100 PROPUESTAS PARA LA ARGENTINA

Todas las normas

360 textos de trabajo —leyes, decretos, resoluciones, acuerdos federales, tratados y modelos provinciales y municipales— ordenados por propuesta y, dentro de cada una, por fase.

Son modelos para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

Índice

1. Tope por ley a la emisión de pesos

Ley · Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas 17

Resolución · Comunicación del Banco Central de la República Argentina: medición y publicación mensual del tope a la expansión de la base monetaria y cronogramas de eliminación de adelantos transitorios y de transferencias de utilidades no realizadas 21

2. Dólar libre entre privados

Ley · Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria 25

Resolución · Comunicación modelo del BCRA: apertura del tramo cambiario transitorio con fecha de cierre fija 28

Resolución · Comunicación modelo del BCRA: eliminación por etapas de las restricciones cambiarias y cese de la venta de divisas 30

3. Dólares primero para producir: máquinas e insumos

Decreto · Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local 32

Resolución · Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local 35

Resolución · Comunicación modelo del BCRA: acceso a divisas sin cupo y en el día para las importaciones de las nóminas de bienes de capital e insumos 37

Resolución · Resolución general de ARCA: cruce de los pagos del régimen de acceso preferente con la mercadería despachada 39

4. Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas

Ley · Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria ver propuesta 2

Resolución · Comunicación modelo del BCRA: canasta de monedas aceptadas para el pago de tributos y obligaciones con el Estado nacional 41

Resolución · Resolución general de ARCA: pago de tributos con la canasta de monedas 43

5. Déficit cero por ley y deuda solo para obras

Ley · Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal 45

Ley · Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 50

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal 53

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal 56

Ley · Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal 60

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento y de adhesión al nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal 63

6. Revisar la deuda: qué se debe y por qué

Ley · Ley de revisión de la deuda pública y de aprobación por ley de los programas con el Fondo Monetario Internacional 66

7. Ahorrar en los años buenos para los malos

Ley · Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal ver propuesta 5

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal ver propuesta 5

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de creación del Fondo Provincial de Estabilización Fiscal 69

8. Un Banco Central que solo cuide la moneda

Ley · Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas ver propuesta 1

Resolución · Comunicación del Banco Central de la República Argentina: medición y publicación mensual del tope a la expansión de la base monetaria y cronogramas de eliminación de ver propuesta 1

adelantos transitorios y de transferencias de utilidades no realizadas

9. Un INDEC que ningún gobierno pueda tocar

Ley · Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico 72
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos 77

10. Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque

Ley · Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios 81
Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria 84
Decreto · Decreto reglamentario del cronograma legal de baja del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 88
Ley · Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria 91
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria y de cronograma de baja de sellos e Ingresos Brutos 93
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo de adhesión al Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria y de cronograma de baja de la tasa de Seguridad e Higiene 96

11. Retenciones a cero, por etapas

Ley · Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero) 98
Decreto · Decreto de aplicación del cronograma legal de derechos de exportación 101

12. IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 %

Ley · Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 % 104
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado 107
Ley · Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos 110
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de aprobación de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos 116

13. El sueldo no paga Ganancias

Ley · Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos 118
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias 121

14. Herencias grandes pagan; la casa familiar, no

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria ver propuesta 10
Ley · Ley de coordinación federal de los impuestos a la transmisión gratuita de bienes 123
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial del impuesto a la transmisión gratuita de bienes 126
Ley · Ley del Programa Federal de Dotación de Capital Joven 129

15. Construir no se castiga: se cobra la tierra

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria ver propuesta 10
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo 131
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo del componente mensual del impuesto al valor del suelo 134

16. Saber de quién es cada tierra y cada bien

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros 136
Ley · Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad 139
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de aprobación del Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros 142
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: interconexión de registros, registro patrimonial y garantías de privacidad 145

17. Cada provincia cobra sus impuestos

Ley · Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos ver propuesta 12

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de aprobación de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos — ver propuesta 12
Decreto · Decreto de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos — 148

18. Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal — ver propuesta 5
Decreto · Decreto de transparencia de los Aportes del Tesoro Nacional — 151
Ley · Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal — ver propuesta 5
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento y de adhesión al nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal — ver propuesta 5
Ley · Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos — ver propuesta 12
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de aprobación de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos — ver propuesta 12
Decreto · Decreto de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos — ver propuesta 17

19. El Estado calcula tu impuesto

Ley · Ley de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (reforma del artículo 11 de la Ley 11.683) — 153
Resolución · Resolución General de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero: liquidación propuesta del impuesto a las ganancias para las personas humanas — 156

20. Monotributo actualizado todos los meses

Ley · Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción — 159
Resolución · Resolución General de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero: actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la categoría K — 165
Resolución · Resolución general de ARCA: pase gradual del monotributo al régimen general y fiscalización de la registración laboral por cruce de datos — 168

21. Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras

Ley · Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional — 171
Decreto · Decreto reglamentario de la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones — 175
Acuerdo federal · Acuerdo federal de catálogos públicos de obras de contrapartida de las grandes inversiones — 179

22. Grandes inversiones que compran en el país

Ley · Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional — ver propuesta 21
Decreto · Decreto reglamentario de la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones — ver propuesta 21
Ley · Ley de Desarrollo de Proveedores y de preferencia pyme en las compras del Estado nacional — 182
Resolución · Resolución que crea el Registro Público de Oferta Local por rubro y posición arancelaria — 185

23. Abrir la economía de a poco y con fecha

Ley · Ley de comercio exterior y aranceles de transición — 188
Decreto · Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición — 195
Decreto · Decretos arancelarios anuales: tramos de desgravación y aranceles de transición — 199

24. Aranceles con fecha de vencimiento

Ley · Ley de comercio exterior y aranceles de transición — ver propuesta 23
Decreto · Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición — ver propuesta 23
Decreto · Decretos arancelarios anuales: tramos de desgravación y aranceles de transición — ver propuesta 23

Decreto · Decreto de Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común (año 1) 202

25. Exportar software y servicios

Resolución · Comunicación modelo del BCRA: libre disponibilidad de las divisas de exportación de servicios 204
Resolución · Resolución general de ARCA: canal «Exportación Simple de Servicios» para independientes y pymes 206
Ley · Ley de estabilidad de la economía del conocimiento 208
Decreto · Reglamentación de la ley de estabilidad de la economía del conocimiento 211
Tratado · Convenios para evitar la doble imposición, empezando por Estados Unidos 213
Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales 220

26. Apoyo a la industria de alta tecnología

Ley · Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional ver propuesta 21
Ley · Ley de régimen de competitividad industrial con eslabones prioritarios 221
Decreto · Reglamentación del régimen de competitividad industrial 225

27. Rutas, energía y agua para el Norte

Ley · Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional ver propuesta 21
Acuerdo federal · Acuerdo Federal NOA-NEA de Infraestructura y Saneamiento Fiscal 228
Ley · Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura 231
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura 236
Resolución · Resolución que incorpora obligaciones de obra y acceso abierto a la concesión del Belgrano Cargas 239

28. Empresa en 24 horas

Decreto · Decreto de Ventanilla Única Digital "Empresa en 24 horas" 241
Resolución · Resolución General de la IGJ: inscripción digital de SAS en 24 horas con estatuto modelo y firma digital 244
Acuerdo federal · Convenio federal modelo para integrar registros provinciales y municipios a la Ventanilla Única «Empresa en 24 horas» 246
Ley · Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas 249
Decreto · Reglamentación de la Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas 253

29. Crédito a largo plazo para pymes

Ley · Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable 256
Resolución · Resolución General de la CNV: ampliación de los regímenes PyME CNV, PyME CNV Garantizada y de autorización automática 260
Resolución · Comunicación modelo del BCRA: masificación del cheque electrónico (ECHEQ) y del pagaré electrónico 263
Ley · Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías 265
Decreto · Reglamentación de la Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías, y especialización del BICE 270
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de gobierno y transparencia de los bancos públicos provinciales 273
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de defensa de la competencia y del consumidor 276

30. Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha

Ley · Reforma de la Ley N° 13.246: arrendamiento agrícola a porcentaje de la cosecha 279
Decreto · Reglamentación de la reforma de la Ley N° 13.246 (arrendamiento agrícola a porcentaje) 282
Resolución · Resolución General de ARCA: registro de los contratos agrícolas a porcentaje en el SISA y cruce con datos de acopio 284

31. Castigo a los carteles y más poder al consumidor

Ley · Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable — ver propuesta 29

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de defensa de la competencia y del consumidor — ver propuesta 29

32. Fertilizantes hechos en el país

Decreto · Decreto de marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico (urea y amoníaco) — 287

Resolución · Resolución del ente regulador de reserva de capacidad de transporte de gas para proyectos de fertilizantes nitrogenados en el Gasoducto Perito Moreno — 290

Ley · Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima — 292

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima — 297

33. Terminar las obras paradas

Decreto · Decreto de relevamiento y reactivación de las obras energéticas e hídricas paradas — 300

Ley · Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura — ver propuesta 27

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura — ver propuesta 27

Acuerdo federal · Acuerdo entre la Nación y las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Chaco para la terminación de acueductos (Gran Rosario, Biprovincial Santa Fe–Córdoba y Segundo Acueducto del Interior del Chaco) — 303

34. Gas de red en cada casa, sin garrafa ni leña

Ley · Ley de acceso a energía segura en el hogar — 306

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Acceso a Energía Segura en el Hogar — 310

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Energía Segura en el Hogar — 313

Resolución · Resolución del ente regulador sobre prohibición gradual de artefactos de gas peligrosos, certificación de equipos e instaladores matriculados — 315

35. Energía nuclear argentina y gas de Vaca Muerta

Resolución · Resolución de la Secretaría de Energía de convocatoria por tandas al cierre de ciclo combinado de turbinas de ciclo abierto y a nuevas centrales eficientes a gas — 318

Ley · Ley del Plan Nuclear Plurianual — 320

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley del Plan Nuclear Plurianual — 324

Resolución · Resolución de la Secretaría de Energía de medición y control de las emisiones de metano en la producción y el transporte de hidrocarburos — 327

36. Vender gas de Vaca Muerta a Brasil

Tratado · Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD — 330

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD — 336

37. Litio procesado en el país, hasta baterías

Ley · Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera — 337

Acuerdo federal · Acuerdo de la Mesa del Litio entre el Estado Nacional y las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sobre industrialización progresiva del litio — 342

Ley · Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio — 345

Decreto · Decreto reglamentario de la cláusula de industrialización del litio y de creación del Instituto Nacional del Litio y Baterías — 348

38. Minería sí, con consulta a las comunidades

Ley · Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera — ver propuesta 37

Modelo de ley provincial · Ley provincial modelo complementaria de los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera — 352

39. Que no nos falten insumos vitales

Decreto · Decreto de creación de la Unidad de Seguridad de Suministro — 356

Ley · Ley de seguridad de suministro de insumos críticos, mapa público de dependencias y stocks estratégicos 359
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos 363

40. Obras contra inundaciones y sequías

Ley · Ley de gestión integral del riesgo hídrico, del Fondo Hídrico y de seguros agropecuarios paramétricos 366
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, del Fondo Hídrico y de Seguros Agropecuarios Paramétricos 370
Acuerdo federal · Acuerdo de operación y financiamiento de la cuenca de la laguna La Picasa por medio de su Comisión Interjurisdiccional, y de coordinación con el río Quinto 373
Ley · Ley aprobatoria del Acuerdo de operación y financiamiento de la cuenca de la laguna La Picasa 377
Acuerdo federal · Convenio tipo por obra hídrica entre la Nación, la provincia, los municipios y los consorcios de productores 378
Decreto · Decreto de creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana Hídrica en el marco del SINAGIR 381

41. Cloacas y agua segura en todas las casas

Ley · Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura ver propuesta 27
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura ver propuesta 27
Acuerdo federal · Acuerdo federal de saneamiento: metas de cobertura cloacal por provincia 384
Acuerdo federal · Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires para el financiamiento del Acueducto Región Noroeste 387
Decreto · Decreto de asignación a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la ejecución del plan nacional de saneamiento 389

42. Rutas y trenes de carga

Ley · Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura ver propuesta 27
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura ver propuesta 27
Resolución · Resolución que incorpora obligaciones de obra y acceso abierto a la concesión del Belgrano Cargas ver propuesta 27
Acuerdo federal · Acuerdo federal de caminos rurales entre el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco 391
Resolución · Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad de creación del Registro Público de Maquinaria Vial 394
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo de afectación de la tasa vial y de consorcio o comisión vial de caminos rurales 396

43. Viviendas y servicios donde llega la inversión

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo ver propuesta 15
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo del componente mensual del impuesto al valor del suelo ver propuesta 15
Ley · Ley de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible 398
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible 402
Acuerdo federal · Acuerdo modelo Nación–provincia–municipio para planes de ordenamiento territorial en zonas de crecimiento previsible 404
Modelo de ley provincial · Ley provincial modelo de aprobación del plan de ordenamiento territorial de una zona de crecimiento previsible 407
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo de plan de ordenamiento territorial y banco de suelo urbanizado 409

44. Internet en todo el país

Ley · Ley de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y de adjudicación de sus programas por licitación pública 411
Resolución · Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones: fideicomiso, reglamento y primeras licitaciones del Servicio Universal 414

Resolución · Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones de convocatoria a subasta de espectro para 4G y 5G con obligaciones de cobertura en rutas y localidades pequeñas 417

45. Bosques, humedales y menos incendios

Ley · Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 ver propuesta 5
Ley · Ley de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego 419
Decreto · Decreto reglamentario de la ley de restitución del fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego 421
Ley · Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales 424
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales 427
Ley · Ley de reforma del Código Penal: prescripción e imprescriptibilidad de la corrupción, violencia institucional e incendios intencionales 430

46. Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo

Ley · Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación 432
Decreto · Reglamentación de la ley de cuentas individuales de cese 439
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de cuerpos médicos forenses del fuero laboral 442

47. Cada trabajador elige su sindicato

Ley · Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva 445
Decreto · Reglamentación de la reforma de la Ley 23.551 450

48. El trabajador, socio de la empresa

Ley · Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis) 453
Decreto · Reglamentación de la ley de participación de los trabajadores 458

49. Que trabajar en blanco convenga

Ley · Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción ver propuesta 20
Decreto · Decreto reglamentario de los Capítulos III a V de la Ley de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral 461
Resolución · Resolución general de ARCA: pase gradual del monotributo al régimen general y fiscalización de la registración laboral por cruce de datos ver propuesta 20

50. Elegir quién te da salud, jubilación y seguro

Ley · Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud 464
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud 468

51. Seguro de desempleo que alcance, con capacitación

Ley · Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo 471
Decreto · Decreto reglamentario de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo 475
Ley · Ley de formación continua 478

52. Trabajo comunitario para quien no consigue empleo

Ley · Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición 481
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición 484
Acuerdo federal · Convenio modelo del piloto de trabajo comunitario con los municipios de mayor desocupación 487

53. Aprender a trabajar con inteligencia artificial

Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación: inteligencia artificial en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y prioridades curriculares 490
Ley · Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo ver propuesta 51
Ley · Ley de formación continua ver propuesta 51

Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación: formación docente en inteligencia artificial a cargo del Observatorio 492
Decreto · Reglamentación de la ley de formación continua 494
Resolución · Programa de investigación para potenciar las capacidades humanas 496

54. Que los que se fueron vuelvan

Ley · Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES 498
Decreto · Reglamentación de la ley de retorno y ventanilla única 501
Resolución · Convalidación digital de títulos en 90 días y certificación de oficios 503
Resolución · Cupo de retorno en la carrera de investigador del CONICET 506

55. Primer empleo y primera casa para los jóvenes

Ley · Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción ver propuesta 20
Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación: marco federal de formación dual 508
Decreto · Decreto reglamentario de los Capítulos III a V de la Ley de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral ver propuesta 49
Resolución · Resolución general de ARCA: control automático de altas y bajas del tramo joven 510

56. Cada compra del Estado, en internet el mismo día

Decreto · Decreto de publicación diaria de las compras y los pagos de la Administración Nacional 513
Ley · Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional 518
Decreto · Reglamentación de la Ley de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional 525
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de adhesión a la publicación de compras, pagos y cuentas públicas 529

57. El Estado no te vigila ni te censura

Ley · Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva 532
Ley · Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos 539
Ley · Ley de Publicidad Oficial 543
Decreto · Reglamentación de la Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva 546
Decreto · Reglamentación de la Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos 550
Decreto · Reglamentación de la Ley de Publicidad Oficial 554
Decreto · Decreto de protocolo nacional de protección a periodistas y de código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa 557
Ley · Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional 561

58. Servicios de inteligencia controlados por el Congreso

Ley · Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 ver propuesta 5
Ley · Ley de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520: misión acotada, control judicial y parlamentario y servicios extranjeros 565
Decreto · Reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 reformada 570

59. Control en manos de la oposición

Ley · Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia 574
Decreto · Reglamentación de la Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional 581
Ley · Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional ver propuesta 57

60. Sin autos ni aviones oficiales para uso personal

Decreto · Decreto de fin del uso personal de bienes oficiales y de reasignación de residencias y flota aérea 584
Ley · Ley de prohibición del uso personal de bienes del Estado (modificación de la Ley 25.188) 588

61. Empleo público por concurso y por mérito

Decreto · Decreto de autolimitación del Presidente de la Nación: ningún familiar de las autoridades en los cargos del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional 590

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal ver propuesta 5

Decreto · Decreto de ingreso a la planta estatal solo por concurso 592

Ley · Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes 594

Ley · Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal ver propuesta 5

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento y de adhesión al nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal ver propuesta 5

Decreto · Reglamentación de la Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes 601

Decreto · Decreto de homologación del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional sobre evaluación de desempeño y capacitación 606

Invitación · Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar por acordada la regla contra el nepotismo en el Poder Judicial de la Nación 609

Invitación · Invitación a las Cámaras del Congreso de la Nación a aplicar a su personal el ingreso por concurso y la regla contra el nepotismo 612

Ley · Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional ver propuesta 57

62. Causas judiciales con plazos y a la vista

Ley · Ley de oralidad y plazo máximo del proceso civil y comercial: reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 614

Resolución · Resolución que fija la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Tucumán y San Martín 617

Acuerdo federal · Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional 619

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional 621

Invitación · Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a crear el tablero público por causa en la justicia federal 623

Ley · Ley de mediación simplificada y arbitraje para conflictos patrimoniales menores 625

63. Jueces por concurso, Corte completa

Ley · Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos 628

Decreto · Reglamentación del procedimiento de preselección y propuesta de magistrados de la Ley de Concursos y Designación de Magistrados 633

Invitación · Invitación al Consejo de la Magistratura de la Nación a adecuar su reglamento de concursos a la ley de designación de magistrados 636

64. Juicio por jurados

Ley · Ley Federal de Juicio por Jurados 639

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley Federal de Juicio por Jurados 643

65. Que la corrupción no prescriba

Ley · Ley de reforma del Código Penal: prescripción e imprescriptibilidad de la corrupción, violencia institucional e incendios intencionales ver propuesta 45

Ley · Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos 645

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos 650

66. Menos decretos, más Congreso

Decreto · Decreto de convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias 653

Ley · Ley de reforma de la Ley 26.122: límites a los decretos de necesidad y urgencia y a la delegación legislativa 655

67. Policías que rotan para cortar lazos con el delito

Ley · Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales 658
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales 661
Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Rotación Policial 664
Ley · Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales 666

68. Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba

Acuerdo federal · Acuerdo Nación–Provincia de Santa Fe para el Programa Rosario contra el narcotráfico (Plan Bandera) 673
Ley · Ley de destino de los bienes decomisados al narcotráfico (reforma del artículo 39 de la Ley 23.737) 676
Resolución · Resolución conjunta de control y trazabilidad de cargas en la Vía Navegable Troncal 679
Acuerdo federal · Acuerdo modelo Nación–[Provincia] para extender el programa contra el narcotráfico a otros epicentros 682

69. Cárceles que no sean escuelas del delito

Ley · Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales ver propuesta 67
Resolución · Resolución puente: régimen especial de alojamiento para líderes de organizaciones criminales 685
Ley · Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción 688
Decreto · Decreto reglamentario de la reforma de la Ley N° 24.660: cupo, clasificación, régimen de líderes y reinserción 691
Acuerdo federal · Acuerdo Federal Penitenciario 694
Ley · Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales ver propuesta 67

70. Mano firme con el delito, cero abuso policial

Ley · Ley de reforma del Código Penal: prescripción e imprescriptibilidad de la corrupción, violencia institucional e incendios intencionales ver propuesta 45
Ley · Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales ver propuesta 67
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales 697
Resolución · Resolución que aprueba los protocolos de empleo de la fuerza y de cámaras corporales de las fuerzas federales (puente hasta la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales») 701
Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza 704
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de adhesión a la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales 706

71. Protección real a quien denuncia violencia

Ley · Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria 708
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria 712
Resolución · Resolución de la Línea 144 como punto único de atención las 24 horas 715
Acuerdo federal · Acuerdo federal de protección a quien denuncia violencia 717

72. Un solo ingreso en lugar de todos los planes

Ley · Ley del Ingreso Universal Único 720
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley del Ingreso Universal Único 726
Decreto · Decreto de conclusión del primer tramo de migración al Ingreso Universal Único 730
Decreto · Decreto de conclusión del segundo tramo de migración al Ingreso Universal Único 733
Decreto · Decreto de conclusión del tercer tramo de migración al Ingreso Universal Único 736

73. Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección

Ley · Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241) 739
Decreto · Decreto reglamentario de la ley del sistema previsional de dos pilares (pilar 2 de cuenta individual) 745
Resolución · Resolución conjunta de separación contable de las prestaciones asistenciales y contributivas del SIPA 748

74. Jubilaciones que suben cuando crece la economía
Ley · Ley de movilidad jubilatoria con piso de inflación 750
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de movilidad jubilatoria 753

75. Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Ley · Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia 756
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia 759
Acuerdo federal · Acuerdo federal de primera infancia 762
Resolución · Resolución conjunta que crea el Registro Nominal de la Primera Infancia 765

76. Una escuela que enseña y que nadie abandona
Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación sobre núcleos esenciales y metas de aprendizaje 768
Ley · Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa 770
Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación: registro de trayectorias escolares con alertas y tutor por curso 774
Resolución · Resolución que ata las Becas Progresar del nivel obligatorio a la asistencia registrada 777
Decreto · Decreto que unifica la retención de las Becas Progresar del nivel obligatorio en un régimen recuperable 779
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa 781

77. Las familias eligen la escuela
Ley · Ley de publicación de resultados de las escuelas financiadas por alumno (modificación del art. 97 de la Ley 26.206) 784
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de financiamiento educativo por alumno (pilotos) 786
Acuerdo federal · Acuerdo federal de financiamiento educativo por alumno 789

78. Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Ley · Ley plurianual de universidades y ciencia 792
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley plurianual de universidades y ciencia 795
Decreto · Decreto reglamentario de la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro a las universidades nacionales y de los contratos-programa 798

79. Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Ley · Ley de carrera del equipo de salud 801
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de carrera del equipo de salud 804
Ley · Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud 807
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud 812
Decreto · Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional 815
Ley · Ley de conclusión del régimen transitorio del PAMI y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional 818
Resolución · Resolución del PAMI: pago a médicos de cabecera por afiliado y resultados, y pago a prestadores en 30 días 820
Resolución · Resolución del Ministerio de Salud: becas de residencia atadas al salario de planta 822
Resolución · Resolución del Ministerio de Salud: nomenclador del Programa SUMAR+ con pago por control efectivo de hipertensión y diabetes 824
Resolución · Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud: reintegros del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE) en plazo fijo y publicado 826
Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Salud: metas de vacunación, equipos de cabecera y crónicos, compra conjunta de medicamentos esenciales y financiamiento nacional por resultados 829
Acuerdo federal · Convenio modelo Nación–jurisdicción para los hospitales SAMIC: aporte automático, directores por concurso y contratos de gestión con metas 832
Resolución · Resolución del Ministerio de Salud: historia clínica compartida entre subsistemas, bajo control del paciente 835

Resolución · Resolución del Ministerio de Salud: Red Nacional de Derivación y centros regionales de coordinación 838

80. Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir

Ley · Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía 840
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía 844
Acuerdo federal · Acuerdo federal para la aplicación coordinada de la ley de apuestas en línea y la atención de la ludopatía 847
Resolución · Resolución del Ministerio de Salud: evaluación sanitaria independiente de las sustancias a regular 850
Ley · Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica 852
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de abordaje sanitario de los consumos y acceso regulado bajo supervisión médica 856
Resolución · Resolución de la SEDRONAR: Línea 141 ampliada a salud mental y prevención del suicidio 859

81. Crédito para la casa que se pague con un sueldo

Ley · Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y fondo de garantía 861
Ley · Ley de financiamiento de la integración socio-urbana 864
Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo ver propuesta 15
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo del componente mensual del impuesto al valor del suelo ver propuesta 15
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y Fondo de Garantía para la Primera Vivienda 867
Resolución · Comunicación modelo del BCRA: cláusula de protección de cuota en los préstamos hipotecarios para vivienda ajustables 870
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de financiamiento de la integración socio-urbana 873
Resolución · Resolución de la AABE: separación de los terrenos aptos para vivienda y venta con cargo de construir 876
Ordenanza modelo · Ordenanza municipal modelo de densificación en áreas con servicios 879
Ley · Ley de incentivo a la construcción para alquiler 881

82. Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres

Ley · Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES 884
Ley · Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241) ver propuesta 73
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES 887
Resolución · Resolución ministerial: Registro Nacional y formación de cuidadoras y cuidadores domiciliarios de personas mayores 890
Ley · Ley de reporte de brecha salarial en empresas grandes 893

83. Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha

Ley · Ley del Ingreso Universal Único ver propuesta 72
Decreto · Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso 896
Resolución · Resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad: procedimiento del CUD digital, turnos con plazo máximo, juntas evaluadoras y renovación automática 899
Resolución · Resolución conjunta del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad: calendario de pagos y regla publicada de actualización de aranceles a prestadores 902
Ley · Ley de pagos en fecha a prestadores y de cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad 905
Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad 909

84. Comerciar con todos y la misma vara para los derechos humanos

Ley · Ley marco de política exterior 912
Decreto · Decreto reglamentario de la ley marco de política exterior 916

85. Comerciar con China sin depender de ella

Ley · Ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos 919

Decreto · Decreto reglamentario de la ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos 924

Tratado · Protocolo adicional al acuerdo con China sobre la Estación de Espacio Lejano de Bajada del Agrio (Neuquén): inspección anual de uso civil (condicional) 928

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República Popular China sobre la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén, aprobado por la Ley N° 27.123 931

Resolución · Resolución del Ministerio de Economía: Régimen de Metas de Segundo Proveedor para fertilizantes, fitosanitarios y principios activos farmacéuticos 932

86. Brasil y el Mercosur primero

Decreto · Decreto de renovación de la licencia del Gasoducto del Mercosur (Aldea Brasilera–Uruguaiana) 935

Tratado · Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD ver propuesta 36

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD ver propuesta 36

Tratado · Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil 937

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil 940

Tratado · Proyecto de Decisión del Consejo del Mercado Común: cronograma de revisión del Arancel Externo Común, prórroga de las Listas Nacionales de Excepciones y flexibilidad para negociar con terceros 941

87. Nuevos socios: India y África

Decreto · Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India 943

Tratado · Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India 946

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India 949

Tratado · Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India 950

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India 952

Resolución · Disposición de la ANMAT: reconocimiento regulatorio de genéricos aprobados por autoridades de referencia para su coproducción en el país 953

Resolución · Resolución conjunta de Cancillería y Economía: refuerzo de la Embajada en Abuja (Nigeria) con agregadurías agrícola y comercial 956

Tratado · Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India 958

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India 962

88. Alianza con los países del sur

Tratado · Acuerdo entre la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil de cooperación para la compra conjunta y la reserva compartida de urea 963

Tratado · Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile de cooperación para la conexión de la Argentina al cable submarino Humboldt 965

Tratado · Acuerdo entre la República Argentina, la República de Sudáfrica y la República de Namibia para el estudio de factibilidad de un cable submarino directo entre la Argentina y el sur de África 967

Tratado · Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur: uso compartido de estaciones terrenas y cofinanciamiento del lanzador Tronador II 969

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur 972

Tratado · Acuerdo de cooperación para la vigilancia marítima coordinada contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur 973

89. Malvinas: sin renunciar y sin conflicto

Tratado · Acuerdo con el Reino Unido de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía 976

Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental 979
Tratado · Acuerdo con el Reino Unido de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía 980
Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas 983

90. Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida

Ley · Ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima 984
Ley · Ley de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) 988
Decreto · Decreto reglamentario de la ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima 990
Tratado · Acuerdo regional con el Brasil, Chile y el Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad 994
Ley aprobatoria · Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad 997

91. Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias

Ley · Ley de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) ver propuesta 90
Decreto · Decreto de aprobación de la Directiva de Política de Defensa Nacional 998
Resolución · Resolución conjunta que aprueba el Protocolo de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas en emergencias (SINAGIR) 1001
Decreto · Decreto reglamentario de la restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) 1004

92. Migración con papeles rápidos y reglas claras

Resolución · Convalidación digital de títulos en 90 días y certificación de oficios ver propuesta 54
Ley · Ley de migraciones y refugio en plazo cierto, que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025 1007
Decreto · Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto 1017
Resolución · Resolución de la Dirección Nacional de Migraciones: Procedimiento Digital de Radicación en 30 días 1021
Resolución · Resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados: Procedimiento de Resolución en Plazo Cierto (6 meses) 1024

93. Investigar los crímenes del Estado en democracia

Ley · Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026) 1026
Decreto · Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia 1031

94. Una comisión independiente contra la corrupción

Ley · Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado 1034
Decreto · Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado 1039
Ley · Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional ver propuesta 57

95. Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos

Ley · Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 ver propuesta 5
Ley · Ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria 1042
Decreto · Decreto de desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia del período 1976–1983 1044
Resolución · Resolución del Consejo Federal de Educación: el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas en los contenidos escolares 1046

96. Boleta Única y PASO, para quedarse

Ley · Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista 1048

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista 1052

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de adhesión al régimen de simultaneidad electoral de la Ley N° 15.262 1055

97. Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70

Ley · Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista ver propuesta 96

Ley · Ley de reforma de la Ley N° 15.262 de simultaneidad electoral: sin lemas, acoples ni colectoras 1057

Acuerdo federal · Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias 1059

Ley · Ley de ratificación del Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias y de cofinanciamiento de la Boleta Única y la logística electoral de las provincias adheridas 1062

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de reglas electorales limpias 1064

Modelo de ley provincial · Modelo de ley provincial de necesidad de reforma constitucional con las cláusulas modelo de una sola reelección, renuncia previa, incompatibilidad familiar y límite de edad 1067

Ley · Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional ver propuesta 57

98. Ver quién financia a cada candidato

Ley · Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista ver propuesta 96

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista ver propuesta 96

Invitación · Invitación a la Cámara Nacional Electoral: plataforma abierta de aportes consultable desde el celular 1069

99. Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios

Ley · Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento 1071

Decreto · Decreto reglamentario del relevamiento territorial de comunidades indígenas (Ley 26.160 y ley de restablecimiento de la emergencia) 1073

Ley · Ley de propiedad comunitaria indígena 1076

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de propiedad comunitaria indígena 1079

Ley · Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas 1082

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas 1085

Acuerdo federal · Convenio Nación–Provincia de relevamiento territorial y titulación de la propiedad comunitaria indígena (modelo general y cláusulas particulares con la Provincia de Salta para el caso Lhaka Honhat) 1088

100. Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio

Ley · Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes 1091

Decreto · Decreto de modificación del Decreto N° 730/2024: mayoría del padrón total para la conversión de clubes en sociedades anónimas deportivas 1094

Decreto · Decreto reglamentario de la Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes 1096

Acuerdo federal · Convenio federal modelo para integrar registros provinciales y municipios a la Ventanilla Única «Empresa en 24 horas» ver propuesta 28

Resolución · Resolución general de la Inspección General de Justicia: estados contables auditados y publicados y beneficiario final en el fútbol 1099

Resolución · Resolución de la Unidad de Información Financiera: beneficiario final y cruce de datos de quienes financian, patrocinan o comercializan derechos del fútbol 1101

Ley · Ley de derecho de admisión en los espectáculos deportivos y Base Única de Derecho de Admisión (complementaria de la Ley N° 23.184) 1103

Resolución · Resolución de la Secretaría de Energía: alta automática de los clubes de barrio y de pueblo en la tarifa de entidades de bien público 1106

Resolución · Resolución del INAES: etapa de asistencia para la regularización de cooperativas y mutuales antes de su suspensión 1108

Ley · Ley de protocolos obligatorios de cuidado de niñas, niños y adolescentes en las divisiones formativas y pensiones de las entidades deportivas 1110

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas

Incorpora a la Carta Orgánica del BCRA, en el lugar del artículo 20, un tope anual a la variación de la base monetaria amplia con senda decreciente (18, 12, 9 y 7 %) que solo se supera con emergencia declarada por ley, y fija el mandato único, utilidades solo realizadas, mandatos escalonados, remoción solo por mal desempeño con dictamen bicameral y aprobación del Senado, y dos audiencias públicas anuales.

Propuesta 8: Un Banco Central que solo cuide la moneda · Propuesta 1: Tope por ley a la emisión de pesos
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (art. 75 inc. 6 de la Constitución Nacional). El programa pide aprobarla con amplio acuerdo político.

FUNDAMENTOS

Según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, los precios subieron un 33,4 % en los doce meses a septiembre de 2026. La estabilidad no se sostiene cuando la cantidad de dinero queda sujeta a las necesidades de financiamiento de cada gobierno: según la Secretaría de Finanzas, a septiembre de 2026 el Tesoro todavía adeudaba al Banco Central adelantos transitorios por el equivalente de 2.696 millones de dólares. El presente proyecto incorpora a la Carta Orgánica del Banco Central un tope anual a la variación de la base monetaria amplia, con una senda decreciente, que solo puede superarse cuando el Congreso declare por ley una emergencia acotada, y obliga a publicar cada mes su cumplimiento. Completa así la reforma de la Carta Orgánica que el Congreso tiene en tratamiento: finalidad única de estabilidad de precios, fin de los adelantos al Tesoro y distribución exclusiva de utilidades realizadas, con cronogramas públicos de eliminación de lo pendiente. Para dar estabilidad al gobierno del Banco, los mandatos de seis años se escalonan, de modo que cada año venzan uno o dos, y la remoción procede solo por mal desempeño, con dictamen público de una comisión bicameral y aprobación del Senado. La autonomía se acompaña de mayor rendición de cuentas: el presidente del Banco comparecerá dos veces por año, en audiencia pública, ante las comisiones competentes de ambas Cámaras.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias, con el objeto de establecer un tope legal a la expansión de la base monetaria, precisar la finalidad del Banco, eliminar el financiamiento del Banco al Gobierno nacional y fortalecer la estabilidad y la rendición de cuentas de su directorio. En lo sucesivo, toda mención a la Carta Orgánica se entiende referida a la aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

Capítulo II – Finalidad del Banco y distribución de utilidades

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. Sustitúyese el artículo 3° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 3°.- El Banco tiene por finalidad preservar la estabilidad de precios. Sin perjuicio de esa finalidad y subordinado a ella, el Banco contribuye a la estabilidad del sistema financiero.»

ARTÍCULO 3°.- Utilidades. Sustitúyese el artículo 38 de la Carta Orgánica por el siguiente:

«ARTÍCULO 38.- Las utilidades realizadas y líquidas que arroje el balance anual se destinarán a la constitución de reservas hasta que estas alcancen el cincuenta por ciento (50 %) del capital del Banco. El remanente se transferirá al Gobierno nacional.

A los efectos de este artículo, solo se considerarán realizadas las utilidades efectivamente percibidas. Los resultados que provengan de diferencias de cotización o de valuación de activos y pasivos que no se hayan realizado se imputarán a una reserva especial y no podrán distribuirse ni transferirse al Gobierno nacional mientras no se realicen.»

Capítulo III – Tope anual a la expansión de la base monetaria

ARTÍCULO 4°.- Tope a la emisión. Sustitúyese el artículo 20 de la Carta Orgánica por el siguiente:

«ARTÍCULO 20.- Tope anual a la expansión de la base monetaria. La variación de la base monetaria amplia entre el último día hábil de diciembre de un año y el último día hábil de diciembre del año siguiente no podrá exceder el tope anual que fija este artículo. El tope alcanza a la expansión neta por todo concepto, incluidas la asistencia al Gobierno nacional, la compra de activos y las operaciones de pase o de crédito de corto plazo con las entidades financieras.

El tope anual será igual a la suma de la meta de inflación del año y del crecimiento real previsto del producto interno bruto, ambos publicados por el Banco antes del inicio de cada ejercicio, y no podrá superar los siguientes porcentajes:

a) primer ejercicio completo de vigencia de este artículo: dieciocho por ciento (18 %);

b) segundo ejercicio: doce por ciento (12 %);

c) tercer ejercicio: nueve por ciento (9 %);

d) cuarto ejercicio y siguientes: siete por ciento (7 %).

La base monetaria amplia comprende la circulación monetaria, los depósitos en cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco y los pasivos del Banco con esas entidades por operaciones de pase y por títulos emitidos por el Banco. El Banco publicará la metodología de medición, que no podrá modificarse durante el ejercicio en curso.

El Banco no podrá conceder adelantos transitorios al Gobierno nacional.

El tope solo podrá superarse cuando el Honorable Congreso de la Nación, por ley, declare la emergencia por catástrofe, guerra, caída grave de la actividad económica o crisis bancaria sistémica. La ley que declare la emergencia fijará la expansión adicional máxima, su plazo y el plan de retorno al tope, con fechas.

El Banco publicará cada mes la variación acumulada de la base monetaria amplia en relación con el tope del ejercicio y, al cierre de cada ejercicio, un informe de cumplimiento que remitirá al Honorable Congreso de la Nación.»

Capítulo IV – Directorio y rendición de cuentas

ARTÍCULO 5°.- Mandatos escalonados. Sustitúyese el artículo 7° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 7°.- El presidente, el vicepresidente y los directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación.
Los mandatos de seis (6) años del presidente, el vicepresidente y los directores se escalonarán de modo que en cada año calendario venza el de uno (1) o dos (2) integrantes del directorio. Cuando sea necesario para mantener ese esquema, la designación podrá efectuarse por un plazo menor de seis (6) años, que no será inferior a un (1) año y que se indicará en la solicitud de acuerdo al Honorable Senado de la Nación. Quien sea designado para cubrir una vacante completará el mandato de su antecesor.
Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el presupuesto del Banco.»

ARTÍCULO 6°.- Remoción. Sustitúyese el artículo 9° de la Carta Orgánica por el siguiente:
«ARTÍCULO 9°.- Los integrantes del directorio solo podrán ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones. La remoción será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen público de una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación y con la aprobación del Honorable Senado de la Nación por mayoría absoluta de los miembros presentes.
La comisión bicameral estará integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Honorable Senado de la Nación y de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y elegirá su presidente entre sus miembros. Antes de dictaminar, dará vista al integrante del directorio afectado para que ejerza su defensa. Emitirá dictamen fundado dentro de los treinta (30) días de recibida la solicitud del Poder Ejecutivo nacional y lo publicará en forma íntegra.»

ARTÍCULO 7°.- Audiencias públicas ante el Congreso. Sustitúyese el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica por el siguiente:
«i) Informar anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre el cumplimiento de la finalidad del Banco, del tope del artículo 20 y de la política monetaria y financiera, y comparecer dos (2) veces por año, una en cada semestre, en audiencia pública, ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, de Economía del Honorable Senado de la Nación y de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para informar sobre esas materias y sobre los alcances de las políticas en curso;»

Capítulo V – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 8°.- Transición del directorio. Los mandatos en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se cumplirán por su plazo. Dentro de los sesenta (60) días de esa fecha, el Banco Central de la República Argentina publicará el cronograma de vencimientos de los mandatos de su directorio. Las designaciones posteriores se efectuarán conforme al segundo párrafo del artículo 7° de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la presente, de modo que el esquema escalonado quede completo con la primera renovación del directorio.

ARTÍCULO 9°.- Eliminación de adelantos y de transferencias no realizadas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, el Banco Central de la República Argentina publicará un cronograma de eliminación de:

a) los adelantos transitorios otorgados al Gobierno nacional que se encuentren pendientes de cancelación, que solo podrán renovarse por montos decrecientes según ese cronograma;

b) las transferencias al Gobierno nacional de utilidades no realizadas que estuvieran pendientes a esa fecha.

El cumplimiento del cronograma se informará en las audiencias previstas en el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El artículo 20 de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la presente, regirá a partir del 1° de enero del año siguiente al de esa publicación; hasta entonces, el Banco no podrá otorgar nuevos adelantos transitorios al Gobierno nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°, inciso a).

ARTÍCULO 11°.- Normas de ejecución. El Banco Central de la República Argentina dictará, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la presente ley, las normas necesarias para su ejecución, incluidas la metodología de medición de la base monetaria amplia y la forma de la publicación mensual prevista en el artículo 20 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación del Banco Central de la República Argentina: medición y publicación mensual del tope a la expansión de la base monetaria y cronogramas de eliminación de adelantos transitorios y de transferencias de utilidades no realizadas

Ejecuta la reforma de la Carta Orgánica: fija la metodología de la base monetaria amplia, la publicación del tope de cada ejercicio, el informe mensual de la emisión acumulada contra el tope y el informe anual al Congreso, y aprueba los cronogramas de cancelación de los adelantos transitorios pendientes y de las transferencias de utilidades no realizadas.

Propuesta 8: Un Banco Central que solo cuide la moneda · Propuesta 1: Tope por ley a la emisión de pesos
Cuándo: Fase I: dentro de los 60 días de la entrada en vigencia de la ley «Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina: tope anual a la emisión, mandatos escalonados y rendición de cuentas» (arts. 9 y 11 de esa ley); la primera publicación del tope, antes del inicio del primer ejercicio en que rige el nuevo art. 20.
Trámite: No aplica: resolución del Directorio del BCRA difundida por Comunicación «A» y publicada en el Boletín Oficial.

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley N° 24.144 y sus modificatorias, en particular sus artículos 10, inciso i), 20 y 38 en el texto establecido por la Ley N° [—] de reforma de la Carta Orgánica (en adelante, «la Ley»), los artículos 8°, 9° y 11 de la Ley, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sustituyó el artículo 20 de la Carta Orgánica y fijó un tope anual a la variación de la base monetaria amplia, medido entre el último día hábil de diciembre de un año y el del año siguiente, igual a la suma de la meta de inflación y del crecimiento real previsto del producto, con un máximo legal decreciente.

Que el mismo artículo obliga al Banco a publicar la metodología de medición, que no puede modificarse durante el ejercicio en curso, a informar cada mes la variación acumulada de la base monetaria amplia en relación con el tope y a remitir al Honorable Congreso de la Nación un informe anual de cumplimiento.

Que el artículo 9° de la Ley ordena publicar, dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia, un cronograma de eliminación de los adelantos transitorios pendientes de cancelación y de las transferencias al Gobierno nacional de utilidades no realizadas pendientes, y el artículo 11 encomienda al Banco dictar las normas necesarias para su ejecución en el mismo plazo.

Que el artículo 38 de la Carta Orgánica, en el texto de la Ley, dispone que los resultados no realizados se imputan a una reserva especial y no pueden distribuirse ni transferirse mientras no se realicen.

Que la publicación periódica, completa y en formato abierto de estos datos es condición de la credibilidad del ancla monetaria y permite el control del Congreso y de la ciudadanía.

Que han tomado intervención las áreas técnicas y jurídicas competentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley y por la Carta Orgánica.

PREÁMBULO

COMUNICACIÓN «A» [N°] – [fecha] AL PÚBLICO EN GENERAL, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y AL GOBIERNO NACIONAL Ref.: Tope anual a la expansión de la base monetaria amplia. Publicación y cronogramas. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el Directorio de esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Sección 1 – Tope anual a la expansión de la base monetaria amplia

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Objeto. Establecer las normas de ejecución del artículo 20 de la Carta Orgánica, en el texto establecido por la Ley, y de los artículos 8°, 9° y 11 de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Base monetaria amplia. Medir la base monetaria amplia como la suma de los siguientes saldos en pesos al cierre de cada día hábil: a) circulación monetaria, que comprende los billetes y monedas en poder del público y de las entidades financieras; b) depósitos en cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco; c) pasivos del Banco con las entidades financieras por operaciones de pase; d) títulos emitidos por el Banco en poder de las entidades financieras, a su valor contable. Quedan excluidos los depósitos del Gobierno nacional en el Banco. La variación anual se calculará entre el saldo del último día hábil de diciembre del año anterior y el saldo del último día hábil de diciembre del año de que se trate.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Nota metodológica. Publicar, antes del inicio de cada ejercicio, una nota metodológica con la definición de cada componente del punto 2, las cuentas del balance del Banco que los integran, las fuentes y el tratamiento de los cambios en la composición de los pasivos. La nota no podrá modificarse durante el ejercicio en curso; toda modificación regirá desde el ejercicio siguiente y se publicará junto con la serie recalculada para los cinco (5) ejercicios anteriores.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Tope del ejercicio. Publicar, antes del inicio de cada ejercicio, la meta de inflación del año, el crecimiento real previsto del producto interno bruto, su suma y el tope resultante, que será el menor entre esa suma y el porcentaje máximo que fija el artículo 20 de la Carta Orgánica para ese ejercicio. El tope se expresará como porcentaje y como monto en pesos sobre el saldo de la base monetaria amplia del último día hábil de diciembre anterior. El primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 es el que comienza el 1° de enero siguiente a la publicación de la Ley, conforme a su artículo 10.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Informe mensual. Publicar, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe con: a) el saldo de la base monetaria amplia y de cada uno de sus componentes al último día hábil del mes anterior; b) la variación acumulada desde el último día hábil de diciembre, en pesos y en porcentaje; c) la proporción del tope del ejercicio utilizada; d) los factores de explicación de la variación del mes y acumulada, discriminando compras y ventas de divisas, operaciones con el Gobierno nacional, pases, títulos del Banco y otras operaciones; e) el saldo de los adelantos transitorios y de las transferencias pendientes comprendidos en los puntos 8 a 11. El informe se acompañará de las series diarias en formato abierto.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Informe anual de cumplimiento. Remitir al Honorable Congreso de la Nación y publicar, dentro de los treinta (30) días corridos del cierre de cada ejercicio, el informe de cumplimiento del tope previsto en el artículo 20 de la Carta Orgánica, con la variación anual de la base monetaria amplia, su comparación con el tope y, en caso de desvío, sus causas y las medidas adoptadas. El informe se expondrá en las audiencias públicas previstas en el inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Emergencia declarada por ley. Cuando el Honorable Congreso de la Nación declare por ley la emergencia prevista en el artículo 20 de la Carta Orgánica, incorporar al informe mensual la expansión adicional máxima autorizada, su plazo, el monto utilizado y el grado de avance del plan de retorno al tope, con las fechas que fije esa ley.

Sección 2 – Cronograma de eliminación de los adelantos transitorios

ARTÍCULO 8°.- Punto 8 – Saldo inicial. Determinar y publicar, al día de entrada en vigencia de la Ley, el saldo de los adelantos transitorios otorgados al Gobierno nacional pendientes de cancelación, discriminado por operación, con su fecha de otorgamiento y de vencimiento.

ARTÍCULO 9°.- Punto 9 – Cronograma. Aprobar el cronograma de eliminación que como Anexo I forma parte de la presente. Conforme a ese cronograma: a) cada adelanto se cancelará a su vencimiento; b) solo podrá renovarse por un monto menor al que vence, de modo que el saldo total disminuya en cada trimestre calendario en partes iguales; c) el saldo quedará cancelado en su totalidad, a más tardar, el último día hábil del primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 de la Carta Orgánica. No se otorgarán nuevos adelantos transitorios, conforme al artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 10°.- Punto 10 – Imputación al tope. Computar las renovaciones de adelantos transitorios previstas en el punto anterior dentro de la expansión neta sujeta al tope, en los términos del primer párrafo del artículo 20 de la Carta Orgánica.

Sección 3 – Cronograma de eliminación de las transferencias de utilidades no realizadas

ARTÍCULO 11°.- Punto 11 – Transferencias pendientes. Determinar y publicar, al día de entrada en vigencia de la Ley, el monto de las utilidades cuya transferencia al Gobierno nacional estuviera pendiente, discriminando la parte que proviene de resultados realizados y la que proviene de diferencias de cotización o de valuación de activos y pasivos no realizadas.

ARTÍCULO 12°.- Punto 12 – Cronograma. Aprobar el cronograma que como Anexo II forma parte de la presente, conforme al cual: a) la parte realizada de las utilidades pendientes se transferirá en las fechas previstas, conforme al artículo 38 de la Carta Orgánica; b) la parte no realizada no se transferirá y se imputará a la reserva especial prevista en el artículo 38 de la Carta Orgánica en el balance del primer cierre posterior a la entrada en vigencia de la Ley; c) los montos imputados a la reserva especial solo se transferirán cuando y en la medida en que se realicen. El Banco informará cada mes el saldo de la reserva especial y sus movimientos.

Sección 4 – Disposiciones generales

ARTÍCULO 13°.- Punto 13 – Cronograma de mandatos del directorio. Publicar en el mismo acto el cronograma de vencimiento de los mandatos de los integrantes del directorio previsto en el artículo 8° de la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Punto 14 – Forma de publicación. Publicar los informes, notas metodológicas y cronogramas de la presente en el sitio oficial del Banco, en una sección específica de acceso libre, con sus series en formato abierto y reutilizable, y mantener disponibles las versiones anteriores. El incumplimiento de los cronogramas se informará en las audiencias públicas del inciso i) del artículo 10 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 15°.- Punto 15 – Vigencia y publicación. La presente entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los puntos 2 a 7 se aplican desde el primer ejercicio completo de vigencia del artículo 20 de la Carta Orgánica; la primera nota metodológica y el primer tope se publicarán antes del inicio de ese ejercicio. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Banco.

Saludamos a ustedes atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

[Gerente General] – [Presidente]

ANEXO I: Cronograma de eliminación de los adelantos transitorios (saldo inicial, vencimientos y montos máximos de renovación por trimestre). ANEXO II: Transferencias de utilidades pendientes (parte realizada y fechas de transferencia; parte no realizada imputada a la reserva especial).

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria

Deroga la prohibición de indexar (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) desde su sanción, da rango de ley a los arts. 765 y 766 del Código Civil y Comercial en la redacción del DNU 70/2023 y autoriza la canasta de monedas para pagar tributos. Fija la fecha máxima de unificación cambiaria, con una única prórroga por ley, y deroga los arts. 1 a 3 del DNU 609/2019 con vigencia diferida a la apertura de la transición cambiaria.

Propuesta 4: Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas · Propuesta 2: Dólar libre entre privados
Cuándo: Fase I: se envía en los Días 61–100, después de la reforma de la Carta Orgánica, y se sanciona en el año 1. Los Capítulos I, II y IV (art. 10) rigen desde la publicación; la canasta de monedas (Cap. III) y la derogación del DNU 609/2019 (arts. 11 y 12), desde la apertura de la transición cambiaria al comenzar el año 3 (Fase II).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Después de décadas de inflación, los argentinos ahorran, cobran y contratan en la moneda que les da previsibilidad. La ley vigente no acompaña esa realidad: los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928, en la redacción del artículo 4° de la Ley N° 25.561, prohíben pactar la actualización monetaria o la indexación por precios, y la regla que obliga a pagar en la moneda pactada depende hoy de la redacción que el Decreto N° 70/2023 dio a los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. Este proyecto deroga la prohibición de indexar, que rige desde su sanción, y da rango de ley formal a esos dos artículos. La actualización se permite, no se impone: solo procede si las partes la pactan. Con vigencia diferida a la transición cambiaria, autoriza al Banco Central de la República Argentina a definir una canasta de monedas con las que se pueden pagar los tributos nacionales, que siguen determinándose en pesos, y deroga los artículos 1° a 3° del Decreto N° 609/2019, que obligan a ingresar y liquidar los cobros de exportación y que, por tener rango de ley, no pueden derogarse por decreto simple. Por último, fija por ley una fecha máxima para la unificación del mercado de cambios, que solo puede prorrogarse una vez y por el Congreso, para que el régimen transitorio no se vuelva permanente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Libertad de indexación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar la libertad de las partes para elegir la moneda de sus obligaciones y para pactar su actualización, establecer la canasta de monedas aceptadas para el pago de los tributos nacionales y fijar la fecha máxima de unificación del mercado de cambios.

ARTÍCULO 2°.- Derogación de la prohibición de indexar. Deróganse los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928, en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley N° 25.561.

ARTÍCULO 3°.- Alcance de la derogación. La derogación del artículo 10 de la Ley N° 23.928 no restablece la vigencia de las normas que ese artículo mantenía derogadas. Las disposiciones legales y reglamentarias que, por remisión a los artículos 7° o 10 de esa ley, prohíban o limiten la actualización monetaria, la indexación por precios o la variación de costos en obligaciones de origen contractual quedan sin efecto en esa parte.

ARTÍCULO 4°.- Cláusulas de actualización. En las obligaciones de dar dinero, las partes pueden pactar la actualización monetaria, la indexación por precios o la variación de costos, con base en un índice oficial o privado, siempre que sea publicado y verificable por ambas partes. A falta de pacto, la obligación no se actualiza, salvo que una ley lo disponga.

Capítulo II – Moneda de los contratos

ARTÍCULO 5°.- Ratificación de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. Ratifícase la sustitución de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación dispuesta por los artículos 250 y 251 del Decreto N° 70/2023. En consecuencia, esos artículos quedan redactados de la siguiente forma: «Artículo 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.» «Artículo 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.»

ARTÍCULO 6°.- Activos digitales. Las partes pueden pactar el pago en un activo virtual o digital. En ese caso, el deudor se libera entregando la cantidad pactada del activo designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 766 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales, definidos en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, se rigen por los artículos 37 y siguientes de la Ley N° 27.739 y sus normas reglamentarias.

Capítulo III – Canasta de monedas

ARTÍCULO 7°.- Canasta de monedas. El Banco Central de la República Argentina define y publica la canasta de monedas aceptadas para el pago de los tributos nacionales y de las demás obligaciones de dar dinero con el Sector Público Nacional, integrada por el peso y por las monedas extranjeras que reúnan las condiciones de libre convertibilidad, de cotización en el mercado local y de disponibilidad de cuentas en las entidades financieras del país. El Banco Central publica cada día hábil el tipo de cambio de referencia de cada moneda de la canasta y revisa su composición al menos una vez por año. La canasta no altera la moneda que las partes pacten en sus obligaciones, que se rigen por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Pago de tributos. Los tributos nacionales y las demás obligaciones de dar dinero con el Sector Público Nacional se determinan en pesos y pueden cancelarse con cualquiera de las monedas de la canasta, al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior al pago. La agencia de recaudación nacional reglamenta la forma de pago de los tributos a su cargo. El peso es la moneda de cuenta del Sector Público Nacional: las sumas percibidas en otras monedas se registran en pesos al tipo de cambio aplicado, conforme a la Ley N° 24.156, y no alteran la distribución de los tributos coparticipables.

Capítulo IV – Unificación del mercado de cambios

ARTÍCULO 9°.- Régimen transitorio. El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades que le asigna el artículo 4°, inciso f), de su Carta Orgánica, puede establecer un único tramo transitorio del mercado de cambios con reglas diferenciadas según el destino de las divisas. El día de su apertura publica su fecha de cierre, que no puede exceder de doce (12) meses ni de la fecha máxima del artículo 10. La fecha de cierre no puede prorrogarse por norma del Banco Central.

ARTÍCULO 10°.- Fecha máxima de unificación. El mercado de cambios queda unificado, sin tramos diferenciados, a más tardar el 10 de diciembre de 2030. Esa fecha puede prorrogarse por única vez, por ley del Congreso de la Nación, por un plazo no mayor de seis (6) meses. Vencida la fecha máxima o su prórroga, cesa de pleno derecho todo régimen diferenciado.

ARTÍCULO 11°.- Derogación de la obligación de liquidar exportaciones. Deróganse los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 609/2019 y sus modificatorios. Desde la entrada en vigencia de este artículo, los exportadores de bienes y servicios perciben el contravalor de sus exportaciones en la moneda pactada y no están obligados a ingresarlo al país ni a negociarlo en el mercado de cambios, sin perjuicio del pago de los tributos que correspondan y de los regímenes informativos que establezca el Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 12°.- Estímulos a la exportación. Desde la misma fecha, el pago de los estímulos a la exportación del Código Aduanero (Ley N° 22.415) y de los demás beneficios a los exportadores no puede condicionarse al ingreso ni a la liquidación de divisas. El Poder Ejecutivo nacional adecua el Decreto N° 661/2019 y las demás normas reglamentarias que establezcan esa condición.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. Los Capítulos I, II y IV, con excepción de los artículos 11 y 12, entran en vigencia el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. El Capítulo III y los artículos 11 y 12 entran en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio del artículo 9° que fije el Banco Central de la República Argentina o, si no lo abriera, en la fecha máxima del artículo 10, la que ocurra primero.

ARTÍCULO 14°.- Costo fiscal. La presente ley no autoriza gastos ni crea fondos. Su aplicación se atiende con los recursos propios del Banco Central de la República Argentina y con los créditos vigentes de la agencia de recaudación nacional.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: apertura del tramo cambiario transitorio con fecha de cierre fija

Abre, al comenzar el año 3, el único tramo transitorio del mercado de cambios, con un segmento preferente para las importaciones de bienes de capital e insumos de las nóminas («Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local», «Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local», «Comunicación modelo del BCRA: acceso a divisas sin cupo y en el día para las importaciones de las nóminas de bienes de capital e insumos») y un segmento libre para las demás operaciones; publica ese mismo día la fecha de cierre, de hasta doce meses y dentro de la fecha máxima de la ley «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria», sin prórroga.

Propuesta 2: Dólar libre entre privados
Cuándo: Fase II: al comenzar el año 3 (apertura de la transición cambiaria), una vez vigente la ley «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria».
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, los artículos 1° y 2° del Decreto N° 260/2002, los artículos 9° y 10 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el texto ordenado de las normas sobre «Exterior y Cambios» (Comunicación «A» 6844 y complementarias, actualizado por la Comunicación «A» 8481), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N° 260/2002, en el texto dado por la Ley N° 27.444, establece un mercado libre de cambios, y su artículo 2° deja su reglamentación a esta Institución.

Que la transición hacia un mercado de cambios libre entre privados requiere un período acotado con reglas diferenciadas según el destino de las divisas, que dé prioridad a la importación de bienes de capital e insumos sin producción local y evite saltos bruscos de precios.

Que el artículo 9° de la Ley N° [—] autoriza a esta Institución a establecer un único tramo transitorio, cuya fecha de cierre debe publicarse el día de su apertura y no puede exceder de doce (12) meses, y el artículo 10 fija la fecha máxima de unificación del mercado de cambios.

Que la previsibilidad de la fecha de cierre es condición para que el tramo transitorio no se convierta en un régimen permanente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Tramo transitorio de unificación cambiaria.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Apertura. Establecer, a partir del [fecha de apertura], un tramo transitorio del mercado de cambios en los términos del artículo 9° de la Ley N° [—], integrado por los segmentos del punto 2.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Segmentos. Disponer que el tramo transitorio se integra por: a) un segmento preferente, en el que se cursan exclusivamente los pagos de importaciones de bienes comprendidos en las nóminas del régimen de acceso preferente establecido por el Decreto N° [—], en las condiciones de la Comunicación «A» […]; y b) un segmento libre, en el que se cursan las demás operaciones admitidas por las normas sobre «Exterior y Cambios», a precios libremente pactados entre las partes, con las restricciones que subsistan conforme al cronograma de la Comunicación «A» […]. El tipo de cambio del segmento preferente es el que resulte del régimen cambiario vigente al día anterior a la apertura, conforme a las normas de esta Institución.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Fecha de cierre. Fijar como fecha de cierre del tramo transitorio el [fecha de cierre], que no excede de doce (12) meses contados desde su apertura ni de la fecha máxima del artículo 10 de la Ley N° [—]. Esta fecha no será prorrogada por esta Institución; solo podrá extenderse si una ley del Congreso de la Nación prorroga la fecha máxima, en los términos de ese artículo.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Unificación. Establecer que, en la fecha de cierre, el segmento preferente se extingue de pleno derecho y todas las operaciones se cursan en el mercado de cambios unificado. Las solicitudes de acceso al segmento preferente presentadas y no cursadas antes de esa fecha se cursan en el mercado unificado.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Información pública. Disponer que esta Institución publique en su sitio oficial, cada día hábil, el volumen operado y el tipo de cambio de cada segmento y, cada mes, el monto cursado en el segmento preferente por posición arancelaria.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día de su difusión, que coincide con la fecha de apertura del punto 1.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: eliminación por etapas de las restricciones cambiarias y cese de la venta de divisas

En tres etapas deja sin efecto las restricciones del texto ordenado «Exterior y Cambios»: al abrir el tramo transitorio, la obligación de ingresar y liquidar exportaciones (Secciones 7, 8 y 9 y punto 2.2.1); a mitad del tramo, la conformidad previa y los límites a personas jurídicas; al unificar, todas las restantes. Desde la unificación, el BCRA deja de vender divisas al sector privado.

Propuesta 2: Dólar libre entre privados
Cuándo: Fase II: la primera etapa, el mismo día de la apertura del tramo transitorio (comienzo del año 3) y de la entrada en vigencia del art. 11 de «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria»; la última, en la fecha de cierre del tramo.
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, los artículos 9° a 11 y 13 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el texto ordenado de las normas sobre «Exterior y Cambios» (Comunicación «A» 6844 y complementarias, actualizado por la Comunicación «A» 8481), la Comunicación «A» […] de apertura del tramo transitorio, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley N° [—] derogó los artículos 1° a 3° del Decreto N° 609/2019 desde la apertura del tramo transitorio, por lo que los exportadores de bienes y servicios ya no están obligados a ingresar ni a liquidar el contravalor de sus exportaciones.

Que las Secciones 7, 8 y 9 de las normas sobre «Exterior y Cambios» regulan el cobro, el seguimiento y la financiación de las exportaciones de bienes, y el punto 2.2.1 fija la obligación de ingreso y liquidación de los cobros de exportaciones de servicios, por lo que deben dejarse sin efecto en la misma fecha.

Que la eliminación del resto de las restricciones debe ser gradual y previsible, y concluir en la fecha de unificación del mercado de cambios.

Que, unificado el mercado, esta Institución concentra su actuación en la acumulación de reservas y en el cumplimiento de su mandato, y deja de ser vendedora de divisas a personas y empresas.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Cronograma de eliminación de restricciones.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Primera etapa: exportaciones. Dejar sin efecto, a partir de la fecha de apertura del tramo transitorio, las Secciones 7, 8 y 9 y el punto 2.2.1 de las normas sobre «Exterior y Cambios». El punto 2.2.2.1 queda sin objeto en la misma fecha. Los exportadores podrán mantener el contravalor de sus exportaciones en cuentas en el país o en el exterior, o liquidarlo en el momento que elijan.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Segunda etapa: egresos. Dejar sin efecto, a partir del día en que se cumplan seis (6) meses de la apertura del tramo transitorio, los requisitos de conformidad previa de esta Institución previstos en la Sección 3 de las normas sobre «Exterior y Cambios» y los límites al acceso al mercado de cambios de las personas jurídicas para la formación de activos externos y para el giro de utilidades y dividendos.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Tercera etapa: unificación. Dejar sin efecto, a partir de la fecha de cierre del tramo transitorio, todas las restricciones subsistentes de las normas sobre «Exterior y Cambios». Desde esa fecha, esas normas comprenden solo los regímenes informativos y las disposiciones de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que se ordenan en un nuevo texto dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Cese de la venta de divisas. Establecer que, a partir de la fecha de cierre del tramo transitorio, esta Institución no vende moneda extranjera a personas humanas ni a personas jurídicas del sector privado, en forma directa ni por intermedio de las entidades. Sus operaciones en el mercado de cambios se limitan a la compra de divisas para la acumulación de reservas y a las operaciones con el Tesoro Nacional, con organismos internacionales y con otros bancos centrales.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Información. Disponer que esta Institución publique en su sitio oficial, el día de la difusión de la presente, el cronograma de los puntos 1 a 4 con sus fechas, y cada mes un informe sobre su cumplimiento y sobre la evolución de las reservas internacionales netas.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día de su difusión, con los efectos diferidos que se indican en cada punto.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local

Durante el tramo cambiario transitorio, da acceso preferente a divisas a las importaciones de una nómina propia de posiciones NCM de bienes de capital e informática (tomadas de los Anexos III y IV del Decreto 557/2023), sus repuestos y partes, y de la nómina de insumos sin producción local; con exclusión de lo que tenga oferta local, cruce aduanero, exclusión y recupero ante el desvío, publicación mensual y vencimiento automático al cerrar el tramo.

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: se dicta antes del comienzo del año 3 y rige desde la apertura del tramo transitorio; vence con su cierre.
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, incs. 1 y 2, CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el Código Aduanero (Ley N° 22.415), el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), la Ley N° 27.742 y sus modificatorias, el Decreto N° 557/2023 y sus modificatorios, entre ellos el Decreto N° 513/2025, la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, y

CONSIDERANDO:

Que la transición hacia un mercado de cambios libre se ordena mediante un único tramo transitorio, de duración acotada y con fecha de cierre publicada, conforme a los artículos 9° y 10 de la Ley N° [—].

Que durante esa transición corresponde dar prioridad, en el uso de las divisas disponibles, a la importación de bienes que aumentan la capacidad de producir: bienes de capital, sus repuestos y partes, e insumos que no se fabrican en el país.

Que el Anexo III del Decreto N° 557/2023, sustituido por el Anexo II del Decreto N° 513/2025, y su Anexo IV identifican, respectivamente, los bienes de capital y los bienes de informática y telecomunicaciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, y que la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común admite alícuotas propias para esos bienes hasta 2028.

Que, para que el régimen no dependa de la prórroga de esa Decisión, corresponde fijar una nómina propia de posiciones arancelarias, publicada como anexo de este decreto.

Que el acceso preferente no debe desplazar la oferta local equivalente, por lo que se excluyen las posiciones con producción local inscripta en el registro público de oferta local.

Que el acceso al mercado de cambios corresponde al Banco Central de la República Argentina, entidad autárquica, y que el control aduanero corresponde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por lo que este decreto define las nóminas, las condiciones y el control, y comunica las nóminas a ambos organismos.

Que la exclusión del régimen y el recupero de la diferencia ante un desvío se fundan en el compromiso que asume el importador al adherir, sin perjuicio de las sanciones del Código Aduanero y de la Ley N° 19.359.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Régimen Transitorio de Acceso Preferente a Divisas para la importación de bienes de capital, sus repuestos y partes, y de insumos productivos sin producción local, que rige durante el tramo transitorio del mercado de cambios previsto en el artículo 9° de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Nómina de bienes de capital. Apruébase la nómina de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) de bienes de capital y de bienes de informática y telecomunicaciones, y de sus repuestos y partes, que como Anexo I forma parte del presente decreto. La nómina se integra con las posiciones del Anexo III del Decreto N° 557/2023, sustituido por el Anexo II del Decreto N° 513/2025, y del Anexo IV del Decreto N° 557/2023, vigentes a la fecha del presente, más las posiciones de sus repuestos y partes. La nómina rige con independencia de las modificaciones posteriores de esos anexos y de la vigencia de la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común.

ARTÍCULO 3°.- Nómina de insumos. Integran también el régimen las posiciones arancelarias de materias primas, productos químicos, componentes electrónicos y piezas sin producción local equivalente que fije la autoridad de aplicación, sobre la base de las posiciones sin oferta registrada en el registro público de oferta local, revisadas cada seis (6) meses con participación de las entidades representativas de la industria.

ARTÍCULO 4°.- Resguardo de la oferta local. La autoridad de aplicación excluye de las nóminas de los artículos 2° y 3° las posiciones en las que exista oferta local equivalente en precio y calidad, inscripta en el registro público de oferta local. La exclusión rige desde la revisión semestral siguiente a la inscripción y no afecta las operaciones ya cursadas.

ARTÍCULO 5°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del presente régimen al área del Ministerio de Economía con competencia en industria y comercio, que dicta las normas complementarias, actualiza el Anexo I por la sola incorporación de repuestos y partes o por la exclusión del artículo 4°, y comunica las nóminas vigentes al Banco Central de la República Argentina y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARTÍCULO 6°.- Adhesión. Para acceder al régimen, el importador presenta ante la autoridad de aplicación, por única vez y por medios electrónicos, una declaración jurada en la que: a) declara que los bienes se destinan a su actividad productiva; b) se compromete, en caso de desvío, a devolver la diferencia del artículo 9°; y c) presta conformidad para la publicación del artículo 10 y para el intercambio de la información de sus operaciones entre el Banco Central de la República Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 7°.- Acceso a divisas. El acceso a divisas para los pagos de importaciones de los bienes comprendidos en las nóminas se rige por las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de su Carta Orgánica. El Poder Ejecutivo nacional propone a esa Institución que el acceso se otorgue sin límite de monto y en el día, dentro del segmento preferente del tramo transitorio.

ARTÍCULO 8°.- Control aduanero. La Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cruza cada pago cursado en el marco del régimen con la mercadería efectivamente despachada a plaza, en cantidad, posición arancelaria y valor, y comunica a la autoridad de aplicación los desvíos que detecte.

ARTÍCULO 9°.- Desvío: exclusión y recupero. Se considera desvío el uso de las divisas obtenidas por el régimen para pagar bienes no comprendidos en las nóminas, en cantidad o valor distintos de los despachados, o sin el ingreso de la mercadería en el plazo correspondiente. Constatado el desvío, previo descargo del importador por diez (10) días hábiles, la autoridad de aplicación: a) lo excluye del régimen en forma inmediata y lo comunica al Banco Central de la República Argentina; y b) lo intima a devolver, dentro de los treinta (30) días, la diferencia entre el tipo de cambio del segmento libre y el del segmento preferente del día del pago, aplicada al monto desviado, conforme al compromiso del artículo 6°, inciso b). Todo ello sin perjuicio de las sanciones del Código Aduanero y de la Ley N° 19.359.

ARTÍCULO 10°.- Publicación mensual. La autoridad de aplicación publica cada mes, en formato de datos abiertos, el monto de divisas asignado en el marco del régimen por empresa y por posición arancelaria, sobre la base de la información que le suministren el Banco Central de la República Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y la nómina de importadores excluidos.

ARTÍCULO 11°.- Vencimiento. El régimen vence de pleno derecho en la fecha de cierre del tramo transitorio, sin necesidad de norma alguna, y no puede prorrogarse por resolución de la autoridad de aplicación. Las obligaciones de control, de devolución y de publicación referidas a operaciones cursadas hasta esa fecha subsisten hasta su cumplimiento.

ARTÍCULO 12°.- Negociación en el MERCOSUR. Instrúyese a los ministerios con competencia en relaciones exteriores y en economía a promover en el Consejo del Mercado Común la prórroga de la Decisión N° 8/21.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio que fije el Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local

Fija la nómina de posiciones NCM de materias primas, químicos, componentes electrónicos y piezas sin oferta local equivalente, tomada del registro único de oferta local, con un criterio público de equivalencia en precio y calidad, revisión semestral con la industria e informe técnico del INTI.

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: se dicta antes del comienzo del año 3 para regir desde la apertura del tramo transitorio; revisiones cada seis meses hasta su cierre.
Trámite: No aplica (resolución ministerial).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.742 y sus modificatorias, el Decreto N° [—] de régimen transitorio de acceso preferente a divisas, la Resolución N° […] de la Secretaría de Industria y Comercio que creó el Registro Público de Oferta Local, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° del Decreto N° [—] incorpora al régimen transitorio de acceso preferente a divisas las posiciones de insumos productivos sin producción local equivalente, que debe fijar la autoridad de aplicación sobre la base del registro público de oferta local, con revisión semestral.

Que el Registro Público de Oferta Local, organizado por rubro y por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, es único para la medición del contenido nacional, la exención arancelaria de las grandes inversiones y esta nómina, y publica las posiciones sin oferta local registrada.

Que una fábrica parada por falta de un insumo importado pierde lo mismo que una que no puede comprar una máquina, y que, a la vez, el acceso preferente no debe desplazar a los proveedores nacionales que cumplen en precio y calidad.

Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial presta la verificación técnica de la equivalencia de los productos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias y por el artículo 5° del Decreto N° [—].

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Nómina. Apruébase la nómina pública de insumos productivos sin producción local, integrada por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) de materias primas, productos químicos, componentes electrónicos y piezas que se detallan en el Anexo de la presente, a los fines del artículo 3° del Decreto N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Origen de la nómina. La nómina se integra con las posiciones de esas categorías que no registran oferta local en el Registro Público de Oferta Local a la fecha de cada revisión. No se crea un registro distinto.

ARTÍCULO 3°.- Oferta local equivalente. Se considera que existe oferta local equivalente cuando un proveedor inscripto en el Registro Público de Oferta Local y certificado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ofrece un producto de la misma posición arancelaria y especificación técnica, con capacidad para abastecer la demanda declarada y a un precio que no supere el costo del producto importado puesto en planta, incluidos el valor en aduana, los tributos a la importación y los gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 4°.- Revisión semestral. La nómina se revisa cada seis (6) meses. Treinta (30) días antes de cada revisión se publica el proyecto de nómina actualizada y se abre una consulta pública de quince (15) días, en la que participan las entidades representativas de la industria y cualquier interesado. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial emite un informe técnico sobre las altas y bajas propuestas por razones de equivalencia.

ARTÍCULO 5°.- Bajas. Sale de la nómina, en la revisión siguiente, toda posición en la que se acredite oferta local equivalente conforme al artículo 3°. La baja no afecta las operaciones de pago ya cursadas.

ARTÍCULO 6°.- Altas a pedido de parte. Cualquier importador puede solicitar la inclusión de una posición, con la descripción técnica del insumo, su uso productivo y la constancia de que no existe oferta local equivalente. La solicitud se resuelve en la revisión siguiente.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. La nómina vigente, los proyectos sometidos a consulta, las observaciones recibidas y los informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se publican en el sitio oficial del Ministerio de Economía, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia y vencimiento. La presente rige desde la fecha de apertura del tramo transitorio del mercado de cambios y queda sin efecto de pleno derecho en su fecha de cierre, conforme al artículo 11 del Decreto N° [—].

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: acceso a divisas sin cupo y en el día para las importaciones de las nóminas de bienes de capital e insumos

Durante el tramo transitorio, da acceso al segmento preferente sin cupo y en el día para pagar importaciones de las posiciones de las nóminas del régimen de acceso preferente («Decreto de régimen transitorio de acceso preferente a divisas para bienes de capital, repuestos e insumos sin producción local» y «Resolución del Ministerio de Economía: nómina pública de insumos productivos sin producción local»), con declaración jurada, intercambio de información con ARCA para el cruce con lo despachado y vencimiento automático en la fecha de cierre del tramo.

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: el mismo día de la apertura del tramo transitorio, al comenzar el año 3; vence con su cierre.
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, el artículo 9° de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el Decreto N° [—] de régimen de acceso preferente a divisas para bienes de capital e insumos, la Resolución N° [—] del Ministerio de Economía (nómina de insumos productivos sin producción local), la Comunicación «A» […] de apertura del tramo transitorio, la Sección 10 de las normas sobre «Exterior y Cambios», y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° [—] estableció un régimen transitorio de acceso preferente a divisas para la importación de bienes de capital, sus repuestos y partes, y de insumos productivos sin producción local, sobre nóminas públicas de posiciones arancelarias, y que el acceso al mercado de cambios corresponde a esta Institución.

Que la Comunicación «A» […] creó, dentro del tramo transitorio, un segmento preferente reservado a esas importaciones.

Que una fábrica detenida por falta de un insumo importado o de una máquina pierde capacidad de producir, por lo que el acceso debe ser rápido y sin cupos discrecionales.

Que el control cruzado con la mercadería efectivamente despachada, a cargo de la Dirección General de Aduanas, previene el uso del régimen para otros fines.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Pagos de importaciones de bienes de las nóminas del régimen de acceso preferente.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Alcance. Incorporar como punto de la Sección 10 de las normas sobre «Exterior y Cambios» el siguiente: «Durante el tramo transitorio, las entidades darán acceso al segmento preferente, sin límite de monto y sin requerir la conformidad previa de esta Institución, para los pagos de importaciones de bienes cuya posición arancelaria esté comprendida en el Anexo I del Decreto N° [—] o en la nómina de la Resolución N° [—] del Ministerio de Economía, vigentes a la fecha del pago.»

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Requisitos. Disponer que, para acceder conforme al punto 1, la entidad requiera solo: a) la declaración jurada del importador que identifique la posición arancelaria, el monto, el proveedor y el destino productivo de los bienes; b) en los pagos con registro de ingreso aduanero, el número de la destinación de importación; y c) en los pagos anticipados, el compromiso de acreditar el registro de ingreso aduanero dentro del plazo general previsto en la Sección 10 para esa clase de pagos.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Plazo. Establecer que la entidad curse la operación el mismo día hábil de la solicitud, si fue presentada con los requisitos del punto 2 antes del horario de cierre de las operaciones del día; en caso contrario, el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Exclusiones. Disponer que las entidades no darán acceso conforme al punto 1 a los importadores que la autoridad de aplicación del Decreto N° [—] haya excluido del régimen, según la nómina que esta Institución difundirá y actualizará cada día hábil sobre la base de la información que esa autoridad le comunique.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Información. Disponer que las entidades informen a esta Institución, en el régimen informativo que corresponda, cada operación cursada conforme al punto 1, con la identificación del importador, la posición arancelaria, el monto y la destinación o el compromiso del punto 2. Esta Institución pondrá esa información, cada día hábil, a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para el control cruzado con la mercadería despachada y de la autoridad de aplicación del Decreto N° [—] para su publicación mensual.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vencimiento. El punto 1 quedará sin efecto de pleno derecho en la fecha de cierre del tramo transitorio. Las obligaciones de información y de acreditación del registro de ingreso aduanero de las operaciones cursadas hasta esa fecha subsisten hasta su cumplimiento.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: cruce de los pagos del régimen de acceso preferente con la mercadería despachada

La Dirección General de Aduanas cruza cada pago cursado por el régimen de acceso preferente con la destinación de importación; ante una inconsistencia intima al importador y, si se confirma el desvío, lo comunica para la exclusión y el recupero, instruye el sumario por declaración inexacta cuando corresponde (art. 954 del Código Aduanero) y lo comunica al BCRA (art. 8 de la Ley 19.359).

Propuesta 3: Dólares primero para producir: máquinas e insumos
Cuándo: Fase II: rige desde la apertura del tramo transitorio, al comenzar el año 3; el control de las operaciones cursadas sigue después del cierre.
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente Electrónico N° […], el Código Aduanero (Ley N° 22.415), la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), el Decreto N° 618/1997, el Decreto N° [—] de régimen transitorio de acceso preferente a divisas, la Comunicación «A» […] del Banco Central de la República Argentina, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8° del Decreto N° [—] encomienda a la Dirección General de Aduanas cruzar cada pago cursado en el marco del régimen de acceso preferente con la mercadería efectivamente despachada a plaza y comunicar los desvíos a la autoridad de aplicación.

Que el Banco Central de la República Argentina pone a disposición de esta Agencia, cada día hábil, la información de esos pagos.

Que el desvío de las divisas puede configurar la infracción de declaración inexacta del artículo 954 del Código Aduanero o una infracción al Régimen Penal Cambiario, cuyo sumario instruye el Banco Central de la República Argentina conforme al artículo 8° de la Ley N° 19.359, y que una resolución general no puede crear sanciones distintas de las previstas en la ley.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales de Aduanas y de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, por el Código Aduanero y por los artículos 7° y 8° del Decreto N° 618/1997.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el procedimiento de control cruzado entre los pagos de importaciones cursados en el marco del régimen transitorio de acceso preferente a divisas del Decreto N° [—] y las destinaciones de importación registradas.

ARTÍCULO 2°.- Información. La Dirección General de Aduanas incorpora a su sistema informático, cada día hábil, la información de los pagos que le suministre el Banco Central de la República Argentina, con la identificación del importador, la posición arancelaria, el monto y la destinación de importación o el compromiso de su registro.

ARTÍCULO 3°.- Cruce. Cada pago se cruza con las destinaciones de importación para consumo del mismo importador, por posición arancelaria, cantidad y valor en aduana. En los pagos anticipados, el cruce se realiza al vencer el plazo para acreditar el registro de ingreso aduanero.

ARTÍCULO 4°.- Inconsistencias. Cuando el pago no se corresponda con una destinación en posición, cantidad o valor, o la mercadería no haya ingresado en plazo, el sistema genera una inconsistencia y se intima al importador, a través de su Domicilio Fiscal Electrónico, a justificarla dentro de los diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 5°.- Desvío. Si la inconsistencia no se justifica, la Dirección General de Aduanas: a) comunica el desvío, con sus antecedentes, a la autoridad de aplicación del Decreto N° [—], a los fines de la exclusión y del recupero previstos en su artículo 9°; b) instruye el sumario por la infracción del artículo 954 del Código Aduanero cuando los hechos la configuren; y c) comunica los hechos al Banco Central de la República Argentina, a los fines del artículo 8° de la Ley N° 19.359.

ARTÍCULO 6°.- Perfil de riesgo. Los importadores con desvíos confirmados se incorporan al perfil de riesgo aduanero correspondiente para la selección de canal de sus destinaciones, durante el plazo que fije la Dirección General de Aduanas.

ARTÍCULO 7°.- Información para la publicación mensual. La Dirección General de Aduanas remite cada mes a la autoridad de aplicación del Decreto N° [—] el resultado de los cruces, por importador y posición arancelaria, para la publicación del artículo 10 de ese decreto.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. La presente entra en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio del mercado de cambios y se aplica a todos los pagos cursados en el marco del régimen hasta su vencimiento, aun cuando el control se complete después.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: canasta de monedas aceptadas para el pago de tributos y obligaciones con el Estado nacional

Define la canasta de monedas del art. 7 de la ley «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria» (peso, dólar estadounidense y euro, con criterios públicos para sumar otras), publica cada día hábil su tipo de cambio de referencia, la revisa una vez por año y obliga a las entidades a cursar en esas monedas los pagos de tributos.

Propuesta 4: Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas
Cuándo: Fase II: al comenzar el año 3, en la fecha de apertura del tramo transitorio, cuando entra en vigencia el Capítulo III de «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria» (art. 13).
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias, los artículos 7°, 8° y 13 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley N° [—] encomienda a esta Institución definir y publicar la canasta de monedas aceptadas para el pago de los tributos nacionales y de las demás obligaciones de dar dinero con el Sector Público Nacional, y publicar cada día hábil el tipo de cambio de referencia de cada moneda.

Que la ley exige que las monedas de la canasta sean de libre convertibilidad, coticen en el mercado local y puedan depositarse en cuentas en las entidades financieras del país.

Que el dólar estadounidense y el euro reúnen esas condiciones y concentran la mayor parte de los depósitos en moneda extranjera y de las operaciones con el exterior.

Que la canasta no altera la moneda que las partes pacten en sus obligaciones, que se rigen por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…] / OPASI 2-[…]. Canasta de monedas de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Composición. Establecer que la canasta de monedas del artículo 7° de la Ley N° [—] se integra por el peso, el dólar estadounidense y el euro.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Incorporación de otras monedas. Disponer que podrá incorporarse a la canasta toda moneda extranjera de curso legal en su país de emisión que, durante los doce (12) meses anteriores, haya sido de libre convertibilidad, haya cotizado en forma diaria en el mercado de cambios local y haya contado con cuentas a la vista habilitadas en entidades financieras del país. Cualquier persona podrá solicitar la incorporación de una moneda con fundamento en esos criterios.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Tipo de cambio de referencia. Disponer que esta Institución publique en su sitio oficial, cada día hábil, el tipo de cambio de referencia en pesos de cada moneda de la canasta, con la metodología de cálculo, para la cancelación de obligaciones conforme al artículo 8° de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Revisión. Establecer que esta Institución revise la composición de la canasta al menos una vez por año. Toda incorporación o exclusión se publica con al menos treinta (30) días de anticipación a su vigencia; la exclusión no afecta los pagos ya efectuados.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Entidades. Disponer que las entidades financieras que actúen como agentes de recaudación de tributos nacionales admitan el pago con cualquiera de las monedas de la canasta, mediante débito en cuentas o transferencia, conforme a la reglamentación de la agencia de recaudación nacional, y transfieran lo percibido, en la misma moneda, a la cuenta que indique la Tesorería General de la Nación.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia en la fecha de entrada en vigencia del Capítulo III de la Ley N° [—], conforme a su artículo 13.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: pago de tributos con la canasta de monedas

Permite pagar los tributos nacionales a cargo de ARCA con cualquiera de las monedas de la canasta del BCRA: la obligación sigue determinada en pesos y se convierte al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior; el pago se hace por débito o transferencia desde cuentas en moneda extranjera y lo percibido se transfiere a la Tesorería.

Propuesta 4: Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas
Cuándo: Fase II: al comenzar el año 3, en la fecha de entrada en vigencia del Capítulo III de «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria» y de la comunicación «Comunicación modelo del BCRA: canasta de monedas aceptadas para el pago de tributos y obligaciones con el Estado nacional».
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente Electrónico N° […], la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el Código Aduanero (Ley N° 22.415), la Ley N° 24.156, los artículos 7°, 8° y 13 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el Decreto N° 618/1997, la Comunicación «A» […] del Banco Central de la República Argentina, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8° de la Ley N° [—] dispone que los tributos nacionales se determinan en pesos y pueden cancelarse con cualquiera de las monedas de la canasta que define el Banco Central de la República Argentina, al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior al pago, y encomienda a esta Agencia reglamentar la forma de pago de los tributos a su cargo.

Que la Comunicación «A» […] fijó la composición de la canasta y dispuso que las entidades que actúan como agentes de recaudación admitan el pago en esas monedas.

Que el artículo 23 de la Ley N° 11.683 regula la forma de pago de los tributos mediante depósito en las entidades autorizadas.

Que el peso sigue siendo la moneda de cuenta del Sector Público Nacional, por lo que lo percibido en otras monedas se registra en pesos al tipo de cambio aplicado.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° [—], por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones y por los artículos 7° y 8° del Decreto N° 618/1997.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Los contribuyentes y responsables pueden cancelar las obligaciones comprendidas en el artículo 2° con cualquiera de las monedas de la canasta definida por el Banco Central de la República Argentina conforme al artículo 7° de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Alcance. Quedan comprendidos los impuestos, los anticipos, los derechos de importación y de exportación, las tasas y demás tributos aduaneros, y sus intereses y multas, cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de esta Agencia. Quedan excluidos los recursos de la seguridad social.

ARTÍCULO 3°.- Determinación y conversión. Las obligaciones se determinan y declaran en pesos. El importe en la moneda elegida resulta de convertir el monto en pesos al tipo de cambio de referencia que publique el Banco Central de la República Argentina para esa moneda el día hábil anterior al del pago.

ARTÍCULO 4°.- Forma de pago. El pago se realiza mediante Volante Electrónico de Pago, en el que el contribuyente selecciona la moneda, por débito en una cuenta en esa moneda o por transferencia, a través de las entidades autorizadas para la percepción de tributos conforme al artículo 23 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998).

ARTÍCULO 5°.- Efecto cancelatorio. El pago cancela la obligación por el importe en pesos que resulte de la conversión del artículo 3°, en la fecha en que se acredite en la entidad recaudadora. Las diferencias de cambio posteriores no generan créditos ni débitos para el contribuyente.

ARTÍCULO 6°.- Transferencia de lo percibido. Las entidades transfieren lo percibido, en la misma moneda, a la cuenta que indique la Tesorería General de la Nación, e informan a esta Agencia cada pago con su equivalente en pesos, para su registro y para la distribución de los tributos coparticipables en pesos.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de sistemas. Las Direcciones Generales Impositiva y de Aduanas adecuan sus sistemas y aplicativos para admitir la selección de la moneda de pago desde la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. La presente entra en vigencia en la fecha de entrada en vigencia del Capítulo III de la Ley N° [—], conforme a su artículo 13.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal

Incorpora a la Ley 24.156 la regla de resultado primario no negativo con cláusula de emergencia aprobada por ley, limita el endeudamiento a inversión y a refinanciación con mejora sin excepciones por decreto, encarga a la Oficina de Presupuesto del Congreso el informe trimestral de cumplimiento y crea el Fondo de Estabilización Fiscal, que reemplaza al Fondo Anticíclico. Excluye a todo fondo creado por ley con destino específico de la facultad de disolución del art. 5 de la Ley 27.742.

Propuesta 7: Ahorrar en los años buenos para los malos · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos). El programa pide aprobarla con amplio acuerdo político.

FUNDAMENTOS

Según el Ministerio de Economía y el INDEC, el Sector Público Nacional registró en los doce meses a junio de 2026 un superávit primario del 1,2 % del producto, sin una ley permanente que lo proteja. La Ley de Administración Financiera no contiene una regla de resultado, y la prohibición de financiar gastos corrientes con deuda fue suspendida por decreto en reiteradas oportunidades; a su vez, el requisito de que toda reestructuración mejore montos, plazos o intereses quedó exceptuado para los canjes a precios de mercado. El Fondo Anticíclico Fiscal creado en 1999 tuvo escaso uso y su integración fue suspendida por leyes de presupuesto, como las Leyes 26.422 y 26.546. El presente proyecto establece que el presupuesto nacional se apruebe y se ejecute con resultado primario no negativo, con una cláusula de emergencia acotada que solo el Congreso puede declarar, junto con un plan de retorno con fechas. Limita el endeudamiento a la inversión y a la refinanciación con mejora de condiciones, sin excepciones por decreto, y obliga a publicar el destino de cada operación. La Oficina de Presupuesto del Congreso verificará cada trimestre el cumplimiento. Crea además el Fondo de Estabilización Fiscal, que ahorra los ingresos extraordinarios ligados a los precios de exportación y solo puede usarse cuando la recaudación cae, con inversión prudente, informes trimestrales y auditoría de la Auditoría General de la Nación. Por último, protege de la disolución administrativa a todo fondo creado por ley con destino específico.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece la regla de resultado primario no negativo del presupuesto nacional, limita el destino del endeudamiento público a la inversión y a la refinanciación con mejora de condiciones, asigna la verificación de esas reglas a la Oficina de Presupuesto del Congreso y crea el Fondo de Estabilización Fiscal.

Capítulo II – Regla de resultado primario

ARTÍCULO 2°.- Incorporación a la Ley N° 24.156. Incorpórase al Título II de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, a continuación del artículo 55, el siguiente capítulo:

«CAPÍTULO V

DE LA REGLA DE RESULTADO PRIMARIO

ARTÍCULO 55 bis.- Regla de resultado. El presupuesto de la Administración Nacional se aprobará y se ejecutará con resultado primario no negativo. A los efectos de este capítulo, el resultado primario es la diferencia entre los recursos corrientes y de capital y los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, según la clasificación económica del presupuesto. Las fuentes financieras no se computan como recursos.

ARTÍCULO 55 ter.- Cláusula de emergencia. La regla del artículo 55 bis solo podrá dejar de cumplirse cuando el Honorable Congreso de la Nación, por ley, declare la emergencia por catástrofe, guerra, caída grave de la actividad económica o crisis bancaria sistémica. La ley que declare la emergencia fijará el resultado primario negativo máximo admitido, su plazo y un plan de retorno a la regla con fechas, y podrá declarar la emergencia también a los efectos de otras reglas legales que la prevean. Vencido el plazo, la regla recupera plena vigencia.

ARTÍCULO 55 quáter.- Corrección durante la ejecución. Si durante la ejecución se proyectara un resultado primario negativo al cierre del ejercicio, el Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas de ejecución necesarias para restablecer el cumplimiento de la regla y las informará al Honorable Congreso de la Nación dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 55 quinquies.- Fondo de Estabilización Fiscal. A los efectos de la regla de este capítulo, los retiros del Fondo de Estabilización Fiscal efectuados conforme a la ley que lo crea se computarán como recursos del ejercicio en que se dispongan, y los depósitos, como gastos del ejercicio al que correspondan.

ARTÍCULO 55 sexies.- Verificación. La Oficina de Presupuesto del Congreso informará cada trimestre el cumplimiento de la regla de este capítulo y de los artículos 56 y 65 de la presente ley, conforme al inciso 10 del artículo 2° de la Ley N° 27.343.

ARTÍCULO 55 septies.- Estrategia de sostenibilidad de la deuda. Junto con el proyecto de ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación y publicará una estrategia de sostenibilidad de la deuda pública que contendrá, al menos:

a) el perfil de vencimientos de capital e intereses;

b) la meta de reducción del stock de deuda pública en relación con el producto interno bruto;

c) el plan de cancelación o refinanciación de los pasivos en pesos transferidos del Banco Central de la República Argentina al Tesoro nacional.»

Capítulo III – Regla de endeudamiento

ARTÍCULO 3°.- Destino del crédito público. Sustitúyese el artículo 56 de la Ley N° 24.156 por el siguiente:
«ARTÍCULO 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamentación y las leyes que aprueben las operaciones específicas. Se entiende por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento.
Las operaciones de crédito público solo podrán destinarse a:
a) financiar inversiones en obras de infraestructura y en otros bienes de capital previstos en el presupuesto;
b) refinanciar pasivos, incluidos sus intereses, en las condiciones del artículo 65;
c) financiar el resultado primario negativo autorizado por la ley que declare la emergencia prevista en el artículo 55 ter, dentro de sus límites.
Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Esta prohibición no podrá ser suspendida ni exceptuada por decreto ni por decisión administrativa.
El acto que autorice cada operación indicará la obra o el refinanciamiento que financia. El órgano rector del sistema de crédito público publicará, el día de la liquidación de cada operación, sus condiciones y su destino, y cada trimestre, la aplicación efectiva de los fondos obtenidos.»

ARTÍCULO 4°.- Reestructuración de deuda. Sustitúyese el artículo 65 de la Ley N° 24.156 por el siguiente:
«ARTÍCULO 65.- El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, solo en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de las operaciones originales. Este requisito se aplica sin excepciones, incluidas las operaciones de canje o de suscripción cuyos precios se fijen según valores de mercado, y no podrá ser dispensado por decreto ni por decisión administrativa. El órgano rector del sistema de crédito público publicará, para cada operación, el cálculo que acredite la mejora.»

ARTÍCULO 5°.- Derogación de la excepción a la reestructuración con mejora. Derógase el artículo 11 del Decreto N° 331/22, en el texto sustituido por el artículo 2° del Decreto N° 846/24, incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672.

ARTÍCULO 6°.- Autorizaciones presupuestarias vigentes. Las autorizaciones para realizar operaciones de administración de pasivos, canje o reestructuración de deuda contenidas en las leyes de presupuesto vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente se ejercerán con sujeción a los artículos 56 y 65 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la presente.

Capítulo IV – Verificación por la Oficina de Presupuesto del Congreso

ARTÍCULO 7°.- Informe trimestral de cumplimiento. Incorpórase como inciso 10 del artículo 2° de la Ley N° 27.343 el siguiente:
«10. Elaborar y publicar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días del cierre de cada trimestre, un informe sobre el cumplimiento de la regla de resultado primario del Capítulo V del Título II de la Ley N° 24.156 y de las reglas de endeudamiento de sus artículos 56 y 65, que incluirá el movimiento del Fondo de Estabilización Fiscal.»
La Oficina de Presupuesto del Congreso cumplirá esta función con los créditos de su presupuesto.

Capítulo V – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

ARTÍCULO 8°.- Metas del Gobierno nacional. A partir del primer ejercicio en que se aplique el Capítulo IV del Título II de la Ley N° 24.156, el Gobierno nacional dejará de estar alcanzado por los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 10 quáter de la Ley N° 25.917, en el texto según la Ley N° 27.428, y se regirá por aquel capítulo. Esos artículos seguirán aplicándose a las jurisdicciones adheridas hasta que se apruebe el acuerdo federal que actualice el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Capítulo VI – Fondo de Estabilización Fiscal

ARTÍCULO 9°.- Creación. Créase el Fondo de Estabilización Fiscal (en adelante, «el Fondo»), con el objeto de ahorrar los ingresos extraordinarios del Estado nacional en las fases favorables del ciclo económico y sostener el gasto esencial cuando la recaudación cae. El Fondo es una cuenta especial con destino específico, cuyos recursos no integran las rentas generales sino en la medida de los retiros que autoriza la presente ley.

ARTÍCULO 10°.- Administración y agente financiero. El Fondo será administrado por la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en materia de hacienda y finanzas públicas. El Banco Central de la República Argentina actuará como agente financiero del Fondo, en los términos del artículo 4°, inciso c), de su Carta Orgánica: mantendrá sus activos en cuentas separadas a nombre del Fondo y ejecutará la política de inversión prevista en el artículo 14.

ARTÍCULO 11°.- Ingreso extraordinario. Se considera ingreso extraordinario la recaudación de los derechos de exportación y de los demás tributos cuya recaudación esté ligada a los precios internacionales de los bienes exportados que, en cada ejercicio, exceda su tendencia de largo plazo, medida a valores constantes. La reglamentación determinará los tributos comprendidos y la metodología de cálculo de la tendencia, que se publicarán y no podrán modificarse para el ejercicio en curso.

ARTÍCULO 12°.- Recursos y depósitos. El Fondo se integra con:
a) la totalidad del ingreso extraordinario de cada ejercicio, hasta el monto del resultado primario positivo de ese ejercicio;
b) el saldo del Fondo Anticíclico Fiscal, conforme al artículo 17;
c) la renta de sus inversiones.
El depósito previsto en el inciso a) se efectuará dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio.

ARTÍCULO 13°.- Tope de acumulación. El Fondo podrá acumular hasta el tres por ciento (3 %) del producto interno bruto del último año con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los ingresos extraordinarios que excedan ese tope se destinarán a la cancelación de deuda pública.

ARTÍCULO 14°.- Política de inversión. Los recursos del Fondo se invertirán exclusivamente en activos externos líquidos y de alta calidad crediticia, conforme a una política de inversión que aprobará la autoridad de aplicación, previa opinión del Banco Central de la República Argentina, y que se publicará. Los recursos del Fondo no podrán invertirse en títulos o instrumentos emitidos por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o sus entes, ni darse en garantía de obligación alguna.

ARTÍCULO 15°.- Retiros. Solo podrán efectuarse retiros del Fondo cuando la recaudación tributaria nacional de los últimos doce (12) meses, a valores constantes, caiga más del tres por ciento (3 %) respecto de los doce (12) meses anteriores por causas ajenas a la política tributaria. Los retiros:

a) no podrán superar, en cada año calendario, la mitad del saldo del Fondo al inicio de ese año;

b) solo podrán financiar gasto esencial previsto en el presupuesto vigente y no podrán destinarse a gasto nuevo de carácter permanente;

c) se dispondrán por resolución fundada de la autoridad de aplicación, que acreditará con datos oficiales la condición de este artículo y el destino de los fondos, y se publicará el día de su dictado.

El gasto que se financie con retiros del Fondo se atenderá con cargo exclusivo a sus recursos.

ARTÍCULO 16°.- Transparencia y control. La autoridad de aplicación publicará, dentro de los treinta (30) días del cierre de cada trimestre, un informe con cada depósito, retiro y rendimiento del Fondo y la composición de sus inversiones. La Auditoría General de la Nación auditará anualmente el Fondo; su informe se remitirá al Honorable Congreso de la Nación y se publicará.

ARTÍCULO 17°.- Fondo Anticíclico Fiscal. Derógase el artículo 9° de la Ley N° 25.152. El saldo del Fondo Anticíclico Fiscal se transferirá al Fondo dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 18°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 19°.- Fondos provinciales. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a crear fondos de estabilización con las mismas reglas de la presente ley, en el marco del artículo 20 de la Ley N° 25.917.

Capítulo VII – Fondos creados o restituidos por ley con destino específico

ARTÍCULO 20°.- Cláusula general. Incorpórase como último párrafo del artículo 5° de la Ley N° 27.742 el siguiente:

«La facultad prevista en este artículo no comprende a los fondos creados o restituidos por ley con destino específico ni a los fideicomisos que los instrumenten, cuya disolución, transformación o cambio de destino solo podrá disponerse por ley.»

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 21°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El Capítulo V del Título II de la Ley N° 24.156, incorporado por el artículo 2°, se aplicará a partir del presupuesto del ejercicio siguiente al de esa publicación. El primer depósito del inciso a) del artículo 12 corresponderá al primer ejercicio cerrado bajo la regla de resultado primario.

ARTÍCULO 22°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. La reglamentación no podrá ampliar las excepciones a las reglas que establece.

ARTÍCULO 23°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028

Adecúa el Presupuesto 2028 heredado (o el de 2027 prorrogado) a las prioridades del programa: asigna íntegro el Fondo de Bosques Nativos con fuente y cronograma, fija los gastos reservados de inteligencia en no más del 10 % del presupuesto de esos organismos sin ampliación salvo por ley, y protege las partidas de memoria, verdad y justicia, sin aumentar el gasto total.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios · Propuesta 58: Servicios de inteligencia controlados por el Congreso
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; iniciativa del Poder Ejecutivo por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros (arts. 75 inc. 8 y 100 inc. 6 de la Constitución Nacional); por práctica, Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

El presupuesto del primer año de gestión es el que aprobó, o dejó prorrogado, la administración anterior. El presente proyecto lo adecúa en tres puntos, sin aumentar el gasto total. Primero, asigna en forma íntegra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que la Ley 26.331 fija en no menos del 0,3 % del presupuesto nacional más el 2 % de los derechos de exportación agropecuarios y forestales: el proyecto de presupuesto para 2027 le asignaba unos 24.700 millones de pesos, cerca del 4 % de lo que manda la ley. Se financia con su recurso afectado, con las economías en gastos reservados y con reasignaciones identificadas, y se transfiere a las provincias en cuotas trimestrales con publicación de cada giro. Segundo, limita los gastos reservados de los organismos de inteligencia al 10 % del presupuesto de esos organismos, dispone que solo puedan ampliarse por ley y que los fondos no utilizados vuelvan al Tesoro, como anticipo de la reforma integral de la Ley 25.520. Tercero, protege de reducciones las partidas del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los sitios de memoria y de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El primer presupuesto elaborado íntegramente con las reglas del programa será el de 2029.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley adecúa el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 a fin de asignar en forma íntegra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, fijar un tope a los gastos reservados de los organismos de inteligencia y proteger las partidas de memoria, verdad y justicia.

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto alcanzado. Las disposiciones de la presente ley se aplican al Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028 aprobado por la Ley N° [—] o, si este no se hubiera sancionado, al que rija en ese ejercicio en virtud del artículo 27 de la Ley N° 24.156. Las planillas anexas a la presente ley modifican los créditos y recursos de ese presupuesto, sin incrementar el total de gastos autorizado.

Capítulo II – Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos

ARTÍCULO 3°.- Asignación íntegra. Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para el ejercicio 2028, el monto íntegro que resulta del artículo 31 de la Ley N° 26.331: las partidas no inferiores al cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto nacional previstas en su inciso a) y el dos por ciento (2 %) del total de los derechos de exportación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal previsto en su inciso b), conforme a la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 4°.- Fuente de financiamiento. La asignación dispuesta en el artículo 3° se financia con:
a) los recursos del inciso b) del artículo 31 de la Ley N° 26.331, que tienen afectación específica;
b) las economías que resultan de la aplicación del Capítulo III de la presente ley;
c) la reasignación de los créditos de las jurisdicciones y programas que se identifican en la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 5°.- Cronograma de transferencias. Los recursos del Fondo se transferirán a las jurisdicciones locales conforme a los criterios de distribución del artículo 32 de la Ley N° 26.331, en cuatro (4) cuotas trimestrales iguales; la primera se transferirá dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley y las restantes, en los trimestres siguientes. La autoridad de aplicación de la Ley N° 26.331 publicará cada transferencia, con su monto y su destinatario, y la rendición de cuentas de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 6°.- Protección del Fondo. Los créditos asignados al Fondo por la presente ley no podrán reducirse mediante las reestructuraciones presupuestarias previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 ni mediante decisiones administrativas de distribución o modificación del presupuesto. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742.

Capítulo III – Gastos reservados

ARTÍCULO 7°.- Tope. Los créditos de carácter reservado o secreto asignados para el ejercicio 2028 a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional previsto en la Ley N° 25.520 no podrán superar el diez por ciento (10 %) del total de los créditos asignados a esos organismos en el mismo ejercicio. Redúcense esos créditos en la medida necesaria para cumplir el tope, conforme a la Planilla Anexa al presente artículo.

ARTÍCULO 8°.- Prohibición de ampliación y reintegro. Durante el ejercicio 2028, los créditos de carácter reservado o secreto de los organismos de inteligencia solo podrán ampliarse por ley. Quedan excluidos de las reestructuraciones previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 y de las decisiones administrativas de modificación del presupuesto. Los fondos asignados con ese carácter que no se hubieran utilizado al cierre del ejercicio se reintegrarán al Tesoro nacional. Su rendición de cuentas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista en el artículo 37 de la Ley N° 25.520, es obligatoria y reservada.

Capítulo IV – Memoria, verdad y justicia

ARTÍCULO 9°.- Partidas protegidas. Decláranse partidas protegidas para el ejercicio 2028 las destinadas a:
a) el Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley N° 26.548);
b) la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Ley N° 25.457);
c) los sitios de memoria (Ley N° 26.691), incluidos su personal y su mantenimiento;
d) la tramitación de las causas por crímenes de lesa humanidad en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público Fiscal, que se identifican en la Planilla Anexa al presente artículo; su administración corresponde a esos órganos conforme a su autarquía.

ARTÍCULO 10°.- Alcance de la protección. Los créditos de las partidas protegidas no podrán ser inferiores a los previstos en el presupuesto alcanzado por el artículo 2° ni reducirse mediante las reestructuraciones previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 o mediante decisiones administrativas. Su cuota de compromiso y de devengado no será inferior a la proporción del crédito anual correspondiente a cada trimestre. La dotación de personal afectada a los sitios de memoria no podrá reducirse durante el ejercicio por decisión de la Administración.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Distribución. El Jefe de Gabinete de Ministros adecuará la distribución administrativa del presupuesto a lo dispuesto en la presente ley dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y regirá hasta el cierre del ejercicio 2028.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

La Nación y las provincias actualizan el régimen de las Leyes 25.917 y 27.428: resultado primario no negativo, cuentas y planta publicadas en tiempo real, presupuesto y nómina de las legislaturas con tope al gasto legislativo, ingreso por concurso, nómina nominal mensual y una alta cada dos bajas donde hay sobredotación, como condición de las transferencias no automáticas, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y de las nuevas potestades tributarias.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30; firma en el año 1 y envío inmediato de la ley aprobatoria y de los modelos provinciales.
Trámite: Convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores; se aprueba por ley nacional («Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», mayoría simple) y por ley de cada legislatura. No modifica la coparticipación.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el titular del ministerio con competencia en materia de hacienda, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley N° 25.917, modificado por la Ley N° 27.428, fijó reglas de gasto y de empleo cuyo cumplimiento verifica el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por su artículo 27.

Que el Estado nacional se rige desde ahora por su propia regla de resultado primario, incorporada a la Ley N° 24.156, y que corresponde actualizar el régimen aplicable a las provincias con metas de resultado y con información pública y comparable.

Que la publicación en tiempo real de las cuentas y de la planta de personal, el ingreso por concurso y la moderación del gasto de las legislaturas fortalecen la confianza en las finanzas públicas de cada jurisdicción sin afectar su autonomía.

Que el cumplimiento se vincula únicamente con los recursos que el Estado nacional asigna por decisión propia, sin condicionar la coparticipación federal de impuestos ni la ayuda por emergencia o catástrofe.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan el saneamiento de las finanzas provinciales y la actualización del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley N° 25.917 y sus modificatorias, conforme a las cláusulas siguientes, y se comprometen a promover su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación y por cada legislatura.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas de resultado. Cada jurisdicción aprobará y ejecutará su presupuesto con resultado primario no negativo. Las jurisdicciones que a la firma registren resultado primario negativo presentarán al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dentro de los ciento ochenta (180) días, un plan de convergencia con metas anuales que alcance el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031. La regla solo podrá suspenderse por ley de la jurisdicción que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera, con un plan de retorno con fechas.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cuentas en tiempo real. Cada jurisdicción publicará en su sitio oficial, en formato abierto y con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de su administración central, organismos descentralizados y fondos fiduciarios, y cada mes el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará, dentro de los ciento veinte (120) días, el formato común de publicación.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Planta y nómina nominal. Cada jurisdicción publicará: a) cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas, el mismo día de su dictado; b) cada mes, la dotación de cada organismo por régimen de revista; c) cada mes, la nómina nominal de toda su administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de datos personales sensibles.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Ingreso por concurso. Cada jurisdicción establecerá por ley que todo ingreso a su planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, con convocatoria publicada y jurado que incluya miembros externos al organismo, y publicará cada convocatoria y su orden de mérito.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Gasto legislativo. Cada jurisdicción publicará cada año el presupuesto de su legislatura por habitante y por legislador, y su nómina nominal, en el formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Al ejercicio 2031, el gasto de cada legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la jurisdicción ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo. Las jurisdicciones que superen esos límites a la firma convergerán en tramos anuales iguales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Dotación donde hay sobredotación. En las jurisdicciones cuya planta de personal supere los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) al ejercicio 2031 respecto de la vigente a la firma. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal fijará la metodología de cálculo, con las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y publicará la relación de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Condición de las transferencias no automáticas. El cumplimiento de las cláusulas segunda a séptima será condición para: a) los convenios y programas que el Estado nacional asigne a las provincias fuera de la coparticipación federal de impuestos; b) los préstamos y refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; c) el acceso a las nuevas potestades tributarias que establezca la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. En ningún caso se condicionarán la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Verificación y comparación pública. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará el cumplimiento de este Acuerdo, con la asistencia técnica del área nacional de coordinación fiscal con las provincias, y publicará cada año, antes del 30 de junio, la comparación entre jurisdicciones de los indicadores de las cláusulas segunda a séptima. Antes de declarar un incumplimiento dará vista a la jurisdicción afectada.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Compromisos del Estado nacional. El Estado nacional: a) se rige por la regla de resultado primario de la Ley N° 24.156; b) publicará el mismo día de su firma cada convenio, programa o transferencia no automática a las provincias, con su fundamento; c) enviará al Honorable Congreso de la Nación, dentro de los treinta (30) días de la firma, el proyecto de ley que aprueba este Acuerdo e incorpora sus reglas a la Ley N° 25.917.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Relación con el régimen vigente. Para las jurisdicciones que ratifiquen este Acuerdo, las reglas de sus cláusulas segunda, sexta y séptima reemplazan a las de los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 10 quáter de la Ley N° 25.917, en el texto de la Ley N° 27.428. Las demás disposiciones de esa ley siguen vigentes en lo que no se opongan a este Acuerdo.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por ley nacional y ratificado por la legislatura de cada jurisdicción, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su ley de ratificación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, conforme al artículo 34 de la Ley N° 25.917. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal

Reglamenta la ley «Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal»: designa la autoridad de aplicación del Fondo de Estabilización Fiscal, fija la metodología del ingreso extraordinario y de su tendencia, los depósitos, la política de inversión y los retiros, y regula la publicación del destino de cada emisión de deuda, el cálculo de la mejora en las reestructuraciones y la estrategia anual de sostenibilidad de la deuda.

Propuesta 7: Ahorrar en los años buenos para los malos · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras
Cuándo: Fase I: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal» (art. 22 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/2007, la Ley N° [—] de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal (en adelante, «la Ley»), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó al Título II de la Ley N° 24.156 la regla de resultado primario no negativo y la obligación de presentar con cada proyecto de presupuesto una estrategia de sostenibilidad de la deuda pública, y sustituyó sus artículos 56 y 65 para limitar el destino del crédito público a la inversión y a la refinanciación con mejora de condiciones.

Que el artículo 56 de la Ley N° 24.156, en el texto de la Ley, obliga al órgano rector del sistema de crédito público a publicar el día de la liquidación de cada operación sus condiciones y su destino, y cada trimestre la aplicación efectiva de los fondos, y que el artículo 65 le exige publicar el cálculo que acredite la mejora de cada reestructuración.

Que la Ley creó el Fondo de Estabilización Fiscal y dispuso que lo administre la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional, que la reglamentación determine los tributos comprendidos en el ingreso extraordinario y la metodología de cálculo de su tendencia, y que la política de inversión se apruebe previa opinión del Banco Central de la República Argentina.

Que corresponde fijar procedimientos verificables y públicos para cada depósito y retiro, de modo que el Fondo cumpla su función de amortiguar el ciclo económico sin margen de discrecionalidad.

Que la reglamentación no amplía las excepciones a las reglas de la Ley, conforme a su artículo 22.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Regla de resultado primario y estrategia de sostenibilidad de la deuda

ARTÍCULO 1°.- Seguimiento de la regla. El ministerio con competencia en materia de hacienda publicará cada mes, dentro de los treinta (30) días del cierre del mes, el resultado primario acumulado de la Administración Nacional calculado conforme al artículo 55 bis de la Ley N° 24.156 y su proyección al cierre del ejercicio. Cuando la proyección arroje un resultado primario negativo, elevará dentro de los quince (15) días a la Jefatura de Gabinete de Ministros las medidas de ejecución necesarias a los efectos del artículo 55 quáter de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Estrategia de sostenibilidad de la deuda. La estrategia prevista en el artículo 55 septies de la Ley N° 24.156 será elaborada por el órgano rector del sistema de crédito público y contendrá, además de lo exigido por ese artículo: a) el stock de deuda pública por moneda, tenedor, tasa y plazo al cierre del último trimestre; b) la proyección de vencimientos de capital e intereses de los cinco (5) ejercicios siguientes; c) la meta de reducción del stock de deuda en relación con el producto interno bruto para el ejercicio y para los tres (3) siguientes, con sus supuestos macroeconómicos; d) el plan de cancelación o refinanciación de los pasivos en pesos transferidos del Banco Central de la República Argentina al Tesoro nacional, con montos y fechas; e) el grado de cumplimiento de la estrategia del año anterior. Se publicará el mismo día de la remisión del proyecto de ley de presupuesto, en formato abierto.

Capítulo II – Destino del crédito público y reestructuraciones

ARTÍCULO 3°.- Identificación del destino. El acto que autorice cada operación de crédito público, conforme al artículo 56 de la Ley N° 24.156, indicará: a) si financia inversión, refinanciación o el resultado autorizado por una ley de emergencia; b) en caso de inversión, la obra o el bien de capital, su crédito presupuestario y su identificación en el banco de proyectos de inversión pública; c) en caso de refinanciación, los pasivos que se cancelan. No se dará curso a operaciones cuyo acto de autorización omita esa indicación.

ARTÍCULO 4°.- Publicación de cada operación. El órgano rector del sistema de crédito público publicará en su sitio oficial, el día de la liquidación de cada operación, el instrumento, el monto, la moneda, el precio, la tasa, el plazo, la ley o el acto que la autoriza y el destino identificado conforme al artículo anterior. Dentro de los treinta (30) días del cierre de cada trimestre publicará la aplicación efectiva de los fondos obtenidos, por obra y por pasivo cancelado, conciliada con la ejecución presupuestaria.

ARTÍCULO 5°.- Cálculo de la mejora. A los efectos del artículo 65 de la Ley N° 24.156, se considera que una reestructuración mejora las condiciones de las operaciones originales cuando cumple al menos una de estas condiciones sin desmejorar las otras: a) el valor presente de los nuevos servicios, descontados a la misma tasa que los originales, es menor que el de los servicios originales; b) el plazo promedio es mayor sin incremento del valor presente; c) la tasa de interés es menor sin reducción del plazo promedio. La tasa de descuento será la de mercado de la deuda del Tesoro de plazo comparable a la fecha de la operación, informada en la publicación. El cálculo se publicará antes de la liquidación de la operación, con sus supuestos y fuentes.

Capítulo III – Fondo de Estabilización Fiscal

ARTÍCULO 6°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del Fondo de Estabilización Fiscal, en los términos del artículo 10 de la Ley, al ministerio con competencia en materia de hacienda y finanzas públicas, que actuará por intermedio de su secretaría con competencia en finanzas. La autoridad de aplicación celebrará con el Banco Central de la República Argentina, dentro de los sesenta (60) días, el convenio de agencia financiera previsto en el mismo artículo.

ARTÍCULO 7°.- Tributos comprendidos. A los efectos del artículo 11 de la Ley, el ingreso extraordinario se calcula sobre la recaudación de los derechos de exportación. La autoridad de aplicación podrá proponer la inclusión de otros tributos cuya recaudación esté ligada a los precios internacionales de los bienes exportados, cuando pueda medirse en forma separada con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; la inclusión se dispondrá por decreto y regirá desde el ejercicio siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 8°.- Tendencia de largo plazo. La tendencia de largo plazo de cada tributo comprendido es el promedio de su recaudación anual de los diez (10) ejercicios cerrados anteriores, expresada a valores constantes del último ejercicio mediante el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ingreso extraordinario de cada ejercicio es la diferencia positiva entre la recaudación del ejercicio, a valores constantes, y esa tendencia. La autoridad de aplicación publicará la tendencia aplicable a cada ejercicio, con sus datos y cálculos, junto con el proyecto de ley de presupuesto; una vez publicada, no podrá modificarse para ese ejercicio.

ARTÍCULO 9°.- Depósitos. Dentro de los sesenta (60) días del cierre de cada ejercicio, la autoridad de aplicación determinará el ingreso extraordinario del ejercicio y el monto a depositar conforme al inciso a) del artículo 12 de la Ley, que será el menor entre ese ingreso y el resultado primario positivo del ejercicio, y lo publicará con su cálculo. El depósito se efectuará dentro del plazo de noventa (90) días previsto en ese artículo. Cuando el saldo del Fondo alcance el tope del artículo 13 de la Ley, el excedente se aplicará a la cancelación de deuda pública según lo determine el órgano rector del sistema de crédito público, que lo publicará.

ARTÍCULO 10°.- Política de inversión. La política de inversión del artículo 14 de la Ley se aprobará dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia del presente, previa opinión del Banco Central de la República Argentina, y contendrá al menos: a) las monedas de inversión; b) las clases de activos admitidas y su calificación crediticia mínima, que será de grado de inversión; c) los límites por emisor, por clase de activo y por plazo; d) el índice de referencia para medir el rendimiento; e) las reglas de gestión de riesgos. Se publicará y se revisará cada dos (2) años, con el mismo procedimiento.

ARTÍCULO 11°.- Condición de retiro. A los efectos del artículo 15 de la Ley, la recaudación tributaria nacional comprende la de todos los tributos a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, incluidos los recursos de la seguridad social, y se expresa a valores constantes con el índice de precios al consumidor del INDEC. La caída por causas ajenas a la política tributaria se calcula descontando de la variación observada el efecto estimado de los cambios normativos en los tributos producidos en los últimos veinticuatro (24) meses, según la estimación de la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos, que se publicará con su metodología.

ARTÍCULO 12°.- Gasto esencial y resolución de retiro. Se considera gasto esencial, a los efectos del inciso b) del artículo 15 de la Ley, el previsto en el presupuesto vigente para prestaciones de la seguridad social, asignaciones familiares, salud, educación y seguridad. La resolución que disponga un retiro indicará el monto, los datos oficiales que acreditan la condición del artículo 15 de la Ley, los créditos presupuestarios que financia y el saldo del Fondo al inicio del año, y se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la autoridad de aplicación el día de su dictado.

ARTÍCULO 13°.- Informes trimestrales y auditoría. El informe trimestral del artículo 16 de la Ley incluirá cada depósito y retiro con su fecha y acto, el rendimiento del período y acumulado comparado con el índice de referencia, la composición de las inversiones por moneda, clase de activo y emisor, y los costos de administración. La autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina pondrán a disposición de la Auditoría General de la Nación toda la información necesaria para la auditoría anual.

ARTÍCULO 14°.- Transferencia del Fondo Anticíclico Fiscal. Dentro del plazo de treinta (30) días previsto en el artículo 17 de la Ley, el órgano que administre el Fondo Anticíclico Fiscal transferirá su saldo a la cuenta del Fondo de Estabilización Fiscal en el Banco Central de la República Argentina y publicará el monto transferido y el estado de sus inversiones a la fecha de la transferencia.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación del Fondo y al órgano rector del sistema de crédito público a dictar, en sus respectivos ámbitos, las normas complementarias del presente, que no podrán ampliar las excepciones a las reglas de la Ley. Las disposiciones del presente complementan la reglamentación de la Ley N° 24.156 aprobada por el Decreto N° 1344/2007.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los artículos 1° y 2° se aplicarán desde el primer ejercicio en que rija el Capítulo IV del Título II de la Ley N° 24.156, conforme al artículo 21 de la Ley.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Aprueba el acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal» e incorpora a la Ley 25.917 sus reglas para las jurisdicciones que lo ratifiquen: resultado primario no negativo, cuentas y planta publicadas en tiempo real, ingreso por concurso, tope al gasto legislativo, una alta cada dos bajas donde hay sobredotación, y su cumplimiento como condición de las transferencias no automáticas.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: se envía dentro de los 30 días de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (Senado sugerido por tratarse de un régimen federal). No es ley convenio: no modifica la coparticipación ni condiciona transferencias automáticas.

FUNDAMENTOS

El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, creado por la Ley N° 25.917 y modificado por la Ley N° 27.428, dio a la Nación y a las provincias reglas comunes de gasto y de empleo y un órgano federal, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, encargado de verificarlas. El Estado nacional pasa a regirse por una regla propia de resultado primario no negativo, incorporada a la Ley N° 24.156, y corresponde actualizar el régimen de las provincias en los términos acordados con ellas. El proyecto aprueba el Acuerdo Federal de Saneamiento y lleva sus reglas a la Ley N° 25.917. Para cada jurisdicción que lo ratifique, fija metas de resultado, la publicación diaria de la ejecución presupuestaria, la publicación de cada designación y de la nómina nominal, el ingreso por concurso, un límite relativo al gasto de las legislaturas y, donde la planta supera ampliamente el promedio, una reposición limitada de vacantes sin despidos. El cumplimiento se vincula solo con los recursos que la Nación asigna por decisión propia: convenios y programas, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el acceso a nuevas potestades tributarias. La coparticipación y la ayuda ante emergencias quedan expresamente fuera. La ley no crea organismos ni autoriza gasto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación del Acuerdo

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se indican en él, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

Capítulo II – Modificaciones a la Ley N° 25.917

ARTÍCULO 2°.- Resultado primario. Incorpórase como artículo 10 quinquies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 quinquies.- Las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo Federal de Saneamiento aprobarán y ejecutarán sus presupuestos con resultado primario no negativo. Las que registren resultado primario negativo a la fecha de su ratificación cumplirán el plan de convergencia aprobado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que alcanzará el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031. La regla solo podrá suspenderse por ley de la jurisdicción que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera y fije un plan de retorno con fechas.»

ARTÍCULO 3°.- Publicación de cuentas, planta y nómina nominal. Incorpórase como artículo 10 sexies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 sexies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies publicarán en su sitio oficial, en formato abierto y conforme al formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: a) con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de su administración central, organismos descentralizados y fondos fiduciarios; b) cada mes, el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo; c) el mismo día de su dictado, cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas; d) cada mes, la dotación de cada organismo por régimen de revista y la nómina nominal de toda la administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de los datos personales sensibles.»

ARTÍCULO 4°.- Ingreso por concurso. Incorpórase como artículo 10 septies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 septies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies establecerán por ley que todo ingreso a su planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, con convocatoria publicada y jurado que incluya miembros externos al organismo, y publicarán cada convocatoria y su orden de mérito.»

ARTÍCULO 5°.- Gasto legislativo. Incorpórase como artículo 10 octies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 octies.- Las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies publicarán cada año el presupuesto de su legislatura por habitante y por legislador, y su nómina nominal. A partir del ejercicio 2031, el gasto de cada legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la jurisdicción ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Las jurisdicciones que superen esos límites convergerán a ellos en tramos anuales iguales.»

ARTÍCULO 6°.- Dotación donde hay sobredotación. Incorpórase como artículo 10 nonies de la Ley N° 25.917 el siguiente:

«Artículo 10 nonies.- En las jurisdicciones comprendidas en el artículo 10 quinquies cuya planta de personal supere los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) en el ejercicio 2031 respecto de la vigente a la fecha de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal fijará la metodología de cálculo con las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).»

ARTÍCULO 7°.- Régimen aplicable y verificación. Incorpórase como artículo 10 decies de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«Artículo 10 decies.- Para las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo Federal de Saneamiento, los artículos 10 quinquies a 10 nonies reemplazan a los artículos 10, 10 bis, 10 ter y 10 quáter desde la comunicación de su ley de ratificación. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará su cumplimiento, previa vista a la jurisdicción, y publicará cada año, antes del 30 de junio, la comparación entre jurisdicciones de los indicadores de esos artículos.»

ARTÍCULO 8°.- Consecuencias del incumplimiento. Incorpórase como último párrafo del artículo 32 de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«El incumplimiento de los artículos 10 quinquies a 10 nonies, declarado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, impedirá a la jurisdicción, mientras subsista: a) celebrar nuevos convenios o recibir nuevas asignaciones de programas que el Estado nacional otorgue fuera de la coparticipación federal de impuestos; b) acceder a nuevos préstamos o refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial; c) acceder a las nuevas potestades tributarias que establezca la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. En ningún caso podrán retenerse ni condicionarse la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe.»

ARTÍCULO 9°.- Adhesión. Incorpórase como último párrafo del artículo 34 de la Ley N° 25.917 el siguiente:
«La ley local que ratifique el Acuerdo Federal de Saneamiento importa la adhesión de la jurisdicción a los artículos 10 quinquies a 10 decies y al último párrafo del artículo 32, desde su comunicación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.»

Capítulo III – Disposiciones complementarias y finales

ARTÍCULO 10°.- Publicación de las transferencias nacionales. El Poder Ejecutivo nacional publicará, el mismo día de su firma, cada convenio, programa o transferencia no automática a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, con su monto, su destino y su fundamento.

ARTÍCULO 11°.- Asistencia técnica. La autoridad de aplicación en materia de coordinación fiscal con las provincias que designe el Poder Ejecutivo nacional asistirá técnicamente al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en la verificación y en la comparación anual previstas en el artículo 10 decies de la Ley N° 25.917.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto. Las funciones que asigna al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y a la autoridad nacional del artículo anterior se cumplirán con los recursos y los créditos que tienen asignados.

ARTÍCULO 13°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan suscripto el Acuerdo a ratificarlo por ley local.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Saneamiento y de adhesión al nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Cada legislatura ratifica el acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», adhiere a la Ley 25.917 reformada por «Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», se obliga a publicar cuentas, planta y nómina nominal, establece el ingreso por concurso y fija las reglas sobre el gasto de la legislatura y la dotación.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Fase I: después de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal», en paralelo con la ley nacional «Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Saneamiento y de reforma del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple salvo que la constitución local exija otra para ratificar convenios. Se comunica al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917, art. 34).

FUNDAMENTOS

El Acuerdo Federal de Saneamiento, suscripto por la Provincia con el Estado nacional y las demás jurisdicciones, actualiza el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley nacional N° 25.917. Su vigencia para la Provincia requiere la ratificación de esta Legislatura y la comunicación de la ley al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. El proyecto ratifica el Acuerdo y adhiere a las reglas que la ley nacional incorporó al régimen. Fija el compromiso de resultado primario no negativo, ordena publicar con actualización diaria la ejecución del presupuesto y la deuda, y cada mes la dotación y la nómina nominal de la administración, y establece que todo ingreso a la planta del Estado provincial sea por concurso abierto. También da publicidad al presupuesto de esta Legislatura por habitante y por legislador y adopta el límite relativo a su gasto, que se alcanzará en forma gradual. Cuando la planta provincial supere el umbral acordado, la reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de parte de las vacantes y los retiros voluntarios. El cumplimiento de estas reglas es condición para acceder a los convenios y programas nacionales no automáticos, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a nuevas potestades tributarias, sin afectar la coparticipación ni la ayuda por emergencia.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Ratificación y adhesión

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Saneamiento y nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Adhesión. Adhiérese a los artículos 10 quinquies a 10 decies y al último párrafo del artículo 32 de la Ley nacional N° 25.917, incorporados por la Ley nacional N° [—] aprobatoria del Acuerdo, en los términos del artículo 34 de esa ley.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La [autoridad de aplicación provincial en materia de hacienda] es la autoridad de aplicación de la presente ley y comunicará la ley al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dentro de los diez (10) días de su promulgación.

Capítulo II – Resultado, cuentas y planta

ARTÍCULO 4°.- Resultado primario. El presupuesto de la Provincia se aprobará y ejecutará con resultado primario no negativo. Si a la fecha de la presente el resultado fuera negativo, el Poder Ejecutivo provincial presentará al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dentro de los ciento ochenta (180) días, el plan de convergencia previsto en el Acuerdo, que alcanzará el resultado primario no negativo, a más tardar, en el ejercicio 2031, y lo remitirá a esta Legislatura. La regla solo podrá suspenderse por ley que declare la emergencia por catástrofe, caída grave de la actividad económica o crisis financiera y fije un plan de retorno con fechas.

ARTÍCULO 5°.- Cuentas publicadas. La autoridad de aplicación publicará en el sitio oficial de la Provincia, en formato abierto y conforme al formato común que apruebe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: a) con actualización diaria, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la administración central, los organismos descentralizados y los fondos fiduciarios; b) cada mes, el stock de deuda pública por acreedor, moneda y plazo.

ARTÍCULO 6°.- Planta y nómina nominal. Cada jurisdicción y entidad de la administración pública provincial publicará cada designación y cada baja de personal, incluidas las transitorias y contratadas, el mismo día de su dictado. La [autoridad provincial en materia de función pública] publicará cada mes la dotación de cada organismo por régimen de revista y la nómina nominal de toda la administración, con el nombre de cada agente, su organismo, su cargo y su remuneración bruta, con las reservas que exija la protección de los datos personales sensibles.

ARTÍCULO 7°.- Ingreso por concurso. Todo ingreso a la planta permanente o transitoria de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, se realizará exclusivamente por concurso abierto de antecedentes y oposición, con convocatoria publicada y jurado que incluya al menos un miembro externo al organismo. La convocatoria, la integración del jurado y el orden de mérito se publicarán en el sitio oficial de la Provincia. Las designaciones que no cumplan este artículo son nulas. Modifícase en este sentido el [artículo pertinente de la ley provincial de empleo público].

ARTÍCULO 8°.- Dotación. Si la planta de personal de la Provincia supera los setenta y cinco (75) empleados públicos cada mil (1.000) habitantes, según la metodología del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, regirá una sola alta cada dos bajas hasta reducir esa relación un cinco por ciento (5 %) en el ejercicio 2031 respecto de la vigente a la fecha de la presente. La reducción se hará sin despidos, mediante la no reposición de vacantes y los retiros voluntarios.

Capítulo III – Gasto de la Legislatura

ARTÍCULO 9°.- Publicación. Esta Legislatura publicará cada año su presupuesto por habitante y por legislador y, cada mes, su nómina nominal, en el formato común del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

ARTÍCULO 10°.- Límite. A partir del ejercicio 2031, el gasto de la Legislatura no superará el uno por ciento (1 %) del gasto total de la Provincia ni una vez y media (1,5) la mediana del gasto legislativo por habitante de las jurisdicciones de población similar, según los grupos que fije el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Si a la fecha de la presente se superan esos límites, la convergencia se hará en tramos anuales iguales en los presupuestos de los ejercicios siguientes.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Municipios. Invítase a los municipios de la Provincia a adoptar, para sus administraciones y concejos deliberantes, reglas equivalentes de publicación de cuentas, de planta y de nómina nominal y de ingreso por concurso.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no autoriza gasto adicional y se atenderá con los créditos asignados a cada jurisdicción en el presupuesto provincial.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de revisión de la deuda pública y de aprobación por ley de los programas con el Fondo Monetario Internacional

Renueva el mandato de la Comisión Bicameral de la deuda de la Ley 26.984 con mandato de no repudio, plazo de 18 meses, presupuesto propio y acceso pleno a los archivos; le transfiere las funciones de la comisión del art. 18 de la Ley 27.249, y precisa que los programas con el FMI del art. 2 de la Ley 27.612 solo se aprueban por ley.

Propuesta 6: Revisar la deuda: qué se debe y por qué
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Según la Secretaría de Finanzas, a junio de 2026 uno de cada cinco dólares de la deuda nacional se debía a organismos internacionales. Varios de los tramos más importantes de la última década se aprobaron con escaso control del Congreso: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018 y el programa de facilidades extendidas de 2025, aprobado por el Decreto 179/2025 pese a que el artículo 2 de la Ley 27.612 exige una ley para cada programa con ese organismo. La Comisión Bicameral creada por el artículo 12 de la Ley 26.984 tenía un plazo de 180 días para su informe final, y coexiste con otra comisión de seguimiento creada por la Ley 27.249. El presente proyecto renueva el mandato de la comisión de 2014 con un plazo de dieciocho meses, presupuesto propio, acceso pleno a los archivos y la posibilidad de convocar expertos nacionales e internacionales, y concentra en ella el seguimiento parlamentario de la deuda. Su mandato es expresamente de no repudio: produce un expediente técnico público, que el Estado puede usar para mejorar plazos, tasas y condiciones, y no un pronunciamiento sobre la validez de las obligaciones. El informe se publica y cada Cámara debe tratarlo en noventa días. Por último, se precisa que la aprobación de los programas con el Fondo Monetario Internacional solo puede otorgarse por ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley renueva el mandato de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por el artículo 12 de la Ley N° 26.984 (en adelante, «la Comisión»), le asigna plazo, presupuesto y acceso pleno a la información, concentra en ella el seguimiento parlamentario de la deuda pública y precisa que los programas con el Fondo Monetario Internacional solo se aprueban por ley.

Capítulo II – Mandato de la Comisión

ARTÍCULO 2°.- Integración y constitución. La Comisión mantiene la integración prevista en el artículo 12 de la Ley N° 26.984. Las Cámaras designarán a sus miembros y la Comisión se constituirá dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Mandato de no repudio. La labor de la Comisión tiene carácter técnico y su producto es un expediente público, no un pronunciamiento sobre la validez de las obligaciones del Estado nacional. La Comisión no podrá recomendar el desconocimiento unilateral de la deuda pública ni la suspensión de sus pagos. Sus conclusiones servirán al Honorable Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo nacional para mejorar plazos, tasas, cargos accesorios y condiciones en las negociaciones con cada acreedor.

ARTÍCULO 4°.- Funciones. Son funciones de la Comisión:

a) investigar el origen, la gestión y el pago de la deuda pública y clasificar cada tramo con criterios reconocidos internacionalmente;

b) examinar en primer término el acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional de 2018, las operaciones de reestructuración de 2020 aprobadas por las Leyes N° 27.544 y N° 27.556, el programa de facilidades extendidas de 2022 aprobado por la Ley N° 27.668 y el de 2025 aprobado por el Decreto N° 179/25;

c) examinar los acuerdos externos que, sin generar deuda, comprometan atribuciones soberanas del Estado nacional;

d) ejercer en forma permanente el seguimiento y control de la gestión de contratación y de pago de la deuda pública, incluidas las funciones que el artículo 9° de la presente ley le transfiere;

e) proponer criterios para la renegociación de plazos, tasas, cargos accesorios y condicionalidad.

ARTÍCULO 5°.- Plazo del informe final. La Comisión presentará su informe final sobre las funciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 4° dentro de los dieciocho (18) meses de su constitución. Este plazo reemplaza al de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 12 de la Ley N° 26.984. Presentado el informe, la Comisión continuará ejerciendo en forma permanente las funciones de los incisos d) y e) del artículo 4°.

ARTÍCULO 6°.- Acceso a la información. El Banco Central de la República Argentina, el ministerio con competencia en materia de hacienda y finanzas públicas, el órgano rector del sistema de crédito público y todo otro organismo o entidad del Sector Público Nacional deberán dar a la Comisión acceso pleno a sus archivos, expedientes y registros sobre la deuda pública y suministrar la información que les requiera dentro de los diez (10) días hábiles. No podrá oponérsele secreto ni reserva alguna. Los miembros de la Comisión y su personal guardarán confidencialidad respecto de la información que tenga ese carácter según la ley, sin perjuicio de su uso en el informe en forma que no la revele.

ARTÍCULO 7°.- Expertos. La Comisión podrá requerir la colaboración de universidades nacionales y contratar expertos nacionales e internacionales, con cargo a su presupuesto.

ARTÍCULO 8°.- Informe y tratamiento. El informe final se publicará en forma íntegra el día de su presentación. Cada Cámara deberá tratarlo en sesión dentro de los noventa (90) días siguientes.

Capítulo III – Unificación del seguimiento parlamentario de la deuda

ARTÍCULO 9°.- Transferencia de funciones. Transfiérense a la Comisión las funciones de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.249, que se disuelve. Su documentación y sus archivos pasarán a la Comisión dentro de los treinta (30) días de la constitución de esta. Derógase el artículo 18 de la Ley N° 27.249; toda referencia normativa a la comisión allí creada se entenderá hecha a la Comisión.

Capítulo IV – Presupuesto

ARTÍCULO 10°.- Presupuesto propio y fuente. La Comisión contará con presupuesto propio. Para el ejercicio en curso se financiará con la reasignación de créditos de la Jurisdicción del Poder Legislativo Nacional que dispongan conjuntamente las Presidencias de ambas Cámaras dentro de los treinta (30) días de la constitución de la Comisión, sin incremento del total de esa jurisdicción. En los ejercicios siguientes, su crédito se incluirá como programa propio en la ley de presupuesto.

Capítulo V – Programas con el Fondo Monetario Internacional

ARTÍCULO 11°.- Aprobación por ley. Incorpórase como último párrafo del artículo 2° de la Ley N° 27.612 el siguiente:
«La aprobación exigida en este artículo solo puede otorgarse por ley del Honorable Congreso de la Nación sancionada conforme a los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional. Ningún decreto, cualquiera sea su naturaleza, satisface este requisito.»

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Reglamento. La Comisión dictará su reglamento interno dentro de los treinta (30) días de su constitución.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de creación del Fondo Provincial de Estabilización Fiscal

Modelo para que cada provincia cree, en el marco del artículo 20 de la Ley 25.917, un fondo anticíclico con las mismas reglas del Fondo de Estabilización Fiscal nacional: ahorro del ingreso extraordinario ligado a precios de exportación, tope de acumulación, inversión prudente, retiros solo ante caídas de la recaudación y para gasto esencial, informes trimestrales y auditoría.

Propuesta 7: Ahorrar en los años buenos para los malos
Cuándo: Fase I: se ofrece a las provincias después de la sanción de la ley nacional «Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal», que las invita (art. 19).
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple salvo exigencia local para crear fondos con afectación específica.

FUNDAMENTOS

La Ley nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal dispone, en su artículo 20, que el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyan fondos anticíclicos fiscales. La ley nacional que creó el Fondo de Estabilización Fiscal invitó a las provincias a crear fondos con sus mismas reglas. Los recursos provinciales ligados a los precios internacionales de las materias primas, como las regalías, crecen con fuerza en los años de precios altos y caen en los de precios bajos. Gastarlos en su totalidad cuando suben obliga a recortar cuando bajan, justo cuando la actividad y el empleo más lo resienten. El proyecto crea el Fondo Provincial de Estabilización Fiscal. Se integra con la parte de esos recursos que supera su tendencia de largo plazo, siempre que la Provincia tenga resultado primario positivo, y acumula hasta un tope; lo que excede se aplica a cancelar deuda. Sus recursos se invierten en activos líquidos y seguros, fuera de títulos del sector público. Solo pueden usarse cuando la recaudación cae en términos reales por causas ajenas a la política tributaria, hasta la mitad del saldo por año y para financiar gasto esencial ya presupuestado. Cada movimiento se publica, el organismo de control externo lo audita y solo una ley puede disolverlo o cambiar su destino.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación y objeto

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Fondo Provincial de Estabilización Fiscal (en adelante, «el Fondo»), en el marco del artículo 20 de la Ley nacional N° 25.917, con el objeto de ahorrar los ingresos extraordinarios de la Provincia en las fases favorables del ciclo económico y sostener el gasto esencial cuando la recaudación cae.

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza. El Fondo es una cuenta especial con destino específico. Sus recursos no integran las rentas generales de la Provincia sino en la medida de los retiros que autoriza la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Administración. El Fondo será administrado por la [autoridad de aplicación provincial en materia de hacienda]. El [agente financiero de la Provincia] mantendrá sus activos en cuentas separadas a nombre del Fondo y ejecutará la política de inversión.

Capítulo II – Recursos y depósitos

ARTÍCULO 4°.- Ingreso extraordinario. Se considera ingreso extraordinario la recaudación de [las regalías hidrocarburíferas y mineras y los demás recursos provinciales cuya recaudación esté ligada a los precios internacionales de los bienes exportados] que, en cada ejercicio, exceda su tendencia de largo plazo. La tendencia es el promedio de la recaudación anual de los diez (10) ejercicios cerrados anteriores, a valores constantes del último ejercicio según el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La autoridad de aplicación publicará la tendencia de cada ejercicio con el proyecto de ley de presupuesto; una vez publicada, no podrá modificarse para ese ejercicio.

ARTÍCULO 5°.- Recursos. El Fondo se integra con: a) el ingreso extraordinario de cada ejercicio, hasta el monto del resultado primario positivo de ese ejercicio; b) [el saldo del fondo anticíclico provincial existente, que se transfiere al Fondo dentro de los treinta (30) días de la vigencia de la presente]; c) la renta de sus inversiones. El depósito del inciso a) se efectuará dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio, previa publicación de su cálculo.

ARTÍCULO 6°.- Tope de acumulación. El Fondo podrá acumular hasta [el tres por ciento (3 %) del producto bruto geográfico de la Provincia del último año con datos oficiales]. El ingreso extraordinario que exceda ese tope se destinará a la cancelación de deuda pública provincial.

ARTÍCULO 7°.- Cómputo en el resultado. A los efectos de la regla de resultado primario de la Provincia, los retiros del Fondo efectuados conforme a la presente ley se computarán como recursos del ejercicio en que se dispongan, y los depósitos, como gastos del ejercicio al que correspondan.

Capítulo III – Inversión y retiros

ARTÍCULO 8°.- Política de inversión. Los recursos del Fondo se invertirán exclusivamente en activos líquidos y de alta calidad crediticia, conforme a la política de inversión que apruebe y publique la autoridad de aplicación. No podrán invertirse en títulos o instrumentos emitidos por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o sus entes, ni darse en garantía de obligación alguna.

ARTÍCULO 9°.- Condición de retiro. Solo podrán efectuarse retiros del Fondo cuando la recaudación total de la Provincia de los últimos doce (12) meses, comprensiva de sus recursos tributarios propios y de los de origen nacional, a valores constantes, caiga más del tres por ciento (3 %) respecto de los doce (12) meses anteriores por causas ajenas a la política tributaria provincial.

ARTÍCULO 10°.- Límites y destino. Los retiros: a) no podrán superar, en cada año calendario, la mitad del saldo del Fondo al inicio de ese año; b) solo podrán financiar gasto esencial previsto en el presupuesto vigente para salud, educación, seguridad y asistencia social, y no podrán destinarse a gasto nuevo de carácter permanente; c) se dispondrán por resolución fundada de la autoridad de aplicación, que acreditará con datos oficiales la condición del artículo anterior y el destino de los fondos, y se publicará el día de su dictado. El gasto que se financie con retiros del Fondo se atenderá con cargo exclusivo a sus recursos.

Capítulo IV – Transparencia, control y protección del Fondo

ARTÍCULO 11°.- Informes. La autoridad de aplicación publicará, dentro de los treinta (30) días del cierre de cada trimestre, un informe con cada depósito, retiro y rendimiento del Fondo y la composición de sus inversiones, y lo remitirá a esta Legislatura.

ARTÍCULO 12°.- Control externo. El [Tribunal de Cuentas de la Provincia u órgano de control externo provincial] auditará anualmente el Fondo; su informe se remitirá a esta Legislatura y se publicará.

ARTÍCULO 13°.- Protección del destino. El Fondo solo podrá disolverse, unificarse con otros fondos o cambiar de destino por ley. No le serán aplicables las facultades generales que otras leyes otorguen al Poder Ejecutivo provincial para disolver, unificar o reasignar fondos fiduciarios o cuentas especiales.

ARTÍCULO 14°.- Información al Consejo Federal. La autoridad de aplicación remitirá los informes trimestrales al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por el artículo 27 de la Ley nacional N° 25.917.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto. Los costos de administración del Fondo se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el presupuesto provincial.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación; la reglamentación no podrá ampliar las condiciones de retiro. La ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación y el primer depósito corresponderá al primer ejercicio cerrado con resultado primario positivo después de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico

Reemplaza la Ley 17.622: el INDEC pasa a ser ente autárquico fuera del Ministerio de Economía, con director por concurso, acuerdo del Senado y mandato de seis años, presupuesto plurianual, metodologías públicas con dictamen previo de un Consejo Académico de Estadística (universidades nacionales y CONICET), calendario obligatorio y revisión externa.

Propuesta 9: Un INDEC que ningún gobierno pueda tocar
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Entre 2007 y 2016 la Argentina no tuvo un índice de precios nacional confiable, y para reconstruir la serie de esos años deben usarse los índices de San Luis y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recuperación posterior del INDEC descansó en decisiones de gestión, no en garantías legales: el Instituto sigue siendo un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía, regido por la Ley 17.622 de 1968. Además, el índice de precios al consumidor todavía pondera los gastos con la encuesta de 2004/05. El presente proyecto reemplaza aquella ley. El INDEC pasa a ser un ente autárquico, no sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo en sus metodologías y publicaciones, con un director elegido por concurso público, designado con acuerdo del Senado por seis años, un plazo más largo que el mandato presidencial, y removible solo por causas graves. Su presupuesto es plurianual y no puede reducirse por decisiones administrativas. Las metodologías se publican, y todo cambio se anuncia con anticipación y cuenta con el dictamen previo de un Consejo Académico de Estadística integrado por universidades nacionales y el CONICET. El calendario de publicación es obligatorio, el acceso a los datos es simultáneo para todos y la calidad se somete a revisión externa. La ley conserva el secreto estadístico y la obligación de informar, y ordena relevar una nueva encuesta de gastos de los hogares.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, principios y Sistema Estadístico Nacional

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula el Sistema Estadístico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al que otorga el carácter de ente autárquico, y establece las garantías de independencia, calidad y publicidad de la estadística pública.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La estadística pública se rige por los principios de independencia profesional, imparcialidad, objetividad, transparencia metodológica, secreto estadístico, puntualidad conforme a un calendario público e igualdad de acceso de todos los usuarios a la información.

ARTÍCULO 3°.- Sistema Estadístico Nacional. El Sistema Estadístico Nacional está integrado por:

a) el INDEC, que es su órgano rector;

b) los servicios estadísticos de los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, y de las demás entidades del Sector Público Nacional;

c) los organismos de estadística de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios que se incorporen mediante convenio con el INDEC.

Los integrantes del Sistema aplicarán las normas técnicas, metodologías y nomenclaturas que fije el INDEC.

Capítulo II – Naturaleza y funciones del INDEC

ARTÍCULO 4°.- Naturaleza. El INDEC es un ente autárquico del Estado nacional, con personalidad jurídica propia y autarquía técnica, administrativa y financiera, y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. No está sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo nacional en la determinación de sus programas, metodologías, contenidos, plazos y formas de difusión. Se vincula con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional. Tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5°.- Funciones. Son funciones del INDEC:

a) planificar, coordinar y normalizar la actividad del Sistema Estadístico Nacional;

b) elaborar el programa anual y el programa plurianual de estadísticas oficiales;

c) producir y difundir las estadísticas oficiales a su cargo, incluidos los índices de precios, las cuentas nacionales, las estadísticas de empleo, pobreza y distribución del ingreso, y las del sector externo;

d) organizar y ejecutar los censos nacionales y las encuestas nacionales de hogares y de gastos de los hogares;

e) definir, publicar y revisar las metodologías, clasificaciones y nomenclaturas estadísticas;

f) construir las series necesarias para el seguimiento de las políticas públicas, entre ellas las de patrimonio, informalidad, productividad y eficacia del gasto público;

g) celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales, universidades y organismos internacionales;

h) representar al Estado nacional ante los organismos internacionales en materia estadística.

Capítulo III – Dirección del INDEC

ARTÍCULO 6°.- Director. El INDEC será dirigido por un Director, que ejercerá su representación legal y su administración. Para ser Director se requiere ser argentino, poseer título universitario y acreditar idoneidad y trayectoria en estadística, economía o disciplinas afines.

ARTÍCULO 7°.- Concurso. El Director será seleccionado por concurso público y abierto de antecedentes y oposición. El concurso será sustanciado por un jurado de cinco (5) miembros de reconocida trayectoria en estadística o economía, designados por el Consejo Académico de Estadística, que no podrán desempeñar cargos en el Poder Ejecutivo nacional. El jurado elevará una terna, por orden de mérito y con dictamen fundado y público, al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 8°.- Designación y mandato. El Poder Ejecutivo nacional designará al Director entre los integrantes de la terna, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Director durará seis (6) años en su cargo y podrá ser designado por un nuevo período, por única vez, previo nuevo concurso.

ARTÍCULO 9°.- Incompatibilidades. El cargo de Director es de dedicación exclusiva e incompatible con toda otra función pública o privada, salvo la docencia y la investigación, y con el desempeño de cargos partidarios. Rige para el Director el régimen de ética en el ejercicio de la función pública.

ARTÍCULO 10°.- Remoción. El Director solo podrá ser removido por mal desempeño, por la comisión de un delito doloso o por incapacidad sobreviniente. La remoción será dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional, previo descargo del afectado, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

ARTÍCULO 11°.- Atribuciones del Director. Son atribuciones del Director:
a) dirigir el INDEC y el Sistema Estadístico Nacional;
b) aprobar los programas estadísticos, las metodologías y el calendario de publicación;
c) elaborar el proyecto de presupuesto plurianual del INDEC;
d) designar y remover al personal conforme al régimen aplicable;
e) designar, entre el personal de carrera, al funcionario que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento transitorio;
f) celebrar convenios y contratos;
g) dictar las normas internas necesarias para el funcionamiento del INDEC.

Capítulo IV – Consejo Académico de Estadística

ARTÍCULO 12°.- Creación e integración. Créase el Consejo Académico de Estadística, integrado por siete (7) miembros de reconocida trayectoria académica en estadística, economía, demografía o disciplinas afines: cinco (5) designados por el Consejo Interuniversitario Nacional entre docentes e investigadores de universidades nacionales y dos (2) designados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre sus investigadores. Los miembros durarán cuatro (4) años en sus funciones, ejercerán el cargo con carácter honorario y elegirán a su presidente.

ARTÍCULO 13°.- Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Académico de Estadística:
a) dictaminar, con carácter previo y obligatorio, sobre todo cambio de metodología de las estadísticas oficiales;
b) designar al jurado del concurso del Director;
c) emitir opinión sobre el programa plurianual de estadísticas y sobre los informes de revisión externa;
d) formular recomendaciones sobre la calidad de la estadística pública.

ARTÍCULO 14°.- Dictamen. El Consejo emitirá su dictamen dentro de los sesenta (60) días de recibida la propuesta de cambio metodológico. El dictamen es público y no vinculante; si el INDEC se aparta de él, lo fundará expresamente. Vencido el plazo sin dictamen, el INDEC podrá continuar el procedimiento. El INDEC proveerá al Consejo el apoyo administrativo necesario.

Capítulo V – Metodología, calendario y revisión externa

ARTÍCULO 15°.- Metodologías. Las metodologías, fuentes, clasificaciones y procedimientos de cada estadística oficial se publicarán en forma completa. Todo cambio de metodología se anunciará con una anticipación no menor de tres (3) meses a su aplicación, junto con el dictamen del Consejo Académico de Estadística y, cuando corresponda, con series empalmadas que permitan la comparación.

ARTÍCULO 16°.- Calendario obligatorio. El INDEC publicará, antes del inicio de cada año, el calendario de difusión de todas las estadísticas oficiales de ese año, con fecha y hora. El calendario es obligatorio. Solo podrá modificarse por causas técnicas fundadas, mediante resolución del Director publicada con antelación a la fecha afectada.

ARTÍCULO 17°.- Igualdad de acceso. Las estadísticas oficiales se difundirán en forma simultánea para todos los usuarios. Ninguna autoridad ni persona ajena al INDEC podrá acceder a ellas antes de su publicación.

ARTÍCULO 18°.- Revisión externa. El INDEC someterá la calidad de sus estadísticas a una revisión externa de un organismo internacional, según normas internacionales de difusión de datos, al menos una vez durante cada período de mandato del Director. El informe de revisión se publicará en forma íntegra junto con la respuesta del INDEC.

Capítulo VI – Secreto estadístico y obligación de informar

ARTÍCULO 19°.- Secreto estadístico. Los datos individuales que el INDEC y los integrantes del Sistema Estadístico Nacional obtengan con fines estadísticos son secretos. Solo podrán difundirse en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda individualizarse a las personas humanas o jurídicas a quienes se refieren, y no podrán utilizarse con fines fiscales, judiciales, policiales ni de otra naturaleza ajena a la estadística. El personal que acceda a ellos está obligado a guardar el secreto aun después de cesar en sus funciones.

ARTÍCULO 20°.- Obligación de suministrar información. Las personas humanas y jurídicas, públicas y privadas, están obligadas a suministrar en tiempo y forma los datos que les requieran el INDEC y los integrantes del Sistema Estadístico Nacional para la elaboración de las estadísticas oficiales y los censos, y a responder con veracidad.

ARTÍCULO 21°.- Sanciones. La negativa a suministrar los datos, su falseamiento o su entrega fuera de plazo serán sancionados por el INDEC, previo sumario que garantice el derecho de defensa, con multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, vitales y móviles, graduada según la gravedad de la infracción y la reincidencia. La violación del secreto estadístico por el personal del Sistema Estadístico Nacional constituye falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en los artículos 156 y 157 del Código Penal. Las resoluciones que impongan multas serán recurribles ante la justicia en lo contencioso administrativo federal.

Capítulo VII – Recursos, presupuesto y personal

ARTÍCULO 22°.- Recursos. Son recursos del INDEC:

a) los créditos que le asigne la ley de presupuesto;

b) los ingresos por servicios, publicaciones y trabajos especiales;

c) los aportes que reciba por convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales;

d) las donaciones y legados que acepte;

e) el producido de las multas previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 23°.- Presupuesto plurianual. El INDEC elaborará un proyecto de presupuesto plurianual de tres (3) ejercicios, que el Poder Ejecutivo nacional incluirá sin modificaciones en el proyecto de ley de presupuesto, acompañado, en su caso, de sus observaciones por separado. Los créditos del INDEC no podrán reducirse mediante las reestructuraciones previstas en el artículo 37 de la Ley N° 24.156 ni mediante decisiones administrativas. Hasta la aprobación de su primer presupuesto propio, el INDEC se financiará con los créditos que tiene asignados en el presupuesto vigente, que se le transfieren por la presente ley, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 24°.- Personal. El personal del INDEC conserva su situación de revista, su remuneración y los derechos adquiridos. El ingreso al INDEC se hará por concurso público.

Capítulo VIII – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 25°.- Continuidad. El INDEC regido por la presente ley es continuador del organismo hoy existente con esa denominación y lo sucede en sus derechos y obligaciones, bienes, créditos presupuestarios, personal, convenios y archivos. El Poder Ejecutivo nacional adecuará las normas de estructura de la Administración Pública Nacional para excluir al INDEC del ámbito del ministerio del que hoy depende.

ARTÍCULO 26°.- Director en ejercicio. El Director en ejercicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley continuará en funciones hasta la designación del Director conforme al Capítulo III. El Consejo Académico de Estadística se integrará dentro de los sesenta (60) días de esa fecha, y el concurso del Director se convocará dentro de los ciento veinte (120) días.

ARTÍCULO 27°.- Encuesta de gastos e índice de precios. El INDEC relevará una nueva Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares en los dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y publicará, en el tercer año, el índice de precios al consumidor con las ponderaciones que surjan de ella, previo dictamen del Consejo Académico de Estadística. Los costos se atenderán con los créditos del INDEC.

ARTÍCULO 28°.- Derogación. Derógase la Ley N° 17.622 y sus modificatorias. El Decreto N° 3110/70 y sus modificatorios mantendrán su vigencia en lo que no se opongan a la presente ley hasta la entrada en vigencia de su reglamentación.

ARTÍCULO 29°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación, previa consulta al INDEC.

ARTÍCULO 30°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Reglamenta la ley «Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico»: adecua la estructura del Estado para que el INDEC deje el Ministerio de Economía, regula el concurso del Director, el calendario obligatorio y la igualdad de acceso, el funcionamiento del Consejo Académico de Estadística y el procedimiento de sanciones, y deroga el Decreto 3110/70.

Propuesta 9: Un INDEC que ningún gobierno pueda tocar
Cuándo: Fase I: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos autárquico», previa consulta al INDEC (art. 29 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN) y de organización de la Administración (art. 99 inc. 1 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante, «la Ley»), el Decreto N° 3110/70 y sus modificatorios, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el carácter de ente autárquico, no sujeto a instrucciones del Poder Ejecutivo nacional en materia técnica y vinculado con él por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional, y ordenó adecuar las normas de estructura para excluirlo del ámbito del ministerio del que depende.

Que la Ley dispuso que el Director sea seleccionado por concurso público y abierto sustanciado por un jurado designado por el Consejo Académico de Estadística, que eleva una terna al Poder Ejecutivo nacional, y que sea designado con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

Que la Ley estableció un calendario de difusión obligatorio, la igualdad de acceso de todos los usuarios a las estadísticas oficiales y el dictamen previo del Consejo Académico sobre todo cambio de metodología.

Que el artículo 28 de la Ley mantuvo la vigencia del Decreto N° 3110/70 hasta la entrada en vigencia de su reglamentación, por lo que corresponde regular en el presente el procedimiento para aplicar las sanciones previstas en la Ley.

Que el INDEC ha sido consultado, conforme al artículo 29 de la Ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Naturaleza y adecuación de la estructura

ARTÍCULO 1°.- Vinculación y presupuesto. El INDEC funcionará como ente autárquico con servicio administrativo financiero propio. Su presupuesto se incluirá en la jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros a los solos efectos de su presentación, conforme al artículo 4° de la Ley, y con el monto que resulte del artículo 23 de la Ley. La Jefatura de Gabinete de Ministros no podrá impartirle instrucciones sobre programas, metodologías, contenidos, plazos ni formas de difusión.

ARTÍCULO 2°.- Adecuación del Decreto N° 50/2019. Suprímese la mención del Instituto Nacional de Estadística y Censos del apartado IX del Anexo III del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, e incorpórase en el apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de ese Anexo, entre los Organismos Descentralizados, con la siguiente leyenda: «Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ente autárquico vinculado a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional (Ley N° [—])». La Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía transferirán al INDEC, dentro de los treinta (30) días, los créditos, bienes, personal y archivos previstos en el artículo 25 de la Ley.

Capítulo II – Concurso y designación del Director

ARTÍCULO 3°.- Convocatoria y jurado. El Consejo Académico de Estadística designará los cinco (5) miembros del jurado previsto en el artículo 7° de la Ley dentro de los treinta (30) días de su integración o de producida la vacante, y convocará al concurso dentro de los treinta (30) días siguientes. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial, en el sitio oficial del INDEC y en dos (2) diarios de circulación nacional, con los requisitos del cargo, la composición del jurado, el cronograma y los criterios de evaluación. Los miembros del jurado presentarán una declaración jurada de vínculos con los postulantes y podrán ser recusados por las causales de la legislación de procedimientos administrativos.

ARTÍCULO 4°.- Etapas del concurso. El concurso comprenderá: a) inscripción, durante veinte (20) días hábiles; b) evaluación de antecedentes, que pesará el cuarenta por ciento (40 %) del puntaje; c) oposición, que pesará el sesenta por ciento (60 %) y consistirá en un plan de gestión escrito y su exposición en audiencia pública con preguntas del jurado; d) un período de quince (15) días hábiles para que cualquier persona presente observaciones fundadas sobre los postulantes; e) el dictamen del jurado con la terna por orden de mérito, dentro de los noventa (90) días de cerrada la inscripción. Las inscripciones, los antecedentes, los planes de gestión, las observaciones y el dictamen se publicarán en el sitio oficial del INDEC.

ARTÍCULO 5°.- Designación. El Poder Ejecutivo nacional elegirá al Director entre los integrantes de la terna dentro de los treinta (30) días de recibido el dictamen y solicitará en el mismo acto el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, conforme al artículo 8° de la Ley. Si el Senado no prestara el acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional propondrá a otro integrante de la terna dentro de los quince (15) días; agotada la terna, se convocará a un nuevo concurso.

ARTÍCULO 6°.- Renovación y vacancia. El concurso para un nuevo período se convocará con nueve (9) meses de anticipación al vencimiento del mandato; el Director en ejercicio podrá presentarse por única vez, conforme al artículo 8° de la Ley. En caso de vacancia, ejercerá la dirección el funcionario de carrera designado conforme al inciso e) del artículo 11 de la Ley hasta la asunción del nuevo Director, y el concurso se convocará dentro de los sesenta (60) días.

Capítulo III – Calendario y acceso a las estadísticas

ARTÍCULO 7°.- Calendario obligatorio. El calendario de difusión previsto en el artículo 16 de la Ley se publicará antes del 30 de noviembre de cada año e indicará, para cada estadística oficial del año siguiente, la fecha, la hora y el medio de difusión. Toda modificación por causas técnicas se dispondrá por resolución fundada del Director, publicada al menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha afectada, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. El INDEC publicará un registro de las modificaciones con sus fundamentos.

ARTÍCULO 8°.- Igualdad de acceso. Ninguna autoridad ni agente ajeno al INDEC podrá recibir información sobre los resultados de una estadística oficial antes de su difusión. El personal del INDEC que acceda a resultados antes de su difusión firmará un compromiso de confidencialidad. La difusión anticipada o selectiva constituye falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

Capítulo IV – Consejo Académico de Estadística

ARTÍCULO 9°.- Integración. Dentro de los diez (10) días de la entrada en vigencia del presente, el INDEC invitará al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a designar a los miembros del Consejo Académico de Estadística previstos en el artículo 12 de la Ley, para que se integre dentro del plazo de sesenta (60) días del artículo 26 de la Ley. Los miembros presentarán una declaración jurada de intereses y de vínculos con el INDEC y se excusarán en los asuntos en que tengan conflicto de interés.

ARTÍCULO 10°.- Funcionamiento. El Consejo dictará su reglamento interno, sesionará al menos una vez cada dos (2) meses, adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros y publicará sus actas y dictámenes en el sitio oficial del INDEC. El INDEC ejercerá su secretaría técnica y le proveerá el apoyo administrativo previsto en el artículo 14 de la Ley; los gastos de traslado de sus miembros se atenderán con los créditos del INDEC.

ARTÍCULO 11°.- Cambios de metodología. A los efectos de los artículos 13, inciso a), 14 y 15 de la Ley, constituye cambio de metodología toda modificación de las fuentes, la cobertura, las ponderaciones, las clasificaciones o las fórmulas de cálculo de una estadística oficial. No lo constituyen las revisiones periódicas previstas en la metodología publicada, como la reestimación de factores estacionales o la incorporación de datos definitivos. El INDEC remitirá al Consejo la propuesta de cambio con su fundamento técnico, las pruebas realizadas y, cuando corresponda, el método de empalme; el plazo de sesenta (60) días del artículo 14 de la Ley se computará desde esa remisión.

Capítulo V – Procedimiento de sanciones

ARTÍCULO 12°.- Procedimiento. Antes de iniciar el sumario previsto en el artículo 21 de la Ley, el INDEC intimará al obligado a suministrar los datos requeridos en un plazo de diez (10) días hábiles. Vencido ese plazo, el sumario se iniciará con la notificación de los cargos, y el imputado podrá presentar su descargo y ofrecer prueba dentro de los diez (10) días hábiles. El Director resolverá en forma fundada, graduando la multa según la gravedad de la infracción, el tamaño del obligado y la reincidencia. El producido de las multas ingresará como recurso del INDEC conforme al artículo 22, inciso e), de la Ley. En lo no previsto se aplica la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, conforme a su artículo 1°, inciso a), apartado (i).

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 3110/70 y sus modificatorios, conforme al artículo 28 de la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. El Director del INDEC dictará las normas complementarias del presente en materia técnica y de organización interna.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios

Prorroga hasta el 31/12/2031, sin cambiar alícuotas, los tributos de la Ley 27.702 y mantiene las asignaciones específicas y el 11 % del IVA a previsión hasta la ley convenio. Fija por ley el cronograma del impuesto al cheque: primero sube el cómputo como pago a cuenta de Ganancias, después baja la alícuota, hasta dejar la recaudación neta en la mitad al año 4.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Semana 1 (se envía el día 1 en sesiones extraordinarias; sanción antes del 31/12/2027)
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN), en sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 CN). Mayoría simple, salvo los artículos 2° y 3° (asignaciones específicas de recursos coparticipables), que requieren mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 75 inc. 3 CN).

FUNDAMENTOS

El 31 de diciembre de 2027 vencen, por el artículo 1° de la Ley N° 27.702, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los créditos y débitos, el adicional sobre cigarrillos y el régimen simplificado, junto con las asignaciones específicas de impuestos coparticipables. Para dar certeza a contribuyentes, provincias y previsión social, este proyecto prorroga esos tributos hasta el 31 de diciembre de 2031 sin modificar sus alícuotas; sus reformas tramitarán por leyes propias. Las asignaciones específicas y la del once por ciento del impuesto al valor agregado a la previsión social se mantienen hasta que entre en vigencia la ley convenio de coparticipación, con un plazo máximo cierto, como exige el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional. El impuesto sobre los créditos y débitos, creado en 2001 con carácter de emergencia, encarece cada movimiento bancario y empuja al uso de efectivo. La facultad de ampliar su cómputo como pago a cuenta, prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.432, nunca se completó. En lugar de prorrogarlo entero otra vez, el proyecto fija por ley un cronograma: primero se amplía el cómputo y después se reduce la alícuota, hasta que la recaudación neta de 2031 sea la mitad de la de 2027. Cada etapa se aplica cuando la recaudación de reemplazo está asegurada, ninguna puede revertirse por decreto y los regímenes de las pequeñas y medianas empresas se preservan.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Prórroga de los tributos que vencen el 31 de diciembre de 2027

ARTÍCULO 1°.- Prórroga. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2031, inclusive, el plazo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 27.432, prorrogado por el artículo 1° de la Ley N° 27.702, para todos los tributos alcanzados por esas disposiciones —impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias establecido por los artículos 1° a 6° de la Ley N° 25.413, impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes—, sin modificación de sus alícuotas ni de sus demás elementos, con la sola excepción de lo dispuesto en el Capítulo III de la presente ley para el impuesto sobre los créditos y débitos.

Capítulo II – Asignaciones específicas

ARTÍCULO 2°.- Asignaciones específicas de impuestos coparticipables. Prorrógase la vigencia de las asignaciones específicas de impuestos coparticipables cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre de 2027 en virtud del artículo 2° de la Ley N° 27.702, incluidas las previstas en el artículo 4° de la Ley N° 27.432, hasta la entrada en vigencia de la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2031. Si a esa fecha la ley convenio no estuviera vigente, la continuidad de las asignaciones solo podrá disponerse por una nueva ley, con plazo cierto. La presente prórroga se dicta en los términos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Asignación del impuesto al valor agregado a la previsión social. Prorrógase, en los mismos términos y con el mismo plazo del artículo anterior, la asignación del once por ciento (11 %) del producido del impuesto al valor agregado al Régimen Nacional de Previsión Social dispuesta por el artículo 5°, Título II, punto 2, de la Ley N° 23.966. La ley convenio, al entrar en vigencia, determinará el destino de esos recursos y su fuente de reemplazo para la previsión social.

Capítulo III – Impuesto sobre los créditos y débitos: cronograma legal de baja

ARTÍCULO 4°.- Objeto y meta. El impuesto establecido por el artículo 1° de la Ley N° 25.413 continúa vigente durante el plazo prorrogado por el artículo 1° de la presente ley, sujeto al cronograma de baja de este capítulo. La meta del cronograma es que la recaudación neta del impuesto correspondiente al año 2031, medida en porcentaje del producto interno bruto, no supere la mitad de la recaudación neta correspondiente al año 2027 medida de la misma forma.

ARTÍCULO 5°.- Recaudación neta. A los fines de este capítulo, se entiende por recaudación neta el producido del impuesto en el año calendario, deducidos los importes que los contribuyentes hayan computado como pago a cuenta de otros tributos. El producto interno bruto será el que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ARTÍCULO 6°.- Primera etapa: ampliación del cómputo como pago a cuenta. A partir del 1° de enero de 2029 y durante los años 2029 y 2030, el porcentaje del impuesto que los titulares de las cuentas pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias se incrementará en forma anual y escalonada sobre los porcentajes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, fijados por el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001 en el texto del Decreto N° 409/2018. El Poder Ejecutivo nacional fijará el porcentaje de cada año antes del inicio del año calendario respectivo.

ARTÍCULO 7°.- Segunda etapa: reducción de la alícuota. A partir del 1° de enero de 2031, el Poder Ejecutivo nacional reducirá la alícuota general del impuesto, y en la misma proporción las alícuotas diferenciales, en la medida necesaria para alcanzar la meta del artículo 4°. La reducción podrá anticiparse total o parcialmente al año 2030 si la ampliación del cómputo prevista en el artículo anterior hubiera alcanzado el cien por ciento (100 %) del impuesto.

ARTÍCULO 8°.- Etapas atadas a la recaudación de reemplazo. Cada etapa del cronograma se aplicará cuando la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos que designe el Poder Ejecutivo nacional certifique, en el marco de la cuenta fiscal anual, que la recaudación efectiva de los recursos de reemplazo identificados en el presupuesto del año respectivo cubre el costo fiscal de esa etapa. Si la certificación no fuera posible, la etapa se aplicará al inicio del semestre siguiente en que lo sea, y el Poder Ejecutivo nacional informará al Congreso de la Nación las causas de la demora y el nuevo calendario.

ARTÍCULO 9°.- Irreversibilidad de cada etapa. Una vez aplicada una etapa del cronograma, el porcentaje de cómputo como pago a cuenta no podrá reducirse ni la alícuota podrá incrementarse. Las facultades del Poder Ejecutivo nacional en materia de alícuotas y cómputo del impuesto quedan limitadas a lo dispuesto en este capítulo y no podrán ejercerse para elevar la alícuota general por encima de la vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 10°.- Regímenes de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los porcentajes de cómputo como pago a cuenta que corresponden a las micro, pequeñas y medianas empresas en virtud del artículo 6° de la Ley N° 27.264 y de su reglamentación se mantienen y no podrán ser inferiores, en ningún año, a los que resulten de la aplicación del artículo 6° de la presente ley para el resto de los contribuyentes.

ARTÍCULO 11°.- Derogación. Derógase el artículo 7° de la Ley N° 27.432.

ARTÍCULO 12°.- Publicación anual. El Poder Ejecutivo nacional publicará cada año, junto con el proyecto de ley de presupuesto, la recaudación bruta y neta del impuesto, los importes computados como pago a cuenta, el porcentaje de cómputo y las alícuotas vigentes, y la recaudación efectiva de cada uno de los recursos de reemplazo a que se refiere el artículo 8°.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación y fijará, en ese acto, el porcentaje de cómputo como pago a cuenta correspondiente al año 2029.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria

Reemplaza en lo tributario a los Consensos Fiscales 2017–2021: sellos a cero y un 15 % menos de recaudación de Ingresos Brutos en 2031, empezando por la industria y los servicios a empresas, con la tasa municipal de Seguridad e Higiene en el mismo cronograma; cada etapa atada a la recaudación efectiva de los impuestos al suelo y a la herencia; piso común del impuesto a la herencia, bases de la ley modelo del impuesto al suelo y reparto de su cobro entre niveles.

Propuesta 15: Construir no se castiga: se cobra la tierra · Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque · Propuesta 14: Herencias grandes pagan; la casa familiar, no
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30, firma en el año 1; las bajas empiezan en la Fase II (2029), donde el registro patrimonial esté operativo.
Trámite: Convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores; se aprueba por ley nacional y por ley de cada legislatura. No modifica la coparticipación.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el titular del ministerio con competencia en materia de hacienda, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que el Consenso Fiscal de 2017, aprobado por la Ley N° 27.429, previó llevar a cero el impuesto de sellos y fijar topes al impuesto sobre los ingresos brutos, y que esos compromisos fueron suspendidos por el Consenso Fiscal 2019, aprobado por la Ley N° 27.542, y reemplazados por topes máximos de alícuotas en el Consenso Fiscal 2021, aprobado por la Ley N° 27.687.

Que el impuesto sobre los ingresos brutos y el de sellos gravan la producción y las transacciones en cascada, y que su reemplazo por tributos sobre el patrimonio inmueble y las herencias, que son provinciales y municipales, mejora la eficiencia del sistema y fortalece la base propia de cada jurisdicción.

Que, para que la sustitución sea neutra en su punto de partida, cada etapa de baja debe quedar atada a la recaudación efectiva de los tributos que la reemplazan y al funcionamiento del registro patrimonial.

Que el artículo 9°, inciso b), de la Ley N° 23.548 excluye de la prohibición de gravámenes análogos a los impuestos provinciales inmobiliario, sobre los ingresos brutos, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes, por lo que los compromisos de este Acuerdo son de naturaleza convencional y no alteran el régimen de coparticipación.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan sustituir en forma gradual el impuesto de sellos, parte del impuesto sobre los ingresos brutos y la tasa municipal que grava la facturación por tributos sobre el valor del suelo y sobre las herencias y donaciones, conforme a las cláusulas siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas al año 2031. Cada jurisdicción se compromete a que, en el año 2031: a) la alícuota del impuesto de sellos sea cero para todos los actos, contratos y operaciones; b) la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, medida en porcentaje del producto interno bruto, sea al menos un quince por ciento (15 %) menor que la del año 2027 medida de la misma forma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Etapas y orden de la baja. Las bajas se aplicarán en etapas anuales a partir del 1° de enero de 2029. En el impuesto sobre los ingresos brutos, la reducción comenzará por las alícuotas que gravan la actividad industrial y los servicios prestados a empresas, donde el efecto de acumulación en la cadena es mayor, y seguirá por las demás etapas intermedias de la producción. En el impuesto de sellos, la reducción será de al menos un tercio de las alícuotas vigentes por año. Cada jurisdicción fijará su cronograma por ley local.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Etapas atadas a la recaudación de reemplazo. Cada etapa se aplicará en una jurisdicción cuando: a) el registro patrimonial previsto en el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros esté operativo para su territorio; y b) la recaudación efectiva del impuesto al valor del suelo, en lo que exceda la del impuesto inmobiliario que ese impuesto sustituye en el año anterior a su aplicación, a valores constantes, más la del impuesto a la herencia y donaciones, del año anterior, en esa jurisdicción y sus municipios, cubra el costo fiscal de la etapa. La recaudación que ya se obtenía con el impuesto inmobiliario sustituido no se computa como recaudación de reemplazo. Si no se cumplen esas condiciones, la etapa se postergará hasta el semestre siguiente en que se cumplan. Lo que no se complete en 2031 continuará con la misma regla.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Topes vigentes. Hasta que se aplique cada etapa, las alícuotas máximas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos acordadas en el Consenso Fiscal 2021 continuarán como topes. Ninguna jurisdicción incrementará esas alícuotas mientras rija este Acuerdo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Ningún otro impuesto a las transacciones. Las partes se comprometen a no establecer nuevos tributos sobre los actos, contratos, operaciones o transacciones, ni sobre los ingresos brutos o la facturación, que sustituyan total o parcialmente a los que se reducen. El pago a cuenta del impuesto al valor del suelo que se ingresa con la transferencia de un inmueble no constituye un tributo sobre la operación: es un anticipo del impuesto periódico sobre el suelo y se descuenta íntegramente de las cuotas siguientes.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Municipios y tasa de Seguridad e Higiene. Las provincias invitarán a sus municipios a adherir a este Acuerdo e incorporar la tasa por inspección de seguridad e higiene, o el tributo municipal equivalente que se liquide sobre los ingresos o la facturación, al cronograma de la cláusula tercera, en la medida en que reciban recaudación del componente mensual del impuesto al valor del suelo. La adhesión se hará por ordenanza.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Piso común del impuesto a la herencia. Las jurisdicciones que establezcan o mantengan un impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo harán sobre la porción que recibe cada heredero, legatario o donatario, con alícuotas progresivas y, como mínimo, con: a) un mínimo exento por heredero no menor al valor de una vivienda familiar tipo, que fijará cada jurisdicción; b) la exención de la vivienda única familiar; c) la exención de la empresa familiar que el heredero continúe explotando, en las condiciones que fije la ley local; d) la acumulación de las donaciones recibidas en los diez (10) años anteriores, que tributarán con la misma escala. La base se valuará con los datos del registro patrimonial. El Estado nacional promoverá una ley de coordinación que evite que dos jurisdicciones graven la misma transmisión y organice el intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Bases de la ley modelo del impuesto al valor del suelo. Las partes, con la asistencia del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209, acordarán dentro de los doce (12) meses una ley modelo del impuesto al valor del suelo con estas bases: a) la base es el valor de mercado del suelo, separado de las construcciones por un método reglado, mediante mapas de valor del suelo por zona o mediante la valuación de las construcciones a su costo de reposición; b) la base se revalúa en cada compraventa y en cada transmisión hereditaria; c) tiene un componente periódico y un pago a cuenta en la transferencia, conforme a la cláusula sexta; d) la vivienda única familiar goza de un piso protegido.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Qué nivel cobra cada componente. El componente periódico del impuesto al valor del suelo lo cobra la provincia o, cuando la ley provincial lo habilite, el municipio. El pago a cuenta en la transferencia lo percibe la jurisdicción que cobra el componente periódico del inmueble, a cuya cuenta se imputa. El impuesto a la herencia y donaciones lo cobra la provincia del domicilio del causante o del donante, o la de ubicación de los inmuebles por esos inmuebles, conforme a la ley de coordinación.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Compromisos del Estado nacional. El Estado nacional: a) aplica a su impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias el cronograma de baja de su ley de continuidad tributaria; b) pondrá a disposición de las jurisdicciones, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del registro patrimonial, la información necesaria para liquidar los tributos de reemplazo, con las garantías de la Ley N° 25.326; c) promoverá la ley de coordinación de la cláusula octava; d) gestionará el financiamiento multilateral para inversión en los catastros de las jurisdicciones más atrasadas, conforme al acuerdo de estándares catastrales.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Condición de los beneficios federales. El cumplimiento del cronograma será condición para que la jurisdicción acceda a los convenios y programas que el Estado nacional asigne fuera de la coparticipación federal de impuestos, a los préstamos y refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a las nuevas potestades tributarias de la ley convenio. En ningún caso se condicionarán la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe. No se considera incumplimiento la postergación de una etapa por falta de las condiciones de la cláusula cuarta.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicación. Cada jurisdicción y el Estado nacional publicarán cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior de cada tributo que se reduce y de cada uno que lo reemplaza, en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, y el grado de avance de su cronograma.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Comisión de Seguimiento. Créase la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, integrada por un representante de cada parte, que funcionará con los recursos de las partes. La Comisión aprobará la metodología común para medir el costo fiscal de cada etapa y la recaudación de reemplazo, verificará el cumplimiento de las cláusulas segunda a quinta, dará vista a la jurisdicción antes de declarar un incumplimiento y publicará un informe anual. El área nacional de coordinación fiscal con las provincias ejercerá su secretaría técnica.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Consensos fiscales anteriores. Para las jurisdicciones que ratifiquen este Acuerdo, sus cláusulas sustituyen los compromisos en materia de impuesto sobre los ingresos brutos y de impuesto de sellos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con la salvedad de la cláusula quinta. Los demás compromisos de esos Consensos no se modifican.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por ley nacional y ratificado por la legislatura de cada jurisdicción, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su ley de ratificación a la Comisión de Seguimiento. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario del cronograma legal de baja del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias

Reglamenta el Capítulo III de la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios»: fija el cómputo como pago a cuenta de Ganancias para 2029 (50 %) y 2030 (67 %), la regla para reducir la alícuota en 2031 hasta la meta legal, el procedimiento de certificación de la recaudación de reemplazo, los pisos para las MiPyMEs y la publicación anual, y adecua el artículo 13 del Anexo del Decreto 380/2001.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase I: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios» (art. 13 de esa ley), es decir, en el primer trimestre de 2028.
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN), dictado dentro de las facultades de los arts. 1 y 4 de la Ley 25.413 acotadas por la ley «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios».

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 25.413 y sus modificatorias, la Ley N° [—] de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (en adelante, «la Ley»), el Decreto N° 380/2001 y sus modificatorios, el Decreto N° 409/2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley prorrogó el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias hasta el 31 de diciembre de 2031 y lo sujetó a un cronograma de baja cuya meta es que la recaudación neta del año 2031, en porcentaje del producto interno bruto, no supere la mitad de la del año 2027.

Que el artículo 6° de la Ley dispuso que durante 2029 y 2030 se incremente en forma anual y escalonada el porcentaje del impuesto computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, sobre los porcentajes fijados por el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001 en el texto del Decreto N° 409/2018, y su artículo 13 ordenó fijar en la reglamentación el porcentaje correspondiente a 2029.

Que el artículo 7° de la Ley ordenó reducir desde 2031 la alícuota general, y en la misma proporción las diferenciales, en la medida necesaria para alcanzar la meta, y que su artículo 8° condicionó cada etapa a la certificación de que la recaudación de los recursos de reemplazo cubre su costo fiscal.

Que corresponde fijar desde ahora los porcentajes de cada año y la regla de cálculo de la reducción de la alícuota, para dar previsibilidad a los contribuyentes, sin perjuicio de la condición del artículo 8° de la Ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional y por los artículos 6°, 7° y 13 de la Ley.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Etapas del cronograma

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el Capítulo III de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos, a los efectos de los artículos 8° y 12 de la Ley y del presente, al ministerio con competencia en materia de hacienda, que actuará por intermedio de su área de ingresos públicos.

ARTÍCULO 3°.- Primera y segunda etapa: cómputo como pago a cuenta. Los porcentajes del impuesto que los titulares de las cuentas pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, fijados en el treinta y tres por ciento (33 %) y en el veinte por ciento (20 %) por el artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001, serán: a) para los hechos imponibles perfeccionados durante el año 2029, del cincuenta por ciento (50 %) y del treinta por ciento (30 %), respectivamente; b) para los perfeccionados durante el año 2030, del sesenta y siete por ciento (67 %) y del cuarenta por ciento (40 %), respectivamente. Esos porcentajes se mantendrán durante 2031.

ARTÍCULO 4°.- Tercera etapa: reducción de la alícuota. Antes del 30 de septiembre de 2030, la autoridad de aplicación publicará la recaudación neta del impuesto estimada para el año 2031 con las alícuotas vigentes y el porcentaje de cómputo del inciso b) del artículo anterior, en porcentaje del producto interno bruto, y la comparará con la meta del artículo 4° de la Ley. Si la estimación supera la meta, la alícuota general y las alícuotas diferenciales vigentes se reducirán desde el 1° de enero de 2031 en la proporción que resulte de dividir la meta por la recaudación neta estimada, redondeando cada alícuota al cuarto por mil (0,25 ‰) inferior. Las alícuotas resultantes se publicarán en el Boletín Oficial, junto con su cálculo, antes del 1° de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 5°.- Adecuación del Decreto N° 380/2001. Incorpórase como último párrafo del artículo 13 del Anexo del Decreto N° 380/2001 y sus modificatorios el siguiente:
«Los porcentajes establecidos en este artículo se incrementarán y las alícuotas del impuesto se reducirán conforme al cronograma del Capítulo III de la Ley N° [—] y a su reglamentación.»

ARTÍCULO 6°.- Micro, pequeñas y medianas empresas. Los porcentajes de cómputo como pago a cuenta que corresponden a las micro, pequeñas y medianas empresas en virtud del artículo 6° de la Ley N° 27.264 y de su reglamentación no serán inferiores, en ningún año, a los que fija el artículo 3° del presente para los demás contribuyentes respecto de la misma alícuota, conforme al artículo 10 de la Ley.

Capítulo II – Condición de reemplazo y publicación

ARTÍCULO 7°.- Certificación de cada etapa. Antes del 1° de diciembre del año anterior al de cada etapa, la autoridad de aplicación certificará, en el marco de la cuenta fiscal anual, si la recaudación efectiva de los recursos de reemplazo identificados en el presupuesto de ese año cubre el costo fiscal de la etapa, estimado como la menor recaudación neta del impuesto que ella produce respecto de la etapa anterior. La certificación se publicará con sus datos y cálculos. Si no fuera posible certificar, la etapa se aplicará desde el primer día del semestre siguiente en que lo sea, y el Poder Ejecutivo nacional informará al Honorable Congreso de la Nación las causas de la demora y el nuevo calendario, conforme al artículo 8° de la Ley.

ARTÍCULO 8°.- Irreversibilidad. Una vez aplicada una etapa, ningún acto posterior podrá reducir el porcentaje de cómputo ni incrementar las alícuotas, conforme al artículo 9° de la Ley.

ARTÍCULO 9°.- Publicación anual. La información prevista en el artículo 12 de la Ley se publicará junto con el proyecto de ley de presupuesto, en formato abierto, con la recaudación bruta y neta del impuesto en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, los importes computados como pago a cuenta por tipo de contribuyente, los porcentajes de cómputo y las alícuotas vigentes, el grado de avance hacia la meta del artículo 4° de la Ley y la recaudación efectiva de cada recurso de reemplazo.

ARTÍCULO 10°.- Normas de aplicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará las normas de aplicación necesarias para el cómputo de los nuevos porcentajes y para la percepción del impuesto con las alícuotas que resulten del artículo 4° del presente.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley aprobatoria del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria

Aprueba el acuerdo «Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria», precisa que el pago a cuenta del impuesto al suelo en la compraventa no es un tributo sobre la operación, ratifica el piso común del impuesto a la herencia, sustituye los compromisos de Ingresos Brutos y Sellos de los Consensos Fiscales anteriores y fija las obligaciones de información y publicación del Estado nacional.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase I: se envía dentro de los 30 días de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria».
Trámite: Mayoría simple; Senado como cámara de origen (régimen federal). No crea ni modifica tributos nacionales ni toca la coparticipación.

FUNDAMENTOS

El Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, suscripto por el Estado nacional con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retoma el objetivo del Consenso Fiscal de 2017 de eliminar el impuesto de sellos y moderar el impuesto sobre los ingresos brutos, que gravan la producción en cascada. A diferencia de los consensos anteriores, que fueron suspendidos o reemplazados, cada etapa de baja queda atada a la recaudación efectiva de los tributos que la sustituyen: el impuesto al valor del suelo y el impuesto a la herencia y donaciones, ambos de las provincias y los municipios. El proyecto aprueba el Acuerdo y precisa dos de sus contenidos. Aclara que el pago a cuenta del impuesto al valor del suelo que se ingresa con la transferencia de un inmueble es un anticipo del impuesto periódico y no un tributo sobre la operación, de modo que se respeta el compromiso de no crear otros impuestos a las transacciones. Ratifica, además, el piso común del impuesto a la herencia acordado por las jurisdicciones, que protege la vivienda única y la empresa familiar. La ley sustituye los compromisos de los consensos fiscales anteriores en materia de ingresos brutos y sellos, mantiene sus topes hasta cada etapa de baja, condiciona solo los beneficios que la Nación otorga por decisión propia y no autoriza gasto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se indican en él, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Pago a cuenta del impuesto al valor del suelo. A los efectos de la cláusula sexta del Acuerdo, el pago a cuenta del impuesto al valor del suelo que se ingresa con la transferencia de un inmueble es un anticipo del impuesto periódico sobre el suelo, que se descuenta íntegramente de las cuotas siguientes, y no constituye un tributo sobre el acto, el contrato ni la operación.

ARTÍCULO 3°.- Piso común del impuesto a la herencia. Ratifícase el piso común del impuesto a la transmisión gratuita de bienes establecido en la cláusula octava del Acuerdo, que regirá para las jurisdicciones que lo ratifiquen.

ARTÍCULO 4°.- Consensos fiscales anteriores. Respecto de las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo, los compromisos en materia de impuesto sobre los ingresos brutos y de impuesto de sellos de los Consensos Fiscales aprobados por las Leyes N° 27.429, N° 27.469, N° 27.542, N° 27.634 y N° 27.687 quedan sustituidos por los del Acuerdo, con la salvedad de su cláusula quinta. Los demás compromisos de esos Consensos no se modifican.

ARTÍCULO 5°.- Condición de los beneficios federales. El Poder Ejecutivo nacional aplicará la condición de la cláusula duodécima del Acuerdo a los convenios y programas que asigne fuera de la coparticipación federal de impuestos, a los préstamos y refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y al acceso a nuevas potestades tributarias. En ningún caso podrán retenerse ni condicionarse la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe.

ARTÍCULO 6°.- Información para los tributos de reemplazo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero suministrará a las administraciones tributarias de las jurisdicciones que ratifiquen el Acuerdo, mediante convenio, la información necesaria para liquidar y fiscalizar el impuesto al valor del suelo y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El suministro se limitará a esa finalidad y se hará con sujeción al secreto fiscal establecido en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales; cada consulta quedará registrada con identificación del consultante, fecha y finalidad.

ARTÍCULO 7°.- Publicación nacional. El Poder Ejecutivo nacional publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior de cada tributo que se reduce y de cada uno que lo reemplaza en todas las jurisdicciones, en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, con el informe de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.

ARTÍCULO 8°.- Representación nacional y financiamiento. El representante del Estado nacional en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo y su secretaría técnica serán designados por la autoridad de aplicación en materia de coordinación fiscal con las provincias que fije el Poder Ejecutivo nacional. La presente ley no autoriza gasto; su aplicación se atenderá con los créditos asignados a esa autoridad y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARTÍCULO 9°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no hayan suscripto el Acuerdo a adherir a él por ley local, y, por su intermedio, a los municipios a adherir conforme a su cláusula séptima.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de ratificación del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria y de cronograma de baja de sellos e Ingresos Brutos

Cada legislatura ratifica el acuerdo «Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria», fija el cronograma para llevar sellos a cero en 2031 y bajar un 15 % la recaudación de Ingresos Brutos empezando por la industria y los servicios a empresas, ata cada etapa a la recaudación de suelo y herencia e invita a los municipios a sumar la tasa de Seguridad e Higiene.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase I: ratificación en el año 1; las etapas de baja rigen desde el 1/1/2029 (Fase II), sujetas a sus condiciones.
Trámite: Según la constitución de cada provincia; las normas tributarias pueden requerir iniciativa o trámite especial local.

FUNDAMENTOS

La Provincia suscribió con el Estado nacional y las demás jurisdicciones el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, que retoma el objetivo de eliminar el impuesto de sellos y moderar el impuesto sobre los ingresos brutos, dos tributos que gravan la producción y las transacciones en cascada y encarecen la actividad formal. El proyecto ratifica el Acuerdo y fija el cronograma provincial. El impuesto de sellos baja un tercio por año desde 2029 hasta llegar a cero en 2031. El impuesto sobre los ingresos brutos baja primero en la industria y en los servicios prestados a empresas, donde el efecto de acumulación es mayor, hasta reducir su recaudación en un 15 % respecto de 2027. Cada etapa se aplica solo cuando el registro patrimonial está operativo y la recaudación del impuesto al valor del suelo y del impuesto a la herencia cubre su costo, de modo que la sustitución no desfinancie a la Provincia. Las alícuotas que se reducen no pueden volver a subir sino por ley, y la Provincia se compromete a no crear otros tributos sobre las transacciones. Se invita a los municipios a incorporar la tasa que grava la facturación al mismo cronograma, a medida que reciban recaudación del suelo. Cada año se publica cuánto se dejó de recaudar y cuánto se recaudó por los tributos de reemplazo.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Ratificación

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo I.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La [autoridad de aplicación provincial en materia tributaria] es la autoridad de aplicación de la presente ley y comunicará la ratificación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo dentro de los diez (10) días de su promulgación.

Capítulo II – Cronograma de baja

ARTÍCULO 3°.- Impuesto de sellos. Las alícuotas del impuesto de sellos establecidas en [la Ley Impositiva / el Código Fiscal de la Provincia] se reducirán a dos tercios (2/3) de las vigentes a la fecha de la presente desde el 1° de enero de 2029, a un tercio (1/3) desde el 1° de enero de 2030 y a cero (0) desde el 1° de enero de 2031, conforme al artículo 5°.

ARTÍCULO 4°.- Impuesto sobre los ingresos brutos. Las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos se reducirán conforme al cronograma del Anexo II de la presente, desde el 1° de enero de cada año a partir de 2029 y conforme al artículo 5°. El cronograma reducirá primero las alícuotas de la actividad industrial y de los servicios prestados a empresas y luego las de las demás etapas intermedias de la producción, de modo que la recaudación del impuesto del año 2031, medida en porcentaje del producto interno bruto, sea al menos un quince por ciento (15 %) menor que la del año 2027. El Anexo II indicará, para cada actividad, la alícuota vigente y la de cada año de 2029 a 2031.

ARTÍCULO 5°.- Condición de cada etapa. Cada etapa de los artículos 3° y 4° se aplicará cuando la autoridad de aplicación certifique, antes del 1° de diciembre del año anterior y con la metodología de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, que: a) el registro patrimonial está operativo en el territorio provincial; y b) la recaudación efectiva del impuesto al valor del suelo, en lo que exceda la del impuesto inmobiliario que ese impuesto sustituye en el año anterior a su aplicación, a valores constantes según el índice de precios al consumidor, más la del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, del año anterior, en la Provincia y sus municipios, cubre el costo fiscal de la etapa. Si no pudiera certificarse, la etapa se aplicará desde el primer día del semestre siguiente en que se certifique, y el Poder Ejecutivo informará a esta Legislatura las causas de la demora. La certificación se publicará con sus datos y cálculos.

ARTÍCULO 6°.- Topes e irreversibilidad. Hasta que se aplique cada etapa, las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos no podrán superar las vigentes a la fecha de la presente ni los topes acordados en las cláusulas segunda, inciso c), y tercera, inciso c), del Consenso Fiscal 2021, aprobado por la Ley N° 27.687. Una vez aplicada una etapa, las alícuotas reducidas solo podrán aumentarse por ley.

Capítulo III – Ningún otro impuesto a las transacciones

ARTÍCULO 7°.- Prohibición. La Provincia no establecerá nuevos tributos sobre los actos, contratos, operaciones o transacciones, ni sobre los ingresos brutos o la facturación, que sustituyan total o parcialmente a los que se reducen por la presente ley. El pago a cuenta del impuesto al valor del suelo que se ingresa con la transferencia de un inmueble es un anticipo del impuesto periódico, se descuenta íntegramente de las cuotas siguientes y no constituye un tributo sobre la operación.

Capítulo IV – Municipios

ARTÍCULO 8°.- Tasa de Seguridad e Higiene. Invítase a los municipios de la Provincia a adherir al Acuerdo mediante ordenanza y a reducir la tasa por inspección de seguridad e higiene, o el tributo municipal equivalente que se liquide sobre los ingresos o la facturación, con el orden y las etapas del artículo 4°, en la medida en que reciban recaudación del componente periódico del impuesto al valor del suelo.

ARTÍCULO 9°.- Información a los municipios. La autoridad de aplicación pondrá a disposición de los municipios adheridos la información del registro patrimonial necesaria para liquidar el componente periódico del impuesto al valor del suelo, con las garantías de la Ley nacional N° 25.326.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Publicación anual. La autoridad de aplicación publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior del impuesto de sellos, del impuesto sobre los ingresos brutos, del impuesto al valor del suelo y del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, y el grado de avance del cronograma, y la remitirá a esta Legislatura y a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.

ARTÍCULO 11°.- Normas sustituidas. Déjanse sin efecto las disposiciones de las leyes provinciales [N° —] de ratificación de los Consensos Fiscales de 2017 a 2021 en lo relativo al impuesto sobre los ingresos brutos y al impuesto de sellos, con la salvedad del artículo 6°. Modifícanse en lo pertinente [la Ley Impositiva y el Código Fiscal de la Provincia].

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
ANEXO I: Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria. ANEXO II: Cronograma de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos por actividad (columnas: código de actividad; alícuota vigente; 2029; 2030; 2031), con las actividades industriales y de servicios a empresas en primer término.

MODELO DE ORDENANZA

Ordenanza municipal modelo de adhesión al Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria y de cronograma de baja de la tasa de Seguridad e Higiene

Modelo para que cada municipio adhiera al Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria («Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria», cláusula séptima) e incorpore la tasa de Seguridad e Higiene, o el tributo equivalente sobre la facturación, al cronograma de baja: primero industria y servicios a empresas, cada etapa atada a la recaudación del componente mensual del suelo, sin subas ni nuevos tributos sobre la facturación.

Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque
Cuándo: Fase II: adhesión desde la ratificación provincial; etapas anuales desde el 1/1/2029, sujetas a la recaudación del componente mensual del suelo.
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo que cada Concejo Deliberante sanciona por mayoría simple o la que exija la ley orgánica municipal para normas tributarias.

FUNDAMENTOS

La tasa por inspección de seguridad e higiene se calcula en la mayoría de los municipios sobre los ingresos o la facturación de cada actividad, por lo que funciona en los hechos como otro gravamen sobre las transacciones, que se acumula en cada etapa de la cadena de producción. El Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, ratificado por la Provincia, invita a los municipios a incorporar esa tasa al mismo cronograma de baja que el impuesto sobre los ingresos brutos. La presente ordenanza adhiere al Acuerdo y fija ese cronograma. La reducción comienza por la industria y los servicios prestados a empresas, donde el efecto de acumulación es mayor, y cada etapa se aplica solo cuando el Municipio recibe del componente mensual del impuesto al valor del suelo una recaudación que cubre su costo, de modo que las cuentas municipales no se desequilibren. Mientras tanto, la tasa no podrá aumentarse, el Municipio no creará otros tributos sobre la facturación y las reducciones aplicadas solo podrán revertirse por ordenanza. La recaudación de la tasa y la del componente que la reemplaza se publicarán cada año.

El Concejo Deliberante de [Municipio] sanciona con fuerza de Ordenanza:

ARTÍCULO 1°.- Adhesión. Adhiérese el Municipio de [Municipio] al Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, ratificado por la Ley provincial N° [—], en los términos de su cláusula séptima.

ARTÍCULO 2°.- Cronograma de baja. Las alícuotas de la tasa por inspección de seguridad e higiene, o del tributo municipal equivalente que se liquide sobre los ingresos o la facturación (en adelante, «la tasa»), se reducirán conforme al cronograma del Anexo II, desde el 1° de enero de cada año a partir de 2029. El cronograma reducirá primero las alícuotas de la actividad industrial y de los servicios prestados a empresas, y luego las de las demás etapas intermedias de la producción, de modo que la recaudación de la tasa del año 2031, a valores constantes según el índice de precios al consumidor, sea al menos un quince por ciento (15 %) menor que la del año 2027.

ARTÍCULO 3°.- Condición de cada etapa. Cada etapa se aplicará cuando el Departamento Ejecutivo certifique, antes del 1° de diciembre del año anterior y con la metodología de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, que la recaudación del componente mensual del impuesto al valor del suelo percibida por el Municipio, o la que le corresponda por la Provincia, en el año anterior cubre el costo fiscal de la etapa. Si no pudiera certificarse, la etapa se aplicará desde el primer día del semestre siguiente en que se certifique, y el Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante las causas de la demora.

ARTÍCULO 4°.- Topes e irreversibilidad. Hasta que se aplique cada etapa, las alícuotas y los importes mínimos de la tasa no podrán superar los vigentes a la fecha de la presente. Una vez aplicada una etapa, las alícuotas reducidas solo podrán aumentarse por ordenanza.

ARTÍCULO 5°.- Ningún otro tributo sobre la facturación. El Municipio no establecerá nuevos tributos sobre los ingresos, la facturación o las transacciones que sustituyan total o parcialmente la reducción de la tasa.

ARTÍCULO 6°.- Naturaleza de la tasa. La tasa continuará retribuyendo el servicio de inspección efectivamente prestado. La presente no modifica su hecho imponible ni los sujetos obligados.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. El Departamento Ejecutivo publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior de la tasa y del componente mensual del impuesto al valor del suelo, a valores corrientes y constantes, y el grado de avance del cronograma.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. El Departamento Ejecutivo comunicará la presente a la autoridad de aplicación provincial y a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo dentro de los diez (10) días de su promulgación.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.
ANEXO I: Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria. ANEXO II: Cronograma de alícuotas de la tasa por actividad (columnas: actividad; alícuota vigente; 2029; 2030; 2031), con las actividades industriales y de servicios a empresas en primer término.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)

Reforma el artículo 755 del Código Aduanero para que el Poder Ejecutivo solo pueda reducir o eliminar derechos de exportación, consolida en cero por ley lo ya eliminado por decreto y fija el cronograma legal hasta cero: litio y plata en el año 2, trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol en el año 3, y soja y derivados en tres tramos anuales iguales hasta cero en el año 4.

Propuesta 11: Retenciones a cero, por etapas
Cuándo: Fase II: se envía al inicio de la Fase II (diciembre de 2028); tramos en los años 2 (2029), 3 (2030) y 4 (2031).
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

Los derechos de exportación gravan a quien produce y vende al exterior aunque su actividad no arroje ganancia, no se coparticipan y desalientan la inversión en los sectores que generan divisas. En los últimos años buena parte de ellos fue reducida o eliminada por decreto: las economías regionales, la mayoría de los productos industriales, los hidrocarburos y casi toda la minería. Lo que se hizo por decreto, sin embargo, puede deshacerse por decreto, y esa incertidumbre pesa sobre las decisiones de largo plazo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en 2014 que los derechos de exportación son tributos y que su creación y su aumento corresponden al Congreso. El proyecto lleva esa regla al artículo 755 del Código Aduanero: el Poder Ejecutivo conserva la facultad de reducir o eliminar estos derechos, pero no la de crearlos ni aumentarlos. Además, consolida en cero por ley lo ya eliminado y fija un cronograma legal para lo que resta: el litio y la plata en el año 2, los cereales y el girasol en el año 3, y la soja y sus derivados en tres tramos anuales iguales hasta llegar a cero en el año 4. La menor recaudación se compensa dentro de la cuenta fiscal con la base patrimonial que cobran las provincias, sin autorizar gasto alguno.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Potestad sobre los derechos de exportación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reserva al Congreso de la Nación la creación y el aumento de los derechos de exportación, consolida en cero por ciento (0 %) los derechos ya eliminados y fija el cronograma legal para llevar a cero los restantes.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 755 del Código Aduanero. Sustitúyese el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) por el siguiente:

«Artículo 755.- 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:

a) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo;

b) reducir la alícuota del derecho de exportación establecido.

2. Las facultades del apartado 1 no comprenden la de gravar con derecho de exportación mercadería que no estuviere gravada con este tributo ni la de aumentar la alícuota vigente, que solo podrán disponerse por ley.

3. La desgravación o reducción dispuesta conforme al apartado 1 no podrá ser dejada sin efecto ni revertida sino por ley.»

Capítulo II – Consolidación y cronograma legal

ARTÍCULO 3°.- Consolidación en cero. Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho de exportación de toda mercadería cuya alícuota sea del cero por ciento (0 %) el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidas: a) las mercaderías comprendidas en el Anexo I del Decreto N° 38/2025; b) las mercaderías comprendidas en el Anexo del Decreto N° 563/2025; c) las mercaderías comprendidas en los anexos del Decreto N° 566/2026, aun cuando su cronograma de reducción no hubiera concluido a esa fecha.

ARTÍCULO 4°.- Año 2: litio y plata. Fíjase en cero por ciento (0 %), desde la entrada en vigencia de la presente ley, el derecho de exportación de los minerales, concentrados y compuestos de litio y de la plata en todas sus formas.

ARTÍCULO 5°.- Año 3: cereales y girasol. Fíjase en cero por ciento (0 %), desde el 1° de enero de 2030, el derecho de exportación del trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el girasol, y de sus subproductos y derivados comprendidos en los anexos del Decreto N° 423/2026. Hasta esa fecha rigen las alícuotas vigentes el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley, con las reducciones ya previstas en ese decreto.

ARTÍCULO 6°.- Años 2 a 4: soja y derivados. El derecho de exportación de la soja y de sus derivados, incluidos el aceite, la harina y los pellets de soja y el biodiésel elaborado a partir de ella, se reducirá en tres (3) tramos anuales iguales, calculados para cada mercadería sobre la alícuota vigente el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley (en adelante, «alícuota de partida»): a) desde la entrada en vigencia de la presente ley, a dos tercios (2/3) de la alícuota de partida; b) desde el 1° de enero de 2030, a un tercio (1/3) de la alícuota de partida; c) desde el 1° de enero de 2031, a cero por ciento (0 %). Si la alícuota de partida fuera inferior a la que resulte de los incisos anteriores, se aplicará la menor.

ARTÍCULO 7°.- Entrada en vigencia posterior a un tramo. Si la presente ley entrara en vigencia después de alguna de las fechas previstas en los artículos 5° y 6°, los tramos cuya fecha hubiera vencido se aplicarán desde su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 8°.- Alícuotas máximas. Desde la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna mercadería podrá tributar derechos de exportación con una alícuota superior a la vigente el día anterior a esa fecha ni, en adelante, a la que resulte del cronograma de este capítulo. Las alícuotas de las mercaderías no mencionadas en este capítulo solo podrán reducirse o eliminarse, conforme al artículo 755 del Código Aduanero en el texto del artículo 2°.

ARTÍCULO 9°.- Reducciones anticipadas. El Poder Ejecutivo nacional podrá anticipar total o parcialmente cualquiera de las reducciones del cronograma. La reducción anticipada no podrá revertirse sino por ley.

Capítulo III – Aplicación, publicación y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Fecha aplicable. La alícuota aplicable a cada exportación será la vigente a la fecha de registro de la destinación de exportación o, cuando corresponda una declaración jurada de venta al exterior, la vigente a la fecha de su registro, si fuera menor.

ARTÍCULO 11°.- Costo fiscal y publicación. El proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio comprendido en el cronograma identificará el costo fiscal de los tramos que se apliquen en él y los recursos de la cuenta fiscal con que se compensa. La autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos que designe el Poder Ejecutivo nacional publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior por derechos de exportación, por producto y en porcentaje del producto interno bruto, y el grado de avance del cronograma.

ARTÍCULO 12°.- Derogación. Derógase el artículo 52 de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 13°.- Normas de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional dictará dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley las normas de aplicación que identifiquen, por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, las mercaderías de cada artículo del Capítulo II. Esas normas no podrán fijar alícuotas superiores a las de la presente ley.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de aplicación del cronograma legal de derechos de exportación

Identifica por posición arancelaria las mercaderías de cada tramo del cronograma legal de la ley «Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)», aprueba los anexos de alícuotas de los años 2 a 4, ordena al servicio aduanero aplicarlos de pleno derecho en cada fecha y faculta al área de ingresos públicos a actualizar los anexos por cambios de nomenclatura, sin poder subir alícuotas.

Propuesta 11: Retenciones a cero, por etapas
Cuándo: Fase II: dentro de los 30 días de la publicación de la ley «Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)» (art. 13 de esa ley); un único decreto rige los tramos de 2029, 2030 y 2031.
Trámite: No aplica: decreto de ejecución de la ley (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° [—] de cronograma legal de derechos de exportación (en adelante, «la Ley»), los Decretos N° 38/2025, N° 563/2025, N° 566/2026 y N° 423/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sustituyó el artículo 755 del Código Aduanero, de modo que el Poder Ejecutivo nacional solo puede desgravar o reducir los derechos de exportación, y fijó en sus artículos 3° a 6° la consolidación en cero de los derechos ya eliminados y el cronograma legal para llevar a cero los restantes.

Que el artículo 13 de la Ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional identificar, por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, las mercaderías comprendidas en cada artículo de su Capítulo II.

Que, como las alícuotas y las fechas de cada tramo están fijadas por la Ley, corresponde aprobar en un solo acto los anexos de los tres tramos, para que se apliquen de pleno derecho en cada fecha sin necesidad de nuevos decretos.

Que el Decreto N° 423/2026 estableció alícuotas por posición arancelaria con un cronograma aplicable según la fecha de registro de la declaración jurada de venta al exterior, criterio que el artículo 10 de la Ley mantiene cuando resulte más favorable al exportador.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto identifica las mercaderías comprendidas en los artículos 3° a 6° de la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y aprueba las alícuotas de derechos de exportación que les corresponden en cada tramo del cronograma legal.

ARTÍCULO 2°.- Anexo I: alícuota cero consolidada. Apruébase como Anexo I del presente la nómina de posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) cuya alícuota de derecho de exportación quedó consolidada en cero por ciento (0 %) por el artículo 3° de la Ley, con indicación del decreto que la había fijado.

ARTÍCULO 3°.- Anexo II: litio y plata. Apruébase como Anexo II del presente la nómina de posiciones NCM de los minerales, concentrados y compuestos de litio y de la plata, cuya alícuota es del cero por ciento (0 %) desde la entrada en vigencia de la Ley, conforme a su artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Anexo III: cereales, girasol y soja. Apruébase como Anexo III del presente el cuadro de posiciones NCM del trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y la soja, y de sus subproductos y derivados, con las siguientes columnas: posición; descripción; alícuota de partida, entendida como la vigente el día anterior a la entrada en vigencia de la Ley; alícuota desde la entrada en vigencia de la Ley; alícuota desde el 1° de enero de 2030; y alícuota desde el 1° de enero de 2031. Las alícuotas del cuadro son las que resultan de los artículos 5° y 6° de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación de pleno derecho. Las alícuotas de los Anexos se aplicarán de pleno derecho desde cada fecha prevista en la Ley, sin necesidad de un nuevo acto. Si la Ley entrara en vigencia después de alguna de esas fechas, se aplicará lo dispuesto en su artículo 7°.

ARTÍCULO 6°.- Fecha aplicable. A los fines del artículo 10 de la Ley, el servicio aduanero aplicará a cada destinación la alícuota vigente a la fecha de su registro o, cuando la operación esté amparada por una declaración jurada de venta al exterior registrada con anterioridad, la vigente a la fecha de registro de esa declaración, si fuera menor.

ARTÍCULO 7°.- Servicio aduanero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por intermedio de la Dirección General de Aduanas, adecuará sus sistemas y procedimientos para aplicar cada tramo desde su fecha y publicará en su sitio oficial, con no menos de treinta (30) días de anticipación a cada fecha, las alícuotas que regirán desde ella por posición arancelaria.

ARTÍCULO 8°.- Actualización por cambios de nomenclatura. Facúltase a la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos del Ministerio de Economía a actualizar los Anexos cuando se modifique la Nomenclatura Común del MERCOSUR, al solo efecto de trasladar las mercaderías a sus nuevas posiciones. La actualización no podrá incluir mercaderías no comprendidas en la Ley ni fijar alícuotas superiores a las que resultan de ella.

ARTÍCULO 9°.- Reducciones anticipadas. Toda reducción que se anticipe conforme al artículo 9° de la Ley se dispondrá por decreto que modifique el Anexo respectivo e indique que no podrá revertirse sino por ley.

ARTÍCULO 10°.- Informe anual. La autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos elaborará el informe previsto en el artículo 11 de la Ley con los datos de recaudación por posición arancelaria que le suministre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dentro de los noventa (90) días del cierre de cada año, y lo publicará en formato abierto.

ARTÍCULO 11°.- Normas sustituidas. Desde cada fecha del cronograma legal, las alícuotas de los Anexos del presente reemplazan a las fijadas para las mismas posiciones por el Decreto N° 423/2026 y sus normas complementarias. Las alícuotas cero fijadas por los Decretos N° 38/2025, N° 563/2025 y N° 566/2026 quedan sujetas al artículo 3° de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %

Incorpora a la Ley de IVA la senda hacia una alícuota única del 10,5 %, con escalones de uno o más puntos que se aplican de pleno derecho cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso certifica que la recaudación de reemplazo los cubre sin abrir déficit; desacopla la alícuota reducida, hace converger desde arriba la del 27 %, no toca las exenciones del artículo 7° y remite la coparticipación íntegra a la ley convenio.

Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 %
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; los escalones se aplican cuando se cumple su condición, sin fechas comprometidas.
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

El impuesto al valor agregado pesa proporcionalmente más sobre quienes destinan al consumo la mayor parte de su ingreso. Bajarlo sin una fuente de reemplazo, sin embargo, abriría un déficit que la regla fiscal no admite. El proyecto resuelve esa tensión con una senda fijada por ley y condiciones verificables. La alícuota general baja por escalones de uno o más puntos hasta una tasa única del 10,5 %. Cada escalón se aplica solo cuando la recaudación efectiva de la nueva base patrimonial, la mejora del cumplimiento y lo recuperado por la eliminación de beneficios sectoriales superan lo ya comprometido en la cuenta fiscal y cubren su costo, y siempre que el presupuesto conserve un resultado primario no negativo. Lo certifica la Oficina de Presupuesto del Congreso, organismo técnico del Poder Legislativo, y la baja rige de pleno derecho: no requiere una nueva ley y no puede revertirse por decreto. La alícuota reducida queda fijada en el 10,5 % y la del 27 % converge desde arriba, de modo que ningún bien o servicio paga más. Las exenciones del artículo 7° no se modifican. La distribución del impuesto con las provincias, incluida su coparticipación íntegra, corresponde a la ley convenio del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Senda de la alícuota

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija la senda de reducción de las alícuotas del impuesto al valor agregado hacia una alícuota única del diez coma cinco por ciento (10,5 %) y las condiciones de cada escalón, sin modificar las exenciones del impuesto.

ARTÍCULO 2°.- Senda y escalones. Incorpórase como artículo 28 bis de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 bis.- Senda de las alícuotas. La alícuota general establecida en el artículo 28 se reducirá por escalones hasta alcanzar el diez coma cinco por ciento (10,5 %). Cada escalón reducirá la alícuota general en uno o más puntos porcentuales enteros, o en la fracción que reste para alcanzar ese valor, y se aplicará conforme al artículo 28 ter. No podrá aplicarse más de un escalón por año calendario.

La alícuota reducida establecida en el artículo 28 queda fijada en el diez coma cinco por ciento (10,5 %) y no variará con las reducciones de la alícuota general.

La alícuota incrementada establecida en el artículo 28 se reducirá en cada escalón de modo que su diferencia con el diez coma cinco por ciento (10,5 %) disminuya en la misma proporción en que disminuya la diferencia entre la alícuota general y ese valor. Se redondeará al décimo de punto más próximo.

Cuando la alícuota general alcance el diez coma cinco por ciento (10,5 %), esa será la alícuota única del impuesto para todos los bienes, obras, locaciones y prestaciones gravados.»

ARTÍCULO 3°.- Activación de cada escalón. Incorpórase como artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 ter.- Activación de los escalones. Antes del 30 de septiembre de cada año, la Oficina de Presupuesto del Congreso certificará, con los datos del año anterior:

a) la recaudación de reemplazo, integrada por la recaudación efectiva de los impuestos provinciales y municipales sobre el valor del suelo y sobre la transmisión gratuita de bienes y por el aumento de la recaudación nacional atribuible a la reducción del incumplimiento tributario, medida con la metodología que la Oficina apruebe y publique;

b) la parte de esa recaudación comprometida en la cuenta fiscal del presupuesto para compensar la reducción de otros tributos y los escalones ya aplicados;

c) la recaudación recuperada por la eliminación, dispuesta por ley, de beneficios sectoriales del impuesto;

d) el excedente de reemplazo, que resulta de sumar al monto del inciso a) el del inciso c) y restar el del inciso b), y el costo fiscal anual estimado de cada punto de la alícuota general.

Si el excedente de reemplazo cubre el costo fiscal de uno o más puntos enteros, y la proyección del proyecto de presupuesto del año siguiente, incluido ese costo, conserva un resultado primario no negativo, la Oficina certificará el escalón correspondiente. La reducción regirá de pleno derecho desde el 1° de enero del año siguiente, sin necesidad de otro acto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará las alícuotas resultantes dentro de los treinta (30) días de la certificación.

Junto con cada certificación, la Oficina publicará la evaluación del último escalón aplicado, con su efecto sobre la recaudación y sobre los precios.»

ARTÍCULO 4°.- Garantías. Incorpórase como artículo 28 quáter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:

«Artículo 28 quáter.- Garantías. Las alícuotas reducidas por aplicación de los artículos 28 bis y 28 ter solo podrán incrementarse por ley. La aplicación de esos artículos no podrá aumentar la alícuota que corresponda a ningún bien, obra, locación o prestación, ni modifica las exenciones del artículo 7° ni el alcance del objeto del impuesto.»

ARTÍCULO 5°.- Beneficios sectoriales. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley, la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos que designe el Poder Ejecutivo nacional, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, publicará el inventario de los beneficios del impuesto al valor agregado —exenciones, alícuotas diferenciales, reintegros y regímenes de promoción— establecidos en leyes especiales o en la ley del impuesto que no recaen sobre el consumo de las familias, con su costo fiscal anual, y lo actualizará cada año con el proyecto de presupuesto. La recaudación que se recupere por la eliminación de esos beneficios se computará en el inciso c) del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Ningún bien o servicio de consumo de las familias que hoy esté exento o no alcanzado pasará a estar gravado.

Capítulo II – Oficina de Presupuesto del Congreso

ARTÍCULO 6°.- Nueva función de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Incorpórase como inciso 12 del artículo 2° de la Ley N° 27.343, a continuación de los incisos 10 y 11 incorporados por las Leyes N° [—] y N° [—], el siguiente:
«12. Certificar cada año el excedente de reemplazo y los escalones de reducción de las alícuotas del impuesto al valor agregado conforme al artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y publicar la evaluación de cada escalón aplicado.»

ARTÍCULO 7°.- Información. A los fines del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero suministrarán a la Oficina de Presupuesto del Congreso, antes del 31 de mayo de cada año, la información de recaudación, de incumplimiento y de la cuenta fiscal que esta requiera, en los términos del artículo 3° de la Ley N° 27.343. La recaudación provincial y municipal se tomará de la que publiquen las jurisdicciones en cumplimiento de los acuerdos federales de sustitución tributaria o, en su defecto, de la que informe la autoridad de coordinación fiscal con las provincias.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 8°.- Coparticipación. La presente ley no modifica la distribución del producido del impuesto entre la Nación y las provincias ni las asignaciones específicas vigentes. La incorporación íntegra del impuesto a la masa coparticipable y la fuente de reemplazo para la previsión social se rigen por la ley convenio prevista en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso y los organismos del Poder Ejecutivo nacional cumplirán las funciones que les asigna con los créditos que les fije la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. La reglamentación no podrá demorar ni condicionar la aplicación de un escalón certificado.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. La primera certificación corresponderá al año siguiente al de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado

Reglamenta la ley «Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %»: fija el calendario de la información que el Poder Ejecutivo entrega a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cálculo de la parte de la recaudación de reemplazo comprometida en la cuenta fiscal, la aplicación de pleno derecho de cada escalón certificado y el inventario anual de beneficios sectoriales del IVA, sin margen para demorar un escalón.

Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 %
Cuándo: Fase II: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %» (art. 10 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 692/98 y sus modificaciones, la Ley N° 27.343, la Ley N° [—] de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado (en adelante, «la Ley»), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó a la Ley de Impuesto al Valor Agregado los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter, que fijan la senda de la alícuota general hacia el diez coma cinco por ciento (10,5 %) y disponen que cada escalón rija de pleno derecho cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso certifique que el excedente de reemplazo cubre su costo y que el resultado primario proyectado no es negativo.

Que el artículo 7° de la Ley obliga a la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a suministrar a esa Oficina, antes del 31 de mayo de cada año, la información que requiera.

Que el artículo 10 de la Ley dispone que la reglamentación no podrá demorar ni condicionar la aplicación de un escalón certificado, por lo que el presente se limita a ordenar los procedimientos internos del Poder Ejecutivo nacional.

Que el artículo 5° de la Ley ordena publicar el inventario de los beneficios del impuesto que no recaen sobre el consumo de las familias y destina lo que se recupere a la senda.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, incorporados por sus artículos 2° a 4°.

ARTÍCULO 2°.- Información a la Oficina de Presupuesto del Congreso. A los fines del artículo 7° de la Ley, antes del 31 de mayo de cada año: a) la Agencia de Recaudación y Control Aduanero remitirá a la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos del Ministerio de Economía la recaudación del año anterior por impuesto, sus estimaciones de incumplimiento y el monto recaudado por la eliminación de beneficios sectoriales; b) esa autoridad remitirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso esa información, con la metodología y las bases de datos utilizadas, y la que la Oficina le requiera. La recaudación provincial y municipal de los impuestos sobre el valor del suelo y sobre la transmisión gratuita de bienes se remitirá dentro de los quince (15) días de su publicación por las jurisdicciones.

ARTÍCULO 3°.- Recaudación comprometida en la cuenta fiscal. A los fines del inciso b) del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos informará a la Oficina de Presupuesto del Congreso, con el detalle por tributo, la parte de la recaudación de reemplazo que la cuenta fiscal del presupuesto vigente y del proyecto del año siguiente destina a compensar la reducción de otros tributos y los escalones ya aplicados. Ese monto no podrá incluir compensaciones que no figuren en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 4°.- Proyección del resultado primario. La autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos remitirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso, dentro de los cinco (5) días de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, la proyección del resultado primario del año siguiente con y sin el costo de cada punto de reducción de la alícuota general.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación de pleno derecho. Certificado un escalón, las alícuotas resultantes regirán desde el 1° de enero siguiente para los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará las nuevas alícuotas dentro de los treinta (30) días de la certificación y adecuará los regímenes de retención, percepción y pago a cuenta. Ningún organismo del Poder Ejecutivo nacional podrá postergar, suspender ni condicionar la aplicación de un escalón certificado.

ARTÍCULO 6°.- Alícuota incrementada. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero calculará la alícuota incrementada que corresponda a cada escalón conforme al tercer párrafo del artículo 28 bis de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la publicará junto con la alícuota general.

ARTÍCULO 7°.- Operaciones en curso. En las operaciones con precio pactado antes de la fecha de un escalón cuyo hecho imponible se perfeccione después de ella, se aplicará la alícuota vigente a la fecha del perfeccionamiento. Los créditos fiscales originados en operaciones gravadas a alícuotas anteriores conservarán su valor.

ARTÍCULO 8°.- Inventario de beneficios sectoriales. El inventario previsto en el artículo 5° de la Ley comprenderá cada exención, alícuota diferencial, reintegro y régimen de promoción del impuesto, con su norma, sus beneficiarios por actividad y su costo fiscal anual. Se considerará que un beneficio recae sobre el consumo de las familias cuando su efecto principal sea reducir el precio final de bienes o servicios destinados al consumo de los hogares. El inventario se publicará en formato abierto y se actualizará con cada proyecto de presupuesto, y el Poder Ejecutivo nacional podrá acompañarlo de los proyectos de ley de eliminación que estime pertinentes.

ARTÍCULO 9°.- Datos para la evaluación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) suministrará a la Oficina de Presupuesto del Congreso, a su requerimiento, los índices de precios desagregados necesarios para evaluar el efecto de cada escalón sobre los precios.

ARTÍCULO 10°.- Normas complementarias. Facúltase a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a la autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos a dictar, en sus respectivos ámbitos, las normas complementarias del presente. Las disposiciones del presente complementan la reglamentación aprobada por el Decreto N° 692/98 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos

Ley convenio del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional que reemplaza la Ley 23.548: incorpora íntegro el IVA a la masa coparticipable (deroga el art. 5 de la Ley 23.966 y fija en el mismo acto la fuente de reemplazo para la previsión social), parte de coeficientes neutrales y reparte el crecimiento de la masa con criterios objetivos, devuelve gradualmente potestades tributarias empezando por la propiedad, ratifica las regalías provinciales, sustituye la asignación discrecional de los ATN por reglas automáticas con cada giro publicado en 48 horas y hace de la Comisión Federal de Impuestos el organismo fiscal federal de control.

Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores · Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 % · Propuesta 17: Cada provincia cobra sus impuestos
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía al Senado en la Fase II; rige desde el 1° de enero siguiente a la aprobación de todas las legislaturas (las asignaciones prorrogadas por «Ley de continuidad tributaria y de baja del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios» continúan hasta esa entrada en vigencia, aunque pase el 31/12/2031). El Capítulo IV (ATN) rige desde su publicación.
Trámite: Ley convenio (art. 75 inc. 2 CN): Senado como cámara de origen; mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada; requiere la aprobación de cada legislatura provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (modelo «Modelo de ley provincial de aprobación de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos»).

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional ordenó en 1994 dictar, antes de terminar 1996, una ley convenio de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Ese mandato sigue pendiente: rige la Ley 23.548, sancionada en 1988 como régimen transitorio y prorrogada en forma automática, completada con asignaciones específicas y regímenes especiales que hicieron del reparto un sistema difícil de conocer y de controlar. El proyecto, acordado con las provincias, reemplaza ese régimen. Incorpora a la masa la totalidad del impuesto al valor agregado y fija en el mismo acto la fuente de reemplazo para la previsión social. Parte de coeficientes que no alteran lo que cada jurisdicción recibe y distribuye el crecimiento de la masa con criterios objetivos y públicos, como manda el artículo 75, inciso 2. Devuelve gradualmente a las provincias potestades tributarias, empezando por las que gravan la propiedad, con la condición de cuentas ordenadas y sin que ninguna jurisdicción pierda en la transición, y ratifica que las regalías son recursos provinciales. Los Aportes del Tesoro Nacional dejan de asignarse en forma discrecional: se otorgan ante supuestos definidos con indicadores públicos, cada giro se publica dentro de las cuarenta y ocho horas y el remanente anual se reparte por los coeficientes. La Comisión Federal de Impuestos, integrada por la Nación y las provincias, controla el nuevo reparto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Naturaleza, objeto y aprobación

ARTÍCULO 1°.- Objeto y naturaleza. La presente ley convenio, dictada conforme al artículo 75, inciso 2, y a la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, establece el régimen de coparticipación federal de impuestos entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sustituye el régimen de la Ley N° 23.548. No puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada.

ARTÍCULO 2°.- Aprobación por las jurisdicciones. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobarán la presente ley por ley local, sin limitaciones ni reservas, y lo comunicarán al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Federal de Impuestos dentro de los diez (10) días de su promulgación.

Capítulo II – Masa coparticipable y distribución

ARTÍCULO 3°.- Masa coparticipable. La masa de fondos a distribuir está integrada por el producido de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con excepción de: a) los derechos de importación y de exportación previstos en el artículo 4° de la Constitución Nacional; b) los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, incluidos los componentes de esa naturaleza de los regímenes simplificados; c) los impuestos o la parte de ellos a los que una ley especial asigne un destino específico conforme al artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, por tiempo determinado, que ingresarán a la masa al vencer ese tiempo.

ARTÍCULO 4°.- Impuesto al valor agregado íntegro. El producido del impuesto al valor agregado integra la masa en su totalidad y no podrá ser objeto de asignaciones específicas ni de regímenes especiales de distribución. Derógase el artículo 5°, Título II, punto 2, de la Ley N° 23.966.

ARTÍCULO 5°.- Asignaciones específicas y regímenes especiales vigentes. Desde la entrada en vigencia de la presente ley cesan las asignaciones específicas de impuestos coparticipables prorrogadas por los artículos 2° y 3° de la Ley N° [—] de continuidad tributaria y los regímenes especiales de distribución de impuestos nacionales, cuyo producido ingresa a la masa del artículo 3°. Los importes que esas asignaciones y regímenes destinaban al Estado nacional, a las jurisdicciones o a fondos determinados se computan en los coeficientes de base del artículo 8°.

ARTÍCULO 6°.- Fuente de reemplazo para la previsión social. El Estado nacional destinará cada año al financiamiento del sistema previsional a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con cargo a su participación en la distribución primaria y por medio de la ley de presupuesto, un importe no inferior al que habría producido en el mismo año la asignación derogada por el artículo 4°. A ese fin, la participación del Estado nacional en los coeficientes de base incluye el importe que esa asignación produjo en el año base. Las jurisdicciones prestan conformidad a esta fuente de reemplazo con la aprobación de la presente ley.

ARTÍCULO 7°.- Distribución primaria. El monto total de la masa se distribuirá: a) el uno por ciento (1 %) al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias del Capítulo IV; b) el resto, entre el Estado nacional y el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los porcentajes de base que resulten del artículo 8°, con los ajustes de los artículos 9° y 16°.

ARTÍCULO 8°.- Año base y coeficientes de base. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión Federal de Impuestos calculará y publicará los porcentajes de distribución primaria y los coeficientes de distribución secundaria de base, de modo que, aplicados a la masa del artículo 3° correspondiente al año calendario anterior al de la entrada en vigencia (en adelante, «año base»), el Estado nacional y cada jurisdicción hubieran recibido el mismo importe que efectivamente recibieron ese año por la Ley N° 23.548 y por las asignaciones específicas y los regímenes especiales que cesan conforme al artículo 5°. Hasta su publicación, las transferencias se liquidarán a cuenta con los porcentajes vigentes el día anterior a la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 9°.- Distribución del crecimiento de la masa. La parte de la masa que exceda la del año base, medida a valores constantes según el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se distribuirá entre las jurisdicciones con criterios objetivos, en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una, en forma equitativa y solidaria y con prioridad para el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. A tal fin se computarán: a) la población; b) los servicios de educación y salud a cargo de cada jurisdicción; c) la brecha de desarrollo, medida con indicadores de condiciones de vida del INDEC; d) la inversa de la capacidad tributaria potencial por habitante. La Comisión Federal de Impuestos aprobará, por dos tercios de sus miembros y dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia, la metodología y la ponderación de esos indicadores, que revisará cada cinco (5) años y publicará con sus datos. Hasta su aprobación, el crecimiento se distribuirá por los coeficientes de base. La participación del Estado nacional en el crecimiento será la de su porcentaje de base.

ARTÍCULO 10°.- Garantía. Ninguna jurisdicción recibirá, por aplicación del artículo 9°, un importe menor, a valores constantes, que el que le habría correspondido en el año base por los coeficientes de base. Si la masa de un año fuera inferior a la del año base a valores constantes, se distribuirá por los porcentajes y coeficientes de base.

ARTÍCULO 11°.- Transferencia diaria y automática. El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria y automática a cada jurisdicción el importe que le corresponda, sin costo alguno para ella. El Estado nacional no podrá retener ni compensar esas transferencias, salvo por decisión de la Comisión Federal de Impuestos conforme al artículo 27°.

Capítulo III – Devolución de potestades tributarias y recursos provinciales

ARTÍCULO 12°.- Principio y alcance. El Estado nacional devolverá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma gradual, potestades tributarias que hoy ejerce, comenzando por los impuestos que gravan la propiedad. Quedan en el Estado nacional los derechos de importación y de exportación y el impuesto al valor agregado, que se distribuye conforme al Capítulo II.

ARTÍCULO 13°.- Primera etapa: impuesto sobre los bienes personales. Desde el 1° de enero del año siguiente al de la certificación prevista en el artículo 15° para una jurisdicción, el impuesto sobre los bienes personales no alcanzará a las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en ella, y esa jurisdicción podrá establecer por ley local un impuesto sobre su patrimonio. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero suministrará a la jurisdicción la información necesaria para su aplicación, con sujeción al secreto fiscal.

ARTÍCULO 14°.- Segunda etapa y alcance de la devolución. Desde el 1° de enero del segundo año siguiente al de la certificación prevista en el artículo 15° para una jurisdicción, y siempre que haya asumido la potestad de la primera etapa, los impuestos internos no alcanzarán a los hechos imponibles que se perfeccionen en ella, y esa jurisdicción podrá establecer por ley local impuestos equivalentes, con las mismas bases y sin superar las alícuotas nacionales vigentes al momento de la devolución. El impuesto a las ganancias y los impuestos sobre los combustibles continúan integrando la masa del artículo 3° y no serán objeto de devolución antes del 31 de diciembre de 2031; su eventual devolución posterior solo podrá disponerse por ley convenio. La devolución de cada etapa se rige por los artículos 15° y 16°.

ARTÍCULO 15°.- Condición de saneamiento. Una jurisdicción accederá a cada etapa cuando, además de haber aprobado la presente ley, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de la Ley N° 25.917 certifique que cumplió en el último ejercicio cerrado las cláusulas segunda a séptima del Acuerdo Federal de Saneamiento aprobado por la Ley N° [—], o las reglas equivalentes de la Ley N° 25.917 que lo incorporen.

ARTÍCULO 16°.- Neutralidad de cada transferencia. Cada devolución de potestades será neutral para el Estado nacional y para las demás jurisdicciones. La Comisión Federal de Impuestos calculará el importe que el impuesto devuelto, por la parte recaudada de los contribuyentes de la jurisdicción que asume la potestad, aportó en el año anterior a la participación del Estado nacional y de cada una de las demás jurisdicciones; ese importe, actualizado cada año por la variación de la masa, se deducirá de la participación de la jurisdicción que asume la potestad y se acreditará a los demás en las mismas proporciones.

ARTÍCULO 17°.- Obligaciones de las jurisdicciones. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obligan a no establecer, por sí ni por sus municipios, tributos locales análogos a los nacionales que integran la masa. Se exceptúan: a) los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y sobre el valor del suelo; b) los impuestos sobre la transmisión gratuita de bienes; c) los impuestos sobre los automotores; d) los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, en las condiciones de los acuerdos federales de sustitución tributaria; e) las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados; f) los impuestos cuya potestad asuman conforme a este capítulo.

ARTÍCULO 18°.- Recursos naturales y regalías. Ratifícase que las regalías hidrocarburíferas y mineras son recursos de las provincias en cuyo territorio se encuentran los yacimientos, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, al artículo 59 de la Ley N° 17.319 en el texto de la Ley N° 27.742 y al artículo 22 de la Ley N° 24.196 en el texto de la Ley N° 27.743, y no integran la masa. El Estado nacional no establecerá regalías ni tributos específicos sobre la producción minera, hidrocarburífera, agropecuaria o forestal, sin perjuicio de los impuestos nacionales de alcance general y de los derechos de exportación durante el cronograma legal de su eliminación.

Capítulo IV – Aportes del Tesoro Nacional

ARTÍCULO 19°.- Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias se integra con el porcentaje del inciso a) del artículo 7° y se destina exclusivamente a los supuestos del artículo 20°. Lo administra la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional, que no podrá asignarlo en forma discrecional. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742; su supresión o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley convenio.

ARTÍCULO 20°.- Supuestos y reglas de asignación. El Fondo se asignará únicamente: a) ante una emergencia o catástrofe declarada por ley o decreto nacional o por ley provincial, en proporción a la población afectada y al daño estimado según el acto de declaración; b) ante un desequilibrio financiero transitorio de una jurisdicción, medido por la caída a valores constantes de sus recursos de origen nacional y propios respecto del promedio de los tres (3) años anteriores, por encima del umbral que fije la Comisión Federal de Impuestos. La Comisión aprobará y publicará, antes del 30 de noviembre de cada año, las fórmulas de cálculo, los indicadores y el umbral para el año siguiente. Hasta su primera aprobación, solo podrán asignarse aportes por el supuesto del inciso a), en proporción a la población afectada.

ARTÍCULO 21°.- Asignación automática. Verificado el supuesto, de oficio o a solicitud de la jurisdicción, la autoridad de aplicación dispondrá el giro del importe que resulte de la fórmula dentro de los cinco (5) días hábiles. No podrá denegarlo, reducirlo ni condicionarlo por razones distintas de las previstas en este capítulo.

ARTÍCULO 22°.- Publicación de cada giro. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cada giro, la autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial, en formato abierto: la jurisdicción beneficiaria, el supuesto invocado y su fundamento, el acto de declaración o los valores de los indicadores, el cálculo del importe, el monto, la fecha y el acto que lo dispuso. Publicará además, con actualización diaria, el saldo del Fondo, y cada trimestre un informe a la Comisión Federal de Impuestos y a las comisiones de presupuesto de ambas Cámaras del Congreso.

ARTÍCULO 23°.- Remanente anual y saldo acumulado. El saldo del Fondo no asignado al 31 de diciembre de cada año se distribuirá entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los coeficientes de distribución secundaria, dentro de los quince (15) días hábiles de enero. Del saldo acumulado a la fecha de entrada en vigencia de este capítulo se distribuirá por los mismos coeficientes solo la parte que cuente con respaldo de caja en el Tesoro nacional, según certificación pública y fundada de la autoridad de aplicación, en el número de cuotas mensuales iguales que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio de modo que su pago sea compatible con la meta de resultado primario de ese ejercicio. Cada pago se registrará en la cuenta fiscal anual. La parte del saldo sin respaldo de caja no genera obligación de pago.

Capítulo V – Comisión Federal de Impuestos

ARTÍCULO 24°.- Organismo fiscal federal. La Comisión Federal de Impuestos es el organismo fiscal federal de control del régimen. Está integrada por un (1) representante del Estado nacional y uno (1) por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan aprobado la presente ley, con sus respectivos suplentes. Funciona en plenario y mediante un comité ejecutivo con representación de todas las regiones, cuya integración fija el plenario. Continúa a la Comisión creada por la Ley N° 23.548, con su personal y bienes.

ARTÍCULO 25°.- Funciones. Son funciones de la Comisión: a) controlar la liquidación y la transferencia diaria de la masa y de las participaciones; b) calcular y publicar los porcentajes y coeficientes de los artículos 8° y 9°; c) aprobar la metodología del artículo 9° y las fórmulas, indicadores y umbral del artículo 20°; d) controlar la aplicación del Capítulo IV y observar los giros que no se ajusten a él; e) calcular y certificar los importes del artículo 16°; f) decidir, de oficio o a pedido de parte, si un tributo nacional, provincial o municipal se ajusta a la presente ley; g) proponer, para después del 31 de diciembre de 2031, la eventual devolución de los impuestos mencionados en el segundo párrafo del artículo 14°; h) dictar su reglamento interno; i) publicar todas sus decisiones, cálculos y datos en formato abierto.

ARTÍCULO 26°.- Decisiones y recursos. Las decisiones de la Comisión son obligatorias para el Estado nacional y para las jurisdicciones. Podrán ser revisadas por el plenario a pedido de parte, dentro de los treinta (30) días hábiles de notificadas, y lo resuelto por el plenario será recurrible por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin efecto suspensivo.

ARTÍCULO 27°.- Incumplimiento. Si una jurisdicción mantuviera un tributo declarado contrario a la presente ley, la Comisión ordenará al Banco de la Nación Argentina retener de su participación un importe equivalente a lo recaudado por ese tributo, hasta su derogación. Si el Estado nacional no transfiriera en término una participación o un giro debido conforme al Capítulo IV, la Comisión ordenará al Banco de la Nación Argentina transferirlo con cargo a la participación del Estado nacional.

ARTÍCULO 28°.- Funcionamiento y financiamiento. La Comisión aprobará y publicará su presupuesto anual, que se financiará con aportes del Estado nacional y de las jurisdicciones en proporción a sus participaciones en la distribución, que el Banco de la Nación Argentina debitará de las transferencias. Sus sesiones del plenario serán públicas, salvo resolución fundada.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 29°.- Publicación de las transferencias. La autoridad de coordinación fiscal con las provincias que designe el Poder Ejecutivo nacional publicará cada día, en formato abierto, las transferencias realizadas a cada jurisdicción por concepto, y cada año, antes del 30 de junio, un informe con la evolución de la masa, de su distribución y de las devoluciones de potestades.

ARTÍCULO 30°.- Transición. Hasta la entrada en vigencia de la presente ley conforme al artículo 32°, continúan rigiendo la Ley N° 23.548 y las asignaciones y regímenes especiales vigentes. Los trámites pendientes ante la Comisión Federal de Impuestos continuarán conforme a la presente ley.

ARTÍCULO 31°.- Derogación. Derógase la Ley N° 23.548 y sus modificatorias, desde la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 32°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el 1° de enero del año siguiente a aquel en que el Poder Ejecutivo nacional reciba la comunicación de su aprobación por todas las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Capítulo IV se aplicará desde la publicación de la presente ley al fondo previsto en el artículo 3°, inciso d), de la Ley N° 23.548, como norma del Estado nacional sobre el ejercicio de la facultad de su artículo 5°; hasta la entrada en vigencia general, el remanente anual se distribuirá por los coeficientes del artículo 4° de esa ley y las fórmulas se aprobarán conforme a la Ley N° 23.548 por la Comisión Federal de Impuestos.

ARTÍCULO 33°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de aprobación de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos

Modelo para que cada legislatura apruebe sin limitaciones ni reservas la ley convenio «Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos» (art. 75 inc. 2 CN): acepta la coparticipación íntegra del IVA con su fuente de reemplazo previsional, los coeficientes de base, el régimen automático de ATN y la Comisión Federal de Impuestos, asume la prohibición de tributos análogos y prevé el ejercicio de las potestades que se devuelvan.

Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores · Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 % · Propuesta 17: Cada provincia cobra sus impuestos
Cuándo: Fase II: después de la sanción de la ley convenio «Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos»; cada legislatura la aprueba antes del 31/12/2031.
Trámite: Ley provincial según la constitución de cada provincia (en la CABA, ley de la Legislatura). La aprobación es condición de vigencia de la ley convenio (art. 75 inc. 2 CN).

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional dispone que el régimen de coparticipación se establezca por una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, que debe ser aprobada por cada una de ellas. El Congreso de la Nación sancionó esa ley convenio, que reemplaza el régimen transitorio de la Ley 23.548, vigente desde 1988. El proyecto aprueba la ley convenio sin limitaciones ni reservas, como exige su naturaleza. Con ello la Provincia acepta que todo el impuesto al valor agregado integre la masa a distribuir, con una fuente de reemplazo para la previsión social a cargo de la participación nacional; que el reparto parta de coeficientes que no alteran lo que hoy recibe y que el crecimiento se distribuya con criterios objetivos y públicos; que los Aportes del Tesoro Nacional se asignen por reglas automáticas, con cada giro publicado; y que la Comisión Federal de Impuestos controle el régimen. La Provincia asume la obligación de no establecer tributos análogos a los nacionales distribuidos, con las excepciones de la ley convenio, entre ellas los impuestos sobre el suelo y sobre la transmisión gratuita de bienes, y queda en condiciones de asumir las potestades tributarias que se le devuelvan cuando acredite sus cuentas ordenadas.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase sin limitaciones ni reservas la Ley N° [—], Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos, dictada conforme al artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Conformidades expresas. La Provincia presta conformidad expresa: a) a la incorporación íntegra del impuesto al valor agregado a la masa coparticipable y a la fuente de reemplazo para la previsión social de los artículos 4° y 6° de la ley convenio; b) a los coeficientes de base y a la distribución del crecimiento de la masa de sus artículos 8° y 9°; c) al régimen de Aportes del Tesoro Nacional de sus artículos 19 a 23.

ARTÍCULO 3°.- Obligaciones asumidas. La Provincia asume las obligaciones del artículo 17 de la ley convenio, que harán cumplir también sus municipios, y acatará las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos. El Poder Ejecutivo comunicará a la Comisión, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley convenio, la nómina de los tributos provinciales y municipales vigentes.

ARTÍCULO 4°.- Representación ante la Comisión Federal de Impuestos. El Poder Ejecutivo designará al representante titular y al suplente de la Provincia ante la Comisión Federal de Impuestos, que serán funcionarios del área de [hacienda / economía] de la Provincia, y comunicará su designación a la Comisión.

ARTÍCULO 5°.- Potestades que se devuelvan. El Poder Ejecutivo solicitará al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal la certificación prevista en el artículo 15 de la ley convenio. La Provincia ejercerá cada potestad devuelta conforme a los artículos 13 y 14 de la ley convenio mediante ley tributaria local, con la deducción del artículo 16 de esa ley.

ARTÍCULO 6°.- Aportes del Tesoro Nacional. El Poder Ejecutivo solicitará Aportes del Tesoro Nacional solo en los supuestos del artículo 20 de la ley convenio, con la documentación que acredite el supuesto invocado.

ARTÍCULO 7°.- Comunicación. El Poder Ejecutivo comunicará la presente ley al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Federal de Impuestos dentro de los diez (10) días de su promulgación.

ARTÍCULO 8°.- Derogación. Derógase la Ley provincial N° [—], de adhesión a la Ley N° 23.548, desde la entrada en vigencia de la ley convenio.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las obligaciones que asume regirán desde la entrada en vigencia de la ley convenio.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos

Modifica los artículos 30 y 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para eximir la remuneración del trabajo en relación de dependencia hasta un tope mensual equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles, fijado en pesos al sancionarse y actualizado cada seis meses por IPC; el excedente tributa con la escala del artículo 94 y reglas antielusión impiden reetiquetar como sueldo rentas de capital o de trabajo independiente.

Propuesta 13: El sueldo no paga Ganancias
Cuándo: Fase II (desde el año 2): se envía en la Fase II; rige desde el 1° de enero siguiente a su publicación.
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

El impuesto a las ganancias volvió a alcanzar en 2024 a los sueldos de la cuarta categoría. Gravar el salario registrado recarga a quien trabaja en regla, que ya soporta aportes y contribuciones, y fortalece el incentivo a la informalidad, que es uno de los problemas centrales del mercado de trabajo. El proyecto exime la remuneración del trabajo en relación de dependencia hasta un tope mensual equivalente a quince salarios mínimos, vitales y móviles, el mismo umbral que utilizó el Congreso en 2023. El tope se fija en pesos al sancionarse la ley y desde entonces se actualiza cada seis meses por el índice de precios al consumidor del INDEC, del mismo modo que las deducciones personales, para que no pierda valor con la inflación ni dependa de la evolución del salario mínimo. La parte del sueldo que supere el tope sigue tributando con la escala progresiva del artículo 94. El impuesto continúa alcanzando a las sociedades y a las rentas de capital y de actividades independientes. Para que la exención no sea una vía de elusión, no se aplica a las remuneraciones que pagan las entidades controladas por el propio trabajador o su familia ni a las que encubren distribuciones de utilidades. El costo fiscal se compensa dentro de la sustitución tributaria con la nueva base patrimonial.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley exime del impuesto a las ganancias la remuneración del trabajo personal en relación de dependencia hasta el tope que establece, y grava el excedente con la escala progresiva del impuesto.

ARTÍCULO 2°.- Tramo exento del sueldo. Incorpórase como último párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente:
«Las ganancias comprendidas en el inciso b) de este artículo están exentas hasta el tope de exención del trabajo en relación de dependencia, que se fija en un importe mensual equivalente a quince (15) veces el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de sanción de la ley que incorpora este párrafo, actualizado conforme al artículo 30. Si la Oficina de Presupuesto del Congreso estimara que el costo fiscal anual de la exención con ese importe supera el cero coma cuatro por ciento (0,4 %) del producto interno bruto, el tope será el importe menor que, según esa estimación, iguale dicho costo. La estimación será pública y fundada, y la autoridad de aplicación publicará el importe resultante en pesos antes de su entrada en vigencia. El tope anual es igual a trece (13) veces el tope mensual e incluye el sueldo anual complementario. Cuando el contribuyente perciba ganancias de ese inciso de más de un empleador, el tope se aplicará una sola vez sobre su suma. El importe que exceda el tope está gravado y tributa conforme a la escala del artículo 94. La exención no comprende las remuneraciones excluidas por la ley que incorpora este párrafo.»

ARTÍCULO 3°.- Actualización del tope y cómputo de las deducciones. Incorpórase como último párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente:
«El tope de exención del trabajo en relación de dependencia previsto en el último párrafo del artículo 82 se actualizará semestralmente, en los meses de enero y julio, por la variación del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del mismo modo que los importes de este artículo, sin relación con la evolución del salario mínimo, vital y móvil. Respecto de las ganancias del inciso b) del artículo 82, el tramo exento sustituye a la ganancia no imponible y a la deducción especial de este artículo, que no se computarán sobre ellas; las cargas de familia y las demás deducciones admitidas se computarán sobre el importe que exceda el tope.»

ARTÍCULO 4°.- Reglas antielusión. La exención del último párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones no comprende: a) las remuneraciones que pague una entidad en la que el trabajador, su cónyuge o conviviente o sus parientes hasta el segundo grado tengan, directa o indirectamente, una participación que les otorgue el control o una influencia significativa, conforme a los criterios que fije la reglamentación; b) los importes que, bajo la forma de remuneración, sustituyan la distribución de utilidades o retribuyan el capital aportado; c) los importes pagados en el marco de una relación de dependencia simulada que encubra el ejercicio de una actividad independiente. Esos importes tributarán conforme al régimen que corresponda a su naturaleza.

ARTÍCULO 5°.- Régimen de retención. Los empleadores, en su carácter de agentes de retención, aplicarán el tramo exento conforme a las normas que dicte la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que adecuará el régimen de retención dentro de los sesenta (60) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Costo fiscal y publicación. El costo fiscal de la presente ley se computará en la cuenta fiscal de la sustitución tributaria de cada proyecto de ley de presupuesto, compensado con los recursos de reemplazo que allí se identifiquen. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará cada año la cantidad de trabajadores alcanzados por el tramo exento y por el excedente y el costo fiscal del año anterior.

ARTÍCULO 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para las ganancias percibidas desde el 1° de enero siguiente a esa fecha.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias

Reglamenta la ley «Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos»: publicación semestral del tope actualizado, aplicación mensual y anual por el agente de retención, pluriempleo, presunción de control a partir del 10 % de participación familiar y criterios contra la sustitución de utilidades por sueldo y la relación de dependencia simulada.

Propuesta 13: El sueldo no paga Ganancias
Cuándo: Fase II: dentro de los 60 días de la publicación de la ley «Ley de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias hasta quince salarios mínimos» (art. 7 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 862/2019 y sus modificaciones, la Ley N° [—] de exención del sueldo en el impuesto a las ganancias (en adelante, «la Ley»), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó al artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias un tramo exento para las ganancias del trabajo personal en relación de dependencia, equivalente a quince salarios mínimos, vitales y móviles a la fecha de su sanción, y al artículo 30 su actualización semestral por el índice de precios al consumidor.

Que el artículo 4° de la Ley excluye de la exención las remuneraciones que pagan entidades controladas por el trabajador o su familia, las que sustituyen la distribución de utilidades y las de relaciones de dependencia simuladas, y remite a la reglamentación los criterios de control o influencia significativa.

Que corresponde fijar reglas que permitan a los agentes de retención aplicar el tramo exento mes a mes y que eviten que la exención se use para reetiquetar como sueldo rentas de capital o de trabajo independiente.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y los párrafos incorporados por ella a los artículos 30 y 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 2°.- Publicación del tope actualizado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará, antes del primer día hábil de enero y de julio de cada año, el tope mensual y anual de exención actualizado conforme al artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con la misma metodología y en el mismo acto en que publique los importes de ese artículo.

ARTÍCULO 3°.- Aplicación mensual y anual. El agente de retención aplicará en cada mes el tope mensual vigente y, en el mes en que se pague el sueldo anual complementario, un tope adicional igual a la mitad del tope mensual por cada cuota. En la liquidación anual o final se aplicará el tope anual, que en caso de actualización semestral será la suma de los topes mensuales de cada semestre más los adicionales correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Pluriempleo. El trabajador que perciba ganancias del inciso b) del artículo 82 de más de un empleador designará a uno de ellos como agente de retención principal, que aplicará el tramo exento sobre la suma de todas las remuneraciones informadas. Los demás empleadores retendrán sin aplicar el tramo exento, y las diferencias se ajustarán en la liquidación anual.

ARTÍCULO 5°.- Control o influencia significativa. A los fines del inciso a) del artículo 4° de la Ley, se presume que existe control o influencia significativa cuando el trabajador, su cónyuge o conviviente y sus parientes hasta el segundo grado tengan en conjunto, directa o indirectamente, el diez por ciento (10 %) o más del capital o de los votos de la entidad empleadora, o cuando alguno de ellos integre su órgano de administración. El trabajador deberá informarlo a su empleador mediante declaración jurada, y el empleador no aplicará el tramo exento.

ARTÍCULO 6°.- Sustitución de utilidades. A los fines del inciso b) del artículo 4° de la Ley, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero considerará, entre otros indicios, que la remuneración supere en forma significativa la habitual para funciones equivalentes, que crezca cuando disminuyan las utilidades distribuidas o que se pague en proporción a ellas.

ARTÍCULO 7°.- Relación de dependencia simulada. A los fines del inciso c) del artículo 4° de la Ley, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero considerará, entre otros indicios, la ausencia de sujeción a órdenes y horarios, la prestación simultánea de servicios a terceros por cuenta propia y la registración posterior a una prestación independiente de las mismas tareas para el mismo beneficiario.

ARTÍCULO 8°.- Publicación anual. La información prevista en el artículo 6° de la Ley se publicará antes del 30 de junio de cada año, por tramo de remuneración y por actividad, en formato abierto.

ARTÍCULO 9°.- Normas complementarias. Facúltase a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a dictar las normas complementarias del presente. Sus disposiciones complementan la reglamentación aprobada por el Decreto N° 862/2019 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará desde la fecha en que surta efecto la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de coordinación federal de los impuestos a la transmisión gratuita de bienes

Ley de coordinación: no crea el tributo ni fija alícuotas ni mínimos; atribuye a una sola jurisdicción cada herencia, legado o donación para evitar la doble imposición entre provincias, ordena el cómputo de las donaciones acumuladas y el intercambio de información con ARCA, remite al piso común del acuerdo federal y resuelve su convivencia con el impuesto sobre los bienes personales.

Propuesta 14: Herencias grandes pagan; la casa familiar, no
Cuándo: Fase II (años 2–3): junto con las primeras leyes provinciales, donde el registro patrimonial esté operativo.
Trámite: Mayoría simple; Senado como cámara de origen sugerido por su contenido federal (no crea ni modifica tributos nacionales). Obliga a las provincias solo por adhesión.

FUNDAMENTOS

Gravar lo que recibe cada heredero, y no la masa que deja el causante, es una forma progresiva de tributar sobre la riqueza recibida sin esfuerzo propio. Es una potestad de las provincias: la Provincia de Buenos Aires aplica desde 2010 un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y las jurisdicciones acordaron en el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria un piso común que protege la vivienda única y la empresa familiar y acumula las donaciones de los diez años anteriores. Cuando varias provincias aplican el mismo tributo, una herencia con bienes en distintos territorios o un causante con vínculos en más de una jurisdicción pueden quedar gravados dos veces, o ninguna. El proyecto no crea el impuesto ni fija sus alícuotas o mínimos, que corresponden a cada provincia: atribuye cada transmisión a una sola jurisdicción —la de ubicación de los inmuebles y, para los demás bienes, la del domicilio del causante o del donante—, ordena el cómputo de las donaciones recibidas en otras jurisdicciones y organiza el intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con las garantías del secreto fiscal y de la protección de datos. Precisa también que el impuesto sobre los bienes personales sigue rigiendo sin cambios y que los impuestos locales a la transmisión gratuita, que gravan la adquisición y no la tenencia del patrimonio, no son análogos a él.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley coordina entre las jurisdicciones que adhieran a ella los impuestos locales sobre la transmisión gratuita de bienes por herencia, legado o donación, para evitar que una misma transmisión sea gravada por más de una jurisdicción y para organizar el intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. No crea tributos ni fija sus alícuotas, mínimos o exenciones, que corresponden a cada jurisdicción.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) «impuesto local»: el impuesto provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que grava el enriquecimiento a título gratuito de cada heredero, legatario o donatario (en adelante, «beneficiario»); b) «jurisdicción adherida»: la provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que haya adherido a la presente ley por ley local; c) «transmisión»: cada herencia, legado, donación, anticipo de herencia u otro acto que produzca un enriquecimiento a título gratuito.

ARTÍCULO 3°.- Atribución de cada transmisión. Cada transmisión solo podrá ser gravada por una jurisdicción adherida, conforme a las siguientes reglas: a) los inmuebles, por la jurisdicción en que estén situados; b) los demás bienes, por la jurisdicción del último domicilio del causante o del domicilio del donante a la fecha de la donación; c) si el causante o el donante tuviera su domicilio en el exterior, los bienes situados en el país distintos de los inmuebles, por la jurisdicción del domicilio del beneficiario. Las demás jurisdicciones adheridas se abstendrán de gravar esa transmisión.

ARTÍCULO 4°.- Domicilio. El domicilio se determinará conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Se presume, salvo prueba en contrario, que coincide con el domicilio fiscal registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a la fecha del fallecimiento o de la donación.

ARTÍCULO 5°.- Donaciones acumuladas. Cuando una jurisdicción adherida acumule las transmisiones recibidas por un beneficiario en los diez (10) años anteriores, computará las atribuidas a otras jurisdicciones solo para determinar la alícuota aplicable, y no como base imponible propia.

ARTÍCULO 6°.- Conflictos y doble imposición. Los conflictos de atribución entre jurisdicciones adheridas serán resueltos por la Comisión Federal de Impuestos, cuyas decisiones serán obligatorias para ellas. Mientras el conflicto no se resuelva, el impuesto pagado a una jurisdicción adherida por una transmisión se computará como pago a cuenta del que reclame otra por la misma transmisión, y la jurisdicción a la que la Comisión no la atribuya restituirá lo percibido.

ARTÍCULO 7°.- Intercambio de información. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero suministrará a las administraciones tributarias de las jurisdicciones adheridas, mediante convenio, la información de que disponga sobre los bienes de los causantes y sobre las donaciones declaradas que sea necesaria para liquidar y fiscalizar el impuesto local, y recibirá de ellas las liquidaciones practicadas. El suministro se limitará a esa finalidad, estará sujeto al secreto fiscal establecido en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y a la Ley N° 25.326, y cada acceso quedará registrado. Las jurisdicciones adheridas utilizarán, para valuar los inmuebles, los datos del registro patrimonial previsto en la Ley N° 26.209 con las modificaciones de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 8°.- Piso común. Las jurisdicciones adheridas aplicarán el piso común del impuesto a la transmisión gratuita de bienes acordado en la cláusula octava del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria aprobado por la Ley N° [—].

ARTÍCULO 9°.- Convivencia con el impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre los bienes personales continúa rigiendo conforme a la Ley N° [—] de continuidad tributaria, sin modificaciones. Los impuestos locales sobre la transmisión gratuita de bienes gravan la adquisición a título gratuito y no la tenencia de un patrimonio, y el Estado nacional no los considera análogos al impuesto sobre los bienes personales a los fines del régimen de coparticipación federal.

ARTÍCULO 10°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley. La adhesión se comunicará a la Comisión Federal de Impuestos y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y la presente ley regirá entre las jurisdicciones adheridas desde esa comunicación.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento y normas de aplicación. La presente ley no autoriza gasto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará las normas de aplicación de su artículo 7° dentro de los noventa (90) días de su publicación, con sus propios créditos.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial del impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Crea el impuesto progresivo sobre lo que recibe cada heredero, legatario o donatario, con el piso común federal (mínimo exento por beneficiario no menor a una vivienda familiar tipo, vivienda única y empresa familiar exentas, donaciones de diez años acumuladas), valuación con el registro patrimonial, adhesión a la ley nacional de coordinación, cómputo como recaudación de reemplazo y un capítulo optativo que destina un porcentaje del excedente a la dotación de capital joven.

Propuesta 14: Herencias grandes pagan; la casa familiar, no
Cuándo: Fase II (años 2–3): cada provincia la sanciona y la aplica desde el 1° de enero siguiente a la certificación de que su registro patrimonial está operativo (cobertura nacional al cierre del año 2).
Trámite: Ley tributaria provincial, según la constitución de cada provincia (algunas exigen iniciativa o trámite especial). En la Provincia de Buenos Aires, adecuación de la Ley 14.044.

FUNDAMENTOS

La Provincia se comprometió en el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria a reducir el impuesto de sellos y el impuesto sobre los ingresos brutos a medida que entre en vigor una recaudación de reemplazo propia, basada en el patrimonio y no en la producción. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es una de esas fuentes. El impuesto recae sobre lo que recibe cada heredero, legatario o donatario, no sobre la masa que deja el causante: una misma fortuna repartida entre muchos paga menos que concentrada en uno. Es progresivo y respeta el piso común acordado por las jurisdicciones: un mínimo exento por beneficiario no menor al valor de una vivienda familiar tipo, la exención de la vivienda única familiar y de la empresa familiar que el heredero siga explotando, y la acumulación de las donaciones de los diez años anteriores, para que no sean una vía de elusión. Los bienes se valúan con el registro patrimonial, de modo que el impuesto no dependa de valuaciones fiscales desactualizadas, y cada contribuyente puede impugnar su valuación. El proyecto adhiere a la ley nacional de coordinación, que evita que otra jurisdicción grave la misma transmisión, y computa lo recaudado como recaudación de reemplazo para el cronograma de baja de sellos e ingresos brutos. Un capítulo optativo permite destinar parte de lo recaudado por encima de lo previsto a una dotación de capital para los jóvenes.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación y adhesión

ARTÍCULO 1°.- Creación. Establécese en la Provincia de [Provincia] el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que se regirá por la presente ley, por el Código Fiscal y por la Ley Impositiva.

ARTÍCULO 2°.- Adhesión a la ley nacional de coordinación. Adhiérese a la Ley nacional N° [—] de coordinación federal de los impuestos a la transmisión gratuita de bienes. El impuesto se aplicará a las transmisiones que esa ley atribuya a la Provincia.

Capítulo II – El impuesto

ARTÍCULO 3°.- Hecho imponible. Está gravado todo enriquecimiento a título gratuito que se produzca por herencia, legado, donación, anticipo de herencia, renuncia de derechos a favor de determinada persona o cualquier otra transmisión gratuita, respecto de los bienes atribuidos a la Provincia conforme al artículo 2°.

ARTÍCULO 4°.- Sujetos. Son contribuyentes los herederos, legatarios y donatarios (en adelante, «beneficiarios»). El impuesto se determina en forma separada sobre la porción que recibe cada beneficiario.

ARTÍCULO 5°.- Base imponible y valuación. La base imponible es el valor de los bienes recibidos por cada beneficiario, neto de las deudas y cargas que le correspondan. Los inmuebles se valuarán por el valor que registre el registro patrimonial previsto en la Ley nacional N° 26.209 y sus modificaciones; los demás bienes, por su valor de mercado a la fecha de la transmisión, conforme a las normas que dicte la autoridad de aplicación. El beneficiario podrá impugnar la valuación por los recursos del Código Fiscal.

ARTÍCULO 6°.- Mínimo exento por beneficiario. Cada beneficiario goza de un mínimo exento no inferior al valor de una vivienda familiar tipo en la Provincia, que fijará cada año la Ley Impositiva con los datos del registro patrimonial. Cuando la base supere el mínimo, el impuesto se aplicará solo sobre el excedente.

ARTÍCULO 7°.- Exenciones. Están exentas: a) la transmisión del inmueble que constituía la vivienda única y permanente del causante o que pase a constituir la del grupo familiar del beneficiario; b) la transmisión de una empresa familiar, o de las participaciones en ella, que reúna la condición de micro, pequeña o mediana empresa conforme a la normativa nacional, siempre que el beneficiario continúe su explotación durante al menos cinco (5) años; si la enajenara antes, ingresará el impuesto en proporción al tiempo faltante; c) las transmisiones al Estado nacional, provincial o municipal y a las entidades de bien público exentas por el Código Fiscal.

ARTÍCULO 8°.- Alícuotas. El impuesto se liquidará con una escala de alícuotas marginales progresivas por tramos de base imponible, diferenciada según el grado de parentesco entre el causante o donante y el beneficiario, que fijará la Ley Impositiva.

ARTÍCULO 9°.- Acumulación de transmisiones. Para determinar el impuesto, a cada transmisión se sumarán las recibidas por el mismo beneficiario en los diez (10) años anteriores, por cualquier título gratuito, que tributarán con la misma escala. El mínimo exento se aplicará una sola vez en ese período y se descontará el impuesto pagado por las transmisiones anteriores. Las transmisiones atribuidas a otras jurisdicciones se computarán solo para determinar la alícuota, conforme a la ley nacional de coordinación.

ARTÍCULO 10°.- Liquidación, pago e información. El beneficiario presentará la declaración jurada y pagará el impuesto en los plazos que fije el Código Fiscal. Los jueces, escribanos y registros no darán curso a la partición, adjudicación, inscripción o registración de bienes transmitidos a título gratuito sin la constancia de pago o de exención expedida por la autoridad de aplicación, y le informarán los actos en que intervengan.

Capítulo III – Sustitución tributaria

ARTÍCULO 11°.- Recaudación de reemplazo. La recaudación del impuesto se computará como recaudación de reemplazo a los fines del cronograma de reducción del impuesto de sellos y del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ley provincial N° [—], de ratificación del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, y se publicará conforme a esa ley.

Capítulo IV – Dotación de capital joven [capítulo optativo]

ARTÍCULO 12°.- Destino de una parte del excedente. [Optativo] La Provincia destina el [CINCUENTA POR CIENTO (50 %), valor sugerido: cada Provincia fija el suyo] del excedente de recaudación del impuesto, entendido como lo recaudado en cada año por encima de lo previsto para ese año en el convenio que suscriba con el Estado nacional, a la dotación de capital joven prevista en la Ley nacional N° [—]. El Poder Ejecutivo suscribirá ese convenio y transferirá el aporte dentro de los noventa (90) días del cierre de cada año.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Autoridad de aplicación. La [autoridad de aplicación provincial en materia tributaria] es la autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El impuesto se aplicará a las transmisiones cuyo hecho imponible ocurra desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que la autoridad de aplicación certifique que el registro patrimonial está operativo en el territorio provincial.

ARTÍCULO 15°.- Provincias que ya aplican el impuesto. [Solo para las provincias que ya tengan el impuesto, como la Provincia de Buenos Aires con la Ley N° 14.044:] Adecúase la Ley provincial N° [—] a la presente: sus disposiciones se sustituyen por las de los Capítulos I a III desde la fecha del artículo 14°.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley del Programa Federal de Dotación de Capital Joven

Crea una dotación de capital para cada joven que cumple 18 años en las provincias que adhieran por convenio y destinen por ley un porcentaje fijo del excedente de su impuesto a la herencia, con un cofinanciamiento nacional condicionado a la recaudación efectiva y limitado al crédito del presupuesto; las cifras son metas condicionadas a la adhesión.

Propuesta 14: Herencias grandes pagan; la casa familiar, no
Cuándo: Fase III (año 4, 2031): el gasto nacional se activa con el primer presupuesto aprobado después de su entrada en vigencia; el acuerdo federal de la Fase III cierra los convenios.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (se sugiere el Senado por su contenido federal). No afecta recursos coparticipables.

FUNDAMENTOS

Buena parte de la distancia entre quienes más y quienes menos tienen no se explica por el esfuerzo, sino por el punto de partida. El impuesto provincial a la transmisión gratuita de bienes grava esa ventaja de origen; el proyecto propone que una parte de lo que recaude por encima de lo previsto se devuelva como oportunidad a todos los jóvenes. El impuesto es provincial, y la Nación no puede disponer de sus recursos. Por eso el programa rige solo en las provincias que lo acuerden mediante convenio y que destinen por ley un porcentaje fijo del excedente de su recaudación. Cada joven con domicilio en esas provincias recibe, al cumplir dieciocho años, una dotación de capital de igual monto para toda su cohorte, que se integra con el aporte provincial y un cofinanciamiento nacional. El cofinanciamiento nacional se calcula sobre lo efectivamente aportado por cada provincia, no puede superarlo y queda limitado al crédito que fije la ley de presupuesto, dentro de la regla de resultado primario no negativo. No hay montos prometidos: la dotación depende de lo que efectivamente se recaude. Los recursos se administran en una cuenta especial excluida de la facultad de disolver fondos, y cada año se publican el excedente, los aportes, la cantidad de jóvenes alcanzados y el monto de la dotación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Créase el Programa Federal de Dotación de Capital Joven, que otorga una dotación de capital a cada joven, al cumplir dieciocho (18) años, en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a él conforme al artículo 3°.

ARTÍCULO 2°.- Excedente. A los fines de la presente ley, se entiende por excedente la recaudación efectiva del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes de una jurisdicción en un año que supere lo previsto para ese año en el convenio del artículo 3°, que se fijará con la estimación de la cuenta fiscal de la sustitución tributaria.

ARTÍCULO 3°.- Adhesión por convenio. La adhesión se formalizará mediante convenio entre la autoridad de aplicación y la jurisdicción, que deberá haber establecido por ley local el porcentaje fijo del excedente que destina al Programa. El convenio fijará lo previsto para cada año, el plazo mínimo de residencia de los beneficiarios y el procedimiento de transferencia del aporte. Los convenios se ajustarán al acuerdo federal que se celebre sobre el Programa.

ARTÍCULO 4°.- Beneficiarios. Son beneficiarios las personas que cumplan dieciocho (18) años en el año siguiente al del excedente y que tengan domicilio en la jurisdicción adherida durante el plazo mínimo que fije el convenio, según el Registro Nacional de las Personas. La dotación es personal, se otorga por única vez y no puede cederse antes de su pago.

ARTÍCULO 5°.- Monto. El monto de la dotación es igual para todos los beneficiarios de una misma jurisdicción y año, y resulta de dividir la suma del aporte provincial y del cofinanciamiento nacional correspondiente por la cantidad de beneficiarios. No se garantiza un monto mínimo.

ARTÍCULO 6°.- Cofinanciamiento nacional. El Estado nacional aportará a cada jurisdicción adherida un cofinanciamiento calculado sobre el aporte provincial efectivamente transferido, en la proporción que fije cada ley de presupuesto, que no podrá superar un peso por cada peso aportado por la jurisdicción. El cofinanciamiento se atenderá exclusivamente con el crédito que asigne la ley de presupuesto de cada ejercicio, a partir del primero que se apruebe después de la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de la regla de resultado primario no negativo; si el crédito no alcanzara, se distribuirá a prorrata de los aportes provinciales.

ARTÍCULO 7°.- Cuenta especial. Los aportes provinciales y el cofinanciamiento nacional se depositarán en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, abierta por jurisdicción, y solo podrán destinarse al pago de las dotaciones. La cuenta especial queda excluida de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742; su supresión o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 8°.- Pago. La dotación se acreditará, dentro de los noventa (90) días de recibidos el aporte y el cofinanciamiento, en una cuenta a nombre del beneficiario en el Banco de la Nación Argentina o en el banco que indique la jurisdicción, y será de libre disponibilidad.

ARTÍCULO 9°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que podrá encomendar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la identificación de los beneficiarios y el pago. Los gastos de administración no podrán atenderse con los recursos de la cuenta especial.

ARTÍCULO 10°.- Publicación. La autoridad de aplicación publicará cada año, por jurisdicción, el excedente, el aporte provincial, el cofinanciamiento nacional, la cantidad de beneficiarios y el monto de la dotación, y lo informará al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 11°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo

Crea el impuesto sobre el valor de mercado del suelo urbano y rural, nunca sobre las construcciones, con un componente mensual y un pago a cuenta en cada compraventa que se descuenta de las cuotas siguientes; base revaluada en cada venta y en cada herencia, método reglado de separación del suelo, piso de vivienda única, sin reducciones para el lote ocioso; sustituye al impuesto inmobiliario y suma un capítulo optativo que habilita a los municipios a cobrar el componente mensual. Primera ley en Córdoba.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo · Propuesta 15: Construir no se castiga: se cobra la tierra · Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (desde el año 2): primero en Córdoba, con Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María y San Francisco como municipios piloto; se extiende con la cobertura catastral nacional (cierre del año 2).
Trámite: Ley tributaria provincial, según la constitución de cada provincia (algunas exigen iniciativa del Poder Ejecutivo o trámite especial). El capítulo municipal se incluye solo donde el régimen municipal lo exija (Buenos Aires).

FUNDAMENTOS

Hoy quien construye paga más por su mejora y quien retiene un lote vacío esperando que suba paga poco. El valor del suelo lo crean en gran parte la ciudad, la infraestructura y el crecimiento, no su titular; gravarlo, y no lo que se edifica sobre él, alienta la construcción y desalienta la tierra ociosa. El proyecto crea un impuesto sobre el valor de mercado del suelo, urbano y rural, que nunca alcanza a las construcciones ni a las mejoras. Tiene un componente mensual sobre todo suelo, edificado o no, y un pago a cuenta en cada compraventa que se descuenta íntegramente de las cuotas siguientes: no es un tributo sobre la operación, en línea con el compromiso de no crear impuestos a las transacciones. La base se separa del valor de las construcciones con un método reglado y se revalúa en cada venta y en cada herencia, para que la tierra que no se vende no conserve una base desactualizada. La vivienda única familiar tiene un piso protegido y cada titular puede impugnar su valuación. El nuevo impuesto sustituye al impuesto inmobiliario y su mayor recaudación financia la baja del impuesto de sellos y del impuesto sobre los ingresos brutos acordada en el Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria. Un capítulo optativo habilita a los municipios a cobrar el componente mensual en su ejido.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – El impuesto

ARTÍCULO 1°.- Creación y objeto. Establécese en la Provincia de [Provincia] el impuesto al valor del suelo, que grava el valor de mercado del suelo de las parcelas urbanas y rurales, con exclusión del valor de las construcciones, las plantaciones y las demás mejoras.

ARTÍCULO 2°.- Hecho imponible y sujetos. El impuesto se devenga mensualmente por la titularidad del dominio, del usufructo o de la posesión a título de dueño de cada parcela situada en la Provincia, edificada o no. Son contribuyentes los titulares del dominio, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño, en forma solidaria.

ARTÍCULO 3°.- Base imponible y método reglado. La base imponible es el valor de mercado del suelo de cada parcela, que determinará el catastro provincial conforme al artículo 14 de la Ley nacional N° 26.209 por uno de los siguientes métodos: a) el valor que asigne a la parcela el mapa de valores del suelo de su zona, elaborado con datos de mercado y publicado; o b) el valor de mercado del inmueble, deducido el costo de reposición de las construcciones y mejoras, cuando no exista mapa de la zona o el titular lo solicite con fundamento. El catastro publicará la metodología y actualizará los mapas al menos una vez por año.

ARTÍCULO 4°.- Revaluación en cada transmisión. La base se revaluará: a) en cada compraventa, al mayor entre el valor del mapa de la zona y la parte del precio que corresponda al suelo según el método del artículo 3°; b) en cada transmisión por causa de muerte, al valor del mapa vigente a la fecha de la transmisión. La revaluación regirá desde el mes siguiente al de la inscripción o, en su defecto, al de la toma de posesión.

ARTÍCULO 5°.- Impugnación. El contribuyente podrá impugnar la valuación de su parcela ante el catastro provincial con prueba de su valor de mercado. La resolución será recurrible conforme al [Código Tributario / Código Fiscal]. La impugnación no suspende el pago de las cuotas, que se ajustarán según lo que se resuelva.

Capítulo II – Componentes y pisos

ARTÍCULO 6°.- Componente mensual. El componente mensual resulta de aplicar a la base la alícuota anual que fije la Ley Impositiva, dividida en doce (12) cuotas mensuales.

ARTÍCULO 7°.- Pago a cuenta en la compraventa. En cada compraventa, el adquirente ingresará un pago a cuenta equivalente al número de cuotas mensuales del componente mensual, calculadas sobre la base revaluada, que fije la Ley Impositiva, que no podrá exceder de doce (12). El pago a cuenta es un anticipo del componente mensual y se descontará íntegramente de las cuotas siguientes hasta agotarlo; no constituye un tributo sobre el acto, el contrato ni la operación. Si el inmueble se transfiriera antes de agotarlo, el saldo se reintegrará a quien lo ingresó o, si las partes lo convienen, se imputará a las cuotas del nuevo titular. No se percibirá ningún otro importe por el impuesto con motivo de la transferencia.

ARTÍCULO 8°.- Piso de la vivienda única. De la base de la parcela en la que se encuentre la vivienda única y permanente del contribuyente y su grupo familiar se deducirá el valor del suelo de una parcela de vivienda tipo de la zona, según el mapa de valores. La Ley Impositiva podrá ampliar esa deducción.

ARTÍCULO 9°.- Suelo ocioso. Las parcelas baldías o sin edificación no gozan de deducción ni reducción alguna. [Optativo: La Ley Impositiva podrá fijar alícuotas crecientes para las parcelas urbanas baldías que cuenten con los servicios de agua, cloacas y pavimento.]

Capítulo III – Sustitución tributaria

ARTÍCULO 10°.- Sustitución del impuesto inmobiliario. Desde la aplicación del componente mensual en cada zona conforme al artículo 16°, deja de aplicarse en ella el impuesto inmobiliario urbano y rural establecido en el [Código Tributario / Código Fiscal].

ARTÍCULO 11°.- Recaudación de reemplazo. A los fines del cronograma de reducción del impuesto de sellos y del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ley provincial N° [—], de ratificación del Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, se computará como recaudación de reemplazo la del impuesto al valor del suelo, incluida la de los municipios habilitados, que exceda la del impuesto inmobiliario sustituido en el año anterior a su aplicación, a valores constantes según el índice de precios al consumidor.

Capítulo IV – Componente municipal [capítulo optativo para las provincias cuyo régimen municipal lo exija]

ARTÍCULO 12°.- Habilitación. Habilítase a los municipios de la Provincia a establecer por ordenanza, en su ejido, el componente mensual del impuesto al valor del suelo, con la base que determine el catastro provincial y con una alícuota que no podrá superar la máxima que fije la Ley Impositiva. Donde un municipio lo establezca, la Provincia no percibirá el componente mensual, y el pago a cuenta del artículo 7° corresponderá al municipio.

ARTÍCULO 13°.- Coordinación. La autoridad de aplicación y el catastro provincial pondrán a disposición de los municipios habilitados la base de cada parcela y sus revaluaciones, con las garantías de la Ley nacional N° 25.326. El componente municipal se aplicará sin perjuicio de las contribuciones municipales por valorización inmobiliaria previstas en la legislación provincial.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Autoridad de aplicación. La [autoridad de aplicación provincial en materia tributaria] es la autoridad de aplicación de la presente ley, con la intervención del catastro provincial en la determinación de la base.

ARTÍCULO 15°.- Aplicación inicial. El impuesto se aplicará primero en los municipios de [en Córdoba: Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco], cuyos mapas de valores del suelo se calcularon con datos de mercado, y se extenderá a las demás zonas a medida que el catastro publique sus mapas.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El componente mensual se aplicará en cada zona desde el 1° de enero siguiente a la publicación de su mapa de valores del suelo.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ORDENANZA

Ordenanza municipal modelo del componente mensual del impuesto al valor del suelo

Modelo para los municipios piloto y los bonaerenses que se adhieran: establece en el ejido el componente mensual sobre el valor del suelo, incluido el suelo ocioso, con la base del catastro provincial, el pago a cuenta en cada compraventa descontable de las cuotas, el piso de vivienda única, y destina su recaudación a sostener la baja de la tasa de Seguridad e Higiene; remite al capítulo habilitante de la ley provincial «Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo» donde haga falta.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo · Propuesta 15: Construir no se castiga: se cobra la tierra · Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (desde el año 2): después de la ley provincial «Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo» en cada provincia; en los municipios piloto, desde la publicación de su mapa de valores del suelo.
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo que cada Concejo Deliberante sanciona según la ley orgánica municipal o la carta orgánica; en la Provincia de Buenos Aires, con la habilitación del capítulo municipal de la ley provincial «Modelo de ley provincial del impuesto al valor del suelo». En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el texto se adapta como ley de la Legislatura.

FUNDAMENTOS

El Municipio adhirió al compromiso de reducir la tasa por inspección de seguridad e higiene, que funciona como otro gravamen sobre la facturación, a medida que reciba una recaudación de reemplazo basada en el suelo. La ley provincial del impuesto al valor del suelo habilita a los municipios a cobrar su componente mensual en el ejido. La presente ordenanza establece ese componente sobre el valor de mercado del suelo de cada parcela, edificada o no, nunca sobre las construcciones, con la base que determina el catastro provincial con datos de mercado. Quien compra un inmueble ingresa un pago a cuenta que se descuenta íntegramente de sus cuotas siguientes, de modo que no se trata de un tributo sobre la operación. La vivienda única familiar tiene un piso protegido y el suelo ocioso no tiene reducción alguna, para que retener tierra vacante deje de ser un buen negocio. La recaudación se destina en primer lugar a sostener la baja de la tasa de seguridad e higiene, y se publica cada año junto con la de los tributos que reemplaza.

El Concejo Deliberante de [Municipio] sanciona con fuerza de Ordenanza:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese en el ejido del Municipio de [Municipio] el componente mensual del impuesto al valor del suelo, conforme al Capítulo IV de la Ley provincial N° [—] [o: en ejercicio de la potestad tributaria que le reconoce su carta orgánica], que grava el valor de mercado del suelo de cada parcela, edificada o no, con exclusión de las construcciones y mejoras.

ARTÍCULO 2°.- Base imponible. La base imponible de cada parcela es la que determine el catastro provincial conforme a los artículos 3° y 4° de la Ley provincial N° [—], con sus revaluaciones en cada compraventa y en cada transmisión por causa de muerte.

ARTÍCULO 3°.- Alícuota y cuotas. El componente mensual resulta de aplicar a la base la alícuota anual que fije la Ordenanza Tarifaria, que no podrá superar la máxima que fije la Ley Impositiva provincial, dividida en doce (12) cuotas mensuales.

ARTÍCULO 4°.- Pago a cuenta en la compraventa. En cada compraventa de un inmueble situado en el ejido, el adquirente ingresará al Municipio el pago a cuenta previsto en el artículo 7° de la Ley provincial N° [—], que se descontará íntegramente de sus cuotas siguientes y no constituye un tributo sobre la operación.

ARTÍCULO 5°.- Vivienda única. Se aplicará a la vivienda única y permanente la deducción del artículo 8° de la Ley provincial N° [—], que la Ordenanza Tarifaria podrá ampliar.

ARTÍCULO 6°.- Suelo ocioso. Las parcelas baldías o sin edificación tributan sobre el valor total de su suelo, sin deducción ni reducción alguna.

ARTÍCULO 7°.- Impugnación. Las impugnaciones de la valuación se tramitarán conforme al artículo 5° de la Ley provincial N° [—]. Las demás cuestiones se rigen por la Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 8°.- Destino. La recaudación del componente se destinará prioritariamente a sostener la reducción de la tasa por inspección de seguridad e higiene, o del tributo municipal equivalente sobre los ingresos o la facturación, conforme a la Ordenanza N° [—] de adhesión al Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria, y se computará como recaudación de reemplazo a esos fines.

ARTÍCULO 9°.- Otras contribuciones. El componente se aplicará sin perjuicio de las contribuciones por valorización inmobiliaria vigentes en el Municipio [en la Provincia de Buenos Aires: la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias de los artículos 46 a 52 de la Ley provincial N° 14.449].

ARTÍCULO 10°.- Publicación. El Departamento Ejecutivo publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior del componente mensual y del pago a cuenta, la de la tasa que se reduce y la superficie de parcelas baldías en zonas urbanas.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación. El componente se aplicará desde el 1° de enero siguiente a la publicación del mapa de valores del suelo del ejido por el catastro provincial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros

Firmado en el Consejo Federal del Catastro: estándar único de datos parcelarios, georreferenciación en el marco geodésico oficial, metodología común de valuación y mapas de valor del suelo públicos y revisables, interconexión de los 24 catastros con los registros de la propiedad, el automotor, la IGJ, los registros de comercio y ARCA, y registro patrimonial con gobernanza federal, ARCA como administradora técnica y garantías de privacidad.

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30; firma por las 24 jurisdicciones en el año 1, antes del envío de la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad» (Días 31–60) o junto con ella.
Trámite: Se firma en el ámbito del Consejo Federal del Catastro (Ley 26.209, art. 15); se aprueba por ley nacional y por ley de cada legislatura.

VISTO

En la Ciudad de [—], a los [—] días del mes de [—] de [—], reunidos en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209, el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno o por los titulares de sus organismos catastrales con poder suficiente, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional de Catastro N° 26.209 creó el Consejo Federal del Catastro, integrado por los organismos catastrales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le encomendó en su artículo 16 coordinar las metodologías de valuación.

Que los catastros del país registran sus datos con criterios, sistemas y grados de actualización muy distintos, y que muchas valuaciones fiscales están desactualizadas respecto del valor de mercado.

Que contar con datos parcelarios comparables, georreferenciados y vinculados con los registros de bienes permite una tributación más equitativa sobre el patrimonio, una mejor planificación territorial y estadísticas confiables.

Que la integración de esa información debe resguardar la privacidad de las personas, con acceso limitado por finalidad, control judicial de los usos ajenos a la función catastral, registral y tributaria, y trazabilidad de cada consulta.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan estándares comunes de datos, valuación y georreferenciación para los catastros de las veinticuatro (24) jurisdicciones, su interconexión con los registros de bienes y la integración del registro patrimonial, conforme a las cláusulas siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Estándar único de datos parcelarios. Cada catastro registrará los datos de cada parcela conforme a un estándar único, que comprenderá como mínimo: a) la identificación unívoca de la parcela, con un código común a todo el país; b) su georreferenciación; c) su superficie; d) sus mejoras; e) su valuación, con el valor del suelo y el de las mejoras por separado; f) la fecha de su última actualización. El Consejo Federal del Catastro aprobará la especificación técnica del estándar dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, la publicará en forma abierta y la actualizará periódicamente.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Georreferenciación. La georreferenciación de las parcelas se realizará en el marco de referencia geodésico oficial establecido por el Instituto Geográfico Nacional, conforme a sus instrucciones técnicas. El Estado nacional, por intermedio de ese Instituto, brindará asistencia técnica a las jurisdicciones que la soliciten.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Valuación. Las jurisdicciones valuarán las parcelas a valor de mercado, con una metodología común coordinada por el Consejo Federal del Catastro conforme al artículo 16 de la Ley N° 26.209, que comprenderá: a) la separación del valor del suelo y del valor de las mejoras mediante mapas de valor del suelo por zona o mediante la valuación de las construcciones a su costo de reposición; b) el uso de datos de mercado de las operaciones inmobiliarias y de ofertas públicas; c) la actualización de las valuaciones al menos una vez por año; d) la medición pública de la calidad de las valuaciones respecto de los precios de mercado.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Mapas de valor del suelo. Cada jurisdicción elaborará mapas de valor del suelo por zona y los publicará en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas expresarán valores por zona y no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar la revisión fundada de un valor ante el catastro de la jurisdicción, que deberá resolverla y publicar el resultado. Las partes toman como referencia técnica el mapa de valores de la tierra de la Provincia de Córdoba, que esa Provincia pondrá a disposición de las demás.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Interconexión de registros. Los catastros se interconectarán, conforme al estándar de la cláusula segunda y mediante servicios digitales interoperables, con: a) los registros de la propiedad inmueble de cada jurisdicción; b) el registro nacional de la propiedad del automotor; c) la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio de las provincias; d) la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Registro patrimonial. El registro patrimonial integra la información parcelaria de los catastros con la de los registros de la cláusula sexta. Su gobernanza corresponde al Consejo Federal del Catastro, que fija sus reglas de calidad, actualización y acceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero administra su base técnica, sobre los datos patrimoniales que ya recibe, y no podrá modificar los datos catastrales, cuya responsabilidad es de cada jurisdicción. El presente Acuerdo no crea organismo alguno.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Garantías de privacidad. El acceso a los datos personales del registro patrimonial se rige por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por estas garantías: a) cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo consentimiento del titular; c) cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; d) el titular de los datos puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Metas y publicación del avance. Las jurisdicciones se comprometen a que al 31 de diciembre de 2028 la mitad de las parcelas urbanas del país esté georreferenciada y con valuación actualizada conforme a este Acuerdo, y al 31 de diciembre de 2029 lo estén todas las parcelas, urbanas y rurales. El Consejo Federal del Catastro fijará con cada jurisdicción su cronograma y publicará cada trimestre el avance de cada una.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento. El Estado nacional gestionará financiamiento de organismos multilaterales de crédito destinado exclusivamente a la inversión de capital en relevamiento, georreferenciación y sistemas de los catastros de las jurisdicciones con menor grado de actualización, que se transferirá mediante convenios con metas verificables. Cada jurisdicción atenderá con sus recursos los gastos corrientes de su catastro.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión técnica. El Consejo Federal del Catastro constituirá una comisión técnica, con participación del Instituto Geográfico Nacional, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de los registros nacionales y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que elaborará las especificaciones de las cláusulas segunda, cuarta y sexta.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por la ley nacional que incorpore sus estándares a la Ley N° 26.209, por modificar esa ley, y por ley de cada jurisdicción cuando así lo exija su Constitución, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su aprobación al Consejo Federal del Catastro. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad

Aprueba el acuerdo de estándares firmado en el Consejo Federal del Catastro y agrega a la Ley 26.209 un estándar único de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco del IGN, mapas de valor del suelo publicados en IDERA, la interconexión de registros y el registro patrimonial (coordinado por el Consejo, con base técnica en ARCA), con acceso por finalidad, autorización judicial para usos no tributarios y registro de cada consulta.

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley Nacional de Catastro N° 26.209 organizó los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó, en su artículo 15, el Consejo Federal del Catastro, al que el artículo 16 encarga coordinar los métodos de valuación. Sin embargo, los veinticuatro catastros siguen registrando y valuando con criterios propios, y muchas valuaciones fiscales están lejos del valor real. Sin una base medida no hay tributo justo ni conocimiento cierto de la riqueza del país. Este proyecto aprueba el acuerdo de estándares suscripto en el Consejo Federal del Catastro y agrega a la Ley N° 26.209 un estándar único de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco geodésico oficial del Instituto Geográfico Nacional y la publicación de mapas de valor del suelo por zona en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Interconecta los catastros con los registros de la propiedad, el registro automotor, los registros societarios y la administración tributaria, sin crear organismos: el Consejo coordina y la administración tributaria administra la base técnica con los datos que ya recibe. La contracara es la protección del ciudadano. El acceso queda limitado por finalidad, todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial y cada consulta queda registrada y es conocible por su titular, en el marco de la Ley N° 25.326. La inversión de las provincias más atrasadas se financia con crédito multilateral para capital, a partir del presupuesto siguiente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación del acuerdo federal

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros, suscripto en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209 el [fecha], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

Capítulo II – Incorporaciones a la Ley Nacional de Catastro N° 26.209

ARTÍCULO 2°.- Estándar único de datos parcelarios. Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 bis.- Los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrarán los datos de cada parcela conforme a un estándar único de datos parcelarios, que comprenderá como mínimo la identificación unívoca de la parcela, su georreferenciación, su superficie, sus mejoras, su valuación y la fecha de su última actualización. El estándar será aprobado y actualizado por el Consejo Federal del Catastro y se publicará en forma abierta.»

ARTÍCULO 3°.- Georreferenciación. Incorpórase como artículo 16 ter de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 ter.- La georreferenciación de las parcelas se realizará en el marco de referencia geodésico oficial que establezca el Instituto Geográfico Nacional y conforme a las instrucciones técnicas que este dicte en ejercicio de las funciones que le asignan los artículos 2° y 5° de la Ley N° 22.963.»

ARTÍCULO 4°.- Mapas de valor del suelo. Incorpórase como artículo 16 quater de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 quater.- Cada jurisdicción elaborará mapas de valor del suelo por zona, con la metodología coordinada por el Consejo Federal del Catastro en los términos del artículo 16, y los publicará en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas expresarán valores por zona y no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar su revisión fundada ante el catastro de la jurisdicción, que deberá resolverla y publicar el resultado.»

ARTÍCULO 5°.- Interconexión de registros. Incorpórase como artículo 16 quinquies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 quinquies.- Los catastros se interconectarán, conforme al estándar del artículo 16 bis, con los registros de la propiedad inmueble de cada jurisdicción, el registro nacional de la propiedad automotor, la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio provinciales, y con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial del artículo 16 sexies.»

ARTÍCULO 6°.- Registro patrimonial. Incorpórase como artículo 16 sexies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 sexies.- El registro patrimonial integra la información parcelaria de los catastros con la de los registros mencionados en el artículo 16 quinquies. El Consejo Federal del Catastro coordina el registro y fija sus reglas de calidad y actualización; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) administra su base técnica, sobre los datos patrimoniales que ya recibe. La presente disposición no crea organismo alguno.»

ARTÍCULO 7°.- Garantías de privacidad. Incorpórase como artículo 16 septies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 septies.- El acceso a los datos personales del registro patrimonial se rige por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por las siguientes garantías: a) Finalidad: cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) Uso tributario: el uso de los datos con fines tributarios queda sujeto al secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998); c) Otros usos: todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo el consentimiento del titular; d) Registro de consultas: cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; e) Derecho del titular: el titular de los datos puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones previstas en la Ley N° 25.326.»

ARTÍCULO 8°.- Control y sanciones. Incorpórase como artículo 16 octies de la Ley N° 26.209 el siguiente: «Artículo 16 octies.- El órgano de control de la Ley N° 25.326 auditará cada año el cumplimiento del artículo 16 septies y publicará el resultado. El acceso o uso de datos en violación de ese artículo hará pasible al responsable de las sanciones previstas en la Ley N° 25.326, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa, civil y penal.»

Capítulo III – Metas, financiamiento y provincias

ARTÍCULO 9°.- Metas y publicación del avance. El Consejo Federal del Catastro fijará, con cada jurisdicción, el cronograma para que al 31 de diciembre de 2028 la mitad de las parcelas urbanas del país esté georreferenciada y con valuación actualizada, y al 31 de diciembre de 2029 lo estén todas las parcelas, urbanas y rurales. El avance de cada jurisdicción se publicará en forma trimestral.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a concertar operaciones de crédito público con organismos multilaterales de crédito destinadas exclusivamente a la inversión de capital en relevamiento, georreferenciación y sistemas de los catastros de las jurisdicciones con menor grado de actualización, que se transferirán mediante convenios. Las erogaciones se incluirán en la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la sanción de la presente ley, dentro de las asignaciones para inversión de capital. La presente ley no autoriza gasto en el ejercicio de su sanción.

ARTÍCULO 11°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aprobar el Acuerdo del artículo 1° por ley local y a aplicar a sus catastros y registros las garantías de los artículos 16 septies y 16 octies de la Ley N° 26.209.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de aprobación del Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros

Cada legislatura aprueba el acuerdo «Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros», incorpora a su ley de catastro el estándar único, la valuación a valor de mercado y los mapas de valor del suelo, ordena interconectar el catastro con el registro de la propiedad inmueble y el registro público de comercio y adopta las garantías de privacidad de la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad».

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Fase I: después de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros», en paralelo con la ley nacional «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad».
Trámite: Según la constitución de cada provincia.

FUNDAMENTOS

La Provincia suscribió en el Consejo Federal del Catastro, creado por la Ley nacional N° 26.209, el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros. El Acuerdo fija un estándar común de datos parcelarios, la georreferenciación en el marco geodésico oficial, una metodología común de valuación a valor de mercado y la publicación de mapas de valor del suelo por zona, y prevé la interconexión de los catastros con los registros de bienes. El proyecto aprueba el Acuerdo y lleva sus reglas a la legislación provincial de catastro. Ordena interconectar el catastro con el registro de la propiedad inmueble y con el registro público de comercio, y habilita el intercambio con los registros nacionales y con la administración tributaria nacional, siempre limitado a la finalidad de cada registro. La integración de la información se acompaña de garantías de privacidad: acceso por finalidad y con usuario personal, autorización judicial para los usos ajenos a las funciones catastral, registral y tributaria, registro inalterable de cada consulta y derecho del titular a conocerlo. Los mapas de valor no contienen datos personales y cualquier persona puede pedir su revisión. Se fijan las metas de georreferenciación y valuación acordadas y la publicación trimestral del avance.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Aprobación

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros, suscripto el [fecha] en el ámbito del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley nacional N° 26.209, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. El [organismo catastral provincial] es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Capítulo II – Estándares, valuación y mapas de valor

ARTÍCULO 3°.- Estándar de datos y georreferenciación. El catastro provincial registrará los datos de cada parcela conforme al estándar único aprobado por el Consejo Federal del Catastro y la georreferenciará en el marco de referencia geodésico oficial establecido por el Instituto Geográfico Nacional. Modifícase en este sentido el [artículo pertinente de la ley provincial de catastro].

ARTÍCULO 4°.- Valuación. Las parcelas se valuarán a valor de mercado, con el valor del suelo y el de las mejoras por separado, conforme a la metodología coordinada por el Consejo Federal del Catastro. Las valuaciones se actualizarán al menos una vez por año.

ARTÍCULO 5°.- Mapas de valor del suelo. La autoridad de aplicación elaborará mapas de valor del suelo por zona y los publicará en su sitio oficial y en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA). Los mapas no contendrán datos personales. Toda persona podrá solicitar la revisión fundada de un valor; la autoridad de aplicación resolverá dentro de los sesenta (60) días y publicará el resultado.

Capítulo III – Interconexión y registro patrimonial

ARTÍCULO 6°.- Interconexión. El catastro provincial, el [registro de la propiedad inmueble de la Provincia] y el [registro público de comercio de la Provincia] se interconectarán entre sí y con los registros nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, conforme al estándar del Acuerdo y mediante servicios digitales interoperables, dentro de los doce (12) meses de la vigencia de la presente. La interconexión se limitará a los datos necesarios para la finalidad de cada registro y para la integración del registro patrimonial.

ARTÍCULO 7°.- Datos de la Provincia. Los datos catastrales y registrales provinciales que integren el registro patrimonial seguirán bajo la responsabilidad de la Provincia, que es la única autorizada a modificarlos.

Capítulo IV – Garantías de privacidad

ARTÍCULO 8°.- Garantías. El acceso a los datos personales de los registros interconectados se rige por la Ley nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y por estas garantías: a) cada organismo accede solo a los datos necesarios para la finalidad que le asigna la ley y con usuario personal; b) todo uso distinto del catastral, registral o tributario requiere autorización judicial previa, salvo consentimiento del titular; c) cada consulta queda registrada en forma inalterable, con identificación del consultante, fecha, datos consultados y finalidad invocada; d) el titular puede conocer el registro de consultas sobre sus datos, con las excepciones de la Ley nacional N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Responsabilidad. El acceso o uso de datos en violación del artículo anterior constituye falta grave del agente, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal y de las sanciones de la Ley nacional N° 25.326.

Capítulo V – Metas y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Metas. La autoridad de aplicación acordará con el Consejo Federal del Catastro el cronograma para que las parcelas urbanas de la Provincia estén georreferenciadas y con valuación actualizada al 31 de diciembre de 2028 en la proporción acordada, y todas las parcelas, urbanas y rurales, al 31 de diciembre de 2029, y publicará el avance cada trimestre.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a celebrar con el Estado nacional los convenios de transferencia de financiamiento para inversión de capital en el catastro previstos en el Acuerdo. Los demás gastos se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 12°.- Municipios. Invítase a los municipios con catastro propio a adoptar el estándar y las garantías de la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: interconexión de registros, registro patrimonial y garantías de privacidad

Reglamenta la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad»: obliga a los registros nacionales (automotor, IGJ) y a ARCA a interconectarse con los catastros, define la función de ARCA como administradora técnica de la base, regula el acceso por finalidad con matriz pública, la autorización judicial para otros usos, el registro inalterable de consultas, el derecho del titular a conocerlo, la auditoría anual y los convenios de financiamiento.

Propuesta 16: Saber de quién es cada tierra y cada bien
Cuándo: Fase I: dentro de los 180 días de la publicación de la ley «Ley complementaria de la Ley Nacional de Catastro: estándares comunes, registro patrimonial y garantías de privacidad» (art. 12 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley Nacional de Catastro N° 26.209, la Ley N° [—] complementaria de la Ley Nacional de Catastro (en adelante, «la Ley»), la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, el Decreto-Ley N° 6582/58 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó a la Ley N° 26.209 un estándar único de datos parcelarios, la interconexión de los catastros con los registros de la propiedad inmueble, el registro nacional de la propiedad automotor, la Inspección General de Justicia, los registros públicos de comercio provinciales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y el registro patrimonial, coordinado por el Consejo Federal del Catastro y administrado en su base técnica por esa Agencia.

Que la Ley sujetó el acceso a los datos personales del registro patrimonial a la Ley N° 25.326 y a garantías de finalidad, autorización judicial para usos distintos del catastral, registral o tributario, registro inalterable de consultas y derecho del titular a conocerlo, con auditoría anual del órgano de control de esa ley.

Que corresponde al Poder Ejecutivo nacional reglamentar las obligaciones de los organismos nacionales que intervienen y los procedimientos que hacen efectivas esas garantías, sin afectar las competencias de las provincias sobre sus catastros y registros ni las del Consejo Federal del Catastro.

Que la presente reglamentación no crea organismos ni autoriza gasto, conforme a la Ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 12 de la Ley.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Interconexión de los registros nacionales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley en lo que corresponde a los organismos del Estado nacional y al registro patrimonial, sin perjuicio de las normas que dicte el Consejo Federal del Catastro en ejercicio de las funciones que le asignan los artículos 16 bis, 16 quater y 16 sexies de la Ley N° 26.209.

ARTÍCULO 2°.- Organismos nacionales obligados. El registro nacional de la propiedad del automotor, la Inspección General de Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se interconectarán con los catastros y con los registros de la propiedad inmueble de las jurisdicciones adheridas, conforme al artículo 16 quinquies de la Ley N° 26.209, dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia del presente. La interconexión se hará mediante la plataforma de interoperabilidad del Estado nacional, a cargo de la autoridad de aplicación en materia de Estado digital, que establecerá con el Consejo Federal del Catastro los protocolos técnicos y de seguridad.

ARTÍCULO 3°.- Datos de cada registro. El Consejo Federal del Catastro, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y los registros nacionales, aprobará y publicará la nómina de datos que cada registro aporta al registro patrimonial, limitada a: a) catastros: identificación, georreferenciación, superficie, mejoras y valuación de cada parcela; b) registros de la propiedad inmueble: titularidad, proporción y gravámenes de cada inmueble; c) registro de la propiedad automotor: titularidad, dominio y valuación de cada vehículo; d) Inspección General de Justicia y registros públicos de comercio: denominación, inscripción y titulares de participaciones de cada sociedad; e) Agencia de Recaudación y Control Aduanero: clave de identificación tributaria y domicilio fiscal de los titulares. Todo dato adicional requerirá justificación expresa de su necesidad para una finalidad legal.

Capítulo II – Registro patrimonial

ARTÍCULO 4°.- Base técnica. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero administrará la base técnica del registro patrimonial conforme al artículo 16 sexies de la Ley N° 26.209: asegurará su disponibilidad, integridad y seguridad, aplicará las reglas de calidad y actualización que fije el Consejo Federal del Catastro y no podrá modificar los datos que provengan de los catastros y registros, que seguirán bajo la responsabilidad de cada organismo de origen. Los costos se atenderán con los créditos asignados a la Agencia.

ARTÍCULO 5°.- Acceso por finalidad. El acceso a datos personales del registro patrimonial se regirá por una matriz pública de accesos, aprobada por el Consejo Federal del Catastro con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que indicará para cada organismo los datos a los que accede y la finalidad legal que lo habilita. Cada acceso se hará con usuario personal y autenticación reforzada. Se prohíben las descargas masivas de datos personales; la información para fines estadísticos se entregará anonimizada.

ARTÍCULO 6°.- Usos que requieren autorización judicial. Todo pedido de acceso para una finalidad distinta de la catastral, registral o tributaria deberá acompañar la orden judicial que lo autoriza o el consentimiento expreso del titular otorgado por medio digital. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero verificará esos recaudos antes de habilitar el acceso y conservará copia de la orden o del consentimiento junto con el registro de la consulta.

Capítulo III – Trazabilidad y control

ARTÍCULO 7°.- Registro de consultas. Cada consulta quedará registrada mediante un mecanismo técnico que impida su alteración o supresión, con la identificación del organismo y del agente, la fecha y hora, los datos consultados, la finalidad invocada y, en su caso, la orden judicial o el consentimiento. Los registros se conservarán durante diez (10) años.

ARTÍCULO 8°.- Derecho del titular. El titular de los datos podrá conocer en forma gratuita, por la plataforma digital de trámites del Estado nacional o por su domicilio fiscal electrónico, el registro de consultas sobre sus datos, dentro de los diez (10) días hábiles de solicitado. La reserva por alguna de las excepciones de la Ley N° 25.326 se dispondrá por acto fundado del organismo consultante, que se comunicará al órgano de control de esa ley.

ARTÍCULO 9°.- Auditoría anual e incidentes. El órgano de control de la Ley N° 25.326 tendrá acceso pleno a los registros de consultas para la auditoría anual prevista en el artículo 16 octies de la Ley N° 26.209 y publicará su resultado. Los organismos que intervienen le notificarán todo incidente de seguridad o acceso indebido dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido, y lo comunicarán a los titulares afectados.

ARTÍCULO 10°.- Responsabilidad de los agentes. El acceso o uso de datos en violación de las garantías de la Ley constituye falta grave para los agentes de la Administración Pública Nacional, sin perjuicio de las sanciones de la Ley N° 25.326 y de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Capítulo IV – Metas y financiamiento

ARTÍCULO 11°.- Avance de las metas. Los registros nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero informarán cada trimestre al Consejo Federal del Catastro el estado de su interconexión, para la publicación del avance prevista en el artículo 9° de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Convenios de financiamiento. Las operaciones de crédito público previstas en el artículo 10 de la Ley se transferirán a las jurisdicciones mediante convenios que fijen metas verificables de georreferenciación y valuación, desembolsos contra avance certificado y la obligación de publicar su ejecución. Solo financiarán inversión de capital y se incluirán en la ley de presupuesto conforme a ese artículo.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ministerio con competencia en materia de registros nacionales y la autoridad de aplicación en materia de Estado digital dictarán, en sus respectivos ámbitos, las normas complementarias del presente.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de aplicación, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos

Sin reglamentar la ley convenio (art. 75 inc. 2 CN lo prohíbe), organiza a los organismos nacionales para cumplirla: designa la autoridad de aplicación del Fondo ATN, crea el portal de giros con publicación en 48 horas, fija el circuito de liquidación diaria, el suministro de datos a la Comisión Federal de Impuestos para los coeficientes y los indicadores, la adecuación de Bienes Personales en cada etapa y la fuente previsional en el presupuesto.

Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores · Propuesta 17: Cada provincia cobra sus impuestos
Cuándo: Fase II: dentro de los 30 días de la publicación de la ley convenio «Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos» (el Capítulo IV rige desde esa publicación); el resto, con su entrada en vigencia general.
Trámite: No aplica: decreto del Poder Ejecutivo (art. 99 incs. 1 y 2 CN) limitado a la organización de la Administración nacional; no reglamenta la ley convenio.

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 23.548, la Ley N° [—], Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos (en adelante, «la Ley Convenio»), la Ley N° 25.917 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional dispone que la ley convenio de coparticipación no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada, por lo que el presente se limita a organizar a los organismos del Poder Ejecutivo nacional para el cumplimiento de las obligaciones que la Ley Convenio pone a cargo del Estado nacional, sin alterar ni interpretar su contenido.

Que el Capítulo IV de la Ley Convenio sustituye la asignación discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional por reglas automáticas, dispone que cada giro se publique dentro de las cuarenta y ocho horas y se aplica desde su publicación, conforme a su artículo 32.

Que la Comisión Federal de Impuestos debe calcular los coeficientes de base, la distribución del crecimiento de la masa y la neutralidad de cada devolución de potestades, para lo cual requiere información que producen organismos nacionales.

Que el artículo 6° de la Ley Convenio obliga al Estado nacional a destinar por presupuesto al sistema previsional un importe no inferior al que habría producido la asignación del impuesto al valor agregado que deroga.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. El presente decreto organiza a los organismos del Poder Ejecutivo nacional para el cumplimiento de la Ley N° [—], Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos (en adelante, «la Ley Convenio»). Sus disposiciones no reglamentan, modifican ni interpretan la Ley Convenio y, en caso de duda, prevalecen la Ley Convenio y las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos.

Capítulo II – Aportes del Tesoro Nacional

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación del Fondo. Desígnase autoridad de aplicación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, a los fines del artículo 19 de la Ley Convenio, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que actuará por intermedio de su área con competencia en las relaciones con las provincias. La autoridad de aplicación no podrá delegar la facultad de disponer giros fuera de esa área.

ARTÍCULO 3°.- Solicitudes y actuación de oficio. Las jurisdicciones presentarán sus solicitudes por medio de un formulario digital único, al que acompañarán el acto de declaración de la emergencia o los datos que acrediten el supuesto del artículo 20 de la Ley Convenio. La autoridad de aplicación actuará de oficio cuando un decreto nacional declare una emergencia o catástrofe que afecte a una jurisdicción. Cada solicitud recibirá un número y su estado podrá consultarse en el portal del artículo 5°.

ARTÍCULO 4°.- Cálculo y giro. La autoridad de aplicación calculará el importe con las fórmulas e indicadores vigentes aprobados por la Comisión Federal de Impuestos y dispondrá el giro dentro del plazo del artículo 21 de la Ley Convenio. El acto que lo disponga contendrá el cálculo completo. Cuando el supuesto no se acredite, la denegatoria fundada se notificará y publicará en el mismo plazo.

ARTÍCULO 5°.- Portal público de giros. Créase el Portal de Aportes del Tesoro Nacional en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se publicarán, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de cada giro y en formato abierto, los datos del artículo 22 de la Ley Convenio; las solicitudes recibidas, con su estado; las denegatorias; y el saldo diario del Fondo. Los datos no podrán retirarse del Portal.

ARTÍCULO 6°.- Remanente y saldo acumulado. La autoridad de aplicación instruirá al Banco de la Nación Argentina para distribuir el remanente anual y las cuotas del saldo acumulado conforme al artículo 23 de la Ley Convenio, en el número de cuotas que fije la ley de presupuesto, con los coeficientes que corresponda aplicar según su artículo 32.

ARTÍCULO 7°.- Informes. La autoridad de aplicación remitirá cada trimestre a la Comisión Federal de Impuestos y a las comisiones de presupuesto de ambas Cámaras del Congreso el informe previsto en el artículo 22 de la Ley Convenio, y atenderá las observaciones de la Comisión dentro de los diez (10) días hábiles.

Capítulo III – Liquidación, datos y potestades

ARTÍCULO 8°.- Liquidación diaria. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informará cada día al Banco de la Nación Argentina y a la autoridad de coordinación fiscal con las provincias del Ministerio de Economía la recaudación de los impuestos que integran la masa, para su transferencia diaria y automática conforme al artículo 11 de la Ley Convenio. El Banco de la Nación Argentina publicará cada día las transferencias realizadas por jurisdicción y por concepto.

ARTÍCULO 9°.- Datos para la Comisión Federal de Impuestos. La autoridad de coordinación fiscal con las provincias reunirá y remitirá a la Comisión Federal de Impuestos, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia general de la Ley Convenio, lo recibido en el año base por el Estado nacional y cada jurisdicción por coparticipación, asignaciones específicas y regímenes especiales de distribución, a los fines de su artículo 8°, y cada año la información que la Comisión le requiera. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) suministrará a la Comisión los índices de precios y los indicadores de población y de condiciones de vida necesarios para el artículo 9° de la Ley Convenio.

ARTÍCULO 10°.- Representación nacional. El representante del Estado nacional ante la Comisión Federal de Impuestos y su suplente serán designados por el Ministro de Economía entre los funcionarios de la autoridad de coordinación fiscal con las provincias.

ARTÍCULO 11°.- Devolución del impuesto sobre los bienes personales. Recibida la certificación del artículo 15 de la Ley Convenio respecto de una jurisdicción, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará, antes del 1° de octubre del mismo año, las normas que adecuen la aplicación del impuesto sobre los bienes personales conforme al artículo 13 de la Ley Convenio, incluido el régimen de responsable sustituto, y suscribirá con la administración tributaria de la jurisdicción un convenio de suministro de información con sujeción al secreto fiscal. La autoridad de coordinación fiscal con las provincias suministrará a la Comisión los datos para el cálculo del artículo 16 de la Ley Convenio.

ARTÍCULO 12°.- Fuente previsional. La autoridad de aplicación en materia presupuestaria incluirá en cada proyecto de ley de presupuesto, en los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el importe previsto en el artículo 6° de la Ley Convenio, con el cálculo que lo sustenta.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Publicación anual. La autoridad de coordinación fiscal con las provincias publicará el informe anual del artículo 29 de la Ley Convenio antes del 30 de junio de cada año.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El Capítulo II del presente rige desde su publicación en el Boletín Oficial. Los Capítulos I, III y IV rigen desde la entrada en vigencia general de la Ley Convenio, salvo el artículo 9° en lo relativo a la preparación de la información, que rige desde la publicación.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de transparencia de los Aportes del Tesoro Nacional

Hasta la ley convenio, cada asignación de ATN se funda en criterios publicados y cada giro se publica en 48 horas, con informe trimestral al Congreso.

Propuesta 18: Plata de emergencia a las provincias, con reglas y sin favores
Cuándo: Días 8–30
Trámite: Decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley N° 23.548 y sus modificatorias, y la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3°, inciso d), de la Ley N° 23.548 destina un porcentaje de la masa coparticipable al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

Que la asignación de esos fondos se realiza hoy a discreción, sin criterios publicados ni información oportuna sobre cada giro, lo que impide el control ciudadano y legislativo.

Que las reglas automáticas de asignación y el reparto del remanente requieren una ley convenio con adhesión de las provincias, conforme el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, prevista para la Fase II del programa de gobierno.

Que, mientras tanto, el Poder Ejecutivo nacional puede autolimitarse y ordenar la publicidad y fundamentación de sus propios actos.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Objeto. Las asignaciones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias previsto en el artículo 3°, inciso d), de la Ley N° 23.548 se rigen, hasta la entrada en vigencia de la ley convenio de coparticipación federal, por las reglas de transparencia y fundamentación del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Criterios publicados. Criterios publicados. Dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia del presente, la autoridad a cargo de las relaciones con las provincias publicará los criterios objetivos con que evaluará las solicitudes: emergencias y desequilibrios financieros acreditados, población afectada, situación fiscal de la jurisdicción y destino de los fondos. Ninguna asignación podrá apartarse de esos criterios sin fundamento expreso.

ARTÍCULO 3°.- Acto fundado. Acto fundado. Cada asignación se dispondrá por acto administrativo que indique la jurisdicción beneficiaria, el monto, el criterio aplicado, la causa que la justifica, el destino de los fondos y el plazo de rendición.

ARTÍCULO 4°.- Publicación. Publicación en CUARENTA Y OCHO (48) horas. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de dispuesto cada giro, el acto y sus datos se publicarán en formato abierto en el portal de pagos del Estado nacional y en el sitio de la autoridad a cargo de las relaciones con las provincias. Se publicará además un informe trimestral con el total asignado por jurisdicción y su comparación con los coeficientes de coparticipación.

ARTÍCULO 5°.- Rendición. Rendición. Las jurisdicciones beneficiarias rendirán cuenta del destino de los fondos en el plazo fijado en cada acto. La falta de rendición se publicará y será considerada en las solicitudes siguientes.

ARTÍCULO 6°.- Información al Congreso. Información al Congreso. La autoridad a cargo de las relaciones con las provincias remitirá el informe trimestral a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.

ARTÍCULO 7°.- Vigencia. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y rige hasta la entrada en vigencia de la ley convenio de coparticipación federal.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (reforma del artículo 11 de la Ley 11.683)

Hace de la liquidación propuesta por ARCA la regla para las personas humanas en Ganancias: el contribuyente la acepta, la corrige o la impugna en línea, con carga de la prueba de los ajustes en el fisco. Fija finalidad exclusivamente tributaria, registro de accesos y metas del 50 % al año 2 y del 80 % al año 4.

Propuesta 19: El Estado calcula tu impuesto
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (procedimiento tributario; no crea tributos). Si se envía junto con el paquete tributario, Cámara de Diputados.

FUNDAMENTOS

Quien cumple con sus obligaciones fiscales carga, además del impuesto, con el costo de cumplir: formularios, vencimientos y asesoramiento para declarar datos que el Estado ya recibe de empleadores, bancos y registros. La Ley N° 27.799 y su modificatoria, la Ley N° 27.826, crearon un régimen simplificado de declaración del impuesto a las ganancias para personas humanas, sin topes de ingresos ni de patrimonio, cuya declaración se presume exacta. Este proyecto da el paso siguiente. Reforma el artículo 11 de la Ley N° 11.683, que hace de la declaración jurada la regla, para que en las personas humanas la regla sea la liquidación que propone la administración tributaria. El contribuyente la recibe con el detalle de cada dato y su fuente, y puede aceptarla, corregirla o impugnarla por medio digital y sin abogado. La liquidación aceptada o corregida se presume exacta, y todo ajuste posterior exige determinación de oficio con la carga de la prueba en el fisco. Quien lo prefiera puede seguir presentando su declaración. La contracara es la privacidad: los datos tienen finalidad exclusivamente tributaria, quedan bajo secreto fiscal, su uso para otro fin requiere orden judicial y cada acceso queda registrado y es conocible por el contribuyente. La aplicación es gradual, con metas públicas de alcance y un informe anual al Congreso.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Liquidación propuesta como regla para las personas humanas

ARTÍCULO 1°.- Reforma del artículo 11 de la Ley N° 11.683. Incorpóranse como párrafos finales del artículo 11 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones los siguientes: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para las personas humanas la determinación del impuesto a las ganancias se efectuará, como regla, mediante la liquidación que proponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la base de la información que reciba de los empleadores, las entidades financieras, los demás agentes de información y los registros públicos, y de la que haya aportado el propio contribuyente. La Agencia podrá extender, por resolución general, la liquidación propuesta a otros gravámenes a cargo de personas humanas y de pequeños contribuyentes. La liquidación propuesta se notificará en el domicilio fiscal electrónico, con el detalle de cada dato utilizado y de su fuente. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada, el contribuyente podrá aceptarla, o corregirla o impugnarla en forma total o parcial por medio digital, sin necesidad de patrocinio letrado. Vencido ese plazo sin respuesta, la liquidación se tendrá por aceptada. La liquidación aceptada, o la corregida por el contribuyente, tendrá los efectos de la declaración jurada y gozará de presunción de exactitud. La Agencia deberá resolver la impugnación en forma fundada dentro de los treinta (30) días corridos; si no lo hiciera, regirá la liquidación corregida por el contribuyente. Todo ajuste posterior solo podrá efectuarse mediante el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 16 y siguientes de esta ley, y la carga de la prueba de los hechos que lo sustenten corresponderá a la Agencia. El contribuyente podrá, en todos los casos, optar por presentar su declaración jurada en lugar de aceptar la liquidación propuesta, y podrá rectificar la liquidación aceptada dentro del plazo de prescripción.»

ARTÍCULO 2°.- Articulación con el régimen simplificado de ganancias. La liquidación propuesta se aplicará sobre la base del régimen de declaración jurada simplificada del Capítulo III del Título II de la Ley N° 27.799 y sus modificaciones. Los contribuyentes que acepten o corrijan la liquidación propuesta gozarán de la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de esa ley, con los alcances de su reglamentación.

Capítulo II – Garantías de privacidad y trazabilidad

ARTÍCULO 3°.- Finalidad exclusivamente tributaria. Los datos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reciba o cruce para elaborar la liquidación propuesta solo podrán utilizarse con fines tributarios y quedan sujetos al secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Su uso para cualquier otro fin requerirá orden judicial.

ARTÍCULO 4°.- Registro de accesos. Cada acceso a los datos de un contribuyente quedará registrado en forma inalterable, con identificación del agente, fecha, datos consultados y motivo. El contribuyente podrá conocer ese registro por medio digital, con las excepciones previstas en la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Responsabilidad. El acceso o uso de los datos en violación de lo dispuesto en este capítulo hará pasible al agente de las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y en la Ley N° 25.326, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa y civil.

Capítulo III – Implementación

ARTÍCULO 6°.- Gradualidad y metas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicará la liquidación propuesta en forma gradual, comenzando por los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, con las siguientes metas: a) al 31 de diciembre de 2029, la mitad de las personas humanas inscriptas en el impuesto a las ganancias recibirá la liquidación propuesta; b) al 31 de diciembre de 2031, el ochenta por ciento (80 %).

ARTÍCULO 7°.- Informe anual. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará cada año e informará al Congreso de la Nación la proporción de contribuyentes que recibió la liquidación propuesta, la proporción que la aceptó, la tasa de impugnación, el resultado de las impugnaciones y los accesos a datos observados por el órgano de control de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. Las erogaciones que demande la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en la ley de presupuesto, sin incremento de su monto total.

ARTÍCULO 9°.- Normas de aplicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará las normas de aplicación dentro de los ciento veinte (120) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los períodos fiscales que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero conforme al cronograma del artículo 6°, el primero de los cuales deberá cerrar dentro del año calendario de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero: liquidación propuesta del impuesto a las ganancias para las personas humanas

Ejecuta la ley «Ley de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (reforma del artículo 11 de la Ley 11.683)»: regula el recibo digital con cada dato y su fuente, la integración de la información de empleadores, bancos y registros, la aceptación, corrección o impugnación en 30 días, la resolución de las impugnaciones, el registro de accesos y la extensión por etapas (desde el período 2028; 50 % de los inscriptos al 31/12/2029 y 80 % al 31/12/2031), con la recategorización propuesta para el monotributo.

Propuesta 19: El Estado calcula tu impuesto
Cuándo: Fase I: dentro de los 120 días de la publicación de la ley «Ley de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (reforma del artículo 11 de la Ley 11.683)» (art. 9 de esa ley); primer período alcanzado: el que cierra en el año de entrada en vigencia de la ley (2028).
Trámite: No aplica: resolución general de ARCA, publicada en el Boletín Oficial.

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, la Ley N° [—] de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (en adelante, «la Ley»), la Ley N° 27.799 y sus modificaciones, el Decreto N° 1253/2026, la Resolución General N° 5820/2026 y su modificatoria N° 5916/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó al artículo 11 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) la liquidación que propone esta Agencia como regla para la determinación del impuesto a las ganancias de las personas humanas, sobre la base de la información de empleadores, entidades financieras, agentes de información y registros públicos, con plazo de treinta (30) días para aceptarla, corregirla o impugnarla, y la facultó a extenderla a otros gravámenes y a los pequeños contribuyentes.

Que la Ley dispuso que la liquidación propuesta se aplique sobre la base del régimen de declaración jurada simplificada del Capítulo III del Título II de la Ley N° 27.799, reglamentado por la Resolución General N° 5820/2026 y su modificatoria, y fijó metas de cobertura de la mitad de las personas humanas inscriptas al 31 de diciembre de 2029 y del ochenta por ciento (80 %) al 31 de diciembre de 2031.

Que la Ley estableció que los datos se usen solo con fines tributarios, que cada acceso quede registrado y que el contribuyente pueda conocer ese registro.

Que han tomado intervención las áreas técnicas y el servicio jurídico de esta Agencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley y por el artículo 6° del Decreto N° 1253/2026.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

Título I – Alcance y etapas

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente establece el procedimiento de la liquidación propuesta del impuesto a las ganancias de las personas humanas previsto en el artículo 11 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998), en el texto de la Ley, y complementa la Resolución General N° 5820/2026 y su modificatoria.

ARTÍCULO 2°.- Etapas. La liquidación propuesta se aplicará: a) desde el período fiscal 2028, a las personas humanas inscriptas en el impuesto cuyas rentas provengan principalmente del trabajo en relación de dependencia, de jubilaciones y pensiones o de rentas informadas por agentes de retención o de información; b) en los períodos siguientes, a las demás personas humanas inscriptas, de modo que al 31 de diciembre de 2029 la reciba al menos la mitad de ellas y al 31 de diciembre de 2031 al menos el ochenta por ciento (80 %). Antes del inicio de cada período fiscal, esta Agencia publicará los grupos de contribuyentes alcanzados.

ARTÍCULO 3°.- Pequeños contribuyentes. En ejercicio de la facultad del artículo 11 de la Ley N° 11.683, en el texto de la Ley, extiéndese el procedimiento de esta resolución a la recategorización de los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, a quienes esta Agencia propondrá la categoría que corresponda según la facturación electrónica y los demás datos que reciba, con las mismas reglas de notificación, aceptación, corrección e impugnación.

Título II – Integración de la información

ARTÍCULO 4°.- Fuentes. La liquidación propuesta se elaborará con: a) las declaraciones de los empleadores y de los agentes de retención sobre remuneraciones, haberes previsionales, retenciones y deducciones; b) la información de las entidades financieras y demás agentes de información sobre cuentas, inversiones, rendimientos y operaciones; c) la información de los registros públicos de bienes, incluido el registro patrimonial; d) los comprobantes electrónicos emitidos y recibidos; e) las deducciones, cargas de familia y demás datos aportados por el propio contribuyente.

ARTÍCULO 5°.- Plazos de los agentes. Los empleadores, agentes de retención, entidades financieras y agentes de información suministrarán la información de cada período fiscal dentro de los sesenta (60) días corridos de su cierre, en los formatos que establezca esta Agencia. Los regímenes de información vigentes se adecuarán a ese plazo dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente.

Título III – Recibo digital y procedimiento

ARTÍCULO 6°.- Recibo digital. La liquidación propuesta se emitirá como recibo digital que contendrá: a) cada dato utilizado, con indicación de su fuente; b) el cálculo de la ganancia neta, las deducciones computadas y el impuesto determinado; c) las retenciones, percepciones y pagos a cuenta computados; d) el saldo a pagar o a favor; e) la fecha límite para responder y las opciones de aceptar, corregir, impugnar o presentar declaración jurada.

ARTÍCULO 7°.- Notificación. El recibo se notificará en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente y se le dará aviso, además, por los medios de contacto que haya registrado. Esta Agencia publicará antes del inicio de cada año el calendario de emisión de los recibos, que no podrá ser posterior al vencimiento general de la declaración jurada del período.

ARTÍCULO 8°.- Respuesta del contribuyente. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificado el recibo, el contribuyente podrá, por medio digital y sin necesidad de patrocinio letrado: a) aceptarlo; b) corregir uno o más datos, indicando el valor correcto y, si lo desea, adjuntando su respaldo; c) impugnarlo en forma total o parcial, con indicación de sus motivos. Vencido el plazo sin respuesta, la liquidación se tendrá por aceptada. La liquidación aceptada o corregida tiene los efectos de la declaración jurada y goza de presunción de exactitud.

ARTÍCULO 9°.- Resolución de las impugnaciones. Esta Agencia resolverá cada impugnación en forma fundada dentro de los treinta (30) días corridos de presentada y notificará la resolución en el domicilio fiscal electrónico. Si no resolviera en ese plazo, regirá la liquidación corregida por el contribuyente. Todo ajuste posterior se hará mediante el procedimiento de determinación de oficio, con la carga de la prueba a cargo de esta Agencia.

ARTÍCULO 10°.- Pago y devolución. El saldo a pagar se ingresará hasta el vencimiento general del período o dentro de los diez (10) días hábiles de aceptada o firme la liquidación, el que sea posterior, sin intereses hasta esa fecha. El saldo a favor se devolverá o acreditará conforme a las normas vigentes.

ARTÍCULO 11°.- Declaración jurada y rectificación. El contribuyente podrá en todos los casos optar por presentar su declaración jurada en lugar de responder el recibo, y rectificar la liquidación aceptada dentro del plazo de prescripción, mediante el mismo servicio digital.

Título IV – Privacidad y trazabilidad

ARTÍCULO 12°.- Finalidad y acceso. Los datos reunidos para la liquidación propuesta solo podrán usarse con fines tributarios y están sujetos al secreto fiscal. Cada agente de esta Agencia accederá a ellos con usuario personal y solo en la medida necesaria para las tareas que tenga asignadas.

ARTÍCULO 13°.- Registro de accesos. Cada acceso a los datos de un contribuyente quedará registrado en forma inalterable, con identificación del agente, fecha, datos consultados y motivo. El contribuyente podrá consultar ese registro en forma gratuita por el servicio digital de esta Agencia. Las reservas que correspondan por las excepciones de la Ley N° 25.326 se dispondrán por acto fundado.

ARTÍCULO 14°.- Responsabilidad. El acceso o uso de los datos en violación de este título dará lugar a las actuaciones disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y en la Ley N° 25.326.

Título V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Informe anual. Esta Agencia publicará cada año, antes del 30 de junio, y remitirá al Honorable Congreso de la Nación el informe previsto en el artículo 7° de la Ley, con la proporción de contribuyentes que recibió la liquidación propuesta, la que la aceptó, la que la corrigió, la tasa de impugnación y su resultado, los plazos de resolución y los accesos a datos observados por el órgano de control de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará desde el período fiscal 2028.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción

Reforma el Anexo de la Ley 24.977 (actualización mensual por IPC, aviso al 80 % del tope de la Categoría K, escalón de transición de hasta 24 meses, impugnación previa y retorno) y, en el mismo proyecto, vuelve permanente el RIFL de la Ley 27.802, crea el tramo joven del primer empleo y actualiza por etapas la detracción del art. 22 de la Ley 27.541, atada a la recaudación por empleo registrado y con un techo de costo de 0,35 % del PIB. Absorbe «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (B26).

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes · Propuesta 20: Monotributo actualizado todos los meses · Propuesta 49: Que trabajar en blanco convenga
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen. Mayoría simple. Un solo proyecto con «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (decisión B26).

FUNDAMENTOS

El monotributo reúne a 2,2 millones de personas (SIPA, junio de 2026) y el 37,9 % de los asalariados no tiene descuento jubilatorio (INDEC, segundo trimestre de 2026). El régimen simplificado es la puerta de entrada a la formalidad, pero hoy funciona como una trampa: con inflación mensual, la actualización semestral de topes y cuotas empuja a los contribuyentes a categorías más altas o a la exclusión sin que su actividad real haya crecido, y la exclusión opera de pleno derecho e impide volver al régimen durante tres años. Si crecer un poco expulsa de golpe al régimen general, conviene no crecer o no facturar. Este proyecto, que se aplica sobre el régimen prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031, actualiza todos los meses, por el índice de precios al consumidor, los topes, las cuotas y los aportes, con publicación automática. Dispone un aviso cuando la facturación de los últimos doce meses alcanza el ochenta por ciento del tope de la categoría máxima. Reemplaza la exclusión automática por un escalón de transición de hasta veinticuatro meses, que extiende a todos el procedimiento de pase al régimen general incorporado por la Ley N° 27.618. Permite impugnar la exclusión antes de que tenga efecto y volver al régimen cuando la facturación queda doce meses por debajo del tope. Su costo es bajo y transitorio, y se compensa con más contribuyentes formales. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC registró que el 37,9 % de los asalariados no tenía descuento jubilatorio en el segundo trimestre de 2026. Desde 2011 esa proporción no logra bajar de alrededor de un tercio. La Ley N° 27.802 creó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales durante cuarenta y ocho meses por cada nuevo trabajador que no tenía empleo registrado, estaba desempleado o provenía del monotributo o del sector público; pero su reglamentación, el Decreto N° 315/2026, limita las altas a las producidas hasta el 30 de abril de 2027. El presente proyecto reabre ese régimen y lo vuelve permanente, de modo que las decisiones de contratación no dependan de una ventana transitoria. Agrega un tramo joven para quienes buscan su primer empleo registrado, con una reducción mayor durante los primeros veinticuatro meses y una regla expresa contra el reemplazo de trabajadores, controlada en forma automática por la agencia recaudadora. Por último, actualiza la detracción por trabajador del artículo 22 de la Ley N° 27.541, fijada en 2019 y sin cambios desde entonces, por etapas que solo avanzan si crece la recaudación por empleo registrado, con un costo anual que no puede superar el 0,35 % del producto interno bruto. Así, el alivio a los salarios más bajos se financia con la propia formalización, dentro de la cuenta fiscal y sin desfinanciar la seguridad social.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto favorecer la formalización de la actividad económica y del empleo mediante: a) la actualización mensual de los parámetros del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y un tránsito gradual hacia el régimen general, con aviso previo, escalón de transición, impugnación previa de la exclusión y retorno al régimen; b) la reapertura del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) creado por el Título XX de la Ley N° 27.802 y su transformación en un régimen permanente; c) la creación, dentro de ese régimen, de un tramo joven para el primer empleo registrado; y d) la actualización y el aumento escalonado de la detracción de la base imponible de las contribuciones patronales prevista en el artículo 22 de la Ley N° 27.541, atados a la evolución de la recaudación por empleo registrado.

Capítulo II – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Anexo de la Ley N° 24.977)

ARTÍCULO 2°.- Actualización mensual. Sustitúyese el artículo 52 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «Artículo 52.- Los montos máximos de ingresos brutos de cada categoría, los importes del impuesto integrado, las cotizaciones previsionales y los demás importes fijos previstos en este Anexo se actualizarán mensualmente, de pleno derecho, por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo mes anterior al de la actualización. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicará los importes actualizados antes del inicio de cada mes, sin necesidad de otro acto. Para la categorización y para el cómputo de los límites de los artículos 20 y 21 se tomarán los importes vigentes en el mes de que se trate.»

ARTÍCULO 3°.- Exclusión por ingresos: pase al escalón de transición. Sustitúyese el inciso a) del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «a) La suma de sus ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el presente régimen, en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto —incluido este último—, supere el límite máximo establecido para la Categoría K. En este supuesto la exclusión no operará de pleno derecho: el contribuyente pasará al escalón de transición previsto en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21, conforme al procedimiento del artículo 21;»

ARTÍCULO 4°.- Aviso previo. Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, el siguiente: «Artículo...- Cuando la suma de los ingresos brutos de los últimos doce (12) meses supere el ochenta por ciento (80 %) del límite máximo establecido para la Categoría K, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo notificará al contribuyente en su domicilio fiscal electrónico, con indicación del monto alcanzado, del margen restante y de las condiciones del escalón de transición y del retorno al régimen.»

ARTÍCULO 5°.- Impugnación previa y retorno. Sustitúyese el artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, por el siguiente: «Artículo 21.- Cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) constate alguna de las causales del artículo 20, notificará al contribuyente la exclusión, o el pase al escalón de transición en el caso del inciso a), con sus fundamentos y los datos en que se basa. El contribuyente podrá impugnarla dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, y la exclusión no tendrá efecto mientras la impugnación no sea resuelta en forma fundada. Firme la exclusión, el contribuyente quedará comprendido en el régimen general de los impuestos de los que se encontraba exento por su adhesión al presente régimen a partir del primer día del mes siguiente, y dará cumplimiento a las obligaciones formales y materiales correspondientes. El impuesto integrado que hubiere abonado desde el acaecimiento de la causal se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud del régimen general. El contribuyente excluido, o que haya pasado al escalón de transición, podrá volver a adherir al presente régimen cuando la suma de sus ingresos brutos de doce (12) meses consecutivos posteriores a la exclusión no supere el límite máximo establecido para la Categoría K y no se configure ninguna otra causal del artículo 20.»

ARTÍCULO 6°.- Escalón de transición. Incorpórase como tercer artículo sin número a continuación del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, el siguiente: «Artículo...- El contribuyente que pase al régimen general por la causal del inciso a) del artículo 20, o que renuncie al presente régimen, ingresará en un escalón de transición de veinticuatro (24) meses como máximo, durante el cual gozará, sin las limitaciones de ingresos que esos artículos establecen, de los beneficios previstos en el primer y segundo artículos sin número incorporados a continuación del artículo 21. Durante el escalón, la reducción del saldo del impuesto al valor agregado será del cincuenta por ciento (50 %) en los primeros doce (12) meses y del treinta por ciento (30 %) en los doce (12) meses siguientes. Los contribuyentes que reúnan las condiciones que esos artículos fijan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conservarán, además, la reducción correspondiente al tercer año. El escalón concluye al cumplirse su plazo o con el retorno al presente régimen conforme al artículo 21.»

Capítulo III – Régimen permanente de incentivo a la formalización laboral

ARTÍCULO 7°.- Sustitución del artículo 156 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 156 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 156.- Créase con carácter permanente el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), destinado a todos aquellos empleadores a quienes les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 y sus modificatorias, de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, de la Ley N° 22.250 y su modificatoria y de la Ley del Régimen de Trabajo Agrario N° 26.727 y sus modificatorias, y en tanto se cumplimenten los requisitos establecidos en el presente Título. El régimen comprende las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la entrada en vigencia de la ley que le otorga carácter permanente, sin perjuicio de los beneficios adquiridos por las relaciones dadas de alta durante la vigencia original del régimen.»

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 157 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 157 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 157.- Los empleadores comprendidos en el presente régimen gozarán de los beneficios previstos en este Título, por cada nueva incorporación de trabajadores, en tanto cada trabajador incorporado:

a) No haya contado con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, o no haya tenido nunca una relación laboral registrada; o

b) Previo al mes de alta laboral, hubiera estado desempleado en los últimos seis (6) meses; o

c) Hubiera estado inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; o

d) Su último empleo haya sido bajo relación de dependencia en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.»

Capítulo IV – Tramo joven del régimen de incentivo a la formalización laboral

ARTÍCULO 9°.- Incorporación del artículo 163 bis a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 bis de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 bis.- Tramo joven. Créase, dentro del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, el tramo joven, de carácter permanente, para las nuevas relaciones laborales de trabajadores de dieciocho (18) a veintinueve (29) años de edad, cumplidos al mes de alta, que no hayan tenido una relación laboral registrada con anterioridad. Por esas relaciones, durante los primeros veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de la relación laboral, inclusive, las alícuotas del artículo 159 serán del uno por ciento (1 %) en el caso de su inciso a) y del uno y medio por ciento (1,5 %) en el caso de su inciso b). Desde el mes veinticinco (25) y hasta completar los cuarenta y ocho (48) meses previstos en el artículo 159, se aplicarán las alícuotas establecidas en ese artículo. El tramo joven es adicional al régimen general y no reduce el plazo de sus beneficios.»

ARTÍCULO 10°.- Incorporación del artículo 163 ter a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 ter de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 ter.- Prohibición de reemplazo en el tramo joven. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 160 y 161, constituye uso abusivo del beneficio el despido sin justa causa de un trabajador para ocupar su puesto con un trabajador comprendido en el tramo joven. Se presume, salvo prueba en contrario a cargo del empleador, que existe reemplazo cuando el alta en el tramo joven se produce dentro de los seis (6) meses anteriores o posteriores al despido sin justa causa de otro trabajador del mismo establecimiento que desempeñaba tareas equivalentes. En ese caso el empleador pierde el beneficio del tramo joven y del régimen general por la relación de que se trate y debe ingresar las contribuciones no abonadas, con sus intereses, conforme el artículo 161. El beneficio se mantiene mientras subsista la relación laboral y no puede trasladarse a otro trabajador.»

ARTÍCULO 11°.- Incorporación del artículo 163 quáter a la Ley N° 27.802. Incorpórase como artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«Artículo 163 quáter.- Control del tramo joven. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controlará en forma automática las altas y bajas de las relaciones laborales comprendidas en el tramo joven, mediante el cruce con las bajas de cada empleador, para detectar reemplazos y rotación de trabajadores, y aplicará la exclusión y el decaimiento previstos en los artículos 160, 161 y 163 ter en los términos que establezca. Los derechos de los trabajadores contratados en el tramo joven son los que correspondan según la ley y el convenio colectivo de trabajo aplicable, sin diferencia alguna con los demás trabajadores.»

Capítulo V – Detracción de la base imponible de las contribuciones patronales

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.541. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.541 por el siguiente:
«De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 19, se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, en concepto de remuneración bruta, el importe que resulte de aplicar el artículo 22 bis.»

ARTÍCULO 13°.- Incorporación del artículo 22 bis a la Ley N° 27.541. Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley N° 27.541 el siguiente:
«Artículo 22 bis.- Actualización y aumento escalonado de la detracción. El importe a detraer conforme el artículo 22 será de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) hasta la entrada en vigencia de la primera etapa prevista en este artículo. A partir del 1° de enero de 2029, el Poder Ejecutivo nacional aumentará ese importe por etapas anuales, con arreglo a las siguientes reglas:
a) Las primeras etapas actualizarán el importe hasta alcanzar el valor que resulte de aplicarle la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre diciembre de 2019 y el mes anterior al de cada etapa; las etapas siguientes podrán aumentarlo por encima de ese valor;
b) Cada etapa procederá solo si la recaudación de las contribuciones patronales correspondientes al empleo registrado del sector privado de los doce (12) meses anteriores, medida en términos reales, supera la del período equivalente anterior, y su costo fiscal anual estimado no podrá superar ese incremento;
c) Alcanzado el valor del inciso a), el importe se actualizará en enero de cada año por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor;
d) Cada etapa se fijará por decreto, con publicación previa de la estimación de su costo fiscal y del cumplimiento de la condición del inciso b);
e) El costo fiscal anual del conjunto de los aumentos dispuestos conforme este artículo, medido respecto del importe del primer párrafo, no podrá superar el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto. Si la estimación de una etapa lo superara, la etapa se limitará al importe cuyo costo no lo supere.»

Capítulo VI – Financiamiento, información y disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. El menor ingreso de contribuciones que resulte de los Capítulos III a V de la presente ley se atiende con la mayor recaudación proveniente de las nuevas relaciones laborales registradas y se computa dentro de la cuenta fiscal del Sector Público Nacional, sin afectar el resultado primario previsto en la ley de presupuesto de cada ejercicio. La ley de presupuesto de cada ejercicio estimará el costo fiscal del régimen permanente, del tramo joven y de la detracción. El costo fiscal anual del tramo joven no podrá superar el cero coma cero tres por ciento (0,03 %) del producto interno bruto; si la estimación lo superara, el Poder Ejecutivo nacional limitará las altas del ejercicio en el tramo joven hasta ese tope. El costo fiscal anual de los aumentos de la detracción no podrá superar el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto, conforme el inciso e) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 15°.- Compensación al sistema de seguridad social. El Tesoro nacional compensará a los subsistemas de la seguridad social afectados la menor recaudación que resulte de los Capítulos III a V de la presente ley, en la medida en que no sea cubierta por el aumento de la recaudación por empleo registrado, con los créditos que a tal fin asigne la ley de presupuesto de cada ejercicio.

ARTÍCULO 16°.- Información pública del Régimen Simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicará cada año, en formato abierto, la cantidad de contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado por categoría, los avisos emitidos, los pases al escalón de transición, las exclusiones de oficio y el resultado de su impugnación, los retornos al régimen y el costo fiscal del escalón de transición.

ARTÍCULO 17°.- Información pública de la formalización laboral. La autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional, con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicará cada año en formato abierto: a) la cantidad de relaciones laborales dadas de alta en el régimen y en el tramo joven, por provincia, actividad y tamaño de empleador; b) las exclusiones y decaimientos aplicados; c) el costo fiscal de cada beneficio y la recaudación por empleo registrado; y d) la evolución de la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio que informa el INDEC. La meta del régimen es reducir esa tasa por debajo del treinta por ciento (30 %) al 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación y reglamentación de los Capítulos III a V. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación y reglamentará los Capítulos III a V de la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación, adecuando el Decreto N° 315/2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará las normas necesarias para la aplicación automática de los beneficios y de las exclusiones.

ARTÍCULO 19°.- Normas de aplicación del Régimen Simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará las normas de aplicación del Capítulo II de la presente ley y las del artículo 18 dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 20°.- Vigencia y transición. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con los siguientes alcances: a) la actualización mensual del artículo 2° se aplicará desde el primer día del mes siguiente; b) el aviso, la impugnación previa, el escalón de transición y el retorno se aplicarán a las exclusiones y renuncias que se produzcan desde su entrada en vigencia; c) los contribuyentes excluidos con anterioridad que se encuentren dentro del plazo que les impedía volver a adherir podrán hacerlo en las condiciones del nuevo artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977; d) las etapas del Capítulo V rigen desde la fecha establecida en el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 21°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero: actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la categoría K

Ejecuta la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»: fija el cálculo, el redondeo y la publicación mensual de los topes, cuotas y aportes del monotributo por el IPC, su aplicación a la categorización y a los límites de exclusión, y el aviso al contribuyente cuyos ingresos de doce meses superan el 80 % del tope de la categoría K.

Propuesta 20: Monotributo actualizado todos los meses
Cuándo: Fase I: dentro de los 60 días de la publicación de la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (art. 9 de esa ley); la primera actualización mensual, el primer día del mes siguiente a la vigencia de esa ley.
Trámite: No aplica: resolución general de ARCA, publicada en el Boletín Oficial.

VISTO

El Expediente N° [—], el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, la Ley N° [—] de reforma del monotributo (en adelante, «la Ley»), la Resolución General N° 4309 (AFIP) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sustituyó el artículo 52 del Anexo de la Ley N° 24.977 y dispuso que los montos máximos de ingresos brutos de cada categoría, los importes del impuesto integrado, las cotizaciones previsionales y los demás importes fijos del régimen se actualicen mensualmente, de pleno derecho, por la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al segundo mes anterior, y que esta Agencia los publique antes del inicio de cada mes.

Que la Ley incorporó a continuación del artículo 20 del Anexo un artículo sin número que obliga a esta Agencia a notificar al contribuyente cuyos ingresos brutos de los últimos doce (12) meses superen el ochenta por ciento (80 %) del límite de la Categoría K, con el monto alcanzado, el margen restante y las condiciones del escalón de transición y del retorno al régimen.

Que corresponde fijar el procedimiento de cálculo, redondeo y publicación y el del aviso, y dejar sin efecto las disposiciones que preveían una actualización semestral.

Que han tomado intervención las áreas técnicas y el servicio jurídico de esta Agencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19 de la Ley.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

Título I – Actualización mensual

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente reglamenta el artículo 52 del Anexo de la Ley N° 24.977 y el artículo sin número incorporado a continuación de su artículo 20, en el texto de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Cálculo. Los importes de cada mes resultan de multiplicar los del mes anterior por uno (1) más la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor nivel general del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al segundo mes anterior al de la actualización. La primera actualización se aplica sobre los importes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley.

ARTÍCULO 3°.- Importes comprendidos. Se actualizan conforme al artículo anterior: a) los montos máximos de ingresos brutos de cada categoría; b) los montos máximos de alquileres devengados y el precio máximo unitario de venta del inciso c) del tercer párrafo del artículo 2° del Anexo; c) los importes del impuesto integrado; d) las cotizaciones previsionales al sistema previsional y al régimen de obras sociales; e) los importes del inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y del primer párrafo del artículo 32 del Anexo, y los demás importes fijos expresados en pesos en el Anexo de la Ley N° 24.977. Los parámetros físicos, como la superficie afectada y la energía consumida, no se actualizan.

ARTÍCULO 4°.- Redondeo. Los montos máximos de ingresos brutos, de alquileres y el precio unitario se redondearán al múltiplo de mil pesos ($ 1.000) superior, y los importes del impuesto integrado y de las cotizaciones, al peso ($ 1) superior. El cálculo de cada mes se hará sobre los importes sin redondear del mes anterior.

ARTÍCULO 5°.- Publicación. Esta Agencia publicará en el Boletín Oficial y en su sitio oficial, antes del primer día de cada mes, la tabla de importes aplicables en ese mes, con la variación del índice utilizada, y mantendrá disponible la serie completa en formato abierto. La publicación es declarativa: los importes rigen de pleno derecho por imperio del artículo 52 del Anexo.

ARTÍCULO 6°.- Aplicación. Para la categorización, la recategorización y el cómputo de los límites de los artículos 20 y 21 del Anexo se tomarán los importes vigentes en el mes de que se trate. La obligación mensual de cada contribuyente es la de su categoría según la tabla de ese mes; los débitos automáticos y los medios de pago se ajustarán de oficio.

Título II – Aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K

ARTÍCULO 7°.- Cálculo del umbral. Esta Agencia calculará cada mes, para cada contribuyente adherido, la suma de sus ingresos brutos de los últimos doce (12) meses según los comprobantes electrónicos emitidos y la demás información de que disponga, y la comparará con el ochenta por ciento (80 %) del límite máximo de la Categoría K vigente en el mes.

ARTÍCULO 8°.- Aviso. Cuando la suma supere ese umbral, esta Agencia notificará al contribuyente en su domicilio fiscal electrónico, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, y le dará aviso además por los medios de contacto que haya registrado. El aviso indicará: a) el monto alcanzado y los comprobantes considerados; b) el margen restante hasta el límite de la Categoría K; c) las condiciones del escalón de transición y del retorno al régimen previstos en el Anexo; d) la forma de corregir los datos si fueran erróneos. El aviso no implica exclusión ni cambio de categoría.

ARTÍCULO 9°.- Seguimiento. Mientras el contribuyente se mantenga por encima del umbral, el servicio digital del régimen mostrará cada mes el monto alcanzado y el margen restante actualizados.

Título III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Información pública. La información anual prevista en el artículo 16 de la Ley incluirá la cantidad de avisos emitidos por mes y por categoría.

ARTÍCULO 11°.- Normas sustituidas. Derógase el artículo 100 de la Resolución General N° 4309 (AFIP), sustituido por la Resolución General N° 5546/2024 (AFIP), que establece la actualización semestral de los importes del Régimen Simplificado. Déjanse sin efecto las demás disposiciones de las resoluciones generales reglamentarias del Régimen Simplificado que prevean esa actualización semestral, en cuanto se opongan a la presente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La actualización mensual se aplicará desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de la Ley, conforme a su artículo 20, inciso a), y el aviso, desde el mes siguiente al de la publicación de la presente.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: pase gradual del monotributo al régimen general y fiscalización de la registración laboral por cruce de datos

Reglamenta «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»: notificación, impugnación previa con efecto suspensivo, alta de oficio, escalón de transición con reducción de IVA precargada y retorno automático al monotributo. Orienta la fiscalización de la registración laboral, por cruce de datos, a los grandes focos de informalidad y no al pequeño que cumple.

Propuesta 49: Que trabajar en blanco convenga · Propuesta 20: Monotributo actualizado todos los meses
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de publicada la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, la Ley N° 27.802, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reemplazó la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado por un tránsito gradual al régimen general, con aviso previo, impugnación previa, escalón de transición y retorno, y encomendó a este organismo dictar sus normas de aplicación.

Que el aviso al contribuyente que supera el ochenta por ciento (80 %) del límite de la Categoría K se rige por la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K, por lo que la presente se limita a completar su contenido.

Que el artículo 155 de la Ley N° 27.802 estableció la registración laboral única ante este organismo, cuya información, cruzada con la de otras fuentes, permite orientar la fiscalización hacia los empleadores con mayor número de trabajadores no registrados.

Que la fiscalización por riesgo aumenta la eficacia del control y evita cargar con requerimientos a los pequeños contribuyentes que cumplen sus obligaciones.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de este organismo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° [—], por el Anexo de la Ley N° 24.977 y por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

Título I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución general reglamenta el tránsito gradual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes al régimen general, con aviso, impugnación previa, escalón de transición y retorno, conforme los artículos 20 y 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias en el texto dado por la Ley N° [—], y establece los criterios de fiscalización de la registración laboral por cruce de datos.

Título II – Tránsito gradual al régimen general

ARTÍCULO 2°.- Contenido adicional del aviso. El aviso al contribuyente cuyos ingresos brutos superen el ochenta por ciento (80 %) del límite de la Categoría K, previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, se rige por la Resolución General N° [—] de actualización mensual de los importes del Régimen Simplificado y aviso al superar el 80 % del tope de la Categoría K. A los datos que esa resolución exige, el aviso agregará una explicación sencilla de las obligaciones que el contribuyente asumiría en el régimen general y el acceso a un simulador de su situación en el sitio web de este organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notificación de la exclusión o del pase. La exclusión, o el pase al escalón de transición en el supuesto del inciso a) del artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, se notificará en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente. La notificación indicará la causal, el período considerado, los montos computados, las fuentes de información utilizadas y el plazo y la forma para impugnarla.

ARTÍCULO 4°.- Impugnación previa. El contribuyente podrá impugnar la exclusión o el pase dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, por el servicio web que habilite este organismo, con los fundamentos y las pruebas que hagan a su derecho. Mientras la impugnación no sea resuelta, la exclusión o el pase no producirán efecto y el contribuyente seguirá cumpliendo sus obligaciones en el Régimen Simplificado. Este organismo resolverá en forma fundada dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la impugnación. Contra la resolución procederá el recurso de apelación del artículo 74 del Decreto N° 1397/79 y sus modificaciones, reglamentario de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 5°.- Efectos del pase. Firme la exclusión o el pase, este organismo dará de alta de oficio al contribuyente en los impuestos del régimen general que correspondan y en el régimen de trabajadores autónomos del Sistema Integrado Previsional Argentino, a partir del primer día del mes siguiente, y lo notificará en su domicilio fiscal electrónico con el detalle de sus nuevas obligaciones y de su primer vencimiento.

ARTÍCULO 6°.- Escalón de transición. Durante el escalón de transición previsto en el tercer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias, la reducción del saldo del impuesto al valor agregado del cincuenta por ciento (50 %) en los primeros doce (12) meses y del treinta por ciento (30 %) en los doce (12) meses siguientes se aplicará en la declaración jurada mensual del impuesto, que este organismo pondrá a disposición con la reducción precargada. La renuncia al Régimen Simplificado que dé lugar al escalón se formalizará por el mismo servicio web.

ARTÍCULO 7°.- Retorno al régimen. Este organismo verificará en forma automática, cada mes, si el contribuyente excluido o que se encuentre en el escalón de transición reúne las condiciones de retorno del artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y complementarias y, en ese caso, se lo comunicará en su domicilio fiscal electrónico. El contribuyente podrá optar por volver a adherir mediante el servicio web, y la adhesión regirá desde el primer día del mes siguiente. El retorno concluye el escalón de transición.

ARTÍCULO 8°.- Exclusiones anteriores. Los contribuyentes excluidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° [—] que se encuentren dentro del plazo que les impedía volver a adherir podrán solicitar el retorno conforme el artículo anterior, de acuerdo con el inciso c) de su artículo 7°.

Título III – Fiscalización de la registración laboral por cruce de datos

ARTÍCULO 9°.- Criterio general. La fiscalización de la registración laboral se orientará por riesgo a los grandes focos de informalidad, entendidos como los empleadores y las cadenas de actividad en los que la información disponible indique un número significativo de trabajadores no registrados. La selección planificada de casos no tendrá por objeto a los pequeños contribuyentes que cumplen sus obligaciones y no presentan indicios de empleo no registrado.

ARTÍCULO 10°.- Cruce de datos. Para la selección de casos, este organismo cruzará la información de la registración laboral prevista en el artículo 155 de la Ley N° 27.802 con la de facturación electrónica, compras y ventas, acreditaciones y transferencias en cuentas bancarias y de pago, contratación de seguros de riesgos del trabajo, y la que obtenga por convenio de otros organismos nacionales, provinciales y municipales, y calculará indicadores de riesgo por empleador y por actividad, como la relación entre el volumen de operaciones y la nómina declarada en comparación con los valores típicos del sector.

ARTÍCULO 11°.- Plan anual. El área de fiscalización de los recursos de la seguridad social de este organismo aprobará cada año un plan de fiscalización de la registración laboral y publicará sus criterios generales, sin datos que permitan identificar a los contribuyentes seleccionados ni comprometer la eficacia de los controles.

ARTÍCULO 12°.- Invitación a regularizar. Antes de iniciar una fiscalización originada en el cruce de datos, este organismo podrá cursar al empleador, en su domicilio fiscal electrónico, una invitación a regularizar la registración de su personal dentro de los treinta (30) días, con indicación de los indicios detectados. La regularización en ese plazo será considerada en la graduación de las sanciones que correspondan.

Título IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Información pública. La información anual prevista en el artículo 16 de la Ley N° [—] incluirá, además, la cantidad de impugnaciones presentadas y su resultado, el tiempo medio de resolución, la cantidad de fiscalizaciones de la registración laboral originadas en el cruce de datos y la cantidad de trabajadores registrados como resultado de ellas y de las invitaciones a regularizar.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las exclusiones y renuncias que se produzcan desde la entrada en vigencia de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional

Reforma el Título VII de la Ley 27.742: abre el régimen a toda actividad productiva, incluida la industria; reemplaza el piso único por montos por sector y región (más bajos en NOA y NEA) coordinados con el RIMI; crea el Plan de Contrapartida obligatorio y la curva de contenido nacional (35–25–20 %), con auditoría y pérdida proporcional de beneficios; limita el arancel cero a bienes sin producción local registrada; fija ley y sede arbitral argentinas para contratos nuevos; abre una nueva ventana y la migración voluntaria. Incluye un capítulo condicional para integrar el régimen de nuevas industrias si ya es ley.

Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte · Propuesta 21: Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras · Propuesta 22: Grandes inversiones que compran en el país · Propuesta 26: Apoyo a la industria de alta tecnología
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen recomendada (beneficios tributarios y derechos de importación, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley N° 27.742 otorga estabilidad fiscal, menores tributos y facilidades aduaneras a ocho sectores, con un piso único de doscientos millones de dólares. Su plazo de adhesión, prorrogado por el Decreto N° 105/2026, vence en julio de 2027 y no admite otra prórroga por decreto. Este proyecto abre el régimen a toda actividad productiva, incluida la industria, y reemplaza el piso único por montos por sector y por región, más bajos en el Noroeste y el Noreste, coordinados con el régimen de medianas inversiones de la Ley N° 27.802 para que ninguna inversión quede sin régimen. Establece que el beneficio se gana construyendo: cada proyecto ejecuta un Plan de Contrapartida, calculado sobre el beneficio fiscal que recibe, con obras de uso común elegidas de catálogos públicos provinciales, de acceso abierto y transferidas al Estado local. Reemplaza el compromiso de proveedores locales por una curva decreciente de contenido nacional, medida sobre la oferta local registrada, y limita la exención de derechos de importación a los bienes que no se producen en el país. La verificación es independiente y pública, y el incumplimiento implica la pérdida proporcional de beneficios con devolución. Los nuevos contratos se rigen por la ley argentina con arbitraje en el país, respetando los tratados vigentes. Se abre una nueva ventana y se respetan los derechos adquiridos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance del régimen

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica el Título VII de la Ley N° 27.742, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objeto de abrirlo a toda actividad productiva, incluida la industria; fijar montos mínimos de inversión por sector y por región; establecer el Plan de Contrapartida obligatorio y la curva de contenido nacional; limitar la exención de derechos de importación a los bienes sin producción local registrada; fijar la ley argentina y la sede arbitral en el país para los nuevos contratos; abrir una nueva ventana de adhesión y ofrecer a los proyectos ya aprobados la migración voluntaria al nuevo esquema.

ARTÍCULO 2°.- Sectores habilitados. Sustitúyese el artículo 167 de la Ley N° 27.742 por el siguiente: «Artículo 167.- Podrán adherir al RIGI los vehículos de proyecto único que realicen inversiones en cualquier actividad productiva de bienes o servicios, incluidas la industria manufacturera, la agroindustria, la forestoindustria, la tecnología, el turismo, la logística, la infraestructura, la minería, la siderurgia, la energía y el petróleo y el gas, en las condiciones previstas en este Título. Ningún sector podrá ser excluido sino por ley.»

ARTÍCULO 3°.- Montos mínimos por sector y por región. Sustitúyese el artículo 173 de la Ley N° 27.742 por el siguiente: «Artículo 173.- El monto mínimo de inversión en activos computables se fijará por sector y por región. El Poder Ejecutivo nacional establecerá y publicará la escala de montos mínimos con criterios públicos, dentro de los siguientes límites: a) ningún monto mínimo podrá superar los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000); b) ningún monto mínimo podrá ser inferior al monto mínimo más alto previsto en el artículo 181 de la Ley N° 27.802 para el régimen de incentivo para medianas inversiones, de modo que toda inversión de las empresas no comprendidas en ese régimen cuente con un régimen aplicable; c) en las provincias de las regiones del Noroeste y del Noreste argentinos, y en las demás zonas de menor desarrollo relativo que determine la reglamentación con criterios públicos, el monto mínimo de cada sector será inferior al fijado para el mismo sector en el resto del país. Al menos el cuarenta por ciento (40 %) del monto mínimo deberá invertirse dentro de los dos (2) primeros años contados desde la aprobación de la adhesión.»

Capítulo II – Plan de Contrapartida, contenido nacional y verificación

ARTÍCULO 4°.- Plan de Contrapartida. Incorpórase como artículo 176 bis de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 176 bis.- Plan de Contrapartida. Todo plan de inversión incluirá un Plan de Contrapartida, por el cual el vehículo de proyecto único ejecuta a su cargo obras de infraestructura física o social de uso común en la región donde invierte. El valor del Plan será igual al QUINCE POR CIENTO (15 %) del beneficio fiscal estimado del proyecto durante su plazo, calculado conforme a la reglamentación sobre los tributos y derechos que el Estado resigna, y no sobre el monto de la inversión. Las obras se elegirán del catálogo público del artículo 176 ter, serán de acceso abierto y se transferirán al Estado provincial o municipal al concluir, con un plan de mantenimiento financiado por el vehículo de proyecto único por el plazo que fije el Plan. El Plan deberá contar con la aprobación de la provincia y de los municipios del área de influencia del proyecto, y ningún beneficio del régimen podrá otorgarse antes de esa aprobación.»

ARTÍCULO 5°.- Catálogos públicos de obras. Incorpórase como artículo 176 ter de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 176 ter.- Catálogos públicos. Cada provincia elaborará, con sus municipios, un catálogo público de obras prioritarias de infraestructura física y social por región, con criterios públicos de selección, y lo publicará completo. La autoridad de aplicación suscribirá con cada provincia el convenio respectivo, comenzando por las zonas de los proyectos ya aprobados. Los catálogos se aprobarán dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia de este artículo.»

ARTÍCULO 6°.- Curva de contenido nacional. Incorpórase como artículo 176 quater de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 176 quater.- Contenido nacional. El compromiso de adquisición a proveedores locales previsto en el artículo 176 se reemplaza, para los planes de inversión que se aprueben conforme a la presente reforma, por la siguiente curva decreciente de contenido nacional, medida sobre las adquisiciones de bienes y servicios de los rubros que tengan oferta local registrada en el registro del artículo 176 quinquies: a) treinta y cinco por ciento (35 %) durante los tres (3) primeros años del proyecto; b) veinticinco por ciento (25 %) del cuarto al sexto año; c) veinte por ciento (20 %) desde el séptimo año, como piso permanente. La curva y su verificación forman parte del contrato de estabilidad de cada proyecto y rigen por todo su plazo.»

ARTÍCULO 7°.- Registro público de oferta local. Incorpórase como artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 176 quinquies.- Registro público de oferta local. La autoridad de aplicación en materia de industria y comercio que designe el Poder Ejecutivo nacional llevará un registro público de oferta local por rubro, único para el contenido nacional de este Título, la exención del artículo 190 y la nómina de insumos sin producción local, sobre la base de los criterios de origen nacional vigentes. Asígnase al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) la función de certificar técnicamente la capacidad de los proveedores inscriptos.»

ARTÍCULO 8°.- Verificación y publicidad. Incorpórase como artículo 176 sexies de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 176 sexies.- Verificación. El cumplimiento del Plan de Contrapartida y de la curva de contenido nacional será verificado por auditores técnicos independientes seleccionados por la autoridad de aplicación mediante procedimiento público. La primera auditoría se realizará a los dieciocho (18) meses de la aprobación del proyecto y las siguientes en forma anual, y sus resultados se publicarán completos. Cada obra comprometida, su avance y su costo se publicarán en tiempo real en el sistema público de contrataciones abiertas.»

ARTÍCULO 9°.- Infracciones de contrapartida y contenido nacional. Incorpórase como artículo 217 bis de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 217 bis.- Constituye infracción el incumplimiento del Plan de Contrapartida o de la curva de contenido nacional. La infracción acarreará la pérdida de los beneficios del régimen en proporción al incumplimiento verificado y la devolución, en la misma proporción, de los beneficios percibidos, con sus intereses, conforme al procedimiento de los artículos 211 a 217 y sin perjuicio de las demás sanciones allí previstas para los incumplimientos graves o reiterados.»

ARTÍCULO 10°.- Exención de derechos de importación. Incorpórase como último párrafo del artículo 190 de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Para los proyectos que adhieran conforme a la presente reforma y para la inversión nueva de las ampliaciones, la exención alcanza solo a los bienes de capital, repuestos y partes que no cuenten con producción local registrada en el registro del artículo 176 quinquies a la fecha de su importación.»

ARTÍCULO 11°.- Ley aplicable y sede del arbitraje. Incorpórase como artículo 221 bis de la Ley N° 27.742 el siguiente: «Artículo 221 bis.- Para las adhesiones que se aprueben a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, y en las ampliaciones de proyectos ya adheridos solo respecto de la inversión nueva, los derechos y obligaciones se rigen por la ley argentina y el arbitraje previsto en el artículo 221 tendrá sede en la República Argentina, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados bilaterales de inversión vigentes, conforme al artículo 222. Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos adquiridos de los proyectos aprobados con anterioridad.»

Capítulo III – Nueva ventana de adhesión y migración voluntaria

ARTÍCULO 12°.- Nueva ventana de adhesión. Establécese un nuevo plazo para solicitar la adhesión al RIGI, con las reglas de la presente ley, de dos (2) años contados desde la entrada en vigencia de su reglamentación, prorrogable por única vez por un (1) año por el Poder Ejecutivo nacional. Este plazo reemplaza, para las nuevas solicitudes, al previsto en los artículos 168 y 228 de la Ley N° 27.742.

ARTÍCULO 13°.- Derechos adquiridos y migración voluntaria. Los proyectos aprobados antes de la entrada en vigencia de la presente ley conservan los derechos adquiridos conforme al régimen vigente al tiempo de su aprobación. Dentro del plazo del artículo anterior podrán solicitar su migración al régimen reformado. El proyecto que migre asumirá el Plan de Contrapartida y la curva de contenido nacional por el plazo que le reste, y accederá a los beneficios adicionales que determine la reglamentación entre los previstos en este Título, que no podrán exceder los que correspondan a una nueva adhesión.

Capítulo IV – Disposición condicional: régimen de grandes inversiones en nuevas industrias

ARTÍCULO 14°.- Integración en un solo régimen con dos escalas. Si a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontrare vigente una ley que establezca un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias con un monto mínimo de inversión igual o superior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), ese régimen se integra al RIGI como su escala superior, con los siguientes alcances: a) los proyectos de esa escala conservan los beneficios específicos que dicha ley les otorga; b) les son aplicables el Plan de Contrapartida, la curva de contenido nacional, la limitación de la exención de derechos de importación, la ley aplicable y la sede del arbitraje, y las infracciones previstas en la presente ley; c) cuando esa ley fije un porcentaje de adquisiciones a proveedores locales distinto del de la curva del artículo 176 quater de la Ley N° 27.742, se aplicará el mayor; d) la autoridad de aplicación, el registro y el procedimiento serán los del RIGI. Si a esa fecha no se encontrare vigente una ley de esas características, el presente artículo no tendrá efecto.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del RIGI que designe el Poder Ejecutivo nacional aprobará los Planes de Contrapartida, suscribirá los convenios de catálogos con las provincias, seleccionará a los auditores técnicos independientes y aplicará las infracciones de la presente ley, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en lo relativo a beneficios tributarios y aduaneros y a su devolución.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Las erogaciones que demanden la elaboración de los catálogos a cargo de la Nación y las auditorías técnicas se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación del RIGI en la ley de presupuesto, mediante la reasignación de partidas que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total. Las obras de los Planes de Contrapartida están a cargo exclusivo de los vehículos de proyecto único.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Las solicitudes de adhesión en trámite a esa fecha podrán continuar conforme al régimen anterior o ajustarse al reformado, a opción del solicitante.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Reglamenta la reforma del RIGI: escala de montos mínimos, cálculo y aprobación del Plan de Contrapartida, medición de la curva de contenido nacional, auditoría independiente (primera a los 18 meses), pérdida proporcional de beneficios, nueva ventana de adhesión y migración voluntaria.

Propuesta 22: Grandes inversiones que compran en el país · Propuesta 21: Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro de Economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.742 y su modificatoria N° […], los Decretos Nros. 749/2024 y 105/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] modificó el Título VII de la Ley N° 27.742, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, para abrirlo a toda actividad productiva, fijar montos mínimos por sector y por región, exigir un Plan de Contrapartida territorial y una curva decreciente de contenido nacional, limitar la exención de derechos de importación a los bienes sin producción local registrada y abrir una nueva ventana de adhesión con migración voluntaria de los proyectos ya aprobados.

Que el artículo 17 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que el Decreto N° 749/2024 reglamentó el régimen original, incluido el compromiso de adquisición a proveedores locales en los artículos 47 a 51 de su Anexo I, y que ese compromiso queda reemplazado, para los nuevos planes de inversión, por la curva de contenido nacional.

Que el valor de la contrapartida se calcula sobre el beneficio fiscal que el Estado resigna y no sobre la inversión, por lo que corresponde fijar una metodología uniforme y pública para estimarlo.

Que la verificación por auditores independientes, la publicación de cada obra y la pérdida proporcional de beneficios dan previsibilidad al inversor y permiten a cada comunidad exigir lo comprometido.

Que los proyectos aprobados antes de la reforma conservan sus derechos adquiridos y solo quedan alcanzados por las nuevas obligaciones si optan por migrar.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación del Título VII de la Ley N° 27.742, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el texto establecido por la Ley N° […] (en adelante, «la ley de reforma»), en lo relativo a los montos mínimos por sector y por región, el Plan de Contrapartida, la curva de contenido nacional, la verificación independiente, la pérdida proporcional de beneficios, la nueva ventana de adhesión y la migración voluntaria de los proyectos ya aprobados, conforme a los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del RIGI que designe el Poder Ejecutivo nacional ejercerá las funciones que le asigna el artículo 15 de la ley de reforma y dictará las normas complementarias del presente decreto. Actuará con intervención de la autoridad de aplicación en materia de industria y comercio en lo relativo al contenido nacional y al registro público de oferta local, y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en lo relativo a beneficios tributarios y aduaneros.

ARTÍCULO 3°.- Escala de montos mínimos (artículo 173). La autoridad de aplicación establecerá y publicará, dentro de los SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la escala de montos mínimos de inversión por sector y por región prevista en el artículo 173 de la Ley N° 27.742, dentro de los límites de ese artículo. Considerará, para cada sector, la escala técnica mínima de una planta o proyecto eficiente, y para cada región, los indicadores oficiales de desarrollo relativo publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). Con los mismos indicadores determinará las zonas de menor desarrollo relativo a que se refiere el inciso c) de dicho artículo. Los criterios, su ponderación y la escala resultante se publicarán completos y solo podrán modificarse con efecto para las solicitudes que se presenten después de la modificación.

ARTÍCULO 4°.- Beneficio fiscal estimado (artículo 176 bis). A los fines del artículo 176 bis de la Ley N° 27.742, el beneficio fiscal estimado del proyecto es la suma, a valor presente, de los tributos y derechos que el Estado nacional deja de percibir durante el plazo del proyecto por aplicación de los incentivos del régimen, comparados con el tratamiento general, calculada sobre el plan de inversión y las proyecciones de la solicitud. La autoridad de aplicación aprobará y publicará, con intervención de la ARCA, la metodología de cálculo y la tasa de descuento, que serán uniformes para todos los proyectos. El valor del Plan de Contrapartida resulta de aplicar a ese beneficio el porcentaje fijado en el artículo 176 bis y se recalculará cuando una ampliación o modificación del plan de inversión altere el beneficio en más de un DIEZ POR CIENTO (10 %).

ARTÍCULO 5°.- Presentación y contenido del Plan de Contrapartida. El Plan de Contrapartida se presentará junto con la solicitud de adhesión y contendrá, como mínimo: a) las obras elegidas del catálogo público del artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, con su localización, proyecto, costo y cronograma de ejecución con hitos anuales; b) la acreditación de que su valor alcanza el resultante del artículo 4° del presente decreto; c) las condiciones de acceso abierto de cada obra; d) el plan de mantenimiento financiado por el vehículo de proyecto único, con su plazo y monto; y e) la fecha y el modo de transferencia de cada obra al Estado provincial o municipal. Se entiende por acceso abierto que la obra pueda ser utilizada por cualquier persona o empresa en condiciones no discriminatorias y que no se destine al uso exclusivo o preferente del proyecto.

ARTÍCULO 6°.- Aprobación provincial y municipal. El vehículo de proyecto único presentará el Plan a la provincia y a los municipios del área de influencia del proyecto, que se pronunciarán por acto expreso y publicado dentro de los SESENTA (60) días. El acto de aprobación integrará la solicitud de adhesión. Si el Plan fuera observado, el vehículo de proyecto único podrá reformularlo. Conforme al artículo 176 bis de la Ley N° 27.742, la autoridad de aplicación no aprobará la adhesión ni otorgará beneficio alguno sin el Plan aprobado.

ARTÍCULO 7°.- Catálogos en elaboración. Hasta que cada provincia apruebe su catálogo público conforme al artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, y por un plazo que no excederá el previsto en ese artículo, el Plan de Contrapartida podrá integrarse con obras que la provincia declare prioritarias por acto publicado y fundado en los criterios públicos de selección del catálogo, las que quedarán incorporadas a él.

ARTÍCULO 8°.- Medición del contenido nacional (artículo 176 quater). El contenido nacional se medirá por año de proyecto, contado desde la fecha de aprobación de la adhesión, como el cociente entre: a) las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas a proveedores inscriptos en el registro público de oferta local del artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742 que cumplan los criterios de origen nacional vigentes; y b) el total de las adquisiciones del vehículo de proyecto único en los rubros que, a la fecha de cada compra, tengan oferta local registrada. Los servicios de ingeniería, los servicios basados en el conocimiento y los demás servicios prestados desde el país por proveedores inscriptos se computan como contenido nacional. El vehículo de proyecto único presentará una declaración jurada anual dentro de los NOVENTA (90) días del cierre de cada año de proyecto, que será objeto de la verificación del artículo 10. Los artículos 47 a 51 del Anexo I del Decreto N° 749/2024 no se aplican a los planes de inversión aprobados conforme a la ley de reforma.

ARTÍCULO 9°.- Registro público de oferta local. El registro público de oferta local del artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742 se organizará por rubro y posición arancelaria conforme a la resolución que dicte la autoridad de aplicación en materia de industria y comercio. La certificación técnica de la capacidad de los proveedores inscriptos estará a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI). La ARCA consultará el registro, a la fecha de cada importación, para aplicar la limitación de la exención prevista en el último párrafo del artículo 190 de esa ley.

ARTÍCULO 10°.- Auditoría técnica independiente (artículo 176 sexies). La autoridad de aplicación llevará un registro público de auditores técnicos independientes y los seleccionará para cada proyecto mediante procedimiento público de antecedentes y precio. No podrán ser seleccionados quienes hayan prestado servicios al vehículo de proyecto único, a sus accionistas o a sus contratistas principales en los TRES (3) años anteriores. El mismo auditor no podrá verificar un proyecto por más de TRES (3) períodos consecutivos. La primera auditoría se realizará a los DIECIOCHO (18) meses de la aprobación del proyecto y las siguientes en forma anual, sobre el Plan de Contrapartida y la curva de contenido nacional. Los informes se publicarán completos dentro de los TREINTA (30) días de su entrega. El costo de las auditorías se atenderá conforme al artículo 16 de la ley de reforma.

ARTÍCULO 11°.- Publicación de las obras. Cada obra comprometida en un Plan de Contrapartida, su costo, su cronograma, su avance físico y financiero y su recepción se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas, en tiempo real y como máximo dentro de los CINCO (5) días hábiles de producido cada hecho, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 12°.- Pérdida proporcional de beneficios (artículo 217 bis). A los fines del artículo 217 bis de la Ley N° 27.742, el porcentaje de incumplimiento se determinará: a) en el Plan de Contrapartida, como la proporción del valor de las obras que, según el cronograma, debían estar ejecutadas a la fecha de la verificación y no lo están; b) en la curva de contenido nacional, como la diferencia entre el porcentaje exigido para el año de proyecto y el alcanzado, dividida por el porcentaje exigido. Cuando haya incumplimiento en ambos, se aplicará el mayor. La pérdida alcanza, en ese porcentaje, a todos los beneficios del régimen desde la fecha de la verificación, y la devolución, en el mismo porcentaje, a los beneficios percibidos en el período verificado, con los intereses que correspondan conforme a la legislación tributaria y aduanera. Se aplicará el procedimiento de los artículos 211 a 217 de esa ley, con intimación previa y derecho de defensa. La ARCA ejecutará la devolución.

ARTÍCULO 13°.- Nueva ventana de adhesión (artículo 12 de la ley de reforma). El plazo de DOS (2) años para solicitar la adhesión previsto en el artículo 12 de la ley de reforma se cuenta desde la entrada en vigencia del presente decreto. Las solicitudes en trámite a esa fecha podrán optar, conforme al artículo 18 de la ley de reforma, por continuar con el régimen anterior o ajustarse al reformado, dentro de los NOVENTA (90) días.

ARTÍCULO 14°.- Migración voluntaria (artículo 13 de la ley de reforma). Los proyectos aprobados antes de la entrada en vigencia de la ley de reforma podrán solicitar su migración dentro del plazo del artículo anterior, acompañando el Plan de Contrapartida calculado sobre el beneficio fiscal estimado por el plazo que les reste y el compromiso de contenido nacional según la curva, computando como año de proyecto el que corresponda desde su aprobación original. Como beneficio adicional, el proyecto migrado podrá incorporar sus ampliaciones e inversiones adicionales con los beneficios de una nueva adhesión, sin exigencia de un nuevo monto mínimo, y sin exceder los que correspondan a una nueva adhesión. La migración no altera los derechos adquiridos respecto de la inversión ya aprobada. El proyecto que no migre conserva el régimen vigente al tiempo de su aprobación y no queda alcanzado por el artículo 217 bis de la Ley N° 27.742.

ARTÍCULO 15°.- Escala superior del régimen. Si resultara aplicable el artículo 14 de la ley de reforma, las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los proyectos de la escala superior del régimen, sin perjuicio de los beneficios específicos que les otorgue su ley.

ARTÍCULO 16°.- Informe anual. La autoridad de aplicación publicará cada año un informe con los proyectos adheridos y migrados, el beneficio fiscal estimado de cada uno, el valor de sus Planes de Contrapartida, el contenido nacional alcanzado, los resultados de las auditorías y las infracciones aplicadas.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de catálogos públicos de obras de contrapartida de las grandes inversiones

La Nación y las provincias acuerdan cómo cada provincia elabora, con sus municipios, aprueba y publica el catálogo público de obras prioritarias de infraestructura física y social por región, del que se eligen las obras de los Planes de Contrapartida del régimen de grandes inversiones, empezando por las zonas de los proyectos ya aprobados.

Propuesta 21: Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras
Cuándo: Fase II (años 2–3): firma dentro de los 12 meses de vigencia del art. 176 ter de la Ley 27.742 que incorpora la reforma del RIGI; actualización anual
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias (arts. 124 y 125 CN), firmado por la autoridad de aplicación del RIGI y cada gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): lo aprueba el PEN por decreto; cada provincia lo ratifica por ley si su Constitución lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° [—] reformó el Título VII de la Ley N° 27.742 y estableció que todo plan de inversión incluye un Plan de Contrapartida, por el cual el vehículo de proyecto único ejecuta a su cargo obras de infraestructura física o social de uso común en la región donde invierte, elegidas de un catálogo público elaborado por cada provincia con sus municipios (artículos 176 bis y 176 ter de la Ley N° 27.742).

Que el artículo 176 ter encomienda a la autoridad de aplicación suscribir con cada provincia el convenio respectivo, comenzando por las zonas de los proyectos ya aprobados, y fija en doce (12) meses el plazo para aprobar los catálogos.

Que el artículo 224 de la Ley N° 27.742 invita a las provincias a adherir al régimen, y que la elección de las obras corresponde a cada provincia y a los municipios del área de influencia, que las reciben y las mantienen.

Que reglas comunes de contenido, selección y publicidad permiten que cada comunidad conozca y exija lo comprometido, y evitan que una misma obra se financie dos veces.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan las reglas para que cada provincia elabore con sus municipios, apruebe, publique y actualice el catálogo público de obras prioritarias de infraestructura física y social por región previsto en el artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, incorporado por la Ley N° [—], del que se eligen las obras de los Planes de Contrapartida del artículo 176 bis de esa ley. El catálogo de cada provincia firmante integra el presente Acuerdo como anexo.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Obras comprendidas. El catálogo comprende obras de uso común y acceso abierto de: a) infraestructura física: rutas y caminos, agua potable y desagües cloacales, energía y conectividad; y b) infraestructura social: escuelas, centros de salud, vivienda y formación para el trabajo. No podrán incluirse obras que sirvan solo o principalmente al proyecto de inversión, como accesos privados, instalaciones internas o infraestructura de uso exclusivo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Contenido de cada ficha. Para cada obra el catálogo indicará: a) región y localización; b) descripción y estado del proyecto; c) costo estimado y plazo de ejecución; d) costo anual estimado de mantenimiento; e) organismo provincial o municipal que la recibirá; f) población alcanzada; y g) puntaje según los criterios de la cláusula quinta.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Regiones y zonas de arranque. Cada provincia organizará su catálogo por regiones que comprendan las áreas de influencia de los proyectos adheridos o en trámite. Las provincias en cuyo territorio se encuentran los proyectos ya aprobados —la cuenca neuquina de Vaca Muerta, la cordillera de San Juan, la Puna de Salta, Catamarca y Jujuy y el golfo San Matías— presentarán primero el catálogo de esas regiones, dentro de los SEIS (6) meses de la firma.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Criterios públicos de selección. Las obras se ordenarán según criterios públicos que considerarán, al menos: a) la población alcanzada y el déficit del servicio en la región; b) el crecimiento de población y de demanda previsible por las inversiones; c) el costo de la obra y de su mantenimiento; d) el estado de avance del proyecto; y e) la coherencia con los planes de ordenamiento territorial de la zona, cuando existan. Cada provincia publicará la ponderación de los criterios junto con el catálogo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Participación municipal y consulta. Los municipios del área de influencia propondrán las obras de su jurisdicción y prestarán conformidad a las que se ubiquen en ella. Antes de su aprobación, el proyecto de catálogo se someterá a consulta pública por TREINTA (30) días, y la provincia publicará las observaciones recibidas y su respuesta.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Prohibición de doble financiamiento. Una obra del catálogo puede integrar también la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura o recibir otros fondos nacionales o provinciales, pero ninguna parte de ella podrá financiarse dos veces. Cuando un Plan de Contrapartida tome una obra que cuenta con financiamiento público, la parte a cargo del inversor se descontará de ese financiamiento, y el ahorro se informará públicamente.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Aprobación y publicación. Cada provincia aprobará su catálogo por acto publicado dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia del artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, y lo publicará completo en formato de datos abiertos. La autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones reunirá todos los catálogos en un sitio nacional único.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Actualización. Los catálogos se actualizarán al menos una vez por año con las mismas reglas. Las obras asignadas a un Plan de Contrapartida aprobado se identificarán como tales, con el nombre del proyecto, su avance y su costo, y no podrán ser asignadas a otro.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Recepción y mantenimiento. La provincia o el municipio designado en la ficha recibirá cada obra al concluir, en las condiciones del Plan de Contrapartida, con el plan de mantenimiento financiado por el vehículo de proyecto único por el plazo que fije el Plan, y asumirá luego su operación.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Compromisos de la Nación. El Estado nacional, por intermedio de la autoridad de coordinación de la infraestructura y de las áreas con competencia en obras públicas y en transporte, brindará asistencia técnica para la evaluación de las obras y cruzará cada catálogo con la cartera del Presupuesto Plurianual de Infraestructura. El área nacional con competencia en las relaciones con las provincias y los municipios colaborará en la articulación con los municipios. La Nación atenderá sus costos con los créditos previstos en el artículo 16 de la Ley N° [—]; cada provincia, con los propios. El presente Acuerdo no implica transferencias de recursos entre las partes.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Responsables técnicos. Cada parte designará un responsable técnico para la aplicación del presente Acuerdo, cuyo nombre y contacto se publicarán junto con el catálogo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Adhesión. Podrán adherir las provincias que no lo hayan firmado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los mismos derechos y obligaciones, y con plazo de DOCE (12) meses desde su adhesión para aprobar su catálogo.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Vigencia. El presente Acuerdo rige para cada parte desde su firma o, si su Constitución exige ratificación legislativa, desde esa ratificación, y mientras existan Planes de Contrapartida en ejecución o puedan presentarse solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos, y la Ley N° 27.742, en el texto de la Ley N° [—], ya autoriza su celebración. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].

PROYECTO DE LEY

Ley de Desarrollo de Proveedores y de preferencia pyme en las compras del Estado nacional

Repone por ley el programa de desarrollo de proveedores que hacía la Ley 27.437 (calificación, normas, capital de trabajo y certificación del INTI), suma una preferencia fija, temporal (4 años) y publicada para pymes en las compras del Estado y ordena los artículos 22 y 23 de la Ley 27.437, que siguen vigentes.

Propuesta 22: Grandes inversiones que compran en el país
Cuándo: Fase I (junto con la reforma del RIGI o después de ella)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos ni bonifica tasas).

FUNDAMENTOS

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 derogó, por su artículo 10, los artículos 1 a 21 y 24 a 30 de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. Quedaron vigentes solo los artículos 22 y 23, que remiten a penas del Código Penal y cuyo alcance resulta dudoso sin las normas a las que se referían. Con ella desapareció el programa que ayudaba a las empresas locales a calificarse, normalizarse, financiarse y certificarse. La reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones introduce una curva decreciente de contenido nacional medida sobre los rubros con oferta local registrada. Para que esa exigencia se traduzca en compras efectivas y no en excepciones, hace falta una oferta local con la calidad y la escala que los proyectos requieren. Este proyecto repone el programa de desarrollo de proveedores en los rubros de mayor demanda —metalmecánica, química, ingeniería, servicios ambientales, logística y mantenimiento—, con certificación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y financiamiento de la banca pública con sus propios recursos. Se agrega una preferencia para las micro, pequeñas y medianas empresas en las compras del Estado nacional, con un margen fijo que no puede alterarse por reglamentación, vigencia de cuatro años y publicación de cada adjudicación y de su costo, de modo que el beneficio sea acotado, temporal y verificable. Por último, se da nuevo texto a los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.437 para que sus penas se refieran a reglas vigentes.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, destinado a que las empresas radicadas en el país, en especial las micro, pequeñas y medianas, alcancen la calidad, la escala y el financiamiento necesarios para abastecer a las grandes inversiones y a la demanda pública y privada; fija una preferencia acotada y temporal para las micro, pequeñas y medianas empresas en las compras del Estado nacional; y ordena los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.437.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad en materia de industria y comercio que designe el Poder Ejecutivo nacional.

Capítulo II – Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores

ARTÍCULO 3°.- Rubros. El Programa comprende a los proveedores de bienes y servicios de los rubros metalmecánica, química, ingeniería, servicios ambientales, logística y mantenimiento, y de los servicios basados en el conocimiento vinculados a ellos. La autoridad de aplicación podrá incorporar otros rubros con demanda de las grandes inversiones, por resolución fundada y publicada.

ARTÍCULO 4°.- Componentes. El Programa tendrá los siguientes componentes: a) calificación técnica: diagnóstico y planes de mejora de la capacidad productiva, de gestión y de calidad de los proveedores; b) normas: elaboración y difusión de normas técnicas y de calidad por rubro, en coordinación con los organismos nacionales de normalización; c) capital de trabajo e inversión: acceso a financiamiento y garantías para los proveedores que se califiquen; d) certificación: certificación técnica de la capacidad de los proveedores a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), conforme a la función que le asigna el artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742.

ARTÍCULO 5°.- Vinculación con el registro de oferta local. Los proveedores calificados y certificados en el marco del Programa se inscribirán en el registro público de oferta local previsto en el artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742, que será la base de la medición del contenido nacional de las grandes inversiones. La autoridad de aplicación priorizará los rubros en los que la curva de contenido nacional del artículo 176 quater de esa ley no pueda cumplirse por falta de oferta local registrada.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento y garantías para proveedores. El banco público de inversión y comercio exterior en el ámbito del Estado nacional ofrecerá a los proveedores calificados líneas de capital de trabajo e inversión con sus propios recursos y conforme a sus políticas de riesgo. Los créditos podrán contar con garantías de las sociedades de garantía recíproca de la Ley N° 24.467 y del Fondo de Garantías Argentino de la Ley N° 25.300. La presente ley no autoriza bonificación de tasas ni aportes del Tesoro nacional.

ARTÍCULO 7°.- Acuerdos con grandes inversores y cámaras. La autoridad de aplicación podrá celebrar acuerdos con los vehículos de proyecto único del RIGI, con empresas demandantes y con cámaras de proveedores para identificar demandas futuras por rubro, compartir especificaciones técnicas y programar la calificación de proveedores. Los acuerdos se publicarán.

ARTÍCULO 8°.- Metas e informe. La autoridad de aplicación fijará y publicará metas anuales de proveedores calificados, certificados e inscriptos por rubro, y publicará cada año un informe con su cumplimiento, el financiamiento otorgado y la evolución del contenido nacional de las grandes inversiones.

Capítulo III – Preferencia para micro, pequeñas y medianas empresas en las compras del Estado nacional

ARTÍCULO 9°.- Preferencia. En los procedimientos de selección del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional, o de servicios prestados desde el país, presentada por una micro, pequeña o mediana empresa en los términos de la Ley N° 25.300 y sus normas complementarias, cuando su precio no supere en más del OCHO POR CIENTO (8 %) al de la mejor oferta de bienes o servicios que no reúnan esas condiciones, en igualdad de condiciones técnicas. El margen es fijo y no podrá ser modificado por la reglamentación. El origen nacional se determinará con los criterios vigentes y con el registro público de oferta local.

ARTÍCULO 10°.- Ámbito. La preferencia se aplica a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional comprendidas en la Ley N° 24.156. Invítase a los demás sujetos del sector público nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adoptar un régimen equivalente.

ARTÍCULO 11°.- Plazo. La preferencia regirá durante CUATRO (4) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley y caducará de pleno derecho a su vencimiento. Solo podrá prorrogarse por ley.

ARTÍCULO 12°.- Publicación de cada adjudicación. Toda adjudicación en la que se aplique la preferencia se publicará el mismo día en el sistema público de contrataciones abiertas, con la identificación del adjudicatario, el precio adjudicado, el precio de la mejor oferta desplazada y la diferencia resultante. La autoridad de aplicación publicará cada año el costo total de la preferencia para el Estado nacional y la cantidad de empresas beneficiadas.

ARTÍCULO 13°.- Declaración jurada. El oferente que invoque la preferencia acreditará, con declaración jurada, su condición de micro, pequeña o mediana empresa y el origen nacional del bien o del servicio ofrecido. La falsedad de la declaración importa la pérdida de la adjudicación y la aplicación de las sanciones del régimen de contrataciones, sin perjuicio del artículo 23 de la Ley N° 27.437.

Capítulo IV – Modificaciones a la Ley N° 27.437

ARTÍCULO 14°.- Incumplimiento por funcionarios. Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 27.437 por el siguiente:
«Artículo 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos que omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir o no cumplieren debidamente la preferencia en las contrataciones del Estado nacional prevista en la Ley N° […] de Desarrollo de Proveedores, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.»

ARTÍCULO 15°.- Obtención fraudulenta de beneficios. Sustitúyese el artículo 23 de la Ley N° 27.437 por el siguiente:
«Artículo 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada o cualquier otra forma de engaño obtuviere indebidamente, o hiciere obtener a otro, la preferencia en las contrataciones del Estado nacional o los beneficios del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores previstos en la Ley N° […], incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.»

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Las erogaciones que demande el Programa se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial en la ley de presupuesto, mediante la reasignación de partidas que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total. El financiamiento a proveedores del artículo 6° se otorga con los recursos propios de las entidades que lo concedan. La presente ley no crea fondos.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. La preferencia del Capítulo III se aplicará a los procedimientos de selección que se convoquen a partir de los TREINTA (30) días de esa fecha.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que crea el Registro Público de Oferta Local por rubro y posición arancelaria

Crea un registro único y público de oferta local, por rubro y posición NCM, que sirve para medir el contenido nacional de las grandes inversiones, limitar el arancel cero a los bienes sin producción local y armar la nómina de insumos sin producción local, con certificación técnica del INTI.

Propuesta 22: Grandes inversiones que compran en el país
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (resolución de la Secretaría de Industria y Comercio; convenio con el INTI).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.742 y su modificatoria N° […], el Decreto-Ley N° 17.138/57, los Decretos Nros. 50/2019, 749/2024, 105/2026 y 146/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones dispone que la autoridad de aplicación en materia de industria y comercio lleve un registro público de oferta local por rubro, único para el contenido nacional, la exención de derechos de importación y la nómina de insumos sin producción local, y asigna al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL la certificación técnica de los proveedores inscriptos.

Que el artículo 123 del Anexo I del Decreto N° 749/2024, sustituido por el artículo 17 del Decreto N° 105/2026, encomendó a la entonces Secretaría de Industria y Comercio, hoy esta Secretaría conforme al Decreto N° 146/2026, la evaluación y resolución de las solicitudes de adhesión al Registro de Proveedores del régimen, y que el artículo 3°, inciso f), del Anexo I del Decreto N° 749/2024 ya define el origen nacional de los bienes con los criterios del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR.

Que un único registro público evita trámites duplicados y da a inversores, proveedores, cámaras y provincias una sola fuente para exigir el cumplimiento de los compromisos.

Que las funciones del INTI previstas en el artículo 2° del Decreto-Ley N° 17.138/57 comprenden la vinculación técnica con la industria, y que la certificación de proveedores se instrumenta por convenio.

Que llevar un registro es una tarea propia de esta Secretaría y no afecta por sí derechos de terceros.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios y por el artículo 123 del Anexo I del Decreto N° 749/2024, sustituido por el artículo 17 del Decreto N° 105/2026.

Por ello, EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Registro Público de Oferta Local, en el ámbito de esta Secretaría, organizado por rubro y por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que será único para: a) la medición del contenido nacional de las grandes inversiones; b) la determinación de los bienes de capital, repuestos y partes con producción local registrada, a los fines de la exención de derechos de importación de las grandes inversiones; y c) la nómina pública de insumos productivos sin producción local.

ARTÍCULO 2°.- Inscripción. Podrán inscribirse en forma gratuita, por medio de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), las personas humanas y jurídicas que produzcan en el país bienes, o presten desde el país servicios, de los rubros comprendidos. La solicitud indicará, para cada bien o servicio, la posición arancelaria o el rubro, la capacidad de producción anual, los plazos de entrega, las normas técnicas que cumple y las certificaciones que posee, con carácter de declaración jurada.

ARTÍCULO 3°.- Criterio de origen. Se considerarán de origen nacional los bienes que cumplan los criterios del artículo 3°, inciso f), del Anexo I del Decreto N° 749/2024, que remite al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR. Los servicios se considerarán locales cuando sean prestados desde el país por personas residentes.

ARTÍCULO 4°.- Certificación técnica. La capacidad técnica y la calidad de los proveedores inscriptos serán certificadas por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), conforme al convenio que esta Secretaría celebrará con ese Instituto dentro de los TREINTA (30) días. El registro distinguirá a los proveedores certificados de los que solo presentaron declaración jurada.

ARTÍCULO 5°.- Evaluación y alta. La Subsecretaría con competencia en industria evaluará cada solicitud dentro de los TREINTA (30) días hábiles y dispondrá su alta, su observación o su rechazo por acto fundado. La Subsecretaría con competencia en comercio exterior verificará la correspondencia de cada bien con la posición arancelaria declarada.

ARTÍCULO 6°.- Publicidad. El registro se publicará completo en el sitio oficial de esta Secretaría, en formato de datos abiertos, con actualización semanal. Para cada rubro y posición indicará los proveedores inscriptos, su capacidad, su condición de certificados y la fecha de alta. Las posiciones sin oferta local registrada integrarán la nómina pública de insumos sin producción local del inciso c) del artículo 1°.

ARTÍCULO 7°.- Impugnación. Cualquier interesado podrá impugnar, con fundamento técnico, la inscripción de un proveedor o la falta de inscripción de una posición, dentro de los TREINTA (30) días de publicada. La impugnación se resolverá en TREINTA (30) días hábiles, previa verificación del INTI cuando se cuestione la capacidad técnica. La impugnación no suspende la inscripción.

ARTÍCULO 8°.- Actualización y baja. Los proveedores inscriptos actualizarán sus datos cada año. La falta de actualización, la falsedad de la declaración jurada o la imposibilidad comprobada de abastecer en las condiciones declaradas darán lugar a la baja, que se publicará.

ARTÍCULO 9°.- Consulta por la Aduana. Esta Secretaría pondrá el registro a disposición de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) mediante consulta en línea, para que el servicio aduanero verifique la existencia de producción local registrada a la fecha de cada importación cuando una norma con rango de ley así lo requiera.

ARTÍCULO 10°.- Efectos. La inscripción en el registro tiene efecto informativo. Sus efectos sobre el contenido nacional y la exención de derechos de importación de las grandes inversiones serán los que establezca la ley.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. El registro comenzará a recibir inscripciones dentro de los SESENTA (60) días.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de comercio exterior y aranceles de transición

Establece un régimen de estándares mínimos para las importaciones con instrumentos de la OMC, fija las bases del cronograma de desgravación por tramos condicionados y delega en el Poder Ejecutivo, con plazo, tope y control del Congreso, los aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual y metas de contrapartida. Crea el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva, que recibe el 100 % de lo que recaudan esos aranceles.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (año 2): régimen de estándares y primeros aranceles de transición desde el año 2; el gasto del Fondo se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente al de su vigencia
Trámite: Mayoría simple. Cámara de origen: Diputados (derechos de importación y afectación específica de recursos, art. 52 CN). Delegación legislativa con bases y plazo (art. 76 CN).

FUNDAMENTOS

La industria argentina usa el 58,5 % de su capacidad instalada (INDEC, agosto de 2026) y el tipo de cambio real multilateral se ubica en 85,9 puntos (BCRA, septiembre de 2026), por debajo de diciembre de 2015. Abrir la economía de golpe en esas condiciones destruiría capacidades antes de que surjan otras; mantenerla cerrada sin plazo perpetuaría ineficiencias y encarecería la vida. El proyecto ordena la apertura en tres capas. Primero, un régimen de estándares mínimos que frena los bienes producidos con trabajo forzoso, daño ambiental deliberado, dumping o violación de patentes, con los instrumentos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio aprobados por la Ley N° 24.425. Segundo, un cronograma de desgravación por tramos anuales anunciados con un año de antelación, que solo avanza cuando la corrección cambiaria y la baja de los impuestos distorsivos están en marcha. Tercero, aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual en partes iguales y metas de inversión, productividad y empleo; si las metas no se cumplen, el arancel cae antes. La delegación se hace con bases, plazo y un tope que no puede superarse por decreto, con informe anual al Congreso. Se respetan los compromisos con el MERCOSUR y el acuerdo con la Unión Europea (Ley N° 27.800). Lo que recaudan los aranceles de transición se destina íntegro a un fondo fiduciario de infraestructura productiva, que ocupa el lugar del fondo de infraestructura regional disuelto por el Decreto N° 463/2025.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, definiciones y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el régimen de apertura gradual del comercio exterior, que comprende:

a) un régimen de estándares mínimos para las importaciones, aplicado con los instrumentos de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio aprobados por la Ley N° 24.425;

b) las bases del cronograma de desgravación arancelaria por tramos;

c) las bases de los aranceles de transición, con vencimiento, baja anual y metas de contrapartida; y

d) la creación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva, al que se destina lo que recaudan los aranceles de transición.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:

a) Arancel Externo Común: el derecho de importación extrazona fijado para cada posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) por la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 7/94 y sus modificatorias;

b) tramo de desgravación: la reducción del derecho de importación de un conjunto de posiciones arancelarias que rige desde una fecha cierta;

c) arancel de transición: el derecho de importación establecido conforme al Capítulo IV que supera el que correspondería a la posición según el Arancel Externo Común o el tramo de desgravación vigente, con vencimiento expreso y baja anual;

d) diferencial de transición: la diferencia entre lo percibido en concepto de arancel de transición y lo que se habría percibido con el derecho de importación que correspondería a la posición sin él.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad en materia de comercio exterior que designe el Poder Ejecutivo nacional. Las investigaciones del Capítulo II serán instruidas por el organismo técnico de defensa comercial que designe el Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, percibirá los derechos y efectuará las transferencias previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 4°.- Ejercicio de las facultades arancelarias. Las facultades del artículo 664 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) se ejercerán, respecto de los tramos de desgravación y de los aranceles de transición, con sujeción a las bases de la presente ley. Fuera de las medidas de defensa comercial y de lo previsto en acuerdos internacionales en vigor para la República, todo derecho de importación que supere el Arancel Externo Común de una posición solo podrá establecerse como arancel de transición conforme al Capítulo IV.

Capítulo II – Régimen de estándares mínimos

ARTÍCULO 5°.- Estándares mínimos. Las mercaderías que se importen para consumo deberán cumplir estándares mínimos. Se consideran incumplidos cuando las mercaderías:

a) hayan sido producidas, en todo o en parte, con trabajo forzoso u obligatorio;

b) hayan sido producidas mediante daño ambiental deliberado, consistente en la violación de las normas ambientales del país de origen o de los compromisos ambientales internacionales de los que la República sea parte;

c) se importen a precios de dumping o con subvenciones que causen o amenacen causar daño a la producción nacional; o

d) infrinjan derechos de patente vigentes en la República conforme a la Ley N° 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (t.o. 1996) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 6°.- Instrumentos. Los incumplimientos del artículo anterior se tratarán exclusivamente con los instrumentos de los acuerdos aprobados por la Ley N° 24.425, a saber:

a) en el caso del inciso c), derechos antidumping o compensatorios conforme al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, con el procedimiento del Decreto N° 33/2025 y sus modificatorios;

b) en los casos de los incisos a) y b), reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad conforme al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y las demás medidas que esos acuerdos admiten, aplicadas sin discriminación arbitraria entre países en que prevalezcan las mismas condiciones ni restricción encubierta al comercio; y

c) en el caso del inciso d), las medidas en frontera previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Las medidas se aplicarán a las mercaderías, productores u orígenes determinados en la investigación y no a categorías de países.

ARTÍCULO 7°.- Investigación. Las investigaciones podrán iniciarse de oficio o a solicitud de productores nacionales, de sus cámaras o de asociaciones sindicales con personería gremial del sector afectado. El organismo técnico de defensa comercial las instruirá y concluirá en un plazo máximo de OCHO (8) meses desde su apertura, con audiencia de las partes interesadas, y elevará sus conclusiones a la autoridad de aplicación, que resolverá por acto fundado.

ARTÍCULO 8°.- Duración y revisión. Las medidas por los supuestos de los incisos a) y b) del artículo 5° regirán mientras subsista la causa que las motivó y serán revisadas al menos cada TRES (3) años, de oficio o a pedido de parte; la que no se revise en ese plazo caducará. Las del inciso c) del mismo artículo se rigen por los plazos del Decreto N° 33/2025, y las del inciso d), por la vigencia de la patente o de la decisión que la protege.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad. La autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, cada investigación abierta, su estado, sus conclusiones y cada medida aplicada, con su fundamento, las mercaderías alcanzadas y su vencimiento.

Capítulo III – Cronograma de desgravación

ARTÍCULO 10°.- Bases del cronograma. El Poder Ejecutivo nacional fijará por decreto los tramos anuales de desgravación, por sector y por posición arancelaria, con las siguientes bases:

a) la referencia será el Arancel Externo Común y, cuando el Consejo del Mercado Común apruebe un cronograma de revisión de ese arancel, los tramos se coordinarán con él;

b) cada tramo se publicará en el Boletín Oficial con al menos UN (1) año de antelación a su entrada en vigor;

c) los sectores cuya transformación lo exija tendrán plazos más extensos, fundados en criterios públicos;

d) ningún tramo podrá aumentar derechos de importación; y

e) los tramos respetarán los cronogramas de desgravación de los acuerdos comerciales en vigor para la República, en especial el aprobado por la Ley N° 27.800.

ARTÍCULO 11°.- Condiciones de cada tramo. Cada tramo de desgravación entrará en vigor solo si, a la fecha prevista, se verifican las siguientes condiciones:

a) que el índice de tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central de la República Argentina, en promedio de los SEIS (6) meses anteriores, no sea inferior al promedio de ese mismo índice en los DIEZ (10) años calendario anteriores al de la sanción de la presente ley (base 17 de diciembre de 2015 = 100). El Banco Central de la República Argentina calculará ese promedio y lo publicará como un número fijo dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley; el valor publicado no podrá modificarse; y

b) que la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos, en proporción del producto interno bruto y en los últimos DOCE (12) meses con datos publicados, sea inferior a la del mismo período del año anterior.

Si alguna condición no se cumple, el tramo se posterga y se verifica nuevamente cada SEIS (6) meses; la postergación se publica y se comunica al Honorable Congreso de la Nación. La postergación no alcanza a la baja anual de los aranceles de transición.

ARTÍCULO 12°.- Informe de verificación. Cada decreto que fije o ponga en vigor un tramo irá acompañado de un informe técnico público de la autoridad de aplicación con la medición de las condiciones del artículo anterior, sus fuentes y su metodología, con intervención de la autoridad en materia de hacienda.

Capítulo IV – Aranceles de transición

ARTÍCULO 13°.- Delegación. En los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, delégase en el Poder Ejecutivo nacional, por el plazo de SIETE (7) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la facultad de establecer aranceles de transición y de fijar sus escalas de baja, dentro de las bases de este capítulo. Solo podrán establecerse nuevos aranceles de transición dentro de los DOS (2) primeros años de ese plazo.

ARTÍCULO 14°.- Sectores y posiciones. Los aranceles de transición se establecerán por decreto, por sector y por posición arancelaria, solo para sectores que requieran tiempo para adaptarse a la competencia externa, seleccionados con criterios públicos que considerarán el empleo formal, la capacidad instalada y la posibilidad de reconversión. Las posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común a la entrada en vigencia de la presente ley podrán pasar a aranceles de transición.

ARTÍCULO 15°.- Vencimiento y baja anual. Cada arancel de transición tendrá un vencimiento expreso, fijado por sector, que no podrá exceder de CINCO (5) años desde su establecimiento. El arancel bajará cada año en partes iguales hasta igualar, al vencimiento, el derecho que corresponda a la posición sin él. Al vencimiento, caducará de pleno derecho.

ARTÍCULO 16°.- Tope. Ningún arancel de transición podrá superar en más de DIEZ (10) puntos porcentuales el Arancel Externo Común de la posición, ni el arancel consolidado por la República Argentina ante la Organización Mundial del Comercio para esa posición, que en ningún caso podrá superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %). Una vez establecido, no podrá aumentarse. Este tope no puede superarse por decreto.

ARTÍCULO 17°.- Exclusiones. Los aranceles de transición no se aplicarán:

a) a los bienes originarios de la Unión Europea, que continuarán rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800;

b) a los alimentos que integran la canasta básica alimentaria que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);

c) a los insumos y bienes de capital sin producción local registrada en el registro público de oferta local previsto en el artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742, incorporado por la Ley N° [—]; ni

d) a los bienes comprendidos en preferencias arancelarias de otros acuerdos comerciales en vigor para la República, en la medida en que estos lo impidan.

ARTÍCULO 18°.- Margen sobre el Arancel Externo Común. La parte de un arancel de transición que supere el Arancel Externo Común solo podrá aplicarse a posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones conforme a la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 y a las que la prorroguen o amplíen, o comprendidas en otra autorización de los órganos del MERCOSUR, y por el plazo de esa inclusión o autorización. El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del ministerio con competencia en relaciones exteriores, negociará en el MERCOSUR ese margen y la prórroga de la Lista después de 2028.

ARTÍCULO 19°.- Metas de contrapartida. El establecimiento de un arancel de transición requiere la firma previa de un acta entre la autoridad de aplicación y las empresas o cámaras del sector, con metas verificables de inversión, productividad y empleo formal y su cronograma anual. El acta se publicará con el decreto que establezca el arancel. Cuando el sector esté alcanzado también por el régimen de competitividad industrial de la Ley N° [—] o por la Lista Nacional de Excepciones, las metas se fijarán en una sola acta.

ARTÍCULO 20°.- Verificación y caída anticipada. La autoridad de aplicación verificará cada año el cumplimiento de las metas y publicará su informe. Si las metas del período no se cumplen, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá, dentro de los NOVENTA (90) días de publicado el informe, la eliminación del arancel de transición del sector o la reducción de su plazo, en la proporción del incumplimiento que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 21°.- Prórroga. Los aranceles de transición no podrán prorrogarse por decreto. Su prórroga solo podrá disponerse por ley, previa acreditación del cumplimiento de las metas del sector.

ARTÍCULO 22°.- Percepción y transferencia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificará por separado en cada destinación de importación el diferencial de transición y lo transferirá al Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes al cierre de cada mes, con la información de lo percibido por posición.

Capítulo V – Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva

ARTÍCULO 23°.- Creación. Créase el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva (en adelante, «el Fondo»), que se constituirá como fideicomiso conforme a los artículos 1666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Será fiduciante y fideicomisario el Estado nacional, por intermedio de la autoridad en materia de hacienda que designe el Poder Ejecutivo nacional, y fiduciario el Banco de la Nación Argentina. Serán beneficiarios los ejecutores de las obras que el Fondo financie, en la medida de su financiamiento.

ARTÍCULO 24°.- Objeto. El Fondo financiará obras de infraestructura productiva —rutas, ferrocarriles, energía y agua— comprendidas en la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura aprobado por la Ley N° [—]. Sus recursos no podrán destinarse a gastos corrientes, subsidios ni gastos de personal, salvo la retribución del fiduciario prevista en el contrato.

ARTÍCULO 25°.- Recursos. El Fondo se integra con:

a) el CIEN POR CIENTO (100 %) del diferencial de transición, que queda afectado a ese destino en los términos del inciso c) del artículo 23 de la Ley N° 24.156; y

b) la renta de la inversión transitoria de sus recursos.

ARTÍCULO 26°.- Primeras obras. El Fondo financiará en primer término, en la parte que no esté cubierta por otras fuentes, las siguientes obras de la cartera única: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno entre Salliqueló y San Jerónimo; la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario; y las obras del Ferrocarril General Belgrano y de las rutas de carga del Programa de Transporte de Cargas.

ARTÍCULO 27°.- Selección y límites. La autoridad de coordinación de la infraestructura que designe el Poder Ejecutivo nacional propondrá las obras que financie el Fondo según los criterios públicos de prioridad de la cartera única, y la autoridad en materia de hacienda instruirá al fiduciario. El gasto del Fondo se computa dentro del cupo de obras de la Ley N° [—] y está sujeto a la regla de resultado primario del artículo 55 bis de la Ley N° 24.156, incorporado por la Ley N° [—]. El Fondo no podrá financiar la misma parte de una obra que financie el Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte (Decreto N° 976/2001 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 28°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley. Vencidos todos los aranceles de transición, el Fondo subsistirá hasta la aplicación de sus recursos, y el remanente se transferirá al Tesoro nacional para obras de la cartera única.

ARTÍCULO 29°.- Contrato, control y publicidad. El Poder Ejecutivo nacional aprobará el contrato de fideicomiso dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley. El Fondo estará sujeto al control interno de la Sindicatura General de la Nación y será auditado cada año por la Auditoría General de la Nación. El fiduciario publicará cada trimestre, en formato de datos abiertos, los ingresos por posición arancelaria, la inversión transitoria y cada pago con la obra a la que corresponde, y cada obra financiada se publicará en el sistema público de contrataciones abiertas con su avance físico y financiero.

Capítulo VI – Control del Congreso y disposiciones finales

ARTÍCULO 30°.- Informe anual al Congreso. La autoridad de aplicación remitirá al Honorable Congreso de la Nación, antes del 30 de abril de cada año, un informe con: a) los tramos de desgravación vigentes, anunciados y postergados, con la medición de sus condiciones; b) cada arancel de transición, su nivel frente al cronograma, su vencimiento y el cumplimiento de las metas de su sector; c) las caídas anticipadas dispuestas; d) las medidas de estándares mínimos; e) la utilización de la capacidad instalada y el empleo industrial de los sectores en transición; y f) el diferencial de transición recaudado y las obras financiadas por el Fondo.

ARTÍCULO 31°.- Reemplazo de la Lista Nacional de Excepciones. Desde la entrada en vigor del primer decreto de aranceles de transición, las posiciones de la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común que pasen a aranceles de transición se regirán exclusivamente por la presente ley. La inclusión en la Lista se mantendrá solo como autorización del margen sobre el Arancel Externo Común conforme al artículo 18.

ARTÍCULO 32°.- Financiamiento. Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley, salvo las del Fondo, se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación y al organismo técnico de defensa comercial en la ley de presupuesto, mediante la reasignación de partidas que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total. El gasto del Fondo se financia exclusivamente con los recursos del artículo 25 y se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, dentro del cupo de obras.

ARTÍCULO 33°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 34°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Los Capítulos III y IV se aplicarán desde la entrada en vigor de los decretos que fijen los tramos y los aranceles de transición.

ARTÍCULO 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición

Reglamenta la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»: procedimiento de estándares mínimos ante el organismo de defensa comercial (complementario del Decreto 33/2025), medición de las condiciones de cada tramo, actas de metas por sector, regla de caída anticipada de los aranceles de transición y funcionamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (año 2), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro con competencia en economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Comercio Exterior y Aranceles de Transición, la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° 24.425, la Ley N° 24.156, el Decreto N° 33/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció un régimen de estándares mínimos para las importaciones, las bases del cronograma de desgravación por tramos, los aranceles de transición con vencimiento, baja anual y metas de contrapartida, y creó el Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva.

Que su artículo 33 encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que el Decreto N° 33/2025 regula el procedimiento de las investigaciones por dumping, subvenciones y salvaguardias, y corresponde complementarlo con el procedimiento para los demás supuestos de estándares mínimos, con iguales garantías para las partes.

Que las condiciones de cada tramo de desgravación deben medirse con fuentes oficiales y una metodología pública, para que la apertura sea previsible.

Que la ley delega en la reglamentación la proporción en que cae anticipadamente un arancel de transición cuando el sector no cumple sus metas, y corresponde fijar una regla objetiva.

Que el funcionamiento del Fondo debe asegurar que sus recursos se apliquen solo a obras de la cartera única del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con publicidad de cada ingreso y de cada pago.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Procedimiento de estándares mínimos

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. Las investigaciones por los supuestos de los incisos a), b) y d) del artículo 5° de la Ley N° [—] se rigen por el presente capítulo. Las investigaciones del inciso c) del mismo artículo se rigen por el Decreto N° 33/2025 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud. La solicitud de apertura deberá contener: a) la identificación de las mercaderías y de su posición NCM; b) el origen y, cuando se conozcan, los productores y exportadores; c) la descripción del incumplimiento invocado y las pruebas disponibles; d) el volumen y el valor de las importaciones de los últimos TRES (3) años; y e) la acreditación de la legitimación del solicitante conforme al artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 3°.- Pruebas. Para determinar el incumplimiento se considerarán, entre otras pruebas: a) en los casos de trabajo forzoso u obligatorio y de daño ambiental deliberado, los informes de organismos internacionales de los que la República es parte, las determinaciones firmes de autoridades de otros países, las auditorías independientes de la cadena de producción y la información aportada por las partes; y b) en los casos de patentes, el título vigente en la República y la sentencia o la medida cautelar judicial que declare o presuma la infracción.

ARTÍCULO 4°.- Apertura y plazos. El organismo técnico de defensa comercial resolverá sobre la admisibilidad de la solicitud dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentada. Abierta la investigación, notificará a las partes interesadas y al gobierno del país de origen, que podrán presentar pruebas y alegar en las oportunidades que fija el Decreto N° 33/2025. La investigación concluirá dentro del plazo de OCHO (8) meses del artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 5°.- Medidas. La resolución de la autoridad de aplicación que constate el incumplimiento fijará, según el caso, la exigencia de certificación de conformidad de las mercaderías por organismo acreditado o su no admisión para consumo, identificando las mercaderías, los productores u orígenes alcanzados y la fecha de revisión. El importador podrá eximirse de la medida si acredita, con trazabilidad verificable de la cadena de producción, que la mercadería concreta no está alcanzada por el incumplimiento.

ARTÍCULO 6°.- Patentes. En los casos del inciso d) del artículo 5° de la ley, el servicio aduanero de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenderá el libramiento de las mercaderías alcanzadas por la orden judicial que se le comunique, en los términos de las medidas en frontera previstas en los acuerdos aprobados por la Ley N° 24.425.

ARTÍCULO 7°.- Carácter complementario. Las disposiciones de este capítulo complementan el Decreto N° 33/2025, cuyas reglas de procedimiento, plazos, confidencialidad y garantías de las partes del Título II y las disposiciones generales de su Título IV (artículos 105 a 121) se aplican supletoriamente.

Capítulo II – Tramos de desgravación

ARTÍCULO 8°.- Medición de las condiciones. A los fines del artículo 11 de la Ley N° [—]: a) el índice de tipo de cambio real multilateral será el publicado por el Banco Central de la República Argentina; b) la recaudación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias será la informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); c) la del impuesto sobre los ingresos brutos y la del impuesto de sellos será la que publique el área nacional con competencia en las relaciones fiscales con las provincias; y d) el producto interno bruto será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La autoridad de aplicación, con intervención de la Secretaría de Hacienda, publicará el informe del artículo 12 de la ley al menos SESENTA (60) días antes de la fecha prevista para cada tramo.

ARTÍCULO 9°.- Consulta pública. Antes de dictar cada decreto de tramos o de aranceles de transición, la autoridad de aplicación publicará el proyecto de anexo por posición y lo someterá a consulta pública por TREINTA (30) días, con participación de las cámaras empresarias, las asociaciones sindicales y los consumidores. Publicará también un resumen de las observaciones recibidas y su respuesta.

Capítulo III – Aranceles de transición y metas

ARTÍCULO 10°.- Selección de sectores. La selección de los sectores del artículo 14 de la Ley N° [—] se fundará en un informe técnico público que considerará el empleo registrado del sector según el Sistema Integrado Previsional Argentino, la utilización de la capacidad instalada que publica el INDEC, la evolución de las importaciones y un plan de reconversión del sector.

ARTÍCULO 11°.- Acta de metas. El acta del artículo 19 de la ley contendrá: a) la línea de base de cada meta; b) metas anuales de inversión, expresadas en monto; de productividad, expresadas en valor de producción por puesto de trabajo u otro indicador físico propio del sector; y de empleo formal, expresadas en puestos de trabajo registrados; c) la obligación de los firmantes de suministrar la información necesaria para verificarlas; y d) la nómina de empresas firmantes, que deberán representar al menos la mitad de la producción del sector. Cuando el sector esté alcanzado por el régimen de competitividad industrial o por la Lista Nacional de Excepciones, el acta será única.

ARTÍCULO 12°.- Grado de cumplimiento y caída anticipada. El grado de cumplimiento de cada período será el promedio simple del cumplimiento de las tres metas, cada una con un máximo del CIEN POR CIENTO (100 %). A los fines del artículo 20 de la ley: a) si el grado es igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90 %), el arancel sigue su escala; b) si es igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) e inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %), el plazo restante del arancel se reduce en la misma proporción del incumplimiento y la escala de baja se recalcula en partes iguales; y c) si es inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %), el arancel de transición del sector se elimina.

ARTÍCULO 13°.- Verificación. La autoridad de aplicación verificará las metas con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de los firmantes, y publicará su informe dentro de los NOVENTA (90) días del cierre de cada período anual. La falta de suministro de información por un firmante se computa como incumplimiento de sus metas.

Capítulo IV – Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva

ARTÍCULO 14°.- Diferencial de transición. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calculará el diferencial de transición del inciso d) del artículo 2° de la Ley N° [—] en cada destinación de importación para consumo y lo transferirá, conforme al artículo 22 de la ley, a la cuenta del Fondo en el Banco de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 15°.- Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso que apruebe el Poder Ejecutivo nacional conforme al artículo 29 de la ley establecerá: a) el procedimiento de instrucciones del fiduciante; b) la inversión transitoria de los recursos no aplicados, solo en depósitos a plazo en el fiduciario o en títulos públicos nacionales de corto plazo; c) la retribución del fiduciario, que se publicará; y d) los pagos contra certificados de avance de obra verificados por el ejecutor y por la autoridad de coordinación de la infraestructura. El fiduciario publicará el informe trimestral del artículo 29 de la ley dentro de los TREINTA (30) días del cierre de cada trimestre, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 16°.- Selección de obras. La autoridad de coordinación de la infraestructura propondrá cada año a la Secretaría de Hacienda las obras a financiar, con su puntaje según los criterios públicos de la cartera única, su costo restante, las demás fuentes que concurren y el cronograma de pagos, dentro del cupo de obras y comenzando por las del artículo 26 de la ley. La Secretaría de Hacienda instruirá al fiduciario y registrará la afectación en el presupuesto.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Informe anual. El informe del artículo 30 de la ley se publicará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación el mismo día de su remisión al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] al ministerio con competencia en economía, que podrá delegar sus funciones en la secretaría con competencia en comercio exterior. Desígnase organismo técnico de defensa comercial al organismo desconcentrado de ese ministerio que instruye las investigaciones del Decreto N° 33/2025.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 20°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decretos arancelarios anuales: tramos de desgravación y aranceles de transición

Modelo del decreto que se dicta cada año dentro de las bases de la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»: anuncia con un año de antelación el tramo de desgravación siguiente, pone en vigor el anunciado el año anterior si se cumplen sus condiciones, fija cada arancel de transición con su vencimiento y escala de baja, aplica las caídas anticipadas y reemplaza la Lista Nacional de Excepciones.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (desde el año 2, una vez sancionada la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición» y su reglamentación «Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición»); luego cada año, en las Fases II y III
Trámite: Decreto simple dictado dentro de las bases de una delegación legislativa (art. 76 CN; art. 664 del Código Aduanero); refrendan el Jefe de Gabinete y el ministro con competencia en economía. Si se lo califica como decreto delegado, se lo somete a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez días de su dictado (art. 12 de la Ley N° 26.122) (ver notas).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° [—] de Comercio Exterior y Aranceles de Transición, la Ley N° 27.800, las Decisiones del Consejo del Mercado Común N° 7/94 y N° 01/25, los Decretos Nros. [—] (reglamentario de la Ley N° [—]) y [—] (Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó las bases del cronograma de desgravación arancelaria por tramos anuales, que se anuncian con al menos un año de antelación y solo entran en vigor si se cumplen las condiciones cambiaria y tributaria de su artículo 11.

Que la misma ley delegó en el Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional y con el plazo de su artículo 13, la facultad de establecer aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual en partes iguales, un tope que no puede superarse por decreto y metas de contrapartida para cada sector.

Que el artículo 664 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo nacional a gravar, desgravar y modificar los derechos de importación, facultad que respecto de los tramos y de los aranceles de transición se ejerce con sujeción a las bases de esa ley.

Que la autoridad de aplicación publicó el informe técnico de verificación de las condiciones del tramo y sometió los anexos a consulta pública, conforme a los artículos 8° y 9° del Decreto N° [—].

Que los bienes originarios de la Unión Europea continúan rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800, y que la parte de los aranceles de transición que supera el Arancel Externo Común se aplica solo a posiciones de la Lista Nacional de Excepciones autorizada por la Decisión CMC N° 01/25 o por otra autorización de los órganos del MERCOSUR.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 664 de la Ley N° 22.415 y por los artículos 10 y 13 de la Ley

N° [—].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Anuncio del tramo de desgravación. Fíjanse los derechos de importación extrazona que figuran en el Anexo I, por sector y por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que constituyen el tramo de desgravación que regirá desde el 1° de enero de [—], conforme al artículo 10 de la Ley N° [—]. El tramo entrará en vigor en esa fecha solo si se cumplen las condiciones del artículo 11 de esa ley; en caso contrario, se aplicará lo dispuesto en ese artículo para su postergación.

ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigor del tramo anunciado. Verificadas las condiciones conforme al informe técnico que integra el Anexo II, entra en vigor el 1° de enero de [—] el tramo de desgravación anunciado por el Decreto N° [—]. Las posiciones cuyo tramo se posterga figuran en el mismo Anexo, con la fecha de la nueva verificación.

ARTÍCULO 3°.- Aranceles de transición. Establécense los aranceles de transición que figuran en el Anexo III, conforme al Capítulo IV de la Ley N° [—]. Para cada posición el Anexo indica el sector, el Arancel Externo Común, el arancel inicial, la escala de baja anual en partes iguales y la fecha de vencimiento, que no excede de CINCO (5) años desde su establecimiento. Ningún arancel supera el tope del artículo 16 de esa ley.

ARTÍCULO 4°.- Baja anual de los aranceles vigentes. Los aranceles de transición establecidos por decretos anteriores se reducen desde el 1° de enero de [—] conforme a su escala, según el detalle del Anexo III.

ARTÍCULO 5°.- Caídas anticipadas. Elimínanse o redúcense, según el caso, los aranceles de transición de los sectores que figuran en el Anexo IV, conforme a los informes de verificación de metas y a la regla del artículo 12 del Decreto N° [—], en cumplimiento del artículo 20 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 6°.- Actas de metas. Las actas de metas de contrapartida de los sectores con aranceles de transición establecidos por el presente decreto integran el Anexo V y se publican con él.

ARTÍCULO 7°.- Exclusiones. Los aranceles de transición del presente decreto no se aplican a los bienes originarios de la Unión Europea, que continúan rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800, ni a los demás bienes excluidos por el artículo 17 de la Ley N° [—]. En las posiciones del Anexo III, el servicio aduanero aplicará a esos bienes el derecho que corresponda sin arancel de transición.

ARTÍCULO 8°.- Margen sobre el Arancel Externo Común. La parte de cada arancel de transición que supera el Arancel Externo Común se aplica a posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones conforme a la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 y sus prórrogas o ampliaciones, o comprendidas en otra autorización de los órganos del MERCOSUR, y caduca al vencer esa inclusión o autorización, conforme al artículo 18 de la Ley N° [—]. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará a los órganos del MERCOSUR las modificaciones de la Lista que resulten del presente decreto.

ARTÍCULO 9°.- Reemplazo de la Lista Nacional de Excepciones. Las posiciones de la Lista Nacional de Excepciones fijada por el Decreto N° [—] que figuran en el Anexo III pasan a regirse exclusivamente por la Ley N° [—], conforme a su artículo 31. Las demás posiciones de esa Lista mantienen su régimen hasta su vencimiento.

ARTÍCULO 10°.- Percepción y destino. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, aplicará los derechos de los Anexos a las destinaciones de importación para consumo que se registren desde su entrada en vigor, identificará el diferencial de transición y lo transferirá al Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva conforme al artículo 22 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 11°.- Publicidad. El ministerio con competencia en economía publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, para cada posición de los Anexos: el derecho aplicado, el Arancel Externo Común, el tramo o la escala de baja, el vencimiento, el acta de metas y su grado de cumplimiento.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, salvo los artículos 1° a 4°, que rigen desde las fechas que en ellos se indican.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común (año 1)

Usa en el año 1 la Lista Nacional de Excepciones de la Decisión CMC 01/25 (hasta 100 posiciones, más 50 temporarias, hasta fines de 2028) para la protección que supere el Arancel Externo Común, con vencimiento por posición, metas para los sectores protegidos y exclusión de los bienes originarios de la Unión Europea.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN) en ejercicio de la facultad del art. 664 del Código Aduanero; refrendan Economía y Cancillería.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° 27.800, la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 664 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo nacional a gravar con derecho de importación la importación para consumo de mercadería.

Que la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 autoriza a la República Argentina a mantener una Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de hasta cien (100) códigos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR hasta el 31 de diciembre de 2028, y una lista temporaria de hasta cincuenta (50) códigos hasta la misma fecha.

Que algunos sectores productivos requieren un tiempo de adaptación a la competencia externa, y que esa protección debe ser transitoria, con vencimiento expreso y sujeta a metas de inversión, productividad y empleo, hasta que una ley establezca los aranceles de transición.

Que la protección no debe encarecer los alimentos básicos ni los insumos y bienes de capital que no se producen en el país.

Que el Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, aprobado por la Ley N° 27.800, fija cronogramas de desgravación que deben respetarse, por lo que los bienes originarios de la Unión Europea quedan fuera de la protección adicional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de los ministerios con competencia en economía y en relaciones exteriores.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 664 de la Ley N° 22.415.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Fíjase la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de la República Argentina, en los términos de la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25, con las posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y los derechos de importación extrazona que se consignan en el Anexo que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. La Lista comprenderá hasta CIEN (100) posiciones NCM y, en su caso, hasta CINCUENTA (50) posiciones en la lista temporaria prevista en la Decisión citada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 como máximo. Las inclusiones vigentes a la fecha del presente decreto que no figuren en el Anexo quedan sin efecto y sus posiciones vuelven al Arancel Externo Común.

ARTÍCULO 3°.- Criterios de selección. Las posiciones se seleccionarán por resolución fundada del ministerio con competencia en economía, con criterios públicos, entre las de sectores que requieran tiempo para adaptarse a la competencia externa y que asuman metas de inversión, productividad y empleo formal. No podrán incluirse alimentos de la canasta básica ni insumos o bienes de capital sin producción local registrada en el registro público de oferta local.

ARTÍCULO 4°.- Vencimiento. Cada posición incluida tendrá un vencimiento expreso, que no excederá el plazo del artículo 2°. El derecho de importación que supere el Arancel Externo Común no podrá aumentarse durante la vigencia de la inclusión.

ARTÍCULO 5°.- Bienes originarios de la Unión Europea. Los derechos de importación que superen el Arancel Externo Común conforme al presente decreto no se aplicarán a los bienes originarios de la Unión Europea, que continuarán rigiéndose por el cronograma de desgravación del Acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea aprobado por la Ley N° 27.800.

ARTÍCULO 6°.- Metas de los sectores protegidos. El ministerio con competencia en economía suscribirá con las empresas o cámaras de cada sector incluido un acta con metas verificables de inversión, productividad y empleo formal y un cronograma de cumplimiento. Si las metas no se cumplen, la posición será excluida de la Lista en la revisión siguiente.

ARTÍCULO 7°.- Revisión. La Lista se revisará cada SEIS (6) meses. Las altas, bajas y modificaciones se dispondrán por decreto, con la comunicación al MERCOSUR que prevea la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. El ministerio con competencia en economía publicará, para cada posición incluida, el derecho aplicado, el Arancel Externo Común, el vencimiento, el acta de metas y su grado de cumplimiento, y cada año la recaudación obtenida por el diferencial sobre el Arancel Externo Común.

ARTÍCULO 9°.- Aplicación. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, aplicará los derechos establecidos en el Anexo a las destinaciones de importación para consumo que se registren a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación al MERCOSUR. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará la Lista y sus modificaciones a los órganos del MERCOSUR que correspondan.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: libre disponibilidad de las divisas de exportación de servicios

Extiende a todos los exportadores de servicios, personas humanas o jurídicas e inscriptas o no en el régimen de la economía del conocimiento, la excepción del punto 2.2.2.1 de Exterior y Cambios: no liquidan si acreditan en su cuenta en moneda extranjera en el país, y esos fondos son de libre disponibilidad.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase I (año 1); la ley «Ley de estabilidad de la economía del conocimiento» lo ratifica en la Fase II
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

El texto ordenado de las normas sobre «Exterior y Cambios» (Comunicación «A» 8481 y complementarias), el Decreto N° 609/2019 y sus modificatorios, el Decreto N° 679/2022, y

CONSIDERANDO:

Que el punto 2.2.2.1 de las normas sobre «Exterior y Cambios» exceptúa de liquidar en el mercado de cambios los cobros de exportaciones de servicios prestados por personas humanas cuando se acreditan en cuentas propias en moneda extranjera en entidades locales, sin fijar un tope.

Que las pequeñas y medianas empresas y las demás personas jurídicas exportadoras de servicios siguen obligadas a ingresar y liquidar sus cobros dentro del plazo del punto 2.2.1, salvo los beneficios parciales del Decreto N° 679/2022 para las inscriptas en el régimen de la Ley N° 27.506.

Que el artículo 1° del Decreto N° 609/2019 exige que el contravalor de las exportaciones de servicios ingrese en divisas y/o se negocie en el mercado de cambios en las condiciones que establezca esta Institución, y que la acreditación en una cuenta local en moneda extranjera satisface el ingreso al país.

Que la igualdad de trato entre exportadores de servicios, cualquiera sea su forma jurídica, favorece la formalización y el crecimiento de un sector exportador intensivo en empleo calificado.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Cobros de exportaciones de servicios.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Sustitución del punto 2.2.2.1. Sustituir el punto 2.2.2.1 de las normas sobre «Exterior y Cambios» por el siguiente: «2.2.2.1. No será obligatorio liquidar en el mercado de cambios los cobros de exportaciones de servicios, cualquiera sea el exportador —persona humana o jurídica, inscripta o no en el régimen de la Ley N° 27.506—, en la medida en que las divisas se acrediten en una cuenta en moneda extranjera de titularidad del exportador en una entidad financiera local, dentro del plazo previsto en el punto 2.2.1. La acreditación no devengará comisiones ni cargos adicionales a los aplicables a una transferencia ordinaria entre cuentas en moneda extranjera.»

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Libre disponibilidad. Establecer que los fondos acreditados conforme al punto 2.2.2.1 son de libre disponibilidad para su titular, que podrá mantenerlos en la cuenta, aplicarlos a pagos en el país o en el exterior, liquidarlos en el mercado de cambios en cualquier momento o transferirlos a cuentas propias en el exterior, sin requerir conformidad previa de esta Institución.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Documentación. Disponer que, para aplicar el punto 2.2.2.1, la entidad requiera al exportador solo una declaración jurada que identifique el comprobante de exportación de servicios al que corresponde el cobro. La entidad no podrá exigir documentación adicional salvo la que resulte de las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Información. Disponer que las entidades informen a esta Institución, en el régimen informativo que corresponda, los cobros acreditados conforme al punto 2.2.2.1. Esta Institución publicará cada trimestre el monto de exportaciones de servicios cobradas por este mecanismo, por tipo de exportador.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día hábil siguiente al de su difusión.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: canal «Exportación Simple de Servicios» para independientes y pymes

Crea un canal digital único y optativo para que monotributistas, independientes y pymes facturen exportaciones de servicios con formulario precargado, vinculen el cobro, obtengan en línea el certificado de residencia fiscal y tengan a mano la información para sus declaraciones.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente Electrónico N° […], la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el Anexo de la Ley N° 24.977, la Resolución General N° 3.689 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nros. 618/1997 y 953/2024, y

CONSIDERANDO:

Que el crecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento depende en buena medida de trabajadores independientes y pequeñas empresas, para quienes la facturación, la vinculación de los cobros y la acreditación de su residencia fiscal suponen trámites y costos desproporcionados.

Que es conveniente reunir esos trámites en un único canal digital, optativo y con datos precargados, sin crear nuevas obligaciones.

Que el certificado de residencia fiscal permite a los exportadores invocar los convenios para evitar la doble imposición y reducir las retenciones en la fuente en el exterior.

Que la presente se coordina con la simplificación cambiaria dispuesta por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para los cobros de exportaciones de servicios.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de esta Agencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones por los artículos 7° y 8° del Decreto N° 618/1997, sus modificatorios y complementarios, y por el Decreto N° 953/2024.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Créase el servicio «Exportación Simple de Servicios», canal digital único para que los sujetos comprendidos en el artículo 2° emitan sus comprobantes de exportación de servicios, vinculen los cobros y cumplan sus obligaciones de información sin trámites presenciales.

ARTÍCULO 2°.- Sujetos comprendidos. Podrán utilizar el servicio, en forma optativa: a) las personas humanas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; b) las personas humanas inscriptas en el régimen general; y c) las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la Ley N° 25.300 y sus normas complementarias, que exporten servicios.

ARTÍCULO 3°.- Acceso. El servicio se habilitará con Clave Fiscal, sin necesidad de inscripciones o altas adicionales, en el sitio web de esta Agencia y en su aplicación móvil.

ARTÍCULO 4°.- Comprobante de exportación precargado. El servicio permitirá emitir el comprobante electrónico de exportación de servicios (factura clase «E» y notas de crédito y débito clase «E») previsto en la Resolución General N° 3.689 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, mediante un formulario simplificado, con precarga de los datos del emisor y de los clientes del exterior ya registrados, selección del tipo de servicio por lista y conversión automática de la moneda. Los campos que no resulten obligatorios para los servicios no se requerirán.

ARTÍCULO 5°.- Vinculación del cobro. El exportador podrá vincular en el mismo servicio cada comprobante con el cobro acreditado en su cuenta en el país, a partir de la información que suministren las entidades financieras. La vinculación cumplirá la declaración requerida por la normativa cambiaria, sin presentaciones adicionales ante esta Agencia.

ARTÍCULO 6°.- Certificado de residencia fiscal. El servicio emitirá en línea y en el acto, a solicitud del exportador que cumpla sus obligaciones formales, el certificado de residencia fiscal en la República Argentina, para su presentación ante clientes y administraciones tributarias del exterior a los fines de los convenios para evitar la doble imposición y de las retenciones en la fuente.

ARTÍCULO 7°.- Información para la declaración anual. El servicio pondrá a disposición del exportador, con carácter informativo, el total facturado por exportaciones de servicios, los cobros vinculados y los impuestos retenidos en el exterior que el exportador declare, para su uso en las declaraciones juradas y, en el caso de los pequeños contribuyentes, en el control de su categoría.

ARTÍCULO 8°.- Asistencia. Esta Agencia habilitará en el servicio una guía y un canal de consultas específico para exportadores de servicios, con respuesta dentro de los CINCO (5) días hábiles.

ARTÍCULO 9°.- Indicadores. Esta Agencia publicará cada trimestre la cantidad de usuarios del servicio, los comprobantes emitidos y el monto facturado, por tipo de sujeto y por provincia.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación a partir de los NOVENTA (90) días corridos.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de estabilidad de la economía del conocimiento

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2039 el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506) con sus beneficios centrales y una evaluación pública independiente cada dos años, y consagra por ley la libre disponibilidad de las divisas que cobran todos los exportadores de servicios, ratificando la comunicación del BCRA del año 1.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase II (años 2–3); la prórroga rige desde el 1/1/2030 y su costo fiscal se activa con el presupuesto de ese ejercicio
Trámite: Mayoría simple. Cámara de origen: Diputados (prórroga de beneficios tributarios y de la reducción de contribuciones, art. 52 CN).

FUNDAMENTOS

La economía del conocimiento —software, servicios profesionales, biotecnología, servicios audiovisuales y satelitales— es uno de los principales complejos exportadores del país y uno de los pocos en los que la Argentina compite con su gente, sin depender de recursos naturales. Es intensiva en empleo calificado, está distribuida en muchas ciudades y paga salarios altos. Su crecimiento choca con la inestabilidad de las reglas y con las trabas para disponer de las divisas que cobra. El Régimen de Promoción de la Ley N° 27.506, modificada por la Ley N° 27.570, vence el 31 de diciembre de 2029. Para quien invierte en formar equipos durante años, un horizonte que se acorta es un costo. El proyecto lo prorroga hasta 2039 con sus beneficios centrales —el bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales y la reducción del impuesto a las ganancias según el tamaño de la empresa— y lo somete cada dos años a una evaluación pública e independiente de resultados y de costo fiscal, que se remite al Congreso. En materia cambiaria, consagra por ley lo que la normativa del Banco Central ya reconoce: que los cobros de exportaciones de servicios acreditados en una cuenta propia en moneda extranjera en el país son de libre disponibilidad, para todos los exportadores y no solo para algunos, de modo que no dependan de una norma de coyuntura. El costo fiscal se mantiene en el nivel actual, dentro del cupo que fija cada ley de presupuesto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley da estabilidad al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la Ley N° 27.506, modificada por la Ley N° 27.570, mediante su prórroga con evaluación pública de resultados, y establece la libre disponibilidad de las divisas que cobran los exportadores de servicios.

Capítulo II – Prórroga del régimen

ARTÍCULO 2°.- Prórroga. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2039 el plazo de vigencia del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento establecido en el artículo 20 de la Ley N° 27.506, en el texto según el artículo 18 de la Ley N° 27.570.

ARTÍCULO 3°.- Beneficios. Durante la prórroga se mantienen los beneficios del régimen en los términos vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, en particular el bono de crédito fiscal de hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) de las contribuciones patronales del artículo 8° y la reducción del impuesto a las ganancias del SESENTA POR CIENTO (60 %) para micro y pequeñas empresas, del CUARENTA POR CIENTO (40 %) para medianas y del VEINTE POR CIENTO (20 %) para grandes empresas del artículo 10 de la Ley N° 27.506. La estabilidad de los beneficios de los inscriptos se extiende hasta la nueva fecha de vigencia del régimen.

Capítulo III – Evaluación pública bienal

ARTÍCULO 4°.- Evaluación. El régimen será evaluado cada DOS (2) años por un evaluador independiente, que será una universidad nacional u otra institución académica pública seleccionada por la autoridad de aplicación mediante procedimiento público. La evaluación medirá, al menos: a) las exportaciones de servicios basados en el conocimiento; b) el empleo registrado del sector; c) el gasto tributario del régimen, total y en relación con el empleo y las exportaciones de los beneficiarios; d) la distribución de los beneficios por tamaño de empresa y por provincia; y e) la incorporación de nuevas empresas e independientes al régimen.

ARTÍCULO 5°.- Publicación y remisión al Congreso. La evaluación se publicará completa, con sus datos en formato abierto, y se remitirá al Honorable Congreso de la Nación junto con el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente. La primera evaluación se publicará dentro de los DOS (2) años de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Acceso a la información. La autoridad de aplicación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suministrarán al evaluador la información necesaria en forma anonimizada y agregada, con resguardo del secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683.

Capítulo IV – Libre disponibilidad de las divisas de exportación de servicios

ARTÍCULO 7°.- Libre disponibilidad. Los cobros de exportaciones de servicios, cualquiera sea el exportador —persona humana o jurídica, inscripta o no en el régimen de la Ley N° 27.506—, no estarán sujetos a la obligación de ingreso y liquidación en el mercado de cambios cuando se acrediten en una cuenta en moneda extranjera de titularidad del exportador en una entidad financiera del país. Los fondos así acreditados son de libre disponibilidad para su titular. Ratifícase, en ese alcance, lo dispuesto por la Comunicación «A» [—] del Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 8°.- Normas cambiarias. Hasta que rija el artículo 11 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, la obligación de ingreso y liquidación de divisas establecida en el artículo 1° del Decreto N° 609/2019 no comprende los cobros del artículo anterior. En ejercicio de las funciones del artículo 4°, inciso f), y del artículo 29, incisos a) y b), de la Ley N° 24.144, el Banco Central de la República Argentina no podrá establecer para esos cobros, durante ese período, obligación de liquidación, plazos de ingreso, topes ni requisitos distintos de la identificación del comprobante de exportación al que corresponden, y adecuará sus normas dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Derogación. Deróganse los Capítulos I y II, artículos 1° a 11, del Decreto N° 679/2022, cuya materia queda comprendida en el régimen de este capítulo.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Costo fiscal y financiamiento. El gasto tributario derivado de la prórroga se atenderá dentro del cupo fiscal anual del régimen que fije cada ley de presupuesto, que no podrá superar, en proporción del producto interno bruto, el gasto tributario estimado para el régimen en la ley de presupuesto del ejercicio de entrada en vigencia de la presente ley. El gasto correspondiente a la prórroga se activa con la ley de presupuesto del ejercicio 2030.

ARTÍCULO 11°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad de aplicación del régimen de la Ley N° 27.506 que designe el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de estabilidad de la economía del conocimiento

Reglamenta la ley «Ley de estabilidad de la economía del conocimiento»: adecua el Decreto 1034/2020 a la prórroga hasta 2039, fija la prioridad de pymes y nuevas empresas dentro del cupo fiscal, organiza la selección, la metodología y el calendario de la evaluación bienal independiente y define el comprobante que identifica los cobros de exportaciones de servicios de libre disponibilidad.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de estabilidad de la economía del conocimiento»
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro con competencia en economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de estabilidad de la economía del conocimiento».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Estabilidad de la Economía del Conocimiento, las Leyes Nros. 27.506 y 27.570, el Decreto N° 1034/2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2039 el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Ley N° 27.506, con sus beneficios centrales y una evaluación pública independiente cada dos años, y estableció la libre disponibilidad de las divisas que cobran los exportadores de servicios.

Que su artículo 12 encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que el Decreto N° 1034/2020 reglamenta la Ley N° 27.506 y corresponde adecuarlo a la nueva fecha de vigencia del régimen.

Que el cupo fiscal anual del régimen tiene un tope en proporción del producto interno bruto, por lo que conviene fijar un orden de prioridad que favorezca a las micro y pequeñas empresas, a los independientes y a las nuevas empresas.

Que la evaluación debe ser independiente, con metodología conocida de antemano y acceso a la información necesaria con resguardo del secreto fiscal.

Que la regulación del mercado de cambios corresponde al Banco Central de la República Argentina, por lo que el presente decreto se limita a identificar el comprobante fiscal al que se vinculan los cobros.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Prórroga. Las referencias al plazo de vigencia del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento contenidas en el Decreto N° 1034/2020 y en las normas complementarias de la autoridad de aplicación se entienden referidas al 31 de diciembre de 2039, conforme al artículo 2° de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Inscriptos. Los beneficiarios inscriptos en el régimen a la fecha de entrada en vigencia de la ley conservan su inscripción sin nuevo trámite. La autoridad de aplicación continuará verificando el cumplimiento anual de los requisitos del régimen.

ARTÍCULO 3°.- Prioridad dentro del cupo. Cuando las solicitudes de beneficios de un ejercicio superen el cupo fiscal fijado conforme al artículo 10 de la Ley N° [—], la autoridad de aplicación las atenderá en el siguiente orden: a) micro y pequeñas empresas y personas humanas que exporten servicios; b) empresas con menos de CINCO (5) años desde su inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); c) medianas empresas; y d) las demás. Dentro de cada grupo, por orden de presentación.

ARTÍCULO 4°.- Selección del evaluador. La autoridad de aplicación seleccionará al evaluador del artículo 4° de la ley mediante convocatoria pública a universidades nacionales e instituciones académicas públicas, con criterios de antecedentes en evaluación de políticas públicas y de idoneidad del equipo. El convenio comprenderá DOS (2) evaluaciones y no podrá celebrarse con la misma institución por más de DOS (2) períodos consecutivos. Los integrantes del equipo evaluador declararán no tener vínculos laborales ni contractuales con beneficiarios del régimen.

ARTÍCULO 5°.- Metodología. El evaluador publicará su metodología antes de iniciar cada evaluación. Medirá los indicadores del artículo 4° de la ley y, cuando los datos lo permitan, comparará a los beneficiarios con empresas similares no inscriptas. Las erogaciones de la evaluación se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 6°.- Calendario. Cada evaluación se publicará antes del 31 de agosto del año que corresponda, para su remisión al Honorable Congreso de la Nación junto con el proyecto de ley de presupuesto conforme al artículo 5° de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Información. La autoridad de aplicación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregarán al evaluador la información solicitada dentro de los SESENTA (60) días, en forma anonimizada y agregada, conforme a un protocolo que aprobarán en conjunto para resguardar el secreto fiscal, en los términos del artículo 6° de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Respuesta a la evaluación. Dentro de los SESENTA (60) días de publicada cada evaluación, la autoridad de aplicación publicará una respuesta con las medidas adoptadas o propuestas a partir de sus conclusiones.

ARTÍCULO 9°.- Comprobante de exportación. A los fines del artículo 8° de la Ley N° [—], el comprobante de exportación al que corresponde cada cobro es el comprobante electrónico de exportación de servicios emitido conforme a las normas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluido el emitido por el canal simplificado para exportadores de servicios. La ARCA pondrá a disposición del Banco Central de la República Argentina la consulta de esos comprobantes.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE TRATADO

Convenios para evitar la doble imposición, empezando por Estados Unidos

Texto base de negociación de un convenio con los Estados Unidos de América para eliminar la doble imposición sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales, que grava las rentas de servicios en el país de residencia salvo establecimiento permanente; servirá de modelo para los demás destinos principales de exportación de servicios que no tienen convenio.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación desde el año 2, empezando por Estados Unidos; firma y aprobación por el Congreso en las Fases II y III; luego, el mismo modelo con los demás destinos sin convenio
Trámite: Negociación y firma por el Poder Ejecutivo (art. 99 inc. 11 CN); aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN), mayoría simple, cámara de origen indistinta; ratificación por canje de notas.

PREÁMBULO

Los exportadores argentinos de servicios —empresas de software, estudios profesionales, productoras y trabajadores independientes— venden cada vez más a clientes del exterior, y en especial a los Estados Unidos. Cuando el país del cliente retiene impuestos sobre esos pagos y la Argentina vuelve a gravar la misma renta, el exportador paga dos veces o soporta trámites costosos para recuperar lo retenido. Eso le resta competitividad frente a proveedores de países que sí tienen convenios. Con los Estados Unidos la Argentina no tiene un convenio para evitar la doble imposición, sino un acuerdo de intercambio de información tributaria firmado el 23 de diciembre de 2016 y el acuerdo para mejorar el cumplimiento tributario internacional e implementar FATCA, firmado el 5 de diciembre de 2022. El texto que se propone como base de negociación sigue la estructura de los convenios modernos: reparte la potestad de gravar entre los dos Estados, grava los beneficios por servicios solo en el país de residencia salvo que exista un establecimiento permanente en el otro, limita las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías, prevé un procedimiento de acuerdo mutuo e intercambio de información, e incluye reglas contra el abuso del convenio. Las alícuotas máximas quedan abiertas para la negociación. El convenio requiere aprobación del Congreso y, una vez concluido, servirá de modelo para los demás destinos principales de las exportaciones de servicios que hoy no tienen convenio.

PREÁMBULO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCALES La República Argentina y los Estados Unidos de América (en adelante, «los Estados contratantes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria firmado el 23 de diciembre de 2016 y el Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional e Implementar FATCA firmado el 5 de diciembre de 2022; DESEANDO promover sus relaciones económicas, en particular el comercio de servicios, y profundizar su cooperación en materia tributaria; CON LA INTENCIÓN de eliminar la doble imposición respecto de los impuestos sobre la renta sin crear oportunidades de no imposición o de imposición reducida mediante evasión o elusión fiscal; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Ámbito del Convenio

ARTÍCULO 1°.- Personas comprendidas. 1. El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
2. El Convenio no restringirá ninguna exención, deducción, crédito u otro beneficio otorgado por la legislación de un Estado contratante o por otro acuerdo entre los Estados contratantes.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 4, el Convenio no afectará la imposición por un Estado contratante de sus residentes y, en el caso de los Estados Unidos de América, de sus ciudadanos.
4. El apartado 3 no afectará los beneficios de los artículos 9 (apartado 2), 17 (apartado 2), 22, 23 y 24.

ARTÍCULO 2°.- Impuestos comprendidos. 1. El presente Convenio se aplica a los siguientes impuestos:
a) en la República Argentina: el impuesto a las ganancias establecido por la Ley N° 20.628 (texto ordenado en 2019);
b) en los Estados Unidos de América: los impuestos federales sobre la renta establecidos por el Código de Rentas Internas, con exclusión de las contribuciones a la seguridad social.
2. El Convenio se aplica también a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan después de su firma y que se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes se comunicarán las modificaciones sustanciales de sus legislaciones fiscales.

Capítulo II – Definiciones

ARTÍCULO 3°.- Definiciones generales. 1. A los efectos del presente Convenio:
a) «Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan, según el contexto, la República Argentina o los Estados Unidos de América;
b) «persona» comprende las personas humanas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
c) «sociedad» significa cualquier persona jurídica o entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
d) «empresa de un Estado contratante» significa una empresa explotada por un residente de ese Estado;
e) «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave, salvo cuando se realice exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
f) «autoridad competente» significa: en la República Argentina, el ministerio con competencia en materia de hacienda o su representante autorizado; en los Estados Unidos de América, el Secretario del Tesoro o su delegado;
g) «nacional» significa, respecto de cada Estado contratante, toda persona humana que posea su nacionalidad o ciudadanía y toda persona jurídica constituida conforme a su legislación.
2. Todo término no definido en el Convenio tendrá, salvo que el contexto exija otra interpretación o que las autoridades competentes acuerden un significado común, el que le atribuya la legislación fiscal del Estado que aplica el Convenio.

ARTÍCULO 4°.- Residente. 1. «Residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, ciudadanía, sede de dirección, lugar de constitución u otro criterio análogo. No incluye a las personas sujetas a imposición en ese Estado solo por las rentas que obtengan de fuentes situadas en él.
2. Cuando una persona humana sea residente de ambos Estados, su situación se resolverá así: a) será residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si la tuviera en ambos, del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas; b) si no pudiera determinarse así, del Estado donde viva habitualmente; c) si viviera habitualmente en ambos o en ninguno, del Estado del que sea nacional; d) en cualquier otro caso, las autoridades competentes resolverán de común acuerdo.
3. Cuando una persona distinta de una persona humana sea residente de ambos Estados, las autoridades competentes procurarán determinar de común acuerdo su residencia; a falta de acuerdo, no podrá acogerse a los beneficios del Convenio, salvo en la medida que ellas convengan.

ARTÍCULO 5°.- Establecimiento permanente. 1. «Establecimiento permanente» significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Comprende, en especial, las sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o de gas, canteras y cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.
2. Una obra de construcción, instalación o montaje, o las actividades de supervisión vinculadas, constituyen establecimiento permanente solo si duran más de SEIS (6) meses.
3. Constituye también establecimiento permanente la prestación de servicios por una empresa en el otro Estado contratante, por medio de empleados u otro personal, cuando esas actividades se realicen en ese Estado durante un período o períodos que sumen más de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días en cualquier período de doce (12) meses.
4. No se considera establecimiento permanente el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar actividades de carácter preparatorio o auxiliar.
5. Una persona que actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro Estado y que habitualmente concluya contratos en nombre de esa empresa constituye establecimiento permanente de esta, salvo que se trate de un agente independiente que actúe en el marco ordinario de su actividad.
6. El solo hecho de que una sociedad controle a otra o esté controlada por ella no convierte a ninguna en establecimiento permanente de la otra.

Capítulo III – Imposición de las rentas

ARTÍCULO 6°.- Rentas inmobiliarias. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, incluidas las de explotaciones agrícolas o forestales, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 7°.- Beneficios empresariales. 1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante, incluidos los que obtenga por la prestación de servicios de cualquier naturaleza, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En ese caso, los beneficios atribuibles al establecimiento permanente pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que habría obtenido si fuera una empresa distinta e independiente que realizara las mismas actividades o actividades similares en las mismas condiciones o en condiciones similares. Para su determinación se permitirá deducir los gastos en que se haya incurrido para su actividad, comprendidos los de dirección y generales de administración, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre como en otra parte.

ARTÍCULO 8°.- Transporte internacional. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

ARTÍCULO 9°.- Empresas asociadas. 1. Cuando las condiciones convenidas o impuestas entre dos empresas asociadas difieran de las que se habrían convenido entre empresas independientes, los beneficios que habría obtenido una de ellas sin esas condiciones pueden incluirse en sus beneficios y someterse a imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de su empresa, y someta a imposición en consecuencia, beneficios por los que una empresa del otro Estado ya fue gravada en ese otro Estado, y las autoridades competentes acuerden que esos beneficios habrían correspondido a la primera empresa en condiciones de independencia, el otro Estado practicará el ajuste correspondiente del impuesto.

ARTÍCULO 10°.- Dividendos. 1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado de residencia de la sociedad que los paga, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder: a) del DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe bruto, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posee directamente al menos el DIEZ POR CIENTO (10 %) del capital de la sociedad que paga; b) del QUINCE POR CIENTO (15 %) del importe bruto, en los demás casos.
3. Este artículo no se aplica cuando los dividendos se vinculen efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente, caso en el que rige el artículo 7.

ARTÍCULO 11°.- Intereses. 1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado del que procedan, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder del DOCE POR CIENTO (12 %) de su importe bruto.
3. Los intereses pagados a un Estado contratante, a sus subdivisiones políticas o a su banco central solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
4. Este artículo no se aplica cuando el crédito se vincule efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente.

ARTÍCULO 12°.- Regalías. 1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado del que procedan, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10 %) de su importe bruto.
3. «Regalías» significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidos los programas de computación, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. No comprende las remuneraciones por la prestación de servicios, incluidos los de asistencia técnica, consultoría y desarrollo de programas por encargo, que se rigen por el artículo 7 o por el artículo 14.
4. Este artículo no se aplica cuando el derecho o bien por el que se pagan las regalías se vincule efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente.

ARTÍCULO 13°.- Ganancias de capital. 1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado, o de acciones o participaciones cuyo valor proceda en más de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de esos bienes, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente pueden someterse a imposición en el Estado donde este se encuentre.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien solo pueden someterse a imposición en el Estado de residencia del enajenante, salvo lo que acuerden las autoridades competentes respecto de participaciones sustanciales en sociedades.

ARTÍCULO 14°.- Rentas del trabajo dependiente. 1. Los sueldos, salarios y remuneraciones similares de un residente de un Estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que el empleo se ejerza en el otro Estado, en cuyo caso pueden gravarse en este.
2. No obstante, solo tributan en el Estado de residencia si: a) el empleado permanece en el otro Estado no más de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días en cualquier período de doce (12) meses; b) las remuneraciones las paga un empleador que no es residente del otro Estado; y c) no las soporta un establecimiento permanente del empleador en ese otro Estado.

ARTÍCULO 15°.- Remuneraciones de directores. Las remuneraciones que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro del directorio de una sociedad residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 16°.- Artistas y deportistas. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio personal de su actividad como artista o deportista en el otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado, cuando excedan el monto anual que acuerden las autoridades competentes.

ARTÍCULO 17°.- Pensiones y seguridad social. 1. Las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Las prestaciones de la seguridad social pagadas por un Estado contratante a un residente del otro Estado solo pueden someterse a imposición en el primer Estado.

ARTÍCULO 18°.- Funciones públicas. Las remuneraciones pagadas por un Estado contratante o por sus subdivisiones políticas a una persona humana por servicios prestados a ese Estado solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que los servicios se presten en el otro Estado por un residente y nacional de este.

ARTÍCULO 19°.- Estudiantes y aprendices. Las cantidades que reciba para su manutención, estudios o formación un estudiante o aprendiz que sea o haya sido inmediatamente antes residente de un Estado contratante y que se encuentre en el otro Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación no pueden someterse a imposición en ese otro Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de él.

ARTÍCULO 20°.- Otras rentas. Las rentas de un residente de un Estado contratante no mencionadas en los artículos anteriores, cualquiera sea su procedencia, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que se vinculen efectivamente a un establecimiento permanente en el otro Estado.

Capítulo IV – Prevención del abuso

ARTÍCULO 21°.- Limitación de beneficios. 1. No se concederá un beneficio del presente Convenio respecto de una renta cuando sea razonable concluir, considerando todos los hechos y circunstancias, que la obtención de ese beneficio fue uno de los propósitos principales de un acuerdo u operación que lo produjo directa o indirectamente, salvo que se demuestre que concederlo es conforme al objeto y propósito del Convenio.
2. Además, solo tendrán derecho a los beneficios de los artículos 10, 11 y 12 los residentes que sean personas calificadas: personas humanas; los Estados contratantes y sus subdivisiones políticas; las sociedades cuyas acciones coticen regularmente en un mercado reconocido; las entidades sin fines de lucro y los fondos de pensión; y las demás entidades cuyo capital pertenezca en más de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) a personas calificadas, o que desarrollen una actividad empresarial efectiva en su Estado de residencia vinculada con la renta obtenida.
3. Las autoridades competentes podrán conceder los beneficios a quien no cumpla el apartado 2 si acredita que su constitución y su actividad no tuvieron como propósito principal obtenerlos.

Capítulo V – Métodos para eliminar la doble imposición

ARTÍCULO 22°.- Eliminación de la doble imposición. 1. En la República Argentina, cuando un residente obtenga rentas que conforme al presente Convenio puedan someterse a imposición en los Estados Unidos de América, la República Argentina permitirá deducir del impuesto sobre la renta de ese residente un importe igual al impuesto pagado en los Estados Unidos de América, con el límite de la parte del impuesto argentino atribuible a esas rentas, conforme a su legislación.
2. En los Estados Unidos de América, conforme a las disposiciones y limitaciones de su legislación, se permitirá a sus residentes y ciudadanos acreditar contra el impuesto federal sobre la renta el impuesto pagado en la República Argentina.
3. Las rentas de servicios que conforme al artículo 7 solo pueden gravarse en el Estado de residencia no serán objeto de retención en la fuente en el otro Estado; si se hubiera retenido, el impuesto se devolverá a solicitud del beneficiario acompañada del certificado de residencia fiscal.

Capítulo VI – Disposiciones especiales

ARTÍCULO 23°.- No discriminación. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado a ninguna imposición u obligación relativa más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto de la residencia. Los establecimientos permanentes y las empresas cuyo capital pertenezca a residentes del otro Estado no serán sometidos a una imposición menos favorable que la de las empresas similares del Estado donde se encuentran.

ARTÍCULO 24°.- Procedimiento de acuerdo mutuo. 1. Cuando una persona considere que las medidas de uno o de ambos Estados contratantes implican una imposición no conforme con el presente Convenio, podrá someter su caso a la autoridad competente de cualquiera de los Estados, dentro de los TRES (3) años de la primera notificación de la medida, con independencia de los recursos de su derecho interno.
2. Si el reclamo parece fundado y la autoridad competente no puede resolverlo por sí misma, procurará resolverlo de común acuerdo con la del otro Estado. El acuerdo se aplicará cualesquiera sean los plazos previstos por el derecho interno.
3. Las autoridades competentes procurarán resolver de común acuerdo las dificultades o dudas de interpretación o aplicación del Convenio, y podrán comunicarse directamente.

ARTÍCULO 25°.- Intercambio de información. 1. Las autoridades competentes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar el presente Convenio o para administrar y exigir la legislación interna sobre los impuestos comprendidos.
2. La información recibida será secreta, en igual forma que la obtenida conforme a la legislación interna, y solo se comunicará a las personas o autoridades encargadas de la determinación, la recaudación, la ejecución, los recursos o el control de esos impuestos.
3. Un Estado no podrá negarse a suministrar información solo porque no tenga interés en ella para sus propios fines tributarios o porque esté en poder de un banco u otra institución financiera.
4. El presente artículo no afecta el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria de 2016 ni el Acuerdo de 2022 para implementar FATCA, que continúan vigentes.

ARTÍCULO 26°.- Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares. Las disposiciones del presente Convenio no afectan los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares conforme a los principios generales del derecho internacional o a acuerdos especiales.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Entrada en vigor. 1. Cada Estado contratante notificará al otro, por vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos exigidos para la entrada en vigor del presente Convenio, que en la República Argentina incluyen su aprobación por el Congreso de la Nación.
2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación y surtirá efecto: a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o acreditadas desde el primer día del segundo mes siguiente a su entrada en vigor; y b) respecto de los demás impuestos, para los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1° de enero del año siguiente.

ARTÍCULO 28°.- Denuncia. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciarlo por vía diplomática, después de transcurridos CINCO (5) años desde su entrada en vigor, con un aviso de al menos SEIS (6) meses antes del fin de un año calendario; en ese caso, dejará de surtir efecto desde el 1° de enero siguiente.

ARTÍCULO 29°.- Firma. En fe de lo cual, los suscriptos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales

Aprueba el convenio redactado en «Convenios para evitar la doble imposición, empezando por Estados Unidos» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase II (años 2–3): negociación desde el año 2, empezando por Estados Unidos; firma y aprobación por el Congreso en las Fases II y III; luego, el mismo modelo con los demás destinos sin convenio)
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales. Elimina la doble imposición que hoy soportan quienes exportan servicios a ese destino, porque las rentas por servicios tributan solo en el país de residencia salvo que exista un establecimiento permanente, y fija alícuotas máximas en la fuente para dividendos, intereses y regalías. El mismo texto se usará, con su propia ley aprobatoria, para los demás destinos principales de exportación de servicios que no tienen convenio. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Convenio se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Convenio entre la República Argentina y [el Estado contratante] para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Convenio no autoriza gasto. Su efecto sobre la recaudación del impuesto a las ganancias se estimará en el presupuesto de gastos tributarios y se computará en la cuenta fiscal del ejercicio en que entre en vigor.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley de régimen de competitividad industrial con eslabones prioritarios

Crea un régimen de apoyo de transición a los eslabones industriales de mayor densidad tecnológica, elegidos con criterios públicos y con una primera lista por ley; ata cada apoyo a metas de empleo formal, inversión y compra nacional con plazo, prevé evaluación independiente con universidades de cada región y cierre de los programas que no cumplen, asigna la ejecución a la autoridad de industria, al INTI y al organismo de financiamiento de la innovación, y reemplaza el bono fiscal para bienes de capital del Decreto 379/2001.

Propuesta 26: Apoyo a la industria de alta tecnología
Cuándo: Fase II (bases legales, años 2–3); despliegue pleno en la Fase III (año 4); el costo fiscal se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente al de su vigencia
Trámite: Mayoría simple. Cámara de origen: Diputados (beneficio tributario que reemplaza el bono fiscal, art. 52 CN).

FUNDAMENTOS

El empleo industrial registrado cayó de 1,27 millones de personas en 2013 a 1,11 millones en junio de 2026, según los datos oficiales de datos.gob.ar. La energía, la minería y el agro crecen, pero compran afuera buena parte del equipo con que crecen, mientras la industria que podría abastecerlos se contrae. La industria es la que absorbe empleo masivo y calificado: sin un eslabón industrial que enganche con los sectores exportadores, el crecimiento no llega al empleo ni a las regiones. El proyecto propone una reindustrialización selectiva. No se trata de proteger todo, sino de elegir, con criterios públicos, los eslabones de mayor densidad tecnológica en los que el país puede ganar escala: maquinaria agrícola, bienes de capital para petróleo, gas y minería, química ligada al gas, biotecnología y tecnología nuclear y satelital. Los apoyos son de transición: tienen plazo, se otorgan a cambio de metas de empleo formal, inversión y compra nacional, se pierden en proporción al incumplimiento y se renuevan solo si una evaluación independiente, a cargo de universidades nacionales de cada región, demuestra resultados. El régimen reemplaza al bono fiscal para fabricantes de bienes de capital del Decreto N° 379/2001, sin sumar costo fiscal: el beneficio queda dentro de un cupo anual que no supera el de ese bono. Asigna al Instituto Nacional de Tecnología Industrial la certificación, que hoy no figura entre sus funciones legales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Créase el Régimen de Competitividad Industrial con Eslabones Prioritarios, que tiene por objeto apoyar, en forma transitoria y condicionada a resultados, a los eslabones industriales de mayor densidad tecnológica encadenados con la energía, la minería y el agro, para que el crecimiento genere empleo formal. Los apoyos tienen plazo y se otorgan a cambio de metas de empleo formal, inversión y compra nacional.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad en materia de industria que designe el Poder Ejecutivo nacional.

Capítulo II – Eslabones prioritarios

ARTÍCULO 3°.- Criterios públicos de selección. Los eslabones prioritarios se seleccionarán según los siguientes criterios: a) encadenamiento con la energía, la minería y el agro; b) contenido tecnológico; c) empleo calificado; d) potencial exportador; y e) existencia de ventajas reales del país para ganar escala. La autoridad de aplicación publicará la ponderación de los criterios y el puntaje de cada eslabón evaluado.

ARTÍCULO 4°.- Primera lista. Son eslabones prioritarios desde la entrada en vigencia de la presente ley: a) maquinaria agrícola; b) bienes de capital y servicios para petróleo, gas y minería, incluidos los tubos sin costura y la siderurgia para la energía; c) química y petroquímica ligadas al gas; d) biotecnología; y e) tecnología nuclear y satelital.

ARTÍCULO 5°.- Polos de referencia. Sin excluir otras localizaciones, son polos de referencia del régimen: el de maquinaria agrícola de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, en la Provincia de Santa Fe, y de Marcos Juárez, en la Provincia de Córdoba; el Parque Industrial Capital de Neuquén; Campana, en la Provincia de Buenos Aires; el Polo Petroquímico de Bahía Blanca; el de biotecnología de Rosario; y el de tecnología nuclear y satelital de San Carlos de Bariloche.

ARTÍCULO 6°.- Revisión de la lista. La autoridad de aplicación podrá incorporar o excluir eslabones cada DOS (2) años, por resolución fundada en los criterios del artículo 3°, previa consulta pública por TREINTA (30) días. La exclusión de un eslabón no afecta las actas vigentes hasta su vencimiento.

Capítulo III – Apoyos y contrapartidas

ARTÍCULO 7°.- Instrumentos. Las empresas de los eslabones prioritarios que suscriban un acta de compromiso podrán acceder a: a) un bono de crédito fiscal por las ventas de bienes de capital y demás bienes de producción nacional de su eslabón, en un porcentaje que fije la reglamentación, que no podrá superar el vigente para el bono del Decreto N° 379/2001 al tiempo de su vencimiento o derogación; b) asistencia técnica y certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); c) financiamiento de proyectos de innovación por el organismo nacional de financiamiento de la innovación, con sus instrumentos; y d) prioridad en el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Ley N° [—]. El bono será nominativo, transferible por única vez y aplicable al pago de impuestos nacionales, conforme a la reglamentación.

ARTÍCULO 8°.- Programas sectoriales. Para cada eslabón la autoridad de aplicación aprobará un programa sectorial, con sus metas agregadas, sus instrumentos y un plazo máximo de CUATRO (4) años. Vencido el plazo, el programa caduca de pleno derecho, salvo su renovación conforme al artículo 15.

ARTÍCULO 9°.- Acta de compromiso. Cada empresa beneficiaria suscribirá un acta con metas verificables y su cronograma anual de: a) empleo formal, en puestos de trabajo registrados; b) inversión, en monto; y c) compra nacional, en proporción de sus compras a proveedores inscriptos en el registro público de oferta local previsto en el artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742, incorporado por la Ley N° [—]. Cuando el sector esté alcanzado también por aranceles de transición conforme a la Ley N° [—], las metas sectoriales se fijarán en una sola acta.

ARTÍCULO 10°.- Verificación. La autoridad de aplicación verificará cada año el cumplimiento de las actas con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y con la certificación del INTI sobre la compra nacional y los requisitos técnicos. Los resultados se publicarán por empresa.

ARTÍCULO 11°.- Incumplimiento. El incumplimiento de las metas acarreará la pérdida del bono del período en proporción al incumplimiento y la devolución de lo percibido en esa proporción, con sus intereses. La falsedad de la información suministrada acarreará la pérdida total de los beneficios, la devolución de lo percibido y la exclusión del régimen por CINCO (5) años.

ARTÍCULO 12°.- No superposición. Un mismo bien, venta o inversión no podrá recibir el bono de la presente ley y beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o de otro régimen de promoción por el mismo concepto. La autoridad de aplicación coordinará los programas sectoriales con el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y con las actas de los sectores con aranceles de transición.

Capítulo IV – Evaluación independiente y cierre

ARTÍCULO 13°.- Evaluación independiente. Cada programa sectorial será evaluado en forma independiente por universidades nacionales de la región de sus polos, mediante convenio, a la mitad y al final de su plazo. La evaluación medirá, al menos, el empleo registrado, la inversión, la compra nacional, las exportaciones de manufacturas del eslabón y el costo fiscal por puesto de trabajo creado, y se publicará completa.

ARTÍCULO 14°.- Cierre. Los programas cuya evaluación sea desfavorable o cuyas metas agregadas no se cumplan en DOS (2) períodos consecutivos serán cerrados por resolución fundada de la autoridad de aplicación, que se publicará. Desde el cierre no se admitirán nuevas actas, y las vigentes concluirán al término del período en curso.

ARTÍCULO 15°.- Renovación. Un programa solo podrá renovarse, por un plazo de hasta CUATRO (4) años, si su evaluación final es favorable, por resolución fundada que se publicará con esa evaluación.

ARTÍCULO 16°.- Publicidad. La autoridad de aplicación publicará en formato de datos abiertos los eslabones, los programas, las empresas beneficiarias, los montos de bono otorgados, las metas, su cumplimiento, las pérdidas aplicadas y las evaluaciones.

Capítulo V – Ejecución

ARTÍCULO 17°.- Funciones. La ejecución del régimen se distribuye así: a) la autoridad de aplicación selecciona los eslabones, aprueba los programas, fija las metas, suscribe y verifica las actas, aplica las pérdidas y cierra los programas; b) el INTI presta asistencia técnica a las empresas beneficiarias y certifica su capacidad técnica y la compra nacional; y c) el organismo nacional de financiamiento de la innovación financia los proyectos de innovación de las empresas del régimen, con los créditos de su presupuesto.

ARTÍCULO 18°.- Funciones del INTI. Incorpórase como último inciso del artículo 2° del Decreto-Ley N° 17.138/57 el siguiente:
«Certificar la capacidad técnica de los proveedores y el cumplimiento de los requisitos técnicos y de contenido o compra nacional en los regímenes de promoción que le asignen las leyes, y prestar asistencia técnica a sus beneficiarios.»

Capítulo VI – Reemplazo del bono para bienes de capital, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 19°.- Reemplazo del bono. Derógase el Decreto N° 379/2001 y sus modificatorias. Las ventas facturadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley conservan el derecho al bono conforme a ese régimen. Si el régimen del Decreto N° 379/2001 hubiera vencido sin prórroga, el presente lo sucede.

ARTÍCULO 20°.- Cupo fiscal y financiamiento. El bono de crédito fiscal se otorgará dentro del cupo anual que fije cada ley de presupuesto, que no podrá superar, en proporción del producto interno bruto, el costo fiscal del bono del Decreto N° 379/2001 en su último año completo de vigencia. El gasto se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley. Las erogaciones de la evaluación y de la certificación se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación y al INTI, mediante la reasignación de partidas que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 21°.- Informe al Congreso. La autoridad de aplicación remitirá cada año al Honorable Congreso de la Nación un informe con el empleo industrial registrado, cuya meta es recuperar el nivel de 2013, la participación de las manufacturas industriales en las exportaciones, el cupo utilizado y los resultados de cada programa.

ARTÍCULO 22°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 23°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Los instrumentos del artículo 7° se aplicarán desde la entrada en vigencia de su reglamentación.

ARTÍCULO 24°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación del régimen de competitividad industrial

Reglamenta la ley «Ley de régimen de competitividad industrial con eslabones prioritarios»: designa la autoridad de aplicación, fija la metodología de selección de eslabones, el contenido de los programas sectoriales y de las actas, el bono, la verificación anual con certificación del INTI, la pérdida proporcional, la evaluación con universidades nacionales de cada región y el procedimiento de cierre y renovación de los programas.

Propuesta 26: Apoyo a la industria de alta tecnología
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de régimen de competitividad industrial con eslabones prioritarios»; primeros programas en ejecución en la Fase III
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro con competencia en economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de régimen de competitividad industrial con eslabones prioritarios».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Régimen de Competitividad Industrial con Eslabones Prioritarios, el Decreto-Ley N° 17.138/57, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] creó el Régimen de Competitividad Industrial con Eslabones Prioritarios, con apoyos de transición condicionados a metas de empleo formal, inversión y compra nacional, evaluación independiente y cierre de los programas que no cumplen, y derogó el Decreto N° 379/2001.

Que su artículo 22 encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación, y su artículo 7° le delega fijar el porcentaje del bono de crédito fiscal dentro del tope legal.

Que la selección de eslabones y la verificación de metas deben hacerse con indicadores y fuentes oficiales conocidos de antemano, para evitar que la selección la capturen intereses particulares.

Que la evaluación por universidades nacionales de la región de cada polo aporta independencia y conocimiento del territorio, y que su calendario debe permitir decidir a tiempo la renovación o el cierre de cada programa.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] al ministerio con competencia en economía, que la ejercerá por intermedio de la secretaría con competencia en industria.

ARTÍCULO 2°.- Metodología de selección. Dentro de los SESENTA (60) días, la autoridad de aplicación publicará la metodología para aplicar los criterios del artículo 3° de la ley, con los siguientes indicadores mínimos: a) encadenamiento: proporción de las ventas del eslabón destinadas a la energía, la minería y el agro; b) contenido tecnológico: gasto en investigación y desarrollo y personal técnico por puesto de trabajo; c) empleo calificado: proporción de profesionales y técnicos en el empleo registrado; d) potencial exportador: proporción exportada de la producción y su evolución; y e) ventajas del país: disponibilidad local de insumos, conocimiento y demanda. Las fuentes serán las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del Sistema Integrado Previsional Argentino y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

ARTÍCULO 3°.- Programas sectoriales. El programa sectorial del artículo 8° de la ley contendrá: a) un diagnóstico del eslabón y de sus polos; b) metas agregadas de empleo registrado, inversión, compra nacional y exportaciones; c) los instrumentos que se aplicarán y el cupo de bono asignado dentro del cupo anual; y d) su plazo. Los programas de la primera lista se aprobarán dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, previa consulta pública por TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Actas de compromiso. Podrán suscribir el acta del artículo 9° de la ley las empresas radicadas en el país que produzcan bienes del eslabón. El acta fijará la línea de base de cada meta, calculada con el promedio de los DOCE (12) meses anteriores, y metas anuales propuestas por la empresa y aprobadas por la autoridad de aplicación, que no podrán ser inferiores a esa línea de base. Su plazo no excederá el del programa sectorial.

ARTÍCULO 5°.- Porcentaje del bono. El bono de crédito fiscal del inciso a) del artículo 7° de la ley será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del precio de venta neto de impuestos de los bienes alcanzados. Ese porcentaje es el tope de la sumatoria anual de los beneficios del Decreto N° 379/2001 y sus modificatorias, fijado en el último párrafo del inciso b) de su artículo 3° (texto según el Decreto N° 209/2022), y constituye el tope legal. Si a la fecha de vencimiento o derogación de ese decreto el tope fuera distinto, el bono será igual al tope vigente a esa fecha, que la autoridad de aplicación publicará, con cita de la norma de la que surge, dentro de los TREINTA (30) días. El monto total de bonos queda limitado por el cupo del artículo 20 de la ley.

ARTÍCULO 6°.- Emisión del bono. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitirá el bono a solicitud de la autoridad de aplicación, previa acreditación de la venta mediante el comprobante electrónico correspondiente y de la vigencia del acta, y dictará las normas para su transferencia por única vez y su aplicación al pago de impuestos nacionales.

ARTÍCULO 7°.- Verificación anual. El período de verificación del artículo 10 de la ley es el año calendario. Las empresas presentarán una declaración jurada de cumplimiento antes del 31 de marzo del año siguiente; el INTI emitirá su certificación dentro de los SESENTA (60) días, y la autoridad de aplicación publicará los resultados por empresa dentro de los CIENTO VEINTE (120) días del cierre del período.

ARTÍCULO 8°.- Pérdida proporcional. A los fines del artículo 11 de la ley, el grado de cumplimiento de cada período es el promedio simple del cumplimiento de las tres metas, cada una con un máximo del CIEN POR CIENTO (100 %). Si el grado es igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90 %), no hay pérdida. Si es inferior, la empresa pierde el bono del período en la proporción del incumplimiento y devuelve en esa proporción lo percibido, con los intereses que fije la ARCA.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación por universidades. La autoridad de aplicación celebrará los convenios del artículo 13 de la ley con universidades nacionales con sede en la región de los polos de cada programa. La universidad publicará su metodología antes de iniciar la evaluación; sus evaluadores declararán no tener vínculos laborales ni contractuales con las empresas beneficiarias. La evaluación de medio término se publicará a los VEINTICUATRO (24) meses del inicio del programa y la final, a los CUARENTA Y DOS (42) meses.

ARTÍCULO 10°.- Procedimiento de cierre. Antes de cerrar un programa conforme al artículo 14 de la ley, la autoridad de aplicación notificará a las empresas y cámaras del sector, que podrán presentar su descargo dentro de los QUINCE (15) días hábiles. La resolución de cierre será fundada y se publicará junto con la evaluación y el informe de metas.

ARTÍCULO 11°.- Renovación. La solicitud de renovación del artículo 15 de la ley se presentará después de publicada la evaluación final. La resolución que la otorgue fijará nuevas metas, que no podrán ser inferiores a las alcanzadas en el programa anterior.

ARTÍCULO 12°.- Certificación del INTI. Dentro de los SESENTA (60) días, la autoridad de aplicación y el INTI celebrarán un convenio con el protocolo de certificación de la compra nacional y de los requisitos técnicos previsto en el artículo 2° del Decreto-Ley N° 17.138/57, en el texto incorporado por el artículo 18 de la ley, y con la asistencia técnica a las empresas beneficiarias.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento de la innovación. La autoridad de aplicación comunicará al organismo nacional de financiamiento de la innovación la nómina de empresas con acta vigente, para que las considere en sus convocatorias conforme al inciso c) del artículo 17 de la ley.

ARTÍCULO 14°.- Publicidad. La información del artículo 16 de la ley se publicará en formato de datos abiertos y se actualizará cada trimestre.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal NOA–NEA de Infraestructura y Saneamiento Fiscal

Nación y las provincias del Noroeste y del Noreste acuerdan una cartera única de obras elegidas con criterios públicos (costo logístico ahorrado, población y empleo alcanzados), financiamiento asegurado antes de licitar y, como condición de los aportes nacionales a obras nuevas, el cumplimiento de las metas fiscales vigentes y la publicación de cada obra.

Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte
Cuándo: Fase I
Trámite: Acuerdo Nación-provincias (arts. 124 y 125 CN). Lo firman el ministro con competencia en economía y los gobernadores; lo aprueba el Congreso en la ley «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura» (art. 22) o en su actualización, y cada Legislatura según su Constitución (criterio B14).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en economía, y las PROVINCIAS DE SALTA, JUJUY, TUCUMÁN, CATAMARCA, SANTIAGO DEL ESTERO, LA RIOJA, CHACO, FORMOSA, CORRIENTES y MISIONES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que las provincias del Noroeste y del Noreste soportan el mayor costo logístico del país para llevar su producción a los puertos, por la distancia y por el estado de su red ferroviaria y vial.

Que muchas obras de la región se iniciaron sin financiamiento asegurado y quedaron paralizadas, y que su selección no siempre respondió a criterios conocidos.

Que las Leyes N° 25.917 y N° 27.428 establecen el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, cuyas reglas deben ser la base de cualquier compromiso de financiamiento entre la Nación y las provincias.

Que la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura y la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones prevén una cartera única con criterios públicos, financiamiento asegurado y montos mínimos de inversión menores en estas regiones.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan: a) armar una cartera única de obras de infraestructura para el Noroeste y el Noreste argentinos, seleccionadas con criterios públicos y publicadas completas; b) asegurar su financiamiento antes de licitar o reanudar cada obra; y c) sujetar los aportes nacionales a obras nuevas al cumplimiento de metas de saneamiento fiscal y de transparencia por cada provincia.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Prioridades. La cartera dará prioridad a la logística de salida de la producción —ferrocarril de carga, rutas troncales y corredores bioceánicos hacia el Pacífico— y a la energía y el agua para la producción.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Criterios públicos. Las obras se ordenarán según criterios públicos que considerarán, al menos, el costo logístico ahorrado y la población y el empleo alcanzados, con la metodología de puntaje que apruebe la autoridad nacional de aplicación del Presupuesto Plurianual de Infraestructura. Ninguna obra integrará la cartera sin su ficha y su puntaje publicados. Toda obra que no figure en la cláusula cuarta solo podrá incorporarse si supera los mismos criterios.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Obras de arranque. La cartera comienza por las siguientes obras: a) la renovación de vías que reste en el corredor del Ferrocarril General Belgrano entre Joaquín V. González, Avia Terai y los puertos del Gran Rosario, el sostenimiento del ramal C3 entre Avia Terai y Barranqueras y la rehabilitación de los ramales C14 (Salta–Socompa) y C15 (Embarcación–Pocitos); b) la pavimentación de la Ruta Nacional 51 entre Campo Amarillo y el Paso de Sico y la conservación de las Rutas Nacionales 81, 16 y 52; c) la terminación del tramo iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa; los tramos hacia la Provincia de Salta se considerarán según el estudio técnico que realice el Estado nacional; y d) la terminación del Segundo Acueducto del Interior del Chaco. Las obras ferroviarias se exigirán en primer lugar al concesionario de la red de cargas, sin aporte del Tesoro nacional, y solo en su defecto se ejecutarán con recursos públicos.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Cartera completa. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma, las partes elaborarán y publicarán la cartera completa, con las propuestas de cada provincia y el puntaje de cada obra. La cartera integrará el Programa de Infraestructura del Norte Grande del Presupuesto Plurianual de Infraestructura.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Financiamiento. El Estado nacional financiará su parte de las obras con los recursos del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, dentro del cupo de obras, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras y, desde su creación por ley, con el fondo que reciba la recaudación de los aranceles de transición. Las provincias aportarán lo que se establezca en cada convenio de obra. Las partes coordinarán los catálogos provinciales de obras de contrapartida del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con la cartera, para que esas obras se sumen a ella sin costo para el Tesoro. Ninguna obra se licitará ni se reanudará sin su financiamiento asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Montos mínimos de inversión. El Estado nacional fijará, en la escala de montos mínimos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, montos inferiores para las provincias del Noroeste y del Noreste, conforme a la ley.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Saneamiento fiscal. Cada provincia se compromete a cumplir las reglas y metas que le correspondan en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de las Leyes N° 25.917 y N° 27.428, y en el acuerdo federal que lo actualice. El presente Acuerdo no fija metas distintas. El cumplimiento, verificado por el órgano de ese Régimen, es condición para que el Estado nacional comprometa aportes a obras nuevas en la provincia; no afecta las obras ya contratadas.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Transparencia. Cada provincia publicará, en formato de datos abiertos: a) cada convocatoria, contrato, certificado y pago de las obras de la cartera que ejecute; y b) su ejecución presupuestaria trimestral y su stock de deuda. Las partes promoverán la adopción, por cada provincia, del estándar nacional de contrataciones abiertas.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por UN (1) representante del Estado nacional y UN (1) representante de cada provincia, con rango no inferior a secretario. Aprobará la cartera completa, verificará el cumplimiento de las cláusulas octava y novena, publicará sus actas y un informe anual de avance de cada obra.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Incumplimiento. Si una provincia no cumpliera la cláusula octava o la novena, la Comisión lo hará constar y lo publicará, y el Estado nacional suspenderá el compromiso de aportes a obras nuevas en esa provincia hasta que se acredite el cumplimiento. Las obras contratadas continuarán.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Adhesión. Las provincias del Noroeste y del Noreste que no lo suscriban en el acto inicial podrán adherir en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y por CUATRO (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las obras contratadas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura (artículo 22) o, si se firmara después de su envío, en su actualización. Cada provincia lo someterá a la aprobación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución.

PROYECTO DE LEY

Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura

Un único plurianual para el Norte Grande (27), las obras energéticas e hídricas paradas (33), agua y cloacas (41) y transporte de cargas (42): cupo de obras hasta 0,6 % del PIB dentro de la regla fiscal, fuentes por obra, prohibición de licitar o reanudar sin financiamiento asegurado, cartera con criterios públicos, fondo de caminos rurales por resultados y publicación de cada obra.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga · Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte · Propuesta 33: Terminar las obras paradas · Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I (con vigencia del gasto desde el presupuesto del año 2)
Trámite: Mayoría simple. Iniciativa del Poder Ejecutivo (el Jefe de Gabinete remite el proyecto, art. 100 inc. 6 CN; aprobación art. 75 inc. 8 CN). Cámara de origen: Diputados, por práctica presupuestaria.

FUNDAMENTOS

Muchas obras de infraestructura del país se licitaron o empezaron sin el financiamiento necesario para terminarlas y quedaron paralizadas durante años, con mayor costo y sin servicio. El artículo 15 de la Ley N° 24.156 permite autorizar en la ley de presupuesto contrataciones que exceden el ejercicio, con su monto total y su cronograma, pero no existe una programación plurianual que ordene la cartera, fije un límite de gasto compatible con la regla fiscal y asegure las fuentes antes de licitar. Este proyecto aprueba un único Presupuesto Plurianual de Infraestructura con cuatro programas: el Norte Grande, la terminación de obras energéticas e hídricas paralizadas, agua segura y cloacas, y transporte de cargas. Fija un cupo de obras creciente hasta el 0,6 % del producto, dentro de la regla de resultado primario no negativo; enumera las fuentes —crédito multilateral para obras, aportes provinciales, usuarios, peajes, participación privada y contrapartidas de las grandes inversiones—; y prohíbe licitar o reanudar una obra sin proyecto ejecutivo y financiamiento asegurado hasta su terminación. La cartera es única y se ordena por criterios públicos; cualquier obra nueva debe superar los mismos criterios. Se crea un fondo para caminos rurales que paga por kilómetro transitable verificado, con recursos que ya recibe el fideicomiso de transporte y protegido de la disolución por decreto. Toda obra y todo pago se publican en el sistema de contrataciones abiertas, y el Congreso recibe cada año un informe auditado.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, programas y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el Presupuesto Plurianual de Infraestructura para los TRES (3) ejercicios siguientes al de la sanción de la presente ley, que comprende la cartera única de obras, el cupo anual de gasto, sus fuentes de financiamiento y las reglas para licitar, reanudar, ejecutar y publicar cada obra, con el fin de que ninguna obra se licite o se reanude sin su financiamiento asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 2°.- Programas. El Presupuesto Plurianual se integra con los siguientes programas: a) Infraestructura del Norte Grande: logística de salida, energía y agua para la producción en las provincias del Noroeste y del Noreste; b) Terminación de obras energéticas e hídricas paralizadas; c) Agua segura y cloacas; d) Transporte de cargas: ferrocarril, rutas troncales, accesos portuarios y caminos rurales.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en la coordinación de la infraestructura. Las obras se ejecutarán por las áreas con competencia en obras públicas y recursos hídricos, en energía, en transporte y en vialidad nacional, según su materia, o por convenio con las provincias, los municipios y los operadores. Las obras de agua y cloacas las ejecutará el área con competencia en recursos hídricos, sin crear un ente nuevo.

Capítulo II – Cupo de obras y financiamiento

ARTÍCULO 4°.- Cupo de obras. El gasto que demanden las obras de la presente ley por encima del gasto en inversión real directa y transferencias de capital para infraestructura del último presupuesto aprobado antes de su entrada en vigencia (en adelante, «el cupo de obras») no podrá superar el CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %) del producto interno bruto en el primer ejercicio del Presupuesto Plurianual, el CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4 %) en el segundo y el CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6 %) en el tercero, y se ejecutará con sujeción a la regla de resultado primario del Capítulo IV del Título II de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 5°.- Fuentes de financiamiento. Las obras se financiarán con las siguientes fuentes, que se identificarán para cada obra: a) los créditos que cada ley de presupuesto asigne dentro del cupo de obras; b) los préstamos de organismos multilaterales y bilaterales de crédito destinados a obras, conforme al artículo 56 de la Ley N° 24.156; c) los recursos del fondo de infraestructura productiva que reciba la recaudación de los aranceles de transición, desde su creación por ley; d) los aportes de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios previstos en los convenios de obra; e) los aportes de usuarios con contratos de largo plazo, los peajes, las tarifas y la participación privada mediante concesión de obra pública, contratos de participación público-privada conforme a la Ley N° 27.328 o el régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742; y f) las obras de infraestructura ejecutadas por los inversores en los Planes de Contrapartida del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que no insumen recursos del Tesoro.

ARTÍCULO 6°.- Activación del gasto. El gasto autorizado por la presente ley se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su sanción. En el ejercicio de la sanción, la autoridad de aplicación solo podrá atender la elaboración y actualización de proyectos ejecutivos, con los créditos vigentes de las jurisdicciones intervinientes y sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento asegurado antes de licitar. Ninguna obra de la presente ley podrá licitarse, adjudicarse ni reanudarse si no cuenta con: a) proyecto ejecutivo aprobado; b) su monto total y su cronograma de ejecución incluidos en la ley de presupuesto, en los términos del artículo 15 de la Ley N° 24.156; c) fuentes de financiamiento identificadas por el monto total hasta su terminación; y d) cuando se financie con préstamos, el contrato de préstamo aprobado. Los actos dictados en violación de este artículo son nulos.

ARTÍCULO 8°.- Prioridad de las cuotas contratadas. El proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio incluirá, con prioridad sobre cualquier obra nueva, las cuotas anuales de las obras contratadas conforme a la presente ley. Los créditos asignados a esas obras no podrán reasignarse a otras finalidades en ejercicio de las facultades de reestructuración presupuestaria del Poder Ejecutivo nacional ni del Jefe de Gabinete de Ministros, incluidas las del artículo 37 de la Ley N° 24.156, salvo para otra obra de la presente ley con contrato vigente.

Capítulo III – Cartera única de obras

ARTÍCULO 9°.- Cartera única y criterios públicos. Las obras de cada programa integran una cartera única, ordenada según criterios públicos de prioridad que considerarán, al menos: a) el costo logístico ahorrado y la carga transportada; b) la población y el empleo alcanzados; c) el riesgo sanitario de la población sin servicio; d) la siniestralidad y la integración regional; e) el avance alcanzado y el costo para terminar; y f) el financiamiento comprometido. Las obras que no figuren en el artículo 10 solo podrán incorporarse a la cartera si superan los mismos criterios. La reglamentación fijará la ponderación, que se publicará junto con el puntaje de cada obra antes de su inclusión en el proyecto de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- Obras de arranque. Integran la cartera, sujetas al artículo 7°, las siguientes obras:
a) Programa de Infraestructura del Norte Grande: la renovación de vías que reste en el corredor ferroviario de cargas entre Joaquín V. González (Salta), Avia Terai (Chaco) y los puertos del Gran Rosario, en lo que no quede a cargo del concesionario; el sostenimiento del ramal C3 entre Avia Terai y el puerto de Barranqueras; la rehabilitación de los ramales C14 (Salta–Socompa) y C15 (Embarcación–Pocitos), en las condiciones del artículo 11; la pavimentación de la Ruta Nacional 51 entre Campo Amarillo y el Paso de Sico, con crédito multilateral; y la conservación de las Rutas Nacionales 81, 16 y 52;
b) Programa de Terminación de Obras Energéticas e Hídricas Paralizadas: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno entre Salliqueló y San Jerónimo; el tramo iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa; la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, por convenio con la Provincia de Santa Fe; la terminación del Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba y del Segundo Acueducto del Interior del Chaco; y las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, con prioridad para La Barrancosa, con su financiamiento externo comprometido;
c) Programa de Agua Segura y Cloacas: la planta y la red cloacal de Añatuya (Santiago del Estero); las cloacas de Aristóbulo del Valle (Misiones); la ampliación cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña y el plan director de cloacas del Gran Resistencia (Chaco); el Acueducto Región Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, por convenio con esa Provincia, con crédito multilateral y contratos de agua de largo plazo con las industrias de su traza; y las obras priorizadas por riesgo sanitario en cada provincia, comenzando por Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, con la conexión domiciliaria incluida;
d) Programa de Transporte de Cargas: el Tren Norpatagónico entre Bahía Blanca y Añelo, por asociación público-privada; la Circunvalación de Rosario, la ruta A012 y el acceso de camiones a Puerto Timbúes, con la Provincia de Santa Fe; la autopista de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, con crédito multilateral, y su continuidad por etapas hacia Bragado y Santa Rosa; la variante Chacabuco de la Ruta Nacional 7 y el tramo restante de la autopista Luján–Junín, por etapas; la reparación de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33 en el sur de la Provincia de Santa Fe y la rehabilitación de la Ruta Nacional 33 entre Rufino y Bahía Blanca; la autopista de la Ruta Nacional 19 hasta San Francisco, con la Provincia de Córdoba; la pavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Bardas Blancas y Ranquil Norte y de sus tramos pendientes en los Valles Calchaquíes, y de la Ruta Nacional 23 entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi; la reconstrucción de la Ruta Nacional 151 entre Barda del Medio y Catriel y la terminación de la autovía de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle, con la Provincia de Río Negro; el acompañamiento, por convenio con la Provincia del Neuquén, del bypass de Añelo, la circunvalación petrolera y las rutas provinciales comprometidas con las empresas operadoras, con peajes y contrapartidas de las grandes inversiones; y los caminos rurales del Capítulo IV.

ARTÍCULO 11°.- Ramales C14 y C15. Si la rehabilitación de los ramales C14 y C15 del Ferrocarril General Belgrano no quedara incorporada, sin costo para el Tesoro nacional, a las obligaciones del contrato de concesión de la red de cargas o de una adenda compensada con plazo o tarifa, el Estado nacional los rehabilitará con los recursos de la presente ley, dentro del cupo de obras, y los ramales serán de acceso abierto conforme al artículo 4° de la Ley N° 27.132.

ARTÍCULO 12°.- Metas cloacales en concesiones. Las metas de expansión cloacal que se incorporen al contrato del operador del servicio de agua y cloacas del área metropolitana, o a una adenda aprobada por decreto con control del ente regulador, se financiarán con la tarifa y, en la parte que corresponda al Estado nacional, con los recursos de la presente ley dentro del cupo de obras.

ARTÍCULO 13°.- Rutas por resultados. Los contratos de conservación y de concesión de las rutas nacionales comprendidas en la presente ley se celebrarán o adecuarán con estándares de resultado sobre el estado de la calzada, la seguridad y la transitabilidad, con indicadores públicos medidos en forma independiente.

ARTÍCULO 14°.- Convenios de obra. Las obras que se ejecuten con provincias, municipios u operadores se instrumentarán mediante convenios que fijen los aportes de cada parte, el ejecutor, el cronograma, el responsable del mantenimiento y la obligación de publicar conforme al artículo 20.

Capítulo IV – Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados

ARTÍCULO 15°.- Creación. Créase el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, con el objeto de financiar el mantenimiento y el mejoramiento de los caminos rurales de tierra de jurisdicción provincial y municipal mediante pagos por kilómetro transitable todo el año, verificado en forma independiente.

ARTÍCULO 16°.- Recursos y techo anual. El Fondo se integra con la parte de los recursos que el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibe del impuesto sobre los combustibles conforme al inciso f) del artículo 19 de la Ley N° 23.966 que asigne cada ley de presupuesto, la que fijará además el techo anual del Fondo. La asignación es una reasignación de recursos existentes y no incrementa el gasto total.

ARTÍCULO 17°.- Condiciones de pago. El Fondo solo pagará en los partidos o departamentos en los que: a) exista un consorcio caminero o una comisión vial integrada por productores, el municipio y la provincia, con un plan de mantenimiento por kilómetro; b) el municipio haya afectado por ordenanza la tasa vial a ese plan y publique lo que recauda y en qué lo gasta; y c) la provincia haya suscripto el convenio respectivo con la Nación, con su aporte. El pago se calculará por kilómetro transitable todo el año, verificado por auditoría independiente, y se publicará por camino. Tendrán prioridad las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco.

ARTÍCULO 18°.- Administración. El Fondo será administrado por la autoridad de aplicación en materia de vialidad que designe el Poder Ejecutivo nacional, que aprobará el valor por kilómetro y seleccionará a los auditores por procedimiento público.

ARTÍCULO 19°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley.

Capítulo V – Transparencia, control y acuerdo federal

ARTÍCULO 20°.- Publicidad. Cada convocatoria, adjudicación, contrato, modificación contractual, certificado de avance y pago de las obras de la presente ley, y cada pago del Fondo del Capítulo IV con el kilómetro al que corresponde, se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas, en formato de datos abiertos, junto con el avance físico y financiero mensual de cada obra.

ARTÍCULO 21°.- Informe al Congreso y auditoría. La autoridad de aplicación remitirá al Honorable Congreso de la Nación, junto con el proyecto de ley de presupuesto, un informe sobre la ejecución de cada obra, el uso del cupo de obras y las fuentes aplicadas. La Auditoría General de la Nación auditará cada año la ejecución del Presupuesto Plurianual.

ARTÍCULO 22°.- Acuerdo Federal NOA-NEA. Apruébase el Acuerdo Federal NOA-NEA de Infraestructura y Saneamiento Fiscal suscripto el […] entre el Estado nacional y las provincias que en él se indican, cuyo texto forma parte de la presente ley como Anexo. Las obras del Programa de Infraestructura del Norte Grande se seleccionarán conforme a ese Acuerdo y al artículo 9°.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 25°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura

Reglamenta «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura»: metodología pública de priorización con puntaje por obra, certificado de financiamiento asegurado antes de licitar, lista de rutas troncales prioritarias en 180 días, indicadores de rutas por resultados, seguimiento de cada obra en COMPR.AR/CONTRAT.AR y verificación del Fondo de Caminos Rurales.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga · Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte · Propuesta 33: Terminar las obras paradas · Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] aprobó el Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con una cartera única de obras ordenada por criterios públicos, un cupo de obras compatible con la regla fiscal y la prohibición de licitar o reanudar obras sin financiamiento asegurado hasta su terminación.

Que el artículo 9° de esa ley encomienda a la reglamentación fijar la ponderación de los criterios de prioridad, y su artículo 23 ordena reglamentarla dentro de los noventa (90) días.

Que la selección de obras con un puntaje público y verificable evita el reparto discrecional y permite a provincias, municipios y ciudadanos conocer por qué una obra entra o no en la cartera.

Que la publicación de una lista de rutas troncales prioritarias, con su estado, costo y criterio de elección, ordena la inversión vial fuera de la red concesionada.

Que los sistemas electrónicos de contrataciones administrados por la Oficina Nacional de Contrataciones permiten seguir cada obra desde el llamado hasta el último pago.

Que la Ley N° 24.156 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/2007 rigen la programación y ejecución presupuestaria de las obras.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° […] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura (en adelante, «la Ley»), conforme a los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación (artículo 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley al área del ministerio con competencia en economía que tenga a su cargo la coordinación de la infraestructura. Las áreas ejecutoras y la Dirección Nacional de Vialidad le remitirán la información de sus obras en la forma y los plazos que fije.

ARTÍCULO 3°.- Metodología de priorización (artículo 9°). Dentro de los SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad de aplicación aprobará y publicará la metodología de priorización de la cartera única, con la ponderación de cada criterio del artículo 9° de la Ley, previa consulta pública por TREINTA (30) días. La metodología asignará a cada obra un puntaje sobre la base de datos verificables y fuentes identificadas, y será la misma para los cuatro programas, sin perjuicio de los indicadores propios de cada uno. Solo podrá modificarse con efecto para el proyecto de presupuesto siguiente.

ARTÍCULO 4°.- Ficha y puntaje de cada obra. Para cada obra de la cartera se elaborará una ficha pública con su localización, proyecto ejecutivo, costo total, cronograma, fuentes de financiamiento, estado contractual, puntaje y cálculo del puntaje. Ninguna obra podrá incluirse en el proyecto de ley de presupuesto sin su ficha publicada al menos TREINTA (30) días antes de la remisión del proyecto al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 5°.- Incorporación de obras nuevas. Las provincias, los municipios, los organismos ejecutores y los operadores podrán proponer obras para la cartera, con su proyecto y la información necesaria para calcular el puntaje. La autoridad de aplicación publicará cada propuesta y su puntaje, y la incorporará solo si alcanza el puntaje mínimo de la cartera vigente.

ARTÍCULO 6°.- Certificación del financiamiento (artículo 7°). Antes de cada llamado a licitación, adjudicación o reanudación, la autoridad de aplicación, con intervención de la oficina de presupuesto del ministerio con competencia en economía, emitirá un certificado de financiamiento asegurado que acredite el cumplimiento de cada requisito del artículo 7° de la Ley. El certificado se publicará con el llamado y se agregará al expediente. Sin él, los organismos no podrán dar curso al procedimiento.

ARTÍCULO 7°.- Seguimiento del cupo (artículo 4°). La oficina de presupuesto del ministerio con competencia en economía determinará cada año la base de cálculo del cupo de obras y publicará, con la ejecución trimestral, el gasto imputado al cupo por programa y por fuente.

ARTÍCULO 8°.- Lista de rutas troncales prioritarias. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la Dirección Nacional de Vialidad publicará la lista de rutas troncales prioritarias a terminar o recuperar, elegidas por carga transportada, siniestralidad e integración regional. Para cada tramo, la lista indicará su estado, su costo estimado, el criterio de su elección y su puntaje, y si se encuentra dentro o fuera de la red concesionada. La lista se actualizará cada año.

ARTÍCULO 9°.- Indicadores de resultado de las rutas (artículo 13). La Dirección Nacional de Vialidad fijará los indicadores de estado de la calzada, seguridad y transitabilidad de los contratos de conservación y concesión, los medirá por tramo al menos una vez por año mediante relevamientos independientes y publicará los resultados por contrato.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad de cada obra (artículo 20). Las obras de la Ley se tramitarán en los sistemas electrónicos de contrataciones administrados por la Oficina Nacional de Contrataciones (COMPR.AR y CONTRAT.AR), en los que se publicarán la ficha de la obra, cada acto del procedimiento, el contrato, sus modificaciones, cada certificado de avance y cada pago, dentro de los plazos de la legislación de contrataciones abiertas. Las obras ejecutadas por convenio con provincias, municipios u operadores se publicarán en el mismo sistema, y el convenio obligará a la contraparte a remitir la información.

ARTÍCULO 11°.- Tablero público. La autoridad de aplicación mantendrá un tablero público con la cartera completa, el puntaje de cada obra, su avance físico y financiero mensual, las fuentes aplicadas y el uso del cupo de obras, con datos descargables.

ARTÍCULO 12°.- Fondo de Caminos Rurales (artículos 15 a 18). La autoridad de aplicación en materia de vialidad será la Dirección Nacional de Vialidad, que aprobará, con criterios públicos, el valor por kilómetro transitable, el modelo de convenio con las provincias y el procedimiento de verificación. La verificación la hará una auditoría independiente seleccionada por procedimiento público, por muestreo y con inspección en el terreno, y su informe se publicará antes de cada pago.

ARTÍCULO 13°.- Informe al Congreso (artículo 21). El informe del artículo 21 de la Ley incluirá, para cada obra, el puntaje, el avance, el costo actualizado comparado con el original, las fuentes aplicadas y los desvíos, y la ejecución del Fondo de Caminos Rurales por provincia y por partido o departamento.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que incorpora obligaciones de obra y acceso abierto a la concesión del Belgrano Cargas

Fija como obligaciones con plazo del concesionario la renovación del corredor Joaquín V. González–Avia Terai–Gran Rosario, los ramales C14 y C15 y las obras de los primeros cinco años, con acceso abierto; si el contrato está firmado, por adenda compensada solo con plazo o tarifa; si no hay acuerdo sin costo fiscal, el Estado hace los ramales con el plurianual.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga · Propuesta 27: Rutas, energía y agua para el Norte
Cuándo: Fase I (lo antes posible: si el contrato no está firmado, antes de la firma)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Economía como autoridad de la concesión; la adenda, si la hay, se aprueba por otra resolución).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.520, 27.132 y 27.742, el Decreto N° 67/2025, la Resolución N° 1350/2026 de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° y el Anexo I de la Ley N° 27.742 declararon a Belgrano Cargas y Logística S.A. sujeta a privatización o concesión, y que por la Resolución N° 1350/2026 de este Ministerio se aprobaron los pliegos de la licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías e inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Que la renovación del corredor entre Joaquín V. González, Avia Terai y los puertos del Gran Rosario redujo los tiempos de viaje y que completarla, junto con la rehabilitación de los ramales C14 y C15, es necesario para bajar el costo logístico del norte del país y dar salida a la producción minera de la Puna.

Que el artículo 4° de la Ley N° 27.132 establece el acceso abierto a la red ferroviaria nacional para los operadores registrados.

Que esas obras deben ser obligaciones con plazo y no inversiones optativas, y que la incorporación de nuevas obligaciones a un contrato vigente requiere el acuerdo del concesionario y el respeto de su ecuación económico-financiera, sin trasladar el costo al Tesoro nacional.

Que, si no hubiera acuerdo sin costo fiscal, el Estado nacional puede ejecutar los ramales con el Presupuesto Plurianual de Infraestructura, dentro del cupo de obras y con acceso abierto.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el Decreto N° 67/2025.

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Obligaciones de obra. Establécense como obligaciones del concesionario de las vías e inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con plazo y sujetas a penalidades, las siguientes: a) completar la renovación de vías del corredor entre Joaquín V. González (Salta), Avia Terai (Chaco) y los puertos del Gran Rosario; b) rehabilitar el ramal C14, entre Salta y Socompa; c) rehabilitar el ramal C15, entre Embarcación y Pocitos; y d) ejecutar las obras de los primeros CINCO (5) años previstas en los pliegos, entre ellas la eliminación del cuello de botella ferroviario de la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero del Belgrano, el corredor principal del San Martín y el ramal troncal del Urquiza.

ARTÍCULO 2°.- Acceso abierto. El concesionario deberá permitir el acceso a la red concesionada, incluidos los ramales del artículo anterior, a los operadores inscriptos en el Registro de Operadores, en condiciones no discriminatorias y con peaje por uso publicado, conforme al artículo 4° de la Ley N° 27.132 y su reglamentación.

ARTÍCULO 3°.- Instrumentación. Las obligaciones de los artículos 1° y 2° se incorporarán: a) si a la fecha de la presente el contrato de concesión no estuviera suscripto, mediante circular modificatoria de los pliegos aprobados por la Resolución N° 1350/2026 de este Ministerio o, si ya se hubieran abierto las ofertas, como condición de la adjudicación y de la firma del contrato; b) si el contrato ya estuviera suscripto, mediante una adenda negociada con el concesionario, que se aprobará por resolución de este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- Compensación sin aporte del Tesoro. Cuando las obligaciones de los incisos a) a c) del artículo 1° excedan las del contrato vigente, la adenda podrá compensarlas solo con una extensión del plazo de la concesión o con un ajuste de las tarifas o peajes, conforme a la ecuación económico-financiera del contrato. No se admitirá compensación con aportes, subsidios ni garantías del Tesoro nacional.

ARTÍCULO 5°.- Plazo de negociación y respaldo. La Secretaría con competencia en transporte negociará la adenda dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente. Si en ese plazo no se alcanzara un acuerdo sin costo para el Tesoro respecto de los ramales C14 y C15, esos ramales se excluirán de la concesión en lo necesario y el Estado nacional los rehabilitará con los recursos del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con acceso abierto a todos los operadores.

ARTÍCULO 6°.- Cronograma. Cada obligación de obra tendrá un cronograma con hitos anuales verificables, que se fijará en la circular, en la condición de adjudicación o en la adenda. El incumplimiento de un hito dará lugar a las penalidades del contrato.

ARTÍCULO 7°.- Control. La COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE controlará el cumplimiento de las obligaciones de obra y de acceso abierto, verificará cada hito en el terreno e informará semestralmente a la Secretaría con competencia en transporte.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. Se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas el contrato de concesión, la circular o la adenda, el cronograma de cada obra, su avance físico, los informes de control, las penalidades aplicadas, las solicitudes de acceso de otros operadores y su resultado, y el peaje por uso vigente.

ARTÍCULO 9°.- Consulta a las provincias. La Secretaría con competencia en transporte informará a las Provincias de Salta, Chaco y Santa Fe el cronograma y el avance de las obras que se ejecuten en su territorio.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de Ventanilla Única Digital "Empresa en 24 horas"

Crea en TAD y Mi Argentina un único trámite digital que integra inscripción societaria, CUIT, alta de empleador y cuenta bancaria; reglamenta el art. 60 de la Ley 27.349 fijando en 24 horas la apertura de cuenta, con la debida diligencia de la Ley 25.246; instruye a la IGJ a admitir estatuto modelo y firma digital, y simplifica por la misma vía la modificación y el cierre de empresas.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN): organiza la Administración y reglamenta el art. 60 de la Ley 27.349.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 19.550 General de Sociedades (t.o. 1984), 24.467, 25.246, 25.326, 27.349 y 27.802, el Decreto N° 1063/2016, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor dispone en su artículo 38 que el registro público inscriba las sociedades por acciones simplificadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas cuando se utilice el estatuto modelo, y en su artículo 60 que la Clave Única de Identificación Tributaria se obtenga en el mismo plazo y que las entidades financieras prevean un trámite simplificado de apertura de cuenta, cuyo plazo queda librado a la reglamentación.

Que esos plazos no se cumplen de manera integrada, porque la inscripción, la identificación tributaria, el alta como empleador y la apertura de cuenta se tramitan por separado ante distintos organismos y entidades.

Que el Decreto N° 1063/2016 aprobó la plataforma de Trámites a Distancia, que permite integrar en un único trámite digital las actuaciones de distintos organismos.

Que el artículo 84 de la Ley N° 24.467, en el texto de la Ley N° 27.802, prevé el registro de empleadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por lo que el alta como empleador puede efectuarse en el mismo acto que la asignación de la CUIT.

Que la apertura de cuentas debe cumplir la debida diligencia de identificación del cliente y del beneficiario final que exigen los artículos 20 y 21 de la Ley N° 25.246, lo que puede hacerse sobre la identidad validada en la plataforma digital.

Que el cierre de una empresa también debe poder tramitarse por la misma vía, para que la finalización de un emprendimiento no demande años de trámites.

Que el intercambio de datos entre organismos debe limitarse a la finalidad del trámite, conforme a la Ley N° 25.326.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Ventanilla Única Digital "Empresa en 24 horas", que funcionará en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada por el Decreto N° 1063/2016 y en la aplicación Mi Argentina, para la constitución, modificación y cierre de sociedades y empresas mediante un único trámite digital.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación del presente decreto el área de la Administración Pública Nacional con competencia en gobierno digital y servicios de tramitación a distancia, que coordinará la integración de los organismos intervinientes y fijará los estándares técnicos de interoperabilidad.

ARTÍCULO 3°.- Trámite único de constitución. Mediante un único formulario digital, con firma digital y validación de identidad en línea, la Ventanilla Única integrará: a) la inscripción de la sociedad en el registro público correspondiente; b) la solicitud de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); c) el alta como empleador en el registro previsto en el artículo 84 de la Ley N° 24.467, según el texto de la Ley N° 27.802; d) la apertura de una cuenta bancaria en la entidad que elija el solicitante; y e) las habilitaciones básicas de las jurisdicciones que adhieran conforme al artículo 10.

ARTÍCULO 4°.- Plazo total. El trámite de constitución de una sociedad por acciones simplificada que utilice el estatuto modelo quedará concluido, con la sociedad inscripta, la CUIT asignada, el alta de empleador efectuada y la cuenta abierta, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de presentada la documentación completa, conforme a los artículos 38 y 60 de la Ley N° 27.349.

ARTÍCULO 5°.- Registro societario nacional. Instrúyese a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA a adecuar sus normas, dentro de los SESENTA (60) días, para admitir la constitución de sociedades por acciones simplificadas con estatuto modelo y firma digital a través de la Ventanilla Única, y su inscripción dentro del plazo del artículo 38 de la Ley N° 27.349.

ARTÍCULO 6°.- Identificación tributaria y alta de empleador. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asignará la CUIT dentro del plazo del artículo 60 de la Ley N° 27.349 a partir de la información que reciba de la Ventanilla Única y efectuará el alta de empleador en el mismo acto cuando el solicitante lo requiera, sin exigir la presentación de datos que ya consten en el trámite.

ARTÍCULO 7°.- Apertura de cuenta bancaria. Fíjase en VEINTICUATRO (24) horas hábiles, contadas desde la recepción de la solicitud remitida por la Ventanilla Única, el plazo para la apertura de la cuenta bancaria a que se refiere el artículo 60 de la Ley N° 27.349. La apertura se realizará con cumplimiento de la debida diligencia de identificación del cliente y del beneficiario final exigida por los artículos 20, inciso 1, y 21, inciso a), de la Ley N° 25.246, que se efectuará sobre la información validada en la Ventanilla Única. Invítase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a adecuar, en el marco de sus competencias, las normas sobre apertura de cuentas a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 8°.- Uso de los datos. Los datos que los organismos intercambien a través de la Ventanilla Única solo podrán utilizarse para la tramitación respectiva y para el ejercicio de las funciones propias de cada organismo, conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Cada intercambio quedará registrado.

ARTÍCULO 9°.- Modificación y cierre de empresas. La Ventanilla Única permitirá tramitar en forma digital, sin presentaciones presenciales, las modificaciones de los datos de la sociedad y su cierre. En el cierre, la inscripción de la disolución y de la liquidación conforme a la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) se tramitará en forma simultánea con la baja de la CUIT, del alta de empleador y de la cuenta bancaria. La autoridad de aplicación y la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA establecerán un procedimiento simplificado para las sociedades sin actividad, sin deudas ni trabajadores registrados.

ARTÍCULO 10°.- Convenios con provincias y municipios. Facúltase a la autoridad de aplicación a suscribir convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para integrar sus registros públicos y habilitaciones a la Ventanilla Única, con el mismo estatuto modelo y plazo, y, para las habilitaciones de bajo riesgo, un plazo máximo con aprobación automática ante el silencio del organismo y control posterior.

ARTÍCULO 11°.- Publicación de resultados. La autoridad de aplicación publicará cada mes, en formato abierto, la cantidad de trámites iniciados y concluidos en la Ventanilla Única, el plazo efectivo de cada etapa por organismo y entidad financiera, y el grado de cumplimiento del plazo del artículo 4°.

ARTÍCULO 12°.- Plazo de implementación. La Ventanilla Única deberá estar operativa en todas sus funciones dentro de los DOCE (12) meses de la publicación del presente decreto. La autoridad de aplicación podrá habilitar sus funciones en forma progresiva.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderán con los créditos asignados a las jurisdicciones y organismos intervinientes en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de la IGJ: inscripción digital de SAS en 24 horas con estatuto modelo y firma digital

Habilita la constitución íntegramente digital de SAS con el modelo tipo y firma digital por la Ventanilla Única, sin escribano ni homologación, con inscripción en 24 horas hábiles, declaración de beneficiario final, control posterior por riesgo y derogación de la RG IGJ 12/2024.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días que fija el decreto «Decreto de Ventanilla Única Digital "Empresa en 24 horas"»)
Trámite: No aplica (resolución general de la Inspección General de Justicia).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 22.315, la Ley N° 27.349, el Decreto N° […] de Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas», las Resoluciones Generales IGJ Nros. 12/2024, 15/2024 y 11/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 38 de la Ley N° 27.349 dispone que el registro público inscriba las sociedades por acciones simplificadas dentro de las veinticuatro (24) horas cuando utilicen el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por el registro.

Que por la Resolución General IGJ N° 12/2024 se dispuso, con carácter transitorio, que las sociedades por acciones simplificadas se inscriban solo con documentación auténtica y se suspendió su constitución automática con el modelo tipo.

Que por la Resolución General IGJ N° 11/2026 se dejó optativo el dictamen previo de precalificación para la constitución de sociedades.

Que el Decreto N° […] creó la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas» e instruyó a esta Inspección General a adecuar sus normas para admitir la constitución de estas sociedades con estatuto modelo y firma digital y su inscripción dentro del plazo legal.

Que la firma digital y la validación de identidad en línea brindan una garantía de autoría e integridad equivalente a la certificación de firmas, y que el control posterior por riesgo, junto con la declaración de beneficiarios finales, permite prevenir el uso de sociedades con fines ilícitos sin demorar la constitución.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 11, inciso c), y 21, inciso b), de la Ley N° 22.315.

Por ello, EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Constitución digital con estatuto modelo. Las sociedades por acciones simplificadas que adopten el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por esta Inspección General en los términos del artículo 38 de la Ley N° 27.349 podrán constituirse e inscribirse íntegramente en forma digital a través de la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas» creada por el Decreto N° […], mediante instrumento firmado con firma digital por todos los socios y validación de identidad en línea.

ARTÍCULO 2°.- Autenticidad. El instrumento constitutivo firmado con firma digital por todos los otorgantes, con identidad validada en la plataforma, satisface el requisito de autenticidad para su inscripción, sin necesidad de certificación notarial ni de homologación de firmas ante esta Inspección General.

ARTÍCULO 3°.- Plazo de inscripción. Presentada la documentación completa, esta Inspección General inscribirá la sociedad dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles, sin dictamen de precalificación, conforme al artículo 38 de la Ley N° 27.349. La verificación previa se limitará al cumplimiento formal del modelo tipo, la integridad de las firmas digitales y la validación de identidad. Si la documentación fuera incompleta, el sistema lo informará en el mismo plazo, indicando la falta.

ARTÍCULO 4°.- Beneficiario final. El formulario de constitución incluirá la declaración jurada de los beneficiarios finales de la sociedad, que se cruzará en forma automática con las bases a las que esta Inspección General tenga acceso.

ARTÍCULO 5°.- Control posterior. Esta Inspección General efectuará el control de legalidad posterior de las sociedades inscriptas conforme a la presente, sobre la base de criterios de riesgo y de una muestra aleatoria, dentro de los NOVENTA (90) días de la inscripción. Si detectara irregularidades, intimará su subsanación y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan y comunicará los hechos a los organismos competentes.

ARTÍCULO 6°.- Modelo tipo. Esta Inspección General mantendrá publicado en la plataforma el modelo tipo de instrumento constitutivo vigente, en formato editable, y toda modificación del modelo se aplicará solo a las constituciones posteriores a su publicación.

ARTÍCULO 7°.- Derogación. Derógase la Resolución General IGJ N° 12/2024. Las Normas de esta Inspección General aprobadas por la Resolución General IGJ N° 15/2024 y sus modificatorias se aplicarán en cuanto no se opongan a la presente.

ARTÍCULO 8°.- Estadísticas. Esta Inspección General publicará cada mes la cantidad de sociedades inscriptas por esta vía y el tiempo efectivo de inscripción, con el porcentaje de trámites resueltos dentro del plazo del artículo 3°.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día en que la Ventanilla Única Digital habilite la función de constitución de sociedades, lo que se comunicará en el sitio oficial de esta Inspección General.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio federal modelo para integrar registros provinciales y municipios a la Ventanilla Única «Empresa en 24 horas»

Convenio tipo Nación-provincia, con adhesión de municipios: mismo estatuto modelo y plazo de 24 horas en los registros públicos provinciales, habilitaciones de bajo riesgo con plazo máximo, aprobación automática y control posterior, y el estándar de balances auditados y beneficiario final para ligas y clubes de fútbol.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas · Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I
Trámite: Convenio Nación-provincia (art. 125 CN), con adhesión municipal por ordenanza. Lo firman el titular del área de gobierno digital y el Gobernador; ratificación nacional en la ley «Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas» (Fase II) y provincial según cada Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en gobierno digital, y la PROVINCIA DE [Provincia], representada por su Gobernador, en adelante «las partes», con la adhesión de los municipios que lo suscriban.

Que el Decreto N° […] creó la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas», que integra la inscripción societaria, la identificación tributaria, el alta como empleador, la apertura de cuenta y las habilitaciones de las jurisdicciones que adhieran, y facultó a la autoridad de aplicación a suscribir convenios con las provincias y los municipios.

Que el artículo 38 de la Ley N° 27.349 obliga a los registros públicos a inscribir las sociedades por acciones simplificadas dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se utiliza el modelo tipo de instrumento constitutivo.

Que la inscripción societaria fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las habilitaciones comerciales son competencias provinciales y municipales, por lo que su integración solo puede convenirse.

Que la Inspección General de Justicia solo controla a las entidades con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la transparencia de las ligas y los clubes de fútbol del resto del país requiere la cooperación de los registros provinciales de personas jurídicas.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan integrar el registro público de la Provincia y las habilitaciones comerciales de los municipios que adhieran a la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas» creada por el Decreto N° […], con el mismo estatuto modelo y el mismo plazo de inscripción que rigen en el orden nacional y con un régimen de aprobación automática y control posterior para las habilitaciones de bajo riesgo.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Registro público provincial. La Provincia, por medio de su registro público, se compromete a: a) admitir la constitución de sociedades por acciones simplificadas con el modelo tipo de instrumento constitutivo y firma digital a través de la Ventanilla Única, sin certificación notarial; b) inscribirlas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de presentada la documentación completa, conforme al artículo 38 de la Ley N° 27.349; c) aplicar control posterior por riesgo; y d) adecuar su normativa dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Habilitaciones de bajo riesgo. La Provincia promoverá que sus municipios adhieran al presente Convenio y adopten por ordenanza, para las actividades de bajo riesgo: a) un listado público de esas actividades; b) un trámite digital único a través de la Ventanilla Única; c) un plazo máximo para resolver, fijado y publicado por cada municipio; d) la aprobación automática si el organismo no se pronuncia en ese plazo; y e) el control posterior de las condiciones de seguridad, higiene y localización, con facultades de clausura ante incumplimientos graves. Las habilitaciones provinciales de bajo riesgo se regirán por las mismas reglas.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Adhesión de los municipios. Los municipios adhieren al presente Convenio mediante acta de adhesión suscripta por su Intendente, previa ordenanza que adopte las reglas de la cláusula tercera. La adhesión se comunicará a la Nación, que habilitará su integración a la Ventanilla Única.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Personas jurídicas deportivas. El registro de personas jurídicas de la Provincia aplicará a las ligas y a los clubes con domicilio en su territorio que participen en competencias de fútbol el mismo estándar que la Inspección General de Justicia exija en el orden nacional: a) balances anuales auditados y publicados, con el detalle de los derechos de televisión, las transferencias, las comisiones y los intermediarios; y b) la identificación del beneficiario final de las personas que los financien, les presten, los patrocinen o comercialicen sus derechos, incluidas las casas de apuestas. Las partes compartirán esa información con la Inspección General de Justicia y con la Unidad de Información Financiera.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Obligaciones de la Nación. La Nación pone a disposición de la Provincia y de los municipios adheridos, sin costo, la Ventanilla Única, la firma digital, la validación de identidad en línea y la asistencia técnica para la integración de sus sistemas.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Datos personales. Los datos que las partes intercambien a través de la Ventanilla Única solo podrán usarse para el trámite respectivo y para las funciones propias de cada organismo, conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y a la legislación provincial aplicable. Cada intercambio quedará registrado.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Publicación de resultados. Las partes publicarán cada mes, por jurisdicción y en formato abierto, la cantidad de sociedades inscriptas, el plazo efectivo de inscripción, las habilitaciones otorgadas por aprobación expresa y por aprobación automática, y los resultados del control posterior.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con su propio presupuesto. El presente Convenio no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma y por CUATRO (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Convenio. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación. El Estado nacional someterá los convenios suscriptos a la ratificación del Honorable Congreso de la Nación en la ley de ventanilla única para empresas. La Provincia someterá el presente Convenio a la aprobación de su Legislatura si así lo exige su Constitución, y los municipios lo aprobarán por ordenanza de su Concejo Deliberante.

PROYECTO DE LEY

Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas

Fija por ley la ventanilla única digital creada por decreto en el año 1: un trámite único para constituir, modificar y cerrar empresas, con firma digital como autenticidad suficiente para las SAS con modelo tipo, 24 horas hábiles para constituirlas y abrir la cuenta, dato único y uso limitado de los datos. Agrega un cierre simplificado para sociedades sin actividad ni deudas y ratifica los convenios federales.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas
Cuándo: Fase II (años 2–3)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 27.349 obliga a inscribir en veinticuatro horas las sociedades por acciones simplificadas que usan el estatuto modelo y a otorgar la clave tributaria en el mismo plazo. Durante el primer año, un decreto integró en una ventanilla única digital la inscripción, la clave tributaria, el alta como empleador y la apertura de la cuenta bancaria, y se firmaron convenios con provincias y municipios. Este proyecto da rango legal a esa ventanilla para que no dependa de la decisión de cada gestión. Reconoce la firma digital de todos los otorgantes como autenticidad suficiente para inscribir las sociedades que usan el modelo tipo en cualquier registro del país, fija el plazo de veinticuatro horas hábiles para todo el trámite y para la apertura de la cuenta, prohíbe pedir datos que el Estado ya tiene y limita el uso de los datos compartidos a la finalidad del trámite. También simplifica el cierre: las sociedades sin actividad, sin deudas y sin trabajadores podrán disolverse y cancelar su inscripción en un solo acto, bajo declaración jurada y con responsabilidad de quienes la firman. Por último, ratifica los convenios federales y ordena publicar cada mes los plazos efectivos de cada organismo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece con carácter permanente la Ventanilla Única Digital para Empresas, en adelante «la Ventanilla Única», como servicio nacional para constituir, modificar y cerrar sociedades y para iniciar o cesar una actividad empresarial mediante un único trámite digital, sin presentaciones presenciales ni intermediarios obligatorios.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La Ventanilla Única comprende la constitución, la modificación y el cierre de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y de las sociedades por acciones simplificadas del Título III de la Ley N° 27.349, y, en lo que corresponda, el inicio y el cese de actividad de las personas humanas que desarrollen una actividad empresarial.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre las áreas con competencia en gobierno digital y en servicios de tramitación a distancia. La autoridad de aplicación administrará la Ventanilla Única, coordinará a los organismos y entidades que intervienen y fijará los estándares técnicos de interoperabilidad.

Capítulo II – Trámite único

ARTÍCULO 4°.- Trámite único. Mediante un único formulario digital, con firma digital conforme a la Ley N° 25.506 y validación de identidad en línea, la Ventanilla Única integrará:

a) la inscripción de la sociedad en el registro público que corresponda a su domicilio;

b) la asignación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA);

c) el alta como empleador ante esa Agencia, cuando el solicitante lo requiera;

d) la apertura de una cuenta en la entidad financiera que elija el solicitante; y

e) las habilitaciones de las jurisdicciones locales que se integren conforme al Capítulo IV.

ARTÍCULO 5°.- Dato único. Ningún organismo o entidad que intervenga en la Ventanilla Única podrá exigir al solicitante datos o documentos que ya consten en el trámite o que obren en poder de otro organismo integrado a ella.

ARTÍCULO 6°.- Firma digital y autenticidad. En la constitución de sociedades por acciones simplificadas que adopten el modelo tipo de instrumento constitutivo, el instrumento firmado con firma digital por todos los otorgantes, con identidad validada en la Ventanilla Única, satisface el requisito de autenticidad para su inscripción en cualquier registro público del país, sin necesidad de certificación notarial ni de homologación de firmas.

ARTÍCULO 7°.- Plazo de constitución. El trámite de constitución de una sociedad por acciones simplificada que adopte el modelo tipo quedará concluido dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de presentada la documentación completa, con la sociedad inscripta conforme al plazo del Título III de la Ley N° 27.349, la CUIT asignada, el alta de empleador efectuada, si se la solicitó, y la cuenta abierta. Para los demás tipos societarios y trámites, la reglamentación fijará el plazo máximo de cada organismo y entidad.

ARTÍCULO 8°.- Observaciones. Cada organismo o entidad formulará, dentro de su plazo y en una sola vez, todas las observaciones que merezca la presentación. Subsanadas, no podrá formular observaciones nuevas sobre los aspectos ya presentados. La observación no fundada en un requisito legal o reglamentario expreso no suspende el plazo.

ARTÍCULO 9°.- Apertura de cuenta. Las entidades financieras abrirán la cuenta solicitada a través de la Ventanilla Única dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de recibida la solicitud, con cumplimiento de la debida diligencia de identificación del cliente y del beneficiario final que exige la Ley N° 25.246, que se efectuará sobre la información validada en la Ventanilla Única. El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA dictará las normas complementarias.

ARTÍCULO 10°.- Uso de los datos. Los datos que los organismos y entidades intercambien a través de la Ventanilla Única solo podrán usarse para el trámite respectivo y para el ejercicio de las funciones propias de cada uno, conforme a la legislación de protección de los datos personales. Se prohíbe su uso para cualquier otra finalidad. Cada intercambio quedará registrado, con indicación del organismo, el agente, la fecha y el dato consultado, y el titular podrá conocer ese registro por la misma vía.

Capítulo III – Modificación y cierre de empresas

ARTÍCULO 11°.- Modificaciones. Las modificaciones de los datos de la sociedad o de la actividad se tramitarán por la Ventanilla Única, que comunicará el cambio en forma simultánea a todos los organismos y entidades integrados, sin nuevas presentaciones.

ARTÍCULO 12°.- Cierre simplificado. Las sociedades que no registren actividad, activos ni deudas exigibles, incluidas las fiscales y las de la seguridad social, y que no tengan trabajadores registrados, podrán disolverse, liquidarse y cancelar su inscripción en un único acto, por decisión unánime de sus socios y mediante declaración jurada con firma digital de sus socios y administradores, acompañada de un balance final de liquidación. En ese caso no se aplicarán los trámites sucesivos de disolución y liquidación de los artículos 94 a 112 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), salvo en lo que la reglamentación disponga para la publicidad del acto.

ARTÍCULO 13°.- Efectos del cierre. La inscripción del cierre simplificado se tramitará en forma simultánea con la baja de la CUIT, del alta de empleador y de la cuenta de la sociedad. Los socios y los administradores que hubieran suscripto la declaración jurada responderán en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales omitidas o falseadas en ella, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

Capítulo IV – Provincias y municipios

ARTÍCULO 14°.- Convenios. La autoridad de aplicación podrá suscribir convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para integrar a la Ventanilla Única sus registros públicos y sus habilitaciones, con el mismo modelo tipo de instrumento constitutivo, el mismo plazo de inscripción y, para las habilitaciones de actividades de bajo riesgo, un plazo máximo para resolver, la aprobación automática si el organismo no se pronuncia en ese plazo y el control posterior, conforme a la legislación local.

ARTÍCULO 15°.- Ratificación. Ratifícanse los convenios suscriptos por el Estado nacional con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para la integración a la Ventanilla Única creada por el Decreto N° [—], cuya nómina integra el Anexo de la presente ley. Los convenios que se suscriban en adelante conforme al mismo modelo serán comunicados al Honorable Congreso de la Nación dentro de los TREINTA (30) días de su firma.

ARTÍCULO 16°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a adecuar las normas de sus registros públicos al plazo y a la regla de autenticidad de los artículos 6° y 7°.

Capítulo V – Transparencia y disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Publicación de resultados. La autoridad de aplicación publicará cada mes, en formato abierto, la cantidad de trámites iniciados y concluidos por la Ventanilla Única, el plazo efectivo de cada etapa por organismo, entidad financiera y jurisdicción, el grado de cumplimiento de los plazos de la presente ley y la cantidad de cierres simplificados.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atenderán con los créditos asignados a las jurisdicciones y organismos intervinientes en la ley de presupuesto de cada ejercicio, sin incremento de su monto total.

ARTÍCULO 19°.- Continuidad. La Ventanilla Única Digital creada por el Decreto N° [—] continuará funcionando conforme a sus normas hasta la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley, en todo lo que no se le oponga.

ARTÍCULO 20°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación y fijará en ella los plazos máximos de cada organismo y entidad.

ARTÍCULO 21°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas

Reglamenta la ley de ventanilla única: reparte las 24 horas hábiles entre registro, ARCA y banco, fija en 5 días hábiles los demás trámites y el cierre simplificado, ordena las observaciones en un solo acto, el registro de intercambios de datos y la publicación por organismo, y deroga el decreto del año 1, que queda integrado al régimen legal.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas» (art. 20 de esa ley)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Ventanilla Única Digital para Empresas, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), las Leyes Nros. 25.246, 25.506 y 27.349, y los Decretos Nros. 1063/2016 y [—], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Ventanilla Única Digital para Empresas estableció con carácter permanente un trámite único para constituir, modificar y cerrar empresas y fijó en VEINTICUATRO (24) horas hábiles el plazo de constitución de las sociedades por acciones simplificadas que adopten el modelo tipo.

Que su artículo 7° encomienda a la reglamentación fijar el plazo máximo de cada organismo y entidad para los demás trámites, y su artículo 20, dictar la reglamentación dentro de los NOVENTA (90) días.

Que la Ventanilla Única creada por el Decreto N° [—] funciona sobre la plataforma de Trámites a Distancia aprobada por el Decreto N° 1063/2016 y queda integrada al régimen legal, por lo que corresponde derogar aquel decreto y preservar los actos dictados en su marco.

Que es necesario distribuir el plazo total entre las etapas del trámite para que cada organismo y entidad responda por la suya y para que la publicación de resultados permita identificar las demoras.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Ventanilla Única Digital para Empresas, en adelante «la Ley», conforme a su artículo 3°, al área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en gobierno digital y en servicios de tramitación a distancia. La Ventanilla Única funcionará en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada por el Decreto N° 1063/2016 y en la aplicación Mi Argentina.

ARTÍCULO 2°.- Plazos de constitución. A los fines de los artículos 7° y 9° de la Ley, rigen los siguientes plazos máximos, contados desde que el organismo o la entidad recibe la información completa de la Ventanilla Única y comprendidos dentro del plazo total de VEINTICUATRO (24) horas hábiles:

a) registro público: inscripción de la sociedad por acciones simplificada con modelo tipo, DOCE (12) horas hábiles;

b) Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): asignación de la CUIT y, en el mismo acto, alta de empleador, SEIS (6) horas hábiles desde la inscripción;

c) entidad financiera: apertura de la cuenta, SEIS (6) horas hábiles desde la asignación de la CUIT.

La autoridad de aplicación podrá disponer que las etapas se cumplan en forma simultánea cuando la interoperabilidad lo permita, sin que ello amplíe el plazo total.

ARTÍCULO 3°.- Plazos de los demás trámites. Para la constitución de sociedades de otros tipos o de sociedades por acciones simplificadas que no adopten el modelo tipo, y para las modificaciones del artículo 11 de la Ley, el plazo máximo de cada organismo nacional y entidad será de CINCO (5) días hábiles. Para el cierre simplificado de los artículos 12 y 13 de la Ley, el registro público inscribirá el cierre y ARCA y la entidad financiera darán las bajas dentro de los CINCO (5) días hábiles de presentada la declaración jurada completa.

ARTÍCULO 4°.- Observaciones. Las observaciones del artículo 8° de la Ley se formularán por la Ventanilla Única, en un único acto, con cita de la norma que establece el requisito incumplido. El plazo del organismo se reanuda, por el tiempo que le restaba, al subsanarse la observación.

ARTÍCULO 5°.- Dato único. A los fines del artículo 5° de la Ley, la autoridad de aplicación publicará y mantendrá actualizada la nómina de datos y documentos que la Ventanilla Única obtiene de los organismos integrados, que ningún organismo o entidad podrá requerir al solicitante.

ARTÍCULO 6°.- Modelo tipo y firma digital. El registro público nacional publicará en la Ventanilla Única el modelo tipo de instrumento constitutivo vigente, en formato editable. La validación de identidad del artículo 6° de la Ley se efectuará con los mecanismos de identificación digital que apruebe la autoridad de aplicación, con nivel de seguridad suficiente para la firma digital.

ARTÍCULO 7°.- Apertura de cuenta. La solicitud de apertura de cuenta del artículo 9° de la Ley se remitirá a la entidad financiera elegida con la identidad validada, los datos de la sociedad inscripta, su CUIT y la declaración de beneficiarios finales. La entidad podrá requerir información adicional solo cuando la debida diligencia reforzada lo exija, sin que ello suspenda la apertura en los casos de riesgo bajo.

ARTÍCULO 8°.- Registro de intercambios de datos. A los fines del artículo 10 de la Ley, la autoridad de aplicación llevará un registro inalterable de cada intercambio de datos, que conservará por DIEZ (10) años. El titular de los datos podrá consultarlo en Mi Argentina. La autoridad de aplicación auditará cada año el cumplimiento de la limitación de finalidad y publicará el resultado.

ARTÍCULO 9°.- Cierre simplificado. La declaración jurada del artículo 12 de la Ley contendrá: a) la manifestación de que la sociedad no registra actividad, activos, deudas exigibles ni trabajadores registrados; b) el balance final de liquidación; y c) la decisión unánime de los socios. ARCA verificará en el mismo trámite la inexistencia de deudas fiscales y de la seguridad social y de trabajadores registrados; si las hubiera, el trámite se rechazará con indicación de su causa. La publicidad del acto se cumplirá con UN (1) aviso en el Boletín Oficial, que la Ventanilla Única gestionará en forma automática.

ARTÍCULO 10°.- Convenios con provincias y municipios. Los convenios del artículo 14 de la Ley se ajustarán al modelo aprobado por la autoridad de aplicación. Los municipios que se integren publicarán en la Ventanilla Única la lista de actividades de bajo riesgo, el plazo máximo para resolver sus habilitaciones y el régimen de control posterior.

ARTÍCULO 11°.- Publicación de resultados. La publicación mensual del artículo 17 de la Ley incluirá, para cada organismo, entidad financiera y jurisdicción, el plazo promedio y el percentil noventa de cada etapa y el porcentaje de trámites resueltos dentro del plazo.

ARTÍCULO 12°.- Incumplimiento de plazos. El titular de cada organismo nacional informará a la autoridad de aplicación, cada trimestre, las causas de los trámites resueltos fuera de plazo y las medidas adoptadas. El incumplimiento reiterado de los plazos por agentes públicos se considerará falta en los términos del régimen disciplinario aplicable.

ARTÍCULO 13°.- Derogación. Derógase el Decreto N° [—], por el que se creó la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas». Los convenios, trámites y actos dictados en su marco conservan su validez y se rigen en adelante por la Ley y por el presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto. Invítase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a dictar las normas del artículo 9° de la Ley en concordancia con los artículos 2°, inciso c), y 7° del presente.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable

Reforma la Ley 27.442 (presupuesto propio con tasas y multas, concurso y acuerdo del Senado con mandatos escalonados, publicidad de decisiones y prioridades) y la Ley 24.240 (daño punitivo efectivo y préstamo responsable también para billeteras y prestamistas no bancarios), y restituye por ley una conciliación previa nacional, gratuita y digital, obligatoria para el proveedor y con resolución en 60 días. Ejecuta también «Autoridad Nacional de la Competencia: autonomía reforzada» y «Restitución del servicio nacional de conciliación previa de consumo».

Propuesta 31: Castigo a los carteles y más poder al consumidor · Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Si se decide crear por esta ley la tasa de notificación de concentraciones (ver notas), Cámara de Diputados.

FUNDAMENTOS

Un mercado que funciona necesita reglas que impidan acuerdos entre competidores y abusos de posición dominante, y consumidores que puedan reclamar con rapidez. La Autoridad Nacional de la Competencia creada por la Ley N° 27.442 se constituyó recién en 2025, y sus integrantes obtuvieron el acuerdo del Senado en 2026. Este proyecto completa su independencia: le da presupuesto propio, financiado en parte con las tasas de notificación de concentraciones y con las multas, escalona los mandatos de sus integrantes, ordena publicar todas sus decisiones y fija prioridades en los mercados que más pesan en el gasto de los hogares. En consumo, el Decreto N° 55/2025 disolvió el servicio nacional de conciliación previa y derogó los artículos 1° a 40 de la Ley N° 26.993. El proyecto restituye por ley una conciliación nacional gratuita y digital, obligatoria para el proveedor, sin abogado en los reclamos de bajo monto y con un plazo máximo de sesenta días, financiada con las multas y con publicación de los reclamos por empresa. Por último, hace efectivo el daño punitivo del artículo 52 bis de la Ley N° 24.240, con criterios de procedencia y graduación, y establece estándares de préstamo responsable en el crédito para consumo, aplicables también a las billeteras digitales y a los prestamistas no bancarios.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto reforzar la autonomía y el financiamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia creada por la Ley N° 27.442; restituir una instancia nacional de conciliación previa en las relaciones de consumo, gratuita y digital; hacer efectivo el daño punitivo; y establecer estándares de préstamo responsable en el crédito para consumo, incluido el otorgado por proveedores no financieros y por medio de billeteras o cuentas digitales.

Capítulo II – Autoridad Nacional de la Competencia (Ley N° 27.442)

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto propio y recursos. Sustitúyese el artículo 33 de la Ley N° 27.442 por el siguiente:

«Artículo 33.- Presupuesto propio y recursos. La Autoridad Nacional de la Competencia contará con presupuesto propio. El Tribunal de Defensa de la Competencia formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo elevará al Poder Ejecutivo nacional, que lo incorporará al proyecto de ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional como entidad con servicio administrativo financiero propio. Si el Poder Ejecutivo nacional lo modificara, lo informará en forma fundada al Congreso de la Nación junto con el proyecto. La Autoridad Nacional de la Competencia administrará su presupuesto de manera autónoma, de acuerdo con la autarquía que le asigna la presente ley.

Los interesados que, bajo el capítulo III de la presente ley, inicien actuaciones ante la Autoridad Nacional de la Competencia deberán abonar un arancel que no podrá ser inferior a las cinco mil (5.000) ni superar las veinte mil (20.000) Unidades Móviles establecidas en el artículo 85 de la presente ley. El arancel será establecido por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Son recursos de la Autoridad Nacional de la Competencia: a) los créditos que le asigne la ley de presupuesto; b) el producido del arancel previsto en el párrafo anterior; c) el producido de las multas que aplique en virtud de esta ley, una vez firmes, hasta el monto de su presupuesto aprobado, ingresando el excedente al Tesoro Nacional; d) los remanentes de ejercicios anteriores provenientes de los recursos de los incisos b) y c).»

ARTÍCULO 3°.- Mandatos escalonados. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 27.442 por el siguiente:

«Artículo 24.- Cada miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones cinco (5) años y podrá ser reelegido por única vez por los procedimientos establecidos en el artículo 23 de la presente ley. La renovación de los miembros se hará en forma escalonada y parcial, de modo que en ningún año calendario venzan los mandatos de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia. A ese fin, las designaciones para cubrir cargos que venzan o queden vacantes después de la entrada en vigencia de este texto podrán efectuarse, por única vez para cada cargo, por un plazo menor al previsto en este artículo, según lo determine la reglamentación. Lo dispuesto en este párrafo no afecta los mandatos en curso.

Cualquiera de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia podrá ser removido de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional solo cuando mediaren las causales previstas en el artículo 26 de la presente ley, debiendo contar para ello con el previo dictamen no vinculante de una comisión ad hoc integrada por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados y de Industria y Comercio del Honorable Senado de la Nación, y por los presidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación. En caso de empate dentro de esta comisión ad hoc, desempatará el voto del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.»

ARTÍCULO 4°.- Publicidad de las decisiones y prioridades. Incorpórase como artículo 18 bis de la Ley N° 27.442 el siguiente: «Artículo 18 bis.- Publicidad y prioridades. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará en su sitio oficial, dentro de los cinco (5) días hábiles de dictados, el texto completo de sus resoluciones, dictámenes, sanciones y decisiones sobre operaciones de concentración económica, con reserva de la información confidencial. Aprobará y publicará cada año un plan de prioridades de investigación y de control de concentraciones, que dará preferencia a los mercados de alimentos, medicamentos, insumos de uso difundido, servicios financieros, telecomunicaciones y transporte, y difundirá el programa de clemencia previsto en los artículos 60 y siguientes.»

Capítulo III – Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo

ARTÍCULO 5°.- Creación. Créase el Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que funcionará en forma digital, integrado a la ventanilla única federal de reclamos de consumo. El Servicio reemplaza al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo disuelto por el Decreto N° 55/2025.

ARTÍCULO 6°.- Alcance y gratuidad. El Servicio interviene en los reclamos de consumidores y usuarios fundados en la Ley N° 24.240 contra proveedores de bienes y servicios. La intervención es gratuita para el consumidor, que podrá actuar sin patrocinio letrado cuando el monto del reclamo no supere el que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Obligación del proveedor. La instancia es optativa para el consumidor y obligatoria para el proveedor, que deberá comparecer y responder el reclamo por los medios digitales del Servicio. La incomparecencia injustificada del proveedor hará pasible de las sanciones del artículo 47 de la Ley N° 24.240 y será considerada a los fines del artículo 52 bis de esa ley.
Sustitúyese la última oración del primer párrafo del artículo 50 de la Ley N° 26.993 por la siguiente: «El trámite ante el Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo es optativo para el consumidor o usuario y no constituye requisito para el acceso a la instancia judicial.»

ARTÍCULO 8°.- Procedimiento y plazo. Las audiencias se realizarán en forma virtual, salvo pedido del consumidor, ante conciliadores del Servicio o inscriptos en el registro que lleve la autoridad nacional de aplicación. El procedimiento concluirá dentro de los sesenta (60) días corridos desde la presentación del reclamo; ese plazo solo podrá prorrogarse a pedido o con conformidad del consumidor.

ARTÍCULO 9°.- Efectos del acuerdo y de su falta. El acuerdo será homologado por la autoridad nacional de aplicación y tendrá el carácter de título ejecutivo. Su incumplimiento hará pasible al proveedor de las sanciones del artículo 47 de la Ley N° 24.240, sin perjuicio de su ejecución. Si no hubiera acuerdo, el acta de cierre dejará expedita la vía administrativa y judicial.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los gastos del Servicio se atenderán con el producido de las multas que aplique la autoridad nacional de aplicación en virtud del artículo 47 de la Ley N° 24.240, que se afecta a ese destino, y con los créditos asignados a esa autoridad en la ley de presupuesto, sin incremento de su monto total. El Servicio deberá estar operativo dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Datos abiertos. La autoridad nacional de aplicación publicará en formato abierto, por proveedor, la cantidad y el tipo de reclamos recibidos, su resultado en la conciliación y las sanciones firmes aplicadas, con resguardo de los datos personales de los consumidores.

ARTÍCULO 12°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar sus instancias de conciliación en las relaciones de consumo a la ventanilla única federal de reclamos y a adoptar el plazo máximo de sesenta (60) días previsto en el artículo 8°.

Capítulo IV – Modificaciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor

ARTÍCULO 13°.- Daño punitivo. Sustitúyese el artículo 52 bis de la Ley N° 24.240 y sus modificaciones por el siguiente: «Artículo 52 bis.- Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez aplicará una multa civil a favor del consumidor cuando el incumplimiento resulte de una conducta deliberada o de grave indiferencia hacia los derechos del consumidor, o se haya reiterado. La multa se graduará en función de la gravedad del hecho, el beneficio obtenido o el costo evitado por el proveedor, la reiteración, la cantidad de consumidores afectados y la negativa injustificada a conciliar, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b), de esta ley.»

ARTÍCULO 14°.- Préstamo responsable. Incorpórase como artículo 36 bis de la Ley N° 24.240 y sus modificaciones el siguiente: «Artículo 36 bis.- Préstamo responsable. En las operaciones de crédito para consumo, los proveedores, incluidas las entidades financieras, los proveedores no financieros de crédito y los proveedores de servicios de pago que ofrezcan crédito por medio de billeteras o cuentas digitales, deberán: a) evaluar, antes de otorgar el crédito o de ampliar su monto, la capacidad de pago del consumidor con la información disponible; b) ofrecer solo créditos cuyas cuotas resulten adecuadas a la capacidad de pago evaluada; c) informar en forma destacada, antes de la contratación y en toda oferta, el costo financiero total efectivo anual y el importe total a pagar. Cuando el costo financiero total supere el umbral de crédito de alto costo que fije la autoridad de aplicación con intervención del Banco Central de la República Argentina, el proveedor deberá además entregar al consumidor el resultado de la evaluación y no podrá renovar ni refinanciar el crédito sin su consentimiento expreso. El incumplimiento de este artículo facultará al juez a reducir los intereses pactados e integrar el contrato en los términos del artículo 36, sin perjuicio de las sanciones del artículo 47. Respecto de las entidades sujetas a su jurisdicción, el Banco Central de la República Argentina dictará las normas pertinentes.»

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Vigencia del presupuesto propio. El presupuesto propio de la Autoridad Nacional de la Competencia regirá a partir de la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la sanción de la presente ley. Hasta entonces, la Autoridad se financiará con los créditos que tenga asignados.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de la CNV: ampliación de los regímenes PyME CNV, PyME CNV Garantizada y de autorización automática

Extiende la autorización automática a las obligaciones negociables PyME y a los fideicomisos de cadenas de valor, eleva los montos máximos, aprueba un prospecto breve estandarizado y baja costos de emisión (sin calificación de riesgo cuando hay garantía, publicación electrónica, firma digital e información periódica anual).

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (resolución general de la Comisión Nacional de Valores).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables, la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo, las Resoluciones Generales N° 1047/2025 y N° 1105/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General N° 1047/2025 incorporó a las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) un régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, hoy previsto en la Sección IX del Capítulo V del Título II, cuyo artículo 64 fue sustituido por la Resolución General N° 1117/2026, y que la Resolución General N° 1105/2026 sustituyó la definición de PyME CNV.

Que las pequeñas y medianas empresas acceden en escasa medida al financiamiento de largo plazo, y que el costo fijo de una emisión —prospecto, calificación, publicaciones e información periódica— pesa más cuanto menor es su monto.

Que es conveniente ampliar la autorización automática a las obligaciones negociables de las pequeñas y medianas empresas y a los fideicomisos financieros de cadenas de valor, simplificar el prospecto y reducir los costos de emisión, manteniendo la protección del inversor mediante información esencial, garantías y control posterior.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19 de la Ley N° 26.831.

Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución amplía el alcance del Régimen PyME CNV, del Régimen PyME CNV Garantizada y del régimen de oferta pública de obligaciones negociables con autorización automática por su bajo impacto de la Sección IX del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), con el fin de que las pequeñas y medianas empresas emitan obligaciones negociables y otros valores de deuda con prospectos breves y bajo costo.

ARTÍCULO 2°.- Autorización automática. Quedan comprendidos en el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, además de los valores negociables que ya contempla: a) las obligaciones negociables emitidas por emisoras que califiquen como PyME CNV; b) las obligaciones negociables emitidas en el Régimen PyME CNV Garantizada; y c) los valores fiduciarios de fideicomisos financieros cuyos activos sean créditos originados por pequeñas y medianas empresas de una misma cadena de valor. La autorización se tendrá por otorgada con la presentación completa de la documentación en la Autopista de la Información Financiera, sin perjuicio del control posterior de esta Comisión.

ARTÍCULO 3°.- Montos máximos. Elévanse los siguientes montos máximos, expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia «CER» – Ley N° 25.827 (UVA), que se ajustan por ese coeficiente sin necesidad de nueva resolución:

a) el monto máximo en circulación bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (artículo 5°, inciso b), de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las NORMAS, texto según la Resolución General N° 937/2022), de UVA DIEZ MILLONES (10.000.000) a UVA VEINTE MILLONES (20.000.000);

b) el monto nominal total por emisor del régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto (artículo 65 de la Sección IX del Capítulo V del Título II de las NORMAS), de UN MILLÓN (1.000.000) a DOS MILLONES (2.000.000) de UVA, con la acumulación de DOCE (12) meses del artículo 66;

c) el monto de las emisiones PyME CNV Garantizada bajo ese régimen (artículo 74, inciso 1), de la misma Sección), de DIEZ MILLONES (10.000.000) a VEINTE MILLONES (20.000.000) de UVA; y

d) las emisiones del Régimen PyME CNV Garantizada dejan de computarse en el límite conjunto de UVA DIECINUEVE MILLONES (19.000.000) del artículo 5°, inciso a), de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las NORMAS, que en adelante se aplica solo a las emisiones del Régimen PyME CNV.

Los montos resultantes se consignarán en el texto ordenado de las NORMAS.

ARTÍCULO 4°.- Prospecto breve. Las emisiones comprendidas en el artículo 2° se documentarán con un prospecto simplificado, en el formato estandarizado que publicará esta Comisión dentro de los TREINTA (30) días, que contendrá solo: a) la identificación de la emisora y de sus autoridades; b) las condiciones de emisión; c) el destino de los fondos; d) la garantía, en su caso; e) los últimos estados contables anuales auditados; y f) un resumen de los factores de riesgo.

ARTÍCULO 5°.- Reducción de costos. En las emisiones comprendidas en el artículo 2°: a) no se exigirá calificación de riesgo cuando la emisión cuente con garantía de una sociedad de garantía recíproca, de un fondo de garantía o de una entidad financiera autorizados; b) la publicación de avisos y documentos se cumplirá con su difusión en la Autopista de la Información Financiera y en el sistema del mercado donde se listen; c) los documentos podrán suscribirse con firma digital; y d) el régimen informativo periódico se limitará a los estados contables anuales auditados y a los hechos relevantes.

ARTÍCULO 6°.- Colocación. Las emisiones comprendidas podrán colocarse por subasta o licitación pública en los sistemas informáticos de los mercados autorizados, con documentación estandarizada, sin requisitos de colocación adicionales a los previstos para el régimen de que se trate.

ARTÍCULO 7°.- Garantías. Las sociedades de garantía recíproca, los fondos de garantía y las entidades financieras que garanticen emisiones del Régimen PyME CNV Garantizada informarán a esta Comisión, cada trimestre, el monto garantizado vigente por emisora.

ARTÍCULO 8°.- Estadísticas. Esta Comisión publicará cada trimestre la cantidad de emisoras, el monto emitido, la tasa y el plazo promedio de las emisiones comprendidas en la presente, por régimen y por provincia.

ARTÍCULO 9°.- Incorporación a las Normas. Las disposiciones de la presente resolución se incorporarán al texto ordenado de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) en las secciones correspondientes a cada régimen.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en el sitio web del Organismo y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: masificación del cheque electrónico (ECHEQ) y del pagaré electrónico

Obliga a los bancos a ofrecer el ECHEQ a todos los cuentacorrentistas por canales digitales, con costos no mayores que el cheque papel y depósito sin cargo, interoperable con todas las entidades y los mercados, y habilita el descuento y la custodia del pagaré electrónico en las mismas condiciones.

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Ley N° 24.452 de Cheques, el Decreto-Ley N° 5965/63, la Ley N° 27.444, las Comunicaciones «A» 6578, 6725 y 7832, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.444 admitió los cheques, las letras de cambio y los pagarés generados por medios electrónicos, y que esta Institución reglamentó el cheque electrónico (ECHEQ) por la Comunicación «A» 6578 y sus complementarias.

Que el cheque y el pagaré son los instrumentos de financiamiento más usados por las pequeñas y medianas empresas, y que su versión electrónica reduce costos, plazos y riesgos de fraude y permite su negociación en los mercados de capitales.

Que el uso de estos instrumentos todavía depende de que cada entidad los ofrezca en todos sus canales, a costos razonables y en forma interoperable con las demás entidades y con los mercados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular […]. Cheques y pagarés generados por medios electrónicos. Adecuaciones.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Oferta obligatoria del ECHEQ. Disponer que las entidades financieras que ofrezcan cuentas corrientes habiliten a todos sus titulares, sin requisitos de saldo ni de antigüedad adicionales a los de la cuenta, la emisión, el endoso, la cesión, el depósito, la custodia, el aval y el descuento de cheques generados por medios electrónicos (ECHEQ) a través de sus canales de banca por internet y de banca móvil.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Costos. Establecer que las comisiones y cargos por la emisión, el endoso y la custodia de ECHEQ no podrán superar los que la entidad aplique a las mismas operaciones con cheques librados en soporte papel, y que la recepción y el depósito de ECHEQ no tendrán cargo para el beneficiario. Las entidades publicarán sus comisiones por operaciones con ECHEQ y pagarés electrónicos en el régimen de transparencia vigente.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Interoperabilidad. Disponer que el ECHEQ pueda endosarse o cederse a favor de cualquier titular de cuenta en cualquier entidad financiera, y depositarse para su custodia y negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin restricciones técnicas entre entidades.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Acreditación. Establecer que los ECHEQ depositados se acrediten en la cuenta del beneficiario el mismo día de su fecha de pago, en la medida en que el librador tenga fondos disponibles.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Pagaré electrónico. Disponer que las entidades financieras admitan para su descuento, y como garantía de operaciones de crédito, los pagarés generados por medios electrónicos conforme al inciso g) del artículo 101 del Decreto-Ley N° 5965/63, registrados en las infraestructuras de registro y custodia que habilite esta Institución, en las mismas condiciones de canales y costos establecidas para el ECHEQ en los puntos 1 y 2. Esta Institución habilitará esas infraestructuras dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, asegurando su interoperabilidad con las que se utilicen para el ECHEQ y con los mercados autorizados.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Información estadística. Esta Institución publicará cada mes la cantidad y el monto de ECHEQ y de pagarés electrónicos emitidos, descontados y negociados en mercados, con apertura por tamaño de empresa y por provincia.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a los NOVENTA (90) días corridos de su difusión, salvo el punto 5, que se aplicará desde la habilitación de las infraestructuras allí previstas.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías

Reforma la Carta Orgánica del Banco Nación: mandato de crédito productivo de largo plazo a pymes, directorio por concurso, publicación trimestral de cartera y prohibición de créditos a funcionarios; lo mantiene autárquico, deroga el Decreto 116/2025 y lo excluye del art. 48 del DNU 70/2023. Fija reglas de riesgo y una capitalización acotada del FoGAr, protegido del art. 5 de la Ley 27.742, y reglas de solvencia para las SGR.

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase II (años 2–3); el aporte al FoGAr se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente a la sanción
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El crédito al sector privado en la Argentina es bajo en relación con el producto, y las pequeñas y medianas empresas que quieren invertir encuentran plazos cortos y tasas altas. La banca pública puede sostener el crédito productivo de largo plazo si se la gobierna con reglas estables. Este proyecto fija por ley al Banco de la Nación Argentina el mandato de prestar a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas, con sus propios recursos y con análisis de riesgo. Su conducción se designará por concurso público, publicará cada trimestre su cartera por sector, tamaño de empresa y provincia, y no podrá prestar a sus directivos ni a los funcionarios superiores del Estado. El Banco sigue siendo una entidad pública autárquica: se deroga el Decreto N° 116/2025, que dispuso su transformación en sociedad anónima, y se lo excluye de la transformación general prevista en el artículo 48 del Decreto N° 70/2023. El proyecto también ordena el Fondo de Garantías Argentino con reglas de riesgo y prioridad para los créditos de inversión, prevé un aporte de capital acotado, financiado con reasignación de partidas del presupuesto, y lo protege de su disolución por vía reglamentaria. Las sociedades de garantía recíproca tendrán reglas de solvencia y el respaldo del Fondo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija el mandato y el régimen de gobierno y transparencia del Banco de la Nación Argentina, mantiene su carácter de entidad financiera pública autárquica, y establece reglas de riesgo y de capitalización para el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y reglas de solvencia para las sociedades de garantía recíproca, con el fin de expandir el crédito productivo de largo plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Capítulo II – Banco de la Nación Argentina: naturaleza y mandato

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza jurídica. El Banco de la Nación Argentina es una entidad financiera pública autárquica del Estado nacional, que se rige por su Carta Orgánica aprobada por la Ley N° 21.799, por la presente ley y por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. Su transformación en sociedad de cualquier tipo, su fusión, su escisión o la enajenación total o parcial de su patrimonio o de su capital solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 3°.- Exclusión del régimen de transformación. El Banco de la Nación Argentina queda excluido de lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto N° 70/2023.

ARTÍCULO 4°.- Derogación del Decreto N° 116/2025. Derógase el Decreto N° 116/2025. Quedan sin efecto los actos dictados en su ejecución. Si a la entrada en vigencia de la presente ley se hubiera inscripto la transformación del Banco en sociedad anónima, la sociedad se transformará de pleno derecho en la entidad autárquica regida por la Ley N° 21.799, que la continuará en todos sus derechos y obligaciones, y recobrarán vigencia las disposiciones de esa ley que se hubieran derogado como consecuencia de la transformación, con excepción del artículo 2°, derogado por el Decreto N° 70/2023.

ARTÍCULO 5°.- Mandato. El Banco de la Nación Argentina tiene como objetivo principal el otorgamiento de crédito productivo de largo plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, para inversión en bienes de capital, infraestructura productiva, innovación y capital de trabajo asociado a esa inversión. Las demás operaciones que autoriza su Carta Orgánica se desarrollarán en cuanto sean compatibles con ese objetivo. El Directorio fijará cada año metas de participación del crédito productivo de largo plazo en la cartera total y las publicará junto con su grado de cumplimiento.

ARTÍCULO 6°.- Criterios de otorgamiento. El Banco otorgará sus créditos con sus propios recursos, conforme a un análisis de riesgo crediticio basado en la capacidad de repago y en las garantías, y a condiciones generales publicadas para cada línea. Ninguna autoridad ajena al Banco podrá instruir el otorgamiento de un crédito a una persona determinada.

Capítulo III – Gobierno del Banco

ARTÍCULO 7°.- Designación por concurso. El Presidente, el Vicepresidente y los Directores del Banco de la Nación Argentina serán designados por el Poder Ejecutivo nacional entre los integrantes de las ternas que resulten de un concurso público de antecedentes y oposición, conducido por un jurado de reconocida idoneidad en materia bancaria y financiera e integrado por personas ajenas a la administración del Banco. La convocatoria, el reglamento del concurso, la integración del jurado, los antecedentes de los postulantes y el orden de mérito fundado se publicarán en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Banco.

ARTÍCULO 8°.- Requisitos e incompatibilidades. Los integrantes del Directorio deberán acreditar idoneidad y experiencia en materia bancaria, financiera o de evaluación de proyectos de inversión. No podrán serlo quienes en los DOS (2) años anteriores hayan ocupado cargos electivos o de conducción en partidos políticos, ni quienes tengan participación en entidades financieras privadas o mantengan con el Banco deudas en situación irregular. Rigen, además, las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 13 de la Carta Orgánica.

ARTÍCULO 9°.- Duración y remoción. Los integrantes del Directorio durarán en sus funciones el plazo que establecen los artículos 10 y 12 de la Carta Orgánica y solo podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo nacional, por decreto fundado, por mal desempeño, incumplimiento grave de la presente ley o de la Carta Orgánica, condena por delito doloso o inhabilidad sobreviniente.

ARTÍCULO 10°.- Prohibición de créditos a funcionarios. El Banco de la Nación Argentina no podrá otorgar créditos, garantías ni ninguna otra forma de financiación a:

a) los integrantes de su Directorio, sus síndicos y sus gerentes;

b) el Presidente y el Vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional, los legisladores nacionales, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, y los titulares de organismos descentralizados, entes y empresas del sector público nacional;

c) los cónyuges o convivientes de las personas de los incisos a) y b), y las personas jurídicas que ellas controlen.

La prohibición rige mientras dure el cargo y hasta UN (1) año después de su cese. Se exceptúan los créditos de las líneas generales para vivienda única y los préstamos personales y tarjetas de crédito en idénticas condiciones que las ofrecidas al público, que se informarán al órgano de control del Banco y se publicarán en forma agregada cada año. El crédito otorgado en violación de este artículo hará responsables en forma personal y solidaria a quienes lo aprobaron.

Capítulo IV – Transparencia y control

ARTÍCULO 11°.- Publicación trimestral de la cartera. El Banco publicará cada trimestre, en formato abierto y dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de su cierre, la composición de su cartera de préstamos por sector de actividad, tamaño de empresa, provincia, plazo y tasa, y su morosidad con la misma apertura, con resguardo del secreto de las operaciones previsto en la Ley N° 21.526.

ARTÍCULO 12°.- Informe anual y control. El Directorio presentará cada año al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el cumplimiento del mandato del artículo 5°, que incluirá los estados contables auditados por auditor externo independiente. El Banco está sujeto al control de la Auditoría General de la Nación y a la supervisión del Banco Central de la República Argentina en los términos de la Ley N° 21.526.

Capítulo V – Fondo de Garantías Argentino (FoGAr)

ARTÍCULO 13°.- Prioridad. El Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), regido por el Capítulo II (artículos 8° a 15) de la Ley N° 25.300, con la denominación dada por el artículo 8° de la Ley N° 27.444, dará prioridad en la asignación de su capacidad de garantía a los créditos de inversión productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas, en forma directa o mediante el reafianzamiento de las garantías que otorguen las sociedades de garantía recíproca. Publicará cada trimestre la proporción de sus garantías destinada a esos créditos.

ARTÍCULO 14°.- Reglas de riesgo. El FoGAr operará con las siguientes reglas, que la reglamentación cuantificará y publicará:

a) una relación máxima entre las garantías vigentes y su patrimonio neto;

b) límites de concentración por beneficiario, por sociedad de garantía recíproca, por entidad acreedora y por sector;

c) previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas sobre la pérdida esperada de su cartera;

d) comisiones que reflejen el riesgo de cada garantía; y

e) inversión de su liquidez en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.

El FoGAr no podrá otorgar nuevas garantías mientras exceda la relación del inciso a).

ARTÍCULO 15°.- Capitalización. El Tesoro nacional efectuará un aporte de capital al FoGAr por el monto que fije la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la sanción de la presente ley, que se financiará con la reasignación de créditos dentro del total de gastos de ese presupuesto, sin incremento de su monto total. El aporte se integrará en DOS (2) tramos semestrales; el segundo, solo si el FoGAr acredita el cumplimiento de las reglas del artículo 14. El aporte no podrá financiarse con asistencia del Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 16°.- Protección del Fondo. El FoGAr queda expresamente excluido de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 17°.- Publicidad y control del Fondo. El fiduciario del FoGAr publicará cada trimestre su patrimonio, las garantías otorgadas, vigentes, honradas y recuperadas, la relación del inciso a) del artículo 14 y las previsiones constituidas. El FoGAr está sujeto al control de la Auditoría General de la Nación.

Capítulo VI – Sociedades de garantía recíproca

ARTÍCULO 18°.- Reglas de solvencia. La autoridad de aplicación del régimen de sociedades de garantía recíproca del Título II de la Ley N° 24.467 establecerá y publicará reglas de solvencia para esas sociedades, que comprenderán, como mínimo: a) una relación máxima entre las garantías vigentes y el fondo de riesgo disponible; b) límites de concentración por socio partícipe y por acreedor; c) previsiones por incobrabilidad; y d) la publicación trimestral de su situación. Sin perjuicio de ello, las sociedades inscriptas en los registros del Banco Central de la República Argentina cumplirán las normas que este dicte.

ARTÍCULO 19°.- Respaldo del FoGAr. El FoGAr podrá reafianzar las garantías otorgadas por las sociedades de garantía recíproca que cumplan las reglas del artículo 18, con prioridad para las que respalden créditos de inversión de largo plazo.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 20°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar para sus bancos públicos las reglas de gobierno y transparencia de los artículos 7° a 12 de la presente ley.

ARTÍCULO 21°.- Carta Orgánica. Las disposiciones de los Capítulos II, III y IV de la presente ley integran la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina y prevalecen sobre las de la Ley N° 21.799 que se les opongan, en particular sobre sus artículos 3° (objeto), 10 y 12 (designación del Presidente, del Vicepresidente y de los Directores) y 13 (inhabilidades). El Poder Ejecutivo nacional aprobará su texto ordenado dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 22°.- Transición. Los integrantes del Directorio en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán en sus cargos hasta la designación de sus reemplazantes conforme al artículo 7°. El primer concurso se convocará dentro de los NOVENTA (90) días de publicada la reglamentación. La prohibición del artículo 10 rige desde la entrada en vigencia de la presente ley y no afecta los créditos otorgados antes, que se informarán al órgano de control del Banco.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías, y especialización del BICE

Reglamenta la ley «Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías»: define el crédito productivo de largo plazo, regula el jurado y las etapas del concurso del directorio del Banco Nación, el alcance de la prohibición de créditos a funcionarios, la apertura de la publicación trimestral, las reglas de riesgo y la capitalización del FoGAr y el plazo de las reglas de solvencia de las SGR. Además instruye al Estado accionista a reformar el estatuto del BICE para especializarlo en crédito de inversión y exportación a 5 años o más.

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías» (art. 23 de esa ley)
Trámite: No aplica (decreto: art. 99 incs. 1 y 2 CN; reglamenta la ley y organiza un ente del Ejecutivo).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de banca pública para el crédito productivo y de garantías, las Leyes Nros. 19.550 General de Sociedades (t.o. 1984), 21.526, 21.799, 24.467 y 25.300, y los Decretos Nros. 1074/2001 y 146/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó al Banco de la Nación Argentina el mandato de crédito productivo de largo plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la designación de su directorio por concurso, la publicación trimestral de su cartera y la prohibición de créditos a funcionarios, y estableció reglas de riesgo y de capitalización para el Fondo de Garantías Argentino y reglas de solvencia para las sociedades de garantía recíproca.

Que corresponde precisar los conceptos, procedimientos y valores necesarios para la aplicación de esas disposiciones.

Que la reglamentación de la Ley N° 25.300 aprobada por el Decreto N° 1074/2001 debe complementarse con las nuevas reglas.

Que el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. integra el sector público financiero en el ámbito del Ministerio de Economía, conforme al Decreto N° 146/2026, y que su especialización en préstamos de inversión y exportación a largo plazo completa el esquema de banca pública sin afectar derechos de terceros, por lo que corresponde instruir al representante del Estado accionista para reformar su estatuto en asamblea extraordinaria, conforme al artículo 235 de la Ley N° 19.550.

Que las normas prudenciales aplicables a las entidades financieras y a las sociedades de garantía recíproca inscriptas en sus registros corresponden al Banco Central de la República Argentina.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de banca pública para el crédito productivo y de garantías, en adelante «la Ley», al área del Ministerio de Economía con competencia en servicios financieros, salvo en lo relativo al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y a las sociedades de garantía recíproca, en que lo será el área de ese Ministerio con competencia en la pequeña y mediana empresa.

ARTÍCULO 2°.- Crédito productivo de largo plazo. A los fines del artículo 5° de la Ley, se considera crédito productivo de largo plazo el otorgado a micro, pequeñas y medianas empresas, según la clasificación vigente de la autoridad competente en la materia, con un plazo de amortización igual o mayor a TREINTA Y SEIS (36) meses y destinado a los fines que enumera ese artículo. La meta anual se expresará como porcentaje de la cartera total de préstamos al sector privado no financiero.

ARTÍCULO 3°.- Jurado del concurso. El jurado del artículo 7° de la Ley estará integrado por CINCO (5) miembros: DOS (2) propuestos por el Consejo Interuniversitario Nacional entre profesores titulares de economía, finanzas o administración; UNO (1) propuesto por el Banco Central de la República Argentina entre su personal superior de carrera; y DOS (2) designados por la autoridad de aplicación entre personas con experiencia mínima de DIEZ (10) años en la gestión de riesgo bancario. Los miembros no podrán tener relación laboral ni comercial con el Banco ni ser postulantes, y actuarán ad honorem.

ARTÍCULO 4°.- Etapas del concurso. El concurso tendrá las siguientes etapas: a) convocatoria publicada con TREINTA (30) días de anticipación, con indicación de los cargos, los requisitos del artículo 8° de la Ley y los criterios de evaluación; b) evaluación de antecedentes; c) examen escrito sobre gestión bancaria, riesgo crediticio y el mandato legal del Banco; d) entrevista pública; e) orden de mérito fundado y terna por cargo, que se publicarán durante QUINCE (15) días para observaciones de la ciudadanía. El Poder Ejecutivo nacional designará dentro de los TREINTA (30) días de recibida la terna.

ARTÍCULO 5°.- Alcance de la prohibición. A los fines del artículo 10 de la Ley, se consideran titulares de organismos descentralizados, entes y empresas del sector público nacional a quienes ejerzan la máxima autoridad unipersonal o integren el órgano colegiado de conducción de esas entidades. El Banco verificará la condición del solicitante con la declaración jurada que este presente y con los registros públicos de funcionarios, y llevará un registro reservado de los créditos exceptuados, que se pondrá a disposición de la Auditoría General de la Nación y del órgano de control del Banco.

ARTÍCULO 6°.- Publicación trimestral de la cartera. La publicación del artículo 11 de la Ley se hará en el sitio oficial del Banco con, al menos, la siguiente apertura: sector de actividad según el clasificador de actividades del Instituto Nacional de Estadística y Censos; tamaño de empresa (micro, pequeña, mediana, grande y personas humanas); provincia del deudor; tramos de plazo residual; tasa promedio ponderada; y situación de los deudores según las normas del Banco Central de la República Argentina. Ninguna celda publicada podrá permitir identificar a un deudor determinado.

ARTÍCULO 7°.- Prioridad del FoGAr. A los fines del artículo 13 de la Ley, se considera crédito de inversión productiva el definido en el artículo 2° del presente. El comité de administración del FoGAr destinará a esos créditos, en forma directa o por reafianzamiento, no menos del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las garantías que otorgue cada año.

ARTÍCULO 8°.- Reglas de riesgo del FoGAr. Las reglas del artículo 14 de la Ley se fijan en los siguientes valores: a) relación máxima entre garantías vigentes y patrimonio neto: CUATRO (4) veces; b) concentración máxima: CINCO POR CIENTO (5 %) del patrimonio neto por beneficiario, VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) por sociedad de garantía recíproca reafianzada y VEINTE POR CIENTO (20 %) por entidad acreedora; c) previsiones sobre la pérdida esperada según la metodología que apruebe el comité de administración con dictamen de auditor externo; d) comisiones diferenciadas por categoría de riesgo, publicadas. El fiduciario informará cada mes a la autoridad de aplicación el cumplimiento de estas reglas.

ARTÍCULO 9°.- Capitalización. El primer tramo del aporte del artículo 15 de la Ley se integrará dentro de los TREINTA (30) días del inicio del ejercicio en que rija. El segundo se integrará previa certificación del auditor externo del FoGAr sobre el cumplimiento de las reglas del artículo anterior durante el semestre previo.

ARTÍCULO 10°.- Reglas de solvencia de las sociedades de garantía recíproca. La autoridad de aplicación del régimen de sociedades de garantía recíproca dictará las reglas del artículo 18 de la Ley dentro de los NOVENTA (90) días de la publicación del presente, previa consulta pública, y adecuará a ellas sus resoluciones vigentes. Las reglas preverán un plazo de adecuación no mayor de DOCE (12) meses para las sociedades existentes.

ARTÍCULO 11°.- Decreto N° 1074/2001. Las disposiciones del presente complementan la reglamentación de la Ley N° 25.300 aprobada por el Decreto N° 1074/2001, cuyas normas sobre el FoGAr y las sociedades de garantía recíproca se aplicarán en cuanto no se opongan a la Ley ni al presente.

ARTÍCULO 12°.- Especialización del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Instrúyese al representante del Estado nacional en las asambleas del BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. (BICE) para que, dentro de los SESENTA (60) días, promueva la convocatoria a asamblea extraordinaria y vote la reforma de su estatuto, conforme al artículo 235 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), a fin de que su objeto principal sea el otorgamiento de préstamos de inversión y de financiación de exportaciones con plazo igual o mayor a CINCO (5) años. Las demás operaciones del BICE se desarrollarán en cuanto sean compatibles con ese objeto y con su función de fiduciario del FoGAr.

ARTÍCULO 13°.- Transparencia del BICE. El representante del Estado nacional promoverá, en la misma asamblea, que el BICE publique cada trimestre su cartera con la apertura del artículo 6° del presente.

ARTÍCULO 14°.- Texto ordenado. La autoridad de aplicación elaborará el texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina previsto en el artículo 21 de la Ley y lo elevará al Poder Ejecutivo nacional dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de gobierno y transparencia de los bancos públicos provinciales

Texto modelo para que cada provincia adopte para su banco el estándar del Banco Nación: prioridad al crédito productivo de largo plazo, directorio por concurso, remoción solo por causa, prohibición de créditos a funcionarios, cartera trimestral publicada e informe anual a la Legislatura.

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase II (años 2–3), desde la sanción de la ley «Ley de banca pública para el crédito productivo y de garantías», que invita a las provincias (art. 20)
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple salvo que la constitución local exija otra para reformar la carta orgánica del banco.

FUNDAMENTOS

La Ley nacional de banca pública para el crédito productivo fijó al Banco de la Nación Argentina un mandato de crédito productivo de largo plazo, la designación de su conducción por concurso, la publicación trimestral de su cartera y la prohibición de prestar a sus directivos y a los funcionarios superiores del Estado, e invitó a las provincias a adoptar las mismas reglas para sus bancos. Los bancos públicos provinciales son una herramienta central del crédito a las empresas de cada provincia. Su valor depende de que presten con criterio técnico, de que sus decisiones sean conocidas y de que no se usen para beneficiar a quienes gobiernan. Esta ley adopta para el Banco de la Provincia ese mismo estándar: prioridad al crédito productivo de largo plazo con recursos propios, directorio elegido por concurso público con orden de mérito fundado, remoción solo por causa, prohibición de créditos a los funcionarios y a sus familiares directos, salvo las líneas generales en idénticas condiciones que el público, y publicación trimestral de la cartera por sector, tamaño de empresa y lugar, con resguardo del secreto financiero. El directorio informará cada año a esta Legislatura sobre el cumplimiento del mandato, con estados contables auditados.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el régimen de gobierno y transparencia del Banco de [Provincia], en adelante «el Banco», en adhesión a la invitación del artículo 20 de la Ley nacional N° [—] de banca pública para el crédito productivo y de garantías.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. Las disposiciones de la presente ley integran la carta orgánica o el estatuto del Banco y prevalecen sobre las que se les opongan. Si el Banco estuviera organizado como sociedad, el Poder Ejecutivo provincial, en ejercicio de los derechos del accionista, promoverá la reforma de su estatuto para incorporarlas dentro de los NOVENTA (90) días.

ARTÍCULO 3°.- Mandato. El Banco dará prioridad al crédito productivo de largo plazo a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Provincia, con sus propios recursos y conforme a un análisis de riesgo crediticio basado en la capacidad de repago y en las garantías. Ninguna autoridad ajena al Banco podrá instruir el otorgamiento de un crédito a una persona determinada.

Capítulo II – Gobierno

ARTÍCULO 4°.- Designación por concurso. Los integrantes del directorio del Banco que corresponda designar al Poder Ejecutivo provincial serán elegidos entre los integrantes de las ternas que resulten de un concurso público de antecedentes y oposición, conducido por un jurado de reconocida idoneidad en materia bancaria y financiera, integrado por personas ajenas a la administración del Banco. La convocatoria, el reglamento, la integración del jurado, los antecedentes de los postulantes y el orden de mérito fundado se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el sitio oficial del Banco. Cuando la Constitución provincial prevea el acuerdo de la Legislatura, este se prestará sobre el candidato que resulte del concurso.

ARTÍCULO 5°.- Requisitos e incompatibilidades. Los integrantes del directorio deberán acreditar idoneidad y experiencia en materia bancaria, financiera o de evaluación de proyectos de inversión. No podrán serlo quienes en los DOS (2) años anteriores hayan ocupado cargos electivos o de conducción en partidos políticos, ni quienes tengan participación en entidades financieras privadas o mantengan con el Banco deudas en situación irregular.

ARTÍCULO 6°.- Remoción. Los integrantes del directorio solo podrán ser removidos antes del vencimiento de su mandato por decreto fundado en mal desempeño, incumplimiento grave de la presente ley o de la carta orgánica, condena por delito doloso o inhabilidad sobreviniente.

ARTÍCULO 7°.- Prohibición de créditos a funcionarios. El Banco no podrá otorgar créditos, garantías ni ninguna otra forma de financiación a: a) los integrantes de su directorio, sus síndicos y sus gerentes; b) el Gobernador y el Vicegobernador, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial, los legisladores provinciales, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia, los intendentes y los titulares de organismos descentralizados, entes y empresas del sector público provincial; c) los cónyuges o convivientes de esas personas y las personas jurídicas que ellas controlen. La prohibición rige mientras dure el cargo y hasta UN (1) año después de su cese. Se exceptúan los créditos de las líneas generales para vivienda única y los préstamos personales y tarjetas de crédito en idénticas condiciones que las ofrecidas al público, que se informarán al órgano de control del Banco y se publicarán en forma agregada cada año. El crédito otorgado en violación de este artículo hará responsables en forma personal y solidaria a quienes lo aprobaron.

Capítulo III – Transparencia y control

ARTÍCULO 8°.- Publicación trimestral de la cartera. El Banco publicará cada trimestre, en formato abierto y dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de su cierre, la composición de su cartera de préstamos por sector de actividad, tamaño de empresa, departamento o municipio, plazo y tasa, y su morosidad con la misma apertura, con resguardo del secreto de las operaciones previsto en la Ley nacional N° 21.526 de Entidades Financieras. Ninguna celda publicada podrá permitir identificar a un deudor determinado.

ARTÍCULO 9°.- Informe anual. El directorio presentará cada año a la Legislatura un informe sobre el cumplimiento del mandato del artículo 3°, con los estados contables auditados por auditor externo independiente.

ARTÍCULO 10°.- Control. El Banco está sujeto al control del órgano de control externo de la Provincia, sin perjuicio de la supervisión del Banco Central de la República Argentina en los términos de la Ley nacional N° 21.526.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Transición. Los integrantes del directorio en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley completarán su mandato. Las designaciones posteriores se harán conforme al artículo 4°. La prohibición del artículo 7° rige desde la entrada en vigencia de la presente ley y no afecta los créditos otorgados antes, que se informarán al órgano de control del Banco.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de defensa de la competencia y del consumidor

Reglamenta «Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable»: presupuesto propio, escalonamiento de mandatos y publicidad de la Autoridad de la Competencia; funcionamiento digital del Servicio Nacional de Conciliación unido a la Ventanilla Única Federal (citación, conciliadores, plazo de 60 días, homologación), publicación mensual de reclamos y sanciones por empresa y umbral de crédito de alto costo.

Propuesta 31: Castigo a los carteles y más poder al consumidor · Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de defensa de la competencia y del consumidor, las Leyes Nros. 24.240 y 27.442, los Decretos Nros. 1798/1994, 480/2018 y 55/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] reforzó la autonomía y el financiamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia, restituyó una instancia nacional de conciliación previa en las relaciones de consumo, gratuita y digital, hizo efectivo el daño punitivo y estableció estándares de préstamo responsable.

Que el Decreto N° 55/2025 disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y derogó en su totalidad el Decreto N° 202/2015, por lo que el nuevo Servicio requiere una reglamentación propia.

Que el artículo 16 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días.

Que la conciliación debe iniciarse en la ventanilla única federal de reclamos de consumo, funcionar en forma digital y concluir dentro de los sesenta (60) días, con citación cierta al proveedor y sin costo para el consumidor.

Que la publicación por empresa de los reclamos, su resultado y las sanciones firmes permite a los consumidores elegir con información y a los proveedores mejorar su atención.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° […] de defensa de la competencia y del consumidor (en adelante, «la Ley»), conforme a los artículos siguientes.

Capítulo II – Autoridad Nacional de la Competencia

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto propio (artículo 33 de la Ley N° 27.442). La Autoridad Nacional de la Competencia remitirá su anteproyecto de presupuesto a la oficina nacional de presupuesto en el plazo general que fije el cronograma de formulación presupuestaria. Si el Poder Ejecutivo nacional lo modificara, el informe fundado previsto en el artículo 33 de la Ley N° 27.442 se acompañará como anexo del mensaje del proyecto de ley de presupuesto. Los recursos de los incisos b) y c) de ese artículo se depositarán en una cuenta recaudadora a nombre de la Autoridad y se registrarán como recursos propios.

ARTÍCULO 3°.- Escalonamiento de mandatos (artículo 24 de la Ley N° 27.442). Para escalonar los mandatos, en las designaciones que se efectúen después de la entrada en vigencia de la Ley para cubrir cargos que venzan o queden vacantes, el decreto de designación fijará la duración del mandato de modo que en ningún año calendario venza el de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuando dos o más designaciones se efectúen en la misma fecha, los mandatos de menor duración se asignarán por sorteo público. La duración menor se aplicará por única vez a cada cargo.

ARTÍCULO 4°.- Publicidad de las decisiones (artículo 18 bis de la Ley N° 27.442). La Autoridad Nacional de la Competencia publicará sus decisiones en una sección de su sitio oficial con buscador por fecha, mercado, empresa y tipo de decisión. La información confidencial se reemplazará por rangos o se omitirá en la versión pública, con indicación del motivo. El plan anual de prioridades se publicará antes del 31 de marzo de cada año, junto con un informe de cumplimiento del plan anterior.

Capítulo III – Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo

ARTÍCULO 5°.- Servicio Nacional de Conciliación (artículo 5° de la Ley). El Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo funcionará en la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240, que dictará sus normas de procedimiento. El reclamo se iniciará en la ventanilla única federal de reclamos de consumo, disponible en la plataforma de Trámites a Distancia y en la aplicación Mi Argentina, que derivará al Servicio los reclamos de competencia nacional y a las jurisdicciones locales adheridas los de su competencia.

ARTÍCULO 6°.- Reclamos sin patrocinio letrado (artículo 6° de la Ley). La autoridad nacional de aplicación fijará por resolución, y actualizará cada año, el monto hasta el cual el consumidor podrá actuar sin patrocinio letrado. Por encima de ese monto, el consumidor podrá actuar con patrocinio propio o solicitar el patrocinio gratuito de las asociaciones de consumidores registradas o de los servicios jurídicos gratuitos disponibles.

ARTÍCULO 7°.- Citación y domicilio electrónico del proveedor (artículo 7° de la Ley). La primera citación al proveedor se cursará al domicilio electrónico que haya constituido en la plataforma o, en su defecto, a su domicilio legal o comercial por medio fehaciente. En su primera presentación el proveedor constituirá domicilio electrónico, donde serán válidas las notificaciones posteriores. Los proveedores podrán registrarse en forma anticipada en la plataforma con un domicilio electrónico para todos los reclamos que se les dirijan. La audiencia se fijará dentro de los VEINTE (20) días hábiles de recibido el reclamo.

ARTÍCULO 8°.- Conciliadores y audiencias (artículo 8° de la Ley). La autoridad nacional de aplicación llevará el registro de conciliadores en relaciones de consumo, fijará los requisitos de idoneidad, capacitación e incompatibilidad para inscribirse, y asignará los reclamos por sorteo. Los honorarios de los conciliadores inscriptos se pagarán por el Servicio, según el arancel que fije la autoridad nacional de aplicación, con los recursos del artículo 10 de la Ley; el consumidor no abonará suma alguna. Las audiencias se realizarán por videoconferencia y quedará constancia digital de cada acto. El plazo de sesenta (60) días corridos se computará desde la presentación del reclamo y la prórroga requerirá la conformidad del consumidor expresada en la plataforma.

ARTÍCULO 9°.- Homologación y cierre (artículo 9° de la Ley). El acuerdo será homologado por la autoridad nacional de aplicación dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su celebración, previo control de que no afecte derechos irrenunciables del consumidor. Si no hubiera acuerdo o el proveedor no compareciera, el conciliador labrará el acta de cierre, que el consumidor podrá descargar de la plataforma. La incomparecencia injustificada se comunicará al área de la autoridad nacional de aplicación que instruye los sumarios del artículo 47 de la Ley N° 24.240.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento (artículo 10 de la Ley). El producido de las multas aplicadas por la autoridad nacional de aplicación en virtud del artículo 47 de la Ley N° 24.240 se registrará en una cuenta presupuestaria de afectación específica para el funcionamiento del Servicio, sin constituir un fondo fiduciario. La autoridad nacional de aplicación publicará cada año los ingresos y los gastos de esa cuenta.

ARTÍCULO 11°.- Datos abiertos (artículo 11 de la Ley). La autoridad nacional de aplicación publicará cada mes, en formato abierto, por proveedor identificado con su denominación y su Clave Única de Identificación Tributaria: la cantidad de reclamos recibidos por tipo de bien o servicio y motivo, el resultado de la conciliación (acuerdo, falta de acuerdo, incomparecencia) y el plazo promedio de resolución, y las sanciones firmes aplicadas. No se publicarán datos que permitan identificar a los consumidores.

ARTÍCULO 12°.- Integración federal (artículo 12 de la Ley). La autoridad nacional de aplicación suscribirá convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar sus instancias de conciliación a la ventanilla única federal, con intercambio de datos limitado a la tramitación de los reclamos conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 13°.- Puesta en funcionamiento. El área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en gobierno digital prestará la asistencia técnica necesaria para que el Servicio funcione en la plataforma dentro del plazo de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 10 de la Ley.

Capítulo IV – Préstamo responsable y disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Umbral de crédito de alto costo (artículo 36 bis de la Ley N° 24.240). La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240 fijará y publicará el umbral de crédito de alto costo, con intervención del Banco Central de la República Argentina, expresado como un múltiplo de una tasa de referencia publicada por esa Institución, y lo revisará al menos una vez por año.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Reforma de la Ley N° 13.246: arrendamiento agrícola a porcentaje de la cosecha

Lleva al arrendamiento agrícola, incluidos los contratos accidentales, las reglas de la aparcería (porcentaje pactado, pérdida por caso fortuito compartida, prohibición de cantidad fija), define la base de cálculo sobre frutos verificables, un piso para el pequeño propietario, valores de referencia y registro en ARCA, y otorga una deducción en Ganancias a los contratos a porcentaje registrados, con invitación a las provincias.

Propuesta 30: Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha
Cuándo: Fase II (años 2–3), junto con la reforma tributaria patrimonial; rige para contratos nuevos y renovaciones a los 180 días
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen, por incluir el tratamiento preferente en el impuesto a las ganancias (criterio de la afectación, art. 52 CN).

FUNDAMENTOS

Buena parte de la tierra agrícola la trabaja un productor que la arrienda. Con el precio fijo, el arrendatario absorbe solo las pérdidas por sequía y las subas de los insumos, y la obligación de pagar una renta que no se ajusta al resultado lo empuja al cultivo de mayor rentabilidad del año, con perjuicio para el suelo y la rotación. La Ley N° 13.246 ya contiene una solución probada para la aparcería: las partes reparten los frutos en el porcentaje que pactan, comparten la pérdida por caso fortuito en esa proporción y no pueden pactar una cantidad fija de frutos. Este proyecto lleva esas reglas al arrendamiento agrícola, incluidos los contratos accidentales por una o dos cosechas, hoy fuera de la ley. El porcentaje se calcula sobre los frutos efectivamente obtenidos, con participación del propietario en los costos directos o sobre la producción neta de esos costos, y no sobre la ganancia declarada. El pequeño propietario que vive de la renta de su único campo puede pactar un piso. La autoridad publica valores de referencia por zona y cultivo, y los contratos se registran y se cruzan con los datos de acopio. Los contratos a porcentaje registrados reciben una deducción en el impuesto a las ganancias, y se invita a las provincias a otorgar un beneficio similar en sus tributos. La reforma rige solo para contratos nuevos y renovaciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece que el precio del arrendamiento rural con destino agrícola consiste en un porcentaje de la cosecha, con el riesgo compartido entre el propietario y el arrendatario, y otorga un tratamiento tributario preferente a los contratos que se celebren conforme a ese régimen.

Capítulo II – Reformas a la Ley N° 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales

ARTÍCULO 2°.- Arrendamiento. Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 13.246 (texto según la Ley N° 22.298) por el siguiente:
«ARTÍCULO 2°.- Habrá arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio. Cuando el destino sea la explotación agrícola, el precio consistirá en un porcentaje de los frutos de cada cosecha, conforme a los artículos 2° bis a 2° sexies. En los demás casos, el precio se pactará en dinero.»

ARTÍCULO 3°.- Porcentaje y base de cálculo. Incorpórase como artículo 2° bis de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° bis.- Porcentaje y base de cálculo. En el arrendamiento con destino agrícola las partes pactarán libremente el porcentaje que corresponde al arrendador, que deberá guardar equidad con los aportes de cada una. El porcentaje se calculará sobre los frutos efectivamente obtenidos en cada cosecha, y no sobre la ganancia del arrendatario, por alguna de estas dos modalidades, que el contrato deberá indicar:

a) sobre la totalidad de los frutos, con participación del arrendador en los costos directos de la campaña en la misma proporción; o

b) sobre la producción que resulte de deducir de los frutos esos costos directos.

La reglamentación definirá los costos directos comprendidos y la forma de acreditarlos. Si el contrato no indicara la modalidad, se aplicará la del inciso b).»

ARTÍCULO 4°.- Riesgo compartido. Incorpórase como artículo 2° ter de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° ter.- Riesgo compartido. En el arrendamiento con destino agrícola, la pérdida de los frutos por caso fortuito o fuerza mayor se soportará por las partes en la proporción pactada, conforme a la regla del artículo 24 para la aparcería. Nada se deberá por el uso y goce correspondiente a la cosecha totalmente perdida por esas causas, sin perjuicio del piso previsto en el artículo 2° quinquies.»

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de cantidad fija. Incorpórase como artículo 2° quater de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° quater.- Prohibición de cantidad fija. En el arrendamiento con destino agrícola es nula la cláusula que fije el precio en una cantidad fija de frutos, en una suma fija de dinero o en su equivalente, conforme a la regla del artículo 32 para la aparcería, con la sola excepción del piso del artículo 2° quinquies. La nulidad de la cláusula no afecta la validez del contrato, cuyo precio será el porcentaje de los frutos que fije el juez sobre la base de los valores de referencia del artículo 2° sexies.»

ARTÍCULO 6°.- Piso del pequeño propietario. Incorpórase como artículo 2° quinquies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° quinquies.- Piso del pequeño propietario. Cuando el arrendador sea una persona humana o una sucesión indivisa que arriende el único inmueble rural del que es titular, cuya superficie no supere la que fije la reglamentación para cada zona, y cuya renta constituya su principal ingreso, las partes podrán pactar que la participación del arrendador no sea inferior a una cantidad mínima de frutos por hectárea. Ese piso no podrá superar el porcentaje del rendimiento de referencia de la zona que fije la reglamentación.»

ARTÍCULO 7°.- Valores de referencia. Incorpórase como artículo 2° sexies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° sexies.- Valores de referencia. La autoridad de aplicación publicará antes del inicio de cada campaña, por zona y por cultivo, rendimientos, costos directos y porcentajes de referencia, con la participación de las entidades del sector. Esos valores servirán de pauta para apreciar la equidad del porcentaje pactado y para resolver las controversias entre las partes.»

ARTÍCULO 8°.- Registro. Incorpórase como artículo 2° septies de la Ley N° 13.246 el siguiente:

«ARTÍCULO 2° septies.- Registro. Los contratos de arrendamiento con destino agrícola se registrarán ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el régimen de información que ella establezca, que los cruzará con la información de acopio y comercialización de granos para verificar la producción declarada. El registro es condición para acceder al tratamiento tributario preferente previsto por la ley.»

ARTÍCULO 9°.- Contratos accidentales. Incorpórase como último párrafo del artículo 39 de la Ley N° 13.246 el siguiente:
«Los contratos del inciso a) que tengan destino agrícola quedan sujetos a lo dispuesto en los artículos 2° bis a 2° septies.»

Capítulo III – Tratamiento tributario

ARTÍCULO 10°.- Impuesto a las ganancias. A los fines del impuesto a las ganancias (texto ordenado 2019, Decreto N° 824/2019, y sus modificaciones), las personas humanas y las sucesiones indivisas podrán deducir de la ganancia neta que obtengan como arrendadores en contratos de arrendamiento con destino agrícola celebrados conforme a los artículos 2° bis a 2° septies de la Ley N° 13.246 y registrados conforme a su artículo 2° septies, un importe equivalente al porcentaje de esa ganancia neta que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio, sobre la base de la estimación pública y fundada de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de modo que el costo fiscal de la deducción sea igual a la mayor recaudación derivada de la formalización de los contratos registrados conforme al artículo 2° septies y el efecto neto sobre la recaudación sea nulo. La deducción no procede para los contratos que incluyan el piso del artículo 2° quinquies en el período fiscal en que ese piso se aplique.

ARTÍCULO 11°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar un tratamiento preferente, en el impuesto al valor del suelo y en los demás tributos locales que graven los inmuebles rurales o los contratos agrarios, a los inmuebles arrendados conforme a los artículos 2° bis a 2° septies de la Ley N° 13.246 y a esos contratos.

ARTÍCULO 12°.- Costo fiscal. El Poder Ejecutivo nacional estimará el costo fiscal de la deducción del artículo 10 en el presupuesto de gastos tributarios de cada ejercicio, y la ley de presupuesto lo compensará dentro de las metas de la cuenta fiscal, sin alterar el resultado fiscal previsto.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de los artículos 2° bis a 2° sexies de la Ley N° 13.246 será la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre las áreas con competencia en agricultura.

ARTÍCULO 14°.- Aplicación en el tiempo. La presente ley se aplicará a los contratos que se celebren o se renueven a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación. Los contratos vigentes a esa fecha se regirán hasta su vencimiento por las normas con las que se celebraron. El artículo 10 se aplicará desde el primer período fiscal que comience a partir del 1° de enero siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la reforma de la Ley N° 13.246 (arrendamiento agrícola a porcentaje)

Reglamenta la ley «Reforma de la Ley N° 13.246: arrendamiento agrícola a porcentaje de la cosecha»: define los costos directos y la liquidación de la participación, las condiciones del pequeño propietario y el tope del piso, la publicación de valores de referencia por zona y cultivo antes de cada campaña, el plazo de ARCA para el registro y el cómputo de la deducción en Ganancias.

Propuesta 30: Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días de publicada la ley «Reforma de la Ley N° 13.246: arrendamiento agrícola a porcentaje de la cosecha» (art. 15 de esa ley)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (texto según la Ley N° 22.298), la Ley N° [—] de reforma de la Ley N° 13.246, la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 2019) y el Decreto N° 8330/1963, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] dispuso que el precio del arrendamiento rural con destino agrícola consista en un porcentaje de la cosecha, con las reglas de la aparcería sobre el riesgo compartido y la prohibición de una cantidad fija, y extendió ese régimen a los contratos accidentales del inciso a) del artículo 39 de la Ley N° 13.246.

Que la ley encomendó a la reglamentación definir los costos directos de la campaña, la superficie y el tope del piso del pequeño propietario, y los valores de referencia por zona y cultivo.

Que la reglamentación general de la Ley N° 13.246 aprobada por el Decreto N° 8330/1963 debe complementarse con esas definiciones.

Que la publicación previa de valores de referencia y el cruce de los contratos registrados con los datos de comercialización permiten verificar la producción y apreciar la equidad de los porcentajes pactados.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de los artículos 2° bis a 2° sexies de la Ley N° 13.246 (texto según la Ley N° 22.298 y la Ley N° [—]), conforme al artículo 13 de la Ley N° [—], al área del Ministerio de Economía con competencia en agricultura.

ARTÍCULO 2°.- Costos directos. A los fines del artículo 2° bis de la Ley N° 13.246, se consideran costos directos de la campaña los de semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, labores de siembra, protección y cosecha, y seguros sobre el cultivo, imputables al predio arrendado. No integran los costos directos los gastos de estructura, los financieros ni las amortizaciones del arrendatario. Los costos se acreditarán con comprobantes fiscales emitidos a nombre del arrendatario y referidos al predio y a la campaña, y el arrendador podrá requerir su exhibición antes de la liquidación.

ARTÍCULO 3°.- Liquidación de la participación. El arrendatario liquidará la participación del arrendador al finalizar cada cosecha, sobre los frutos efectivamente obtenidos según las cartas de porte, los certificados de depósito o la documentación de comercialización correspondientes al predio. Salvo pacto en contrario, la participación se entregará en especie o en su equivalente en dinero según el precio de pizarra del día de la entrega en el mercado de referencia de la zona.

ARTÍCULO 4°.- Pequeño propietario. A los fines del artículo 2° quinquies de la Ley N° 13.246:
a) la autoridad de aplicación fijará para cada zona la superficie máxima, que no podrá exceder la necesaria para que la renta del inmueble, calculada con los valores de referencia, iguale DOS (2) veces el salario mínimo, vital y móvil anual;
b) la renta constituye el principal ingreso del arrendador cuando represente más de la mitad de sus ingresos del último período fiscal, según su declaración jurada;
c) el piso, expresado en kilogramos por hectárea, no podrá superar el SETENTA POR CIENTO (70 %) del resultado de aplicar el porcentaje pactado al rendimiento de referencia de la zona y el cultivo.
El arrendador acreditará esas condiciones con declaración jurada al registrar el contrato.

ARTÍCULO 5°.- Valores de referencia. La autoridad de aplicación publicará los valores del artículo 2° sexies de la Ley N° 13.246 al menos SESENTA (60) días antes del inicio de la siembra de cada campaña fina y gruesa, por zona agroeconómica homogénea y por cultivo. Para elaborarlos requerirá informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de las bolsas de cereales y de las entidades representativas de propietarios, productores y contratistas, y publicará la metodología y los datos utilizados.

ARTÍCULO 6°.- Zonas. La autoridad de aplicación aprobará y publicará la delimitación de las zonas agroeconómicas homogéneas, por departamento o partido, dentro de los NOVENTA (90) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 7°.- Registro de contratos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establecerá el régimen de registro del artículo 2° septies de la Ley N° 13.246 dentro de los NOVENTA (90) días de la publicación del presente, con intervención de la autoridad de aplicación, e informará a esta cada campaña, en forma agregada por zona y cultivo, la cantidad de contratos registrados, los porcentajes pactados y la producción declarada, para la elaboración de los valores de referencia.

ARTÍCULO 8°.- Deducción en el impuesto a las ganancias. La deducción del artículo 10 de la Ley N° [—] se computará en la declaración jurada del período fiscal en que se devengue la participación del arrendador, en la forma que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y solo para contratos registrados antes del inicio de la campaña respectiva.

ARTÍCULO 9°.- Decreto N° 8330/1963. Las disposiciones del presente complementan la reglamentación de la Ley N° 13.246 aprobada por el Decreto N° 8330/1963, que se aplicará en cuanto no se oponga a la Ley N° [—] ni al presente.

ARTÍCULO 10°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución General de ARCA: registro de los contratos agrícolas a porcentaje en el SISA y cruce con datos de acopio

Crea dentro del SISA el registro obligatorio de los contratos de arrendamiento agrícola a porcentaje (incluidos los accidentales), con datos del predio georreferenciado, porcentaje y piso, liquidación por campaña, cruce con cartas de porte y operaciones de granos, constancia para la deducción en Ganancias y sanciones por incumplimiento.

Propuesta 30: Alquiler del campo como porcentaje de la cosecha
Cuándo: Fase II (años 2–3), dentro de los 90 días del decreto «Reglamentación de la reforma de la Ley N° 13.246 (arrendamiento agrícola a porcentaje)» (art. 7 de ese decreto)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (texto según la Ley N° 22.298), la Ley N° [—] de reforma de la Ley N° 13.246, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Decreto N° [—] y la Resolución General N° 4310, sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 13.246 el artículo 2° septies, que dispone el registro de los contratos de arrendamiento con destino agrícola ante esta Agencia y su cruce con la información de acopio y comercialización de granos, y condiciona a ese registro el tratamiento tributario preferente.

Que el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), aprobado por la Resolución General N° 4310, que reemplazó al Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas, ya reúne la información sobre los productores, las tierras explotadas y la producción, por lo que corresponde integrar en él el nuevo registro.

Que el Decreto N° [—] encomendó a esta Agencia establecer el régimen de registro dentro de los NOVENTA (90) días.

Que el cruce de los contratos con las cartas de porte y las operaciones de compraventa de granos permite verificar la producción declarada, que es la base de cálculo de la participación del arrendador.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de esta Agencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el Decreto N° [—].

Por ello, EL TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese, en el marco del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) aprobado por la Resolución General N° 4310, el régimen de registro de los contratos de arrendamiento rural con destino agrícola previsto en el artículo 2° septies de la Ley N° 13.246, incorporado por la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Sujetos obligados. Deberán registrar el contrato el arrendatario y el arrendador. El registro efectuado por una de las partes deberá ser confirmado por la otra dentro de los QUINCE (15) días corridos; vencido ese plazo sin observaciones, se tendrá por confirmado. Quedan comprendidos los contratos accidentales del inciso a) del artículo 39 de la Ley N° 13.246 con destino agrícola.

ARTÍCULO 3°.- Plazo. El contrato se registrará antes del inicio de la siembra de la primera campaña que comprenda y, en todo caso, dentro de los TREINTA (30) días corridos de su celebración o renovación. Las modificaciones se registrarán dentro de los TREINTA (30) días corridos de convenidas.

ARTÍCULO 4°.- Datos del registro. El registro contendrá, como mínimo: a) la identificación de las partes y su CUIT; b) la identificación catastral y la superficie del predio, con su georreferenciación en el SISA; c) el plazo y las campañas comprendidas; d) los cultivos previstos; e) el porcentaje pactado y la modalidad de cálculo del artículo 2° bis de la Ley N° 13.246; f) en su caso, el piso del artículo 2° quinquies de esa ley, con la declaración jurada de las condiciones del pequeño propietario; y g) la copia digital del contrato firmado.

ARTÍCULO 5°.- Liquidación por campaña. Al finalizar cada cosecha, el arrendatario informará en el SISA, dentro de los SESENTA (60) días corridos, los frutos obtenidos en el predio, los costos directos computados cuando corresponda y la participación liquidada al arrendador, con referencia a las cartas de porte, certificados de depósito y comprobantes de comercialización respectivos. El arrendador confirmará la liquidación en el mismo plazo.

ARTÍCULO 6°.- Cruce con datos de acopio. Esta Agencia cruzará en forma sistemática la producción y la participación informadas con los datos de las cartas de porte, de los operadores de granos incluidos en el SISA y de las liquidaciones de compraventa de granos correspondientes al predio, y con los rendimientos de referencia que publique la autoridad de aplicación de la Ley N° 13.246. Las diferencias significativas habilitarán los controles previstos en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 7°.- Constancia. Cumplido el registro, el sistema emitirá una constancia con código de verificación, que acredita el registro a los fines del tratamiento tributario preferente del artículo 10 de la Ley N° [—] y podrá ser consultada por terceros con interés legítimo.

ARTÍCULO 8°.- Deducción en el impuesto a las ganancias. La deducción del artículo 10 de la Ley N° [—] solo podrá computarse respecto de contratos con constancia de registro vigente emitida antes del inicio de la campaña y con la liquidación del artículo 5° confirmada por ambas partes. El formulario de declaración jurada del impuesto a las ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas incorporará el campo correspondiente, con el número de constancia.

ARTÍCULO 9°.- Información a la autoridad de aplicación. Esta Agencia remitirá a la autoridad de aplicación de la Ley N° 13.246, antes del inicio de cada campaña, la información agregada por zona y cultivo de los contratos registrados, los porcentajes pactados y la producción declarada, sin datos que permitan identificar a los contribuyentes, con resguardo del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

ARTÍCULO 10°.- Incumplimientos. La falta de registro, de confirmación o de información de la liquidación hará pasible a los responsables de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683 para el incumplimiento de los regímenes de información, y excluirá el contrato del tratamiento tributario preferente.

ARTÍCULO 11°.- Incorporación al SISA. Las disposiciones de la presente se incorporarán a la Resolución General N° 4310, sus modificatorias y complementarias, en el texto que esta Agencia ordene.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los contratos que se celebren o renueven desde la fecha de aplicación prevista en el artículo 14 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico (urea y amoníaco)

Establece un marco voluntario de contratos de gas natural de largo plazo, con precio pactado entre partes e indexación previsible, para las plantas de urea y amoníaco, con contrato tipo homologado por la autoridad de energía, coordinación con la capacidad de transporte firme y cláusula de prioridad del abastecimiento interno en emergencias.

Propuesta 32: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: No aplica: decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.319 de Hidrocarburos y sus modificatorias, 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), 27.742 y 27.828, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el país importa una parte sustancial de los fertilizantes nitrogenados que consume su agro, mientras dispone de gas natural propio suficiente para fabricarlos.

Que los proyectos de urea y amoníaco requieren, para decidir la inversión, previsibilidad sobre el suministro y el precio del gas durante un plazo compatible con su repago, y capacidad de transporte firme.

Que el artículo 6° de la Ley N° 17.319, en el texto dado por el artículo 105 de la Ley N° 27.742, reconoce a permisionarios y concesionarios el dominio y la libre comercialización de los hidrocarburos que extraigan, prohíbe al Poder Ejecutivo nacional fijar sus precios en el mercado interno y sujeta las exportaciones a la no objeción de la Secretaría de Energía, que solo puede formularse dentro de los treinta (30) días y fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro, en línea con el objetivo de satisfacer las necesidades del país fijado en su artículo 3°.

Que conforme a los artículos 1° y 37, inciso a), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte no es fijado por el regulador, por lo que este decreto no fija precios: ofrece un marco contractual voluntario y criterios de indexación.

Que la prioridad del abastecimiento interno en emergencias puede asegurarse por cláusulas contractuales, sin restricciones generales a la comercialización ni a la exportación.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el marco de contratos de suministro de gas natural de largo plazo para uso petroquímico, destinado a la producción de urea, amoníaco y otros fertilizantes nitrogenados en el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el presente decreto. La adhesión al marco es voluntaria para productores y compradores.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación del presente decreto el área con competencia en energía del MINISTERIO DE ECONOMÍA. El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD será consultado en lo relativo a la articulación de los contratos con el transporte y la distribución, y el área con competencia en industria, en la calificación de los usos como petroquímicos.

ARTÍCULO 3°.- Contratos comprendidos. Podrán homologarse en el marco del presente decreto los contratos de suministro de gas natural que reúnan las siguientes condiciones:

a) que el comprador destine el gas, como materia prima o combustible de proceso, a una planta de urea, amoníaco u otros fertilizantes nitrogenados en operación, en construcción o con proyecto aprobado en el país;

b) que el plazo cubra, como mínimo, el período de repago de la inversión declarado por el comprador, con el piso que fije el contrato tipo;

c) que la entrega sea en firme, con volúmenes diarios comprometidos;

d) que el precio se determine conforme al artículo 5°;

e) que incluyan la cláusula de abastecimiento interno del artículo 7°.

ARTÍCULO 4°.- Contrato tipo. La autoridad de aplicación aprobará y publicará, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un contrato tipo con las cláusulas mínimas de los contratos comprendidos, previa consulta pública a productores, compradores y transportistas. Las partes podrán apartarse del contrato tipo en las cláusulas no previstas como mínimas.

ARTÍCULO 5°.- Precio e indexación. El precio del gas es el que libremente convengan las partes. Para asegurar su previsibilidad, el contrato fijará un precio base y una fórmula de ajuste basada en uno o más índices públicos, objetivos y verificables por terceros, que las partes elijan entre los que enumere el contrato tipo, con la periodicidad de ajuste y, si las partes lo acuerdan, las bandas de variación máxima por período. La autoridad de aplicación no fija precios ni aprueba su nivel.

ARTÍCULO 6°.- Homologación. La autoridad de aplicación homologará los contratos que cumplan las condiciones del artículo 3° dentro de los TREINTA (30) días hábiles de presentados. La homologación solo verifica el cumplimiento de esas condiciones y no implica garantía ni aval del Estado nacional. Los contratos homologados se registrarán en un registro público que consignará las partes, la planta de destino, el plazo y los volúmenes, con reserva del precio y de la información comercial.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula de abastecimiento interno. Los contratos homologados incluirán una cláusula de prioridad del abastecimiento interno en situaciones de emergencia, por la cual:

a) el productor se obliga a no desplazar las entregas comprometidas por compromisos de exportación posteriores, sin perjuicio de las prioridades de abastecimiento de la demanda prioritaria vigentes;

b) el comprador se obliga, cuando la autoridad nacional con competencia en agricultura declare una situación de emergencia en el abastecimiento de fertilizantes nitrogenados, a ofrecer en primer término al mercado interno la producción de la planta, al precio de paridad de exportación y por el plazo que dure la emergencia.

La cláusula no habilita la fijación de precios, cupos ni prohibiciones de exportación.

ARTÍCULO 8°.- Seguridad del suministro y exportaciones. Al ejercer la facultad de no objeción de las exportaciones de gas natural prevista en el tercer párrafo del artículo 6° de la Ley N° 17.319, la Secretaría de Energía considerará los volúmenes comprometidos en contratos homologados como parte de la demanda interna cuyo abastecimiento debe asegurarse.

ARTÍCULO 9°.- Capacidad de transporte. Los contratos homologados podrán acreditarse para participar con prioridad en los procedimientos de asignación de capacidad de transporte firme que apruebe el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD. La autoridad de aplicación incluirá en los pliegos y contratos de toda privatización, concesión o ampliación del Gasoducto Perito Moreno en los que intervenga el Estado nacional una cláusula que permita a los proyectos de fertilizantes nitrogenados con contrato homologado contratar capacidad firme en el concurso abierto de capacidad correspondiente. Lo dispuesto en este artículo no afecta los contratos de transporte firme vigentes.

ARTÍCULO 10°.- Coordinación con el régimen de grandes inversiones. La autoridad de aplicación informará a la autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones los contratos homologados que correspondan a proyectos adheridos o en trámite de adhesión a ese régimen.

ARTÍCULO 11°.- Información. La autoridad de aplicación publicará cada año, en formato de datos abiertos, la cantidad de contratos homologados, los volúmenes comprometidos por planta y la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados asociada.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente decreto no genera erogaciones adicionales para el Estado nacional. Los gastos de gestión se atenderán con los créditos asignados a la jurisdicción de la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del ente regulador de reserva de capacidad de transporte de gas para proyectos de fertilizantes nitrogenados en el Gasoducto Perito Moreno

Reserva, en la capacidad del Gasoducto Perito Moreno y de su ampliación que siga sujeta a asignación regulada, un bloque de capacidad firme para los proyectos de urea y amoníaco con contrato de gas homologado, y fija las reglas para que esos proyectos contraten capacidad firme en los concursos abiertos, sin afectar contratos vigentes.

Propuesta 32: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase I · año 1 (después del decreto «Decreto de marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico (urea y amoníaco)»)
Trámite: No aplica: resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025) y 27.742, los Decretos Nros. 452/2025, 580/2026 y […] (marco de contratos de gas natural de largo plazo para uso petroquímico), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, que ejerce las funciones del ente regulador del gas previstas en la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), entre ellas las del artículo 51, incisos d), g) y x), de esa ley.

Que el Decreto N° […] estableció un marco voluntario de contratos de gas natural de largo plazo para la producción de fertilizantes nitrogenados y previó que los contratos homologados participen con prioridad en la asignación de capacidad de transporte firme.

Que la decisión de inversión de los proyectos de urea y amoníaco depende de contar con capacidad de transporte firme desde la Cuenca Neuquina, y que el Gasoducto Perito Moreno y su ampliación constituyen la vía troncal para ello.

Que la ampliación del Gasoducto Perito Moreno se asigna en parte mediante concursos abiertos de capacidad y que el Decreto N° 580/2026 fijó un precio unificado de transporte para todos los cargadores, por lo que la presente no altera tarifas ni contratos de transporte firme vigentes.

Que corresponde, para la capacidad que siga sujeta a asignación regulada, reservar un bloque para esos proyectos por un plazo limitado, de modo que no inmovilice capacidad que otros cargadores podrían usar.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 51, incisos d), g) y x), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución establece las reglas de acceso a la capacidad de transporte firme del Gasoducto Perito Moreno y de sus ampliaciones para los proyectos de producción de urea, amoníaco y otros fertilizantes nitrogenados que cuenten con un contrato de suministro de gas homologado conforme al Decreto N° […] (en adelante, "proyectos de fertilizantes").

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La reserva prevista en el artículo 3° se aplica a la capacidad del Gasoducto Perito Moreno y de sus ampliaciones que, a la fecha de la presente, no se encuentre comprometida en contratos de transporte firme y siga sujeta a asignación regulada por el Ente. La capacidad comprendida en contratos de concesión, de iniciativa privada o de ampliación que prevean su propio procedimiento de asignación se rige por el artículo 7°.

ARTÍCULO 3°.- Reserva de capacidad. Resérvase para los proyectos de fertilizantes, dentro de la capacidad comprendida en el artículo anterior, la capacidad firme necesaria para transportar los volúmenes diarios de sus contratos homologados, hasta el límite de la capacidad disponible. El Ente determinará y publicará el volumen reservado dentro de los TREINTA (30) días de la presente y lo actualizará ante cada nueva homologación.

ARTÍCULO 4°.- Solicitud. Cada proyecto de fertilizantes podrá solicitar la asignación de capacidad reservada acompañando el contrato homologado, la localización de la planta, el punto de recepción y de entrega, el volumen diario y el cronograma de construcción hasta la puesta en marcha.

ARTÍCULO 5°.- Asignación y contrato. La capacidad reservada se asigna mediante un contrato de transporte firme entre el proyecto y la transportista, en las condiciones de acceso abierto y a la tarifa vigente para todos los cargadores, por un plazo no inferior al del contrato de gas homologado. Si las solicitudes superan la capacidad reservada, se asignará en proporción a los volúmenes solicitados.

ARTÍCULO 6°.- Plazo de la reserva. La reserva a favor de cada proyecto caduca si, dentro de los DOCE (12) meses de publicada la determinación del artículo 3°, el proyecto no suscribe el contrato de transporte firme o no acredita la decisión de inversión. El plazo podrá prorrogarse por única vez por igual período si el proyecto acredita avances verificables. La capacidad liberada vuelve a la asignación general.

ARTÍCULO 7°.- Concursos abiertos de capacidad. En los concursos abiertos de capacidad de las ampliaciones del Gasoducto Perito Moreno que apruebe o supervise el Ente, los proyectos de fertilizantes podrán ofertar capacidad firme de largo plazo en las mismas condiciones que los demás interesados. El Ente verificará que las bases de cada concurso admitan ofertas por plazos compatibles con los contratos de gas homologados y, cuando el pliego o el contrato aplicable lo prevea, la prioridad de esos proyectos en la adjudicación.

ARTÍCULO 8°.- Contratos vigentes. Nada de lo dispuesto en la presente afecta los contratos de transporte firme vigentes, las tarifas aprobadas ni los derechos adquiridos por los cargadores.

ARTÍCULO 9°.- Información. El Ente publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, la capacidad reservada, la asignada a cada proyecto de fertilizantes, la liberada por caducidad y el resultado de cada concurso abierto en lo que respecta a esos proyectos.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima

Crea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (51 % clase A, intransferible sin ley) y socios de la cadena agropecuaria y del gas, con gobierno profesional, cuentas públicas y operador especializado optativo, que construye la planta de fertilizantes fosfatados y custodia el stock regulador como stock estratégico del Estado.

Propuesta 32: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso; constitución y comienzo de la obra en la Fase II; lo que exceda el año 4 se completa en el mandato siguiente). El gasto se activa con el presupuesto del año siguiente a la sanción.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Argentina no produce fosfato monoamónico ni fosfato diamónico y cubre con importaciones todo su consumo de fertilizantes fosfatados, un insumo que no tiene reemplazo en la siembra. A diferencia de los nitrogenados, donde existen proyectos privados a los que basta con reducir el riesgo, en fosfatados no hay iniciativa privada y la dependencia es total: una interrupción del abastecimiento en plena campaña afecta la producción que genera la mayor parte de las divisas del país. El proyecto crea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y socios de la cadena —productores y cooperativas, YPF, fabricantes de maquinaria agrícola y empresas de energía, siderurgia y construcción— que construye una planta y administra un stock regulador encuadrado en el régimen de stocks estratégicos. Su fundamento es la seguridad del abastecimiento, no la rentabilidad, y por eso se limita a un único eslabón. Para evitar los riesgos conocidos de las empresas públicas, la ley fija un gobierno profesional, con directores independientes seleccionados por concurso, remoción solo por justa causa, cuentas y contratos públicos y la posibilidad de contratar un operador especializado. La localización se decide por estudios hidrogeológicos y logísticos, y ninguna inversión se compromete sin factibilidad hídrica. El aporte estatal se financia como obra dentro del cupo plurianual de infraestructura y su gasto se activa con el presupuesto siguiente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación, naturaleza y objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto de la ley. La presente ley dispone la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que produzca en el país fertilizantes fosfatados y administre un stock regulador, como reserva estratégica para el abastecimiento de la producción agropecuaria.

ARTÍCULO 2°.- Creación. Créase FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, «la Sociedad»), que se constituirá como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en los términos de los artículos 308 a 312 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). La Sociedad se rige por la presente ley, por su estatuto y, en lo no previsto, por las normas de derecho privado. Las disposiciones de la presente ley prevalecen sobre las del estatuto.

ARTÍCULO 3°.- Objeto social. La Sociedad tiene por objeto:

a) construir y operar una planta de fertilizantes fosfatados, incluidos el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico, y las instalaciones de proceso necesarias;

b) asegurar el abastecimiento de roca fosfórica y de azufre mediante contratos de largo plazo y la participación en compras conjuntas;

c) constituir, mantener y administrar el stock regulador previsto en el Capítulo V;

d) comercializar su producción en el país y en el exterior;

e) realizar toda otra actividad conexa o complementaria necesaria para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 4°.- Reserva estratégica y no exclusividad. La Sociedad se constituye para asegurar el abastecimiento de fertilizantes fosfatados como reserva estratégica de la producción agropecuaria. No goza de exclusividad ni de privilegio alguno frente a otros productores, importadores o comercializadores, y vende su producción a precios de mercado.

Capítulo II – Capital y socios

ARTÍCULO 5°.- Capital y clases de acciones. El capital de la Sociedad se representa en acciones de dos clases:

a) acciones clase A, de titularidad del Estado nacional, que representarán en todo momento no menos del cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital social y de los votos;

b) acciones clase B, que podrán suscribir los socios de la cadena previstos en el artículo siguiente.

Mientras no se integre la totalidad de las acciones clase B ofrecidas, el Estado nacional podrá ser titular transitorio de ellas, con obligación de ofrecerlas conforme al artículo siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Socios de la cadena. Las acciones clase B se ofrecerán, mediante un procedimiento público, con igualdad de trato y a un precio determinado por valuación independiente, a:

a) productores agropecuarios, sus cooperativas y sus entidades representativas;

b) YPF Sociedad Anónima, cuya participación se decidirá por sus propios órganos societarios;

c) fabricantes de cosechadoras, sembradoras, implementos y demás maquinaria agrícola;

d) empresas de energía, siderurgia y construcción que participen de la cadena del gas natural.

El estatuto fijará el límite de participación de cada accionista clase B, de modo que ninguno pueda ejercer por sí solo los derechos de veto previstos en el estatuto.

ARTÍCULO 7°.- Operador especializado. El Directorio podrá contratar, mediante concurso público nacional e internacional, un operador especializado en la producción de fertilizantes fosfatados, con remuneración vinculada al cumplimiento de metas de producción, costos y seguridad que se publicarán. El operador podrá suscribir acciones clase B en las condiciones del artículo anterior.

ARTÍCULO 8°.- Intransferibilidad y exclusión de privatización. Las acciones clase A no podrán transferirse, gravarse ni reducirse por debajo del porcentaje del artículo 5°, inciso a), sino por ley. La Sociedad no podrá ser incluida en ningún régimen de privatización, incluido el previsto en el artículo 7° y el Anexo I de la Ley N° 27.742, sino por ley expresa que la individualice.

Capítulo III – Gobierno profesional

ARTÍCULO 9°.- Directorio. El Directorio se compone de siete (7) miembros: cuatro (4) designados por las acciones clase A, de los cuales al menos dos (2) serán independientes, y tres (3) designados por las acciones clase B. Los directores duran tres (3) años en sus funciones, se renuevan en forma escalonada y pueden ser designados nuevamente por un solo período consecutivo. El Directorio aprueba el plan de negocios plurianual, el presupuesto anual y las contrataciones relevantes, y designa al Gerente General.

ARTÍCULO 10°.- Idoneidad, incompatibilidades y remoción. Los directores y el Gerente General deberán acreditar idoneidad profesional y experiencia en la industria química, de fertilizantes, minera o energética, o en finanzas o gestión de empresas. Los directores independientes y el Gerente General serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes, con publicidad de los antecedentes de los candidatos. No podrán ser directores ni Gerente General quienes ejerzan o hayan ejercido en los dos (2) años anteriores cargos electivos, funciones políticas en cualquier nivel de gobierno o cargos de conducción en partidos políticos. Los directores y el Gerente General solo podrán ser removidos antes del vencimiento de su mandato por justa causa, mediante decisión fundada que se publicará.

ARTÍCULO 11°.- Personal y contrataciones. El personal de la Sociedad se selecciona por mérito, mediante procedimientos públicos, y se rige por la legislación laboral común. Las contrataciones de obras, bienes y servicios se realizan mediante procedimientos competitivos y públicos, conforme al reglamento que apruebe el Directorio, que se publicará.

ARTÍCULO 12°.- Integridad. La Sociedad adoptará un programa de integridad que incluirá un código de conducta, un régimen de conflictos de interés, declaraciones juradas patrimoniales de directores y gerentes, un canal de denuncias con protección del denunciante y la debida diligencia de proveedores y clientes.

Capítulo IV – Cuentas públicas y control

ARTÍCULO 13°.- Cuentas públicas. La Sociedad llevará su contabilidad conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos: sus estados contables trimestrales y anuales con el informe del auditor; su plan de negocios y su presupuesto; los contratos que celebre, con la sola reserva temporal de las cláusulas comerciales cuya divulgación afecte su posición competitiva, por un plazo máximo de tres (3) años; las resoluciones del Directorio; la composición, antecedentes y remuneraciones de directores y gerentes; y la información de gestión sobre avance de obra, producción, costos y existencias del stock regulador, actualizada al menos cada mes.

ARTÍCULO 14°.- Control. La Sociedad está sujeta al control interno de la Sindicatura General de la Nación y al control externo de la Auditoría General de la Nación, conforme a los artículos 8°, inciso b), 98, 100 y 117 de la Ley N° 24.156. Sus estados contables serán auditados además por una firma de auditoría externa independiente, seleccionada por concurso y rotada como máximo cada cinco (5) años. Los informes de auditoría serán públicos.

ARTÍCULO 15°.- Informe al Congreso. La Sociedad remitirá cada año al Congreso de la Nación, por intermedio del Poder Ejecutivo nacional, un informe de gestión que incluirá el avance de la obra, la producción nacional de fertilizantes fosfatados como porcentaje del consumo y los meses de consumo cubiertos por el stock regulador.

Capítulo V – Localización, abastecimiento y stock regulador

ARTÍCULO 16°.- Localización. La Sociedad decidirá la localización de la planta sobre la base de estudios hidrogeológicos y logísticos que comparen, al menos, los siguientes sitios: a) Bahía Blanca, en las áreas de Puerto Galván e Ingeniero White; b) el cordón San Lorenzo–Puerto General San Martín, sobre el río Paraná; y c) la zona de Salliqueló, en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con provisión de agua del Acueducto Región Noroeste. Ninguna inversión en la planta podrá comprometerse sin la factibilidad hídrica aprobada por la autoridad provincial competente. Los estudios y la decisión de localización, con sus fundamentos, se publicarán. Si la planta se ubica en un sitio cuya provisión de agua dependa de una obra en construcción o a construir, la Sociedad podrá contribuir a su financiamiento mediante un contrato de agua de largo plazo, en iguales condiciones que los demás usuarios industriales de la obra.

ARTÍCULO 17°.- Abastecimiento de insumos. La Sociedad asegurará el abastecimiento de roca fosfórica y de azufre mediante contratos de largo plazo con proveedores de la región, con diversidad de orígenes. Podrá participar en compras conjuntas con empresas o entidades de otros Estados con los que la República Argentina tenga acuerdos de cooperación.

ARTÍCULO 18°.- Stock regulador. La Sociedad constituirá y mantendrá un stock regulador de fertilizantes fosfatados equivalente a una parte del consumo anual del país, cuyo volumen se fijará conforme al estudio técnico que se realice con intervención de la autoridad nacional con competencia en agricultura. El stock regulador constituye el stock estratégico de fertilizantes fosfatados a cargo del Estado nacional en los términos de los artículos 13 y 15 de la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos, y su custodia y administración quedan encomendadas a la Sociedad. Su uso, rotación y reposición se rigen por esa ley, que excluye los controles de precios, y por su reglamentación.

Capítulo VI – Financiamiento

ARTÍCULO 19°.- Aportes del Estado nacional. Los aportes de capital del Estado nacional destinados a la ingeniería, la construcción de la planta y la constitución del stock regulador se financian como obra dentro del cupo de obras previsto en el artículo 4° de la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, con las fuentes de su artículo 5°. El monto total de los aportes y su cronograma de integración se incluirán en la ley de presupuesto conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156, y las cuotas comprometidas tendrán la prioridad prevista en el artículo 8° de aquella ley. El gasto que autoriza la presente ley se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su sanción; en el ejercicio de la sanción, la constitución de la Sociedad y los estudios se atenderán con los créditos vigentes de la jurisdicción con competencia en economía, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 20°.- Costo del stock y garantías. El costo de mantener el stock regulador se atiende conforme al artículo 19 de la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos. El Estado nacional no garantiza las obligaciones de la Sociedad, salvo autorización expresa de una ley. Los acreedores de la Sociedad solo tienen acción contra su patrimonio.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 21°.- Ejercicio de los derechos del Estado. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá los derechos de accionista clase A por intermedio del ministerio con competencia en economía, con consulta a la autoridad nacional con competencia en agricultura en lo relativo al stock regulador.

ARTÍCULO 22°.- Constitución. El Poder Ejecutivo nacional aprobará el estatuto, que se ajustará a la presente ley, y constituirá la Sociedad dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima

Designa al Ministerio de Economía para ejercer las acciones clase A, fija las pautas del estatuto, el procedimiento público de ingreso de los socios de la cadena, el concurso del operador especializado, el contenido de los estudios de localización y el procedimiento del stock regulador, e incorpora la sociedad al organigrama.

Propuesta 32: Fertilizantes hechos en el país
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima», año 2)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional) y de organización (art. 99, inc. 1) en cuanto al organigrama.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos, la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] creó FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, para producir en el país fertilizantes fosfatados y administrar un stock regulador como reserva estratégica de la producción agropecuaria.

Que esa ley encomendó al Poder Ejecutivo nacional aprobar el estatuto y constituir la sociedad dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigencia, y ofrecer las acciones clase B a los socios de la cadena mediante un procedimiento público, con igualdad de trato y a un precio determinado por valuación independiente.

Que corresponde reglamentar ese procedimiento, el concurso del operador especializado, el contenido de los estudios de localización y la forma en que se fija y administra el stock regulador, que constituye el stock estratégico de fertilizantes fosfatados a cargo del Estado nacional conforme a la ley de seguridad de suministro.

Que corresponde además incorporar a la sociedad al organigrama de la Administración Pública Nacional, en el ámbito del Ministerio de Economía.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ejercicio de los derechos del Estado nacional (art. 21). El MINISTERIO DE ECONOMÍA ejercerá los derechos de accionista clase A del Estado nacional en FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, «la Sociedad»), previstos en la Ley N° [—] de creación de Fosfatados Argentinos Sociedad Anónima (en adelante, «la Ley»). En lo relativo al stock regulador intervendrá la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de ese Ministerio, o el área que en el futuro tenga competencia en agricultura.

ARTÍCULO 2°.- Estatuto (art. 22). El MINISTERIO DE ECONOMÍA elevará al Poder Ejecutivo nacional, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el proyecto de estatuto de la Sociedad, que contendrá como mínimo:

a) la denominación, el domicilio en la República Argentina y el objeto del artículo 3° de la Ley;

b) el capital inicial, su cronograma de integración conforme a la ley de presupuesto y las clases de acciones del artículo 5° de la Ley;

c) el límite de participación de cada accionista clase B previsto en el artículo 6° de la Ley;

d) la composición, la renovación escalonada y el funcionamiento del Directorio conforme a los artículos 9° y 10 de la Ley;

e) las decisiones que requieren el voto afirmativo de las acciones clase A: la localización de la planta, la disposición de activos esenciales, la reducción del stock regulador por debajo del volumen fijado, la reforma del estatuto, la fusión, la transformación y la disolución;

f) la comisión fiscalizadora y el régimen de publicidad del artículo 13 de la Ley.

ARTÍCULO 3°.- Constitución e inscripción. Aprobado el estatuto, el MINISTERIO DE ECONOMÍA otorgará el acto constitutivo en representación del Estado nacional y gestionará la inscripción de la Sociedad ante el registro público de sociedades competente, de modo que la constitución quede cumplida dentro del plazo del artículo 22 de la Ley.

ARTÍCULO 4°.- Ingreso de los socios de la cadena (art. 6°). Dentro de los NOVENTA (90) días de inscripta la Sociedad, el Directorio convocará a suscribir las acciones clase B mediante un aviso que se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la Sociedad, con un plazo de suscripción no menor de TREINTA (30) días. La convocatoria indicará la cantidad de acciones ofrecidas, el precio por acción determinado por una firma de valuación independiente seleccionada por concurso, el límite por accionista y las formas de integración. Si la demanda supera la oferta, las acciones se asignarán a prorrata de lo solicitado, con el límite por accionista. Mientras queden acciones clase B sin suscribir, la convocatoria se repetirá al menos UNA (1) vez por año.

ARTÍCULO 5°.- Acreditación de la condición de socio de la cadena. Los interesados acreditarán su pertenencia a alguna de las categorías del artículo 6° de la Ley con la documentación que fije la convocatoria, que podrá incluir la inscripción en los registros nacionales de productores agropecuarios, de cooperativas o de fabricantes. La Sociedad publicará la nómina de accionistas clase B y su participación.

ARTÍCULO 6°.- Operador especializado (art. 7°). Si el Directorio decide contratar un operador especializado, el pliego del concurso exigirá experiencia acreditada en la operación de plantas de fertilizantes fosfatados y fijará el plazo del contrato, las metas anuales de producción, costos, seguridad e impacto ambiental, la remuneración vinculada a esas metas y las penalidades. El pliego, las ofertas, el dictamen de evaluación y el contrato se publicarán.

ARTÍCULO 7°.- Estudios de localización (art. 16). Los estudios de localización compararán, para cada sitio, la disponibilidad y el costo del agua con su balance hídrico, el acceso a puerto de ultramar y a la red ferroviaria y vial, la provisión de gas natural y energía eléctrica, el costo logístico de la roca fosfórica, del azufre y del producto terminado hasta las zonas de consumo, y el impacto ambiental. La Sociedad completará los estudios que el Estado nacional haya realizado, consultará a las provincias de los sitios comparados y publicará los estudios completos y la decisión fundada antes de comprometer la inversión.

ARTÍCULO 8°.- Abastecimiento de roca fosfórica y azufre (art. 17). La Sociedad procurará que sus contratos de abastecimiento combinen más de un origen para cada insumo, con plazos acordes con la vida útil de la planta, y publicará cada año la composición de sus orígenes de abastecimiento.

ARTÍCULO 9°.- Volumen del stock regulador (art. 18). El estudio técnico del stock regulador será elaborado por la Sociedad con intervención de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y de la unidad técnica de seguridad de suministro de la Ley N° [—] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos. Expresará el volumen en meses de consumo nacional, tomando como base el consumo promedio de las últimas TRES (3) campañas, y considerará la estacionalidad de la siembra. El volumen será fijado por decreto conforme al artículo 13 de esa ley y al procedimiento de su reglamentación, y podrá alcanzarse en forma gradual a medida que la planta entre en producción, mediante producción propia o importación.

ARTÍCULO 10°.- Uso, rotación y reposición del stock. La Sociedad rotará el stock regulador para evitar su deterioro, sin reducirlo por debajo del volumen fijado salvo en los supuestos de uso previstos en el decreto que lo fije. En esos supuestos, ofrecerá el producto al mercado interno a precio de mercado y mediante procedimientos públicos, y lo repondrá en el plazo que ese decreto establezca. Cada movimiento del stock se publicará conforme al artículo 13 de la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Informe al Congreso (art. 15). La Sociedad remitirá al MINISTERIO DE ECONOMÍA el informe anual de gestión antes del 31 de mayo de cada año, y el Ministerio lo elevará al Congreso de la Nación dentro de los TREINTA (30) días siguientes. El informe se publicará el mismo día de su remisión.

ARTÍCULO 12°.- Incorporación al organigrama. Incorpórase a FOSFATADOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA en el Apartado IX – MINISTERIO DE ECONOMÍA del Anexo III del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, en el rubro «Empresas y Entes del Sector Público Nacional», entre las que actúan en el ámbito directo del Ministerio.

ARTÍCULO 13°.- Créditos (art. 19). Durante el ejercicio de la sanción de la Ley, los gastos de constitución de la Sociedad y de los estudios se atenderán con los créditos vigentes del MINISTERIO DE ECONOMÍA, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio siguiente, el Jefe de Gabinete de Ministros incluirá los aportes de capital en el proyecto de ley de presupuesto, dentro del cupo de obras de la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de relevamiento y reactivación de las obras energéticas e hídricas paradas

Ordena relevar en seis meses la cartera nacional de obras energéticas e hídricas con proyecto ejecutivo, priorizarla con criterios públicos y reactivar las prioritarias solo con financiamiento plurianual asegurado y publicación de cada licitación y su avance.

Propuesta 33: Terminar las obras paradas
Cuándo: Días 8–30
Trámite: No aplica: decreto simple de organización del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 27.328 de Contratos de Participación Público-Privada, la Ley N° 27.742, el Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001, el Decreto N° 713/2024 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 676 del 12 de mayo de 2026, y

CONSIDERANDO:

Que el país cuenta con una cartera de obras de transporte de gas, de generación eléctrica y de provisión de agua que tienen proyecto ejecutivo y se encuentran detenidas o demoradas, con recursos públicos ya invertidos y sin beneficio para la población.

Que la producción de gas natural alcanzó registros mensuales máximos en 2025, según datos de la Secretaría de Energía, y que la capacidad de transporte es hoy la restricción principal para llevarlo a los polos industriales y a los hogares.

Que antes de concebir obras nuevas corresponde conocer el estado técnico, contractual y financiero de las existentes y terminar las que tengan mayor impacto productivo y social.

Que la reanudación de obras sin financiamiento asegurado ha llevado a nuevas paralizaciones, por lo que toda obra que exceda el ejercicio debe contar con crédito y cronograma plurianual aprobados en los términos del artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Que los procedimientos de contratación vigentes, el régimen de participación público-privada de la Ley N° 27.328 y el régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742, reglamentado por el Decreto N° 713/2024, permiten sumar capital privado y contratos de largo plazo con usuarios industriales que aseguren la demanda.

Que el artículo 32 del Decreto N° 1023/2001 manda difundir las convocatorias en el sitio del Órgano Rector, y que corresponde extender esa publicidad a la ejecución de cada obra reactivada.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Ordénase el relevamiento, la priorización y la reactivación de las obras de infraestructura energética e hídrica de jurisdicción nacional, o financiadas total o parcialmente por el Estado nacional, que cuenten con proyecto ejecutivo y se encuentren paralizadas, demoradas o sin iniciar, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Organismos responsables. El relevamiento y la reactivación están a cargo del área con competencia en energía, para las obras de transporte de gas y de generación y transmisión eléctrica, y del área con competencia en obras públicas y recursos hídricos, para las obras de agua y de control hídrico, bajo la coordinación del ministerio con competencia en economía e infraestructura. Las empresas y sociedades del Estado titulares o comitentes de obras comprendidas prestarán la información y la colaboración que se les requiera.

ARTÍCULO 3°.- Relevamiento. Dentro de los SEIS (6) meses de la entrada en vigencia del presente decreto, los organismos responsables relevarán la cartera de obras comprendidas en el artículo 1°. Para cada obra se consignará, como mínimo:

a) el estado del proyecto ejecutivo y su fecha de aprobación;

b) el avance físico y financiero certificado;

c) la situación contractual, los reclamos pendientes y las garantías vigentes;

d) el costo estimado para terminarla y su cronograma;

e) las fuentes de financiamiento comprometidas o posibles, incluidos el crédito de organismos multilaterales, los aportes de provincias y de usuarios y la participación privada;

f) la población servida y la demanda productiva que habilita;

g) los riesgos técnicos, ambientales y sociales identificados.

ARTÍCULO 4°.- Lista de arranque. El relevamiento comenzará por las siguientes obras:

a) Gas: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno, entre Salliqueló, Provincia de Buenos Aires, y San Jerónimo, Provincia de Santa Fe; la ampliación del Tramo I, entre Tratayén y Salliqueló, adherida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por la Resolución N° 676/2026 del Ministerio de Economía, hasta su habilitación; y el tramo ya iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa, con sus ramales interiores. Los tramos del Gasoducto del Noreste Argentino hacia la Provincia de Salta se considerarán según el estudio técnico previsto para la expansión de las redes de gas;

b) Agua: la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, con toma en Granadero Baigorria; el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba; el Segundo Acueducto del Interior del Chaco; y el Acueducto Región Noroeste de la Provincia de Buenos Aires;

c) Energía eléctrica: los aprovechamientos hidroeléctricos Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, con prioridad para La Barrancosa.

ARTÍCULO 5°.- Criterios de prioridad. Las obras relevadas se ordenarán en una lista de prioridad según criterios públicos de impacto productivo y social, que considerarán al menos la población que recibirá el servicio, la demanda industrial que habilita, el avance alcanzado, el costo para terminar y la existencia de financiamiento comprometido. Tendrán prioridad las obras que habiliten a la vez producción industrial y provisión de agua potable. Los criterios, su ponderación y la lista resultante se publicarán antes de cualquier reactivación.

ARTÍCULO 6°.- Condición de financiamiento. Ninguna obra comprendida podrá licitarse, adjudicarse ni reanudarse sin que cuente con el financiamiento asegurado para su terminación. Cuando su ejecución exceda el ejercicio, deberá contar con el crédito y el cronograma plurianual aprobados en la ley de presupuesto, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. La reactivación se atenderá con los créditos presupuestarios disponibles, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras, con los aportes de provincias y usuarios y con participación privada, sin afectar las metas fiscales vigentes.

ARTÍCULO 7°.- Usuarios ancla y participación privada. Los organismos responsables procurarán que cada obra de transporte de gas o de agua para uso industrial cuente con contratos de largo plazo con los usuarios que aseguren su demanda. Cuando resulte conveniente, la obra podrá ejecutarse mediante iniciativa privada, concesión de obra pública con tarifa regulada o contrato de participación público-privada, conforme a la Ley N° 27.328 y al régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742, reglamentado por el Decreto N° 713/2024.

ARTÍCULO 8°.- Procedimientos de contratación. Las licitaciones, contrataciones y reanudaciones se realizarán por los procedimientos vigentes de la Ley N° 13.064, del Decreto N° 1023/2001 y de los regímenes citados en el artículo anterior. Las obras que se ejecuten por convenio con provincias se instrumentarán mediante convenios que fijen los aportes, el ejecutor y el responsable del mantenimiento.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad. Cada convocatoria, adjudicación, contrato, modificación contractual, certificado de avance y pago correspondiente a las obras comprendidas se publicará en el sistema de compras públicas abiertas del Órgano Rector de las contrataciones y en el sitio oficial de los organismos responsables, en formato de datos abiertos y dentro de los CINCO (5) días hábiles de producido. Se publicará además el avance físico y financiero de cada obra con periodicidad mensual.

ARTÍCULO 10°.- Informe. Concluido el relevamiento, los organismos responsables elevarán al Poder Ejecutivo nacional un informe con la cartera relevada, la lista de prioridad y la propuesta de financiamiento de cada obra priorizada, que se publicará en forma íntegra y servirá de base para la programación plurianual de inversiones del proyecto de ley de presupuesto.

ARTÍCULO 11°.- Normas complementarias. Facúltase al ministerio con competencia en economía e infraestructura a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo entre la Nación y las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Chaco para la terminación de acueductos (Gran Rosario, Biprovincial Santa Fe–Córdoba y Segundo Acueducto del Interior del Chaco)

Compromete el aporte nacional plurianual para la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario y asegura los fondos para terminar el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba y el Segundo Acueducto del Interior del Chaco, con ejecutor, responsable de operación y mantenimiento, desembolsos contra avance certificado y publicación de cada obra.

Propuesta 33: Terminar las obras paradas
Cuándo: Fase I · año 1 (después del relevamiento del decreto «Decreto de relevamiento y reactivación de las obras energéticas e hídricas paradas»)
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias. Por comprometer gasto plurianual, la Nación lo somete a ratificación por ley del Congreso (mayoría simple, cámara de origen indistinta); cada provincia, a su Legislatura.

CONSIDERANDO:

Que el presente Acuerdo se celebra entre el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en obras públicas, y las PROVINCIAS DE SANTA FE, DE CÓRDOBA y DEL CHACO, representadas por sus Gobernadores, en adelante "las partes".

Que la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, con toma en el río Paraná en Granadero Baigorria, proveería agua potable a cientos de miles de habitantes de Rosario, Funes y Villa Gobernador Gálvez, y que su ejecución lleva décadas de demora.

Que el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba, con toma en Coronda, y el Segundo Acueducto del Interior del Chaco se encuentran en ejecución con avances parciales y requieren asegurar el financiamiento para su terminación.

Que una obra detenida pierde lo invertido por deterioro y demora el beneficio de la población, por lo que la reanudación debe contar con financiamiento asegurado y cronograma plurianual, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Que el Estado nacional ordenó relevar y priorizar las obras hídricas paradas con proyecto ejecutivo, y que estas obras integran la lista de arranque de ese relevamiento.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

Capítulo I – Disposiciones comunes

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto asegurar el financiamiento y la ejecución de: a) la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, en la Provincia de Santa Fe; b) la terminación del Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba; y c) la terminación del Segundo Acueducto del Interior del Chaco. Cada obligación referida a una obra vincula al Estado nacional y a la provincia o provincias en cuyo territorio se ejecuta.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Anexos por obra. Para cada obra, las partes involucradas suscribirán dentro de los SESENTA (60) días de la firma un anexo técnico y financiero que fijará el costo actualizado para terminarla, el aporte de cada parte en monto y porcentaje, el cronograma de desembolsos, el ejecutor, el responsable de la operación y el mantenimiento, y los hitos de avance. Los anexos forman parte integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Aporte nacional. El Estado nacional aportará los montos que fije cada anexo con los créditos del cupo de inversión en obras del marco fiscal vigente y, cuando corresponda, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras. El aporte para ejercicios futuros se incluirá en la programación plurianual del proyecto de ley de presupuesto, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. Ninguna obra se licitará ni se reanudará sin que su financiamiento esté asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Préstamos vigentes. Los aportes de este Acuerdo complementan los contratos de préstamo vigentes que financian las obras, sin modificarlos, entre ellos, para el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba, el Contrato de Préstamo N° 1064 con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (Fase 1, Bloque A) y el Contrato de Préstamo N° 01/810 con el Fondo Saudita para el Desarrollo (Fase 1, Bloques B y C), garantizados por el Estado nacional conforme a los Decretos N° 533/2022 y N° 874/2024. Las partes asegurarán la contrapartida local que esos contratos exijan.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Desembolsos. Los desembolsos nacionales se liberarán contra el avance de obra certificado y la acreditación de la contrapartida provincial correspondiente a cada período, según el cronograma del anexo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Usuarios ancla. Las partes procurarán que las obras que sirvan a usos industriales cuenten con contratos de agua de largo plazo con los usuarios industriales de la traza, cuyos aportes se aplicarán a la financiación de la obra.

Capítulo II – Obligaciones por obra

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Acueducto Gran Rosario. La Provincia de Santa Fe ejecutará la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario como comitente, con el aporte nacional que fije el anexo, y tendrá a su cargo, por sí o por su prestadora, la operación y el mantenimiento. La Provincia aportará el proyecto ejecutivo actualizado y la coordinación con la primera etapa en ejecución.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba. El Estado nacional y las Provincias de Santa Fe y de Córdoba asegurarán los fondos para terminar el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba conforme al anexo respectivo, que fijará el ejecutor de cada tramo y el responsable de la operación y el mantenimiento en cada provincia.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Segundo Acueducto del Interior del Chaco. El Estado nacional y la Provincia del Chaco asegurarán los fondos para terminar el Segundo Acueducto del Interior del Chaco conforme al anexo respectivo, que fijará el ejecutor y la transferencia de la operación y el mantenimiento a la Provincia al recibirse la obra.

Capítulo III – Seguimiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Publicación. Las partes publicarán cada convocatoria, adjudicación, contrato, certificado de avance y pago de las obras comprendidas en el sistema de compras públicas abiertas que corresponda a cada jurisdicción, y el avance físico y financiero de cada obra con periodicidad mensual.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión de seguimiento. Créase una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada parte, que se reunirá al menos cada tres meses, verificará el cumplimiento de los cronogramas y publicará sus actas.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Incumplimiento. Si una parte no acredita su aporte en el plazo del cronograma, la comisión de seguimiento la intimará a regularizarlo dentro de los SESENTA (60) días. Persistiendo el incumplimiento, las demás partes podrán suspender sus desembolsos para la obra afectada, sin perjuicio de las obras ya certificadas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación por las partes, y hasta la recepción definitiva de las obras comprendidas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización. Cada provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución. El Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial y en los boletines oficiales provinciales.

PROYECTO DE LEY

Ley de acceso a energía segura en el hogar

Fija metas anuales de extensión de redes de gas y de conexiones internas, con financiamiento de la conexión en cuotas o subsidio focalizado, ordena el recambio de artefactos inseguros por equipos certificados y la prohibición gradual de los peligrosos, y mide sus resultados con indicadores sanitarios.

Propuesta 34: Gas de red en cada casa, sin garrafa ni leña
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Según el Censo 2022 del INDEC, el 41,6 % de las viviendas del país cocina sin gas de red ni electricidad, y en Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones la proporción supera el 94 %. Esos hogares dependen de garrafas, leña o artefactos precarios, con riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, incendios y mala calidad del aire interior. La disponibilidad de gas natural de producción nacional permite saldar esa deuda como una política de salud pública tanto como de infraestructura. El proyecto no crea organismos ni modifica el régimen de distribución de la Ley N° 24.076: fija metas anuales de extensión de redes y de conexiones internas en barrios de ingresos bajos y medios, prevé que la conexión se pague en cuotas o con subsidio focalizado, ordena el recambio de artefactos inseguros por equipos certificados instalados por matriculados y encomienda al ente regulador la prohibición gradual de los artefactos peligrosos. Donde la red no sea viable se ofrecen alternativas seguras, y la garrafa sigue dentro del régimen de subsidios focalizados vigente. Las prioridades se asignan por riesgo sanitario y pobreza energética, con criterios publicados, y los resultados se miden con indicadores de salud difundidos por provincia. La ejecución se acuerda con las provincias, las distribuidoras y las cooperativas, y el gasto tiene fuente identificada y metas que se fijan cada año en el presupuesto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar el acceso de los hogares a una energía segura para cocinar y calefaccionarse, mediante la extensión de las redes de gas natural y de las conexiones internas, el recambio de artefactos inseguros, la prohibición gradual de los artefactos peligrosos y la provisión de soluciones alternativas seguras donde la red no sea viable.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
a) hogar sin acceso a energía segura: el que cocina o se calefacciona con leña, carbón, combustibles líquidos o gas licuado de petróleo en envase sin instalación reglamentaria, o con artefactos inseguros;
b) artefacto inseguro: el que carece de certificación vigente, el que no cumple las normas técnicas de seguridad aplicables o el que por su estado o instalación presenta riesgo de intoxicación, explosión o incendio;
c) conexión interna: la instalación domiciliaria que vincula el servicio de red con los artefactos del hogar, realizada por un instalador matriculado;
d) solución alternativa segura: la provisión de gas a granel con instalación reglamentaria o de artefactos eléctricos eficientes para cocción y calefacción.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en energía. El ente regulador nacional del gas y la electricidad ejerce las funciones técnicas que esta ley le asigna. La autoridad nacional con competencia en salud participa en la definición y la medición de los indicadores sanitarios.

ARTÍCULO 4°.- Relación con el régimen vigente. La presente ley complementa la Ley N° 24.076 y no modifica las obligaciones de las licenciatarias de distribución ni el régimen de habilitación y autorización de obras previsto en ella. El acceso a la garrafa de gas licuado de petróleo de los hogares sin red continúa rigiéndose por el régimen de subsidios energéticos focalizados vigente.

Capítulo II – Relevamiento, prioridades y metas

ARTÍCULO 5°.- Relevamiento. Dentro del primer año de vigencia, la autoridad de aplicación relevará, con las provincias y los municipios, los hogares sin acceso a energía segura y las políticas nacionales, provinciales y municipales vigentes en la materia, comenzando por las Provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. El relevamiento identificará las políticas que funcionan, las obras en cartera y las necesidades no atendidas, y se publicará con desagregación por provincia y localidad.

ARTÍCULO 6°.- Prioridades. La extensión de redes, las conexiones internas y el recambio de artefactos se asignarán según el riesgo sanitario y el grado de pobreza energética de cada localidad y barrio, conforme a criterios objetivos que la autoridad de aplicación publicará antes de cada asignación anual.

ARTÍCULO 7°.- Metas anuales. La autoridad de aplicación fijará metas anuales, por provincia, de:
a) extensión de redes de distribución en barrios de ingresos bajos y medios;
b) conexiones internas realizadas;
c) artefactos inseguros reemplazados;
d) hogares atendidos con soluciones alternativas seguras.
Las metas y su financiamiento se incluirán en el proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio. Para el primer año de vigencia se fija la meta de CIEN MIL (100.000) artefactos inseguros reemplazados en hogares vulnerables.

ARTÍCULO 8°.- Uso de la infraestructura existente. Las metas darán prioridad a las conexiones sobre redes y gasoductos ya construidos y a la terminación de las obras en curso, antes de la construcción de redes nuevas.

Capítulo III – Conexiones, artefactos y soluciones alternativas

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento de la conexión. Los hogares comprendidos en las metas podrán pagar la conexión interna en cuotas, sin interés o con interés subsidiado, o acceder a un subsidio focalizado que cubra total o parcialmente su costo, según su condición socioeconómica. La reglamentación fijará los requisitos, los montos y el plazo de las cuotas, que no podrán exceder una proporción razonable de los ingresos del hogar.

ARTÍCULO 10°.- Recambio de artefactos. La autoridad de aplicación ejecutará un programa de recambio de artefactos inseguros por equipos certificados en hogares vulnerables. La instalación estará a cargo de instaladores matriculados y cada recambio quedará registrado con la identificación del equipo, del instalador y del hogar.

ARTÍCULO 11°.- Prohibición gradual de artefactos peligrosos. El ente regulador nacional del gas y la electricidad establecerá, con un cronograma público y gradual, la prohibición de fabricar, importar, comercializar e instalar los artefactos que por su diseño presenten riesgo grave de intoxicación por monóxido de carbono, explosión o incendio. El cronograma preverá plazos de adecuación para fabricantes, importadores y comerciantes y coordinará la prohibición con el programa de recambio.

ARTÍCULO 12°.- Instaladores y certificación. El ente regulador nacional del gas y la electricidad mantendrá la matrícula de instaladores y el régimen de certificación de artefactos y de instalaciones domiciliarias, y verificará por muestreo las instalaciones realizadas en el marco de la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Soluciones alternativas. Donde la extensión de la red no sea técnica o económicamente viable, la autoridad de aplicación ofrecerá soluciones alternativas seguras, con prioridad para la cocción y la calefacción eléctricas eficientes y el gas a granel con instalación reglamentaria.

Capítulo IV – Ejecución federal, indicadores y financiamiento

ARTÍCULO 14°.- Ejecución con provincias, distribuidoras y cooperativas. La autoridad de aplicación ejecutará la presente ley mediante convenios con las provincias, los municipios, las distribuidoras y las cooperativas de servicios públicos, que fijarán las metas locales, los aportes de cada parte, el ejecutor de cada obra y la rendición de cuentas. Invítase a las provincias a suscribir un acuerdo federal de energía segura en el hogar.

ARTÍCULO 15°.- Indicadores sanitarios. La autoridad de aplicación, con la autoridad nacional con competencia en salud, medirá en forma periódica las intoxicaciones por monóxido de carbono, los incendios domiciliarios vinculados al uso de energía y la calidad del aire interior en las zonas comprendidas.

ARTÍCULO 16°.- Publicación. La autoridad de aplicación publicará cada semestre, en formato de datos abiertos y con desagregación por provincia, el avance de las metas, los fondos ejecutados y los indicadores sanitarios, y presentará al Congreso de la Nación un informe anual de cumplimiento.

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atenderán con:
a) los créditos que la ley de presupuesto asigne a la autoridad de aplicación dentro del cupo de inversión en obras de infraestructura del marco fiscal vigente, sin generar déficit primario;
b) el crédito de organismos multilaterales destinado a obras de redes;
c) los aportes de provincias, municipios, distribuidoras y cooperativas previstos en los convenios del artículo 14;
d) el pago de las cuotas de conexión.
En el ejercicio de entrada en vigencia, el programa de recambio de artefactos se financiará con la reasignación de créditos de la jurisdicción de la autoridad de aplicación, sin aumento del gasto total autorizado. La extensión de redes, las conexiones internas y los subsidios a la conexión se activan con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 18°.- Cronograma. La presente ley se ejecutará según el siguiente cronograma: el relevamiento y el recambio de los primeros CIEN MIL (100.000) artefactos, en el primer año de vigencia; la extensión de redes y conexiones internas, con metas anuales a partir del segundo año.

ARTÍCULO 19°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 20°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Acceso a Energía Segura en el Hogar

Designa la autoridad de aplicación y reglamenta el relevamiento, los criterios de prioridad, las metas anuales por provincia, el financiamiento de las conexiones internas, el recambio de artefactos, los indicadores sanitarios y la publicación del avance por provincia.

Propuesta 34: Gas de red en cada casa, sin garrafa ni leña
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 90 días de promulgada la ley «Ley de acceso a energía segura en el hogar»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar, la Ley N° 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), la Ley N° 27.742, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 943 del 31 de diciembre de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] tiene por objeto asegurar el acceso de los hogares a una energía segura para cocinar y calefaccionarse, mediante la extensión de redes de gas y de conexiones internas, el recambio de artefactos inseguros, la prohibición gradual de los peligrosos y soluciones alternativas donde la red no sea viable.

Que su artículo 3° encomienda al Poder Ejecutivo nacional designar la autoridad de aplicación entre los organismos con competencia en energía, y su artículo 19 ordena reglamentarla dentro de los noventa días de su promulgación.

Que corresponde precisar el procedimiento del relevamiento, los criterios para asignar prioridades y metas, las condiciones de financiamiento de las conexiones internas, el registro del recambio de artefactos y la forma de publicar los resultados, de modo que la ejecución sea verificable por provincia.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, creado por el artículo 161 de la Ley N° 27.742, ejerce las funciones técnicas que la ley le asigna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (art. 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o al organismo que la reemplace en sus competencias en materia de energía. La autoridad nacional con competencia en salud participará en la definición y la medición de los indicadores sanitarios del artículo 15 de la ley.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones (art. 2°). A los fines del inciso b) del artículo 2° de la ley, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD publicará, dentro de los NOVENTA (90) días, el listado de características que convierten a un artefacto en inseguro según las normas técnicas vigentes. A los fines del inciso d), la autoridad de aplicación aprobará las especificaciones de las soluciones alternativas seguras.

ARTÍCULO 3°.- Relevamiento (art. 5°). El relevamiento del artículo 5° de la ley se realizará mediante convenios con las provincias y los municipios, con un formulario común aprobado por la autoridad de aplicación, que registrará por hogar la fuente de energía para cocinar y calefaccionarse, el tipo y estado de los artefactos, la distancia a la red existente y la condición socioeconómica. La autoridad de aplicación podrá utilizar la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos y de los registros de subsidios energéticos. Los resultados se publicarán con desagregación por provincia y localidad, sin datos que permitan identificar a los hogares.

ARTÍCULO 4°.- Criterios de prioridad (art. 6°). Los criterios del artículo 6° de la ley ponderarán, como mínimo: la proporción de hogares sin acceso a energía segura en la localidad; las intoxicaciones por monóxido de carbono y los incendios domiciliarios registrados; la condición socioeconómica de los hogares; y la existencia de redes o gasoductos ya construidos en la zona. La autoridad de aplicación publicará los criterios, su ponderación y el puntaje de cada localidad antes de cada asignación anual.

ARTÍCULO 5°.- Metas anuales (art. 7°). La autoridad de aplicación propondrá las metas anuales por provincia al elaborar el proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio, sobre la base del relevamiento, de los criterios del artículo anterior y de los convenios del artículo 14 de la ley. Las metas se expresarán en metros de red, conexiones internas, artefactos reemplazados y hogares atendidos con soluciones alternativas, por provincia.

ARTÍCULO 6°.- Uso de la infraestructura existente (art. 8°). Dentro de cada meta provincial, la autoridad de aplicación asignará en primer término las conexiones internas sobre redes ya habilitadas y sin usuarios conectados, y en segundo término la terminación de obras en curso.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento de la conexión (art. 9°). Los hogares comprendidos en las metas podrán optar por pagar la conexión interna en cuotas mensuales o solicitar el subsidio focalizado. La autoridad de aplicación fijará por resolución, y publicará, el monto máximo financiable, la cantidad de cuotas, la tasa de interés subsidiada o nula y la proporción máxima de los ingresos del hogar que puede representar la cuota. El subsidio focalizado alcanzará a los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado por el Decreto N° 943/2025, o el que lo reemplace, y cubrirá total o parcialmente el costo según su condición socioeconómica. Las cuotas podrán cobrarse por intermedio de la factura del servicio, conforme a los convenios con las distribuidoras y cooperativas.

ARTÍCULO 8°.- Recambio de artefactos (art. 10). El programa de recambio se ejecutará en los hogares vulnerables que surjan del relevamiento, con equipos certificados adquiridos por los procedimientos de contratación vigentes e instalados por instaladores matriculados. El registro del artículo 10 de la ley consignará, por cada recambio, el número de serie y la certificación del equipo retirado y del instalado, la matrícula del instalador, la localidad y la fecha. Los artefactos retirados se inutilizarán y no podrán reingresar al mercado.

ARTÍCULO 9°.- Funciones técnicas del ente regulador (arts. 11 y 12). El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD dictará, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, las normas del cronograma de prohibición gradual del artículo 11 de la ley y de matrícula de instaladores y certificación del artículo 12, y verificará por muestreo, cada año, al menos el CINCO POR CIENTO (5 %) de las instalaciones realizadas en el marco de la ley.

ARTÍCULO 10°.- Convenios (art. 14). Los convenios del artículo 14 de la ley se ajustarán al modelo que apruebe la autoridad de aplicación y fijarán las metas locales, los aportes de cada parte, el ejecutor de cada obra, la rendición de cuentas y la obligación de informar los datos del artículo 16 de la ley. La autoridad de aplicación promoverá la suscripción del acuerdo federal de energía segura en el hogar con las provincias.

ARTÍCULO 11°.- Indicadores sanitarios (art. 15). La autoridad nacional con competencia en salud definirá, dentro de los NOVENTA (90) días, la metodología para medir las intoxicaciones por monóxido de carbono, los incendios domiciliarios vinculados al uso de energía y la calidad del aire interior, con base en los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, y fijará la línea de base por provincia.

ARTÍCULO 12°.- Publicación (art. 16). La publicación semestral del artículo 16 de la ley se realizará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, en formato de datos abiertos, e incluirá por provincia: las metas del ejercicio y su avance; los artefactos reemplazados; las conexiones realizadas y financiadas en cuotas o con subsidio; los fondos comprometidos y pagados; y los indicadores sanitarios. El informe anual al Congreso de la Nación se presentará antes del 30 de abril de cada año.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento (art. 17). El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá las reasignaciones de créditos necesarias para financiar en el ejercicio de entrada en vigencia de la ley el programa de recambio de artefactos, dentro de la jurisdicción de la autoridad de aplicación y sin aumento del gasto total autorizado.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Energía Segura en el Hogar

Acuerda entre la Nación y las provincias, con la adhesión de distribuidoras y cooperativas, el relevamiento común de los hogares sin energía segura, las metas de conexión y de recambio de artefactos por provincia, los aportes de cada parte y la publicación del avance.

Propuesta 34: Gas de red en cada casa, sin garrafa ni leña
Cuándo: Fase I · año 1 (tras la sanción de la ley «Ley de acceso a energía segura en el hogar»)
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias (art. 125 CN), previsto por el art. 14 de la ley «Ley de acceso a energía segura en el hogar». No requiere ley nacional (criterio B14): el PEN lo aprueba por decreto; cada provincia, por su Legislatura si su Constitución lo exige. Distribuidoras y cooperativas adhieren por acta.

CONSIDERANDO:

Que el presente Acuerdo se celebra entre el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área con competencia en energía, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante "las partes", con la adhesión de las distribuidoras de gas y de las cooperativas de servicios públicos que se incorporen conforme a la cláusula undécima.

Que, según el Censo 2022 del INDEC, el 41,6 % de las viviendas cocina sin gas de red ni electricidad, y que en las Provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones esa proporción supera el 94 %.

Que la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar prevé su ejecución mediante convenios con las provincias, los municipios, las distribuidoras y las cooperativas, e invita a las provincias a suscribir un acuerdo federal.

Que las licenciatarias de distribución tienen las obligaciones de los artículos 4°, 5° y 25 de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), que este Acuerdo no modifica.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan ejecutar en forma coordinada la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar, mediante un relevamiento común, metas por provincia, aportes definidos y publicación del avance.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Relevamiento común. Cada provincia, con sus municipios, relevará dentro de los DOCE (12) meses de la firma los hogares sin acceso a energía segura y las políticas provinciales y municipales vigentes, con el formulario común aprobado por la autoridad nacional. El Estado nacional brindará asistencia técnica y la información de los registros nacionales disponibles. Las Provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, si suscriben, iniciarán el relevamiento en los primeros SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Políticas vigentes. Con los resultados del relevamiento, las partes identificarán las políticas que funcionan, para reforzarlas; las obras en cartera, para completarlas; y las necesidades no atendidas, para diseñar las respuestas que falten.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Metas por provincia. La autoridad nacional y cada provincia acordarán, en un anexo anual por provincia, las metas de extensión de redes, conexiones internas, artefactos reemplazados y hogares atendidos con soluciones alternativas, con los criterios de prioridad publicados conforme a la ley. Las metas darán prioridad a las conexiones sobre redes y gasoductos ya construidos.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Recambio de artefactos. Las provincias colaborarán en la identificación de los hogares vulnerables para el programa nacional de recambio de artefactos inseguros, y facilitarán el registro de los instaladores matriculados que actúen en su territorio.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Aportes. El Estado nacional aportará los fondos que asigne la ley de presupuesto a la ejecución de la ley. Cada provincia aportará lo que fije su anexo anual, en dinero, obras o gestión. Los municipios, las distribuidoras y las cooperativas aportarán lo que convengan en las actas de adhesión. Los desembolsos nacionales se liberarán contra avance certificado.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Ejecutores. Cada anexo anual fijará el ejecutor de cada obra de red o de conexión, que podrá ser la provincia, el municipio, la distribuidora o la cooperativa, y el responsable de la operación y el mantenimiento.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Indicadores sanitarios. Las provincias informarán a la autoridad nacional con competencia en salud los casos de intoxicación por monóxido de carbono y de incendios domiciliarios vinculados al uso de energía registrados en su territorio, conforme a la metodología común.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Publicación. Las partes publicarán cada semestre, en formato de datos abiertos, el avance de las metas de cada provincia, los fondos aportados y ejecutados por cada parte y los indicadores sanitarios.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión federal. Créase la Comisión Federal de Energía Segura en el Hogar, integrada por un representante del Estado nacional y uno por cada provincia firmante, que acordará el formulario común, aprobará los anexos anuales, seguirá el cumplimiento de las metas y publicará sus actas. Las distribuidoras y cooperativas adheridas participarán con voz.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Adhesión de distribuidoras y cooperativas. Las distribuidoras de gas y las cooperativas de servicios públicos podrán adherir al presente Acuerdo mediante un acta con la autoridad nacional y la provincia en que prestan el servicio, que fije sus aportes y sus obligaciones de información. La adhesión no modifica las obligaciones de las licencias ni el régimen de autorización de obras de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Adhesión posterior. Las provincias que no suscriban el Acuerdo en su firma podrán adherir en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá adherir en iguales términos.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma o, para cada provincia cuya Constitución exija ratificación legislativa, desde esa ratificación, y por CUATRO (4) años, renovables por acuerdo de las partes. Cualquier parte podrá denunciarlo con CIENTO OCHENTA (180) días de anticipación, sin afectar las obras en ejecución.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: los aportes nacionales son los que asigne cada ley de presupuesto a la ejecución de la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del ente regulador sobre prohibición gradual de artefactos de gas peligrosos, certificación de equipos e instaladores matriculados

Fija el listado de artefactos de gas peligrosos y un cronograma público y gradual para dejar de fabricarlos, importarlos, comercializarlos e instalarlos; exige certificación vigente de los artefactos y que toda instalación domiciliaria la haga un instalador matriculado, con registro público y verificación por muestreo.

Propuesta 34: Gas de red en cada casa, sin garrafa ni leña
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 180 días del decreto «Decreto reglamentario de la Ley de Acceso a Energía Segura en el Hogar»)
Trámite: No aplica: resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), 27.742 y […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar, los Decretos Nros. 452/2025 y […] (reglamentario de la Ley N° […]), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), en sus incisos b) y m), faculta al ente regulador a dictar reglamentos de seguridad y normas técnicas y a velar por la protección de la seguridad pública en el uso del gas.

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, que ejerce esas facultades.

Que el artículo 11 de la Ley N° […] de Acceso a Energía Segura en el Hogar encomienda al Ente establecer, con un cronograma público y gradual, la prohibición de fabricar, importar, comercializar e instalar los artefactos que por su diseño presenten riesgo grave de intoxicación por monóxido de carbono, explosión o incendio, y su artículo 12 le encomienda mantener la matrícula de instaladores y el régimen de certificación.

Que la prohibición debe coordinarse con el programa nacional de recambio, para no dejar a los hogares de menores ingresos sin medios de cocción o calefacción, y prever plazos de adecuación para fabricantes, importadores y comerciantes.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 51, incisos b) y m), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y los artículos 11 y 12 de la Ley N° […].

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD RESUELVE:

Capítulo I – Artefactos peligrosos

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución establece el listado de artefactos de gas peligrosos y el cronograma de su prohibición gradual, y reglamenta la certificación de artefactos y la matrícula de instaladores, conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley N° […].

ARTÍCULO 2°.- Artefactos peligrosos. Se consideran artefactos peligrosos, a los fines del artículo 11 de la Ley N° […], los que por su diseño presenten riesgo grave de intoxicación por monóxido de carbono, explosión o incendio, conforme a los siguientes criterios:

a) calefactores sin conducto de evacuación de los productos de la combustión al exterior que carezcan de dispositivo de corte por defecto de oxígeno en el ambiente;

b) artefactos sin dispositivo de seguridad que corte el paso de gas ante la extinción de la llama;

c) artefactos diseñados para gas envasado que se conecten sin regulador de presión certificado;

d) los demás que el Ente incorpore al listado por resolución fundada, previa consulta pública.

El Ente aprobará y publicará, dentro de los SESENTA (60) días, el listado detallado por tipo de artefacto, con referencia a las normas técnicas aplicables, y lo actualizará cada año.

ARTÍCULO 3°.- Cronograma de prohibición. La prohibición de los artefactos del listado se aplicará en las siguientes etapas, contadas desde la entrada en vigencia de la presente:

a) a los DOCE (12) meses, queda prohibida su fabricación y su importación;

b) a los DIECIOCHO (18) meses, queda prohibida su comercialización, incluida la venta en línea;

c) a los VEINTICUATRO (24) meses, queda prohibida su instalación en nuevas conexiones y en reemplazos.

Los artefactos ya instalados no quedan alcanzados por la prohibición, sin perjuicio de su inclusión prioritaria en el programa nacional de recambio.

ARTÍCULO 4°.- Coordinación con el recambio. El Ente informará a la autoridad de aplicación de la Ley N° […] el listado de artefactos peligrosos para que el programa de recambio dé prioridad a los hogares que los utilicen. La prohibición de instalación del inciso c) del artículo anterior podrá prorrogarse, por resolución fundada y por única vez, en las localidades donde el programa de recambio no ofrezca reemplazo.

Capítulo II – Certificación e instaladores

ARTÍCULO 5°.- Certificación de artefactos. Solo podrán fabricarse, importarse, comercializarse e instalarse artefactos de gas que cuenten con certificación vigente otorgada por un organismo de certificación reconocido por el Ente, conforme a las normas técnicas vigentes. Cada artefacto llevará la marca de certificación y su número, visibles para el comprador.

ARTÍCULO 6°.- Registro público de certificaciones. El Ente publicará en su sitio oficial el registro de los artefactos certificados, con su marca, modelo, organismo certificador y vigencia, y el de las certificaciones suspendidas o canceladas.

ARTÍCULO 7°.- Instalaciones por matriculados. Toda instalación, modificación o habilitación de una instalación domiciliaria de gas y todo recambio de artefactos en el marco de la Ley N° […] deberá ser realizada por un instalador matriculado, que dejará constancia de su matrícula en la documentación de la obra.

ARTÍCULO 8°.- Matrícula de instaladores. El Ente mantendrá el registro nacional de instaladores matriculados, con la información que remitan las distribuidoras y las autoridades provinciales que otorgan matrículas, y lo publicará en su sitio oficial para consulta de los usuarios. Las distribuidoras no habilitarán instalaciones realizadas por personas sin matrícula vigente.

ARTÍCULO 9°.- Verificación por muestreo. El Ente verificará cada año, por muestreo, las instalaciones realizadas en el marco de la Ley N° […], en la proporción que fije la reglamentación de esa ley, y publicará los resultados por provincia.

Capítulo III – Control y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Control de la comercialización. El Ente comunicará el listado y el cronograma a la autoridad nacional con competencia en comercio, a los fines de los reglamentos técnicos y del control de la comercialización que corresponden a esa autoridad, y coordinará con ella las acciones de fiscalización en los comercios y en la venta en línea.

ARTÍCULO 11°.- Incumplimientos. Los incumplimientos de las licenciatarias de distribución y de los instaladores matriculados se sancionarán conforme al régimen de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) y a las normas del Ente. Los incumplimientos de fabricantes, importadores y comerciantes se comunicarán a la autoridad competente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Secretaría de Energía de convocatoria por tandas al cierre de ciclo combinado de turbinas de ciclo abierto y a nuevas centrales eficientes a gas

Ordena a la administradora del mercado eléctrico publicar la lista de turbinas de ciclo abierto convertibles a ciclo combinado y convoca, por tandas y en forma competitiva, a la contratación de esos cierres de ciclo y de nuevas centrales eficientes a gas, con capital privado y sin aporte del Tesoro.

Propuesta 35: Energía nuclear argentina y gas de Vaca Muerta
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: No aplica: resolución de la Secretaría de Energía.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 15.336, 24.065 y 27.742, la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 400 del 21 de octubre de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el país todavía importa gas natural licuado en los picos de demanda invernal, a precios volátiles, mientras parte del parque térmico opera con turbinas de ciclo abierto de baja eficiencia.

Que el cierre de ciclo combinado aprovecha el calor de escape de una turbina existente para generar más energía con el mismo gas, como lo demostró la conversión de la Central Térmica Brigadier López, en Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe, que sumó potencia sin mayor consumo de combustible.

Que la Resolución SE N° 400/2025 aprobó las Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva, que orientan la contratación hacia acuerdos entre agentes y cuyo punto 9 del Anexo I faculta a esta Secretaría a organizar, por sí o a instancia de los Agentes Distribuidores, licitaciones para asegurar el abastecimiento, con contratos de energía, potencia o ambos, que en la transición pueden contar con garantía de pago de CAMMESA.

Que el artículo 6° de la Ley N° 24.065 establece que los contratos se negocian libremente, por lo que la convocatoria debe ofrecer contratos voluntarios, adjudicados por competencia de precios y eficiencia, sin afectar los contratos existentes.

Que la administradora del mercado eléctrico, en su carácter de organismo encargado del despacho conforme al artículo 35 de la Ley N° 24.065, dispone de la información técnica necesaria para identificar las turbinas convertibles y las restricciones de transporte de cada nodo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 15.336 y 24.065 y por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello, EL SECRETARIO DE ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Convócase, en los términos de la presente resolución, a la contratación por tandas de: a) el cierre de ciclo combinado de turbinas de gas de ciclo abierto existentes; y b) nuevas centrales térmicas de ciclo combinado u otras tecnologías a gas de alta eficiencia.

ARTÍCULO 2°.- Lista de turbinas convertibles. Instrúyese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) para que, dentro de los SESENTA (60) días, publique la lista de turbinas de gas de ciclo abierto que puedan convertirse a ciclo combinado, con su ubicación, titular, potencia actual, potencia adicional estimada, consumo específico y capacidad de evacuación del nodo, y los nodos del sistema donde la incorporación de nuevas centrales eficientes resulte conveniente.

ARTÍCULO 3°.- Tandas. La contratación se realizará en tandas sucesivas. La primera tanda se convocará dentro de los NOVENTA (90) días de publicada la lista del artículo anterior. Cada convocatoria fijará la potencia a contratar, según las necesidades del sistema informadas por CAMMESA, y la fecha límite de habilitación comercial.

ARTÍCULO 4°.- Oferentes. Podrán presentar ofertas los titulares de las turbinas incluidas en la lista, para su cierre de ciclo, y cualquier agente o interesado, para nuevas centrales. El titular de una turbina incluida en la lista que no oferte su conversión en una tanda podrá hacerlo en las siguientes.

ARTÍCULO 5°.- Contratos. Los proyectos adjudicados celebrarán contratos de abastecimiento de energía y potencia de largo plazo, conforme a las reglas de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista vigentes, con los agentes de la demanda, incluidos los Agentes Distribuidores del MEM, cuyos contratos podrán contar en la transición con la garantía de pago de CAMMESA en los términos del punto 9 del Anexo I de la Resolución SE N° 400/2025. El pliego de cada tanda fijará el plazo de los contratos, que permitirá el repago de la inversión.

ARTÍCULO 6°.- Criterio de adjudicación. Las ofertas se adjudicarán por orden de menor costo total para el sistema, que considerará el precio ofertado por la potencia y la energía, el consumo específico de combustible y los costos de transporte eléctrico asociados. El pliego publicará la fórmula de evaluación antes de la presentación de ofertas.

ARTÍCULO 7°.- Combustible y emisiones. Los proyectos adjudicados se abastecerán de gas natural en las condiciones de las reglas de normalización vigentes y cumplirán las normas de medición y control de emisiones de metano que dicte la autoridad competente en la producción y el transporte de gas.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. La inversión estará a cargo exclusivo de los adjudicatarios. La presente convocatoria no compromete aportes del Tesoro nacional ni garantías del Estado nacional.

ARTÍCULO 9°.- Transparencia. CAMMESA publicará en su sitio oficial la lista del artículo 2°, los pliegos, las ofertas recibidas con sus precios, el orden de mérito, las adjudicaciones y el avance de obra de cada proyecto adjudicado hasta su habilitación comercial.

ARTÍCULO 10°.- Pliegos. Instrúyese a CAMMESA para que elabore y someta a aprobación de esta Secretaría el pliego de cada tanda, conforme a lo dispuesto en la presente.

ARTÍCULO 11°.- Contratos existentes. La presente no modifica los contratos vigentes en el Mercado Eléctrico Mayorista.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley del Plan Nuclear Plurianual

Aprueba un plan nuclear con prioridad a la tecnología nacional: extensión de vida de Atucha I y almacenamiento en seco de Atucha II, nuevas unidades en el predio de Atucha III (indisponible sin ley), CAREM 25 con hitos públicos, RA-10 y planta de dióxido de uranio de Formosa; mantiene el control estatal de Nucleoeléctrica con acciones de derechos especiales, sin revertir la venta parcial, y lo financia dentro del cupo plurianual de obras.

Propuesta 35: Energía nuclear argentina y gas de Vaca Muerta
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso; nuevas unidades iniciadas en las Fases II y III y completadas en los mandatos siguientes). El gasto se activa con el presupuesto del año siguiente a la sanción.
Trámite: Mayoría simple. Cámara de origen recomendada: Diputados (art. 52 CN), porque el art. 9 amplía la declaración de interés nacional de la Ley 26.566, a la que esa ley asocia beneficios tributarios.

FUNDAMENTOS

La República Argentina desarrolla tecnología nuclear desde hace más de setenta años: diseña y construye reactores de investigación, opera y extiende la vida de sus centrales con ingeniería nacional, produce radioisótopos y fabrica su combustible. Esa capacidad es una ventaja rara en el mundo y una fuente de energía firme, sin emisiones y con alto contenido nacional. Según el INDEC, entre enero y septiembre de 2026 el país pagó más de ochocientos millones de dólares por gas natural licuado importado, el doble que el año anterior: la falta de energía firme propia tiene un costo concreto. El proyecto aprueba un Plan Nuclear Plurianual que ordena las prioridades: terminar la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de Atucha II, destinar a nuevas unidades el predio reservado para la cuarta central, preservar y terminar el CAREM 25 con hitos públicos, poner en marcha el RA-10 y completar la planta de dióxido de uranio de Formosa. Da prioridad a la ingeniería y a la industria nacionales. El Plan convive con los accionistas minoritarios de Nucleoeléctrica Argentina, sin revertir su ingreso, pero asegura el control estatal con derechos especiales para las decisiones estratégicas. Se financia dentro del cupo plurianual de obras, con deuda solo para obras, socios estratégicos y contratos de largo plazo, y su gasto se activa con el presupuesto siguiente. La Autoridad Regulatoria Nuclear conserva intactas su independencia y sus competencias.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Plan Nuclear Plurianual

ARTÍCULO 1°.- Aprobación y objeto. Apruébase el Plan Nuclear Plurianual, con los componentes, prioridades y reglas que establece la presente ley, con el objeto de consolidar la energía nuclear, desarrollada con tecnología argentina, como base firme y sin emisiones de la matriz eléctrica, y de sostener la soberanía tecnológica, el empleo calificado y la capacidad exportadora del sector.

ARTÍCULO 2°.- Componentes. El Plan comprende:

a) la terminación de la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, si a la entrada en vigencia de la presente ley no estuviera en servicio, y la terminación del almacenamiento en seco del combustible gastado de la Central Nuclear Atucha II, necesario para su operación;

b) la construcción de nuevas unidades nucleoeléctricas en el predio del artículo 4°;

c) la preservación de lo construido y la terminación del prototipo de reactor CAREM 25, y su desarrollo posterior como producto exportable;

d) la puesta en marcha del reactor RA-10 del Centro Atómico Ezeiza, si a la entrada en vigencia de la presente ley no estuviera operando, y la ampliación de la producción de radioisótopos para uso medicinal e industrial;

e) la terminación de la Nueva Planta de Dióxido de Uranio de la Provincia de Formosa y el sostenimiento de la fabricación nacional de combustible, incluido el desarrollo de la capacidad de enriquecimiento.

ARTÍCULO 3°.- Prioridad de la tecnología nacional. La selección de la tecnología, de la ingeniería y de los proveedores de las obras del Plan dará prioridad a la tecnología, a la ingeniería y a la industria nacionales, en la medida compatible con las normas de contratación aplicables a cada ejecutor. Cuando intervengan socios o proveedores extranjeros, los contratos incluirán compromisos de transferencia de tecnología y de participación de proveedores nacionales.

ARTÍCULO 4°.- Predio de la cuarta central. Destínase a la construcción de nuevas unidades nucleoeléctricas del Plan el predio reservado para la cuarta central nuclear en el Complejo Nuclear Atucha, en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires. El predio no podrá destinarse a otro fin, enajenarse ni gravarse sino por ley.

ARTÍCULO 5°.- CAREM 25. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley, el organismo nuclear de investigación y desarrollo aprobará y pondrá en ejecución un plan de preservación de las obras, equipos y componentes del CAREM 25. Dentro de los ciento ochenta (180) días publicará el plan de terminación del prototipo, con sus hitos técnicos, su costo y sus fechas. Toda postergación de un hito deberá fundarse y se informará conforme al artículo 16.

ARTÍCULO 6°.- Hitos y contratos. Cada componente del Plan tendrá hitos técnicos, de costo y de plazo, que se publicarán. Los contratos de las obras del Plan fijarán hitos verificables, pagos contra hito cumplido y penalidades por demora, y se publicarán con sus modificaciones y certificados de avance en el sistema público de contrataciones abiertas.

Capítulo II – Ejecución y regulación

ARTÍCULO 7°.- Ejecutores. El Plan se ejecuta con las competencias de la Ley N° 24.804: el organismo nuclear de investigación y desarrollo tiene a su cargo el CAREM 25, el reactor RA-10, la producción de radioisótopos y el desarrollo del ciclo de combustible; Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, la operación y extensión de vida de las centrales y las nuevas unidades del artículo 4°; y la empresa del sector público nuclear que produce dióxido de uranio, la planta de la Provincia de Formosa. Podrán intervenir, por contrato, empresas tecnológicas nacionales, públicas o privadas.

ARTÍCULO 8°.- Regulador independiente. Cada instalación del Plan requiere las licencias y autorizaciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Nada de lo dispuesto en la presente ley altera las competencias ni la independencia técnica de esa Autoridad conforme a la Ley N° 24.804, ni la exime de las condiciones de seguridad y de cuidado ambiental que establezca.

ARTÍCULO 9°.- Interés nacional. Incorpórase como último párrafo del artículo 1° de la Ley N° 26.566 el siguiente:
«Quedan comprendidas en la declaración de interés nacional de este artículo las nuevas unidades nucleoeléctricas que se construyan en el predio reservado para la cuarta central nuclear en el Complejo Nuclear Atucha, conforme al Plan Nuclear Plurianual aprobado por la Ley N° [—]. La terminación del prototipo de reactor CAREM 25 continúa comprendida en los artículos 16 y 17 de esta ley.»

Capítulo III – Control estatal de Nucleoeléctrica Argentina

ARTÍCULO 10°.- Control estatal. El Estado nacional mantendrá el control de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, con la participación accionaria mayoritaria prevista en el artículo 8° de la Ley N° 27.742.

ARTÍCULO 11°.- Acciones con derechos especiales. El Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de los derechos del Estado nacional como accionista, promoverá dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley la reforma del estatuto de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, para que las acciones del Estado nacional confieran derechos especiales, cuyo voto afirmativo será necesario para:
a) decidir la inversión, la postergación o la cancelación de las nuevas unidades del artículo 4°;
b) decidir la participación de la sociedad en el CAREM y en su desarrollo comercial;
c) disponer del predio del artículo 4° y de los activos esenciales del Complejo Nuclear Atucha;
d) transferir o gravar las licencias de operación de las centrales;
e) reformar el estatuto en lo que afecte estos derechos.

ARTÍCULO 12°.- Convivencia con los accionistas minoritarios. Lo dispuesto en la presente ley no revierte ni afecta las transferencias de acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima efectuadas conforme al artículo 8° de la Ley N° 27.742 y a su reglamentación, ni los derechos patrimoniales de los accionistas minoritarios.

Capítulo IV – Financiamiento

ARTÍCULO 13°.- Fuentes. Las obras del Plan se financian con:
a) los créditos que cada ley de presupuesto asigne dentro del cupo de obras previsto en el artículo 4° de la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura;
b) operaciones de crédito público destinadas exclusivamente a esas obras, conforme al artículo 56 de la Ley N° 24.156;
c) aportes de socios estratégicos, nacionales o extranjeros, en sociedades de proyecto en las que el Estado nacional o Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima conserven el control, con los compromisos del artículo 3°;
d) los ingresos de contratos de venta de energía de largo plazo de las nuevas unidades;
e) los recursos propios de los ejecutores.

ARTÍCULO 14°.- Presupuesto plurianual y activación del gasto. El proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio incluirá, para cada obra del Plan, su monto total, su cronograma de ejecución y sus fuentes, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156, y las cuotas de las obras contratadas tendrán la prioridad prevista en el artículo 8° de la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura. Ninguna obra del Plan podrá licitarse ni adjudicarse sin su financiamiento asegurado hasta la terminación. El gasto que autoriza la presente ley se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su sanción; en el ejercicio de la sanción, la preservación del CAREM 25 y la elaboración de los planes de los artículos 5° y 6° se atenderán con los créditos vigentes de los ejecutores, sin incremento del gasto total.

Capítulo V – Seguimiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en asuntos nucleares, que coordinará a los ejecutores, aprobará los hitos y verificará su cumplimiento.

ARTÍCULO 16°.- Informe anual y publicidad. La autoridad de aplicación publicará cada semestre el avance de cada componente del Plan respecto de sus hitos, sus costos y sus desvíos, y remitirá cada año al Congreso de la Nación un informe que incluirá la participación de la energía nuclear en la generación eléctrica y la justificación de toda postergación de hitos.

ARTÍCULO 17°.- Actualización. El Poder Ejecutivo nacional actualizará el cronograma del Plan al menos cada dos (2) años y lo comunicará al Congreso de la Nación. La supresión de los componentes de los incisos b) y c) del artículo 2° o el cambio de destino del predio del artículo 4° solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Plan Nuclear Plurianual

Designa autoridad de aplicación, ordena el tablero público de hitos, el contenido de los planes de preservación y de terminación del CAREM 25 y el estudio de las nuevas unidades, el pago contra hito, la incorporación de socios estratégicos, la inclusión presupuestaria y la reforma del estatuto de Nucleoeléctrica.

Propuesta 35: Energía nuclear argentina y gas de Vaca Muerta
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley del Plan Nuclear Plurianual»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] del Plan Nuclear Plurianual, la Ley N° 24.804 de Actividad Nuclear, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Ley N° 27.742, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] aprobó el Plan Nuclear Plurianual, con prioridad a la tecnología, la ingeniería y la industria nacionales, y encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar su autoridad de aplicación entre los organismos con competencia en asuntos nucleares.

Que esa ley dispuso que cada componente del Plan tenga hitos técnicos, de costo y de plazo públicos, que los contratos prevean pagos contra hito cumplido y que la preservación y la terminación del CAREM 25 se ordenen en planes con plazos ciertos.

Que la ley mantuvo el control estatal de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, sin revertir las transferencias efectuadas a accionistas minoritarios, y encomendó promover la reforma de su estatuto para que las acciones del Estado nacional confieran derechos especiales en las decisiones estratégicas.

Que corresponde reglamentar esos mandatos y el procedimiento para incluir las obras del Plan en el presupuesto con financiamiento asegurado, preservando la independencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (art. 15). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] del Plan Nuclear Plurianual (en adelante, «la Ley») al MINISTERIO DE ECONOMÍA, que la ejercerá por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS NUCLEARES o del área que en el futuro tenga competencia en asuntos nucleares.

ARTÍCULO 2°.- Tablero de hitos (art. 6°). Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad de aplicación aprobará, a propuesta de los ejecutores, un tablero de hitos de cada componente del artículo 2° de la Ley, que indicará para cada hito su descripción, el ejecutor responsable, la fecha prevista, el costo asociado y el medio de verificación. El tablero se publicará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, en formato de datos abiertos, y se actualizará con cada certificación de avance.

ARTÍCULO 3°.- Plan de preservación del CAREM 25 (art. 5°). El plan de preservación del CAREM 25 que apruebe la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA contendrá el inventario de las obras, equipos y componentes, las medidas de conservación de cada uno, el personal técnico afectado, su costo y su cronograma. Será comunicado a la autoridad de aplicación y a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR.

ARTÍCULO 4°.- Plan de terminación del CAREM 25 (art. 5°). El plan de terminación del CAREM 25 contendrá, como mínimo: el estado de avance de cada sistema; la ingeniería y las provisiones pendientes; el costo total para terminar y su financiamiento; el cronograma con sus hitos; el camino de licenciamiento ante la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR; y la estrategia para desarrollar el CAREM como producto exportable, incluida la participación de empresas tecnológicas nacionales.

ARTÍCULO 5°.- Nuevas unidades (arts. 2°, inc. b, 3° y 4°). Dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia del presente decreto, NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA elevará a la autoridad de aplicación un estudio de factibilidad de las nuevas unidades en el predio de la cuarta central, que comparará las alternativas tecnológicas según su contenido nacional, su madurez, su costo, su plazo de construcción y su licenciabilidad, y propondrá la cantidad de unidades, su cronograma y su esquema de financiamiento. La autoridad de aplicación lo aprobará por resolución fundada, que se publicará con el estudio.

ARTÍCULO 6°.- Prioridad nacional en las contrataciones (art. 3°). Los pliegos de las obras del Plan asignarán un peso específico, en la evaluación de las ofertas, al contenido de ingeniería, bienes y servicios nacionales y a los compromisos de transferencia de tecnología, y exigirán un plan de participación de proveedores nacionales con metas verificables.

ARTÍCULO 7°.- Componentes en curso (art. 2°, incs. a, d y e). Los ejecutores de la extensión de vida de Atucha I, del almacenamiento en seco de Atucha II, de la puesta en marcha del RA-10 y de la Nueva Planta de Dióxido de Uranio de Formosa informarán a la autoridad de aplicación, cada TRES (3) meses, el avance respecto de sus hitos, las causas de los desvíos y las medidas adoptadas.

ARTÍCULO 8°.- Contratos y certificación de hitos (art. 6°). Los contratos de las obras del Plan solo podrán prever pagos contra hitos cumplidos y certificados por el ejecutor, con verificación de la autoridad de aplicación o de un auditor técnico independiente que esta designe por procedimiento público. Los contratos, sus modificaciones y los certificados se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas.

ARTÍCULO 9°.- Socios estratégicos (art. 13, inc. c). La incorporación de socios estratégicos en sociedades de proyecto se hará por procedimientos competitivos y públicos, que evaluarán la capacidad técnica y financiera de los interesados, los compromisos de transferencia de tecnología y de participación de proveedores nacionales y la conservación del control por el Estado nacional o por NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. Los acuerdos de socios requerirán la aprobación previa de la autoridad de aplicación y se publicarán.

ARTÍCULO 10°.- Presupuesto (art. 14). La autoridad de aplicación remitirá cada año al MINISTERIO DE ECONOMÍA, en la oportunidad que fije el cronograma de elaboración del presupuesto, la planilla de las obras del Plan con su monto total, su cronograma y sus fuentes, para su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto. Ninguna obra podrá licitarse sin la constancia de financiamiento asegurado hasta su terminación emitida por la autoridad de aplicación con intervención del área con competencia en presupuesto.

ARTÍCULO 11°.- Derechos especiales en Nucleoeléctrica Argentina (art. 11). Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMÍA para que, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, solicite la convocatoria de la asamblea extraordinaria de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y vote en ella la reforma del estatuto prevista en el artículo 11 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Informes (art. 16). El informe semestral de avance se publicará dentro de los TREINTA (30) días del cierre de cada semestre calendario. El informe anual se remitirá al Congreso de la Nación antes del 30 de abril de cada año y se publicará el mismo día.

ARTÍCULO 13°.- Actualización del cronograma (art. 17). La actualización bienal del cronograma del Plan se hará con consulta a los ejecutores y se publicará con la justificación de cada cambio respecto del cronograma anterior.

ARTÍCULO 14°.- Regulación (art. 8°). Los ejecutores presentarán a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR el cronograma de licenciamiento de cada instalación. La autoridad de aplicación no podrá impartir instrucciones a la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR ni condicionar sus decisiones.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Secretaría de Energía de medición y control de las emisiones de metano en la producción y el transporte de hidrocarburos

Exige inventario y línea de base, un programa de detección y reparación de fugas con inspecciones periódicas y plazos de reparación, medición anual, reporte verificado por terceros y publicación en datos abiertos; pide al ente regulador requisitos equivalentes para el transporte y la distribución de gas e invita a las provincias.

Propuesta 35: Energía nuclear argentina y gas de Vaca Muerta
Cuándo: Fase II (año 2)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la Ley 17.319 (arts. 69, 70, 77, 78 y 97).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.319, 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025), 27.520 y 27.742, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 69, inciso c), de la Ley N° 17.319 obliga a los permisionarios y concesionarios a evitar el desperdicio de hidrocarburos, y sus artículos 70, 77 y 78 facultan a la autoridad de aplicación a requerir información y a inspeccionar y fiscalizar las instalaciones.

Que el gas natural en centrales de ciclo combinado emite por unidad de energía bastante menos que el carbón, el fueloil o el gasoil que reemplaza, y que para que esa ventaja sea real deben medirse y controlarse las fugas de metano en la producción y el transporte.

Que la Ley N° 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global requiere metas de mitigación verificables, y que la medición de las emisiones de metano del sector es condición para verificarlas.

Que el control en el transporte y la distribución de gas natural corresponde al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad conforme al artículo 51 de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), y que en los yacimientos de jurisdicción provincial corresponde a las autoridades provinciales, con las que puede armonizarse la legislación ambiental conforme al artículo 163 de la Ley N° 27.742.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 69, 70, 77, 78 y 97 de la Ley N° 17.319 y por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello, EL SECRETARIO DE ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécense los requisitos de medición, detección, reparación y reporte de las emisiones de metano en la producción de gas natural y de petróleo y en el transporte de hidrocarburos comprendido en la Ley N° 17.319, con el fin de evitar el desperdicio de hidrocarburos y de verificar las emisiones del sector.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica a los permisionarios de exploración y a los concesionarios de explotación y de transporte de hidrocarburos respecto de los cuales esta Secretaría ejerce las funciones de autoridad de aplicación de la Ley N° 17.319, en sus pozos, baterías, plantas de tratamiento, plantas compresoras, ductos de recolección y de transporte y demás instalaciones de superficie.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente se entiende por:
a) emisión fugitiva: la liberación no intencional de gas natural desde equipos, uniones, válvulas, sellos u otros componentes de una instalación;
b) venteo: la liberación intencional de gas natural a la atmósfera sin combustión;
c) programa de detección y reparación: el conjunto de inspecciones periódicas destinadas a detectar emisiones fugitivas y a repararlas en plazo;
d) línea de base: la cuantificación inicial de las emisiones de metano de cada instalación, por fuente.

ARTÍCULO 4°.- Inventario y línea de base. Los sujetos obligados presentarán a esta Secretaría, dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia de la presente, el inventario de las fuentes de emisión de metano de cada instalación y su línea de base, conforme a la metodología que apruebe la autoridad técnica de esta Secretaría dentro de los NOVENTA (90) días.

ARTÍCULO 5°.- Programa de detección y reparación. Los sujetos obligados ejecutarán un programa de detección y reparación de emisiones fugitivas con, al menos, DOS (2) inspecciones por año en cada instalación y CUATRO (4) por año en las plantas compresoras y de tratamiento, mediante cámaras de imagen óptica de gas u otras tecnologías de eficacia equivalente que admita la metodología. Toda emisión fugitiva detectada se reparará dentro de los TREINTA (30) días; si la reparación exige detener la instalación, se hará en la primera parada programada, con un plazo máximo de SEIS (6) meses, y se registrará su justificación.

ARTÍCULO 6°.- Medición. Los sujetos obligados cuantificarán cada año las emisiones de metano de sus instalaciones por medición directa o por los métodos validados que admita la metodología, y registrarán los volúmenes de gas venteado y quemado, con su causa.

ARTÍCULO 7°.- Reporte anual. Antes del 31 de marzo de cada año, los sujetos obligados presentarán a esta Secretaría el reporte de las emisiones del año anterior, por instalación y por fuente, que incluirá los resultados del programa de detección y reparación, las fugas detectadas y reparadas, los plazos de reparación y los volúmenes venteados y quemados.

ARTÍCULO 8°.- Verificación independiente. El reporte anual será verificado por un tercero independiente con idoneidad técnica, elegido por el sujeto obligado entre los inscriptos en el registro de verificadores que llevará esta Secretaría. El informe de verificación se presentará junto con el reporte.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad. Esta Secretaría publicará cada año, en formato de datos abiertos, las emisiones de metano reportadas y verificadas por sujeto obligado, por área y por tipo de instalación, y la intensidad de emisiones respecto de la producción.

ARTÍCULO 10°.- Fiscalización. El cumplimiento de la presente será fiscalizado conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley N° 17.319. Su incumplimiento se considera infracción al deber de evitar el desperdicio de hidrocarburos del artículo 69, inciso c), de esa ley y se sanciona conforme al artículo 87 de esa ley.

ARTÍCULO 11°.- Transporte y distribución de gas natural. Solicítase al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD que, en ejercicio de las facultades del artículo 51, incisos b), c) y m), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), dicte dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días requisitos equivalentes a los de la presente para las licenciatarias de transporte y de distribución de gas natural, con reporte compatible con el del artículo 7°.

ARTÍCULO 12°.- Provincias. Invítase a las autoridades de aplicación provinciales de la Ley N° 17.319 a adoptar requisitos equivalentes en las áreas de su jurisdicción, en el marco de la armonización de la legislación ambiental prevista en el artículo 163 de la Ley N° 27.742. Esta Secretaría ofrecerá asistencia técnica y una plataforma común de reporte.

ARTÍCULO 13°.- Plazos. El primer ciclo del programa de detección y reparación comenzará dentro de los DIECIOCHO (18) meses de la entrada en vigencia de la presente. El primer reporte anual corresponderá al año calendario siguiente al de la presentación de la línea de base.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD

Da estabilidad, gobernanza paritaria y cuentas públicas a ENERSUD, sociedad anónima de derecho privado de YPF y Petrobras por mitades (sin crear entidad binacional), sin aportes ni garantías de los Tesoros ni exclusividad, con tres rutas de gas al Brasil y el gasoducto Uruguaiana–Triunfo como primer proyecto común; su seguimiento queda en un grupo de trabajo de la Comisión Binacional Permanente.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero · Propuesta 36: Vender gas de Vaca Muerta a Brasil
Cuándo: Negociación de Estado a Estado y entre YPF y Petrobras desde la Fase I (propuesta 86); firma, aprobación por ambos Congresos y constitución de la sociedad en la Fase II (propuesta 36)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75, inc. 22, CN; mayoría simple; el Senado suele ser cámara de origen); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99, inc. 11). No aplica el art. 75, inc. 24: no delega competencias en una organización supraestatal.

PREÁMBULO

La República Argentina pasó de importar energía a exportarla, y para que la producción de gas no convencional siga creciendo necesita mercados de escala y cercanos. La República Federativa del Brasil, principal socio comercial del país, es el mayor de la región, con una larga tradición importadora de gas y una producción costa afuera que le cuesta aprovechar: la complementariedad es evidente. El Tratado da un marco estable a ENERSUD, una sociedad anónima de derecho privado que constituirán YPF y Petrobras por partes iguales, sin crear una entidad binacional ni un ente público. Su objeto es vender gas argentino en el Brasil, compartir infraestructura de transporte, licuefacción y regasificación, y cooperar en petroquímica y fertilizantes. Prioriza tres rutas: el tránsito por Bolivia con un primer volumen firme de diez millones de metros cúbicos diarios, el gasoducto Uruguaiana–Triunfo como primer proyecto común y el gas natural licuado del golfo San Matías. La sociedad se capitaliza con aportes de las socias y financiamiento de proyectos, sin aportes ni garantías del Tesoro. Su gobierno es paritario y profesional, con directores independientes y remoción solo por justa causa; sus cuentas, contratos y auditorías son públicos; no tiene exclusividad ni privilegios, y respeta las normas de cada país sobre exportaciones y abastecimiento interno. Las Partes se obligan a no alterar esas reglas sino por enmienda del Tratado, aprobada por ambos Congresos.

PREÁMBULO

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA Y SOBRE LA SOCIEDAD ENERSUD La República Argentina y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988, el Tratado de Asunción de 1991, que constituyó el Mercado Común del Sur, y el Tratado de Relación Estratégica entre ambas Partes, que prevé la celebración de instrumentos específicos de integración energética; CONSIDERANDO la complementariedad de sus recursos energéticos: los recursos no convencionales de gas natural y de petróleo de la República Argentina y los recursos convencionales costa afuera de la República Federativa del Brasil; RECORDANDO los entendimientos vigentes entre las Partes en materia de comercio de gas natural; RECONOCIENDO que la infraestructura de transporte y el acceso a mercados de escala son condiciones para aprovechar esos recursos, y que compartir sus costos beneficia a ambas Partes; DESEANDO dar a la cooperación entre sus principales empresas energéticas un marco estable,

con gobierno paritario y profesional y cuentas públicas, que no dependa de los cambios de gobierno y que respete la apertura al comercio con todos los mercados; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y naturaleza

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado establece el marco de la integración energética entre las Partes en materia de gas natural y otorga estabilidad, gobernanza paritaria y transparencia a ENERSUD, sociedad anónima de derecho privado que constituirán YPF Sociedad Anónima, de la República Argentina, y Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, de la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Socias»).

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza de ENERSUD. ENERSUD es una sociedad anónima de derecho privado. No es una entidad binacional ni un organismo internacional, no ejerce funciones públicas y las Partes no le delegan competencia alguna. Responde exclusivamente con su propio patrimonio por las obligaciones que contraiga.

ARTÍCULO 3°.- Constitución y régimen societario. ENERSUD se constituirá conforme a la legislación societaria de la Parte en cuyo territorio las Socias fijen su domicilio en el acuerdo de accionistas, y podrá establecer sucursales o sociedades controladas en el territorio de la otra Parte. Su estatuto se ajustará al presente Tratado, cuyas disposiciones prevalecen sobre la legislación societaria de ambas Partes en las materias que regula. La Parte en cuyo territorio no esté el domicilio de ENERSUD la reconocerá como sociedad constituida en el extranjero y no le aplicará las normas que la consideren sociedad local por tener en ese territorio su sede o su principal objeto.

ARTÍCULO 4°.- Objeto social. El estatuto asignará a ENERSUD, como mínimo, el siguiente objeto:
a) comercializar en la República Federativa del Brasil gas natural producido en la República Argentina, por gasoducto o como gas natural licuado;
b) desarrollar, construir, financiar, operar o contratar infraestructura de transporte, licuefacción, regasificación y almacenamiento de gas natural, por sí o asociada con terceros;
c) compartir el uso de la infraestructura existente de ambas Partes y de terceros países, en las condiciones de acceso que establezca la legislación aplicable;
d) cooperar en proyectos de petroquímica y de fertilizantes que utilicen gas natural argentino;
e) realizar toda otra actividad conexa o complementaria necesaria para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 5°.- Rutas y proyectos iniciales. ENERSUD dará prioridad a los siguientes proyectos, cuya ejecución se sujetará a su viabilidad técnica y económica:
a) ruta por el Estado Plurinacional de Bolivia: la sustitución progresiva de contratos interrumpibles por un primer volumen firme de diez millones de metros cúbicos diarios (10.000.000 m³/día) de gas natural, desde Campo Durán, Provincia de Salta, por la red boliviana y el gasoducto Bolivia–Brasil, con las tarifas de tránsito que se convengan con el Estado Plurinacional de Bolivia;
b) ruta por el Litoral: como primer proyecto común, el gasoducto entre Uruguaiana y Triunfo, en el Estado de Rio Grande do Sul, para vincular el gasoducto existente entre Aldea Brasilera, Provincia de Entre Ríos, y Uruguaiana con el mercado de la región de Porto Alegre;
c) ruta marítima: la contratación de cargas de gas natural licuado producidas en el golfo San Matías, Provincia de Río Negro, con destino a terminales de regasificación de la República Federativa del Brasil;
d) proyectos de petroquímica y de fertilizantes con gas natural argentino.

ARTÍCULO 6°.- No exclusividad. ENERSUD no goza de exclusividad ni de prioridad alguna frente a otros operadores. Su actividad no limita el derecho de terceros a producir, transportar, exportar o importar gas natural entre ambas Partes o hacia otros mercados, ni las normas de cada Parte sobre exportación de hidrocarburos y seguridad del abastecimiento interno. Las Socias conservan su libertad para actuar fuera de ENERSUD.

Capítulo II – Capital, aportes y financiamiento

ARTÍCULO 7°.- Capital paritario. El capital de ENERSUD pertenecerá por partes iguales a las Socias. Todo aumento de capital respetará la igualdad de participación. Ninguna Socia podrá transferir o gravar sus acciones sin la conformidad de la otra. La participación de terceros solo podrá admitirse en sociedades de proyecto controladas por ENERSUD.

ARTÍCULO 8°.- Aportes. Las Socias integrarán el capital en dinero o en especie. Los aportes en especie, incluidos derechos de uso de infraestructura o capacidad de transporte, se valuarán por un tasador independiente designado de común acuerdo. El capital inicial y su cronograma de integración se fijarán en el acta constitutiva.

ARTÍCULO 9°.- Sin compromiso de los Tesoros. Las Partes no aportarán fondos públicos a ENERSUD ni garantizarán sus obligaciones. ENERSUD no podrá recibir aportes, préstamos, avales ni subsidios de los Tesoros de las Partes. Los acreedores de ENERSUD no tendrán acción contra las Partes.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento de proyectos. ENERSUD podrá financiar sus proyectos con recursos propios, aportes de las Socias, endeudamiento en los mercados de capitales o con entidades financieras y estructuras de financiamiento de proyectos, incluida la asociación con terceros en sociedades de propósito específico. El endeudamiento se destinará exclusivamente a inversiones comprendidas en su objeto.

ARTÍCULO 11°.- Resultados. Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán entre las Socias por partes iguales, según la política de dividendos que apruebe la Asamblea de Accionistas, previa constitución de las reservas que establezca el estatuto.

Capítulo III – Gobierno paritario y profesional

ARTÍCULO 12°.- Órganos. Son órganos de ENERSUD la Asamblea de Accionistas, el Directorio y la Dirección Ejecutiva, además del órgano de fiscalización que exija la legislación societaria aplicable.

ARTÍCULO 13°.- Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas aprueba los estados contables, el plan de negocios plurianual y la política de dividendos, designa y remueve a los directores en los términos de este Tratado y decide los aumentos de capital. La reforma del estatuto, la incorporación de actividades que excedan el objeto del artículo 4°, la fusión, la escisión, la transformación, el cambio de domicilio y la disolución requieren el voto unánime de las Socias.

ARTÍCULO 14°.- Directorio. El Directorio se compone de ocho (8) miembros: cuatro (4) designados por cada Socia, de los cuales al menos dos (2) por cada una serán independientes. Los directores duran cuatro (4) años en sus funciones, se renuevan por mitades cada dos (2) años y pueden ser designados nuevamente por un solo período consecutivo. La presidencia alterna cada dos (2) años entre directores designados por cada Socia. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de sus miembros, que deberá incluir al menos un voto de los directores designados por cada Socia. El Directorio aprueba los proyectos, el presupuesto anual y las contrataciones relevantes, y designa a la Dirección Ejecutiva.

ARTÍCULO 15°.- Idoneidad, incompatibilidades y remoción. Los directores deberán acreditar idoneidad profesional y experiencia en la industria energética, en finanzas o en gestión de empresas. Los directores independientes serán seleccionados mediante un procedimiento público y competitivo, con publicidad de los antecedentes de los candidatos. No podrán ser directores quienes ejerzan o hayan ejercido en los dos (2) años anteriores cargos electivos, funciones políticas en los poderes ejecutivos de cualquier nivel de gobierno de las Partes o cargos de conducción en partidos políticos. Los directores solo podrán ser removidos antes del vencimiento de su mandato por justa causa, mediante decisión fundada que se publicará.

ARTÍCULO 16°.- Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director General y de un Director General Adjunto, de distinta nacionalidad, seleccionados por el Directorio mediante concurso público de antecedentes. Ambos cargos alternan entre las nacionalidades de las Partes en cada período de designación.

ARTÍCULO 17°.- Personal y contrataciones. El personal de ENERSUD se seleccionará por mérito y con equilibrio entre nacionales de ambas Partes. Las contrataciones de obras, bienes y servicios se realizarán mediante procedimientos competitivos, abiertos a oferentes de cualquier origen, conforme al reglamento que apruebe el Directorio y publique ENERSUD.

Capítulo IV – Cuentas públicas y transparencia

ARTÍCULO 18°.- Cuentas públicas. ENERSUD llevará su contabilidad conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y publicará en su sitio de internet, en español y en portugués, sus estados contables trimestrales y anuales, su plan de negocios, su presupuesto y el informe de su auditor externo. Presentará cada año un informe de gestión a los Gobiernos de las Partes, que lo remitirán a sus respectivos Congresos.

ARTÍCULO 19°.- Publicidad de la gestión. ENERSUD publicará en su sitio de internet, en formatos abiertos: los contratos de venta, transporte y construcción que celebre, con la sola reserva temporal de las cláusulas comerciales cuya divulgación afecte su posición competitiva, por un plazo máximo de cinco (5) años; las resoluciones del Directorio; la composición, antecedentes y remuneraciones de directores y personal superior; los procedimientos de contratación y sus resultados; y las declaraciones de intereses de los directores. Toda persona podrá solicitar información a ENERSUD, que deberá responder en plazos razonables, con las excepciones que establezca el estatuto, que no podrán ser más amplias que las previstas en la legislación de acceso a la información pública de las Partes.

ARTÍCULO 20°.- Auditorías. Los estados contables de ENERSUD serán auditados cada año por una firma de auditoría externa independiente, seleccionada por concurso y rotada como máximo cada cinco (5) años. Cualquiera de las Socias podrá requerir, además, una auditoría especial de gestión a cargo de una firma independiente. Los informes de todas las auditorías serán públicos.

ARTÍCULO 21°.- Integridad. ENERSUD adoptará un programa de integridad que incluirá un código de conducta, un régimen de conflictos de interés, un canal de denuncias con protección del denunciante y la debida diligencia de contrapartes, conforme a las obligaciones internacionales de las Partes en materia de lucha contra la corrupción.

Capítulo V – Estabilidad y compromisos de las Partes

ARTÍCULO 22°.- Compromisos de las Partes. Cada Parte ejercerá los derechos que le correspondan, en forma directa o indirecta, como accionista de su respectiva Socia, conforme a su ordenamiento, para que esta constituya ENERSUD y cumpla el presente Tratado.

ARTÍCULO 23°.- Estabilidad. Mientras el presente Tratado esté en vigor, las Partes se obligan a:
a) no adoptar medidas que alteren la igualdad de participación de las Socias, las reglas de gobierno del Capítulo III o el régimen de transparencia del Capítulo IV, cuya modificación solo podrá hacerse por enmienda de este Tratado;
b) abstenerse de impartir instrucciones sobre la gestión de ENERSUD por fuera de sus órganos societarios;
c) otorgar a ENERSUD un trato no menos favorable que el que otorguen a otros operadores en circunstancias similares.

ARTÍCULO 24°.- Legislación aplicable a las actividades. Las actividades de ENERSUD en el territorio de cada Parte se rigen por la legislación de esa Parte en materia de exportación e importación de hidrocarburos, seguridad del abastecimiento, regulación del transporte, ambiente, trabajo y tributación. El presente Tratado no confiere a ENERSUD privilegios regulatorios, tributarios ni de acceso a la infraestructura distintos de los que la legislación de cada Parte reconozca a cualquier otro operador.

ARTÍCULO 25°.- Facilitación. Las Partes facilitarán, conforme a su legislación, las autorizaciones, interconexiones y licencias que requieran los proyectos del artículo 5°, incluida la continuidad de las licencias de la infraestructura binacional de transporte de gas existente.

Capítulo VI – Coordinación intergubernamental

ARTÍCULO 26°.- Grupo de Trabajo de Integración Energética. El seguimiento del presente Tratado estará a cargo de un Grupo de Trabajo de Integración Energética de la Comisión Binacional Permanente creada por el Tratado de Relación Estratégica entre las Partes, integrado por representantes de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y de sus autoridades en materia de energía. El Grupo facilitará las gestiones del artículo anterior, coordinará con terceros Estados conforme al artículo siguiente e incluirá metas de integración energética en el programa de trabajo de la Comisión. No tendrá facultades de dirección ni de administración sobre ENERSUD ni podrá impartir instrucciones a sus órganos. Mientras aquel Tratado no esté en vigor, las Partes constituirán un grupo con igual composición y funciones.

ARTÍCULO 27°.- Terceros Estados. Las Partes procurarán de manera conjunta con el Estado Plurinacional de Bolivia los entendimientos necesarios sobre capacidad y tarifas de tránsito de gas natural por su territorio. ENERSUD podrá celebrar contratos con operadores de terceros Estados en las condiciones de su legislación.

Capítulo VII – Solución de controversias

ARTÍCULO 28°.- Controversias entre las Partes. Las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante negociaciones directas. Si no se resolvieran dentro de los noventa (90) días de la notificación de la controversia, cualquiera de las Partes podrá someterla a un tribunal arbitral ad hoc de tres (3) miembros: cada Parte designará un árbitro y ambos designarán al tercero, que lo presidirá y no será nacional de ninguna de las Partes. Si alguna designación no se efectuara dentro de los sesenta (60) días, la hará el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje a pedido de cualquiera de las Partes. El laudo será definitivo y obligatorio.

ARTÍCULO 29°.- Controversias societarias y con terceros. Las controversias entre las Socias, o entre estas y ENERSUD, relativas al estatuto o a la gestión de la sociedad se resolverán por arbitraje conforme al procedimiento que establezca el estatuto, con sede en un tercer Estado. Los contratos de ENERSUD con terceros podrán prever la jurisdicción o el arbitraje que acuerden las partes contratantes.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 30°.- Constitución. Las Socias aprobarán el estatuto de ENERSUD y suscribirán su acta constitutiva dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigor del presente Tratado, previa aprobación de sus órganos societarios. El estatuto será comunicado a las Partes y publicado en los boletines oficiales de ambas. Si ENERSUD no se constituyera dentro de un (1) año de la entrada en vigor, las Partes celebrarán consultas sobre la continuidad del Tratado.

ARTÍCULO 31°.- Enmiendas, duración y denuncia. El presente Tratado podrá ser enmendado por acuerdo de las Partes, con las mismas formalidades exigidas para su entrada en vigor. Tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía diplomática; la denuncia surtirá efecto a los dos (2) años de recibida la notificación. La denuncia no afectará los contratos celebrados por ENERSUD ni los derechos de terceros, y las Socias resolverán la liquidación o la continuación de la sociedad conforme a la legislación societaria aplicable.

ARTÍCULO 32°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos para su aprobación. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. POR LA REPÚBLICA ARGENTINA — POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD

Aprueba el tratado redactado en «Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de integración energética y sobre la sociedad ENERSUD» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero · Propuesta 36: Vender gas de Vaca Muerta a Brasil
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Negociación de Estado a Estado y entre YPF y Petrobras desde la Fase I (propuesta 86); firma, aprobación por ambos Congresos y constitución de la sociedad en la Fase II (propuesta 36))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD. Da estabilidad, gobierno paritario y cuentas públicas a una sociedad de derecho privado de las empresas petroleras de ambos países, sin crear una entidad binacional ni comprometer fondos públicos, para desarrollar rutas de gas hacia el Brasil. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Tratado se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil de Integración Energética y sobre la Sociedad ENERSUD, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Tratado no compromete aportes ni garantías del Tesoro nacional. Los gastos que demande la participación argentina en sus órganos de seguimiento se atienden con los créditos vigentes de los organismos competentes en energía y relaciones exteriores, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera

Establece, para todo proyecto minero, incluidos los de litio, la consulta previa con efectos vinculantes en el procedimiento, la prioridad del agua para consumo humano, el balance hídrico y la evaluación ambiental estratégica por cuenca y el monitoreo participativo con datos abiertos, y devuelve al IANIGLA la validación científica del Inventario Nacional de Glaciares con participación provincial.

Propuesta 38: Minería sí, con consulta a las comunidades · Propuesta 37: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Días 61–100 (después de la mesa con las provincias mineras)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Ley de presupuestos mínimos (art. 41 CN): rige en todo el país sin adhesión y las provincias la complementan.

FUNDAMENTOS

La minería puede ser motor de desarrollo regional si cuenta con reglas que las comunidades acepten y que den certeza al inversor. Hoy la Ley General del Ambiente N° 25.675 obliga a consultar, pero su artículo 20 establece que la opinión de los participantes no es vinculante; la evaluación de impacto ambiental del Código de Minería se hace proyecto por proyecto, sin considerar los efectos acumulados sobre una misma cuenca; y la Ley N° 27.804 dejó en manos de cada jurisdicción identificar los glaciares y ambientes periglaciares protegidos. Este proyecto, dictado en ejercicio del artículo 41 de la Constitución Nacional y con pleno respeto del dominio provincial de los recursos naturales reconocido en su artículo 124, fija presupuestos mínimos que las provincias complementan y aplican: consulta previa, libre e informada a las comunidades del área de influencia, sin la cual la autorización es nula y cuyos acuerdos son obligatorios, conforme al Convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú; prioridad legal del agua para consumo humano; balance hídrico y evaluación ambiental estratégica por cuenca, con los comités de la Ley N° 25.688; monitoreo participativo, independiente y con datos abiertos; y validación científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales sobre lo que se protege, con participación de las provincias. Las reglas rigen para todos los proyectos, porque no constituyen cargas tributarias alcanzadas por la estabilidad fiscal. A cambio, el proyecto que obtiene su licencia ambiental y social gana certeza.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, con el fin de asegurar la consulta previa a las comunidades afectadas, la prioridad del agua para consumo humano, la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la evaluación de los efectos acumulados por cuenca y el monitoreo participativo de cada proyecto.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica en todo el territorio de la Nación a los proyectos de exploración y explotación minera sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a la Sección Segunda del Título XIII del Código de Minería, incluidos los proyectos de litio en salares, y a sus ampliaciones.

ARTÍCULO 3°.- Carácter y relación con las normas provinciales. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y rigen sin necesidad de adhesión. Las provincias, titulares del dominio originario de los recursos naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, dictan las normas complementarias, designan sus autoridades de aplicación y ejecutan la presente ley en sus jurisdicciones.

ARTÍCULO 4°.- Integración normativa. La presente ley se integra con la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley N° 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley N° 24.071, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 27.566, aprobatoria del Acuerdo de Escazú, y el Código de Minería. En caso de duda prevalece la interpretación más favorable a la protección del agua para consumo humano.

ARTÍCULO 5°.- Autoridad nacional. La autoridad ambiental nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional coordina la aplicación de la presente ley con las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, mantiene el registro público previsto en el artículo 20 y consulta a la autoridad nacional con competencia en minería en lo que atañe a la política minera.

Capítulo II – Consulta previa, libre e informada

ARTÍCULO 6°.- Consulta a los pueblos indígenas. La autorización de explotación de un proyecto minero, o de su ampliación, que pueda afectar a comunidades indígenas requiere la consulta previa, libre e informada a esas comunidades, conforme a los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071, y al procedimiento, los plazos y el quórum que establezca la ley general de consulta previa, libre e informada, con el alcance fijado en el artículo 8 de la presente ley.

ARTÍCULO 7°.- Participación de las comunidades del área de influencia. La autorización de explotación de un proyecto minero, o de su ampliación, requiere además la consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto, mediante el procedimiento de participación pública de los artículos 19 a 21 de la Ley N° 25.675 y de los artículos 5 a 7 del Acuerdo de Escazú, con acceso previo a la información técnica del proyecto, a su evaluación de impacto ambiental y al balance hídrico de la cuenca.

ARTÍCULO 8°.- Efectos vinculantes en el procedimiento. Las consultas previstas en los artículos 6 y 7 son vinculantes en el procedimiento:

a) la autorización otorgada sin consulta válida es nula;

b) los acuerdos alcanzados en la consulta son obligatorios para la autoridad y para el titular del proyecto y se incorporan como condiciones de la autorización;

c) se requiere el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas en los casos de traslado previstos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y cuando el proyecto afecte el agua de consumo de la comunidad.

Para los proyectos mineros, lo dispuesto en este artículo constituye una excepción a lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 25.675 sobre el carácter no vinculante de la opinión de los participantes.

ARTÍCULO 9°.- Disposición transitoria sobre el procedimiento. Hasta la entrada en vigencia de la ley general de consulta previa, libre e informada, la consulta a los pueblos indígenas se realizará conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las normas provinciales, con los efectos del artículo 8.

Capítulo III – Agua y evaluación por cuenca

ARTÍCULO 10°.- Prioridad del agua para consumo humano. El uso del agua para consumo humano tiene prioridad sobre cualquier uso productivo. Ninguna autorización minera podrá comprometer la disponibilidad o la calidad del agua destinada al consumo humano de las poblaciones de la cuenca. Las autorizaciones de uso de agua para la actividad minera quedan sujetas a esta prioridad.

ARTÍCULO 11°.- Balance hídrico por cuenca. Antes de aprobar un proyecto minero o su ampliación, la autoridad provincial competente deberá contar con un balance hídrico de la cuenca en la que se localiza, que determine la disponibilidad de agua superficial y subterránea, los usos existentes, la recarga y los efectos acumulados de los proyectos aprobados y en trámite. El balance hídrico es público y se actualiza con los datos del monitoreo.

ARTÍCULO 12°.- Salares con proyectos de litio. El balance hídrico se realizará en primer término en las cuencas de los salares del Hombre Muerto, Rincón, Olaroz-Cauchari y Tres Quebradas, y en las demás cuencas de salares con proyectos de litio aprobados o en trámite.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación ambiental estratégica por cuenca. En toda cuenca con más de un proyecto minero aprobado o en trámite, la aprobación de nuevos proyectos requiere una evaluación ambiental estratégica de la cuenca que considere los efectos acumulados de todos ellos. Cuando la cuenca sea interjurisdiccional, la evaluación se hará con el comité de cuenca previsto en el artículo 4° de la Ley N° 25.688. La evaluación estratégica se suma a la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto prevista en el Código de Minería y no la reemplaza.

ARTÍCULO 14°.- Evaluación técnica independiente y plazos. Los balances hídricos y las evaluaciones estratégicas se realizarán con evaluación técnica independiente y dentro de los plazos máximos que fijen las normas provinciales complementarias, transcurridos los cuales la autoridad deberá expedirse.

Capítulo IV – Monitoreo participativo y datos abiertos

ARTÍCULO 15°.- Monitoreo participativo. Todo proyecto minero contará con un programa de monitoreo ambiental participativo e independiente, con intervención de las comunidades del área de influencia, de las universidades o instituciones científicas que designe la autoridad provincial y de la autoridad de aplicación provincial, que controle como mínimo la cantidad y la calidad del agua, la calidad del aire y del suelo y el cumplimiento de las condiciones de la autorización.

ARTÍCULO 16°.- Datos abiertos. Los resultados del monitoreo, los balances hídricos, las evaluaciones estratégicas, las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones se publican en formato de datos abiertos y en forma accesible para las comunidades del área de influencia, conforme a la Ley N° 27.566.

ARTÍCULO 17°.- Costo del monitoreo y de la consulta. El costo del monitoreo, del balance hídrico de la cuenca en la proporción que corresponda a cada proyecto y de la organización de la consulta está a cargo del titular del proyecto, sin perjuicio de los recursos que las provincias decidan afectar. El titular no podrá intervenir en la selección de los técnicos que realicen el monitoreo independiente.

Capítulo V – Glaciares y ambiente periglacial

ARTÍCULO 18°.- Validación científica del Inventario Nacional de Glaciares. Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 26.639, en el texto dado por el artículo 4° de la Ley N° 27.804, por el siguiente:

«ARTÍCULO 5°.- Realización del Inventario. El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y de las geoformas periglaciales será realizado y actualizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.

Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del Inventario.

La autoridad competente que detectare en su territorio un glaciar o geoforma periglacial que cumpla con alguna de las funciones hídricas previstas en el primer párrafo del artículo 1° y que no estuviera incluido en el Inventario Nacional de Glaciares le notificará dicha circunstancia al IANIGLA a fin de que lo incorpore en el Inventario.

La identificación de los glaciares y de las geoformas periglaciales con funciones hídricas que realice cada jurisdicción conforme al apartado 1) del artículo 8°, la constatación prevista en el segundo párrafo del artículo 3° bis y toda propuesta de incorporación o de eliminación de un cuerpo del Inventario requieren la validación científica del IANIGLA, que se expedirá mediante dictamen técnico fundado y público. Sin esa validación, ningún glaciar ni geoforma periglacial inventariado podrá considerarse excluido del objeto protegido por esta ley. Validada la constatación de que un cuerpo inventariado no cumple esas funciones, el IANIGLA lo eliminará del Inventario.

La validación se realiza con participación de las autoridades de las provincias en cuyo territorio se encuentren los cuerpos, que podrán aportar estudios, formular observaciones y participar de los trabajos de campo. El IANIGLA considerará fundadamente esos aportes en su dictamen.

El Inventario se actualizará con una periodicidad no mayor de CINCO (5) años y se publicará en forma íntegra.»

ARTÍCULO 19°.- Prioridad del agua en la protección de glaciares. En la aplicación de la Ley N° 26.639, la determinación de las funciones hídricas de los glaciares y del ambiente periglacial considerará en forma prioritaria su aporte al agua para consumo humano, conforme al artículo 10 de la presente ley.

Capítulo VI – Registro, aplicación en el tiempo y disposiciones finales

ARTÍCULO 20°.- Registro público. La autoridad ambiental nacional llevará un registro público nacional de los balances hídricos, las evaluaciones estratégicas por cuenca, las consultas realizadas y los programas de monitoreo, con la información que remitan las provincias.

ARTÍCULO 21°.- Aplicación a todos los proyectos. Los presupuestos mínimos de la presente ley rigen desde su entrada en vigencia para todos los proyectos mineros, incluidos los que gozan de estabilidad fiscal o de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, porque no constituyen cargas tributarias ni modificaciones del régimen fiscal alcanzadas por dicha estabilidad.

ARTÍCULO 22°.- Transición. La consulta prevista en el Capítulo II se aplica a las autorizaciones de explotación y de ampliación que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Los proyectos en operación adecuarán su programa de monitoreo a lo dispuesto en el Capítulo IV dentro de los DOCE (12) meses, y las provincias completarán los balances hídricos de las cuencas con proyectos en operación dentro de los VEINTICUATRO (24) meses. La prioridad del agua para consumo humano y la protección de glaciares rigen desde la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. Los gastos que demande a la Nación la aplicación de la presente ley, incluidos los trabajos de validación del IANIGLA, se atenderán con la reasignación de créditos de las jurisdicciones de la autoridad ambiental nacional y del organismo del que depende el IANIGLA, sin aumento del gasto total autorizado. A partir del ejercicio siguiente al de su entrada en vigencia, la ley de presupuesto asignará una partida específica para la validación y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.

ARTÍCULO 24°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en lo que corresponde a la Nación dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 25°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo de la Mesa del Litio entre el Estado Nacional y las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sobre industrialización progresiva del litio

Incorpora a la Nación a la Mesa del Litio y fija la cláusula de industrialización progresiva (10 % procesado en el país a los cinco años y 30 % a los diez), obligatoria para proyectos nuevos y ampliaciones y negociada con incentivos para los que tienen estabilidad; suma el acuerdo KABIL–CAMYEN, una metodología común de verificación y la colaboración con el Instituto del Litio.

Propuesta 37: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Fase II (año 2; antes o junto con el envío de la ley «Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio»)
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: convenio Nación–provincias (arts. 124 y 125 CN); ratificación por ley nacional y por cada legislatura provincial (cláusula decimosexta).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por la autoridad de aplicación de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, y las PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA y CATAMARCA, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y pueden celebrar tratados parciales con conocimiento del Congreso, conforme a los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.

Que la producción de litio de los proyectos aprobados se exporta como carbonato o cloruro, sin pasar a las etapas de mayor valor y conocimiento, y que la industrialización requiere cronogramas contractuales, demanda asegurada y capacidades científicas que el país tiene.

Que la Mesa del Litio de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca es el ámbito natural para acordar una política común que dé previsibilidad a los inversores y evite exigencias dispares entre provincias.

Que la cláusula de industrialización debe aplicarse con respeto de la estabilidad fiscal de los proyectos ya aprobados, por negociación y con incentivos, mientras que las reglas ambientales de presupuestos mínimos rigen para todos.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan una política común de industrialización progresiva del litio en el país, para que una parte creciente de la producción de los proyectos de litio se procese en el territorio nacional como hidróxido de litio, materiales para cátodos, celdas o baterías, con respeto del dominio originario de las provincias sobre sus recursos.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Ámbito. El presente Acuerdo se ejecuta en el ámbito de la Mesa del Litio, espacio de concertación de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, al que se incorpora el Estado Nacional a los fines de este Acuerdo. La incorporación no altera la naturaleza interprovincial de la Mesa ni sus demás funciones.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cláusula de industrialización progresiva. Las partes adoptan como pauta común que cada proyecto de litio procese en el país, por sí o por terceros, al menos el DIEZ POR CIENTO (10 %) de su producción a los CINCO (5) años del inicio de su producción comercial y al menos el TREINTA POR CIENTO (30 %) a los DIEZ (10) años, medida en toneladas de carbonato de litio equivalente, como hidróxido de litio, materiales activos para cátodos, celdas, baterías u otros productos de mayor valor agregado que el carbonato o el cloruro de litio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Proyectos nuevos y ampliaciones. La pauta de la cláusula tercera será obligatoria para los proyectos nuevos y las ampliaciones. A ese fin:
a) el Estado Nacional promoverá su incorporación al régimen de inversiones mineras de la Ley N° 24.196 y a las adhesiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que sigan abiertas;
b) cada Provincia la incorporará, conforme a su legislación, en los contratos y actos que celebre u otorgue en ejercicio del dominio de sus recursos y en los acuerdos de sus empresas públicas mineras.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Proyectos con estabilidad. Respecto de los proyectos que gozan de estabilidad fiscal o de las garantías del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, la Mesa del Litio negociará con cada titular, en forma voluntaria y con respeto de esa estabilidad, un plan de procesamiento local con cronograma, a cambio de beneficios adicionales. Se comenzará por los proyectos aprobados en ese régimen: Rincón, en la Provincia de Salta; Fénix y Hombre Muerto Oeste, en el Salar del Hombre Muerto, Provincia de Catamarca; Sal de Oro, en las Provincias de Salta y Catamarca; Tres Quebradas, en Fiambalá, Provincia de Catamarca; y la ampliación de Cauchari-Olaroz, en la Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Beneficios adicionales. El Estado Nacional ofrecerá en esa negociación los beneficios que prevea la legislación nacional para la inversión en procesamiento local. Cada Provincia podrá ofrecer los que establezca su propia legislación. Los planes acordados se incorporarán como compromisos exigibles del titular, con su cronograma, y se publicarán.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Cooperación con la República de la India. La Provincia de Catamarca incorpora a la Mesa del Litio, para su seguimiento, el acuerdo de cooperación de su empresa pública minera con la empresa estatal india KABIL, y las partes promoverán que ese acuerdo sume compromisos de procesamiento en el país. El Estado Nacional solo facilitará, sin asumir obligaciones propias, por medio de sus instancias de cooperación con la República de la India.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Metodología y verificación. Las partes aprobarán dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días una metodología común para medir y verificar el procesamiento local, con declaración anual de cada titular y verificación independiente, de modo que la autoridad nacional y las autoridades provinciales usen los mismos criterios y no dupliquen exigencias.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Agua y comunidades. Las partes reafirman que las reglas ambientales de la Ley N° [—] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Actividad Minera, incluido el balance hídrico por cuenca antes de aprobar y el monitoreo independiente y público del agua, rigen para todos los proyectos, y que la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071, es condición de cada proyecto.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Instituto Nacional del Litio y Baterías. Las partes colaborarán con el Instituto Nacional del Litio y Baterías, con sede en Palpalá, Provincia de Jujuy, y nodos en la Provincia de Catamarca y en la Ciudad de La Plata. La Provincia de Jujuy aportará, por convenio, la colaboración del centro de investigación del litio que funciona en Palpalá, y la Provincia de Catamarca, la sede de su nodo.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Dominio y regalías. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo altera el dominio originario de las Provincias sobre sus recursos naturales, las regalías que perciben ni las competencias de sus autoridades mineras.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comité de seguimiento. Créase en el ámbito de la Mesa del Litio un Comité de Seguimiento integrado por UN (1) representante de cada parte, que coordinará las negociaciones de la cláusula quinta, aprobará la metodología de la cláusula octava, verificará el avance y se reunirá al menos UNA (1) vez por semestre. Sus integrantes se desempeñarán ad honorem.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicidad. Las partes publicarán en sus sitios oficiales el presente Acuerdo, las actas del Comité, los planes de procesamiento acordados y un informe anual con el porcentaje de la producción de litio procesado en el país por proyecto.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Financiamiento. El presente Acuerdo no genera erogaciones adicionales. Cada parte atenderá los gastos de su participación con sus créditos presupuestarios vigentes.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Adhesión. Podrán adherir al presente Acuerdo las demás provincias con recursos de litio, mediante comunicación al Comité de Seguimiento y ratificación por su legislatura.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación, vigencia y denuncia. El presente Acuerdo será ratificado por ley nacional y por la legislatura de cada Provincia firmante, y entrará en vigencia entre el Estado Nacional y cada Provincia desde la ratificación de ambos. Tiene duración indefinida; cualquiera de las partes podrá denunciarlo con UN (1) año de anticipación, sin afectar los planes de procesamiento ya acordados.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en […], a los […] días del mes de […] de […].

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio

Incorpora a la Ley 24.196 (arts. 8° bis y 8° ter) y a la Ley 27.742 (art. 176 septies) la cláusula de industrialización progresiva del litio (10 % a cinco años y 30 % a diez), obligatoria para proyectos nuevos, ampliaciones y adhesiones de la nueva ventana del RIGI, y voluntaria con beneficios adicionales para los proyectos con estabilidad; ratifica el acuerdo de la Mesa del Litio.

Propuesta 37: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso, después del acuerdo «Acuerdo de la Mesa del Litio entre el Estado Nacional y las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sobre industrialización progresiva del litio» y dentro de la nueva ventana del RIGI abierta por «Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional»)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (Diputados si se prefiere, porque los beneficios adicionales son tributarios: art. 52 CN).

FUNDAMENTOS

La Argentina tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, pero lo exporta como materia prima: los proyectos aprobados producen carbonato o cloruro de litio, sin pasar a las etapas de mayor valor y conocimiento. Exportar solo el compuesto primario deja afuera la parte más rica de la cadena y expone a las provincias productoras a la volatilidad del precio. El proyecto incorpora a la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones una cláusula de industrialización progresiva para los proyectos nuevos y las ampliaciones: procesar en el país al menos el diez por ciento de la producción a los cinco años de operar y el treinta por ciento a los diez, como hidróxido, materiales para cátodos, celdas o baterías. Se aplica a las adhesiones de la nueva ventana del régimen de grandes inversiones. Los proyectos que ya gozan de estabilidad la conservan: con ellos se negocian, en la Mesa del Litio y en forma voluntaria, planes de procesamiento a cambio de beneficios adicionales acotados. La verificación es anual, independiente y pública, con una metodología común con las provincias. La ley ratifica el acuerdo alcanzado con Jujuy, Salta y Catamarca y no autoriza gasto adicional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley incorpora una cláusula de industrialización progresiva del litio, obligatoria para los proyectos nuevos y las ampliaciones que se acojan al régimen de inversiones mineras de la Ley N° 24.196 o al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley N° 27.742, y establece la negociación voluntaria, con incentivos, de planes de procesamiento local con los proyectos que gozan de estabilidad.

Capítulo II – Régimen de inversiones mineras

ARTÍCULO 2°.- Cláusula de industrialización. Incorpórase como artículo 8° bis de la Ley N° 24.196 el siguiente:

«Artículo 8° bis.- Cláusula de industrialización del litio. Los proyectos de explotación de minerales de litio que se inscriban en el presente régimen a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° [—], y las ampliaciones de proyectos inscriptos que se presenten desde esa fecha, incluirán un plan de industrialización progresiva por el cual el titular se obliga a procesar en el país, por sí o por terceros, al menos el diez por ciento (10 %) de la producción del proyecto o de la ampliación a los cinco (5) años del inicio de su producción comercial, y al menos el treinta por ciento (30 %) a los diez (10) años, medida en toneladas de carbonato de litio equivalente, como hidróxido de litio, materiales activos para cátodos, celdas, baterías u otros productos de mayor valor agregado que el carbonato o el cloruro de litio que determine la reglamentación. El plan forma parte de las condiciones de la inscripción y de la estabilidad fiscal del artículo 8°. Su incumplimiento constituye infracción a los fines del artículo 28 y acarreará la pérdida de los beneficios del presente régimen en proporción al porcentaje no procesado, sin perjuicio de las demás sanciones del artículo 29.»

ARTÍCULO 3°.- Proyectos con estabilidad. Incorpórase como artículo 8° ter de la Ley N° 24.196 el siguiente:

«Artículo 8° ter.- Proyectos con estabilidad. Los proyectos de litio inscriptos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° [—] conservan la estabilidad fiscal adquirida. Sus titulares podrán acordar con la autoridad de aplicación, en forma voluntaria y con intervención de la provincia donde se ubique el proyecto, un plan de procesamiento local con cronograma, a cambio de los beneficios adicionales que determine la reglamentación entre los previstos en esta ley, que no podrán exceder los que correspondan a un proyecto nuevo. El plan acordado será exigible en los términos del artículo 8° bis.»

Capítulo III – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

ARTÍCULO 4°.- Adhesiones y ampliaciones. Incorpórase como artículo 176 septies de la Ley N° 27.742 el siguiente:

«Artículo 176 septies.- Cláusula de industrialización del litio. Los vehículos de proyecto único de explotación de minerales de litio cuya adhesión se solicite a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° [—], y las ampliaciones de proyectos adheridos que se soliciten desde esa fecha respecto de la inversión nueva, incluirán en su plan de inversión el plan de industrialización progresiva previsto en el artículo 8° bis de la Ley N° 24.196, que formará parte de las condiciones de la adhesión. Su incumplimiento se rige por el procedimiento y acarrea las consecuencias previstas en el artículo 217 bis.»

ARTÍCULO 5°.- Proyectos adheridos. Los proyectos de litio cuya adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones haya sido aprobada antes de la entrada en vigencia de la presente ley conservan los derechos adquiridos. Podrán acordar en forma voluntaria un plan de procesamiento local, en las condiciones del artículo 8° ter de la Ley N° 24.196, o incluirlo al solicitar la migración voluntaria al régimen reformado, con los beneficios adicionales que corresponda.

Capítulo IV – Verificación y coordinación

ARTÍCULO 6°.- Verificación y publicidad. Los titulares presentarán cada año a la autoridad de aplicación una declaración jurada del volumen producido y del procesado en el país, por producto, verificada por un auditor independiente a su cargo. La autoridad de aplicación publicará cada año, por proyecto, el porcentaje procesado en el país y el avance de cada plan.

ARTÍCULO 7°.- Coordinación con las provincias. La autoridad de aplicación negociará los planes de los proyectos con estabilidad en el ámbito de la Mesa del Litio, con las provincias que la integran, y acordará con ellas una metodología común de medición y verificación, de modo que no se dupliquen exigencias.

ARTÍCULO 8°.- Transferencia de tecnología. Los planes de industrialización podrán incluir acuerdos de transferencia de tecnología, formación y desarrollo con el Instituto Nacional del Litio y Baterías y con universidades y centros científicos nacionales.

ARTÍCULO 9°.- Autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 24.196 aplicará los artículos 8° bis y 8° ter de esa ley, y la autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el artículo 176 septies de la Ley N° 27.742, con intervención de la primera para verificar el plan. Ambas usarán la misma metodología.

ARTÍCULO 10°.- Ratificación del Acuerdo de la Mesa del Litio. Ratifícase el Acuerdo de la Mesa del Litio entre el Estado Nacional y las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sobre industrialización progresiva del litio, suscripto el […], cuyo texto forma parte de la presente ley como Anexo.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto adicional. Su aplicación se atenderá con los créditos asignados a las autoridades de aplicación en la ley de presupuesto vigente, sin incremento del gasto total. Los beneficios adicionales que se otorguen conforme al artículo 8° ter de la Ley N° 24.196 se computarán en la estimación de gastos tributarios del presupuesto del ejercicio en que se otorguen.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la cláusula de industrialización del litio y de creación del Instituto Nacional del Litio y Baterías

Reglamenta la cláusula de industrialización del litio (productos computables, medición en carbonato equivalente, plan, verificación anual, incumplimiento y negociación con los proyectos con estabilidad) y crea el Instituto Nacional del Litio y Baterías como órgano desconcentrado, con sede en Palpalá y nodos en Catamarca y La Plata.

Propuesta 37: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, CN) y de organización de la Administración (art. 99, inc. 1, CN) para el Instituto.

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.196, 27.614 y 27.742 y […] de reforma de la Ley N° 24.196 (cláusula de industrialización del litio), la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2686/93 y 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones una cláusula de industrialización progresiva del litio, obligatoria para los proyectos nuevos y las ampliaciones, y la negociación voluntaria de planes de procesamiento con los proyectos que gozan de estabilidad.

Que corresponde precisar los productos que se computan como procesamiento, la forma de medirlo, el contenido del plan, su verificación y el procedimiento ante el incumplimiento, con una metodología común con las provincias de la Mesa del Litio.

Que la industrialización requiere capacidades científicas y tecnológicas que el país tiene, en el centro de investigación del litio de Palpalá, en la Provincia de Catamarca y en la planta de celdas de la Universidad Nacional de La Plata, y que conviene articularlas en un instituto nacional con socios provinciales, empresariales e internacionales.

Que el Instituto se crea como órgano desconcentrado, sin autarquía ni funciones que afecten derechos, por lo que corresponde hacerlo por decreto, en ejercicio de la facultad de organizar la Administración.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Reglamentación de la cláusula de industrialización del litio

ARTÍCULO 1°.- Autoridades de aplicación (art. 9°). La SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA aplicará los artículos 8° bis y 8° ter de la Ley N° 24.196, incorporados por la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley»). El MINISTERIO DE ECONOMÍA, como autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aplicará el artículo 176 septies de la Ley N° 27.742 con intervención de la SECRETARÍA DE MINERÍA para aprobar y verificar los planes.

ARTÍCULO 2°.- Productos computables (art. 8° bis de la Ley N° 24.196). Se computan como procesamiento en el país la producción, en el territorio nacional, de: a) hidróxido de litio; b) materiales activos para cátodos que contengan litio; c) sales de litio para electrolitos; d) celdas y baterías de litio; e) otros productos que contengan litio y que la SECRETARÍA DE MINERÍA califique, por resolución fundada y publicada, como de mayor valor agregado que el carbonato o el cloruro de litio. No se computan el carbonato ni el cloruro de litio, cualquiera sea su grado de pureza.

ARTÍCULO 3°.- Medición. La producción del proyecto y el volumen procesado se expresan en toneladas de carbonato de litio equivalente, conforme a los factores de conversión por producto que apruebe la SECRETARÍA DE MINERÍA dentro de los NOVENTA (90) días, con la metodología común acordada con las provincias de la Mesa del Litio. El porcentaje se calcula sobre la producción del año calendario.

ARTÍCULO 4°.- Inicio de la producción comercial. A los fines de los plazos de CINCO (5) y DIEZ (10) años, el inicio de la producción comercial es la fecha de la primera venta o exportación regular del proyecto o de la ampliación, que la SECRETARÍA DE MINERÍA constatará y notificará al titular.

ARTÍCULO 5°.- Procesamiento por terceros. El titular podrá cumplir la cláusula mediante contratos de suministro de largo plazo con procesadores establecidos en el país, siempre que el volumen entregado y su procesamiento sean verificables. Un mismo volumen no podrá computarse para más de un proyecto.

ARTÍCULO 6°.- Plan de industrialización progresiva. El plan se presentará con la solicitud de inscripción, de adhesión o de ampliación, e indicará: los productos, los volúmenes anuales, la localización de las plantas, las inversiones previstas, los socios tecnológicos y un cronograma con metas intermedias. La SECRETARÍA DE MINERÍA lo aprobará dentro de los SESENTA (60) días o formulará observaciones fundadas.

ARTÍCULO 7°.- Declaración y verificación (art. 6° de la Ley). La declaración jurada anual se presentará antes del 31 de marzo de cada año, con el informe del auditor independiente, que el titular elegirá entre los inscriptos en el registro de auditores que llevará la SECRETARÍA DE MINERÍA. La Secretaría publicará los resultados por proyecto dentro de los NOVENTA (90) días siguientes.

ARTÍCULO 8°.- Incumplimiento. Si el porcentaje procesado resulta inferior al comprometido, la SECRETARÍA DE MINERÍA intimará al titular a regularizarlo dentro de los DOCE (12) meses. Vencido ese plazo, aplicará la pérdida proporcional de beneficios prevista en la Ley. Cuando el incumplimiento obedezca a causas ajenas al titular, debidamente acreditadas, la Secretaría podrá reprogramar por única vez el cronograma por un plazo máximo de DOS (2) años.

ARTÍCULO 9°.- Proyectos con estabilidad (arts. 8° ter de la Ley N° 24.196 y 5° de la Ley). Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la SECRETARÍA DE MINERÍA invitará a los titulares de los proyectos de litio con estabilidad a negociar planes de procesamiento local en el ámbito de la Mesa del Litio. Los beneficios adicionales podrán consistir en: a) la inclusión en el régimen de la Ley N° 24.196, como ampliación del proyecto, de las inversiones en plantas de procesamiento en el país que ejecuten el plan; b) la extensión de la estabilidad fiscal del proyecto a esas inversiones. Cada plan acordado se publicará con la estimación de su costo fiscal.

ARTÍCULO 10°.- Complemento de la reglamentación vigente. La reglamentación aprobada por el presente capítulo complementa la del Decreto N° 2686/93 y sus modificatorios, que se aplicará en lo no previsto.

Capítulo II – Instituto Nacional del Litio y Baterías

ARTÍCULO 11°.- Creación. Créase el INSTITUTO NACIONAL DEL LITIO Y BATERÍAS, como órgano desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con sede en la ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 12°.- Funciones. El Instituto tiene por funciones:
a) investigar y desarrollar procesos de obtención de hidróxido de litio, materiales para cátodos, celdas y baterías;
b) transferir tecnología a las empresas, en particular para la ejecución de los planes de industrialización progresiva;
c) formar recursos humanos para la cadena del litio, con prioridad para la población de las provincias productoras;
d) prestar asistencia técnica a las provincias y a la Mesa del Litio;
e) celebrar convenios de cooperación con instituciones y empresas nacionales y extranjeras, incluidas las que cooperan con las provincias en la exploración y el procesamiento del litio.

ARTÍCULO 13°.- Sede y nodos. El Instituto funcionará sobre el centro de investigación del litio que el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y la Provincia de Jujuy sostienen en Palpalá, y tendrá un nodo en la Provincia de Catamarca y un nodo en la planta de celdas y baterías de la Universidad Nacional de La Plata, en las condiciones que fijen los convenios con esas instituciones y provincias y con las empresas que participan de ellas.

ARTÍCULO 14°.- Conducción y consejo asesor. El Instituto estará a cargo de un Director Ejecutivo seleccionado por concurso público de antecedentes, que durará CUATRO (4) años en su cargo. Contará con un Consejo Asesor integrado por representantes de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, de las universidades de los nodos, de la SECRETARÍA DE MINERÍA y de las empresas que aporten al Instituto, que se desempeñarán ad honorem.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. El Instituto se financia con los aportes de las provincias, de las empresas y de los socios internacionales que se acuerden por convenio y, en el orden nacional, con los créditos vigentes de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y con la parte de los fondos sectoriales del artículo 7° de la Ley N° 27.614 que se asigne a litio y baterías, sin incremento del gasto total. El personal científico se integrará mediante convenios de afectación con el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y las universidades.

ARTÍCULO 16°.- Programa e informe anual. El Instituto publicará cada año su programa de trabajo, sus convenios, los aportes recibidos por fuente y un informe de resultados.

ARTÍCULO 17°.- Estructura. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS aprobará dentro de los NOVENTA (90) días la estructura mínima del Instituto, sin incrementar las unidades de su jurisdicción, y lo incorporará al organigrama de la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Ley provincial modelo complementaria de los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera

Modelo para las provincias mineras: designa la autoridad provincial, regula el procedimiento, los plazos y la validez de la consulta a las comunidades del área de influencia, adhiere a la ley nacional de consulta indígena, fija plazos máximos para el balance hídrico y la evaluación ambiental estratégica por cuenca, organiza el monitoreo participativo con datos abiertos y su financiamiento.

Propuesta 38: Minería sí, con consulta a las comunidades
Cuándo: Fase I · año 1 (tras la sanción de la ley «Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera»; se ofrece a las provincias en la mesa minera)
Trámite: Modelo para las legislaturas provinciales (mayoría simple, según cada Constitución provincial). Sin trámite nacional.

FUNDAMENTOS

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Actividad Minera rige en todo el país sin necesidad de adhesión y deja a las provincias, titulares del dominio originario de los recursos naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, el dictado de las normas complementarias, la designación de sus autoridades y la ejecución en su territorio. Este proyecto completa esa ley en lo que corresponde a la Provincia. Regula el procedimiento de consulta a las comunidades del área de influencia de cada proyecto, con plazos y reglas de validez ciertas, de modo que la consulta no se convierta en un trámite ni en un veto sin reglas, y adhiere a la ley nacional de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas. Fija plazos máximos para el balance hídrico y la evaluación ambiental estratégica de cada cuenca, con evaluación técnica independiente, y organiza el monitoreo participativo de cada proyecto con universidades e instituciones científicas y con publicación de todos los datos. Los costos de la consulta y del monitoreo están a cargo del titular de cada proyecto, mediante una tasa retributiva, y se complementan con una parte de las regalías mineras. Así, las comunidades tienen voz y control, y el inversor obtiene un procedimiento con plazos y reglas conocidas.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece las normas complementarias de la Ley Nacional N° […] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Actividad Minera, en ejercicio del artículo 41 de la Constitución Nacional y del dominio originario de la Provincia sobre sus recursos naturales reconocido por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley la autoridad ambiental provincial, que actuará en coordinación con la autoridad minera provincial. La autoridad ambiental emite la declaración de impacto ambiental de los proyectos mineros, conduce las consultas y lleva el registro previsto en el artículo 17.

ARTÍCULO 3°.- Integración. La presente ley se aplica en forma conjunta con la Sección Segunda del Título XIII del Código de Minería, con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y con la legislación ambiental provincial. En caso de duda prevalece la interpretación más favorable a la protección del agua para consumo humano.

Capítulo II – Consulta

ARTÍCULO 4°.- Adhesión a la ley nacional de consulta indígena. Adhiérese a la Ley Nacional N° […] de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas respecto de las medidas de competencia provincial, incluidas las autorizaciones mineras. La consulta a las comunidades indígenas se realizará conforme a esa ley, con los efectos previstos en ella y en la Ley Nacional N° […] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Actividad Minera.

ARTÍCULO 5°.- Consulta a las comunidades del área de influencia. La autorización de explotación de un proyecto minero, o de su ampliación, requiere la consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto, que la autoridad de aplicación delimitará en forma fundada en el acto de inicio del procedimiento, considerando como mínimo las localidades de la cuenca que puedan ver afectados su agua o su ambiente.

ARTÍCULO 6°.- Procedimiento. La consulta se realizará en las siguientes etapas:
a) convocatoria pública, con difusión en medios locales y en el sitio oficial, al menos TREINTA (30) días hábiles antes de la audiencia;
b) acceso libre y gratuito, desde la convocatoria, al proyecto, a su evaluación de impacto ambiental, al balance hídrico de la cuenca y a un resumen en lenguaje claro;
c) asistencia técnica independiente a las comunidades, a cargo de una universidad pública o institución científica elegida por ellas;
d) audiencia pública, en la localidad más cercana al proyecto;
e) instancia de diálogo para alcanzar acuerdos, por un plazo de hasta SESENTA (60) días hábiles;
f) acta de cierre con los acuerdos alcanzados y las cuestiones sin acuerdo.

ARTÍCULO 7°.- Plazo máximo. El procedimiento de consulta, desde la convocatoria hasta el acta de cierre, no excederá de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, prorrogables por única vez por SESENTA (60) días hábiles por acuerdo entre la autoridad y los representantes de las comunidades.

ARTÍCULO 8°.- Validez y participación. La consulta es válida cuando se cumplieron todas las etapas del artículo 6°, con independencia del número de participantes. La autoridad de aplicación garantizará la participación de toda persona del área de influencia que se inscriba y la de las organizaciones comunitarias que la representen.

ARTÍCULO 9°.- Efectos. La autorización otorgada sin consulta válida es nula. Los acuerdos del acta de cierre son obligatorios para la autoridad y para el titular, y se incorporan como condiciones de la declaración de impacto ambiental y de la autorización. Respecto de las cuestiones sin acuerdo, la autoridad resolverá en forma fundada y responderá a cada objeción planteada. Cuando el proyecto afecte el agua de consumo de una comunidad indígena, o implique su traslado, se requiere su consentimiento conforme a la ley nacional de consulta.

Capítulo III – Agua y evaluación por cuenca

ARTÍCULO 10°.- Prioridad del agua para consumo humano. Ninguna autorización de uso de agua para la actividad minera podrá comprometer la disponibilidad o la calidad del agua destinada al consumo humano de las poblaciones de la cuenca. La autoridad hídrica provincial revisará las autorizaciones vigentes cuando el monitoreo acredite ese riesgo.

ARTÍCULO 11°.- Balance hídrico. La autoridad hídrica provincial elaborará el balance hídrico de cada cuenca con proyectos mineros, con evaluación técnica independiente, en un plazo máximo de DOCE (12) meses desde la solicitud del primer proyecto en esa cuenca. Para las cuencas con proyectos en operación a la entrada en vigencia de la presente ley, el plazo se rige por la disposición transitoria de la ley nacional.

ARTÍCULO 12°.- Evaluación ambiental estratégica por cuenca. En toda cuenca con más de un proyecto minero aprobado o en trámite, la autoridad de aplicación realizará la evaluación ambiental estratégica de la cuenca, que considerará los efectos acumulados de todos ellos, en un plazo máximo de DOCE (12) meses desde la presentación del nuevo proyecto. Cuando la cuenca sea interjurisdiccional, la evaluación se hará con el comité de cuenca correspondiente.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación técnica independiente. Los balances hídricos y las evaluaciones estratégicas serán realizados o revisados por universidades públicas u organismos científicos sin vínculo con el titular de los proyectos, seleccionados por la autoridad de aplicación mediante procedimiento público.

ARTÍCULO 14°.- Obligación de expedirse. Vencidos los plazos de los artículos 11 y 12, la autoridad deberá expedirse sobre el proyecto dentro de los TREINTA (30) días hábiles. El retardo injustificado constituye falta grave del funcionario responsable.

Capítulo IV – Monitoreo participativo y datos abiertos

ARTÍCULO 15°.- Comité de monitoreo. Cada proyecto minero contará con un comité de monitoreo ambiental participativo, integrado por representantes de las comunidades del área de influencia, de la universidad o institución científica designada por la autoridad de aplicación y de la autoridad de aplicación. El titular del proyecto no integra el comité ni interviene en la selección de los técnicos que realizan el monitoreo.

ARTÍCULO 16°.- Contenido del monitoreo. El monitoreo controlará, como mínimo, la cantidad y la calidad del agua superficial y subterránea, la calidad del aire y del suelo y el cumplimiento de las condiciones de la autorización y de los acuerdos de la consulta, con la frecuencia que fije la declaración de impacto ambiental.

ARTÍCULO 17°.- Registro y datos abiertos. La autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos y en forma accesible para las comunidades, los resultados del monitoreo dentro de los TREINTA (30) días de obtenidos, los balances hídricos, las evaluaciones estratégicas, las evaluaciones de impacto ambiental, las actas de consulta y las autorizaciones, y remitirá esa información al registro público nacional previsto en la ley nacional.

ARTÍCULO 18°.- Incumplimientos. El incumplimiento de las condiciones de la autorización o de los acuerdos de la consulta, verificado por el monitoreo, habilita a la autoridad de aplicación a intimar su corrección y, si persiste, a suspender la actividad, conforme a la legislación ambiental provincial.

Capítulo V – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 19°.- Tasa de consulta y monitoreo. Créase la tasa de consulta y monitoreo ambiental minero, a cargo del titular de cada proyecto, que retribuye el costo de organizar la consulta, el de la asistencia técnica a las comunidades, el del monitoreo independiente y la parte del balance hídrico de la cuenca que corresponda al proyecto. La autoridad de aplicación fijará su monto en función del costo de cada servicio y lo publicará.

ARTÍCULO 20°.- Afectación de regalías. Aféctase el [CINCO POR CIENTO (5 %), valor sugerido: cada Provincia fija el suyo] de las regalías mineras que perciba la Provincia al financiamiento complementario del monitoreo y de los balances hídricos, en una cuenta especial con ejecución publicada.

ARTÍCULO 21°.- Transición. La consulta prevista en el Capítulo II se aplica a las autorizaciones de explotación y de ampliación que se otorguen desde la entrada en vigencia de la presente ley. Los proyectos en operación constituirán su comité de monitoreo dentro de los DOCE (12) meses.

ARTÍCULO 22°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de creación de la Unidad de Seguridad de Suministro

Crea en el Ministerio de Economía una unidad técnica que releva en forma permanente los insumos críticos de los que depende el país, con datos de Aduana, y elabora el mapa de dependencias y las respuestas proporcionales para cada insumo de riesgo alto.

Propuesta 39: Que no nos falten insumos vitales
Cuándo: Días 31–60
Trámite: No aplica: decreto simple de organización del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, inc. 1, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario, la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento de la economía y de servicios esenciales depende de insumos que en muchos casos provienen de pocos proveedores o de pocos países, como fertilizantes, concentrado de uranio para las centrales nucleares, gas natural licuado, principios activos de medicamentos y vacunas, semiconductores, coque para la siderurgia y gasoil.

Que no existe en la Administración Pública Nacional un relevamiento integral y permanente de esas dependencias, que identifique el origen, la concentración, la posibilidad de reemplazo y el stock disponible de cada insumo.

Que ese conocimiento permite anticipar interrupciones de suministro originadas en el exterior y responder en forma proporcional al riesgo, prefiriendo la diversificación de proveedores antes que el cierre de la economía.

Que los datos de importación que registra el servicio aduanero son la fuente principal para ese relevamiento, y que el acceso a la información individual alcanzada por el secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 requiere una ley, por lo que hasta su sanción la Unidad trabajará con información agregada o no alcanzada por dicho secreto.

Que el artículo 20 de la Ley N° 22.520 establece las competencias del Ministerio de Economía, y que resulta adecuado crear la Unidad en su ámbito, con un equipo técnico reducido y sin crear cargos con funciones ejecutivas adicionales.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Unidad de Seguridad de Suministro en el ámbito del Ministerio de Economía, con dependencia directa del titular de esa cartera.

ARTÍCULO 2°.- Objeto. La Unidad tiene por objeto relevar en forma integral y permanente los insumos críticos de los que depende el país, evaluar su riesgo de suministro y proponer respuestas proporcionales para cada insumo de riesgo alto.

ARTÍCULO 3°.- Funciones. Son funciones de la Unidad:

a) elaborar y actualizar el mapa de dependencias de insumos críticos, que consignará para cada insumo el proveedor, el país de origen, el grado de concentración, la posibilidad de reemplazo y el stock disponible;

b) clasificar los insumos según su riesgo de suministro;

c) proponer para cada insumo de riesgo alto la respuesta que corresponda: diversificación de proveedores, acuerdos con socios confiables, compras conjuntas regionales, en particular en el ámbito del Mercosur, stocks estratégicos o producción local;

d) actualizar el mapa al menos una vez por año y ante cada crisis internacional que pueda afectar el suministro;

e) asistir a las áreas con competencia en política comercial y en desarrollo productivo con la información del mapa;

f) elaborar una versión pública agregada del mapa y una versión reservada para uso de las autoridades con competencia en seguridad y defensa.

ARTÍCULO 4°.- Lista inicial. El primer mapa de dependencias comprenderá, al menos, los siguientes insumos: urea y fertilizantes fosfatados; concentrado de uranio para las centrales nucleares; gas natural licuado; principios activos de medicamentos y vacunas; semiconductores y componentes electrónicos; coque para la siderurgia; y gasoil.

ARTÍCULO 5°.- Acceso a la información. La Unidad tendrá acceso a la información de comercio exterior que registra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por intermedio de su Dirección General de Aduanas, en la medida en que no se encuentre alcanzada por el secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 o se le provea en forma agregada. Podrá requerir información a los organismos de la Administración Pública Nacional y solicitarla a las empresas y cámaras empresarias, cuya colaboración será voluntaria. El tratamiento de datos se ajustará a la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 6°.- Mesa de coordinación. Créase la Mesa de Coordinación de Seguridad de Suministro, presidida por el titular de la Unidad e integrada por representantes de las áreas con competencia en salud y de la autoridad sanitaria de medicamentos, en energía, en defensa y en agricultura, que designarán sus titulares. La Mesa se reunirá al menos cada tres meses y ante cada alerta de suministro. Sus integrantes se desempeñarán con carácter ad honorem.

ARTÍCULO 7°.- Plazos. La Unidad deberá estar en funcionamiento dentro de los SEIS (6) meses de la entrada en vigencia del presente decreto, y elaborará el primer mapa de dependencias con la lista inicial dentro del año de su puesta en funcionamiento. Dentro del segundo año, todos los insumos de riesgo alto deberán contar con una propuesta de respuesta.

ARTÍCULO 8°.- Reserva. El personal de la Unidad y los integrantes de la Mesa guardarán reserva sobre la información individual de empresas y personas a la que accedan, que solo podrá utilizarse para los fines del presente decreto. La versión pública del mapa no podrá permitir la identificación de contribuyentes ni de operaciones individuales.

ARTÍCULO 9°.- Estructura. Incorpórase la Unidad de Seguridad de Suministro, con dependencia directa del Ministro, al Apartado IX – MINISTERIO DE ECONOMÍA del Anexo I (Organigrama de Aplicación) del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, a continuación de la Unidad Gabinete de Asesores, e incorpóranse sus objetivos, conforme a los artículos 2° y 3° del presente, al mismo Apartado del Anexo II de ese decreto. El Ministerio de Economía aprobará la estructura de nivel inferior, que se integrará con personal y cargos de su dotación vigente.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los gastos que demande el funcionamiento de la Unidad se atenderán con los créditos asignados al Ministerio de Economía en la ley de presupuesto vigente, sin aumento del gasto total autorizado.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de seguridad de suministro de insumos críticos, mapa público de dependencias y stocks estratégicos

Da mandato legal a la unidad técnica de seguridad de suministro, le otorga una excepción acotada al secreto fiscal para conocer proveedores y orígenes, obliga a publicar cada año el mapa de dependencias en versión agregada crea un régimen de stocks mínimos por insumo de riesgo alto y faculta a exigir un proveedor alternativo en los insumos de origen único, sin controles de precios ni multas.

Propuesta 39: Que no nos falten insumos vitales
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La economía argentina depende de insumos que provienen de pocos proveedores o de pocos países: fertilizantes fosfatados, concentrado de uranio para las centrales nucleares, gas natural licuado de invierno, principios activos de medicamentos, semiconductores, coque y gasoil. Una interrupción originada en el exterior puede afectar la producción de alimentos, la generación eléctrica o la provisión de medicamentos. El Poder Ejecutivo creó por decreto una unidad técnica que releva esas dependencias. Este proyecto le da mandato legal y completa sus herramientas en cuatro puntos que exigen ley. Primero, una excepción acotada al secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683, limitada a los datos de comercio exterior de los insumos críticos, con deber de reserva y publicación solo agregada. Segundo, la obligación de publicar cada año el mapa de dependencias. Tercero, un régimen de stocks estratégicos que fija, para cada insumo de riesgo alto, un stock mínimo en días de consumo, quién lo guarda y cómo se paga. Cuarto, la facultad de exigir, con criterios objetivos, plazo razonable y publicidad, un segundo proveedor o una fuente alternativa para los insumos que dependen de un solo origen. El proyecto no restablece la Ley N° 20.680 de Abastecimiento, derogada por el Decreto N° 70/2023: no habilita controles de precios, márgenes ni cupos, ni sanciones al comercio. Las respuestas al riesgo son proporcionales y dan preferencia a la diversificación de proveedores antes que al cierre de la economía.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y unidad técnica

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto conocer y reducir el riesgo de interrupción del suministro de los insumos críticos de los que depende el país, mediante un mapa público de dependencias, respuestas proporcionales al riesgo y un régimen de stocks estratégicos.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) insumo crítico: el bien cuya falta afectaría en forma grave la salud de la población, la producción de alimentos, la provisión de energía, la defensa o el funcionamiento de cadenas productivas esenciales;

b) insumo de riesgo alto: el insumo crítico cuyo suministro depende de pocos proveedores o países, con baja posibilidad de reemplazo en el corto plazo y stock disponible insuficiente, conforme a la metodología pública que fije la autoridad de aplicación;

c) stock estratégico: la existencia mínima de un insumo de riesgo alto, expresada en días de consumo, que debe mantenerse disponible en el país.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación y unidad técnica. Es autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el ámbito del ministerio con competencia en economía. La autoridad de aplicación contará con una unidad técnica de seguridad de suministro, que ejercerá las funciones que esta ley le asigna. La unidad técnica no podrá ser suprimida ni privada de esas funciones sino por ley.

ARTÍCULO 4°.- Funciones de la unidad técnica. La unidad técnica:

a) elabora y actualiza el mapa de dependencias de insumos críticos;

b) clasifica los insumos según su riesgo de suministro, conforme a una metodología pública;

c) propone para cada insumo de riesgo alto una respuesta proporcional: diversificación de proveedores, acuerdos con socios confiables, compras conjuntas regionales, stock estratégico o producción local, con preferencia por la diversificación;

d) propone los stocks estratégicos y las exigencias de proveedor alternativo previstos en el Capítulo IV;

e) informa a la autoridad de aplicación ante cada alerta de suministro.

Capítulo II – Mapa de dependencias

ARTÍCULO 5°.- Contenido del mapa. El mapa de dependencias consigna, para cada insumo crítico, los proveedores, los países de origen, el grado de concentración, la posibilidad de reemplazo, el stock disponible y la clasificación de riesgo.

ARTÍCULO 6°.- Lista inicial. El primer mapa comprenderá, al menos: urea y fertilizantes fosfatados; concentrado de uranio para las centrales nucleares; gas natural licuado; principios activos de medicamentos y vacunas; semiconductores y componentes electrónicos; coque para la siderurgia; y gasoil.

ARTÍCULO 7°.- Publicación anual obligatoria. La autoridad de aplicación publicará cada año, antes del 30 de junio, la versión pública del mapa de dependencias, en formato de datos abiertos, junto con las respuestas adoptadas o propuestas para cada insumo de riesgo alto y su grado de avance. El mapa se actualizará además ante cada crisis internacional que pueda afectar el suministro. La versión pública presenta la información en forma agregada y no permite identificar a contribuyentes ni operaciones individuales.

ARTÍCULO 8°.- Versión reservada. La autoridad de aplicación mantendrá una versión reservada del mapa con la información individual, a la que solo podrán acceder la unidad técnica y las autoridades nacionales con competencia en seguridad, defensa, salud y energía, para los fines de la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Informe al Congreso. La autoridad de aplicación remitirá cada año al Congreso de la Nación el mapa público y un informe sobre los insumos de riesgo alto, las respuestas adoptadas y el estado de los stocks estratégicos.

Capítulo III – Acceso a la información

ARTÍCULO 10°.- Excepción acotada al secreto fiscal. Incorpórase como último párrafo del artículo 101 de la Ley N° 11.683 el siguiente:

«El secreto establecido en este artículo no rige respecto de la información de comercio exterior que el organismo recaudador suministre a la unidad técnica de seguridad de suministro creada por ley, limitada a la identificación de importadores, exportadores y proveedores del exterior, el país de origen y de procedencia, las cantidades, los valores y las fechas de las operaciones de los bienes incluidos en el mapa de dependencias de insumos críticos. La unidad técnica y sus agentes quedan sujetos al secreto y a las responsabilidades previstas en este artículo, solo podrán utilizar esa información para los fines de la ley que la crea y únicamente podrán difundirla en forma agregada, de modo que no permita identificar a los contribuyentes.»

ARTÍCULO 11°.- Entrega de la información. El organismo recaudador y aduanero proveerá a la unidad técnica la información prevista en el artículo anterior en forma periódica y por medios electrónicos, conforme a un convenio que asegure la trazabilidad de los accesos.

ARTÍCULO 12°.- Información de las empresas. La unidad técnica podrá requerir a importadores, productores y distribuidores de insumos de riesgo alto información sobre sus existencias, sus proveedores y sus consumos. La información recibida queda sujeta al deber de reserva previsto en el artículo 10 y se trata conforme a la Ley N° 25.326.

Capítulo IV – Stocks estratégicos y proveedor alternativo

ARTÍCULO 13°.- Régimen. Para cada insumo de riesgo alto respecto del cual la respuesta proporcional sea un stock estratégico, el Poder Ejecutivo nacional fijará, a propuesta de la autoridad de aplicación y con fundamento público:

a) el stock mínimo, expresado en días de consumo;

b) el sujeto que lo guarda: los importadores, los productores o el Estado nacional;

c) la forma de pago;

d) las condiciones de almacenamiento, rotación y uso del stock;

e) los supuestos en que puede utilizarse y el plazo para reponerlo.

ARTÍCULO 14°.- Stocks a cargo de importadores o productores. Cuando el stock se ponga a cargo de importadores o productores, la obligación se fijará con alcance general para todos los operadores del insumo, en proporción a sus propias ventas o consumos, con un plazo de adecuación no menor de SEIS (6) meses. El costo del stock queda a cargo del obligado, que podrá trasladarlo libremente a sus precios, salvo que la reglamentación prevea un reconocimiento parcial de costos financiado conforme al artículo 19.

ARTÍCULO 15°.- Stocks a cargo del Estado. Cuando el stock quede a cargo del Estado nacional, podrá constituirse mediante compra directa, contratos de almacenamiento con terceros o compras conjuntas con otros Estados del Mercosur, por los procedimientos de contratación vigentes.

ARTÍCULO 16°.- Exclusión de controles de precios. La presente ley no restablece la Ley N° 20.680, derogada por el artículo 9° del Decreto N° 70/2023, ni faculta a fijar precios, márgenes de ganancia, cupos de producción o de venta, ni a imponer sanciones al comercio. El uso de los stocks estratégicos no habilita la requisa ni la intervención de empresas.

ARTÍCULO 17°.- Proveedor alternativo en insumos de origen único. La autoridad de aplicación podrá exigir, por resolución fundada, que los importadores y productores de un insumo de riesgo alto cuyo suministro dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen cuenten con un segundo proveedor no vinculado al principal o con otra fuente alternativa habilitada, incluida la producción local. La exigencia:

a) se fundará en criterios objetivos de la metodología pública prevista en el artículo 4°, inciso b), entre ellos el grado de concentración del abastecimiento, la posibilidad de reemplazo en el corto plazo y el stock disponible;

b) tendrá alcance general para todos los operadores del insumo cuya participación en el mercado supere el porcentaje que fije la reglamentación;

c) otorgará un plazo razonable de adecuación según las condiciones de cada mercado, que no será menor de VEINTICUATRO (24) meses;

d) se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, con su fundamento, el insumo alcanzado y el plazo;

e) podrá dar lugar a una compensación, en las condiciones que fije la reglamentación y financiada conforme al artículo 19, cuando la habilitación de la fuente alternativa exija costos extraordinarios que excedan los de una diversificación razonable.

La exigencia no podrá imponer un proveedor, un país de origen, precios ni cantidades determinados, y se tendrá por cumplida cuando el obligado acredite que no existe una fuente alternativa habilitable dentro del plazo fijado.

ARTÍCULO 18°.- Incumplimiento. Ante el incumplimiento de la obligación de mantener un stock o de contar con un proveedor alternativo conforme al artículo anterior, la autoridad de aplicación intimará al obligado a regularizarlo. Si el incumplimiento persiste, la autoridad publicará la nómina de incumplidores y el obligado perderá el derecho a cualquier reconocimiento de costos o compensación previstos en esta ley y su reglamentación.

Capítulo V – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 19°.- Financiamiento. Los gastos de funcionamiento de la unidad técnica se atienden con los créditos asignados a la jurisdicción de la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente, sin aumento del gasto total autorizado. Los stocks a cargo del Estado nacional, los reconocimientos de costos y las compensaciones previstas en el artículo 17 se financiarán con las partidas que la ley de presupuesto asigne a partir del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, por insumo y con participación privada cuando corresponda; hasta entonces no podrán constituirse stocks a cargo del Estado.

ARTÍCULO 20°.- Cronograma. La autoridad de aplicación publicará el primer mapa con la lista inicial dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia de la presente ley y, dentro de los VEINTICUATRO (24) meses, la respuesta propuesta para cada insumo de riesgo alto.

ARTÍCULO 21°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 22°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos y Stocks Estratégicos

Designa la autoridad de aplicación y la unidad técnica, reglamenta el mapa de dependencias y el acceso a la información, y fija el procedimiento y los criterios con que se establece, para cada insumo de riesgo alto, el stock mínimo en días de consumo, quién lo guarda y cómo se paga.

Propuesta 39: Que no nos falten insumos vitales
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 90 días de promulgada la ley «Ley de seguridad de suministro de insumos críticos, mapa público de dependencias y stocks estratégicos»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos, la Ley N° 11.683 y sus modificatorias, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° […] de creación de la Unidad de Seguridad de Suministro, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] tiene por objeto conocer y reducir el riesgo de interrupción del suministro de los insumos críticos de los que depende el país, mediante un mapa público de dependencias, respuestas proporcionales al riesgo y un régimen de stocks estratégicos.

Que su artículo 3° encomienda al Poder Ejecutivo nacional designar la autoridad de aplicación en el ámbito del ministerio con competencia en economía, que contará con una unidad técnica de seguridad de suministro.

Que su artículo 13 dispone que el Poder Ejecutivo nacional fije, para cada insumo de riesgo alto cuya respuesta sea un stock estratégico, el stock mínimo en días de consumo, el sujeto que lo guarda, la forma de pago y las condiciones de uso, con fundamento público.

Que corresponde establecer la metodología de clasificación del riesgo, el procedimiento para fijar cada stock y los criterios para asignar su custodia y su costo, de modo que cada decisión sea proporcional, previsible y verificable, sin controles de precios ni sanciones al comercio.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación y unidad técnica (art. 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] de Seguridad de Suministro de Insumos Críticos al MINISTERIO DE ECONOMÍA. La Unidad de Seguridad de Suministro creada por el Decreto N° […] ejercerá las funciones de unidad técnica de seguridad de suministro previstas en la ley.

ARTÍCULO 2°.- Metodología de riesgo (arts. 2° y 4°). La unidad técnica aprobará y publicará, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, la metodología de clasificación del riesgo de suministro, que considerará como mínimo: la participación de los principales proveedores y países de origen en el abastecimiento; la existencia de restricciones a la exportación o de rutas expuestas a conflictos; la producción nacional y la posibilidad de reemplazo en el corto plazo; el stock disponible en días de consumo; y la gravedad de la falta del insumo para la salud, la producción de alimentos, la energía o la defensa. La metodología clasificará cada insumo en riesgo alto, medio o bajo.

ARTÍCULO 3°.- Mapa de dependencias (arts. 5° a 8°). El mapa de dependencias se publicará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación antes del 30 de junio de cada año, en formato de datos abiertos, con la metodología aplicada. La versión reservada se mantendrá con registro de cada acceso y solo podrá consultarse por los organismos enumerados en el artículo 8° de la ley, mediante solicitud fundada.

ARTÍCULO 4°.- Información del organismo recaudador (arts. 10 y 11). El convenio previsto en el artículo 11 de la ley se celebrará entre la autoridad de aplicación y el organismo recaudador y aduanero dentro de los SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto. Fijará la periodicidad mensual de la entrega, los campos de información limitados a los del artículo 10 de la ley, los medios electrónicos de transmisión y el registro de los agentes de la unidad técnica autorizados a acceder.

ARTÍCULO 5°.- Información de las empresas (art. 12). Los requerimientos de información de la unidad técnica a importadores, productores y distribuidores de insumos de riesgo alto se formularán por escrito, con indicación de su finalidad, y otorgarán un plazo no menor de QUINCE (15) días hábiles para responder. La información se tratará con el deber de reserva previsto en la ley.

ARTÍCULO 6°.- Procedimiento para fijar un stock estratégico (art. 13). Para cada insumo de riesgo alto respecto del cual la unidad técnica proponga un stock estratégico, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) la unidad técnica elaborará un informe con el riesgo identificado, las alternativas consideradas y la razón por la cual el stock es la respuesta proporcional, con preferencia por la diversificación de proveedores;
b) el informe y la propuesta se someterán a consulta pública por TREINTA (30) días, con participación de los operadores del insumo;
c) la autoridad de aplicación elevará la propuesta al Poder Ejecutivo nacional con la respuesta a las observaciones recibidas;
d) el stock se fijará por decreto, que contendrá los elementos del artículo 13 de la ley y se publicará con el informe que lo fundamenta.

ARTÍCULO 7°.- Stock mínimo en días. El stock mínimo se expresará en días del consumo nacional promedio del insumo en los DOCE (12) meses anteriores, y se fijará considerando el tiempo necesario para sustituir al proveedor de mayor riesgo y, para los insumos de uso estacional, el período de mayor demanda. Se revisará al menos cada dos años o ante una crisis internacional que modifique el riesgo.

ARTÍCULO 8°.- Quién guarda el stock (arts. 14 y 15). La custodia del stock se asignará: a) a los importadores y productores, cuando existan operadores con capacidad de almacenamiento en el país y el stock pueda integrarse a su operación habitual; b) al Estado nacional, por compra directa, contratos de almacenamiento o compras conjuntas regionales, solo cuando no existan operadores en condiciones de mantenerlo o cuando el insumo se destine a un servicio público a cargo del Estado. Cuando se asigne a los operadores, la obligación se distribuirá en proporción a las ventas o consumos de cada uno en los doce meses anteriores, con el plazo de adecuación del artículo 14 de la ley.

ARTÍCULO 9°.- Cómo se paga (arts. 14 y 19). El costo de los stocks a cargo de operadores será soportado por ellos, que podrán trasladarlo libremente a sus precios. El decreto que fije un stock podrá prever un reconocimiento parcial de su costo financiero solo cuando el stock exceda el que el operador mantiene en su operación habitual y exista partida presupuestaria asignada conforme al artículo 19 de la ley. Los stocks a cargo del Estado nacional se financiarán con las partidas específicas que asigne la ley de presupuesto a partir del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la ley.

ARTÍCULO 10°.- Uso y reposición del stock. El stock podrá utilizarse cuando la unidad técnica constate una interrupción o una reducción grave del suministro del insumo y la autoridad de aplicación lo autorice por resolución fundada y publicada. La resolución fijará el volumen liberado y el plazo de reposición, que no será inferior a NOVENTA (90) días. El uso del stock no habilita la fijación de precios ni la requisa.

ARTÍCULO 11°.- Incumplimiento (art. 18). La intimación prevista en el artículo 18 de la ley otorgará un plazo no menor de TREINTA (30) días para regularizar el stock o acreditar el proveedor alternativo exigido conforme al artículo 17 de la ley. La nómina de incumplidores se publicará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación y se actualizará cada trimestre.

ARTÍCULO 12°.- Informe al Congreso (art. 9°). El informe anual al Congreso de la Nación se remitirá junto con la publicación del mapa e incluirá el estado de cada stock estratégico fijado, su custodio y su grado de cumplimiento.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de gestión integral del riesgo hídrico, del Fondo Hídrico y de seguros agropecuarios paramétricos

Crea comités y planes por cuenca dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, prohíbe colocar el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica en Letras, lo divide en cuentas de 60, 25 y 15 % con publicación obra por obra y lo excluye de la disolución por decreto, y habilita al FONEDA a subsidiar en forma decreciente primas de seguros paramétricos y multirriesgo.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. La ley no modifica la distribución del impuesto a los combustibles del art. 19 de la Ley 23.966 (4,31 % al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica), por lo que no crea ni modifica asignaciones específicas de recursos coparticipables (art. 75 inc. 3 CN). Si se entendiera lo contrario, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

FUNDAMENTOS

Las inundaciones y las sequías golpean con frecuencia creciente a la producción y a las ciudades. El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto N° 1381/2001, recibe el 4,31 % del impuesto a los combustibles (artículo 19, inciso e), de la Ley N° 23.966, según la Ley N° 27.430) para financiar obras hídricas, pero una porción relevante de sus recursos se coloca en instrumentos financieros: el proyecto de Presupuesto 2027 prevé que recaude 510.724 millones de pesos, ejecute 393.971 millones en obras y coloque unos 113.130 millones en inversiones financieras. El proyecto ordena la gestión del riesgo hídrico sobre el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de la Ley N° 27.287 y los comités de cuenca de la Ley N° 25.688. Crea comités y planes por cuenca que priorizan las obras con criterios públicos de población protegida, superficie productiva en riesgo y daño evitado. Prohíbe colocar el Fondo en Letras del Tesoro, lo divide en tres cuentas —obras troncales interjurisdiccionales, cofinanciamiento por concurso y mantenimiento—, exige contrapartida provincial y publicación obra por obra, y lo excluye en forma expresa de la facultad de disolver fondos fiduciarios por decreto. Por último, habilita al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios a subsidiar, en forma decreciente y transitoria, las primas de seguros paramétricos y multirriesgo para pequeños productores, para que el Estado no solo pague después del desastre.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la gestión integral del riesgo hídrico por cuenca, ordenar el uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y promover seguros agropecuarios frente a eventos climáticos.

ARTÍCULO 2°.- Integración con el SINAGIR. La gestión del riesgo hídrico prevista en esta ley forma parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil creado por la Ley N° 27.287, y se rige en lo no previsto por ella.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en recursos hídricos, salvo en lo previsto en el Capítulo IV, cuya autoridad es la que tenga a su cargo el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Capítulo II – Comités y planes por cuenca

ARTÍCULO 4°.- Comités por cuenca. Créanse comités por cuenca para las cuencas hídricas interjurisdiccionales, con la función de planificar la gestión del riesgo hídrico y priorizar las obras de su cuenca. Cada comité se integra con un representante del Estado nacional, designado por la autoridad de aplicación, y uno por cada provincia de la cuenca que adhiera mediante convenio. Los comités podrán invitar a los municipios y a los consorcios de productores de la cuenca a participar con voz.

ARTÍCULO 5°.- Comités existentes. Los comités de cuencas interjurisdiccionales constituidos conforme al artículo 4° de la Ley N° 25.688 o por convenios entre la Nación y las provincias asumen, con el acuerdo de sus integrantes, las funciones previstas en esta ley, sin perjuicio de las que ya ejercen.

ARTÍCULO 6°.- Funciones. Cada comité por cuenca:
a) elabora y aprueba el plan de gestión del riesgo hídrico de la cuenca;
b) prioriza las obras de la cuenca conforme a los criterios del artículo 7;
c) aprueba las reglas de operación de las obras de regulación y de bombeo compartidas;
d) propone el plan anual de mantenimiento de canales, bombeos y defensas;
e) publica sus actas, sus planes y la ejecución de las obras de la cuenca.

ARTÍCULO 7°.- Criterios de prioridad. Las obras se priorizan según la población protegida, la superficie productiva en riesgo, la frecuencia de los daños y el daño evitado. Los criterios, su ponderación y el puntaje de cada obra son públicos.

ARTÍCULO 8°.- Planes por cuenca. El plan de gestión del riesgo hídrico de cada cuenca contiene, como mínimo: el mapa de riesgo de inundación y de sequía; las obras priorizadas, con su costo, financiamiento y responsable de mantenimiento; el plan de mantenimiento; y, para las ciudades ribereñas de más de VEINTE MIL (20.000) habitantes, los niveles del agua que obligan a evacuar.

ARTÍCULO 9°.- Lista nacional de obras prioritarias. Dentro del primer año de vigencia de la presente ley, la autoridad de aplicación publicará la lista nacional de regiones y obras prioritarias, acordada con las provincias en el Consejo Hídrico Federal, sobre la base de los criterios del artículo 7 y de los planes por cuenca aprobados.

ARTÍCULO 10°.- Convenio por obra. Cada obra financiada por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se instrumenta mediante un convenio entre la Nación, la provincia y, cuando corresponda, los municipios y los consorcios de productores, que fija los aportes de cada parte, el ejecutor y el responsable del mantenimiento.

Capítulo III – Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica

ARTÍCULO 11°.- Afectación. Los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica creado por el Decreto N° 1381/2001 se destinan exclusivamente a la ejecución y al mantenimiento de obras hídricas y de control de inundaciones. La presente ley no modifica los recursos que el Fondo recibe conforme a las normas vigentes, incluido el artículo 19, inciso e), de la Ley N° 23.966.

ARTÍCULO 12°.- Prohibición de colocaciones. El Fondo no podrá colocar sus recursos en Letras del Tesoro ni en otros instrumentos financieros mientras existan obras con proyecto ejecutivo incluidas en la lista nacional de obras prioritarias sin financiamiento asegurado. Los saldos transitorios entre el ingreso de los recursos y su aplicación a obras solo podrán mantenerse en cuentas a la vista en el agente fiduciario.

ARTÍCULO 13°.- Cuentas. Los recursos del Fondo se distribuyen en tres cuentas:
a) SESENTA POR CIENTO (60 %) para obras troncales interjurisdiccionales;
b) VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) para cofinanciar obras provinciales y municipales, adjudicadas por concurso con los criterios del artículo 7;
c) QUINCE POR CIENTO (15 %) para el mantenimiento de canales, bombeos y defensas, incluidos los equipos y fondos para los consorcios de productores previstos en el artículo 16.

ARTÍCULO 14°.- Contrapartida provincial. Las obras cofinanciadas con la cuenta del inciso b) del artículo 13 requieren una contrapartida de la provincia de al menos el TREINTA POR CIENTO (30 %) de su costo, o del VEINTE POR CIENTO (20 %) en las provincias de menores recursos que determine la reglamentación. Las obras troncales interjurisdiccionales no requieren contrapartida.

ARTÍCULO 15°.- Desembolsos. Los desembolsos del Fondo para obras cofinanciadas se liberan contra la contrapartida depositada y el avance de obra certificado.

ARTÍCULO 16°.- Consorcios de productores. Con cargo a la cuenta del inciso c) del artículo 13, la autoridad de aplicación podrá proveer equipos y fondos de mantenimiento a los consorcios de productores que limpien y mantengan canales, a cambio de la rendición pública de cuentas de su uso.

ARTÍCULO 17°.- Publicación. La autoridad de aplicación publica en tiempo real, en formato de datos abiertos, los ingresos del Fondo, los saldos de cada cuenta y su ejecución obra por obra, con el monto comprometido, el pagado, el avance físico y la contrapartida de cada parte.

ARTÍCULO 18°.- Meta de ejecución. La autoridad de aplicación procurará ejecutar cada año en obras y mantenimiento más del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de los recursos disponibles del Fondo, e informará al Congreso de la Nación las causas de todo desvío.

ARTÍCULO 19°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica queda excluido en forma expresa de la facultad de disolver, modificar o desafectar fondos fiduciarios conferida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de toda otra facultad delegada que tenga ese efecto. Su disolución o la modificación de su afectación solo pueden disponerse por ley.

ARTÍCULO 20°.- Financiamiento complementario. Las obras de mayor envergadura podrán completarse con crédito de organismos multilaterales destinado a obras y con otros recursos que asigne la ley de presupuesto, dentro del cupo de inversión en obras del marco fiscal vigente y con un tope de UNA DÉCIMA (0,1) de punto del producto interno bruto para el gasto adicional en obras hídricas. La aplicación de la presente ley no autoriza gastos fuera de los recursos del Fondo y de esas partidas. Las obras que excedan el ejercicio se incluyen en la programación plurianual prevista en el artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Capítulo IV – Seguros agropecuarios paramétricos

ARTÍCULO 21°.- Subsidio a primas. Incorpórase como artículo 18 bis de la Ley N° 26.509 el siguiente: «ARTÍCULO 18 bis.- Subsidio a primas de seguros. El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrá destinar parte de sus recursos a subsidiar las primas de seguros agropecuarios paramétricos, que pagan en forma automática según mediciones de lluvia, nivel del agua u otras variables objetivas, y de seguros multirriesgo, contratados por pequeños productores. El subsidio es focalizado, decreciente y transitorio: la autoridad de aplicación fijará para cada campaña el porcentaje de la prima subsidiado y el tope por productor, y un cronograma de reducción del subsidio. La proporción del Fondo destinada a subsidios no podrá afectar la atención de las emergencias y desastres declarados. Los productos de seguro deberán estar aprobados por la autoridad de control de la actividad aseguradora.»

ARTÍCULO 22°.- Productos simples. La autoridad de aplicación del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios promoverá, con la autoridad de control de la actividad aseguradora y las aseguradoras, productos de seguro paramétrico simples y de bajo costo para pequeños productores, y publicará cada campaña la cantidad de pólizas subsidiadas, la superficie cubierta y los pagos realizados.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atienden con los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, con los del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en lo previsto en el Capítulo IV, y con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente para el funcionamiento de los comités, sin aumento del gasto total autorizado. El financiamiento complementario del artículo 20 se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 24°.- Cronograma. La división del Fondo en cuentas, la prohibición de colocaciones y la publicación rigen desde la entrada en vigencia de la presente ley. Las colocaciones existentes se rescatarán a su vencimiento y se aplicarán a obras. La lista nacional de obras prioritarias y el régimen de subsidio a primas se pondrán en marcha dentro del primer año de vigencia, y los planes por cuenca y los planes anuales de mantenimiento, desde el segundo año.

ARTÍCULO 25°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 26°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, del Fondo Hídrico y de Seguros Agropecuarios Paramétricos

Designa las autoridades de aplicación y reglamenta las tres cuentas del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, la contrapartida provincial y las provincias de menores recursos, los concursos de cofinanciamiento, los desembolsos, la publicación en tiempo real y el subsidio decreciente a las primas de seguros paramétricos.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 90 días de promulgada la ley «Ley de gestión integral del riesgo hídrico, del Fondo Hídrico y de seguros agropecuarios paramétricos»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, las Leyes Nros. 24.156, 25.688, 26.509, 27.287 y 27.430, el Decreto N° 1381/2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] ordena la gestión del riesgo hídrico por cuenca dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287, afecta en forma exclusiva el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica creado por el Decreto N° 1381/2001, que hoy recibe la asignación del impuesto a los combustibles prevista en el artículo 147 de la Ley N° 27.430, a obras y mantenimiento, y lo divide en tres cuentas.

Que la ley exige una contrapartida provincial en las obras cofinanciadas, menor para las provincias de menores recursos que determine la reglamentación, y la adjudicación del cofinanciamiento por concurso con criterios públicos.

Que la ley incorporó el artículo 18 bis a la Ley N° 26.509 para que el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios subsidie, en forma focalizada, decreciente y transitoria, las primas de seguros paramétricos y multirriesgo de pequeños productores.

Que corresponde precisar esas reglas y ordenar la adecuación del contrato de fideicomiso del Fondo, de modo que su ejecución sea verificable obra por obra.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridades de aplicación (art. 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico al MINISTERIO DE ECONOMÍA, que la ejercerá por intermedio de su área con competencia en recursos hídricos. La autoridad a cargo del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios aplica el Capítulo IV de la ley.

ARTÍCULO 2°.- Adecuación del fideicomiso (arts. 11 a 13). El MINISTERIO DE ECONOMÍA, en su carácter de fiduciante, adecuará dentro de los SESENTA (60) días el contrato de fideicomiso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica a la afectación exclusiva, a la prohibición de colocaciones y a la división en tres cuentas dispuestas por la ley. El agente fiduciario registrará cada ingreso del Fondo, al acreditarse, en las tres cuentas en las proporciones del artículo 13 de la ley.

ARTÍCULO 3°.- Saldos transitorios (art. 12). Los saldos transitorios se mantendrán en cuentas a la vista en el agente fiduciario. Las colocaciones existentes a la entrada en vigencia de la ley no podrán renovarse y se aplicarán a obras a su vencimiento, conforme al artículo 24 de la ley.

ARTÍCULO 4°.- Obras troncales (art. 13, inc. a). Se consideran obras troncales interjurisdiccionales las que se ejecutan en el territorio de más de una provincia o sirven a una cuenca interjurisdiccional, y figuran en la lista nacional de obras prioritarias del artículo 9° de la ley. Se ejecutan conforme a los convenios del artículo 10 de la ley, sin contrapartida provincial.

ARTÍCULO 5°.- Concursos de cofinanciamiento (art. 13, inc. b). La autoridad de aplicación convocará cada año, antes del 31 de marzo, al concurso de cofinanciamiento de obras provinciales y municipales con cargo a la cuenta del inciso b) del artículo 13 de la ley. Las bases fijarán el monto disponible, los requisitos de presentación —proyecto ejecutivo, costo, cronograma, contrapartida comprometida y responsable del mantenimiento— y la grilla de puntaje según los criterios del artículo 7° de la ley. Un comité evaluador integrado por técnicos de la autoridad de aplicación y del Instituto Nacional del Agua asignará los puntajes, que se publicarán por obra antes de la adjudicación.

ARTÍCULO 6°.- Contrapartida provincial (art. 14). La contrapartida provincial se calcula sobre el costo total de cada obra cofinanciada, puede integrarse en dinero o en aportes de obra valorizados y debe depositarse o certificarse en proporción a cada desembolso nacional. Los aportes de municipios y de consorcios de productores se computan como parte de la contrapartida provincial.

ARTÍCULO 7°.- Provincias de menores recursos (art. 14). A los fines del artículo 14 de la ley, se consideran provincias de menores recursos aquellas cuyos recursos tributarios de origen provincial por habitante se encuentren en el tercio inferior del conjunto de las provincias, según los últimos datos anuales publicados por el MINISTERIO DE ECONOMÍA. La nómina se actualizará cada año antes de la convocatoria al concurso.

ARTÍCULO 8°.- Desembolsos (art. 15). Los desembolsos para obras cofinanciadas se liberarán por certificado de avance, previa verificación por la autoridad de aplicación del avance físico certificado y de la contrapartida correspondiente al mismo período.

ARTÍCULO 9°.- Mantenimiento y consorcios (arts. 13, inc. c, y 16). La cuenta del inciso c) del artículo 13 de la ley se aplicará según los planes anuales de mantenimiento de canales, bombeos y defensas. Los consorcios de productores que reciban equipos o fondos firmarán un convenio con la autoridad de aplicación y la provincia, que fijará los canales a su cargo, las tareas anuales y la rendición pública de cuentas semestral; el incumplimiento de la rendición suspende nuevas asignaciones.

ARTÍCULO 10°.- Publicación en tiempo real (art. 17). La publicación del artículo 17 de la ley se realizará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, con actualización al menos semanal de los ingresos y saldos de cada cuenta y mensual del avance de cada obra, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 11°.- Subsidio a primas: beneficiarios (Ley N° 26.509, art. 18 bis). A los fines del artículo 18 bis de la Ley N° 26.509, la autoridad a cargo del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios definirá, antes de cada campaña, a los pequeños productores beneficiarios según la superficie explotada o la facturación anual, con criterios objetivos y publicados, y priorizará a los productores de zonas con mayor frecuencia de emergencias declaradas.

ARTÍCULO 12°.- Subsidio a primas: carácter decreciente (Ley N° 26.509, art. 18 bis). El porcentaje de la prima subsidiado en cada campaña no podrá superar el de la campaña anterior para el mismo producto. La autoridad publicará al iniciar el régimen el cronograma de reducción hasta su extinción y, cada campaña, la cantidad de pólizas subsidiadas, la superficie cubierta, los montos de subsidio y los pagos de siniestros. El subsidio se paga a la aseguradora contra la emisión de la póliza y se descuenta de la prima a cargo del productor.

ARTÍCULO 13°.- Lista nacional de obras prioritarias (art. 9°). La autoridad de aplicación presentará al Consejo Hídrico Federal la propuesta de lista nacional de obras prioritarias dentro de los NUEVE (9) meses de la entrada en vigencia de la ley, para su acuerdo y publicación dentro del primer año.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo de operación y financiamiento de la cuenca de la laguna La Picasa por medio de su Comisión Interjurisdiccional, y de coordinación con el río Quinto

La Nación y las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ponen la operación de La Picasa en manos de la Comisión Interjurisdiccional de la Ley 27.509, con presupuesto anual propio que se transfiere a comienzo de año, equipo técnico permanente e informe público; reglas comunes de operación, bombeo, mantenimiento, datos y alertas, y coordinación con el comité regional del río Quinto, al que se incorpora Santa Fe.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Convenio entre la Nación y las provincias (art. 125 CN). Requiere aprobación por ley nacional (criterio B14), porque compromete aportes de ejercicios futuros; cada provincia lo ratifica por ley. La incorporación de Santa Fe al comité regional requiere además el consentimiento de La Pampa y San Luis.

CONSIDERANDO:

Que el presente Acuerdo se celebra entre el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área con competencia en recursos hídricos, y las PROVINCIAS DE CÓRDOBA, DE SANTA FE y DE BUENOS AIRES, representadas por sus Gobernadores, en adelante "las partes".

Que la laguna La Picasa recibe los excedentes de una cuenca que abarca territorio de las tres provincias, alimentada en parte por derivaciones del río Quinto, y que sus desbordes han anegado campos, rutas y localidades.

Que el Estado nacional y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis integran el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, que abarca el río Quinto, las nacientes del río Salado y La Picasa, y que la Provincia de Santa Fe, en cuyo territorio se encuentra la laguna, no lo integra.

Que la Ley N° 27.509 ratificó el Convenio para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto el 15 de junio de 2016 por el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y reconoció a esa Comisión como persona jurídica de derecho público e instancia regional para proponer la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca.

Que el artículo 4° de la Ley N° 25.688 prevé los comités de cuencas hídricas interjurisdiccionales, y que una cuenca compartida exige reglas de operación comunes, bombeo que funcione y canales mantenidos.

Que la Comisión creada por ese convenio no ha contado con recursos propios estables, y que una cuenca que se desborda en años húmedos necesita un órgano que funcione todos los años, con presupuesto asegurado y personal técnico permanente.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

Capítulo I – La Comisión y el Comité

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto asignar la operación de la cuenca de la laguna La Picasa a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, reconocida por la Ley N° 27.509 (en adelante, "la Comisión"), dotarla de presupuesto y personal propios, establecer las reglas de operación, mantenimiento y financiamiento de la cuenca, y coordinarla con el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (en adelante, "el Comité") en lo referido al río Quinto, incorporando a la Provincia de Santa Fe a ese Comité.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Funciones de la Comisión. La Comisión aprueba el reglamento de operación de la cláusula sexta y sus actualizaciones, el plan anual de mantenimiento, el plan de gestión del riesgo hídrico de la cuenca y su presupuesto anual; controla la operación del bombeo; autoriza o rechaza las obras de la cláusula séptima, y publica sus actas, planes, presupuesto y la ejecución de las obras.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Presupuesto propio. La Comisión tendrá un presupuesto anual propio para su funcionamiento, la operación del bombeo y el mantenimiento de las obras comunes. El Estado nacional aporta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante, en proporción al área de cada una que se beneficia con la operación de la cuenca, según el estudio de la cláusula sexta. Hasta que ese estudio se apruebe, el aporte provincial se distribuye en partes iguales. Cada parte incluirá su aporte en su ley de presupuesto y lo transferirá en el primer trimestre de cada ejercicio. El presupuesto del primer año se aprueba dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia del Acuerdo.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Equipo técnico permanente. La Comisión contará con una unidad técnica permanente, seleccionada por concurso público de antecedentes, a cargo de un coordinador técnico con experiencia en hidráulica, que prepara el reglamento de operación, los planes y el presupuesto, controla el bombeo y las obras, y opera el sistema de datos y alertas. Las partes podrán adscribir personal propio a esa unidad.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Coordinación con el Comité e incorporación de Santa Fe. Las reglas sobre las derivaciones del río Quinto hacia la cuenca se aprueban en forma conjunta por la Comisión y el Comité. A ese fin, el Estado nacional y las Provincias de Córdoba y de Buenos Aires, en su carácter de miembros del Comité, prestan su consentimiento a la incorporación de la Provincia de Santa Fe como miembro pleno, y la Provincia de Santa Fe acepta sus normas constitutivas. Las partes invitan a las Provincias de La Pampa y de San Luis a prestar su consentimiento; la incorporación se perfecciona con él.

Capítulo II – Reglas de operación

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Reglamento de operación. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia del Acuerdo, la Comisión aprobará el reglamento de operación de la cuenca, sobre la base de un estudio técnico del Instituto Nacional del Agua con participación de los organismos hídricos de las tres provincias, que determinará además el área beneficiada en cada provincia. El reglamento fijará, como mínimo:

a) los niveles de la laguna que determinan el inicio, la intensidad y la suspensión del bombeo y de las derivaciones;

b) las reglas de operación de las derivaciones del río Quinto hacia la cuenca, aprobadas conforme a la cláusula quinta, y de los canales que la conectan con otras cuencas;

c) la capacidad máxima de descarga de cada canal y las condiciones para habilitar obras o canalizaciones nuevas;

d) los niveles de alerta que obligan a avisar a las localidades y a las autoridades de protección civil de la cuenca.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Obras no autorizadas. Ninguna parte habilitará canalizaciones, derivaciones o descargas que aumenten el aporte de agua a la laguna o a otra jurisdicción sin la aprobación previa de la Comisión. Las partes relevarán las canalizaciones no autorizadas existentes en su territorio y adoptarán las medidas para su regularización o cierre.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Operación del bombeo. La operación de la estación de bombeo de La Picasa y de sus conducciones continuará a cargo de la jurisdicción que hoy la tiene, con los fondos que le asigne el presupuesto de la Comisión, y se ajustará al reglamento de operación. El operador informará a la Comisión cada mes los volúmenes bombeados, las horas de funcionamiento y las fallas. Si el bombeo no se opera conforme al reglamento, la Comisión podrá asumir su operación directa.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Datos y alertas. Las partes compartirán en tiempo real los datos de sus estaciones hidrométricas y pluviométricas de la cuenca, que la unidad técnica publicará en formato de datos abiertos. Los avisos de alerta se integrarán al sistema nacional de alerta temprana hídrica.

Capítulo III – Mantenimiento, obras e informe

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Mantenimiento. Cada provincia mantiene los canales, terraplenes y obras de la cuenca ubicados en su territorio conforme al plan anual de mantenimiento aprobado por la Comisión, por sí o mediante convenios con municipios y consorcios de productores. Las obras comunes a más de una provincia se mantienen con el presupuesto de la Comisión.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Obras troncales. El Estado nacional financiará, con los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica destinados a obras troncales interjurisdiccionales, las obras de la cuenca que integren la lista nacional de obras prioritarias, conforme a la ley que regula ese Fondo y mediante convenios por obra que fijen los aportes, el ejecutor y el responsable del mantenimiento. Estos aportes son adicionales a los de la cláusula tercera.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Informe público. La Comisión publicará cada año, antes del 31 de marzo, un informe con el nivel de la laguna, la operación del bombeo, el cumplimiento del plan de mantenimiento, la ejecución de su presupuesto y de las obras, y los aportes transferidos por cada parte, y lo remitirá al Congreso de la Nación y a las Legislaturas de las tres provincias.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su aprobación por ley nacional y por ley de cada provincia, por tiempo indeterminado. Cualquier parte podrá denunciarlo con un año de anticipación, sin afectar los aportes ni las obligaciones de mantenimiento del ejercicio en curso.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo se someterán primero a la Comisión. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Aprobación. El presente Acuerdo compromete aportes de ejercicios futuros, por lo que el Poder Ejecutivo nacional lo someterá a la aprobación del Congreso de la Nación. Cada provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura y lo publicará en su boletín oficial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley aprobatoria del Acuerdo de operación y financiamiento de la cuenca de la laguna La Picasa

Aprueba el acuerdo con Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires que da presupuesto y equipo propios a la Comisión de La Picasa, y fija la fuente del aporte nacional.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Fase I · año 1 (después de la firma del acuerdo)
Trámite: Aprobación por ley del Congreso; mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo celebrado con las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para la operación de la cuenca de la laguna La Picasa. La Comisión Interjurisdiccional reconocida por la Ley N° 27.509 existe, pero no ha contado con recursos estables, y una cuenca que se desborda en los años húmedos necesita un órgano que funcione todos los años. El Acuerdo le asigna la operación de la cuenca, un presupuesto anual propio que la Nación y las provincias aportan por mitades y transfieren a comienzo de cada año, una unidad técnica permanente seleccionada por concurso y la obligación de rendir cuentas en un informe público anual. Como compromete aportes de ejercicios futuros, requiere aprobación por ley; conforme a la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, el proyecto precisa cómo se atiende el aporte nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo de operación y financiamiento de la cuenca de la laguna La Picasa celebrado entre el Estado nacional y las Provincias de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente del aporte nacional. El aporte nacional al presupuesto de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa previsto en la cláusula tercera del Acuerdo se atiende con los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica destinados a mantenimiento y operación de obras interjurisdiccionales, sin aumento del gasto total. La ley de presupuesto de cada ejercicio lo consignará en forma expresa.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio tipo por obra hídrica entre la Nación, la provincia, los municipios y los consorcios de productores

Modelo de convenio para cada obra financiada por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica: fija los aportes de cada parte, el ejecutor, el responsable del mantenimiento, los desembolsos contra contrapartida y avance certificado, y la publicación obra por obra.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Fase I · año 1 (aprobado con la reglamentación «Decreto reglamentario de la Ley de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, del Fondo Hídrico y de Seguros Agropecuarios Paramétricos»; se firma uno por obra)
Trámite: Convenio entre la Nación y la provincia, con municipios y consorcios cuando corresponda. Del lado nacional lo autoriza el art. 10 de la ley «Ley de gestión integral del riesgo hídrico, del Fondo Hídrico y de seguros agropecuarios paramétricos» y lo aprueba la autoridad de aplicación; los compromisos plurianuales se incluyen en el presupuesto (art. 15, Ley 24.156). La provincia lo ratifica por ley si su Constitución lo exige.

CONSIDERANDO:

Que el presente Convenio se celebra entre el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° […] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico; la PROVINCIA DE [Provincia], representada por [cargo]; y, cuando corresponda, el MUNICIPIO DE [Municipio], representado por su Intendente, y el CONSORCIO [denominación], representado por su presidente, en adelante "las partes".

Que el artículo 10 de esa ley dispone que cada obra financiada por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se instrumente mediante un convenio que fije los aportes de cada parte, el ejecutor y el responsable del mantenimiento.

Que la obra [denominación de la obra] integra [la lista nacional de obras prioritarias / el resultado del concurso de cofinanciamiento del año (…)] con el puntaje publicado conforme al artículo 7° de la ley.

Que los compromisos que excedan el ejercicio deben contar con crédito y cronograma plurianual conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El presente Convenio tiene por objeto la ejecución y el mantenimiento de la obra [denominación], ubicada en [localización], según el proyecto ejecutivo aprobado por [organismo y acto], con un costo total de [monto] a valores de [fecha] y un plazo de ejecución de [meses].

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Tipo de obra y cuenta. La obra se financia con la cuenta del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica correspondiente a [obras troncales interjurisdiccionales / cofinanciamiento de obras provinciales y municipales / mantenimiento], conforme al artículo 13 de la Ley N° […].

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Aportes. Las partes aportan:

a) el Estado nacional: [monto] ([porcentaje] %), con recursos del Fondo y, en su caso, crédito de organismos multilaterales destinado a obras;

b) la Provincia: [monto] ([porcentaje] %), en dinero o en aportes de obra valorizados;

c) el Municipio: [monto o aporte], en obras urbanas menores o relocalizaciones;

d) el Consorcio: [aporte], en tareas de limpieza y mantenimiento.

En las obras cofinanciadas, la contrapartida provincial, incluidos los aportes municipales y del consorcio, no será inferior al TREINTA POR CIENTO (30 %) del costo total, o al VEINTE POR CIENTO (20 %) en las provincias de menores recursos. Las obras troncales interjurisdiccionales no requieren contrapartida.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Ejecutor. El ejecutor de la obra es [la Provincia / el Estado nacional / el Municipio], que la contratará por los procedimientos de su jurisdicción y será responsable de su inspección y de la certificación del avance.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Cronograma y desembolsos. El cronograma de desembolsos figura en el Anexo I. Cada desembolso nacional se libera contra el avance de obra certificado y la contrapartida depositada o certificada correspondiente al mismo período. Los aportes de ejercicios futuros quedan sujetos a su inclusión en la programación plurianual del presupuesto nacional y de los presupuestos provinciales.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Responsable del mantenimiento. Terminada la obra, su operación y mantenimiento quedan a cargo de [la Provincia / el Municipio / el Consorcio], conforme al plan de mantenimiento del Anexo II, que fija las tareas, su frecuencia y su costo anual estimado. El Estado nacional podrá contribuir con la cuenta de mantenimiento del Fondo según los planes anuales aprobados.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Consorcios de productores. Cuando el Consorcio reciba equipos o fondos para el mantenimiento, los aplicará exclusivamente a las tareas del Anexo II y rendirá cuentas en forma pública cada semestre. La falta de rendición suspende nuevas asignaciones.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Publicación. El ejecutor publicará la convocatoria, la adjudicación, el contrato, cada certificado de avance y cada pago en el sistema de compras públicas de su jurisdicción, y remitirá esa información a la autoridad de aplicación nacional para su publicación obra por obra en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Modificaciones. Toda modificación del proyecto, del costo o del plazo que supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) requiere la conformidad previa de todas las partes y la actualización del Anexo I.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Incumplimiento. Si una parte no integra su aporte en el plazo del cronograma, las demás la intimarán a regularizarlo dentro de los SESENTA (60) días. Persistiendo el incumplimiento, el Estado nacional podrá suspender los desembolsos pendientes y reasignar los fondos a otra obra de la lista de prioridad, sin perjuicio de los trabajos ya certificados.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su aprobación por las partes y hasta la recepción definitiva de la obra. Las obligaciones de mantenimiento subsisten mientras la obra esté en servicio.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Convenio. En su defecto, las que involucren al Estado nacional y a la Provincia quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Aprobación. El Estado nacional aprueba el presente Convenio por acto de la autoridad de aplicación, conforme al artículo 10 de la Ley N° […]. La Provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura si así correspondiera según su Constitución; el Municipio, a su Concejo Deliberante. El Convenio se publicará en el Boletín Oficial.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana Hídrica en el marco del SINAGIR

Integra al Servicio Meteorológico Nacional, al Instituto Nacional del Agua y a las provincias en un sistema de alerta temprana ante inundaciones, con aviso a todos los celulares de la zona por difusión celular y niveles del agua que obligan a evacuar definidos para cada ciudad ribereña.

Propuesta 40: Obras contra inundaciones y sequías
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: No aplica: decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario de la Ley 27.287 (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 20.126, 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y 27.287, el Decreto N° 225/2025, la Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 960/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que integra las acciones de los organismos nacionales, provinciales y municipales para reducir el riesgo de desastres, incluida la alerta temprana.

Que el Servicio Meteorológico Nacional emite los pronósticos y alertas meteorológicas y el Instituto Nacional del Agua, regido por la Ley N° 20.126, desarrolla funciones hidrológicas, entre ellas el pronóstico de niveles de los grandes ríos, y que las provincias operan redes propias de medición y conducen la evacuación en su territorio.

Que las crecidas e inundaciones recientes en el Litoral, en el Noreste y en la región pampeana mostraron que la información existe pero no siempre llega a tiempo a la población ni se traduce en decisiones de evacuación preestablecidas.

Que la Resolución ENACOM N° 960/2025 fijó la tecnología de difusión celular (cell broadcast) como estándar nacional para los sistemas de alerta temprana por telefonía móvil, que permite avisar a todos los celulares de una zona, y que corresponde ponerla en funcionamiento.

Que la Agencia Federal de Emergencias, creada por el Decreto N° 225/2025 como organismo desconcentrado del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, coordina la respuesta federal ante emergencias en el marco de la Ley N° 27.287.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Sistema Nacional de Alerta Temprana Hídrica, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287, con el objeto de anticipar las inundaciones y crecidas, avisar a la población en riesgo y activar la evacuación según niveles predefinidos.

ARTÍCULO 2°.- Integración. Integran el Sistema:
a) el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, que aporta los pronósticos y alertas meteorológicas, en particular de lluvias intensas;
b) el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, que aporta los pronósticos hidrológicos y de niveles de los ríos y las cuencas;
c) el organismo nacional de gestión de emergencias en el ámbito del ministerio con competencia en seguridad, que coordina el Sistema y emite los avisos a la población;
d) el ente regulador de las comunicaciones, en lo relativo a la difusión de los avisos por telefonía móvil;
e) las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran mediante convenio, con sus redes de medición y sus organismos de protección civil.

ARTÍCULO 3°.- Coordinación. El organismo nacional de gestión de emergencias es la autoridad de aplicación del presente decreto. Coordina el Sistema, aprueba sus protocolos y opera una sala de situación permanente que reúne la información de los integrantes durante las VEINTICUATRO (24) horas.

ARTÍCULO 4°.- Red integrada de datos. Los integrantes del Sistema compartirán en tiempo real los datos de sus estaciones meteorológicas, hidrométricas y pluviométricas en una plataforma común administrada por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, con publicación en formato de datos abiertos, salvo los datos que la provincia que los produce declare de uso restringido por razones técnicas.

ARTÍCULO 5°.- Niveles de alerta. El Sistema emplea tres niveles comunes: a) atención, cuando el pronóstico indica posibilidad de crecida o inundación; b) alerta, cuando la crecida o la inundación es probable y la población debe prepararse; y c) evacuación, cuando el nivel del agua alcanza o se prevé que alcance el umbral que obliga a evacuar en una zona determinada.

ARTÍCULO 6°.- Niveles de evacuación por ciudad. Para cada ciudad ribereña o ubicada en zona de riesgo hídrico, la provincia, con el municipio y la asistencia técnica del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, definirá el mapa de riesgo y los niveles del agua, medidos en escalas de referencia, que activan cada nivel de alerta en cada zona de la ciudad, y los publicará. Se dará prioridad a las ciudades de más de VEINTE MIL (20.000) habitantes, que deberán contar con niveles de evacuación definidos dentro de los DOS (2) años de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 7°.- Aviso a celulares. El aviso a la población en los niveles de alerta y de evacuación se difundirá a todos los teléfonos móviles de la zona afectada mediante la tecnología de difusión celular fijada como estándar por la Resolución ENACOM N° 960/2025. El ente regulador de las comunicaciones dictará, dentro de los NOVENTA (90) días, las normas para que los prestadores de servicios de comunicaciones móviles habiliten la difusión de los avisos que emita la autoridad de aplicación, sin costo para los usuarios.

ARTÍCULO 8°.- Contenido del aviso. Cada aviso indicará el nivel de alerta, la zona alcanzada, la conducta que debe adoptar la población y, en el nivel de evacuación, los puntos de encuentro y las vías de salida definidos por la autoridad local.

ARTÍCULO 9°.- Convenios con provincias. La autoridad de aplicación celebrará convenios con las provincias para integrar sus redes de medición y sus organismos de protección civil al Sistema, fijar la autoridad local que ordena la evacuación y coordinar los avisos. El presente decreto no altera las competencias provinciales y municipales en materia de evacuación.

ARTÍCULO 10°.- Simulacros. La autoridad de aplicación y las provincias adheridas realizarán al menos UN (1) simulacro anual de alerta y evacuación en cada ciudad con niveles de evacuación definidos.

ARTÍCULO 11°.- Medición de resultados. La autoridad de aplicación publicará después de cada evento relevante y en un informe anual el tiempo de anticipación de cada alerta, la población avisada y las evacuaciones realizadas.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente decreto se atenderán con los créditos asignados en la ley de presupuesto vigente a las jurisdicciones de los organismos integrantes, sin aumento del gasto total autorizado.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. Facúltase al ministerio con competencia en seguridad a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, con intervención de las jurisdicciones de las que dependen los demás organismos integrantes.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de saneamiento: metas de cobertura cloacal por provincia

Compromete a la Nación y a las provincias a reducir a la mitad, al 10 de diciembre de 2035, el porcentaje de viviendas sin desagüe a red cloacal de cada provincia, con metas anuales, una cartera de obras priorizada por riesgo sanitario que empieza por Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y conexión domiciliaria incluida.

Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: lo firman el Estado Nacional y cada provincia; ratificación por ley nacional (compromete financiamiento plurianual, art. 15 de la Ley 24.156) y por cada legislatura provincial.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, el 37,4 % de las viviendas del país no tiene desagüe a red cloacal, con provincias donde esa proporción supera el 70 %, mientras el agua por cañería dentro de la vivienda llega al 92,3 %.

Que la falta de cloacas, sobre todo donde la napa es alta o hay riesgo de inundación, expone a la población a enfermedades de transmisión hídrica, y que se trata de la obra con mayor retorno sanitario por peso invertido.

Que el saneamiento es en buena medida competencia provincial y municipal, por lo que requiere un acuerdo federal con metas públicas.

Que, disuelto el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por el Decreto N° 1020/2024, sus recursos pasaron al área nacional de recursos hídricos, que ejecuta por la Nación sin crear un ente nuevo.

Que el artículo 15 de la Ley N° 24.156 permite comprometer créditos para obras cuya ejecución excede el ejercicio, con su cronograma aprobado en la ley de presupuesto.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan un plan nacional de saneamiento para cerrar el déficit de desagüe cloacal y completar el acceso a agua segura, con metas de cobertura por provincia y por año y una cartera de obras priorizada por riesgo sanitario.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Meta general. Cada provincia firmante se compromete a reducir, al 10 de diciembre de 2035, al menos a la mitad el porcentaje de sus viviendas particulares ocupadas sin desagüe a red cloacal, tomando como línea de base el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. La meta se mide en viviendas efectivamente conectadas a la red.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Líneas de base y metas por provincia. Las líneas de base y las metas al 10 de diciembre de 2035, expresadas como porcentaje de viviendas sin desagüe a red cloacal, son las siguientes: Buenos Aires, de 39,5 % a 19,8 %; Catamarca, de 45,4 % a 22,7 %; Chaco, de 65,7 % a 32,9 %; Chubut, de 18,2 % a 9,1 %; Córdoba, de 54,3 % a 27,2 %; Corrientes, de 36,8 % a 18,4 %; Entre Ríos, de 19,6 % a 9,8 %; Formosa, de 57,5 % a 28,8 %; Jujuy, de 31,1 % a 15,6 %; La Pampa, de 32,4 % a 16,2 %; La Rioja, de 37,6 % a 18,8 %; Mendoza, de 30,8 % a 15,4 %; Misiones, de 73,4 % a 36,7 %; Neuquén, de 23,0 % a 11,5 %; Río Negro, de 31,2 % a 15,6 %; Salta, de 27,7 % a 13,9 %; San Juan, de 52,0 % a 26,0 %; San Luis, de 24,8 % a 12,4 %; Santa Cruz, de 19,1 % a 9,6 %; Santa Fe, de 38,6 % a 19,3 %; Santiago del Estero, de 71,3 % a 35,7 %; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de 8,4 % a 4,2 %; Tucumán, de 45,2 % a 22,6 %. Si el INDEC publicara resultados definitivos por provincia distintos, la Comisión de Seguimiento ajustará las líneas de base y las metas manteniendo la reducción a la mitad.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Metas anuales. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma, cada provincia acordará con la Nación un anexo con sus metas anuales de viviendas conectadas, su cartera de obras y su cronograma, que aprobará la Comisión de Seguimiento y se publicará.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Prioridad por riesgo sanitario. La cartera de obras se ordenará por riesgo sanitario, con consulta al Ministerio de Salud de la Nación y a las autoridades sanitarias provinciales, y dará prioridad a los barrios sin cloacas con napas altas, a las zonas inundables y a los asentamientos en proceso de integración urbana. Tendrán prioridad las Provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Obras iniciales. La cartera comenzará por obras ya proyectadas o iniciadas: la terminación de la planta y la red cloacal de Añatuya, en la Provincia de Santiago del Estero; las cloacas de Aristóbulo del Valle, en la Provincia de Misiones; la ampliación cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña y el plan director de cloacas del Gran Resistencia, en la Provincia del Chaco; y las que surjan del relevamiento de obras paradas que realice la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Conexión domiciliaria. Las obras incluirán la conexión domiciliaria de cada vivienda y no solo la red troncal. Ninguna obra se dará por cumplida hasta que las viviendas comprendidas estén efectivamente conectadas.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Ejecución. Las obras se ejecutarán con las provincias, los municipios, las cooperativas y los operadores de agua y saneamiento, según defina cada anexo. Por la Nación, las ejecuta el área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, sin crear un ente nuevo.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Tarifas. Las provincias procurarán que las tarifas de los servicios cubran los costos de operación y mantenimiento, con una tarifa social focalizada en los hogares que la necesiten.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Área de la concesión federal. En el área atendida por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., la Nación incorporará metas de expansión cloacal en el conurbano en el contrato con el operador o, si ya estuviera firmado, en una adenda negociada, que se aprobará por decreto con control del ente regulador y se financiará con la tarifa y con el presupuesto plurianual de infraestructura, dentro del cupo de obras, aprovechando el Sistema Riachuelo. Esas metas se computan para la meta de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. El plan se financia con el fondo de infraestructura que recibe los aranceles de transición, con crédito de organismos multilaterales destinado exclusivamente a obras, con las obras de contrapartida de las grandes inversiones incorporadas a los catálogos provinciales y con fondos provinciales y municipales. El aporte nacional se ejecuta dentro del cupo de obras de la ley de presupuesto plurianual de infraestructura y conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. El acceso de cada provincia al financiamiento nacional queda condicionado al cumplimiento de las reglas fiscales que le resulten aplicables.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Publicidad. Todas las licitaciones y contrataciones del plan se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas. Las partes publicarán en tiempo real el avance físico y financiero de cada obra y cada año las viviendas conectadas por provincia.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Comisión de Seguimiento. Créase la Comisión Federal de Seguimiento del Saneamiento, integrada por UN (1) representante de cada parte, que aprobará los anexos, verificará el cumplimiento de las metas y publicará un informe anual y sus actas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión. Podrán adherir las provincias que no lo hayan firmado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus propias metas.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia y controversias. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, para cada parte desde su ratificación, y hasta el 10 de diciembre de 2035. Las controversias se resolverán por negociación en la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización, que podrá aprobar en un solo acto los suscriptos por las distintas provincias. Cada provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de 2028.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires para el financiamiento del Acueducto Región Noroeste

La Nación acompaña a la Provincia de Buenos Aires, titular de la obra, para financiar el acueducto que toma agua del Paraná en San Nicolás y la lleva hasta Guaminí (unos 1.200 km, 23 partidos), con crédito multilateral y contratos de agua de largo plazo con las industrias de la traza que adelantan fondos para la obra.

Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: convenio bilateral Nación–Provincia; ratificación por ley nacional y por la Legislatura bonaerense. La garantía o el aval nacional del crédito requieren autorización en la ley de presupuesto (Ley 24.156, Título III).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, representada por su Gobernador, en adelante 'las partes'.

Que el Acueducto Región Noroeste es una obra de la Provincia que toma agua del río Paraná en San Nicolás y la conduce, con una planta potabilizadora, estaciones de bombeo y cisternas, por unos 1.200 kilómetros hasta Guaminí, para abastecer a cerca de un millón de personas de veintitrés partidos donde el agua subterránea presenta arsénico, nitratos y alta salinidad.

Que la obra cuenta con un plan maestro aprobado en 2016 y no ha sido construida, y que integra la lista de obras hídricas cuyo relevamiento y reactivación ordenó el Poder Ejecutivo nacional.

Que una parte de su costo puede ser cubierta por los futuros grandes usuarios industriales de la traza mediante contratos de agua de largo plazo que adelanten fondos para la obra.

Que el artículo 15 de la Ley N° 24.156 regula los compromisos de obras cuya ejecución excede el ejercicio, y su Título III, las operaciones de crédito público y los avales del Tesoro nacional.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan el esquema de financiamiento del Acueducto Región Noroeste, obra de la Provincia que toma agua del río Paraná en San Nicolás y la conduce, con planta potabilizadora, estaciones de bombeo y cisternas, hasta Guaminí, pasando por Pergamino, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen y Salliqueló, para abastecer a los veintitrés partidos de su traza.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Titularidad. La Provincia es titular y comitente de la obra, aprueba su proyecto, la licita, la contrata y designa a su operador. La Nación acompaña su financiamiento en los términos de este Convenio.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Proyecto. Dentro de los DOCE (12) meses de la firma, la Provincia actualizará el proyecto sobre la base del plan maestro de 2016, con su costo, sus etapas, la demanda de agua para consumo humano e industrial y el modelo de operación y tarifas, y lo pondrá a disposición de la Nación y de los organismos financiadores.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Crédito multilateral. Las partes gestionarán conjuntamente el financiamiento de la obra con organismos multilaterales de crédito, destinado exclusivamente a su construcción. La Nación podrá otorgar su garantía o aval, o tomar el crédito para transferirlo a la Provincia, en la medida en que lo autorice la ley de presupuesto, conforme al Título III de la Ley N° 24.156. Un anexo financiero, que firmarán las partes al cerrar el financiamiento, fijará los montos, las proporciones y las condiciones de devolución.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Aporte nacional. El aporte nacional no reembolsable que eventualmente se acuerde se ejecutará con el presupuesto plurianual de infraestructura, dentro del cupo de obras, con su cronograma aprobado conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Contratos de agua con usuarios industriales. La Provincia, o el operador que designe, celebrará contratos de provisión de agua de largo plazo con las industrias que se instalen o amplíen sobre la traza, incluidos los proyectos industriales que se radiquen en la zona, por los cuales los usuarios adelanten fondos para la obra a cuenta del servicio futuro. Los adelantos se depositarán en una cuenta especial de la obra y solo podrán aplicarse a su construcción.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Prioridad del consumo humano. El agua para consumo humano tiene prioridad sobre los usos industriales. Los contratos con usuarios industriales no podrán comprometer caudales que la afecten.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Tarifas. La Provincia procurará que las tarifas del servicio cubran los costos de operación y mantenimiento del acueducto, con una tarifa social focalizada para los hogares que la necesiten.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento asegurado. La obra o cada una de sus etapas solo se licitará cuando cuente con el financiamiento asegurado para su terminación.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Publicidad. Las licitaciones, contratos, adelantos de usuarios, desembolsos y certificados de la obra se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas y en los sitios oficiales de las partes, y el avance físico y financiero se publicará cada mes.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión Mixta. Créase la Comisión Mixta del Acueducto Región Noroeste, integrada por DOS (2) representantes de cada parte, que seguirá el financiamiento, los contratos con usuarios y el avance de la obra, y publicará un informe semestral. Se invita a los municipios de la traza a designar observadores.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y hasta la habilitación total de la obra y la cancelación de las obligaciones financieras que de él resulten.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Convenio a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros y la eventual garantía nacional, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización. La Provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Firma. En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en […], a los […] días del mes de […] de 2028.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de asignación a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la ejecución del plan nacional de saneamiento

Asigna a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que recibió los recursos del ENOHSA disuelto, la ejecución del plan nacional de saneamiento con las provincias, sin crear un ente nuevo, y le encomienda negociar el acuerdo federal de metas cloacales, el convenio del Acueducto Región Noroeste y la adenda de metas cloacales con el operador de AySA.

Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I (antes de la firma del acuerdo «Acuerdo federal de saneamiento: metas de cobertura cloacal por provincia»)
Trámite: No aplica: decreto simple de organización del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, inc. 1, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias y el Decreto N° 1020/2024, y

CONSIDERANDO:

Que, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, el 37,4 % de las viviendas del país no tiene desagüe a red cloacal, y que en las Provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa esa proporción supera el 55 %.

Que el Decreto N° 1020/2024 dispuso la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y, por su artículo 2°, transfirió sus recursos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Que el Gobierno nacional se propone acordar con las provincias un plan nacional de saneamiento con metas de cobertura cloacal por provincia y año, y acompañar a la Provincia de Buenos Aires en el financiamiento del Acueducto Región Noroeste.

Que para ejecutar ese plan no es necesario crear un ente nuevo, sino asignar la función a la Subsecretaría que ya concentra los recursos y la experiencia en la materia, mediante la incorporación del objetivo respectivo en la estructura aprobada por el Decreto N° 50/2019.

Que en el área de la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. corresponde que el operador asuma metas de expansión cloacal, mediante una adenda negociada que se apruebe por decreto con control del ente regulador.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía e infraestructura.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objetivos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Incorpóranse como objetivos 24, 25 y 26 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, en el Apartado IX – MINISTERIO DE ECONOMÍA del Anexo II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, los siguientes:
«24. Ejecutar el plan nacional de saneamiento con las provincias, los municipios, las cooperativas y los operadores de agua y saneamiento, con metas de cobertura cloacal por provincia y por año.
25. Elaborar, con consulta al Ministerio de Salud, la cartera de obras de agua y saneamiento priorizada por riesgo sanitario, y publicar su avance físico y financiero.
26. Celebrar y administrar los convenios con las provincias para la ejecución del plan y para el financiamiento de obras de agua y saneamiento de interés federal.»

ARTÍCULO 2°.- Sin ente nuevo. La ejecución del plan nacional de saneamiento no requiere la creación de un ente u organismo. La Subsecretaría de Recursos Hídricos aplicará a ese fin los recursos que recibió por el artículo 2° del Decreto N° 1020/2024 y los que le asigne la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 3°.- Acuerdo federal de saneamiento. Encomiéndase a la Subsecretaría de Recursos Hídricos negociar con las provincias el acuerdo federal de saneamiento con la meta de reducir a la mitad, al 10 de diciembre de 2035, el porcentaje de viviendas sin desagüe a red cloacal de cada provincia, con prioridad para las Provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y elevarlo para su firma dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días.

ARTÍCULO 4°.- Acueducto Región Noroeste. Encomiéndase a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con la intervención del área con competencia en finanzas, negociar con la Provincia de Buenos Aires el convenio de financiamiento del Acueducto Región Noroeste, con crédito de organismos multilaterales y contratos de agua de largo plazo con los usuarios industriales de su traza.

ARTÍCULO 5°.- Metas cloacales en el área de la concesión federal. Instrúyese a la Subsecretaría de Recursos Hídricos para que negocie con el operador de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. la incorporación de metas de expansión cloacal en el conurbano bonaerense, en el contrato o, si ya estuviera firmado, en una adenda. La adenda se aprobará por decreto, previa intervención del ente regulador del servicio, que controlará su cumplimiento, y se financiará con la tarifa y con el presupuesto plurianual de infraestructura, dentro del cupo de obras.

ARTÍCULO 6°.- Publicidad. La Subsecretaría de Recursos Hídricos publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, la cartera de obras, las metas por provincia, los convenios celebrados y el avance de cada obra, y las licitaciones y contrataciones se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. Lo dispuesto en el presente decreto no implica aumento de la estructura organizativa ni del gasto, y se atenderá con los créditos asignados a la jurisdicción en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de caminos rurales entre el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco

Convenio marco con las siete provincias agrícolas prioritarias: en cada partido o departamento, consorcio o comisión vial con productores, plan de mantenimiento por kilómetro, tasa vial municipal afectada y publicada, aporte provincial y pago nacional por kilómetro transitable verificado desde el fondo creado por la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados».

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga
Cuándo: Fase I (firma una vez sancionada la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados»; los anexos provinciales pueden firmarse por separado)
Trámite: No pasa por el Congreso: lo firman el Estado Nacional y cada provincia; el PEN lo aprueba por decreto y cada provincia lo ratifica por ley si su Constitución lo exige (criterio B14). El gasto nacional ya está autorizado por la ley «Ley del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados».

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por la autoridad de aplicación de la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, y las PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, SANTA FE, ENTRE RÍOS, LA PAMPA, SANTIAGO DEL ESTERO y CHACO, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que, según el Consejo Vial Federal, el 55 % de las redes viales provinciales es de tierra, y que la red rural a cargo de los municipios lo es casi por completo, por lo que la producción queda aislada cada vez que llueve.

Que existen en las provincias modelos de gestión compartida que funcionan, como los consorcios camineros de productores de la Provincia de Córdoba, cuyo régimen actualizó la Ley provincial N° 11.059 del Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, incluido el Consorcio Caminero Único de la Ley provincial N° 10.546, las comisiones viales de municipios bonaerenses que aplican la tasa vial municipal y los fondos que la Ley provincial N° 13.010 de Buenos Aires gira a los municipios, y el régimen de consorcios camineros sancionado por la Provincia de Entre Ríos.

Que la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados creó un fondo con techo anual que paga por kilómetro transitable verificado, solo donde existan consorcio o comisión vial con productores, tasa vial afectada y publicada y aporte provincial, y encomendó a su autoridad de aplicación suscribir convenios con estas siete provincias en primer término.

Que el Acuerdo no reemplaza a los regímenes provinciales ni a los consorcios existentes: suma el aporte nacional.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan ejecutar un programa de conservación de caminos rurales con gestión y pago compartidos entre la Nación, las provincias, los municipios y los productores, cuyo componente nacional se financia con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados creado por la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Ámbito. El Acuerdo comprende la red vial rural no pavimentada de jurisdicción provincial y municipal de los partidos y departamentos agrícolas de las provincias firmantes, comenzando por la cuenca del Salado y el oeste de la Provincia de Buenos Aires y por las zonas de mayor producción y mayor distancia a los puertos de las demás provincias.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Consorcio o comisión vial. En cada partido o departamento comprendido funcionará un consorcio caminero o una comisión vial integrada por el municipio, la provincia y los productores de la zona, que presentará un plan de mantenimiento por kilómetro con su red, su estado y sus metas. Donde ya existan consorcios camineros u otras entidades conforme a la legislación provincial, serán reconocidos sin necesidad de constituir otros.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Anexos provinciales. Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la firma, cada provincia suscribirá con la autoridad de aplicación nacional un anexo que fije los partidos o departamentos comprendidos, la red y su estado inicial, su aporte, las metas anuales de kilómetros transitables y el cronograma de constitución de consorcios o comisiones viales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Compromisos de las provincias. Cada provincia se compromete a: a) aportar a los planes de mantenimiento recursos, servicios de su vialidad o maquinaria, en la proporción que fije su anexo, incluida una parte de lo que perciba por el impuesto inmobiliario rural cuando su régimen lo permita; b) promover la constitución de consorcios o comisiones viales donde no existan; c) promover que los municipios afecten por ordenanza la tasa vial a los planes y publiquen su recaudación y su aplicación; y d) suministrar a la Nación la información sobre su red vial rural.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Municipios y productores. Las provincias invitarán a sus municipios a adherir al Acuerdo. El municipio adherente afectará por ordenanza el producido de la tasa vial al plan de mantenimiento y publicará cada año cuánto recauda y en qué lo aplica. Los productores aportarán, a través del consorcio o la comisión, cuotas, trabajo y control del cumplimiento del plan.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Pago nacional por resultados. La Nación, por intermedio del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, pagará un monto por kilómetro de camino transitable todo el año, verificado por auditoría técnica independiente, en las condiciones de los artículos 7° y 8° de la Ley N° […] del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados y dentro del techo anual del Fondo. Los pagos se harán al consorcio, comisión vial o municipio que ejecute cada plan, según el anexo provincial.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Verificación. La verificación de los kilómetros transitables estará a cargo de los auditores técnicos independientes que seleccione la autoridad de aplicación nacional. Las provincias, los municipios y los consorcios o comisiones viales facilitarán el acceso a los caminos y a la información necesaria.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Metas. Las partes asumen como metas comunes: a) consorcios o comisiones viales en todos los partidos y departamentos agrícolas comprendidos al 10 de diciembre de 2029; y b) la mitad de la red vial rural de esas jurisdicciones con mantenimiento regular medido, y DIEZ MIL (10.000) kilómetros mejorados con ripio, alteo y alcantarillas en el conjunto de las provincias firmantes, al 10 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Transparencia. Las partes publicarán en formato de datos abiertos los anexos provinciales, los consorcios y comisiones habilitados, los aportes de cada parte, la recaudación y aplicación de las tasas viales informadas por los municipios, los kilómetros verificados y pagados y el avance de las metas. Las contrataciones con recursos del Fondo se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Maquinaria vial. Las partes colaborarán con el registro público de maquinaria vial y con la línea de crédito de largo plazo para la renovación de equipos de consorcios y municipios que organice la Nación, y aportarán la información de sus parques de maquinaria.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comisión de Seguimiento y Consejo Vial Federal. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por DOS (2) representantes de cada parte, que aprobará los informes de avance, propondrá ajustes a los anexos y publicará sus actas. Se invita al Consejo Vial Federal a prestar asistencia técnica y a coordinar con las vialidades provinciales.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Financiamiento. Cada parte atiende sus compromisos con sus propios recursos. El aporte nacional se atiende exclusivamente con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, dentro de su techo anual. El presente Acuerdo no genera otras transferencias de la Nación a las provincias.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Vigencia, adhesión y controversias. El presente Acuerdo rige desde su firma o, para cada provincia cuya Constitución exija ratificación legislativa, desde esa ratificación, en relación con ella, hasta el 10 de diciembre de 2031, y se renueva por períodos de CUATRO (4) años salvo denuncia con CIENTO OCHENTA (180) días de anticipación. Podrán adherir otras provincias. Las controversias se resolverán por negociación directa en la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: el aporte nacional se atiende exclusivamente con el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, autorizado por la Ley N° […]. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Firma. En prueba de conformidad, se firman OCHO (8) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de 2028.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad de creación del Registro Público de Maquinaria Vial

Crea un registro público y abierto de la maquinaria vial de consorcios camineros, comisiones viales, municipios y vialidades provinciales, con inscripción comprometida en los convenios de caminos rurales, uso compartido de equipos y base para la línea de crédito de renovación.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga
Cuándo: Fase II (año 2)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Dirección Nacional de Vialidad (Decreto-Ley 505/58, ratificado por Ley 14.467, art. 2, incs. i y j, y art. 37).

VISTO

El Expediente N° […], el Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, el Acuerdo Federal de Caminos Rurales ratificado por la Ley N° [—], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2°, incisos i) y j), del Decreto-Ley N° 505/58 faculta a esta Dirección Nacional a llevar el inventario de la red y a celebrar convenios, y su artículo 37 prevé los convenios con los organismos viales provinciales.

Que la red rural de tierra, a cargo de municipios y provincias, se conserva en buena medida con maquinaria de consorcios camineros, comisiones viales, municipios y vialidades provinciales, cuyo estado y disponibilidad no se conocen en forma sistemática.

Que el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados y el Acuerdo Federal de Caminos Rurales organizan el mantenimiento compartido de esa red, y que las partes del Acuerdo se comprometieron a colaborar con un registro público de maquinaria vial y con una línea de crédito de largo plazo para renovar equipos.

Que un registro abierto permite planificar el uso de los equipos, compartirlos entre jurisdicciones y orientar su renovación, sin crear obligaciones legales nuevas para quienes no suscriban convenios.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de esta Dirección Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 37 del Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello, EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el REGISTRO PÚBLICO DE MAQUINARIA VIAL en el ámbito de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante, «el Registro»).

ARTÍCULO 2°.- Objeto. El Registro tiene por objeto conocer el parque de maquinaria vial afectado a la conservación de caminos rurales y secundarios, para planificar su uso, facilitar que se comparta entre jurisdicciones y consorcios, e identificar las necesidades de renovación de equipos.

ARTÍCULO 3°.- Sujetos inscribibles. Podrán inscribir su maquinaria vial los consorcios camineros, las comisiones viales, los municipios y las direcciones o entes viales provinciales. La inscripción es voluntaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°.

ARTÍCULO 4°.- Datos. Por cada equipo se consignará: tipo, marca, modelo y año; potencia; titular; localidad de base; estado general y de mantenimiento; horas de uso anuales; y si se encuentra disponible para uso compartido con otras jurisdicciones o consorcios.

ARTÍCULO 5°.- Inscripción y actualización. La inscripción se realizará por medios electrónicos, con carácter de declaración jurada del titular. Los datos se actualizarán cada año antes del 31 de marzo, y las altas y bajas de equipos se informarán dentro de los TREINTA (30) días de producidas.

ARTÍCULO 6°.- Convenios. En los convenios y anexos provinciales que esta Dirección Nacional celebre en el marco del Acuerdo Federal de Caminos Rurales y del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados se incluirá el compromiso de las partes de inscribir en el Registro la maquinaria afectada a los planes de mantenimiento y de mantener actualizados sus datos.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. Esta Dirección Nacional publicará los datos del Registro en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, por equipo, por titular y en forma agregada por partido o departamento y por provincia, y los actualizará al menos cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 8°.- Uso compartido. El Registro identificará los equipos disponibles para uso compartido. Esta Dirección Nacional promoverá convenios entre municipios, consorcios y vialidades provinciales para su uso común, con reglas de costo y de responsabilidad que fijen las partes.

ARTÍCULO 9°.- Renovación de equipos. El Registro servirá de base para estimar las necesidades de renovación de la maquinaria vial y para la línea de crédito de largo plazo para la renovación de equipos de consorcios y municipios que organice el Estado nacional. La inscripción con datos actualizados será requisito para acceder a esa línea.

ARTÍCULO 10°.- Coordinación. Esta Dirección Nacional intercambiará la información del Registro con el Consejo Vial Federal y con las vialidades provinciales, y podrá incorporar los registros provinciales existentes mediante convenio.

ARTÍCULO 11°.- Puesta en funcionamiento. La Gerencia que designe esta Administración General pondrá en funcionamiento el Registro y su sistema de inscripción electrónica dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ORDENANZA

Ordenanza municipal modelo de afectación de la tasa vial y de consorcio o comisión vial de caminos rurales

Modelo para los municipios de los convenios de caminos rurales: afecta la tasa vial en forma exclusiva al plan de mantenimiento de la red rural, obliga a publicar cuánto se cobra y en qué se gasta, crea o reconoce un consorcio o comisión vial con productores y ordena rendir cuentas por kilómetro transitable.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga
Cuándo: Fase I (junto con la adhesión del municipio al acuerdo «Acuerdo federal de caminos rurales entre el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco»)
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo que cada Concejo Deliberante sanciona por mayoría simple, según la ley orgánica municipal de su provincia.

FUNDAMENTOS

Los caminos rurales de tierra concentran buena parte del tránsito de la producción y, en su mayoría, están a cargo de los municipios, que cobran para conservarlos una tasa vial. La legitimidad de esa tasa depende de que exista un servicio efectivo y verificable: cuando el producido no se traduce en caminos transitables, el tributo pierde su causa y su cobro se vuelve discutible. La presente ordenanza afecta en forma exclusiva el producido de la tasa vial a un plan de mantenimiento de la red rural por kilómetro, elaborado y controlado junto con los productores mediante un consorcio caminero o una comisión vial, y obliga a publicar cada año cuánto se recauda, en qué se aplica y cuántos kilómetros se mantienen transitables. Con ello, el municipio cumple las condiciones que el acuerdo federal de caminos rurales y el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados exigen para que la Nación pague por kilómetro transitable verificado, de modo que cada peso de la tasa se sume al aporte provincial, al de los productores y al nacional. La ordenanza no crea tributos ni modifica alícuotas: ordena el destino y la rendición de cuentas de la tasa existente.

El Concejo Deliberante de [Municipio] sanciona con fuerza de Ordenanza:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente Ordenanza afecta el producido de la [denominación de la tasa] (en adelante, 'la tasa vial') a la conservación de la red vial rural del Municipio de [Municipio], organiza su gestión compartida con los productores y establece la publicación de su recaudación y aplicación y la rendición de cuentas por kilómetro transitable.

ARTÍCULO 2°.- Afectación exclusiva. El producido de la tasa vial se afecta en forma exclusiva a la conservación y mejora de los caminos rurales del Municipio, conforme al plan de mantenimiento del artículo 5°. Se depositará en una cuenta especial y no podrá destinarse a gastos de personal ajeno a la red vial, a gastos generales de la administración ni a otras finalidades.

ARTÍCULO 3°.- Comisión Vial. Créase la Comisión Vial de [Municipio], integrada por: a) DOS (2) representantes del Departamento Ejecutivo; b) un número de representantes de los productores rurales del partido no inferior al de los representantes del Departamento Ejecutivo, designados por las entidades de productores con actuación en el partido o, en su defecto, por asamblea de contribuyentes de la tasa vial convocada al efecto; y c) UN (1) representante de la vialidad provincial, que se invita a designar. Los integrantes se desempeñan en forma honoraria.

ARTÍCULO 4°.- Consorcios existentes. Donde existan consorcios camineros constituidos conforme a la legislación provincial, el Municipio los reconoce como entidades de gestión de los caminos de su jurisdicción y celebrará con ellos convenios para la aplicación de la tasa vial. En tal caso, las funciones de la Comisión Vial serán ejercidas por el consorcio o los consorcios respectivos, con la participación municipal que fije el convenio.

ARTÍCULO 5°.- Plan de mantenimiento. La Comisión Vial elaborará cada año, antes de la aprobación del presupuesto municipal, un plan de mantenimiento de la red vial rural que identifique cada camino, su longitud, su estado, las tareas previstas por kilómetro, el costo estimado, los aportes de cada parte y la meta de kilómetros transitables todo el año. El plan será aprobado por el Departamento Ejecutivo y comunicado a este Concejo.

ARTÍCULO 6°.- Funciones de la Comisión. Corresponde a la Comisión Vial: a) elaborar y controlar el plan de mantenimiento; b) proponer las prioridades de obra; c) verificar el estado de los caminos y la ejecución de las tareas; d) recibir y canalizar los reclamos de los vecinos; y e) emitir un informe anual sobre el cumplimiento del plan.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. El Departamento Ejecutivo publicará en el sitio oficial del Municipio, en formato abierto y al menos cada trimestre: a) lo recaudado por la tasa vial; b) los gastos aplicados, con detalle de obras, tareas, insumos, combustible y maquinaria; c) los kilómetros mantenidos y su estado; y d) el informe anual de la Comisión Vial.

ARTÍCULO 8°.- Rendición por kilómetro transitable. El Departamento Ejecutivo rendirá cuentas cada año ante este Concejo del costo por kilómetro y de los kilómetros que se mantuvieron transitables todo el año, comparados con la meta del plan.

ARTÍCULO 9°.- Adhesión al programa federal. Autorízase al Departamento Ejecutivo a adherir al acuerdo federal de caminos rurales celebrado entre la Nación y la Provincia de [Provincia] y a suscribir los convenios necesarios para recibir los pagos por resultado del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados. Los fondos que el Municipio, la Comisión Vial o los consorcios reciban por ese concepto se aplicarán al plan de mantenimiento y se publicarán conforme al artículo 7°.

ARTÍCULO 10°.- Aportes provinciales y de los productores. Los fondos que la Provincia transfiera al Municipio con destino vial y los aportes de los productores en dinero, trabajo o maquinaria se integrarán al plan de mantenimiento y se registrarán y publicarán con el mismo detalle que la tasa vial.

ARTÍCULO 11°.- Reglamentación. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de los SESENTA (60) días de su promulgación y convocará a la constitución de la Comisión Vial dentro del mismo plazo.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación, y la afectación del artículo 2° se aplicará a la recaudación del ejercicio en curso desde esa fecha.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible

Fija el marco nacional de los planes de ordenamiento territorial (absorción urbana) de las zonas que crecen por grandes inversiones: identificación con las provincias, nueve zonas iniciales, contenido mínimo, aprobación por ley provincial y ordenanza antes del pico de empleo, vínculo con la contrapartida del RIGI (art. 176 octies de la Ley 27.742) y asistencia técnica nacional sin gasto adicional.

Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso; los acuerdos «Acuerdo modelo Nación–provincia–municipio para planes de ordenamiento territorial en zonas de crecimiento previsible» de los polos existentes ya se firman en la Fase I)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Las grandes inversiones energéticas, mineras e industriales cambian en pocos años la vida de pueblos pequeños. Según el censo nacional, el departamento de Añelo pasó de unos 10.800 habitantes en 2010 a más de 18.000 en 2022, y recibe cada día miles de trabajadores que no pueden vivir allí porque no hay viviendas, escuelas ni centros de salud suficientes. Ningún nivel del Estado planificó un movimiento de población que era enteramente previsible, y lo improvisado se paga dos veces: cuando se hace y cuando hay que rehacerlo. El proyecto establece un marco nacional para los planes de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible, sin invadir las competencias provinciales ni la autonomía municipal. Identifica las zonas iniciales, fija el contenido mínimo de los planes —suelo, vivienda, agua, cloacas, escuelas, salud, transporte y formación de la población local— y exige que estén aprobados antes del pico de empleo de cada inversión. Vincula los planes con la contrapartida territorial del régimen de grandes inversiones, para que las obras de los inversores se elijan del plan y sean exigibles durante toda la vida del proyecto. Los planes se financian con esa contrapartida, con los tributos locales sobre el suelo ocioso, con crédito hipotecario y con aportes provinciales y municipales. La Nación aporta asistencia técnica con sus créditos vigentes, sin gasto adicional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el marco nacional para los planes de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible, para que el suelo urbanizado, la vivienda, el agua, las cloacas, las escuelas, la salud y el transporte se planifiquen y se ejecuten antes de que llegue la población que atraen las grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, con respeto de las competencias de las provincias y de la autonomía municipal.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) zona de crecimiento previsible: el área de uno o más municipios o comunas cuya población y empleo crecerán en forma significativa por efecto de una o más grandes inversiones aprobadas o en ejecución, identificada conforme al Capítulo II;

b) gran inversión: el proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley N° 27.742, o el que supere el monto de inversión o de empleo que fije la reglamentación;

c) plan de ordenamiento territorial: el plan de absorción urbana de una zona de crecimiento previsible, con el contenido del artículo 7°.

ARTÍCULO 3°.- Papel de la Nación. El Estado nacional identifica las zonas de crecimiento previsible junto con las provincias, presta asistencia técnica para elaborar y ejecutar los planes, coordina las obras de contrapartida de las grandes inversiones y las acciones nacionales en la zona, y publica el seguimiento. La aprobación de los planes y las normas de uso del suelo corresponden a las provincias y a los municipios.

Capítulo II – Identificación de las zonas

ARTÍCULO 4°.- Criterios. La autoridad de aplicación identificará las zonas de crecimiento previsible, con acuerdo de la provincia respectiva, conforme a una metodología pública que considere, al menos: la proyección de población y de empleo derivada de las inversiones aprobadas o en obra, su relación con la población actual, el déficit existente de vivienda y de servicios y los cronogramas de obra y de contratación de personal de las inversiones.

ARTÍCULO 5°.- Zonas iniciales. Son zonas de crecimiento previsible, sin perjuicio de su delimitación conforme al artículo anterior: Añelo y Rincón de los Sauces, en la Provincia del Neuquén; Sierra Grande y San Antonio Oeste, en la Provincia de Río Negro; Iglesia y Calingasta, en la Provincia de San Juan; Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, en la Provincia de Catamarca; y Susques, en la Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 6°.- Nuevas zonas. Dentro de los SESENTA (60) días de aprobada una gran inversión, la autoridad de aplicación evaluará, con la provincia, si su área de influencia constituye una zona de crecimiento previsible y publicará su conclusión fundada.

Capítulo III – Planes de ordenamiento territorial

ARTÍCULO 7°.- Contenido mínimo. Cada plan contendrá, como mínimo:

a) la proyección de población y de empleo de la zona, con las inversiones previstas y sus cronogramas;

b) las áreas de expansión urbana y el banco de suelo urbanizado;

c) las metas de vivienda, propia y en alquiler;

d) las metas de escuelas, centros de salud, agua, cloacas, energía y transporte;

e) las obras necesarias, su costo, su fuente de financiamiento y su cronograma;

f) las acciones de terminación de la educación secundaria y de formación en oficios para la población local;

g) el ordenamiento ambiental del territorio, conforme a los artículos 8° a 10 de la Ley N° 25.675;

h) los indicadores de seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Elaboración y aprobación. El plan se elaborará en el marco de un acuerdo entre la Nación, la provincia y el municipio, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su firma, y deberá quedar aprobado por ley provincial y por ordenanza municipal antes de que la obra principal de la inversión alcance su pico de empleo.

ARTÍCULO 9°.- Meta. En cada zona, la vivienda, las escuelas y los centros de salud deberán crecer al menos al ritmo de la población proyectada.

ARTÍCULO 10°.- Seguimiento y revisión. Cada plan se revisará al menos cada DOS (2) años. Las partes del acuerdo publicarán cada año un informe de avance de sus metas e indicadores.

Capítulo IV – Vínculo con las grandes inversiones

ARTÍCULO 11°.- Contrapartida en zonas de crecimiento previsible. Incorpórase como artículo 176 octies de la Ley N° 27.742 el siguiente:

«Artículo 176 octies.- Zonas de crecimiento previsible. Cuando el proyecto se ubique en una zona de crecimiento previsible identificada conforme a la Ley N° [—], el Plan de Contrapartida del artículo 176 bis elegirá sus obras con prioridad entre las del plan de ordenamiento territorial de la zona, aprobado o en elaboración, y el vehículo de proyecto único informará a la autoridad de aplicación y a la provincia su cronograma de obra y de contratación de personal, para que el plan quede aprobado antes del pico de empleo del proyecto.»

ARTÍCULO 12°.- Exigibilidad. Los compromisos de obra de los inversores en una zona de crecimiento previsible se incorporarán a sus Planes de Contrapartida y, en su caso, a sus contratos, y serán exigibles durante toda la vida del proyecto.

Capítulo V – Financiamiento e instrumentos

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Las obras de los planes se financian con las obras de contrapartida de las grandes inversiones, con los recursos de los tributos provinciales o municipales sobre el suelo ocioso y del banco de suelo, con crédito hipotecario para vivienda en unidades de cuenta ajustadas por inflación y con aportes provinciales y municipales. La presente ley no autoriza gasto adicional: la asistencia técnica nacional se atiende con los créditos vigentes de la autoridad de aplicación, sin transferencias adicionales.

ARTÍCULO 14°.- Suelo. Invítase a las provincias y a los municipios de las zonas de crecimiento previsible a crear bancos de suelo urbanizado y a aplicar tributos sobre el suelo ocioso. El organismo nacional a cargo de la administración de los bienes del Estado informará los inmuebles nacionales existentes en cada zona, para evaluar su incorporación al banco de suelo conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 15°.- Asistencia técnica. La autoridad de aplicación prestará asistencia técnica a los municipios para elaborar y ejecutar los planes, mediante equipos técnicos que podrán compartirse entre municipios de una misma región, guías metodológicas y capacitación.

ARTÍCULO 16°.- Formación local. La autoridad de aplicación coordinará con las autoridades educativas nacionales y provinciales la oferta de terminación de la educación secundaria y de formación en oficios en cada zona, orientada a los empleos que crean las inversiones, con los programas vigentes.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Acuerdos. Los acuerdos de ordenamiento territorial que el Estado nacional suscriba con una provincia y un municipio conforme al acuerdo modelo aprobado por el Poder Ejecutivo nacional quedan ratificados, en lo que hace a la Nación, por la presente ley, desde su publicación en el Boletín Oficial. Los que se aparten de ese modelo requieren ratificación por ley.

ARTÍCULO 18°.- Publicidad. La autoridad de aplicación llevará un registro público de las zonas de crecimiento previsible, de los acuerdos y de los planes, y publicará en formato de datos abiertos sus metas, sus obras, su avance y sus indicadores.

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en vivienda y desarrollo territorial.

ARTÍCULO 20°.- Invitación. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley y a aprobar por ley los planes de ordenamiento territorial de sus zonas de crecimiento previsible, y a los municipios, a aprobarlos por ordenanza.

ARTÍCULO 21°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 22°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible

Designa autoridad de aplicación con funciones de vivienda y desarrollo territorial, define gran inversión, ordena la metodología de identificación y la delimitación de las zonas, aprueba el acuerdo modelo, fija la guía de contenido mínimo y crea equipos técnicos regionales de asistencia a los municipios.

Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de ordenamiento territorial de las zonas de crecimiento previsible»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible, las Leyes Nros. 25.675 y 27.742, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció el marco nacional de los planes de ordenamiento territorial de las zonas que crecen por grandes inversiones energéticas, mineras e industriales, con respeto de las competencias provinciales y municipales.

Que esa ley encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar una autoridad de aplicación con competencia en vivienda y desarrollo territorial, área que hoy no cuenta con una estructura específica en la Administración Pública Nacional, por lo que corresponde asignar esas funciones.

Que corresponde reglamentar la identificación de las zonas, el contenido mínimo de los planes, la asistencia técnica nacional a los municipios y el acuerdo modelo por el cual la Nación participa de cada plan.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (art. 19). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Ordenamiento Territorial de las Zonas de Crecimiento Previsible (en adelante, «la Ley») al MINISTERIO DE ECONOMÍA, que la ejercerá por intermedio de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a la que se asignan a ese fin las funciones de vivienda y desarrollo territorial que la Ley requiere.

ARTÍCULO 2°.- Gran inversión (art. 2°, inc. b). Además de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, se considera gran inversión todo proyecto que prevea emplear más de QUINIENTAS (500) personas en el pico de su obra o de su operación en un mismo municipio o comuna.

ARTÍCULO 3°.- Metodología de identificación (art. 4°). La autoridad de aplicación aprobará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días, previa consulta a las provincias, la metodología pública de identificación de zonas, que fijará las fuentes de las proyecciones de población y de empleo, el horizonte de proyección, los umbrales de crecimiento a partir de los cuales un área se considera zona de crecimiento previsible y la forma de medir el déficit de vivienda y de servicios.

ARTÍCULO 4°.- Delimitación de las zonas iniciales (art. 5°). Dentro de los NOVENTA (90) días, la autoridad de aplicación delimitará con cada provincia el área de las zonas iniciales enumeradas en el artículo 5° de la Ley y publicará su delimitación.

ARTÍCULO 5°.- Nuevas zonas (art. 6°). La autoridad de aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones comunicará a la autoridad de aplicación cada adhesión aprobada dentro de los DIEZ (10) días, con la ubicación del proyecto y el cronograma de obra y de contratación de personal informado conforme al artículo 176 octies de la Ley N° 27.742. Los organismos que aprueben otras grandes inversiones harán lo propio.

ARTÍCULO 6°.- Acuerdo modelo (art. 17). Apruébase el acuerdo modelo de ordenamiento territorial entre el Estado nacional, una provincia y un municipio, que como Anexo forma parte del presente decreto. La autoridad de aplicación suscribirá los acuerdos en representación del Estado nacional y los publicará en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Guía de contenido mínimo (art. 7°). La autoridad de aplicación publicará una guía para la elaboración de los planes, con un horizonte de al menos DIEZ (10) años, proyecciones en escenarios alternativos, parámetros de referencia de dotación de escuelas, centros de salud, agua, cloacas y transporte por habitante, y el formato de los indicadores de seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Mesa tripartita. En cada acuerdo, el representante del Estado nacional en la mesa tripartita que elabore el plan será designado por la autoridad de aplicación. Las áreas nacionales con competencia en educación, salud, agua y transporte prestarán la colaboración que la mesa les requiera.

ARTÍCULO 9°.- Equipos técnicos regionales (art. 15). La autoridad de aplicación organizará equipos técnicos regionales que asistirán a los municipios de varias zonas próximas, comenzando por el norte de Vaca Muerta, el golfo San Matías, el oeste de la Provincia de San Juan y la Puna. Los equipos se integrarán con personal de la Administración Pública Nacional y mediante convenios con universidades nacionales, con los créditos vigentes.

ARTÍCULO 10°.- Formación local (art. 16). La autoridad de aplicación acordará con el área nacional con competencia en educación y con las autoridades educativas provinciales la oferta de terminación de la secundaria y de formación en oficios de cada zona, con los perfiles de empleo que informen las empresas inversoras.

ARTÍCULO 11°.- Inmuebles nacionales (art. 14). El organismo nacional a cargo de la administración de los bienes del Estado informará a la autoridad de aplicación, dentro de los NOVENTA (90) días de delimitada cada zona, los inmuebles nacionales existentes en ella y su situación.

ARTÍCULO 12°.- Registro público (art. 18). El registro público de zonas, acuerdos y planes incluirá, por zona, la delimitación, el acuerdo, el plan aprobado, las obras con su avance y los indicadores de déficit habitacional, cobertura de agua y cloacas, matrícula escolar, atención de salud y empleo local, y se actualizará al menos cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo modelo Nación–provincia–municipio para planes de ordenamiento territorial en zonas de crecimiento previsible

Modelo de acuerdo tripartito para cada una de las nueve zonas iniciales (Añelo, Rincón de los Sauces, Sierra Grande, San Antonio Oeste, Iglesia, Calingasta, Antofagasta de la Sierra, Fiambalá y Susques): plan de ordenamiento con proyección de población y empleo, banco de suelo urbanizado y metas de vivienda, escuelas, salud, agua, cloacas y transporte, aprobado antes del pico de empleo de la inversión.

Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase I (polos existentes); para nuevos polos, junto con cada gran inversión
Trámite: No pasa por el Congreso: acuerdo tripartito aprobado por la Nación por decreto, por ley provincial (modelo «Ley provincial modelo de aprobación del plan de ordenamiento territorial de una zona de crecimiento previsible») y por ordenanza (modelo «Ordenanza municipal modelo de plan de ordenamiento territorial y banco de suelo urbanizado»), conforme al criterio B14.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en las relaciones con las provincias y los municipios, la PROVINCIA DE [Provincia], representada por su Gobernador, y el MUNICIPIO DE [Municipio], representado por su Intendente, en adelante 'las partes'.

Que las inversiones energéticas, mineras e industriales aprobadas o en obra en la zona atraerán población y empleo en plazos previsibles, y que la vivienda, las escuelas, los centros de salud y los servicios urbanos tardan años en construirse.

Que el crecimiento sin plan produce déficit habitacional, servicios saturados y especulación con el suelo, cuyos costos recaen sobre la población local y sobre los propios proyectos.

Que la planificación del uso del suelo es competencia provincial y municipal, conforme a los artículos 121 y 123 de la Constitución Nacional, y que la Nación puede contribuir con asistencia técnica y con las obras de contrapartida de las grandes inversiones.

Que corresponde que el plan quede aprobado antes de que la obra principal alcance su pico de empleo y vinculado a los compromisos de los inversores durante toda la vida del proyecto.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan elaborar, aprobar y ejecutar un plan de ordenamiento territorial para la zona de crecimiento previsible de [Municipio], para que el suelo urbanizado, la vivienda y los servicios se planifiquen antes de que llegue la población que atraerán las inversiones de la zona.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Zonas iniciales. Este modelo se suscribirá, en primer término, para las siguientes zonas: Añelo y Rincón de los Sauces, en la Provincia del Neuquén; Sierra Grande y San Antonio Oeste, en la Provincia de Río Negro; Iglesia y Calingasta, en la Provincia de San Juan; Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, en la Provincia de Catamarca; y Susques, en la Provincia de Jujuy. Podrá suscribirse para otras zonas al aprobarse cada nueva gran inversión.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Contenido del plan. El plan contendrá, como mínimo: a) la proyección de población y de empleo de la zona, con las inversiones previstas y sus cronogramas; b) las áreas de expansión urbana y el banco de suelo urbanizado; c) las metas de vivienda, propia y en alquiler; d) las metas de escuelas, centros de salud, agua, cloacas y transporte; e) las obras necesarias, su costo, su fuente de financiamiento y su cronograma; y f) los indicadores de seguimiento.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Meta. La vivienda, las escuelas y los centros de salud de la zona deberán crecer al menos al ritmo de la población proyectada. En el caso de Añelo, el plan incluirá cubrir el faltante estimado de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) soluciones habitacionales durante la segunda fase del programa de gobierno, al 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Plazo. El plan se elaborará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma y deberá quedar aprobado antes de que la obra principal de la inversión alcance su pico de empleo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Compromisos del Municipio. El Municipio aprobará el plan por ordenanza, creará el banco de suelo urbanizado, adecuará sus normas de uso del suelo y aplicará los instrumentos sobre el suelo ocioso que le habilite la legislación provincial.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Compromisos de la Provincia. La Provincia aprobará el plan por ley, coordinará la provisión de agua, cloacas, energía, escuelas, salud y transporte a su cargo, aportará tierras fiscales al banco de suelo cuando existan en la zona e incorporará las obras del plan al catálogo público de obras prioritarias previsto para las contrapartidas de las grandes inversiones.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Compromisos de la Nación. La Nación prestará asistencia técnica para elaborar y ejecutar el plan, incluidos equipos técnicos que podrán compartirse entre municipios, y coordinará con la autoridad de aplicación del régimen de grandes inversiones que las obras de contrapartida de los proyectos de la zona se elijan del plan.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Vínculo con las grandes inversiones. Las partes promoverán que los compromisos de obra de los inversores de la zona se incorporen a sus planes de contrapartida y a sus contratos, de modo que sean exigibles durante toda la vida del proyecto.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Formación de la población local. Las partes coordinarán la oferta de terminación de la educación secundaria y de formación en oficios para la población local, orientada a los empleos que se crean en la zona.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. Las obras del plan se financian con las obras de contrapartida de las grandes inversiones, con los recursos del impuesto al suelo ocioso y del banco de suelo, con crédito hipotecario para vivienda y con aportes provinciales y municipales. La asistencia técnica nacional se atiende con los créditos presupuestarios existentes del área, sin transferencias adicionales.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Mesa Tripartita. Créase la Mesa Tripartita de Ordenamiento Territorial de [Municipio], integrada por UN (1) representante de cada parte, que elaborará el proyecto de plan, verificará el cumplimiento de las metas, revisará el plan al menos cada DOS (2) años y publicará cada año un informe de avance.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicidad. El plan, sus metas, las obras y su avance se publicarán en los sitios oficiales de las partes, y las contrataciones, en los sistemas de compras abiertas de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación y vigencia. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Estado nacional lo aprueba por el decreto que aprobó el acuerdo modelo; la Provincia, por la ley provincial que apruebe el plan, y el Municipio, por la ordenanza respectiva. Rige desde la última de esas aprobaciones y mientras estén en ejecución las inversiones que lo motivan.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Firma. En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en [Municipio], a los […] días del mes de […] de 2028.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Ley provincial modelo de aprobación del plan de ordenamiento territorial de una zona de crecimiento previsible

Modelo para que cada legislatura ratifique el acuerdo tripartito y apruebe por ley el plan de ordenamiento territorial de la zona, lo haga obligatorio para los organismos provinciales y lo ligue a los compromisos de los inversores durante toda la vida del proyecto.

Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase I (después de la firma de cada acuerdo «Acuerdo modelo Nación–provincia–municipio para planes de ordenamiento territorial en zonas de crecimiento previsible» y antes del pico de empleo de la inversión)
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo de ley para cada Legislatura provincial (Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca y Jujuy en primer término), por mayoría simple salvo que la Constitución provincial exija otra.

FUNDAMENTOS

Las inversiones energéticas, mineras e industriales de la zona de [Municipio] atraerán población y empleo en plazos previsibles. Sin planificación, el crecimiento produce déficit habitacional, escuelas y centros de salud saturados, lotes ociosos que se retienen a la espera de valorización y barrios sin agua ni cloacas, cuyo costo recae sobre la población local y termina encareciendo los propios proyectos. Lo que se improvisa se paga dos veces: cuando se hace y cuando hay que rehacerlo. La planificación del suelo es competencia provincial y municipal, conforme a los artículos 121 y 123 de la Constitución Nacional. Por eso la Provincia, la Nación y el Municipio acordaron un plan de ordenamiento territorial con proyección de población y empleo, banco de suelo urbanizado y metas de vivienda, escuelas, salud, agua, cloacas y transporte. El presente proyecto ratifica ese acuerdo y aprueba el plan por ley, para que obligue a todos los organismos provinciales, solo pueda modificarse por ley y quede vinculado a los compromisos de obra de los inversores de la zona durante toda la vida de cada proyecto. La ley no crea tributos ni autoriza gastos adicionales: las obras se financian con las fuentes que el plan identifica.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo de Ordenamiento Territorial celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de [Provincia] y el Municipio de [Municipio] el […] de […] de 2028, que como Anexo I forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Aprobación del plan. Apruébase el Plan de Ordenamiento Territorial de la zona de crecimiento previsible de [Municipio], que como Anexo II forma parte de la presente ley, con su proyección de población y empleo, sus áreas de expansión urbana y banco de suelo urbanizado, y sus metas de vivienda, escuelas, centros de salud, agua, cloacas y transporte.

ARTÍCULO 3°.- Carácter obligatorio. El Plan es obligatorio para todos los organismos, entes y empresas de la Provincia, que deberán ajustar a él sus decisiones de localización de obras, servicios y equipamientos y su programación presupuestaria. Las obras provinciales previstas en el Plan se incluirán en el presupuesto provincial conforme al cronograma del Anexo II.

ARTÍCULO 4°.- Meta. La vivienda, las escuelas y los centros de salud de la zona deberán crecer al menos al ritmo de la población proyectada en el Plan.

ARTÍCULO 5°.- Vínculo con las inversiones. El Poder Ejecutivo provincial incorporará las obras del Plan al catálogo público de obras prioritarias de la región previsto para las contrapartidas de las grandes inversiones y exigirá, en los contratos, concesiones, permisos y acuerdos que otorgue o celebre en adelante con los inversores de la zona, el cumplimiento de los compromisos de obra que les correspondan según el Plan durante toda la vida del proyecto.

ARTÍCULO 6°.- Modificación y revisión. El Plan solo podrá modificarse por ley. Será revisado al menos cada DOS (2) años, a propuesta de la Mesa Tripartita prevista en el Acuerdo, para ajustar las proyecciones y las metas a la evolución de las inversiones y de la población.

ARTÍCULO 7°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo provincial designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que coordinará la ejecución del Plan por los organismos provinciales y con el Municipio.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad e informe. La autoridad de aplicación publicará el Plan, sus metas, las obras y su avance en el sitio oficial de la Provincia, y remitirá a la Legislatura un informe anual de cumplimiento.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales: las obras del Plan se financian con las fuentes que este identifica y, en lo que corresponda a la Provincia, con los créditos que le asigne cada ley de presupuesto conforme al cronograma del Anexo II.

ARTÍCULO 10°.- Invitación al Municipio. Invítase al Municipio de [Municipio] a aprobar el Plan por ordenanza y a adecuar a él sus normas de uso del suelo.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ORDENANZA

Ordenanza municipal modelo de plan de ordenamiento territorial y banco de suelo urbanizado

Modelo para los municipios de las zonas de crecimiento previsible: aprueba el plan de ordenamiento con metas de vivienda y servicios, crea el banco de suelo urbanizado, exige urbanización previa a la ocupación y prepara la aplicación del impuesto al suelo ocioso con un registro público de lotes ociosos.

Propuesta 43: Viviendas y servicios donde llega la inversión
Cuándo: Fase I (junto con la ley provincial «Ley provincial modelo de aprobación del plan de ordenamiento territorial de una zona de crecimiento previsible» de cada zona)
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo que cada Concejo Deliberante sanciona por mayoría simple, o la que exija la ley orgánica municipal para normas de uso del suelo y disposición de inmuebles.

FUNDAMENTOS

El Municipio de [Municipio] se encuentra en una zona de crecimiento previsible por las inversiones energéticas, mineras o industriales aprobadas o en obra en su entorno. La experiencia de las localidades que crecieron sin plan muestra déficit habitacional, escuelas saturadas, barrios sin agua ni cloacas y una parte importante de los lotes urbanos sin construir, retenidos a la espera de valorización. Para evitarlo, el Municipio acordó con la Provincia y la Nación un plan de ordenamiento territorial con proyección de población y empleo y metas de vivienda y servicios. La presente ordenanza aprueba ese plan en el ámbito municipal, crea un banco de suelo urbanizado para vivienda propia y en alquiler y para equipamientos, exige que el suelo se urbanice antes de ocuparse y crea un registro público de lotes ociosos en el área urbanizada, como base para aplicar el impuesto al suelo ocioso cuando lo habilite la legislación provincial. Con ello, el suelo que hoy se retiene se vuelca a la vivienda, y la valorización que generan las inversiones y las obras públicas contribuye a financiar la urbanización. La ordenanza no crea tributos: remite a la ley provincial en la materia.

El Concejo Deliberante de [Municipio] sanciona con fuerza de Ordenanza:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación del plan. Apruébase el Plan de Ordenamiento Territorial de la zona de crecimiento previsible de [Municipio], acordado con la Provincia de [Provincia] y el Estado Nacional, que como Anexo forma parte de la presente Ordenanza, con su proyección de población y empleo, sus áreas de expansión urbana y sus metas de vivienda, propia y en alquiler, escuelas, centros de salud, agua, cloacas y transporte.

ARTÍCULO 2°.- Carácter obligatorio y adecuación. El Plan es obligatorio para el Municipio. El Departamento Ejecutivo elevará a este Concejo, dentro de los NOVENTA (90) días, la adecuación de las normas de uso y ocupación del suelo al Plan. Hasta su sanción, no se aprobarán loteos ni cambios de uso del suelo contrarios al Plan.

ARTÍCULO 3°.- Urbanización previa. No se habilitará la ocupación de nuevos loteos sin que cuenten con agua, cloacas o un sistema de saneamiento aprobado, energía, calles y desagües, a cargo del loteador o en el marco de las obras del Plan.

ARTÍCULO 4°.- Banco de Suelo Urbanizado. Créase el Banco de Suelo Urbanizado de [Municipio], con el objeto de reunir, urbanizar y asignar suelo para vivienda propia y en alquiler, para equipamientos de educación, salud y recreación y para los servicios previstos en el Plan.

ARTÍCULO 5°.- Integración del Banco. Integran el Banco de Suelo Urbanizado: a) los inmuebles municipales aptos que el Departamento Ejecutivo afecte; b) las cesiones de suelo de los nuevos loteos, en la proporción del [DIEZ POR CIENTO (10 %), valor sugerido: cada Municipio fija el suyo] de la superficie vendible, además de las cesiones para calles y espacios verdes; c) las tierras fiscales que aporte la Provincia; d) los inmuebles que adquiera o reciba en donación; y e) el suelo y las obras que aporten los inversores de la zona como contrapartida.

ARTÍCULO 6°.- Destino y asignación. El suelo del Banco solo podrá destinarse a los fines del Plan y no podrá venderse ni cederse para otros fines. Los lotes para vivienda se adjudicarán por sorteo o concurso público entre los inscriptos que cumplan los requisitos que fije la reglamentación, con prioridad para los residentes de la zona; los destinados a vivienda en alquiler o a desarrolladores, por licitación pública con precio o alquiler máximo.

ARTÍCULO 7°.- Registro público del Banco. El Departamento Ejecutivo llevará un registro público y actualizado de los inmuebles del Banco, su estado de urbanización, su destino y sus adjudicatarios.

ARTÍCULO 8°.- Registro de lotes ociosos. Créase el Registro Público de Lotes Ociosos, en el que se inscribirán los inmuebles baldíos o sin edificación significativa ubicados en el área urbanizada que defina el Plan, con su titular, superficie y valuación.

ARTÍCULO 9°.- Impuesto al suelo ocioso. El Municipio aplicará sobre los lotes ociosos el impuesto o componente sobre el valor del suelo en las condiciones y desde la fecha en que lo habilite la legislación provincial. Lo que perciba por ese concepto se afectará a la urbanización del suelo y al Banco de Suelo Urbanizado.

ARTÍCULO 10°.- Inversiones y contrapartidas. El Departamento Ejecutivo propondrá a la Provincia que las obras del Plan integren el catálogo público de obras de contrapartida de las grandes inversiones de la zona, y podrá celebrar convenios con los inversores para el aporte de suelo, obras y servicios.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad e informe. El Departamento Ejecutivo publicará en el sitio oficial del Municipio el Plan, sus metas y su avance, el registro del Banco y el Registro de Lotes Ociosos, y elevará a este Concejo un informe anual de cumplimiento de las metas.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y de adjudicación de sus programas por licitación pública

Restablece el fondo fiduciario del Servicio Universal de la Ley 27.078 con destino exclusivo, mantiene el aporte del 1 % de los licenciatarios TIC y obliga a adjudicar sus programas por licitación pública con metas de cobertura verificables y datos abiertos.

Propuesta 44: Internet en todo el país
Cuándo: Fase I
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea ni modifica tributos ni contribuciones: el aporte del art. 22 de la Ley 27.078 sigue igual).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 27.078 garantiza el Servicio Universal de tecnologías de la información y las comunicaciones y lo financia con un aporte del uno por ciento de los ingresos de los licenciatarios. El Decreto N° 6/2025 derogó el artículo 21, que creaba el fondo fiduciario, y disolvió el fideicomiso, pero mantuvo la obligación de aportar: los licenciatarios siguen contribuyendo sin que exista un instrumento con destino fijo. A su vez, el artículo 25 permite encomendar programas en forma directa, sin competencia. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, el país alcanzó 85,4 accesos fijos a internet cada cien hogares en el segundo trimestre de 2026, con fuertes diferencias entre provincias, y la red federal de fibra óptica de la empresa estatal AR-SAT tiene tramos todavía sin iluminar. El presente proyecto restablece el fondo como fideicomiso con destino exclusivo, ordena que sus programas se adjudiquen por licitación pública con metas de cobertura verificables y publicación en datos abiertos, fija como primera prioridad la conexión de escuelas y centros de salud y excluye al fondo en forma expresa de la facultad de disolver fondos fiduciarios del artículo 5° de la Ley N° 27.742. No crea gasto nuevo: se financia con el aporte que los licenciatarios ya realizan.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restablece el Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078 de Argentina Digital, con destino exclusivo, mantiene el aporte de inversión de su artículo 22 y dispone que los programas del Servicio Universal se adjudiquen por licitación pública con metas de cobertura verificables y publicación en formato de datos abiertos.

Capítulo II – Modificaciones a la Ley N° 27.078

ARTÍCULO 2°.- Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Restablécese la vigencia del artículo 21 de la Ley N° 27.078, con el siguiente texto:

«Artículo 21.- Fondo Fiduciario del Servicio Universal. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal se instrumenta mediante un fideicomiso en el que el Estado nacional actúa como fiduciante por intermedio de la Autoridad de Aplicación, el fiduciario es una entidad financiera pública que designe el Poder Ejecutivo nacional y los beneficiarios son los adjudicatarios de los programas del Servicio Universal, en la medida del cumplimiento verificado de sus obligaciones. Integran su patrimonio los aportes de inversión del artículo 22, las donaciones y legados y el producido de su inversión. Sus recursos tienen destino exclusivo al financiamiento de los programas del Servicio Universal: no podrán aplicarse a gastos de funcionamiento de la Autoridad de Aplicación ni transferirse a rentas generales o a otros fondos. La disolución del Fondo o la modificación de su destino solo podrán disponerse por ley.»

ARTÍCULO 3°.- Aplicación de los fondos por licitación pública. Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 27.078 por el siguiente:

«Artículo 25.- Aplicación de fondos. Los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio de programas específicos, que la Autoridad de Aplicación definirá con metas de cobertura, calidad y plazo medibles, y con el método para verificarlas. La ejecución de cada programa se adjudicará por licitación pública, nacional o internacional, con publicidad, concurrencia e igualdad de trato entre oferentes. No podrá encomendarse ni adjudicarse en forma directa. Podrán ofertar los licenciatarios de Servicios de TIC, incluidas las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas y las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación, en las mismas condiciones que los demás oferentes. Los pagos se efectuarán contra el cumplimiento verificado de las metas. Las empresas y sociedades de los estados provinciales o municipales licenciatarias de Servicios de TIC tendrán el mismo tratamiento jurídico tributario reconocido a la empresa ARSAT, en la medida y proporción que desarrollen el mismo objeto que ésta. Los programas del Servicio Universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente y la evolución tecnológica.»

Capítulo III – Régimen del Fondo

ARTÍCULO 4°.- Integración de los aportes. Los aportes de inversión del artículo 22 de la Ley N° 27.078 se depositarán en la cuenta del fideicomiso que indique la Autoridad de Aplicación y se transferirán a su patrimonio dentro de los DIEZ (10) días hábiles de percibidos, sin ingresar a rentas generales.

ARTÍCULO 5°.- Contenido de los programas. Cada programa del Servicio Universal fijará, como mínimo: a) las localidades, hogares o establecimientos a cubrir; b) la velocidad y la calidad mínimas del servicio; c) el plazo de cumplimiento y los hitos intermedios; d) el monto máximo de financiamiento; e) el método de verificación de las metas, que incluirá mediciones independientes; y f) las sanciones por incumplimiento, entre ellas la pérdida de los pagos pendientes y la ejecución de las garantías.

ARTÍCULO 6°.- Prioridades. La Autoridad de Aplicación dará prioridad a los programas que conecten, con velocidad mínima garantizada, a la totalidad de las escuelas y de los centros de salud públicos del país al 10 de diciembre de 2030, y a los que lleven el servicio a las localidades y zonas rurales sin cobertura o con menos accesos fijos por hogar. Para la última milla, se procurará la participación de cooperativas, pequeñas y medianas empresas y proveedores locales.

ARTÍCULO 7°.- Datos abiertos. La Autoridad de Aplicación publicará en formato de datos abiertos, y mantendrá actualizados: a) los ingresos del Fondo y sus saldos; b) cada programa, con sus metas; c) cada convocatoria, las ofertas recibidas, el acta de adjudicación y el contrato; d) los pagos realizados, por adjudicatario y por hito; e) el resultado de las verificaciones de metas; y f) la cobertura y la velocidad del servicio por localidad. Remitirá además al Congreso de la Nación un informe anual sobre la ejecución del Fondo.

ARTÍCULO 8°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el fideicomiso que lo instrumenta quedan excluidos en forma expresa de la facultad de disolver, modificar o desafectar fondos fiduciarios conferida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de toda otra facultad delegada que tenga ese efecto. Su disolución o la modificación de su destino solo pueden disponerse por ley.

ARTÍCULO 9°.- Constitución del fideicomiso y transición. El contrato de fideicomiso se celebrará dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley. Hasta entonces, los aportes del artículo 22 de la Ley N° 27.078 se depositarán en una cuenta especial con el destino exclusivo del artículo 21 de esa ley, que se transferirá al fideicomiso al constituirse.
Los saldos de aportes del Servicio Universal que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en cuentas de la Autoridad de Aplicación sin aplicar a programas se transferirán también al fideicomiso. Mientras permanezcan en él, los saldos solo podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez que no sean emitidos por el Tesoro nacional.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales del Tesoro nacional: los programas del Servicio Universal se financian exclusivamente con los recursos del Fondo, dentro de sus disponibilidades.

ARTÍCULO 11°.- Normas de aplicación. La Autoridad de Aplicación dictará, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley, el reglamento del Servicio Universal adecuado a ella y convocará a las primeras licitaciones.

ARTÍCULO 12°.- Derogación. Déjanse sin efecto los artículos 3° y 4° del Decreto N° 6/2025 en cuanto se opongan a la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones: fideicomiso, reglamento y primeras licitaciones del Servicio Universal

Reconstituye el fideicomiso del Servicio Universal según la ley «Ley de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y de adjudicación de sus programas por licitación pública», aprueba un reglamento con licitación obligatoria, metas verificables y datos abiertos, convoca los primeros programas (escuelas y centros de salud, última milla y puntos de conexión pública) y ordena el mapa público de cobertura.

Propuesta 44: Internet en todo el país
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la entrada en vigencia de la ley «Ley de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y de adjudicación de sus programas por licitación pública»)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.078 (ENACOM), en ejercicio de los arts. 20, 24 y 25 de esa ley y de la ley «Ley de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal y de adjudicación de sus programas por licitación pública».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.078 de Argentina Digital y sus modificatorias, la Ley N° […] de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Decreto N° 6/2025 y la Resolución ENACOM N° 1182/2025, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 20 y 24 de la Ley N° 27.078 encomiendan a la Autoridad de Aplicación reglamentar el Servicio Universal y diseñar sus programas.

Que la Ley N° […] restableció el Fondo Fiduciario del Servicio Universal con destino exclusivo, mantuvo el aporte de inversión del artículo 22 de la Ley N° 27.078 y dispuso que los programas se adjudiquen por licitación pública, con metas verificables y publicación en datos abiertos.

Que esa ley encomendó a esta Autoridad celebrar el contrato de fideicomiso, adecuar el reglamento del Servicio Universal y convocar a las primeras licitaciones dentro de los noventa días de su entrada en vigencia.

Que el Reglamento General del Servicio Universal aprobado por la Resolución ENACOM N° 1182/2025 no prevé la licitación obligatoria de los programas, por lo que corresponde reemplazarlo.

Que, según datos de este Ente, el país alcanzó 85,4 accesos fijos a internet cada cien hogares en el segundo trimestre de 2026, con provincias muy por debajo de ese promedio, y que conectar a todas las escuelas y centros de salud es la primera prioridad fijada por la ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este Ente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 20, 24 y 25 de la Ley N° 27.078 y por la Ley N° […].

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:

Capítulo I – Fideicomiso del Servicio Universal

ARTÍCULO 1°.- Contrato de fideicomiso. Celébrese, con la entidad financiera pública que designe el Poder Ejecutivo nacional, el contrato del fideicomiso que instrumenta el Fondo Fiduciario del Servicio Universal conforme al artículo 21 de la Ley N° 27.078, en el texto restablecido por la Ley N° […]. El contrato preverá, como mínimo: a) la cuenta de integración de los aportes del artículo 22 de la Ley N° 27.078; b) la obligación del fiduciario de pagar a los adjudicatarios solo contra el certificado de cumplimiento de metas que emita este Ente; c) las limitaciones a la inversión de los saldos que fija la ley; d) la rendición de cuentas trimestral del fiduciario y su publicación; y e) el control de la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Transferencia de aportes y saldos. Los aportes de inversión percibidos se transferirán al fideicomiso dentro de los DIEZ (10) días hábiles. Las áreas de este Ente informarán, dentro de los TREINTA (30) días, los saldos de aportes sin aplicar a programas que deban transferirse al fideicomiso conforme a la ley, que se transferirán al constituirse.

Capítulo II – Reglamento del Servicio Universal

ARTÍCULO 3°.- Programas. Los fondos del Servicio Universal se aplican exclusivamente por medio de programas aprobados por este Ente. Cada programa contendrá los elementos que exige la ley y, además, su fundamento en el mapa de cobertura del artículo 11 y el indicador con el que se medirá su resultado.

ARTÍCULO 4°.- Licitación obligatoria. La ejecución de cada programa se adjudicará por licitación pública, nacional o internacional, convocada con una antelación no menor de TREINTA (30) días y publicada en el sitio de este Ente y en el sistema de compras públicas abiertas. No se admite la adjudicación ni la encomienda directa.

ARTÍCULO 5°.- Oferentes. Podrán ofertar los licenciatarios de Servicios de TIC, en forma individual o asociada, incluidas las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, los proveedores locales y las empresas con participación estatal, en igualdad de condiciones. Las ofertas podrán basarse en capacidad mayorista de terceros, incluida la de la Red Federal de Fibra Óptica de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), a los precios que esta publique.

ARTÍCULO 6°.- Adjudicación. Se adjudicará a la oferta que, cumpliendo las metas y requisitos técnicos del pliego, pida el menor financiamiento del Fondo. Las convocatorias podrán dividirse por lotes geográficos para facilitar la participación de proveedores locales.

ARTÍCULO 7°.- Verificación de metas y pagos. El cumplimiento de cada hito se verificará con mediciones de este Ente y con el informe de un auditor técnico independiente seleccionado por concurso. Los pagos se efectuarán solo contra hitos verificados. El adjudicatario constituirá una garantía de cumplimiento, que se ejecutará en caso de incumplimiento, junto con la pérdida de los pagos pendientes.

ARTÍCULO 8°.- Datos abiertos. Este Ente publicará en formato de datos abiertos, dentro de los CINCO (5) días hábiles de producida, toda la información que enumera la ley sobre el Fondo, sus programas, convocatorias, ofertas, adjudicaciones, contratos, pagos y verificaciones, y un tablero de avance de cada programa actualizado al menos cada mes.

Capítulo III – Programas iniciales

ARTÍCULO 9°.- Escuelas y centros de salud conectados. Apruébase el Programa Escuelas y Centros de Salud Conectados, cuya meta es conectar, con la velocidad mínima que fije cada convocatoria, a la totalidad de las escuelas y de los centros de salud públicos del país al 10 de diciembre de 2030. El programa comprende la continuidad, una vez cumplido su tercer año, de la conexión satelital de escuelas rurales prevista en el acuerdo celebrado en 2026, de modo que no quede a cargo de las provincias ni de los municipios. Su primera convocatoria se publicará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la presente.

ARTÍCULO 10°.- Última milla y puntos de conexión pública. Apruébanse el Programa de Última Milla, para llevar acceso fijo a las localidades y zonas rurales sin cobertura o con menos accesos por hogar, con prioridad en las Provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, y el Programa de Puntos de Conexión Pública en localidades pequeñas. Sus primeras convocatorias se publicarán dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la presente.

Capítulo IV – Mapa público de cobertura y disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Mapa público de cobertura. Este Ente publicará, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la presente, un mapa público de cobertura y velocidad del servicio por localidad, con sus datos y los que aporte AR-SAT sobre su red, que se actualizará al menos cada trimestre y servirá de base para definir y evaluar los programas.

ARTÍCULO 12°.- Derogación. Derógase la Resolución ENACOM N° 1182/2025. Los programas en ejecución a la fecha continuarán hasta el vencimiento de sus obligaciones vigentes, sin prórroga ni ampliación, y sus renovaciones se adjudicarán conforme a la presente.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones de convocatoria a subasta de espectro para 4G y 5G con obligaciones de cobertura en rutas y localidades pequeñas

Convoca a subasta pública de bandas para 4G y 5G con obligaciones de cobertura en tramos de rutas y localidades sin cobertura (cronograma de hasta cuatro años), precio base que descuenta su costo, tope de espectro por prestador, compartición de infraestructura, garantía liberable por metas y verificación pública en el mapa de cobertura.

Propuesta 44: Internet en todo el país
Cuándo: Fase II (año 2)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Autoridad de Aplicación de la Ley 27.078 (ENACOM), arts. 26 a 29.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.078 de Argentina Digital y sus modificatorias, la Ley N° [—] de restitución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Decreto N° 1060/2017, la Resolución de este Ente N° [—] (Servicio Universal y mapa público de cobertura), y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 26 a 29 de la Ley N° 27.078 establecen que el espectro radioeléctrico es un recurso de dominio público cuya administración corresponde a la Autoridad de Aplicación, que puede asignar su uso mediante concurso o subasta.

Que, según datos de este Ente, el acceso a internet fijo llegó a 85,4 accesos cada cien hogares en el segundo trimestre de 2026, pero la infraestructura 4G y 5G se concentra en los grandes centros urbanos, y que existen rutas y localidades pequeñas sin cobertura móvil de banda ancha.

Que asignar el espectro con obligaciones de cobertura verificables en esas rutas y localidades permite extender el servicio donde el mercado por sí solo no llega, sin aportes del Tesoro, y que un tope de tenencia de espectro preserva la competencia.

Que el Decreto N° 1060/2017 permite compartir infraestructura pasiva, lo que reduce el costo de cumplir esas obligaciones.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este Ente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26 a 29 de la Ley N° 27.078.

Por ello, EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Convocatoria. Convócase a subasta pública para asignar el uso de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de comunicaciones móviles, aptas para tecnologías 4G y 5G, que se encuentren disponibles y se identifiquen en el pliego, divididas en lotes por banda y por región.

ARTÍCULO 2°.- Pliego. Instrúyese a las áreas competentes de este Ente para que, dentro de los NOVENTA (90) días, elaboren el pliego de bases y condiciones de la subasta conforme a la presente y lo sometan a consulta pública por un plazo no menor de TREINTA (30) días, antes de su aprobación por este Directorio.

ARTÍCULO 3°.- Obligaciones de cobertura. Cada lote llevará obligaciones de cobertura que el adjudicatario deberá cumplir con la banda adjudicada o con otras que tenga asignadas, en:
a) los tramos de rutas nacionales y provinciales sin cobertura móvil de banda ancha que el pliego enumere;
b) las localidades sin cobertura 4G que el pliego enumere, con prioridad para las de menor población, conforme al mapa público de cobertura de este Ente.
El pliego fijará para cada obligación un cronograma con metas anuales, que no excederá de CUATRO (4) años desde la adjudicación.

ARTÍCULO 4°.- Precio base. El precio base de cada lote se determinará descontando el costo estimado de sus obligaciones de cobertura, con una metodología que se publicará con el pliego.

ARTÍCULO 5°.- Calidad mínima. El pliego fijará los parámetros técnicos mínimos de velocidad y disponibilidad del servicio en las rutas y localidades comprendidas en las obligaciones.

ARTÍCULO 6°.- Compartición de infraestructura. Las obligaciones podrán cumplirse mediante infraestructura compartida con otros prestadores, incluidos torres, postes y ductos, conforme al Decreto N° 1060/2017, y mediante el uso de capacidad mayorista de redes de transporte de fibra óptica.

ARTÍCULO 7°.- Tope de espectro. El pliego fijará un tope de tenencia de espectro por prestador y por grupo económico, para preservar la competencia en el mercado de comunicaciones móviles.

ARTÍCULO 8°.- Garantía de cumplimiento. El adjudicatario constituirá una garantía de cumplimiento de las obligaciones de cobertura, proporcional a su costo estimado, que se liberará por tramos a medida que este Ente verifique el cumplimiento de cada meta anual.

ARTÍCULO 9°.- Verificación. El cumplimiento de las obligaciones se verificará mediante mediciones en campo realizadas por este Ente o por auditores técnicos independientes que seleccione por procedimiento público. Los resultados se incorporarán al mapa público de cobertura.

ARTÍCULO 10°.- Incumplimiento. El incumplimiento de una meta dará lugar a la ejecución proporcional de la garantía, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley N° 27.078.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad. Este Ente publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, el pliego, las ofertas, el resultado de la subasta, las obligaciones de cada adjudicatario con su cronograma y el avance verificado de cada una.

ARTÍCULO 12°.- Coordinación. La identificación de las bandas se hará con intervención del área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en la política de espectro.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Vuelve a instrumentar como fideicomiso, en forma obligatoria, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego del artículo 30 de la Ley 26.815, con la contribución del 3 por mil de las primas de seguros y destino exclusivo a prevención, brigadas y equipamiento; deja sin efecto los artículos 4 y 5 del Decreto 463/2025 y excluye el fondo de la disolución por decreto.

Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no modifica la alícuota ni los sujetos de la contribución del 3 por mil).

FUNDAMENTOS

El artículo 30 de la Ley N° 26.815 creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y lo integró, entre otros recursos, con una contribución del tres por mil de las primas de seguros, excepto las de vida, prevista en su inciso g). Esa ley sigue vigente y el fondo sigue creado por ella, pero los artículos 4 y 5 del Decreto N° 463/2025 disolvieron el fideicomiso que lo instrumentaba y transfirieron la recaudación de la contribución a la jurisdicción con competencia en seguridad, con destino genérico. Desde entonces, un recurso que los asegurados siguen pagando para prevenir y combatir incendios forestales y rurales no tiene garantizado ese destino. Este proyecto no crea tributos ni modifica la contribución. Dispone que el fondo se instrumente obligatoriamente como fideicomiso, con destino exclusivo a las finalidades del artículo 31 de la Ley N° 26.815 y prioridad para la prevención, las brigadas y el equipamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; deja sin efecto las disposiciones del decreto que desviaron la recaudación; ordena la publicación de su ejecución; y lo excluye en forma expresa de la facultad de disolver fondos fiduciarios conferida por el artículo 5° de la Ley N° 27.742. La prevención cuesta menos que la emergencia: cada hectárea que no se quema evita pérdidas productivas, daños a las personas y a los bienes y el costo del combate.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restituye la instrumentación como fideicomiso y el destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego creado por el artículo 30 de la Ley N° 26.815.

ARTÍCULO 2°.- Fideicomiso obligatorio. El Fondo Nacional del Manejo del Fuego se instrumenta obligatoriamente mediante un fideicomiso, en el que el Estado nacional actúa como fiduciante por intermedio de la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815, el fiduciario es una entidad financiera pública que designe el Poder Ejecutivo nacional y el beneficiario es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El contrato de fideicomiso se celebrará dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Recursos. Integran el patrimonio del fideicomiso todos los recursos previstos en el artículo 30 de la Ley N° 26.815, incluida la contribución obligatoria del TRES POR MIL (3 ‰) de las primas de seguros, excepto las de vida, prevista en su inciso g). El organismo que perciba esa contribución transferirá los importes al fideicomiso dentro de los DIEZ (10) días hábiles de percibidos, sin ingresarlos a rentas generales ni a cuentas de otra jurisdicción.

ARTÍCULO 4°.- Destino exclusivo. Los recursos del fideicomiso tienen destino exclusivo a las finalidades previstas en el artículo 31 de la Ley N° 26.815, con prioridad para la prevención, las brigadas profesionales y su equipamiento. No podrán destinarse a gastos de funcionamiento ajenos al manejo del fuego ni transferirse a otras jurisdicciones o fondos.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad territorial. El plan anual de aplicación de los recursos dará prioridad a la prevención, la alerta temprana, los cortafuegos y la reducción de la vegetación seca en las provincias más afectadas por los incendios en los últimos años, comenzando por La Pampa, Chubut, Corrientes y Mendoza, sin perjuicio de su revisión anual según el riesgo de incendio.

ARTÍCULO 6°.- Saldos. Los saldos no aplicados al cierre de cada ejercicio permanecen en el fideicomiso y se aplican a las mismas finalidades en los ejercicios siguientes. Mientras se mantengan en el fideicomiso, solo podrán invertirse en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez que no sean emitidos por el Tesoro nacional.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego publicará cada trimestre, en formato de datos abiertos, los ingresos del fideicomiso, su ejecución por destino y por provincia y los saldos disponibles, y remitirá al Congreso de la Nación un informe anual.

ARTÍCULO 8°.- Exclusión de la facultad de disolución. El fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego queda excluido en forma expresa de la facultad de disolver, modificar o desafectar fondos fiduciarios conferida al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de toda otra facultad delegada que tenga ese efecto. Su disolución o la modificación de su destino solo pueden disponerse por ley.

ARTÍCULO 9°.- Derogación. Déjanse sin efecto los artículos 4° y 5° del Decreto N° 463/2025.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento y transición. La presente ley no autoriza gastos adicionales: el fideicomiso se financia con los recursos del artículo 30 de la Ley N° 26.815. Hasta la celebración del contrato de fideicomiso, el organismo que perciba la contribución del inciso g) del artículo 30 depositará lo percibido en una cuenta especial con el destino exclusivo del artículo 4° de la presente ley, que se transferirá al fideicomiso al constituirse.

ARTÍCULO 11°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley de restitución del fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego

Reglamenta la ley «Ley de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego»: designa el fiduciario, fija el contenido del contrato y el circuito de la contribución del 3 por mil, y ordena el plan anual de aplicación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con prioridad en La Pampa, Chubut, Corrientes y Mendoza.

Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de promulgada la ley «Ley de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego», que es de los Días 61–100)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego y sus modificatorias, la Ley N° […] de restitución del fideicomiso y del destino exclusivo del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el artículo 5° de la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 463/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 de la Ley N° 26.815 creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y lo integró, entre otros recursos, con una contribución del tres por mil de las primas de seguros, excepto las de vida.

Que el Decreto N° 463/2025 disolvió el fideicomiso que instrumentaba el Fondo y asignó la recaudación al Ministerio de Seguridad Nacional con destino genérico.

Que la Ley N° […] restituyó la instrumentación del Fondo como fideicomiso, con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego como beneficiario y destino exclusivo a las finalidades del artículo 31 de la Ley N° 26.815, con prioridad para la prevención, las brigadas y su equipamiento, y lo excluyó de la facultad de disolución del artículo 5° de la Ley N° 27.742.

Que, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en 2020 se quemaron más de 1,15 millones de hectáreas, en 2022 unas 739.000 y en 2025 437.294, y que las Provincias de La Pampa, Chubut, Corrientes y Mendoza estuvieron entre las más afectadas en 2025.

Que el artículo 11 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación, y corresponde designar el fiduciario, fijar el contenido mínimo del contrato y ordenar el plan anual de aplicación de los recursos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Fiduciario y contrato (art. 2° de la ley). Desígnase al Banco de la Nación Argentina como fiduciario del fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego previsto en el artículo 2° de la Ley N° […]. La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815, como fiduciante, celebrará el contrato con el fiduciario y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, como beneficiario, dentro del plazo fijado por la ley.

ARTÍCULO 2°.- Contenido mínimo del contrato. El contrato de fideicomiso preverá, como mínimo: a) una cuenta de integración de la contribución del inciso g) del artículo 30 de la Ley N° 26.815 y de los demás recursos del Fondo; b) que el fiduciario efectúe pagos solo por instrucción del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y para las finalidades del plan anual aprobado; c) la prohibición de pagos para gastos de funcionamiento ajenos al manejo del fuego y de transferencias a otras jurisdicciones o fondos; d) las limitaciones a la inversión de los saldos del artículo 6° de la ley; e) la rendición de cuentas trimestral del fiduciario, que se publicará; y f) el control de la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Integración de la contribución (art. 3° de la ley). El organismo que perciba la contribución del inciso g) del artículo 30 de la Ley N° 26.815 transferirá lo percibido a la cuenta de integración del fideicomiso dentro de los DIEZ (10) días hábiles, sin ingresarlo a rentas generales ni a cuentas de otra jurisdicción, e informará cada mes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego los importes percibidos y transferidos. La autoridad de control de la actividad aseguradora suministrará al Servicio la información sobre las primas que constituyen la base de la contribución.

ARTÍCULO 4°.- Destino exclusivo (art. 4° de la ley). A los efectos del artículo 4° de la ley, se consideran gastos de funcionamiento ajenos al manejo del fuego las remuneraciones y gastos generales de dependencias que no integren el Sistema Federal de Manejo del Fuego. La mayor parte de los recursos de cada plan anual se destinará a prevención, brigadas profesionales y su equipamiento, conforme a la prioridad fijada por la ley.

ARTÍCULO 5°.- Plan anual de aplicación (art. 5° de la ley). El Servicio Nacional de Manejo del Fuego elaborará cada año un plan de aplicación de los recursos del Fondo, que aprobará la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815 antes del 31 de octubre del año anterior. El plan contendrá: a) un diagnóstico de riesgo de incendio por provincia; b) la asignación de los recursos por destino y por provincia; c) metas medibles de brigadistas formados y equipados, sistemas de alerta temprana, cortafuegos y superficie con reducción de vegetación seca; y d) los criterios de asignación, que considerarán la superficie quemada en los CINCO (5) años anteriores, el riesgo de incendio y la capacidad de respuesta de cada provincia, y se publicarán con el plan.

ARTÍCULO 6°.- Primer plan y provincias prioritarias. El primer plan anual se aprobará dentro de los SESENTA (60) días de celebrado el contrato de fideicomiso. Dará prioridad a la prevención, la alerta temprana, los cortafuegos y la reducción de la vegetación seca en las Provincias de La Pampa, Chubut, Corrientes y Mendoza, sin perjuicio de su revisión anual según el riesgo de incendio.

ARTÍCULO 7°.- Convenios con las provincias. Los recursos que se apliquen en una provincia se instrumentarán mediante convenios entre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la provincia, que fijarán las obras, equipos o servicios financiados, sus metas y la rendición de cuentas documentada de su aplicación. No se efectuarán nuevas transferencias a una provincia que tenga rendiciones vencidas y no presentadas.

ARTÍCULO 8°.- Saldos (art. 6° de la ley). Los saldos del fideicomiso solo podrán invertirse en depósitos a plazo en entidades financieras públicas o en otros instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez que no sean emitidos por el Tesoro nacional, conforme a las instrucciones del fiduciante.

ARTÍCULO 9°.- Publicación (art. 7° de la ley). El Servicio Nacional de Manejo del Fuego publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos y dentro de los TREINTA (30) días de cerrado cada trimestre, los ingresos del fideicomiso, su ejecución por destino y por provincia, el avance de las metas del plan anual y los saldos disponibles. El informe anual al Congreso de la Nación se remitirá antes del 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 10°.- Cuenta especial transitoria (art. 10 de la ley). Dentro de los DIEZ (10) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego abrirá en el Banco de la Nación Argentina la cuenta especial prevista en el artículo 10 de la ley, cuyo saldo se transferirá al fideicomiso dentro de los CINCO (5) días hábiles de celebrado el contrato.

ARTÍCULO 11°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.815 a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales

Ordena terminar el Inventario Nacional de Humedales en 24 meses y que cada provincia ordene sus humedales por zonas (conservación, uso sostenible y uso productivo ordenado) con productores, municipios y comunidades; respeta los usos existentes con adecuación gradual, exige evaluación de impacto ambiental para alteraciones sustanciales hasta el ordenamiento y no crea fondos ni gasto.

Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios
Cuándo: Fase II (año 2: envío al Congreso; meta de sanción dentro de la Fase II)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (ley de presupuestos mínimos, art. 41 CN).

FUNDAMENTOS

Los humedales regulan el agua, amortiguan inundaciones y sequías, recargan acuíferos y sostienen actividades productivas y comunidades enteras. La Argentina es parte de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, aprobada por la Ley N° 23.919, pero no cuenta con una ley de presupuestos mínimos que los ordene: los proyectos presentados perdieron estado parlamentario más de una vez, y el Inventario Nacional de Humedales sigue sin terminarse. El proyecto, dictado conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional y con respeto del dominio provincial de los recursos, ordena terminar el Inventario Nacional en dos años, con una metodología acordada en el Consejo Federal de Medio Ambiente, y que cada provincia ordene después sus humedales en tres categorías —conservación, uso sostenible y uso productivo ordenado— con participación de los productores, de los municipios y de las comunidades. La ley no es un freno productivo: las actividades existentes continúan conforme a su zona, con planes de adecuación gradual donde haga falta, y hasta el ordenamiento solo se exige evaluación de impacto ambiental para las alteraciones sustanciales del régimen hídrico. No crea fondos ni autoriza gasto adicional, y obliga a publicar el Inventario y los ordenamientos en datos abiertos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación y el uso sostenible de los humedales, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional: ordena terminar el Inventario Nacional de Humedales y ordenar sus usos por zonas, con participación de los productores y de las provincias.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito y dominio provincial. La presente ley rige en todo el territorio de la Nación. Su aplicación corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones, que conservan el dominio originario de sus recursos naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional y podrán dictar normas complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Definición. A los fines de la presente ley, se entiende por humedal el ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los de los ambientes terrestres y acuáticos, cuyos rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a esas condiciones y de suelos hidromórficos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

ARTÍCULO 4°.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) conocer la ubicación, la extensión, el estado y las funciones de los humedales del país;
b) conservar sus funciones de regulación hídrica, amortiguación de inundaciones y sequías, recarga de acuíferos, depuración del agua y sostén de la biodiversidad;
c) ordenar sus usos por zonas, incluidos los productivos compatibles con esas funciones;
d) dar previsibilidad a los productores y a las comunidades que viven y trabajan en los humedales.

ARTÍCULO 5°.- Principios. La aplicación de la presente ley se rige por los principios de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y por los de compatibilidad entre conservación y producción, participación de los productores y de las comunidades locales, y gradualidad en la adecuación de los usos existentes.

Capítulo II – Inventario Nacional de Humedales

ARTÍCULO 6°.- Inventario. La autoridad nacional de aplicación, con las provincias, terminará el Inventario Nacional de Humedales dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, sobre la base de los avances existentes. El inventario identificará las regiones, los sistemas y las unidades de humedales, con su delimitación, sus características, sus funciones y sus usos actuales, conforme a la metodología que se acuerde en el Consejo Federal de Medio Ambiente.

ARTÍCULO 7°.- Actualización. El Inventario se actualizará al menos cada CINCO (5) años y cada vez que una provincia lo solicite por cambios relevantes en su territorio.

ARTÍCULO 8°.- Información y asistencia. Las provincias aportarán la información de su jurisdicción y la autoridad nacional les prestará asistencia técnica, con imágenes satelitales y capacidades de los organismos científicos nacionales.

ARTÍCULO 9°.- Sitios de importancia internacional. Los humedales designados en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, conforme a la Convención aprobada por la Ley N° 23.919, se incorporan al Inventario, y su ordenamiento respetará los compromisos asumidos por la República en esa Convención.

Capítulo III – Ordenamiento de los usos por zonas

ARTÍCULO 10°.- Ordenamiento. Cada provincia realizará, dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de terminado el Inventario en su territorio, el ordenamiento de los humedales de su jurisdicción por zonas, y lo aprobará por norma provincial.

ARTÍCULO 11°.- Categorías. El ordenamiento clasificará los humedales en las siguientes categorías:
a) Categoría I: zonas de conservación, donde no se admiten actividades que alteren en forma sustancial su régimen hídrico o sus funciones ecológicas;
b) Categoría II: zonas de uso sostenible, donde se admiten actividades productivas con las condiciones de manejo que fije la autoridad local;
c) Categoría III: zonas de uso productivo ordenado, donde se admiten actividades productivas y obras con evaluación de impacto ambiental, que mantengan las funciones hídricas del sistema.

ARTÍCULO 12°.- Criterios. La zonificación considerará, al menos: las funciones hídricas y de amortiguación de inundaciones; el valor para la biodiversidad; la conectividad entre humedales; los usos actuales y su valor productivo; los riesgos para la población; y la información del Inventario.

ARTÍCULO 13°.- Participación. El ordenamiento se elaborará con la participación de los productores, de sus entidades, de los municipios y de las comunidades locales, mediante mesas de trabajo por zona y una instancia de consulta pública previa a su aprobación.

ARTÍCULO 14°.- Usos existentes. Las actividades productivas existentes podrán continuar conforme a la categoría de su zona. Cuando la categoría imponga condiciones nuevas, la autoridad local acordará con el productor un plan de adecuación gradual, con plazos razonables y asistencia técnica.

ARTÍCULO 15°.- Régimen transitorio. Hasta que se apruebe el ordenamiento de cada provincia, las obras o actividades que impliquen rellenos, endicamientos, drenajes u otras alteraciones sustanciales del régimen hídrico de humedales inventariados requerirán evaluación de impacto ambiental conforme a los artículos 11 a 13 de la Ley N° 25.675 y a las normas provinciales, sin perjuicio de las actividades productivas en curso.

ARTÍCULO 16°.- Humedales interjurisdiccionales. El ordenamiento de los humedales compartidos por más de una provincia se compatibilizará en el Consejo Federal de Medio Ambiente y, cuando existan, en los comités por cuenca previstos en la Ley N° [—] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico.

Capítulo IV – Autoridades e información

ARTÍCULO 17°.- Autoridad nacional de aplicación. Será autoridad nacional de aplicación la autoridad ambiental nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional, que coordinará el Inventario, acordará la metodología, prestará asistencia técnica, administrará la información pública y elaborará el informe anual.

ARTÍCULO 18°.- Autoridades locales. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designarán sus autoridades de aplicación, que realizarán el ordenamiento, aprobarán los planes de adecuación y fiscalizarán el cumplimiento de la presente ley en su jurisdicción.

ARTÍCULO 19°.- Información pública. La autoridad nacional publicará en una plataforma de datos abiertos el Inventario, los ordenamientos aprobados y su cartografía, y la información satelital sobre cambios en los humedales.

ARTÍCULO 20°.- Informe anual. La autoridad nacional remitirá cada año al Congreso de la Nación un informe sobre el avance del Inventario y de los ordenamientos provinciales.

Capítulo V – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 21°.- Financiamiento. La presente ley no crea fondos ni autoriza gasto adicional. El Inventario se atiende con los créditos asignados a la autoridad nacional de aplicación en la ley de presupuesto vigente, sin incremento del gasto total, y con la cooperación técnica que se obtenga. El ordenamiento provincial se financia con los recursos de cada provincia y la asistencia técnica nacional.

ARTÍCULO 22°.- Sanciones. Las provincias establecerán el régimen de sanciones por el incumplimiento de la presente ley y de sus ordenamientos, sin perjuicio de la responsabilidad por daño ambiental prevista en los artículos 27 y siguientes de la Ley N° 25.675.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales

Designa la autoridad nacional, fija el procedimiento y los plazos de la metodología y del plan de trabajo del Inventario con cada provincia, la guía de ordenamiento por zonas acordada en el COFEMA, la participación de los productores, la intervención de Agricultura, la definición de alteración sustancial y la plataforma de datos abiertos.

Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios
Cuándo: Fase II (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° [—] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales, la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley N° 23.919, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales, ordenó terminar el Inventario Nacional de Humedales dentro de los veinticuatro meses y dispuso que cada provincia ordene sus humedales por zonas, con participación de los productores y de las comunidades.

Que corresponde designar la autoridad nacional de aplicación, fijar el procedimiento para acordar la metodología del Inventario en el Consejo Federal de Medio Ambiente y los planes de trabajo con cada provincia, y precisar la participación de los productores y la intervención del área de agricultura en lo relativo a los usos productivos.

Que, para dar certeza a los productores durante el régimen transitorio, corresponde precisar qué se entiende por alteración sustancial del régimen hídrico.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad nacional de aplicación (art. 17). Desígnase autoridad nacional de aplicación de la Ley N° [—] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales (en adelante, «la Ley») a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que la ejercerá por intermedio del área con competencia ambiental de mayor nivel jerárquico de su ámbito.

ARTÍCULO 2°.- Metodología del Inventario (art. 6°). Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad nacional someterá al Consejo Federal de Medio Ambiente la metodología del Inventario Nacional de Humedales, que comprenderá tres niveles de detalle —regiones, sistemas y unidades de humedales—, con las escalas, los criterios de delimitación, las variables a relevar en cada nivel y el formato común de la información.

ARTÍCULO 3°.- Plan de trabajo. Dentro de los SESENTA (60) días de acordada la metodología, la autoridad nacional acordará con cada provincia un plan de trabajo para terminar el Inventario en su territorio dentro del plazo del artículo 6° de la Ley, con las tareas a cargo de cada parte y un cronograma trimestral. El avance se publicará cada TRES (3) meses.

ARTÍCULO 4°.- Cooperación científica (art. 8°). La autoridad nacional celebrará convenios con los organismos científicos y técnicos nacionales, incluidos los de tecnología agropecuaria y de actividades espaciales, y con universidades, para el relevamiento, el procesamiento de imágenes satelitales y la validación de campo.

ARTÍCULO 5°.- Guía para el ordenamiento (arts. 11 y 12). Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, la autoridad nacional someterá al Consejo Federal de Medio Ambiente una guía técnica para el ordenamiento por zonas, que desarrollará los criterios del artículo 12 de la Ley, ejemplos de condiciones de manejo para cada categoría y tipo de humedal, y el contenido mínimo de la norma provincial de aprobación.

ARTÍCULO 6°.- Intervención del área de agricultura. La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o el área que en el futuro tenga competencia en agricultura, intervendrá en la elaboración de la metodología y de la guía en lo relativo a los usos productivos, y propondrá prácticas de manejo productivo compatibles con cada categoría.

ARTÍCULO 7°.- Participación de los productores (art. 13). Las mesas de trabajo por zona se integrarán con representantes de los productores y de sus entidades, de los municipios y de las comunidades locales. La consulta pública previa a la aprobación de cada ordenamiento durará al menos TREINTA (30) días, y la autoridad local responderá en forma fundada las observaciones recibidas y publicará sus respuestas. La autoridad nacional ofrecerá a las provincias asistencia para organizar las mesas.

ARTÍCULO 8°.- Planes de adecuación (art. 14). La autoridad nacional, con el área de agricultura, publicará una guía de buenas prácticas para los planes de adecuación de los usos existentes y prestará asistencia técnica a las provincias que la soliciten.

ARTÍCULO 9°.- Alteraciones sustanciales (art. 15). A los fines del régimen transitorio, son alteraciones sustanciales del régimen hídrico los rellenos, terraplenes, endicamientos, drenajes y canalizaciones que modifiquen en forma permanente el escurrimiento, la permanencia o la extensión del agua en un humedal inventariado. No lo son las labores agrícolas y ganaderas habituales ni el mantenimiento de obras existentes.

ARTÍCULO 10°.- Humedales interjurisdiccionales (art. 16). La autoridad nacional propondrá en el Consejo Federal de Medio Ambiente y en los comités por cuenca que correspondan un procedimiento para compatibilizar los ordenamientos de humedales compartidos, que se aplicará antes de la aprobación de cada ordenamiento provincial.

ARTÍCULO 11°.- Plataforma de información (art. 19). La plataforma de datos abiertos funcionará dentro de los DOCE (12) meses y se actualizará con cada avance del Inventario, cada ordenamiento aprobado y la información satelital disponible.

ARTÍCULO 12°.- Informe anual (art. 20). El informe anual se remitirá al Congreso de la Nación antes del 30 de junio de cada año y se publicará el mismo día.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del Código Penal: prescripción e imprescriptibilidad de la corrupción, violencia institucional e incendios intencionales

Extiende la suspensión de la prescripción de los delitos cometidos en la función pública mientras un partícipe conserve influencia efectiva sobre el organismo y durante cuatro años más; declara imprescriptibles, para hechos futuros, los delitos dolosos contra la administración pública con enriquecimiento (art. 62 bis); agrava las penas por violencia institucional y tipifica el incendio intencional de bosques, pastizales y humedales.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial · Propuesta 65: Que la corrupción no prescriba · Propuesta 45: Bosques, humedales y menos incendios
Cuándo: Fase II (años 2–3).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El artículo 36 de la Constitución Nacional considera que quien comete un grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento atenta contra el sistema democrático. Sin embargo, muchas causas de corrupción se extinguen por el paso del tiempo, porque la influencia de los imputados sobre los organismos involucrados persiste más allá de su permanencia formal en el cargo y demora la investigación. El presente proyecto amplía la suspensión de la prescripción que el Código Penal ya prevé para los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública: la suspensión rige también mientras algún partícipe conserve influencia efectiva sobre el organismo y durante cuatro años después. Incorpora además un artículo 62 bis que declara imprescriptibles los delitos dolosos contra la administración pública que impliquen enriquecimiento. Ambas reglas se aplican solo a hechos posteriores a la ley, en resguardo del principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución. El proyecto incorpora también dos reformas previstas en el programa: un agravante general para los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad cometidos por integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias con abuso de su función, y un tipo penal específico para el incendio intencional de bosques, pastizales, humedales y áreas protegidas.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Suspensión de la prescripción. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal por el siguiente:

«La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público o conserve influencia efectiva sobre el organismo en cuyo ámbito se cometió el delito, y hasta cuatro (4) años después de cesar en el cargo o en esa influencia. Se entiende que conserva influencia efectiva quien ocupa un cargo directivo, de asesoramiento o de control en ese organismo o en otro con competencia sobre él, o quien, por cualquier vínculo, mantiene la posibilidad de incidir en sus decisiones o en el acceso a la información relativa al hecho.»

ARTÍCULO 2°.- Imprescriptibilidad de la corrupción. Incorpórase como artículo 62 bis del Código Penal el siguiente:
«ARTÍCULO 62 bis.- La acción penal y la pena son imprescriptibles respecto de los delitos dolosos previstos en los artículos 174, inciso 5°, 256 a 259, 260 a 264, 265, 266 a 268 y 268 (2), cuando hayan implicado enriquecimiento para el autor, para los partícipes o para terceros.»

ARTÍCULO 3°.- Violencia institucional. Incorpórase como artículo 41 sexies del Código Penal el siguiente:
«ARTÍCULO 41 sexies.- Cuando un delito contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas sea cometido por un integrante de las fuerzas policiales, de seguridad o penitenciarias, con abuso de su función o en ocasión de un procedimiento, la escala penal se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, sin que pueda exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate. Esta agravante no se aplicará cuando la condición de funcionario o de integrante de esas fuerzas se encuentre prevista como elemento constitutivo o calificante del delito.»

ARTÍCULO 4°.- Incendio intencional de bosques, pastizales y humedales. Incorpórase como artículo 186 bis del Código Penal el siguiente:
«ARTÍCULO 186 bis.- Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que causare intencionalmente un incendio en bosques nativos o implantados, pastizales, montes, humedales o áreas naturales protegidas, aunque no resultare peligro común, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado.»

ARTÍCULO 5°.- Aplicación temporal. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán únicamente a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, conforme el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 2° del Código Penal.

ARTÍCULO 6°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ocho (8) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación

Convierte las cuentas del Fondo de Asistencia Laboral de la Ley 27.802 en cuentas de cada trabajador, portables y con el saldo a su nombre, que saldan la indemnización sin juicio; deriva parte de las contribuciones al Fondo Nacional del Empleo y mantiene la rebaja del art. 76 con tope fiscal. Ordena bancos de horas y modalidades, y su núcleo rige para contratos nuevos y por adhesión cuando la red de desempleo y salud esté operativa.

Propuesta 46: Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo
Cuándo: Fase II (años 2–3): envío al inicio de la Fase II, sobre las bases acordadas en la mesa de diálogo de la Fase I y en el mismo período legislativo que «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» y «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)»; los Capítulos II a IV rigen cuando estén operativas las leyes «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo» y «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud». El costo de la rebaja del art. 76 se activa con el presupuesto del año en que rigen.
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

Entre 2012 y 2026 la cantidad de asalariados privados registrados osciló entre 5,8 y 6,4 millones de personas, según el Sistema Integrado Previsional Argentino. Contratar formalmente sigue siendo costoso e incierto por la litigiosidad que rodea al despido y a los accidentes de trabajo. La Ley N° 27.802 reformuló la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilitó los bancos de horas y creó los Fondos de Asistencia Laboral. Sin embargo, esos fondos se organizan como una cuenta común de cada empleador, no individualizable por trabajador, cuyo remanente vuelve al empleador. El presente proyecto corrige ese diseño: la cuenta pasa a ser de cada trabajador, lo acompaña entre empleos, como ocurre con el fondo de cese de la industria de la construcción, y salda la indemnización sin juicio cuando la cubre. Una fracción de las contribuciones financia la prestación por desempleo, sin aumentar las alícuotas, y la reducción de contribuciones patronales que hoy compensa el aporte se mantiene con un tope de costo fiscal fijado en cada presupuesto. El proyecto ordena además la organización del tiempo de trabajo y las modalidades de contratación con derechos proporcionales, y refuerza la aplicación del baremo y de la instancia técnica previa en los accidentes de trabajo. Se aplica a los contratos nuevos y por adhesión, respeta los derechos adquiridos y entra en vigencia junto con la red de protección de quien pierde el empleo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley: a) convierte las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral del Título II de la Ley N° 27.802 en cuentas individuales de cese de cada persona que trabaja, portables entre empleos y con el saldo a su nombre, que saldan la indemnización por despido sin juicio cuando la cubren; b) ordena la jornada y la organización del tiempo de trabajo; c) ordena las modalidades de contratación con derechos proporcionales; y d) refuerza la reducción de la litigiosidad derivada de los accidentes y enfermedades del trabajo, mediante la aplicación de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y de la instancia técnica previa de las comisiones médicas de la Ley N° 27.348.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito temporal y derechos adquiridos. Los Capítulos II, III y IV de la presente ley se aplican a los contratos de trabajo que se inicien a partir de su entrada en vigencia y a los contratos vigentes a esa fecha que adhieran conforme el artículo 3°. Ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse en perjuicio de los derechos adquiridos por las personas que trabajan ni de la antigüedad devengada con anterioridad, que se computa íntegramente a todos los efectos legales y convencionales.

ARTÍCULO 3°.- Adhesión de contratos vigentes. Los contratos de trabajo vigentes a la fecha de entrada en vigencia de los Capítulos II a IV podrán adherir al régimen de esta ley por acuerdo escrito entre la persona que trabaja y su empleador, o por disposición de la convención colectiva de trabajo aplicable. La adhesión individual es voluntaria para la persona que trabaja, no podrá exigirse como condición para obtener o conservar el empleo y se registrará ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la forma que establezca la reglamentación. Desde la adhesión, las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a esa relación se acreditan en la cuenta individual de cese del Capítulo IV.

Capítulo II – Jornada y organización del tiempo

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976). Sustitúyese el artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente:

«Artículo 197 bis: El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control que permita a ambas partes registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador. A tal efecto, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.

Dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa o en el establecimiento, deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador.

Los acuerdos celebrados con la representación sindical del establecimiento podrán además fijar la distribución de los horarios de trabajo de ese establecimiento, dentro de los límites de la jornada legal y de la convención colectiva de trabajo aplicable. Se registrarán ante la autoridad administrativa del trabajo, que los publicará.

El trabajador tendrá acceso permanente al registro de sus horas. El régimen no podrá implicar reducción de la remuneración, y las horas acreditadas y no compensadas al extinguirse el contrato de trabajo se abonarán con los recargos previstos para las horas extraordinarias.»

Capítulo III – Modalidades de contratación

ARTÍCULO 5°.- Igualdad de derechos proporcionales. Las personas contratadas a tiempo parcial en los términos del artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), por proyecto conforme el artículo 6° o en la modalidad de teletrabajo gozan de los mismos derechos que las personas contratadas a tiempo completo o en forma presencial en la misma actividad y categoría, en proporción al tiempo trabajado cuando el derecho sea divisible. Todas ellas quedan comprendidas en las cuentas individuales de cese del Capítulo IV.

ARTÍCULO 6°.- Contratación por proyecto. Las convenciones colectivas de trabajo podrán regular la contratación por proyecto u obra determinada, que deberá celebrarse por escrito y consignar el objeto, la duración estimada y los hitos que determinan su conclusión. Las contribuciones a la cuenta individual de cese se mantienen durante toda su vigencia y su saldo permanece a nombre de la persona que trabaja al concluir el proyecto.

ARTÍCULO 7°.- Teletrabajo. La prestación de tareas en la modalidad de teletrabajo, total o parcial, se pactará por escrito y no altera los derechos y obligaciones de las partes. El acuerdo establecerá la jornada y los horarios de conexión, respetando los descansos legales, y la provisión de los elementos de trabajo y la compensación de los gastos que la modalidad ocasione. Rige para quien teletrabaja el derecho a la desconexión reconocido en el inciso c) del artículo 14 de la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva. Las convenciones colectivas de trabajo podrán regular sus condiciones particulares.

Capítulo IV – Cuentas individuales de cese

ARTÍCULO 8°.- Cuenta individual de cese. Las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a cada relación laboral comprendida en la presente ley se acreditan en una cuenta individual de cese abierta a nombre de la persona que trabaja e identificada por su Código Único de Identificación Laboral (CUIL). El Título II de la Ley N° 27.802 se aplica a las cuentas individuales de cese en todo lo que no se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Modificación del artículo 58 de la Ley N° 27.802. Sustitúyense los párrafos cuarto y quinto del artículo 58 de la Ley N° 27.802 por los siguientes:

«El presente régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio, sin perjuicio del efecto cancelatorio del pago efectuado con los recursos de las cuentas individuales de cese conforme la ley que las establece.

Se encuentran excluidas del presente régimen las relaciones laborales regidas por las leyes 22.250 y su modificatoria y 26.844 y sus modificaciones, salvo que la convención colectiva de trabajo aplicable disponga su adhesión voluntaria a las cuentas individuales de cese.»

ARTÍCULO 10°.- Modificación del artículo 59 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 59 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las relaciones laborales comprendidas en la ley que establece las cuentas individuales de cese, la cuenta se conforma a nombre de cada persona que trabaja, conforme el artículo 62.»

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 62 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 62.- Administración. Cada persona que trabaja en una relación laboral comprendida en la ley que establece las cuentas individuales de cese tendrá una cuenta individual, abierta a su nombre e identificada por su Código Único de Identificación Laboral (CUIL), cuya administración estará a cargo de una entidad habilitada a través de uno de sus fondos autorizados a tal fin por la Comisión Nacional de Valores. La cuenta registrará en subcuentas separadas las contribuciones de cada empleador, sus rendimientos, las comisiones y los retiros, a los fines del artículo 63. La persona titular elige la entidad habilitada y puede cambiarla sin costo, en las condiciones que fije la reglamentación; hasta que ejerza esa elección, la cuenta se abre en la entidad que designe su empleador.

Las relaciones laborales no comprendidas en esa ley continúan registradas en la cuenta del empleador, de carácter común y no individualizable por trabajador.

El empleador no podrá, bajo ningún aspecto, bajo pena de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 75, elegir o designar entidades en las cuales posea participación directa o indirecta.»

ARTÍCULO 12°.- Portabilidad. Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa, la cuenta individual de cese permanece a nombre de la persona que trabaja, con la totalidad de su saldo, y continúa recibiendo las contribuciones de sus empleadores posteriores.

ARTÍCULO 13°.- Modificación del artículo 64 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 64 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las cuentas individuales de cese, el empleador obligado al pago podrá aplicar a él únicamente el saldo de la subcuenta formada con sus propias contribuciones y rendimientos; si ese saldo fuera insuficiente, abonará la diferencia en el plazo legal. En ningún caso podrán aplicarse al pago los saldos formados con contribuciones de otros empleadores.»

ARTÍCULO 14°.- Efecto cancelatorio. El pago íntegro de la indemnización por antigüedad o despido calculada conforme el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), efectuado con los recursos de la cuenta individual de cese y, en su caso, con la diferencia a cargo del empleador, extingue esa obligación y produce los efectos previstos en el último párrafo de ese artículo, sin necesidad de homologación ni de proceso judicial. Quedan a salvo las acciones por otros créditos laborales, por diferencias derivadas de errores de cálculo o de registración y por las indemnizaciones agravadas previstas en la legislación vigente.

ARTÍCULO 15°.- Modificación del artículo 68 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 68 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las cuentas individuales de cese, la entidad administradora responde ante la persona titular por la custodia, la inversión conforme las reglas aplicables y la entrega del saldo de su cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva del empleador por el pago de las indemnizaciones a su cargo.»

ARTÍCULO 16°.- Sustitución del artículo 72 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 72 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 72.- Remanente. En caso de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la cuenta del empleador quedará extinguida, y los recursos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria de titularidad del empleador en el país, salvo disposición en contrario del juez de la quiebra.

En caso de que el empleador no cuente con trabajadores registrados en un plazo de seis (6) meses continuos, la cuenta del empleador, salvo que este denuncie y acredite la existencia de por lo menos un reclamo judicial pendiente de resolución, quedará extinguida. Producida la extinción, los recursos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria de titularidad del empleador en el país.

El empleador podrá solicitar la extinción de su cuenta a la autoridad de aplicación en materia laboral, acreditando la inexistencia de contingencias laborales, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la Comisión Nacional de Valores y de la autoridad competente en materia de finanzas públicas.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se aplica a las cuentas individuales de cese. En ellas, el saldo de la subcuenta de cada empleador que no se aplique al pago de las obligaciones del artículo 58 permanece en la cuenta de la persona que trabaja y no se restituye al empleador, cualquiera sea la causa de extinción de la relación laboral, incluidos el cese, la disolución, la liquidación o la quiebra del empleador.»

ARTÍCULO 17°.- Disponibilidad del saldo. La persona titular podrá disponer libremente del saldo de su cuenta individual de cese al acceder a la jubilación o al retiro por invalidez. En caso de fallecimiento, el saldo corresponde a las personas mencionadas en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y, en su defecto, a sus herederos. La reglamentación podrá habilitar su uso parcial durante los períodos de desempleo, en coordinación con la prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento de la prestación por desempleo. Desde la entrada en vigencia del presente capítulo, una fracción de las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a las relaciones comprendidas en las cuentas individuales de cese se destina al Fondo Nacional del Empleo del artículo 143 de la Ley N° 24.013, con afectación a la prestación por desempleo y a las cuentas individuales de formación. La fracción será fijada por el Poder Ejecutivo nacional para cada ejercicio, con un informe actuarial publicado previamente, y no podrá implicar un aumento de las alícuotas del artículo 60 de la Ley N° 27.802. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará esa fracción en forma directa al Fondo al recaudar la contribución.

ARTÍCULO 19°.- Modificación del artículo 145 de la Ley N° 24.013. Incorpórase como último párrafo del artículo 145 de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Integra también los recursos del Fondo la fracción de las contribuciones a las cuentas individuales de cese que establece la ley que crea esas cuentas, con afectación exclusiva a la prestación por desempleo y a las cuentas individuales de formación.»

ARTÍCULO 20°.- Modificación del artículo 76 de la Ley N° 27.802. Incorpóranse como párrafos tercero y cuarto del artículo 76 de la Ley N° 27.802 los siguientes:

«La reducción prevista en el primer párrafo se aplica en iguales condiciones a las contribuciones acreditadas en las cuentas individuales de cese, dentro del tope anual de costo fiscal que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio sobre la estimación que publique el ministerio con competencia en economía. Si el costo estimado excediera ese tope, la reducción se disminuirá en forma gradual hasta ajustarse a él, comenzando por las relaciones laborales cuyas cuentas individuales de cese registren mayor antigüedad.

El Poder Ejecutivo nacional remitirá al Congreso de la Nación, antes del 30 de septiembre de 2031, un informe sobre el costo fiscal de la reducción y la maduración de las cuentas individuales de cese, a los fines de su revisión.»

ARTÍCULO 21°.- Tratamiento tributario. El tratamiento previsto en el artículo 67 de la Ley N° 27.802 se aplica a los rendimientos de las cuentas individuales de cese, cualquiera sea su titular. Las sumas que perciban las personas titulares o sus derechohabientes conforme el artículo 17 recibirán, a los fines del Impuesto a las Ganancias, el tratamiento previsto para las indemnizaciones por extinción de la relación laboral.

ARTÍCULO 22°.- Fondos de cese convencionales. Los fondos o sistemas de cese que las convenciones colectivas de trabajo establezcan en reemplazo de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), conforme lo permite ese artículo, podrán instrumentarse mediante las cuentas individuales de cese. La autoridad de aplicación en materia laboral promoverá su negociación, los homologará y llevará un registro público de los convenios que los adopten. El fondo de cese laboral de la Ley N° 22.250 continúa rigiéndose por sus normas.

ARTÍCULO 23°.- Naturaleza y protección. Las cuentas individuales de cese son patrimonios de afectación específica de titularidad de cada persona que trabaja, inembargables conforme el artículo 74 de la Ley N° 27.802, y no constituyen fondos fiduciarios del Estado nacional. Quedan expresamente excluidas de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. La fracción destinada al Fondo Nacional del Empleo se rige por el régimen de protección de ese Fondo.

Capítulo V – Accidentes y enfermedades del trabajo

ARTÍCULO 24°.- Baremo. La Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Decreto N° 659/1996, en el texto de su Anexo I sustituido por el Decreto N° 549/2025, sus modificatorias y las que la sustituyan, es de aplicación obligatoria por las comisiones médicas y, conforme el artículo 4° bis de la Ley N° 27.348, por las jurisdicciones adheridas a esa ley.

ARTÍCULO 25°.- Cumplimiento del artículo 4° bis de la Ley N° 27.348. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo verificará el cumplimiento, por las jurisdicciones adheridas a la Ley N° 27.348, de las obligaciones del artículo 4° bis de esa ley, en particular la constitución de cuerpos médicos forenses u organismos equivalentes, la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y la implementación de los entornos digitales; publicará cada semestre un informe por jurisdicción y aplicará las medidas previstas en ese artículo. Podrá celebrar convenios de asistencia técnica y capacitación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la constitución de esos cuerpos.

ARTÍCULO 26°.- Estadística y meta de litigiosidad. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicará cada mes, por jurisdicción, la cantidad de juicios iniciados por accidentes y enfermedades del trabajo. Establécese como meta reducir a la mitad, al 10 de diciembre de 2031, la cantidad anual de juicios iniciados por esas causas en el año 2025, según el registro que publique la Superintendencia.

Capítulo VI – Vigencia, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Vigencia condicionada a la red laboral. Los Capítulos II, III y IV de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplan las dos condiciones siguientes: a) que se encuentre certificada la plena operatividad de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 dispuesta por la Ley N° [—]; y b) que se encuentren operativas la libre elección y la portabilidad de la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud dispuestas por la Ley N° [—]. El Poder Ejecutivo nacional constatará por decreto el cumplimiento de ambas condiciones. Los Capítulos I, V y VI entran en vigencia el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. La reducción de contribuciones del artículo 20 se atiende dentro del tope de costo fiscal que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio, como cupo de la cuenta fiscal; el mayor costo se activa con la ley de presupuesto del ejercicio en que entren en vigencia los Capítulos II a IV. La presente ley no autoriza otros gastos: las tareas que asigna se atienden con los créditos ordinarios de los organismos intervinientes.

ARTÍCULO 29°.- Evaluación pública. A los dos (2) años de la entrada en vigencia de los Capítulos II a IV, la autoridad de aplicación en materia laboral, con la intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicará una evaluación del régimen que incluirá, al menos, la evolución de los asalariados privados registrados, la cantidad de cuentas individuales de cese y sus saldos, los pagos de indemnizaciones efectuados con ellas, los fondos de cese convencionales registrados, la fracción destinada al Fondo Nacional del Empleo y la litigiosidad laboral. La evaluación se remitirá a las comisiones de Trabajo de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 30°.- Autoridades de aplicación. Los organismos mencionados en el artículo 77 de la Ley N° 27.802 son autoridades de aplicación de la presente ley en el marco de sus respectivas competencias. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo es del Capítulo V.

ARTÍCULO 31°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación y adecuará a ella el Decreto N° 408/2026 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 32°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de cuentas individuales de cese

Regula la apertura automática de la cuenta por CUIL, la elección y el cambio de entidad sin costo, el pago con constancia cancelatoria, la fracción anual para el Fondo Nacional del Empleo, el tope de la rebaja del art. 76 y la constatación de la vigencia junto con la red de desempleo y salud.

Propuesta 46: Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación»; sus normas operativas se aplican cuando rijan los Capítulos II a IV de esa ley.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de cuentas individuales de cese, la Ley N° 27.802, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), la Ley N° 24.013 y los Decretos Nros. 408/2026 y 1228/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] convirtió las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral del Título II de la Ley N° 27.802 en cuentas individuales de cese de cada persona que trabaja, portables entre empleos y con el saldo a su nombre, que saldan la indemnización por despido cuando la cubren.

Que la Ley destinó una fracción de las contribuciones al Fondo Nacional del Empleo, a fijar por el Poder Ejecutivo nacional en cada ejercicio, y mantuvo la reducción de contribuciones patronales del artículo 76 de la Ley N° 27.802 dentro de un tope de costo fiscal fijado en cada ley de presupuesto.

Que la Ley condicionó la vigencia de su núcleo a la operatividad de la reforma de la prestación por desempleo y de la libre elección y portabilidad de la cobertura de salud, y encomendó al Poder Ejecutivo nacional constatar su cumplimiento.

Que el Decreto N° 408/2026, con las modificaciones del Decreto N° 1228/2026, reglamentó el régimen de los Fondos de Asistencia Laboral como cuenta del empleador, por lo que corresponde adecuarlo a las cuentas individuales.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Normas complementarias. Los organismos mencionados en el artículo 77 de la Ley N° 27.802 dictarán, en el marco de sus competencias y dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, las normas complementarias necesarias para la apertura, la administración, la portabilidad y el uso de las cuentas individuales de cese de la Ley N° [—] (en adelante, la Ley). La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES adecuará sus normas sobre las entidades habilitadas y los fondos autorizados para administrar los Fondos de Asistencia Laboral.

ARTÍCULO 2°.- Apertura de la cuenta. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) identificará, al registrarse el alta de cada relación laboral comprendida en la Ley, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de la persona que trabaja y lo comunicará a la entidad habilitada que corresponda conforme el artículo 62 de la Ley N° 27.802, en el texto del artículo 11 de la Ley. La entidad abrirá la cuenta individual de cese dentro de los CINCO (5) días hábiles. Cada persona tendrá una única cuenta individual de cese: si ya la tuviera, las contribuciones de su nuevo empleador se acreditarán en ella, en una subcuenta separada.

ARTÍCULO 3°.- Elección y cambio de entidad. La persona titular podrá elegir la entidad habilitada y cambiarla sin costo, mediante el servicio digital que habilite ARCA, al menos UNA (1) vez por año calendario y, además, cada vez que la entidad modifique sus comisiones. El traspaso del saldo, con todas sus subcuentas, se completará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la solicitud, conforme el procedimiento que fije la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

ARTÍCULO 4°.- Información a la persona titular. La entidad habilitada pondrá a disposición de la persona titular, por medios digitales y en forma gratuita, el saldo de su cuenta por subcuenta, las contribuciones recibidas, los rendimientos, las comisiones cobradas y los retiros, con actualización mensual. Cada empleador solo podrá consultar la información de la subcuenta formada con sus propias contribuciones.

ARTÍCULO 5°.- Adhesión de contratos vigentes. La autoridad de aplicación en materia laboral aprobará el modelo de acuerdo de adhesión del artículo 3° de la Ley, que dejará constancia de su carácter voluntario. El acuerdo o la cláusula convencional se registrará ante ARCA, y las contribuciones se acreditarán en la cuenta individual de cese desde el período mensual siguiente al del registro. Los recursos acumulados en la cuenta del empleador hasta la adhesión podrán aplicarse, conforme el artículo 64 de la Ley N° 27.802, al pago de la parte de la indemnización que corresponda a la antigüedad anterior a la adhesión.

ARTÍCULO 6°.- Carencia. El período de carencia previsto en el artículo 65 de la Ley N° 27.802 y en el artículo 15 del Decreto N° 408/2026, en su texto vigente, se computa respecto de cada subcuenta desde la primera contribución de ese empleador registrada en ARCA.

ARTÍCULO 7°.- Procedimiento de pago y constancia cancelatoria. Cuando el empleador aplique el saldo de su subcuenta al pago de una indemnización, se seguirá el procedimiento del artículo 69 de la Ley N° 27.802. La entidad habilitada verificará los datos con la información de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y de ARCA, transferirá la suma a la cuenta bancaria de la persona que trabaja dentro de los CINCO (5) días hábiles y emitirá una constancia que consignará la liquidación practicada conforme el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), el monto aplicado de la subcuenta y la diferencia abonada por el empleador. Acreditado el pago íntegro, la constancia hará prueba a los fines del artículo 14 de la Ley.

ARTÍCULO 8°.- Disponibilidad del saldo. La ANSES comunicará a la entidad habilitada el otorgamiento de la jubilación o del retiro por invalidez de la persona titular, y la entidad pondrá el saldo a su disposición dentro de los DIEZ (10) días hábiles. En caso de fallecimiento, las personas del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) acreditarán su vínculo ante la entidad con la documentación que fije la autoridad de aplicación en materia laboral. La habilitación del uso parcial del saldo durante el desempleo, prevista en el artículo 17 de la Ley, se considerará en la evaluación del artículo 29 de la Ley; hasta entonces, el saldo solo se libera en los supuestos de este artículo.

ARTÍCULO 9°.- Fracción destinada al Fondo Nacional del Empleo. La fracción del artículo 18 de la Ley se fijará por decreto antes del inicio de cada ejercicio, sobre la base de un informe actuarial de la autoridad de aplicación en materia laboral, con intervención de la ANSES y del ministerio con competencia en economía, que se publicará con TREINTA (30) días de anticipación y considerará el costo de la prestación por desempleo y la suficiencia de las cuentas para cubrir las indemnizaciones. Para el ejercicio en que entren en vigencia los Capítulos II a IV de la Ley, la fracción se fijará en el decreto que constate el cumplimiento de esas condiciones, previsto en el artículo 13 del presente. ARCA derivará la fracción al Fondo Nacional del Empleo al recaudar cada contribución.

ARTÍCULO 10°.- Reducción de contribuciones patronales. El ministerio con competencia en economía publicará, junto con el proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio, la estimación del costo fiscal de la reducción prevista en el artículo 76 de la Ley N° 27.802 para las cuentas individuales de cese. Si la ley de presupuesto fijara un tope inferior a esa estimación, el ministerio determinará la fecha de apertura de las cuentas a partir de la cual la reducción deja de aplicarse en forma total y pasa a aplicarse en forma decreciente, comenzando por las cuentas más antiguas, y ARCA aplicará ese esquema desde el primer período mensual del ejercicio.

ARTÍCULO 11°.- Fondos de cese convencionales. La autoridad de aplicación en materia laboral llevará el registro público de los convenios colectivos que adopten fondos o sistemas de cese conforme el artículo 22 de la Ley, con indicación de su ámbito, del aporte del empleador y de la entidad que los administra, y lo publicará en formato abierto en su sitio web oficial.

ARTÍCULO 12°.- Evaluación pública. La evaluación prevista en el artículo 29 de la Ley se publicará en formato abierto. ARCA, la ANSES, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO suministrarán a la autoridad de aplicación en materia laboral, en forma anonimizada, la información necesaria.

ARTÍCULO 13°.- Constatación de la vigencia. Dentro de los DIEZ (10) días de cumplidas las condiciones del artículo 27 de la Ley, la autoridad de aplicación en materia laboral informará al PODER EJECUTIVO NACIONAL la certificación de la plena operatividad de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo y la fecha de operatividad de la libre elección y la portabilidad de la cobertura de salud, a los fines del decreto que constate su cumplimiento.

ARTÍCULO 14°.- Decreto N° 408/2026. El Decreto N° 408/2026 y sus modificatorios se aplican a las cuentas individuales de cese en todo lo que no se oponga a la Ley y al presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Sus artículos 2° a 12 se aplican desde la entrada en vigencia de los Capítulos II a IV de la Ley.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de cuerpos médicos forenses del fuero laboral

Lleva a las provincias adheridas a la Ley 27.348 a cumplir el art. 4 bis que incorporó la Ley 27.802: cuerpo médico forense laboral independiente y por concurso, aplicación estricta del baremo del Decreto 549/2025 y entornos digitales de la SRT en 90 días.

Propuesta 46: Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo
Cuándo: Fase II (años 2–3): se ofrece a las provincias adheridas junto con el informe semestral de la SRT previsto en «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» (art. 25); 90 días desde su sanción para implementarla.
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo para cada legislatura provincial, por mayoría simple salvo que la constitución local exija otra.

FUNDAMENTOS

El sistema de riesgos del trabajo asegura prestaciones a millones de personas trabajadoras, pero la determinación de las incapacidades se ha desplazado de manera creciente a la vía judicial, con criterios dispares entre jurisdicciones. La Ley Nacional N° 27.348 estableció una instancia técnica previa a cargo de las comisiones médicas e invitó a las provincias a adherir. La Ley Nacional N° 27.802 incorporó a esa ley el artículo 4° bis, que obliga a las jurisdicciones adheridas a aplicar estrictamente la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, a constituir cuerpos médicos forenses u organismos equivalentes cuando no existan peritos médicos judiciales en las condiciones de la ley, y a implementar los entornos digitales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un plazo de noventa días. La nueva Tabla, cuyo texto aprobó el Decreto Nacional N° 549/2025, rige desde febrero de 2026. La presente ley da cumplimiento a esas obligaciones: asegura que las pericias judiciales estén a cargo de profesionales especializados, designados por concurso e independientes de las partes, que aplican un baremo único. Con ello, la persona accidentada obtiene una evaluación técnica, rápida y previsible, y los conflictos llegan a los tribunales solo cuando existe una controversia genuina.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley da cumplimiento, en la Provincia de [Provincia], a las obligaciones del artículo 4° bis de la Ley Nacional N° 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, incorporado por el artículo 154 de la Ley Nacional N° 27.802, en el marco de la adhesión dispuesta por la Ley provincial N° […]. [Si la Provincia no hubiera adherido: «Adhiérese la Provincia de [Provincia] al Título I de la Ley Nacional N° 27.348, en los términos de su artículo 4°, y a su artículo 4° bis, incorporado por la Ley Nacional N° 27.802.»]

ARTÍCULO 2°.- Instancia técnica previa y revisión judicial. La intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales constituye la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, para que la persona trabajadora afectada solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias. Sus resoluciones podrán recurrirse ante [el juzgado o tribunal del fuero laboral provincial competente], conforme el artículo 2° de la Ley Nacional N° 27.348.

ARTÍCULO 3°.- Cuerpo Médico Forense del fuero laboral. Créase en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de [Provincia] el Cuerpo Médico Forense del fuero laboral [o: Asígnase al Cuerpo Médico Forense existente la competencia del presente artículo], que tendrá a su cargo las pericias médicas en los procesos judiciales por accidentes y enfermedades del trabajo regidos por las Leyes Nacionales Nros. 24.557, 26.773 y 27.348, en los casos en que no existan peritos médicos judiciales en las condiciones del artículo 2° de la Ley Nacional N° 27.348.

ARTÍCULO 4°.- Integración e independencia. El Cuerpo Médico Forense se integrará con profesionales médicos con especialidad en medicina legal o en medicina del trabajo, designados por concurso público de antecedentes y oposición. Sus integrantes no podrán prestar servicios a aseguradoras de riesgos del trabajo, empleadores autoasegurados, asociaciones sindicales ni partes litigantes en esa materia, y sus dictámenes serán fundados, objetivos e independientes.

ARTÍCULO 5°.- Capacidad operativa. El Poder Judicial asignará al Cuerpo Médico Forense la dotación, la distribución territorial y los medios necesarios para atender las controversias judiciales del sistema de riesgos del trabajo, según la cantidad de causas en trámite, y publicará cada año su dotación y la cantidad de pericias realizadas y pendientes.

ARTÍCULO 6°.- Baremo. Las comisiones médicas, el Cuerpo Médico Forense y los tribunales provinciales aplicarán en forma estricta la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Decreto Nacional N° 659/1996, en el texto de su Anexo I sustituido por el Decreto Nacional N° 549/2025, sus modificatorias y las que la sustituyan.

ARTÍCULO 7°.- Entornos digitales y confidencialidad. El Cuerpo Médico Forense y los tribunales del fuero laboral utilizarán los entornos digitales que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ponga a su disposición para el cálculo de las incapacidades laborales, conforme los convenios que establezcan los protocolos y requisitos técnicos, con garantía de la confidencialidad y la seguridad de la información médica.

ARTÍCULO 8°.- Plazo de implementación. El Cuerpo Médico Forense deberá estar constituido y en funcionamiento, y los entornos digitales implementados, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Facúltase a [autoridad provincial competente] a celebrar con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los convenios previstos en el artículo 4° bis de la Ley Nacional N° 27.348 y los necesarios para asegurar la cantidad y localización de comisiones médicas en el territorio provincial, la asistencia técnica y la capacitación de los integrantes del Cuerpo Médico Forense.

ARTÍCULO 10°.- Estadística. El Poder Judicial de la Provincia publicará e informará cada mes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la cantidad de juicios iniciados por accidentes y enfermedades del trabajo y su duración.

ARTÍCULO 11°.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias del Poder Judicial de la Provincia de [Provincia], que se adecuarán a tal fin en el presupuesto del ejercicio de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. [El Superior Tribunal de Justicia / la autoridad que corresponda según la Constitución provincial] dictará las normas de organización y funcionamiento del Cuerpo Médico Forense dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva

Reemplaza la personería gremial exclusiva por la negociación de todas las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y planta; delegados elegidos en cada planta por todos los trabajadores; aporte solidario solo con conformidad expresa; publicidad y auditoría de los fondos sindicales; transición de 2 años.

Propuesta 47: Cada trabajador elige su sindicato
Cuándo: Fase II (años 2–3): en el mismo período legislativo que «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» y «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)» (trípode laboral); transición de 2 años para estatutos y convenios desde su vigencia.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no toca contribuciones de la seguridad social).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 23.551 reconoce la personería gremial a una sola asociación por ámbito, la más representativa, y le reserva en exclusiva la representación de todos los trabajadores, la negociación colectiva, la administración de obras sociales, la retención de cuotas por el empleador y la designación de los delegados, que deben ser sus afiliados. Ese modelo fue observado durante años por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo a la luz del Convenio N° 87 sobre libertad sindical, que la Argentina aprobó por la Ley N° 14.932, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes de ese régimen en 2008 y 2009. La Ley N° 27.802 abrió la personería a los sindicatos de empresa y limitó los aportes solidarios, pero mantuvo la exclusividad. El presente proyecto la reemplaza por la representación proporcional a la representatividad real, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y por planta, con reglas de negociación conjunta para evitar que la fragmentación debilite a los trabajadores. Los delegados se eligen en cada planta con el voto de todos, los aportes a favor de las asociaciones requieren la conformidad de cada trabajador y la gestión de los fondos sindicales se vuelve pública y auditada. Una transición de dos años permite adecuar estatutos y convenios.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales y la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) de Convenciones Colectivas de Trabajo, conforme el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por la Ley N° 14.932, para: a) reemplazar la personería gremial exclusiva por la representación y la negociación de todas las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público; b) establecer la empresa y la planta como unidades de base de la representación, con libertad para federarse por rama o región; c) elegir a los delegados en cada planta con el voto de todos los trabajadores; d) hacer voluntarios los aportes a las asociaciones sindicales; y e) asegurar la publicidad y la auditoría de los fondos sindicales.

Capítulo II – Representatividad y negociación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 25 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 25.- Representatividad. Toda asociación sindical inscripta tiene, en su ámbito personal y territorial de actuación, una representatividad equivalente a la proporción entre su número promedio de afiliados cotizantes y el número promedio de trabajadores comprendidos en ese ámbito, según el registro público del artículo 25 bis. Los promedios se determinan sobre los seis (6) meses anteriores a cada medición.

Las asociaciones inscriptas que hayan actuado durante un período no menor de seis (6) meses y alcancen en el ámbito de que se trate una representatividad superior al veinte por ciento (20 %), en forma individual o mediante la coalición prevista en el artículo 31 bis, ejercen en ese ámbito los derechos del artículo 31, en proporción a su representatividad.

La unidad de base de la representación es la empresa y, dentro de ella, cada establecimiento o planta cuando difiera en localización o en función. Las asociaciones de base pueden federarse para representar y negociar por rama de actividad o por región.»

ARTÍCULO 3°.- Incorporación del artículo 25 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 25 bis.- Registro público de representatividad. La autoridad de aplicación llevará un registro público de representatividad que consignará, por empresa, por establecimiento o planta y por ámbito de actuación de cada asociación inscripta, la cantidad de afiliados cotizantes, verificada con la información de las retenciones y de la nómina que suministre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medición se actualizará al menos una vez por año y, además, cuando una asociación lo solicite con fundamento. Los resultados se publicarán en forma agregada, sin datos que permitan identificar a las personas afiliadas, conforme la normativa de protección de datos personales. Las asociaciones podrán impugnar la medición ante la autoridad de aplicación, cuya resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.»

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del artículo 28 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 28 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 28.- Medición periódica. La representatividad de cada asociación se determina en cada medición del registro del artículo 25 bis. Sus variaciones modifican la participación de cada asociación en la representación y en la negociación desde la publicación de la medición siguiente, sin desplazar a ninguna asociación que mantenga la representatividad mínima del artículo 25 y sin afectar los convenios colectivos vigentes, que rigen hasta su vencimiento o renovación.»

ARTÍCULO 5°.- Sustitución del artículo 29 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 29.- Sindicatos de empresa y de planta. Los sindicatos de empresa y de establecimiento o planta participan en la representación y en la negociación de su ámbito con la representatividad que en él acrediten, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de las demás asociaciones que actúen en la misma empresa.»

ARTÍCULO 6°.- Sustitución del artículo 31 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 31.- Son derechos de las asociaciones sindicales inscriptas que alcancen la representatividad mínima del artículo 25, en proporción a ella:

a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores de su ámbito;

b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas;

c) Intervenir en negociaciones colectivas conforme el artículo 31 bis y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;

d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;

e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;

f) Administrar las obras sociales que tengan a su cargo, conforme el régimen de las obras sociales sindicales establecido por la Ley N° [—] de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.»

ARTÍCULO 7°.- Incorporación del artículo 31 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 31 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 31 bis.- Negociación conjunta. Cuando en un ámbito de negociación actúe más de una asociación con la representatividad mínima del artículo 25, todas ellas integrarán una única representación sindical, con un número de miembros proporcional a la representatividad de cada una, que adoptará sus decisiones por la mayoría de la representatividad que la integra. Las asociaciones inscriptas que no alcancen individualmente esa representatividad podrán coaligarse para alcanzarla y actuar como una sola. Las federaciones negocian por sus asociaciones adheridas, con la representatividad sumada de estas. El convenio colectivo celebrado por la representación sindical así integrada rige para todos los trabajadores de su ámbito.»

Capítulo III – Representación en el lugar de trabajo

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 41 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 41 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 41.- Los delegados del personal y los integrantes de las comisiones internas y organismos similares se eligen en cada establecimiento o planta, por el voto directo y secreto de todos los trabajadores del establecimiento, afiliados o no, en comicios convocados por las asociaciones inscriptas con actuación en el ámbito o, en su defecto, por la autoridad de aplicación a pedido de los trabajadores, en el lugar donde se presten los servicios y en horas de trabajo. La autoridad de aplicación podrá autorizar la celebración en lugar y horas distintos cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran.

Podrán ser candidatos los trabajadores postulados por una asociación sindical inscripta o por el número de trabajadores del establecimiento que fije la reglamentación. Para ser candidato se requiere:

a) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo;

b) Revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.»

ARTÍCULO 9°.- Sustitución del artículo 42 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 42 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 42.- El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de todos los trabajadores del establecimiento, convocada a petición del diez por ciento (10 %) del total de los representados o de la asociación sindical que hubiera postulado al delegado. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.»

ARTÍCULO 10°.- Sustitución del inciso c) del artículo 43 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el inciso c) del artículo 43 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«c) Presentar ante los empleadores o sus representantes los reclamos de los trabajadores en cuyo nombre actúen, por sí o con la asistencia de la asociación sindical que elijan, sin necesidad de autorización previa de ninguna asociación sindical.»

Capítulo IV – Aportes y fondos sindicales

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 38 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 38.- Los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención de las cuotas de afiliación y demás aportes que los trabajadores deban o decidan pagar a cualquier asociación sindical inscripta, siempre que medie la conformidad escrita de cada trabajador, que podrá revocarla en cualquier momento con efecto desde el mes siguiente. La conformidad y su revocación se registran ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que informa las retenciones al registro del artículo 25 bis.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención, o en su caso de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, lo tornará en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.»

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones por el siguiente:

«Artículo 9°: Los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el cero coma cinco por ciento (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores.

Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a favor de asociaciones de trabajadores solo podrán retenerse a los trabajadores no afiliados que presten su conformidad expresa y por escrito, revocable en cualquier momento con efecto desde el mes siguiente, y no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo.»

ARTÍCULO 13°.- Incorporación del artículo 24 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 24 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 24 bis.- Publicidad y auditoría de los fondos. Las asociaciones sindicales inscriptas publicarán en un sitio web de acceso libre, dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado cada ejercicio, su memoria y sus estados contables con dictamen de contador público independiente, con el detalle de los ingresos por cuotas de afiliación, aportes y contribuciones convencionales, y de su aplicación. La autoridad de aplicación los publicará en forma centralizada. La publicación no habilita a la autoridad de aplicación a intervenir en la administración de los fondos sindicales fuera de los supuestos de esta ley.»

Capítulo V – Disposiciones generales y transitorias

ARTÍCULO 14°.- Referencias a la personería gremial. Toda referencia de la legislación vigente a la asociación sindical con personería gremial, a la asociación más representativa o a la personería gremial se entenderá hecha a las asociaciones inscriptas que alcancen la representatividad mínima del artículo 25 de la Ley N° 23.551, en el texto de la presente, en proporción a su representatividad y, en materia de negociación colectiva, a la representación sindical del artículo 31 bis de esa ley. La exención del artículo 39 de la Ley N° 23.551 alcanza a esas asociaciones solo respecto de los bienes y actos afectados exclusivamente a sus fines sindicales. Lo dispuesto en este artículo no altera el régimen de las obras sociales sindicales, que se rige por la Ley N° [—] de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

ARTÍCULO 15°.- Derogaciones. Deróganse los artículos 26, 27 y 30 de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 16°.- Transición. Las asociaciones sindicales adecuarán sus estatutos a la presente ley dentro de los dos (2) años de su entrada en vigencia. La autoridad de aplicación publicará la primera medición del registro del artículo 25 bis de la Ley N° 23.551 dentro de los doce (12) meses de esa fecha; hasta entonces, las asociaciones con personería gremial conservan la representación y los derechos que les reconocía el artículo 31 en su texto anterior. Los convenios colectivos vigentes mantienen su vigencia hasta su vencimiento o renovación, y los que se negocien después de la primera medición se celebran conforme el artículo 31 bis. Los delegados en funciones completan su mandato. Vencido el plazo de dos (2) años, toda la representación y la negociación se rigen por la presente ley.

ARTÍCULO 17°.- Autoridad de aplicación y costo. La autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551 que designe el Poder Ejecutivo nacional lleva el registro del artículo 25 bis con su estructura y sus créditos presupuestarios ordinarios. La presente ley no autoriza gastos adicionales.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la reforma de la Ley 23.551

Organiza el registro público de representatividad con datos de ARCA, la medición anual y su impugnación, la integración proporcional de la mesa sindical, la elección y revocación de delegados por planta, la conformidad digital para retenciones y la transición de 2 años de estatutos.

Propuesta 47: Cada trabajador elige su sindicato
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» y con vigencia simultánea.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales, las Leyes Nros. 23.551, 14.250 (t.o. 2004) y 27.802, y el Decreto N° 467/1988, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reemplazó la personería gremial exclusiva por la representación y la negociación de las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y por planta.

Que la Ley dispuso que los delegados se elijan en cada planta con el voto de todos los trabajadores y que los aportes a favor de las asociaciones sindicales requieran la conformidad de cada trabajador.

Que corresponde reglamentar el funcionamiento del registro, la integración de la representación sindical en la negociación, el procedimiento electoral en la planta y la transición de dos años prevista en la Ley.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Registro público de representatividad. La autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551 organizará el registro público de representatividad del artículo 25 bis de esa ley, incorporado por el artículo 3° de la Ley N° [—] (en adelante, la Ley). El registro se organiza por empresa, identificada por su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT); por establecimiento o planta, identificado por el código de establecimiento registrado ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA); y por el ámbito personal y territorial de actuación que cada asociación declare en sus estatutos.

ARTÍCULO 2°.- Afiliados cotizantes y trabajadores del ámbito. ARCA suministrará cada mes a la autoridad de aplicación, con carácter confidencial, la información de las retenciones de cuotas de afiliación por asociación y por establecimiento y la nómina de trabajadores declarada por cada empleador. Se consideran afiliados cotizantes quienes registren la retención de su cuota o cuyo pago directo la asociación acredite con constancias bancarias. Se consideran trabajadores del ámbito los registrados en los establecimientos comprendidos en él.

ARTÍCULO 3°.- Medición y publicación. La autoridad de aplicación publicará la medición anual de representatividad en el mes de marzo de cada año, con el porcentaje de cada asociación por empresa, por establecimiento y por ámbito de actuación. Las mediciones extraordinarias que solicite una asociación se resolverán dentro de los SESENTA (60) días. No se publicarán datos de establecimientos con menos de CINCO (5) afiliados cotizantes de una misma asociación, ni ningún dato que permita identificar a las personas afiliadas.

ARTÍCULO 4°.- Impugnación. Las asociaciones podrán impugnar la medición dentro de los QUINCE (15) días hábiles de su publicación. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los TREINTA (30) días hábiles, y su resolución será recurrible ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO conforme el artículo 25 bis de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 5°.- Integración de la representación sindical. A pedido de cualquiera de las partes de una negociación colectiva, la autoridad de aplicación certificará, conforme la última medición publicada, las asociaciones que integran la representación sindical única del artículo 31 bis de la Ley N° 23.551, incorporado por el artículo 7° de la Ley, y la cantidad de miembros que corresponde a cada una, asignada por el sistema de cociente y mayores restos y con un mínimo de UN (1) miembro por asociación habilitada.

ARTÍCULO 6°.- Coaliciones. Las coaliciones de asociaciones previstas en los artículos 25 y 31 bis de la Ley N° 23.551 se constituyen por acuerdo escrito de sus órganos directivos, que se registrará ante la autoridad de aplicación con indicación del ámbito, la distribución interna de la representación y el plazo, que no podrá ser inferior al de la negociación para la que se constituye.

ARTÍCULO 7°.- Elección de delegados por planta. Las elecciones de delegados del artículo 41 de la Ley N° 23.551, sustituido por el artículo 8° de la Ley, se convocarán con TREINTA (30) días corridos de anticipación. El padrón comprenderá a todos los trabajadores del establecimiento registrados ante ARCA al día de la convocatoria, que el empleador deberá facilitar. Una junta electoral integrada por TRES (3) trabajadores del establecimiento, elegidos en asamblea o, en su defecto, sorteados entre los no candidatos, organizará el comicio. Las candidaturas podrán ser presentadas por una asociación inscripta o por al menos el CINCO POR CIENTO (5 %) de los trabajadores del establecimiento, con un mínimo de TRES (3). El número de delegados es el del artículo 45 de la Ley N° 23.551 o el que fije el convenio colectivo aplicable.

ARTÍCULO 8°.- Fiscalización y comunicación de resultados. A pedido de una asociación, de un candidato o del CINCO POR CIENTO (5 %) de los trabajadores del establecimiento, la autoridad de aplicación designará un veedor para el comicio. La junta electoral comunicará los resultados al empleador y a la autoridad de aplicación dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, a los fines de la tutela de los artículos 48 a 52 de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 9°.- Revocación del mandato. La asamblea de revocación del artículo 42 de la Ley N° 23.551, sustituido por el artículo 9° de la Ley, se convocará con DIEZ (10) días hábiles de anticipación y será válida con la presencia de la mayoría absoluta de los trabajadores del establecimiento. La revocación requiere el voto de los dos tercios de los presentes.

ARTÍCULO 10°.- Conformidad para retenciones. ARCA habilitará un servicio digital en el que cada trabajador podrá otorgar y revocar la conformidad prevista en el artículo 38 de la Ley N° 23.551 y en el artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), en los textos de los artículos 11 y 12 de la Ley, e informará a los empleadores las conformidades vigentes. La afiliación vigente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley vale como conformidad para la retención de la cuota de afiliación. Las retenciones de aportes y contribuciones convencionales a trabajadores no afiliados cesarán a los NOVENTA (90) días de esa fecha respecto de quienes no hayan otorgado su conformidad expresa.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad de los estados contables. Las asociaciones sindicales remitirán a la autoridad de aplicación, en formato digital abierto, la memoria y los estados contables con el dictamen previsto en el artículo 24 bis de la Ley N° 23.551, incorporado por el artículo 13 de la Ley, dentro del mismo plazo de CIENTO VEINTE (120) días. La autoridad de aplicación los publicará en su sitio web oficial dentro de los TREINTA (30) días de recibidos.

ARTÍCULO 12°.- Transición. La primera medición del registro se publicará dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia de la Ley, conforme su artículo 15. Las asociaciones presentarán sus estatutos adecuados antes del vencimiento del plazo de DOS (2) años de ese artículo; la autoridad de aplicación ejercerá el control de legalidad y se pronunciará dentro de los NOVENTA (90) días de su presentación.

ARTÍCULO 13°.- Decreto N° 467/1988. Déjanse sin efecto las disposiciones del Decreto N° 467/1988, reglamentario de la Ley N° 23.551, en cuanto se opongan a la Ley y al presente decreto.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)

Reglamenta la participación del art. 14 bis con una grilla por tipo societario y tamaño: derechos de información, consulta, voz y asiento, y topes de participación en las ganancias del 5 % al 25 %. Hace de los bonos de participación del personal el vehículo del reparto, crea la clase de acciones de los trabajadores que elige directores y adecua el tope del art. 68 de la Ley 26.831.

Propuesta 48: El trabajador, socio de la empresa
Cuándo: Fase II (años 2–3): en el mismo período legislativo que «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» y «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» (trípode); aplicación escalonada en 3 a 5 años desde las grandes sociedades abiertas; lo que exceda el año 4 sigue en el mandato siguiente.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos ni contribuciones).

FUNDAMENTOS

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en 1957, asegura a los trabajadores la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Casi setenta años después no existe una ley general que lo reglamente. El ordenamiento ya ofrece los instrumentos: la Ley General de Sociedades permite adjudicar bonos de participación al personal y que cada clase de acciones elija directores; la Ley N° 26.831 admite destinar acciones al personal en las sociedades que hacen oferta pública, y el Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696 dio acciones a los trabajadores de las empresas privatizadas. Además, la Ley de Contrato de Trabajo excluye de la remuneración los sistemas de distribución de utilidades y de acciones. El presente proyecto los ordena en una grilla según el tipo societario y el tamaño: en la pequeña empresa, información y transparencia; en la mediana y la grande, topes crecientes de participación en las ganancias y derechos de consulta, voz y asiento en el órgano de administración, siempre por debajo de los propietarios. Prevé bandas entre tramos y reglas por grupo económico para no premiar a quien evita crecer o se fragmenta, una aplicación escalonada que comienza por las grandes sociedades abiertas y una calibración pública de los topes a los tres años.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo relativo a la participación de las personas que trabajan en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Fija, según el tipo societario y el tamaño de la sociedad, los derechos de participación en el gobierno y los topes de participación en la propiedad, y adecua los instrumentos de la Ley General de Sociedades y de la Ley de Mercado de Capitales.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las sociedades constituidas en la República conforme la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y a las sociedades por acciones simplificadas de la Ley N° 27.349 que tengan personas en relación de dependencia.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley:

a) Participación en la propiedad: el derecho de las personas que trabajan a una parte de las ganancias de la sociedad, mediante bonos de participación para el personal, acciones de la clase de los trabajadores o, en las sociedades que no emiten acciones, participación en las utilidades. Los porcentajes de la grilla se expresan sobre las ganancias realizadas y líquidas de cada ejercicio o, en el caso de las acciones, sobre el capital social;

b) Participación en el gobierno: los derechos de información, de consulta, de voz en la asamblea o reunión de socios y de asiento en el órgano de administración, en la medida que establece la grilla;

c) Tamaño: las categorías de micro, pequeña y mediana empresa de la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las modificaciones de la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, o la norma que las reemplace. Es pequeña la sociedad de las categorías micro y pequeña; mediana, la de la categoría mediana; y grande, la que la supere;

d) Sociedad anónima abierta: la que hace oferta pública de sus acciones conforme la Ley N° 26.831; las demás sociedades anónimas son cerradas.

ARTÍCULO 4°.- Topes y plan de participación. Los porcentajes de la grilla del artículo 5° son topes. Cada sociedad comprendida en un tramo con participación en la propiedad establecerá un plan de participación del personal, cuyo porcentaje fijará la asamblea o la reunión de socios dentro del tope que corresponda. Los derechos de participación en el gobierno de la grilla son obligatorios desde la etapa de aplicación que corresponda a cada sociedad. En ningún caso la participación de las personas que trabajan podrá conferirles el control de la sociedad.

Capítulo II – Grilla de participación

ARTÍCULO 5°.- Grilla. Los derechos de participación en el gobierno y los topes de participación en la propiedad son los siguientes:

a) Sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales: pequeña, información y transparencia; mediana, hasta el cinco por ciento (5 %), con consulta; grande, hasta el diez por ciento (10 %), con un asiento en el órgano de administración;

b) Sociedades de responsabilidad limitada: pequeña, información y hasta el cinco por ciento (5 %); mediana, hasta el diez por ciento (10 %), con voz en la reunión de socios; grande, hasta el quince por ciento (15 %), con un asiento en el órgano de administración;

c) Sociedades anónimas cerradas: pequeña, información y hasta el cinco por ciento (5 %); mediana, hasta el quince por ciento (15 %), con un asiento en el directorio; grande, hasta el veinte por ciento (20 %), con asientos en el directorio;

d) Sociedades anónimas abiertas: pequeña, las reglas del inciso c); mediana, hasta el veinte por ciento (20 %), con asientos en el directorio; grande, hasta el veinticinco por ciento (25 %), con asientos en el directorio proporcionales a la participación.

Todo tramo comprende los derechos de información y transparencia. Los asientos se fijan en proporción a la participación de las personas que trabajan, con un mínimo de uno (1), y siempre en minoría.

ARTÍCULO 6°.- Bandas entre tramos. El paso de un tramo a otro se aplica en forma gradual y no por escalones. La reglamentación fijará el tope aplicable a cada sociedad dentro de su tramo en función de su posición entre el límite inferior y el superior de la categoría, y el plazo de permanencia en el tramo superior a partir del cual se adquieren los derechos de gobierno de ese tramo, que no podrá exceder de dos (2) ejercicios consecutivos.

ARTÍCULO 7°.- Antielusión. El tamaño de una sociedad se determina sumando el de las sociedades que la controlan, las que ella controla y las que se encuentran bajo control común o tienen los mismos beneficiarios finales y una actividad análoga, en los términos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y de la reglamentación. La división, escisión o creación de sociedades que tenga por efecto eludir un tramo es inoponible a las personas que trabajan, y el tamaño se calcula como si no se hubiera producido.

Capítulo III – Derechos de participación en el gobierno

ARTÍCULO 8°.- Información y transparencia. Toda sociedad comprendida pondrá a disposición de las personas que trabajan, a través de sus representantes en el lugar de trabajo o por medios digitales, dentro de los treinta (30) días de aprobados, sus estados contables y su memoria, la distribución de utilidades resuelta, la remuneración global del órgano de administración y la evolución de su plantilla. Quienes reciban esa información deberán guardar reserva sobre la que la sociedad identifique como confidencial.

ARTÍCULO 9°.- Consulta. En los tramos con consulta, el órgano de administración consultará a los representantes de las personas que trabajan, con carácter no vinculante, antes de proponer a la asamblea o reunión de socios la distribución de utilidades y antes de resolver reorganizaciones que afecten el empleo, y dejará constancia de su opinión en el acta respectiva.

ARTÍCULO 10°.- Voz en la asamblea o reunión de socios. En los tramos con voz, un representante elegido por las personas que participan en la propiedad asistirá a las asambleas o reuniones de socios con voz y sin voto.

ARTÍCULO 11°.- Asiento en el órgano de administración. En los tramos con asiento, el o los miembros del órgano de administración que correspondan se eligen por los titulares de acciones de la clase de los trabajadores o, si no las hubiera, por las personas que trabajan titulares de bonos de participación del personal o de la participación en las utilidades, por mayoría y conforme la reglamentación. Tienen los mismos deberes, derechos y responsabilidades que los demás integrantes del órgano, incluidos los del artículo 59 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y, en las sociedades anónimas, los de su artículo 274.

Capítulo IV – Instrumentos

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del artículo 230 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Sustitúyese el artículo 230 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) por el siguiente:
«Artículo 230.- Los bonos de participación también pueden ser adjudicados al personal de la sociedad. Constituyen el instrumento de la participación en las ganancias de la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, dentro de los topes que ella fija. Las ganancias que les corresponda se computarán como gastos.
Son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa.»

ARTÍCULO 13°.- Sustitución del artículo 262 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Sustitúyese el artículo 262 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) por el siguiente:
«Artículo 262.- Cuando existan diversas clases de acciones el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores, a cuyo efecto reglamentará la elección. La clase de acciones de los trabajadores del artículo 262 bis elige los directores que le corresponden según la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Remoción.
La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los artículos 264 y 276.»

ARTÍCULO 14°.- Incorporación del artículo 262 bis a la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Incorpórase como artículo 262 bis de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) el siguiente:
«Artículo 262 bis.- Clase de acciones de los trabajadores. Las sociedades anónimas podrán emitir una clase de acciones de los trabajadores, dentro de los topes de la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Son nominativas no endosables, otorgan los mismos derechos patrimoniales que las acciones ordinarias y solo pueden ser titulares de ellas las personas en relación de dependencia con la sociedad o con sociedades de su grupo, directamente o a través de un fideicomiso o asociación que las agrupe. Al extinguirse la relación laboral, el titular podrá transferirlas a otras personas que trabajan en la sociedad o a la sociedad, conforme el estatuto, al valor de cotización o, en su defecto, al valor patrimonial proporcional.»

ARTÍCULO 15°.- Sustitución del artículo 68 de la Ley N° 26.831. Sustitúyese el artículo 68 de la Ley N° 26.831 por el siguiente:
«ARTICULO 68.- Accionariado obrero. En oportunidad de votarse un aumento de capital la asamblea podrá resolver destinar una parte de las nuevas acciones a emitir, para ser entregadas al personal en relación de dependencia de la sociedad o de alguna o algunas de sus sociedades controladas. El total acumulativo de las acciones emitidas con esta finalidad no podrá superar el diez por ciento (10%) del capital social. La asamblea podrá resolver la entrega de acciones como bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas y realizadas o reservas libres, o sujetas a integración por parte de los beneficiarios debiendo, en tal caso, fijar las modalidades de la integración.
El límite del diez por ciento (10 %) del capital previsto en este artículo no se aplica a las acciones de la clase de los trabajadores emitidas conforme la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se rigen por los topes de esa ley.»

ARTÍCULO 16°.- Sociedades de responsabilidad limitada y por acciones simplificadas. Las sociedades de responsabilidad limitada instrumentarán la participación en la propiedad mediante una participación del personal en las utilidades, establecida en el contrato social o en un reglamento inscripto, que se computará como gasto. Las sociedades por acciones simplificadas podrán emitir acciones de la clase de los trabajadores con los alcances del artículo 262 bis de la Ley General de Sociedades o instrumentar la participación en las utilidades en los términos del presente artículo.

ARTÍCULO 17°.- Naturaleza no remunerativa. La participación en las ganancias, los bonos, las acciones y los dividendos previstos en la presente ley no integran la remuneración, conforme el inciso b) del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), y no constituyen base de cálculo de aportes ni contribuciones de la seguridad social.

ARTÍCULO 18°.- Programas de Propiedad Participada. Las acciones de los Programas de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696 que se encuentren vigentes se computan dentro de los topes de la presente ley.

Capítulo V – Aplicación, control y evaluación

ARTÍCULO 19°.- Aplicación escalonada. La presente ley se aplica por etapas, comenzando por las sociedades anónimas abiertas grandes y continuando en orden decreciente de tamaño, según el cronograma que fije la reglamentación, que deberá completarse dentro de los cinco (5) años de su entrada en vigencia. Las sociedades pequeñas cumplen solamente los derechos de información y transparencia y, en su caso, los topes que voluntariamente adopten.

ARTÍCULO 20°.- Adecuación de estatutos y control. Las sociedades adecuarán sus estatutos o contratos sociales dentro de los doce (12) meses del inicio de la etapa que les corresponda. La Comisión Nacional de Valores, respecto de las sociedades que hacen oferta pública, y la Inspección General de Justicia y los registros públicos de cada jurisdicción, respecto de las demás, controlarán la adecuación en ocasión de cada inscripción. El incumplimiento habilita a las personas que trabajan y a sus representantes a exigir judicialmente su cumplimiento por la vía más rápida que prevea la ley procesal, sin perjuicio de las sanciones de los regímenes de fiscalización respectivos.

ARTÍCULO 21°.- Información pública y calibración. La autoridad de aplicación en materia laboral que designe el Poder Ejecutivo nacional, con la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, publicará cada año la cantidad de personas que participan en la propiedad y de asientos ocupados por representantes de los trabajadores, por tipo societario y tamaño. A los tres (3) años de la entrada en vigencia, publicará una evaluación de los topes y del cronograma, y el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Congreso de la Nación, si correspondiera, un proyecto de ley con su calibración.

ARTÍCULO 22°.- Costo fiscal. La presente ley no autoriza gastos ni establece beneficios tributarios.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de participación de los trabajadores

Fija la aplicación en cuatro etapas, desde las grandes sociedades abiertas a los 180 días hasta las medianas a los 42 meses; las bandas por interpolación entre tramos; las reglas antielusión por grupo económico; el contenido del plan de participación y la evaluación para calibrar los topes a los 3 años.

Propuesta 48: El trabajador, socio de la empresa
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 120 días de publicada la ley «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)» y con vigencia simultánea; las etapas corren hasta 42 meses, por lo que la última puede caer en el mandato siguiente.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de participación de los trabajadores, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), las Leyes Nros. 26.831, 27.349 y 23.696, y la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reglamentó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional con una grilla de derechos de participación en el gobierno y de topes de participación en la propiedad según el tipo societario y el tamaño de las sociedades.

Que la Ley dispuso su aplicación escalonada, comenzando por las sociedades anónimas abiertas grandes, y encomendó a la reglamentación las bandas entre tramos, las reglas por grupo económico y la evaluación de los topes a los tres años.

Que corresponde fijar un cronograma que permita a las sociedades adecuar sus estatutos y a los organismos de control dictar sus normas.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Cronograma de aplicación. A los fines del artículo 19 de la Ley N° [—] de participación de los trabajadores (en adelante, la Ley), la aplicación se hará en las siguientes etapas, contadas desde la entrada en vigencia de la Ley:
a) Primera etapa, a los CIENTO OCHENTA (180) días: sociedades anónimas abiertas grandes;
b) Segunda etapa, a los DIECIOCHO (18) meses: sociedades anónimas abiertas medianas y sociedades anónimas cerradas grandes;
c) Tercera etapa, a los TREINTA (30) meses: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales grandes, y sociedades anónimas cerradas medianas;
d) Cuarta etapa, a los CUARENTA Y DOS (42) meses: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales medianas, y derechos de información y transparencia de todas las sociedades pequeñas.

ARTÍCULO 2°.- Determinación del tamaño. El tamaño de cada sociedad se determina conforme el inciso c) del artículo 3° de la Ley, según el valor de las ventas totales anuales y, en su caso, la cantidad de personal, por sector de actividad, con los parámetros y el método de cálculo de la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, con sus modificaciones, o la norma que la reemplace. La sociedad declarará su tramo, con los datos que lo sustentan, junto con sus estados contables de cada ejercicio.

ARTÍCULO 3°.- Bandas entre tramos. A los fines del artículo 6° de la Ley, el tope de participación en la propiedad de cada sociedad se determina por interpolación lineal entre el tope del tramo inmediato inferior y el de su propio tramo, según la posición de sus ventas entre el límite inferior y el superior de su categoría. Para las sociedades grandes, la interpolación se hace entre el límite inferior de la categoría y el doble de ese valor; por encima, rige el tope pleno. Los derechos de gobierno de un tramo superior se adquieren después de DOS (2) ejercicios consecutivos en ese tramo y se pierden después de DOS (2) ejercicios consecutivos en un tramo inferior.

ARTÍCULO 4°.- Grupo económico y fragmentación. A los fines del artículo 7° de la Ley, integran el grupo económico de una sociedad las sociedades que la controlan, las que ella controla y las que están bajo control común, y las que tienen los mismos beneficiarios finales registrados ante los organismos competentes y una actividad análoga. Se presume, salvo prueba de una razón económica distinta, que tienen por efecto eludir un tramo la división, escisión o creación de sociedades con los mismos beneficiarios finales y actividad análoga ocurridas dentro de los VEINTICUATRO (24) meses anteriores al inicio de la etapa que corresponda.

ARTÍCULO 5°.- Plan de participación. El plan de participación del artículo 4° de la Ley indicará, como mínimo: el porcentaje adoptado dentro del tope; el instrumento; las personas que trabajan alcanzadas, con una antigüedad mínima que no podrá exceder de UN (1) año; y el criterio de distribución entre ellas, en partes iguales o en proporción a la remuneración, o una combinación de ambos. El plan se pondrá en conocimiento de las personas que trabajan y se presentará ante el organismo de control societario que corresponda.

ARTÍCULO 6°.- Información y consulta. La información del artículo 8° de la Ley se entregará a los delegados del personal de cada establecimiento y se publicará en un canal digital de acceso para todas las personas que trabajan en la sociedad. En la consulta del artículo 9° de la Ley, los representantes dispondrán de QUINCE (15) días corridos para expresar su opinión, que se transcribirá en el acta del órgano de administración.

ARTÍCULO 7°.- Elección de representantes y de miembros del órgano de administración. La elección del representante con voz del artículo 10 y de los miembros del órgano de administración del artículo 11 de la Ley se hará por voto secreto de las personas que participan en la propiedad, con un voto por persona cuando la participación sea por bonos o utilidades y por acción cuando sea por acciones de la clase de los trabajadores. La sociedad organizará el comicio con UNA (1) convocatoria anual como mínimo, y comunicará el resultado al organismo de control societario dentro de los DIEZ (10) días.

ARTÍCULO 8°.- Normas de los organismos de control. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA dictarán, dentro de los NOVENTA (90) días, las normas sobre la adecuación de estatutos, la emisión de acciones de la clase de los trabajadores y la información a presentar. Se invita a los registros públicos de las provincias a adoptar criterios análogos.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación y calibración. La evaluación del artículo 21 de la Ley se publicará antes de cumplirse TREINTA Y SEIS (36) meses de su entrada en vigencia e incluirá, al menos: la cantidad de personas con participación y de asientos ocupados, por tipo societario y tamaño; la concentración de sociedades en torno a los límites de cada tramo; la evolución del empleo registrado en las sociedades alcanzadas; y una propuesta fundada de calibración de los topes y del cronograma.

ARTÍCULO 10°.- Información estadística. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO suministrarán a la autoridad de aplicación en materia laboral la información necesaria para la estadística anual y la evaluación, en forma agregada.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de los Capítulos III a V de la Ley de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral

Reglamenta los Capítulos III a V de «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción» (ex «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»): adecua el Decreto 315/2026 al régimen permanente, precisa el tramo joven, la presunción de reemplazo y el tope de 0,03 % del PIB, y fija el cronograma de suba de la detracción del art. 22 bis de la Ley 27.541 en tres etapas anuales (2029–2031) atadas a la recaudación real por empleo registrado, con un techo de costo de 0,35 % del PIB.

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes · Propuesta 49: Que trabajar en blanco convenga
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de publicada la ley «Ley de reforma del monotributo y de formalización laboral: actualización mensual, tránsito gradual al régimen general, régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral, las Leyes Nros. 27.802 y 27.541 y sus modificatorias y el Decreto N° 315/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral, en sus Capítulos III a V, otorgó carácter permanente al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral creado por el Título XX de la Ley N° 27.802, le incorporó un tramo joven y dispuso el aumento por etapas de la detracción prevista en el artículo 22 de la Ley N° 27.541, sujeto a la evolución de la recaudación por empleo registrado.

Que el Decreto N° 315/2026 reglamentó el régimen en su versión temporal, por lo que corresponde adecuarlo a su carácter permanente.

Que el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, incorporado por la Ley, encomienda al Poder Ejecutivo nacional fijar cada etapa de la detracción por decreto, con publicación previa de su costo fiscal y del cumplimiento de la condición de recaudación, por lo que corresponde establecer el cronograma y el método de medición.

Que corresponde precisar los conceptos que permiten a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicar en forma automática los beneficios del tramo joven y la presunción de reemplazo.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Formalización Laboral, en adelante 'la Ley', al ministerio con competencia en economía y hacienda, con intervención de la secretaría con competencia en trabajo y empleo en lo relativo al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y a su tramo joven.

ARTÍCULO 2°.- Régimen permanente. El Decreto N° 315/2026 continuará aplicándose al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con carácter permanente, en cuanto no se oponga a la Ley y al presente. El período de nuevas incorporaciones del artículo 1° de ese decreto se entenderá referido a las relaciones laborales dadas de alta a partir de la entrada en vigencia de la Ley, conforme el artículo 156 de la Ley N° 27.802 en el texto dado por ella.

ARTÍCULO 3°.- Acreditación de los supuestos del artículo 157. Los supuestos del artículo 157 de la Ley N° 27.802, en el texto dado por la Ley, se acreditarán en forma automática con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se considera desempleada, a los fines del inciso b), a la persona que no registre una relación laboral en los seis (6) meses anteriores al mes de alta.

ARTÍCULO 4°.- Tramo joven. La edad prevista en el artículo 163 bis de la Ley N° 27.802 se computa al mes de alta. Se considera que la persona no tuvo una relación laboral registrada con anterioridad cuando no registra en el Sistema Integrado Previsional Argentino ninguna relación en relación de dependencia en el sector público ni en el privado. ARCA identificará en forma automática, al registrarse el alta, si la relación queda comprendida en el tramo joven, sin necesidad de opción del empleador.

ARTÍCULO 5°.- Reemplazo en el tramo joven. A los fines de la presunción del artículo 163 ter de la Ley N° 27.802 se entiende por: a) mismo establecimiento, el domicilio de explotación declarado por el empleador en el que se desempeñaban ambos trabajadores; y b) tareas equivalentes, las correspondientes a la misma categoría del convenio colectivo de trabajo aplicable o, en su defecto, al mismo puesto declarado en la registración laboral. ARCA aplicará el procedimiento de control previsto en el artículo 163 quáter de esa ley conforme las normas que dicte.

ARTÍCULO 6°.- Tope del tramo joven. La autoridad de aplicación estimará cada trimestre el costo fiscal anual del tramo joven. Si la estimación superara el tope del cero coma cero tres por ciento (0,03 %) del producto interno bruto fijado por el artículo 14 de la Ley, dispondrá, con una anticipación no menor de treinta (30) días y publicación en el Boletín Oficial, que las altas que se produzcan hasta el fin del ejercicio no ingresen al tramo joven. Las relaciones ya comprendidas conservan el beneficio por todo su plazo.

ARTÍCULO 7°.- Cronograma de la detracción. Conforme el artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, incorporado por la Ley, la diferencia entre el importe de pesos siete mil tres con sesenta y ocho centavos ($ 7.003,68) y el valor actualizado por el Índice de Precios al Consumidor previsto en su inciso a) se cubrirá en tres (3) etapas anuales, iguales en términos reales, que regirán desde el 1° de enero de 2029, de 2030 y de 2031, sujetas en cada caso a la condición de su inciso b). El costo fiscal anual del conjunto de las etapas no podrá superar el tope del cero coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) del producto interno bruto fijado por el inciso e) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541; si la estimación de una etapa lo superara, la etapa se limitará al importe cuyo costo no lo supere y el resto se postergará al año siguiente, en las mismas condiciones. Si el costo fiscal de una etapa superara el incremento de la recaudación previsto en ese inciso, la etapa se limitará al monto cuyo costo no lo supere, y la parte no aplicada se sumará a la etapa siguiente. Alcanzado el valor actualizado, regirá la actualización anual de su inciso c), y los aumentos posteriores se fijarán por decreto conforme las mismas reglas.

ARTÍCULO 8°.- Medición de la condición. A los fines del inciso b) del artículo 22 bis de la Ley N° 27.541, la recaudación se medirá sobre las contribuciones patronales devengadas por las relaciones laborales del sector privado en los doce (12) meses que concluyen en septiembre de cada año, comparada con la de los doce (12) meses anteriores, ambas expresadas en moneda constante según el Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). ARCA proveerá los datos a la autoridad de aplicación antes del 31 de octubre.

ARTÍCULO 9°.- Publicación previa de cada etapa. Antes del 30 de noviembre de cada año, la autoridad de aplicación publicará en su sitio oficial la medición del artículo anterior, la estimación del costo fiscal anual de la etapa siguiente y del conjunto de las etapas, en porcentaje del producto interno bruto, y el importe propuesto. El decreto que fije cada etapa se dictará antes del 31 de diciembre y hará referencia a esa publicación.

ARTÍCULO 10°.- Compensación a la seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y las demás entidades de los subsistemas de la seguridad social informarán a la autoridad de aplicación, cada trimestre, la menor recaudación atribuible a la Ley. La autoridad de aplicación determinará cada año la parte no cubierta por el aumento de la recaudación por empleo registrado, que se incluirá en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente a los fines del artículo 15 de la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Información pública. La publicación anual del artículo 17 de la Ley se realizará en el mes de marzo de cada año, con los datos del año anterior que ARCA y la ANSES suministrarán antes del 31 de enero.

ARTÍCULO 12°.- Normas de ARCA. ARCA dictará, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la Ley, las normas de aplicación automática de los beneficios y de control de las altas y bajas del tramo joven, en ejercicio de las facultades del artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802 y del artículo 9° del Decreto N° 315/2026.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud

Fija el PMO como canasta mínima, amplía la libre elección entre obras sociales y prepagas sin afiliación por rama ni plazos de permanencia y hace portable el aporte, con la SSS como registro único. Convierte el Fondo Solidario de Redistribución en compensador por edad y riesgo, lleva a 12 meses la cobertura gratuita de quien pierde el empleo y hace portable el seguro de vida obligatorio.

Propuesta 50: Elegir quién te da salud, jubilación y seguro
Cuándo: Días 61–100 (envío); portabilidad operativa en 18 meses; cobertura de desempleados desde el 10/12/2028 (inicio de la Fase II)
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

La cobertura de salud de las personas que trabajan sigue atada al puesto. El trabajador en relación de dependencia puede elegir obra social o entidad de medicina prepaga desde el Decreto N° 170/2024, pero con restricciones de permanencia y con parte del aporte retenida por intermediarios. Si pierde el empleo, conserva la cobertura solo tres meses (artículo 10, inciso a, de la Ley N° 23.660). El régimen simplificado demuestra que la libre elección es administrable: según el Sistema Integrado Previsional Argentino, más de 2,2 millones de monotributistas eligen su obra social. El presente proyecto ordena el sistema en torno a la persona. Fija el Programa Médico Obligatorio como canasta mínima para todos los agentes; amplía la libre elección, sin afiliación por rama y sin plazos de permanencia; hace que el aporte completo siga a la persona entre empleos y proveedores, y encarga a la Superintendencia de Servicios de Salud un registro único de portabilidad. Para evitar la selección de riesgo, prohíbe el rechazo y transforma el Fondo Solidario de Redistribución en un compensador por edad y enfermedades crónicas, con una porción fijada por ley y sin aumentar la contribución patronal del 6 % ya prevista por la Ley N° 27.802. Desde el inicio de la segunda fase del programa, quien pierde el empleo mantiene gratis su cobertura durante doce meses o mientras cobre el seguro de desempleo. El seguro de vida obligatorio pasa a ser portable.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma el Sistema Nacional del Seguro de Salud regido por las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 para asegurar a toda persona beneficiaria: a) una canasta mínima obligatoria de prestaciones; b) la libre elección de su agente del seguro entre obras sociales y entidades de medicina prepaga, sin afiliación obligatoria según la rama de actividad; c) la portabilidad de sus aportes y contribuciones entre empleos y proveedores; d) un Fondo Solidario de Redistribución que compensa por edad y riesgo; y e) la continuidad gratuita de la cobertura cuando pierde el empleo. Asimismo, hace portable el seguro de vida obligatorio.

ARTÍCULO 2°.- Agentes del seguro. A los fines de la presente ley son agentes del seguro las obras sociales comprendidas en la Ley N° 23.660 y las entidades de medicina prepaga inscriptas conforme la Ley N° 26.682 que reciban aportes y contribuciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Capítulo II – Canasta mínima obligatoria

ARTÍCULO 3°.- Programa Médico Obligatorio. El Programa Médico Obligatorio constituye la canasta mínima de prestaciones que todo agente del seguro debe brindar a sus beneficiarios, sin carencias, exclusiones ni copagos distintos de los que autorice la autoridad sanitaria nacional. Hasta tanto ésta lo actualice, rige el Programa Médico Obligatorio de Emergencia aprobado por la Resolución del Ministerio de Salud N° 201/2002 y sus modificatorias. La autoridad sanitaria nacional lo actualizará periódicamente con criterios de evidencia científica y costo-efectividad, y publicará su contenido y su costo estimado por beneficiario.

Capítulo III – Libre elección y portabilidad

ARTÍCULO 4°.- Libre elección. Toda persona beneficiaria del Sistema Nacional del Seguro de Salud podrá elegir libremente su agente del seguro entre las obras sociales y las entidades de medicina prepaga inscriptas, cualquiera sea su actividad, su convenio colectivo o el sector de su empleador. Ningún agente del seguro podrá exigir afiliación por rama de actividad ni plazo mínimo de permanencia como condición para la elección o el cambio de agente.

ARTÍCULO 5°.- Aporte que sigue a la persona. Los aportes y las contribuciones de los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660, deducida únicamente la porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución conforme el artículo 10 de la presente ley, se transfieren en su totalidad al agente del seguro elegido por la persona beneficiaria, sin retenciones, comisiones ni cargos de intermediación a favor de otros agentes.

ARTÍCULO 6°.- Portabilidad. La cobertura acompaña a la persona beneficiaria cuando cambia de empleador, cuando tiene más de un empleo o cuando cambia de agente del seguro, sin interrupción ni nuevos plazos de carencia. Los aportes y contribuciones de todos sus empleos se dirigen al agente que haya elegido.

ARTÍCULO 7°.- Prohibición de rechazo. Ningún agente del seguro podrá rechazar la incorporación de una persona que lo elija con sus aportes y contribuciones, ni condicionarla, por razón de su edad, de su estado de salud o de enfermedades preexistentes. La cobertura de la canasta mínima de una persona incorporada por libre elección no podrá tener un precio adicional a cargo de ella por esas causas.

ARTÍCULO 8°.- Registro único de portabilidad. La Superintendencia de Servicios de Salud llevará el registro único de portabilidad, que identifica a cada persona beneficiaria, su agente del seguro, sus empleadores y los aportes y contribuciones que se le dirigen. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) distribuirá los aportes y contribuciones según ese registro. El cambio de agente se tramitará por medios digitales y será efectivo desde el mes siguiente al de la solicitud.

ARTÍCULO 9°.- Plazos mínimos de permanencia. Quedan sin efecto las disposiciones reglamentarias que establezcan plazos mínimos de permanencia en un agente del seguro o limiten el número de cambios anuales. El Poder Ejecutivo nacional adecuará a la presente ley los Decretos N° 504/1998 y N° 576/1993 y sus respectivos modificatorios.

Capítulo IV – Fondo Solidario de Redistribución como compensador de riesgo

ARTÍCULO 10°.- Porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución. Fíjase en el quince por ciento (15 %) de la suma de los aportes y las contribuciones de los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660 la porción que se destina al Fondo Solidario de Redistribución del artículo 22 de la Ley N° 23.661. Esa porción sólo podrá ser modificada por ley. La contribución patronal se mantiene en el seis por ciento (6 %) establecido por el artículo 165 de la Ley N° 27.802, sin aumento alguno.

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 24 de la Ley N° 23.661. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 23.661 por el siguiente:

«Artículo 24.- Los recursos del Fondo Solidario de Redistribución serán destinados por la Superintendencia de Servicios de Salud a:

a) Atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, con el tres por ciento (3 %) de la totalidad de los recursos del mencionado fondo en cada período presupuestario.

b) Compensar automáticamente a cada agente del seguro, por cada beneficiario, según su edad y la presencia de enfermedades crónicas, conforme una fórmula pública que fijará la Superintendencia de Servicios de Salud, de modo que el financiamiento de la canasta mínima obligatoria de cada beneficiario no dependa de su riesgo ni del nivel de sus aportes.

c) La cobertura de prestaciones médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y baja frecuencia de utilización y las de discapacidad, que se distribuirá automáticamente entre los agentes del seguro que cumplan los requisitos técnicos y financieros para garantizar su cobertura.

d) Financiar la cobertura de las personas que mantengan su calidad de beneficiarias sin obligación de efectuar aportes conforme el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660.

e) Supletoriamente, constituir reservas líquidas destinadas a atender posibles desequilibrios financieros originados por la mora en los aportes y contribuciones del Sistema.

f) El eventual excedente del Fondo Solidario de Redistribución permanecerá en el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

La Superintendencia de Servicios de Salud publicará cada mes los montos distribuidos por agente del seguro y por concepto.»

ARTÍCULO 12°.- Auditoría y publicidad. La Superintendencia de Servicios de Salud auditará la recaudación y la aplicación de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y publicará un informe anual, que remitirá a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Protección del Fondo. El Fondo Solidario de Redistribución es una cuenta especial con destino específico creada por ley. Queda expresamente excluido de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en el artículo 24 de la Ley N° 23.661.

Capítulo V – Cobertura de quien pierde el empleo

ARTÍCULO 14°.- Sustitución del inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660. Sustitúyese el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660 por el siguiente:

«a) En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios, con el agente del seguro que hubieran elegido, durante un período de doce (12) meses contados desde su distracto o durante todo el período en que perciban la prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013, si fuera mayor, sin obligación de efectuar aportes;»

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento de la cobertura de desempleados. La cobertura prevista en el artículo anterior se financia, durante el período en que la persona percibe la prestación por desempleo, conforme el inciso b) del artículo 119 de la Ley N° 24.013; y por el resto del período, con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución conforme el inciso d) del artículo 24 de la Ley N° 23.661 y, en la parte asistencial que éste no cubra, con los créditos de rentas generales que asigne la ley de presupuesto. Si al sancionarse la presente ley no hubiera créditos asignados, el gasto se atenderá a partir del presupuesto del ejercicio en que comience a regir la cobertura.

Capítulo VI – Seguro de vida obligatorio portable

ARTÍCULO 16°.- Portabilidad del seguro de vida obligatorio. El seguro de vida obligatorio del Decreto N° 1567/1974 y sus modificatorios acompaña a la persona asegurada. Cada persona podrá elegir la entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y sus empleadores sucesivos ingresarán la prima a la entidad elegida, sin que el cambio de empleo interrumpa la cobertura. La Superintendencia de Seguros de la Nación dictará las normas de aplicación.

Capítulo VII – Obras sociales sindicales

ARTÍCULO 17°.- Régimen de las obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales del inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 23.660 continúan a cargo de la asociación sindical que hoy las tiene, con patrimonio, contabilidad y órganos de gobierno separados de los de la asociación. Sus autoridades serán elegidas por sus beneficiarios, conforme el régimen electoral que apruebe la Superintendencia de Servicios de Salud, que auditará su gestión. Las obras sociales sindicales deberán adecuarse a este artículo dentro de los dieciocho (18) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo VIII – Autoridades, vigencia y disposiciones finales

ARTÍCULO 18°.- Autoridades de aplicación. La Superintendencia de Servicios de Salud es la autoridad de aplicación de los Capítulos III, IV, V y VII de la presente ley. La autoridad sanitaria nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional lo es del Capítulo II, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, del Capítulo VI.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia escalonada. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con las siguientes salvedades: a) la libre elección y la portabilidad del Capítulo III, el registro único de portabilidad y la compensación de riesgo del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661 serán operativas dentro de los dieciocho (18) meses de esa fecha, en la fecha que fije el Poder Ejecutivo nacional; b) la cobertura del Capítulo V regirá para las relaciones laborales que se extingan a partir del 10 de diciembre de 2028; y c) el Capítulo VI regirá a los doce (12) meses de la publicación.

ARTÍCULO 20°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 21°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud

Reglamenta «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud»: fija la fecha de operatividad de la libre elección y la portabilidad a los 18 meses, con cronograma de registro único (6 meses), fórmula de compensación (12 meses) y simulación previa. Pone en marcha la cobertura de 12 meses para desempleados desde el 10/12/2028 y adecua los Decretos 504/1998 y 576/1993.

Propuesta 50: Elegir quién te da salud, jubilación y seguro
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, las Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 26.682, los Decretos Nros. 576/1993 y 504/1998 y sus modificatorios, y el Decreto N° 1567/1974, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud amplió la libre elección del agente del seguro de salud, hizo portable el aporte, convirtió el Fondo Solidario de Redistribución en un compensador por edad y riesgo y extendió a doce (12) meses la cobertura gratuita de quien pierde el empleo.

Que el inciso a) del artículo 19 de la Ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional fijar, dentro de los dieciocho (18) meses, la fecha en que serán operativos la libre elección, la portabilidad, el registro único y la compensación de riesgo, y que corresponde establecer el cronograma que permita cumplirla.

Que corresponde adecuar los Decretos Nros. 504/1998 y 576/1993, en sus textos según los Decretos Nros. 170/2024 y 171/2024, conforme el artículo 9° de la Ley.

Que la cobertura de quien pierde el empleo rige para las relaciones laborales que se extingan desde el 10 de diciembre de 2028, y requiere la coordinación de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad sanitaria nacional. Desígnase autoridad sanitaria nacional a los fines de los artículos 3° y 18 de la Ley N° [—] de Libre Elección y Portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, en adelante 'la Ley', al ministerio con competencia en salud.

ARTÍCULO 2°.- Fecha de operatividad de la libre elección y la portabilidad. Fíjase, conforme el inciso a) del artículo 19 de la Ley, el primer día del decimoctavo mes contado desde su publicación como fecha a partir de la cual serán operativos la libre elección y la portabilidad del Capítulo III, el registro único de portabilidad y la compensación de riesgo del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661. A ese fin, la Superintendencia de Servicios de Salud cumplirá el siguiente cronograma: a) dentro de los seis (6) meses de la publicación de la Ley, conformará el registro único de portabilidad con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); b) dentro de los doce (12) meses, aprobará y publicará la fórmula de compensación de riesgo; y c) durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de operatividad, aplicará la fórmula en forma simulada, sin efectos sobre las transferencias, y publicará sus resultados por agente del seguro.

ARTÍCULO 3°.- Registro único de portabilidad. El registro único del artículo 8° de la Ley identificará a cada persona beneficiaria, su grupo familiar, su agente del seguro, sus empleadores y los aportes y contribuciones que se le dirigen. La persona beneficiaria podrá consultar sus datos y solicitar el cambio de agente por medios digitales en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud. ARCA distribuirá cada mes los aportes y contribuciones según el registro vigente al cierre del mes anterior.

ARTÍCULO 4°.- Aporte que sigue a la persona. Cuando la persona beneficiaria tenga más de un empleo, ARCA unificará los aportes y contribuciones de todos sus empleos y los transferirá al agente del seguro elegido, conforme los artículos 5° y 6° de la Ley, previa deducción de la porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución, que depositará en la cuenta del Fondo.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de rechazo. El agente del seguro que rechace o condicione la incorporación de una persona en infracción al artículo 7° de la Ley será sancionado por la Superintendencia de Servicios de Salud conforme el régimen sancionatorio de los artículos 28 y 28 bis de la Ley N° 23.660 y 42 a 45 de la Ley N° 23.661, y la incorporación se tendrá por producida desde el mes siguiente al de la solicitud. Las entidades de medicina prepaga solo podrán cobrar un precio adicional por prestaciones que excedan la canasta mínima obligatoria, conforme la Ley N° 26.682.

ARTÍCULO 6°.- Adecuación de la libre elección vigente. Déjanse sin efecto el artículo 14 del Decreto N° 504/1998 y sus modificatorios y la referencia al plazo mínimo de permanencia de su artículo 2°, así como toda otra disposición de ese decreto y del Decreto N° 576/1993 y sus modificatorios que establezca plazos mínimos de permanencia en un agente del seguro, limite el número de cambios anuales o restrinja la elección según la rama de actividad. Esos decretos mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a la Ley y al presente.

ARTÍCULO 7°.- Fórmula de compensación de riesgo. La fórmula pública del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661, en el texto dado por la Ley, considerará al menos franjas de edad y el listado de enfermedades crónicas que apruebe la Superintendencia de Servicios de Salud, con validación de los diagnósticos declarados por los agentes. La Superintendencia la revisará cada año y publicará los montos compensados por agente y por concepto.

ARTÍCULO 8°.- Cobertura de quien pierde el empleo. Para las relaciones laborales que se extingan a partir del 10 de diciembre de 2028, la ANSES informará a la Superintendencia de Servicios de Salud cada extinción y cada alta y baja de la prestación por desempleo, y la Superintendencia mantendrá a la persona en el registro único con su agente del seguro durante el plazo del inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660, en el texto dado por la Ley. Vencida la prestación por desempleo, el Fondo Solidario de Redistribución pagará al agente, por cada persona cubierta sin aportes, el monto per cápita que fije la Superintendencia conforme el inciso d) del artículo 24 de la Ley N° 23.661. El ministerio con competencia en economía incluirá en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2029 los créditos de rentas generales necesarios para la parte asistencial no cubierta, conforme el artículo 15 de la Ley.

ARTÍCULO 9°.- Auditoría y publicidad del Fondo. El informe anual del artículo 12 de la Ley se publicará y remitirá a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación antes del 30 de junio de cada año, con los datos del ejercicio anterior.

ARTÍCULO 10°.- Seguro de vida obligatorio portable. La Superintendencia de Seguros de la Nación dictará, dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la Ley, las normas de aplicación del artículo 16 de la Ley, que asegurarán la continuidad de la cobertura entre empleadores sucesivos y el ingreso de la prima a la entidad elegida por la persona asegurada.

ARTÍCULO 11°.- Obras sociales sindicales. La Superintendencia de Servicios de Salud aprobará, dentro de los seis (6) meses de la publicación de la Ley, el régimen electoral de las obras sociales sindicales previsto en el artículo 17 de la Ley, que asegurará el voto secreto de los beneficiarios titulares, la representación de las minorías y la fiscalización del acto electoral por la Superintendencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo

Reforma el Título IV de la Ley 24.013: 75 % inicial con baja escalonada y piso y tope en salarios mínimos que suben en tres escalones sujetos a los recursos del FNE. Lo abre a monotributistas con aporte específico y crea las cuentas individuales de formación, con búsqueda activa e intermediación por el Portal Empleo.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial · Propuesta 51: Seguro de desempleo que alcance, con capacitación
Cuándo: Días 61–100 (envío; paquete 'Red de empleo')
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

La prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 paga hoy el 75 % de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, pero con un mínimo y un máximo que fija el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según su Resolución N° 4/2026, en octubre de 2026 la prestación iba de $195.600 a $391.200, es decir, de medio a un salario mínimo. Con un tope tan bajo, casi todas las personas beneficiarias cobran lo mismo y la prestación no cumple su función de sostener el ingreso durante la búsqueda de un nuevo empleo. El presente proyecto mantiene el 75 % inicial y la baja escalonada, y fija por ley un piso y un tope en salarios mínimos que suben en tres escalones, hasta tres cuartos y uno y medio salarios mínimos. Cada escalón entra en vigencia solo si el Fondo Nacional del Empleo y una reasignación presupuestaria identificada cubren su costo. Abre la prestación a los pequeños contribuyentes que hagan un aporte específico, que financia su propia cobertura. Además, crea cuentas individuales de formación, utilizables en el Programa de Formación Laboral Básica de la Ley N° 27.802 o en institutos acreditados, y condiciona la prestación a la formación o a la búsqueda activa, con intermediación por el Portal Empleo y las oficinas municipales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma el sistema integral de prestaciones por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 para: a) fijar por ley un piso y un tope de la prestación expresados en salarios mínimos, vitales y móviles, que suben en tres escalones según los recursos disponibles; b) mantener el setenta y cinco por ciento (75 %) inicial con baja escalonada; c) abrir la prestación a quienes se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y efectúen un aporte específico; y d) crear las cuentas individuales de formación y la intermediación por el Portal Empleo, con la formación o la búsqueda activa como condición.

Capítulo II – Cuantía de la prestación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 118 de la Ley N° 24.013. Sustitúyese el artículo 118 de la Ley N° 24.013 por el siguiente:

«Artículo 118.- La cuantía de la prestación por desempleo para trabajadores convencionados o no convencionados será, durante los primeros cuatro (4) meses, el setenta y cinco por ciento (75 %) del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la de los primeros cuatro meses.

Del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la de los primeros cuatro meses.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al piso ni superior al tope del escalón vigente, expresados en proporción del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de pago:

a) Primer escalón: piso de cero coma cincuenta y cinco (0,55) y tope de uno coma quince (1,15) salarios mínimos, vitales y móviles;

b) Segundo escalón: piso de cero coma sesenta y cinco (0,65) y tope de uno coma treinta (1,30) salarios mínimos, vitales y móviles;

c) Tercer escalón: piso de cero coma setenta y cinco (0,75) y tope de uno coma cincuenta (1,50) salarios mínimos, vitales y móviles.

El primer escalón rige desde la entrada en vigencia de la ley que establece el presente texto; el segundo, a los doce (12) meses, y el tercero, a los veinticuatro (24) meses de esa fecha, en todos los casos sujetos a la condición del artículo 118 bis.»

ARTÍCULO 3°.- Incorporación del artículo 118 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 118 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 118 bis.- Condición de financiamiento de los escalones. Cada escalón del artículo 118 entrará en vigencia solo cuando la autoridad de aplicación, con intervención del Ministerio de Economía y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), certifique que los recursos del Fondo Nacional del Empleo destinados al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, junto con la reasignación presupuestaria identificada en la ley de presupuesto, cubren su costo anual estimado. La certificación y la estimación se publicarán antes de cada escalón. Si la condición no se cumpliera en la fecha prevista, el escalón se postergará hasta el mes siguiente a aquel en que se cumpla, y entretanto regirá el escalón anterior. Hasta la vigencia del primer escalón, el mínimo y el máximo de la prestación serán los vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley que incorpora el presente artículo. Un escalón vigente no podrá reducirse.»

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del inciso b) del artículo 135 de la Ley N° 24.013. Sustitúyese el inciso b) del artículo 135 de la Ley N° 24.013 por el siguiente:

«b) Recibir el informe sobre el escalón vigente del piso y del tope de la prestación por desempleo y sobre los recursos del Fondo Nacional del Empleo, y formular recomendaciones al respecto;»

ARTÍCULO 5°.- Extensión para mayores de cuarenta y cinco años. La presente ley no altera la extensión de la duración de la prestación por desempleo para las personas mayores de cuarenta y cinco (45) años prevista en el artículo 4° del Decreto N° 267/2006, que se mantiene.

Capítulo III – Personas inscriptas en el Régimen Simplificado

ARTÍCULO 6°.- Incorporación del artículo 112 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 112 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 112 bis.- Pequeños contribuyentes. Las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Anexo de la Ley N° 24.977 podrán acceder a la prestación por desempleo si optan por ingresar, junto con su pago mensual, un aporte específico al Fondo Nacional del Empleo. El monto del aporte por categoría será fijado por la autoridad de aplicación sobre bases actuariales, de modo que financie íntegramente la cobertura de este colectivo, y será recaudado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los aportes se registrarán en una cuenta separada dentro del Fondo Nacional del Empleo, que solo financia las prestaciones de este artículo.»

ARTÍCULO 7°.- Incorporación del artículo 112 ter a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 112 ter de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 112 ter.- Reglas propias de los pequeños contribuyentes. Para acceder a la prestación, la persona inscripta en el Régimen Simplificado deberá: a) haber ingresado el aporte específico durante un mínimo de seis (6) meses en los tres (3) años anteriores al cese; b) haber cesado en su actividad por causas ajenas a su voluntad, en los supuestos y con la acreditación que establezca la reglamentación, con baja en el régimen; y c) cumplir los requisitos de los incisos a), e) y f) del artículo 113. La duración de la prestación se determinará conforme la escala del artículo 117, computando los meses de aporte específico. El monto será fijado por la reglamentación según la categoría en la que haya aportado, dentro del piso y del tope del escalón vigente del artículo 118. Las condiciones de formación y búsqueda activa del artículo 119 ter se aplican por igual.»

Capítulo IV – Formación, búsqueda activa e intermediación

ARTÍCULO 8°.- Incorporación del artículo 119 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 119 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 119 bis.- Cuenta individual de formación. Cada persona beneficiaria de la prestación por desempleo tendrá una cuenta individual de formación, abierta a su nombre, que ella administra y que puede usar en el Programa de Formación Laboral Básica del artículo 152 de la Ley N° 27.802 o en institutos públicos o privados acreditados conforme la reglamentación. La autoridad de aplicación fijará cada año el monto que se acredita en cada cuenta, con cargo a los recursos del inciso b) del artículo 144, y publicará los institutos acreditados y la inserción laboral de sus egresados. La reglamentación podrá extender las cuentas a otras personas inscriptas en el Portal Empleo. El saldo de la cuenta es intransferible y solo puede aplicarse a formación.»

ARTÍCULO 9°.- Incorporación del artículo 119 ter a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 119 ter de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 119 ter.- Búsqueda activa e intermediación. La percepción de la prestación por desempleo está condicionada a que la persona beneficiaria participe en acciones de formación o de búsqueda activa de empleo, según el plan que acuerde con el servicio de empleo. La intermediación laboral se realiza por el Portal Empleo y por las Oficinas de Empleo municipales que integren la red del servicio público de empleo por convenio con la autoridad de aplicación. El incumplimiento injustificado del plan produce la suspensión de la prestación en los términos que establezca la reglamentación.»

Capítulo V – Financiamiento

ARTÍCULO 10°.- Fuentes de financiamiento. La prestación por desempleo y las cuentas individuales de formación se financian con: a) los recursos del Fondo Nacional del Empleo previstos en los artículos 143 a 145 de la Ley N° 24.013; b) la reasignación de los créditos de los programas de empleo y capacitación de la Administración Pública Nacional que la ley de presupuesto de cada ejercicio identifique en forma expresa, con indicación del programa y del monto; y c) desde su vigencia, la parte de los aportes de las cuentas individuales de cese que establezca la ley respectiva. La prestación de las personas inscriptas en el Régimen Simplificado se financia exclusivamente con su aporte específico. Los escalones del artículo 118 de la Ley N° 24.013 constituyen el cronograma de ejecución del mayor gasto, que solo avanza en las condiciones de su artículo 118 bis.

ARTÍCULO 11°.- Protección del Fondo Nacional del Empleo. El Fondo Nacional del Empleo creado por el artículo 143 de la Ley N° 24.013 es un fondo con destino específico. Queda expresamente excluido de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos, incluida la cuenta separada del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013, no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en esa ley.

Capítulo VI – Gestión, metas y disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Gestión. La autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional conduce el sistema integral de prestaciones por desempleo, el Portal Empleo y la red de Oficinas de Empleo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida y paga la prestación, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recauda el aporte específico de las personas inscriptas en el Régimen Simplificado.

ARTÍCULO 13°.- Metas e información pública. Son metas del sistema alcanzar ciento sesenta mil (160.000) personas cubiertas al 10 de diciembre de 2029 y doscientas cincuenta mil (250.000) al 10 de diciembre de 2031, y que más de la mitad de las personas beneficiarias se encuentre en empleo registrado a los doce (12) meses de iniciada la prestación. La autoridad de aplicación publicará cada trimestre, en formato abierto, la cantidad de personas beneficiarias, el monto medio de la prestación, el escalón vigente, el estado de los recursos del Fondo Nacional del Empleo, el uso de las cuentas de formación y la reinserción laboral a los doce (12) meses.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los noventa (90) días, y los Capítulos III y IV serán operativos dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación. La reforma deberá encontrarse plenamente operativa antes de la entrada en vigencia de cualquier reforma del régimen de contratación o de cese laboral.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo

Reglamenta «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo»: procedimiento de certificación de cada escalón, aporte específico y cese involuntario de los monotributistas, cuentas individuales de formación, plan de búsqueda activa por el Portal Empleo con sanciones graduales, y operatividad plena a los 6 meses, antes de cualquier reforma laboral.

Propuesta 51: Seguro de desempleo que alcance, con capacitación
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la Ley N° 27.802, el Anexo de la Ley N° 24.977 y el Decreto N° 267/2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo reformó el Título IV de la Ley N° 24.013: fijó por ley el porcentaje inicial y un piso y un tope de la prestación que suben en tres escalones sujetos a los recursos disponibles, abrió la prestación a las personas inscriptas en el Régimen Simplificado que efectúen un aporte específico y creó las cuentas individuales de formación con búsqueda activa e intermediación por el Portal Empleo.

Que la Ley encomienda a la reglamentación el procedimiento de certificación de los escalones, el aporte y los supuestos de cese de los pequeños contribuyentes, las cuentas de formación y el régimen de incumplimiento del plan de búsqueda activa.

Que la Ley dispone que la reforma esté plenamente operativa antes de cualquier reforma del régimen de contratación o de cese laboral.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del Título IV de la Ley N° 24.013, en el texto dado por la Ley N° [—] de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, en adelante 'la Ley', a la secretaría con competencia en trabajo y empleo del ministerio del área.

ARTÍCULO 2°.- Certificación de los escalones. Con una anticipación no menor de sesenta (60) días a la fecha prevista para cada escalón del artículo 118 de la Ley N° 24.013, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estimará su costo anual y el ministerio con competencia en economía informará los recursos disponibles del Fondo Nacional del Empleo y la reasignación identificada en la ley de presupuesto. Con esos informes, la autoridad de aplicación dictará la resolución de certificación prevista en el artículo 118 bis de esa ley, que se publicará en el Boletín Oficial junto con la estimación y se informará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil conforme el inciso b) de su artículo 135.

ARTÍCULO 3°.- Aporte específico de los pequeños contribuyentes. La autoridad de aplicación fijará, dentro de los noventa (90) días, el monto del aporte específico del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013 para cada categoría del Régimen Simplificado, sobre la base de un estudio actuarial de la ANSES, y lo revisará cada año. La opción se ejercerá por el servicio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que recaudará el aporte junto con el pago mensual del Régimen Simplificado, lo actualizará con los demás importes del régimen y lo depositará en la cuenta separada del Fondo Nacional del Empleo.

ARTÍCULO 4°.- Cese de la actividad. A los fines del inciso b) del artículo 112 ter de la Ley N° 24.013, se considera cese por causas ajenas a la voluntad de la persona inscripta en el Régimen Simplificado: a) la pérdida del cliente o contratante del que provenía al menos el setenta por ciento (70 %) de sus ingresos brutos de los doce (12) meses anteriores; y b) el cierre de la actividad por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. El cese se acreditará con declaración jurada y con la información de facturación electrónica que obre en ARCA, y requerirá la baja en el Régimen Simplificado.

ARTÍCULO 5°.- Monto para los pequeños contribuyentes. La autoridad de aplicación fijará, junto con el aporte específico, el monto de la prestación de cada categoría del Régimen Simplificado, que no podrá ser inferior al piso ni superior al tope del escalón vigente del artículo 118 de la Ley N° 24.013.

ARTÍCULO 6°.- Cuenta individual de formación. La ANSES abrirá en forma automática la cuenta individual de formación del artículo 119 bis de la Ley N° 24.013 al otorgar la prestación. La autoridad de aplicación fijará por resolución, antes del inicio de cada año, el monto que se acredita en cada cuenta. El saldo podrá usarse durante la percepción de la prestación y hasta doce (12) meses después, y se pagará directamente a la institución en la que la persona se inscriba, contra la constancia de inscripción y de asistencia. Hasta la sanción de la ley de formación continua, la autoridad de aplicación acreditará las instituciones según su reconocimiento oficial y los resultados de inserción laboral de sus egresados, y publicará el listado. La extensión de las cuentas a otras personas inscriptas en el Portal Empleo podrá disponerse desde el 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 7°.- Plan de búsqueda activa. Dentro de los treinta (30) días de otorgada la prestación, la persona beneficiaria acordará con la Oficina de Empleo o por el Portal Empleo un plan que comprenderá, como mínimo, su inscripción en el Portal Empleo con su historia laboral, y acciones mensuales de búsqueda, como postulaciones o entrevistas, o de formación. El incumplimiento injustificado del plan dará lugar, conforme el artículo 119 ter de la Ley N° 24.013: a) la primera vez, a un apercibimiento; b) la segunda, a la suspensión del pago de una (1) cuota mensual; y c) las siguientes, a la suspensión de la prestación hasta que se retome el plan. La persona podrá justificar el incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 8°.- Red de Oficinas de Empleo. La autoridad de aplicación celebrará con los municipios los convenios que integren sus Oficinas de Empleo a la red del servicio público de empleo prevista en el artículo 119 ter de la Ley N° 24.013, con metas de intermediación y de seguimiento de los planes de búsqueda.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. La ANSES y la autoridad de aplicación informarán cada trimestre al ministerio con competencia en economía los recursos y las erogaciones del Fondo Nacional del Empleo, en forma separada para la cuenta del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013, a los fines de la identificación de la reasignación en la ley de presupuesto prevista en el artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 10°.- Información. La publicación trimestral del artículo 13 de la Ley se hará dentro de los cuarenta y cinco (45) días de concluido cada trimestre, en el sitio oficial de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 11°.- Operatividad plena. Los Capítulos III y IV de la Ley serán operativos el primer día del sexto mes contado desde su publicación. La autoridad de aplicación certificará, mediante resolución publicada, la plena operatividad de la reforma, a los fines del último párrafo del artículo 14 de la Ley, y el Poder Ejecutivo nacional no enviará ni promulgará reforma alguna del régimen de contratación o de cese laboral sin esa certificación.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación anterior. El Decreto N° 267/2006 y las demás normas reglamentarias del Título IV de la Ley N° 24.013 mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a la Ley y al presente, incluida la extensión de la prestación para las personas mayores de cuarenta y cinco (45) años prevista en su artículo 4°.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de formación continua

Crea la acreditación de saberes y oficios con certificado de validez nacional, la acreditación independiente de las instituciones de formación y un financiamiento con pago condicionado a la inserción registrada de los egresados, usables en el Programa de Formación Laboral Básica y en las cuentas de formación de la ley de desempleo, que no repite.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial · Propuesta 51: Seguro de desempleo que alcance, con capacitación
Cuándo: Fase II (años 2–3): envío al inicio de la Fase II, cuando las cuentas de formación de «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo» ya funcionan; el gasto se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente. Meta: 100.000 adultos por año desde el primer ejercicio completo.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no toca contribuciones ni crea tributos).

FUNDAMENTOS

Las transformaciones tecnológicas, y en particular la inteligencia artificial, cambian las tareas a un ritmo mayor que las transiciones anteriores, y la formación de las personas adultas debe acompañarlas. La Ley N° 27.802 creó el Programa de Formación Laboral Básica, que incluye la alfabetización digital, y asignó a la autoridad laboral la definición del mecanismo de certificación de competencias. La reforma del sistema de prestaciones por desempleo creó las cuentas individuales de formación, que cada persona usa en ese programa o en instituciones acreditadas. Falta un marco común que asegure que lo aprendido se reconozca y que los recursos públicos financien formación de calidad con salida laboral. El presente proyecto organiza la acreditación de los saberes y oficios adquiridos por la experiencia, con normas de competencia elaboradas con los sectores productivos y certificados de validez nacional; establece que las instituciones que reciban fondos nacionales sean acreditadas por evaluadores independientes; y condiciona una parte de cada pago a la inserción laboral registrada de los egresados, con información pública por institución y curso. No crea fondos: se financia con las cuentas de formación existentes y con el reordenamiento de programas de capacitación identificados en cada ley de presupuesto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley organiza la formación continua de las personas adultas mediante: a) la acreditación de los saberes y oficios adquiridos por la experiencia laboral o por la formación no formal; b) la acreditación independiente de las instituciones de formación; y c) un financiamiento de la formación atado a la inserción laboral de sus egresados. Sus instrumentos se aplican al Programa de Formación Laboral Básica creado por el artículo 152 de la Ley N° 27.802 y a las cuentas individuales de formación del artículo 119 bis de la Ley N° 24.013, incorporado por la Ley N° [—], que se rigen por esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La formación continua se rige por los siguientes principios: a) formación a lo largo de toda la vida; b) prioridad de los saberes que permiten trabajar con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y de los oficios que las complementan; c) libertad de la persona para elegir entre instituciones públicas y privadas acreditadas, en igualdad de condiciones; d) evaluación por resultados y publicidad de la información.

Capítulo II – Acreditación de saberes y oficios

ARTÍCULO 3°.- Sistema de acreditación de saberes. La autoridad de aplicación del Programa de Formación Laboral Básica, en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 153 de la Ley N° 27.802 para definir el mecanismo de certificación de competencias, organizará un sistema de acreditación de saberes y oficios con normas de competencia por ocupación, elaboradas con la participación de las cámaras empresarias y de las asociaciones sindicales de cada sector. La evaluación estará a cargo de evaluadores acreditados e independientes de la institución que haya brindado la formación, y concluirá con un certificado digital de validez nacional, inscripto en un registro público.

ARTÍCULO 4°.- Uso de los certificados. Los certificados de saberes y oficios acreditan los módulos equivalentes del Programa de Formación Laboral Básica, permiten acceder a trayectos de formación profesional de mayor nivel conforme los acuerdos del artículo 13 y son válidos como antecedente en los procesos de selección de la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 5°.- Saberes digitales y de inteligencia artificial. Las normas de competencia incorporarán, según la ocupación, la alfabetización digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial. La autoridad de aplicación actualizará las normas al menos cada tres (3) años.

Capítulo III – Acreditación independiente de instituciones

ARTÍCULO 6°.- Instituciones acreditadas. Solo las instituciones de formación públicas o privadas acreditadas conforme el presente capítulo podrán recibir pagos con cargo a las cuentas individuales de formación, al Programa de Formación Laboral Básica o a otros programas nacionales de formación para el empleo. La acreditación se inscribirá en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional que administra el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) conforme los artículos 32 a 35 de la Ley N° 26.058.

ARTÍCULO 7°.- Evaluación independiente. La acreditación estará a cargo de entidades evaluadoras independientes de la institución evaluada y de quien la financie, como universidades, organismos técnicos o entidades privadas inscriptas a ese fin por el INET y la autoridad de aplicación. La evaluación considerará la calidad de los contenidos, la idoneidad docente, el equipamiento y la inserción laboral de los egresados. La acreditación durará tres (3) años, y sus resultados y dictámenes se publicarán.

ARTÍCULO 8°.- Incompatibilidades. Ninguna entidad evaluadora podrá acreditar a una institución con la que tenga o haya tenido en los dos (2) años anteriores vínculos societarios, contractuales o de dependencia, ni la autoridad que financia podrá acreditar a las instituciones que financia.

Capítulo IV – Financiamiento atado a la inserción

ARTÍCULO 9°.- Pago por resultados. Los pagos a las instituciones acreditadas con cargo a las cuentas individuales de formación y a los programas nacionales de formación para el empleo se dividirán en un pago al completarse la formación y un pago condicionado a la inserción laboral registrada de cada egresado dentro de los doce (12) meses, medida con la información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La reglamentación fijará la proporción de cada pago.

ARTÍCULO 10°.- Información pública. La autoridad de aplicación publicará cada semestre, en formato abierto y por institución y curso, la cantidad de inscriptos, la tasa de finalización, la inserción laboral registrada a los doce (12) meses y la remuneración media de los egresados, sin datos que permitan identificar a las personas.

ARTÍCULO 11°.- Pérdida de la acreditación. La institución cuya inserción laboral se ubique durante dos (2) años consecutivos por debajo del mínimo que fije la reglamentación para su especialidad y región perderá la acreditación a los fines de esta ley, sin perjuicio de su reconocimiento educativo.

ARTÍCULO 12°.- Fuente y cronograma del gasto. Los pagos de la presente ley se atienden con: a) los recursos de las cuentas individuales de formación, conforme la Ley N° 24.013; b) los créditos de los programas de capacitación y formación para el empleo de la Administración Pública Nacional que la ley de presupuesto de cada ejercicio identifique en forma expresa para su reordenamiento, con indicación del programa y del monto. La presente ley no crea fondos ni recursos afectados. Su mayor gasto se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su entrada en vigencia y avanza, ejercicio por ejercicio, según las metas del artículo 14.

Capítulo V – Coordinación, metas y disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Coordinación federal. La autoridad de aplicación y el INET promoverán en el Consejo Federal de Educación acuerdos para el reconocimiento recíproco de los certificados de saberes y de la acreditación de instituciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las que se invita a adoptar los criterios de la presente ley para sus propios programas.

ARTÍCULO 14°.- Metas. Son metas de la presente ley que, desde el primer ejercicio completo de su vigencia, al menos cien mil (100.000) personas adultas por año completen una formación acreditada, y que la inserción laboral registrada de los egresados a los doce (12) meses aumente cada año. La autoridad de aplicación informará anualmente su cumplimiento a las comisiones de Trabajo y de Educación de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación del Programa de Formación Laboral Básica que designe el Poder Ejecutivo nacional lo es de los Capítulos II y IV. El INET y esa autoridad lo son, en forma conjunta, del Capítulo III.

ARTÍCULO 16°.- Instituciones acreditadas a los fines de la Ley N° 24.013. Las instituciones acreditadas a las que se refiere el artículo 119 bis de la Ley N° 24.013 son las acreditadas conforme el Capítulo III de la presente ley. Las acreditadas en forma transitoria por la reglamentación de esa norma conservan su condición hasta que se resuelva su acreditación conforme la presente, por un plazo máximo de dieciocho (18) meses.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición

Crea un programa voluntario para personas sin empleo registrado: 20 horas semanales (12 de tarea comunitaria y 8 de formación), complemento de medio salario mínimo pagado en cuenta y permanencia máxima de 12 meses, con banco público de proyectos y un piloto de 50.000 lugares.

Propuesta 52: Trabajo comunitario para quien no consigue empleo
Cuándo: Días 61–100 (envío; paquete 'Red de empleo')
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Requiere crédito en la ley de presupuesto.

FUNDAMENTOS

En el segundo trimestre de 2026, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC registró tasas de desocupación superiores al 9 % en Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca–Cerri, Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y Corrientes. El Programa Volver al Trabajo, creado por el Decreto N° 198/2024, finalizó en 2026 y no tuvo reemplazo. El presente proyecto crea un programa de trabajo comunitario de transición, voluntario y abierto a argentinos y residentes legales, para quienes no consiguen empleo. Cada participante dedica veinte horas semanales: doce a tareas útiles para la comunidad y ocho a formación en el Programa de Formación Laboral Básica de la Ley N° 27.802 y a búsqueda asistida de empleo. Percibe un complemento de medio salario mínimo, depositado directamente en su cuenta bancaria, durante un máximo de doce meses. Para evitar el clientelismo y el empleo público encubierto, el proyecto prohíbe sustituir puestos existentes, exige que todo proyecto se publique con su costo y su resultado, y fija un plazo máximo de permanencia. Empieza con un piloto de cincuenta mil lugares en los seis aglomerados con más desocupación, que se evaluará antes de su extensión a todo el país, y se financia con la reasignación de programas de empleo existentes.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Créase el Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, destinado a las personas sin empleo registrado, con el objeto de ofrecerles tareas útiles para la comunidad, un ingreso complementario, formación y búsqueda asistida de empleo, como puente hacia el empleo registrado.

ARTÍCULO 2°.- Voluntariedad. La participación en el Programa es voluntaria. Ninguna persona podrá perder ni ver reducida una prestación de la seguridad social o del ingreso universal que establezca la ley por no inscribirse en el Programa o por dejarlo.

ARTÍCULO 3°.- Destinatarios. Podrán participar las personas mayores de dieciocho (18) años sin empleo registrado que sean argentinas o residentes legales en el país conforme la Ley de Migraciones N° 25.871, sin distinción alguna entre ellas. La reglamentación establecerá las compatibilidades con otras prestaciones.

ARTÍCULO 4°.- Naturaleza. La participación en el Programa no constituye relación de empleo público ni privado, ni genera derecho a la incorporación a planta alguna. La autoridad de aplicación contratará un seguro de accidentes personales para cada participante durante sus actividades.

Capítulo II – Actividades, dedicación y complemento

ARTÍCULO 5°.- Dedicación. Cada participante cumplirá veinte (20) horas semanales: doce (12) horas de tarea comunitaria y ocho (8) horas de formación y búsqueda asistida de empleo. La formación se realiza en el Programa de Formación Laboral Básica del artículo 152 de la Ley N° 27.802 o en otras acciones acreditadas, y la búsqueda asistida, por el Portal Empleo y las Oficinas de Empleo.

ARTÍCULO 6°.- Tareas comunitarias. Las tareas comunitarias comprenden mantenimiento urbano, cuidado de personas, obras menores, apoyo escolar y otras de utilidad pública que establezca la reglamentación. Se organizan en proyectos con objetivos, costo y resultado medibles, propuestos por municipios, provincias u organizaciones sociales sin fines de lucro.

ARTÍCULO 7°.- No sustitución. Las tareas del Programa no podrán sustituir puestos de planta permanente o transitoria del sector público ni empleo privado existente, ni ejecutarse en beneficio de personas o empresas con fines de lucro. La autoridad de aplicación rechazará o dará de baja los proyectos que incumplan esta regla.

ARTÍCULO 8°.- Complemento por actividad. Cada participante percibirá un complemento mensual por actividad equivalente a la mitad (1/2) del salario mínimo, vital y móvil vigente, adicional y compatible con el ingreso universal que establezca la ley. El complemento se deposita directamente en una cuenta bancaria a nombre del participante, sin intermediarios, y no tiene carácter remuneratorio.

ARTÍCULO 9°.- Permanencia. La permanencia en el Programa es de hasta doce (12) meses. Podrá renovarse por única vez, por hasta seis (6) meses, para quien se encuentre terminando una formación. Vencido el plazo, la persona no podrá reingresar al Programa hasta transcurridos doce (12) meses.

ARTÍCULO 10°.- Prioridad en la intermediación. Las personas que completen el Programa tendrán prioridad en la intermediación laboral del Portal Empleo y de las Oficinas de Empleo.

Capítulo III – Banco público de proyectos y transparencia

ARTÍCULO 11°.- Banco público de proyectos. La autoridad de aplicación llevará un banco público de proyectos comunitarios, en el que se publicarán en formato abierto, por cada proyecto, la entidad que lo propone, la localidad, los objetivos, la cantidad de participantes, el costo y los resultados alcanzados. Solo podrán asignarse participantes a proyectos publicados en el banco.

ARTÍCULO 12°.- Transparencia y control. La autoridad de aplicación publicará cada mes, en formato abierto y con resguardo de los datos personales, la cantidad de participantes por proyecto y localidad, los montos pagados y el destino laboral de quienes egresan. La gestión será digital y auditable.

Capítulo IV – Implementación

ARTÍCULO 13°.- Piloto. Durante el primer año de vigencia, el Programa funcionará como piloto con hasta cincuenta mil (50.000) lugares en los aglomerados con mayor tasa de desocupación según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca–Cerri, Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y Corrientes, mediante convenios con los municipios respectivos.

ARTÍCULO 14°.- Escala nacional. Concluido el primer año, la autoridad de aplicación publicará una evaluación del piloto. El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el Programa a todo el país según esos resultados y con los créditos que asigne la ley de presupuesto, mediante convenios con provincias y municipios.

ARTÍCULO 15°.- Meta. Es meta del Programa que al menos cuatro (4) de cada diez (10) participantes se encuentren en empleo registrado a los doce (12) meses de su egreso.

Capítulo V – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. El Programa se financia con: a) la reasignación de los créditos presupuestarios que correspondían al Programa Volver al Trabajo creado por el artículo 1° del Decreto N° 198/2024 y de los programas de empleo y planes sociales que reemplace el ingreso universal que establezca la ley, que la ley de presupuesto identificará en forma expresa; y b) los recursos que aporten provincias y municipios en virtud de los convenios celebrados. Si al momento de la sanción no hubiera créditos reasignados, el piloto se pondrá en marcha con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente. El costo adicional del Programa se computa dentro del límite de gasto que la ley de presupuesto fije para las políticas de transición laboral.

ARTÍCULO 17°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de empleo, que podrá encomendar el pago del complemento a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición

Reglamenta «Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición»: inscripción, compatibilidades, banco público de proyectos con evaluación y publicación previa, control de la no sustitución, formación obligatoria con registro de asistencia, pago directo del complemento por ANSES y distribución de los 50.000 lugares del piloto según los desocupados de cada aglomerado.

Propuesta 52: Trabajo comunitario para quien no consigue empleo
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, las Leyes Nros. 24.013 y 27.802 y el Decreto N° 198/2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición creó un programa voluntario de tareas comunitarias, formación y búsqueda asistida de empleo para las personas sin empleo registrado, con un complemento de medio salario mínimo, vital y móvil pagado en cuenta bancaria, permanencia máxima de doce (12) meses, un banco público de proyectos y un piloto de cincuenta mil (50.000) lugares.

Que corresponde reglamentar la inscripción, las compatibilidades, la presentación y evaluación de proyectos, el control de la no sustitución de empleo, la formación obligatoria, el pago directo del complemento y la distribución de los lugares del piloto.

Que la gestión digital y el pago directo, sin intermediarios, aseguran la transparencia del Programa.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, en adelante 'la Ley', a la secretaría con competencia en trabajo y empleo del ministerio del área, que gestionará el Programa en forma digital.

ARTÍCULO 2°.- Inscripción y asignación. La inscripción en el Programa se realizará por el Portal Empleo o en las Oficinas de Empleo, con la acreditación de la identidad y, en su caso, de la residencia legal conforme el artículo 3° de la Ley. Las personas inscriptas se asignarán a los proyectos publicados en el banco público según el orden de inscripción y la cercanía de su domicilio al lugar de la tarea.

ARTÍCULO 3°.- Compatibilidades. La participación en el Programa es compatible con el ingreso universal que establezca la ley y con las asignaciones familiares y demás prestaciones de la seguridad social no contributivas. Es incompatible con la percepción de la prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 y con una relación laboral registrada. Quien obtenga un empleo registrado egresará del Programa al fin del mes en que se registre el alta, sin reintegro de lo percibido.

ARTÍCULO 4°.- Seguro de accidentes personales. La autoridad de aplicación contratará el seguro de accidentes personales del artículo 4° de la Ley en forma colectiva, con cobertura durante las actividades del Programa y en el trayecto entre el domicilio y el lugar de la tarea o de la formación.

ARTÍCULO 5°.- Banco público de proyectos. Los municipios, las provincias y las organizaciones sociales sin fines de lucro presentarán sus proyectos por la plataforma digital del banco público del artículo 11 de la Ley, con sus objetivos, el lugar de ejecución, la cantidad de participantes, la persona responsable de la supervisión, el costo de los materiales a su cargo y los indicadores de resultado. La autoridad de aplicación evaluará cada proyecto dentro de los treinta (30) días y lo publicará antes de asignarle participantes. Al concluir el proyecto, la entidad proponente cargará los resultados alcanzados, que también se publicarán.

ARTÍCULO 6°.- Control de la no sustitución. La entidad proponente declarará bajo juramento que el proyecto no sustituye puestos de planta ni empleo privado existente. La autoridad de aplicación verificará esa declaración con la información de la registración laboral y de las plantas de personal del proponente, recibirá denuncias por el sitio del banco público y dará de baja el proyecto que incumpla el artículo 7° de la Ley, con reasignación de sus participantes.

ARTÍCULO 7°.- Formación y búsqueda asistida. Las ocho (8) horas semanales de formación y búsqueda asistida del artículo 5° de la Ley se cumplirán en el Programa de Formación Laboral Básica del artículo 152 de la Ley N° 27.802 o en acciones acreditadas por la autoridad de aplicación, y en la búsqueda por el Portal Empleo con el acompañamiento de la Oficina de Empleo. La asistencia se registrará en forma digital. Las inasistencias injustificadas que superen el veinte por ciento (20 %) de las horas de un mes darán lugar a la pérdida del complemento de ese mes y, si se reiteran en tres (3) meses, a la baja del Programa.

ARTÍCULO 8°.- Pago del complemento. Encomiéndase a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el pago del complemento por actividad del artículo 8° de la Ley, que se depositará cada mes en la cuenta bancaria a nombre del participante, por el equivalente a la mitad (1/2) del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de pago, contra la certificación digital de asistencia que la entidad proponente y la institución de formación registren en la plataforma. Ninguna entidad proponente podrá recibir ni administrar fondos destinados al complemento.

ARTÍCULO 9°.- Renovación. La renovación por única vez prevista en el artículo 9° de la Ley procederá cuando el participante se encuentre cursando una formación cuya conclusión esté prevista dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su permanencia.

ARTÍCULO 10°.- Prioridad de los egresados. El Portal Empleo identificará a quienes completen el Programa y los presentará en forma prioritaria ante las búsquedas laborales compatibles con su perfil, conforme el artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 11°.- Piloto. Los cincuenta mil (50.000) lugares del piloto del artículo 13 de la Ley se distribuirán entre los aglomerados allí previstos en proporción a la cantidad de personas desocupadas que registre en cada uno la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo trimestre de 2026, mediante los convenios con los municipios respectivos. Los lugares que no se cubran dentro de los noventa (90) días de la firma de cada convenio podrán reasignarse a los demás aglomerados del piloto.

ARTÍCULO 12°.- Transparencia. La publicación mensual del artículo 12 de la Ley se hará en el sitio del banco público, por proyecto, municipio y aglomerado, dentro de los quince (15) días de concluido cada mes.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación del piloto. La evaluación del piloto prevista en el artículo 14 de la Ley será realizada por una universidad nacional u otra institución académica independiente seleccionada por concurso, con un diseño que permita comparar la inserción laboral de los participantes con la de personas de características similares que no participaron, y se publicará dentro de los noventa (90) días de concluido el primer año.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. La Jefatura de Gabinete de Ministros, al distribuir los créditos de cada ejercicio, asignará al Programa los créditos que la ley de presupuesto identifique conforme el artículo 16 de la Ley, incluidos los que correspondían al Programa Volver al Trabajo creado por el artículo 1° del Decreto N° 198/2024.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio modelo del piloto de trabajo comunitario con los municipios de mayor desocupación

Convenio tipo entre la autoridad nacional del Programa y cada municipio de los seis aglomerados del piloto (Gran Rosario, Gran Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca–Cerri, Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y Corrientes) para cubrir los 50.000 lugares: proyectos en el banco público, supervisión municipal, pago directo nacional y control de la no sustitución.

Propuesta 52: Trabajo comunitario para quien no consigue empleo
Cuándo: Fase I (tras la ley «Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición» y el decreto «Decreto reglamentario de la Ley marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición»; piloto de 12 meses)
Trámite: No pasa por el Congreso. Lo firman la autoridad de aplicación nacional y el intendente; se aprueba por el Concejo Deliberante si lo exige la ley o la carta orgánica municipal. La provincia puede adherir.

CONSIDERANDO:

Que en el Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, y el MUNICIPIO DE [MUNICIPIO], representado por su Intendente, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición creó un programa voluntario de tareas comunitarias, formación y búsqueda asistida de empleo para las personas sin empleo registrado, y dispuso un piloto en los aglomerados con mayor desocupación mediante convenios con los municipios respectivos.

Que el artículo 145 de la Ley N° 24.013 prevé la celebración de convenios con provincias y municipios para la ejecución de programas de empleo.

Que el Municipio integra uno de los aglomerados del piloto y cuenta con capacidad para proponer y supervisar proyectos de utilidad pública.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan ejecutar en el Municipio de [Municipio] el piloto del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición creado por la Ley N° [—] marco del Programa Nacional de Trabajo Comunitario de Transición, en adelante 'la Ley', con un cupo de [número] lugares, asignado conforme la reglamentación de la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Proyectos. El Municipio presentará en el banco público de proyectos, dentro de los treinta (30) días de la firma, proyectos de mantenimiento urbano, cuidado de personas, obras menores, apoyo escolar u otras tareas de utilidad pública suficientes para cubrir el cupo, con los requisitos de la reglamentación. Solo podrán asignarse participantes a proyectos evaluados y publicados por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Obligaciones del Municipio. El Municipio se obliga a: a) designar una persona responsable de la supervisión de cada proyecto; b) proveer los materiales, herramientas y elementos de seguridad necesarios para las tareas; c) certificar cada mes en la plataforma digital la asistencia de los participantes a las tareas comunitarias; d) cargar los resultados de cada proyecto al concluir; y e) facilitar a la autoridad de aplicación el acceso a los lugares de trabajo y a la información de sus plantas de personal para el control de la no sustitución.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – No sustitución. El Municipio declara que los proyectos no sustituirán puestos de su planta permanente o transitoria ni empleo privado existente, ni se ejecutarán en beneficio de personas o empresas con fines de lucro, conforme el artículo 7° de la Ley. El incumplimiento dará lugar a la baja del proyecto y a la reasignación de sus participantes.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Obligaciones del Estado Nacional. La autoridad de aplicación se obliga a: a) inscribir y asignar a los participantes; b) asegurar las ocho (8) horas semanales de formación y búsqueda asistida, en coordinación con la Oficina de Empleo municipal; c) pagar el complemento por actividad directamente en la cuenta bancaria de cada participante; d) contratar el seguro de accidentes personales; y e) publicar los proyectos, los participantes y los resultados en el banco público.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Pago directo. El Municipio no recibirá ni administrará fondos destinados al complemento de los participantes. Las partes no se transfieren fondos en virtud del presente Convenio.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Oficina de Empleo. La Oficina de Empleo municipal acompañará la búsqueda asistida de los participantes y la intermediación prioritaria de quienes completen el Programa, en el marco de la red del servicio público de empleo.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Participación provincial. La Provincia de [Provincia] podrá adherir al presente Convenio para aportar acciones de formación, proyectos propios o recursos, conforme el inciso b) del artículo 16 de la Ley. Si el aglomerado comprende más de un municipio, los demás podrán adherir con su propio cupo, dentro del asignado al aglomerado.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Información y evaluación. El Municipio suministrará la información que requieran la autoridad de aplicación y la institución evaluadora del piloto, y las partes publicarán los resultados del piloto en el aglomerado.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Datos personales. Las partes tratarán los datos de los participantes solo para los fines del Programa, conforme la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma o, si corresponde, desde su aprobación por el Concejo Deliberante, y por doce (12) meses desde la asignación de los primeros participantes. Su continuidad en la escala nacional del Programa se acordará conforme el artículo 14 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Rescisión. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Convenio con un preaviso de sesenta (60) días, sin afectar la permanencia de los participantes, que serán reasignados a otros proyectos.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Convenio; en su defecto, serán competentes los tribunales federales con asiento en [ciudad].

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Aprobación. El presente Convenio no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos, y la Ley N° […] ya autoriza su celebración. El Municipio lo someterá a la aprobación de su Concejo Deliberante cuando así lo exija su ley orgánica o su carta orgánica. La adhesión de la Provincia se aprobará conforme su derecho.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: inteligencia artificial en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios y prioridades curriculares

Incorpora la inteligencia artificial a los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica (Res. CFE 343/2018), con una comisión técnica que redacta los núcleos actualizados, y acuerda priorizar matemática, lengua, idiomas e informática en las currículas.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial
Cuándo: Días 31–60 (Asamblea del CFE antes del ciclo lectivo); núcleos actualizados en el año 1
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116 y 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, las Resoluciones CFE N° 343/2018 y N° 495/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 85 de la Ley N° 26.206 dispone que el Ministerio nacional, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.

Que por la Resolución CFE N° 343/2018 se aprobaron los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica.

Que la difusión de las herramientas de inteligencia artificial modifica las capacidades que requieren el estudio, el trabajo y la vida ciudadana, y hace necesario que la escuela enseñe a comprenderlas y a usarlas en forma crítica y responsable.

Que por la Resolución CFE N° 495/2025 este Consejo creó el Observatorio de Inteligencia Artificial, cuya asistencia resulta pertinente para la actualización de los núcleos.

Que la formación en matemática, lengua, idiomas e informática y el pensamiento crítico constituyen la base que permite aprovechar esas herramientas y no depender de ellas.

Que el artículo 118 de la Ley N° 26.206 faculta a esta Asamblea a otorgar carácter obligatorio a sus resoluciones.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Inteligencia artificial en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Apruébase la incorporación de la inteligencia artificial a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica aprobados por la Resolución CFE N° 343/2018, para todos los niveles y modalidades comprendidos en ella.

ARTÍCULO 2°.- Ejes de la actualización. La actualización de los núcleos comprenderá, al menos, los siguientes ejes, con la progresión que corresponda a cada nivel: a) nociones básicas sobre qué es y cómo funciona la inteligencia artificial; b) uso crítico, seguro y responsable de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje; c) datos, privacidad y sesgos; d) verificación de fuentes y de la información producida por estas herramientas; y e) resolución de problemas y producción de proyectos con apoyo de la inteligencia artificial.

ARTÍCULO 3°.- Comisión técnica. Créase una comisión técnica federal, integrada por representantes de la Secretaría de Educación de la Nación y de las jurisdicciones que lo soliciten, que elaborará, en el plazo de ciento veinte (120) días, el documento de núcleos actualizados para su aprobación por esta Asamblea. La comisión contará con la asistencia del Observatorio de Inteligencia Artificial creado por la Resolución CFE N° 495/2025.

ARTÍCULO 4°.- Prioridades curriculares. Acuérdase que las jurisdicciones darán prioridad en sus diseños curriculares de la educación primaria y secundaria a matemática, lengua, idiomas extranjeros e informática, con el pensamiento crítico como capacidad transversal. La Secretaría de Educación de la Nación presentará a esta Asamblea, dentro de los ciento ochenta (180) días, una propuesta de metas de aprendizaje por nivel en esas áreas.

ARTÍCULO 5°.- Adecuación jurisdiccional. Las jurisdicciones adecuarán sus diseños curriculares a los núcleos actualizados dentro del ciclo lectivo siguiente al de su aprobación.

ARTÍCULO 6°.- Plazo. Los núcleos actualizados deberán aprobarse antes del 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 7°.- Seguimiento. La Secretaría de Educación de la Nación informará a esta Asamblea, una vez por año, el avance de la adecuación curricular en cada jurisdicción y lo publicará en su sitio oficial.

ARTÍCULO 8°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 9°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: formación docente en inteligencia artificial a cargo del Observatorio

Encarga al Observatorio de IA del Consejo (Res. CFE 495/2025) los contenidos y un trayecto federal acreditado de formación docente en IA para la secundaria, con la meta de la mitad de los docentes formados al 10/12/2031.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial
Cuándo: Fase I (Asamblea del CFE; plan de formación en 120 días)
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116 y 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y las Resoluciones CFE N° 495/2025 y N° [—], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 116 de la Ley N° 26.206 establece el Consejo Federal de Educación como organismo interjurisdiccional de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, y que el artículo 23 bis, inciso 19, de la Ley de Ministerios asigna al ministerio del área la formación docente.

Que por la Resolución CFE N° [—] esta Asamblea incorporó la inteligencia artificial a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica, y que su enseñanza requiere docentes formados.

Que por la Resolución CFE N° 495/2025 este Consejo creó el Observatorio de Inteligencia Artificial, cuyos lineamientos incluyen la formación docente.

Que una formación federal, gratuita y acreditada permite que todas las jurisdicciones alcancen metas comunes con independencia de sus recursos.

Que el artículo 118 de la Ley N° 26.206 faculta a esta Asamblea a otorgar carácter obligatorio a sus resoluciones.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Encargo al Observatorio. Encomiéndase al Observatorio de Inteligencia Artificial creado por la Resolución CFE N° 495/2025 la elaboración de los contenidos y la coordinación de la formación docente en inteligencia artificial para las y los docentes de la educación secundaria, en concordancia con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica actualizados conforme la Resolución CFE N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Contenidos. La formación comprenderá, al menos: a) nociones sobre qué es y cómo funciona la inteligencia artificial; b) su uso pedagógico en cada área del currículo; c) la evaluación de los aprendizajes en contextos en que los estudiantes usan estas herramientas; d) datos, privacidad, sesgos y verificación de la información; y e) la enseñanza de los ejes de los núcleos actualizados.

ARTÍCULO 3°.- Trayecto federal acreditado. El Observatorio diseñará un trayecto federal de formación docente en inteligencia artificial, con niveles progresivos y una evaluación final, que será acreditado por la Secretaría de Educación de la Nación con las jurisdicciones. Las jurisdicciones reconocerán la acreditación conforme sus normas de carrera docente.

ARTÍCULO 4°.- Modalidad. El trayecto será gratuito para las y los docentes, se ofrecerá en modalidad virtual y presencial y podrá cursarse en servicio, conforme lo disponga cada jurisdicción. Las jurisdicciones podrán ofrecerlo por sus institutos de formación docente.

ARTÍCULO 5°.- Meta. Es meta de la presente resolución que la mitad de las y los docentes de la educación secundaria de cada jurisdicción cuente con formación acreditada en inteligencia artificial al 10 de diciembre de 2031, con metas intermedias del quince por ciento (15 %) al 10 de diciembre de 2029 y del treinta por ciento (30 %) al 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 6°.- Plan de formación. Dentro de los ciento veinte (120) días, el Observatorio presentará a esta Asamblea, para su aprobación, el plan de formación, con los contenidos, el diseño del trayecto, el cronograma y la distribución de las vacantes entre las jurisdicciones en proporción a su cantidad de docentes de educación secundaria.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. La Secretaría de Educación de la Nación atenderá el diseño, la plataforma virtual y la acreditación del trayecto con los créditos de formación docente asignados en la ley de presupuesto, y cada jurisdicción, las acciones presenciales que organice, con su propio presupuesto.

ARTÍCULO 8°.- Seguimiento. La Secretaría de Educación de la Nación informará a esta Asamblea, una vez por año, la cantidad y el porcentaje de docentes de educación secundaria con formación acreditada en cada jurisdicción, y lo publicará en su sitio oficial.

ARTÍCULO 9°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de formación continua

Regula el catálogo de normas de competencia y los evaluadores de saberes, la inscripción de entidades evaluadoras y el procedimiento de acreditación independiente de instituciones, el pago 70/30 condicionado a la inserción registrada a 12 meses y el mínimo de inserción para conservar la acreditación.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de formación continua».
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de formación continua, las Leyes Nros. 24.013, 26.058 y 27.802, y el Decreto N° [—] reglamentario de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] organizó la acreditación de saberes y oficios, la acreditación independiente de las instituciones de formación y un financiamiento de la formación atado a la inserción laboral de los egresados.

Que la Ley encomendó a la reglamentación la proporción del pago condicionado a la inserción y el mínimo de inserción para conservar la acreditación.

Que corresponde reemplazar la acreditación transitoria prevista en la reglamentación de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo por la acreditación independiente de la Ley.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Normas de competencia. La autoridad de aplicación de los Capítulos II y IV de la Ley N° [—] de formación continua (en adelante, la Ley) aprobará y publicará el catálogo de normas de competencia del artículo 3° de la Ley, elaboradas en mesas sectoriales integradas por cámaras empresarias y asociaciones sindicales de cada sector. El primer catálogo se aprobará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días y priorizará las ocupaciones con mayor demanda registrada en el Portal Empleo.

ARTÍCULO 2°.- Evaluadores de saberes. Los evaluadores de saberes se inscribirán en un registro de la autoridad de aplicación, acreditando idoneidad en la ocupación y ausencia de vínculo con la institución que haya brindado la formación a la persona evaluada. La evaluación podrá combinar pruebas prácticas, entrevistas y la presentación de antecedentes de trabajo. Será gratuita para las personas que perciban la prestación por desempleo o tengan una cuenta individual de formación.

ARTÍCULO 3°.- Certificado digital. El certificado de saberes y oficios será digital, contendrá un código de verificación en línea y se inscribirá en el registro público del artículo 3° de la Ley, en el que cualquier persona podrá verificar su autenticidad.

ARTÍCULO 4°.- Entidades evaluadoras de instituciones. El INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (INET) y la autoridad de aplicación inscribirán como entidades evaluadoras, a los fines del artículo 7° de la Ley, a las universidades, organismos técnicos y entidades privadas que acrediten capacidad técnica e independencia, y resolverán cada solicitud dentro de los SESENTA (60) días.

ARTÍCULO 5°.- Procedimiento de acreditación. La institución que solicite su acreditación elegirá una entidad evaluadora inscripta que no se encuentre alcanzada por las incompatibilidades del artículo 8° de la Ley. La entidad emitirá su dictamen dentro de los NOVENTA (90) días, y el INET y la autoridad de aplicación resolverán dentro de los TREINTA (30) días siguientes. La acreditación, el dictamen y su fundamento se publicarán. La renovación se solicitará con SEIS (6) meses de anticipación al vencimiento.

ARTÍCULO 6°.- Instituciones sin egresados. Las instituciones que aún no tengan egresados podrán obtener una acreditación provisoria por DIECIOCHO (18) meses, sobre la base de los demás criterios del artículo 7° de la Ley. Vencido ese plazo, su acreditación definitiva considerará la inserción de sus primeros egresados.

ARTÍCULO 7°.- Proporción de los pagos. A los fines del artículo 9° de la Ley, el SETENTA POR CIENTO (70 %) del valor de cada formación se pagará al completarse y el TREINTA POR CIENTO (30 %) restante se pagará por cada egresado que registre inserción laboral dentro de los DOCE (12) meses.

ARTÍCULO 8°.- Medición de la inserción. Se considera inserción laboral registrada el empleo en relación de dependencia registrado o el alta como trabajador independiente con aportes ingresados, durante al menos TRES (3) meses dentro de los DOCE (12) meses posteriores a la finalización. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) suministrarán a la autoridad de aplicación la información necesaria, con resguardo de los datos personales.

ARTÍCULO 9°.- Mínimo de inserción. La autoridad de aplicación fijará cada año, por especialidad y región, el mínimo de inserción del artículo 11 de la Ley, que no podrá ser inferior a la mitad de la mediana de inserción de las instituciones acreditadas de la misma especialidad y región en el año anterior.

ARTÍCULO 10°.- Información pública. La información del artículo 10 de la Ley se publicará en los meses de marzo y septiembre de cada año en un tablero de acceso libre, junto con el listado de instituciones y entidades evaluadoras acreditadas.

ARTÍCULO 11°.- Transición. Las instituciones acreditadas en forma transitoria conforme el artículo 6° del Decreto N° [—], reglamentario de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo, deberán solicitar su acreditación conforme la Ley dentro de los SEIS (6) meses de la entrada en vigencia del presente, y conservarán su condición hasta que se resuelva, dentro del plazo máximo del artículo 16 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Programa de investigación para potenciar las capacidades humanas

Crea en la Agencia I+D+i un programa de investigación en tecnologías que aumentan las capacidades humanas en lugar de sustituirlas, presentado como línea prometedora y no como solución disponible, con resguardos de equidad (evaluación de acceso, acceso abierto, ética) y convocatorias anuales dentro de sus créditos.

Propuesta 53: Aprender a trabajar con inteligencia artificial
Cuándo: Fase III (año 4): primera convocatoria dentro del ejercicio 2031; se financia con el presupuesto de ese año.
Trámite: Resolución del Directorio de la Agencia I+D+i; no pasa por el Congreso ni requiere decreto (decisión 5: norma de menor jerarquía).

VISTO

El Expediente N° [—], el Decreto N° 157/2020 y su modificatorio Decreto N° 447/2025, la Ley N° 25.467 y la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—], y

CONSIDERANDO:

Que la inteligencia artificial puede desplazar tareas a un ritmo mayor que transformaciones tecnológicas anteriores, y que la investigación sobre tecnologías que aumenten las capacidades humanas, en lugar de sustituirlas, es una dirección estratégica prometedora, aunque no ofrece todavía soluciones disponibles.

Que esas tecnologías pueden ampliar las diferencias entre quienes acceden a ellas y quienes no, por lo que su promoción con fondos públicos requiere resguardos de equidad, acceso abierto a los resultados y control ético.

Que la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante programas de financiamiento es una competencia propia de esta Agencia conforme su norma de creación.

Que el artículo 7° de la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—], asigna recursos a fondos sectoriales que incluyen la inteligencia artificial, canalizados por los fondos de esta Agencia.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 157/2020 y sus modificatorios.

Por ello, EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Programa de Investigación para Potenciar las Capacidades Humanas (en adelante, el Programa), en el ámbito de esta Agencia.

ARTÍCULO 2°.- Dirección estratégica. El Programa tiene por objeto financiar investigación y desarrollo de interfaces, herramientas y tecnologías que ayuden a las personas a aprender, trabajar y decidir mejor junto con la inteligencia artificial, de modo que aumenten sus capacidades en lugar de sustituirlas. Se trata de una línea de investigación prometedora y no de una solución disponible: el Programa financia la generación de evidencia y evalúa sus resultados antes de promover su difusión.

ARTÍCULO 3°.- Líneas. El Programa comprende, entre otras, las siguientes líneas: a) herramientas de inteligencia artificial que complementan el trabajo humano y la medición de sus efectos sobre la productividad y el empleo; b) aprendizaje y formación asistidos por tecnología, a lo largo de la vida; c) tecnologías de asistencia que amplían la autonomía de personas con discapacidad y de personas mayores; d) estudios sobre los efectos de estas tecnologías en la equidad, la salud y el trabajo.

ARTÍCULO 4°.- Resguardos de equidad. Todo proyecto financiado por el Programa deberá: a) incluir una evaluación del acceso a sus resultados según ingreso, región, género, edad y discapacidad, y medidas para evitar que esas tecnologías dividan a la sociedad entre quienes acceden y quienes no; b) asegurar el acceso abierto a sus publicaciones y datos, y licenciar en forma no exclusiva para uso público los resultados financiados, salvo excepción fundada; c) contar con la aprobación de un comité de ética cuando involucre a personas, con consentimiento informado y protección de los datos personales conforme la normativa vigente. En la evaluación se otorgará un puntaje adicional a los proyectos que prueben sus resultados en escuelas, servicios de salud o servicios públicos de empleo.

ARTÍCULO 5°.- Convocatorias. El Programa se ejecutará mediante convocatorias anuales en fechas publicadas con anticipación, a través de los fondos e instrumentos de financiamiento de esta Agencia. Los proyectos se seleccionarán por evaluación de pares, conforme los criterios de calidad científica, pertinencia, viabilidad y los resguardos del artículo 4°.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento. El Programa se financia con los créditos presupuestarios de esta Agencia, incluidos los asignados a los fondos sectoriales de inteligencia artificial conforme el artículo 7° de la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—]. La presente resolución no implica erogación adicional a los créditos asignados en cada ejercicio, y cada convocatoria se abre por el monto disponible.

ARTÍCULO 7°.- Coordinación. La Agencia coordinará el Programa con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con las universidades y con la autoridad nacional en ciencia, tecnología e innovación, y promoverá la participación de investigadores argentinos que residan en el exterior.

ARTÍCULO 8°.- Información pública y evaluación. La Agencia publicará cada año los proyectos financiados, sus montos, sus resultados y las evaluaciones de equidad. A los tres (3) años del lanzamiento de la primera convocatoria publicará una evaluación del Programa, con recomendaciones sobre su continuidad y sus líneas.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES

Amplía RAÍCES a profesionales de todas las áreas, crea la Ventanilla Única de Retorno en consulados y Migraciones, fija 90 días y trámite digital para la convalidación ministerial de títulos e invita a las universidades a sumarse por convenio, ordena el reconocimiento de aportes por convenios y crea la red de la diáspora y la serie oficial de emigración y retorno.

Propuesta 54: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): envío al inicio de la Fase II; ventanilla y meta de 100 científicos por año desde la Fase II; red de la diáspora plena en la Fase III. El gasto se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Según una estimación oficial informada al Congreso por la Jefatura de Gabinete de Ministros en noviembre de 2024, cerca de 1,8 millones de argentinos residían en el exterior en 2023. La emigración se intensifica en cada crisis y alcanza en especial a jóvenes y profesionales formados por el sistema educativo del país, que no cuenta con una serie oficial que la mida. La Ley N° 26.421 declaró política de Estado al Programa RAÍCES, que repatrió investigadores durante casi dos décadas, pero su alcance se limita a la ciencia. El presente proyecto lo amplía a los profesionales de todas las áreas y remueve las trabas concretas del regreso: crea una ventanilla única de retorno, digital y con atención en los consulados y en la Dirección Nacional de Migraciones, que reúne en un solo expediente la convalidación de títulos, el reconocimiento de aportes por los convenios de seguridad social y la información sobre el ingreso de bienes personales. Fija un plazo máximo de noventa días y un trámite digital para la convalidación ministerial de títulos y, con respeto de la autonomía universitaria, invita a las universidades nacionales a adoptarlo por convenio, con publicación de sus plazos. Prevé además líneas de reinserción, una red voluntaria de la diáspora y una serie oficial de emigración y retorno a cargo del INDEC y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece medidas para retener y repatriar a profesionales formados en el país y para vincular a quienes residen en el exterior: a) amplía el Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas; b) crea la Ventanilla Única de Retorno; c) fija un plazo máximo y un trámite digital para la convalidación de títulos extranjeros; d) ordena el reconocimiento de aportes previsionales por convenios; e) prevé líneas de reinserción y una red de la diáspora; y f) dispone una serie oficial de emigración y retorno.

Capítulo II – Programa RAÍCES y reinserción

ARTÍCULO 2°.- Ampliación del Programa RAÍCES. El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAÍCES), declarado política de Estado por el artículo 1° de la Ley N° 26.421, comprende, además de los investigadores y científicos, a los profesionales de todas las áreas del conocimiento que residan en el exterior y deseen volver al país o vincularse con él.

ARTÍCULO 3°.- Líneas de reinserción. La autoridad de aplicación promoverá líneas de reinserción en universidades, organismos científicos y empresas, mediante contratos de mediano plazo y convocatorias con fechas publicadas, que podrán ser cofinanciadas por las instituciones de destino. Las de investigación se coordinarán con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para el ingreso a su carrera de investigador.

Capítulo III – Ventanilla Única de Retorno

ARTÍCULO 4°.- Creación. Créase la Ventanilla Única de Retorno, de carácter digital, con puntos de atención en las representaciones consulares de la República y en las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones. La persona que solicite su atención tendrá un único expediente digital, en el que presentará cada documento una sola vez.

ARTÍCULO 5°.- Funciones. La Ventanilla Única de Retorno: a) informa y orienta sobre el retorno; b) inicia y sigue el trámite de convalidación o reválida de títulos; c) gestiona el reconocimiento de aportes previsionales conforme el Capítulo V; d) informa y tramita las franquicias del régimen de equipaje y de bienes personales previstas en el Código Aduanero y su reglamentación; e) orienta sobre el reconocimiento de estudios de los hijos ante las jurisdicciones educativas; y f) vincula a la persona con las líneas de reinserción y con el Portal Empleo.

ARTÍCULO 6°.- Plazos e información. La Ventanilla Única de Retorno dará curso a cada solicitud ante el organismo competente dentro de los diez (10) días hábiles y publicará cada trimestre la cantidad de solicitudes, los plazos de cada trámite y su resultado, sin datos que permitan identificar a las personas.

Capítulo IV – Títulos

ARTÍCULO 7°.- Convalidación ministerial en plazo máximo. La autoridad nacional en materia educativa resolverá las solicitudes de convalidación de títulos universitarios y técnicos extranjeros que le correspondan en un plazo máximo de noventa (90) días corridos, mediante un trámite totalmente digital. Cuando la evaluación requiera exámenes o prácticas supervisadas complementarias, el plazo se suspenderá solo durante el tiempo que dependa de la persona solicitante. La autoridad publicará los plazos efectivos de cada trámite.

ARTÍCULO 8°.- Invitación a las universidades nacionales. Se invita a las universidades nacionales a adoptar, mediante convenio con la autoridad nacional en materia educativa y en ejercicio de la atribución de revalidar títulos extranjeros que les reconoce el inciso k) del artículo 29 de la Ley N° 24.521, el plazo máximo y el trámite digital del artículo anterior. La autoridad publicará los convenios firmados y los plazos efectivos de reválida de cada universidad.

Capítulo V – Aportes previsionales

ARTÍCULO 9°.- Reconocimiento de aportes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará, a pedido de la persona que retorna y a través de la Ventanilla Única de Retorno, los convenios de seguridad social vigentes, entre ellos los celebrados con el Reino de España (Leyes N° 25.707 y N° 26.273) y con la República Italiana (Ley N° 22.861) y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (Ley N° 26.603). El ministerio con competencia en relaciones exteriores promoverá la celebración o ampliación de convenios con los países en que residan más argentinos.

Capítulo VI – Diáspora e información estadística

ARTÍCULO 10°.- Red de la diáspora. La autoridad de aplicación organizará, en el marco del Programa RAÍCES, una red de argentinos en el exterior con registro voluntario para mentorías, docencia, inversión, proyectos conjuntos y trabajo a distancia. La inscripción requerirá el consentimiento expreso de la persona, que podrá retirarlo en cualquier momento, y sus datos se tratarán conforme la normativa de protección de datos personales.

ARTÍCULO 11°.- Serie oficial de emigración y retorno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección Nacional de Migraciones elaborarán y publicarán cada año una serie oficial de emigración y retorno de argentinos, con apertura por nivel educativo cuando la información lo permita, sobre la base de los registros de entradas y salidas y de otras fuentes administrativas.

Capítulo VII – Metas, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Metas. Son metas de la presente ley la repatriación de cien (100) científicos por año desde el primer ejercicio completo de su vigencia y un saldo migratorio positivo de argentinos con título universitario al 10 de diciembre de 2031, medido con la serie del artículo 11. La autoridad de aplicación informará cada año su cumplimiento al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Las líneas de reinserción se financian con los créditos de la función ciencia y técnica previstos en el artículo 5° de la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—], que incluyen el programa de regreso de investigadores emigrados, y con los aportes de las instituciones de destino. La Ventanilla Única de Retorno y las demás tareas de la presente ley se atienden con los créditos ordinarios de los organismos intervinientes. El mayor gasto se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 14°.- Autoridad de aplicación. La autoridad nacional en ciencia, tecnología e innovación que designe el Poder Ejecutivo nacional es la autoridad de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de las competencias de la autoridad educativa, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la red consular y de la ANSES en sus respectivas materias.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de retorno y ventanilla única

Pone en marcha en 180 días la Ventanilla Única de Retorno con expediente digital único, asigna su atención a la red consular y a la Dirección Nacional de Migraciones (organigrama «Ventanilla única de retorno en consulados y Migraciones»), fija el trámite de reconocimiento de aportes por la ANSES, la declaración anticipada de bienes personales y la serie oficial de emigración y retorno.

Propuesta 54: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES»; ventanilla operativa en 180 días; red de la diáspora en 24 meses (Fase III).
Trámite: No aplica (decreto del art. 99 incs. 1 y 2 CN: reglamenta la ley y asigna funciones dentro del Poder Ejecutivo).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de retorno, las Leyes Nros. 17.622, 26.421, 24.521, 25.871 y 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] amplió el Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas y creó la Ventanilla Única de Retorno, con puntos de atención en las representaciones consulares y en la Dirección Nacional de Migraciones.

Que la Ley encomendó a la reglamentación la puesta en marcha de la ventanilla y del reconocimiento de aportes por los convenios de seguridad social, la red de la diáspora y la serie oficial de emigración y retorno.

Que el artículo 107 de la Ley N° 25.871 establece que la Dirección Nacional de Migraciones es el órgano de aplicación de esa ley, y su artículo 108 la faculta a establecer delegaciones y a delegar funciones.

Que corresponde asignar a la red consular y a la Dirección Nacional de Migraciones las funciones de atención del retorno, sin alterar los controles migratorios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ventanilla Única de Retorno. La autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de retorno (en adelante, la Ley) coordinará la Ventanilla Única de Retorno del artículo 4° de la Ley, que funcionará en la plataforma de trámites digitales de la Administración Pública Nacional y estará operativa dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Funciones de la red consular. Asígnase a las representaciones consulares de la República la atención presencial y a distancia de la Ventanilla Única de Retorno en el exterior: la orientación de las personas que desean regresar, la verificación de su identidad y de la documentación que presenten, la gestión de las legalizaciones o apostillas necesarias y la carga de la documentación en el expediente digital único.

ARTÍCULO 3°.- Funciones de la Dirección Nacional de Migraciones. Asígnase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES la atención de la Ventanilla Única de Retorno en sus delegaciones en el país, el registro del retorno de las personas que lo declaren al ingresar y el suministro de la información de entradas y salidas para la serie oficial del artículo 11 de la Ley. Estas funciones no alteran los controles migratorios a su cargo.

ARTÍCULO 4°.- Expediente digital único. Cada documento se presentará una sola vez. La Ventanilla Única de Retorno compartirá el expediente, con el consentimiento de la persona, con la autoridad nacional en materia educativa, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) y el Portal Empleo, según el trámite de que se trate, y cada organismo informará en él el estado de su actuación.

ARTÍCULO 5°.- Reconocimiento de aportes. La ANSES iniciará el trámite de reconocimiento de aportes previsto en el artículo 9° de la Ley ante el organismo de enlace del país que corresponda dentro de los TREINTA (30) días de recibida la solicitud por la Ventanilla Única de Retorno, e informará en el expediente cada etapa del trámite.

ARTÍCULO 6°.- Bienes personales. La ARCA informará a la Ventanilla Única de Retorno los requisitos de las franquicias vigentes del régimen de equipaje y de bienes personales, y habilitará la presentación digital anticipada de la declaración de esos bienes antes del arribo de la persona al país.

ARTÍCULO 7°.- Programa RAÍCES ampliado y líneas de reinserción. La autoridad de aplicación abrirá el registro del Programa RAÍCES a los profesionales de todas las áreas conforme el artículo 2° de la Ley, y publicará antes del inicio de cada año el calendario de convocatorias de las líneas de reinserción del artículo 3° de la Ley, cuyos contratos tendrán una duración de hasta TRES (3) años.

ARTÍCULO 8°.- Red de la diáspora. La autoridad de aplicación pondrá en funcionamiento el registro voluntario de la red de la diáspora del artículo 10 de la Ley dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de la publicación del presente, con un formulario de consentimiento expreso y la posibilidad de baja en cualquier momento.

ARTÍCULO 9°.- Serie oficial de emigración y retorno. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES suministrará al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) los registros de entradas y salidas de argentinos, en forma anonimizada y bajo el secreto estadístico del artículo 10 de la Ley N° 17.622. La primera publicación de la serie del artículo 11 de la Ley se hará dentro de los DOCE (12) meses de la publicación del presente.

ARTÍCULO 10°.- Adecuación de estructuras. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adecuará el objetivo 8 de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, en el apartado VII del Anexo II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, a la función asignada por el artículo 2° del presente.

ARTÍCULO 11°.- Información. La Ventanilla Única de Retorno publicará la información trimestral del artículo 6° de la Ley en formato abierto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Convalidación digital de títulos en 90 días y certificación de oficios

Convalidación ministerial de títulos universitarios y técnicos extranjeros totalmente digital y en 90 días como máximo, con exámenes o prácticas cuando haga falta, prioridad para áreas con faltante y tablero público; certificación de oficios adquiridos en el exterior; modelo de convenio para que las universidades adopten el mismo plazo.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras · Propuesta 54: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): junto con la ley «Ley de retorno: ampliación del Programa RAÍCES» (puede dictarse antes, porque es competencia propia del ministerio); rige a los 30 días de publicada.
Trámite: Resolución ministerial; no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, la Ley N° 24.521, la Ley N° 27.802, la Ley N° [—] de retorno y la Resolución N° 480/2026 de la Secretaría de Educación, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso 10 del artículo 23 bis de la Ley N° 22.520 asigna a este Ministerio la elaboración de normas generales sobre la revalidación y el reconocimiento de títulos extranjeros, y el inciso k) del artículo 29 de la Ley N° 24.521 reserva a las universidades nacionales la reválida de títulos extranjeros.

Que la Resolución N° 480/2026 de la Secretaría de Educación simplificó y digitalizó la convalidación de títulos secundarios extranjeros, y corresponde extender ese criterio a los títulos universitarios y técnicos, con un plazo máximo cierto.

Que la Ley N° [—] de retorno fijó un plazo máximo de noventa días y un trámite digital para la convalidación ministerial, e invitó a las universidades nacionales a adoptarlos por convenio.

Que el artículo 153 de la Ley N° 27.802 asigna a la autoridad laboral la definición del mecanismo de certificación de competencias, aplicable a quienes adquirieron su oficio en el exterior.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y sus modificatorias.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN EDUCACIÓN Y EN TRABAJO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el procedimiento digital de convalidación de títulos universitarios y técnicos extranjeros a cargo de este Ministerio, con un plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos, y el procedimiento de certificación de oficios para personas que hayan adquirido su experiencia laboral en el exterior.

ARTÍCULO 2°.- Trámite digital. La convalidación se tramitará en forma totalmente digital en la plataforma de la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, directamente o a través de la Ventanilla Única de Retorno creada por la Ley N° [—]. La Dirección publicará la lista cerrada de requisitos por tipo de título y país, y no podrá exigir documentación que no figure en ella ni copias en papel de documentos presentados en forma digital.

ARTÍCULO 3°.- Plazo máximo. La convalidación se resolverá dentro de los NOVENTA (90) días corridos desde la presentación completa de la solicitud. La Dirección verificará que la solicitud esté completa dentro de los DIEZ (10) días hábiles; vencido ese plazo sin observaciones, se tendrá por completa. El plazo se suspende solo mientras esté pendiente un acto que dependa de la persona solicitante.

ARTÍCULO 4°.- Exámenes y prácticas supervisadas. Cuando la evaluación del plan de estudios muestre diferencias sustanciales con el título nacional equivalente, se podrá requerir la aprobación de exámenes o de prácticas supervisadas complementarias, que se tomarán en universidades o instituciones con las que este Ministerio celebre convenios. La primera fecha disponible se ofrecerá dentro de los TREINTA (30) días de notificado el requerimiento.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad. Se dará prioridad en el orden de tramitación, dentro del plazo máximo, a los títulos de las áreas en que faltan profesionales, como la salud en el interior del país, la ingeniería y la docencia. La lista de áreas prioritarias se publicará y revisará cada año.

ARTÍCULO 6°.- Certificación de oficios. Las personas que hayan adquirido su oficio en el exterior podrán obtener la certificación de sus competencias por el mecanismo que define la autoridad de aplicación del artículo 153 de la Ley N° 27.802 y por el sistema de acreditación de saberes de la Ley N° [—] de formación continua, mediante pruebas prácticas y sin exigir documentación extranjera cuando la persona acredite que no puede obtenerla.

ARTÍCULO 7°.- Convenios con las universidades nacionales. Apruébase el modelo de convenio con las universidades nacionales para que adopten, en ejercicio de la atribución del inciso k) del artículo 29 de la Ley N° 24.521, el plazo máximo de NOVENTA (90) días y el trámite digital para la reválida de títulos extranjeros, que como ANEXO forma parte de la presente. Este Ministerio publicará los convenios firmados y los plazos efectivos de reválida de cada universidad.

ARTÍCULO 8°.- Tablero público. La Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios publicará cada mes, en formato abierto, la cantidad de solicitudes por tipo de título y país de origen, el plazo medio de resolución, el porcentaje resuelto dentro del plazo máximo y los resultados.

ARTÍCULO 9°.- Títulos secundarios. La convalidación de títulos secundarios extranjeros continúa rigiéndose por la Resolución N° 480/2026 de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 10°.- Solicitudes en trámite. Las solicitudes en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente se resolverán dentro de los NOVENTA (90) días corridos de esa fecha.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

ANEXO – Modelo de convenio con universidades nacionales (bases)

ARTÍCULO 13°.- Cláusula primera – Objeto. La Universidad adopta, para la reválida de títulos extranjeros de su competencia, un trámite digital y un plazo máximo de NOVENTA (90) días corridos desde la presentación completa de la solicitud, con suspensión solo mientras esté pendiente un acto que dependa de la persona solicitante.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula segunda – Interoperabilidad. La Universidad recibe las solicitudes y la documentación a través de la Ventanilla Única de Retorno o de la plataforma de la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, sin requerir nueva presentación de documentos ya incorporados.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula tercera – Publicidad. La Universidad publica cada semestre sus plazos efectivos de reválida, que el Ministerio difunde en su tablero público.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula cuarta – Autonomía. El convenio no limita la autonomía académica de la Universidad para fijar los criterios de evaluación ni las medidas complementarias que estime necesarias.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Cupo de retorno en la carrera de investigador del CONICET

Reserva en cada convocatoria de ingreso a la carrera del investigador del CONICET hasta 100 ingresos para científicos argentinos que investigan en el exterior, evaluados por méritos y con los mismos criterios que la convocatoria general; las vacantes no cubiertas vuelven al orden general.

Propuesta 54: Que los que se fueron vuelvan
Cuándo: Fase II (años 2–3): desde la primera convocatoria posterior a su publicación (meta de 100 repatriados por año desde la Fase II); se financia con el presupuesto del año.
Trámite: Resolución del Directorio del CONICET; no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 20.464 (Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo), la Ley N° 26.421, la Ley N° 27.614 en el texto de la Ley N° [—] y la Ley N° [—] de retorno, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.421 declaró política de Estado al Programa RAÍCES, destinado a vincular y repatriar a los investigadores argentinos residentes en el exterior.

Que la Ley N° [—] de retorno fijó como meta la repatriación de cien científicos por año y previó la coordinación con este Consejo para el ingreso a su carrera de investigador.

Que el artículo 8° de la Ley N° 20.464 dispone que el ingreso a la carrera se efectúa exclusivamente según los méritos y antecedentes de los postulantes, y su artículo 9° encomienda a este Directorio fijar las épocas de ingreso.

Que un cupo dentro del cual las postulaciones se evalúan por méritos, con los mismos criterios y umbrales de calidad que la convocatoria general, es compatible con esa regla.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 20.464 y las normas de organización de este Consejo.

Por ello, EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Cupo de retorno. Establécese en cada convocatoria anual de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico un cupo de retorno de hasta CIEN (100) ingresos, dentro del total de ingresos de la convocatoria.

ARTÍCULO 2°.- Destinatarios. Podrán postularse al cupo de retorno las personas de nacionalidad argentina que, al cierre de la convocatoria, residan en el exterior y hayan desarrollado allí actividades de investigación durante al menos los DOS (2) años inmediatamente anteriores. La postulación se comunicará al Programa RAÍCES y podrá iniciarse a través de la Ventanilla Única de Retorno.

ARTÍCULO 3°.- Ingreso por méritos. Las postulaciones al cupo de retorno se evaluarán exclusivamente según los méritos y antecedentes de cada postulante, conforme el artículo 8° de la Ley N° 20.464, por las mismas comisiones asesoras y con los mismos criterios y umbrales de calidad que rigen para la convocatoria general. Dentro del cupo, el orden de mérito se forma solo entre quienes se postulen a él.

ARTÍCULO 4°.- Presentación. Las personas postulantes presentarán sus antecedentes y su plan de trabajo, conforme el artículo 13 de la Ley N° 20.464, junto con la conformidad del lugar de trabajo en el país. La presentación y la entrevista, en su caso, podrán realizarse en forma digital.

ARTÍCULO 5°.- Fechas. El cupo de retorno se convoca en las mismas fechas de la convocatoria general que fije este Directorio conforme el artículo 9° de la Ley N° 20.464.

ARTÍCULO 6°.- Vacantes no cubiertas. Los ingresos del cupo de retorno que no se cubran se asignarán, en la misma convocatoria, conforme el orden de mérito general.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. Los ingresos del cupo de retorno se atienden con los créditos presupuestarios del Consejo, incluidos los correspondientes al programa de regreso de investigadores emigrados previsto en el artículo 5° de la Ley N° 27.614, en el texto de la Ley N° [—]. La presente resolución no implica erogación adicional a los créditos asignados en cada ejercicio.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. El Consejo publicará cada año la cantidad de postulaciones e ingresos por el cupo de retorno, por gran área del conocimiento, por país de residencia previa y por lugar de trabajo en el país.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución se aplica a partir de la primera convocatoria de ingreso que se abra después de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: marco federal de formación dual

Aprueba, sin gasto nuevo, el marco federal de formación dual en la Educación Técnico Profesional: práctica en empresas, remunerada, con tutor y docente responsable y certificada oficialmente, coordinada por el INET.

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes
Cuándo: Días 31–60 (Asamblea del CFE antes del ciclo lectivo)
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, art. 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, la Ley de Pasantías Educativas N° 26.427 y el Decreto N° 1374/2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26.058 prevén las prácticas de los estudiantes de la educación técnico profesional en empresas y organizaciones, mediante convenios, bajo control docente y sin sustituir a trabajadores.

Que el artículo 45 de la Ley N° 26.058 asigna al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) la coordinación de la aplicación de esa ley.

Que la Ley N° 26.427 rige las pasantías de los estudiantes de educación superior, de educación permanente de jóvenes y adultos y de formación profesional, y el Decreto N° 1374/2011 las prácticas de los estudiantes de la educación secundaria.

Que la formación dual, en la que una parte de la formación se realiza como práctica real en el ámbito productivo, mejora la inserción laboral de los jóvenes, siempre que la práctica sea remunerada, supervisada y certificada, para que no se convierta en trabajo barato.

Que resulta conveniente un marco federal común que permita a las jurisdicciones celebrar convenios con criterios homogéneos y que la información sobre las prácticas sea pública.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Marco federal de formación dual. Apruébase el marco federal de formación dual para la Educación Técnico Profesional, por el cual una parte de la formación de los estudiantes se realiza como práctica en empresas u organizaciones, en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, de la Ley de Pasantías Educativas N° 26.427 y del Decreto N° 1374/2011.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. El marco comprende: a) a los estudiantes de la educación secundaria técnica, cuyas prácticas se rigen por el Decreto N° 1374/2011; y b) a los estudiantes mayores de dieciocho (18) años de la educación superior técnica, de la educación permanente de jóvenes y adultos y de la formación profesional, cuyas prácticas se rigen por la Ley N° 26.427.

ARTÍCULO 3°.- Condiciones mínimas. Toda práctica que se reconozca como formación dual deberá: a) estar prevista en un convenio entre la institución educativa o la jurisdicción y la empresa u organización, con un plan de aprendizaje vinculado al diseño curricular; b) ser remunerada mediante una asignación estímulo a cargo de la empresa u organización, conforme el régimen aplicable; c) contar con un tutor designado por la empresa u organización y con un docente responsable del seguimiento designado por la institución educativa; d) desarrollarse bajo control docente, sin sustituir a trabajadores de la empresa ni cubrir puestos de trabajo; y e) concluir con una evaluación de la institución educativa.

ARTÍCULO 4°.- Certificación oficial. Los saberes adquiridos en la formación dual se acreditan en la certificación oficial que emite la jurisdicción, con mención de la práctica realizada, de la empresa u organización y de su carga horaria.

ARTÍCULO 5°.- Coordinación. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) coordinará la aplicación del presente marco, elaborará dentro de los noventa (90) días un modelo de convenio y una guía de tutoría, y llevará un registro federal de los convenios de formación dual, con información desagregada por jurisdicción, especialidad y sector productivo.

ARTÍCULO 6°.- Vinculación con el sector productivo. Las jurisdicciones promoverán la celebración de convenios de formación dual con las empresas, cámaras y organizaciones de su región. El INET podrá articular con la Secretaría de Trabajo de la Nación la vinculación de la formación dual con los servicios de empleo.

ARTÍCULO 7°.- Información pública y meta. El INET publicará cada año la cantidad de estudiantes en formación dual por jurisdicción, especialidad y sector, y la cantidad de convenios vigentes. Es meta del presente marco alcanzar cincuenta mil (50.000) estudiantes técnicos por año en formación dual al año 2031.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. La aprobación del presente marco no implica erogación presupuestaria adicional para el Estado nacional ni para las jurisdicciones. Las asignaciones estímulo están a cargo de las empresas u organizaciones. Las acciones de equipamiento y de fortalecimiento institucional que requieran financiamiento público nacional se atenderán con el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional una vez restituido por ley.

ARTÍCULO 9°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: control automático de altas y bajas del tramo joven

ARCA identifica de oficio las altas del tramo joven y cruza cada mes altas y bajas por despido sin causa del mismo empleador, establecimiento y categoría para detectar reemplazos (presunción de «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción») y rotación de jóvenes, con descargo, resolución fundada y pérdida del beneficio con intereses.

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de publicada la ley «Ley de formalización laboral: régimen permanente de incentivo, tramo joven y detracción»)
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 27.802, la Ley N° [—] de Reforma del Monotributo y de Formalización Laboral, la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y el Decreto N° 315/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] creó, dentro del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral de la Ley N° 27.802, un tramo joven con una rebaja mayor de contribuciones durante veinticuatro (24) meses, y estableció que constituye uso abusivo del beneficio despedir sin justa causa a un trabajador para ocupar su puesto con un joven, con una presunción de reemplazo.

Que el artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802, incorporado por esa ley, encomienda a este organismo controlar en forma automática las altas y bajas del tramo joven para detectar reemplazos y rotación de trabajadores, y aplicar la exclusión y el decaimiento previstos en los artículos 160, 161 y 163 ter.

Que el artículo 9° del Decreto N° 315/2026 encomendó a este organismo instrumentar los controles sistémicos de exclusión del Régimen.

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y el servicio jurídico de este organismo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 163 quáter de la Ley N° 27.802 y por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Por ello, EL TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

Título I – Identificación del tramo joven

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución general establece el control automático de las altas y bajas de las relaciones laborales comprendidas en el tramo joven del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, conforme los artículos 160, 161, 163 bis, 163 ter y 163 quáter de la Ley N° 27.802, estos tres últimos incorporados por la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Identificación automática. Al registrarse el alta de una relación laboral, este organismo verificará en forma automática, con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino, la edad del trabajador al mes de alta y la inexistencia de relaciones laborales registradas anteriores, e informará al empleador, en la constancia de alta, si la relación queda comprendida en el tramo joven. Las alícuotas reducidas se aplicarán en la declaración jurada de cada período sin necesidad de opción.

ARTÍCULO 3°.- Datos del alta y de la baja. El empleador consignará en el alta y en la baja de cada relación laboral el domicilio de explotación en el que se desempeña el trabajador y la categoría del convenio colectivo de trabajo aplicable o, en su defecto, el puesto. En la baja consignará, además, la modalidad de extinción del contrato de trabajo.

Título II – Control de reemplazos y rotación

ARTÍCULO 4°.- Cruce mensual. Este organismo cruzará cada mes las altas del tramo joven con las bajas por despido sin justa causa del mismo empleador producidas dentro de los seis (6) meses anteriores o posteriores, en el mismo domicilio de explotación y con la misma categoría o puesto. Cada coincidencia generará una alerta de reemplazo presunto conforme el artículo 163 ter de la Ley N° 27.802.

ARTÍCULO 5°.- Rotación. Este organismo generará también una alerta de rotación cuando un mismo empleador registre, en un período de doce (12) meses, bajas de relaciones del tramo joven antes de cumplir seis (6) meses de antigüedad en una proporción superior al cincuenta por ciento (50 %) de sus altas en ese tramo, o cuando registre sucesivas altas y bajas de trabajadores del tramo joven para un mismo puesto. Las alertas de rotación darán lugar a una fiscalización, sin efectos automáticos sobre el beneficio.

ARTÍCULO 6°.- Notificación y descargo. La alerta de reemplazo presunto se notificará al empleador en su domicilio fiscal electrónico, con los datos de las relaciones involucradas. El empleador podrá presentar su descargo y las pruebas que desvirtúen la presunción dentro de los quince (15) días hábiles, por el servicio web que habilite este organismo.

ARTÍCULO 7°.- Resolución. Vencido el plazo, este organismo resolverá en forma fundada dentro de los treinta (30) días hábiles. Si confirma el reemplazo, declarará la pérdida del beneficio del tramo joven y del régimen general por la relación de que se trate y determinará las contribuciones no ingresadas con sus intereses, conforme los artículos 161 y 163 ter de la Ley N° 27.802. Contra la resolución procederán las vías recursivas previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 8°.- Derechos del trabajador. La pérdida del beneficio no afecta la relación laboral ni los derechos del trabajador contratado en el tramo joven, que son los que correspondan según la ley y el convenio colectivo aplicable.

Título III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 9°.- Información pública. Este organismo suministrará a la autoridad de aplicación del Régimen, antes del 31 de enero de cada año, la cantidad de altas del tramo joven por provincia, actividad y tamaño de empleador, las alertas de reemplazo y de rotación, los descargos aceptados y las pérdidas de beneficio declaradas, para su publicación conforme la Ley N° [—].

ARTÍCULO 10°.- Aplicación supletoria. En lo no previsto, se aplican los procedimientos de control sistémico de exclusión instrumentados por este organismo en ejercicio del artículo 9° del Decreto N° 315/2026.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a las altas que se registren desde la entrada en vigencia de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de publicación diaria de las compras y los pagos de la Administración Nacional

Ordena publicar cada acto de cada contratación el día de su firma y cada pago, ingreso y saldo de cuenta de oficio, y manda unificar COMPR.AR y CONTRAT.AR en una plataforma única en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas y abrir un portal de pagos alimentado por el e-SIDIF, ambos en seis meses.

Propuesta 56: Cada compra del Estado, en internet el mismo día
Cuándo: Semana 1 (plataforma única y portal de pagos operativos a los 6 meses)
Trámite: No aplica: decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, su Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275 y su modificatoria, el Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 dispone que la contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones y en la utilización de las tecnologías informáticas, y que su artículo 32 prevé la difusión por internet en el sitio del Órgano Rector.

Que, sin embargo, la información sobre contrataciones se encuentra repartida en sistemas distintos según el tipo de contratación, COMPR.AR para bienes y servicios y CONTRAT.AR para obra pública, con etapas que no siempre se publican y datos difíciles de cruzar entre sí y con los pagos.

Que el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas asigna un identificador único a cada contratación y permite seguirla desde la planificación hasta el último pago, y que resulta posible extenderlo a la totalidad de las compras nacionales sobre los sistemas existentes.

Que los Títulos IV y V de la Ley N° 24.156 organizan los sistemas de tesorería y de contabilidad gubernamental, y que el sistema integrado de información financiera (e-SIDIF) registra los pagos, los ingresos y las cuentas de la Administración Nacional, de modo que esa información puede publicarse de oficio sin costos significativos.

Que el artículo 32 de la Ley N° 27.275 obliga a los sujetos obligados a publicar en forma activa, entre otros datos, el estado de ejecución del presupuesto, las transferencias de fondos y sus beneficiarios y el listado de las contrataciones públicas, y que el Poder Ejecutivo nacional puede ampliar esa publicación en su ámbito.

Que la publicación de oficio y en el día invierte la carga: en lugar de que cada persona deba solicitar la información y esperar, el Estado la pone a disposición de cualquier ciudadano, periodista u organismo de control, y reduce el costo de atender pedidos individuales.

Que la reglamentación de la Ley N° 27.275 aprobada por el Decreto N° 206/17, en el texto según el Decreto N° 780/24, precisó qué no se considera información pública, y que corresponde aclarar que esas disposiciones no

alcanzan a la información sobre contrataciones, pagos, ingresos y cuentas que el presente decreto manda publicar.

Que la transparencia de la gestión estatal debe conciliarse con la protección de los datos personales de los ciudadanos, por lo que corresponde publicar en forma agregada la información referida a remuneraciones y prestaciones sociales de personas humanas y limitar las demás excepciones a las previstas en la ley.

Que la nulidad de las contrataciones no publicadas y la reforma de normas de rango legal requieren la sanción de una ley por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, cuyo proyecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL remitirá en el primer año de gestión.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto tiene por objeto que cada contratación y cada pago de la Administración Nacional se publiquen de oficio en internet, en formatos abiertos, el mismo día de su firma o de su registro, de modo que cualquier persona pueda conocer, sin necesidad de solicitud previa, qué compra el Estado, a quién, a qué precio, cuánto ingresa, cuánto se paga, a quién se le paga y cuál es el saldo de cada cuenta pública.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. El presente decreto es de aplicación obligatoria para las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, incluidos los procedimientos regidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y por la Ley de Obras Públicas N° 13.064.

ARTÍCULO 3°.- Publicación de las contrataciones el día de la firma. Todo acto, documento o actuación de un procedimiento de contratación —requerimiento o necesidad, autorización de la convocatoria, pliego de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas, circulares, acta de apertura, ofertas presentadas, dictamen de evaluación, impugnaciones, acto de adjudicación, orden de compra o contrato, recepciones y certificados de avance, pagos, penalidades, y toda ampliación, disminución, prórroga, adenda, renegociación o rescisión— deberá publicarse en el sistema electrónico de contrataciones que corresponda, COMPR.AR para bienes y servicios y CONTRAT.AR para obra pública y concesiones, o los que los reemplacen, el mismo día de su firma o emisión.
Las jurisdicciones y entidades que, por excepción, tramiten contrataciones fuera de dichos sistemas deberán cargar en ellos la totalidad de las actuaciones el mismo día de su firma.

ARTÍCULO 4°.- Relación con el Reglamento. La difusión prevista en el artículo anterior se cumplirá sin perjuicio de los medios y plazos de publicidad y difusión que establecen los artículos 40 a 47 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. Cuando esas normas fijen un plazo posterior para la difusión de un acto, prevalecerá la obligación de publicarlo el día de su firma.

ARTÍCULO 5°.- Contrataciones directas. En toda contratación directa, la unidad operativa de contrataciones deberá publicar en el sistema, junto con la convocatoria o la invitación, el acto que encuadra el procedimiento en la causal de excepción invocada, con su fundamentación y los antecedentes que la acreditan. Las contrataciones directas por urgencia o emergencia publicarán dicho acto y todas las etapas posteriores el mismo día de su firma.

ARTÍCULO 6°.- Plataforma única de contrataciones. Instrúyese al órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Nacional para que, en el plazo de SEIS (6) meses contados desde la entrada en vigencia del presente, unifique COMPR.AR y CONTRAT.AR en una plataforma pública única de contrataciones que:

a) integre todas las etapas de cada contratación enumeradas en el artículo 3°, desde la necesidad hasta el último pago y la última modificación contractual;

b) asigne a cada contratación un identificador único que permita seguirla de punta a punta y vincularla con sus pagos;

c) publique la totalidad de la información en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Data Standard), en formatos abiertos, descargables y de libre reutilización, con actualización diaria;

d) permita comparar el precio de cada adjudicación con precios de referencia y con adjudicaciones anteriores de bienes, servicios u obras equivalentes;

e) sea de acceso libre y gratuito, sin registro previo.

Hasta tanto la plataforma única se encuentre operativa, COMPR.AR y CONTRAT.AR publicarán sus datos en el estándar indicado en el inciso c), con actualización diaria.

ARTÍCULO 7°.- Alertas automáticas. La plataforma única incorporará alertas automáticas, visibles para cualquier persona, al menos por:

a) adjudicaciones con precios que superen en forma significativa los precios de referencia;

b) fraccionamiento de una misma necesidad en varias contrataciones, en los términos del artículo 30 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16;

c) concentración de adjudicaciones o contrataciones directas recurrentes a favor de un mismo proveedor.

El órgano rector del sistema de contrataciones fijará y publicará los parámetros de cada alerta y los comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, que podrá aportar sus precios testigo y de referencia como insumo.

ARTÍCULO 8°.- Portal público de pagos. Instrúyese al área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del Estado nacional para que, en el plazo de SEIS (6) meses contados desde la entrada en vigencia del presente, amplíe el sitio Presupuesto Abierto con un portal de pagos alimentado por el sistema integrado de información financiera (e-SIDIF), que publique de oficio, en formatos abiertos y a más tardar el día hábil siguiente al de su registro:

a) cada pago, con la identificación del beneficiario (nombre o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria), el concepto, el monto, la fecha, el medio de pago, la imputación presupuestaria hasta el último nivel de desagregación y, cuando corresponda, el identificador de la contratación que le da origen;

b) los recursos ingresados a la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a las tesorerías de las jurisdicciones y entidades, por concepto;

c) cada cuenta bancaria de titularidad de las jurisdicciones y entidades comprendidas, con su saldo diario.

Desde la entrada en vigencia del presente y hasta que el portal se encuentre completo, se publicará diariamente la información de los incisos anteriores que el e-SIDIF ya registre.

ARTÍCULO 9°.- Deber de registro. La TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y los servicios administrativo-financieros de cada jurisdicción y entidad registrarán en el e-SIDIF la totalidad de sus pagos, ingresos y cuentas bancarias, con los datos necesarios para su publicación conforme al artículo anterior. Ningún pago podrá efectuarse fuera de los registros del e-SIDIF.

ARTÍCULO 10°.- Actos administrativos. Las jurisdicciones y entidades comprendidas publicarán de oficio, en formato abierto y el mismo día de su firma, el texto completo de todo acto administrativo que dicten, a través del sistema de gestión documental electrónica o del sitio oficial que determine la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial cuando corresponda.

ARTÍCULO 11°.- Excepciones. Hasta tanto una ley establezca el régimen definitivo, solo podrán exceptuarse de la publicación individual:

a) las contrataciones declaradas secretas por el Poder Ejecutivo nacional por razones de seguridad o defensa nacional conforme al apartado 6 del inciso d) del artículo 25 del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, y la información alcanzada por las excepciones que establece la Ley N° 27.275;

b) los datos personales de las personas humanas que perciban remuneraciones, haberes previsionales o prestaciones de la seguridad social o de asistencia social.

La información exceptuada se publicará en forma agregada por jurisdicción, programa y período, con indicación de la norma que funda la excepción. Las disposiciones de la reglamentación de la Ley N° 27.275 aprobada por el Decreto N° 206/17, en el texto según el Decreto N° 780/24, no podrán invocarse para restringir la publicación de la información prevista en el presente decreto. Ninguna resolución o disposición podrá ampliar estas excepciones.

ARTÍCULO 12°.- Datos abiertos. Toda la información publicada conforme al presente decreto se replicará en el portal nacional de datos abiertos, bajo licencia abierta que permita su libre reutilización, con interfaces de programación de acceso público y conservación del historial completo. El área de gobierno digital de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS prestará la asistencia técnica necesaria.

ARTÍCULO 13°.- Seguimiento del cumplimiento. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA publicará trimestralmente un informe de cumplimiento que indique, por jurisdicción y entidad, el porcentaje del gasto en contrataciones publicado el día de la firma y el porcentaje del gasto total publicado con beneficiario y concepto al día hábil siguiente.

ARTÍCULO 14°.- Responsabilidad. Los titulares de las unidades operativas de contrataciones y de los servicios administrativo-financieros serán responsables del cumplimiento de las obligaciones de publicación establecidas en el presente. Los incumplimientos serán comunicados a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la unidad de auditoría interna correspondiente, y darán lugar a las actuaciones disciplinarias que correspondan.

ARTÍCULO 15°.- Normas complementarias. Facúltase al órgano rector del sistema de contrataciones, en materia de contrataciones, y al área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera, en materia de pagos, ingresos y cuentas, a dictar las normas aclaratorias y complementarias del presente decreto, las que no podrán ampliar las excepciones previstas en el artículo 11.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderán con los créditos asignados a las jurisdicciones intervinientes en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente, incluidos los destinados a modernización y sistemas de información. El presente decreto no autoriza gastos adicionales.

ARTÍCULO 17°.- Invitación. Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación y al Ministerio Público a adoptar, en sus respectivos ámbitos, normas de publicación equivalentes a las del presente decreto.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Las obligaciones de los artículos 3°, 5°, 9° y 10 serán exigibles a partir de los CINCO (5) días hábiles de esa fecha.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional

Hace obligatorio por ley que cada compra se publique el día de su firma en una plataforma única con identificador por contratación, declara nulo lo no publicado, obliga a publicar cada pago, ingreso y saldo de cuenta, impide que la reglamentación amplíe las excepciones e invita a provincias y municipios a adherir.

Propuesta 56: Cada compra del Estado, en internet el mismo día
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional ya reconoce la transparencia y la publicidad como principios, y la Ley N° 27.275 obliga a publicar el listado de contrataciones, las transferencias y la ejecución del presupuesto. Pero la información sigue fragmentada entre sistemas, se publica de manera incompleta o con demora, y gran parte solo se obtiene mediante pedidos individuales. Este proyecto convierte en ley la publicación que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto al inicio de su gestión e invierte la carga: el Estado publica de oficio y en el día. Toda contratación nacional, incluida la obra pública, se gestiona en una plataforma única, con un identificador por compra, en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas; cada acto se publica el día de su firma y lo no publicado es nulo y no puede pagarse. La Tesorería y la Contaduría publican cada pago con su beneficiario, concepto e imputación, los ingresos y el saldo de cada cuenta pública. Las únicas excepciones son las que fija la ley, por seguridad, defensa y datos personales de quienes perciben salarios o prestaciones, y se publican en forma agregada, sin que una reglamentación pueda ampliarlas. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adoptar el mismo estándar.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar que toda contratación, todo pago, todo ingreso y el saldo de toda cuenta del Estado nacional se publiquen de oficio, en internet, en formatos abiertos y en el día, para permitir el control de la sociedad sobre la gestión de los fondos públicos, con resguardo de los datos personales de los ciudadanos.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. Las disposiciones de la presente ley se aplican a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias y, en lo que respecta a la transparencia activa, a todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275.

Capítulo II – Modificaciones al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto N° 1023/01)

ARTÍCULO 3°.- Transparencia y plataforma única. Sustitúyese el artículo 9° del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, por el siguiente:

«ARTÍCULO 9°.- TRANSPARENCIA. La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Todas las contrataciones comprendidas en este régimen, incluidas las de obra pública, se gestionarán y publicarán en una plataforma electrónica única administrada por el Órgano Rector, de acceso libre y gratuito y sin registro previo. Cada contratación tendrá un identificador único que permita seguirla en todas sus etapas: necesidad, autorización, pliegos, consultas y circulares, ofertas, evaluación, impugnaciones, adjudicación, contrato u orden de compra, recepciones o certificados, pagos, penalidades y toda modificación, ampliación, prórroga, renegociación o rescisión.

Cada acto, documento o actuación de esas etapas se publicará en la plataforma el mismo día de su firma o emisión. La información se publicará en formatos abiertos, descargables y de libre reutilización, conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas o al que lo reemplace, con actualización diaria, y se replicará en el portal nacional de datos abiertos.

En las contrataciones directas, el acto que las encuadre en la causal de excepción, con su fundamentación y los antecedentes que la acreditan, se publicará en la plataforma junto con la convocatoria o invitación.

La plataforma permitirá comparar cada adjudicación con precios de referencia y emitirá alertas públicas automáticas, al menos, por sobreprecio, por fraccionamiento y por concentración o recurrencia de adjudicaciones en un mismo proveedor.

Asimismo, teniendo como base el principio de transparencia, la apertura de las ofertas siempre se realizará en acto público, siendo ello también aplicable a las contrataciones públicas electrónicas.»

ARTÍCULO 4°.- Nulidad de lo no publicado. Sustitúyese el artículo 18 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, por el siguiente:

«ARTÍCULO 18.- NULIDAD DE LO NO PUBLICADO. REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. Los actos del procedimiento de contratación, los contratos, las órdenes de compra y sus modificaciones, ampliaciones, prórrogas y renegociaciones, así como los actos de su ejecución, no producirán efecto alguno mientras no se encuentren publicados en la plataforma prevista en el artículo 9°. Los que no se hubieran publicado el mismo día de su firma serán nulos de nulidad absoluta e insanable y no podrán dar origen a obligación de pago alguna a cargo del Estado nacional. Cuando el Órgano Rector certifique una interrupción del funcionamiento de la plataforma, el plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente al de su restablecimiento.

La comprobación de que en un llamado a contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre.

En todos los casos se iniciarán las actuaciones sumariales pertinentes, y los funcionarios que hubieran autorizado, aprobado, gestionado o pagado contrataciones no publicadas responderán conforme al régimen de responsabilidad de los funcionarios previsto en el presente.»

ARTÍCULO 5°.- Publicidad y difusión. Sustitúyese el artículo 32 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, por el siguiente:

«ARTÍCULO 32.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. La convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En los casos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados, en las condiciones que determine la reglamentación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación que no será menor a CUARENTA (40) días corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación.

La invitación a presentar ofertas en las licitaciones y concursos privados deberá efectuarse con un mínimo de SIETE (7) días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, en las condiciones que fije la reglamentación.

Todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se utilice, se difundirán en la plataforma prevista en el artículo 9° desde el día en que se les comience a dar publicidad o se cursen invitaciones. Con el fin de cumplir el principio de transparencia, se publicarán en dicha plataforma, el mismo día de su firma o emisión, las convocatorias, los proyectos de pliegos sometidos a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, las circulares, el acta de apertura, las ofertas, los dictámenes de evaluación, las impugnaciones y su resolución, las adjudicaciones, las órdenes de compra y contratos, las recepciones, los pagos, las penalidades y sanciones, y toda modificación contractual.

Las contrataciones directas encuadradas en el apartado 6 del inciso d) del artículo 25 quedan exceptuadas de la publicación individual de sus etapas; se publicarán en forma agregada, por jurisdicción y período, con indicación del monto total y del acto que declaró el secreto. Las encuadradas en los apartados 5, para los casos de emergencia, y 8 del mismo inciso quedan exceptuadas únicamente de la difusión previa de la convocatoria, y todas sus demás etapas se publicarán el mismo día de su firma.»

Capítulo III – Modificaciones a la Ley de Administración Financiera N° 24.156

ARTÍCULO 6°.- Publicidad de pagos, ingresos y cuentas. Incorpórase como artículo 84 bis de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:

«ARTÍCULO 84 bis.- Publicidad de los pagos, los ingresos y las cuentas. La Tesorería General de la Nación, los servicios de tesorería de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional y la Contaduría General de la Nación publicarán de oficio, en un portal público alimentado por el sistema integrado de información financiera, en formatos abiertos, descargables y de libre reutilización, a más tardar el día hábil siguiente al de su registro:

a) Cada pago, con la identificación del beneficiario (nombre o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria), el concepto, el monto, la fecha, el medio de pago, la imputación presupuestaria hasta el último nivel de desagregación y, cuando corresponda, el identificador único de la contratación que le da origen;

b) Los recursos percibidos, por concepto y por jurisdicción o entidad;

c) Cada cuenta bancaria de titularidad de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, con su saldo diario.

No podrá efectuarse pago alguno que no se encuentre registrado en el sistema integrado de información financiera.

Solo se exceptúan de la publicación individual la información declarada secreta o reservada por ley por razones de defensa o seguridad, y los datos personales de las personas humanas que perciban remuneraciones, haberes previsionales o prestaciones de la seguridad social o de asistencia social. Esa información se publicará en forma agregada por jurisdicción, programa y período, con indicación de la ley que funda la excepción. La reglamentación no podrá ampliar estas excepciones.»

ARTÍCULO 7°.- Publicidad de la ejecución. Incorpórase como artículo 91 bis de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:

«ARTÍCULO 91 bis.- Publicidad de la ejecución. La Contaduría General de la Nación publicará de oficio, con actualización diaria y en formatos abiertos, la ejecución presupuestaria de cada jurisdicción y entidad de la administración nacional en todas sus etapas, hasta el último nivel de desagregación en que se procese, y la información de los registros contables que permita vincular cada pago con su compromiso, su devengado y, en su caso, con la contratación que le dio origen. La información publicada conforme a este artículo y al artículo 84 bis se conservará en forma permanente y no podrá ser retirada ni alterada; las correcciones se publicarán como tales, con indicación de la fecha y del motivo.»

Capítulo IV – Modificación a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275

ARTÍCULO 8°.- Transparencia activa. Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 27.275 y su modificatoria, por el siguiente:

«ARTÍCULO 32.- Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.

Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar de oficio, sin necesidad de solicitud previa, en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos:

a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, indicando, además, dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;

b) Su estructura orgánica y funciones;

c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón;

d) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;

e) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma diaria hasta el último nivel de desagregación en que se procese;

f) Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, y sus beneficiarios, con actualización diaria;

g) Todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, en todas sus etapas y con un identificador único por contratación, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas proveedoras, publicadas el mismo día de la firma de cada acto;

h) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, con su texto completo, publicado el mismo día de su firma, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente;

i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;

j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares;

k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;

l) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado;

m) Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información pública y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la denegatoria;

n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;

o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado;

p) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas

de información que obran en su poder y las categorías de información que publica;
q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén obligados a publicar de acuerdo con lo establecido en la ley 26.856;
r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con mayor frecuencia;
s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción;
t) Cada pago que efectúen, con beneficiario, concepto, monto e imputación presupuestaria, y cada cuenta bancaria de su titularidad con su saldo, a más tardar el día hábil siguiente al de su registro;
u) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través de Internet.
La información comprendida en este artículo solo podrá dejar de publicarse en forma individual cuando se configure alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley o en otra ley; en tal caso se publicará en forma agregada, con indicación de la norma que funda la excepción. La reglamentación no podrá ampliar las excepciones ni restringir el alcance de la información pública definida en esta ley.»

Capítulo V – Control y continuidad

ARTÍCULO 9°.- Libre reutilización. La información publicada conforme a la presente ley es de libre acceso y reutilización por cualquier persona, sin registro previo, sin costo y sin necesidad de invocar interés. Su réplica, procesamiento y difusión por terceros no requieren autorización.

ARTÍCULO 10°.- Conservación. Los datos publicados conforme a la presente ley se conservarán en forma permanente en los portales oficiales y en el portal nacional de datos abiertos. Ninguna autoridad podrá retirarlos, restringir su acceso ni reducir su nivel de detalle o su frecuencia de actualización.

ARTÍCULO 11°.- Seguimiento. La Agencia de Acceso a la Información Pública publicará trimestralmente un informe de cumplimiento de la presente ley, por jurisdicción y entidad, que indique al menos el porcentaje del gasto en contrataciones publicado el día de la firma y el porcentaje del gasto total publicado con beneficiario y concepto al día hábil siguiente, y lo remitirá al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Auditoría externa. La Auditoría General de la Nación, o el órgano de control externo que la suceda, podrá incluir en su programa de acción anual la auditoría del cumplimiento de las obligaciones de publicación establecidas en la presente ley y de la integridad de la información publicada.

ARTÍCULO 13°.- Primacía sobre la reglamentación. Quedan sin efecto las disposiciones de la reglamentación de la Ley N° 27.275 aprobada por el Decreto N° 206/17 y sus modificatorios, incluidas las incorporadas por el Decreto N° 780/24, en cuanto se opongan a la presente ley o restrinjan la publicación de la información que ella ordena.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Otros poderes. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación y el Ministerio Público adecuarán sus reglamentaciones de contrataciones y de administración financiera a los estándares de publicación de la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 15°.- Adhesión. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su intermedio, a los municipios, a adherir a la presente ley y a adoptar en sus respectivas jurisdicciones el mismo estándar de publicación de sus contrataciones, pagos, ingresos y cuentas. El Consejo Federal para la Transparencia creado por el artículo 29 de la Ley N° 27.275 será el ámbito de cooperación técnica para la adopción de formatos y estándares de datos comunes.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales. Los costos de desarrollo y operación de la plataforma única y del portal de pagos se atenderán con los créditos asignados en el Presupuesto de la Administración Nacional a las jurisdicciones intervinientes, incluidos los destinados a modernización y sistemas de información.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación. La reglamentación no podrá ampliar las excepciones a la publicación previstas en la presente ley ni en las normas que modifica.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia y transición. La presente ley entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial. La nulidad prevista en el artículo 18 del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, en el texto establecido por la presente, se aplicará a los actos firmados a partir de esa fecha. Los procedimientos y contratos en curso deberán publicar en la plataforma única la totalidad de sus actuaciones anteriores dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia, y no podrán efectuarse nuevos pagos hasta su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional

Reglamenta la ley «Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional»: fija el estándar de datos de la plataforma única y del portal de pagos, el procedimiento y la publicidad de los parámetros de las alertas automáticas, la forma de publicar en forma agregada las únicas excepciones legales y la certificación de las interrupciones del sistema.

Propuesta 56: Cada compra del Estado, en internet el mismo día
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, su Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275 y su modificatoria, los Decretos N° 206/17 y N° 780/24, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional estableció que toda contratación, todo pago, todo ingreso y el saldo de toda cuenta del Estado nacional se publiquen de oficio, en internet, en formatos abiertos y en el día, y declaró nulos los actos de contratación que no se publiquen el mismo día de su firma.

Que el artículo 9° del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en el texto establecido por el artículo 3° de esa ley, ordena gestionar todas las contrataciones en una plataforma electrónica única, con un identificador por contratación, conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, y emitir alertas públicas automáticas por sobreprecio, fraccionamiento y concentración de adjudicaciones.

Que los artículos 84 bis y 91 bis de la Ley N° 24.156, incorporados por los artículos 6° y 7° de la misma ley, obligan a la Tesorería General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación a publicar cada pago, cada ingreso, el saldo de cada cuenta y la ejecución diaria del presupuesto.

Que la ley enumera en forma taxativa las excepciones a la publicación individual, dispone que se publiquen en forma agregada y prohíbe a la reglamentación ampliarlas, por lo que corresponde fijar solo la forma de esa publicación.

Que el Decreto N° [—]/2027, dictado en la primera semana de gestión, puso en marcha la plataforma única, el portal de pagos y las alertas, y que corresponde ahora reglamentar su régimen permanente.

Que el artículo 7° del Decreto N° 780/24 reglamentó el primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 27.275 y que sus incisos quedaron sin reglamentar, por lo que corresponde adecuar esa reglamentación al texto establecido por el artículo 8° de la ley que se reglamenta.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 17 de la Ley N° [—] de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Plataforma única y estándar de datos

ARTÍCULO 1°.- Plataforma única. La plataforma electrónica única prevista en el artículo 9° del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en el texto establecido por el artículo 3° de la Ley N° [—] de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional, será administrada por el órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Nacional. Integrará los sistemas de gestión de contrataciones de bienes y servicios y de obra pública y concesiones, y será el único medio válido para la publicación de los actos a que se refieren los artículos 9°, 18 y 32 de ese Régimen.

ARTÍCULO 2°.- Estándar de datos. La información de cada contratación se publicará conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Data Standard), en su versión vigente, con las siguientes reglas mínimas:

a) cada contratación tendrá un identificador único y permanente, que se asignará al registrar la necesidad y se mantendrá en todas sus etapas, modificaciones y pagos;

b) cada acto se publicará como entrega de datos con la fecha y la hora de su firma o emisión y la de su publicación;

c) se publicarán, además de los datos estructurados, los documentos completos en formato abierto y legible por máquina;

d) los proveedores se identificarán por su Clave Única de Identificación Tributaria y, en el caso de las personas jurídicas, con la nómina de sus socios y accionistas principales conforme al inciso g) del artículo 32 de la Ley N° 27.275;

e) los datos estarán disponibles en descargas masivas diarias y mediante interfaces de programación de acceso público, sin registro ni costo;

f) se conservará el historial completo de versiones de cada contratación; ninguna corrección reemplazará el dato anterior, que seguirá visible con la fecha y el motivo de la corrección.

El órgano rector publicará, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia del presente, el esquema de datos y el diccionario de campos obligatorios, y los actualizará con aviso público previo de treinta (30) días.

ARTÍCULO 3°.- Interrupciones del sistema. A los efectos del artículo 18 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en el texto establecido por el artículo 4° de la ley que se reglamenta, el órgano rector certificará cada interrupción del funcionamiento de la plataforma mediante constancia publicada en ella, con indicación de su comienzo, su fin y su causa. Solo las interrupciones así certificadas extienden el plazo de publicación hasta el día hábil siguiente al de su restablecimiento. Las fallas de los sistemas propios de cada jurisdicción o entidad no extienden el plazo.

ARTÍCULO 4°.- Contrataciones directas. El acto que encuadre una contratación directa en la causal de excepción invocada se publicará en la plataforma junto con la convocatoria o invitación, con su fundamentación y los antecedentes que la acreditan, en un campo específico que permita filtrar las contrataciones directas por causal, por jurisdicción y por proveedor.

Capítulo II – Alertas automáticas

ARTÍCULO 5°.- Alertas obligatorias. La plataforma emitirá, al menos, las siguientes alertas públicas automáticas:

a) sobreprecio: cuando el precio adjudicado supere el precio de referencia del bien, servicio u obra en el porcentaje que fije el órgano rector;

b) fraccionamiento: cuando una misma unidad operativa de contrataciones tramite, dentro del período que fije el órgano rector, varias contrataciones de bienes, servicios u obras de la misma naturaleza cuyos montos, sumados, superen el límite del procedimiento de selección que se habría debido utilizar;

c) concentración y recurrencia: cuando un mismo proveedor reúna, en una jurisdicción o entidad y en un período determinado, una proporción de las adjudicaciones o de las contrataciones directas superior a la que fije el órgano rector.

El órgano rector podrá agregar otras alertas.

ARTÍCULO 6°.- Parámetros y metodología. El órgano rector fijará por resolución, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente, los parámetros de cada alerta y la metodología de cálculo de los precios de referencia, y los publicará en la plataforma. La Sindicatura General de la Nación aportará sus precios testigo y de referencia. Los parámetros se revisarán al menos una vez por año, con publicación de los fundamentos del cambio, y no podrán modificarse para una contratación en curso.

ARTÍCULO 7°.- Efectos de las alertas. Cada alerta quedará visible para cualquier persona junto con la contratación a la que se refiere. La unidad operativa de contrataciones publicará, dentro de los cinco (5) días hábiles, una respuesta fundada. La alerta no suspende el procedimiento ni importa por sí sola presunción de irregularidad. Las alertas y sus respuestas se comunicarán en forma automática a la Sindicatura General de la Nación y a la unidad de auditoría interna de la jurisdicción o entidad.

Capítulo III – Pagos, ingresos y cuentas

ARTÍCULO 8°.- Portal de pagos. La publicación prevista en los artículos 84 bis y 91 bis de la Ley N° 24.156, incorporados por los artículos 6° y 7° de la ley que se reglamenta, se realizará en un portal público administrado por el área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del Estado nacional, alimentado en forma automática por el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). Cada pago vinculado a una contratación llevará el identificador único del artículo 2°, inciso a), del presente. El área publicará el esquema de datos del portal dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia del presente.

ARTÍCULO 9°.- Cuentas bancarias. Las jurisdicciones y entidades informarán a la Tesorería General de la Nación cada cuenta bancaria de su titularidad, cualquiera sea la entidad financiera, dentro de los diez (10) días hábiles de su apertura. Las cuentas no informadas no podrán operar. El saldo diario se publicará con la denominación de la cuenta, su titular, la entidad financiera y la fuente de los fondos.

Capítulo IV – Excepciones y transparencia activa

ARTÍCULO 10°.- Publicación agregada de las excepciones. La información exceptuada de la publicación individual por el artículo 32 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y por el artículo 84 bis de la Ley N° 24.156, en los textos establecidos por la ley que se reglamenta, se publicará en forma agregada por jurisdicción o entidad, por programa presupuestario y por mes, con indicación del monto total, de la cantidad de operaciones y de la ley que funda la excepción, y, en las contrataciones declaradas secretas, del número y la fecha del acto que declaró el secreto. Ninguna resolución, disposición ni instrucción podrá exceptuar otra información.

ARTÍCULO 11°.- Reglamentación del artículo 32 de la Ley N° 27.275. Sustitúyese la reglamentación del artículo 32 de la Ley N° 27.275, aprobada por el Decreto N° 206/17 en el texto establecido por el artículo 7° del Decreto N° 780/24, por la siguiente:

«ARTÍCULO 32.- Transparencia activa. La información prevista en los incisos e), f), g), h) y t) del artículo 32 de la Ley se publicará en los plazos que ella establece y conforme a los estándares de datos que fijen el órgano rector del sistema de contrataciones y el área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera. La información de los demás incisos se actualizará al menos una vez por mes. Ninguna disposición de esta reglamentación podrá invocarse para restringir la publicación de la información que la Ley define como pública.»

ARTÍCULO 12°.- Informe de cumplimiento. El informe trimestral previsto en el artículo 11 de la ley que se reglamenta incluirá, por jurisdicción y entidad, además de los indicadores allí previstos: el porcentaje de actos publicados fuera de plazo; las interrupciones certificadas de la plataforma; las alertas emitidas y el porcentaje respondido en término; y el monto publicado en forma agregada por cada excepción legal. El órgano rector y el área de administración financiera proveerán a la Agencia de Acceso a la Información Pública acceso de lectura a los datos necesarios.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Contrataciones en curso. A los efectos del artículo 18 de la ley que se reglamenta, cada jurisdicción y entidad publicará, dentro de los noventa (90) días de su entrada en vigencia, la totalidad de las actuaciones de los procedimientos y contratos en curso, y el órgano rector publicará la nómina de los que no las hayan completado. Los servicios administrativo-financieros no liquidarán pagos de los contratos incluidos en esa nómina.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios se aplicarán en cuanto no se opongan a la ley que se reglamenta y al presente. Facúltase al órgano rector del sistema de contrataciones y al área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a dictar, en sus respectivas materias, las normas aclaratorias y complementarias, las que no podrán ampliar las excepciones a la publicación.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente se atenderán con los créditos asignados en el Presupuesto de la Administración Nacional a las jurisdicciones intervinientes, incluidos los destinados a modernización y sistemas de información.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta.

ARTÍCULO 17°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de adhesión a la publicación de compras, pagos y cuentas públicas

Modelo para que cada provincia adhiera a la ley nacional «Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional» y adopte el mismo estándar: compras publicadas el día de su firma en una plataforma única con identificador por contratación, nulidad de lo no publicado, cada pago, ingreso y saldo de cuenta publicado de oficio, excepciones solo por ley y publicadas en forma agregada, e invitación a sus municipios.

Propuesta 56: Cada compra del Estado, en internet el mismo día
Cuándo: Fase I (desde la sanción de la ley «Ley de contrataciones abiertas y de publicación de los pagos y las cuentas del Estado nacional»; adhesiones durante las Fases I y II)
Trámite: Según el régimen de cada legislatura provincial; los municipios adhieren por ordenanza conforme a su régimen

FUNDAMENTOS

La ley nacional de contrataciones abiertas dispuso que el Estado nacional publique de oficio, en el día y en formatos abiertos, cada contratación, cada pago, cada ingreso y el saldo de cada cuenta, e invitó a las provincias y a los municipios a adoptar el mismo estándar. Una parte sustancial del gasto público argentino se ejecuta en las provincias y los municipios, y sin información comparable entre jurisdicciones el control ciudadano queda incompleto. Las provincias ya publican su presupuesto, su ejecución y su deuda en cumplimiento de los artículos 7° y 8° del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, Ley N° 25.917; este proyecto da el paso siguiente: que cada compra y cada pago de la provincia se publiquen el mismo día, con un identificador por contratación y en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, el mismo formato que usa la Nación. Lo que no se publica no produce efecto ni puede pagarse. Las únicas excepciones son las que fija la ley, por seguridad y por los datos personales de quienes perciben salarios o prestaciones, y se publican en forma agregada. La adhesión no transfiere competencias a la Nación ni impone gastos nuevos: la provincia conserva su propio régimen de contrataciones y lo adecua a un estándar común que permite comparar y controlar.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Adhesión y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Adhesión. Adhiérese la Provincia de [Provincia] a la Ley Nacional N° [—] de Contrataciones Abiertas y de Publicación de los Pagos y las Cuentas del Estado Nacional, en los términos de su artículo 15, y adóptase en el ámbito provincial el estándar de publicación de las contrataciones, los pagos, los ingresos y las cuentas públicas que ella establece, conforme a las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a la administración pública provincial centralizada y descentralizada, a los organismos autárquicos, a [las empresas y sociedades del Estado provincial] y a los fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado provincial. Los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos de control provinciales adecuarán sus reglamentaciones a sus disposiciones dentro de los ciento ochenta (180) días de su entrada en vigencia.

Capítulo II – Contrataciones

ARTÍCULO 3°.- Plataforma única. Todas las contrataciones comprendidas en [la ley provincial de contrataciones] y en [la ley provincial de obras públicas] se gestionarán y publicarán en una plataforma electrónica única administrada por [autoridad de aplicación provincial], de acceso libre y gratuito y sin registro previo. Cada contratación tendrá un identificador único que permita seguirla en todas sus etapas: necesidad, autorización, pliegos, consultas y circulares, ofertas, evaluación, impugnaciones, adjudicación, contrato u orden de compra, recepciones o certificados, pagos, penalidades y toda modificación, ampliación, prórroga, renegociación o rescisión.

ARTÍCULO 4°.- Publicación en el día y estándar común. Cada acto, documento o actuación de esas etapas se publicará en la plataforma el mismo día de su firma o emisión, en formatos abiertos, descargables y de libre reutilización, conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas o al que lo reemplace, con actualización diaria. En las contrataciones directas, el acto que las encuadre en la causal de excepción, con su fundamentación, se publicará junto con la convocatoria o invitación.

ARTÍCULO 5°.- Nulidad de lo no publicado. Los actos del procedimiento de contratación, los contratos, las órdenes de compra y sus modificaciones, así como los actos de su ejecución, no producirán efecto alguno mientras no se encuentren publicados en la plataforma. Los que no se hubieran publicado el mismo día de su firma serán nulos de nulidad absoluta e insanable y no podrán dar origen a obligación de pago alguna a cargo de la Provincia. Cuando [autoridad de aplicación provincial] certifique una interrupción del funcionamiento de la plataforma, el plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente al de su restablecimiento. Los funcionarios que autoricen, aprueben o paguen contrataciones no publicadas responderán conforme al régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos provinciales.

ARTÍCULO 6°.- Alertas automáticas. La plataforma permitirá comparar cada adjudicación con precios de referencia y emitirá alertas públicas automáticas, al menos, por sobreprecio, por fraccionamiento y por concentración o recurrencia de adjudicaciones en un mismo proveedor, con los parámetros que [autoridad de aplicación provincial] fije y publique.

Capítulo III – Pagos, ingresos y cuentas

ARTÍCULO 7°.- Publicación de pagos, ingresos y cuentas. [La Tesorería General de la Provincia], los servicios de tesorería de las jurisdicciones y entidades y [la Contaduría General de la Provincia] publicarán de oficio, en un portal público alimentado por el sistema de administración financiera provincial, en formatos abiertos y a más tardar el día hábil siguiente al de su registro:

a) cada pago, con la identificación del beneficiario (nombre o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria), el concepto, el monto, la fecha, el medio de pago, la imputación presupuestaria hasta el último nivel de desagregación y, cuando corresponda, el identificador único de la contratación que le da origen;

b) los recursos percibidos, por concepto y por jurisdicción o entidad, incluidas las transferencias recibidas del Estado nacional;

c) cada cuenta bancaria de titularidad de las jurisdicciones y entidades, con su saldo diario.

No podrá efectuarse pago alguno que no se encuentre registrado en el sistema de administración financiera provincial.

ARTÍCULO 8°.- Ejecución presupuestaria. [La Contaduría General de la Provincia] publicará con actualización diaria la ejecución presupuestaria de cada jurisdicción y entidad en todas sus etapas, hasta el último nivel de desagregación en que se procese, en forma complementaria a la información que la Provincia publica conforme a los artículos 7° y 8° de la Ley Nacional N° 25.917 y sus modificatorias.

Capítulo IV – Excepciones y conservación

ARTÍCULO 9°.- Excepciones. Solo se exceptúan de la publicación individual la información declarada secreta o reservada por ley por razones de seguridad, y los datos personales de las personas humanas que perciban remuneraciones, haberes previsionales o prestaciones de la seguridad social o de asistencia social. Esa información se publicará en forma agregada por jurisdicción, programa y período, con indicación de la ley que funda la excepción. La reglamentación no podrá ampliar estas excepciones.

ARTÍCULO 10°.- Libre reutilización y conservación. La información publicada conforme a la presente ley es de libre acceso y reutilización, sin registro previo, sin costo y sin necesidad de invocar interés. Se conservará en forma permanente y ninguna autoridad podrá retirarla, restringir su acceso ni reducir su nivel de detalle o su frecuencia de actualización; las correcciones se publicarán como tales, con indicación de la fecha y del motivo.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Cooperación federal. [Autoridad de aplicación provincial] coordinará con el órgano rector del sistema de contrataciones nacional, en el ámbito del Consejo Federal para la Transparencia creado por la Ley Nacional N° 27.275, la adopción de formatos y estándares de datos comunes, y remitirá al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal la información que este requiera para comparar el cumplimiento entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 12°.- Municipios. Invítase a los municipios de la Provincia a adherir a la presente ley y a adoptar el mismo estándar de publicación de sus contrataciones, pagos, ingresos y cuentas. [Autoridad de aplicación provincial] pondrá la plataforma única provincial a disposición de los municipios que adhieran, sin costo.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales. Los costos de desarrollo y operación de la plataforma y del portal se atenderán con los créditos asignados en el presupuesto provincial a las jurisdicciones intervinientes, incluidos los destinados a sistemas de información.

ARTÍCULO 14°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación. La ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial; la nulidad del artículo 5° se aplicará a los actos firmados desde esa fecha.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

PROYECTO DE LEY

Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva

Reemplaza la Ley 25.326 con el estándar del Convenio 108+: finalidad declarada, cruce de bases solo con habilitación legal, registro de accesos visible para cada persona, derechos digitales y prohibición de la vigilancia masiva sin orden judicial. Reforma la Ley 27.275 para que la AAIP, autoridad de control, tenga titular por concurso con acuerdo del Senado y pueda multar.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (el proyecto del Mensaje 87/2023 entró por Diputados).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales se sancionó en el año 2000, antes de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la inteligencia artificial. Desde entonces el Estado digitalizó trámites, pagos y registros, y la capacidad técnica de cruzar datos creció de manera exponencial. La República aprobó por la Ley N° 27.699 el Protocolo que moderniza el Convenio 108 del Consejo de Europa, pero la legislación interna no se adecuó. Este proyecto, que toma como base el remitido al Congreso con el Mensaje 87/2023, establece un principio asimétrico: transparencia para el Estado y privacidad para el ciudadano. Cada dato que el Estado recoge tiene una finalidad declarada y no puede usarse para otra; el cruce de bases requiere habilitación legal y queda registrado; cada persona puede ver quién consultó sus datos y para qué. Se reconocen derechos digitales explícitos, se prohíbe la vigilancia masiva y toda intromisión estatal en la vida privada requiere orden judicial, incluido el patrullaje de redes y el uso de inteligencia artificial y reconocimiento facial con fines de seguridad. La Agencia de Acceso a la Información Pública, que ya es autoridad de control, pasa a tener un titular elegido por concurso y con acuerdo del Senado, conserva su mandato fijo y la remoción solo por causas legales, y puede aplicar multas. Se mantiene la acción de hábeas data.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad, al honor, a la autodeterminación informativa y a la privacidad de las personas, conforme a los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional y al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento de Datos Personales, en su texto modificado por el Protocolo aprobado por la Ley N° 27.699.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica al tratamiento de datos personales realizado por el sector público nacional y por personas humanas o jurídicas privadas en el territorio de la Nación, o fuera de él cuando se refiera a personas que se encuentren en el país y esté vinculado a la oferta de bienes o servicios o al seguimiento de su comportamiento en el territorio nacional.
No se aplica al tratamiento efectuado por una persona humana para actividades exclusivamente personales o domésticas. El tratamiento con fines periodísticos, académicos, artísticos o literarios se rige por la presente ley en lo que resulte compatible con la libertad de expresión y de prensa, y en ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) Dato personal: información de cualquier tipo referida a una persona humana identificada o identificable;

b) Dato sensible: dato personal que revela origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, y los datos genéticos y biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona;

c) Tratamiento: toda operación sobre datos personales, automatizada o no, incluidas la recolección, el registro, la conservación, la consulta, el cruce, la cesión, la difusión y la supresión;

d) Responsable: la persona humana o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y los medios del tratamiento;

e) Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable;

f) Titular: la persona humana a quien se refieren los datos;

g) Perfilamiento: tratamiento automatizado destinado a evaluar, clasificar o predecir aspectos de la personalidad, la conducta, las opiniones, la situación económica, la salud, la ubicación o los desplazamientos de una persona;

h) Vigilancia masiva: la recolección, interceptación, monitoreo, registro o análisis de datos, comunicaciones, imágenes o actividad en línea de personas indeterminadas, o de grupos de personas definidos por características generales, sin una orden judicial referida a personas determinadas en el marco de una investigación concreta;

i) Decisión automatizada: decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, sin intervención humana significativa.

ARTÍCULO 4°.- Principios. Todo tratamiento de datos personales se rige por los siguientes principios:

a) Licitud y lealtad: solo puede realizarse con alguna de las bases previstas en el artículo 5°;

b) Finalidad: los datos se recogen para fines determinados, explícitos y legítimos, declarados al titular, y no pueden tratarse para fines incompatibles con aquellos;

c) Minimización: solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad;

d) Exactitud: los datos deben ser exactos y actualizados;

e) Conservación limitada: los datos se suprimen o anonimizan cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que motivó su recolección;

f) Seguridad y confidencialidad: el responsable adopta las medidas técnicas y organizativas que eviten su pérdida, alteración o acceso no autorizado;

g) Responsabilidad proactiva: el responsable debe poder demostrar el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo II – Licitud del tratamiento

ARTÍCULO 5°.- Bases de licitud. El tratamiento de datos personales solo es lícito cuando concurre alguna de las siguientes bases:

a) el consentimiento libre, expreso e informado del titular, que puede revocarse en cualquier momento;

b) el cumplimiento de una obligación legal o el ejercicio de una función pública atribuida por ley, dentro de la finalidad que esa ley declare;

c) la ejecución de un contrato del que el titular es parte;

d) la protección de la vida o la integridad física del titular o de un tercero;

e) el interés legítimo del responsable privado, siempre que no prevalezcan los derechos del titular.

Los organismos públicos no podrán invocar la base del inciso e).

ARTÍCULO 6°.- Datos sensibles. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Su tratamiento solo procede con consentimiento expreso del titular, por razones de interés general autorizadas por ley, o con fines estadísticos o científicos cuando los titulares no puedan ser identificados. Queda prohibida la formación de bases de datos que revelen directa o indirectamente datos sensibles con la finalidad de clasificar o discriminar a las personas.

ARTÍCULO 7°.- Seguridad e incidentes. El responsable y el encargado deben adoptar medidas de seguridad proporcionales al riesgo del tratamiento. Todo incidente de seguridad que afecte datos personales deberá comunicarse a la autoridad de control dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de conocido y, cuando entrañe un riesgo para los derechos de los titulares, también a estos, sin demora y en lenguaje claro.

ARTÍCULO 8°.- Transferencias internacionales. La transferencia de datos personales fuera del país solo procede hacia Estados u organismos internacionales que aseguren un nivel de protección adecuado, conforme a los criterios del Convenio citado en el artículo 1°, o cuando el responsable ofrezca garantías contractuales o normas corporativas aprobadas por la autoridad de control, o con el consentimiento expreso del titular para una transferencia determinada.

Capítulo III – Tratamiento de datos por el Estado

ARTÍCULO 9°.- Finalidad declarada. Cada base de datos personales del sector público nacional tendrá una finalidad declarada en la norma que la crea, que se publicará junto con la descripción de los datos que contiene, el organismo responsable y el plazo de conservación. Los datos solo podrán usarse para esa finalidad. Su uso para otra finalidad requiere ley expresa o consentimiento del titular.

ARTÍCULO 10°.- Cruce de bases. La interconexión, el cruce o la cesión de datos personales entre organismos públicos, o entre estos y particulares, requiere habilitación legal expresa que indique la finalidad, los datos alcanzados y los organismos intervinientes. Cada cruce quedará registrado en los términos del artículo 11 y cada habilitación se publicará en la página oficial del organismo responsable.

ARTÍCULO 11°.- Registro de accesos. Todo acceso, consulta, cruce o cesión de datos personales en bases del sector público nacional quedará registrado en forma inalterable, con indicación del organismo y del agente que lo realizó, la fecha, los datos consultados, la finalidad y la norma o la orden que lo habilita.
Cada titular podrá consultar en forma gratuita el registro de los accesos a sus datos a través de la aplicación oficial de servicios digitales del Estado nacional (Mi Argentina) o la que la reemplace. Solo se diferirá la visualización de los accesos ordenados en una causa penal mientras rija el secreto de las actuaciones dispuesto por el juez; levantado el secreto, el acceso será visible para el titular.
El registro y su consulta deberán alcanzar al CIEN POR CIENTO (100 %) de los accesos del sector público nacional dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, conforme al cronograma que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 12°.- Acceso de organismos de inteligencia y seguridad. Los organismos de inteligencia y las fuerzas policiales y de seguridad solo podrán acceder a bases de datos personales del sector público o privado cuando una ley los habilite para esa finalidad y medie orden judicial fundada referida a personas determinadas, salvo los datos de antecedentes o de identificación que la ley disponga para el ejercicio de sus funciones de prevención. Esta disposición prevalece sobre toda norma que autorice requerimientos generales de información a los órganos del sector público nacional.

Capítulo IV – Derechos de los titulares

ARTÍCULO 13°.- Derechos del titular. El titular tiene derecho, en forma gratuita, a acceder a sus datos, a conocer su origen, su finalidad y los destinatarios a quienes fueron cedidos, y a obtener su rectificación, actualización, supresión, oposición al tratamiento y portabilidad, en los términos de la reglamentación. El responsable debe responder dentro de los DIEZ (10) días hábiles. La negativa o el silencio habilitan el reclamo ante la autoridad de control y la acción judicial de protección de los datos personales.

ARTÍCULO 14°.- Derechos digitales. Se reconocen los siguientes derechos digitales:
a) A no ser objeto de perfilamiento por el Estado: los organismos públicos no podrán elaborar perfiles de las personas sobre sus opiniones, creencias, actividad política, gremial, social o periodística, hábitos de consumo, desplazamientos o vida privada, salvo orden judicial en una investigación concreta;
b) A la explicación y a la revisión humana: toda persona tiene derecho a conocer la lógica, los datos y los criterios de las decisiones automatizadas, públicas o privadas, que produzcan efectos jurídicos sobre ella o la afecten de modo significativo, y a obtener su revisión por una persona humana;
c) A la desconexión: quien trabaja, en cualquier modalidad y en el sector público o privado, tiene derecho a no ser contactado por medios digitales y a no responder comunicaciones fuera de su jornada, sin que ello pueda dar lugar a sanciones.

Capítulo V – Prohibición de la vigilancia masiva

ARTÍCULO 15°.- Prohibición y orden judicial. Queda prohibida la vigilancia masiva por parte de cualquier organismo del Estado nacional, por sí o por medio de terceros. Toda intromisión estatal en la vida privada, las comunicaciones, los datos, los dispositivos o la actividad en línea de una persona requiere orden judicial previa y fundada, referida a personas determinadas y en el marco de una investigación concreta.

ARTÍCULO 16°.- Patrullaje de redes e inteligencia artificial. La búsqueda, el monitoreo y el análisis de información de personas en redes sociales y fuentes abiertas, y el uso de sistemas de inteligencia artificial con fines de prevención o investigación de delitos, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales o de cualquier organismo del Estado nacional, solo podrán realizarse en investigaciones con orden judicial. Cada tarea quedará registrada en forma auditable, con indicación de la orden que la habilita.

ARTÍCULO 17°.- Reconocimiento facial. Los sistemas de reconocimiento facial u otra identificación biométrica a distancia en la vía pública o en espacios de acceso público solo podrán utilizarse para buscar personas con orden de captura o de paradero vigente. Las imágenes y datos de las demás personas se descartarán en forma inmediata, sin ser almacenados ni cruzados. Cada uso, consulta y coincidencia quedará registrado en forma auditable y la autoridad de control podrá auditarlo en cualquier momento.

ARTÍCULO 18°.- Adecuación de normas vigentes. Quedan sin efecto, en cuanto se opongan a la presente ley, la Resolución N° 428/2024 del Ministerio de Seguridad y sus modificatorias y la Resolución N° 710/2024 del mismo Ministerio, y toda otra norma que autorice tareas de vigilancia en redes o fuentes abiertas, o de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, sin orden judicial.

Capítulo VI – Autoridad de control y sanciones

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de control. La Agencia de Acceso a la Información Pública creada por la Ley N° 27.275 es la autoridad de control de la presente ley, con independencia funcional y sin sujeción a instrucciones de ninguna autoridad.

ARTÍCULO 20°.- Funciones. Son funciones de la autoridad de control:

a) fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y requerir a responsables y encargados, públicos o privados, la información que necesite;

b) dictar las normas técnicas y los criterios de interpretación;

c) auditar el registro de accesos previsto en el artículo 11 y los registros de los artículos 16 y 17, e informar sus resultados;

d) recibir y resolver reclamos y denuncias de los titulares;

e) aplicar las sanciones previstas en la presente ley;

f) aprobar las garantías para transferencias internacionales;

g) presentar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual público sobre el cumplimiento de la presente ley y sobre los accesos estatales a datos personales.

ARTÍCULO 21°.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas, según su gravedad, con:

a) apercibimiento;

b) multa de DIEZ (10) a DIEZ MIL (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles;

c) suspensión del tratamiento hasta que se corrija la infracción;

d) supresión de la base de datos ilícita.

Las sanciones se aplicarán a responsables y encargados del sector privado y a los organismos del sector público. Las multas a organismos públicos se imputarán a sus créditos de funcionamiento. En todos los casos se comunicará la infracción a la autoridad competente para la determinación de las responsabilidades disciplinarias de los agentes intervinientes. Para graduar la sanción se considerarán la naturaleza de los datos, el número de afectados, el beneficio obtenido, la intencionalidad y la reincidencia. El producido de las multas ingresa a Rentas Generales. Las resoluciones sancionatorias podrán recurrirse directamente ante la justicia en lo contencioso administrativo federal.

Capítulo VII – Acción judicial

ARTÍCULO 22°.- Hábeas data. La acción de protección de los datos personales prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional procede para hacer efectivos todos los derechos reconocidos en la presente ley y se tramita conforme al Capítulo VII (artículos 33 a 43) de la Ley N° 25.326, que se mantiene vigente según el artículo 29.

Capítulo VIII – Agencia de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 23°.- Naturaleza e independencia. Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:

«ARTÍCULO 19.- Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como autoridad de control de la ley de protección de los datos personales. En el ejercicio de sus funciones la Agencia actuará con independencia, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y sus actos no serán susceptibles de recurso jerárquico ni de alzada; solo serán revisables judicialmente.»

ARTÍCULO 24°.- Director: designación y mandato. Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«ARTÍCULO 20.- Director de la Agencia. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que durará CINCO (5) años en el cargo, con posibilidad de ser designado por un nuevo período por única vez, previo nuevo concurso. El director será designado por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre los integrantes de la terna que resulte del concurso público previsto en el artículo 21.»

ARTÍCULO 25°.- Concurso público. Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«ARTÍCULO 21.- Procedimiento de selección. La selección del director se realizará por concurso público de antecedentes y oposición, con las siguientes reglas:
a) la convocatoria, el reglamento del concurso y la integración del jurado se publicarán en el Boletín Oficial y en la página oficial de la Agencia con una antelación no menor de TREINTA (30) días;
b) el jurado elaborará un orden de mérito fundado y elevará una terna con los TRES (3) primeros;
c) los nombres y antecedentes de los integrantes de la terna se publicarán durante QUINCE (15) días para que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones profesionales y las instituciones académicas presenten observaciones;
d) dentro de los QUINCE (15) días siguientes se celebrará una audiencia pública con los integrantes de la terna;
e) el Poder Ejecutivo nacional elegirá dentro de la terna y remitirá el pliego al Honorable Senado de la Nación para su acuerdo. Si el Senado no prestara acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional propondrá a otro integrante de la terna y, agotada esta, se convocará a un nuevo concurso.»

ARTÍCULO 26°.- Facultad de sancionar. Sustitúyese el inciso q) del artículo 24 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«q) Aplicar a los sujetos obligados que incumplan las obligaciones establecidas en la presente ley y en la ley de protección de los datos personales las sanciones de apercibimiento y multa previstas en esta última, y promover ante las autoridades competentes las acciones administrativas, disciplinarias o judiciales que correspondan;»

ARTÍCULO 27°.- Transición. El director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley completará su mandato. Las designaciones posteriores se harán conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley N° 27.275 en el texto establecido por la presente.

Capítulo IX – Disposiciones finales

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la Agencia de Acceso a la Información Pública en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente y con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros destinados a sistemas digitales, que el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá dentro de los NOVENTA (90) días de la promulgación. Los mayores gastos que no puedan atenderse de ese modo se incluirán en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente, con el que quedarán habilitados, sin perjuicio del cronograma del artículo 11.

ARTÍCULO 29°.- Derogaciones. Derógase la Ley N° 25.326, con excepción de su Capítulo VII, «Acción de protección de los datos personales» (artículos 33 a 43), que mantiene su vigencia en los términos del artículo 22 de la presente. El Decreto N° 1558/01 y sus modificatorios quedarán derogados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley y, hasta entonces, se aplicarán en cuanto no se opongan a ella.

ARTÍCULO 30°.- Remisiones. Toda referencia normativa a la Ley N° 25.326 se entenderá hecha a la presente ley, salvo las que se refieran a la acción de protección de los datos personales regulada en su Capítulo VII.

ARTÍCULO 31°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación. La reglamentación no podrá ampliar las bases de licitud ni crear excepciones a la orden judicial exigida por los artículos 12, 15, 16 y 17.

ARTÍCULO 32°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción del Capítulo VIII, que regirá desde el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 33°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos

Obliga a las grandes plataformas a publicar cómo recomiendan y moderan contenidos, a dar datos a investigadores acreditados y a etiquetar la publicidad política paga, y prohíbe al Poder Ejecutivo, incluido el ENACOM, ordenar o pedir la baja de contenidos lícitos. La aplica una unidad específica de la AAIP.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La libertad de expresión, protegida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende la difusión de información e ideas por internet, como lo reconoce la Ley N° 26.032. Hoy una parte sustancial del debate público circula por un número reducido de grandes plataformas digitales, cuyos sistemas de recomendación y moderación determinan qué se ve y qué se oculta sin que los usuarios, los investigadores ni las autoridades conozcan sus criterios. La respuesta que propone este proyecto no es controlar lo que se dice, sino transparentar cómo circula. Las grandes plataformas deberán publicar los parámetros de sus sistemas de recomendación, sus reglas y estadísticas de moderación, dar acceso a datos a investigadores acreditados y etiquetar la publicidad política paga, en coordinación con el régimen electoral vigente. Al mismo tiempo, la ley prohíbe al Poder Ejecutivo nacional, incluida la autoridad de comunicaciones, ordenar, pedir o sugerir la baja de contenidos lícitos: solo un juez puede disponerla, y todo requerimiento estatal a una plataforma será público. La aplicación queda a cargo de una unidad específica de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que actúa con independencia y sin crear un organismo nuevo. La regulación exige transparencia y nunca habilita la censura.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, definiciones y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer obligaciones de transparencia para las grandes plataformas digitales sobre la recomendación, la moderación y la publicidad política de los contenidos que difunden, y garantizar que ningún órgano del Poder Ejecutivo nacional ordene o promueva la baja de contenidos lícitos.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) Plataforma digital: servicio de la sociedad de la información que, a pedido de sus usuarios, almacena y difunde al público contenidos provistos por ellos, incluidas las redes sociales, los servicios de intercambio de videos y los motores de búsqueda;

b) Gran plataforma: la plataforma digital cuyo promedio de usuarios activos mensuales en el territorio nacional supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la población del país según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística y Censos;

c) Sistema de recomendación: sistema automatizado que selecciona, ordena, prioriza o sugiere contenidos a los usuarios;

d) Moderación: toda acción de la plataforma que elimine, oculte, restrinja, rebaje en su difusión o etiquete contenidos, o suspenda o cancele cuentas;

e) Publicidad política paga: todo mensaje difundido a cambio de un pago, que promueva o cuestione a un partido, candidato, funcionario o propuesta de política pública, o que procure influir en el resultado de una elección o de una consulta popular.

ARTÍCULO 3°.- Principios. La presente ley se interpreta conforme a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Ley N° 26.032. Sus obligaciones son exclusivamente de transparencia. Ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse como una habilitación para la censura previa, para el control estatal de los contenidos, ni como una obligación de las plataformas de supervisar en forma general los contenidos de sus usuarios.

Capítulo II – Protección de los contenidos lícitos

ARTÍCULO 4°.- Prohibición de bajas estatales. Ningún órgano u organismo del Poder Ejecutivo nacional, incluidos la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.078 y los entes autárquicos y descentralizados, podrá ordenar, requerir, solicitar o sugerir a una plataforma digital o a un medio de comunicación la eliminación, el bloqueo, la restricción o la rebaja en la difusión de contenidos lícitos, ni condicionar la asignación de publicidad oficial, contratos, permisos o beneficios a decisiones sobre contenidos. La eliminación o el bloqueo de contenidos solo podrá disponerse por orden judicial fundada.

ARTÍCULO 5°.- Registro público de requerimientos estatales. Todo requerimiento de un órgano del Estado nacional a una plataforma digital referido a contenidos o cuentas de usuarios, cualquiera sea su forma, deberá formularse por escrito, con indicación de su fundamento legal, y será publicado por el organismo requirente y por la autoridad de aplicación en un registro público, dentro de los CINCO (5) días hábiles, con excepción de las órdenes judiciales cuya reserva haya sido dispuesta por el juez. Las grandes plataformas informarán a la autoridad de aplicación los requerimientos que reciban.

Capítulo III – Obligaciones de las grandes plataformas

ARTÍCULO 6°.- Transparencia de la recomendación. Las grandes plataformas publicarán, en lenguaje claro y en idioma nacional, los principales parámetros de sus sistemas de recomendación, la importancia relativa de cada uno y las opciones de que disponen los usuarios para modificarlos.

ARTÍCULO 7°.- Transparencia de la moderación. Las grandes plataformas deberán:
a) publicar sus reglas de moderación en lenguaje claro y en idioma nacional, e informar sus cambios con antelación;
b) notificar al usuario afectado cada medida de moderación, con su fundamento, la regla aplicada y si fue adoptada por medios automatizados;
c) ofrecer un procedimiento interno de reclamo, gratuito y resuelto con intervención humana dentro de un plazo razonable.

ARTÍCULO 8°.- Informe semestral. Las grandes plataformas publicarán cada semestre, en formato abierto, y presentarán a la autoridad de aplicación un informe que contenga, como mínimo: la cantidad de medidas de moderación adoptadas respecto de usuarios del país, por tipo y por motivo; la proporción adoptada por medios automatizados; los reclamos recibidos y su resultado; y los requerimientos estatales y judiciales recibidos, por organismo, con su resultado.

ARTÍCULO 9°.- Acceso de investigadores. Las grandes plataformas facilitarán a los investigadores acreditados por la autoridad de aplicación el acceso a los datos necesarios para estudiar la circulación de contenidos y el funcionamiento de sus sistemas de recomendación y moderación. Podrán acreditarse investigadores de universidades, centros de investigación y organizaciones sin fines de lucro independientes de intereses comerciales, con un proyecto determinado. El acceso se otorgará con resguardo de los datos personales, mediante datos anonimizados o entornos seguros, y de los secretos comerciales; sus resultados serán públicos.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad política paga. Las grandes plataformas identificarán en forma visible toda publicidad política paga, con indicación de quién la pagó, el rango del monto invertido y los criterios de segmentación utilizados, y mantendrán un repositorio público y consultable de esos anuncios durante al menos CINCO (5) años. Durante las campañas electorales se aplicará, además, el régimen de publicidad en redes sociales y plataformas digitales de la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, y la autoridad de aplicación pondrá el repositorio a disposición de la Cámara Nacional Electoral.

ARTÍCULO 11°.- Domicilio en el país. Las grandes plataformas que presten servicios a usuarios del país deberán constituir domicilio en el territorio nacional, en el que serán válidas las notificaciones de la autoridad de aplicación y de los tribunales.

Capítulo IV – Autoridad de aplicación y sanciones

ARTÍCULO 12°.- Autoridad de aplicación. La Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad de aplicación de la presente ley. A tal fin, créase en su ámbito la Unidad de Transparencia de Plataformas, que se integrará con personal de la planta de la Agencia y no podrá evaluar la licitud de contenidos ni disponer su eliminación, bloqueo o restricción.

ARTÍCULO 13°.- Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) recibir y publicar los informes previstos en el artículo 8°;
b) llevar el registro público del artículo 5°;
c) acreditar a los investigadores y resolver los conflictos sobre el acceso a datos;
d) verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de etiquetado;
e) dictar las normas técnicas sobre formatos y plazos de los informes;
f) aplicar las sanciones previstas en la presente ley;
g) presentar un informe anual público al Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones de los artículos 6° a 11 será sancionado, previo sumario que asegure el derecho de defensa, con apercibimiento o multa de DIEZ (10) a DIEZ MIL (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles por cada infracción, graduada según su gravedad, el número de usuarios afectados y la reincidencia. El producido de las multas ingresa a Rentas Generales. Las resoluciones sancionatorias podrán recurrirse directamente ante la justicia en lo contencioso administrativo federal. En ningún caso la sanción podrá consistir en la suspensión del servicio ni en el bloqueo de contenidos.

ARTÍCULO 15°.- Responsabilidad de los funcionarios. El funcionario que infrinja lo dispuesto en el artículo 4° incurrirá en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Cualquier persona podrá denunciar la infracción ante la autoridad de aplicación, que deberá publicar el caso y comunicarlo a la autoridad disciplinaria competente.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Modificación de la Ley N° 27.078. Incorpórase como último párrafo del artículo 57 de la Ley N° 27.078 y sus modificatorias, el siguiente:
«Ni la Autoridad de Aplicación de la presente ley ni ningún otro órgano del Poder Ejecutivo nacional podrán ordenar, requerir o sugerir a los prestadores ni a las plataformas digitales el bloqueo, la eliminación o la restricción de contenidos lícitos.»

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la Agencia de Acceso a la Información Pública y con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros. Los mayores gastos que no puedan atenderse de ese modo se incluirán en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente, con el que quedarán habilitados.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de su promulgación.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de los artículos 4°, 5°, 15 y 16, que regirán desde el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 20°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley de Publicidad Oficial

Regula por primera vez por ley la publicidad oficial nacional: criterios públicos y verificables de reparto, prohibición de usarla para premiar o castigar a los medios por su línea editorial, plan anual publicado e informe anual de lo que recibió cada medio.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La publicidad oficial es una herramienta legítima para informar a la población sobre sus derechos, los servicios públicos y las situaciones de riesgo, pero en la Argentina nunca tuvo una ley que fije cómo se reparte. Su asignación quedó librada a decisiones discrecionales de cada gestión y, en los últimos años, a una suspensión dispuesta por el Decreto N° 89/2023 y prorrogada por resoluciones administrativas. La falta de reglas permite que la pauta se use como premio o castigo a los medios según su línea editorial, lo que afecta la libertad de prensa protegida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Este proyecto establece que la publicidad oficial se asigna con criterios públicos y verificables: adecuación al público destinatario, audiencia medida, costo por contacto, cobertura geográfica y pluralidad. Prohíbe condicionar la pauta al contenido editorial, obliga a cada organismo a publicar un plan anual con sus campañas y presupuesto, crea un registro público de medios proveedores y ordena publicar cada año, en datos abiertos, cuánto recibió cada medio. El gasto queda limitado a la partida que fije la ley de presupuesto. No se trata de gastar más ni menos, sino de que cada peso se asigne con reglas conocidas por todos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula la asignación, la contratación y la publicidad de la publicidad oficial del Estado nacional, con el fin de garantizar que se destine a informar a la población, que se distribuya con criterios públicos, objetivos y verificables, y que no se utilice para premiar o castigar a medios de comunicación, periodistas o plataformas.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las jurisdicciones y entidades del sector público nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, incluidos los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado nacional y las jurisdicciones Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público del inciso a) de su artículo 9°.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) Publicidad oficial: toda comunicación, aviso o campaña difundida por cualquier medio de comunicación, plataforma digital o soporte, contratada o pagada, en dinero o en especie, por un sujeto comprendido en el artículo 2°;

b) Campaña: conjunto de piezas de publicidad oficial con un objetivo de comunicación común;

c) Avisos obligatorios: los que una norma exige publicar, como edictos, convocatorias a licitación o balances;

d) Medio: toda persona humana o jurídica que difunda publicidad oficial, incluidos los medios gráficos, audiovisuales, radiales, digitales y la vía pública, y las agencias que intermedien en su contratación.

Capítulo II – Finalidad y criterios de asignación

ARTÍCULO 4°.- Finalidad. La publicidad oficial solo podrá tener por finalidad informar a la población sobre derechos, obligaciones, servicios y trámites públicos, programas de gobierno, salud y seguridad públicas, situaciones de emergencia y el uso de los bienes y servicios del Estado.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de discriminación y de presión. Queda prohibido asignar, aumentar, reducir, suspender o negar publicidad oficial en razón de la línea editorial, las opiniones o la cobertura informativa de un medio o de sus periodistas, y condicionar su asignación a la difusión u omisión de contenidos determinados.

ARTÍCULO 6°.- Criterios de asignación. La publicidad oficial se asignará conforme a los siguientes criterios:

a) adecuación del medio al público destinatario de la campaña;

b) alcance o audiencia del medio, acreditado mediante mediciones verificables de fuente independiente o, en su defecto, por la información que el medio declare en el registro del artículo 8° con carácter de declaración jurada;

c) costo por contacto o por unidad de audiencia;

d) cobertura geográfica en relación con el ámbito de la campaña;

e) pluralidad informativa y diversidad de medios, incluidos los de alcance local.

La reglamentación fijará la ponderación de cada criterio, que se publicará antes de la aprobación de cada plan anual y no podrá modificarse durante su ejecución. Los avisos obligatorios se asignarán por el criterio de menor costo que asegure la difusión exigida por la norma que los impone.

ARTÍCULO 7°.- Plan anual de comunicación. Cada jurisdicción o entidad aprobará y publicará, antes del inicio de cada ejercicio, un plan anual de publicidad oficial que indique las campañas previstas, su objetivo, el público destinatario, el período de difusión, el presupuesto estimado y la aplicación de los criterios del artículo 6°. Las campañas no previstas en el plan solo podrán realizarse por situaciones de emergencia o de interés público sobreviniente, con resolución fundada que se publicará el día de su firma.

Capítulo III – Registro, contratación e informe

ARTÍCULO 8°.- Registro público de proveedores. Créase el Registro Público de Proveedores de Publicidad Oficial, a cargo de la autoridad de aplicación, en el que deberán inscribirse los medios para recibir publicidad oficial, con indicación de sus titulares y beneficiarios finales, su alcance o audiencia y sus tarifas. El registro será público y se publicará en formato abierto.

ARTÍCULO 9°.- Contratación. La contratación de publicidad oficial se realizará conforme al régimen de contrataciones aplicable a cada sujeto y a las normas de publicación de las contrataciones del Estado nacional. Cada orden de publicidad indicará la campaña a la que corresponde y la aplicación de los criterios del artículo 6° que justifica la elección del medio, y se publicará el día de su firma.

ARTÍCULO 10°.- Informe anual por medio. La autoridad de aplicación publicará, antes del 31 de marzo de cada año, en formato abierto, un informe con la publicidad oficial del año anterior que indique, para cada medio y para cada grupo empresario al que pertenezca, los montos recibidos, desagregados por organismo contratante, por campaña y por mes, y el total de los avisos obligatorios. El informe se remitirá al Honorable Congreso de la Nación. Los sujetos comprendidos en el artículo 2° suministrarán la información necesaria dentro de los TREINTA (30) días del cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 11°.- Límite presupuestario. Los créditos destinados a publicidad oficial se identificarán en una partida específica de cada jurisdicción y entidad en la ley de presupuesto. La presente ley no autoriza gastos y la publicidad oficial no podrá superar los créditos asignados en esa partida.

Capítulo IV – Autoridad de aplicación y control

ARTÍCULO 12°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la que designe el Poder Ejecutivo nacional. Tendrá a su cargo el registro del artículo 8°, el informe del artículo 10, el dictado de las normas técnicas y la coordinación de la publicidad oficial del Poder Ejecutivo nacional. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público designarán, en sus ámbitos, el órgano responsable de aplicar la presente ley, que proveerá la información para el informe anual.

ARTÍCULO 13°.- Fundamentación y reclamo. Todo medio podrá solicitar la fundamentación de las asignaciones de publicidad oficial y su comparación con las de otros medios, que deberá responderse dentro de los DIEZ (10) días hábiles, e impugnar las que considere contrarias a la presente ley por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

ARTÍCULO 14°.- Control externo. La Auditoría General de la Nación, o el órgano de control externo que la suceda, podrá incluir en su programa de acción anual la auditoría de la asignación de la publicidad oficial y de la exactitud del informe anual.

ARTÍCULO 15°.- Responsabilidad. El funcionario que asigne publicidad oficial en violación de los artículos 4° a 6° incurrirá en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Derogaciones. Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Decreto N° 89/2023 y las Resoluciones N° 7147/2024 de la Secretaría de Comunicación y Medios y N° 57/2025 de la Secretaría de Comunicación y Prensa que prorrogaron la suspensión dispuesta por aquel.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los NOVENTA (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. El primer informe anual comprenderá la publicidad oficial contratada desde su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva

Reglamenta la ley «Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva»: pone en marcha el registro de accesos a datos personales del sector público, consultable en Mi Argentina, con un cronograma que llega al 100 % a los 24 meses; fija el procedimiento para que el patrullaje de redes, la inteligencia artificial y el reconocimiento facial se usen solo con orden judicial y registro auditable; regla el concurso del director de la AAIP; y deroga la reglamentación de la Ley 25.326.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I (dentro de los 180 días de la promulgación de la ley «Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva»; rige con su entrada en vigencia)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275 y su modificatoria, la Ley N° 27.699, los Decretos N° 1558/01 y sus modificatorios, N° 746/17 y N° 302/25, las Resoluciones N° 428/2024 y N° 710/2024 del Ministerio de Seguridad y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva reemplazó la Ley N° 25.326 con el estándar del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento de Datos Personales, en su texto modificado por el Protocolo aprobado por la Ley N° 27.699.

Que el artículo 11 de esa ley dispone que todo acceso, consulta, cruce o cesión de datos personales en bases del sector público nacional quede registrado en forma inalterable y sea consultable por su titular, y que el registro alcance al cien por ciento de los accesos dentro de los veinticuatro meses de su entrada en vigencia, conforme al cronograma que fije la reglamentación.

Que los artículos 15, 16 y 17 de la ley prohíben la vigilancia masiva y limitan el patrullaje de redes, el uso de inteligencia artificial con fines de seguridad y el reconocimiento facial en la vía pública a investigaciones con orden judicial o a la búsqueda de personas con orden de captura o de paradero, con registro auditable.

Que el artículo 21 de la Ley N° 27.275, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, dispone la selección del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública por concurso público, y que corresponde reglar la integración del jurado y el procedimiento.

Que el artículo 29 de la ley dispone que el Decreto N° 1558/01 y sus modificatorios queden derogados desde la entrada en vigencia de su reglamentación.

Que el Decreto N° 302/25 asignó a una dependencia de la Administración Pública Nacional centralizada funciones de intervención en el cumplimiento de la Ley N° 27.275, que deben adecuarse a la independencia que la ley reconoce a la Agencia.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 31 de la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la

Vigilancia Masiva.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Bases de datos del sector público

ARTÍCULO 1°.- Inventario y finalidad declarada. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva, cada jurisdicción, entidad y organismo del sector público nacional remitirá a la Agencia de Acceso a la Información Pública el inventario de las bases de datos personales a su cargo, con la finalidad declarada en la norma que las crea, los datos que contienen, el organismo responsable, el plazo de conservación y las habilitaciones legales de cruce o cesión vigentes, a los efectos de los artículos 9° y 10 de la ley. La Agencia publicará el inventario consolidado. La base que no tenga finalidad declarada en una norma no podrá ser consultada sino por su responsable hasta que esa norma se dicte.

ARTÍCULO 2°.- Habilitaciones de cruce. Cada habilitación legal de interconexión, cruce o cesión prevista en el artículo 10 de la ley se publicará en la página oficial del organismo responsable con la norma que la autoriza, la finalidad, los datos alcanzados y los organismos intervinientes. Los convenios de intercambio de datos vigentes que no se ajusten a una habilitación legal expresa quedarán suspendidos a los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley.

Capítulo II – Registro de accesos

ARTÍCULO 3°.- Contenido del registro. El registro previsto en el artículo 11 de la ley consignará, para cada acceso, consulta, cruce o cesión: el organismo y el agente que lo realizó, identificado por su cuenta personal de acceso; la fecha y la hora; la base y los datos consultados; la finalidad invocada; y la norma, el expediente o la orden judicial que lo habilita. Los sistemas no permitirán accesos con cuentas genéricas o compartidas. Las entradas del registro serán inalterables, contarán con sello de tiempo y se conservarán por diez (10) años.

ARTÍCULO 4°.- Cronograma. El registro alcanzará:

a) dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia de la ley, a las bases de identificación y datos biométricos de las personas, de la seguridad social, tributarias, de salud, de antecedentes penales y de movimientos migratorios, y a todas las bases a las que accedan las fuerzas policiales y de seguridad federales y los organismos de inteligencia;

b) dentro de los veinticuatro (24) meses, al cien por ciento (100 %) de los accesos a bases de datos personales del sector público nacional.

La Agencia de Acceso a la Información Pública publicará cada trimestre el grado de avance por organismo.

ARTÍCULO 5°.- Consulta por el titular. El área de gobierno digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros habilitará en la aplicación oficial de servicios digitales del Estado nacional (Mi Argentina), o en la que la reemplace, la consulta gratuita del registro por cada titular, que mostrará el organismo, la fecha, los datos consultados y la finalidad de cada acceso, y proveerá a los organismos un servicio común de registro que podrán utilizar para cumplir el cronograma. Quien no utilice la aplicación podrá solicitar la consulta ante la Agencia o ante cualquier oficina de atención al público del Estado nacional.

ARTÍCULO 6°.- Accesos en causas penales. Los accesos ordenados en una causa penal se registrarán con indicación de la orden judicial. Su visualización por el titular se diferirá solo mientras el juez mantenga el secreto de las actuaciones; el organismo que accedió deberá consultar al juzgado cada seis (6) meses si el secreto subsiste y habilitará la visualización dentro de los cinco (5) días hábiles de levantado.

Capítulo III – Límites a la vigilancia estatal

ARTÍCULO 7°.- Patrullaje de redes e inteligencia artificial. Toda búsqueda, monitoreo o análisis de información de personas en redes sociales y fuentes abiertas, y todo uso de sistemas de inteligencia artificial con fines de prevención o investigación de delitos, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales o de cualquier organismo del Estado nacional, requerirá una orden judicial previa referida a una investigación concreta. El registro auditable del artículo 16 de la ley consignará la orden, el juzgado, las personas o cuentas alcanzadas, las fuentes consultadas, las herramientas utilizadas, el agente interviniente y el resultado. Queda prohibido el uso de esas herramientas para elaborar perfiles en los términos del artículo 14, inciso a), de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Adecuación de los protocolos de seguridad. El ministerio con competencia en seguridad sustituirá, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la ley, las Resoluciones N° 428/2024 y sus modificatorias y N° 710/2024 por protocolos ajustados a la ley y al presente decreto, previa consulta a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Hasta su sustitución, ninguna de las tareas que esas resoluciones regulan podrá realizarse sin orden judicial.

ARTÍCULO 9°.- Reconocimiento facial. Los sistemas de reconocimiento facial u otra identificación biométrica a distancia previstos en el artículo 17 de la ley solo podrán comparar las imágenes captadas con las de personas que tengan una orden de captura o de paradero vigente, incorporadas desde el registro oficial de esas órdenes, que se actualizará al menos una vez por día. Las imágenes y los datos de las demás personas se descartarán en forma automática en el mismo momento de su captación, sin almacenarse ni cruzarse con otra base. Cada coincidencia deberá ser verificada por un agente antes de cualquier medida y se comunicará al juzgado que ordenó la captura o el paradero.

ARTÍCULO 10°.- Inventario y auditoría de sistemas biométricos. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la ley, cada organismo nacional que opere o utilice sistemas de reconocimiento facial, de identificación biométrica a distancia, de patrullaje de redes o de inteligencia artificial con fines de seguridad informará a la Agencia de Acceso a la Información Pública su ubicación, su proveedor, las bases con que se comparan y sus registros. La Agencia auditará esos sistemas al menos una vez por año y publicará el resultado, con resguardo de la información cuya reserva disponga la ley.

ARTÍCULO 11°.- Acceso de organismos de inteligencia y seguridad. Los requerimientos de los organismos de inteligencia y de las fuerzas policiales y de seguridad a bases de datos personales, en los términos del artículo 12 de la ley, se formularán por escrito con indicación de la norma que los habilita y de la orden judicial, que el organismo requerido verificará antes de responder y consignará en el registro de accesos.

Capítulo IV – Agencia de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 12°.- Concurso del director. El jurado del concurso previsto en el artículo 21 de la Ley N° 27.275, en el texto establecido por la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva, se integrará con cinco (5) profesores titulares regulares de universidades nacionales en derecho constitucional, derecho administrativo o informática, sorteados en acto público entre los que se inscriban en el registro que a tal fin abrirá la Agencia. No podrán integrarlo quienes hayan ocupado cargos políticos en el Poder Ejecutivo nacional en los cuatro (4) años anteriores. El concurso se convocará con una antelación no menor de ciento veinte (120) días al vencimiento del mandato del director en funciones o dentro de los treinta (30) días de producida la vacante. El reglamento del concurso, que dictará la Agencia, será público y fijará la ponderación de los antecedentes y de la prueba de oposición antes de la convocatoria.

ARTÍCULO 13°.- Adecuación de competencias. Déjanse sin efecto las disposiciones del Decreto N° 302/25 en cuanto asignan a dependencias de la Administración Pública Nacional centralizada funciones de intervención en el cumplimiento de la Ley N° 27.275, que corresponden a la Agencia de Acceso a la Información Pública conforme al artículo 19 de esa ley, en el texto establecido por la ley que se reglamenta.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Derogación. Quedan derogados, conforme al artículo 29 de la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva, el Decreto N° 1558/01 y sus modificatorios, los Decretos N° 1160/10 y N° 899/17.

ARTÍCULO 15°.- Normas técnicas. La Agencia de Acceso a la Información Pública dictará las normas técnicas necesarias para la aplicación del presente, en los términos del artículo 20, inciso b), de la ley, incluido el formato común del registro de accesos.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente se atenderán conforme al artículo 28 de la ley, con los créditos asignados a la Agencia de Acceso a la Información Pública y con los créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros destinados a sistemas digitales.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta, con excepción del artículo 12, que regirá desde su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos

Reglamenta la ley «Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos»: fija cómo se mide quién es gran plataforma, el contenido y los plazos de los informes semestrales y del registro de requerimientos estatales, el procedimiento de acreditación y acceso de investigadores y el funcionamiento de la Unidad de Transparencia de Plataformas de la AAIP.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I (dentro de los 120 días de la promulgación de la ley «Ley de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275 y su modificatoria, la Ley N° 26.032, la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos impone a las grandes plataformas digitales obligaciones exclusivamente de transparencia sobre la recomendación, la moderación y la publicidad política paga de los contenidos, y prohíbe a todo órgano del Poder Ejecutivo nacional ordenar, requerir, solicitar o sugerir la baja de contenidos lícitos.

Que el artículo 12 de esa ley designa autoridad de aplicación a la Agencia de Acceso a la Información Pública y crea en su ámbito la Unidad de Transparencia de Plataformas, que no puede evaluar la licitud de contenidos ni disponer su eliminación, bloqueo o restricción.

Que corresponde reglamentar el método de medición de los usuarios activos que define a una gran plataforma, el contenido mínimo y los plazos de los informes semestrales, el registro público de requerimientos estatales y el procedimiento de acreditación de investigadores y de acceso a datos, con resguardo de los datos personales y de los secretos comerciales.

Que las normas técnicas sobre formatos corresponden a la autoridad de aplicación conforme al artículo 13, inciso e), de la ley, y que la presente reglamentación fija los contenidos mínimos que esas normas deben respetar.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 18 de la Ley N° [—] de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Grandes plataformas

ARTÍCULO 1°.- Medición de usuarios activos. A los efectos del artículo 2°, inciso b), de la Ley N° [—] de Transparencia de las Plataformas Digitales y de Protección de los Contenidos Lícitos, el promedio de usuarios activos mensuales en el territorio nacional se calculará sobre los seis (6) meses calendario anteriores a cada medición. Las plataformas digitales que presten servicios a usuarios del país declararán ese promedio con carácter de declaración jurada ante la Unidad de Transparencia de Plataformas cada seis (6) meses, junto con el método de cálculo utilizado. Si la declaración no se presenta o no resulta verosímil, la Unidad podrá utilizar estimaciones de fuentes independientes, que comunicará a la plataforma antes de resolver.

ARTÍCULO 2°.- Designación y nómina pública. La Unidad de Transparencia de Plataformas designará como gran plataforma, por resolución fundada, a la que supere el umbral del artículo 2°, inciso b), de la ley, previa vista por diez (10) días hábiles, y publicará la nómina actualizada. Las obligaciones de los artículos 6° a 11 de la ley serán exigibles a los noventa (90) días de la notificación de la designación. La designación cesará cuando la plataforma permanezca por debajo del umbral durante dos (2) mediciones consecutivas.

Capítulo II – Informes y transparencia

ARTÍCULO 3°.- Informe semestral. El informe del artículo 8° de la ley se presentará y publicará dentro de los treinta (30) días del cierre de cada semestre calendario y contendrá, como mínimo, para los usuarios del país:

a) las medidas de moderación adoptadas, por tipo de medida, por regla aplicada y por tipo de contenido;

b) la proporción adoptada por medios automatizados y la tasa de revisión humana;

c) los reclamos internos recibidos, el tiempo medio de respuesta y la proporción de medidas revertidas;

d) los requerimientos estatales y las órdenes judiciales recibidos, por organismo o tribunal, con su objeto y su resultado;

e) la cantidad de usuarios activos mensuales declarada conforme al artículo 1° del presente;

f) los cambios introducidos en el semestre en los parámetros de recomendación y en las reglas de moderación.

La Agencia de Acceso a la Información Pública fijará el formato abierto y legible por máquina del informe y lo publicará en su sitio dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido.

ARTÍCULO 4°.- Recomendación y moderación. La información del artículo 6° de la ley y las reglas de moderación del artículo 7° se publicarán en una sección de acceso directo del servicio, en idioma nacional, y sus cambios se informarán a los usuarios con una antelación no menor de quince (15) días, salvo los que respondan a una orden judicial o a un riesgo inminente para la seguridad de las personas, que se informarán en el momento de su aplicación.

ARTÍCULO 5°.- Registro público de requerimientos estatales. El registro del artículo 5° de la ley será llevado por la Unidad de Transparencia de Plataformas y consignará, para cada requerimiento: el organismo requirente, el funcionario que lo firma, la fecha, la plataforma, el fundamento legal invocado, el objeto, si se refiere a contenidos o a cuentas, y el resultado informado por la plataforma. Cada organismo del Estado nacional publicará sus requerimientos dentro de los cinco (5) días hábiles y los comunicará en el mismo plazo a la Unidad. Las órdenes judiciales cuya reserva disponga el juez se registrarán con indicación de esa reserva y se publicarán cuando cese.

ARTÍCULO 6°.- Domicilio. Las grandes plataformas comunicarán a la Unidad de Transparencia de Plataformas, dentro de los treinta (30) días de su designación, el domicilio en el territorio nacional previsto en el artículo 11 de la ley y un domicilio electrónico, en los que serán válidas todas las notificaciones.

Capítulo III – Acceso de investigadores

ARTÍCULO 7°.- Acreditación. Podrán solicitar su acreditación, en los términos del artículo 9° de la ley, los investigadores de universidades, centros de investigación y organizaciones sin fines de lucro independientes de intereses comerciales que presenten: a) un proyecto de investigación determinado, con su objeto, sus preguntas, los datos que requiere y su plazo; b) una declaración jurada de independencia de intereses comerciales y de financiamiento; c) un plan de resguardo de los datos personales y de los secretos comerciales; d) el compromiso de publicar sus resultados. La Unidad resolverá dentro de los treinta (30) días hábiles. La acreditación se otorgará por proyecto y no implica juicio alguno sobre su contenido o sus conclusiones.

ARTÍCULO 8°.- Acceso a los datos. La gran plataforma facilitará el acceso dentro de los sesenta (60) días de notificada la acreditación, mediante datos anonimizados o agregados, interfaces de programación o entornos seguros de consulta, según lo que resulte suficiente para el proyecto. Podrá proponer una modalidad alternativa que garantice el mismo resultado. Los desacuerdos sobre la modalidad, el alcance o el resguardo serán resueltos por la Unidad, previa audiencia de las partes, conforme al artículo 13, inciso c), de la ley.

ARTÍCULO 9°.- Obligaciones de los investigadores. Los investigadores acreditados usarán los datos solo para el proyecto acreditado, no intentarán reidentificar a personas, no los cederán a terceros y los suprimirán al concluir el proyecto. El incumplimiento dará lugar a la revocación de la acreditación y será comunicado a la institución de pertenencia, sin perjuicio de las responsabilidades que establezca la ley de protección de los datos personales.

Capítulo IV – Unidad de Transparencia de Plataformas y sanciones

ARTÍCULO 10°.- Unidad de Transparencia de Plataformas. La Unidad de Transparencia de Plataformas creada por el artículo 12 de la ley se integrará con personal de la planta de la Agencia de Acceso a la Información Pública y estará a cargo de un responsable designado por el director de la Agencia. Ejercerá las funciones del artículo 13, incisos a) a d), de la ley y propondrá al director las normas técnicas y las sanciones. En ningún caso podrá evaluar la licitud de contenidos, pedir su eliminación, bloqueo o restricción, ni requerir a las plataformas información sobre usuarios determinados.

ARTÍCULO 11°.- Procedimiento sancionatorio. Las sanciones del artículo 14 de la ley se aplicarán previo sumario en el que se notificará la imputación a la plataforma, que podrá presentar su descargo y ofrecer prueba dentro de los quince (15) días hábiles. El director de la Agencia resolverá en forma fundada dentro de los treinta (30) días hábiles de concluida la prueba. Las resoluciones serán públicas.

ARTÍCULO 12°.- Publicidad política paga. La Agencia de Acceso a la Información Pública pondrá a disposición de la Cámara Nacional Electoral, en formato abierto, el repositorio de publicidad política paga del artículo 10 de la ley, y coordinará con ella la aplicación del régimen de publicidad en redes sociales y plataformas digitales de la Ley N° 26.215 durante las campañas electorales.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente se atenderán conforme al artículo 17 de la ley, con los créditos asignados a la Agencia de Acceso a la Información Pública y con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros que disponga el Jefe de Gabinete de Ministros.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta. La primera medición del artículo 1° se presentará dentro de los treinta (30) días de esa fecha.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Publicidad Oficial

Reglamenta la ley «Ley de Publicidad Oficial» en el Poder Ejecutivo nacional: designa la autoridad de aplicación, fija la ponderación pública de los criterios de reparto, el procedimiento de los planes anuales y de cada orden de publicidad, el registro de medios y el contenido del informe anual de lo que recibió cada medio.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de Publicidad Oficial»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Publicidad Oficial, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Publicidad Oficial dispuso que la publicidad oficial del Estado nacional se asigne con criterios públicos, objetivos y verificables, prohibió usarla para premiar o castigar a los medios por su línea editorial y ordenó publicar cada año cuánto recibió cada medio.

Que el artículo 6° de esa ley encomienda a la reglamentación fijar la ponderación de cada criterio de asignación, que debe publicarse antes de la aprobación de cada plan anual y no puede modificarse durante su ejecución.

Que el artículo 12 de la ley dispone que la autoridad de aplicación será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, y que corresponde asignar esa función al área de la Presidencia de la Nación que coordina la comunicación del Gobierno.

Que corresponde además reglar el contenido de los planes anuales, de cada orden de publicidad, del registro público de proveedores y del informe anual, y el trámite de los pedidos de fundamentación de los medios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 17 de la Ley N° [—] de Publicidad Oficial.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, a la secretaría de la Presidencia de la Nación con competencia en comunicación y medios. Tendrá a su cargo el registro del artículo 8° de la ley, el informe del artículo 10, la aprobación de los planes anuales, la publicación de la ponderación de los criterios y el dictado de las normas técnicas.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. El presente decreto se aplica a las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional comprendidas en el artículo 2° de la ley, incluidas las empresas y sociedades del Estado y los fondos fiduciarios. Los avisos obligatorios se rigen solo por los artículos 7°, 9° y 10 del presente.

Capítulo II – Criterios y ponderación

ARTÍCULO 3°.- Admisión. Solo podrán recibir publicidad oficial los medios inscriptos en el registro del artículo 8° de la ley cuyo público se adecue al público destinatario de la campaña, conforme al artículo 6°, inciso a), de la ley. La adecuación se fundará en el perfil de audiencia del medio y se consignará en cada orden.

ARTÍCULO 4°.- Ponderación. Entre los medios admitidos, la asignación se hará conforme a la siguiente ponderación de los criterios del artículo 6° de la ley:

a) alcance o audiencia: cuarenta por ciento (40 %);

b) costo por contacto o por unidad de audiencia: treinta por ciento (30 %);

c) cobertura geográfica en relación con el ámbito de la campaña: quince por ciento (15 %);

d) pluralidad informativa y diversidad de medios: quince por ciento (15 %), que se asignará a los medios de alcance local o regional y a los que no pertenezcan a un grupo empresario que concentre más del diez por ciento (10 %) del monto total del plan anual del organismo.

La autoridad de aplicación podrá modificar cada porcentaje en hasta diez (10) puntos, por resolución fundada publicada antes de la aprobación de los planes anuales del ejercicio, y la ponderación no podrá alterarse durante su ejecución.

ARTÍCULO 5°.- Medición de audiencia. La autoridad de aplicación publicará la nómina de mediciones de fuente independiente que acepta para cada tipo de medio y su metodología. Cuando no exista medición independiente, se tomará la audiencia declarada por el medio en el registro con carácter de declaración jurada, que podrá ser verificada por la autoridad. La falsedad de la declaración dará lugar a la baja del registro.

Capítulo III – Planes, órdenes y registro

ARTÍCULO 6°.- Plan anual. Cada jurisdicción o entidad presentará a la autoridad de aplicación, antes del 30 de septiembre de cada año, el proyecto de plan anual de publicidad oficial previsto en el artículo 7° de la ley para el ejercicio siguiente, con las campañas, su objetivo, el público destinatario, el período de difusión, el presupuesto estimado por campaña y por tipo de medio, y la imputación a la partida específica del artículo 11 de la ley. La autoridad verificará su ajuste a la finalidad del artículo 4° y a los créditos del proyecto de presupuesto, y los planes se publicarán antes del inicio del ejercicio. Las campañas no previstas se aprobarán por resolución fundada de la máxima autoridad del organismo, publicada el día de su firma.

ARTÍCULO 7°.- Orden de publicidad. Cada orden de publicidad indicará la campaña, el medio, el formato, el período, el monto, la tarifa aplicada y el puntaje obtenido por el medio en cada criterio de la ponderación, y se publicará el día de su firma en la plataforma de contrataciones del Estado nacional con el identificador de la campaña. Los avisos obligatorios se asignarán al medio de menor costo que asegure la difusión exigida por la norma que los impone.

ARTÍCULO 8°.- Registro público de proveedores. La inscripción en el registro del artículo 8° de la ley se hará por medios electrónicos y consignará, con carácter de declaración jurada: la razón social y la Clave Única de Identificación Tributaria; los titulares y beneficiarios finales; el grupo empresario al que pertenece; el tipo de medio y su alcance geográfico; la audiencia y su fuente; y las tarifas vigentes. Los datos se actualizarán cada año y ante cualquier cambio. El registro se publicará en formato abierto.

Capítulo IV – Informe y control

ARTÍCULO 9°.- Informe anual por medio. Los sujetos comprendidos en el artículo 2° del presente remitirán a la autoridad de aplicación, dentro de los treinta (30) días del cierre del ejercicio, la información de todas las órdenes de publicidad del año. El informe del artículo 10 de la ley indicará, para cada medio y para cada grupo empresario, los montos recibidos por organismo contratante, por campaña y por mes, el total de avisos obligatorios y la participación de cada medio y de cada grupo en el total, y comparará la asignación de cada campaña con la ponderación vigente.

ARTÍCULO 10°.- Pedido de fundamentación. Los pedidos de fundamentación y de comparación previstos en el artículo 13 de la ley se presentarán ante el organismo contratante, que responderá dentro de los diez (10) días hábiles con el detalle de los puntajes de los medios considerados para la campaña. La respuesta se publicará junto con la orden de publicidad, con resguardo de los secretos comerciales de los medios que estos identifiquen.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación de incumplimientos. La autoridad de aplicación comunicará a la autoridad disciplinaria competente y a la unidad de auditoría interna del organismo toda asignación efectuada en violación de los artículos 4° a 6° de la ley, a los efectos del artículo 15 de esta.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente se atenderá con los créditos de la autoridad de aplicación y de las jurisdicciones y entidades contratantes. La publicidad oficial solo podrá contratarse dentro de la partida específica prevista en el artículo 11 de la ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta. Para el primer ejercicio, los planes anuales se presentarán dentro de los sesenta (60) días de esa fecha.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de protocolo nacional de protección a periodistas y de código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa

Aprueba el protocolo nacional ante agresiones a periodistas, con atención inmediata, medidas de protección, aviso a la fiscalía y un registro público de agresiones, y el código de conducta que prohíbe a los funcionarios del Poder Ejecutivo hostigar a la prensa, como complemento del Código de Ética de la Función Pública.

Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, protegen la libertad de expresión y de prensa sin censura previa.

Que las agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa afectan no solo a sus víctimas sino al derecho de toda la sociedad a recibir información, y que el Estado tiene el deber de prevenirlas, de proteger a quienes están en riesgo y de facilitar su investigación.

Que no existe un procedimiento nacional uniforme para atender esas agresiones ni un registro público que permita conocer su magnitud y su evolución.

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.188 fija los deberes y pautas de comportamiento ético de los funcionarios públicos, y que el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99 los desarrolla en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

Que quienes ejercen la función pública deben dar el ejemplo de respeto a la prensa: pueden responder, rectificar y debatir, pero no deben usar el poder ni los recursos del Estado para intimidar, hostigar o castigar a quienes informan u opinan.

Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, por lo que el protocolo prevé la comunicación inmediata y la cooperación mediante convenio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Protocolo nacional ante agresiones a periodistas

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. Apruébase el protocolo nacional de protección a periodistas y trabajadores de prensa, que se rige por los artículos 2° a 7° del presente. Comprende a toda persona que ejerza en forma habitual la actividad periodística o de comunicación, en cualquier medio o plataforma, con o sin relación de dependencia, y a quienes la asisten en esa tarea, cuando sean víctimas de una agresión vinculada con su labor.

ARTÍCULO 2°.- Agresión. A los efectos del protocolo se entiende por agresión todo ataque o amenaza contra la vida, la integridad física, la libertad, los bienes o los equipos de trabajo de las personas comprendidas en el artículo 1°, incluidas las amenazas por medios digitales, la difusión de sus datos personales con fines intimidatorios y el impedimento de la cobertura en la vía pública, cuando tengan relación con su labor.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad del protocolo. El ministerio con competencia en justicia y derechos humanos será la autoridad del protocolo. Habilitará una línea de atención y un canal digital de denuncias que funcionarán todos los días del año, recibirá las denuncias de las víctimas, de sus medios o de organizaciones de la sociedad civil, y dará intervención, dentro de las veinticuatro (24) horas, a los organismos previstos en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 4°.- Evaluación del riesgo y medidas de protección. Recibida una denuncia, la autoridad del protocolo evaluará el riesgo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, con la participación de la víctima, y requerirá al ministerio con competencia en seguridad las medidas de protección que correspondan, que este adoptará de inmediato con las fuerzas policiales y de seguridad federales. Las medidas se revisarán cada treinta (30) días mientras subsista el riesgo y se mantendrán con el consentimiento de la persona protegida.

ARTÍCULO 5°.- Investigación. La autoridad del protocolo comunicará cada agresión que pueda constituir delito, en el mismo día de recibida, al Ministerio Público Fiscal y a la autoridad judicial competente, y les aportará la información reunida. El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la autoridad del protocolo, celebrará con el Ministerio Público Fiscal un convenio para la investigación prioritaria y especializada de estas agresiones y para el intercambio de información sobre su estado.

ARTÍCULO 6°.- Coberturas en la vía pública. El ministerio con competencia en seguridad adecuará, dentro de los sesenta (60) días, los protocolos de actuación de las fuerzas federales en manifestaciones y espacios públicos para garantizar que los periodistas puedan cubrirlos, identificarse y registrar imágenes sin ser agredidos, detenidos por esa causa ni privados de sus equipos o registros.

ARTÍCULO 7°.- Registro público de agresiones. La autoridad del protocolo llevará un registro público de las agresiones denunciadas, que consignará la fecha, la provincia, el tipo de agresión, el presunto autor por categoría (particular, fuerza de seguridad, funcionario u otro), las medidas adoptadas y el estado de la investigación. La identidad de la víctima solo se publicará con su consentimiento. El registro se actualizará cada mes en formato abierto y la autoridad publicará un informe anual con su análisis.

Capítulo II – Cooperación federal

ARTÍCULO 8°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al protocolo, a designar una autoridad local de contacto y a informar al registro las agresiones ocurridas en sus jurisdicciones.

Capítulo III – Código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa

ARTÍCULO 9°.- Código de conducta. Apruébase el código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa, que se rige por los artículos 10 a 13 del presente y complementa el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 25.188. Se aplica a todos los funcionarios y agentes de las jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Poder Ejecutivo nacional, incluidas las autoridades superiores.

ARTÍCULO 10°.- Deber de respeto. Los funcionarios deberán respetar la libertad de prensa y la labor de los periodistas, y responder a sus consultas por los canales institucionales sin discriminar entre medios o periodistas por su línea editorial.

ARTÍCULO 11°.- Conductas prohibidas. Constituye hostigamiento a la prensa y queda prohibido a los funcionarios comprendidos:

a) amenazar a periodistas o medios, o incitar a otros a agredirlos;

b) difundir datos personales de periodistas o de sus familias que no sean públicos;

c) dirigir contra periodistas determinados ataques personales reiterados, desde cuentas oficiales o con recursos del Estado, ajenos al debate sobre la información publicada;

d) usar la publicidad oficial, las acreditaciones, el acceso a la información o a las conferencias de prensa, los permisos o cualquier otro recurso estatal para premiar o castigar a medios o periodistas por su línea editorial;

e) promover investigaciones, inspecciones o actuaciones administrativas contra periodistas o medios en represalia por su labor;

f) pedir a plataformas, medios o empleadores la baja de contenidos lícitos o la desvinculación de periodistas.

ARTÍCULO 12°.- Derecho de respuesta. Nada de lo dispuesto en este capítulo limita el derecho de los funcionarios a responder, rectificar, desmentir o criticar con datos la información publicada, ni el de expresar sus opiniones en el debate público.

ARTÍCULO 13°.- Denuncia y consecuencias. Cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de este capítulo ante la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, que lo investigará, publicará sus conclusiones y las comunicará al superior jerárquico del funcionario. Para el personal sujeto a un régimen disciplinario, el incumplimiento constituye falta grave. Respecto de las autoridades superiores, las conclusiones se comunicarán además al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Capacitación. El Instituto Nacional de la Administración Pública incluirá el protocolo y el código de conducta en la capacitación obligatoria de los funcionarios y del personal de las áreas de prensa y comunicación, y de las fuerzas policiales y de seguridad federales en coordinación con el ministerio con competencia en seguridad.

ARTÍCULO 15°.- Invitación a los demás poderes. Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación y al Ministerio Público a adoptar normas equivalentes a las del Capítulo III en sus respectivos ámbitos.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente se atenderán con los créditos asignados a las jurisdicciones intervinientes en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La línea de atención y el registro del Capítulo I funcionarán dentro de los noventa (90) días de esa fecha.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional

Declara necesaria, con los dos tercios del artículo 30 de la Constitución, una reforma parcial limitada a cinco temas: protección de los datos personales y prohibición de la vigilancia masiva; una Autoridad Nacional de Control y Transparencia ampliada sobre el artículo 85, conducida por la oposición y con la SIGEN incorporada; una sola reelección en la vida, renuncia previa para ser candidato a otro cargo y límite de 70 años para cargos electivos y jueces; regla contra el nepotismo en los cargos del artículo 99, inciso 7; y exclusión del indulto para los delitos de corrupción. Regula la elección y el funcionamiento de la Convención.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70 · Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura · Propuesta 59: Control en manos de la oposición · Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción
Cuándo: Sin fecha fija: se envía cuando exista un acuerdo amplio en el Congreso; no integra la agenda de los 100 días ni una fase determinada.
Trámite: Dos terceras partes de los miembros de cada Cámara (art. 30 CN); cámara de origen indistinta. Después, elección de convencionales y Convención Constituyente.

FUNDAMENTOS

El programa propone garantías y reglas institucionales que, por su naturaleza, deben quedar fuera del alcance de las mayorías ocasionales. Varias de ellas se adelantan por ley: la protección de los datos personales, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la regla contra el nepotismo, la licencia de los funcionarios que se postulan a otro cargo y la prohibición de amnistías. Pero la ley tiene límites: no puede alterar los requisitos que la Constitución fija para presidente, senadores y diputados, ni el régimen de los jueces, ni las atribuciones presidenciales de nombrar ministros o indultar, ni sacar el control interno de la órbita del Poder Ejecutivo. El presente proyecto declara la necesidad de una reforma parcial, en los términos del artículo 30 de la Constitución Nacional, limitada a cinco temas precisos: la protección de los datos personales y la prohibición de la vigilancia masiva; la ampliación del artículo 85 para que el órgano de control, conducido por la oposición, integre también el control interno; una sola reelección en la vida para el mismo cargo, la renuncia previa para ser candidato a otro y un límite de edad de setenta años para los cargos electivos y para los jueces; la extensión de la regla contra el nepotismo a los cargos del artículo 99, inciso 7; y la exclusión del indulto para los delitos dolosos de corrupción con enriquecimiento. Fija los artículos habilitados, prohíbe apartarse de ellos y regula la elección, el plazo y el financiamiento de la Convención.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Declaración de necesidad y temas habilitados

ARTÍCULO 1°.- Declaración. Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional, en los términos de su artículo 30, con el alcance y por los procedimientos que establece la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Protección de los datos personales y de la vida privada. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 43 e incorporar un artículo nuevo en el Capítulo Segundo de la Primera Parte de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) reconocer a toda persona el derecho a la protección de sus datos personales, que solo podrán ser tratados por el Estado para la finalidad declarada al recogerlos, y el derecho a conocer quién accedió a ellos y con qué motivo; b) prohibir la vigilancia masiva o indiscriminada de las personas y de sus comunicaciones, y exigir orden judicial fundada para toda intromisión en la vida privada, incluidas la vigilancia de las redes y el reconocimiento facial; c) prohibir al Estado la elaboración de perfiles de las personas y reconocer el derecho a obtener explicación de las decisiones automatizadas que las afecten y el derecho a la desconexión digital; y d) establecer que la autoridad de control de los datos personales sea independiente.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 85 de la Constitución Nacional y, al solo efecto de transferir el control interno de la administración, los artículos 99, inciso 1, y 100, inciso 1, con la finalidad de: a) constituir sobre la Auditoría General de la Nación una Autoridad Nacional de Control y Transparencia, dependiente del Congreso, que ejerza el control externo del sector público nacional, la prevención y la investigación de la corrupción y el control interno de la administración que hoy cumplen la Sindicatura General de la Nación y las unidades de auditoría interna; b) establecer que su conducción corresponda al partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso; c) asegurarle autonomía funcional y presupuestaria, un cuerpo técnico seleccionado por concurso y mandatos que no coincidan con los del Poder Ejecutivo; y d) garantizarle acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas del sector público, la publicidad de sus informes y la facultad de denunciar penalmente.

ARTÍCULO 4°.- Reelección y candidaturas. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar los artículos 48, 50, 55, 56, 89 y 90 de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) establecer que el Presidente, el Vicepresidente, los senadores y los diputados de la Nación solo puedan ser reelegidos en el mismo cargo una vez en la vida, en forma consecutiva o alternada; b) establecer que quien ocupe un cargo electivo nacional, provincial o municipal y pretenda ser candidato a otro cargo electivo distinto deba renunciar al que ocupa antes de inscribirse como precandidato, sin perjuicio de que pueda postularse para su única reelección en el mismo cargo sin renunciar; y c) prohibir la candidatura simultánea a más de un cargo electivo. A los fines del inciso a) se computarán los mandatos cumplidos antes de la reforma, y la Convención no podrá sancionar cláusulas transitorias que reinicien ese cómputo.

ARTÍCULO 5°.- Límite de edad. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar los artículos 48, 55, 89 y 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) establecer que no pueda ser candidato a Presidente, Vicepresidente, senador o diputado de la Nación quien cumpla setenta (70) años antes de la fecha en que terminaría el mandato al que se postula; y b) establecer que los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales cesen en sus funciones al cumplir setenta (70) años de edad, sin posibilidad de nuevo acuerdo ni de prórroga, en reemplazo del régimen vigente. La Convención sancionará la cláusula transitoria que asegure que la regla no acorta los mandatos, las designaciones ni los acuerdos en curso a la fecha de la reforma.

ARTÍCULO 6°.- Nepotismo en los cargos de designación presidencial. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, con la finalidad de establecer que no puedan ser designados en los cargos que ese inciso atribuye al Presidente el cónyuge, el conviviente ni los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente, del Vicepresidente, del Jefe de Gabinete de Ministros y de los ministros, y de habilitar a la ley a extender la prohibición a otros vínculos.

ARTÍCULO 7°.- Exclusión del indulto para la corrupción. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 99, inciso 5, de la Constitución Nacional, con la finalidad de excluir del indulto y de la conmutación de penas a los condenados por delitos dolosos contra la administración pública que hayan implicado enriquecimiento, en concordancia con el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Capítulo II – Límites de la Convención

ARTÍCULO 8°.- Alcance de la habilitación. La Convención Constituyente no podrá introducir modificaciones en artículos ni en materias distintos de los habilitados en el Capítulo I de la presente ley. Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice apartándose de esa habilitación. La Convención podrá adecuar la numeración y las remisiones internas que resulten de las reformas que sancione.

ARTÍCULO 9°.- Votación por tema. Cada uno de los temas habilitados en los artículos 2° a 7° será tratado y votado en forma separada. La aprobación o el rechazo de uno de ellos no condiciona la de los demás.

Capítulo III – Elección y funcionamiento de la Convención

ARTÍCULO 10°.- Convencionales. La Convención Constituyente se integrará con un número de convencionales igual al total de diputados y senadores que corresponden a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Cada distrito elegirá sus convencionales por el sistema que el Código Electoral Nacional establece para la elección de diputados nacionales.

ARTÍCULO 11°.- Requisitos y compatibilidad. Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para ser diputado de la Nación. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo público; quien lo ejerza no percibirá más de una remuneración, a su opción.

ARTÍCULO 12°.- Convocatoria. El Poder Ejecutivo nacional convocará a la elección de convencionales dentro de los treinta (30) días de la promulgación de la presente ley, para una fecha comprendida entre los noventa (90) y los ciento ochenta (180) días posteriores a la convocatoria. La elección podrá coincidir con una elección nacional.

ARTÍCULO 13°.- Instalación y plazo. La Convención Constituyente se instalará en la sede del Congreso de la Nación dentro de los treinta (30) días posteriores a la proclamación de los convencionales electos. Deberá terminar su cometido dentro de los noventa (90) días de su instalación, plazo que no podrá prorrogarse. Vencido ese plazo, la Convención quedará disuelta de pleno derecho.

ARTÍCULO 14°.- Reglamento. La Convención Constituyente dictará su reglamento. Hasta entonces, y en forma supletoria, se aplicará el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Remuneración. Los convencionales percibirán, durante el funcionamiento de la Convención, una compensación equivalente a la dieta de los diputados de la Nación, con la limitación del artículo 11.

ARTÍCULO 16°.- Normas aplicables. Se aplicarán a la elección de convencionales, en lo pertinente, el Código Electoral Nacional, la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley N° 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos.

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos que demanden la elección de convencionales y el funcionamiento de la Convención se atenderán con la reasignación de los créditos del presupuesto destinado a la organización de las elecciones nacionales y de la jurisdicción Poder Legislativo que el Jefe de Gabinete de Ministros identifique en forma expresa, dentro del ejercicio de la promulgación. Si en ese ejercicio no existieran créditos reasignables suficientes, el gasto se atenderá con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, y la convocatoria del artículo 12 se realizará dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520: misión acotada, control judicial y parlamentario y servicios extranjeros

Reescribe la Ley 25.520 tal como quedó tras el DNU 941/2025: acota la inteligencia a amenazas externas, terrorismo y crimen organizado complejo; quita a la SIDE la aprehensión, el carácter encubierto general y la inteligencia por fuga de información; exige orden judicial y la oficina de la Corte para toda escucha; da a la Comisión Bicameral acceso pleno y un Registro de Acuerdos con Servicios Extranjeros con poder de objeción; crea el Auditor General de Inteligencia; fija un tope del 10 % a los gastos reservados sin ampliación por decreto, y agrava las penas.

Propuesta 58: Servicios de inteligencia controlados por el Congreso
Cuándo: Días 31–60 (Auditor General operativo en la Fase II)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. La elección del Auditor General requiere dos tercios de los miembros de la Comisión Bicameral.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional fue modificada en los últimos años por decretos de necesidad y urgencia: el DNU 614/2024 recreó la Secretaría de Inteligencia de Estado y el DNU 941/2025 reformó la propia ley, calificó como encubiertas las actividades de inteligencia, incorporó la facultad de aprehender personas e incluyó la fuga de información entre los objetos de la contrainteligencia. Al mismo tiempo, el presupuesto de inteligencia y sus gastos reservados se ampliaron por decreto, por una vía que ambas Cámaras ya habían rechazado en 2024. Un poder secreto que vigila sin ser vigilado es incompatible con una república. Este proyecto acota la misión de la inteligencia a las amenazas externas, el terrorismo y el crimen organizado complejo; suprime la aprehensión, el carácter encubierto general y la inteligencia por fuga de información; exige orden judicial para toda intervención sobre personas y concentra las interceptaciones en la oficina de la Corte Suprema que las registra. Fortalece el control del Congreso con acceso pleno de la Comisión Bicameral, un registro de cada operación y un Auditor General elegido por dos tercios. Fija un tope a los gastos reservados, que solo puede establecer la ley de presupuesto. Por último, dispone que ningún servicio extranjero opere sobre personas en el país sin orden de un juez argentino, que todo acuerdo de cooperación se registre ante la Comisión Bicameral y que la contrainteligencia informe la actividad extranjera detectada.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, en su texto según la Ley N° 27.126 y los Decretos N° 614/2024 y N° 941/2025, con el fin de acotar la misión del Sistema de Inteligencia Nacional, someter toda intervención sobre personas a control judicial, asegurar el control pleno del Honorable Congreso de la Nación, limitar los gastos reservados, controlar la actividad de servicios de inteligencia extranjeros en el país y agravar las penas por el espionaje ilegal.

Capítulo II – Misión, límites y servicios extranjeros

ARTÍCULO 2°.- Misión y carácter de las actividades. Sustitúyese el artículo 2° bis de la Ley N° 25.520 por el siguiente:

«ARTÍCULO 2° bis.- Las actividades de inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional solo podrán tener por objeto las amenazas externas a la seguridad de la Nación, el terrorismo y el crimen organizado complejo. Toda intervención sobre personas determinadas, sus comunicaciones, sus datos o sus dispositivos requiere orden judicial previa y fundada.

Las fuentes, los métodos y la identidad del personal de inteligencia son reservados. El carácter encubierto de una actividad determinada es excepcional: solo podrá disponerse por resolución fundada del titular del organismo, por un plazo determinado no mayor de NOVENTA (90) días, renovable con nueva resolución fundada, y deberá inscribirse en el registro de operaciones y comunicarse a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas.»

ARTÍCULO 3°.- Supresión de la inteligencia por fuga de información. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 2° quater de la Ley N° 25.520 por el siguiente:

«Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales.»

La investigación de la revelación de información clasificada corresponde exclusivamente a la justicia. Ninguna actividad de inteligencia podrá tener por objeto identificar las fuentes de información periodística.

ARTÍCULO 4°.- Supresión de la facultad de aprehender. Derógase el artículo 10 nonies de la Ley N° 25.520, incorporado por el Decreto N° 941/2025, y sustitúyese el inciso 2 del artículo 4° de esa ley por el siguiente:

«2. Realizar tareas represivas ni poseer facultades compulsivas, con excepción de las necesarias para la Contrainteligencia.»

El personal de los organismos de inteligencia no podrá aprehender ni detener personas ni ejercer facultades compulsivas o policiales. Ante un delito en flagrancia, solo podrá dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad y a la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 5°.- Servicios de inteligencia extranjeros. Incorpórase como artículo 4° ter de la Ley N° 25.520 el siguiente:

«ARTÍCULO 4° ter.- Ningún servicio de inteligencia o de seguridad extranjero, ni persona que actúe por su cuenta, podrá realizar en el territorio nacional actividades de vigilancia, interceptación, infiltración, reclutamiento o intrusión en dispositivos sobre personas sin orden de un juez argentino, aun cuando cuente con el consentimiento de autoridades nacionales. Ningún organismo del Estado nacional podrá autorizar, facilitar ni tolerar esas actividades.

La cooperación y el intercambio de información con servicios extranjeros solo podrán realizarse en el marco de acuerdos inscriptos en el registro previsto en el artículo 33 bis. Cuando exista riesgo inminente para la vida de personas por actos de terrorismo, podrá cooperarse sin orden judicial previa, con comunicación al juez competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, quien confirmará o revocará lo actuado, y a la Comisión Bicameral dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas.»

Capítulo III – Control judicial de las interceptaciones

ARTÍCULO 6°.- Interceptaciones solo con orden judicial. Incorpórase como artículo 20 bis de la Ley N° 25.520 el siguiente:

«ARTÍCULO 20 bis.- Las interceptaciones y captaciones de comunicaciones de cualquier tipo, y toda intrusión en dispositivos o sistemas informáticos de personas, solo podrán realizarse por orden judicial fundada y exclusivamente a través de la dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de las interceptaciones y captaciones de comunicaciones, que llevará un registro de cada una con indicación de la orden que la dispuso, su objeto, su duración y el organismo requirente. Los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional no podrán poseer ni operar, por sí o por terceros, medios propios de interceptación o de intrusión.»

Capítulo IV – Control parlamentario y Auditor General de Inteligencia

ARTÍCULO 7°.- Acceso pleno y registro de operaciones. Incorpórase como artículo 32 bis de la Ley N° 25.520 el siguiente:

«ARTÍCULO 32 bis.- Cada organismo del Sistema de Inteligencia Nacional llevará un registro inalterable de todas sus operaciones, con indicación de su objeto, fundamento legal, orden judicial cuando corresponda, fechas de inicio y finalización, funcionario responsable y recursos asignados. La Comisión Bicameral y el Auditor General de Inteligencia tendrán acceso pleno, sin que pueda oponérseles secreto alguno, a ese registro, a las operaciones, a los gastos, incluidos los reservados, a la documentación y a las instalaciones de los organismos de inteligencia. Sus integrantes y su personal quedan sujetos al deber de secreto establecido en la presente ley.»

ARTÍCULO 8°.- Registro de Acuerdos con Servicios Extranjeros. Incorpórase como artículo 33 bis de la Ley N° 25.520 el siguiente:

«ARTÍCULO 33 bis.- Créase en el ámbito de la Comisión Bicameral el Registro de Acuerdos con Servicios Extranjeros. Todo acuerdo, memorando, protocolo o compromiso de cooperación o de intercambio de información que cualquier organismo del Estado nacional celebre con un servicio de inteligencia o de seguridad extranjero deberá entregarse completo a la Comisión dentro de los DIEZ (10) días de su firma, y no podrá ejecutarse hasta su inscripción. La Comisión podrá objetarlo, por mayoría absoluta de sus miembros, dentro de los SESENTA (60) días de recibido; la objeción impide su ejecución o, si estuviera en ejecución, obliga a suspenderlo y a denunciarlo conforme a sus cláusulas. El registro es reservado.»

ARTÍCULO 9°.- Informe semestral sobre actividad extranjera. Incorpórase como artículo 33 ter de la Ley N° 25.520 el siguiente:

«ARTÍCULO 33 ter.- La Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia tienen el mandato de detectar operaciones de servicios extranjeros de espionaje, de influencia sobre la opinión pública o los procesos electorales y de uso de software espía en el territorio nacional. Presentarán a la Comisión Bicameral, cada SEIS (6) meses y en forma reservada, un informe sobre la actividad de servicios extranjeros detectada en el país, incluido el uso de software espía, y las medidas adoptadas.»

ARTÍCULO 10°.- Auditor General de Inteligencia. Incorpórase como artículo 41 bis de la Ley N° 25.520 el siguiente:
«ARTÍCULO 41 bis.- Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación el Auditor General de Inteligencia, con autonomía funcional. Será elegido por la Comisión Bicameral con el voto de los dos tercios de sus miembros, entre personas con título universitario y reconocida trayectoria en derecho, auditoría o control público que no hayan integrado organismos del Sistema de Inteligencia Nacional en los CINCO (5) años anteriores. Durará CINCO (5) años en el cargo y podrá ser elegido por un nuevo período por única vez. Solo podrá ser removido por la Comisión Bicameral, con el voto de los dos tercios de sus miembros, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crimen común. Tendrá las incompatibilidades de los legisladores y no podrá ejercer actividad partidaria.»

ARTÍCULO 11°.- Funciones del Auditor General. Incorpórase como artículo 41 ter de la Ley N° 25.520 el siguiente:
«ARTÍCULO 41 ter.- El Auditor General de Inteligencia revisará cada operación de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional una vez concluida, para verificar su legalidad, su ajuste a la misión del artículo 2° bis, la existencia de orden judicial cuando corresponda y el uso de los fondos. Tendrá el acceso pleno previsto en el artículo 32 bis. Elevará sus informes a la Comisión Bicameral en forma reservada, publicará un informe anual con información agregada que no comprometa fuentes ni métodos, y denunciará ante la justicia los hechos que puedan constituir delito. La Inspectoría General de Inteligencia le prestará la colaboración que requiera.»

Capítulo V – Gastos reservados

ARTÍCULO 12°.- Tope y prohibición de ampliación. Incorpórase como artículo 38 ter de la Ley N° 25.520 el siguiente:
«ARTÍCULO 38 ter.- Los gastos reservados de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional no podrán superar el DIEZ POR CIENTO (10 %) del total de los créditos asignados a la función Inteligencia y solo podrán fijarse en la ley de presupuesto de cada ejercicio. No podrán ser ampliados, ni podrán incrementarse los créditos de la función Inteligencia, por decreto, cualquiera sea su naturaleza, ni por decisión administrativa o reasignación de partidas. Los fondos reservados no utilizados al cierre de cada ejercicio se reintegrarán al Tesoro nacional. Su rendición es secreta pero obligatoria y documentada ante la Comisión Bicameral.»

ARTÍCULO 13°.- Modificación de la Ley N° 24.156. Incorpórase como último párrafo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:
«Las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia no podrán ser incrementadas ni reasignadas por decreto, cualquiera sea su naturaleza, ni por decisión administrativa, y solo podrán modificarse por ley.»

Capítulo VI – Disposiciones penales

ARTÍCULO 14°.- Habilitación de operaciones extranjeras. Incorpórase como artículo 43 quater de la Ley N° 25.520 el siguiente:
«ARTÍCULO 43 quater.- Será reprimido con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena el funcionario o empleado público que autorice, habilite, facilite, consienta o encubra actividades de un servicio de inteligencia o de seguridad extranjero sobre personas en el territorio nacional sin orden de un juez argentino, fuera de los casos previstos en el artículo 4° ter.»

ARTÍCULO 15°.- Agravante por espionaje político. Incorpórase como artículo 43 quinquies de la Ley N° 25.520 el siguiente:
«ARTÍCULO 43 quinquies.- Las penas previstas en los artículos 42, 43, 43 bis y 43 ter se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando el hecho tenga por objeto a opositores políticos, periodistas o cualquier persona en razón de sus opiniones o de su actividad política, gremial, social, religiosa o periodística lícita.»

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Acuerdos vigentes. Dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley, los organismos del Estado nacional entregarán a la Comisión Bicameral todos los acuerdos con servicios extranjeros vigentes a esa fecha, que quedarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley N° 25.520. Los no entregados en ese plazo quedarán suspendidos de pleno derecho.

ARTÍCULO 17°.- Puesta en funciones del Auditor General. La Comisión Bicameral elegirá al Auditor General de Inteligencia dentro de los DOCE (12) meses de la entrada en vigencia de la presente ley. El Auditor asumirá sus funciones a partir del ejercicio 2029 y revisará las operaciones concluidas desde esa fecha.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. Los gastos que demanden el Auditor General de Inteligencia y el Registro de Acuerdos con Servicios Extranjeros se atenderán, a partir del ejercicio 2029, con créditos de la función Inteligencia que la ley de presupuesto reasignará a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, dentro de la reducción de gastos que resulte del artículo 38 ter de la Ley N° 25.520. La presente ley no autoriza otros gastos.

ARTÍCULO 19°.- Derogación y reglamentación. Déjanse sin efecto las disposiciones del Decreto N° 941/2025 en cuanto se opongan a la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación, en lo que corresponda a su ámbito.

ARTÍCULO 20°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. El tope del artículo 38 ter de la Ley N° 25.520 se aplicará desde el primer presupuesto que se apruebe después de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 21°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 reformada

Reglamenta, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, la reforma de la Ley 25.520: el registro inalterable de operaciones y su acceso por la Comisión Bicameral y el Auditor General, la declaración excepcional de actividades encubiertas, la rendición reservada y documentada de los gastos reservados con reintegro de lo no usado, las excepciones regladas para urgencias, la entrega de los acuerdos con servicios extranjeros y el fin de los medios propios de interceptación; deroga el Decreto 950/2002.

Propuesta 58: Servicios de inteligencia controlados por el Congreso
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520: misión acotada, control judicial y parlamentario y servicios extranjeros»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificatorias, la Ley N° [—] que la reforma, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos N° 950/02, N° 614/24 y N° 941/25, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reformó la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional para acotar la misión del Sistema de Inteligencia Nacional a las amenazas externas, el terrorismo y el crimen organizado complejo, someter toda intervención sobre personas a orden judicial, asegurar el control pleno del Honorable Congreso de la Nación y limitar los gastos reservados.

Que el artículo 32 bis de la Ley N° 25.520 ordena a cada organismo del Sistema llevar un registro inalterable de todas sus operaciones, al que tienen acceso pleno la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el Auditor General de Inteligencia.

Que el artículo 38 ter de esa ley dispone que la rendición de los gastos reservados sea secreta pero obligatoria y documentada ante la Comisión Bicameral, y que los fondos no utilizados se reintegren al Tesoro nacional al cierre de cada ejercicio.

Que los artículos 2° bis y 4° ter de la ley admiten, como excepciones regladas, la declaración fundada y temporaria del carácter encubierto de una actividad determinada y la cooperación sin orden judicial previa ante un riesgo inminente para la vida por actos de terrorismo, con comunicación inmediata al juez y a la Comisión Bicameral.

Que el Decreto N° 950/02, reglamentario de la Ley N° 25.520, y las reglamentaciones dictadas en virtud del Decreto N° 941/25 deben ser reemplazados por una reglamentación ajustada a la ley reformada.

Que la reglamentación comprende solo las obligaciones de los organismos del Poder Ejecutivo nacional y no alcanza a la organización ni al funcionamiento de la Comisión Bicameral ni del Auditor General de Inteligencia, que corresponden al Honorable Congreso de la Nación.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 19 de la Ley N° [—].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Registro de operaciones

ARTÍCULO 1°.- Contenido del registro. El registro previsto en el artículo 32 bis de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, en el texto establecido por la Ley N° [—], se llevará en un sistema electrónico único por organismo y consignará para cada operación, con numeración correlativa: su objeto y su encuadre en la misión del artículo 2° bis; el fundamento legal; la orden judicial, con indicación del juzgado y la fecha, cuando corresponda; la resolución que haya declarado su carácter encubierto, en su caso; las fechas de inicio y finalización; el funcionario responsable; el personal y los recursos asignados, incluidos los gastos reservados imputados; y el resultado.

ARTÍCULO 2°.- Inalterabilidad y conservación. Cada asiento del registro contará con sello de tiempo y no podrá ser borrado ni modificado; las rectificaciones se asentarán como nuevos asientos con su fundamento. El sistema registrará la identidad de cada persona que consulte o asiente información. El registro se conservará en forma permanente. La Inspectoría General de Inteligencia verificará cada semestre su integridad e informará el resultado al titular del organismo y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

ARTÍCULO 3°.- Acceso pleno. Los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional otorgarán a la Comisión Bicameral y al Auditor General de Inteligencia acceso directo de consulta al registro y pondrán a su disposición, dentro de los cinco (5) días hábiles de requeridos, las operaciones, los gastos, la documentación y las instalaciones, conforme a los artículos 32 bis y 41 ter de la ley. Ningún funcionario podrá oponerles secreto alguno. La Inspectoría General de Inteligencia prestará al Auditor General la colaboración que requiera.

Capítulo II – Excepciones regladas

ARTÍCULO 4°.- Actividad encubierta. La resolución que declare el carácter encubierto de una actividad determinada, conforme al artículo 2° bis de la ley, será dictada por el titular del organismo, indicará la actividad, su fundamento, su plazo, que no excederá de noventa (90) días, y el funcionario responsable, se inscribirá en el registro de operaciones en el mismo acto y se comunicará a la Comisión Bicameral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Su renovación requerirá una nueva resolución fundada con los mismos requisitos. Vencido el plazo sin renovación, la actividad cesará de pleno derecho.

ARTÍCULO 5°.- Cooperación urgente ante riesgo inminente. La cooperación con un servicio extranjero sin orden judicial previa, en el supuesto de riesgo inminente para la vida de personas por actos de terrorismo previsto en el artículo 4° ter de la ley, solo podrá disponerla el titular del organismo por resolución fundada, que se inscribirá en el registro de operaciones, se comunicará al juez competente dentro de las veinticuatro (24) horas, con copia de todo lo actuado, y a la Comisión Bicameral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Si el juez revoca lo actuado, la cooperación cesará de inmediato y la información obtenida no podrá utilizarse ni conservarse.

ARTÍCULO 6°.- Flagrancia. Cuando el personal de inteligencia tome conocimiento de un delito en flagrancia, dará aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad y a la autoridad judicial competente, conforme al artículo 4° de la ley, y asentará el aviso en el registro de operaciones. En ningún caso aprehenderá ni detendrá personas.

Capítulo III – Gastos reservados

ARTÍCULO 7°.- Formulación presupuestaria. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía verificará, al formular el proyecto de ley de presupuesto, que los gastos reservados de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional no superen el diez por ciento (10 %) de los créditos de la función Inteligencia, conforme al artículo 38 ter de la ley. Ninguna jurisdicción tramitará modificaciones presupuestarias que incrementen esos créditos.

ARTÍCULO 8°.- Rendición reservada. Los titulares de los organismos que administren gastos reservados rendirán cuenta de ellos ante la Comisión Bicameral cada tres (3) meses, dentro de los treinta (30) días del cierre de cada trimestre, con la documentación respaldatoria de cada gasto y su vinculación con las operaciones del registro. La rendición será secreta. La falta de rendición en término impedirá nuevas transferencias de fondos reservados al organismo hasta que se regularice.

ARTÍCULO 9°.- Reintegro al Tesoro. Los fondos reservados no utilizados al cierre de cada ejercicio se reintegrarán a la Tesorería General de la Nación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. La Tesorería informará el monto reintegrado por organismo a la Comisión Bicameral.

Capítulo IV – Interceptaciones y servicios extranjeros

ARTÍCULO 10°.- Fin de los medios propios de interceptación. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente, cada organismo del Sistema de Inteligencia Nacional inventariará los equipos, programas y contratos que permitan interceptar o captar comunicaciones o ingresar en dispositivos o sistemas informáticos, cesará en su uso y los pondrá a disposición de la autoridad judicial competente, conforme al artículo 20 bis de la ley, mediante acta que se comunicará a la Comisión Bicameral y al Auditor General de Inteligencia.

ARTÍCULO 11°.- Acuerdos con servicios extranjeros. Todo organismo del Estado nacional que celebre un acuerdo, memorando, protocolo o compromiso de cooperación o de intercambio de información con un servicio de inteligencia o de seguridad extranjero lo entregará completo, con sus anexos, a la Comisión Bicameral dentro de los diez (10) días de su firma, conforme al artículo 33 bis de la ley, y no lo ejecutará hasta su inscripción. Los acuerdos vigentes se entregarán en el plazo del artículo 16 de la Ley N° [—]. El ministerio con competencia en relaciones exteriores y el titular de cada organismo de inteligencia llevarán una nómina reservada de los acuerdos entregados.

ARTÍCULO 12°.- Informe semestral sobre actividad extranjera. Los informes previstos en el artículo 33 ter de la ley se presentarán dentro de los treinta (30) días del cierre de cada semestre calendario e indicarán, como mínimo, las operaciones de servicios extranjeros detectadas, las campañas de influencia sobre la opinión pública o los procesos electorales, los casos de uso de software espía, las denuncias judiciales efectuadas y las medidas adoptadas.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Derogaciones. Derógase el Decreto N° 950/02. Déjanse sin efecto las normas reglamentarias dictadas en virtud del Decreto N° 941/25 en cuanto se opongan a la ley reformada o al presente.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. La aplicación del presente se atenderá con los créditos asignados a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional en la ley de presupuesto y no autoriza gastos adicionales.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia

Reescribe el Capítulo I del Título VII de la Ley 24.156 para transformar la Auditoría General de la Nación en la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que absorbe la Oficina Anticorrupción, presidida a propuesta del partido de oposición con mayor número de legisladores (art. 85 CN), con autonomía funcional y presupuestaria, cuerpo técnico por concurso y acceso en tiempo real a compras, pagos y cuentas. Ajusta el Título VI: la SIGEN sigue en el Ejecutivo, con titular por concurso, auditores internos designados por ella y entrega de todos sus informes a la Autoridad.

Propuesta 59: Control en manos de la oposición
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 85 de la Constitución Nacional); cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El control de la gestión pública pierde eficacia cuando depende del mismo gobierno al que debe controlar. El artículo 85 de la Constitución Nacional ya resolvió ese problema para el control externo: la Auditoría General de la Nación, órgano de asistencia técnica del Congreso, es presidida por quien propone el partido político de oposición con mayor número de legisladores. Este proyecto generaliza ese criterio. Sobre la Auditoría General de la Nación se constituye la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que absorbe las funciones de prevención e investigación de la corrupción de la Oficina Anticorrupción, hoy un organismo del Poder Ejecutivo cuyo papel de autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética Pública surge de un decreto y no de la ley. La nueva autoridad tiene autonomía funcional y presupuestaria, un cuerpo técnico estable seleccionado por concurso, mandatos que no coinciden con los del Poder Ejecutivo, acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas, obligación de publicar todos sus informes y facultad de denunciar penalmente. La Sindicatura General de la Nación permanece en el Poder Ejecutivo, porque la Constitución pone la administración general bajo su responsabilidad, pero su titular se designa por concurso, los auditores internos los designa la Sindicatura y no el organismo controlado, y todos sus informes llegan a la nueva autoridad. El personal y los presupuestos se integran sin crear cargos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley constituye la Autoridad Nacional de Control y Transparencia sobre la Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional, le transfiere las funciones de la Oficina Anticorrupción y fortalece la independencia del control interno del Poder Ejecutivo nacional.

Capítulo II – Sustitución del Capítulo I del Título VII de la Ley N° 24.156

ARTÍCULO 2°.- Naturaleza. Sustitúyese el artículo 116 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 116.- Autoridad Nacional de Control y Transparencia. La Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional se denomina Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Es el ente de control externo del sector público nacional y de prevención e investigación de la corrupción, dependiente del Congreso de la Nación, con personería jurídica propia y autonomía funcional, financiera y presupuestaria. Es continuadora a todos sus efectos de la Auditoría General de la Nación y ejerce las atribuciones que la Constitución Nacional asigna a esta.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resolución conjunta de las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, a propuesta del Colegio, sin perjuicio de las atribuciones que el artículo 123 confiere a este y al presidente.

Su patrimonio está compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado nacional, por los que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al ex Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, por los que se le transfieran de la Oficina Anticorrupción y por los que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa jurídica.»

ARTÍCULO 3°.- Competencia. Sustitúyese el artículo 117 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 117.- Competencia. Es materia de competencia de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los entes reguladores de servicios públicos y las demás jurisdicciones y entidades del sector público nacional; de los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización o de servicios públicos, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones emergentes de sus contratos; y de todo ente que perciba, gestione o administre fondos o bienes del Estado nacional, en lo que a estos se refiere;

b) el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central y sobre la cuenta de inversión;

c) la prevención, la investigación y la denuncia de hechos de corrupción en el sector público nacional;

d) la aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional será siempre global y ex post facto y se realizará exclusivamente por las Cámaras del Congreso de la Nación, en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional, sin perjuicio de las funciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo y en el artículo 119.

El control externo posterior del Poder Judicial de la Nación se ejercerá de acuerdo con la modalidad y los alcances que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al artículo 85 de la Constitución Nacional.

El Congreso de la Nación podrá delegar en el órgano de control externo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el control que corresponda respecto de esta, en los términos que establezca, con respeto de la autonomía reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional.»

ARTÍCULO 4°.- Funciones de auditoría. Sustitúyese el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 118.- Funciones de auditoría. En materia de control externo, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la utilización de los recursos del Estado;

b) realiza auditorías financieras, de legalidad, de gestión y de sistemas, exámenes especiales e investigaciones, y evaluaciones de programas, proyectos y operaciones, directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;

c) audita los sistemas de compras, de pagos y de cuentas y la integridad de la información que el Estado nacional publica sobre ellos;

d) dictamina sobre la cuenta de inversión antes de su consideración por el Congreso;

e) controla el seguimiento de sus observaciones y recomendaciones y publica su grado de cumplimiento;

f) formula a los organismos controlados las recomendaciones que surjan de su labor;

g) audita, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a las unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme a los acuerdos que a estos efectos celebre la Nación con dichos organismos;

h) controla la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectúa los exámenes especiales necesarios para formarse opinión sobre la situación del endeudamiento, a cuyo fin puede requerir al ministerio con competencia en materia de economía y al Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria sobre las operaciones de endeudamiento interno y externo;

i) audita y emite dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, independientemente de cualquier auditoría externa que este contrate;

j) realiza exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de cualquiera de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;

k) audita y emite opinión sobre la memoria y los estados contables financieros de las empresas y sociedades del Estado y sobre el grado de cumplimiento de sus planes de acción y presupuestos;

l) fija los requisitos de idoneidad que deben reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que debe ajustarse su trabajo;

m) establece los criterios de control y las normas de auditoría externa que aplica, conforme a un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad, de economía, de eficiencia y de eficacia;

n) controla el cumplimiento de los cargos impuestos en las transferencias de inmuebles del Estado nacional realizadas a título gratuito, de conformidad con la Ley N° 26.599.»

ARTÍCULO 5°.- Funciones anticorrupción. Sustitúyese el artículo 119 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 119.- Funciones de prevención e investigación de la corrupción. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia:

a) recibe denuncias de particulares o de agentes públicos sobre conductas de corrupción en el sector público nacional y las investiga;

b) investiga de oficio la conducta de los agentes públicos y el empleo de los fondos públicos cuando existan indicios de irregularidades;

c) denuncia ante la justicia los hechos que puedan constituir delitos y puede constituirse en parte querellante;

d) recibe, registra, controla y publica las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, y dictamina sobre conflictos de intereses e incompatibilidades;

e) elabora y propone programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia;

f) promueve las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda y comunica sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.»

ARTÍCULO 6°.- Extensión del control, facultades y acceso. Sustitúyese el artículo 120 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 120.- Extensión del control y facultades. El Congreso de la Nación, cuando lo considere conveniente, podrá extender la competencia de control externo de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia a las entidades públicas no estatales o de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional o a las que este se hubiere asociado, a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia tiene acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de contrataciones, de pagos, de tesorería, de contabilidad y de cuentas bancarias del sector público nacional, y a todos los informes, papeles de trabajo y sistemas de la Sindicatura General de la Nación y de las unidades de auditoría interna. Puede requerir a cualquier organismo o ente comprendido en su competencia la información y la documentación que estime necesarias, que deberán suministrarse en el plazo que fije, sin que pueda oponérsele secreto alguno, con excepción de las materias regidas por la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, cuyo control corresponde a los órganos que ella establece. Publica todos sus informes, dictámenes y resoluciones en su página oficial el día de su aprobación.»

ARTÍCULO 7°.- Integración y conducción. Sustitúyese el artículo 121 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 121.- Integración. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia está integrada por un presidente y seis (6) auditores generales, que forman el Colegio. El presidente es designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Los auditores generales son designados tres (3) por cada Cámara, por resolución de cada una, respetando la proporción de la composición de los bloques.»

ARTÍCULO 8°.- Mandato y requisitos. Sustitúyese el artículo 122 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 122.- Mandato, requisitos e inhabilidades. El presidente y los auditores generales duran seis (6) años en sus funciones y pueden ser designados por un nuevo período por única vez. Para ser designado se requiere ser argentino, tener título universitario en ciencias económicas o en derecho, con especialización acreditada en administración financiera o en control del sector público, y no haber ocupado cargos políticos en el Poder Ejecutivo nacional durante los dos (2) años anteriores. No pueden ser designados quienes:

a) se encuentren inhibidos;

b) se encuentren en estado de quiebra o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados;

c) tengan auto de procesamiento firme en causa penal por delito doloso;

d) hayan sido condenados en sede penal;

e) hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

Tienen las incompatibilidades de los legisladores.»

ARTÍCULO 9°.- Funcionamiento. Sustitúyese el artículo 123 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 123.- Funcionamiento. El presidente ejerce la conducción ejecutiva y la representación legal de la Autoridad, dirige su administración y su personal, conduce las funciones de prevención e investigación de la corrupción y propone el programa de acción anual. El Colegio aprueba el programa de acción anual, los informes de auditoría, los dictámenes sobre la cuenta de inversión y el proyecto de presupuesto, por mayoría absoluta de sus miembros, y dicta las normas de procedimiento, que serán públicas. Sus actos son revisables judicialmente.»

ARTÍCULO 10°.- Remoción. Sustitúyese el artículo 124 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 124.- Remoción. El presidente y los auditores generales solo pueden ser removidos por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crimen común, por el mismo procedimiento previsto para su designación, previo derecho de defensa.»

ARTÍCULO 11°.- Cuerpo técnico. Sustitúyese el artículo 125 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 125.- Cuerpo técnico. El personal de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia constituye un cuerpo técnico estable, que ingresa y asciende exclusivamente por concurso público de antecedentes y oposición. La Autoridad no podrá incorporar personal por otra vía ni crear cargos por encima de los previstos en su presupuesto.»

ARTÍCULO 12°.- Presupuesto. Sustitúyese el artículo 126 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 126.- Presupuesto. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia elabora su proyecto de presupuesto anual y lo remite al Congreso de la Nación para su inclusión en el presupuesto de la jurisdicción Poder Legislativo Nacional. Sus créditos no podrán ser reducidos por modificaciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional.»

ARTÍCULO 13°.- Relación con el Congreso. Sustitúyese el artículo 127 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«ARTÍCULO 127.- Control parlamentario. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas aprueba, juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, el programa de acción anual de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, conforme al artículo 129, inciso a); recibe sus informes y controla su gestión. La Autoridad presenta a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, antes del 1° de mayo de cada año, la memoria de su actuación, que es pública.»

Capítulo III – Ajuste del Título VI de la Ley N° 24.156 (control interno)

ARTÍCULO 14°.- Unidades de auditoría interna. Sustitúyese el artículo 100 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«ARTÍCULO 100.- El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo nacional. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y serán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. El auditor interno titular de cada unidad será seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición y designado por la Sindicatura General de la Nación, que solo podrá removerlo por resolución fundada. Los informes de las unidades de auditoría interna se remitirán en forma simultánea a la autoridad superior del organismo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia.»

ARTÍCULO 15°.- Síndico General. Incorpórase como artículo 115 bis de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:
«ARTÍCULO 115 bis.- El Síndico General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional entre los integrantes de una terna resultante de un concurso público de antecedentes y oposición, cuya convocatoria, jurado y orden de mérito se publicarán en el Boletín Oficial.»

ARTÍCULO 16°.- Informes a la Autoridad. Incorpórase como artículo 115 ter de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, el siguiente:
«ARTÍCULO 115 ter.- La Sindicatura General de la Nación remitirá a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, en el momento de su emisión, todos sus informes y los de las unidades de auditoría interna, y le dará acceso a sus sistemas y papeles de trabajo.»

Capítulo IV – Oficina Anticorrupción y ética pública

ARTÍCULO 17°.- Transferencia de la Oficina Anticorrupción. Disuélvese la Oficina Anticorrupción. Sus funciones, su personal, sus bienes, sus créditos presupuestarios y las causas y actuaciones en trámite se transfieren a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, que la sucede a todos sus efectos. El personal transferido conserva su situación de revista y se integra al cuerpo técnico estable sin crear cargos nuevos.

ARTÍCULO 18°.- Autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia es la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, incluido el régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, de conflictos de intereses y de obsequios a funcionarios.

ARTÍCULO 19°.- Remisiones. Toda referencia normativa a la Auditoría General de la Nación o a la Oficina Anticorrupción se entenderá hecha a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Las funciones que los artículos 128 a 131 de la Ley N° 24.156 asignan respecto de la Auditoría General de la Nación se ejercen respecto de la Autoridad.

ARTÍCULO 20°.- Presupuesto: Comisión Mixta. Sustitúyese el inciso b) del artículo 129 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias por el siguiente:
«b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia y remitirlo, con su opinión, a las Presidencias de ambas Cámaras para su inclusión en el presupuesto de la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, conforme al artículo 126 de la presente ley;»

Capítulo V – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 21°.- Autoridades en funciones. El presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley continúan en sus cargos hasta la finalización de sus mandatos. Las designaciones posteriores se rigen por los artículos 121 y 122 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la presente. El titular de la Oficina Anticorrupción cesa en sus funciones con la transferencia prevista en el artículo 17.

ARTÍCULO 22°.- Plazo de integración. El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la transferencia prevista en el artículo 17 dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley. Dentro del mismo plazo, la Sindicatura General de la Nación convocará los concursos de los auditores internos titulares previstos en el artículo 100 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la presente; los auditores en funciones continuarán hasta la designación de quienes resulten seleccionados.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos adicionales ni la creación de cargos. El Jefe de Gabinete de Ministros reasignará a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia, los créditos de la Oficina Anticorrupción en el presupuesto vigente. A partir del ejercicio siguiente, el presupuesto de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia integrará en una sola partida los créditos que correspondían a la Auditoría General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción, sin incremento de cargos.

ARTÍCULO 24°.- Derogaciones. Deróganse el artículo 13 de la Ley N° 25.233, el Decreto N° 102/1999 y las disposiciones del Decreto N° 54/2019 relativas a la Oficina Anticorrupción, y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 25°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 26°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional

Ordena, en lo que ejecuta el Poder Ejecutivo, la transferencia de la Oficina Anticorrupción (personal, bienes, créditos y causas) a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la reasignación de sus créditos, el concurso del Síndico General y de los auditores internos designados por la SIGEN, la entrega de los informes del control interno y el acceso en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas.

Propuesta 59: Control en manos de la oposición
Cuándo: Fase I (transferencia dentro de los 180 días de la vigencia de la ley «Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, los Decretos N° 1344/07 y sus modificatorios, N° 72/18, N° 50/19 y sus modificatorios y N° 582/25, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia constituyó la Autoridad Nacional de Control y Transparencia sobre la Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional, disolvió la Oficina Anticorrupción y transfirió a la nueva Autoridad sus funciones, su personal, sus bienes, sus créditos y las causas y actuaciones en trámite.

Que el artículo 21 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional disponer la transferencia dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigencia, y su artículo 22 ordena al Jefe de Gabinete de Ministros reasignar a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, dentro de los noventa días, los créditos de la Oficina Anticorrupción, sin crear cargos.

Que la Sindicatura General de la Nación permanece en el Poder Ejecutivo nacional, que conserva la responsabilidad de la administración general conforme a los artículos 99, inciso 1, y 100, inciso 1, de la Constitución Nacional, y que la ley dispuso que su titular surja de un concurso y que los auditores internos titulares sean seleccionados por concurso y designados por la Sindicatura.

Que el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1344/07, en el texto establecido por el Decreto N° 72/18, atribuye al Síndico General la designación y la remoción de los auditores internos titulares, y que corresponde adecuarlo al concurso y a la remisión de los informes que dispone la ley.

Que corresponde suprimir la Oficina Anticorrupción de la estructura del ministerio con competencia en justicia aprobada por el Decreto N° 50/19.

Que la organización interna de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia corresponde a ella misma, por lo que la presente reglamentación se limita a lo que ejecuta el Poder Ejecutivo nacional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Transferencia de la Oficina Anticorrupción

ARTÍCULO 1°.- Transferencia. La transferencia de la Oficina Anticorrupción a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia prevista en los artículos 17 y 21 de la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, comprende: a) el personal, con su situación de revista, sus legajos y sus haberes; b) los bienes muebles, los equipos, los sistemas informáticos y los contratos vigentes; c) los créditos presupuestarios; d) las denuncias, investigaciones, causas judiciales y actuaciones en trámite, incluidas las querellas en curso; e) el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, sus registros y legajos, y las actuaciones sobre conflictos de intereses y obsequios.

ARTÍCULO 2°.- Inventario y actas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la ley, el ministerio con competencia en justicia y la Oficina Anticorrupción elaborarán el inventario de lo enumerado en el artículo 1° y lo remitirán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia. La transferencia se perfeccionará mediante actas suscriptas con la Autoridad, que se publicarán, y deberá concluir dentro del plazo de ciento ochenta (180) días del artículo 21 de la ley. Hasta su perfeccionamiento, el personal de la Oficina continuará prestando servicios bajo la dirección de la Autoridad.

ARTÍCULO 3°.- Causas judiciales. El ministerio con competencia en justicia, por intermedio de su servicio jurídico, comunicará a cada tribunal ante el que tramiten causas en las que intervenga la Oficina Anticorrupción la sucesión dispuesta por la ley, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta, y mantendrá la representación hasta que la Autoridad Nacional de Control y Transparencia asuma la intervención.

ARTÍCULO 4°.- Supresión en la estructura. Suprímese la Oficina Anticorrupción del apartado XIV del Anexo III del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, en el texto establecido por el Decreto N° 582/25, a partir de la fecha de la última acta de transferencia. El ministerio con competencia en justicia adecuará su estructura sin crear cargos.

ARTÍCULO 5°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, reasignará a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional los créditos de la Oficina Anticorrupción en el presupuesto vigente, conforme al artículo 22 de la ley, sin incremento de cargos. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía efectuará las adecuaciones en los sistemas de administración financiera.

Capítulo II – Control interno

ARTÍCULO 6°.- Concurso del Síndico General. El concurso previsto en el artículo 115 bis de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, será convocado por la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro de los treinta (30) días de producida la vacante y sustanciado por un jurado de cinco (5) profesores titulares regulares de universidades nacionales en ciencias económicas o en derecho, especializados en control del sector público o en administración financiera, sorteados en acto público. La convocatoria, la integración del jurado, las calificaciones, el orden de mérito y la terna se publicarán en el Boletín Oficial. El Síndico General en funciones continuará hasta la designación de quien resulte del primer concurso, que se convocará dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Auditores internos. Incorpórase como último párrafo del artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1344/07, en el texto establecido por el Decreto N° 72/18, el siguiente:
«El auditor interno titular de cada unidad de auditoría interna será seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición convocado por la Sindicatura General de la Nación, cuya convocatoria, jurado, calificaciones y orden de mérito se publicarán, y será designado por el Síndico General entre quienes integren el orden de mérito. Solo podrá ser removido antes del vencimiento de su permanencia por resolución fundada del Síndico General, que se publicará. Los informes de la unidad se remitirán en forma simultánea a la autoridad superior del organismo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia.»

ARTÍCULO 8°.- Convocatoria de los concursos. La Sindicatura General de la Nación convocará los concursos de los auditores internos titulares dentro del plazo del artículo 21 de la ley, en forma escalonada y empezando por las jurisdicciones y entidades de mayor presupuesto. Los auditores en funciones continuarán hasta la designación de quienes resulten seleccionados. La Sindicatura publicará cada semestre el estado de los concursos.

ARTÍCULO 9°.- Informes y acceso de la Autoridad. La Sindicatura General de la Nación remitirá a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, en el momento de su emisión, todos sus informes y los de las unidades de auditoría interna, y le otorgará acceso de consulta a sus sistemas y papeles de trabajo, conforme al artículo 115 ter de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta.

Capítulo III – Acceso a los sistemas y ética pública

ARTÍCULO 10°.- Acceso en tiempo real. El órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Nacional y el área responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera habilitarán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la ley, el acceso de consulta irrestricto y en tiempo real a los sistemas de contrataciones, de pagos, de tesorería, de contabilidad y de cuentas bancarias del sector público nacional, conforme al artículo 120 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, con registro de cada consulta.

ARTÍCULO 11°.- Ética pública en el Poder Ejecutivo. Las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional remitirán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, como autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en ese ámbito conforme al artículo 18 de la ley que se reglamenta, las declaraciones juradas, las nóminas de funcionarios obligados y la información sobre designaciones y contrataciones que esta requiera, por los medios electrónicos que determine. Toda referencia a la Oficina Anticorrupción en normas del Poder Ejecutivo nacional se entenderá hecha a la Autoridad.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente no autoriza gastos adicionales ni la creación de cargos y se atenderá con los créditos vigentes de las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de fin del uso personal de bienes oficiales y de reasignación de residencias y flota aérea

Prohíbe el uso personal de autos, aviones y residencias oficiales, saca Olivos y Chapadmalal de la Casa Militar y los pasa a la AABE y al Ministerio de Salud, asigna la flota aérea presidencial al servicio de emergencias del SINAGIR y ordena publicar en seis meses el inventario de inmuebles, vehículos y aeronaves del Estado.

Propuesta 60: Sin autos ni aviones oficiales para uso personal
Cuándo: Semana 1
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99 incs. 1 y 2 CN)

VISTO

El Expediente N° [—], las Leyes N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, N° 24.156, N° 25.188 y N° 27.287, los Decretos N° 1382/2012, N° 2670/2015, N° 50/2019, N° 377/2025, N° 514/2025 y N° 1176/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública obliga a los funcionarios a proteger y conservar la propiedad del Estado y a emplear sus bienes solo con los fines autorizados (inciso f), y les prohíbe usar las instalaciones y los servicios del Estado para su beneficio particular o el de sus familiares (inciso g).

Que, según el INDEC, en el primer semestre de 2026 el 32,3 % de las personas se encontraba bajo la línea de pobreza, y que en ese contexto el uso personal de bienes públicos por quienes ejercen la función pública carece de justificación.

Que el Decreto N° 1176/2026 asignó a la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, además de la seguridad y el control de acceso, la intendencia, el mantenimiento, la higiene y la seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos y de la Residencia Presidencial de Chapadmalal, y que corresponde destinar esos inmuebles al uso público, a la salud y a la atención de emergencias.

Que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene a su cargo el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado conforme al Decreto N° 1382/2012, y que los vehículos y las aeronaves ya deben inscribirse en el Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes previsto en el artículo 57 del Decreto N° 2670/2015, por lo que el inventario público puede construirse sobre registros existentes.

Que por los Decretos N° 377/2025 y N° 514/2025 la administración, la operación y la custodia de la flota aérea presidencial se transfirieron al Ministerio de Defensa, que cuenta con la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial y con la Fuerza Aérea Argentina como operadora.

Que la Ley N° 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, cuyo servicio de emergencias puede aprovechar esas aeronaves para el transporte sanitario, la evacuación y la ayuda humanitaria.

Que la adecuación de los bienes a sus nuevos destinos se financia con la economía que genera el fin de su uso personal, sin mayor gasto para el Tesoro nacional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Fin del uso personal de bienes oficiales

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. El presente decreto se aplica a la Presidencia de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los ministerios, a las secretarías de la Presidencia de la Nación y a las demás jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 2°.- Prohibición del uso personal. Ningún funcionario ni agente comprendido en el artículo 1°, incluido el Presidente de la Nación, podrá usar para fines personales, familiares o de terceros los vehículos automotores, las aeronaves, las residencias y los demás inmuebles del Estado nacional, ni el personal de conducción, el combustible y los servicios afectados a ellos. Se entiende por uso personal todo uso ajeno al cumplimiento de una función o comisión oficial. Quedan a salvo los traslados que la autoridad responsable de la custodia disponga por razones de seguridad.

ARTÍCULO 3°.- Función presidencial. La Presidencia de la Nación funciona desde la Casa de Gobierno. Los gastos personales y familiares del Presidente de la Nación, incluidos su alojamiento, su alimentación y sus traslados privados, se pagan con su remuneración. Su custodia será la mínima necesaria y estará a cargo de personal profesional de la Casa Militar y de las fuerzas federales de seguridad.

ARTÍCULO 4°.- Viajes oficiales del Presidente. Para los viajes oficiales, el Presidente de la Nación utilizará vuelos comerciales regulares. Cuando la autoridad responsable de su custodia lo exija por razones de seguridad, el Ministerio de Defensa asignará a esa misión una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina. Cada vuelo así asignado se registrará en el inventario previsto en el artículo 16, con su motivo, su itinerario, sus pasajeros y su costo.

ARTÍCULO 5°.- Vehículos oficiales. Dentro de los sesenta (60) días, los vehículos automotores asignados en forma exclusiva a funcionarios, con excepción de los afectados a custodia, se integrarán a un parque automotor común de cada jurisdicción, que se destinará con prioridad a servicios de salud y de asistencia social. La Jefatura de Gabinete de Ministros dictará las normas complementarias para su asignación y control.

ARTÍCULO 6°.- Responsabilidad. El incumplimiento de este capítulo constituye falta grave y obliga al responsable a reintegrar el valor del uso indebido, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan por aplicación del artículo 2°, incisos f) y g), de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y de los artículos 260 y 261 del Código Penal.

Capítulo II – Residencias de Olivos y Chapadmalal

ARTÍCULO 7°.- Modificación de los objetivos de la Casa Militar. Sustitúyese, en el Anexo II del Decreto N° 50/2019, texto según el Decreto N° 1176/2026, el objetivo 9 de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación por el siguiente: «9. Establecer los procedimientos de acceso y la seguridad integral de la Casa de Gobierno y de las sedes en que el Presidente de la Nación desarrolle actividades oficiales.». Suprímense, en el mismo Anexo, los objetivos 10 y 11 de la Casa Militar y el objetivo 11 de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Nueva administración de las residencias. Transfiérense a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la administración, la custodia patrimonial, la intendencia y el mantenimiento de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Partido de Vicente López, y de la Residencia Presidencial de Chapadmalal, en el Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires. La AABE asignará al Ministerio de Salud el uso de los edificios y las instalaciones necesarios para los destinos previstos en el artículo siguiente. La Casa Militar conservará la seguridad de ambos inmuebles hasta que se perfeccione la transferencia, que deberá concluir dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 9°.- Destino de las residencias. La Quinta Presidencial de Olivos se abrirá como parque público; sus edificios se destinarán a un centro de rehabilitación a cargo del Ministerio de Salud y su helipuerto, a base de helicópteros sanitarios del área metropolitana. La Residencia Presidencial de Chapadmalal se destinará a centro de descanso y rehabilitación de turismo social a cargo del Ministerio de Salud y a refugio ante desastres en la costa atlántica, en coordinación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) creado por la Ley N° 27.287.

ARTÍCULO 10°.- Origen de la Quinta de Olivos. Antes de habilitar el nuevo destino de la Quinta Presidencial de Olivos, la AABE, con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, emitirá un dictamen sobre las condiciones del legado por el que el inmueble ingresó al patrimonio del Estado nacional y propondrá las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

ARTÍCULO 11°.- Unidad Turística de Chapadmalal. En la Unidad Turística de Chapadmalal se mantendrán las cesiones de uso dispuestas en favor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Municipio de General Pueyrredon. Los pliegos de la concesión de los demás hoteles de la Unidad que tramita la AABE incluirán un cupo obligatorio de plazas para turismo social.

Capítulo III – Flota aérea al servicio de emergencias

ARTÍCULO 12°.- Asignación al SINAGIR. Asígnase la flota aérea presidencial —el Boeing 757-256 matrícula ARG-01, el Boeing 737-500 matrícula ARG-02, el Learjet 60 matrícula ARG-03, el helicóptero Sikorsky S-70A y los dos helicópteros Sikorsky S-76B— al servicio de emergencias del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). El Ministerio de Defensa, por intermedio de la Fuerza Aérea Argentina y de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial, conservará la administración, la operación y la custodia de las aeronaves, y adecuará dentro de los sesenta (60) días la denominación y las responsabilidades de esa Dirección General, aprobadas por el Decreto N° 514/2025, a su nuevo destino.

ARTÍCULO 13°.- Destino de cada aeronave. Las aeronaves se destinarán: a) el ARG-01, a avión sanitario y de evacuación ante catástrofes; b) el ARG-02, a transporte de carga y de ayuda humanitaria; c) el ARG-03, a ambulancia aérea para pacientes críticos y traslado de órganos; d) los helicópteros, a rescate y evacuación sanitaria. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, con la intervención de la autoridad aeronáutica civil cuando corresponda, aprobarán las adecuaciones y certificaciones necesarias.

ARTÍCULO 14°.- Afectación de las aeronaves. Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 377/2025 por el siguiente: «ARTÍCULO 3°.- La afectación de las aeronaves de la flota aérea a misiones sanitarias, de evacuación, de rescate y de ayuda humanitaria será requerida por la autoridad que designe el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y dispuesta por el MINISTERIO DE DEFENSA. Las aeronaves no se afectarán al traslado del Presidente de la Nación ni de otros funcionarios, salvo la asignación por razones de seguridad prevista para los viajes oficiales del Presidente, que se registrará en el inventario público de bienes del Estado.»

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento de la reconversión. La adecuación de las aeronaves y de los inmuebles a sus nuevos destinos se financiará con la economía que resulte de la aplicación del presente decreto. La Jefatura de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el marco de las facultades del artículo 37 de la Ley N° 24.156.

Capítulo IV – Inventario público

ARTÍCULO 16°.- Inventario público de bienes del Estado. Dentro de los seis (6) meses, la AABE publicará un inventario público, en formato abierto y con ubicación en un mapa, de los inmuebles, los vehículos y las aeronaves del Estado nacional, con el uso, el destino, el responsable y el costo anual de cada bien. El inventario se construirá sobre el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado previsto en el Decreto N° 1382/2012 e integrará la información de los vehículos y aeronaves inscriptos en el Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes (artículo 57 del Decreto N° 2670/2015). Se actualizará en forma permanente.

ARTÍCULO 17°.- Deber de información. Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 1° remitirán a la AABE, dentro de los noventa (90) días, la información necesaria para el inventario y la mantendrán actualizada. Los organismos a cargo del Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes facilitarán a la AABE el acceso a sus registros.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de prohibición del uso personal de bienes del Estado (modificación de la Ley 25.188)

Incorpora a la Ley 25.188 la prohibición expresa de usar para fines personales autos, aviones y residencias oficiales, con sanción de falta grave, reintegro y multa, y obliga a publicar el registro de uso de aeronaves y vehículos.

Propuesta 60: Sin autos ni aviones oficiales para uso personal
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública ya obliga a emplear los bienes del Estado solo con los fines autorizados y prohíbe usar sus instalaciones y servicios en beneficio particular (artículo 2°, incisos f y g). Sin embargo, la regla es general y no prevé una sanción específica, de modo que el uso personal de autos, aviones y residencias oficiales queda librado a la interpretación de cada gestión. Este proyecto vuelve permanente lo que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto al comenzar su mandato. Prohíbe en forma expresa el uso personal de vehículos, aeronaves, embarcaciones y residencias del Estado, con sus choferes, su combustible y sus servicios, y deja a salvo solo los traslados que exija la custodia y las viviendas funcionales del servicio exterior, de las fuerzas y de las zonas de frontera. La infracción es falta grave, obliga a reintegrar el valor del uso indebido y a pagar una multa de igual monto, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Cada organismo publica el registro de uso de sus aeronaves y vehículos. El ejemplo empieza por quienes gobiernan: el Estado financia la función, no la vida personal de quien la ejerce.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley prohíbe en forma expresa el uso personal de los vehículos, las aeronaves, las residencias y los demás bienes del Estado por quienes ejercen la función pública, y establece su sanción.

ARTÍCULO 2°.- Prohibición expresa. Incorpórase como artículo 2° bis de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública el siguiente: «Artículo 2° bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 2°, los sujetos comprendidos en esta ley no podrán usar para fines personales, familiares, partidarios o de terceros los vehículos automotores, las aeronaves, las embarcaciones, las residencias y los demás inmuebles del Estado, ni el personal de conducción, el combustible y los servicios afectados a ellos. Se entiende por uso personal todo uso ajeno al cumplimiento de una función o comisión oficial. Quedan a salvo: a) los traslados que la autoridad responsable de la custodia disponga por razones de seguridad; b) las viviendas funcionales que una ley o reglamento asigne al personal en razón de su destino, en el servicio exterior, en las Fuerzas Armadas y de seguridad o en zonas de frontera o antárticas, que se usarán solo en esas condiciones.»

ARTÍCULO 3°.- Sanción. Incorpórase como artículo 2° ter de la Ley N° 25.188 el siguiente: «Artículo 2° ter.- La violación del artículo 2° bis constituye falta grave y dará lugar a las sanciones disciplinarias que correspondan según el régimen aplicable al infractor, incluidas la cesantía o la remoción. El infractor deberá además reintegrar al Estado el valor de mercado del uso indebido y abonar una multa de igual monto. Cuando el infractor solo pueda ser removido por juicio político o por otro procedimiento constitucional, la autoridad de aplicación remitirá las actuaciones al órgano competente. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, en particular por los artículos 260 y 261 del Código Penal.»

ARTÍCULO 4°.- Registro de uso. Cada jurisdicción y entidad llevará un registro de los usos de sus aeronaves y de los vehículos asignados a funcionarios, con su motivo, su recorrido, sus pasajeros y su costo, y lo publicará en el inventario público de bienes del Estado.

ARTÍCULO 5°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 recibirá las denuncias, sustanciará las actuaciones, determinará los montos del artículo 2° ter de esa ley y publicará cada año un informe con los casos y las sanciones aplicadas.

ARTÍCULO 6°.- Costo. La aplicación de la presente ley no demanda erogaciones adicionales: se atiende con los créditos asignados a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en la Ley de Presupuesto del ejercicio. Los montos que se recauden por reintegros y multas ingresarán a Rentas Generales.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de autolimitación del Presidente de la Nación: ningún familiar de las autoridades en los cargos del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional

Desde el primer día, el Presidente se obliga a no designar en los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución deja a su libre nombramiento (Jefe de Gabinete, ministros, embajadores, oficiales de su secretaría, agentes consulares) al cónyuge, al conviviente ni a los parientes hasta el segundo grado de las autoridades superiores, ni por nombramientos cruzados, con declaración jurada previa y publicación de cada designación.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Semana 1 (día 1)
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], los artículos 16 y 99, incisos 1, 2 y 7, de la Constitución Nacional, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el Decreto N° 93/2018 y su modificatorio, el Decreto N° 12/2023, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como única condición para la admisión en los empleos públicos.

Que el Decreto N° 93/2018 prohibió designar en el Sector Público Nacional al cónyuge y a los parientes hasta el segundo grado del Presidente, del Vicepresidente, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros y de los funcionarios con rango y jerarquía de ministro, y que el Decreto N° 12/2023 limitó esa prohibición a determinadas modalidades de empleo, dejando fuera los cargos políticos.

Que el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley que eleva a rango legal la prohibición del nepotismo y la extiende a los cargos políticos, con excepción de los que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación, cuyo nombramiento la ley no puede condicionar.

Que nada impide al Presidente de la Nación reglar el ejercicio de esa atribución propia y obligarse a no designar en esos cargos a familiares de las autoridades del Gobierno, de modo que la regla contra el nepotismo rija desde el primer día también en la cúspide del Poder Ejecutivo.

Que esta autolimitación se mantendrá hasta que una reforma de la Constitución Nacional incorpore la regla a su texto.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto regla el ejercicio de la atribución que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional confiere al Presidente de la Nación, con el fin de que ningún familiar de las autoridades superiores del Gobierno sea designado en los cargos que esa norma deja a su libre nombramiento.

ARTÍCULO 2°.- Cargos comprendidos. Quedan comprendidos los cargos que el Presidente de la Nación nombra en virtud del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional: embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios; Jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros del despacho; oficiales de su secretaría, incluidos los secretarios de la Presidencia de la Nación y los funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y agentes consulares.

ARTÍCULO 3°.- Autolimitación. El Presidente de la Nación no designará en los cargos del artículo 2° al cónyuge, al conviviente ni a los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente y del Vicepresidente de la Nación, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros, de los secretarios de la Presidencia de la Nación y de los secretarios de Estado.

ARTÍCULO 4°.- Nombramientos cruzados. Tampoco designará en esos cargos a una persona propuesta por una de las autoridades enumeradas en el artículo 3° a cambio de la designación o contratación, en cualquier cargo del Sector Público Nacional, de un familiar de esa autoridad, en los términos del mismo artículo.

ARTÍCULO 5°.- Declaración jurada previa. Antes de su designación, toda persona propuesta para un cargo del artículo 2° presentará una declaración jurada en la que manifieste si tiene alguno de los vínculos previstos en el artículo 3° con las autoridades allí enumeradas. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación no dará curso a ningún proyecto de decreto de designación en esos cargos que no acompañe la declaración. La declaración se publicará en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación junto con el decreto de designación, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, y se remitirá a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que verificará su exactitud y publicará cada año el resultado.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento. La aplicación del presente decreto no demanda créditos adicionales y se atenderá con los asignados a las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 7°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, se aplicará a todas las designaciones que se dicten desde esa fecha y regirá hasta que la Constitución Nacional incorpore a su texto una regla equivalente. La sanción de una ley que prohíba el nepotismo en los demás cargos del Sector Público Nacional no lo deja sin efecto.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de ingreso a la planta estatal solo por concurso

Reemplaza la regla de un alta por cada dos bajas (Decreto 934/2025 o el que lo suceda) por la de ningún alta sin concurso abierto, con control previo y bloqueo de la liquidación, mientras se tramita la reforma de la Ley 25.164.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Días 8–30
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99 incs. 1 y 2 CN)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 25.164 y su Decreto reglamentario N° 1421/2002, la Ley N° 24.156, el Decreto N° 934/2025 y [decreto que lo sucedió para el ejercicio 2028], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para el empleo público, y el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 dispone que el ingreso a la carrera se realice mediante mecanismos de selección que aseguren la transparencia, la publicidad y el mérito.

Que el Decreto N° 934/2025 restringió las designaciones y contrataciones para el ejercicio 2026 y admitió la cobertura de un alta por cada dos bajas, validada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, régimen que fue sucedido para los ejercicios siguientes.

Que una regla de reposición limita cuántas personas ingresan, pero no asegura cómo ingresan, y que corresponde reemplazarla por una regla que garantice que nadie ingrese a la planta del Estado sin concurso.

Que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación la reforma de la Ley N° 25.164 que vuelve permanente esta regla, y que hasta su sanción corresponde aplicarla en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Que el bloqueo de la liquidación de haberes de las designaciones no concursadas asegura el cumplimiento efectivo de la regla.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ningún alta sin concurso. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, no podrá designarse en la planta permanente ni en la planta transitoria a ninguna persona que no revista ya en ellas sin un concurso abierto de antecedentes y oposición, con convocatoria publicada, jurado con al menos un miembro externo al organismo convocante y orden de mérito publicado.

ARTÍCULO 2°.- Reemplazo de la regla anterior. Déjase sin efecto la regla de un alta por cada dos bajas establecida por el Decreto N° 934/2025 y por el decreto que lo haya sucedido para el ejercicio 2028, [número del decreto vigente al 10/12/2027], y la validación de las altas que esas normas atribuían a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Las demás restricciones de esas normas a las designaciones y contrataciones se mantienen en cuanto no se opongan al presente.

ARTÍCULO 3°.- Alcance. No constituyen ingreso, a los fines del artículo 1°: a) la asignación transitoria de funciones a personal que ya revista en la planta permanente; b) la designación de las autoridades superiores y del personal de gabinete, que no integran la planta permanente ni transitoria. El personal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y policiales, del Servicio Exterior de la Nación y de las carreras científicas y docentes con régimen propio de ingreso por concurso se rige por sus normas específicas.

ARTÍCULO 4°.- Procedimiento. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público publicará en su sitio oficial y en el Boletín Oficial cada convocatoria, los perfiles, la integración del jurado y el orden de mérito, y llevará el registro de selectores entre los que se designará el miembro externo de cada jurado.

ARTÍCULO 5°.- Control previo. Ninguna designación en la planta permanente o transitoria podrá dictarse sin la constancia, emitida por la autoridad de aplicación del régimen de empleo público, de que proviene de un concurso realizado conforme al artículo 1°.

ARTÍCULO 6°.- Liquidación. Los servicios administrativo-financieros no liquidarán haberes por designaciones dictadas en violación del presente decreto. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía adecuará el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para exigir la constancia del artículo 5° antes de la primera liquidación.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. Cada designación se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público el día de su dictado, con la referencia al concurso del que proviene.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y regirá hasta la entrada en vigencia de la ley que reforme el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 para establecer el concurso como único modo de ingreso.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes

Reforma la Ley 25.164 para que todo ingreso a la planta sea por concurso abierto, concursa los cargos con función ejecutiva con mandato de cinco años, instituye la evaluación anual y fija el cese a los 70 años con la jubilación asegurada; eleva a ley la prohibición del nepotismo y crea el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, sin el cual no se paga.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

El Estado necesita cuadros estables y competentes para ejecutar sus políticas con continuidad. La Ley N° 25.164 ya exige idoneidad, transparencia y mérito, pero no impide el ingreso sin concurso ni el uso de contratos que se renuevan año tras año para cumplir funciones permanentes. Según el INDEC, en agosto de 2026 más de veinte mil personas trabajaban en la administración nacional bajo modalidades sin relación laboral. Este proyecto establece que todo ingreso a la planta se realice por concurso abierto, con jurado que incluya miembros externos; dispone que los cargos con función ejecutiva se concursen con mandatos de cinco años, desfasados del ciclo político; e instituye una evaluación anual con consecuencias. Fija el cese a los setenta años con la jubilación asegurada: nadie deja su cargo sin tener otorgado su beneficio. Eleva a rango legal la prohibición de designar familiares de las autoridades, que hoy depende de un decreto, la extiende a los cargos políticos que no reserva al Presidente el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, prohíbe los nombramientos cruzados y agrega los vínculos familiares a las declaraciones juradas. Por último, crea el Registro Público de Contrataciones No Permanentes: lo que no se registra no se paga. Las funciones permanentes que hoy cumplen contratados se concursan en forma abierta, con la partida del contrato y sin aumento neto de cargos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar que el ingreso y la carrera en el Sector Público Nacional se basen en el concurso y en el mérito; fijar el límite de edad para la permanencia en la Administración Pública Nacional; prohibir la designación o contratación de familiares de las autoridades; y crear el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, limitando las contrataciones a tareas temporarias. A sus efectos, el Sector Público Nacional es el definido por el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Capítulo II – Ingreso por concurso, carrera y evaluación (reforma de la Ley N° 25.164)

ARTÍCULO 2°.- Ingreso por concurso. Sustitúyese el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164 por el siguiente: «Artículo 8°.- El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese, mediante concurso, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación esté prevista para cada jurisdicción u organismo descentralizado en la Ley de Presupuesto. Todo ingreso a la planta permanente o a la planta transitoria se realizará exclusivamente por concurso abierto de antecedentes y oposición, en el que podrá participar toda persona que reúna los requisitos del cargo. La convocatoria, los perfiles, la integración del jurado, las calificaciones y el orden de mérito se publicarán en el sitio oficial de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público. El jurado se integrará con miembros de idoneidad técnica en la materia del cargo, de los cuales al menos uno será externo al organismo convocante. No podrá efectuarse designación alguna en la planta permanente o en la planta transitoria sin concurso. La asignación transitoria de funciones a personal que ya revista en la planta permanente no constituye ingreso. La carrera administrativa básica y las específicas se organizarán por niveles y aplicarán los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad para la función a cubrir; la promoción se basará en la evaluación de la eficiencia, la eficacia y el rendimiento laboral y en el cumplimiento de las exigencias de capacitación acordes con las tareas o funciones a desarrollar.»

ARTÍCULO 3°.- Cargos con función ejecutiva. Incorpórase como artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 8° bis.- Los cargos con función ejecutiva o de conducción técnica —direcciones nacionales, direcciones, coordinaciones y sus equivalentes en cada escalafón, incluidos los del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098/2008— se cubrirán por concurso abierto en los términos del artículo 8°, por un mandato de cinco (5) años. El cambio de las autoridades políticas no interrumpe el mandato. Durante su transcurso, el titular solo podrá ser apartado del cargo por calificación deficiente en la evaluación de desempeño, por las causales disciplinarias de esta ley o por supresión del cargo en los términos del artículo 11. Vencido el mandato, el cargo se cubrirá por un nuevo concurso, en el que el titular podrá participar.»

ARTÍCULO 4°.- Contrataciones por tiempo determinado. Sustitúyese el artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 por el siguiente: «Artículo 9°.- El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacional, o la ejecución de proyectos con fecha de finalización cierta, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera. Ningún contrato, incluidas sus renovaciones, podrá exceder el plazo de dos (2) años. Queda prohibido celebrar contratos de cualquier modalidad para cumplir funciones permanentes del organismo; su celebración constituye falta grave del funcionario que lo suscribe. Todo contrato deberá inscribirse en el Registro Público de Contrataciones No Permanentes antes del inicio de la prestación. El personal contratado en esta modalidad no podrá superar el porcentaje que establezca el convenio colectivo de trabajo, en relación directa con el número de trabajadores de la planta permanente del organismo. Dicho personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración correspondiente al nivel y grado respectivo. La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas que podrá afectar cada jurisdicción u organismo descentralizado a este régimen.»

ARTÍCULO 5°.- Reducción de dotación con transición laboral. Incorpórase como artículo 11 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 11 bis.- La reducción de la dotación procederá solo en los organismos cuya dotación supere la necesaria según el informe fundado de reestructuración previsto en el artículo 11. Se instrumentará mediante la no reposición de vacantes, los retiros voluntarios y la situación de disponibilidad. Durante la disponibilidad, el agente tendrá acceso a la capacitación y a los programas de reinserción laboral en el sector privado que establezca la reglamentación.»

ARTÍCULO 6°.- Evaluación de desempeño. Incorpórase como artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 17 bis.- El personal será evaluado anualmente según metas fijadas para su puesto al inicio de cada período. En la evaluación intervendrá, además del superior directo, un segundo evaluador designado conforme lo establezca la reglamentación. Una calificación deficiente obliga al agente a cumplir la capacitación que se le asigne y un plan de mejora con metas y plazos. Si la calificación deficiente se repite en la evaluación siguiente, el agente pasará a situación de disponibilidad en los términos del artículo 11, con la capacitación que se le asigne para su reubicación. Si, reubicado, obtiene una nueva calificación deficiente, será pasible de cesantía conforme al inciso g) del artículo 32, previo sumario.»

ARTÍCULO 7°.- Carrera y capacitación. Incorpórase como artículo 18 bis del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 18 bis.- La carrera se organiza por niveles. La promoción requiere la evaluación anual de desempeño y la aprobación de la capacitación obligatoria que corresponda al nivel, cuyo diseño, dictado y certificación estarán a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), creado por la Ley N° 20.173, o del organismo que lo sustituya.»

ARTÍCULO 8°.- Publicación de la dotación. Incorpórase como artículo 18 ter del Anexo de la Ley N° 25.164 el siguiente: «Artículo 18 ter.- Cada jurisdicción y entidad publicará cada mes su dotación, discriminada por régimen de revista, y publicará cada designación, incluidas las transitorias, el mismo día de su dictado. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público consolidará la información en un sitio único, en formato abierto.»

ARTÍCULO 9°.- Designaciones transitorias vencidas. Las designaciones transitorias en cargos de planta permanente cuyo plazo se encuentre vencido a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley deberán ser cubiertas por concurso o dadas de baja dentro de los veinticuatro (24) meses de esa fecha. Quien ocupe el cargo podrá participar del concurso y mantendrá su designación hasta que el concurso se resuelva o venza el plazo indicado.

ARTÍCULO 10°.- Metas de cobertura de cargos con función ejecutiva. Al 10 de diciembre de 2030 deberán estar cubiertos por concurso, conforme al artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164, al menos el sesenta por ciento (60 %) de los cargos con función ejecutiva de cada jurisdicción y entidad, y al 10 de diciembre de 2031, al menos el noventa por ciento (90 %). La autoridad de aplicación del régimen de empleo público publicará cada semestre el grado de avance por organismo.

ARTÍCULO 11°.- Negociación colectiva. Las adecuaciones del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/2006, y de los convenios sectoriales que resulten necesarias para aplicar este capítulo se acordarán en el marco de la Ley N° 24.185. Conforme al artículo 8° de esa ley, el principio de idoneidad como base del ingreso no es materia de negociación, y los convenios no podrán establecer formas de ingreso a la planta permanente o transitoria distintas del concurso abierto previsto en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164.

Capítulo III – Límite de edad

ARTÍCULO 12°.- Cese a los setenta años. El personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen de revista, de planta o contratado, y los funcionarios designados en ellas cesarán al cumplir setenta (70) años de edad, en las condiciones del artículo siguiente. Quedan excluidos los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación, el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales, que se rigen por sus regímenes propios, y el de las universidades nacionales.

ARTÍCULO 13°.- Jubilación asegurada. Con una anticipación no menor de seis (6) meses a la fecha en que el agente cumpla setenta (70) años, el organismo empleador comunicará la situación a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que iniciará de oficio el trámite de la prestación previsional que le corresponda según la Ley N° 24.241 y las demás normas aplicables. El cese se producirá el día en que el agente cumpla setenta (70) años o, si a esa fecha el beneficio no hubiera sido otorgado, el día en que se le notifique su otorgamiento. Hasta ese momento el agente conservará su cargo y su remuneración. Ningún agente cesará por edad sin tener otorgada su prestación previsional.

ARTÍCULO 14°.- Personal que ya superó la edad. El personal comprendido en el artículo 12 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tenga setenta (70) años o más cesará dentro de los doce (12) meses de esa fecha, con el trámite previsional iniciado de oficio en los términos del artículo 13 dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 15°.- Invitación. Se invita a las universidades nacionales, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su intermedio, a los municipios, a adoptar el límite de edad previsto en este capítulo para su personal.

Capítulo IV – Prohibición del nepotismo

ARTÍCULO 16°.- Prohibición general. No podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, en todo el Sector Público Nacional, el cónyuge, el conviviente y los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente y del Vicepresidente de la Nación, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros, de los secretarios de la Presidencia de la Nación, de los secretarios de Estado y de la máxima autoridad de cada jurisdicción, entidad, empresa, sociedad o fondo comprendido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156. La prohibición comprende los cargos políticos, los de personal de gabinete y los de conducción, con la sola excepción de los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación: embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios; Jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros del despacho; oficiales de su secretaría y agentes consulares.

ARTÍCULO 17°.- Prohibición dentro del propio organismo. Ningún funcionario podrá designar, contratar ni proponer la designación o contratación, dentro de la jurisdicción o entidad en la que se desempeña, de su cónyuge, de su conviviente ni de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad. Ningún agente podrá tener como superior jerárquico directo a su cónyuge, a su conviviente ni a un pariente comprendido en este artículo.

ARTÍCULO 18°.- Nombramientos cruzados. Queda prohibida la designación o contratación de una persona alcanzada por los artículos 16 o 17 respecto de un funcionario, cuando sea dispuesta o propuesta por otro funcionario a cambio de la designación o contratación, por el primero, de un familiar de este último o de cualquier otra contraprestación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 verificará estos supuestos mediante el cruce de los vínculos declarados con las designaciones y contrataciones.

ARTÍCULO 19°.- Excepciones. Quedan exceptuadas de este capítulo las personas que ingresaron por concurso público y las que se desempeñaban en el Sector Público Nacional antes de que asumiera el funcionario con el que tienen el vínculo, siempre que no pasen a revistar bajo su dependencia jerárquica directa.

ARTÍCULO 20°.- Nulidad y responsabilidad. Las designaciones y contrataciones efectuadas en violación de este capítulo son nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la validez de las prestaciones cumplidas. Su dictado o propuesta constituye falta grave del funcionario que lo realice, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

ARTÍCULO 21°.- Poder Legislativo, Poder Judicial y provincias. Las disposiciones de este capítulo rigen para las designaciones y contrataciones de personal del Poder Legislativo de la Nación. A esos efectos, se consideran autoridades los legisladores, los presidentes de cada Cámara y sus secretarios. Se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar, mediante acordada, una regla equivalente para el Poder Judicial de la Nación, y a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a este capítulo o a dictar normas equivalentes.

ARTÍCULO 22°.- Declaración de vínculos familiares. Incorpórase como último párrafo del artículo 6° de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública el siguiente: «La declaración jurada incluirá además la nómina del cónyuge, del conviviente y de los parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad del declarante que se desempeñen en el sector público, con indicación del organismo y del cargo, y se actualizará dentro de los treinta (30) días de cualquier cambio. La autoridad de aplicación cruzará esa información con las designaciones y contrataciones del Sector Público Nacional y publicará cada año los resultados.»

ARTÍCULO 23°.- Designaciones en curso. Las designaciones y contrataciones vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley que resulten alcanzadas por los artículos 16, 17 o 18 y no estén comprendidas en el artículo 19 cesarán dentro de los noventa (90) días de esa fecha.

Capítulo V – Registro Público de Contrataciones No Permanentes

ARTÍCULO 24°.- Creación y alcance. Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación del régimen de empleo público, el Registro Público de Contrataciones No Permanentes. Se inscribirán en él todas las contrataciones no permanentes de personas humanas del Sector Público Nacional, incluidos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y los demás institutos y organismos descentralizados, cualquiera sea su modalidad y fuente de financiamiento: a) los contratos del artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164; b) las locaciones de servicios y de obra; c) los contratos celebrados por intermedio de convenios con universidades, entes cooperadores u organismos internacionales; d) las becas; e) las pasantías; f) toda otra modalidad que no constituya designación en la planta permanente o transitoria.

ARTÍCULO 25°.- Contenido y publicación. El Registro publicará cada mes, en formato abierto, respecto de cada contratación: el organismo contratante, la tarea o el proyecto, el monto, el plazo y la fuente de financiamiento. El Registro deberá estar completo dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 26°.- Lo no registrado no se paga. No podrá liquidarse ni pagarse, por medio del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) ni de ningún otro sistema de pagos del Sector Público Nacional, retribución alguna por una contratación que no se encuentre inscripta en el Registro. Los responsables de los servicios administrativo-financieros verificarán la inscripción antes de cada liquidación.

ARTÍCULO 27°.- Uso limitado de los contratos y las becas. Las contrataciones comprendidas en el artículo 24 solo podrán celebrarse para tareas temporarias o proyectos con fecha de finalización cierta, por un plazo máximo de dos (2) años incluidas sus renovaciones. Las becas solo podrán otorgarse con fines de formación y no podrán utilizarse para cubrir funciones de apoyo permanentes. Celebrar una contratación o una beca para cumplir una función permanente constituye falta grave del funcionario que la suscribe.

ARTÍCULO 28°.- Concurso de las funciones permanentes hoy cubiertas por contrato. Dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, cada jurisdicción y entidad identificará en el Registro las funciones permanentes que cumple personal contratado o becado. Cada una de ellas se cubrirá por concurso abierto conforme al artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164; no habrá pase automático a planta. Quien la viene desempeñando podrá participar y su experiencia acreditada en la función sumará puntaje, sin asegurarle el cargo. El contrato se mantendrá hasta que se resuelva el concurso. El cargo se financiará con la partida del contrato que reemplaza, sin aumento neto de cargos. Las contrataciones que no correspondan a funciones permanentes ni necesarias no se renovarán. Deberán estar concursadas al menos la mitad de esas funciones al 10 de diciembre de 2030 y la totalidad al 10 de diciembre de 2031.

ARTÍCULO 29°.- Universidades nacionales. En los contratos-programa que el Estado nacional celebre con las universidades nacionales, con respeto de la autonomía reconocida por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, se incluirán como condición para acceder al financiamiento por metas la inscripción de sus contrataciones no permanentes en el Registro, el concurso de las funciones permanentes y la cobertura por concurso de los cargos docentes.

ARTÍCULO 30°.- Registro de convenios con universidades. El Registro absorbe al Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas creado por el artículo 2° del Decreto N° 336/2016, que se deroga. La información existente se transferirá al Registro dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 31°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no autoriza aumento neto de cargos ni de gasto en personal. Los concursos, la evaluación y la capacitación se atenderán con los créditos asignados a cada jurisdicción y entidad y al Instituto Nacional de la Administración Pública en la Ley de Presupuesto del ejercicio, mediante su reasignación. Los retiros voluntarios y los programas de transición laboral se financiarán con la economía que genere la menor dotación en los organismos donde se aplique la reducción. Cada cargo concursado en los términos del artículo 28 se financiará con la partida de la contratación que reemplaza. La adecuación del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) se atenderá con los créditos de su órgano administrador.

ARTÍCULO 32°.- Autoridades de aplicación. La autoridad de aplicación del régimen de empleo público que designe el Poder Ejecutivo nacional lo será de los Capítulos II, III y V. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 lo será del Capítulo IV. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo los trámites previsionales del Capítulo III.

ARTÍCULO 33°.- Derogaciones. Deróganse el Decreto N° 93/2018 y su modificatorio, el Decreto N° 12/2023, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 34°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación. La ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial; la falta de reglamentación no impedirá la aplicación de los artículos 2°, 4°, 16 a 21 y 26.

ARTÍCULO 35°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes

Reglamenta la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»: designa la autoridad de aplicación del régimen de empleo público; regla los concursos y sus jurados, la cobertura de los cargos con función ejecutiva, la evaluación anual con segundo evaluador, la capacitación obligatoria del INAP, el cese a los 70 años con trámite previsional de oficio, la declaración y el cruce de vínculos familiares con cada designación, y el contenido, la publicación mensual y el bloqueo en el e-SIDIF del Registro Público de Contrataciones No Permanentes.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421/02, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley N° 24.185, la Ley N° 20.173, los Decretos N° 214/06, N° 2098/08 y N° 336/16, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes reformó la Ley N° 25.164 para que todo ingreso a la planta permanente o transitoria se realice por concurso abierto, para que los cargos con función ejecutiva se concursen con mandatos de cinco años y para instituir la evaluación anual de desempeño y la capacitación obligatoria a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Que la misma ley fijó el cese a los setenta años con la jubilación asegurada, elevó a rango legal la prohibición del nepotismo, incorporó los vínculos familiares a las declaraciones juradas de la Ley N° 25.188 y creó el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, sin cuya inscripción ninguna contratación puede liquidarse.

Que el artículo 32 de la ley dispone que la autoridad de aplicación del régimen de empleo público será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, y que corresponde asignar esa función al área con competencia en función pública.

Que las adecuaciones de los convenios colectivos que resulten necesarias se acordarán en el marco de la Ley N° 24.185, conforme al artículo 11 de la ley, por lo que esta reglamentación no regula materias propias de la negociación colectiva.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 34 de la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación, ingreso y carrera

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación del régimen de empleo público, a los efectos de los Capítulos II, III y V de la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, al área con competencia en función pública del ministerio con competencia en la transformación del Estado y el empleo público. Tendrá a su cargo el Registro Público de Contrataciones No Permanentes, el sitio único de publicación de concursos y de dotaciones y el registro de selectores.

ARTÍCULO 2°.- Concursos. Los concursos previstos en el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, se ajustarán a las siguientes reglas:
a) la convocatoria indicará el cargo, su nivel, el perfil y los requisitos, la integración del jurado, el cronograma, los factores de evaluación y su ponderación, y se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio único de la autoridad de aplicación con una antelación no menor de quince (15) días al cierre de la inscripción;
b) el miembro externo del jurado se sorteará en acto público del registro de selectores que llevará la autoridad de aplicación, integrado por profesionales y académicos de reconocida idoneidad que no revisten en el organismo convocante;
c) la prueba de oposición será escrita y anónima, y la identidad de los postulantes se mantendrá reservada hasta su calificación;
d) las calificaciones de cada postulante en cada etapa y el orden de mérito se publicarán, y podrán impugnarse dentro de los cinco (5) días hábiles;
e) la designación recaerá en quien encabece el orden de mérito, y ninguna designación se dictará sin la constancia de la autoridad de aplicación de que proviene del concurso.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento general de concursos dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente.

ARTÍCULO 3°.- Cargos con función ejecutiva. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, cada jurisdicción y entidad remitirá a la autoridad de aplicación la nómina de sus cargos con función ejecutiva comprendidos en el artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, con su situación de cobertura y un cronograma de concursos que permita cumplir las metas del artículo 10 de la ley. El mandato de cinco (5) años se computará desde la toma de posesión. La autoridad de aplicación publicará cada semestre el grado de avance por organismo.

ARTÍCULO 4°.- Designaciones transitorias vencidas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la ley, cada jurisdicción y entidad publicará la nómina de las designaciones transitorias vencidas comprendidas en el artículo 9° de la ley y el cronograma para concursar cada cargo o darlo de baja dentro del plazo de veinticuatro (24) meses allí previsto.

Capítulo II – Evaluación, capacitación y disponibilidad

ARTÍCULO 5°.- Evaluación de desempeño. A los efectos del artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta:

a) las metas de cada puesto se fijarán por escrito al inicio de cada período anual y se notificarán al agente;

b) el segundo evaluador será un agente de nivel igual o superior al del superior directo, de otra unidad de la misma jurisdicción o entidad, sorteado por el área de recursos humanos entre quienes hayan aprobado la capacitación de evaluadores del Instituto Nacional de la Administración Pública;

c) ante una calificación deficiente, el área de recursos humanos asignará dentro de los treinta (30) días la capacitación que corresponda y un plan de mejora con metas y un plazo no mayor de seis (6) meses;

d) cada jurisdicción y entidad publicará cada año, en forma agregada, la distribución de las calificaciones por unidad.

Los aspectos del procedimiento de evaluación que sean materia de negociación colectiva se rigen por los convenios homologados.

ARTÍCULO 6°.- Capacitación obligatoria. El Instituto Nacional de la Administración Pública, creado por la Ley N° 20.173, diseñará, dictará y certificará la capacitación obligatoria de cada nivel prevista en el artículo 18 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, y la capacitación asignada ante una calificación deficiente. Publicará cada año la oferta por nivel, la cantidad de agentes capacitados y certificados por organismo y los resultados de las evaluaciones de los cursos. Podrá dictarla por sí o mediante convenios con universidades nacionales, que se inscribirán en el Registro Público de Contrataciones No Permanentes cuando incluyan contrataciones de personas.

ARTÍCULO 7°.- Disponibilidad y reinserción. Durante la situación de disponibilidad prevista en el artículo 11 bis del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, el agente tendrá acceso a la capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública y a los servicios de empleo, intermediación laboral y formación del área con competencia en trabajo y empleo, en las mismas condiciones que las personas desocupadas. Los retiros voluntarios se financiarán conforme al artículo 31 de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Publicación de la dotación. La dotación prevista en el artículo 18 ter del Anexo de la Ley N° 25.164, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, se publicará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, discriminada por régimen de revista, nivel, unidad y modalidad, en el sitio único de la autoridad de aplicación y en formato abierto. Cada designación, incluidas las transitorias, se publicará el día de su dictado con la referencia al concurso del que proviene o a la norma que la exceptúa.

Capítulo III – Límite de edad

ARTÍCULO 9°.- Cese a los setenta años. A los efectos de los artículos 12 a 14 de la ley:

a) el área de recursos humanos de cada jurisdicción y entidad comunicará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con una anticipación no menor de seis (6) meses, la fecha en que cada agente o funcionario cumplirá setenta (70) años, con los datos de sus servicios;

b) la ANSES iniciará de oficio el trámite de la prestación que corresponda, requerirá al agente la documentación faltante y notificará el otorgamiento al agente y al organismo;

c) el cese se dispondrá el día en que el agente cumpla setenta (70) años o, si el beneficio no estuviera otorgado, el día de la notificación del otorgamiento;

d) dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la ley, cada organismo comunicará a la ANSES la nómina del personal que ya tenga setenta (70) años o más, a los efectos del artículo 14 de la ley.

Capítulo IV – Prohibición del nepotismo

ARTÍCULO 10°.- Declaración de vínculos previa. Antes de cada designación o contratación en el Sector Público Nacional, la persona propuesta presentará una declaración jurada en la que indique si es cónyuge, conviviente o pariente, en los grados previstos en los artículos 16 y 17 de la ley, de alguna de las autoridades allí mencionadas o de funcionarios de la jurisdicción o entidad. El área de recursos humanos verificará la declaración y no dará curso a ningún acto alcanzado por la prohibición. Las excepciones del artículo 19 de la ley se acreditarán con el acto de designación anterior o con el concurso.

ARTÍCULO 11°.- Cruce de vínculos. Las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional remitirán por medios electrónicos a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188, el día de su dictado, cada designación y cada contratación, con la identificación de la persona y del funcionario que la dispuso o propuso, para el cruce con los vínculos declarados conforme al artículo 6° de esa ley y a los artículos 18 y 22 de la ley que se reglamenta. Las designaciones y contrataciones alcanzadas por el artículo 23 de la ley se identificarán dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia y su cese se dispondrá dentro del plazo allí previsto.

Capítulo V – Registro Público de Contrataciones No Permanentes

ARTÍCULO 12°.- Inscripción y contenido. Toda contratación comprendida en el artículo 24 de la ley se inscribirá en el Registro antes del inicio de la prestación, por el servicio de recursos humanos del organismo contratante. La inscripción consignará: el organismo; la modalidad y la norma que la autoriza; la persona contratada, identificada por su Clave Única de Identificación Laboral o Tributaria; la tarea o el proyecto y su fecha de finalización; si la tarea es temporaria o corresponde a una función permanente identificada conforme al artículo 28 de la ley; el monto mensual y total; el plazo y sus renovaciones; la fuente de financiamiento; y, en las contrataciones por convenio, el convenio y la entidad intermediaria. El Registro asignará a cada contratación un número de inscripción.

ARTÍCULO 13°.- Publicación mensual. El Registro publicará, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes y en formato abierto, los datos del artículo 25 de la ley de todas las contrataciones vigentes en el mes anterior, por organismo. Los datos personales de las personas contratadas se limitarán a su nombre, su modalidad y su tarea.

ARTÍCULO 14°.- Bloqueo de la liquidación. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía adecuará, dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la ley, el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) y los demás sistemas de liquidación para que ninguna retribución por una contratación comprendida en el artículo 24 de la ley pueda liquidarse sin el número de inscripción vigente, conforme al artículo 26. Hasta entonces, los servicios administrativo-financieros verificarán la inscripción antes de cada liquidación y dejarán constancia en el expediente.

ARTÍCULO 15°.- Funciones permanentes. A los efectos del artículo 28 de la ley, se considera función permanente la que el organismo debe cumplir en forma continua por su norma de creación o por su estructura, y que no tiene fecha de finalización cierta. Cada jurisdicción y entidad identificará esas funciones en el Registro dentro del plazo allí previsto, con la partida que las financia, y publicará el cronograma de sus concursos.

ARTÍCULO 16°.- Convenios con universidades. La información del Registro de Convenios del Estado Nacional con las Universidades y otras entidades educativas se transferirá al Registro dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, conforme a su artículo 30. Déjanse sin efecto las demás disposiciones del Decreto N° 336/16 en cuanto se opongan a la ley o al presente.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Normas complementarias. La reglamentación de la Ley N° 25.164 aprobada por el Decreto N° 1421/02 y sus modificatorios se aplicará en cuanto no se oponga a la ley que se reglamenta y al presente. Facúltase a la autoridad de aplicación a dictar las normas aclaratorias y complementarias.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento y vigencia. La aplicación del presente se atenderá conforme al artículo 31 de la ley, con los créditos asignados a cada jurisdicción y entidad, al Instituto Nacional de la Administración Pública y al órgano administrador del e-SIDIF, sin aumento neto de cargos ni de gasto en personal. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de homologación del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional sobre evaluación de desempeño y capacitación

Homologa lo que el Estado empleador y los gremios estatales acuerden en la paritaria general sobre evaluación anual por metas con segundo evaluador, plan de mejora y capacitación obligatoria del INAP, para adecuar el Convenio Colectivo General (Decreto 214/2006) a la ley de empleo público por mérito. Incluye, como anexo, las cláusulas que propone la representación del Estado.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes» y del acuerdo paritario)
Trámite: No aplica (instrumentación por el Poder Ejecutivo nacional de un acuerdo paritario, Ley 24.185, arts. 14 y 15)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 24.185, la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.185 regula las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, y dispone en su artículo 5° que la representación del Estado empleador es ejercida por el Ministro de Economía y por el Secretario de la Función Pública o quienes los sustituyan.

Que la Ley N° [—] incorporó al Anexo de la Ley N° 25.164 la evaluación anual de desempeño según metas fijadas para cada puesto, con un segundo evaluador, y la capacitación obligatoria a cargo del Instituto Nacional de la Administración Pública como requisito de la promoción, y dispuso en su artículo 11 que las adecuaciones de los convenios colectivos necesarias para su aplicación se acuerden en el marco de la Ley N° 24.185.

Que con fecha [—] la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional suscribió el Acta Acuerdo que como Anexo forma parte del presente, por la que las partes acordaron adecuar ese convenio en materia de evaluación de desempeño y capacitación.

Que el artículo 14 de la Ley N° 24.185 dispone que el acuerdo se instrumente mediante el acto administrativo del Poder Ejecutivo nacional dentro de los treinta días hábiles de suscripto, y su artículo 15, su registro y publicación.

Que el acuerdo no afecta el principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción, que el artículo 8° de la Ley N° 24.185 excluye de la negociación colectiva.

Que ha tomado intervención la autoridad de aplicación de la Ley N° 24.185 y los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homologación. Homológase el Acta Acuerdo de fecha [—] de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, que como Anexo (IF-[—]) forma parte integrante del presente decreto, por la que se adecuan las cláusulas de ese Convenio relativas a la evaluación del desempeño laboral y a la capacitación (Título VI, Capítulos IV y V, artículos 65 a 77).

ARTÍCULO 2°.- Alcance. El Acta Acuerdo homologada se aplica al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Los convenios sectoriales, incluido el homologado por el Decreto N° 2098/08, se adecuarán en sus respectivas comisiones negociadoras.

ARTÍCULO 3°.- Financiamiento. La aplicación del Acta Acuerdo no demanda créditos adicionales y se atenderá con los créditos asignados a las jurisdicciones y entidades y al Instituto Nacional de la Administración Pública en la Ley de Presupuesto.

ARTÍCULO 4°.- Registro y vigencia. La autoridad de aplicación de la Ley N° 24.185 registrará el Acta Acuerdo y dispondrá su publicación, conforme al artículo 15 de esa ley. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Anexo – Cláusulas propuestas por la representación del Estado empleador (texto modelo, sujeto a la negociación)

ARTÍCULO 6°.- Cláusula primera – Metas. Al inicio de cada período anual de evaluación, el superior directo fijará por escrito, con participación del agente, las metas de su puesto, que serán específicas, medibles y vinculadas con los objetivos de la unidad. Las metas se notificarán al agente y podrán revisarse durante el período por cambios de funciones.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula segunda – Evaluadores. Intervendrán en la evaluación el superior directo y un segundo evaluador de nivel igual o superior, de otra unidad de la misma jurisdicción o entidad, designado conforme a la reglamentación de la Ley N° 25.164. Las veedurías gremiales previstas en el Convenio podrán presenciar el proceso sin participar en la calificación.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula tercera – Calificación deficiente y plan de mejora. Una calificación deficiente obliga al agente a cumplir la capacitación que se le asigne y un plan de mejora con metas y un plazo no mayor de seis (6) meses, con seguimiento del superior directo y del segundo evaluador. El agente podrá recurrir la calificación por las vías previstas en el Convenio. Si la calificación deficiente se repite en la evaluación siguiente, rige lo dispuesto en el artículo 17 bis del Anexo de la Ley N° 25.164.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula cuarta – Capacitación obligatoria. La promoción requiere la evaluación anual y la aprobación de la capacitación obligatoria del nivel, diseñada, dictada y certificada por el Instituto Nacional de la Administración Pública. La capacitación se realizará dentro de la jornada de trabajo y sin costo para el agente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula quinta – Comisión de seguimiento. Las partes constituyen una comisión paritaria de seguimiento que se reunirá al menos dos (2) veces por año para evaluar la aplicación de estas cláusulas y proponer ajustes.

INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar por acordada la regla contra el nepotismo en el Poder Judicial de la Nación

Nota del Poder Ejecutivo que invita a la Corte Suprema a adoptar para el Poder Judicial de la Nación la misma regla contra el nepotismo de la ley de empleo público («Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes», art. 21), con un texto modelo de acordada que la Corte puede adoptar, modificar o descartar.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (acordada de la Corte Suprema, art. 113 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

Por ello, ACORDARON:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, cuyo artículo 21 invita a esa Corte a adoptar, mediante acordada, una regla equivalente a la que la ley establece para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Nación.

La ley prohíbe designar o contratar en el Sector Público Nacional al cónyuge, al conviviente y a los parientes hasta el segundo grado de las autoridades superiores, y a los parientes hasta el cuarto grado de quien designa dentro de su propio organismo; prohíbe los nombramientos cruzados y que un agente tenga como superior directo a un familiar, y exceptúa a quienes ingresaron por concurso o ya trabajaban antes de que asumiera su pariente.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 113 de la Constitución Nacional reconoce a esa Corte, acompaño como anexo un texto modelo de acordada, a título de colaboración, para que V.E. y los señores Ministros del Tribunal lo consideren, lo modifiquen o lo descarten según su criterio. El Poder Ejecutivo nacional queda a disposición del Tribunal para cooperar en el cruce de la información de vínculos familiares.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de acordada

ARTÍCULO 2°.- Encabezamiento y considerandos. ACORDADA N° [—]/[año]. En Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] del año [—], los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para la admisión en los empleos públicos, y que el artículo 113 confiere a esta Corte la facultad de dictar su reglamento interior.
II) Que la Ley N° [—] prohibió el nepotismo en las designaciones y contrataciones del Sector Público Nacional y del Poder Legislativo de la Nación, e invitó a esta Corte a adoptar una regla equivalente para el Poder Judicial de la Nación.
III) Que la confianza pública en la administración de justicia exige que el ingreso y la carrera de su personal se funden en el mérito y que ningún magistrado ni funcionario pueda designar o hacer designar a sus familiares.
IV) Que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, corresponde incorporar esa regla al régimen del personal del Poder Judicial de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Punto 1°. Disponer que en el Poder Judicial de la Nación no podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, el cónyuge, el conviviente y los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de los jueces de esta Corte y de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación.

ARTÍCULO 4°.- Punto 2°. Disponer que ningún magistrado ni funcionario podrá designar, contratar ni proponer la designación o contratación, en el tribunal o dependencia en que se desempeña, de su cónyuge, de su conviviente ni de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o el segundo por afinidad, y que ningún agente podrá tener como superior jerárquico directo a su cónyuge, a su conviviente ni a un pariente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. Sustitúyese, en el artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional, la frase final "y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben prestar servicio" por la siguiente: "y las personas alcanzadas por las prohibiciones de la Acordada N° [—]/[año]".

ARTÍCULO 5°.- Punto 3°. Prohibir la designación o contratación de una persona alcanzada por los puntos 1° o 2° respecto de un magistrado o funcionario, cuando sea dispuesta o propuesta por otro a cambio de la designación o contratación, por el primero, de un familiar de este último o de cualquier otra contraprestación.

ARTÍCULO 6°.- Punto 4°. Exceptuar de lo dispuesto en los puntos anteriores a las personas que hayan ingresado por concurso público y a las que se desempeñaban en el Poder Judicial de la Nación antes de que asumiera el magistrado o funcionario con el que tienen el vínculo, siempre que no pasen a revistar bajo su dependencia jerárquica directa.

ARTÍCULO 7°.- Punto 5°. Establecer que toda persona propuesta para una designación o contratación presentará una declaración jurada sobre los vínculos previstos en los puntos 1° y 2°, y que los magistrados y funcionarios obligados a presentar declaración jurada patrimonial incluirán en ella la nómina de sus familiares que se desempeñen en el sector público, con indicación del organismo y del cargo. El área de administración que el Tribunal designe cruzará esa información con las designaciones y contrataciones y publicará cada año el resultado.

ARTÍCULO 8°.- Punto 6°. Disponer que las designaciones y contrataciones efectuadas en violación de la presente son nulas, y que su dictado o propuesta constituye falta grave del magistrado o funcionario que lo realice, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan. Las designaciones vigentes alcanzadas por la presente que no estén comprendidas en el punto 4° cesarán dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 9°.- Punto 7°. Invitar al Consejo de la Magistratura de la Nación a adoptar una regla equivalente para las designaciones de su personal y de los tribunales en que intervenga, y comunicar la presente al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 10°.- Cierre. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en la página web del Tribunal y en el Boletín Oficial, y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a las Cámaras del Congreso de la Nación a aplicar a su personal el ingreso por concurso y la regla contra el nepotismo

Nota del Poder Ejecutivo a los presidentes de ambas Cámaras con un texto modelo de resolución para que cada una aplique a su personal el ingreso por concurso abierto, dentro del Estatuto de la Ley 24.600, y organice el control de la prohibición del nepotismo que la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes» (art. 21) ya extiende al Poder Legislativo.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Fase I (después de la sanción de la ley «Ley de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes»)
Trámite: No aplica (resolución de cada Cámara, art. 66 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

[La Honorable Cámara de Diputados de la Nación / El Honorable Senado de la Nación] RESUELVE:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación / A la señora Presidenta del Honorable Senado de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes. Esa ley dispone que todo ingreso a la planta del Poder Ejecutivo nacional se realice por concurso abierto, y su artículo 21 extiende al Poder Legislativo de la Nación la prohibición de designar o contratar a familiares de las autoridades.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 66 de la Constitución Nacional reconoce a cada Cámara, acompaño como anexo un texto modelo de resolución, a título de colaboración, para que esa Honorable Cámara considere aplicar a su personal, dentro del Estatuto de la Ley N° 24.600, el ingreso por concurso abierto y los mecanismos de control de la regla contra el nepotismo que rigen en el Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de resolución

ARTÍCULO 2°.- Visto y considerandos. VISTO el artículo 66 de la Constitución Nacional, la Ley N° 24.600 y la Ley N° [—] de Empleo Público por Mérito, contra el Nepotismo y de Registro de Contrataciones No Permanentes, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición para la admisión en los empleos públicos.

Que el artículo 21 de la Ley N° [—] dispone que la prohibición del nepotismo rige para las designaciones y contrataciones de personal del Poder Legislativo de la Nación y considera autoridades, a esos efectos, a los legisladores, a los presidentes de cada Cámara y a sus secretarios.

Que el artículo 5°, inciso e), de la Ley N° 24.600 exige que la idoneidad para el ingreso a la planta permanente se acredite mediante los criterios de selección que establezca la reglamentación, y el inciso f) dispone que el ingreso se efectúe por el cargo inferior del escalafón, salvo los cargos que requieran oficio o título habilitante.

Que corresponde a esta Cámara organizar el cumplimiento de esa regla y aplicar a su personal, dentro del Estatuto de la Ley N° 24.600, los principios de ingreso por concurso y de mérito.

Por ello,

ARTÍCULO 3°.- Artículo 1°. Conforme el artículo 5°, incisos e) y f), de la Ley N° 24.600, todo ingreso a la planta permanente del personal de esta Cámara se realizará por concurso abierto de antecedentes y oposición, en el que podrá participar toda persona que reúna los requisitos del cargo, con convocatoria, perfil, integración del jurado, calificaciones y orden de mérito publicados en el sitio oficial de la Cámara. El jurado incluirá al menos un miembro externo a la Cámara. Se exceptúa el personal de planta temporaria del artículo 49 de la Ley N° 24.600 (despachos de los legisladores, bloques y asesoramiento político de las comisiones), cuyo cese se rige por los artículos 50 a 52 de esa ley.

ARTÍCULO 4°.- Artículo 2°. Antes de cada designación o contratación, cualquiera sea su modalidad, la persona propuesta presentará una declaración jurada sobre los vínculos previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley N° [—] con los legisladores, el Presidente de la Cámara y sus secretarios. La dirección de recursos humanos no dará curso a ningún acto alcanzado por la prohibición.

ARTÍCULO 5°.- Artículo 3°. La dirección de recursos humanos cruzará cada año los vínculos declarados por los legisladores y funcionarios en sus declaraciones juradas con las designaciones y contrataciones de la Cámara y de la otra Cámara, y publicará el resultado. Se solicitará a la otra Cámara y al Poder Ejecutivo nacional el intercambio de la información necesaria para detectar nombramientos cruzados.

ARTÍCULO 6°.- Artículo 4°. La Cámara publicará cada mes, en formato abierto, la nómina de su personal, discriminada por planta permanente, personal temporario y contratado, con el despacho, el bloque o la dependencia en que presta servicios y su categoría.

ARTÍCULO 7°.- Artículo 5°. Comuníquese.

PROYECTO DE LEY

Ley de oralidad y plazo máximo del proceso civil y comercial: reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Ordena el proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en dos audiencias orales —preliminar y de vista de causa—, con presencia indelegable del juez y registro audiovisual, y fija un plazo máximo de dos años en primera instancia, cuyo incumplimiento injustificado se registra y se publica por juzgado.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía al inicio de la Fase II; rige para las demandas que se inicien desde los 180 días de su publicación.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El proceso civil y comercial de la justicia nacional y federal es mayormente escrito y su duración en primera instancia supera con frecuencia los plazos razonables. La demora encarece el crédito, desalienta la inversión y priva de tutela efectiva a quien tiene razón. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ya prevé una audiencia preliminar en su artículo 360, pero la producción de la prueba sigue dispersa en actos escritos y sucesivos. El presente proyecto ordena el proceso de conocimiento en dos audiencias orales: una audiencia preliminar, en la que el juez intenta la conciliación, fija los hechos controvertidos y provee la prueba, y una audiencia de vista de causa, en la que se produce toda la prueba oral y se alega. Ambas se celebran con presencia indelegable del juez y se registran en video, sobre el expediente electrónico. Fija, además, un plazo máximo de dos años para la primera instancia. Su incumplimiento injustificado no anula el proceso, pero se registra, se comunica al Consejo de la Magistratura y se publica por juzgado, para que la duración de las causas sea visible y pese en la evaluación de los magistrados. La implementación es gradual y se financia dentro del presupuesto del Poder Judicial.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y audiencia preliminar

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley ordena el proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 17.454, texto ordenado por Decreto N° 1042/1981 y sus modificatorias) en dos audiencias orales, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, y fija un plazo máximo para la primera instancia. Se aplica al proceso ordinario y, en lo que resulte compatible, al proceso sumarísimo.

ARTÍCULO 2°.- Audiencia preliminar. Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
«ARTÍCULO 360.- Audiencia preliminar. Contestado el traslado de la demanda o de la reconvención, o vencidos los plazos para hacerlo, el juez convocará a una audiencia preliminar, que se celebrará dentro de los treinta (30) días. La audiencia será presidida personalmente por el juez, bajo pena de nulidad, y no podrá delegarse. En ella el juez: 1) invitará a las partes a conciliar o a encontrar otra forma de solución del conflicto; 2) resolverá las excepciones previas pendientes; 3) fijará los hechos controvertidos y conducentes, y los que deban tenerse por admitidos; 4) proveerá la prueba que considere admisible y desestimará la inconducente, la superflua y la meramente dilatoria; 5) ordenará la producción anticipada de la prueba que no pueda rendirse en la audiencia de vista de causa, con plazo para su cumplimiento; y 6) fijará la fecha de la audiencia de vista de causa, que se celebrará dentro de los noventa (90) días. Si no hubiera hechos controvertidos o la cuestión fuera de puro derecho, el juez lo declarará y llamará autos para sentencia. Lo resuelto quedará registrado conforme las normas sobre registro audiovisual de las audiencias.»

Capítulo II – Audiencia de vista de causa, registro y plazo máximo

ARTÍCULO 3°.- Incorporación al Código. Las disposiciones de los artículos 4° a 8° de la presente ley se incorporan al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como artículos 360 quater, 360 quinquies, 360 sexies, 360 septies y 360 octies, respectivamente.

ARTÍCULO 4°.- Audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa se producirá toda la prueba oral: declaraciones de las partes y de los testigos, y explicaciones de los peritos y de los consultores técnicos. La audiencia será presidida personalmente por el juez, bajo pena de nulidad, y se celebrará en forma continua; si no pudiera concluirse en un día, continuará en los días hábiles inmediatos siguientes. Producida la prueba, las partes alegarán en forma oral en la misma audiencia. El juez podrá dictar sentencia en el acto o dentro de los treinta (30) días siguientes.

ARTÍCULO 5°.- Prueba pericial e informativa. El dictamen pericial y las respuestas a los pedidos de informes deberán agregarse al expediente al menos diez (10) días antes de la audiencia de vista de causa. Las observaciones al dictamen se formularán y responderán en la audiencia.

ARTÍCULO 6°.- Registro audiovisual. Las audiencias preliminar y de vista de causa se registrarán en forma audiovisual, y la grabación integrará el expediente electrónico previsto en la Ley N° 26.685, con un acta sucinta de lo resuelto. La grabación tendrá pleno valor como constancia de lo ocurrido en la audiencia y estará a disposición de las partes y del tribunal de alzada.

ARTÍCULO 7°.- Plazo máximo de la primera instancia. El proceso de conocimiento deberá concluir en primera instancia, con el dictado de la sentencia definitiva, dentro del plazo de dos (2) años contados desde la notificación de la demanda. En el cómputo no se incluirán: a) los períodos de suspensión del proceso acordados por las partes o dispuestos por ley; b) el tiempo que demande la resolución de los incidentes y recursos con efecto suspensivo promovidos por las partes; y c) la feria judicial. El vencimiento del plazo no produce la nulidad ni la extinción del proceso, ni exime al juez de dictar sentencia.

ARTÍCULO 8°.- Registro del incumplimiento. Vencido el plazo del artículo anterior sin sentencia, el juez lo hará constar en el expediente con indicación de sus causas y lo comunicará dentro de los cinco (5) días al Consejo de la Magistratura de la Nación, que llevará un registro por juzgado. El incumplimiento injustificado constituirá antecedente para la evaluación del desempeño del magistrado y, si fuera reiterado, para el ejercicio de las facultades disciplinarias y de acusación del Consejo de la Magistratura.

Capítulo III – Información pública e implementación

ARTÍCULO 9°.- Indicadores por juzgado. El Consejo de la Magistratura de la Nación publicará cada año, en formato abierto y por juzgado, la duración media de los procesos de conocimiento en primera instancia, la cantidad de audiencias celebradas y de sentencias dictadas, y los casos en que se superó el plazo máximo del artículo 7°, con sus causas.

ARTÍCULO 10°.- Implementación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el ámbito de sus competencias, dictarán las normas de implementación, adecuarán las salas de audiencia, proveerán los equipos de registro y organizarán la capacitación de magistrados y funcionarios dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Aplicación temporal. La presente ley se aplicará a los procesos cuya demanda se inicie a partir de su entrada en vigencia. Los procesos en trámite continuarán con las normas vigentes al tiempo de su inicio, salvo que las partes acuerden someterse al régimen de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. Los gastos que demande la implementación de la presente ley se atenderán con la reasignación de los créditos de la jurisdicción Poder Judicial de la Nación que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que entre en vigencia, dentro del límite conjunto de cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la modernización de la justicia y el juicio por jurados. Si no hubiera créditos identificados, el gasto se atenderá con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 13°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus códigos procesales civiles y comerciales a los principios de la presente ley.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que fija la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Tucumán y San Martín

Resolución del ministerio del área de justicia que fija la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Tucumán y de San Martín, para que rija en todos los distritos federales antes del fin de la Fase II, y encomienda el proyecto de ley o el convenio con la Ciudad para la justicia nacional ordinaria.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se dicta al inicio de la Fase II; Tucumán desde el 1/6/2029 y San Martín desde el 1/3/2030.
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Justicia; arts. 2 y 3 de la Ley 27.150, texto DNU 188/2024). Se informa a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación.

VISTO

El Expediente N° [—], el Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019), la Ley N° 27.150 y sus modificatorias, el Decreto N° 188/2024, la Resolución de este Ministerio N° 417/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el Código Procesal Penal Federal establece un proceso acusatorio, con plazos máximos de duración del proceso (artículo 119) y de la investigación preparatoria (artículos 265 y 266).

Que los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.150, en el texto dado por el Decreto N° 188/2024, asignan a este Ministerio la fijación del cronograma de implementación progresiva del Código en los distintos distritos.

Que el Código rige o tiene fecha de entrada en vigencia fijada en la mayoría de las jurisdicciones federales, entre ellas la de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme la Resolución N° 417/2026, y que restan las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Tucumán y de San Martín.

Que la implementación en la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vincula con el traspaso de esa justicia a la Ciudad y requiere una ley o un convenio con ella, por lo que corresponde encomendar su elaboración.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y se ha dado conocimiento a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.150.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN JUSTICIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Tucumán. Establécese la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán a partir de las 00:00 horas del día 1° de junio de 2029.

ARTÍCULO 2°.- San Martín. Establécese la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a partir de las 00:00 horas del día 1° de marzo de 2030.

ARTÍCULO 3°.- Justicia nacional ordinaria. Encomiéndase a la Secretaría con competencia en justicia de este Ministerio que, dentro de los noventa (90) días, eleve el proyecto de convenio de transferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la justicia nacional ordinaria en lo criminal y correccional con asiento en la Ciudad y el proyecto de su ley aprobatoria, para que el sistema acusatorio rija en esa justicia antes del 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 4°.- Coordinación. La Secretaría con competencia en justicia de este Ministerio coordinará la implementación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, a quienes se invita a adecuar sus estructuras en las jurisdicciones previstas en los artículos 1° y 2°, y presentará cada trimestre un informe de avance a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

ARTÍCULO 5°.- Información pública. Este Ministerio solicitará a los órganos competentes y publicará cada semestre, en formato abierto y por juzgado y fiscalía, el cumplimiento de los plazos de los artículos 119 y 265 del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones en que rige.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto del ejercicio.

ARTÍCULO 7°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional

La Nación transfiere a la Ciudad, por etapas y antes del 10/12/2030, la competencia penal de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, con sus cargos, personal y créditos, para que esos procesos se rijan por el sistema acusatorio; las causas en trámite terminan donde empezaron.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación desde el inicio de la Fase II (art. 3 de «Resolución que fija la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Tucumán y San Martín»), firma y ratificación antes del 10/12/2030.
Trámite: Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 125 y 129 CN). Lo firman el Poder Ejecutivo nacional, por el ministerio con competencia en justicia, y el Jefe de Gobierno. Requiere ley nacional (N221c; criterio B14: compromete créditos de ejercicios futuros y altera la competencia que la ley asigna a la justicia nacional ordinaria) y ley de la Legislatura de la Ciudad.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en justicia, y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada por su Jefe de Gobierno, en adelante «las Partes», convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción.

Que las Leyes N° 25.752 y N° 26.702 aprobaron transferencias anteriores de competencias penales a la Ciudad, que su justicia ejerce con un procedimiento acusatorio.

Que la implementación del sistema acusatorio en todos los distritos al fin de la Fase II del programa de gobierno exige resolver la situación de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, que no puede incluirse en ese cronograma por resolución ministerial.

Las Partes acuerdan las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El Estado Nacional transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones que hoy corresponden a la justicia nacional ordinaria en lo criminal y correccional con asiento en la Ciudad, y la Ciudad la asume por medio de su Poder Judicial y de su Ministerio Público, que la ejercerán conforme a su legislación procesal acusatoria.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Etapas. La transferencia se hará en las etapas, por grupos de delitos y de órganos, que fija el Anexo I, de modo que quede completa antes del 10 de diciembre de 2030. Cada etapa rige desde la fecha que fije el Anexo I y se publica con treinta (30) días de anticipación en el Boletín Oficial y en el de la Ciudad.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Causas en trámite. Las causas iniciadas antes de la fecha de cada etapa continúan ante los órganos nacionales que intervienen en ellas y con la ley procesal con que se iniciaron, hasta su conclusión. Ningún acto procesal cumplido pierde validez por la transferencia.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Órganos y cargos. Con cada etapa se transfieren a la Ciudad los cargos de los juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías que enumera el Anexo II, a medida que queden sin causas en trámite. Los magistrados y funcionarios que acepten expresamente su transferencia pasarán a la Ciudad conforme el procedimiento que establezca su Constitución, con su jerarquía y su antigüedad; quienes no la acepten conservan su cargo en el Poder Judicial de la Nación o en los Ministerios Públicos nacionales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Personal. El personal que se transfiera conserva su categoría, su remuneración, su antigüedad y su régimen previsional, y sus derechos adquiridos. La Ciudad lo incorpora a su planta en un escalafón equivalente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Recursos. El Estado Nacional transfiere a la Ciudad, desde cada etapa, el importe anual de los créditos que la ley de presupuesto asigna a los órganos y cargos transferidos, actualizado como el resto de esos créditos, en cuotas mensuales y con cargo a esos mismos créditos, que se reducen en igual importe. La transferencia no aumenta el gasto total del Estado Nacional ni modifica la coparticipación federal de impuestos.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Bienes. Los inmuebles y los bienes muebles afectados en forma exclusiva a los órganos transferidos se ceden en uso a la Ciudad desde cada etapa, conforme el inventario que las Partes firmarán antes de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Comisión de Implementación. Créase una Comisión de Implementación integrada por dos (2) representantes de cada Parte, que aprueba los inventarios, sigue el cronograma, resuelve las cuestiones operativas y publica un informe semestral. Se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Nación y a los órganos equivalentes de la Ciudad a designar un representante cada uno.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Ratificación y vigencia. El Estado Nacional someterá el presente Convenio a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros y alterar la competencia de la justicia nacional ordinaria. La Ciudad lo someterá a la aprobación de su Legislatura. El Convenio rige desde la última de esas aprobaciones; sus anexos podrán actualizarse por acuerdo de las Partes en la Comisión de Implementación, sin alterar la fecha final de la cláusula segunda.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Firma. En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados. ANEXO I: Cronograma de etapas. ANEXO II: Órganos y cargos comprendidos en cada etapa.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional

Aprueba el convenio N221b, deja sin efecto para la competencia transferida la reserva de la justicia nacional ordinaria y fija la fuente: los créditos de los órganos transferidos, sin aumento del gasto.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía al Congreso con el convenio firmado; sanción antes del 10/12/2030.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Ley aprobatoria de un convenio Nación–Ciudad (criterio B14).

FUNDAMENTOS

La implementación del sistema acusatorio en la justicia federal avanza por distritos conforme la Ley N° 27.150. La justicia nacional ordinaria en lo criminal y correccional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, no puede incorporarse a ese cronograma por resolución, y su situación se vincula con la autonomía que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad. Las Leyes N° 25.752 y N° 26.702 ya aprobaron transferencias de competencias penales que la Ciudad ejerce con un procedimiento acusatorio. El convenio que este proyecto aprueba completa ese camino por etapas: transfiere la competencia, los cargos, el personal que lo acepte y los créditos correspondientes, y asegura que las causas en trámite concluyan ante los órganos y con la ley procesal con que se iniciaron. El proyecto no autoriza gasto adicional: los recursos que se transfieren son los que la ley de presupuesto ya asigna a los órganos transferidos, que se reducen en igual importe. Tampoco modifica la coparticipación federal de impuestos. La meta es que, antes del 10 de diciembre de 2030, todos los procesos penales de la Ciudad se rijan por el sistema acusatorio.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional, suscripto entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el [—], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Competencia transferida. Desde la fecha de cada etapa del Convenio, la competencia transferida deja de corresponder a la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no rige a su respecto la reserva de esa competencia establecida en el artículo 8° de la Ley N° 24.588. Las causas en trámite se rigen por la cláusula tercera del Convenio.

ARTÍCULO 3°.- Fuente de los recursos. Las transferencias de la cláusula sexta del Convenio se atienden exclusivamente con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigna a los órganos y cargos transferidos, que se reducen en igual importe. La presente ley no autoriza gasto adicional. El Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 4°.- Garantías del personal. Los magistrados, funcionarios y empleados que no se transfieran conservan sus cargos y derechos en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos nacionales, que los reasignarán conforme a sus necesidades.

ARTÍCULO 5°.- Información al Congreso. La Comisión de Implementación del Convenio remitirá sus informes semestrales a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal creada por el artículo 7° de la Ley N° 27.063, sustituido por la Ley N° 27.482, que los publicará.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a crear el tablero público por causa en la justicia federal

Nota del Poder Ejecutivo que invita a la Corte Suprema a crear, sobre el expediente electrónico de la Ley 26.685 y el sistema de gestión Lex100, un tablero público por causa que muestre la etapa, los plazos y las demoras de cada causa federal, con resguardo de los datos sensibles, para el 100 % de las causas federales en el primer año, con un texto modelo de acordada.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase I (tablero para el 100 % de las causas federales al 10/12/2028)
Trámite: No aplica (acordada de la Corte Suprema; reglamentación conjunta con el Consejo de la Magistratura, Ley 26.685, art. 2)

Por ello, ACORDARON:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. a fin de proponer a esa Corte, con pleno respeto de su independencia y de sus atribuciones, la creación de un tablero público por causa para la justicia federal, construido sobre el expediente electrónico previsto en la Ley N° 26.685 y sobre el sistema de gestión Lex100.

Una justicia rápida y previsible es condición de la seguridad jurídica. Que cada persona pueda ver en qué etapa está una causa, qué plazos rigen y cuánto tiempo lleva cada etapa permite medir las demoras, ordenar los recursos donde más se necesitan y fortalecer la confianza pública en los tribunales, con el debido resguardo de los datos sensibles.

Acompaño como anexo un texto modelo de acordada, a título de colaboración, para que V.E. y los señores Ministros lo consideren, lo modifiquen o lo descarten según su criterio, y para su eventual reglamentación conjunta con el Consejo de la Magistratura de la Nación, conforme al artículo 2° de la Ley N° 26.685. El Poder Ejecutivo nacional ofrece la cooperación técnica de sus áreas de gobierno digital y de datos abiertos.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

c.c.: Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Anexo – Texto modelo de acordada

ARTÍCULO 2°.- Encabezamiento y considerandos. ACORDADA N° [—]/[año]. En Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] del año [—], los señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
I) Que la Ley N° 26.685 autorizó la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones y domicilios electrónicos en los procesos judiciales, y dispuso que esta Corte y el Consejo de la Magistratura de la Nación reglamenten en forma conjunta su utilización.
II) Que la información que registra el sistema de gestión de causas permite conocer la etapa, los plazos y la duración de cada proceso, y que su publicidad contribuye a la transparencia y a la mejora del servicio de justicia.
III) Que esa publicidad debe conciliarse con la protección de los datos personales y de las personas en situación de vulnerabilidad, y con el secreto de las actuaciones que dispongan los jueces.

ARTÍCULO 3°.- Punto 1°. Crear el Tablero Público de Causas, de acceso libre y gratuito en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación, que mostrará para cada causa en trámite ante los tribunales federales de todo el país, a partir de los datos del sistema de gestión de causas: el número de expediente, el fuero, el tribunal, el tipo de proceso, la fecha de inicio, la etapa en que se encuentra, la fecha de la última actuación, las audiencias fijadas, el plazo legal o reglamentario de la etapa y los días transcurridos, y la indicación de si ese plazo está vencido.

ARTÍCULO 4°.- Punto 2°. Disponer que el Tablero no publicará los nombres ni otros datos que permitan identificar a las partes en las causas de familia, en las que intervengan niñas, niños o adolescentes, en las de víctimas de delitos contra la integridad sexual, en las que se ventilen datos de salud, ni en las que el juez haya dispuesto el secreto de las actuaciones mientras este dure. En las demás causas se publicarán los datos que ya son de acceso público en la consulta de causas.

ARTÍCULO 5°.- Punto 3°. Publicar cada año, en formato abierto, indicadores de duración y de desempeño por tribunal y por tipo de proceso, incluidos la duración media por etapa, el número de causas con plazos vencidos y el cumplimiento de los plazos máximos fijados por las leyes procesales.

ARTÍCULO 6°.- Punto 4°. Establecer que el Tablero comprenderá el cien por ciento (100 %) de las causas en trámite ante los tribunales federales dentro de los doce (12) meses de la presente, conforme al cronograma por fuero y jurisdicción que apruebe la Presidencia del Tribunal.

ARTÍCULO 7°.- Punto 5°. Invitar al Consejo de la Magistratura de la Nación a suscribir la presente como reglamentación conjunta en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.685, y a prever los recursos necesarios para su implementación.

ARTÍCULO 8°.- Punto 6°. Disponer que la Presidencia del Tribunal podrá extender el Tablero a los demás tribunales del Poder Judicial de la Nación, y aceptar la cooperación técnica que ofrece el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 9°.- Cierre. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en la página web del Tribunal y en el Boletín Oficial, y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

PROYECTO DE LEY

Ley de mediación simplificada y arbitraje para conflictos patrimoniales menores

Crea, como modalidad de la mediación prejudicial obligatoria de la Ley 26.589, una mediación simplificada, a distancia y de bajo costo para los conflictos patrimoniales menores, gratuita para quien no puede pagarla, y un arbitraje voluntario y rápido ante centros registrados, con laudo en sesenta días.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía junto con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 26.589 estableció la mediación obligatoria previa a todo proceso judicial y dio buenos resultados. Sin embargo, para los conflictos patrimoniales de menor monto el costo y la demora de la mediación ordinaria y del juicio posterior suelen superar lo que se discute, y muchas personas renuncian a reclamar. El presente proyecto amplía las vías de solución para esos conflictos sin crear organismos nuevos. Establece, dentro del régimen de la Ley N° 26.589, una mediación simplificada, que puede hacerse a distancia, con un plazo máximo de treinta días y honorarios reducidos y fijos, gratuita para quien carece de recursos. Si la mediación no prospera, las partes pueden elegir de común acuerdo un arbitraje simplificado ante centros registrados, con árbitro único, procedimiento oral y laudo en sesenta días, conforme el contrato de arbitraje del Código Civil y Comercial de la Nación. El arbitraje es siempre voluntario: nadie pierde el acceso a la justicia. Las relaciones de consumo conservan su régimen propio. Junto con la oralidad del proceso civil, la reforma busca que una justicia rápida y previsible esté al alcance de los conflictos cotidianos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece la mediación simplificada y el arbitraje simplificado para los conflictos patrimoniales menores, como vías de solución complementarias del régimen de mediación prejudicial obligatoria de la Ley N° 26.589, que se aplica en forma supletoria.

ARTÍCULO 2°.- Conflicto patrimonial menor. A los fines de la presente ley, es conflicto patrimonial menor el reclamo de contenido patrimonial cuyo monto no supere el que fije la reglamentación, que no podrá exceder el equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Quedan excluidas las materias que el artículo 5° de la Ley N° 26.589 excluye de la mediación prejudicial obligatoria.

ARTÍCULO 3°.- Relaciones de consumo. Los reclamos derivados de relaciones de consumo continúan rigiéndose por su régimen específico, incluido el de la Ley N° 26.993. El consumidor podrá optar por la mediación simplificada de la presente ley.

Capítulo II – Mediación simplificada

ARTÍCULO 4°.- Modalidad. En los conflictos patrimoniales menores, la mediación prejudicial obligatoria prevista en el artículo 1° de la Ley N° 26.589 se cumplirá mediante la mediación simplificada que regula este Capítulo.

ARTÍCULO 5°.- Procedimiento. La mediación simplificada se realizará preferentemente a distancia, mediante la plataforma que habilite la autoridad de aplicación, con resguardo de la confidencialidad y de la identidad de las partes. Deberá concluir dentro de los treinta (30) días de la primera convocatoria, plazo que las partes podrán prorrogar de común acuerdo por única vez por otros treinta (30) días.

ARTÍCULO 6°.- Honorarios y gratuidad. Los honorarios del mediador serán reducidos y fijos, según la escala que establezca la autoridad de aplicación para esta modalidad. La mediación será gratuita para la parte que acredite carecer de recursos suficientes, conforme los criterios que fije la reglamentación; en ese caso, la prestará el servicio público de mediación de la autoridad de aplicación o los centros con los que celebre convenios.

ARTÍCULO 7°.- Acuerdo. El acuerdo instrumentado en la mediación simplificada tendrá los efectos que los artículos 26 y 30 de la Ley N° 26.589 atribuyen al acuerdo de mediación, y su ejecución se regirá por las normas de ejecución de sentencias.

ARTÍCULO 8°.- Conclusión sin acuerdo. Si la mediación concluye sin acuerdo, el mediador informará a las partes por escrito la posibilidad de someter el conflicto al arbitraje simplificado del Capítulo III o de iniciar el proceso judicial.

Capítulo III – Arbitraje simplificado

ARTÍCULO 9°.- Carácter voluntario. Las partes de un conflicto patrimonial menor podrán someterlo, de común acuerdo y una vez surgido el conflicto, al arbitraje simplificado ante un centro inscripto en el registro del artículo 12, conforme el contrato de arbitraje regulado en los artículos 1649 a 1665 del Código Civil y Comercial de la Nación. No será válida la cláusula que imponga este arbitraje en un contrato celebrado por adhesión.

ARTÍCULO 10°.- Procedimiento. El arbitraje simplificado estará a cargo de un árbitro único, se sustanciará en forma oral y preferentemente a distancia, en una audiencia en la que se producirá la prueba, y concluirá con un laudo fundado dentro de los sesenta (60) días de la aceptación del cargo por el árbitro. Salvo pacto expreso en contrario, el árbitro resolverá conforme a derecho.

ARTÍCULO 11°.- Laudo. El laudo tendrá los efectos de una sentencia y se ejecutará conforme las normas de ejecución de sentencias. Solo podrá impugnarse por la acción de nulidad, salvo que las partes hayan pactado la apelación.

ARTÍCULO 12°.- Registro de centros y árbitros. La autoridad de aplicación llevará un registro público de centros de arbitraje y de árbitros habilitados para el arbitraje simplificado, fijará los requisitos de idoneidad e independencia y la escala de honorarios reducidos, y publicará cada año la cantidad de casos, su duración y sus resultados.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de justicia, que lo es de la Ley N° 26.589.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. Los honorarios de la mediación y del arbitraje simplificados están a cargo de las partes, conforme las escalas de los artículos 6° y 12. Los gastos que demanden la plataforma a distancia y el servicio gratuito del artículo 6° se atenderán con la reasignación de los créditos del área de justicia que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que la presente entre en vigencia, dentro del límite conjunto de cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la modernización de la justicia y el juicio por jurados. Si no hubiera créditos identificados, se atenderán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 15°.- Invitación. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer regímenes equivalentes para los conflictos patrimoniales menores de su competencia.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos

Reforma la Ley 24.937 para fijar plazos máximos por etapa de los concursos, examen anónimo, entrevistas públicas y tablero de vacantes; eleva a ley la preselección pública de candidatos con plazos para el Ejecutivo y un mecanismo automático ante su demora; dispone concurso y mandato fijo para el Procurador General y limita las subrogancias.

Propuesta 63: Jueces por concurso, Corte completa
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 114 CN, ley especial del Consejo de la Magistratura); cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La independencia judicial requiere tribunales integrados por magistrados designados por mérito y en plazos razonables. Hoy una parte significativa de los cargos de la magistratura nacional está vacante y se cubre con subrogantes, y la Corte Suprema funciona con menos miembros de los que fija la Ley N° 26.183. La Ley N° 24.937 solo establece un plazo total desde la prueba de oposición hasta la terna; el resto del concurso depende del reglamento del propio Consejo. Este proyecto fija plazos máximos para cada etapa del concurso, consagra por ley el examen anónimo, las entrevistas públicas y grabadas y la publicación de los puntajes, y crea un tablero mensual de vacantes que muestra el atraso en cada instancia. Eleva a ley el procedimiento público de preselección de candidatos que hoy fijan los Decretos N° 222/2003 y N° 588/2003, con la etapa de observaciones ciudadanas, para que ningún gobierno pueda recortarlo por decreto, y agrega criterios de diversidad para la Corte. Fija plazos al Poder Ejecutivo y, si no envía el pliego a tiempo, se tiene por propuesto el primero de la terna. Respeta el acuerdo del Senado que exige la Constitución: para el Senado, solo publicidad del atraso. Dispone que el Procurador General surja de un concurso público, con mandato fijo, y acorta el plazo de las subrogancias.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija plazos máximos para cada etapa de los concursos de selección de magistrados del Consejo de la Magistratura de la Nación; establece por ley el procedimiento público de preselección de los candidatos que el Poder Ejecutivo nacional propone al Honorable Senado de la Nación, con plazos y un mecanismo automático ante la demora en enviar el pliego; dispone que el Procurador General de la Nación surja de un concurso público y tenga mandato fijo; y limita en el tiempo las subrogancias.

Capítulo II – Concursos en el Consejo de la Magistratura (reforma de la Ley N° 24.937)

ARTÍCULO 2°.- Plazos máximos por etapa. Incorpórase como artículo 13 bis de la Ley N° 24.937 y sus modificatorias el siguiente: «Artículo 13 bis.- Plazos de los concursos. Sin perjuicio del plazo total previsto en el artículo 13, apartado C, desde la prueba de oposición hasta la elevación de la terna, cada concurso se ajustará a los siguientes plazos máximos, contados en días hábiles: a) convocatoria: treinta (30) días desde que el Consejo tome conocimiento de la vacante; b) inscripción: diez (10) días desde la publicación de la convocatoria; c) prueba de oposición: cuarenta (40) días desde el cierre de la inscripción; d) calificación de la prueba de oposición y evaluación de antecedentes: treinta (30) días desde la prueba; e) vista e impugnaciones: cinco (5) días desde la notificación de las calificaciones; f) entrevistas personales: veinte (20) días desde la resolución de las impugnaciones; g) dictamen de la Comisión de Selección y decisión del plenario sobre la terna: treinta (30) días desde la última entrevista. La prórroga del artículo 13, apartado C, solo podrá disponerse una vez por concurso y por resolución fundada del plenario, que se publicará.»

ARTÍCULO 3°.- Transparencia de los concursos. Incorpórase como artículo 13 ter de la Ley N° 24.937 y sus modificatorias el siguiente: «Artículo 13 ter.- Transparencia. La prueba de oposición será anónima: la identidad de cada concursante se mantendrá reservada hasta que se califiquen todas las pruebas. Las entrevistas personales serán públicas, se transmitirán en directo y se grabarán, y las grabaciones quedarán disponibles en el sitio oficial del Consejo. Los puntajes de cada concursante en cada etapa, el orden de mérito y los fundamentos de la terna se publicarán en ese sitio.»

ARTÍCULO 4°.- Tablero de vacantes. Incorpórase como artículo 13 quater de la Ley N° 24.937 y sus modificatorias el siguiente: «Artículo 13 quater.- Tablero de vacantes. El Consejo publicará cada mes, en formato abierto, el tablero de vacantes de la magistratura con: la fecha en que se produjo cada vacante; la etapa en que se encuentra su concurso y los días transcurridos; la fecha de elevación de la terna al Poder Ejecutivo; la fecha de remisión del pliego al Honorable Senado de la Nación y la de su tratamiento; y el atraso respecto de cada plazo legal o reglamentario. El Poder Ejecutivo nacional y el Honorable Senado de la Nación informarán al Consejo los datos que les correspondan.»

Capítulo III – Procedimiento de preselección y plazos del Poder Ejecutivo

ARTÍCULO 5°.- Ámbito. Este capítulo regula el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo nacional selecciona a los candidatos que propone al Honorable Senado de la Nación para cubrir los cargos de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de magistrado de los tribunales inferiores de la Nación, de Procurador General de la Nación, de Defensor General de la Nación y de los demás magistrados del Ministerio Público cuyo nombramiento requiere el acuerdo del Senado.

ARTÍCULO 6°.- Publicidad de los candidatos. La autoridad que designe el Poder Ejecutivo nacional publicará en el Boletín Oficial, en su sitio oficial y en al menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de cada candidato que se considere, junto con su declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley N° 25.188, la nómina de las sociedades civiles y comerciales que integre o haya integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los que haya pertenecido y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho (8) años, con resguardo del secreto profesional. Para la Corte Suprema, la publicación se hará dentro de los treinta (30) días de producida la vacante. Para los demás cargos, dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la terna.

ARTÍCULO 7°.- Observaciones ciudadanas y pedidos de opinión. Dentro de los quince (15) días de la última publicación, los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés respecto de los candidatos. En el mismo plazo, la autoridad competente podrá requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social y de derechos humanos. El candidato podrá responder las observaciones. Todas las presentaciones y respuestas se publicarán.

ARTÍCULO 8°.- Corte Suprema: audiencia pública y diversidad. Para los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vencido el plazo del artículo 7°, la autoridad competente celebrará una audiencia pública en la que cada candidato expondrá y responderá las observaciones recibidas. En la selección se procurará que la composición de la Corte refleje la diversidad de género, de procedencia regional y de especialidad jurídica, y el decreto que disponga la propuesta al Senado expresará cómo se atendieron esos criterios.

ARTÍCULO 9°.- Plazos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Senado de la Nación el pliego del candidato que proponga: a) para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los treinta (30) días de celebrada la audiencia pública del artículo 8°; b) para los cargos que se cubren por terna, dentro de los sesenta (60) días hábiles de recibida la terna; c) para el Procurador General de la Nación, dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo del artículo 7°.

ARTÍCULO 10°.- Mecanismo automático ante la demora del Poder Ejecutivo. Si vencido el plazo del inciso b) del artículo 9° el Poder Ejecutivo nacional no hubiera remitido el pliego, se tendrá por propuesto al candidato que ocupe el primer lugar de la terna, y la autoridad competente remitirá su pliego al Honorable Senado de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La demora se publicará en el tablero de vacantes.

ARTÍCULO 11°.- Tratamiento en el Senado. Se invita al Honorable Senado de la Nación a establecer en su reglamento un plazo máximo para pronunciarse sobre los pliegos de magistrados. El tablero de vacantes del artículo 13 quater de la Ley N° 24.937 publicará los días transcurridos desde la recepción de cada pliego y el atraso respecto de ese plazo.

Capítulo IV – Procurador General de la Nación

ARTÍCULO 12°.- Designación por concurso y mandato fijo. Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 27.148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal por el siguiente: «Artículo 11.- Procurador General de la Nación. Designación. El Procurador General de la Nación es el jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y es el responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional.

El Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes, entre los tres (3) candidatos mejor calificados en un concurso público de antecedentes y oposición, y conforme al procedimiento de publicidad y observaciones ciudadanas que establezca la ley. Para ser Procurador General de la Nación se requiere ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio, y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional.

El concurso será convocado por la autoridad del Poder Ejecutivo nacional que designe el decreto reglamentario, dentro de los treinta (30) días de producida la vacante, y sustanciado por un jurado de cinco (5) profesores titulares regulares de derecho de universidades nacionales, sorteados en acto público. El Procurador General durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser designado por un único período más, previo nuevo concurso. Solo podrá ser removido por las causales y mediante el procedimiento previstos en el artículo 76 de esta ley.

La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del Procurador General de la Nación.»

ARTÍCULO 13°.- Cobertura de la Procuración General. Si a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley la Procuración General de la Nación no tuviera titular designado con acuerdo del Senado, el concurso previsto en el artículo 11 de la Ley N° 27.148 se convocará dentro de los treinta (30) días de esa fecha.

Capítulo V – Subrogancias (reforma de la Ley N° 27.439)

ARTÍCULO 14°.- Plazo máximo de las subrogancias. Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 27.439 por el siguiente: «Artículo 13.- Los jueces subrogantes permanecerán en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación o hasta que asuma el titular del cargo. En ningún caso la subrogancia, ni las demás designaciones transitorias para cubrir cargos vacantes de magistrados, podrán exceder el plazo de seis (6) meses contados desde la designación, prorrogable por única vez por otros seis (6) meses mediante resolución fundada que acredite la causa de la prórroga, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla y serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponder.

Las cámaras deberán informar bimestralmente al Consejo de la Magistratura la situación de subrogancia de sus respectivas jurisdicciones.

En el supuesto de que la causal que generó la licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de un magistrado sea definitiva, la cámara deberá comunicar tal situación dentro de los tres (3) días de producida la vacante al Consejo de la Magistratura, a fin de dar cumplimiento al procedimiento de selección y designación definitiva en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.

La vigencia de la función del juez subrogante de un tribunal oral podrá extenderse exclusivamente en aquellas causas en que ya hubiere sido sorteado al momento de operarse la caducidad del nombramiento, al solo efecto de resolverlas y hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.»

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Procedimientos vigentes. Las disposiciones del Capítulo III sustituyen los procedimientos de los Decretos N° 222/2003 y N° 588/2003 y sus modificatorios, incluido el Decreto N° 467/2026, que se derogan a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley.

ARTÍCULO 16°.- Concursos en trámite. Los plazos del artículo 13 bis de la Ley N° 24.937 se aplicarán a las etapas de los concursos en trámite que no hayan comenzado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. El Consejo de la Magistratura adecuará su reglamento de concursos dentro de los sesenta (60) días de esa fecha.

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento y reglamentación. La aplicación de la presente ley se atenderá con los créditos asignados al Consejo de la Magistratura y a la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional competente en materia de justicia en la Ley de Presupuesto del ejercicio, y no autoriza gastos adicionales. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el Capítulo III y la convocatoria del concurso previsto en el artículo 11 de la Ley N° 27.148, en el texto del artículo 12 de la presente ley, dentro de los sesenta (60) días de la promulgación.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación del procedimiento de preselección y propuesta de magistrados de la Ley de Concursos y Designación de Magistrados

Reglamenta el Capítulo III de la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos»: designa la autoridad competente del Poder Ejecutivo, fija cómo se publican los candidatos y se reciben las observaciones ciudadanas, cómo se celebra la audiencia pública y se fundan los criterios de diversidad para la Corte, cómo se computan los plazos para elegir de la terna y cómo opera el envío automático del primero de la terna ante la demora; organiza el concurso del Procurador General y deroga los Decretos 222/2003 y 588/2003.

Propuesta 63: Jueces por concurso, Corte completa
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la promulgación de la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], los artículos 99, inciso 4, y 120 de la Constitución Nacional, la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados, la Ley N° 24.937 y sus modificatorias, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148, los Decretos N° 222/03 y N° 588/03 y sus modificatorios, entre ellos el Decreto N° 467/26, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, y de los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado.

Que la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados elevó a rango legal el procedimiento público de preselección de los candidatos que el Poder Ejecutivo nacional propone al Senado, con publicidad de sus antecedentes, observaciones ciudadanas, audiencia pública y criterios de diversidad para la Corte Suprema, fijó plazos para remitir los pliegos y estableció que, si el Poder Ejecutivo no remite en término el pliego de un cargo que se cubre por terna, se tiene por propuesto al primero de ella.

Que los Decretos N° 222/03 y N° 588/03 regularon hasta ahora ese procedimiento y que el Decreto N° 467/26 suprimió la etapa de observaciones ciudadanas y de pedidos de opinión, etapa que la ley restituye.

Que el artículo 15 de la ley dispone que esos decretos y sus modificatorios queden derogados desde la entrada en vigencia de su reglamentación, y su artículo 17 encomienda al Poder Ejecutivo nacional reglamentar el Capítulo III y la convocatoria del concurso del Procurador General dentro de los sesenta días de la promulgación.

Que el artículo 11 de la Ley N° 27.148, en el texto establecido por la ley, dispone que el concurso para la designación del Procurador General de la Nación sea convocado por la autoridad del Poder Ejecutivo nacional que designe el decreto reglamentario, por lo que corresponde designarla y organizar la convocatoria y el sorteo del jurado.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 17 de la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad competente. Desígnase al ministerio con competencia en justicia como autoridad competente para la aplicación del Capítulo III de la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados y como autoridad convocante del concurso para la designación del Procurador General de la Nación previsto en el artículo 11 de la Ley N° 27.148, en el texto establecido por esa ley. Su titular suscribirá los actos de publicación, de convocatoria a la audiencia pública y al concurso del Procurador General y de remisión de los pliegos, y llevará un registro público de cada procedimiento con sus fechas y plazos.

ARTÍCULO 2°.- Publicación de los candidatos. La publicación prevista en el artículo 6° de la ley incluirá el nombre, los antecedentes curriculares, la declaración jurada patrimonial, la nómina de sociedades, de estudios de abogados y de clientes o contratistas allí enumerados. Se hará en el Boletín Oficial, en el sitio oficial de la autoridad competente, en formato abierto, y en al menos dos (2) diarios de circulación nacional durante tres (3) días. El candidato presentará la documentación dentro de los cinco (5) días de requerida; la falta de presentación importa su desistimiento.

ARTÍCULO 3°.- Observaciones y pedidos de opinión. Las observaciones previstas en el artículo 7° de la ley podrán presentarse por escrito o por un canal electrónico habilitado al efecto, con identificación de quien las formula. La autoridad competente publicará cada presentación dentro de los dos (2) días hábiles de recibida, con resguardo de los datos personales de terceros, y la notificará al candidato, que podrá responder por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles; la respuesta también se publicará. Los pedidos de opinión a organizaciones se formularán por nota pública y sus respuestas se publicarán.

ARTÍCULO 4°.- Audiencia pública para la Corte Suprema. La audiencia pública prevista en el artículo 8° de la ley se convocará con una antelación no menor de diez (10) días, se transmitirá en directo por el sitio oficial de la autoridad competente y su grabación quedará disponible en forma permanente. Cada candidato expondrá sobre su trayectoria y su visión de la función y responderá las observaciones recibidas y las preguntas que la autoridad competente seleccione entre las formuladas por el público. Antes de la propuesta, la autoridad competente publicará un informe sobre la composición de la Corte Suprema por género, procedencia regional y especialidad jurídica; el decreto que disponga la propuesta al Senado expresará cómo se atendieron esos criterios.

ARTÍCULO 5°.- Cómputo de los plazos. Los plazos de los artículos 6° y 9° de la ley se computarán desde el día siguiente al de la vacancia, al de la recepción de la terna, al de la audiencia pública o al del vencimiento del plazo de observaciones, según corresponda. Los plazos en días hábiles se computarán conforme a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. La autoridad competente registrará la fecha de cada hecho y la publicará.

ARTÍCULO 6°.- Remisión ante la demora. Vencido el plazo del artículo 9°, inciso b), de la ley sin que se haya remitido el pliego, la autoridad competente dejará constancia del vencimiento, publicará esa constancia y remitirá al Honorable Senado de la Nación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el pliego del candidato que ocupe el primer lugar de la terna, conforme al artículo 10 de la ley, con los antecedentes del procedimiento. La demora se informará al tablero de vacantes.

ARTÍCULO 7°.- Información al tablero de vacantes. La autoridad competente informará al Consejo de la Magistratura, dentro de los cinco (5) días hábiles de producido cada hecho, la fecha de recepción de cada terna, de cada publicación, de la audiencia pública cuando corresponda y de la remisión de cada pliego al Senado, a los efectos del artículo 13 quater de la Ley N° 24.937, en el texto establecido por la ley que se reglamenta.

ARTÍCULO 8°.- Concurso del Procurador General de la Nación. Producida la vacante del cargo de Procurador General de la Nación, o en el caso del artículo 13 de la ley, la autoridad competente convocará dentro de los treinta (30) días el concurso previsto en el artículo 11 de la Ley N° 27.148, en el texto establecido por la ley. El jurado de cinco (5) profesores titulares regulares de derecho de universidades nacionales se sorteará en acto público entre los inscriptos en una nómina que la autoridad competente integrará con los propuestos por cada universidad nacional que tenga carrera de abogacía. La convocatoria, el jurado, las calificaciones, el orden de mérito y los tres (3) candidatos mejor calificados se publicarán, y a estos se aplicará el procedimiento de los artículos 6° y 7° de la ley.

ARTÍCULO 9°.- Derogaciones. Deróganse, conforme al artículo 15 de la ley, los Decretos N° 222/03 y N° 588/03 y sus modificatorios, incluido el Decreto N° 467/26. Los procedimientos en trámite continuarán conforme a la ley y al presente en la etapa en que se encuentren.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. La aplicación del presente se atenderá con los créditos asignados a la jurisdicción competente en materia de justicia en la Ley de Presupuesto y no autoriza gastos adicionales.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación al Consejo de la Magistratura de la Nación a adecuar su reglamento de concursos a la ley de designación de magistrados

Nota del Poder Ejecutivo que invita al plenario del Consejo de la Magistratura a adecuar el reglamento de concursos (Resolución 7/2014) a la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos», con un texto modelo de resolución: plazos máximos por etapa, examen anónimo hasta calificar todas las pruebas, entrevistas públicas transmitidas y grabadas, puntajes publicados en cada etapa y datos mensuales para el tablero de vacantes.

Propuesta 63: Jueces por concurso, Corte completa
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la vigencia de la ley «Ley de concursos y designación de magistrados con plazos y procedimientos públicos», art. 16)
Trámite: No aplica (resolución del plenario del Consejo de la Magistratura, art. 114 de la Constitución Nacional; no es una norma del Poder Ejecutivo)

Por ello, SE RESUELVE:

Nota del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con relación a la Ley N° [—] de Concursos y Designación de Magistrados, que incorporó a la Ley N° 24.937 plazos máximos para cada etapa de los concursos, el examen anónimo, las entrevistas públicas y grabadas, la publicación de los puntajes y el tablero mensual de vacantes, y dispuso en su artículo 16 que ese Consejo adecue su reglamento de concursos.

Con pleno respeto de las atribuciones que el artículo 114 de la Constitución Nacional confiere a ese Consejo, acompaño como anexo un texto modelo de resolución, a título de colaboración, para que el plenario lo considere, lo modifique o lo descarte según su criterio. El Poder Ejecutivo nacional informará al Consejo, en los plazos que fija su reglamentación, los datos del procedimiento a su cargo que requiere el tablero de vacantes.

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideración.

[Firma del Presidente de la Nación]

Anexo – Texto modelo de resolución del plenario

ARTÍCULO 2°.- Encabezamiento, visto y considerandos. RESOLUCIÓN N° [—]/[año]. En Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] del año [—], sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la presidencia de [—], los señores consejeros presentes, y

VISTO:

La Ley N° 24.937 y sus modificatorias, en el texto establecido por la Ley N° [—], y el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

1°) Que la Ley N° [—] incorporó a la Ley N° 24.937 los artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater, que fijan plazos máximos para cada etapa de los concursos, disponen que la prueba de oposición sea anónima hasta que se califiquen todas las pruebas, que las entrevistas sean públicas, se transmitan en directo y se graben, que se publiquen los puntajes de cada etapa y que el Consejo publique cada mes el tablero de vacantes.

2°) Que el reglamento de concursos ya prevé el anonimato de la prueba de oposición y la publicidad y el registro de las entrevistas, y que corresponde adecuarlo a la ley.

3°) Que el artículo 16 de la Ley N° [—] dispuso que el Consejo adecue su reglamento dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia.

Por ello,

ARTÍCULO 3°.- Artículo 1°. Incorpórase como último párrafo del artículo 32 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, el siguiente: «La identidad de los concursantes se mantendrá reservada hasta que el jurado haya calificado la totalidad de las pruebas de oposición del concurso. Las calificaciones se publicarán con indicación de la clave de cada prueba y, una vez publicadas, se publicará la correspondencia entre claves y concursantes.»

ARTÍCULO 4°.- Artículo 2°. Incorpórase como último párrafo del artículo 40 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes aprobado por la Resolución N° 7/2014 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, el siguiente: «Las entrevistas personales se transmitirán en directo por el sitio oficial del Consejo y sus grabaciones quedarán disponibles en él en forma permanente.»

ARTÍCULO 5°.- Artículo 3°. Los concursos se sustanciarán dentro de los plazos máximos por etapa establecidos en el artículo 13 bis de la Ley N° 24.937. La Comisión de Selección informará al plenario cada mes los concursos con plazos vencidos y su causa. La prórroga del plazo total prevista en el artículo 51 del reglamento de concursos solo podrá disponerse una vez por concurso, por resolución fundada del plenario, que se publicará.

ARTÍCULO 6°.- Artículo 4°. Se publicarán en el sitio oficial del Consejo, en formato abierto y dentro de los cinco (5) días hábiles de su aprobación, los puntajes de cada concursante en la prueba de oposición, en la evaluación de antecedentes, en las impugnaciones y en la entrevista personal, el orden de mérito y los fundamentos de la terna.

ARTÍCULO 7°.- Artículo 5°. El tablero de vacantes previsto en el artículo 13 quater de la Ley N° 24.937 se publicará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, con los datos que informen el Poder Ejecutivo nacional y el Honorable Senado de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Artículo 6°. Las disposiciones de la presente prevalecen sobre las del reglamento de concursos en lo que se opongan y se aplicarán a las etapas de los concursos en trámite que no hayan comenzado a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 9°.- Artículo 7°. Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Consejo.

PROYECTO DE LEY

Ley Federal de Juicio por Jurados

Dicta la ley de jurados a la que remiten los artículos 52 y 282 del Código Procesal Penal Federal: jurado de doce personas, mitad mujeres y mitad varones, para los delitos con pena máxima superior a quince años; padrón sorteado del padrón electoral, audiencia de selección con recusaciones, instrucciones del juez, veredicto con mayorías especiales e implementación gradual en tres etapas por distrito.

Propuesta 64: Juicio por jurados
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; primeros juicios en los seis distritos iniciales dentro de los 12 meses de promulgada; todos los distritos con sistema acusatorio al 10/12/2031 (fin de la Fase III).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional manda establecer el juicio por jurados en tres artículos (24, 75, inciso 12, y 118), y el Código Procesal Penal Federal ya prevé tribunales integrados con jurados, pero remite su composición y funcionamiento a una ley especial que nunca se dictó (artículos 52 y 282). Mientras tanto, la mayoría de las provincias juzga los delitos graves con jurados populares, con resultados que muestran la seriedad del juicio ciudadano. El presente proyecto dicta esa ley especial. Establece un jurado de doce personas, integrado en partes iguales por mujeres y varones, para los delitos con pena máxima superior a quince años. Los jurados se sortean de un padrón confeccionado a partir del padrón electoral y se seleccionan en una audiencia pública con recusaciones. El juez técnico dirige el juicio, da al jurado instrucciones claras y fija la pena; el jurado delibera en secreto y su veredicto de culpabilidad requiere mayorías especiales. El proyecto asegura la compensación y la protección de los jurados y el control de la condena por vía de impugnación. La implementación es gradual, empezando por los distritos donde ya rige el sistema acusatorio y que están en provincias con experiencia en jurados, y prevé la evaluación de su extensión a los delitos de corrupción.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el juicio por jurados en la justicia penal federal, en cumplimiento de los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional. Es la ley especial a la que remiten los artículos 52 y 282 del Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019) y lo integra. En lo no previsto en ella, se aplica ese Código.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Serán juzgados por un tribunal de jurados los delitos cuya escala penal prevea un máximo superior a quince (15) años de prisión o reclusión.

ARTÍCULO 3°.- Renuncia. El imputado, con la asistencia de su defensor, podrá renunciar al juicio por jurados hasta la audiencia de control de la acusación, mediante manifestación expresa ante el juez, que verificará que la renuncia sea libre e informada. Si hubiera varios imputados, la renuncia solo procederá si todos ellos renuncian. En ese caso, el juicio se realizará ante el tribunal que corresponda según el Código Procesal Penal Federal.

ARTÍCULO 4°.- Integración. El tribunal de jurados se integrará con un juez técnico, que lo presidirá, y con doce (12) jurados titulares y cuatro (4) suplentes. Los jurados titulares serán seis (6) mujeres y seis (6) varones, y los suplentes, dos (2) mujeres y dos (2) varones. Si un titular debiera ser reemplazado, lo sustituirá un suplente del mismo sexo.

Capítulo II – Los jurados

ARTÍCULO 5°.- Carga pública. La función de jurado es una carga pública. Ninguna persona convocada podrá excusarse de cumplirla sino por las causas previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Requisitos. Para ser jurado se requiere: a) ser argentino; b) tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años de edad; c) tener domicilio en el territorio de la jurisdicción del tribunal, con una antigüedad mínima de un (1) año; d) comprender el idioma nacional, leerlo y escribirlo; y e) estar en pleno ejercicio de los derechos políticos.

ARTÍCULO 7°.- Impedimentos. No podrán ser jurados: a) los funcionarios superiores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, y los legisladores; b) los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los ministerios públicos; c) los abogados, escribanos y procuradores en ejercicio; d) los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias; y e) quienes se encuentren imputados en un proceso penal o hayan sido condenados por delito doloso, hasta que transcurran diez (10) años desde el cumplimiento de la pena.

ARTÍCULO 8°.- Excusas. Podrán excusarse de cumplir la función, por resolución del juez: a) quienes padezcan una enfermedad o discapacidad que les impida cumplirla; b) quienes tengan a su cargo el cuidado de personas que no puedan quedar sin atención; c) quienes acrediten que el cumplimiento les causaría un perjuicio grave e inevitable; y d) quienes hayan sido jurados en los dos (2) años anteriores.

ARTÍCULO 9°.- Compensación y protección laboral. Los jurados percibirán una compensación diaria y el reintegro de los gastos de traslado, que abonará la autoridad de aplicación conforme la reglamentación. Los empleadores, públicos o privados, deberán conceder licencia con goce de haberes a los trabajadores convocados durante el tiempo que demande su función, que no podrá ser causa de despido ni de sanción alguna.

ARTÍCULO 10°.- Protección de los jurados. La identidad y los datos personales de los jurados serán reservados frente al público y a los medios de comunicación. Queda prohibido a toda persona comunicarse con un jurado para influir en su decisión o requerirle información sobre la causa. El juez dispondrá las medidas de protección que resulten necesarias.

Capítulo III – Padrón y sorteo

ARTÍCULO 11°.- Padrón de jurados. La autoridad de aplicación confeccionará cada dos (2) años el padrón de jurados de cada jurisdicción mediante el sorteo público de electores del padrón electoral nacional, en listas separadas de mujeres y de varones. A ese fin, la Justicia Nacional Electoral y la autoridad electoral del Poder Ejecutivo nacional le proveerán los datos del padrón. Las personas sorteadas declararán bajo juramento que reúnen los requisitos y no están comprendidas en los impedimentos. El padrón depurado se remitirá a la oficina judicial de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 12°.- Sorteo de candidatos. Para cada juicio, la oficina judicial sorteará del padrón, en audiencia pública con citación de las partes, al menos cuarenta y ocho (48) candidatos, la mitad mujeres y la mitad varones, que serán citados a la audiencia de selección.

Capítulo IV – Audiencia de selección

ARTÍCULO 13°.- Audiencia de selección. En la audiencia de selección, el juez examinará si los candidatos están comprendidos en impedimentos o excusas, y las partes podrán interrogarlos sobre circunstancias que puedan afectar su imparcialidad. Cada parte podrá recusar con causa a los candidatos sin limitación, y sin causa hasta cuatro (4). Cuando haya varios imputados o varios acusadores, cada grupo actuará como una sola parte, sin perjuicio de que el juez pueda conceder recusaciones sin causa adicionales. Con los candidatos no excluidos se integrará el jurado por orden de sorteo, respetando la paridad del artículo 4°.

ARTÍCULO 14°.- Juramento. Integrado el jurado, sus miembros prestarán juramento o promesa de examinar la causa con imparcialidad y de decidir conforme a la prueba y a las instrucciones del juez.

Capítulo V – El juicio y el veredicto

ARTÍCULO 15°.- Dirección del juicio. El juez técnico dirigirá el debate y resolverá sobre la admisibilidad de la prueba y los incidentes; las cuestiones de derecho y las que puedan influir indebidamente en el jurado se debatirán en su ausencia. Los jurados no podrán interrogar a los testigos, peritos ni imputados.

ARTÍCULO 16°.- Instrucciones. Clausurado el debate, el juez, previa audiencia con las partes sin la presencia del jurado, impartirá al jurado instrucciones escritas y orales, en lenguaje claro, sobre el derecho aplicable, el delito imputado y los delitos menores comprendidos, la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la exigencia de que la culpabilidad se pruebe más allá de toda duda razonable. Las partes podrán proponer instrucciones y objetar las del juez; las objeciones quedarán registradas a los fines del recurso.

ARTÍCULO 17°.- Deliberación. El jurado deliberará en sesión secreta y continua, sin comunicación con terceros, y elegirá a quien lo presida. Los suplentes no participarán de la deliberación. Los jurados no podrán revelar el contenido de la deliberación ni el sentido de sus votos.

ARTÍCULO 18°.- Veredicto. El veredicto de culpabilidad requerirá el voto de al menos diez (10) de los doce (12) jurados y, si el delito tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, la unanimidad. Si no se alcanzara esa mayoría, el veredicto será de no culpabilidad. El veredicto se pronunciará en audiencia pública, en los términos de las instrucciones, y no requerirá fundamentación.

ARTÍCULO 19°.- Determinación de la pena. Si el veredicto fuera de culpabilidad, el juez técnico convocará a una audiencia para la determinación de la pena y dictará sentencia dentro de los diez (10) días.

Capítulo VI – Recursos

ARTÍCULO 20°.- Veredicto de no culpabilidad. El veredicto de no culpabilidad es irrecurrible, salvo que se demuestre que fue obtenido mediante soborno, coacción o cualquier otro delito cometido sobre los jurados.

ARTÍCULO 21°.- Impugnación de la condena. La sentencia condenatoria podrá impugnarse conforme el Código Procesal Penal Federal, en especial por: a) instrucciones erróneas o rechazo injustificado de las propuestas por la defensa; b) irregularidades en la integración o la selección del jurado; c) inobservancia de las reglas de la deliberación; y d) veredicto manifiestamente contrario a la prueba producida.

Capítulo VII – Implementación

ARTÍCULO 22°.- Implementación gradual. El juicio por jurados se implementará en los distritos en que rija el Código Procesal Penal Federal, en tres etapas: a) primera etapa, dentro de los doce (12) meses de la promulgación de la presente ley, en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata; b) segunda etapa, en las de Bahía Blanca, Corrientes, Resistencia, Posadas, La Plata y Paraná; y c) tercera etapa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. El juicio por jurados deberá regir en todos los distritos en que rija el Código Procesal Penal Federal al 10 de diciembre de 2031. La autoridad de aplicación fijará la fecha de inicio en cada jurisdicción dentro de esas etapas, conforme el artículo 3°, inciso a), de la Ley N° 27.150.

ARTÍCULO 23°.- Aplicación temporal. En cada jurisdicción, la presente ley se aplicará a las causas en las que la acusación sea admitida a juicio después de la fecha de implementación.

ARTÍCULO 24°.- Tribunales de juicio. La presente ley es la ley especial de juicio por jurados a la que remiten los artículos 1°, 4° y 41, inciso o), de la Ley N° 27.146. Los tribunales de juicio previstos en esa ley se integrarán con jurados en los casos y en la forma que establece la presente ley.

ARTÍCULO 25°.- Capacitación. La autoridad de aplicación, en coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, y mediante convenios con las provincias que ya aplican el juicio por jurados, organizará la capacitación de jueces, fiscales y defensores y campañas de información pública sobre la función de jurado.

ARTÍCULO 26°.- Evaluación. Al cumplirse dos (2) años de la primera implementación, la autoridad de aplicación elevará al Congreso de la Nación un informe de evaluación que incluirá la conveniencia de extender el juicio por jurados a los delitos dolosos contra la administración pública que impliquen enriquecimiento.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de justicia.

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. Los gastos que demanden el padrón de jurados, la compensación de los jurados y la capacitación se atenderán con la reasignación de los créditos del área de justicia, y la adecuación de salas y oficinas judiciales con los créditos de la jurisdicción Poder Judicial de la Nación, que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que comience la primera etapa, dentro del límite conjunto de cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la modernización de la justicia y el juicio por jurados. Si no hubiera créditos identificados, se atenderán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 29°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación, en lo que hace a sus funciones. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará en cada jurisdicción conforme los artículos 22 y 23.

ARTÍCULO 30°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley Federal de Juicio por Jurados

Reglamenta, en lo que ejecuta el Poder Ejecutivo, la ley de jurados «Ley Federal de Juicio por Jurados»: designa la autoridad de aplicación, regula la confección del padrón de jurados a partir del padrón electoral, la compensación y el reintegro de gastos de los jurados, la fijación de fechas por etapa y la capacitación con las provincias que ya tienen jurados.

Propuesta 64: Juicio por jurados
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley Federal de Juicio por Jurados» (art. 29 de esa ley).
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] Federal de Juicio por Jurados, el Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.063, texto ordenado por Decreto N° 118/2019), la Ley N° 27.150 y sus modificatorias y la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] establece el juicio por jurados en la justicia penal federal y encomienda al Poder Ejecutivo nacional la confección del padrón de jurados, el pago de la compensación de los jurados, la fijación de las fechas de implementación dentro de cada etapa y la capacitación.

Que la organización del juicio, la oficina judicial y las salas corresponden al Poder Judicial de la Nación, por lo que el presente decreto se limita a las funciones que la ley asigna al Poder Ejecutivo.

Que el padrón de jurados se confecciona a partir del padrón electoral nacional, cuyos datos administran la Justicia Nacional Electoral y la autoridad electoral del Poder Ejecutivo nacional, por lo que corresponde fijar el procedimiento de intercambio con resguardo de los datos personales.

Que la experiencia de las provincias que aplican el juicio por jurados es un insumo valioso para la capacitación de los operadores del sistema federal.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 27). Desígnase al ministerio con competencia en justicia como autoridad de aplicación de la Ley N° [—] Federal de Juicio por Jurados, en adelante 'la Ley', con facultades para dictar las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Datos del padrón electoral (artículo 11). La autoridad electoral del Poder Ejecutivo nacional proveerá a la autoridad de aplicación, por medios electrónicos seguros, los datos del padrón electoral nacional necesarios para el sorteo de cada jurisdicción, y la autoridad de aplicación requerirá los de la Justicia Nacional Electoral mediante el convenio que celebre con ella. Los datos solo podrán utilizarse para la confección del padrón de jurados, conforme la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 3°.- Sorteo y depuración (artículo 11). El sorteo del padrón de jurados se realizará en acto público, ante escribano, con transmisión por medios digitales y por sistemas informáticos auditables, en listas separadas de mujeres y de varones según el sexo registrado en el padrón electoral. La autoridad de aplicación requerirá a cada persona sorteada la declaración jurada sobre los requisitos e impedimentos de los artículos 6° y 7° de la Ley y verificará sus antecedentes en los registros oficiales. La cantidad de personas sorteadas por jurisdicción será la que acuerde con la oficina judicial respectiva, en función de la cantidad de juicios previstos.

ARTÍCULO 4°.- Remisión del padrón (artículo 11). El padrón depurado de cada jurisdicción se remitirá a la oficina judicial respectiva antes del 1° de diciembre del año anterior al de su vigencia y se actualizará cada dos (2) años. La autoridad de aplicación informará a cada persona su inclusión en el padrón y sus derechos y deberes como jurado.

ARTÍCULO 5°.- Compensación (artículo 9°). Los jurados percibirán, por cada día de función, una compensación cuyo monto fijará la autoridad de aplicación por resolución, que no podrá ser inferior al valor diario del Salario Mínimo, Vital y Móvil y se actualizará cada año, y el reintegro de los gastos de traslado y, en su caso, de alojamiento. La oficina judicial certificará los días de función, y la autoridad de aplicación abonará la compensación dentro de los treinta (30) días de recibida la certificación.

ARTÍCULO 6°.- Protección laboral (artículo 9°). La oficina judicial extenderá a cada jurado la constancia de los días de función, que servirá de justificación ante el empleador. La autoridad de aplicación difundirá entre los empleadores públicos y privados las obligaciones que establece la Ley.

ARTÍCULO 7°.- Fechas de implementación (artículo 22). La autoridad de aplicación fijará por resolución, con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días y previa consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los ministerios públicos, la fecha de inicio del juicio por jurados en cada jurisdicción, dentro de las etapas y los plazos del artículo 22 de la Ley.

ARTÍCULO 8°.- Capacitación (artículo 25). La autoridad de aplicación celebrará convenios con las provincias que aplican el juicio por jurados para la capacitación de jueces, fiscales y defensores y el intercambio de experiencias, y con universidades y colegios profesionales para la formación de los abogados. Diseñará también campañas de información pública sobre la función de jurado en cada jurisdicción antes de su implementación.

ARTÍCULO 9°.- Información. La autoridad de aplicación publicará cada año, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a los jurados, la cantidad de personas incluidas en el padrón de cada jurisdicción, las compensaciones abonadas y, con la información que le provea el Poder Judicial, la cantidad de juicios por jurados realizados y sus resultados.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos

Reemplaza el DNU 62/2019 por una ley: regula la acción civil de extinción de dominio (decomiso sin condena) con control judicial pleno, carga de la prueba en el Ministerio Público Fiscal, protección de terceros de buena fe y restitución si el hecho se declara inexistente; crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, que absorbe la Oficina de Bienes Recuperados y la facultad de la AABE de vender esos bienes; establece un inventario público único y el destino de lo recuperado, y ordena la cooperación para repatriar fondos.

Propuesta 65: Que la corrupción no prescriba
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; la Agencia debe estar operativa dentro de los 12 meses de publicada la ley.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La extinción de dominio permite recuperar para el Estado los bienes de origen ilícito aun cuando no se haya dictado una condena penal. En la Argentina rige desde 2019 por un decreto de necesidad y urgencia, el DNU N° 62/2019, que en sus primeros años tuvo una aplicación mínima y cuya procuraduría especializada tardó en organizarse. La administración y la venta de los bienes están repartidas entre organismos distintos, conforme el régimen del DNU N° 575/2025, y no existe un inventario público único de lo recuperado. El presente proyecto da rango de ley a la acción de extinción de dominio, con las garantías que exigen los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional: control judicial pleno, carga de la prueba en el Ministerio Público Fiscal, derecho del afectado a acreditar el origen lícito de sus bienes, protección de los terceros de buena fe y restitución cuando la justicia penal declare que el hecho no existió. Crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, que concentra la administración, la venta y el inventario público de cada bien, con su valor y su destino, en coordinación con la base de datos de la Corte Suprema. Ordena el destino de lo recuperado a la reparación de las víctimas y a fines públicos verificables, y organiza la repatriación de fondos conforme la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, definiciones y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula la acción de extinción de dominio sobre bienes de origen o destino ilícito, crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, establece el inventario público único de bienes recuperados y su destino, y ordena la cooperación internacional para la repatriación de activos.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) bien: toda cosa, derecho o activo, material o inmaterial, mueble o inmueble, registrable o no, incluidos los activos virtuales y las participaciones societarias; b) afectado: el titular de derechos sobre el bien, o quien lo posea o lo detente; c) tercero de buena fe: quien adquirió derechos sobre el bien a título oneroso, sin conocer ni poder conocer con la diligencia debida su origen o destino ilícito; y d) bien recuperado: el bien cautelado, decomisado en un proceso penal o cuyo dominio se declaró extinguido conforme la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Principios. La aplicación de la presente ley se rige por los principios de control judicial pleno, debido proceso y defensa en juicio, proporcionalidad, protección de los terceros de buena fe, publicidad de lo recuperado y destino de lo recuperado a fines públicos verificables.

Capítulo II – Acción de extinción de dominio

ARTÍCULO 4°.- Naturaleza. La acción de extinción de dominio es de naturaleza civil, real y patrimonial, y autónoma respecto de la acción penal. Procede aunque no exista condena penal, en los supuestos del artículo 6°.

ARTÍCULO 5°.- Delitos de referencia. Son delitos de referencia a los fines de esta ley: a) los delitos dolosos previstos en los artículos 174, inciso 5°, y 256 a 268 (2) del Código Penal; b) los delitos de tráfico de estupefacientes previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737; los de contrabando previstos en los artículos 863 a 867 del Código Aduanero (Ley N° 22.415); los de trata de personas previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal; el de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal; los cometidos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies y el de financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal; y los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal cuando la asociación tenga por objeto cometer alguno de los delitos de este artículo; y c) los que otras leyes declaren comprendidos.

ARTÍCULO 6°.- Presupuestos. Procede la extinción de dominio respecto de los bienes que: a) sean producto o provecho, directo o indirecto, de un delito de referencia, o se hayan obtenido por su transformación o conversión; b) hayan sido utilizados o destinados a cometerlo; o c) integren el patrimonio de una persona investigada por un delito de referencia y cuyo valor no guarde relación con sus ingresos lícitos acreditados. En todos los casos se requiere que exista o haya existido una investigación penal por un delito de referencia vinculada con el bien, aunque la acción penal se haya extinguido o el proceso se encuentre suspendido.

ARTÍCULO 7°.- Legitimación. La acción será ejercida por el Ministerio Público Fiscal, por intermedio de la procuraduría especializada prevista en el artículo 22, inciso h), de la Ley N° 27.148. La Agencia Nacional de Bienes Recuperados podrá aportar información y solicitar medidas de conservación.

ARTÍCULO 8°.- Competencia. Serán competentes los jueces federales con competencia en lo civil y comercial federal del lugar donde se encuentren los bienes o, si estuvieran en distintas jurisdicciones, el del lugar donde se encuentre la mayor parte de ellos.

ARTÍCULO 9°.- Medidas cautelares. El juez podrá ordenar, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el embargo, la inhibición, el secuestro, la prohibición de innovar y las demás medidas necesarias para asegurar los bienes, que quedarán bajo la administración de la Agencia Nacional de Bienes Recuperados. Solo los bienes perecederos, los que se deprecien con rapidez o cuya conservación resulte antieconómica podrán venderse en forma anticipada, con autorización judicial, depositándose su producido a la orden del juzgado.

ARTÍCULO 10°.- Procedimiento. La demanda será notificada al afectado y a los terceros con derechos registrados sobre el bien, y se publicarán edictos para citar a quienes se consideren con derechos. El plazo para contestar será de treinta (30) días. El proceso tramitará por las normas del proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en audiencias orales, con las adecuaciones de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Prueba. Corresponde al Ministerio Público Fiscal acreditar los presupuestos del artículo 6°. El afectado tendrá derecho a acreditar el origen lícito de los bienes por cualquier medio de prueba. La sentencia que declare la extinción de dominio deberá fundarse en prueba clara y convincente.

ARTÍCULO 12°.- Terceros de buena fe. La extinción de dominio no afectará los derechos de los terceros de buena fe, que serán reconocidos en la sentencia. Los créditos garantizados con el bien se pagarán con el producido de su venta, según su orden de privilegio.

ARTÍCULO 13°.- Sentencia. La sentencia que haga lugar a la demanda declarará extinguido el dominio y los demás derechos del afectado sobre los bienes y su transferencia al Estado nacional, y ordenará su entrega a la Agencia Nacional de Bienes Recuperados y la inscripción en los registros que correspondan. La sentencia será apelable con efecto suspensivo; las medidas cautelares subsistirán hasta que quede firme.

ARTÍCULO 14°.- Restitución. Si una sentencia penal firme declarara que el hecho en que se fundó la extinción de dominio no existió o no fue cometido por el afectado, y aquella no se hubiera fundado en otros elementos, el afectado podrá pedir, dentro del año, la revisión de la sentencia y la restitución del bien o, si hubiera sido enajenado, de su valor actualizado con intereses.

ARTÍCULO 15°.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los veinte (20) años contados desde la incorporación del bien al patrimonio del afectado.

ARTÍCULO 16°.- Aplicación temporal. La presente ley se aplica a los bienes incorporados al patrimonio del afectado después de su entrada en vigencia y a los que ya estaban alcanzados por el régimen del Decreto N° 62/2019. Los procesos en trámite continuarán conforme la presente ley, sin afectar la validez de los actos cumplidos.

Capítulo III – Agencia Nacional de Bienes Recuperados

ARTÍCULO 17°.- Creación. Créase la Agencia Nacional de Bienes Recuperados como organismo descentralizado y autárquico, con personalidad jurídica propia, en el ámbito que determine el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 18°.- Funciones. La Agencia tendrá las siguientes funciones: a) administrar, conservar y custodiar los bienes cautelados en los procesos de extinción de dominio y, cuando así lo disponga el juez, en los procesos penales; b) recibir los bienes decomisados y aquellos cuyo dominio se declare extinguido, y enajenarlos mediante subasta pública electrónica, concesionarlos o asignarlos a uso público, conforme los artículos 23 y 24; c) llevar el inventario público único previsto en el artículo 22; d) gestionar, con el Ministerio Público Fiscal y la Cancillería, la localización y repatriación de activos en el exterior; e) liquidar y transferir el producido de los bienes conforme su destino; y f) informar cada año al Congreso de la Nación sobre su gestión.

ARTÍCULO 19°.- Conducción. La Agencia estará a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición. Durará cinco (5) años en el cargo, podrá ser designado nuevamente por una sola vez previo nuevo concurso, y solo podrá ser removido por mal desempeño o delito, mediante acto fundado. No podrá ser designado quien haya ejercido en los cinco (5) años anteriores cargos de conducción en partidos políticos.

ARTÍCULO 20°.- Control. La Agencia está sujeta al control externo de la Auditoría General de la Nación o del órgano que la suceda. Sus estados contables y su informe anual serán públicos.

ARTÍCULO 21°.- Transferencias. Disuélvese la Oficina de Bienes Recuperados del Ministerio de Justicia. Su personal, bienes, créditos presupuestarios, registros y causas en trámite se transfieren a la Agencia, que es su continuadora a todos los efectos. La Agencia asume también las competencias de enajenación y concesión de bienes de origen ilícito y de extinción de dominio que hoy ejerce la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Capítulo IV – Inventario público y destino

ARTÍCULO 22°.- Inventario público único. La Agencia llevará un inventario público único de los bienes recuperados, con una ficha por bien que indicará, al menos: su identificación; la causa judicial y el juzgado; la fecha de la medida, del decomiso o de la sentencia; su estado y su valuación; su custodio; su destino y, en su caso, el producido de su venta y su aplicación. El inventario se publicará en formato abierto y se actualizará cada mes, sin datos personales de los afectados que no hayan sido condenados. La Agencia celebrará con la Corte Suprema de Justicia de la Nación un convenio para coordinar el inventario con la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados creada por la Acordada N° 33/2015 y reglamentada por la Acordada N° 22/2025.

ARTÍCULO 23°.- Destino. El producido de los bienes recuperados se aplicará en el siguiente orden: a) a la reparación de las víctimas del delito; b) a la restitución al organismo público perjudicado; c) a los gastos de conservación y administración del bien, y al financiamiento de la Agencia hasta el cinco por ciento (5 %) del producido neto; y d) el remanente, al destino específico que fije la ley para el delito de que se trate y, en su defecto, al Tesoro nacional, con asignación a fines públicos que se informarán en la ficha de cada bien.

ARTÍCULO 24°.- Uso provisorio. Mientras dure el proceso, la Agencia podrá asignar provisoriamente bienes cautelados a organismos públicos para fines de seguridad, justicia, educación o salud, con autorización judicial, seguro a cargo del organismo asignatario y obligación de restituirlos en el estado en que los recibió.

Capítulo V – Cooperación internacional

ARTÍCULO 25°.- Repatriación de activos. La Agencia, con el Ministerio Público Fiscal y la Cancillería, gestionará la localización, el recupero y la repatriación de activos situados en el exterior conforme el Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 26.097, y los demás tratados aplicables, y podrá celebrar acuerdos de reparto de activos con otros Estados.

ARTÍCULO 26°.- Decisiones extranjeras. Las decisiones de decomiso o de extinción de dominio dictadas en el extranjero podrán ejecutarse en la República, previo reconocimiento por el juez competente conforme el artículo 8°, siempre que hayan sido dictadas con garantías de defensa equivalentes a las de la presente ley.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Agencia de Administración de Bienes del Estado. Déjanse sin efecto el inciso 23 del artículo 8° del Decreto N° 1382/2012, incorporado por el artículo 5° del Decreto N° 575/2025, y, en el artículo 1° de aquel decreto, en el texto dado por el artículo 4° del Decreto N° 575/2025, la atribución a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la competencia para enajenar o concesionar bienes de origen ilícito y bienes cuyo dominio se haya declarado extinguido, que pasa a la Agencia Nacional de Bienes Recuperados.

ARTÍCULO 28°.- Régimen del Decreto N° 575/2025. La Agencia Nacional de Bienes Recuperados es la autoridad de aplicación del régimen de conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas del Decreto N° 575/2025, que continuará vigente en cuanto no se oponga a la presente ley. Las referencias de ese régimen a la Oficina de Bienes Recuperados o a la Agencia de Administración de Bienes del Estado se entenderán hechas a la Agencia.

ARTÍCULO 29°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 62/2019 y su Anexo I, con excepción de sus artículos 2° a 5°. Ratifícanse las modificaciones dispuestas por esos artículos: la del artículo 1907 del Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 2°), la incorporación del inciso 4 del artículo 21 de la Ley N° 24.522 (artículo 3°) y las incorporaciones del último párrafo del artículo 5° y del inciso h) del primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.148 (artículos 4° y 5°).

ARTÍCULO 30°.- Financiamiento. Los gastos de la Agencia se atenderán con: a) los créditos presupuestarios de la Oficina de Bienes Recuperados y los de la Agencia de Administración de Bienes del Estado correspondientes a las funciones que se transfieren, que se reasignan por la presente; y b) el porcentaje del producido previsto en el artículo 23, inciso c). Si al entrar en vigencia la presente ley no hubiera créditos reasignables suficientes, la Agencia se financiará con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 31°.- Transición. Hasta que la Agencia se encuentre en funcionamiento, y por un plazo máximo de doce (12) meses desde la publicación de la presente ley, la Oficina de Bienes Recuperados y la Agencia de Administración de Bienes del Estado continuarán ejerciendo sus funciones actuales respecto de los bienes recuperados.

ARTÍCULO 32°.- Reglamentación y vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los noventa (90) días, y la Agencia deberá estar en funcionamiento dentro de los doce (12) meses de esa publicación.

ARTÍCULO 33°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos

Reglamenta la ley «Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos»: ubica la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, ordena su puesta en funcionamiento en doce meses y la transferencia de la Oficina de Bienes Recuperados y de la función de la AABE, fija el contenido y la publicación del inventario público único, el procedimiento de subasta, asignación provisoria y aplicación del producido, y la gestión de la repatriación de activos.

Propuesta 65: Que la corrupción no prescriba
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos» (art. 32 de esa ley); Agencia operativa en 12 meses.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario y de estructura, art. 99 incs. 1 y 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Extinción de Dominio y Recupero de Activos, la Ley N° 26.097, los Decretos Nros. 1382/2012, 50/2019 y 575/2025 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reguló la acción de extinción de dominio, creó la Agencia Nacional de Bienes Recuperados como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito que determine el Poder Ejecutivo nacional y dispuso su funcionamiento dentro de los doce (12) meses de su publicación.

Que corresponde determinar el ámbito de la Agencia, ordenar la transferencia del personal, los bienes y los créditos de la Oficina de Bienes Recuperados y de las funciones que pierde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y asegurar la continuidad de la custodia de los bienes durante la transición.

Que la Ley estableció un inventario público único con una ficha por bien y un orden de destino del producido, cuyo contenido y procedimiento deben precisarse para que todo bien recuperado sea trazable desde su secuestro hasta su aplicación final.

Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 26.097, prevé mecanismos de cooperación para la recuperación de activos que requieren un punto de contacto nacional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y las áreas con competencia en diseño organizacional y en presupuesto.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Ámbito de la Agencia (artículo 17). La Agencia Nacional de Bienes Recuperados funcionará como organismo descentralizado en el ámbito del ministerio con competencia en justicia. Incorpórase la Agencia al Anexo III del Decreto N° 50/2019, en el apartado correspondiente a ese ministerio, y suprímese de él la Oficina de Bienes Recuperados a partir de la fecha de la transferencia prevista en el artículo 3° del presente.

ARTÍCULO 2°.- Estructura y conducción (artículo 19). El ministerio con competencia en justicia aprobará, dentro de los ciento veinte (120) días, la estructura organizativa de primer nivel de la Agencia, con intervención de las áreas competentes en diseño organizacional, y convocará en el mismo plazo el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del Director Ejecutivo, con un jurado integrado por representantes del ministerio, del ámbito académico y de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la transparencia. Hasta la designación por concurso, la Agencia estará a cargo de un Director Ejecutivo interino, que no podrá permanecer más de doce (12) meses.

ARTÍCULO 3°.- Transferencias (artículos 21 y 31). La transferencia del personal, los bienes, los créditos, los registros y las causas de la Oficina de Bienes Recuperados a la Agencia, y la de las funciones de enajenación y concesión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se completará dentro de los doce (12) meses de la publicación de la Ley N° [—]. Ambos organismos entregarán a la Agencia, dentro de los noventa (90) días, el listado de todos los bienes a su cargo, con su estado y su situación judicial. Hasta la transferencia, continuarán sus funciones sin interrupción.

ARTÍCULO 4°.- Ficha de cada bien (artículo 22). Cada bien recuperado tendrá una ficha en el inventario público único desde su ingreso a la custodia de la Agencia, con los datos del artículo 22 de la Ley, un código único de identificación y la secuencia de todos los actos de administración, asignación y disposición. Los datos personales del afectado solo se publicarán cuando exista sentencia condenatoria o de extinción de dominio firme. El inventario inicial, con los bienes recibidos de la Oficina de Bienes Recuperados y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se publicará dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- Convenio con la Corte Suprema (artículo 22). La Agencia propondrá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los noventa (90) días de su puesta en funcionamiento, el convenio para el intercambio automático de información con la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, de modo que cada bien inscripto en ella tenga su ficha en el inventario.

ARTÍCULO 6°.- Enajenación (artículos 18 y 23). La enajenación de los bienes se realizará por subasta pública electrónica, previa tasación del organismo nacional con competencia en tasaciones, con un precio base no inferior al ochenta por ciento (80 %) del valor de tasación. Si la subasta fracasara dos veces, la Agencia podrá concesionar o asignar el bien a uso público, o reducir el precio base, mediante resolución fundada que se publicará en la ficha.

ARTÍCULO 7°.- Aplicación del producido (artículo 23). La Agencia liquidará el producido de cada bien en el orden del artículo 23 de la Ley, dentro de los noventa (90) días de su percepción. La retención para gastos y para el financiamiento de la Agencia del inciso c) se calculará sobre el producido neto de cada bien y se informará en su ficha. La transferencia al Tesoro nacional del remanente indicará el fin público al que se asigna.

ARTÍCULO 8°.- Asignación provisoria (artículo 24). Los organismos públicos interesados en la asignación provisoria de un bien la solicitarán a la Agencia con indicación del fin y del responsable de su custodia. La Agencia, si considera procedente la solicitud, requerirá la autorización judicial, y la asignación se instrumentará en un acta que se publicará en la ficha del bien.

ARTÍCULO 9°.- Repatriación de activos (artículo 25). La Agencia actuará como punto de contacto nacional para la recuperación de activos en el marco del Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en coordinación con la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, y publicará cada año las solicitudes enviadas y recibidas y los montos repatriados.

ARTÍCULO 10°.- Informe anual (artículo 18). El informe anual de la Agencia al Congreso de la Nación incluirá la cantidad y el valor de los bienes recuperados, los vendidos, asignados y restituidos, el producido y su aplicación, y el porcentaje de bienes con ficha pública completa.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley N° [—] de Extinción de Dominio y Recupero de Activos.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias

Convoca al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2028 con los proyectos de ley de la primera semana en el temario, que se amplía por decreto a medida que se envían las demás leyes de los primeros cien días.

Propuesta 66: Menos decretos, más Congreso
Cuándo: Semana 1 (día 1)
Trámite: No aplica (facultad del art. 99 inc. 9 CN)

VISTO

Los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 63 de la Constitución Nacional fija el período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre de cada año, y el artículo 99, inciso 9, faculta al Presidente de la Nación a convocarlo a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.

Que el mandato presidencial comienza el 10 de diciembre, fuera del período ordinario, y que para que las leyes que el Poder Ejecutivo nacional propone puedan debatirse desde diciembre es necesario incluirlas en un temario de sesiones extraordinarias.

Que entre esas leyes se encuentra la que decide la continuidad de los tributos de la Ley N° 27.702, que vencen el 31 de diciembre de 2027, y la reforma de la Ley N° 26.122, que limita los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, como señal de que el Poder Ejecutivo nacional elige gobernar con el Congreso y no por decreto.

Que también debe tratarse con la debida antelación la reforma electoral, que conviene sancionar al menos un año antes de las elecciones nacionales siguientes.

Que el temario se ampliará a medida que se remitan los demás proyectos de ley previstos para los primeros cien días de gobierno, hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Convocatoria. Convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde la fecha de publicación del presente decreto hasta el 29 de febrero de 2028.

ARTÍCULO 2°.- Temario. En las sesiones extraordinarias convocadas por el artículo 1° se considerarán los siguientes proyectos de ley que remite el Poder Ejecutivo nacional: a) proyecto de ley de prórroga de los tributos de la Ley N° 27.702 y de cronograma de baja del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias; b) proyecto de ley de reforma de la Ley N° 26.122 sobre el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes; c) proyecto de ley de reforma electoral sobre Boleta Única, elecciones primarias, candidaturas y financiamiento de los partidos políticos.

ARTÍCULO 3°.- Ampliación del temario. El temario del artículo 2° se ampliará por decreto a medida que el Poder Ejecutivo nacional remita al Honorable Congreso de la Nación los demás proyectos de ley de los primeros cien (100) días de gobierno.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley 26.122: límites a los decretos de necesidad y urgencia y a la delegación legislativa

Los DNU caducan si ambas cámaras no los ratifican en 90 días corridos y caen con el rechazo de una sola; se prohíben en presupuesto, gastos reservados, reorganización permanente del Estado, programas con el FMI y crédito público; y se limitan la materia, las bases y el plazo de la delegación legislativa.

Propuesta 66: Menos decretos, más Congreso
Cuándo: Semana 1
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 99 inc. 3 CN); cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo y solo lo admite, en forma excepcional, cuando circunstancias excepcionales hacen imposible seguir el trámite ordinario de las leyes (artículo 99, inciso 3). La Ley N° 26.122, que reglamenta ese control, da plena vigencia al decreto desde su publicación y exige el rechazo de ambas Cámaras para dejarlo sin efecto: en la práctica, basta que una sola Cámara no se pronuncie para que el decreto rija sin límite de tiempo. Este proyecto invierte esa regla. Todo decreto de necesidad y urgencia caduca si ambas Cámaras no lo ratifican en forma expresa dentro de noventa días corridos, y cae con el rechazo de una sola. Se prohíbe usarlo para modificar el presupuesto, ampliar gastos reservados, reorganizar el Estado en forma permanente o aprobar programas con el Fondo Monetario Internacional u operaciones de crédito público. Para evitar la parálisis ante emergencias reales, los decretos se tratan con preferencia. La delegación legislativa del artículo 76 se limita a materias determinadas de administración o de emergencia pública, con bases precisas y un plazo de hasta un año, bajo el control reforzado de la Comisión Bicameral Permanente. Es una ley que el propio Poder Ejecutivo impulsa para limitarse.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley modifica la Ley N° 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, para establecer la caducidad de los decretos de necesidad y urgencia no ratificados, las materias en que no pueden dictarse y los límites de la delegación legislativa, conforme a los artículos 76 y 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Capítulo II – Decretos de delegación legislativa

ARTÍCULO 2°.- Remisión a la Comisión Bicameral Permanente. Sustitúyese el artículo 12 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, dentro de los diez (10) días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El decreto deberá indicar la ley que dispuso la delegación, la materia determinada de administración o de emergencia pública a la que se refiere, las bases a las que se ajusta y el plazo dentro del cual se dicta, e identificar la base que sustenta cada una de sus disposiciones.»

ARTÍCULO 3°.- Dictamen sobre la delegación. Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 13.- La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto de delegación legislativa y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, dentro de los diez (10) días hábiles de recibido. El dictamen debe pronunciarse sobre la procedencia formal del decreto, sobre su adecuación a la materia determinada de administración o de emergencia pública y a las bases de la delegación, y sobre el cumplimiento del plazo fijado para su ejercicio, e identificar en forma expresa cada disposición que exceda esos límites.»

ARTÍCULO 4°.- Límites de la delegación. Incorpórase como artículo 13 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 13 bis.- Las leyes que deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional, deberán: a) referirse solo a materias determinadas de administración o de emergencia pública, enunciadas en forma expresa; b) fijar bases precisas para su ejercicio; c) establecer un plazo que no exceda de un (1) año, sin prórroga automática. Las disposiciones de un decreto de delegación legislativa que excedan la materia, las bases o el plazo de la delegación son nulas de nulidad absoluta.»

Capítulo III – Decretos de necesidad y urgencia

ARTÍCULO 5°.- Vigencia y caducidad. Sustitúyese el artículo 17 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 17.- Los decretos de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes tienen vigencia desde su publicación. Los decretos de necesidad y urgencia tienen vigencia desde su publicación y caducan de pleno derecho si dentro de los noventa (90) días corridos contados desde esa fecha no son ratificados en forma expresa por ambas Cámaras. La caducidad deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.»

ARTÍCULO 6°.- Materias vedadas. Incorpórase como artículo 17 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 17 bis.- Además de las materias excluidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, no podrán dictarse decretos de necesidad y urgencia para: a) modificar la ley de presupuesto, ampliar sus créditos o su monto total, o disponer reestructuraciones presupuestarias reservadas al Congreso; b) crear, ampliar o modificar partidas de gastos reservados o de inteligencia; c) reorganizar el Estado en forma permanente, lo que comprende modificar la ley de ministerios y crear, suprimir, fusionar o transferir organismos creados por ley; d) aprobar programas o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; e) autorizar o aprobar operaciones de crédito público. Los decretos que versen sobre estas materias son nulos de nulidad absoluta e insanable, y así lo declarará la Comisión Bicameral Permanente en su dictamen.»

ARTÍCULO 7°.- Pronunciamiento de las Cámaras. Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 22.- Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o la aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. En el caso de los decretos de necesidad y urgencia, cada Cámara deberá pronunciarse dentro de los noventa (90) días corridos contados desde la publicación del decreto. Cada Cámara comunicará su pronunciamiento a la otra y al Poder Ejecutivo de forma inmediata.»

ARTÍCULO 8°.- Tratamiento preferente. Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley N° 26.122 el siguiente: «Artículo 22 bis.- Los decretos de necesidad y urgencia se tratarán con preferencia en la sesión de cada Cámara siguiente al dictamen de la Comisión Bicameral Permanente o al vencimiento del plazo para emitirlo. La falta de dictamen no impide el tratamiento.»

ARTÍCULO 9°.- Rechazo. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 26.122 por el siguiente: «Artículo 24.- El rechazo de un decreto de necesidad y urgencia por una sola de las Cámaras implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. El rechazo de un decreto de delegación legislativa o de promulgación parcial de leyes por ambas Cámaras implica su derogación, con el mismo alcance.»

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Aplicación en el tiempo. La presente ley se aplica a los decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa dictados a partir de su entrada en vigencia, y a las leyes de delegación que se sancionen desde esa fecha. Los decretos dictados con anterioridad continúan rigiéndose por el texto anterior de la Ley N° 26.122.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales

Fija una permanencia máxima en el mismo destino de tres años para los mandos y las áreas sensibles y de cinco años para el resto del personal de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y de tres años para las jefaturas de unidad del Servicio Penitenciario Federal; ordena una rotación escalonada que empieza por las zonas críticas, con adicionales por traslado, vivienda y escolaridad, carrera que premia la movilidad y auditoría de las declaraciones juradas de los mandos.

Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito · Propuesta 67: Policías que rotan para cortar lazos con el delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; el 100 % de los mandos de zonas críticas dentro del plazo máximo a los 2 años de su vigencia.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La permanencia prolongada de un mismo agente o de un mismo mando en un destino favorece la formación de vínculos con el delito que se debe combatir, en particular en el narcotráfico, las investigaciones criminales y las zonas de mayor criminalidad. Los estatutos de las fuerzas federales, dictados en 2025 con rango de ley, regulan la asignación de destinos pero no fijan plazos máximos de permanencia. El presente proyecto establece un máximo de tres años en el mismo destino para los mandos y para las áreas sensibles, y de cinco años para el resto del personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el Servicio Penitenciario Federal, la regla alcanza a las jefaturas de unidad, donde se concentra el riesgo. La rotación es escalonada, para no perder el conocimiento del territorio, y empieza por las zonas críticas de los planes federales vigentes. Se compensa con adicionales por traslado, vivienda y escolaridad, y con una carrera que valora la movilidad. Se complementa con la auditoría de las declaraciones juradas patrimoniales que la Ley N° 25.188 ya exige a los mandos y con información pública sobre su cumplimiento.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el régimen de permanencia máxima en destino del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de las jefaturas de unidad del Servicio Penitenciario Federal, con el fin de prevenir la formación de vínculos con el delito y fortalecer la integridad de las fuerzas.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica al personal de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en adelante 'las fuerzas federales'. En el Servicio Penitenciario Federal se aplica a quienes ejerzan la dirección o la segunda jefatura de una unidad o complejo penitenciario y la jefatura de un módulo de alta seguridad.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) destino: la unidad, subunidad o dependencia en la que el agente presta servicio en forma efectiva; b) mando: quien ejerce la jefatura de una unidad, subunidad o dependencia operativa, y su segundo; c) áreas sensibles: las dependencias de investigación del narcotráfico, de investigaciones e inteligencia criminal y de control de pasos fronterizos, puertos y vías navegables, y toda dependencia con asiento en una zona crítica; y d) zona crítica: el territorio declarado tal conforme el artículo 7°.

Capítulo II – Permanencia máxima y rotación

ARTÍCULO 4°.- Permanencia máxima. El personal de las fuerzas federales no podrá permanecer en el mismo destino más de: a) tres (3) años, si ejerce un mando o presta servicio en un área sensible; y b) cinco (5) años, en los demás casos. En el Servicio Penitenciario Federal, el personal comprendido en el artículo 2° no podrá permanecer en el mismo destino más de tres (3) años.

ARTÍCULO 5°.- Nuevo destino. Cumplido el plazo máximo, el agente será asignado a un destino distinto. Los mandos de una zona crítica serán asignados a un destino en otra localidad. Ningún agente podrá volver al mismo destino antes de transcurridos tres (3) años desde su salida.

ARTÍCULO 6°.- Rotación escalonada. La rotación se realizará en forma escalonada, de modo que en un mismo año no cambie más de un tercio de los mandos de una misma unidad, salvo razones fundadas. Cada fuerza asegurará la continuidad de sus equipos de investigación e inteligencia criminal mediante el traspaso documentado de la información y de las causas en curso.

ARTÍCULO 7°.- Zonas críticas. La autoridad de aplicación declarará las zonas críticas por resolución fundada y pública, con base en indicadores de criminalidad organizada, y las revisará cada año. Son zonas críticas iniciales: a) el Gran Rosario; b) Orán y Aguas Blancas, en la Provincia de Salta; c) Bernardo de Irigoyen y la Triple Frontera, en la Provincia de Misiones; d) la vía navegable Paraná–Paraguay, con centro en Isla del Cerrito, Provincia del Chaco; y e) el conurbano bonaerense, respecto del personal federal destinado en él.

ARTÍCULO 8°.- Excepciones. El plazo máximo podrá prorrogarse por única vez y hasta doce (12) meses, por resolución fundada de la autoridad de aplicación, a pedido de un juez o de un fiscal cuando la permanencia del agente resulte indispensable para una investigación en curso. Las prórrogas se registrarán y se informarán en el informe del artículo 13.

Capítulo III – Compensaciones y carrera

ARTÍCULO 9°.- Adicionales. El personal trasladado en cumplimiento de la presente ley tendrá derecho a: a) un adicional por traslado; b) vivienda fiscal o un suplemento por vivienda en el nuevo destino; y c) un suplemento por escolaridad de sus hijos, cuando el traslado implique cambio de localidad. Los montos y condiciones serán fijados por la reglamentación, con intervención del ministerio con competencia en economía.

ARTÍCULO 10°.- Carrera. La movilidad cumplida conforme la presente ley será considerada como antecedente favorable en las calificaciones y en los ascensos del personal. Ningún agente podrá ser perjudicado en su carrera por haber sido trasladado en cumplimiento de esta ley.

Capítulo IV – Integridad e información

ARTÍCULO 11°.- Declaraciones juradas auditadas. Las declaraciones juradas patrimoniales que presenta el personal comprendido en el artículo 5°, inciso k), de la Ley N° 25.188, conforme sus artículos 4° y 6°, serán auditadas al menos una vez al año por la autoridad de aplicación de esa ley cuando el agente ejerza un mando en una zona crítica o en un área sensible, y al dejar ese destino.

ARTÍCULO 12°.- Registro de permanencia. Cada fuerza llevará un registro digital del tiempo de permanencia de cada agente en cada destino, al que tendrán acceso la autoridad de aplicación y la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales.

ARTÍCULO 13°.- Información pública. La autoridad de aplicación publicará cada semestre, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a las personas, por fuerza y por zona crítica, el porcentaje de mandos y de personal dentro del plazo máximo, los traslados realizados, las prórrogas concedidas y los adicionales abonados, y remitirá cada año un informe a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior prevista en la Ley N° 24.059.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Estatutos de las fuerzas. Incorpórase como último párrafo del artículo 40 del Estatuto de la Policía Federal Argentina aprobado por el Decreto N° 383/2025 el siguiente: «La asignación de destinos se ajusta a la Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales.» Incorpórase el mismo párrafo como último párrafo del artículo 19 de la Ley N° 26.102, en el texto del Decreto N° 456/2025. Las disposiciones de la presente ley integran el Estatuto de la Gendarmería Nacional aprobado por el Decreto N° 454/2025, la Ley N° 18.398, en el texto del Decreto N° 457/2025, y el régimen de la Ley N° 20.416 del Servicio Penitenciario Federal, y prevalecen sobre las normas reglamentarias e internas que se les opongan.

ARTÍCULO 15°.- Transición. Dentro de los dos (2) años de la entrada en vigencia de la presente ley, la totalidad de los mandos de las zonas críticas deberá encontrarse dentro del plazo máximo. El resto del personal que, a esa fecha, exceda el plazo máximo será rotado en forma escalonada dentro de los tres (3) años, comenzando por quienes registren mayor permanencia en el mismo destino.

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de seguridad.

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos que demanden los adicionales del artículo 9° se atenderán con la reasignación de créditos de la jurisdicción del área de seguridad que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que la presente entre en vigencia, dentro del límite conjunto de cero coma doce por ciento (0,12 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la rotación de las fuerzas, la estrategia contra el narcotráfico y el sistema penitenciario. Si no hubiera créditos identificados, los adicionales se abonarán desde la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, sin perjuicio de la aplicación de los plazos de permanencia a los mandos de las zonas críticas.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de ese plazo.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales

Reglamenta la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales»: designa la autoridad de aplicación, ordena los planes anuales de rotación escalonada por fuerza empezando por las zonas críticas, fija el procedimiento de las prórrogas, encomienda los montos de los adicionales por traslado, vivienda y escolaridad con intervención de Economía, y regula la auditoría de las declaraciones juradas de los mandos.

Propuesta 67: Policías que rotan para cortar lazos con el delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales» (art. 18 de esa ley); rige con ella.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 25.188, los Decretos Nros. 1866/83, 373/2024, 383/2025, 454/2025, 456/2025 y 457/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó plazos máximos de permanencia en el mismo destino para el personal de las fuerzas federales y para las jefaturas de unidad del Servicio Penitenciario Federal, y dispuso que la rotación sea escalonada y comience por las zonas críticas.

Que corresponde precisar el procedimiento de los planes de rotación, de las prórrogas y del registro de permanencia, y fijar las pautas de los adicionales que compensan el traslado del personal y de sus familias.

Que el artículo 2° del Decreto N° 373/2024 faculta al ministerio con competencia en seguridad a actualizar los haberes, suplementos y compensaciones del personal, con intervención del ministerio con competencia en economía.

Que los reglamentos de personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina se encuentran en proceso de adecuación a los estatutos aprobados en 2025, y resulta conveniente que la rotación se integre a esas reglamentaciones.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y el ministerio con competencia en economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 16). Desígnase al ministerio con competencia en seguridad como autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, en adelante 'la Ley', con facultades para dictar las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Cómputo de la permanencia (artículo 4°). La permanencia se computa desde la fecha de toma de servicio efectivo en el destino. Las comisiones transitorias en otro destino de hasta seis (6) meses no interrumpen el cómputo. La permanencia previa a la vigencia de la Ley se computa a los fines de su artículo 15.

ARTÍCULO 3°.- Planes anuales de rotación (artículos 5° y 6°). Cada fuerza federal y el Servicio Penitenciario Federal elevarán a la autoridad de aplicación, antes del 31 de octubre de cada año, el plan de rotación del año siguiente, con la nómina de los cargos que deben rotar, los nuevos destinos previstos y el cumplimiento del límite de un tercio de los mandos por unidad. La autoridad de aplicación aprobará los planes, con o sin observaciones, dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Prioridad de las zonas críticas (artículos 7° y 15). El primer plan de rotación comprenderá a todos los mandos de las zonas críticas que excedan el plazo máximo y deberá ejecutarse dentro de los dos (2) años de la entrada en vigencia de la Ley. La autoridad de aplicación publicará dentro de los sesenta (60) días la delimitación geográfica de las zonas críticas iniciales y los indicadores con los que revisará cada año su declaración.

ARTÍCULO 5°.- Continuidad de las investigaciones (artículo 6°). El agente que rote dejará en su destino un informe de traspaso de las investigaciones, fuentes registradas y causas a su cargo. El jefe de la dependencia de investigaciones que reciba al reemplazante asegurará un período de superposición de hasta treinta (30) días.

ARTÍCULO 6°.- Prórrogas (artículo 8°). El pedido de prórroga del juez o del fiscal se presentará ante la autoridad de aplicación con indicación de la investigación y de las razones por las que la permanencia del agente resulta indispensable. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los quince (15) días, sin revelar datos que comprometan la investigación, y registrará la prórroga.

ARTÍCULO 7°.- Adicionales (artículo 9°). El personal trasladado con cambio de localidad percibirá: a) un adicional por traslado, de pago único, que cubra los gastos de mudanza y de instalación; b) vivienda fiscal o, en su defecto, un suplemento mensual por vivienda mientras permanezca en el destino; y c) un suplemento mensual por cada hijo en edad escolar. La autoridad de aplicación fijará los montos y su actualización por resolución conjunta con el ministerio con competencia en economía, conforme el artículo 2° del Decreto N° 373/2024.

ARTÍCULO 8°.- Carrera (artículo 10). Las juntas de calificaciones de cada fuerza considerarán la movilidad cumplida conforme la Ley como antecedente favorable. La autoridad de aplicación, por intermedio del área con competencia en carrera y formación de las fuerzas, adecuará dentro de los ciento ochenta (180) días los criterios de evaluación y ascenso.

ARTÍCULO 9°.- Declaraciones juradas (artículo 11). Cada fuerza y el Servicio Penitenciario Federal comunicarán cada año a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 la nómina del personal comprendido en el artículo 11 de la Ley que ejerza mandos en zonas críticas o en áreas sensibles, y las bajas de esos destinos dentro de los treinta (30) días, a los fines de la auditoría que esa norma prevé.

ARTÍCULO 10°.- Registro de permanencia (artículo 12). El registro digital de permanencia se integrará a los sistemas de gestión de personal de cada fuerza, estará operativo dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia de la Ley y permitirá consultar en tiempo real la permanencia de cada agente.

ARTÍCULO 11°.- Información pública (artículo 13). El primer informe semestral se publicará dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la Ley, con la situación inicial de permanencia por fuerza y por zona crítica.

ARTÍCULO 12°.- Adecuación de los reglamentos. La autoridad de aplicación adecuará, dentro de los ciento ochenta (180) días, el reglamento de la Ley N° 21.965 aprobado por el Decreto N° 1866/83 y los reglamentos de personal de las demás fuerzas y del Servicio Penitenciario Federal, e incorporará el régimen de la Ley en las reglamentaciones de los estatutos aprobados por los Decretos Nros. 454/2025 y 457/2025.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Rotación Policial

Acuerdo negociado en el Consejo de Seguridad Interior y firmado por la Nación con cada provincia: cada policía provincial adopta, por norma propia, una permanencia máxima en destino de tres años para mandos y áreas sensibles y de cinco para el resto, con rotación escalonada, compensaciones y declaraciones juradas auditadas; metas públicas por provincia y asistencia técnica de la Nación.

Propuesta 67: Policías que rotan para cortar lazos con el delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación en el Consejo de Seguridad Interior tras la sanción de la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales»; primeros firmantes Santa Fe, Salta, Misiones, Chaco y Buenos Aires.
Trámite: Convenio interjurisdiccional (arts. 121 y 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20 y 44). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): el PEN lo aprueba por decreto; cada provincia lo ratifica según su Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la permanencia prolongada de los mandos policiales en un mismo destino favorece la formación de vínculos con el delito organizado, y que la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino estableció para las fuerzas federales plazos máximos de tres y de cinco años.

Que la policía de seguridad es una competencia que las provincias conservan conforme el artículo 121 de la Constitución Nacional, por lo que la adopción de esas reglas en las policías provinciales solo puede acordarse, conforme su artículo 125.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias adheridas y la celebración de convenios con las policías provinciales (artículos 5°, 20 y 44), y que su Consejo de Seguridad Interior, órgano asesor, fue el ámbito en que se negociaron los términos de este Acuerdo.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan adoptar en las policías provinciales un régimen de permanencia máxima en destino y de rotación escalonada equivalente al de la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, con metas públicas por provincia.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Permanencia máxima. Cada provincia firmante establecerá, por la norma que corresponda según su régimen policial, que el personal de su policía no podrá permanecer en el mismo destino más de tres (3) años si ejerce un mando o presta servicio en un área sensible, y más de cinco (5) años en los demás casos, con rotación escalonada que preserve la continuidad de los equipos de investigación. Cada provincia dictará esa norma dentro de los doce (12) meses de la firma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Zonas críticas. Cada provincia declarará sus zonas críticas, en las que la rotación comenzará con prioridad. Las partes reconocen como zonas críticas iniciales, en lo que corresponda a cada provincia firmante, el Gran Rosario, Orán y Aguas Blancas, Bernardo de Irigoyen y la Triple Frontera, y la vía navegable Paraná–Paraguay con centro en Isla del Cerrito. El conurbano bonaerense será zona crítica en los términos que convengan la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Compensaciones y carrera. Cada provincia preverá compensaciones por traslado, vivienda y escolaridad para el personal trasladado con cambio de localidad, y considerará la movilidad como antecedente favorable en la carrera.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Declaraciones juradas. Cada provincia asegurará que los mandos de sus zonas críticas y áreas sensibles presenten declaraciones juradas patrimoniales y que estas sean auditadas al menos una vez al año por el organismo provincial competente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas públicas. Las partes fijan como meta que, a los dos (2) años de la norma provincial de la cláusula segunda, la totalidad de los mandos de las zonas críticas de cada provincia se encuentre dentro del plazo máximo. Cada provincia publicará cada semestre, en formato abierto, el porcentaje de mandos y de personal dentro del plazo máximo y los traslados realizados.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Asistencia técnica de la Nación. La Nación, por intermedio del ministerio con competencia en seguridad, brindará a las provincias firmantes asistencia técnica para el diseño de los planes de rotación y de los registros digitales de permanencia, y capacitación para su aplicación.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Tablero federal. El ministerio con competencia en seguridad publicará un tablero federal con el estado de cumplimiento de cada provincia firmante y de las fuerzas federales, y lo presentará cada año en el Consejo de Seguridad Interior.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del área de seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al ministerio con competencia en seguridad.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].

PROYECTO DE LEY

Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales

Regula el uso de la fuerza y de las armas de fuego de la PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA, y del Servicio Penitenciario Federal con su régimen propio dentro de los establecimientos, según los Principios Básicos de la ONU. Reemplaza las Resoluciones 125/2024 y 943/2023, hace obligatorias las cámaras corporales con grabación inalterable y acceso del fiscal, y crea la Oficina de Asuntos Internos en el área de seguridad, con delegaciones en cada fuerza fuera de la cadena de mando.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial · Propuesta 67: Policías que rotan para cortar lazos con el delito · Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase I (envío en el año 1; cámaras en todas las patrullas al 10/12/2029)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El empleo de la fuerza y de las armas de fuego por las fuerzas federales se rige hoy por resoluciones ministeriales: el Reglamento General para el Empleo de las Armas (Resolución N° 125/2024) y el protocolo de orden público de la Resolución N° 943/2023. Se trata de una materia que afecta derechos fundamentales y la seguridad de los propios agentes, y que requiere reglas estables, conocidas y fijadas por ley. El presente proyecto adopta los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los aplica a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, con su régimen propio dentro de los establecimientos, al Servicio Penitenciario Federal. Establece cuándo pueden emplearse las armas de fuego, hace obligatorias las cámaras corporales con grabación inalterable y acceso del Ministerio Público Fiscal, y crea registros digitales de detenciones y de empleo de armas. Para que el control sea efectivo, crea una Oficina de Asuntos Internos fuera de la cadena de mando de cada fuerza, con facultades de investigación propias, y un registro público de denuncias coordinado con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. A la vez, asegura a los agentes capacitación permanente, equipamiento y asistencia legal cuando actúan dentro de la ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales y del Servicio Penitenciario Federal, conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979). Establece, además, el uso obligatorio de cámaras corporales, el registro digital de detenciones y de empleo de armas, la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales y el registro público de denuncias por abuso.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en adelante 'las fuerzas federales', y al Servicio Penitenciario Federal. Dentro de los establecimientos penitenciarios, el personal del Servicio Penitenciario Federal se rige por su régimen propio, conforme el artículo 27 de la presente ley; fuera de ellos, en traslados, custodias y demás funciones, se rige íntegramente por esta ley.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) agente: todo integrante de las fuerzas federales o del Servicio Penitenciario Federal que ejerza funciones de policía o de seguridad; b) fuerza: todo medio físico, instrumento o arma empleado por un agente para hacer cumplir la ley sobre una persona; c) medios menos letales: los instrumentos y armas diseñados para neutralizar o inmovilizar a una persona con bajo riesgo de causar la muerte o lesiones graves, que apruebe la autoridad de aplicación; d) procedimiento: toda intervención de un agente sobre una o más personas, incluidos los controles, las requisas, las detenciones, los allanamientos, los traslados y los operativos de orden público; e) peligro inminente: la situación en la que, por la conducta de una persona, resulta objetiva y razonablemente previsible que se produzca de inmediato la muerte o lesiones graves de otra persona o del propio agente.

Capítulo II – Principios y reglas para el empleo de la fuerza

ARTÍCULO 4°.- Principios. El empleo de la fuerza se rige por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad, y tiene como fin primordial la preservación de la vida y de la integridad física de todas las personas, en concordancia con el artículo 21 de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Solo puede emplearse la fuerza cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado legítimo previsto, y en la medida estrictamente necesaria para alcanzarlo.

ARTÍCULO 5°.- Empleo gradual. Antes de recurrir a la fuerza, el agente utilizará, en la medida de lo posible, medios no violentos, como la presencia, la persuasión y la advertencia. Cuando el empleo de la fuerza sea inevitable, el agente: a) lo ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad de la amenaza y al objetivo legítimo; b) preferirá los medios menos letales; c) reducirá al mínimo los daños y lesiones; d) cesará en su empleo en cuanto la persona haya sido reducida o haya cesado la amenaza; y e) procurará que se preste de inmediato asistencia médica a las personas heridas y que se notifique a sus familiares o allegados.

ARTÍCULO 6°.- Empleo de armas de fuego. Los agentes solo podrán emplear armas de fuego contra las personas: a) en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; b) para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; o c) para detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga; y en todos los casos solo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. El empleo intencional de armas letales solo procede cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

ARTÍCULO 7°.- Advertencia previa. En los supuestos del artículo anterior, el agente se identificará como tal y dará una advertencia clara de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se la tome en cuenta, salvo que ello lo pusiera indebidamente en peligro, creara un riesgo de muerte o de lesiones graves para otras personas o resultara evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 8°.- Prohibiciones. Queda prohibido a los agentes: a) disparar armas de fuego fuera de los supuestos del artículo 6°, en particular contra vehículos en movimiento o personas en fuga que no representen el peligro allí previsto; b) disparar contra multitudes; c) emplear armas, municiones o medios no provistos ni autorizados por la autoridad de aplicación; d) emplear la fuerza sobre una persona ya reducida o detenida, salvo para impedir un peligro inminente; e) infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y f) emplear la fuerza como castigo. La orden de un superior no justifica el incumplimiento de la presente ley, y ningún agente podrá ser sancionado por negarse a cumplir una orden contraria a ella.

ARTÍCULO 9°.- Reuniones y manifestaciones públicas. En los operativos de orden público, incluidos los destinados a preservar la libre circulación, se priorizarán el diálogo y la disuasión. Ante reuniones lícitas y pacíficas, los agentes evitarán el empleo de la fuerza o, si no fuera posible, lo limitarán al mínimo necesario. Ante reuniones violentas, solo podrán emplear medios menos letales, en las condiciones del artículo 5°, y nunca armas de fuego salvo en los supuestos del artículo 6°. Los agentes que intervengan llevarán identificación visible, y el responsable del operativo comunicará de inmediato su inicio y su desarrollo al Ministerio Público Fiscal y, en su caso, a la autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 10°.- Actuación posterior. Todo empleo de armas de fuego y todo empleo de la fuerza del que resulten lesiones o la muerte de una persona deberá: a) ser informado de inmediato por el agente a su superior y registrado conforme el artículo 17; b) ser comunicado por la fuerza o el servicio al Ministerio Público Fiscal y a la Oficina de Asuntos Internos dentro de las veinticuatro (24) horas; y c) dar lugar a la preservación del arma, de la grabación de la cámara corporal y de los demás elementos de prueba. La presente ley no modifica las causas de justificación del artículo 34 del Código Penal.

ARTÍCULO 11°.- Respaldo, asistencia legal y equipamiento. El Estado nacional asegurará a los agentes: a) capacitación permanente en el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, en técnicas de reducción y de disuasión y en primeros auxilios, con certificación anual de aptitud; b) el equipamiento de protección y los medios menos letales necesarios para cumplir sus funciones conforme a esta ley; y c) asistencia legal gratuita en los procesos judiciales y administrativos que se les inicien por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones en los que hayan actuado conforme a esta ley.

ARTÍCULO 12°.- Protocolos. La autoridad de aplicación aprobará y publicará en el Boletín Oficial y en su sitio oficial los protocolos de actuación de cada tipo de procedimiento, conforme a los principios y reglas de este Capítulo, y los revisará al menos cada dos (2) años.

Capítulo III – Cámaras corporales y registros

ARTÍCULO 13°.- Cámaras corporales. Todo agente que intervenga en un procedimiento portará una cámara corporal, que deberá encontrarse activada desde el inicio hasta la conclusión de su intervención. La reglamentación establecerá las condiciones técnicas de las cámaras y los supuestos excepcionales en que su uso no resulte materialmente posible, que deberán ser fundados y registrados. La totalidad de las patrullas de las fuerzas federales deberá contar con cámaras corporales al 10 de diciembre de 2029, conforme el cronograma de despliegue que apruebe la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 14°.- Grabación inalterable. Las grabaciones se almacenarán en un sistema centralizado bajo custodia de la autoridad de aplicación, con mecanismos que impidan su borrado o alteración y registren todo acceso. Las grabaciones se conservarán durante al menos dos (2) años y, si se vinculan con una denuncia, una investigación o un proceso judicial, hasta su conclusión. La supresión, alteración u ocultamiento de una grabación, o la omisión injustificada de activar la cámara, constituyen falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

ARTÍCULO 15°.- Acceso a las grabaciones. El Ministerio Público Fiscal tendrá acceso directo a las grabaciones vinculadas con los hechos que investigue, y les serán remitidas de oficio cuando del procedimiento resulten una detención, lesiones o la muerte de una persona. La persona grabada y su defensa podrán acceder a ellas por intermedio de la autoridad judicial o fiscal competente. El tratamiento de las grabaciones se rige por la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, en particular sus artículos 4°, 9°, 22 y 23; el banco de datos se considera creado por la presente ley.

ARTÍCULO 16°.- Registro digital de detenciones. La autoridad de aplicación llevará un registro digital único de las detenciones practicadas por las fuerzas federales, en el que se asentarán en tiempo real, por cada persona detenida, su identidad, la fecha, la hora y el lugar de la detención, su motivo, los agentes intervinientes, las lesiones constatadas, la comunicación a la autoridad judicial o fiscal y a sus familiares, los traslados y la liberación o la puesta a disposición judicial. Tendrán acceso a él el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

ARTÍCULO 17°.- Registro de empleo de armas. La autoridad de aplicación llevará un registro digital del armamento y la munición asignados a cada agente y de cada empleo de armas de fuego y de cada empleo de la fuerza del que resulten lesiones o la muerte de una persona, con sus circunstancias y la referencia a la grabación correspondiente.

Capítulo IV – Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales

ARTÍCULO 18°.- Creación. Créase la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales en el ámbito de la autoridad de aplicación, fuera de la cadena de mando de las fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal, con dependencia directa del titular de la autoridad de aplicación. Contará con una delegación en cada fuerza federal y en el Servicio Penitenciario Federal.

ARTÍCULO 19°.- Titular. La Oficina estará a cargo de un titular designado por el Poder Ejecutivo nacional previo procedimiento público de selección por antecedentes. No podrá ser designada una persona que revista en actividad en alguna de las fuerzas federales o en el Servicio Penitenciario Federal ni que haya revistado en ellas durante los cinco (5) años anteriores. Durará cinco (5) años en el cargo y solo podrá ser removido por mal desempeño, mediante acto fundado.

ARTÍCULO 20°.- Delegaciones. Las delegaciones de la Oficina dependen funcional y jerárquicamente de ella y no de la jefatura de la fuerza o del servicio en el que actúan. Pasan a constituir delegaciones de la Oficina, con su personal, bienes y créditos: a) la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, prevista en el artículo 17, apartado IV, y en el artículo 36 del Estatuto aprobado por el Decreto N° 383/2025; b) la Dirección de Asuntos Internos de la Gendarmería Nacional, prevista en el artículo 9°, inciso d), del Estatuto aprobado por el Decreto N° 454/2025; y c) la Dirección de Control Policial Externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, prevista en el artículo 75 de la Ley N° 26.102, en el texto sustituido por el artículo 25 del Decreto N° 456/2025, que conserva las funciones y los órganos que esa ley le asigna. En la Prefectura Naval Argentina y en el Servicio Penitenciario Federal, la delegación se constituye con los recursos que asigne la autoridad de aplicación. El personal de las fuerzas que preste servicios en una delegación será evaluado y calificado por la Oficina.

ARTÍCULO 21°.- Competencia. La Oficina investigará: a) todo empleo de armas de fuego y todo empleo de la fuerza del que resulten lesiones graves o la muerte de una persona; b) las denuncias por abuso de autoridad, violencia institucional, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidas a agentes; c) los hechos de corrupción y las irregularidades patrimoniales atribuidas a agentes; y d) las faltas disciplinarias graves y muy graves. Las faltas leves se rigen por los regímenes disciplinarios de cada fuerza o servicio.

ARTÍCULO 22°.- Facultades de investigación. Para el cumplimiento de su función, la Oficina podrá: a) requerir informes, documentos y antecedentes a cualquier dependencia de las fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal, que deberán responder en el plazo que fije; b) acceder sin restricción a las grabaciones de las cámaras corporales y a los registros de los artículos 16 y 17; c) recibir declaraciones y practicar inspecciones en cualquier dependencia, sin aviso previo; d) instruir los sumarios administrativos de su competencia y proponer la sanción que corresponda; e) proponer a la autoridad de aplicación medidas preventivas respecto del agente investigado, como el cambio de funciones o el pase a disponibilidad; y f) ordenar la preservación de pruebas. Cuando advierta la posible comisión de un delito, la Oficina lo denunciará de inmediato al Ministerio Público Fiscal y colaborará con su investigación. Todo agente está obligado a prestar colaboración a la Oficina; su obstrucción constituye falta grave.

ARTÍCULO 23°.- Garantías y plazos. Las investigaciones de la Oficina respetarán el debido proceso y el derecho de defensa del agente investigado. Toda investigación iniciada por denuncia deberá concluir con resolución fundada dentro del plazo de un (1) año, que la reglamentación podrá prorrogar por única vez en casos complejos, mediante acto fundado.

ARTÍCULO 24°.- Adecuación de los estatutos. Quedan modificados, en lo pertinente, el artículo 17, apartado IV, y el artículo 36 del Estatuto de la Policía Federal Argentina aprobado por el Decreto N° 383/2025, el artículo 9°, inciso d), del Estatuto de la Gendarmería Nacional Argentina aprobado por el Decreto N° 454/2025, el artículo 11 de la Ley N° 18.398 en el texto del Decreto N° 457/2025 y los artículos 75 a 80 de la Ley N° 26.102 en el texto del Decreto N° 456/2025, en cuanto atribuyan a la jefatura de cada fuerza la dependencia de sus áreas de asuntos internos o la investigación de las materias del artículo 21 de la presente ley, que corresponden a la Oficina.

Capítulo V – Registro público de denuncias e información

ARTÍCULO 25°.- Registro público de denuncias. La autoridad de aplicación llevará un registro público y estadístico de las denuncias por abuso de autoridad y violencia institucional atribuidas a agentes, con el seguimiento de su trámite y de su resolución. El registro se coordinará, mediante convenio, con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en el marco del artículo 7°, inciso e), de la Ley N° 26.827. Es meta de la presente ley que toda denuncia por violencia institucional cuente con resolución publicada en menos de un (1) año desde su presentación.

ARTÍCULO 26°.- Información pública y control parlamentario. La autoridad de aplicación publicará cada semestre, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de empleos de armas de fuego, de personas heridas o fallecidas en procedimientos, de detenciones y de denuncias por abuso, con su resultado, y el grado de avance del despliegue de cámaras corporales. Remitirá cada año un informe a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior prevista en la Ley N° 24.059.

Capítulo VI – Disposiciones complementarias

ARTÍCULO 27°.- Servicio Penitenciario Federal. Incorpórase como último párrafo del artículo 33 de la Ley N° 20.416 el siguiente: «El empleo de la fuerza y de las armas por el personal del Servicio Penitenciario Federal se ajustará a los principios y reglas del Capítulo II de la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales. Dentro de los establecimientos rige el régimen propio que apruebe la reglamentación, en concordancia con esos principios; fuera de ellos, se aplica aquella ley en forma íntegra.»

ARTÍCULO 28°.- Estatutos de las fuerzas federales. Incorpórase como último párrafo del artículo 10 del Estatuto de la Policía Federal Argentina aprobado por el Decreto N° 383/2025 el siguiente: «El empleo de la fuerza pública y de las armas se rige por la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales.» Las disposiciones de la presente ley integran los regímenes de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y prevalecen sobre las normas reglamentarias e internas que se les opongan.

ARTÍCULO 29°.- Normas que se dejan sin efecto. Déjanse sin efecto la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 125/2024, que aprobó el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, y la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 943/2023, así como toda norma reglamentaria o interna que se oponga a la presente ley. Los protocolos que la autoridad de aplicación haya aprobado con anterioridad continuarán vigentes en cuanto no se opongan a esta ley, y serán adecuados a ella dentro de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 30°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de seguridad.

ARTÍCULO 31°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley respecto de sus fuerzas policiales y de seguridad, o a dictar normas con un contenido equivalente.

ARTÍCULO 32°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley, incluidos la adquisición de cámaras corporales y de medios menos letales, los sistemas de registro y el funcionamiento de la Oficina de Asuntos Internos, se atenderán con la reasignación de créditos de la jurisdicción del área de seguridad que la ley de presupuesto de cada ejercicio identifique en forma expresa. El despliegue de cámaras corporales seguirá el cronograma del artículo 13; si al sancionarse la presente ley no hubiera créditos asignados, la adquisición se atenderá con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, y entretanto la obligación del artículo 13 rige respecto de las cámaras disponibles.

ARTÍCULO 33°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. La Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales deberá encontrarse en funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días de esa publicación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 34°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Nación–Provincia de Santa Fe para el Programa Rosario contra el narcotráfico (Plan Bandera)

Formaliza el piloto de Rosario sobre la base del Plan Bandera: metas públicas, datos abiertos por barrio, equipos conjuntos para seguir el dinero (UIF, fiscalías provinciales y, por invitación, PROCUNAR y PROCELAC) y recuperación de cinco barrios.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Días 31–60
Trámite: No pasa por el Congreso: convenio entre la Nación y una provincia (art. 125 CN, según la afectación). Lo firman el ministro del área de seguridad y el Gobernador; la Legislatura provincial lo ratifica si su Constitución lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y la PROVINCIA DE SANTA FE, representada por su Gobernador, en adelante 'las partes'.

Que la ciudad de Rosario concentra desde hace años tasas de homicidios dolosos superiores al promedio nacional, asociadas a la disputa territorial de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Que las partes llevan adelante en esa ciudad el Plan Bandera, un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales, y que resulta conveniente darle metas públicas, información abierta y un componente social que asegure la presencia sostenida del Estado en los barrios más afectados.

Que las Leyes N° 27.739 y N° 27.786 dan herramientas para investigar el lavado de activos y las organizaciones criminales, y que seguir el dinero exige la cooperación de la Unidad de Información Financiera con las fiscalías federales y provinciales.

Que la Provincia adhirió al régimen de la Ley N° 26.052, por lo que la persecución del narcomenudeo es de competencia provincial y requiere coordinación con la justicia federal.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional asegura la autonomía del Ministerio Público, por lo que su participación solo puede convenirse.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias en la materia.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan formalizar el Programa Rosario como piloto de la estrategia nacional contra el narcotráfico en sus epicentros urbanos, sobre la base del Plan Bandera, con cuatro componentes: a) metas públicas; b) datos abiertos; c) equipos conjuntos de investigación financiera para seguir el dinero del delito; y d) recuperación territorial de los barrios más afectados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Continuidad del Plan Bandera. Las partes mantienen el despliegue conjunto de fuerzas federales y provinciales del Plan Bandera en la ciudad de Rosario y su área metropolitana, conforme los convenios de colaboración vigentes entre ellas, que se integran a este Acuerdo en lo que no se le opongan. La conducción operativa de las fuerzas federales continúa a cargo del Comando Unificado de las Fuerzas Federales de Seguridad – Plan Bandera, creado por la Resolución N° 1027/2024 del Ministerio de Seguridad, que actúa en coordinación con las autoridades provinciales.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Metas públicas. Las partes fijan como meta principal reducir la tasa de homicidios dolosos de la ciudad de Rosario y de la Provincia de Santa Fe hasta el promedio nacional al 10 de diciembre de 2030. Dentro de los sesenta (60) días de la firma, la Comisión de Seguimiento aprobará y publicará metas anuales intermedias y, al menos, indicadores sobre heridos por arma de fuego, causas por lavado de activos iniciadas, bienes decomisados y avance de la recuperación de cada barrio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Datos abiertos. Las partes publicarán cada mes, en formato abierto y desagregado por barrio, los homicidios dolosos, los heridos por arma de fuego, los efectivos desplegados, los procedimientos realizados y los bienes secuestrados y decomisados, y cada semestre un informe de avance de las metas. La publicación resguardará la identidad de las víctimas y de las personas investigadas conforme la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Equipos conjuntos para seguir el dinero. Las partes conforman equipos conjuntos de investigación financiera, integrados por la Unidad de Información Financiera, las áreas de investigación criminal de la policía provincial y de las fuerzas federales, y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, para identificar a quienes financian, lavan o dan protección a las organizaciones criminales, incluidos funcionarios, policías, dirigentes o empresarios cómplices, con las herramientas de la Ley N° 27.739 y de la Ley N° 27.786. Los equipos actuarán dentro de las competencias legales de cada organismo y bajo la dirección de la fiscalía competente en cada causa.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Invitación al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las partes invitan al Ministerio Público Fiscal de la Nación a sumarse a los equipos conjuntos, por intermedio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) previstas en el artículo 22 de la Ley N° 27.148, mediante el convenio que celebre con cada parte.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Coordinación de competencias. En el marco de la Ley N° 26.052, a la que la Provincia adhirió, las partes coordinarán la actuación de las fiscalías federales y provinciales, de modo que la persecución del narcomenudeo a cargo de la Provincia aporte información a las investigaciones federales sobre las organizaciones que lo abastecen.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Bienes decomisados. Los bienes decomisados en causas federales se administran y disponen conforme el régimen vigente de bienes recuperados, y los decomisados en causas provinciales, conforme la legislación de la Provincia. Las partes promoverán que el producido se destine, en la mayor medida que la legislación permita, a la seguridad y a la recuperación de los barrios comprendidos en este Acuerdo, e informarán en forma pública los bienes subastados y el destino de lo obtenido.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Recuperación territorial. Las partes ejecutarán un plan de recuperación de los barrios Empalme Graneros, Ludueña, Larrea, Tablada y Las Heras, con presencia estatal sostenida en escuela, centros de salud y atención de adicciones, deporte y trabajo comunitario de transición. El plan, con metas por barrio, será aprobado por la Comisión de Seguimiento dentro de los noventa (90) días de la firma. Se invita a la Municipalidad de Rosario a adherir a este componente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes de cada parte, con rango no inferior a secretario, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará las metas, el plan de recuperación territorial y los informes, y publicará sus actas. Podrán participar, con voz, los organismos invitados que adhieran.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con la reasignación de créditos de su presupuesto de seguridad, dentro de los límites de la ley de presupuesto de cada ejercicio. Este Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Extensión del modelo. Las partes acuerdan que la evaluación pública de los resultados de este Acuerdo servirá de base para los convenios que la Nación celebre con otras provincias en la segunda fase del programa.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma, sin perjuicio de la ratificación que corresponda según el derecho provincial, y por cuatro (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes lo denuncie con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las investigaciones en curso.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. La Provincia de Santa Fe someterá este Acuerdo a la aprobación de su Legislatura si así correspondiera según su Constitución. La Nación lo publicará en el Boletín Oficial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de destino de los bienes decomisados al narcotráfico (reforma del artículo 39 de la Ley 23.737)

Sustituye el art. 39 de la Ley 23.737 para que, después de reparar a las víctimas, lo obtenido de los bienes decomisados al narcotráfico vaya en partes iguales a seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados, en lugar del reparto por porcentajes del DNU 575/2025. Crea una cuenta especial protegida, con información pública trimestral.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase I
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos).

FUNDAMENTOS

El narcotráfico se sostiene con dinero, y una de las herramientas más eficaces para combatirlo es quitarle sus bienes y devolver ese valor a la sociedad que lo padece. El Decreto N° 575/2025 ordenó el régimen de conservación, administración y venta de los bienes provenientes de actividades ilícitas y sustituyó el artículo 39 de la Ley N° 23.737. Según ese régimen, una vez reparadas las víctimas, el producido se reparte por porcentajes fijos entre varios organismos. El presente proyecto mantiene ese régimen de administración y venta, y la prioridad de la reparación a las víctimas, pero fija por ley un destino específico para lo decomisado al narcotráfico: en partes iguales, la seguridad, en particular la investigación financiera y el control de puertos, vías navegables y fronteras, y la recuperación territorial de los barrios más afectados, con escuela, salud y atención de las adicciones, deporte y trabajo. Los recursos se depositan en una cuenta especial con destino específico, protegida de su disolución, y se informa cada trimestre qué se decomisó, cuánto se obtuvo y en qué barrio se aplicó. Las causas de jurisdicción provincial siguen correspondiendo a las provincias, a las que se invita a adoptar el mismo destino.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Destino de los bienes decomisados al narcotráfico

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija el destino del producido de los bienes decomisados en las causas por delitos previstos en la Ley N° 23.737, que se aplica a la seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados por el narcotráfico.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 39 de la Ley N° 23.737. Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, en el texto dado por el artículo 12 del Decreto N° 575/2025, por el siguiente:
«Artículo 39.- Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y del beneficio económico a que se refiere el artículo 30. Los bienes decomisados, o el producido de su venta, se conservarán, administrarán y enajenarán conforme el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Penales de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio, aprobado como Anexo I del Decreto N° 575/2025. Una vez atendida la reparación de las víctimas en los términos de ese régimen, el producido se destinará en partes iguales: a) a la seguridad, para la investigación y persecución del narcotráfico y del lavado de activos y para el control de la logística del delito en puertos, vías navegables y fronteras; y b) a la recuperación territorial de los barrios más afectados por el narcotráfico. El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta ley y a los bienes decomisados o al producido de su venta por los delitos previstos en la Sección XII, Título I -Delitos Aduaneros- de la Ley N° 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos. En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes entregarán las multas conforme a lo establecido por esta ley. En las causas de jurisdicción provincial, las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta corresponderán a la provincia respectiva.»

ARTÍCULO 3°.- Exclusión de la escala de distribución. Incorpórase como último párrafo del artículo 24 del Anexo I del Decreto N° 575/2025 el siguiente:
«La distribución prevista en este artículo no se aplica al producido de los bienes decomisados en las causas por delitos de la Ley N° 23.737, que tiene el destino establecido en el artículo 39 de esa ley.»

Capítulo II – Cuenta especial y aplicación de los recursos

ARTÍCULO 4°.- Cuenta especial. Créase la Cuenta Especial de Decomisos del Narcotráfico para la Seguridad y los Barrios, con destino específico, en la que se depositará el producido del artículo 39 de la Ley N° 23.737, en dos subcuentas correspondientes a cada uno de los destinos de sus incisos a) y b). La Cuenta queda expresamente excluida de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 5°.- Destino de seguridad. Los recursos de la subcuenta de seguridad se aplicarán a: a) equipamiento y capacitación para la investigación criminal y financiera del narcotráfico y del lavado de activos; b) escáneres, radares y demás medios de control de cargas en puertos, vías navegables y pasos fronterizos; y c) medidas de aislamiento de las personas que dirigen organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios federales. No podrán aplicarse a gastos de personal permanente.

ARTÍCULO 6°.- Recuperación territorial de barrios. Los recursos de la subcuenta de barrios se aplicarán a proyectos de presencia estatal sostenida en los barrios más afectados por el narcotráfico, en materia de educación, salud y atención de las adicciones, deporte, trabajo comunitario de transición y mejoramiento del espacio público. La autoridad de aplicación seleccionará los barrios con criterios objetivos y públicos, basados en la tasa de homicidios dolosos y en la incidencia de los delitos de la Ley N° 23.737, y podrá ejecutar los proyectos por sí o mediante convenios con las provincias y los municipios, que asumirán su gestión y rendirán cuentas de los fondos recibidos.

ARTÍCULO 7°.- Presupuesto y ejecución. Los recursos de la Cuenta se incorporan como recursos con afectación específica en la ley de presupuesto de cada ejercicio, que estimará su monto y lo asignará a los destinos de los artículos 5° y 6°. Los saldos no utilizados al cierre de un ejercicio se transfieren al siguiente con el mismo destino. Los recursos de la Cuenta no sustituyen los créditos ordinarios de seguridad ni los de los programas sociales.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 8°.- Información pública. La autoridad de aplicación publicará cada trimestre, en formato abierto, los bienes decomisados en causas por delitos de la Ley N° 23.737, los bienes enajenados y su producido, el monto destinado a la reparación de las víctimas, los ingresos y los saldos de cada subcuenta, y los proyectos financiados, con su localización por barrio, su costo y sus resultados.

ARTÍCULO 9°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que administrará la Cuenta con intervención del área de seguridad, para la subcuenta del inciso a) del artículo 39 de la Ley N° 23.737, y de las áreas con competencia en desarrollo social, educación y salud, para la del inciso b).

ARTÍCULO 10°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a destinar el producido de los bienes decomisados en las causas por delitos de la Ley N° 23.737 de su jurisdicción a la seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados por el narcotráfico.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará al producido de los bienes que se enajenen desde esa fecha. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta de control y trazabilidad de cargas en la Vía Navegable Troncal

El control y la trazabilidad de cargas en la Vía Navegable Troncal quedan a cargo de ARCA (Aduana) y la Prefectura con medios propios, sin obligaciones nuevas ni adenda para el concesionario. Si la toma de posesión no ocurrió, el acta de toma incluye la obligación de dar los datos de tránsito, sin costo.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase I (antes de la toma de posesión del concesionario, si todavía no ocurrió)
Trámite: No aplica (resolución conjunta de la autoridad de control de la concesión, ARCA y el ministerio del área de seguridad).

VISTO

El Expediente N° [—], el Código Aduanero (Ley N° 22.415), la Ley N° 18.398 y sus modificatorias, la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, la Ley N° 25.326, la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 de la Vía Navegable Troncal y la Resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación N° 36/2026, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación del 18 de junio de 2026, se aprobó lo actuado en la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Ley N° 17.520.

Que la vía navegable es un corredor principal del comercio exterior del país y puede ser utilizada para el tráfico de estupefacientes, por lo que resulta necesario controlar y seguir las cargas que circulan por ella.

Que conforme los artículos 112, 121 y 122 del Código Aduanero el control de las mercaderías y de los medios de transporte es competencia del servicio aduanero, y que la Prefectura Naval Argentina ejerce la policía de seguridad de la navegación conforme los artículos 2° y 5°, inciso a), de la Ley N° 18.398, por lo que el control de las cargas es una función estatal que no corresponde delegar en el concesionario.

Que imponer al concesionario obligaciones nuevas después de la adjudicación podría dar lugar a reclamos de recomposición económica, y que el control puede realizarse con los medios propios de los organismos competentes.

Que, si la toma de posesión del servicio todavía no se ha producido, resulta conveniente prever en el acta respectiva que el concesionario ponga a disposición del Estado, sin costo, los datos de tránsito que registre en la prestación del servicio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de los organismos firmantes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Código Aduanero y las normas de creación y competencia de los organismos firmantes.

Por ello, EL TITULAR DE LA AUTORIDAD DE CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL, EL TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

ADUANERO Y EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN SEGURIDAD RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Programa de Control y Trazabilidad de Cargas en la Vía Navegable Troncal, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por intermedio de la Dirección General de Aduanas, y de la Prefectura Naval Argentina, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sus propios medios, con el fin de detectar el uso de la vía navegable para el narcotráfico y otros delitos.

ARTÍCULO 2°.- Sin obligaciones nuevas para el concesionario. El Programa no modifica el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal ni impone al concesionario obligaciones de control de cargas, inversiones o prestaciones distintas de las previstas en el pliego y en el contrato, y no da lugar a recomposición económica alguna. El control de las cargas es una función estatal que no se delega en el concesionario.

ARTÍCULO 3°.- Datos en el acta de toma de posesión. Si a la fecha de la presente no se hubiera producido la toma de posesión del servicio por el concesionario adjudicado por la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, la autoridad de control de la concesión incluirá en el acta de toma de posesión la obligación del concesionario de poner a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Prefectura Naval Argentina, en forma permanente, por medios electrónicos y sin costo, los datos de tránsito que registre en la prestación del servicio, incluidos la identificación, la fecha, la hora, la posición y el sentido de navegación de cada buque, convoy o barcaza. Si la toma de posesión ya se hubiera producido, los datos se obtendrán por los medios propios de los organismos del artículo 1°.

ARTÍCULO 4°.- Control aduanero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en ejercicio de las facultades de los artículos 112, 121 y 122 del Código Aduanero (Ley N° 22.415), aplicará un sistema de análisis de riesgo sobre las cargas que circulen por la Vía Navegable Troncal, con cruce de los manifiestos, las declaraciones aduaneras y los datos de tránsito, y dispondrá la inspección y el escaneo de las cargas que ese análisis señale, en coordinación con los controles en las terminales portuarias.

ARTÍCULO 5°.- Control de la navegación. La Prefectura Naval Argentina, en ejercicio de sus funciones de policía de la navegación y de seguridad, ejercerá el seguimiento del tránsito de buques, convoyes y barcazas en la Vía Navegable Troncal con sus sistemas de monitoreo, y detendrá e inspeccionará las embarcaciones que ARCA le requiera o cuyo comportamiento de navegación presente indicios de actividad ilícita, con comunicación a la autoridad aduanera y a la autoridad judicial o fiscal competente.

ARTÍCULO 6°.- Plataforma común de datos. ARCA y la Prefectura Naval Argentina integrarán en una plataforma común, dentro de los ciento ochenta (180) días, los datos de tránsito, de cargas y de resultados de inspección que generen o reciban en virtud de la presente. El ministerio con competencia en seguridad accederá a esa plataforma para la investigación del narcotráfico, con los resguardos del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998) y de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 7°.- Comité de coordinación. Créase un Comité de Coordinación del Programa, integrado por un representante de cada organismo firmante, con rango no inferior a director, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará el plan anual de controles y evaluará sus resultados. Su funcionamiento no genera erogaciones adicionales.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Los organismos firmantes publicarán cada semestre, en formato abierto y sin datos que comprometan investigaciones en curso, la cantidad de embarcaciones y cargas controladas en la Vía Navegable Troncal, las inspecciones y escaneos realizados y sus resultados, incluidos los secuestros de estupefacientes.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados a cada organismo firmante en la ley de presupuesto del ejercicio.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo modelo Nación–[Provincia] para extender el programa contra el narcotráfico a otros epicentros

Modelo de convenio bilateral que extiende a otros epicentros del narcotráfico el esquema del piloto de Rosario: metas públicas, datos abiertos por barrio, equipos conjuntos para seguir el dinero, recuperación territorial de barrios y, por decisión del autor, la adhesión de la provincia a la desfederalización del narcomenudeo de la Ley 26.052 si aún no adhirió.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la evaluación pública de los resultados del piloto de Rosario (cláusula duodécima de «Acuerdo Nación–Provincia de Santa Fe para el Programa Rosario contra el narcotráfico (Plan Bandera)»).
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20 y 44). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y el Gobernador; la Legislatura provincial lo ratifica si su Constitución lo exige, y aprueba por ley la adhesión a la Ley 26.052.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y la PROVINCIA DE [PROVINCIA], representada por su Gobernador, en adelante «las partes».

Que [ciudad o área] presenta indicadores de violencia y de actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico que justifican una intervención conjunta y sostenida de ambas jurisdicciones.

Que la Nación y la Provincia de Santa Fe ejecutan en la ciudad de Rosario un programa piloto con metas públicas, datos abiertos, equipos conjuntos de investigación financiera y recuperación territorial, cuya evaluación pública sirve de base a este Acuerdo.

Que las Leyes N° 27.739 y N° 27.786 dan herramientas para investigar el lavado de activos y las organizaciones criminales, y que la Ley N° 26.052 permite a las provincias asumir la persecución del narcomenudeo, lo que libera recursos federales para investigar a las organizaciones que lo abastecen.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional asegura la autonomía del Ministerio Público, por lo que su participación solo puede convenirse, y que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en [ciudad o área] el programa contra el narcotráfico en sus epicentros urbanos, con cuatro componentes: a) metas públicas; b) datos abiertos; c) equipos conjuntos de investigación financiera para seguir el dinero del delito; y d) recuperación territorial de los barrios más afectados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Despliegue conjunto. Las partes coordinarán el despliegue de las fuerzas federales y de la policía provincial en el área, bajo un comando unificado integrado por representantes de ambas, que fijará los objetivos operativos conforme las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Metas públicas. Las partes fijan como meta principal reducir la tasa de homicidios dolosos de [ciudad o área] hasta el promedio nacional al [fecha]. Dentro de los sesenta (60) días de la firma, la Comisión de Seguimiento aprobará y publicará metas anuales intermedias e indicadores sobre heridos por arma de fuego, causas por lavado de activos iniciadas, bienes decomisados y avance de la recuperación de cada barrio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Datos abiertos. Las partes publicarán cada mes, en formato abierto y desagregado por barrio, los homicidios dolosos, los heridos por arma de fuego, los efectivos desplegados, los procedimientos realizados y los bienes secuestrados y decomisados, y cada semestre un informe de avance de las metas, con resguardo de la identidad de las víctimas y de las personas investigadas conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Equipos conjuntos para seguir el dinero. Las partes conforman equipos conjuntos de investigación financiera, integrados por la Unidad de Información Financiera, las áreas de investigación criminal de la policía provincial y de las fuerzas federales y, mediante convenio, el ministerio público provincial, para identificar a quienes financian, lavan o dan protección a las organizaciones criminales, con las herramientas de las Leyes N° 27.739 y N° 27.786. Los equipos actuarán dentro de las competencias de cada organismo y bajo la dirección de la fiscalía competente en cada causa. Las partes podrán solicitar las medidas especiales que prevé la Ley N° 27.786, conforme sus requisitos.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Invitación al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las partes invitan al Ministerio Público Fiscal de la Nación a sumarse a los equipos conjuntos, por intermedio de las procuradurías especializadas en narcocriminalidad y en criminalidad económica y lavado de activos previstas en el artículo 22 de la Ley N° 27.148, mediante el convenio que celebre con cada parte.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Narcomenudeo. Si a la fecha de la firma la Provincia no hubiera adherido al régimen de la Ley N° 26.052, el Gobernador se compromete a remitir a la Legislatura provincial, dentro de los noventa (90) días, el proyecto de ley de adhesión, con la organización de los juzgados y fiscalías provinciales necesarios para asumir la persecución del narcomenudeo. Mientras tanto, y una vez producida la adhesión, las partes coordinarán la actuación de las fiscalías federales y provinciales para que la información del narcomenudeo alimente las investigaciones federales sobre las organizaciones que lo abastecen.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Bienes decomisados. Los bienes decomisados en causas federales se administran y disponen conforme el régimen nacional de bienes recuperados, y los decomisados en causas provinciales, conforme la legislación provincial. Las partes promoverán que el producido se destine, en la mayor medida que la legislación permita, a la seguridad y a la recuperación de los barrios comprendidos en este Acuerdo, e informarán en forma pública los bienes subastados y el destino de lo obtenido.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Recuperación territorial. Las partes ejecutarán un plan de recuperación de los barrios [barrios], con presencia estatal sostenida en escuela, centros de salud y atención de adicciones, deporte y trabajo comunitario de transición. El plan, con metas por barrio, será aprobado por la Comisión de Seguimiento dentro de los noventa (90) días de la firma. Se invita al municipio respectivo a adherir a este componente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes de cada parte, con rango no inferior a secretario, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará las metas, el plan de recuperación territorial y los informes, y publicará sus actas. Podrán participar, con voz, los organismos invitados que adhieran.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con la reasignación de créditos de su presupuesto de seguridad, dentro de los límites de la ley de presupuesto de cada ejercicio. Este Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma, sin perjuicio de la ratificación que corresponda según el derecho provincial, y por cuatro (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes lo denuncie con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las investigaciones en curso.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. La Provincia someterá este Acuerdo a la aprobación de su Legislatura si así correspondiera según su Constitución. La Nación lo publicará en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución puente: régimen especial de alojamiento para líderes de organizaciones criminales

Resolución del ministerio del área de seguridad que aloja a los líderes criminales en módulos de alta seguridad de Ezeiza y Marcos Paz, con celda individual, visitas en locutorio y comunicaciones grabadas bajo control judicial, y fija plazo y responsables para los inhibidores en todos los pabellones (art. 160 de la Ley 24.660), hasta la reforma legal de la Fase II.

Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase I · año 1 (puente hasta la reforma de la Ley 24.660)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende el SPF).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 20.416, el Decreto N° 373/2024 y la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 35/2024, y

CONSIDERANDO:

Que el Servicio Penitenciario Federal depende del Poder Ejecutivo nacional por intermedio de este ministerio, conforme el artículo 4° de la Ley N° 20.416 y el Decreto N° 373/2024.

Que el artículo 160 de la Ley N° 24.660 prohíbe las comunicaciones por equipos de telefonía móvil y obliga a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada establecimiento, obligación que no se ha cumplido en forma completa.

Que desde algunos establecimientos se siguen impartiendo órdenes a organizaciones criminales, lo que exige un régimen de alojamiento y de comunicaciones específico para quienes las dirigen.

Que por la Resolución N° 35/2024 se aprobó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, dentro del cual corresponde establecer una categoría para los líderes de organizaciones criminales.

Que los artículos 158 a 161 de la Ley N° 24.660 admiten restringir las visitas y las comunicaciones por resolución fundada comunicada al juez, y que los artículos 3° y 4° de esa ley aseguran el control judicial permanente de la ejecución, por lo que el régimen se establece dentro de esos límites.

Que el Poder Ejecutivo nacional promoverá la reforma de la Ley N° 24.660 para establecer este régimen por ley, y que hasta entonces corresponde que rija por resolución de este ministerio.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el artículo 4° de la Ley N° 20.416.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN SEGURIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Régimen Especial de Alojamiento para Líderes de Organizaciones Criminales en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, como categoría del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo aprobado por la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 35/2024, con el fin de impedir que desde los establecimientos penitenciarios se dirijan actividades delictivas.

ARTÍCULO 2°.- Personas comprendidas. Podrán ser incorporadas al Régimen las personas procesadas con prisión preventiva o condenadas, alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, respecto de las cuales existan elementos objetivos que indiquen que ocupan una posición de dirección, organización o financiamiento en una organización criminal, o que mantienen o intentan mantener desde su detención la conducción de actividades delictivas.

ARTÍCULO 3°.- Incorporación. La incorporación será dispuesta por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal mediante resolución fundada, a propuesta de su área de seguridad y con intervención de la Subsecretaría con competencia en asuntos penitenciarios de este ministerio. La resolución se comunicará dentro de las veinticuatro (24) horas al juez de ejecución o al juez a cuya disposición se encuentre la persona, que ejercerá el control judicial permanente previsto en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 24.660, y se notificará a la persona incorporada y a su defensa.

ARTÍCULO 4°.- Alojamiento. Las personas incorporadas serán alojadas en módulos de alta seguridad del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en celda individual. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal habilitará esos módulos dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Visitas y comunicaciones. En el marco de los artículos 158 a 161 de la Ley N° 24.660, las personas incorporadas: a) recibirán visitas únicamente en locutorio separado; b) solo podrán comunicarse por teléfono desde los equipos fijos autorizados del establecimiento, con grabación de la comunicación y previo aviso a los interlocutores; y c) su correspondencia estará sujeta al control que la ley autoriza. Las comunicaciones y entrevistas con su defensa no serán grabadas ni escuchadas, y se realizarán en condiciones que aseguren su confidencialidad. Toda restricción se dispondrá por resolución fundada comunicada al juez competente.

ARTÍCULO 6°.- Inhibidores en todos los pabellones. En cumplimiento del artículo 160 de la Ley N° 24.660, se instalarán y mantendrán en funcionamiento inhibidores de señal de telefonía móvil en todos los pabellones o módulos de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, conforme el siguiente cronograma: a) en los módulos de alta seguridad del artículo 4°, antes de su habilitación; y b) en los restantes pabellones o módulos, dentro de los doce (12) meses de la entrada en vigencia de la presente. La Dirección Nacional con competencia en arquitectura penitenciaria de este ministerio es responsable de la instalación, y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, de su funcionamiento permanente y de verificarlo cada mes. Los equipos se calibrarán para no afectar las comunicaciones fuera del perímetro de cada establecimiento.

ARTÍCULO 7°.- Requisas y faltas. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal intensificará los controles de ingreso y las requisas para detectar teléfonos móviles y otros medios de comunicación no autorizados. Su tenencia o uso constituye falta grave en los términos del artículo 85 de la Ley N° 24.660, sin perjuicio de la responsabilidad del personal que haya facilitado su ingreso.

ARTÍCULO 8°.- Derechos. El Régimen no restringe otros derechos que los expresamente previstos en la presente. Las personas incorporadas conservan el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la asistencia espiritual, en las modalidades compatibles con la seguridad del módulo, y el contacto con la Procuración Penitenciaria de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Revisión. La permanencia en el Régimen se revisará cada seis (6) meses por resolución fundada, que se comunicará al juez competente. La persona será egresada del Régimen cuando dejen de verificarse las condiciones del artículo 2°.

ARTÍCULO 10°.- Personal de los módulos. El personal destinado a los módulos de alta seguridad será seleccionado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal entre agentes con evaluación de integridad favorable. Las jefaturas de los módulos y de las unidades que los alojan se asignarán por períodos que no excedan de tres (3) años en el mismo destino. El empleo de la fuerza por ese personal se ajustará a las normas vigentes y, desde su entrada en vigencia, a la ley de uso de la fuerza de las fuerzas federales, que alcanza al Servicio Penitenciario Federal con su régimen propio dentro de los establecimientos.

ARTÍCULO 11°.- Información. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal llevará un registro reservado de las personas incorporadas, con las resoluciones de incorporación, revisión y egreso. Este ministerio publicará cada trimestre, sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de personas incorporadas, el avance de la instalación de inhibidores y la cantidad de teléfonos móviles secuestrados en cada establecimiento.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento y carácter transitorio. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados al Servicio Penitenciario Federal y a este ministerio en la ley de presupuesto del ejercicio. La presente rige hasta la entrada en vigencia de la reforma de la Ley N° 24.660 que establezca por ley el régimen para líderes de organizaciones criminales.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción

Convierte el número preestablecido de internos del artículo 59 en un cupo legal con control judicial; da rango legal al régimen especial para líderes de organizaciones criminales y fija plazo y responsables de los inhibidores (art. 160); suma los establecimientos de alta seguridad (art. 176); hace obligatoria la clasificación al ingreso (art. 13); fija metas anuales de trabajo y educación y un programa de reinserción al egreso.

Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; sobrepoblación cero en el sistema federal al 10/12/2030.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El sistema penitenciario federal aloja más personas que las plazas disponibles, y la emergencia penitenciaria debió prorrogarse. La sobrepoblación impide clasificar a los internos, mezcla a quienes recién ingresan con integrantes de organizaciones criminales y convierte a las cárceles en lugares desde donde se siguen dirigiendo delitos. La Ley N° 24.660 ya manda preestablecer la cantidad de internos de cada establecimiento y prohíbe los teléfonos celulares, pero no fija consecuencias ni plazos para su cumplimiento. El presente proyecto convierte esa cantidad en un cupo legal por establecimiento, bajo control del juez de ejecución, de modo que ninguna unidad aloje más personas que plazas habilitadas. Da rango legal al régimen especial para líderes de organizaciones criminales, que rige desde el primer año por resolución, con celda individual, visitas en locutorio y comunicaciones grabadas bajo control judicial, y fija responsables para los inhibidores de señal. Incorpora los establecimientos de alta seguridad, hace obligatoria la clasificación de toda persona al ingresar, fija metas anuales de trabajo y educación y crea un programa de reinserción al egreso, con empleo, vivienda transitoria y seguimiento. Con ello la cárcel cumple su finalidad constitucional de seguridad y de reinserción social.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Cupo legal. Sustitúyese el artículo 59 de la Ley N° 24.660 por el siguiente:
«ARTÍCULO 59.- Cupo legal. Cada establecimiento tendrá un cupo máximo de alojamiento, que fijará la autoridad penitenciaria conforme los estándares de habitabilidad que establezca la reglamentación, en especial de superficie, ventilación, luz natural e instalaciones sanitarias por persona. El cupo se publicará y se comunicará a los jueces de ejecución con competencia sobre el establecimiento y a la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ningún establecimiento alojará más personas que su cupo. Cuando se exceda, el director lo informará dentro de las veinticuatro (24) horas al juez de ejecución, quien podrá ordenar el traslado de personas a otros establecimientos con plazas disponibles, la suspensión de nuevos ingresos o la presentación de un plan de regularización con plazo cierto. La autoridad penitenciaria publicará cada mes el cupo y la población alojada en cada establecimiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación e higiene. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos.»

ARTÍCULO 2°.- Clasificación obligatoria. Incorpórase como último párrafo del artículo 13 de la Ley N° 24.660 el siguiente:

«Toda persona que ingrese a un establecimiento, procesada o condenada, será clasificada dentro de los treinta (30) días según su nivel de riesgo y alojada en el sector que corresponda a ese nivel. Ninguna persona podrá ser alojada con internos de un nivel de riesgo superior al propio sin resolución fundada comunicada al juez competente.»

ARTÍCULO 3°.- Inhibidores y régimen especial para líderes de organizaciones criminales. Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 160 de la Ley N° 24.660 los siguientes:

«El titular de cada establecimiento y la autoridad penitenciaria de la que depende son responsables de la instalación y del funcionamiento permanente de los inhibidores de señal en todos los pabellones y módulos, que deberán encontrarse operativos dentro de los doce (12) meses de la habilitación del establecimiento o, en los existentes, de la entrada en vigencia de este párrafo.

Las personas procesadas con prisión preventiva o condenadas respecto de las cuales existan elementos objetivos de que ocupan una posición de dirección, organización o financiamiento en una organización criminal, o de que mantienen desde su detención la conducción de actividades delictivas, podrán ser incorporadas por la autoridad penitenciaria, mediante resolución fundada, a un régimen especial de alojamiento en establecimientos o módulos de alta seguridad, con celda individual, visitas en locutorio separado y comunicaciones telefónicas grabadas con aviso a los interlocutores. Las comunicaciones y entrevistas con la defensa no serán grabadas ni escuchadas. La resolución se comunicará dentro de las veinticuatro (24) horas al juez competente, que ejercerá el control judicial permanente; la permanencia en el régimen se revisará cada seis (6) meses. El régimen no restringe otros derechos que los aquí previstos.»

ARTÍCULO 4°.- Establecimientos de alta seguridad. Incorpórase como inciso f) del artículo 176 de la Ley N° 24.660 el siguiente:

«f) Establecimientos o módulos de alta seguridad, para el alojamiento de las personas comprendidas en el régimen especial del artículo 160 y de las clasificadas en el máximo nivel de riesgo.»

ARTÍCULO 5°.- Metas de trabajo. Incorpórase como último párrafo del artículo 106 de la Ley N° 24.660 el siguiente:

«La autoridad penitenciaria fijará y publicará cada año metas de cantidad de internos que trabajan, por establecimiento, y celebrará convenios con empresas, cooperativas y organizaciones para la formación en oficios demandados y el trabajo dentro y fuera de los establecimientos.»

ARTÍCULO 6°.- Metas de educación. Incorpórase como último párrafo del artículo 133 de la Ley N° 24.660 el siguiente:

«La autoridad penitenciaria fijará y publicará cada año metas de cantidad de internos que estudian y de finalización de niveles educativos, por establecimiento, en coordinación con las autoridades educativas.»

ARTÍCULO 7°.- Programa de reinserción. Incorpórase como último párrafo del artículo 172 de la Ley N° 24.660 el siguiente:

«La autoridad de aplicación ejecutará, con los patronatos de liberados, un programa de reinserción para las personas que egresen, que comprenderá la intermediación laboral, una vivienda transitoria cuando no cuenten con ella y el seguimiento durante al menos un (1) año desde el egreso.»

ARTÍCULO 8°.- Plan de plazas del sistema federal. La autoridad de aplicación aprobará y publicará, dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley, un plan de plazas del Servicio Penitenciario Federal con obras, plazos y responsables, que incluya la habilitación plena de los complejos en construcción o recién habilitados, el cierre de los establecimientos que no reúnan los estándares de habitabilidad y la meta de que la población alojada no supere el cupo de ningún establecimiento al 10 de diciembre de 2030. Publicará cada semestre su grado de avance.

ARTÍCULO 9°.- Aplicación en las jurisdicciones. Las autoridades penitenciarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuarán sus establecimientos a los artículos 59, 160 y 176 de la Ley N° 24.660, en el texto de la presente, conforme los acuerdos que celebren con el Estado nacional, sin perjuicio de su aplicación inmediata a las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atenderán con la reasignación de créditos de la jurisdicción del área de seguridad que identifique en forma expresa la ley de presupuesto del ejercicio en que entre en vigencia, dentro del límite conjunto de cero coma doce por ciento (0,12 %) del Producto Interno Bruto al cuarto año de mandato previsto para la rotación de las fuerzas, la estrategia contra el narcotráfico y el sistema penitenciario. Si no hubiera créditos identificados, se atenderán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de ese plazo. Desde su entrada en vigencia, el régimen especial para líderes de organizaciones criminales del Servicio Penitenciario Federal se rige por el artículo 160 de la Ley N° 24.660 en el texto de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la reforma de la Ley N° 24.660: cupo, clasificación, régimen de líderes y reinserción

Reglamenta la ley «Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción» en el Servicio Penitenciario Federal: fija el procedimiento y los estándares mínimos del cupo, la clasificación al ingreso en tres niveles de riesgo, el régimen especial para líderes que reemplaza a la resolución puente «Resolución puente: régimen especial de alojamiento para líderes de organizaciones criminales», las metas de trabajo y educación y el programa de reinserción, y ordena adecuar los decretos reglamentarios vigentes de la Ley 24.660.

Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción» (art. 11 de esa ley); rige con ella.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 24.660 y sus modificatorias, la Ley N° [—] de reforma de la Ley N° 24.660, la Ley N° 20.416, los Decretos Nros. 18/1997, 1136/1997, 396/1999, 807/2004, 140/2015 y 61/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reformó la Ley N° 24.660 para establecer un cupo legal por establecimiento con control judicial, la clasificación obligatoria al ingreso, un régimen especial para líderes de organizaciones criminales, los establecimientos de alta seguridad, metas de trabajo y educación y un programa de reinserción.

Que el Servicio Penitenciario Federal depende del Poder Ejecutivo nacional por intermedio del ministerio con competencia en seguridad, conforme el artículo 4° de la Ley N° 20.416, al que corresponde aplicar la reforma en el ámbito federal.

Que el régimen especial para líderes de organizaciones criminales rige desde el primer año de gestión por resolución ministerial, cuyo contenido la ley incorporó, por lo que corresponde ordenar la transición sin solución de continuidad.

Que los decretos reglamentarios vigentes de la Ley N° 24.660 deben adecuarse al nuevo texto legal.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. El ministerio con competencia en seguridad es la autoridad de aplicación de la Ley N° 24.660 en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, en el texto de la Ley N° [—], y dictará las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Estándares de habitabilidad (artículo 59). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los noventa (90) días, los estándares de habitabilidad para fijar el cupo de cada establecimiento, conforme las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. En las celdas individuales se alojará una sola persona, y en los alojamientos colectivos se asegurará una superficie mínima por persona, ventilación, luz natural e instalaciones sanitarias suficientes.

ARTÍCULO 3°.- Fijación y publicación del cupo (artículo 59). La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal fijará el cupo de cada establecimiento dentro de los ciento veinte (120) días de aprobados los estándares, previa inspección de cada unidad, y lo publicará en su sitio oficial junto con la población alojada, actualizada cada mes. Toda habilitación o clausura de plazas modificará el cupo y se comunicará a los jueces de ejecución y a la Procuración Penitenciaria de la Nación dentro de los cinco (5) días.

ARTÍCULO 4°.- Clasificación (artículo 13). La clasificación al ingreso distinguirá tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto, conforme criterios objetivos que aprobará la autoridad de aplicación, entre ellos la gravedad de la imputación o de la condena, los antecedentes de violencia en detención y la pertenencia a organizaciones criminales. La clasificación se revisará al menos una vez al año y cada vez que cambien las circunstancias que la fundaron.

ARTÍCULO 5°.- Régimen especial para líderes (artículo 160). La incorporación al régimen especial para líderes de organizaciones criminales será dispuesta por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a propuesta de su área de seguridad y con intervención de la Subsecretaría con competencia en asuntos penitenciarios. La persona incorporada y su defensa serán notificadas y podrán presentar descargo ante el juez competente. Las personas incorporadas conservan el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la asistencia espiritual en las modalidades compatibles con la seguridad del módulo.

ARTÍCULO 6°.- Transición del régimen especial. Las incorporaciones dispuestas conforme la resolución ministerial que estableció el régimen especial de alojamiento para líderes de organizaciones criminales continuarán bajo el régimen del artículo 160 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], y serán revisadas dentro de los seis (6) meses. Esa resolución queda sin efecto desde la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 7°.- Inhibidores (artículo 160). La Dirección Nacional con competencia en arquitectura penitenciaria del ministerio es responsable de la instalación de los inhibidores en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, y su Dirección Nacional, de su funcionamiento permanente. Se publicará cada trimestre el estado de funcionamiento por establecimiento y la cantidad de teléfonos móviles secuestrados.

ARTÍCULO 8°.- Metas de trabajo y educación (artículos 106 y 133). La autoridad de aplicación aprobará cada año, antes del 31 de diciembre, las metas del año siguiente de internos que trabajan y que estudian por establecimiento, con el objetivo de que la mayoría de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal trabaje o estudie al 10 de diciembre de 2030, y publicará su cumplimiento.

ARTÍCULO 9°.- Programa de reinserción (artículo 172). El programa de reinserción será ejecutado por el área de reinserción social del ministerio, en coordinación con los patronatos de liberados y con los servicios de empleo. Comprenderá la preparación para el egreso desde los seis (6) meses anteriores, la intermediación laboral, la vivienda transitoria para quienes no cuenten con ella y el seguimiento durante al menos un (1) año.

ARTÍCULO 10°.- Plan de plazas. El plan de plazas del artículo 8° de la Ley N° [—] será elaborado por la Dirección Nacional con competencia en arquitectura penitenciaria y aprobado por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 11°.- Adecuación de reglamentos. La autoridad de aplicación propondrá al Poder Ejecutivo nacional, dentro de los ciento ochenta (180) días, la adecuación a la Ley N° [—] de los Decretos Nros. 18/1997, 1136/1997, 396/1999, 807/2004, 140/2015 y 61/2025. Hasta entonces, esos decretos se aplicarán en cuanto no se opongan a la ley y al presente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley N° [—].

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal Penitenciario

Acuerdo de la Nación con las provincias para aplicar estándares comunes —cupo con control judicial, clasificación al ingreso, inhibidores, régimen especial para líderes, metas de trabajo y educación y reinserción— y coordinar el alojamiento de alta seguridad entre jurisdicciones, empezando por Santa Fe y su cárcel de alto perfil de Piñero.

Propuesta 69: Cárceles que no sean escuelas del delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la sanción de la ley «Ley de reforma de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: cupo legal, alta seguridad, clasificación, trabajo, educación y reinserción»; primer firmante, la Provincia de Santa Fe.
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.660, arts. 210 a 215 y 228). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14): el PEN lo aprueba por decreto; cada provincia lo ratifica según su Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° 24.660, complementaria del Código Penal, rige en todo el país; que sus artículos 210 a 215 prevén la integración del sistema penitenciario nacional y su artículo 228 invita a las provincias a adecuar su legislación.

Que la Ley N° [—] reformó la Ley N° 24.660 para establecer un cupo legal con control judicial, la clasificación obligatoria al ingreso, los establecimientos de alta seguridad y un régimen especial para líderes de organizaciones criminales, y que su aplicación uniforme requiere la cooperación de las jurisdicciones.

Que las órdenes que se imparten desde las cárceles a organizaciones criminales exceden los límites de cada jurisdicción, y que la coordinación entre los establecimientos federales de alta seguridad y los provinciales, como la cárcel de alto perfil de Piñero, en la Provincia de Santa Fe, fortalece a ambas partes.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar estándares penitenciarios comunes y coordinar el alojamiento de alta seguridad de las personas privadas de la libertad que integran organizaciones criminales.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Cupo. Cada provincia firmante fijará y publicará el cupo de cada uno de sus establecimientos conforme el artículo 59 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], y comunicará cada mes al organismo nacional de estadística penitenciaria el cupo y la población alojada. Las partes fijan como meta que ningún establecimiento aloje más personas que su cupo al 10 de diciembre de 2031, con metas anuales intermedias por provincia.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Clasificación. Cada provincia firmante clasificará a toda persona que ingrese a sus establecimientos según su nivel de riesgo, conforme el artículo 13 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], con criterios comunes que aprobará el Consejo Penitenciario de la cláusula novena.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Inhibidores y comunicaciones. Cada provincia firmante instalará y mantendrá en funcionamiento inhibidores de señal en todos los pabellones de sus establecimientos dentro de los doce (12) meses de la firma, e intensificará los controles para impedir el ingreso de teléfonos móviles.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Régimen especial para líderes. Cada provincia firmante aplicará a las personas que dirigen organizaciones criminales desde la detención el régimen especial del artículo 160 de la Ley N° 24.660, en el texto de la Ley N° [—], en establecimientos o módulos de alta seguridad propios o mediante el alojamiento interjurisdiccional de la cláusula siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Alojamiento interjurisdiccional de alta seguridad. Conforme los artículos 210 a 215 de la Ley N° 24.660, las partes podrán convenir el alojamiento de personas comprendidas en el régimen especial en establecimientos de alta seguridad de otra jurisdicción, con orden del juez a cuya disposición se encuentren y con resguardo de su derecho de defensa y del contacto familiar. Los gastos de alojamiento se compensarán conforme los convenios específicos que se celebren. La Nación y la Provincia de Santa Fe coordinarán el uso de los módulos federales de alta seguridad y del establecimiento provincial de alto perfil de Piñero.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Trabajo, educación y reinserción. Cada provincia firmante fijará y publicará metas anuales de internos que trabajan y que estudian, y un programa de reinserción al egreso con intermediación laboral, vivienda transitoria y seguimiento.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Asistencia técnica. La Nación brindará a las provincias firmantes asistencia técnica para la fijación del cupo, la clasificación, la instalación de inhibidores y el diseño de módulos de alta seguridad, y capacitación para el personal penitenciario.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Consejo Penitenciario del Acuerdo. Créase un Consejo Penitenciario integrado por un representante de cada parte, presidido por el representante de la Nación, que aprobará los criterios comunes, hará el seguimiento de las metas y publicará cada año un informe por provincia.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del área de seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al ministerio con competencia en seguridad.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales

Reglamenta «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»: designa la autoridad de aplicación, fija armamento autorizado, informes posteriores al uso de armas, protocolos, especificaciones y custodia de las cámaras corporales, el registro digital de detenciones y de armas, y la estructura de la Oficina de Asuntos Internos con sus delegaciones.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»; rige con ella)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN; estructura, art. 99 inc. 1).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 25.326 y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales regula el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por las fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas, y dispone su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional.

Que la Ley establece el uso obligatorio de cámaras corporales, con grabación inalterable y acceso del Ministerio Público Fiscal, y los registros digitales de detenciones y de empleo de armas, cuyas condiciones técnicas corresponde precisar.

Que la Ley crea la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales fuera de la cadena de mando de cada fuerza, y corresponde incorporarla a la estructura del ministerio con competencia en seguridad y ordenar la transferencia de las áreas que pasan a constituir sus delegaciones.

Que el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios asigna al ministerio con competencia en seguridad la dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y las áreas con competencia en diseño organizacional y en presupuesto.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales al ministerio con competencia en seguridad, que dictará las normas complementarias necesarias para su ejecución.

ARTÍCULO 2°.- Medios menos letales y armamento (artículos 3° y 8°). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los sesenta (60) días, el listado de armas, municiones y medios menos letales autorizados para cada fuerza y para el Servicio Penitenciario Federal, con sus condiciones de uso, y lo publicará en el Boletín Oficial. Ningún agente podrá portar en servicio armas o municiones no incluidas en ese listado ni distintas de las asignadas en el registro del artículo 17 de la Ley.

ARTÍCULO 3°.- Advertencia y empleo de armas de fuego (artículos 6° y 7°). Los protocolos del artículo 12 de la Ley desarrollarán, para cada tipo de procedimiento, las fórmulas de advertencia, las distancias y los medios alternativos que deben agotarse antes del empleo de armas de fuego, y los criterios para apreciar los supuestos de excepción a la advertencia previa.

ARTÍCULO 4°.- Informe posterior (artículo 10). El agente que haya empleado un arma de fuego, o la fuerza con resultado de lesiones o muerte, presentará un informe escrito a su superior dentro de las doce (12) horas, en el formulario digital que apruebe la autoridad de aplicación, que se incorporará al registro del artículo 17 de la Ley. El superior lo remitirá al Ministerio Público Fiscal y a la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales dentro del plazo de veinticuatro (24) horas previsto en el inciso b) del artículo 10 de la Ley, junto con la grabación de la cámara corporal.

ARTÍCULO 5°.- Capacitación y asistencia legal (artículo 11). La certificación anual de aptitud del inciso a) del artículo 11 de la Ley será condición para la portación de armas en servicio. La asistencia legal del inciso c) se prestará por intermedio del servicio jurídico de la autoridad de aplicación o de profesionales que ésta contrate, a pedido del agente, y cesará si se acredita en la investigación administrativa o judicial que el agente no actuó conforme a la Ley.

ARTÍCULO 6°.- Protocolos (artículo 12). La autoridad de aplicación aprobará los protocolos de actuación dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la Ley, al menos para: a) controles y requisas; b) detenciones y traslados; c) allanamientos; d) operativos de orden público y reuniones públicas; e) persecución de vehículos; y f) intervención ante personas en crisis. Los protocolos dictados antes de la Ley se adecuarán en el mismo plazo.

ARTÍCULO 7°.- Cámaras corporales (artículo 13). Las cámaras corporales deberán: a) registrar imagen y sonido con indicación de fecha, hora y ubicación; b) activarse al inicio de cada procedimiento y, en su caso, en forma automática al desenfundar el arma; c) contar con identificación única asociada al agente que la porta; y d) transmitir o descargar sus grabaciones al sistema centralizado al finalizar cada turno. Los supuestos en que el uso no resulte materialmente posible se registrarán con su fundamento dentro del mismo turno. La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los sesenta (60) días, el cronograma de despliegue, con prioridad para las patrullas que actúan en zonas de mayor conflictividad, de modo que todas las patrullas cuenten con cámara al 10 de diciembre de 2029, y publicará cada semestre su grado de avance.

ARTÍCULO 8°.- Custodia y conservación de las grabaciones (artículo 14). El sistema centralizado aplicará funciones de verificación de integridad a cada grabación desde su descarga y registrará la identidad de quien acceda a ella, la fecha y el motivo. Ningún integrante de la fuerza a la que pertenece el agente grabado podrá suprimir ni editar grabaciones. Vencido el plazo de conservación, la supresión se hará en forma automática, salvo que exista una denuncia, una investigación o un proceso judicial vinculado.

ARTÍCULO 9°.- Acceso a las grabaciones (artículo 15). La autoridad de aplicación habilitará al Ministerio Público Fiscal un acceso electrónico directo a las grabaciones, mediante convenio. La remisión de oficio prevista en el artículo 15 de la Ley se hará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el procedimiento. Las solicitudes de la persona grabada o de su defensa se tramitarán ante la autoridad judicial o fiscal competente.

ARTÍCULO 10°.- Registro digital de detenciones (artículo 16). El registro digital de detenciones funcionará en un sistema único para todas las fuerzas federales, que se completará desde el lugar de la detención o, si no fuera posible, desde la primera dependencia a la que se traslade a la persona, y no admitirá modificaciones posteriores sin constancia de su autor y de su motivo. La autoridad de aplicación celebrará convenios con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para su acceso.

ARTÍCULO 11°.- Registro de empleo de armas (artículo 17). El registro de empleo de armas se integrará con el inventario de armamento y munición de cada fuerza y del Servicio Penitenciario Federal. Cada fuerza conciliará cada mes la munición asignada y la consumida, y toda diferencia se comunicará a la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales.

ARTÍCULO 12°.- Estructura de la Oficina de Asuntos Internos (artículo 18). Incorpórase a la estructura organizativa de primer nivel operativo del ministerio con competencia en seguridad, en los Anexos del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Federales, con nivel de Subsecretaría y dependencia directa del titular del ministerio, con el objetivo de investigar las materias del artículo 21 de la Ley, conducir sus delegaciones en cada fuerza federal y en el Servicio Penitenciario Federal, y llevar el registro público de denuncias del artículo 25 de la Ley. Las áreas competentes en diseño organizacional y en presupuesto intervendrán para aprobar sus unidades inferiores dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 13°.- Selección del titular (artículo 19). El procedimiento público de selección del titular de la Oficina comprenderá la publicación de la convocatoria y de los antecedentes de las personas inscriptas, un plazo de quince (15) días para observaciones de la ciudadanía y una entrevista pública. El acto de designación será fundado y se publicará en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Transferencia de las delegaciones (artículo 20). Las jefaturas de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria transferirán a la Oficina, dentro de los treinta (30) días de su puesta en funcionamiento, los expedientes en trámite, los registros, los bienes y el personal de sus áreas de asuntos internos y de control externo. La Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal pondrán a disposición de la Oficina, en el mismo plazo, los espacios y el personal que ésta les requiera para constituir sus delegaciones.

ARTÍCULO 15°.- Investigaciones (artículos 21 a 23). La Oficina actuará de oficio o por denuncia, que podrá presentarse por medios electrónicos y en forma anónima. Notificará al agente investigado la apertura de la investigación, salvo que ello comprometa la preservación de la prueba, y le asegurará el acceso a las actuaciones y la presentación de descargos. La prórroga del plazo previsto en el artículo 23 de la Ley no podrá exceder de seis (6) meses.

ARTÍCULO 16°.- Régimen propio del Servicio Penitenciario Federal (artículo 27). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los noventa (90) días, el régimen de empleo de la fuerza y de las armas dentro de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, que deberá ajustarse a los principios y reglas del Capítulo II de la Ley y contemplar, al menos, las situaciones de motín, evasión, agresión entre internos y requisas de pabellones.

ARTÍCULO 17°.- Registro público de denuncias e información (artículos 25 y 26). La autoridad de aplicación celebrará el convenio con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura dentro de los noventa (90) días y publicará el registro público de denuncias en su sitio oficial, en formato abierto, con actualización mensual del estado de cada denuncia, sin datos que permitan identificar a las personas denunciantes.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que aprueba los protocolos de empleo de la fuerza y de cámaras corporales de las fuerzas federales (puente hasta la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»)

Resolución puente del ministerio del área de seguridad: reemplaza las Resoluciones 125/2024 y 943/2023 con protocolos basados en los Principios Básicos de la ONU y hace obligatoria la cámara corporal en todo procedimiento federal, con grabación inalterable, acceso del fiscal y plan de despliegue al 10/12/2029.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase I (año 1, antes de la sanción de «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales»)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Seguridad Nacional).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, la Ley N° 25.326 y las Resoluciones del entonces Ministerio de Seguridad Nros. 125/2024 y 943/2023, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, en sus incisos 3, 4, 5 y 7, asigna a este ministerio la dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Que el empleo de las armas por las fuerzas federales se rige por el Reglamento General aprobado por la Resolución N° 125/2024, que admite supuestos amplios de uso y define en términos amplios el peligro inminente (artículos 2° y 5°), y el mantenimiento del orden público, por la Resolución N° 943/2023.

Que corresponde alinear esas reglas con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que la República aplica como estándar de referencia, y con el principio de adecuación de los medios y preservación de la vida del artículo 21 de la Ley N° 24.059.

Que las cámaras corporales con grabación inalterable protegen tanto a las personas como a los agentes que actúan dentro de la ley, y facilitan el control del Ministerio Público Fiscal.

Que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación una ley de uso de la fuerza, y que hasta su sanción corresponde que las nuevas reglas rijan por resolución de este ministerio.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN SEGURIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébanse los Protocolos de Empleo de la Fuerza y de Cámaras Corporales de las Fuerzas Federales, conforme los artículos siguientes, aplicables a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, fuera de los establecimientos penitenciarios, al Servicio Penitenciario Federal, en adelante 'las fuerzas federales'. Los protocolos se basan en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979).

ARTÍCULO 2°.- Principios. El empleo de la fuerza se rige por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad, en concordancia con el artículo 21 de la Ley N° 24.059. Solo procede cuando otros medios resulten ineficaces, en la medida estrictamente necesaria, con preferencia por los medios menos letales y cesando en cuanto la persona haya sido reducida o haya cesado la amenaza.

ARTÍCULO 3°.- Armas de fuego. Los agentes solo emplearán armas de fuego contra las personas en defensa propia o de otras personas ante un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o para detener a quien represente ese peligro y oponga resistencia o impedir su fuga, y solo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. El empleo intencional de armas letales solo procede cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Se entiende por peligro inminente la situación en la que es objetiva y razonablemente previsible que se produzca de inmediato la muerte o lesiones graves de una persona.

ARTÍCULO 4°.- Advertencia y prohibiciones. Antes de emplear un arma de fuego, el agente se identificará y dará una advertencia clara, salvo que ello lo pusiera indebidamente en peligro, creara un riesgo para otras personas o resultara evidentemente inútil. Queda prohibido disparar contra vehículos en movimiento o personas en fuga fuera de los supuestos del artículo 3°, disparar contra multitudes, emplear la fuerza sobre una persona ya reducida y emplear armas o municiones no provistas por la fuerza.

ARTÍCULO 5°.- Orden público. En los operativos de orden público, incluidos los destinados a preservar la libre circulación, se priorizarán el diálogo y la disuasión; ante reuniones pacíficas se evitará el empleo de la fuerza o se lo limitará al mínimo; ante reuniones violentas solo se emplearán medios menos letales y nunca armas de fuego fuera de los supuestos del artículo 3°. Los agentes llevarán identificación visible, y el responsable del operativo comunicará su inicio y desarrollo al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 6°.- Actuación posterior. Todo empleo de armas de fuego, y todo empleo de la fuerza con resultado de lesiones o muerte, será informado por el agente a su superior dentro de las doce (12) horas y comunicado por la fuerza al Ministerio Público Fiscal dentro de las veinticuatro (24) horas, con preservación del arma y de la grabación. Se procurará asistencia médica inmediata a las personas heridas.

ARTÍCULO 7°.- Cámaras corporales. Todo agente que intervenga en un procedimiento federal y cuente con una cámara corporal asignada deberá mantenerla activada desde el inicio hasta la conclusión de su intervención. Las fuerzas federales asignarán las cámaras disponibles con prioridad a las patrullas y a los operativos de orden público. La omisión injustificada de activar la cámara constituye falta grave.

ARTÍCULO 8°.- Grabación inalterable y acceso del fiscal. Las grabaciones se descargarán al finalizar cada turno en un sistema centralizado bajo custodia de la dependencia con competencia en tecnologías de la información del ministerio que designe su titular, que impida su borrado o alteración y registre todo acceso, y se conservarán durante al menos dos (2) años o, si se vinculan con una denuncia o un proceso, hasta su conclusión. El Ministerio Público Fiscal tendrá acceso a las grabaciones vinculadas con los hechos que investigue, y les serán remitidas de oficio cuando del procedimiento resulten una detención, lesiones o la muerte de una persona. Su tratamiento se ajustará a la Ley N° 25.326, en particular sus artículos 4°, 9° y 23.

ARTÍCULO 9°.- Plan de despliegue. Dentro de los sesenta (60) días, la Secretaría con competencia en seguridad aprobará el plan de despliegue de cámaras corporales, con metas semestrales, de modo que la totalidad de las patrullas de las fuerzas federales cuente con cámara al 10 de diciembre de 2029, y publicará cada semestre su grado de avance.

ARTÍCULO 10°.- Registro de detenciones y de empleo de armas. Las fuerzas federales registrarán en forma digital, en el sistema que establezca la Secretaría con competencia en seguridad, cada detención y cada empleo de armas de fuego o de la fuerza con resultado de lesiones o muerte, con sus circunstancias, los agentes intervinientes y la referencia a la grabación correspondiente.

ARTÍCULO 11°.- Normas que se dejan sin efecto. Déjanse sin efecto la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 125/2024 y la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N° 943/2023, y toda norma interna de las fuerzas federales que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 12°.- Carácter transitorio. La presente resolución rige hasta la entrada en vigencia de la ley de uso de la fuerza de las fuerzas federales que el Poder Ejecutivo nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación; a partir de entonces, continuará vigente en cuanto no se oponga a esa ley, hasta su adecuación.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza

Acuerdo de la Nación con las provincias para que sus policías y servicios penitenciarios adopten los estándares de la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales: principios de la ONU, cámaras corporales con grabación inalterable, registros de detenciones y de armas, asuntos internos fuera de la cadena de mando y registro de denuncias coordinado con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; se perfecciona con la ley provincial de adhesión.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación en el Consejo de Seguridad Interior tras la vigencia de la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales».
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20, 41–42 y 44). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y cada Gobernador. No requiere ley nacional (criterio B14); cada legislatura lo ratifica según su Constitución; cada provincia sanciona además la ley de adhesión.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales reguló el empleo de la fuerza y de las armas de fuego conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas, hizo obligatorias las cámaras corporales y creó una oficina de asuntos internos fuera de la cadena de mando, e invitó a las provincias a adherir o a dictar normas equivalentes.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé convenios con las policías provinciales y faculta al Consejo de Seguridad Interior a proponer la compatibilización de las normas de las distintas jurisdicciones, en cuyo ámbito se negoció este Acuerdo.

Que reglas comunes para el empleo de la fuerza en todo el país dan certeza a los agentes que actúan dentro de la ley y protegen los derechos de las personas.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en las fuerzas policiales y de seguridad y en los servicios penitenciarios provinciales estándares comunes de empleo de la fuerza, equivalentes a los de la Ley N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adhesión legislativa. Cada provincia firmante remitirá a su Legislatura, dentro de los noventa (90) días de la firma, el proyecto de ley de adhesión a la Ley N° [—] o de normas de contenido equivalente, que comprenda los principios y reglas para el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, las cámaras corporales, los registros de detenciones y de empleo de armas, un órgano de asuntos internos fuera de la cadena de mando y el registro de denuncias.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cámaras corporales y registros. Cada provincia firmante dispondrá el uso obligatorio de cámaras corporales con grabación inalterable y acceso del ministerio público, con la meta de que la totalidad de sus patrullas cuente con ellas a los tres (3) años de su ley de adhesión, y llevará registros digitales de las detenciones y del empleo de armas.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Asuntos internos. Cada provincia firmante creará o designará un órgano de asuntos internos fuera de la cadena de mando de su policía y de su servicio penitenciario, con facultades de investigación propias, que investigue todo empleo de armas de fuego y todo empleo de la fuerza del que resulten lesiones graves o la muerte de una persona, y las denuncias por violencia institucional.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Registro de denuncias. Las partes coordinarán sus registros de denuncias por abuso y violencia institucional con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, mediante los convenios que celebren con él, y publicarán las estadísticas con criterios comunes.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Capacitación y asistencia técnica. La Nación brindará a las provincias firmantes capacitación en el empleo de la fuerza y de las armas de fuego conforme los Principios Básicos de las Naciones Unidas, y asistencia técnica para la especificación de las cámaras corporales, la custodia de las grabaciones y los registros digitales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Información y seguimiento. Cada provincia firmante publicará cada semestre, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de empleos de armas de fuego, de personas heridas o fallecidas en procedimientos y de denuncias por abuso, con su resultado, y el avance del despliegue de cámaras. El ministerio con competencia en seguridad publicará un tablero federal y lo presentará cada año en el Consejo de Seguridad Interior.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con los créditos del área de seguridad que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Adhesión. Las provincias que no lo suscriban en el acto inicial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en cualquier momento, por nota de su Gobernador o Jefe de Gobierno dirigida al ministerio con competencia en seguridad.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte, sin perjuicio de la ratificación provincial que exija su Constitución, por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución, y lo publica en su boletín oficial.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de adhesión a la Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales

Cada legislatura adhiere a los principios y reglas de empleo de la fuerza, cámaras corporales, registros e información pública de la ley «Ley de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales» para su policía y su servicio penitenciario, crea un órgano provincial de asuntos internos fuera de la cadena de mando y ratifica el Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza.

Propuesta 70: Mano firme con el delito, cero abuso policial
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la firma del acuerdo «Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza» (cláusula segunda: proyecto a la Legislatura en 90 días).
Trámite: Según la constitución de cada provincia; mayoría simple salvo que la constitución local exija otra para ratificar convenios.

FUNDAMENTOS

El empleo de la fuerza por la policía y el servicio penitenciario de la Provincia afecta derechos fundamentales y la seguridad de los propios agentes, y requiere reglas estables, conocidas y fijadas por ley. La Ley nacional de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales adoptó los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, hizo obligatorias las cámaras corporales con grabación inalterable y creó registros de detenciones, de empleo de armas y de denuncias, e invitó a las provincias a adherir. La Provincia suscribió con el Estado nacional el Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza, por el que se comprometió a adoptar esos estándares. El presente proyecto ratifica ese Acuerdo y adhiere a las reglas de la ley nacional que pueden aplicarse a las fuerzas provinciales: los principios para el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, las cámaras corporales, los registros y la información pública. Como la oficina de asuntos internos creada por la ley nacional es federal, el proyecto crea un órgano provincial fuera de la cadena de mando, con facultades de investigación propias. A la vez, asegura a los agentes capacitación, equipamiento y asistencia legal cuando actúan dentro de la ley.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Uso de la Fuerza suscripto el [fecha] entre el Estado nacional y la Provincia, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Adhesión. Adhiérese la Provincia de [Provincia] a los Capítulos II, III y V de la Ley nacional N° [—] de Uso de la Fuerza de las Fuerzas Federales, que se aplicarán a la policía de la Provincia y, fuera de los establecimientos penitenciarios, al servicio penitenciario provincial. Las referencias de esos capítulos a la autoridad de aplicación y a la Oficina de Asuntos Internos se entenderán hechas a la autoridad de aplicación de la presente ley y al órgano creado por su artículo 4°.

ARTÍCULO 3°.- Servicio penitenciario. Dentro de los establecimientos penitenciarios, el empleo de la fuerza por el personal del servicio penitenciario provincial se rige por el régimen que apruebe la autoridad de aplicación, que deberá ajustarse a los principios y reglas del Capítulo II de la ley nacional.

ARTÍCULO 4°.- Órgano de asuntos internos. Créase la [Dirección/Oficina] Provincial de Asuntos Internos en el ámbito de la autoridad de aplicación, fuera de la cadena de mando de la policía y del servicio penitenciario provinciales, con dependencia directa del titular de la autoridad de aplicación. Su titular será designado previo procedimiento público de selección y no podrá haber revistado en esas fuerzas durante los cinco (5) años anteriores.

ARTÍCULO 5°.- Competencia y facultades. El órgano de asuntos internos investigará todo empleo de armas de fuego y todo empleo de la fuerza del que resulten lesiones graves o la muerte de una persona, las denuncias por abuso de autoridad, violencia institucional, tortura o tratos crueles, y los hechos de corrupción atribuidos a agentes. Podrá requerir informes, acceder a las grabaciones y a los registros, recibir declaraciones, inspeccionar dependencias sin aviso previo e instruir sumarios, y denunciará de inmediato al ministerio público los hechos que puedan constituir delito.

ARTÍCULO 6°.- Puesta en funcionamiento. El órgano de asuntos internos deberá encontrarse en funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente ley. Las áreas de asuntos internos existentes en la policía y en el servicio penitenciario provinciales pasan a depender de él, con su personal, bienes y créditos.

ARTÍCULO 7°.- Cámaras corporales. La totalidad de las patrullas de la policía provincial deberá contar con cámaras corporales dentro de los tres (3) años de la publicación de la presente ley, conforme el cronograma que apruebe la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 8°.- Registro de denuncias. La autoridad de aplicación celebrará con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura el convenio para coordinar el registro provincial de denuncias por abuso y violencia institucional.

ARTÍCULO 9°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el [Ministerio de seguridad provincial] o el organismo que lo sustituya.

ARTÍCULO 10°.- Normas que se oponen. Quedan modificadas, en lo que se opongan a la presente, la [ley orgánica de la policía provincial] y la [ley del servicio penitenciario provincial], y sin efecto las normas reglamentarias e internas contrarias a ella.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el presupuesto provincial. Si no hubiera créditos suficientes para la adquisición de cámaras corporales, se atenderán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, y entretanto la obligación de uso rige respecto de las cámaras disponibles.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

PROYECTO DE LEY

Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria

Reforma la Ley 26.485 y el Código Civil y Comercial: medidas urgentes en el día con dispositivo dual en riesgo alto (garantía mínima en la justicia nacional y federal, con adhesión provincial) y paquete de asistencia al denunciar. Agrega retención automática de la cuota alimentaria, registro nacional de deudores, fondo de garantía y seguimiento público de los casos con denuncia previa.

Propuesta 71: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Días 61–100 (envío); registro y fondo operativos en 12 meses
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (crea un fondo con asignación presupuestaria; no crea tributos).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 26.485 ya prevé medidas urgentes para proteger a quien denuncia violencia, entre ellas la prohibición de acercamiento y la exclusión de la parte agresora de la residencia común (artículo 26). La experiencia muestra, sin embargo, que la protección llega tarde o no se controla, y que muchas víctimas vuelven a convivir con quien las agrede por falta de vivienda, de ingresos o de asistencia legal. El presente proyecto establece una garantía mínima para la justicia nacional y federal: las medidas se resuelven en el día y, en los casos de riesgo alto, la prohibición de acercamiento va siempre acompañada de un dispositivo dual de localización, provisto por un único organismo nacional. Las provincias pueden adherir y recibir los dispositivos. La denuncia activa además un paquete de asistencia: patrocinio jurídico gratuito, acceso prioritario a vivienda transitoria y prioridad en el ingreso universal. Para que la cuota alimentaria se cobre, el proyecto dispone la retención automática sobre los ingresos de la persona obligada, crea un registro nacional de deudores y un fondo que adelanta la cuota a niñas, niños y adolescentes y luego la recupera. Por último, ordena revisar y publicar cada caso de femicidio con denuncia previa, para corregir las fallas del sistema.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar a quien denuncia violencia en los términos de la Ley N° 26.485 una protección inmediata y efectiva, mediante: a) una garantía mínima de medidas urgentes que se dictan en el día, con dispositivo dual en los casos de riesgo alto; b) un paquete de asistencia que se activa con la denuncia; c) la retención automática de la cuota alimentaria, un registro nacional de deudores alimentarios morosos y un fondo de garantía de la cuota; y d) el seguimiento público de los casos con denuncia previa.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La garantía mínima del Capítulo II rige en la justicia nacional y federal. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir a ella conforme el artículo 19 de la Ley N° 26.485 y el artículo 17 de la presente ley.

Capítulo II – Protección inmediata

ARTÍCULO 3°.- Incorporación al artículo 26 de la Ley N° 26.485. Incorpórase como último párrafo del artículo 26 de la Ley N° 26.485 el siguiente:
«Garantía mínima. Las medidas de prohibición de acercamiento del apartado a.1 y de exclusión de la parte agresora de la residencia común del apartado b.2 de este artículo deberán resolverse en el mismo día en que se reciba la denuncia o el pedido, sin necesidad de otra prueba que la que surja de la denuncia y de la evaluación de riesgo. Cuando la evaluación de riesgo indique riesgo alto, la prohibición de acercamiento se dispondrá siempre con un dispositivo dual de localización, que se colocará a la persona denunciada y se entregará a la víctima con su consentimiento, y se proveerá a la víctima un botón antipánico. Esta garantía rige en la justicia nacional y federal y en las jurisdicciones que adhieran.»

ARTÍCULO 4°.- Evaluación de riesgo. La autoridad de aplicación aprobará, con consulta a los poderes judiciales y ministerios públicos, un instrumento único de evaluación de riesgo, que se aplicará al recibir la denuncia y cuyo resultado se comunicará en el acto al juez competente.

ARTÍCULO 5°.- Dispositivos duales. La provisión, la colocación y el monitoreo permanente de los dispositivos duales y de los botones antipánico están a cargo de un único organismo nacional, que será el que opere el monitoreo electrónico al momento de la designación que efectúe el Poder Ejecutivo nacional. Ese organismo funcionará las veinticuatro (24) horas, informará de inmediato a la fuerza de seguridad competente y a la autoridad judicial todo incumplimiento, y proveerá los dispositivos a las jurisdicciones que adhieran.

ARTÍCULO 6°.- Paquete de asistencia. Recibida la denuncia, la autoridad de aplicación asegurará a la víctima, dentro de las veinticuatro (24) horas y si ella lo solicita: a) patrocinio jurídico gratuito por intermedio del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de la Ley N° 27.210; b) acceso prioritario a una vivienda transitoria, por sí o mediante convenios con provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil; c) prioridad en el acceso al ingreso universal que establezca la ley, desde la vigencia de ésta; y d) la atención de la Línea 144 como punto único de contacto para su seguimiento, de modo que no deba relatar su situación en más de una oficina.

Capítulo III – Cuota alimentaria

ARTÍCULO 7°.- Incorporación al artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación. Incorpórase como último párrafo del artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
«Fijada la cuota alimentaria por sentencia o por convenio homologado, si la persona obligada percibe remuneraciones, haberes o prestaciones de un empleador o pagador registrado, el juez ordenará de oficio su retención directa y su depósito en la cuenta de la persona alimentada. La orden se comunicará por medios electrónicos y deberá cumplirse desde el período de pago siguiente. Cuando la persona obligada cambie de empleador o de pagador, la orden seguirá vigente respecto del nuevo, al que se comunicará con la información de los registros de la seguridad social.»

ARTÍCULO 8°.- Incorporación al artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. Incorpórase como último párrafo del artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
«Ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, el juez podrá ordenar, aun de oficio, la retención de las sumas adeudadas sobre las cuentas bancarias y de pago de la persona obligada, y dispondrá su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos cuando adeude tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas.»

ARTÍCULO 9°.- Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos en el ámbito de la autoridad de aplicación, que inscribirá a las personas por orden judicial y las dará de baja cuando el juez lo disponga por cancelación de la deuda. El Registro integrará, mediante convenios, los registros provinciales existentes. La información será consultable por los jueces y por los organismos públicos con interés legítimo, con los resguardos de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales, Mientras figure inscripta, la persona no podrá ser designada ni contratada, bajo ninguna modalidad, en el Sector Público Nacional, ni ser proveedora o contratista del Estado nacional. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer, al adherir, efectos propios en sus jurisdicciones.

ARTÍCULO 10°.- Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria. Créase el Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria, con destino específico, que adelantará el pago de la cuota alimentaria fijada a favor de niñas, niños y adolescentes cuando la persona obligada haya incumplido dos (2) cuotas, consecutivas o no, en los últimos doce (12) meses, y la persona alimentada lo solicite. El adelanto se pagará mientras subsista el incumplimiento, hasta el monto de la cuota fijada y con el tope mensual por hija o hijo que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 11°.- Subrogación y recupero. Por el adelanto, el Fondo se subroga en los derechos de la persona alimentada contra la persona obligada, por el monto pagado más sus intereses, y lo recupera mediante la retención prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación y las demás vías legales. La persona alimentada conserva su derecho por la diferencia no cubierta.

ARTÍCULO 12°.- Recursos del Fondo. El Fondo se integra con: a) los créditos que le asigne la ley de presupuesto, mediante la reasignación de créditos de la jurisdicción del área de justicia identificados en forma expresa; b) los montos recuperados conforme el artículo anterior; c) las donaciones y legados; y d) las rentas de sus recursos. El Fondo queda expresamente excluido de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en esta ley.

ARTÍCULO 13°.- Administración del Fondo. La autoridad de aplicación administra el Fondo y podrá encomendar los pagos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante convenio. Publicará cada trimestre los adelantos pagados, los montos recuperados y el porcentaje de cuotas cobradas.

Capítulo IV – Seguimiento público

ARTÍCULO 14°.- Revisión de casos con denuncia previa. En cada caso de femicidio o de tentativa de femicidio en el que haya existido una denuncia previa, la autoridad de aplicación revisará la respuesta del Estado y publicará cada año, sin datos que permitan identificar a las personas, si existía una medida de protección vigente, los plazos en que se dictaron las medidas y las fallas detectadas, con recomendaciones. A tal fin, celebrará convenios con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con las provincias.

ARTÍCULO 15°.- Información y metas. La autoridad de aplicación publicará cada mes, en formato abierto, las medidas urgentes dictadas en la justicia nacional y federal y en las jurisdicciones adheridas, el tiempo transcurrido entre la denuncia y la medida, y los dispositivos duales activos. Son metas de la presente ley que el cien por ciento (100 %) de las exclusiones con riesgo alto cuenten con dispositivo dual y que no haya femicidios con denuncia previa sin medida de protección vigente.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la que designe el Poder Ejecutivo nacional en el área de justicia.

ARTÍCULO 17°.- Adhesión provincial y provisión de dispositivos. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la garantía mínima del Capítulo II y a integrar sus registros de deudores alimentarios al Registro Nacional. A las jurisdicciones que adhieran, la Nación les proveerá los dispositivos duales y los botones antipánico por intermedio del organismo del artículo 5°, conforme los convenios que se celebren y con los créditos que asigne a tal fin la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. Los dispositivos, el patrocinio jurídico, la vivienda transitoria y el Fondo se financian con la reasignación de créditos de la jurisdicción del área de justicia que la ley de presupuesto identifique en forma expresa, dentro de un costo anual que no podrá superar el cero coma cero tres por ciento (0,03 %) del producto interno bruto. Si al sancionarse la presente ley no hubiera créditos asignados, el Fondo y la provisión de dispositivos a las jurisdicciones adheridas se activarán con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente; la garantía mínima en la justicia nacional y federal rige desde la vigencia de la presente ley con los dispositivos existentes.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y el Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria deberán estar en funcionamiento dentro de los doce (12) meses de esa fecha.

ARTÍCULO 20°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 21°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria

Reglamenta «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»: evaluación de riesgo única, remisión al juez en 3 horas, un solo organismo nacional de dispositivos duales (el que hoy opera el monitoreo) con fuente expresa, paquete de asistencia con número único de caso en la Línea 144, retención electrónica de la cuota, Registro Nacional de Deudores y Fondo de Garantía.

Propuesta 71: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, la Ley N° 26.485 y su Decreto reglamentario N° 1011/2010, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 27.210, la Ley N° 25.326 y la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria establece una garantía mínima de medidas urgentes en el día, con dispositivo dual en los casos de riesgo alto, en la justicia nacional y federal, un paquete de asistencia que se activa con la denuncia, la retención automática de la cuota alimentaria, un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y un Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria.

Que el artículo 5° de la Ley dispone que la provisión y el monitoreo de los dispositivos duales y de los botones antipánico estén a cargo de un único organismo nacional, el que opere el monitoreo electrónico al momento de la designación, y que hoy esa función la ejerce una dirección del ministerio con competencia en seguridad.

Que corresponde asegurar la fuente de financiamiento de los dispositivos, conforme el artículo 18 de la Ley, y su provisión a las jurisdicciones que adhieran.

Que corresponde precisar los procedimientos del Registro y del Fondo para que estén en funcionamiento dentro del plazo previsto en el artículo 19 de la Ley.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 16). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, en adelante 'la Ley', al ministerio con competencia en justicia, que actuará por intermedio de su área de acceso a la justicia y asistencia a las víctimas y dictará las normas complementarias.

ARTÍCULO 2°.- Evaluación de riesgo (artículo 4°). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los sesenta (60) días, con consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los Ministerios Públicos y a las jurisdicciones que adhieran, el instrumento único de evaluación de riesgo, con tres niveles: bajo, medio y alto. El instrumento se aplicará en toda dependencia nacional o federal que reciba una denuncia y en la Línea 144, y su resultado se comunicará al juez competente por medios electrónicos junto con la denuncia.

ARTÍCULO 3°.- Garantía mínima (artículo 3°). Las dependencias nacionales y federales que reciban una denuncia la remitirán al juez competente dentro de las tres (3) horas, con la evaluación de riesgo, para que resuelva las medidas en el mismo día conforme el artículo 26 de la Ley N° 26.485. Cuando el juez disponga un dispositivo dual, lo comunicará en el acto al organismo del artículo 4° del presente, que lo colocará dentro de las veinticuatro (24) horas. El rastreador se entregará a la víctima solo con su consentimiento informado; el botón antipánico se le entregará en todos los casos de riesgo alto.

ARTÍCULO 4°.- Organismo único de dispositivos (artículo 5°). Desígnase como organismo único para la provisión, la colocación y el monitoreo de los dispositivos duales y de los botones antipánico previsto en el artículo 5° de la Ley a la dirección con competencia en vigilancia electrónica de personas de la Subsecretaría con competencia en asuntos penitenciarios del ministerio con competencia en seguridad, que opera hoy el monitoreo electrónico. Ese organismo: a) centralizará la adquisición de los dispositivos para todas las jurisdicciones; b) operará un centro de monitoreo las veinticuatro (24) horas; c) aprobará, con la autoridad de aplicación, los protocolos de respuesta ante alertas con las fuerzas de seguridad federales y con las policías de las jurisdicciones adheridas; y d) proveerá los dispositivos a las jurisdicciones adheridas conforme el artículo 17 de la Ley y los convenios del acuerdo federal.

ARTÍCULO 5°.- Fuente de financiamiento de los dispositivos (artículos 17 y 18). El costo de la provisión y el monitoreo de los dispositivos se atenderá con los créditos de la jurisdicción del área de justicia que la ley de presupuesto identifique conforme el artículo 18 de la Ley. La Jefatura de Gabinete de Ministros, en la distribución de los créditos de cada ejercicio, los asignará en un programa específico y transferirá a la jurisdicción del área de seguridad los montos destinados al organismo del artículo anterior. La provisión a las jurisdicciones adheridas se realizará dentro de esos créditos, en el orden de las adhesiones.

ARTÍCULO 6°.- Paquete de asistencia (artículo 6°). Recibida la denuncia, la autoridad de aplicación asignará a la víctima que lo solicite, dentro de las veinticuatro (24) horas: a) una abogada o un abogado del Cuerpo de la Ley N° 27.210; b) una plaza de vivienda transitoria, propia o convenida; y c) un número único de caso en la Línea 144, que reunirá toda la información de su situación y será el único punto de contacto para su seguimiento. La prioridad en el ingreso universal regirá desde la vigencia de la ley que lo establezca, conforme ésta disponga.

ARTÍCULO 7°.- Retención automática de la cuota (artículo 7°). La autoridad de aplicación pondrá a disposición de los poderes judiciales, mediante convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un sistema electrónico que permita comunicar las órdenes de retención a los empleadores y pagadores registrados e informar al juzgado, en caso de cambio de empleador o pagador, la identidad del nuevo, para que la orden siga vigente conforme el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (artículo 9°). El Registro funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación. Las inscripciones y las bajas se dispondrán por oficio judicial electrónico y se asentarán dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido. El Registro consignará la identidad de la persona deudora, el juzgado, la causa y la fecha de la orden, sin datos de la persona alimentada. La consulta se habilitará a los jueces y a los organismos públicos con interés legítimo, con registro de cada acceso, conforme la Ley N° 25.326. Los registros provinciales se integrarán mediante los convenios del acuerdo federal, con interoperabilidad de sus sistemas.

ARTÍCULO 9°.- Fondo de Garantía de Cuota Alimentaria (artículos 10 y 13). La solicitud de adelanto se presentará por medios electrónicos ante la autoridad de aplicación, con la constancia judicial de la cuota fijada y del incumplimiento previsto en el artículo 10 de la Ley. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los quince (15) días y pagará el adelanto por intermedio de la ANSES, conforme el convenio del artículo 13 de la Ley, en la cuenta de la persona que percibe la cuota. El tope mensual por hija o hijo será fijado cada año por la autoridad de aplicación, en función de los créditos disponibles, y publicado antes del inicio del ejercicio.

ARTÍCULO 10°.- Subrogación y recupero (artículo 11). Pagado el adelanto, la autoridad de aplicación lo comunicará al juzgado, que dispondrá la retención a favor del Fondo conforme el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los intereses se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a treinta (30) días. La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con el Ministerio Público de la Defensa y con la Procuración del Tesoro de la Nación para el recupero judicial.

ARTÍCULO 11°.- Revisión de casos con denuncia previa (artículo 14). La autoridad de aplicación conformará un equipo de revisión de casos, que analizará cada femicidio o tentativa de femicidio con denuncia previa dentro de los noventa (90) días de conocido, con los datos que le provean los poderes judiciales y los Ministerios Públicos conforme los convenios del artículo 14 de la Ley, y publicará su informe anual en el primer trimestre de cada año.

ARTÍCULO 12°.- Información (artículo 15). La publicación mensual del artículo 15 de la Ley se hará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, en formato abierto, desagregada por jurisdicción, e incluirá la cantidad de denuncias recibidas, de evaluaciones de riesgo por nivel, de medidas dictadas, el tiempo medio entre la denuncia y la medida, los dispositivos duales y botones antipánico activos y las alertas registradas.

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación anterior. El Decreto N° 1011/2010, reglamentario de la Ley N° 26.485, mantiene su vigencia en cuanto no se oponga a la Ley y al presente.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Línea 144 como punto único de atención las 24 horas

La Línea 144 atiende las 24 horas en todo el país y pasa a ser la puerta del punto único de atención, con número único de caso, canales múltiples, dotación mínima por franja horaria, derivación territorial por convenio e información mensual.

Propuesta 71: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Fase I (atención 24 h en 90 días; todas las provincias antes del 10/12/2028)
Trámite: No aplica (resolución del Ministerio de Justicia).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley N° 25.326 y la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso o) del artículo 9° de la Ley N° 26.485 prevé un servicio multisoporte, telefónico y digital, gratuito y accesible, de atención a las personas en situación de violencia, que se presta a través de la Línea 144 en el ámbito de este ministerio.

Que la atención continua y suficiente es una condición para que quien denuncia o padece violencia reciba protección inmediata, y que la dispersión de oficinas obliga a las víctimas a relatar su situación varias veces.

Que corresponde que la Línea 144 funcione las veinticuatro (24) horas en todo el país y sea la puerta de un punto único de atención, articulado con las prestaciones de la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria y con los servicios provinciales y municipales.

Que la presente medida organiza un servicio existente de este ministerio y no afecta derechos de terceros.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de este ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN JUSTICIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La Línea 144, servicio telefónico y digital gratuito de atención a las personas en situación de violencia previsto en el inciso o) del artículo 9° de la Ley N° 26.485, funcionará las veinticuatro (24) horas de todos los días del año en todo el territorio nacional y será la puerta de entrada del punto único de atención a quien denuncia o padece violencia.

ARTÍCULO 2°.- Punto único de atención. Toda persona que se comunique con la Línea 144 recibirá un número único de caso, que reunirá su información, las derivaciones, las medidas y las prestaciones que se le otorguen, de modo que no deba relatar su situación más de una vez. Las áreas de este ministerio y los organismos que intervengan en el caso registrarán sus actuaciones bajo ese número, con los resguardos de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 3°.- Canales. La Línea 144 atenderá por teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico y aplicación móvil, con atención en lengua de señas por videollamada y protocolos para personas con discapacidad, y podrá recibir avisos de terceros.

ARTÍCULO 4°.- Prestaciones. La Línea 144 brindará contención, información y orientación; aplicará el instrumento único de evaluación de riesgo; en riesgo alto, dará aviso inmediato a la fuerza de seguridad competente y, con el consentimiento de la persona o cuando la urgencia lo exija, a la autoridad judicial o fiscal; activará el paquete de asistencia de la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria y realizará el seguimiento del caso.

ARTÍCULO 5°.- Dotación mínima. El área de acceso a la justicia y asistencia a las víctimas de este ministerio fijará, dentro de los treinta (30) días, la dotación mínima de operadoras y operadores por franja horaria, calculada sobre la demanda registrada, de modo que el tiempo de espera para la primera atención no supere los dos (2) minutos en el noventa por ciento (90 %) de las comunicaciones. El personal recibirá capacitación inicial y continua en perspectiva de género y en evaluación de riesgo.

ARTÍCULO 6°.- Derivación territorial. Este ministerio celebrará convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para que la Línea 144 derive cada caso, con su número único, a los servicios locales de atención, patrocinio, salud y alojamiento, y para que éstos informen las prestaciones que brinden. Los servicios provinciales de atención telefónica podrán integrarse a la Línea 144 por convenio.

ARTÍCULO 7°.- Metas. Son metas de la presente que la Línea 144 atienda las veinticuatro (24) horas en todas las provincias antes del 10 de diciembre de 2028 y que se cumpla el tiempo de espera del artículo 5° en todas las franjas horarias.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Este ministerio publicará cada mes, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a las personas, la cantidad de comunicaciones recibidas y atendidas por canal, franja horaria y provincia, el tiempo de espera, las comunicaciones abandonadas, las evaluaciones de riesgo por nivel, las derivaciones realizadas y la dotación de personal.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados a este ministerio en la ley de presupuesto del ejercicio.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. La atención continua de veinticuatro (24) horas se restablecerá dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de protección a quien denuncia violencia

Las provincias se suman por adhesión a la garantía mínima de «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria» (medidas en el día y dispositivo dual en riesgo alto); la Nación les provee los dispositivos sin costo desde un solo organismo nacional, con fuente expresa, y los registros provinciales de deudores alimentarios se integran al Registro Nacional.

Propuesta 71: Protección real a quien denuncia violencia
Cuándo: Fase I (tras la sanción de «Ley de protección inmediata a quien denuncia violencia y de garantía de la cuota alimentaria»; integración de registros en 12 meses)
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN): firma del ministro del área de justicia y de cada gobernador; el PEN lo aprueba por decreto (criterio B14) y cada legislatura lo ratifica según su Constitución, con la adhesión a la garantía mínima.

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular del ministerio con competencia en justicia, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria estableció una garantía mínima de protección inmediata en la justicia nacional y federal y previó que las provincias adhieran a ella y reciban de la Nación los dispositivos duales y los botones antipánico.

Que la mayor parte de las medidas de protección las dictan los jueces provinciales, por lo que la protección efectiva en todo el país requiere la adhesión de las provincias, conforme el artículo 19 de la Ley N° 26.485.

Que la provisión de los dispositivos por un solo organismo nacional asegura economía de escala, un único centro de monitoreo y estándares comunes.

Que la integración de los registros provinciales de deudores alimentarios en un Registro Nacional impide que la deuda se eluda cambiando de jurisdicción.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en sus jurisdicciones la garantía mínima de protección inmediata a quien denuncia violencia establecida por la Ley N° [—] de Protección Inmediata a quien Denuncia Violencia y de Garantía de la Cuota Alimentaria, en adelante 'la Ley', con provisión nacional de los dispositivos duales y de los botones antipánico, e integrar sus registros de deudores alimentarios en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adhesión a la garantía mínima. Cada Provincia que suscribe se compromete a promover ante su Legislatura, dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, la adhesión a la garantía mínima del Capítulo II de la Ley, conforme el artículo 19 de la Ley N° 26.485 y el artículo 17 de la Ley, de modo que en su jurisdicción las medidas de prohibición de acercamiento y de exclusión del hogar se resuelvan en el mismo día y, en los casos de riesgo alto, vayan acompañadas siempre de un dispositivo dual.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Evaluación de riesgo. Las partes aplicarán el instrumento único de evaluación de riesgo aprobado conforme el artículo 4° de la Ley en todas las dependencias que reciban denuncias, y la Provincia promoverá su uso por su Poder Judicial y su Ministerio Público.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Provisión nacional de dispositivos. Desde la vigencia de su adhesión, el Estado Nacional proveerá a cada Provincia adherida, sin costo para ella, los dispositivos duales y los botones antipánico que dispongan sus jueces, por intermedio del organismo único nacional designado conforme el artículo 5° de la Ley, que tendrá a su cargo la colocación, el mantenimiento y el monitoreo permanente durante las veinticuatro (24) horas. La provisión se atenderá con los créditos que la ley de presupuesto asigne conforme el artículo 18 de la Ley, y se hará en el orden de las adhesiones.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Respuesta ante alertas. El organismo único comunicará cada alerta de inmediato a la policía de la Provincia y a la autoridad judicial competente. La Provincia asegurará la respuesta policial inmediata ante cada alerta conforme el protocolo que las partes aprueben dentro de los sesenta (60) días de la adhesión, y designará un punto de contacto permanente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Integración de los registros de deudores alimentarios. Cada Provincia integrará su registro de deudores alimentarios morosos en el Registro Nacional, mediante la interoperabilidad de sus sistemas, dentro de los doce (12) meses de la firma. Las inscripciones y las bajas dispuestas por los jueces de la Provincia se asentarán en el Registro Nacional, y la Provincia podrá conservar su registro como módulo local. La transferencia de datos se realiza en los términos del artículo 11, inciso 3, apartados a) y c), y del artículo 26 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Línea 144 y derivación. Las partes articularán sus servicios de atención con la Línea 144 como punto único de atención, de modo que cada caso conserve un número único y sea derivado a los servicios provinciales y municipales de atención, patrocinio, salud y alojamiento.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Información. La Provincia informará cada mes a la autoridad de aplicación de la Ley las medidas urgentes dictadas por sus jueces, el tiempo entre la denuncia y la medida y las alertas atendidas, para su publicación conforme el artículo 15 de la Ley, sin datos que permitan identificar a las personas.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. El Estado Nacional atenderá la provisión y el monitoreo de los dispositivos y el Registro Nacional con los créditos del artículo 18 de la Ley. Cada Provincia atenderá con su propio presupuesto la respuesta policial, la integración de su registro y la aplicación de la evaluación de riesgo. El presente Acuerdo no genera otras transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de seguimiento. Créase una comisión de seguimiento integrada por la autoridad de aplicación de la Ley y por un representante de cada Provincia adherida, que se reunirá al menos dos veces por año, evaluará el cumplimiento y publicará sus actas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Adhesión posterior. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no suscriban el presente Acuerdo en el acto de su firma podrán adherir a él en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo rige para cada Provincia desde su firma o, si su Constitución exige ratificación legislativa, desde esa ratificación, y por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes podrá denunciarlo con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días; la denuncia no afectará los dispositivos colocados ni las inscripciones registradas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: la provisión nacional está autorizada por el artículo 17 de la Ley y se atiende con los créditos de su artículo 18. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial. Cada Provincia lo somete a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución; la ley provincial de ratificación podrá contener, en el mismo acto, la adhesión prevista en la cláusula segunda.

PROYECTO DE LEY

Ley del Ingreso Universal Único

Crea el Ingreso Universal Único con cuatro módulos (por hijo, discapacidad, desempleo de transición y mayores sin aportes), la lista cerrada de programas que absorbe, la cláusula de no pérdida, la actualización mensual por IPC, el retiro por escalones y la migración en tres tramos hasta el cierre del año 2. Se redacta en dos variantes según la regla de compatibilidad de la pensión por discapacidad con el empleo registrado.

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha · Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea ni modifica contribuciones). Si en el trámite se modificara el financiamiento contributivo de la Ley 24.714, Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

La protección de los ingresos de los hogares más vulnerables está dispersa en programas creados en distintos momentos, con padrones, montos, requisitos y organismos diferentes. Esa dispersión encarece la gestión, deja personas sin cobertura y abre espacio a intermediarios. El presente proyecto unifica esos programas en un Ingreso Universal Único, organizado en cuatro módulos —por hijo, discapacidad, desempleo de transición y mayores sin aportes—, con un solo padrón y una sola liquidación a cargo de la ANSES, que ya paga la mayor parte de ellos. La lista de programas absorbidos es cerrada y no se amplía sin ley. Nadie cobra menos que con el programa que se reemplaza, ni en pesos ni en términos reales; los montos se actualizan cada mes por inflación, y el ingreso se retira por escalones a medida que crece el ingreso formal, para que trabajar en blanco siempre convenga. En el caso de las personas con discapacidad se conserva como piso la compatibilidad con el empleo registrado que estableció la Ley N° 27.793. La migración se hace de oficio, por tramos y sin interrumpir pagos, y se completa al cierre del segundo año. El pago es directo, sin gestores; los datos se publican en forma agregada y la Auditoría General de la Nación audita el sistema cada año. El financiamiento proviene de las partidas de los programas reemplazados.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, principios y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Créase el Ingreso Universal Único (IUU), prestación no contributiva de la seguridad social, de carácter mensual, que unifica en un solo padrón y una sola liquidación los programas nacionales de transferencia de ingresos enumerados en forma taxativa en el artículo 13 de la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Módulos. El IUU se organiza en cuatro módulos: a) módulo por hijo; b) módulo de discapacidad; c) módulo de desempleo de transición; y d) módulo de mayores sin aportes. Una misma persona o grupo familiar puede percibir más de un módulo cuando reúna los requisitos de cada uno.

ARTÍCULO 3°.- Principios. El IUU se rige por los siguientes principios: a) pago directo y automático a una cuenta a nombre de la persona titular, sin intermediarios; b) prohibición de condicionar el acceso o el pago a la intervención de gestores, organizaciones o funcionarios, o a cualquier forma de afiliación o participación política o gremial; c) no pérdida de ingresos en la migración desde los programas que reemplaza; d) retiro gradual frente al ingreso formal, de modo que trabajar en forma registrada siempre aumente el ingreso total; y e) transparencia mediante datos agregados que protejan la privacidad de cada titular.

ARTÍCULO 4°.- Autoridad de aplicación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la autoridad de aplicación de la presente ley: administra el padrón único, liquida y paga el IUU y resuelve los reclamos. El organismo nacional competente en materia de discapacidad conserva la certificación de la discapacidad, y la autoridad que designe el Poder Ejecutivo nacional en materia de niñez y familia colabora en la verificación de los controles de salud y escolaridad del módulo por hijo.

Capítulo II – Módulos

ARTÍCULO 5°.- Módulo por hijo. El módulo por hijo comprende a los grupos familiares que reúnan las condiciones vigentes a la fecha de sanción de la presente ley para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación por Cuidado de Salud Integral previstas en la Ley N° 24.714, y a las titulares de la pensión de la Ley N° 23.746. Su percepción se sujeta a la acreditación de los controles de salud, del calendario de vacunación y de la escolaridad, en la forma que establezca la reglamentación. El módulo integra en un solo pago las prestaciones por hijo y por embarazo, el componente alimentario y los pagos del Plan de los 1000 Días.

ARTÍCULO 6°.- Módulo de discapacidad. El módulo de discapacidad comprende a las personas que reúnan los requisitos de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social prevista en el artículo 9° de la Ley N° 13.478, según el texto del artículo 5° de la Ley N° 27.793, cuyo otorgamiento continúa rigiéndose por esas normas. La certificación de la condición de discapacidad se efectúa conforme el artículo 3° de la Ley N° 22.431, con criterios revisados y publicados. Se conserva como piso la compatibilidad con el empleo registrado prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.793: la percepción del módulo es compatible con el trabajo registrado mientras el ingreso de la persona titular no supere dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles. Por encima de ese ingreso se aplica el retiro por escalones del artículo 12. Ninguna norma reglamentaria podrá establecer una regla de compatibilidad menos favorable.

ARTÍCULO 7°.- Módulo de desempleo de transición. El módulo de desempleo de transición comprende a las personas que, al momento de la migración, sean titulares del Programa de Acompañamiento Social creado por el artículo 2° del Decreto N° 198/2024, y a las personas sin empleo que reúnan los requisitos que fije la reglamentación. Se articula con el régimen de prestaciones por desempleo y con los programas de empleo que establezca la ley, de modo que una misma persona no perciba prestaciones superpuestas por la misma contingencia y que el paso de un régimen a otro no interrumpa el ingreso.

ARTÍCULO 8°.- Módulo de mayores sin aportes. El módulo de mayores sin aportes comprende a las personas de sesenta y cinco (65) años o más que no perciban jubilación, pensión ni retiro de carácter contributivo y reúnan los demás requisitos que establezca la reglamentación, que no podrán ser más exigentes que los previstos para la Pensión Universal para el Adulto Mayor en el Título III de la Ley N° 27.260. El monto del módulo no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80 %) del haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino. Se financia con rentas generales del Tesoro nacional y se registra en forma separada de los recursos y prestaciones del sistema contributivo.

ARTÍCULO 9°.- Exclusiones. No integran el IUU ni se ven afectadas por la presente ley: a) las asignaciones familiares del subsistema contributivo de la Ley N° 24.714 que perciben los trabajadores registrados y los beneficiarios del sistema previsional; b) las becas del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR); y c) los subsidios a la energía.

Capítulo III – Monto, actualización y retiro gradual

ARTÍCULO 10°.- Monto. La reglamentación fija el monto de cada módulo, que no podrá ser inferior a la suma de las prestaciones que reemplaza, conforme la cláusula de no pérdida del artículo 14.

ARTÍCULO 11°.- Actualización mensual. Los montos del IUU se actualizan en forma mensual y automática según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al segundo mes anterior al de pago. La actualización no podrá ser suspendida ni diferida por norma de rango inferior a la ley.

ARTÍCULO 12°.- Retiro por escalones. Cuando la persona titular o su grupo familiar obtengan ingresos de trabajo registrado o de otras fuentes formales, el IUU se reduce por escalones de ingreso que fija la reglamentación, de modo que cada aumento del ingreso formal se traduzca siempre en un aumento del ingreso total del hogar. La reducción no es inmediata ni total al primer ingreso registrado, salvo en el módulo por hijo, que se rige por las reglas de compatibilidad vigentes para la Asignación Universal por Hijo hasta que la reglamentación establezca escalones iguales o más favorables. En el módulo de discapacidad, los escalones se aplican solo por encima del ingreso previsto en el artículo 6°. La Agencia tributaria nacional suministra a la ANSES la información de ingresos formales necesaria a estos efectos.

Capítulo IV – Programas que absorbe, no pérdida y migración

ARTÍCULO 13°.- Lista cerrada de programas. El IUU absorbe exclusivamente los siguientes programas nacionales: a) módulo por hijo: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Decreto N° 1602/2009, incorporada a la Ley N° 24.714), la Asignación por Embarazo para Protección Social (Decreto N° 446/2011, artículo 14 quater de la Ley N° 24.714), la Prestación Alimentar del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, los pagos del Plan de los 1000 Días de la Ley N° 27.611, incluido su complemento de leche, y la pensión no contributiva para madres de siete o más hijos (Ley N° 23.746); b) módulo de discapacidad: la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (artículo 9° de la Ley N° 13.478, texto según la Ley N° 27.793, y Decreto N° 84/2026), incluidas las pensiones por invalidez convertidas de oficio en los términos del artículo 9° de la Ley N° 27.793; c) módulo de desempleo de transición: el Programa de Acompañamiento Social (artículo 2° del Decreto N° 198/2024); y d) módulo de mayores sin aportes: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Título III de la Ley N° 27.260). La incorporación de cualquier otro programa requiere ley del Congreso.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula de no pérdida. Ninguna persona titular de un programa absorbido percibirá por el IUU un monto inferior, ni en pesos ni en términos reales, al que le correspondería percibir por ese programa. Si de la aplicación de la presente ley resultara un monto menor, la diferencia se abona como complemento de no pérdida, que se actualiza conforme el artículo 11 y se mantiene mientras subsistan las condiciones que dieron derecho al programa de origen. Las personas migradas conservan las prestaciones accesorias que les correspondían, incluida la cobertura de salud.

ARTÍCULO 15°.- Migración por tramos. La migración se realiza en tres tramos: a) primer tramo, a completar antes del 10 de diciembre de 2028: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y pagos del Plan de los 1000 Días; b) segundo tramo, a completar antes del 30 de junio de 2029: Programa de Acompañamiento Social y pensión para madres de siete o más hijos; y c) tercer tramo, a completar antes del 10 de diciembre de 2029: pensiones no contributivas por discapacidad y Pensión Universal para el Adulto Mayor, con su liquidación unificada en la ANSES. La migración es de oficio, no requiere trámite de la persona titular, no interrumpe el pago y respeta la antigüedad y los derechos adquiridos en el programa de origen. El Poder Ejecutivo nacional declara por decreto la conclusión de cada tramo.

ARTÍCULO 16°.- Adecuación y derogación de las normas de origen. A partir de la fecha en que se declare concluido el tramo respectivo: a) primer tramo: deróganse el inciso c) del artículo 1° y los artículos 14 bis a 14 octies de la Ley N° 24.714, el Decreto N° 1602/2009 y el Decreto N° 446/2011, y el Poder Ejecutivo nacional deja sin efecto la Prestación Alimentar; las referencias de la Ley N° 24.714 y de otras normas a esas prestaciones se entienden hechas al módulo por hijo del IUU; b) segundo tramo: derógase el artículo 2° del Decreto N° 198/2024 y la Ley N° 23.746 deja de admitir nuevas altas, sin perjuicio de la cláusula de no pérdida para sus titulares; y c) tercer tramo: deróganse los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, y las pensiones del artículo 9° de la Ley N° 13.478 por discapacidad se liquidan como módulo de discapacidad del IUU. La Ley N° 27.611 mantiene su vigencia en todo lo que no se refiera a prestaciones dinerarias.

ARTÍCULO 17°.- Referencias a la Agencia Nacional de Discapacidad. Las referencias de la Ley N° 27.793, y en particular de sus artículos 6°, 11 y 16, a la Agencia Nacional de Discapacidad se entienden hechas al organismo nacional competente en materia de discapacidad que designe el Poder Ejecutivo nacional, salvo en lo relativo a la liquidación y el pago de las pensiones, que corresponden a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conforme el artículo 4° de la presente ley.

Capítulo V – Padrón, pago, reclamos y control

ARTÍCULO 18°.- Padrón único. La ANSES conforma el padrón único del IUU con la información de sus propias bases, de la Agencia tributaria nacional, del Ministerio de Salud y de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran mediante convenio. El tratamiento de datos se rige por la Ley N° 25.326; la presente ley constituye la base legal del tratamiento y de la cesión de datos entre organismos a los efectos de los artículos 5°, inciso 2, apartado b), y 11, inciso 3, apartado a), de esa ley. Los datos se usan con la finalidad exclusiva de determinar el derecho al IUU, liquidarlo y controlarlo.

ARTÍCULO 19°.- Pago directo. El IUU se paga en forma automática a una cuenta gratuita a nombre de la persona titular. Ninguna persona u organización puede intervenir en la inscripción, el cobro o la percepción del IUU a cambio de una contraprestación. Toda retención, descuento o exigencia de cualquier tipo sobre el pago, salvo las dispuestas por orden judicial, se considera falta grave y se denuncia a la autoridad competente.

ARTÍCULO 20°.- Ventanilla de reclamo. La ANSES habilita una ventanilla de reclamo presencial y digital, y responde cada reclamo en el plazo máximo que fije la reglamentación. El pago de las personas migradas no se interrumpe mientras se tramita un reclamo vinculado con la migración.

ARTÍCULO 21°.- Datos abiertos. La ANSES publica cada mes datos agregados del IUU por módulo, jurisdicción, tramo de edad y monto, en formato abierto y de modo que no permitan identificar a ninguna persona titular.

ARTÍCULO 22°.- Auditoría. La Auditoría General de la Nación audita cada año el IUU, incluidos el padrón, la liquidación, los pagos y el cumplimiento de la cláusula de no pérdida, y eleva su informe al Congreso de la Nación, que lo publica.

Capítulo VI – Financiamiento, disposición transitoria y disposiciones finales

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. El IUU se financia con: a) los créditos presupuestarios asignados a los programas absorbidos, que se reasignan al IUU a medida que se completa cada tramo; b) para el módulo de mayores sin aportes, las rentas generales del Tesoro nacional; y c) para el módulo por hijo, además, los recursos que la Ley N° 24.714 asigna hoy a la Asignación Universal por Hijo. El cronograma de ejecución es el de los tramos del artículo 15. Toda mejora de los montos por encima de lo que exige la cláusula de no pérdida solo puede disponerse con fuente expresa en la ley de presupuesto, dentro de la regla fiscal; si no tuviera fuente al sancionarse la presente ley, se activa con el presupuesto siguiente, en los términos del artículo 38 de la Ley N° 24.156 y del artículo 5° de la Ley N° 24.629. Las facultades de reestructuración presupuestaria no podrán reducir los créditos necesarios para cumplir la cláusula de no pérdida.

ARTÍCULO 24°.- Disposición transitoria. Prórroga del Programa de Acompañamiento Social. Prorrógase la vigencia del Programa de Acompañamiento Social creado por el artículo 2° del Decreto N° 198/2024, y de las prestaciones que perciben sus titulares, desde el vencimiento del plazo fijado por el artículo 1° de la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y hasta la fecha en que cada titular sea migrado al módulo de desempleo de transición conforme el artículo 15, inciso b). Durante la prórroga: a) el programa no admite nuevas altas; b) las prestaciones se liquidan en las mismas condiciones vigentes al vencimiento de ese plazo, con su actualización; y c) se financian con los créditos presupuestarios asignados al programa, que se reasignan al IUU conforme el artículo 22, inciso a). La prórroga cesa para cada titular en la fecha de su migración y, para el programa, al declararse concluido el segundo tramo, conforme el artículo 16, inciso b).

ARTÍCULO 25°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 26°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de la vigencia diferida de las derogaciones del artículo 16 y de la prórroga del artículo 24.

ARTÍCULO 27°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

VARIANTE B

La ley de Presupuesto 2027 (u otra norma posterior) volvió incompatible la pensión con el empleo formal o fijó una regla menos favorable. Si además eliminó la conversión de oficio del art. 9 de la Ley 27.793, el mismo artículo la restituye (B34).

ARTÍCULO 6°.- Módulo de discapacidad y restitución de la compatibilidad con el empleo. El módulo de discapacidad comprende a las personas que reúnan los requisitos de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social prevista en el artículo 9° de la Ley N° 13.478, según el texto del artículo 5° de la Ley N° 27.793, cuyo otorgamiento continúa rigiéndose por esas normas. La certificación de la condición de discapacidad se efectúa conforme el artículo 3° de la Ley N° 22.431, con criterios revisados y publicados. Restitúyese, con carácter permanente, la compatibilidad de esa pensión con el empleo registrado en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.793 en su texto original: la percepción del módulo es compatible con el trabajo registrado mientras el ingreso de la persona titular no supere dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles. Déjanse sin efecto las disposiciones de la ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2027, y de toda otra norma posterior a la Ley N° 27.793, en cuanto hayan establecido la incompatibilidad de esa pensión con el empleo registrado o una regla menos favorable. Las personas cuya pensión hubiera sido suspendida o dada de baja por esa causa son reincorporadas de oficio al módulo, sin necesidad de nueva solicitud. Por encima de dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles se aplica el retiro por escalones del artículo 12. Si esas normas hubieran eliminado también la conversión de oficio de las pensiones no contributivas anteriores a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social prevista en el artículo 9° de la Ley N° 27.793, esa conversión se restituye en los términos de su texto original. Ninguna norma reglamentaria podrá establecer una regla de compatibilidad menos favorable.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Ingreso Universal Único

Reglamenta la ley del IUU: padrón único con protección de datos, monto de cada módulo, liquidación y pago automático a la cuenta del titular, retiro por escalones frente al ingreso formal y ventanilla de reclamo con plazo de respuesta de 30 días.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase I · dentro de los 90 días de publicada la ley del IUU («Ley del Ingreso Universal Único», art. 25)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, las Leyes N° 24.714, N° 25.326, N° 27.260, N° 27.491, N° 27.611 y N° 27.793, los Decretos N° 1602/2009, N° 84/2026 y N° 198/2024, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] creó el Ingreso Universal Único (IUU), prestación no contributiva que unifica en un solo padrón y una sola liquidación los programas nacionales de transferencia de ingresos enumerados en su artículo 13, y encomendó a la reglamentación el monto de cada módulo, los escalones del retiro gradual y el plazo de respuesta de la ventanilla de reclamo.

Que la ley designó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como autoridad de aplicación, a cargo del padrón único, la liquidación, el pago y los reclamos.

Que el artículo 17 de esa ley constituye la base legal del tratamiento y de la cesión de datos entre organismos a los efectos de los artículos 5° y 11 de la Ley N° 25.326, con la finalidad exclusiva de determinar el derecho al IUU, liquidarlo y controlarlo, por lo que corresponde fijar las medidas de seguridad y de minimización de datos.

Que el retiro por escalones debe asegurar que cada aumento del ingreso formal se traduzca siempre en un aumento del ingreso total del hogar, y que la cláusula de no pérdida impide que la migración reduzca, en pesos o en términos reales, lo que cada titular percibe.

Que el artículo 23 de esa ley prorroga el Programa de Acompañamiento Social, sin nuevas altas, hasta la migración de cada titular al módulo de desempleo de transición.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, en adelante «la Ley», en lo relativo al padrón único, el monto de los módulos, la liquidación y el pago, el retiro por escalones y la ventanilla de reclamo.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en su carácter de autoridad de aplicación conforme el artículo 4° de la Ley, dicta las normas operativas complementarias del presente dentro de los sesenta (60) días de su publicación. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia es la autoridad colaboradora prevista en ese artículo para la verificación de los controles de salud y escolaridad del módulo por hijo.

Capítulo II – Padrón único (artículo 18 de la Ley)

ARTÍCULO 3°.- Conformación del padrón. La ANSES conforma el padrón único del IUU dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente, con los siguientes datos de cada titular y de su grupo familiar: a) identificación y Código Único de Identificación Laboral; b) domicilio y medio de contacto; c) composición del grupo familiar; d) prestaciones que percibe de los programas absorbidos; e) ingresos formales informados por la Agencia tributaria nacional; f) certificación de discapacidad, cuando corresponda, informada por el organismo nacional competente; y g) acreditación de controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas y niños, informada por el Ministerio de Salud, por las autoridades educativas y por las jurisdicciones que adhieran. No se incorporan al padrón otros datos que los necesarios para determinar el derecho al IUU, liquidarlo y controlarlo.

ARTÍCULO 4°.- Convenios con las jurisdicciones. La ANSES aprueba un modelo de convenio con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el intercambio de los datos del artículo anterior. El convenio establece la finalidad exclusiva del intercambio, los datos alcanzados, las medidas de seguridad y la prohibición de usar los datos recibidos para otros fines.

ARTÍCULO 5°.- Protección de los datos personales. El tratamiento y la cesión de datos del padrón se rigen por la Ley N° 25.326, sobre la base legal del artículo 18 de la Ley a los efectos de sus artículos 5° y 11. La ANSES: a) limita el acceso a cada dato según la función del agente y registra cada consulta en forma auditable; b) no cede los datos del padrón a terceros ajenos a la administración del IUU; c) inscribe la base del padrón en el registro de bases de datos públicas, con la información que exige el artículo 22 de la Ley N° 25.326; y d) atiende los derechos de acceso, rectificación y actualización a través de la ventanilla de reclamo del Capítulo V.

ARTÍCULO 6°.- Actualización del padrón. El padrón se actualiza cada mes con la información de la Agencia tributaria nacional y de los demás organismos que lo integran. Todo cambio que modifique el monto percibido se comunica a la persona titular antes de su aplicación, con indicación de su causa.

Capítulo III – Monto, liquidación y pago (artículos 5°, 10, 11 y 19 de la Ley)

ARTÍCULO 7°.- Monto de los módulos. El monto de cada módulo es el siguiente: a) módulo por hijo: la suma de los importes que, conforme las escalas vigentes a la fecha de la migración, correspondan al grupo familiar por la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Cuidado de Salud Integral, la Prestación Alimentar y el complemento de leche del Plan de los 1000 Días; b) módulo de discapacidad: el importe de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social; c) módulo de desempleo de transición: el importe del Programa de Acompañamiento Social; y d) módulo de mayores sin aportes: el ochenta por ciento (80 %) del haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino. Las escalas así determinadas se aplican también a las altas posteriores a la migración y se actualizan conforme el artículo 11 de la Ley. La ANSES publica cada mes la tabla de montos vigentes.

ARTÍCULO 8°.- Liquidación y pago automático. El IUU se liquida en forma mensual y de oficio y se paga según un calendario publicado, en una cuenta gratuita a nombre de la persona titular, sin trámite previo ni costo alguno. Las cuentas en las que hoy se perciben los programas absorbidos se mantienen. La titularidad del módulo por hijo se determina conforme las reglas vigentes para la Asignación Universal por Hijo. Cuando la persona titular no tenga cuenta, la ANSES la abre de oficio en una entidad bancaria o de pago.

ARTÍCULO 9°.- Acreditación de controles y escolaridad. Hasta que la acreditación automática esté disponible en cada jurisdicción, los controles de salud, la vacunación y la escolaridad del módulo por hijo se acreditan conforme el mecanismo vigente de la Asignación Universal por Hijo, incluida la retención parcial que se abona al acreditarlos. La ANSES da por acreditados de oficio los controles y la escolaridad que surjan del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital del artículo 16 de la Ley N° 27.491, del registro nominal de niñas y niños de cero a cinco años y del registro de trayectorias escolares. Cuando falte un dato, notifica a la persona titular, que puede acreditarlo por la vía tradicional.

Capítulo IV – Retiro por escalones (artículo 12 de la Ley)

ARTÍCULO 10°.- Ingreso computable. A los fines del retiro por escalones se computa el promedio de los últimos tres (3) meses de los ingresos formales de la persona titular informados por la Agencia tributaria nacional: remuneraciones del trabajo registrado y rentas del trabajo autónomo o monotributista. En el módulo por hijo se computa el ingreso del grupo familiar conforme las reglas vigentes para la Asignación Universal por Hijo.

ARTÍCULO 11°.- Escalones. En los módulos de discapacidad, de desempleo de transición y de mayores sin aportes el retiro se aplica así: a) umbral de inicio: un (1) salario mínimo, vital y móvil, o el umbral de compatibilidad del programa de origen si fuera mayor; en el módulo de discapacidad, dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, conforme el artículo 6° de la Ley; b) por cada escalón completo de un cuarto (1/4) de salario mínimo, vital y móvil de ingreso computable por encima del umbral, el módulo se reduce en el doce coma cinco por ciento (12,5 %) de su monto; c) la reducción de cada escalón no puede superar la mitad del ingreso adicional que la motiva, de modo que el ingreso total siempre aumente; y d) el módulo se extingue cuando el ingreso computable supera en dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles el umbral de inicio. En el módulo por hijo rigen las reglas de compatibilidad de la Asignación Universal por Hijo, conforme el artículo 12 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Restitución automática. Cuando el ingreso computable disminuya, el módulo se restituye de oficio en la liquidación siguiente, en el monto que corresponda a su nuevo escalón, sin trámite de la persona titular.

ARTÍCULO 13°.- Módulo de desempleo de transición. Hasta la entrada en vigencia del régimen legal de prestaciones por desempleo que lo articule, el módulo de desempleo de transición comprende a las personas migradas desde el Programa de Acompañamiento Social. La ANSES verifica que ninguna persona perciba al mismo tiempo ese módulo y la prestación por desempleo por la misma contingencia. Las personas que perciban el Programa de Acompañamiento Social en virtud de la prórroga del artículo 24 de la Ley se migran de oficio al módulo dentro del segundo tramo, sin interrupción del pago.

Capítulo V – Ventanilla de reclamo (artículo 20 de la Ley)

ARTÍCULO 14°.- Ventanilla de reclamo. La ANSES habilita la ventanilla de reclamo del IUU en todas sus oficinas de atención y por medios digitales. Cada reclamo recibe un número de seguimiento y se responde en forma fundada dentro de los treinta (30) días corridos de presentado. La respuesta es recurrible conforme el régimen de procedimientos administrativos. Mientras se tramita un reclamo vinculado con la migración, el pago no se interrumpe. La ANSES publica cada trimestre la cantidad de reclamos por motivo, el plazo promedio de respuesta y su resultado.

Capítulo VI – Migración, información y disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Aviso de migración. Con no menos de treinta (30) días de anticipación a la migración de cada programa, la ANSES informa a cada titular el módulo que le corresponde, el monto resultante y, en su caso, el complemento de no pérdida del artículo 14 de la Ley, que se identifica por separado en cada recibo de pago.

ARTÍCULO 16°.- Datos abiertos y auditoría. Los datos agregados del artículo 21 de la Ley se publican antes del día quince (15) de cada mes con la información del mes anterior. La ANSES pone a disposición de la Auditoría General de la Nación el acceso a las bases y sistemas necesarios para la auditoría anual del artículo 22 de la Ley.

ARTÍCULO 17°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden con los créditos de los programas absorbidos, que se reasignan conforme el artículo 23 de la Ley.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del primer tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el primer tramo de migración al módulo por hijo del IUU (AUH, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y pagos del Plan de los 1000 Días), con lo que entran en vigor las derogaciones de rango legal previstas en la ley del IUU, y deja sin efecto o adecúa las normas reglamentarias y ministeriales de esos programas.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase I · al cierre del primer tramo, antes del 10/12/2028 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. a)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Las derogaciones de rango legal (Ley 24.714, Decretos 1602/2009 y 446/2011) operan por la ley del IUU; este decreto solo declara la fecha y adecúa normas de rango inferior.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, las Leyes N° 24.714 y N° 27.611, el Decreto N° 515/2021, reglamentario de esta última, los Decretos N° 1602/2009 y N° 446/2011, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 8/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Social y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el primer tramo comprende la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y los pagos del Plan de los 1000 Días.

Que el artículo 16, inciso a), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el primer tramo, el inciso c) del artículo 1° y los artículos 14 bis a 14 octies de la Ley N° 24.714 y los Decretos N° 1602/2009 y N° 446/2011, y encomienda al Poder Ejecutivo nacional dejar sin efecto la Prestación Alimentar.

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de esos programas fue migrada de oficio al módulo por hijo, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que la Ley N° 27.611 mantiene su vigencia en todo lo que no se refiere a prestaciones dinerarias, por lo que deben adecuarse solo sus normas reglamentarias de carácter dinerario.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del primer tramo. Declárase concluido el primer tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso a), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del primer tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen las derogaciones dispuestas por el artículo 16, inciso a), de la Ley N° [●], y las referencias a la Asignación Universal por Hijo, a la Asignación por Embarazo y a la Asignación por Cuidado de Salud Integral contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo por hijo del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Prestación Alimentar. Déjase sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Prestación Alimentar establecida por la Resolución N° 8/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Social y sus modificatorias. Los demás componentes del Plan Nacional Argentina contra el Hambre continúan vigentes.

ARTÍCULO 5°.- Complemento de leche del Plan de los 1000 Días. El Ministerio de Salud y la ANSES dejan sin efecto o adecúan, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, las normas que regulan el complemento de leche del Plan de los 1000 Días, en la medida en que su valor quedó integrado al módulo por hijo. Las prestaciones de salud previstas en la Ley N° 27.611 no se ven afectadas.

ARTÍCULO 6°.- Normas reglamentarias de la Ley N° 27.611. Las disposiciones de la reglamentación de la Ley N° 27.611 aprobada por el Decreto N° 515/2021 referidas a prestaciones dinerarias se entienden referidas al módulo por hijo del Ingreso Universal Único y se aplican en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de las normas de la ANSES. La ANSES deja sin efecto o adecúa, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, sus resoluciones reglamentarias de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo. Conserva las reglas de compatibilidad y de acreditación de controles que el artículo 12 de la Ley N° [●] y su reglamentación mantienen para el módulo por hijo.

ARTÍCULO 8°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos de la Prestación Alimentar y de los demás programas del primer tramo, conforme el artículo 22, inciso a), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 9°.- Traspaso de información. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros de la Prestación Alimentar necesarios para la liquidación del módulo por hijo y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 11°.- Informe. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el primer tramo, con la evolución de la cobertura, los montos y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del segundo tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el segundo tramo de migración al IUU (Programa de Acompañamiento Social al módulo de desempleo de transición y pensión para madres de siete o más hijos al módulo por hijo), con lo que rigen las derogaciones y el cierre de altas dispuestos por la ley del IUU, cesa la prórroga del programa, y deroga o adecúa las normas reglamentarias y ministeriales de origen.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase II · al cierre del segundo tramo, antes del 30/6/2029 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. b)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Lo que tiene rango de ley (derogación del art. 2 del Decreto 198/2024 y cierre de altas de la Ley 23.746) opera por la ley del IUU («Ley del Ingreso Universal Único», art. 16 inc. b); este decreto declara la fecha y adecúa normas de rango inferior.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, la Ley N° 23.746, el Decreto N° 198/2024, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el segundo tramo comprende el Programa de Acompañamiento Social y la pensión para madres de siete o más hijos.

Que el artículo 16, inciso b), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el segundo tramo, el artículo 2° del Decreto N° 198/2024, y dispone que desde entonces la Ley N° 23.746 deje de admitir nuevas altas, sin perjuicio de la cláusula de no pérdida para sus titulares.

Que el artículo 23 de esa ley prorrogó el Programa de Acompañamiento Social, sin nuevas altas, desde el vencimiento del plazo fijado por el artículo 1° de la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y hasta la migración de cada titular, y que la prórroga cesa para el programa al declararse concluido el segundo tramo.

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de ambos programas fue migrada de oficio al módulo que corresponde, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que, concluida la migración, corresponde dejar sin efecto las normas de rango reglamentario y ministerial que regulan los programas absorbidos, transferir a la ANSES la información necesaria y reasignar los créditos presupuestarios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del segundo tramo. Declárase concluido el segundo tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso b), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del segundo tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen la derogación y el cierre de altas dispuestos por el artículo 16, inciso b), de la Ley N° [●], y cesa para el Programa de Acompañamiento Social la prórroga del artículo 23 de esa ley. Las referencias a ese programa contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo de desempleo de transición del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Decreto N° 198/2024. Derógase, a partir de la fecha del artículo 1°, el Decreto N° 198/2024 en todo lo que no haya sido derogado por el artículo 16, inciso b), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 5°.- Normas ministeriales del Programa de Acompañamiento Social. Déjanse sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y las demás resoluciones de ese ministerio reglamentarias del Programa de Acompañamiento Social. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia dicta, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, el acto que enumere las normas alcanzadas.

ARTÍCULO 6°.- Pensión de la Ley N° 23.746. Desde la fecha del artículo 1° no se admiten nuevas solicitudes de la pensión de la Ley N° 23.746. Las solicitudes presentadas antes de esa fecha se resuelven conforme esa ley y, si se otorgan, se liquidan como módulo por hijo del Ingreso Universal Único con la cláusula de no pérdida. El organismo que liquidaba la pensión transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días, los registros necesarios, y las normas reglamentarias de esa ley se aplican solo en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Traspaso de información. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros del Programa de Acompañamiento Social necesarios para la liquidación del módulo de desempleo de transición y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 8°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos del Programa de Acompañamiento Social y de la pensión de la Ley N° 23.746, conforme el artículo 22, inciso a), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 9°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 10°.- Informe. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el segundo tramo, con la evolución de la cobertura, los montos y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 11°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del tercer tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el tercer tramo de migración al IUU (pensiones no contributivas por discapacidad al módulo de discapacidad y PUAM al módulo de mayores sin aportes), con la liquidación unificada en ANSES; con ello rigen las derogaciones de la ley del IUU, y el decreto deroga o adecúa las normas reglamentarias de esos programas, conservando la compatibilidad con el empleo hasta dos SMVM.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase II · al cierre del tercer tramo, antes del 10/12/2029 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. c)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Lo que tiene rango de ley (arts. 13 a 19 de la Ley 27.260; art. 9 de la Ley 13.478 y Ley 27.793) lo resuelve la ley del IUU («Ley del Ingreso Universal Único», art. 16 inc. c); el art. 9 de la Ley 13.478 no se deroga.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, las Leyes N° 13.478, N° 22.431, N° 27.260 y N° 27.793, los Decretos N° 432/1997, N° 894/2016 y N° 84/2026, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el tercer tramo comprende las pensiones no contributivas por discapacidad y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con su liquidación unificada en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Que el artículo 16, inciso c), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el tercer tramo, los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, y dispone que las pensiones por discapacidad del artículo 9° de la Ley N° 13.478 se liquiden como módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único.

Que el artículo 9° de la Ley N° 13.478, según el texto de la Ley N° 27.793, contiene hoy la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y la pensión a la vejez, por lo que no se deroga, y que el otorgamiento de la pensión por discapacidad continúa rigiéndose por esas normas, conforme el artículo 6° de la Ley N° [●].

Que el artículo 6° de la Ley N° [●] conserva como piso la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado hasta dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, y prohíbe a toda norma reglamentaria establecer una regla menos favorable.

Que la ANSES ya liquida y paga la pensión por discapacidad conforme el artículo 5° del Anexo II del Decreto N° 84/2026, por lo que la unificación consiste en integrarla al padrón y a la liquidación únicos del Ingreso Universal Único.

Que la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad estableció las normas operativas para la conversión de oficio de las pensiones no contributivas anteriores a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

Que la ANSES certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de ambos programas fue migrada de oficio al módulo que corresponde, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del tercer tramo. Declárase concluido el tercer tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso c), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del tercer tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen las disposiciones del artículo 16, inciso c), de la Ley N° [●]. Las referencias a la Pensión Universal para el Adulto Mayor contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo de mayores sin aportes, y las referencias a la liquidación y al pago de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, al módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Decreto N° 432/1997. Derógase, a partir de la fecha del artículo 1°, el Decreto N° 432/1997 en lo relativo a las pensiones por invalidez o por discapacidad. Sus disposiciones sobre la pensión a la vejez del artículo 9° de la Ley N° 13.478 mantienen su vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Decreto N° 84/2026. Las disposiciones del Anexo II del Decreto N° 84/2026 sobre la liquidación y el pago de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, incluido su artículo 5°, se entienden referidas al módulo de discapacidad del Ingreso Universal Único y se aplican en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación. Las demás disposiciones de ese decreto sobre requisitos y otorgamiento mantienen su vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Resolución SND N° 1/2026. Déjase sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. Las conversiones de oficio que a esa fecha estuvieran en trámite se concluyen conforme los criterios de esa resolución, y las pensiones resultantes se liquidan como módulo de discapacidad.

ARTÍCULO 7°.- Compatibilidad con el empleo registrado. La percepción del módulo de discapacidad es compatible con el trabajo registrado conforme el artículo 6° de la Ley N° [●]. Las normas operativas que dicten la ANSES y el organismo nacional competente en materia de discapacidad no pueden establecer una regla menos favorable.

ARTÍCULO 8°.- Distribución de funciones. El organismo nacional competente en materia de discapacidad conserva el otorgamiento de la pensión, la certificación de la discapacidad y el control de los requisitos, y comunica a la ANSES cada alta, suspensión o baja dentro de los diez (10) días de resuelta. La ANSES liquida y paga el módulo en el padrón único del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 9°.- Normas reglamentarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Los artículos 13 y 14 del Decreto N° 894/2016, reglamentarios del Título III del Libro I de la Ley N° 27.260, y las demás normas reglamentarias de ese Título quedan sin efecto a partir de la fecha del artículo 1°, en virtud de la derogación dispuesta por el artículo 16, inciso c), de la Ley N° [●]. La ANSES deja sin efecto o adecúa sus resoluciones sobre esa prestación dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 10°.- Traspaso de información. El organismo nacional competente en materia de discapacidad transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros necesarios para la liquidación del módulo de discapacidad y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales y de los datos de salud conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 11°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos de las pensiones no contributivas por discapacidad y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conforme el artículo 22, incisos a) y b), de la Ley N° [●]. Los créditos del módulo de mayores sin aportes se registran en forma separada de los del sistema contributivo.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 13°.- Informe final de la migración. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el tercer tramo y sobre la migración completa, con la evolución de la cobertura por módulo, los montos, los complementos de no pérdida y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241)

Incorpora al Sistema Integrado Previsional Argentino un segundo pilar optativo: los nuevos trabajadores pueden destinar hasta 5 de sus 11 puntos de aporte personal a una cuenta individual de su propiedad, con reglas de inversión prudentes, tope a la deuda del Estado y protección legal del ahorro. Crea la superintendencia autónoma que retoma fuera de ANSES el control de la ex SAFJP y la comisión técnica de revisión quinquenal, separa en una cuenta asistencial financiada con rentas generales las jubilaciones por moratoria y la PUAM, y ratifica por ley los aportes por tareas de cuidado.

Propuesta 82: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres · Propuesta 73: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección
Cuándo: Fase II · se envía y sanciona en los años 2–3; la elección de la cuenta se abre a los nuevos trabajadores en la Fase III (desde el 10/12/2030); su gasto se activa con el presupuesto del año en que rige
Trámite: Mayoría simple. Cámara de Diputados como cámara de origen: redistribuye aportes de la seguridad social. Se busca sanción con amplio acuerdo (blindaje político, no requisito constitucional).

FUNDAMENTOS

El sistema previsional argentino debe pagar hoy a sus jubilados y, a la vez, ofrecer a quienes empiezan a trabajar una forma de ahorro propio que no dependa de las urgencias del Tesoro. La experiencia del régimen de capitalización vigente entre 1994 y 2008 dejó una lección: al momento de su eliminación, el 55,3 % de las carteras estaba invertido en títulos públicos, expuestos a las cesaciones de pago del Estado. El reparto, por su parte, depende de una base de aportantes reducida por la informalidad: el 37,9 % de los asalariados no tiene descuento jubilatorio (INDEC, segundo trimestre de 2026). El presente proyecto conserva el régimen de reparto como primer pilar, con el haber mínimo garantizado para todos, y agrega un segundo pilar optativo para los nuevos trabajadores, con comisiones sobre el saldo, inversión diversificada, tope a la deuda del Estado y fondos de propiedad de cada trabajador que no pueden transferirse al Estado. Crea una superintendencia autónoma con directorio de mandato fijo, una comisión técnica que revisa los parámetros cada cinco años y una cuenta asistencial, financiada con rentas generales, que separa las prestaciones no contributivas del resultado del sistema contributivo. Ratifica además por ley el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. El costo de transición es gradual y lo cubre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y estructura del sistema

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley organiza el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en dos pilares: a) el pilar 1, régimen de reparto que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conforme la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, que paga las prestaciones en curso y garantiza el haber mínimo a todas las personas beneficiarias; y b) el pilar 2, régimen de cuentas individuales optativas, complementario del anterior, que se rige por la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Relación con la Ley N° 26.425. Lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 26.425 se entiende sin perjuicio del régimen de cuentas individuales optativas creado por la presente ley. Los recursos transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad por el artículo 7° de esa ley no se ven afectados por la presente, salvo lo previsto en su artículo 28. Las disposiciones del Título III del Libro I de la Ley N° 24.241 no se aplican al pilar 2, salvo remisión expresa.

Capítulo II – Pilar 2: elección, aportes y propiedad

ARTÍCULO 3°.- Personas alcanzadas. Pueden optar por el pilar 2 las personas que, a partir del 10 de diciembre de 2030, sean dadas de alta por primera vez como trabajadoras en relación de dependencia en el SIPA. Quienes a esa fecha ya registren aportes al SIPA permanecen en el pilar 1, sin perjuicio de los aportes voluntarios del artículo 6°.

ARTÍCULO 4°.- Elección. La persona trabajadora alcanzada elige, al registrarse su alta laboral, si destina a una cuenta individual de su propiedad hasta cinco (5) puntos porcentuales, en números enteros, de los once (11) puntos de su aporte personal al SIPA previstos en el artículo 11 de la Ley N° 24.241. Quien elige la cuenta sin indicar otra cifra destina cinco (5) puntos. Quien no elige permanece en el pilar 1. La elección puede revertirse una (1) sola vez, con efecto a partir del mes siguiente; en caso de reversión al pilar 1, el saldo acumulado permanece en la cuenta individual, que no recibe nuevos aportes obligatorios.

ARTÍCULO 5°.- Distribución de aportes y contribuciones. La totalidad de la contribución patronal y la parte del aporte personal no destinada a la cuenta individual ingresan al pilar 1. La Agencia tributaria nacional recauda los aportes y contribuciones por el Sistema Único de la Seguridad Social y transfiere a la administradora elegida la parte correspondiente a cada cuenta individual dentro de los plazos que fije la reglamentación. Los aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y a las obras sociales no se modifican.

ARTÍCULO 6°.- Aportes voluntarios. Toda persona aportante al SIPA, haya o no optado por el pilar 2, puede efectuar aportes voluntarios a una cuenta individual. Los empleadores pueden efectuar aportes a las cuentas de sus trabajadores cuando así se pacte en el contrato individual o en el convenio colectivo, con igual criterio para todo el personal comprendido.

ARTÍCULO 7°.- Propiedad e intangibilidad. Los fondos acumulados en cada cuenta individual son propiedad de la persona titular. Constituyen un patrimonio separado del de la administradora y del de la entidad custodia, son inembargables salvo por deudas alimentarias y no pueden ser objeto de retención, canje compulsivo, transferencia al Estado nacional, a las provincias, a los municipios o a cualquier ente público, ni de afectación a fines distintos de los previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 8°.- Prohibición de financiar al Tesoro. Ninguna norma de rango inferior a la ley podrá disponer que los fondos del pilar 2 se inviertan en forma obligatoria en títulos públicos o en instrumentos del sector público, ni su canje, reprogramación o transferencia. Todo acto en contrario es nulo de nulidad absoluta.

Capítulo III – Administradoras y custodia

ARTÍCULO 9°.- Administradoras. Las cuentas individuales son administradas por entidades habilitadas por la Superintendencia de Fondos de Pensión creada en el Capítulo VI, que pueden ser sociedades comerciales, cooperativas, entidades sindicales o entes públicos, en igualdad de condiciones. Las administradoras tienen objeto exclusivo, acreditan el capital mínimo y la idoneidad técnica que fije la reglamentación y compiten entre sí. Ningún empleador, entidad sindical u organismo público puede imponer a una persona trabajadora la elección de una administradora.

ARTÍCULO 10°.- Comisiones y cambio de administradora. Las administradoras solo pueden cobrar una comisión anual expresada como porcentaje del saldo de cada cuenta, que no puede superar el tope que fije y publique la Superintendencia. Se prohíbe toda comisión sobre las remuneraciones o sobre los aportes. Las comisiones de cada administradora se publican en forma comparable. El cambio de administradora es gratuito y puede ejercerse al menos una (1) vez por año.

ARTÍCULO 11°.- Custodia independiente. Los títulos y activos de los fondos se depositan en entidades custodias independientes de las administradoras, habilitadas por la Superintendencia entre las entidades financieras y los agentes de custodia registrados ante la Comisión Nacional de Valores. La entidad custodia no puede pertenecer al mismo grupo económico que la administradora.

Capítulo IV – Inversiones

ARTÍCULO 12°.- Fondos por perfil de riesgo. Cada administradora ofrece al menos tres (3) fondos con distinto perfil de riesgo. Cuando la persona titular no elige fondo, sus aportes se asignan a un fondo por defecto según su edad, que se vuelve más conservador a medida que se acerca la edad jubilatoria, conforme la reglamentación.

ARTÍCULO 13°.- Regla del inversor prudente. Las administradoras invierten los fondos con la diligencia de un inversor prudente, en el exclusivo interés de las personas titulares y con criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad. Pueden invertir en acciones, títulos de deuda, fondos comunes de inversión, infraestructura, créditos hipotecarios y otros instrumentos, en el país y en el exterior, dentro de los límites amplios que fije la Superintendencia. El límite para inversiones en el exterior no puede ser inferior al treinta por ciento (30 %) de cada fondo.

ARTÍCULO 14°.- Deuda del sector público. La inversión de cada fondo en títulos o instrumentos emitidos o garantizados por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, el Banco Central de la República Argentina o cualquier ente público no puede superar el porcentaje que fije la Superintendencia, que en ningún caso excederá el veinte por ciento (20 %) del fondo. Esa inversión nunca es obligatoria.

ARTÍCULO 15°.- Coordinación con la Comisión Nacional de Valores. La Superintendencia y la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de las atribuciones del artículo 19 de la Ley N° 26.831, coordinan las reglas aplicables a los productos de inversión colectiva y a la custodia de los activos de los fondos.

Capítulo V – Prestaciones

ARTÍCULO 16°.- Prestaciones del pilar 1. Las personas que opten por el pilar 2 acceden a las prestaciones del pilar 1 con los mismos requisitos de edad y servicios que las demás. Los años con aportes se computan en forma completa a esos efectos. La prestación básica universal de los artículos 17, inciso a), y 20 de la Ley N° 24.241 y el haber mínimo garantizado por su artículo 125 no se reducen por la elección; los componentes del haber que se determinan sobre las remuneraciones —la prestación compensatoria del artículo 24 y la prestación adicional por permanencia del artículo 30, inciso b), de esa ley— se calculan en proporción a la parte del aporte personal que ingresó al pilar 1. Las prestaciones por invalidez y por fallecimiento se rigen por el pilar 1.

ARTÍCULO 17°.- Prestaciones del pilar 2. Al acceder a la jubilación, la persona titular dispone del saldo de su cuenta mediante renta vitalicia contratada con una compañía de seguros, retiro programado o una combinación de ambos, en las condiciones que fije la reglamentación. No se admiten retiros anticipados. En caso de fallecimiento, el saldo integra el haber hereditario, sin perjuicio de los derechos de los derechohabientes previsionales.

Capítulo VI – Superintendencia de Fondos de Pensión

ARTÍCULO 18°.- Creación y naturaleza. Créase la Superintendencia de Fondos de Pensión como ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con personería jurídica propia, autarquía administrativa y financiera y autonomía técnica. Es la autoridad de aplicación del pilar 2. En el ejercicio de sus funciones de control no está sujeta a instrucciones de ninguna autoridad.

ARTÍCULO 19°.- Funciones. Son funciones de la Superintendencia: a) habilitar, supervisar y, en su caso, revocar la habilitación de las administradoras y de las entidades custodias; b) fijar los límites de inversión conforme los artículos 13 y 14, y el tope de comisiones del artículo 10; c) controlar la acreditación de los aportes, la valuación de los fondos y la información a las personas titulares; d) aplicar las sanciones del artículo 22; e) publicar cada mes las comisiones, los rendimientos reales y la composición de las carteras de cada fondo; f) ejercer las funciones de control de la ex Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que no hayan sido derogadas; y g) dictar las normas operativas del pilar 2.

ARTÍCULO 20°.- Directorio. La Superintendencia es dirigida por un directorio de cinco (5) miembros, uno de los cuales lo preside, designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes. Deben acreditar idoneidad en materia previsional, actuarial, financiera o jurídica, y no pueden haber integrado órganos de administradoras ni de custodias en los dos (2) años anteriores ni hacerlo en los dos (2) años posteriores a su cese. Duran seis (6) años en sus funciones y pueden ser designados por un único período adicional. Los mandatos se renuevan en forma escalonada: en la primera integración, dos (2) miembros, determinados por sorteo, duran tres (3) años.

ARTÍCULO 21°.- Remoción. Los miembros del directorio solo pueden ser removidos antes del vencimiento de su mandato por mal desempeño, delito doloso o inhabilidad sobreviniente, mediante decreto fundado del Poder Ejecutivo nacional, previo sumario con derecho de defensa.

ARTÍCULO 22°.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley y a sus normas reglamentarias se sancionan, según su gravedad y previo sumario con derecho de defensa, con: a) apercibimiento; b) multa de hasta el diez por ciento (10 %) del patrimonio neto de la entidad infractora; c) suspensión de la incorporación de nuevas personas titulares; y d) revocación de la habilitación. En caso de revocación, la Superintendencia dispone el traspaso de las cuentas a otra administradora, sin costo para las personas titulares.

ARTÍCULO 23°.- Transferencia de funciones desde la ANSES. Transfiérense a la Superintendencia, desde la constitución de su directorio, las funciones de la ex Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones asignadas a la ANSES por los artículos 3° y 6° del Decreto N° 2105/2008, con los créditos presupuestarios, bienes, registros y personal afectados a ellas; el personal conserva su situación de revista y sus derechos adquiridos. Desde esa fecha quedan sin efecto los artículos 3° y 6° del Decreto N° 2105/2008. Lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 26.425 respecto de las comisiones médicas no se modifica. Deróganse los artículos 117 a 123 de la Ley N° 24.241.

ARTÍCULO 24°.- Informe y control. La Superintendencia presenta cada año al Congreso de la Nación un informe público sobre el funcionamiento del pilar 2 y su gestión. Está sujeta al control de la Auditoría General de la Nación.

Capítulo VII – Comisión Técnica de Parámetros Previsionales

ARTÍCULO 25°.- Comisión Técnica. Créase la Comisión Técnica de Parámetros Previsionales, órgano consultivo sin autarquía, integrada por cinco (5) especialistas en materia actuarial, demográfica, económica o de seguridad social: dos (2) designados por el Poder Ejecutivo nacional, uno (1) por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, uno (1) por la Superintendencia y uno (1) por el Consejo Interuniversitario Nacional. Sus integrantes no perciben remuneración por esa función. La Superintendencia le brinda el apoyo administrativo y la ANSES le suministra la información que requiera. Cada cinco (5) años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión revisa los parámetros del sistema frente al envejecimiento de la población —edades, tasas de aporte, relación entre aportes y beneficios y sostenibilidad del pilar 1— y eleva al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe público con sus recomendaciones, que no son vinculantes.

Capítulo VIII – Cuenta asistencial

ARTÍCULO 26°.- Cuenta asistencial. Créase, dentro del presupuesto de la ANSES, la cuenta asistencial del SIPA, que registra en forma separada de los recursos y prestaciones del sistema contributivo: a) las jubilaciones y pensiones otorgadas con adhesión a los regímenes de regularización de deudas previsionales de las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705; y b) la Pensión Universal para el Adulto Mayor del Título III de la Ley N° 27.260, hasta su migración al módulo de mayores sin aportes del Ingreso Universal Único. Las prestaciones de la cuenta asistencial se financian con rentas generales del Tesoro nacional. Las jubilaciones del inciso a) siguen siendo prestaciones del sistema previsional, las paga la ANSES y conservan su movilidad y todos los derechos de sus titulares. La ANSES publica cada trimestre el resultado del sistema contributivo y el de la cuenta asistencial por separado.

Capítulo IX – Aportes por tareas de cuidado

ARTÍCULO 27°.- Ratificación del artículo 22 bis. Ratifícase, con rango de ley y en su texto vigente, el artículo 22 bis de la Ley N° 24.241, incorporado por el Decreto N° 475/2021, que reconoce a las mujeres y personas gestantes, al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesario para la Prestación Básica Universal, un (1) año de servicio por cada hijo o hija nacido con vida, dos (2) años por cada hijo o hija adoptado menor de edad, un (1) año adicional por cada hijo o hija con discapacidad y dos (2) años adicionales por cada hijo o hija a quienes hayan percibido la Asignación Universal por Hijo para Protección Social durante al menos doce (12) meses, continuos o discontinuos. El reconocimiento se aplica en ambos pilares a los fines del acceso a las prestaciones del pilar 1.

Capítulo X – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 28°.- Costo de transición. Los aportes personales que se destinen a cuentas individuales y dejen de ingresar al pilar 1 se compensan con el rendimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el Decreto N° 897/2007 y ratificado por la Ley N° 26.425 y, si no alcanzara, con la realización de sus activos, sin afectar las prestaciones en curso. La ANSES informa cada año al Congreso de la Nación el monto de la compensación.

ARTÍCULO 29°.- Protección de los fondos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los fondos del pilar 2 quedan expresamente excluidos de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

ARTÍCULO 30°.- Financiamiento. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) la Superintendencia se financia en su primer ejercicio con los créditos de la ANSES afectados a las funciones transferidas por el artículo 23, y en los siguientes con los que le asigne la ley de presupuesto; b) el costo de transición del pilar 2 se cubre conforme el artículo 28, con el cronograma que resulta de la apertura gradual del artículo 3°; c) la financiación con rentas generales de la cuenta asistencial del artículo 26 se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la publicación de la presente; hasta entonces la separación es contable y las prestaciones se atienden con los recursos con que se pagan a la fecha de sanción; y d) la Comisión Técnica no genera gasto adicional.

ARTÍCULO 31°.- Reglamentación y puesta en marcha. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación. El directorio de la Superintendencia se constituye dentro del mismo plazo; hasta entonces, la ANSES continúa a cargo de las funciones del artículo 23.

ARTÍCULO 32°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de la apertura del pilar 2 desde la fecha fijada en el artículo 3°.

ARTÍCULO 33°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley del sistema previsional de dos pilares (pilar 2 de cuenta individual)

Reglamenta la habilitación de administradoras y custodias, la elección del pilar 2 al registrarse el alta laboral, el fondo por defecto según la edad, la reversión, la distribución de los aportes por el SUSS y el cambio gratuito de administradora, y encomienda a la superintendencia sus normas operativas.

Propuesta 73: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección
Cuándo: Fase II · dentro de los 180 días de publicada la ley del pilar 2 («Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241)», art. 31) y antes de la apertura de la elección el 10/12/2030
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, la Ley N° 26.425, la Ley N° 26.831, la Ley N° [—] del sistema previsional de dos pilares, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] organizó el Sistema Integrado Previsional Argentino en dos pilares e incorporó un régimen de cuentas individuales optativas para las personas que sean dadas de alta por primera vez como trabajadoras en relación de dependencia a partir del 10 de diciembre de 2030.

Que los artículos 3° a 5° de esa ley regulan la elección, su reversión y la distribución de los aportes entre pilares; su artículo 9° encomienda a la reglamentación fijar el capital mínimo y la idoneidad técnica de las administradoras, y su artículo 12 dispone un fondo por defecto según la edad para quien no elige fondo.

Que la habilitación y el control de las administradoras corresponden a la Superintendencia de Fondos de Pensión, ente autárquico creado por esa ley, por lo que el presente decreto se limita a fijar las pautas generales y los procedimientos a cargo de los organismos del Poder Ejecutivo nacional, y remite a la Superintendencia las normas operativas.

Que la elección debe hacerse con información clara y comparable, sin inducción de empleadores, administradoras ni funcionarios, y que quien no elige permanece en el régimen de reparto.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 31 de la Ley N° [—].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] del sistema previsional de dos pilares, en adelante «la Ley», en lo relativo a la habilitación de administradoras y custodias, la elección del pilar 2, el fondo por defecto, la distribución de los aportes y el cambio de administradora.

ARTÍCULO 2°.- Habilitación de administradoras. La Superintendencia de Fondos de Pensión resuelve las solicitudes de habilitación de administradoras del artículo 9° de la Ley dentro de los noventa (90) días de presentadas en forma completa. Fija y actualiza el capital mínimo, que es el mismo para todas las formas jurídicas admitidas por la Ley y guarda relación con la cantidad de cuentas administradas. Exige un plan de negocios, un manual de inversiones, políticas de gestión de riesgos y de atención a las personas titulares, y lleva un registro público de administradoras habilitadas.

ARTÍCULO 3°.- Idoneidad e incompatibilidades. Las personas que integren los órganos de administración y fiscalización de las administradoras deben acreditar antecedentes en materia financiera, actuarial o previsional. No pueden integrarlos quienes se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos o el comercio, ni quienes integren órganos de entidades custodias o de compañías de seguros de retiro vinculadas con la administradora.

ARTÍCULO 4°.- Entidades custodias. La Superintendencia habilita como entidades custodias del artículo 11 de la Ley a las entidades financieras y a los agentes de custodia registrados ante la Comisión Nacional de Valores que acrediten independencia respecto de la administradora y los requisitos patrimoniales y operativos que fije, en coordinación con esa Comisión.

ARTÍCULO 5°.- Elección al alta laboral. Cuando el empleador registre el alta de una persona alcanzada por el artículo 3° de la Ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le comunica, por sus medios digitales y por el empleador, su derecho a elegir el pilar 2. La persona trabajadora ejerce la elección ante la ANSES, por medios digitales o en forma presencial, dentro de los noventa (90) días corridos del alta. Hasta la elección, y si no elige dentro de ese plazo, sus aportes ingresan al pilar 1 y permanece en él.

ARTÍCULO 6°.- Información para elegir. Antes de la elección, la ANSES pone a disposición de la persona trabajadora un comparador con las comisiones, los rendimientos reales y la composición de las carteras de cada administradora y fondo, según la información que publica la Superintendencia. Ningún empleador, administradora, entidad sindical ni agente público puede inducir la elección ni ofrecer beneficios a cambio de ella.

ARTÍCULO 7°.- Contenido de la elección. Al elegir el pilar 2, la persona trabajadora indica la cantidad de puntos de aporte, conforme el artículo 4° de la Ley; la administradora; y, si lo desea, el fondo. Si no indica fondo, sus aportes se asignan al fondo por defecto del artículo siguiente.

ARTÍCULO 8°.- Fondo por defecto según la edad. A los fines del artículo 12 de la Ley, los aportes de quien no elige fondo se asignan: a) hasta los treinta y cinco (35) años de edad, al fondo de mayor crecimiento esperado; b) desde los treinta y seis (36) hasta los cincuenta (50) años, al fondo intermedio; y c) a partir de los cincuenta y un (51) años, al fondo conservador. Al cumplir la edad de cambio de tramo, el saldo se traspasa en forma gradual durante los doce (12) meses siguientes. La Superintendencia define los parámetros de riesgo de cada tipo de fondo. La persona titular puede elegir en cualquier momento otro fondo de su administradora.

ARTÍCULO 9°.- Reversión. La reversión prevista en el artículo 4° de la Ley se ejerce ante la ANSES y rige desde el mes siguiente al de su presentación. La ANSES registra que la opción fue ejercida y lo comunica a la Agencia tributaria nacional y a la administradora.

ARTÍCULO 10°.- Distribución de los aportes. La ANSES lleva el registro de las elecciones y lo comunica cada mes a la Agencia tributaria nacional. Esa Agencia distribuye los aportes por el Sistema Único de la Seguridad Social conforme el artículo 5° de la Ley y transfiere a cada administradora, dentro de los diez (10) días hábiles de su ingreso, los aportes obligatorios y voluntarios correspondientes a cada cuenta, con la identificación de la persona titular y del período.

ARTÍCULO 11°.- Cambio de administradora. El cambio de administradora del artículo 10 de la Ley se solicita ante la administradora elegida, que lo comunica a la anterior y a la Superintendencia. El saldo se transfiere dentro de los treinta (30) días corridos, sin costo alguno para la persona titular.

ARTÍCULO 12°.- Información a las personas titulares. Las administradoras envían a cada persona titular, al menos cada tres (3) meses y por medios digitales, un resumen con los aportes acreditados, el saldo, la comisión cobrada, el fondo asignado y su rendimiento real.

ARTÍCULO 13°.- Normas operativas. La Superintendencia dicta las normas operativas del pilar 2, conforme el artículo 19, inciso g), de la Ley, dentro de los ciento veinte (120) días de la constitución de su directorio. La ANSES y la Agencia tributaria nacional adecúan sus sistemas para registrar la elección y distribuir los aportes antes del 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta de separación contable de las prestaciones asistenciales y contributivas del SIPA

El Ministerio de Economía y la ANSES abren en el presupuesto de la ANSES una apertura programática propia para las jubilaciones por moratoria y la PUAM, y publican por separado el resultado del sistema contributivo y el de la cuenta asistencial. Solo cambia la imputación contable; el cambio de fuente a rentas generales lo hace la ley del pilar 2 («Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241)», art. 26).

Propuesta 73: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección
Cuándo: Fase II · desde la formulación del presupuesto del ejercicio 2029 (año 2), antes de la ley del pilar 2
Trámite: No aplica: resolución conjunta del Ministerio de Economía y de la ANSES (tarea de los organismos, decisión 5). No modifica la afectación de recursos; si se cambiara, va por ley.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/2007, la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705, la Ley N° 27.260, y

CONSIDERANDO:

Que el Sistema Integrado Previsional Argentino registra hoy en las mismas cuentas las prestaciones contributivas, financiadas con aportes y contribuciones, y prestaciones de naturaleza asistencial, lo que impide conocer el verdadero resultado del sistema contributivo.

Que las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705 establecieron regímenes de regularización de deudas previsionales que permitieron acceder a la jubilación a personas sin los aportes completos, y que esas prestaciones siguen siendo haberes del sistema previsional que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Que la Pensión Universal para el Adulto Mayor, regulada en los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, es una prestación no contributiva que, conforme el artículo 19 de esa ley, se financia con rentas generales.

Que el artículo 14 de la Ley N° 24.156 dispone que los presupuestos se formulen con técnicas de programación presupuestaria, cuyas aperturas y clasificaciones fija la reglamentación, por lo que la separación contable puede hacerse mediante aperturas programáticas del presupuesto de la ANSES, sin modificar la afectación de los recursos.

Que la separación no altera el monto, la movilidad ni ningún otro derecho de las personas beneficiarias.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos organismos han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, por la Ley N° 24.156 y su reglamentación, y por las normas que rigen la organización de la ANSES.

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y EL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese la separación contable, dentro del presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre las prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino y las prestaciones de naturaleza asistencial enumeradas en el artículo 2°, que integran la cuenta asistencial.

ARTÍCULO 2°.- Prestaciones de la cuenta asistencial. Se imputan a la cuenta asistencial: a) las jubilaciones y pensiones otorgadas con adhesión a los regímenes de regularización de deudas previsionales de las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705, incluidas las que se otorguen en adelante por la Ley N° 24.476; y b) la Pensión Universal para el Adulto Mayor de los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, hasta su migración al Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 3°.- Identificación de los beneficios. La ANSES identifica, dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente, cada beneficio comprendido en el artículo 2°, inciso a), con indicación del régimen de regularización aplicado y de la proporción de los años de servicios reconocidos por esa vía, y mantiene actualizado ese registro.

ARTÍCULO 4°.- Apertura programática. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía aprueba, a propuesta de la ANSES, una apertura programática específica para la cuenta asistencial, con sus propias partidas de gasto, que se incorpora al proyecto de presupuesto de la Administración Nacional a partir del ejercicio 2029. En el ejercicio en curso, la ANSES registra la separación mediante las aperturas internas que permita el sistema de administración financiera.

ARTÍCULO 5°.- Recursos. La separación es contable y no modifica la afectación de los recursos con que se financian las prestaciones. Hasta que la ley disponga otra fuente, la ANSES registra como transferencia interna, identificada, la parte de los recursos del sistema contributivo que se aplica a la cuenta asistencial.

ARTÍCULO 6°.- Derechos de las personas beneficiarias. La presente no modifica el monto, la movilidad, la cobertura de salud ni ningún otro derecho de las personas beneficiarias. Las prestaciones del artículo 2°, inciso a), siguen siendo haberes del sistema previsional y las paga la ANSES.

ARTÍCULO 7°.- Publicación de resultados. La ANSES publica cada trimestre, en formato abierto, el resultado del sistema contributivo —recursos de aportes y contribuciones frente a prestaciones contributivas— y el de la cuenta asistencial, con la cantidad de beneficios y el gasto de cada régimen, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 8°.- Información al Congreso. La información del artículo anterior se incluye en el mensaje del proyecto de presupuesto de cada ejercicio y se remite a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de movilidad jubilatoria con piso de inflación

Reescribe por ley el artículo 32 de la Ley 24.241: actualización mensual por IPC como piso, componente anual de recuperación atado al aumento real de la recaudación con prioridad para la mínima, prohibición de suspenderla por decreto, incorporación del bono al haber en cuatro tramos e informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Propuesta 74: Jubilaciones que suben cuando crece la economía
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Desde 2024 la movilidad de las jubilaciones y pensiones se rige por un decreto de necesidad y urgencia que sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 por una actualización mensual según la inflación. Esa regla protegió el poder de compra frente a la inflación, pero depende de una norma del Poder Ejecutivo y no permite recuperar lo perdido cuando la economía crece. A la vez, desde marzo de 2024 se paga un bono de suma fija, renovado cada mes por decreto, que no se actualiza ni integra el sueldo anual complementario. El presente proyecto lleva la movilidad a la ley y la completa. El piso es la actualización mensual por el Índice de Precios al Consumidor: ninguna prestación puede bajar ni perder contra la inflación. Sobre ese piso se suma un componente de recuperación que solo existe si la recaudación crece en términos reales, con prioridad para el haber mínimo hasta que supere la Canasta Básica Total de un adulto. No se financia con emisión ni con deuda. El bono se incorpora al haber en tramos, y la fórmula no puede suspenderse por decreto. La Oficina de Presupuesto del Congreso publica cada trimestre el cálculo, para que la regla sea verificable por todos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Fórmula de movilidad

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece por ley la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, con la actualización mensual por inflación como piso y un componente de recuperación ligado al crecimiento real de la recaudación, e incorpora al haber el bono previsional de suma fija.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 32 de la Ley N° 24.241. Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto dado por el Decreto N° 274/2024, por el siguiente: «ARTÍCULO 32.- Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones del régimen previsional público previstas en la presente ley y las demás prestaciones que se rigen por esta movilidad son móviles. Su movilidad se compone de: a) Actualización mensual: las prestaciones se actualizan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al segundo mes anterior al de pago. Esta actualización constituye un piso: ninguna prestación puede disminuir en pesos ni perder frente a la inflación; b) Componente de recuperación: una vez al año, en el mes de marzo, se distribuye como aumento real de las prestaciones el veinticinco por ciento (25 %) del aumento real de la recaudación tributaria nacional neta de coparticipación del año calendario anterior respecto del año precedente, deflactada por el IPC. La distribución es decreciente desde el haber mínimo hacia los haberes superiores, según las escalas que fije la reglamentación. Mientras el haber mínimo no supere el valor de la Canasta Básica Total para un adulto equivalente que publica el INDEC, el componente se aplica con prioridad al haber mínimo. Si la recaudación real no crece, el componente es igual a cero y rige solo el piso del inciso a). La movilidad no puede ser suspendida, diferida, reducida ni modificada por decreto o resolución, cualquiera sea su naturaleza.»

ARTÍCULO 3°.- Recaudación de referencia. A los fines del inciso b) del artículo 32 de la Ley N° 24.241, según el texto de la presente ley, se considera la recaudación tributaria nacional que informa la Agencia tributaria nacional, incluidos los recursos de la seguridad social, neta de las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el régimen de coparticipación federal de impuestos y por los regímenes especiales de distribución. El Ministerio de Economía publica cada año, antes del 15 de febrero, el cálculo del aumento real de la recaudación del año anterior.

ARTÍCULO 4°.- Informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Incorpórase como inciso 11 del artículo 2° de la Ley N° 27.343 el siguiente: «11. Publicar cada trimestre un informe con el cálculo de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional público aplicada conforme al artículo 32 de la Ley N° 24.241, la proyección de su componente de recuperación y la evolución del haber mínimo frente a la Canasta Básica Total para un adulto equivalente que publica el INDEC. A ese fin, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Economía le suministran la información necesaria dentro de los diez (10) días de requerida.»

Capítulo II – Incorporación del bono al haber

ARTÍCULO 5°.- Incorporación en tramos. El bono extraordinario previsional de hasta setenta mil pesos ($70.000) mensuales, otorgado por decretos del Poder Ejecutivo nacional desde marzo de 2024, se incorpora al haber de las prestaciones que lo perciben en cuatro (4) tramos semestrales de igual valor, el primero de ellos en el mes de enero del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley. Cada tramo incorporado integra el haber a todos los efectos, incluidos la movilidad y el sueldo anual complementario.

ARTÍCULO 6°.- Continuidad del remanente. Hasta la incorporación total, la parte del bono aún no incorporada se sigue abonando en forma mensual a quienes la perciben, por el monto vigente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, sin necesidad de nuevos decretos. Ninguna persona percibirá, por la suma del haber y el bono, un monto inferior al que percibía antes de cada tramo.

Capítulo III – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. La actualización del inciso a) del artículo 32 de la Ley N° 24.241 se atiende con los créditos del Sistema Integrado Previsional Argentino, como la movilidad vigente a la fecha de sanción. El componente de recuperación se financia exclusivamente con el aumento real de la recaudación que le da origen, dentro del cupo que la regla fiscal reserva para la recuperación de haberes, y nunca con emisión monetaria ni endeudamiento. La incorporación del bono se financia con los créditos que hoy lo atienden y, en su mayor costo, con el mismo cupo. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, el componente de recuperación y la incorporación del bono se ejecutan a partir del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, cuya ley de presupuesto debe prever los créditos respectivos.

ARTÍCULO 8°.- Derogaciones. Derógase el Decreto N° 274/2024 y toda disposición de la Ley N° 27.609 que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación. La reglamentación no puede alterar la fórmula ni los plazos aquí establecidos.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de movilidad jubilatoria

Reglamenta la ley de movilidad: actualización mensual por IPC, cálculo anual del componente de recuperación con escalas decrecientes desde la mínima y prioridad a la mínima mientras no supere la canasta básica, y la incorporación del bono al haber en cuatro tramos semestrales.

Propuesta 74: Jubilaciones que suben cuando crece la economía
Cuándo: Fase I · dentro de los 60 días de publicada la ley de movilidad («Ley de movilidad jubilatoria con piso de inflación», art. 9)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, la Ley N° [●] de movilidad jubilatoria, la Ley N° 27.343, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y estableció la movilidad de las prestaciones del régimen previsional público con dos componentes: la actualización mensual por la variación del Índice de Precios al Consumidor como piso y un componente anual de recuperación ligado al aumento real de la recaudación tributaria nacional.

Que esa ley encomendó a la reglamentación las escalas de distribución del componente de recuperación, decrecientes desde el haber mínimo hacia los haberes superiores, con prioridad al haber mínimo mientras no supere la Canasta Básica Total para un adulto equivalente.

Que la misma ley dispuso la incorporación al haber, en cuatro tramos semestrales, del bono extraordinario previsional otorgado desde marzo de 2024, y que la reglamentación no puede alterar la fórmula ni los plazos legales.

Que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, creada por la Ley N° 27.343, publica cada trimestre el cálculo de la movilidad, para lo cual debe contar con la información de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Ministerio de Economía.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Actualización mensual

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] de movilidad jubilatoria, en adelante «la Ley», y el artículo 32 de la Ley N° 24.241, según el texto dado por la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Resolución mensual de movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dicta cada mes la resolución que fija el porcentaje de actualización del inciso a) del artículo 32 de la Ley N° 24.241, igual a la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el segundo mes anterior al de pago, y lo aplica a las prestaciones, al haber mínimo y máximo y a los demás importes del régimen que se actualizan por movilidad. Si el índice no estuviera publicado al momento de la liquidación, la actualización se aplica en la liquidación siguiente con las diferencias retroactivas.

Capítulo II – Componente de recuperación

ARTÍCULO 3°.- Aumento real de la recaudación. A los fines del artículo 3° de la Ley, el Ministerio de Economía calcula la recaudación tributaria nacional total, incluidos los recursos de la seguridad social, de cada mes de los dos años calendario anteriores, la expresa a precios de diciembre del año anterior mediante el Índice de Precios al Consumidor, y determina el aumento real como la diferencia entre la suma del último año y la del año precedente. Publica el resultado antes del 15 de febrero, con la serie mensual y la metodología.

ARTÍCULO 4°.- Monto distribuible. El monto distribuible del componente de recuperación es el porcentaje que fija el inciso b) del artículo 32 de la Ley N° 24.241 aplicado al aumento real de la recaudación. Si el aumento real es nulo o negativo, el componente es igual a cero.

ARTÍCULO 5°.- Costo del componente. La ANSES determina el porcentaje de aumento de cada prestación de modo que el costo anual del componente, calculado sobre trece (13) haberes y sobre las prestaciones vigentes en el mes de enero, no exceda el monto distribuible.

ARTÍCULO 6°.- Escalas de distribución. El aumento se distribuye según las siguientes escalas, medidas por el haber de cada prestación en el mes de febrero en relación con el haber mínimo garantizado: a) hasta dos (2) haberes mínimos: coeficiente uno (1); b) más de dos (2) y hasta cuatro (4) haberes mínimos: coeficiente cero coma cinco (0,5); y c) más de cuatro (4) haberes mínimos: coeficiente cero coma veinticinco (0,25). El aumento de cada prestación es el producto de su coeficiente por una tasa base única que la ANSES calcula conforme el artículo anterior. El haber mínimo garantizado se incrementa en el porcentaje que corresponde al tramo del inciso a). Ninguna prestación puede quedar, después del aumento, por debajo del haber resultante de otra que antes del aumento era menor.

ARTÍCULO 7°.- Prioridad del haber mínimo. Mientras el haber mínimo garantizado de febrero no supere el último valor publicado por el INDEC de la Canasta Básica Total para un adulto equivalente del Gran Buenos Aires, los coeficientes de los incisos b) y c) del artículo anterior son de cero coma veinticinco (0,25) y cero (0), respectivamente.

ARTÍCULO 8°.- Aplicación en marzo. La ANSES aplica el componente de recuperación junto con la actualización mensual del mes de marzo, mediante una resolución que publica con la memoria de cálculo: aumento real de la recaudación, monto distribuible, tasa base, coeficientes aplicados y costo anual estimado.

Capítulo III – Incorporación del bono al haber

ARTÍCULO 9°.- Monto a incorporar. El importe a incorporar al haber de cada prestación es el del bono extraordinario previsional que percibía en el mes anterior al de la entrada en vigencia de la Ley. Cada tramo equivale a un cuarto (1/4) de ese importe.

ARTÍCULO 10°.- Calendario. Los cuatro (4) tramos del artículo 5° de la Ley se incorporan en los meses de enero y julio del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la Ley y en los meses de enero y julio del ejercicio posterior. El haber mínimo garantizado se incrementa en cada tramo en el importe incorporado a quienes perciben el bono completo.

ARTÍCULO 11°.- Efectos y remanente. Cada tramo incorporado integra el haber a todos los efectos desde el mes de su incorporación, incluidos la movilidad del mes siguiente y el sueldo anual complementario. La parte del bono aún no incorporada se abona como remanente por su valor nominal, conforme el artículo 6° de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Prestaciones vinculadas al haber mínimo. Cuando el monto de una prestación se determine como proporción del haber mínimo garantizado, la ANSES liquida en cada tramo la diferencia necesaria para que la suma de la prestación y del remanente del bono no resulte inferior a la percibida en el mes anterior, conforme el artículo 6° de la Ley.

Capítulo IV – Información y disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Información a la Oficina de Presupuesto del Congreso. La ANSES y el Ministerio de Economía designan cada uno un área responsable de suministrar a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación la información del artículo 4° de la Ley. Sin perjuicio de los requerimientos que esta formule, le remiten cada mes, en formato abierto, la cantidad de prestaciones y el haber promedio por tramo de las escalas del artículo 6°, la resolución de movilidad del mes y su costo.

ARTÍCULO 14°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 7° de la Ley.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia

Fija un piso presupuestario real para las políticas nacionales de primera infancia (mil días, nutrición, sala de 3 y centros de primera infancia, acompañamiento a la crianza), una senda de expansión de hasta 0,1 % del PIB al año 4 y su reparto por fórmula con prioridad en la pobreza infantil.

Propuesta 75: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Los primeros años de vida definen buena parte de la salud, el aprendizaje y las oportunidades de cada persona. La Argentina cuenta con leyes que reconocen esos derechos: la Ley N° 27.611 de atención integral del embarazo y la primera infancia, la Ley N° 27.045, que hizo obligatoria la sala de cuatro años y comprometió la universalización de la sala de tres, y la Ley N° 26.233 de centros de desarrollo infantil. Sin embargo, su financiamiento depende de la negociación de cada año, y en los ajustes suele ser de lo primero que se recorta. La pobreza afecta en mayor proporción a niñas y niños que al resto de la población, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. El presente proyecto fija un piso presupuestario que no puede caer en términos reales y una senda gradual de expansión de la sala de tres y de los espacios de cuidado, compatible con la regla fiscal y con fuente expresa. Los recursos se reparten por una fórmula pública que da el mayor peso a la pobreza infantil, y se transfieren mediante acuerdos con metas públicas por jurisdicción. Las provincias y los municipios ejecutan; la Nación fija estándares, financia e informa cada año.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un piso presupuestario plurianual, en términos reales, para las políticas nacionales de primera infancia, y un régimen de distribución por fórmula a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prioriza a las jurisdicciones con mayor pobreza infantil.

ARTÍCULO 2°.- Políticas comprendidas. Integran el piso las partidas nacionales destinadas a: a) la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia previstos en la Ley N° 27.611, incluidos controles, suplementos nutricionales y vacunas; b) la nutrición de calidad en comedores, jardines y centros de primera infancia, y la educación alimentaria; c) la universalización de la sala de tres años, conforme la Ley N° 27.045, y los centros de primera infancia regidos por la Ley N° 26.233, con estándares comunes de personal y espacio; y d) las visitas domiciliarias de acompañamiento a la crianza en hogares vulnerables. No integran el piso las prestaciones dinerarias del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional coordina la ejecución de la presente ley con el Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 27.611, y con las áreas nacionales de educación y de niñez.

Capítulo II – Piso plurianual

ARTÍCULO 4°.- Piso real. El total de los créditos de las políticas del artículo 2° no puede ser, en ningún ejercicio, inferior en términos reales al monto devengado en el ejercicio 2027 por los programas nacionales que las atienden, actualizado por la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ARTÍCULO 5°.- Senda de expansión. Sobre el piso del artículo 4°, el gasto nacional en la expansión de la sala de tres años y de los espacios de cuidado y acompañamiento a la crianza crece en forma gradual hasta un máximo adicional del cero coma uno por ciento (0,1 %) del Producto Interno Bruto en el ejercicio 2031, con incrementos anuales que fija cada ley de presupuesto dentro de la regla fiscal.

ARTÍCULO 6°.- Protección del piso. Las facultades de reestructuración y modificación presupuestaria del Poder Ejecutivo nacional y del Jefe de Gabinete de Ministros no pueden reducir los créditos de las políticas del artículo 2° por debajo del piso del artículo 4°, ni destinarlos a otras finalidades.

Capítulo III – Distribución por fórmula e información

ARTÍCULO 7°.- Fórmula. Los recursos que la Nación transfiere a las jurisdicciones para las políticas del artículo 2° se distribuyen según una fórmula pública que considera: a) la población de cero a cinco años; b) la tasa de pobreza de las personas de cero a catorce años según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que tiene el mayor peso relativo; c) el déficit de cobertura de sala de tres años y de controles de salud; y d) el cumplimiento de las metas acordadas. La reglamentación fija las ponderaciones y las publica.

ARTÍCULO 8°.- Prioridad de las vacantes. Las vacantes nuevas de sala de tres años y de centros de primera infancia financiadas por la presente ley se abren en primer lugar en las jurisdicciones y localidades con mayor pobreza de cero a catorce años.

ARTÍCULO 9°.- Acuerdo federal y metas públicas. Las transferencias se instrumentan mediante el acuerdo federal de primera infancia y convenios bilaterales con cada jurisdicción, que fijan estándares, metas públicas anuales de cobertura de sala de tres años y de controles de salud, y la información que la jurisdicción debe suministrar. La provincia y sus municipios ejecutan las políticas.

ARTÍCULO 10°.- Información e informe anual. La autoridad de aplicación publica cada año, antes del 30 de junio, un informe con la ejecución del piso, la distribución por jurisdicción y el avance de las metas, sobre la base del registro nominal de niñas y niños de cero a cinco años, con protección de los datos personales conforme el artículo 11 y la ley de protección de datos personales vigente.

ARTÍCULO 11°.- Registro nominal y datos de salud. Por razones de interés general, autorízase el tratamiento de los datos de salud de las niñas y los niños de cero a cinco años en el registro nominal de la primera infancia que establezcan los ministerios con competencia en salud y en niñez, con sujeción a las siguientes reglas:

a) finalidad específica: los datos solo pueden tratarse para identificar a cada niña o niño que no tenga sus controles de salud o su vacunación al día, o que no tenga vacante cuando la haya solicitado, a fin de que los equipos de salud, educación y niñez actúen; para acreditar los controles de salud y la vacunación exigidos por el módulo por hijo del Ingreso Universal Único; y para medir las metas y elaborar el informe del artículo 10;

b) mínimo necesario: el registro solo contiene los datos de salud indispensables para esas finalidades, limitados a la fecha y el resultado general de los controles de salud y de crecimiento y a las vacunas aplicadas; no se registran diagnósticos;

c) acceso restringido: solo acceden a los datos los agentes autorizados, según su función y con autenticación individual;

d) registro de accesos: cada consulta queda registrada en forma auditable, y el registro se conserva a disposición de la autoridad de control de protección de datos personales;

e) prohibición de cesión con fines ajenos: queda prohibida toda cesión o uso de los datos para una finalidad distinta de las del inciso a), así como toda cesión a personas u organizaciones privadas; fuera de los organismos públicos que intervienen en esas finalidades, los datos solo se difunden en forma agregada y de modo que no permita identificar a ninguna persona.

En lo no previsto en este artículo rige la ley de protección de datos personales vigente.

Capítulo IV – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Fuente de financiamiento. El piso del artículo 4° se financia con los créditos de los programas nacionales de infancia y alimentación que lo integran, que se reasignan y ordenan en la forma que disponga la ley de presupuesto. La senda del artículo 5° se financia con el cupo que la cuenta fiscal reserva para este fin, hasta el máximo allí indicado. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, el gasto de expansión que no tenga crédito en el presupuesto vigente al sancionarse la presente ley se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, que debe preverlo.

ARTÍCULO 13°.- Cronograma. El piso rige desde la entrada en vigencia de la presente ley. La senda de expansión se ejecuta en los ejercicios 2029, 2030 y 2031.

ARTÍCULO 14°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia

Reglamenta la ley de primera infancia: designa la autoridad de aplicación, identifica los programas del piso, fija las ponderaciones de la fórmula de reparto (con el mayor peso en la pobreza de 0 a 14 años según la EPH) y el orden de apertura de vacantes por pobreza infantil.

Propuesta 75: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Fase I · dentro de los 90 días de publicada la ley de primera infancia («Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia», art. 14)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia, las Leyes N° 26.206, N° 26.233, N° 27.045, N° 27.611 y N° 25.326, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] fijó un piso presupuestario plurianual, en términos reales, para las políticas nacionales de primera infancia y dispuso que los recursos transferidos a las jurisdicciones se distribuyan por una fórmula pública en la que la pobreza de las personas de cero a catorce años tenga el mayor peso relativo.

Que esa ley encomendó a la reglamentación fijar y publicar las ponderaciones de la fórmula, y dispuso que las vacantes nuevas de sala de tres años y de centros de primera infancia se abran en primer lugar en las jurisdicciones y localidades con mayor pobreza infantil.

Que la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide la pobreza por grupos de edad en los aglomerados urbanos de todas las jurisdicciones, y que en el primer semestre de 2026 el cuarenta y cuatro coma cinco por ciento (44,5 %) de las personas de cero a catorce años vivía en hogares pobres.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación y piso

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia, en adelante «la Ley».

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley, en los términos de su artículo 3°, al ministerio con competencia en materia de niñez y familia, que coordina con el Ministerio de Salud el componente de los mil días de la Ley N° 27.611 y con el área nacional de educación el componente de sala de tres años.

ARTÍCULO 3°.- Programas del piso. El Ministerio de Economía, con la autoridad de aplicación, identifica dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente los programas y actividades presupuestarias que integran las políticas del artículo 2° de la Ley y el monto devengado por ellos en el ejercicio 2027. Cada proyecto de ley de presupuesto incluye un anexo con esos créditos, su comparación con el piso del artículo 4° de la Ley, actualizado por la variación promedio anual proyectada del Índice de Precios al Consumidor, y la senda del artículo 5°. Si la inflación efectiva supera la proyectada, el Jefe de Gabinete de Ministros adecua los créditos dentro del mismo ejercicio para cumplir el piso.

Capítulo II – Fórmula de distribución (artículo 7° de la Ley)

ARTÍCULO 4°.- Ponderaciones. La participación de cada jurisdicción en los recursos que se transfieren surge de la suma de los siguientes componentes, cada uno calculado como la proporción que le corresponde sobre el total del país: a) pobreza infantil: cuarenta y cinco por ciento (45 %), según la cantidad estimada de personas de cero a catorce años en hogares pobres; b) población: veinticinco por ciento (25 %), según la cantidad de personas de cero a cinco años; c) déficit de cobertura: veinte por ciento (20 %), en partes iguales entre el déficit de sala de tres años y el de controles de salud; y d) cumplimiento de metas: diez por ciento (10 %), según la proporción de metas anuales cumplidas conforme el acuerdo federal de primera infancia.

ARTÍCULO 5°.- Pobreza infantil. La cantidad de personas de cero a catorce años en hogares pobres de cada jurisdicción resulta de aplicar a su población de esa edad, según las proyecciones del INDEC, el promedio de las tasas de pobreza de ese grupo de edad de los dos últimos semestres publicados de la Encuesta Permanente de Hogares para los aglomerados de la jurisdicción. Cuando la jurisdicción tenga más de un aglomerado, las tasas se ponderan por población; cuando el INDEC informe que la muestra no es suficiente, se usa la tasa de la región estadística.

ARTÍCULO 6°.- Déficit de cobertura y metas. El déficit de sala de tres años es la diferencia entre la población de tres años y la matrícula de sala de tres años según el relevamiento anual del área nacional de educación. El déficit de controles es la cantidad de niñas y niños de cero a cinco años sin controles de salud o vacunas al día registrados, según el registro nominal de la primera infancia o, hasta que funcione, según la información del Ministerio de Salud. En el primer año de transferencias, el componente del inciso d) del artículo 4° se distribuye en proporción a los otros tres.

ARTÍCULO 7°.- Cálculo y publicación. La autoridad de aplicación calcula los coeficientes de distribución de cada año antes del 30 de septiembre del año anterior y los publica con los datos y la metodología utilizados. Las jurisdicciones pueden formular observaciones dentro de los quince (15) días hábiles; resueltas, los coeficientes son definitivos.

Capítulo III – Prioridad de las vacantes (artículo 8° de la Ley)

ARTÍCULO 8°.- Orden de apertura. Las vacantes nuevas de sala de tres años y de centros de primera infancia financiadas por la Ley se asignan a las jurisdicciones en orden decreciente de su tasa de pobreza de cero a catorce años, calculada conforme el artículo 5°. Dentro de cada jurisdicción, el convenio bilateral identifica los departamentos y localidades con mayor pobreza infantil sobre la base de los indicadores disponibles, como las necesidades básicas insatisfechas del último censo, el registro nominal de la primera infancia o la cobertura del módulo por hijo del Ingreso Universal Único, y las vacantes se abren en ese orden.

Capítulo IV – Convenios, transferencias e informe

ARTÍCULO 9°.- Convenios bilaterales. La autoridad de aplicación aprueba un modelo de convenio bilateral conforme el artículo 9° de la Ley, que fija los estándares del acuerdo federal de primera infancia, las metas anuales de la jurisdicción, las localidades prioritarias, la información a suministrar y el cronograma de transferencias.

ARTÍCULO 10°.- Transferencias. Los recursos se transfieren por trimestre adelantado. La transferencia solo puede suspenderse cuando la jurisdicción no suministre la información comprometida dentro de los treinta (30) días de intimada, y se reanuda al regularizarse, con las sumas retenidas. Los fondos no ejecutados al cierre del ejercicio se reprograman para el ejercicio siguiente en la misma jurisdicción y finalidad.

ARTÍCULO 11°.- Informe anual. El informe anual del artículo 10 de la Ley incluye, por jurisdicción: los recursos transferidos y ejecutados, las vacantes nuevas abiertas por localidad, la cobertura de sala de tres años, en total y en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos, y la proporción de niñas y niños con controles y vacunas al día registrados.

ARTÍCULO 12°.- Normas complementarias. La autoridad de aplicación y el Ministerio de Salud dictan, en sus respectivas competencias, las normas complementarias del presente.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de primera infancia

La Nación y las provincias acuerdan estándares comunes para los centros de primera infancia, metas públicas por provincia de sala de 3 (del 55 % al 90 % al fin de la Fase II, y del 41 % al 85 % en los hogares más pobres) y de controles de salud, y la ejecución provincial y municipal con financiamiento nacional por fórmula.

Propuesta 75: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Fase I · año 1 (tras la sanción de la ley «Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia»)
Trámite: Acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias y la CABA, en el marco del Consejo Federal de Educación y del Consejo Federal de Salud. No requiere ley nacional (criterio B14; las transferencias las autoriza «Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia»): el PEN lo aprueba por decreto y cada legislatura lo ratifica si su Constitución lo exige; rige desde la firma en lo que no requiera ratificación.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia y por el titular del Ministerio de Salud, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes».

Que la Ley N° 27.611 garantiza la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, y que la Ley N° 27.045 hizo obligatoria la sala de cuatro años y comprometió la universalización de la sala de tres años, sin fijar estándares detallados.

Que la Ley N° 26.233 regula los Centros de Desarrollo Infantil, y que es necesario acordar estándares comunes de personal y de espacio para los centros de primera infancia de todo el país.

Que los artículos 116 a 118 de la Ley N° 26.206 establecen al Consejo Federal de Educación como ámbito de concertación de la política educativa, y que el Consejo Federal de Salud es el ámbito de coordinación sanitaria entre la Nación y las provincias.

Que la Ley N° [●] fijó un piso presupuestario plurianual y dispuso que las transferencias a las jurisdicciones se instrumenten mediante un acuerdo federal con estándares y metas públicas por jurisdicción.

Que en 2024 asistía a sala de tres años el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de los niños y niñas de esa edad, y el cuarenta y uno por ciento (41 %) en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos.

Que corresponde a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a sus municipios la ejecución de las políticas, y a la Nación fijar estándares comunes, financiar e informar.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan una política integral de primera infancia con cuatro componentes: a) los mil días de la Ley N° 27.611, con controles, suplementos nutricionales y vacunas al día; b) nutrición de calidad en comedores, jardines y centros de primera infancia, con educación alimentaria y prevención de la malnutrición por exceso; c) cuidado y educación inicial, con la universalización de la sala de tres años y centros de primera infancia que cumplan estándares comunes; y d) visitas domiciliarias de acompañamiento a la crianza en hogares vulnerables.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Distribución de responsabilidades. La Nación fija los estándares comunes junto con las jurisdicciones, financia por fórmula conforme la Ley N° [●] y su reglamentación, brinda asistencia técnica y publica la información. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecutan las políticas en forma directa o por medio de sus municipios, mediante los convenios que celebren con ellos.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Estándares comunes de los centros de primera infancia. Los centros de primera infancia comprendidos en la Ley N° 26.233, cualquiera sea su dependencia, cumplen como mínimo: a) dirección a cargo de una persona con título docente de nivel inicial o título profesional afín; b) al menos una persona adulta con formación específica certificada en cada grupo, y capacitación anual de todo el personal; c) relaciones máximas de niñas y niños por persona adulta y superficie mínima por niño según la edad, que aprueba la Comisión de la cláusula undécima dentro de los ciento veinte (120) días de la firma y que no pueden ser menos exigentes que las vigentes en cada jurisdicción; d) alimentación conforme las guías alimentarias nacionales; e) verificación al ingreso y cada año de los controles de salud y del calendario de vacunación; y f) condiciones edilicias de seguridad e higiene. Los centros existentes se adecuan dentro de los tres (3) años de la firma.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Metas de sala de tres años. Las partes fijan como metas nacionales, en cumplimiento de la Ley N° 27.045, llevar la cobertura de la sala de tres años del cincuenta y cinco por ciento (55 %) al noventa por ciento (90 %) de las niñas y los niños de esa edad al 10 de diciembre de 2030, y del cuarenta y uno por ciento (41 %) al ochenta y cinco por ciento (85 %) en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos, en camino a la universalidad.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Metas de controles de salud y vacunas. Las partes fijan como meta que el cien por ciento (100 %) de las niñas y los niños de cero a cinco años tenga sus controles de salud y su calendario de vacunación al día, registrados en el registro nominal de la primera infancia.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas por jurisdicción. Cada jurisdicción fija, dentro de los noventa (90) días de su adhesión, sus metas anuales para los años 2028 a 2031 de cobertura de sala de tres años, en total y en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos, y de controles y vacunas al día, consistentes con las metas de las cláusulas cuarta y quinta y con su propio punto de partida. Las metas son públicas y se revisan cada año.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Ejecución provincial y municipal. Las jurisdicciones abren las vacantes, gestionan o habilitan los centros de primera infancia, organizan las visitas domiciliarias y garantizan los controles de salud, por sí o por medio de sus municipios. Habilitan y supervisan los centros de gestión privada, comunitaria o municipal conforme los estándares de la cláusula tercera.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Financiamiento. La Nación transfiere a cada jurisdicción los recursos que le correspondan por la fórmula de la Ley N° [●], mediante el convenio bilateral previsto en su artículo 9°. Las jurisdicciones mantienen, en términos reales, el gasto propio que destinaban a las políticas de este Acuerdo en el año anterior a su firma, de modo que los recursos nacionales lo complementen y no lo reemplacen.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prioridad por pobreza infantil. Las vacantes nuevas financiadas con recursos nacionales se abren en primer lugar en las localidades con mayor pobreza de cero a catorce años, conforme la Ley N° [●] y su reglamentación.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Información y protección de datos. Las jurisdicciones suministran al registro nominal de la primera infancia y a los sistemas nacionales de información educativa y sanitaria los datos necesarios para medir las metas, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326 y de la identidad de niñas y niños conforme el artículo 22 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión Federal de Seguimiento. Créase la Comisión Federal de Seguimiento de la Primera Infancia, integrada por un representante de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●], uno del Ministerio de Salud, uno del área nacional de educación y uno por cada jurisdicción firmante. La Comisión aprueba los estándares de la cláusula tercera, inciso c), consolida y publica las metas de cada jurisdicción, y se reúne al menos dos (2) veces por año. Sus integrantes no perciben remuneración por esa función.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Consejos federales. Las partes promueven que el Consejo Federal de Educación apruebe por resolución las metas de sala de tres años de cada jurisdicción, y que el Consejo Federal de Salud acuerde las metas de controles y vacunas, conforme este Acuerdo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicidad. La autoridad de aplicación de la Ley N° [●] publica cada año, junto con el informe del artículo 10 de esa ley, el avance de cada jurisdicción en las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión. Las jurisdicciones que no lo suscriban en el acto de firma pueden adherir en cualquier momento mediante nota de su gobernador o Jefe de Gobierno dirigida a la autoridad de aplicación de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2031, y se renueva por períodos de cuatro (4) años salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: las transferencias nacionales ya están autorizadas por la Ley N° [●]. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial, y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución. Rige entre las partes desde su firma en todo lo que no requiera ratificación.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta que crea el Registro Nominal de la Primera Infancia

Los ministerios de Salud y de niñez crean en el año 1 un registro con nombre y apellido de cada chico de 0 a 5 años, con controles, vacunas y vacante, para saber quién quedó sin atención y actuar, con finalidad exclusiva y las garantías de la Ley 25.326 y de la Ley 26.061.

Propuesta 75: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Fase I · año 1 (funcionando antes del 10/12/2028)
Trámite: No aplica: resolución conjunta del Ministerio de Salud y del ministerio con competencia en niñez y familia (tarea de los organismos, decisión 5). Se publica en el Boletín Oficial como disposición general del art. 22 de la Ley 25.326.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 25.326, N° 26.061, N° 27.491 y N° 27.611, la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia y su Decreto reglamentario N° [●], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia dispuso que su informe anual se elabore sobre la base del registro nominal de niñas y niños de cero a cinco años, con protección de los datos personales conforme la Ley N° 25.326, y que su reglamentación usa ese registro para medir el déficit de controles de salud.

Que los artículos 29 a 31 de la Ley N° 27.611 designan al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y le encomiendan coordinar la información sobre la atención del embarazo y la primera infancia, y que el artículo 16 de la Ley N° 27.491 creó el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital.

Que el artículo 22 de la Ley N° 25.326 exige que los registros públicos de datos se creen por disposición general publicada en el Boletín Oficial, con indicación de su finalidad, las personas alcanzadas, el procedimiento de obtención de los datos, su estructura, las cesiones, los órganos responsables y las oficinas ante las que se ejercen los derechos de acceso, rectificación y supresión, y que sus artículos 7° y 8° regulan el tratamiento de los datos de salud.

Que el artículo 11 de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia autoriza, por razones de interés general, el tratamiento de los datos de salud de las niñas y los niños de cero a cinco años en el registro nominal, con finalidad específica, limitado a los datos indispensables, con acceso restringido, registro de cada acceso y prohibición de cesión con fines ajenos, como lo exige el régimen de los datos sensibles.

Que el artículo 3° de la Ley N° 26.061 consagra el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y su artículo 22 prohíbe difundir datos o imágenes que permitan identificarlos.

Que un registro con nombre y apellido permite saber qué niña o niño quedó sin controles, sin vacunas o sin vacante y actuar a tiempo, y que su uso debe limitarse a esa finalidad.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, por la Ley N° 27.611 y por la Ley N° [●].

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD Y EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN NIÑEZ Y FAMILIA RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Registro Nominal de la Primera Infancia, en adelante «el Registro», en el ámbito del ministerio con competencia en materia de niñez y familia, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia. El Ministerio de Salud es responsable de los datos sanitarios del Registro.

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. El Registro tiene como finalidad exclusiva: a) identificar a cada niña o niño de cero a cinco años que no tenga sus controles de salud o su calendario de vacunación al día, o que no tenga vacante en sala de tres años o en un espacio de cuidado cuando la haya solicitado, para que los equipos locales actúen; b) acreditar en forma automática, a favor de la persona titular, los controles de salud y la vacunación exigidos por el módulo por hijo del Ingreso Universal Único; y c) medir las metas y elaborar el informe anual previstos en la Ley N° [●]. Queda prohibido usar los datos del Registro para cualquier otra finalidad, conforme el artículo 11 de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 3°.- Personas alcanzadas. El Registro comprende a todas las niñas y los niños de cero a cinco años que residen en el país.

ARTÍCULO 4°.- Estructura de los datos. El Registro contiene únicamente los siguientes datos: a) nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento y domicilio de la niña o del niño; b) nombre, documento y medio de contacto de la persona adulta responsable; c) fecha y resultado general de los controles de salud y de crecimiento; d) vacunas aplicadas, según el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital del artículo 16 de la Ley N° 27.491; e) asistencia a sala de tres, cuatro o cinco años o a un espacio de cuidado, y solicitud de vacante pendiente; y f) percepción del módulo por hijo del Ingreso Universal Único. No se registran diagnósticos ni otros datos de salud que los del inciso c).

ARTÍCULO 5°.- Procedimiento de obtención. Los datos se obtienen del padrón de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, de los sistemas de salud y de educación de las jurisdicciones mediante convenio y de los efectores de salud y centros de primera infancia. No se recolectan datos en forma directa de las familias fuera de la atención que estas reciben.

ARTÍCULO 6°.- Cesiones. Los datos solo pueden cederse, en la medida necesaria para la finalidad del artículo 2°: a) a las áreas de salud, educación y niñez de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios que hayan celebrado convenio, respecto de las niñas y los niños de su territorio; y b) a la ANSES, al solo efecto de la acreditación del inciso b) del artículo 2°. Fuera de esos casos, los datos solo se difunden en forma agregada y de modo que no permita identificar a ninguna persona. Queda prohibida toda cesión a personas u organizaciones privadas.

ARTÍCULO 7°.- Seguridad. Los ministerios responsables garantizan: a) acceso a cada dato según la función de cada agente, con autenticación individual y registro auditable de cada consulta; b) cifrado de los datos en tránsito y en reposo; c) uso de datos seudonimizados para el análisis estadístico; y d) notificación de todo incidente de seguridad a la autoridad de control de la Ley N° 25.326 y a las personas afectadas.

ARTÍCULO 8°.- Confidencialidad. Las personas que acceden al Registro están obligadas al secreto respecto de los datos que conozcan, aun después de cesar en su función. Queda prohibido difundir datos o imágenes que permitan identificar a niñas o niños, conforme el artículo 22 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 9°.- Alertas y respuesta. El Registro genera cada mes, para cada jurisdicción y municipio con convenio, la lista nominal de niñas y niños sin controles o vacunas al día o con vacante pendiente. Los equipos locales de salud, de educación o de niñez se comunican con la familia dentro de los treinta (30) días para ofrecer turno, vacunación o vacante, y registran la respuesta.

ARTÍCULO 10°.- Interoperabilidad. El Registro utiliza el número de documento como identificador común y es interoperable con el registro de trayectorias escolares acordado en el Consejo Federal de Educación, para asegurar la continuidad del seguimiento al ingreso a la educación obligatoria.

ARTÍCULO 11°.- Órganos responsables y derechos. Son responsables del Registro el ministerio con competencia en niñez y familia y, respecto de los datos sanitarios, el Ministerio de Salud. Las personas adultas responsables pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión ante cualquiera de los dos ministerios, ante las oficinas de la ANSES o por medios digitales, y obtienen respuesta dentro de los plazos de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 12°.- Inscripción. Los ministerios responsables inscriben el Registro ante la autoridad de control de la Ley N° 25.326 dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente.

ARTÍCULO 13°.- Puesta en marcha. El Registro comienza a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la presente y alcanza a todas las jurisdicciones con convenio antes del 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 14°.- Información pública. Los ministerios responsables publican cada trimestre, por jurisdicción y departamento, la proporción de niñas y niños de cero a cinco años con controles y vacunas al día y la cantidad de vacantes pendientes, en formato abierto y sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos de las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación sobre núcleos esenciales y metas de aprendizaje

La Asamblea del Consejo Federal de Educación aprueba núcleos esenciales de alfabetización, lengua y matemática, fija la meta nacional de 65 % de chicos de tercer grado leyendo al nivel esperado en 2031 y pide a cada jurisdicción sus metas por grado, sobre la base del Plan Nacional de Alfabetización vigente.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Días 31–60
Trámite: No aplica: resolución de la Asamblea Federal del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116–118), a propuesta del área nacional de educación.

VISTO

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, el Decreto N° 579/2024, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 465/2024, N° 471/2024 y N° 493/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 85, inciso a), de la Ley N° 26.206 dispone que el Ministerio nacional, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, define contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.

Que los artículos 116 a 118 de esa ley establecen al Consejo Federal de Educación como organismo de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional.

Que este Consejo acordó el Plan Nacional de Alfabetización y sus planes operativos anuales, y que el Decreto N° 579/2024 lo creó como programa del área nacional de educación.

Que en Aprender Alfabetización 2024 el cuarenta y cinco por ciento (45 %) de los alumnos de tercer grado alcanzó el nivel de lectura esperado, y que en Aprender 2024 el cincuenta y cuatro coma seis por ciento (54,6 %) de los estudiantes del último año de la secundaria quedó por debajo del nivel básico en matemática.

Que resulta necesario ordenar la enseñanza alrededor de lo esencial y fijar metas verificables, nacionales y por jurisdicción, que permitan asignar apoyo a las escuelas que más lo necesitan.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 85 y 116 a 118 de la Ley N° 26.206.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Núcleos esenciales. Apruébanse como núcleos esenciales para la educación primaria, que todas las jurisdicciones priorizan dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios vigentes: a) alfabetización plena al finalizar el tercer grado, entendida como la lectura fluida y comprensiva de textos adecuados al grado y la escritura de textos breves con autonomía; b) lengua: comprensión lectora y producción escrita en cada grado; y c) matemática: numeración, operaciones y resolución de problemas en cada grado. Las jurisdicciones adecuan sus diseños curriculares a estos núcleos sin perjuicio de los demás contenidos acordados.

ARTÍCULO 2°.- Meta nacional de alfabetización. Fíjase como meta nacional que el sesenta y cinco por ciento (65 %) de las alumnas y los alumnos de tercer grado alcancen el nivel de lectura esperado en la evaluación nacional de alfabetización de 2031, desde el cuarenta y cinco por ciento (45 %) registrado en Aprender Alfabetización 2024, y el ochenta por ciento (80 %) al cierre del período 2032-2035.

ARTÍCULO 3°.- Metas por grado y por jurisdicción. Cada jurisdicción fija, dentro de los sesenta (60) días de la presente, sus metas anuales de lectura en primero, segundo y tercer grado y de matemática en tercero y sexto grado para el período 2028-2031, consistentes con la meta nacional del artículo 2° y con su propio punto de partida. Las metas se incorporan a su plan operativo anual del Plan Nacional de Alfabetización y la Secretaría General de este Consejo las publica en forma consolidada.

ARTÍCULO 4°.- Metas de largo plazo. Fíjanse como metas a diez años, a contar desde 2028: a) reducir a la mitad la proporción de estudiantes del último año de la secundaria por debajo del nivel básico en matemática, desde el cincuenta y cuatro coma seis por ciento (54,6 %) registrado en Aprender 2024 a menos del veintiocho por ciento (28 %); y b) duplicar, de diez a veinte de cada cien, la proporción de estudiantes que terminan la secundaria en el tiempo esperado y con los aprendizajes esperados.

ARTÍCULO 5°.- Libros para cada alumno. El Ministerio nacional, a través de su área de educación, garantiza en el marco del Plan Nacional de Alfabetización la compra anual de libros de lectura y de matemática para cada alumna y alumno de las escuelas comprendidas en el Plan, con entrega antes del inicio de cada ciclo lectivo, conforme las cantidades que informe cada jurisdicción.

ARTÍCULO 6°.- Evaluación y seguimiento. El avance de las metas se mide con la evaluación Aprender, que se aplica cada año en tercer y sexto grado y en el último año de la secundaria, y cuyos resultados se publican con indicadores de contexto, para asignar apoyo a las escuelas que más lo necesitan y nunca como ranking punitivo. Hasta que se constituya el organismo técnico autónomo de evaluación que cree la ley, la evaluación está a cargo del área nacional de educación.

ARTÍCULO 7°.- Apoyo prioritario. Las jurisdicciones y la Nación asignan en primer lugar los recursos de apoyo del Plan Nacional de Alfabetización —formación docente, tutorías y materiales— a las escuelas con resultados por debajo de la meta, considerando sus indicadores de contexto.

ARTÍCULO 8°.- Informe anual. La Secretaría General de este Consejo presenta a la Asamblea Federal, en la primera sesión de cada año, un informe público sobre el cumplimiento de las metas nacionales y jurisdiccionales del año anterior.

ARTÍCULO 9°.- De forma. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa

Crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, autárquico y con autonomía técnica, con directorio del Consejo Federal y de las universidades y mandatos desfasados, que aplica Aprender cada año; restablece el piso de 6 % del PIB (art. 9 de la Ley 26.206) y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (art. 52 de la Ley 26.058) con fuente expresa y calendario gradual.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La evaluación de los aprendizajes es la base para saber qué funciona en la escuela y dónde hace falta apoyo. Hoy depende de un área del Ministerio, con continuidad sujeta a cada gestión. El presente proyecto crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con autonomía técnica, un directorio integrado por representantes del Consejo Federal de Educación y de las universidades y mandatos que no coinciden con los del gobierno. El Instituto aplica la evaluación Aprender cada año en tercer y sexto grado y al final de la secundaria, y publica los resultados con indicadores de contexto, para asignar apoyo y no para sancionar. La Ley N° 27.798 derogó desde el ejercicio 2026 el piso de inversión educativa del artículo 9° de la Ley N° 26.206 y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional del artículo 52 de la Ley N° 26.058. El proyecto los restablece con una regla de no regresión, un calendario gradual compatible con la regla fiscal y fuente expresa, y excluye al Fondo de la facultad de disolver fondos por decreto. Así, las metas acordadas en el Consejo Federal se apoyan en una medición independiente y en un financiamiento previsible.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Instituto Nacional de Evaluación Educativa

ARTÍCULO 1°.- Creación y naturaleza. Créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) como ente autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con personería jurídica propia, autarquía administrativa y financiera y autonomía técnica. En el ejercicio de sus funciones técnicas el Instituto no está sujeto a instrucciones de ninguna autoridad.

ARTÍCULO 2°.- Funciones. Son funciones del Instituto: a) diseñar, aplicar, procesar y publicar las evaluaciones nacionales de aprendizajes; b) evaluar el sistema educativo nacional en concertación con el Consejo Federal de Educación; c) producir indicadores de contexto escolar y socioeconómico para la lectura de los resultados; d) asistir técnicamente a las jurisdicciones en sus propias evaluaciones; e) suministrar a las autoridades educativas la información necesaria para asignar apoyo a las escuelas que más lo necesitan; y f) representar al país en las evaluaciones internacionales de aprendizajes.

ARTÍCULO 3°.- Evaluación Aprender anual. El Instituto aplica cada año la evaluación nacional Aprender en tercer grado y sexto grado de la educación primaria y en el último año de la educación secundaria, con carácter censal o muestral según lo defina su directorio, de modo que los resultados sean comparables en el tiempo.

ARTÍCULO 4°.- Publicación con contexto. Los resultados se publican cada año por jurisdicción y, por escuela, solo en los casos exceptuados de la reserva de identidad institucional del artículo 97 de la Ley N° 26.206, acompañados de indicadores de contexto. Se usan para asignar apoyo y nunca para elaborar ordenamientos de escuelas o de docentes con fines sancionatorios.

ARTÍCULO 5°.- Protección de los datos. Los datos de cada alumna y alumno son confidenciales y se tratan conforme la Ley N° 25.326; solo pueden difundirse en forma agregada y de modo que no permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 6°.- Directorio. El Instituto es dirigido por un directorio de cinco (5) miembros: a) un (1) presidente, designado por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes; b) dos (2) miembros designados por el Consejo Federal de Educación; y c) dos (2) miembros designados por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno por cada uno. Sus integrantes deben acreditar idoneidad y antecedentes técnicos en evaluación educativa, estadística o investigación educativa.

ARTÍCULO 7°.- Mandatos desfasados. Los miembros del directorio duran cinco (5) años en sus funciones y pueden ser designados por un único período adicional. Los mandatos se renuevan en forma escalonada: en la primera integración, la mitad de los miembros designados por el Consejo Federal de Educación y por los consejos universitarios dura tres (3) años, por sorteo. Las vacantes se cubren por el tiempo que reste del mandato.

ARTÍCULO 8°.- Remoción. Los miembros del directorio solo pueden ser removidos antes del vencimiento de su mandato por mal desempeño, delito doloso o inhabilidad sobreviniente, mediante resolución fundada de quien los designó, previo sumario con derecho de defensa.

ARTÍCULO 9°.- Consejo consultivo. El Consejo Nacional de Calidad de la Educación previsto en el artículo 98 de la Ley N° 26.206 actúa como órgano consultivo del Instituto y emite opinión sobre su plan anual de evaluación.

ARTÍCULO 10°.- Transferencia de funciones y personal. Transfiérense al Instituto las funciones de evaluación educativa que cumple el área nacional de educación, con sus créditos presupuestarios, bienes y personal, que conserva su situación de revista y sus derechos adquiridos. El área nacional de educación conserva la producción de la información estadística del sistema educativo y la comparte con el Instituto.

ARTÍCULO 11°.- Recursos del Instituto. El Instituto se financia con: a) los créditos que le asigne la ley de presupuesto, que en el primer ejercicio son los transferidos conforme el artículo 10; b) los ingresos por convenios de asistencia técnica con las jurisdicciones u otros organismos; y c) donaciones y legados que acepte el directorio.

ARTÍCULO 12°.- Informe y control. El Instituto presenta cada año al Congreso de la Nación y al Consejo Federal de Educación un informe público sobre sus evaluaciones y su gestión. Está sujeto al control de la Auditoría General de la Nación.

Capítulo II – Modificaciones a la Ley de Educación Nacional

ARTÍCULO 13°.- Sustitución del artículo 94 de la Ley N° 26.206. Sustitúyese el artículo 94 de la Ley N° 26.206 por el siguiente: «ARTÍCULO 94.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene la responsabilidad principal en el desarrollo y la implementación de una política de evaluación continua y periódica del sistema educativo, para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, en concertación con el Consejo Federal de Educación. El Ministerio con competencia en educación conserva la responsabilidad de la política de información y estadística del sistema educativo.»

ARTÍCULO 14°.- Remisión. Las referencias al Ministerio nacional con competencia en educación contenidas en los artículos 95 a 97 de la Ley N° 26.206, en materia de evaluación, se entienden hechas al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Capítulo III – Piso de inversión educativa y Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional

ARTÍCULO 15°.- Restablecimiento del artículo 9° de la Ley N° 26.206. Restablécese el artículo 9° de la Ley N° 26.206, derogado por el artículo 30, inciso a), de la Ley N° 27.798, con el siguiente texto: «ARTÍCULO 9°.- El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme las previsiones de la presente ley. El presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto. Ese piso se alcanza en forma gradual, conforme el calendario que fija la ley, compatible con la regla fiscal.»

ARTÍCULO 16°.- Calendario del piso educativo. A los fines del artículo 9° de la Ley N° 26.206, según el texto de la presente: a) el gasto nacional en educación no puede ser inferior, en ningún ejercicio, al del ejercicio anterior medido como proporción del Producto Interno Bruto, tomando como base el devengado del ejercicio 2027; b) cada ley de presupuesto fija el incremento anual del aporte nacional hacia el piso, dentro de la regla fiscal; c) el piso consolidado del seis por ciento (6 %) se alcanza cuando lo permita la regla fiscal, con el aporte de cada jurisdicción que se acuerde en el Consejo Federal de Educación; y d) el Poder Ejecutivo nacional publica cada año, antes del 30 de septiembre, el gasto educativo consolidado del año anterior.

ARTÍCULO 17°.- Restablecimiento del artículo 52 de la Ley N° 26.058. Restablécese el artículo 52 de la Ley N° 26.058, derogado por el artículo 30, inciso c), de la Ley N° 27.798, con el siguiente texto: «ARTÍCULO 52.- Créase el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que se financia con un monto anual que no puede ser inferior al cero coma dos por ciento (0,2 %) del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el Sector Público Nacional, adicional a los recursos asignados a otros programas de inversión en escuelas. Ese monto se alcanza en forma gradual, conforme el calendario que fija la ley.»

ARTÍCULO 18°.- Senda del Fondo. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional alcanza el monto mínimo del artículo 52 de la Ley N° 26.058 en el ejercicio 2031, mediante incrementos anuales iguales desde el nivel efectivamente ejecutado en el ejercicio 2027 por los programas nacionales de educación técnico profesional, a partir del ejercicio 2029.

ARTÍCULO 19°.- Protección del Fondo. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional tiene destino específico y queda expresamente excluido de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

ARTÍCULO 20°.- Ley N° 27.798. Déjanse sin efecto los incisos a) y c) del artículo 30 de la Ley N° 27.798.

ARTÍCULO 21°.- Financiamiento. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) el Instituto se financia en su primer ejercicio con la reasignación de los créditos del área nacional de evaluación educativa, sin gasto adicional; b) el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional se financia, hasta el nivel ejecutado en 2027, con los créditos de los programas nacionales de educación técnico profesional que se reasignan a él, y su senda de incremento, con el cupo que la cuenta fiscal reserva para educación; y c) los incrementos del aporte nacional al piso educativo y la senda del Fondo se activan con la ley de presupuesto del ejercicio 2029, que debe preverlos.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 22°.- Puesta en marcha. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. El directorio del Instituto se constituye dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación; hasta entonces, el área nacional de educación continúa a cargo de la evaluación.

ARTÍCULO 23°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: registro de trayectorias escolares con alertas y tutor por curso

El Consejo Federal de Educación aprueba el registro de trayectorias de cada alumno sobre el sistema nominal acordado, con umbrales de inasistencia, repitencia y calificaciones que disparan una respuesta concreta (tutor por curso, contacto con la familia, apoyo escolar), datos protegidos y uso exclusivo para acompañar: piloto en el año 1 y todas las provincias al cierre del año 2.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · año 1 (piloto); todas las jurisdicciones antes del 10/12/2029
Trámite: No aplica: resolución de la Asamblea Federal del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116–118), a propuesta del área nacional de educación. El pago de las horas de tutoría va en el presupuesto.

VISTO

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley N° 25.326, la Ley N° 26.061, la Resolución de este Consejo N° [●] sobre núcleos esenciales y metas de aprendizaje, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 94 a 96 de la Ley N° 26.206 establecen una política de información y evaluación del sistema educativo concertada en el Consejo Federal de Educación, y que este Consejo acordó un sistema nominal de información educativa (SInIDE) que registra a cada estudiante.

Que los artículos 116 a 118 de esa ley establecen a este Consejo como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional.

Que de cada cien estudiantes que comenzaron primer grado en 2013, solo diez terminaron la secundaria en 2024 en el tiempo esperado y con aprendizajes satisfactorios, y que el abandono suele estar precedido de inasistencias, repitencias y bajas calificaciones que pueden detectarse a tiempo.

Que un registro de la trayectoria de cada estudiante, con umbrales que disparan una respuesta concreta de la escuela, permite acompañar antes del abandono.

Que el artículo 4°, inciso 3, de la Ley N° 25.326 prohíbe usar los datos para finalidades distintas o incompatibles con las que motivaron su obtención, y que el artículo 22 de la Ley N° 26.061 prohíbe difundir datos que permitan identificar a niñas, niños y adolescentes.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 94 a 96 y 116 a 118 de la Ley N° 26.206.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Registro de trayectorias. Apruébase el registro de trayectorias escolares, en adelante «el registro», que funciona sobre el sistema nominal de información educativa acordado en este Consejo (SInIDE) y permite seguir la asistencia, las calificaciones y la promoción de cada estudiante de la educación primaria y secundaria, de gestión estatal y privada, para acompañar su trayectoria antes del abandono.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. El registro alcanza a las escuelas del piloto previsto en el artículo 10 durante el año 2028, y a todas las escuelas de nivel primario y secundario del país conforme el calendario del artículo 11.

ARTÍCULO 3°.- Datos. Cada escuela registra, por estudiante: a) la asistencia diaria; b) las calificaciones de cada espacio curricular al cierre de cada período; c) la promoción, la repitencia, los pases y las bajas; y d) las acciones de acompañamiento realizadas. Las inasistencias justificadas se registran por categoría general, sin diagnósticos ni otros datos de salud.

ARTÍCULO 4°.- Umbrales de alerta. El registro genera una alerta respecto de cada estudiante cuando se verifica alguna de las siguientes situaciones: a) inasistencias iguales o superiores al diez por ciento (10 %) de los días de clase de un mes, o cinco (5) días hábiles consecutivos sin asistencia ni justificación; b) repitencia en el ciclo lectivo anterior o sobreedad de dos (2) años o más; c) calificación insuficiente en lengua o en matemática, o en dos (2) o más espacios curriculares, al cierre de un período; o d) baja sin pase a otra escuela. Cada jurisdicción puede establecer umbrales más exigentes.

ARTÍCULO 5°.- Respuesta a la alerta. Dentro de los cinco (5) días hábiles de generada una alerta, el tutor del curso se comunica con la o el estudiante y con su familia y acuerda un plan de acompañamiento, que puede incluir apoyo escolar, recuperación de contenidos, adecuación de horarios o reingreso por módulos. Si la situación persiste a los treinta (30) días, la escuela da intervención a la supervisión y, cuando corresponda, a los servicios locales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada acción se registra.

ARTÍCULO 6°.- Tutor por curso. En las escuelas comprendidas, cada jurisdicción designa un tutor docente por curso en la educación secundaria y en el segundo ciclo de la educación primaria, con horas institucionales asignadas a esa función, que sigue las alertas de su curso, coordina el plan de acompañamiento y es el interlocutor de las familias.

ARTÍCULO 7°.- Horas de tutoría. Las horas de tutoría son remuneradas. La Nación contribuye a su financiamiento mediante los convenios que celebre con cada jurisdicción, conforme los créditos que asigne la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 8°.- Protección de los datos. Los datos del registro se usan con la finalidad exclusiva de: a) acompañar la trayectoria de cada estudiante; b) planificar la política educativa y medir las metas acordadas en este Consejo; y c) verificar la condición de asistencia exigida por las becas educativas nacionales, mediante la sola indicación de si se cumple o no. Queda prohibido usarlos para elaborar ordenamientos de escuelas, docentes o estudiantes, para aplicar sanciones o para seleccionar estudiantes. El acceso a los datos nominales se limita al personal de la escuela, de la supervisión y de la jurisdicción que lo necesite para esas finalidades, con registro de cada consulta. Rigen el artículo 4°, inciso 3, de la Ley N° 25.326 y el artículo 22 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 9°.- Interoperabilidad. El registro utiliza el número de documento como identificador y es interoperable con el registro nominal de la primera infancia, para asegurar la continuidad del seguimiento entre el nivel inicial y la educación primaria.

ARTÍCULO 10°.- Piloto. Durante el año 2028, el registro con alertas y tutor por curso se aplica en forma piloto en las jurisdicciones que lo soliciten dentro de los sesenta (60) días de la presente, en las escuelas que cada una seleccione, dando prioridad a las de mayor abandono y repitencia. El área nacional de educación evalúa el piloto y presenta sus resultados a la Asamblea Federal antes del 30 de noviembre de 2028.

ARTÍCULO 11°.- Extensión. Todas las jurisdicciones aplican el registro con alertas y tutor por curso en la totalidad de sus escuelas primarias y secundarias antes del 10 de diciembre de 2029, conforme el cronograma que cada una presente a la Secretaría General de este Consejo dentro de los noventa (90) días de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Asistencia técnica. El área nacional de educación provee a las jurisdicciones la plataforma del sistema nominal de información educativa, la asistencia técnica para su integración con los sistemas jurisdiccionales y la capacitación de los tutores.

ARTÍCULO 13°.- Información pública. La Secretaría General de este Consejo publica cada semestre, por jurisdicción, la cantidad de alertas generadas, la proporción atendida dentro del plazo del artículo 5° y la evolución del abandono, en forma agregada y sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución que ata las Becas Progresar del nivel obligatorio a la asistencia registrada

Condiciona cada cuota de las Becas Progresar del nivel obligatorio a la asistencia que surge del registro de trayectorias, con aviso y tutoría antes de retener, retención recuperable (no pérdida) al regularizar y pago directo al estudiante.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · año 1 (piloto en el ciclo lectivo 2028; todas las jurisdicciones desde el ciclo 2030)
Trámite: No aplica: resolución del ministerio con competencia en educación (condiciones de una beca existente; decisión 5).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 27.726, el Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios N° 90/2018 y N° 857/2021, la Resolución N° 485/2026 de la Secretaría de Educación, la Ley N° 25.326, la Resolución del Consejo Federal de Educación N° [●] sobre el registro de trayectorias escolares, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 84/2014 creó el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), que otorga becas a jóvenes para terminar la educación obligatoria; que desde el Decreto N° 90/2018 el programa está a cargo de la autoridad educativa nacional, que fija sus montos y condiciones; y que la Ley N° 27.726 dio rango legal al programa, designó autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la Nación (artículo 2°), dispuso que los requisitos incluyan las condiciones de asistencia que ese ministerio establezca (artículo 6°, inciso c) y lo facultó a suspender la beca hasta la regularización (artículo 25).

Que el artículo 3°, inciso 1, apartado c), del Decreto N° 84/2014 exige cumplir las condiciones de matriculación, académicas y de asistencia que establezca la autoridad educativa, y su artículo 5°, en el texto del Decreto N° 857/2021, reserva el veinte por ciento (20 %) de la beca hasta que se acrediten los requisitos de asistencia, y que la Resolución N° 485/2026 de la Secretaría de Educación aprobó la convocatoria vigente.

Que el Consejo Federal de Educación aprobó un registro de trayectorias escolares que registra la asistencia de cada estudiante y que autoriza su uso para verificar la condición de asistencia de las becas educativas nacionales.

Que atar el pago de la beca a la asistencia registrada, con acompañamiento previo y sin pérdida de lo retenido cuando la o el estudiante regulariza su asistencia, ordena una beca existente hacia su objetivo de terminar la escuela.

Que el artículo 4°, inciso 3, y el artículo 11, inciso 3, apartado c), de la Ley N° 25.326 permiten la cesión de datos entre dependencias del Estado para el ejercicio de sus funciones y con una finalidad compatible.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias por el artículo 2° de la Ley N° 27.726 y por el Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Alcance. La presente resolución se aplica a las Becas Progresar de la línea destinada a finalizar la educación primaria y secundaria obligatoria, en adelante «la beca».

ARTÍCULO 2°.- Condición de asistencia. Cada cuota mensual de la beca se libera cuando la o el estudiante registra una asistencia igual o superior al ochenta por ciento (80 %) de los días de clase del mes anterior. Las inasistencias justificadas se computan como asistencias.

ARTÍCULO 3°.- Verificación. La asistencia se verifica con la información del registro de trayectorias escolares aprobado por el Consejo Federal de Educación, que el área nacional de educación recibe de cada jurisdicción como la sola indicación de si la o el estudiante cumplió o no la condición del artículo 2°. Donde el registro aún no funcione, la asistencia se acredita mediante la certificación escolar prevista en el régimen vigente de la beca.

ARTÍCULO 4°.- Aviso y acompañamiento. El primer mes en que no se cumpla la condición de asistencia, la cuota se paga y la o el estudiante recibe un aviso de que la siguiente puede retenerse; la escuela es notificada para que el tutor del curso active el plan de acompañamiento previsto por el Consejo Federal de Educación.

ARTÍCULO 5°.- Retención recuperable. Desde el segundo mes consecutivo sin cumplir la condición, la cuota se retiene. Las cuotas retenidas se abonan en forma acumulada cuando la o el estudiante cumple la condición en un mes posterior del mismo ciclo lectivo. Al tercer mes consecutivo sin cumplirla, la beca se suspende y se reanuda, sin nueva inscripción, desde el mes en que vuelva a cumplirse.

ARTÍCULO 6°.- Pago directo. La beca se paga en una cuenta a nombre de la o el estudiante. Ninguna persona u organización puede intervenir en su inscripción o cobro a cambio de una contraprestación.

ARTÍCULO 7°.- Datos personales. El área nacional de educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) usan la información de asistencia con la finalidad exclusiva de liquidar la beca. No reciben calificaciones ni otros datos del registro de trayectorias. Rigen los artículos 4° y 11 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 8°.- Aplicación gradual. La condición de asistencia verificada con el registro de trayectorias se aplica desde el ciclo lectivo 2028 en las jurisdicciones y escuelas comprendidas en el piloto del registro, y en todo el país desde el ciclo lectivo 2030.

ARTÍCULO 9°.- Reclamos. La o el estudiante puede objetar ante su escuela el dato de asistencia. Si la objeción prospera, la escuela corrige el registro dentro de los diez (10) días hábiles y la cuota se abona en la liquidación siguiente.

ARTÍCULO 10°.- Información pública. El área nacional de educación publica cada semestre, por jurisdicción, la cantidad de becas liquidadas, avisadas, retenidas, recuperadas y suspendidas, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 11°.- Normas que se oponen. Déjanse sin efecto, para la línea de la beca alcanzada, las disposiciones del reglamento de las Becas Progresar que se opongan a la presente. La reserva del artículo 5° del Decreto N° 84/2014 no se aplica a esta línea, conforme al último párrafo incorporado a ese artículo.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto que unifica la retención de las Becas Progresar del nivel obligatorio en un régimen recuperable

Deja sin aplicación, para la línea que termina la escuela obligatoria, la reserva del 20 % de cada cuota que se pierde si no se acredita la asistencia, y la reemplaza por el régimen de aviso y retención recuperable del ministerio: lo retenido se cobra al ponerse al día.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · año 1 (antes del ciclo lectivo 2028, junto con la resolución de asistencia)
Trámite: Decreto simple (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley N° 27.726, el Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios, en particular el Decreto N° 857/2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.726 dio rango legal al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) y faculta a la autoridad de aplicación a fijar las condiciones de permanencia, entre ellas la asistencia.

Que el artículo 5° del Decreto N° 84/2014, según el texto del Decreto N° 857/2021, dispone que se liquide el ochenta por ciento (80 %) de cada cuota y se reserve el veinte por ciento (20 %) restante hasta acreditar los requisitos, y que esa reserva se pierde si no se acreditan.

Que para la línea destinada a finalizar la educación obligatoria se adopta un régimen basado en el registro de asistencia, con aviso previo, acompañamiento escolar y retención de la cuota que se recupera cuando la o el estudiante vuelve a cumplir la condición, y que la coexistencia de ambos mecanismos superpondría dos retenciones sobre la misma cuota.

Que el propósito de la condición es sostener la escolaridad y no sancionar, por lo que lo retenido no debe perderse por el solo transcurso del tiempo mientras la o el estudiante pueda volver a cumplirla dentro del ciclo lectivo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Línea de educación obligatoria. Incorpórase como último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 84/2014 y sus modificatorios el siguiente: «La reserva prevista en este artículo no se aplica a la línea destinada a finalizar la educación primaria y secundaria obligatoria. En esa línea, la cuota se liquida completa y se sujeta al régimen de condición de asistencia, aviso y retención que establezca la autoridad de aplicación. Las sumas retenidas en ese régimen se abonan cuando la o el estudiante vuelve a cumplir la condición dentro del mismo ciclo lectivo y no se pierden por el solo transcurso del tiempo.»

ARTÍCULO 2°.- Reservas pendientes. Las sumas reservadas a estudiantes de esa línea antes de la entrada en vigencia del presente se abonan, en la primera liquidación posterior, a quienes acrediten la asistencia del ciclo lectivo en curso conforme al régimen de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que el régimen de condición de asistencia que dicte la autoridad de aplicación para la línea de educación obligatoria.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa

Reglamenta la ley «Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa»: concurso del presidente del INEE, integración y sorteo del primer directorio, traspaso de la evaluación desde el área nacional de educación, medición del piso de inversión educativa y calendario del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. El funcionamiento interno del INEE queda a cargo de su propio directorio.

Propuesta 76: Una escuela que enseña y que nadie abandona
Cuándo: Fase I · dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa» (art. 22)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa, las Leyes N° 26.058 y N° 26.206, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como ente autárquico con autonomía técnica, dirigido por un directorio de cinco miembros con mandatos escalonados, y le transfirió las funciones de evaluación que cumple el área nacional de educación.

Que, por tratarse de un ente autárquico, su organización y funcionamiento internos corresponden a su directorio, por lo que la reglamentación se limita a la designación de sus integrantes, al traspaso de funciones y a los aspectos presupuestarios a cargo del Poder Ejecutivo nacional.

Que la evaluación de aprendizajes está hoy a cargo de la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, conforme el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Que la misma ley restableció el piso de inversión educativa del artículo 9° de la Ley N° 26.206 y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional del artículo 52 de la Ley N° 26.058, con calendarios compatibles con la regla fiscal, que corresponde precisar.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Instituto Nacional de Evaluación Educativa

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del piso de inversión educativa, en adelante «la Ley».

ARTÍCULO 2°.- Concurso del presidente. El concurso público de antecedentes del artículo 6°, inciso a), de la Ley se convoca dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, con difusión en el Boletín Oficial y en un sitio oficial durante quince (15) días hábiles. Lo sustancia un jurado de tres (3) especialistas de reconocida trayectoria en evaluación educativa o estadística, uno de ellos propuesto por el Consejo Federal de Educación y otro por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. El jurado eleva una terna con orden de mérito fundado, que se publica, y el Poder Ejecutivo nacional designa a uno de sus integrantes.

ARTÍCULO 3°.- Designación de los demás miembros. Invítase al Consejo Federal de Educación, al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo de Rectores de Universidades Privadas a designar a sus representantes en el directorio, conforme el artículo 6°, incisos b) y c), de la Ley, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, y a comunicarlo al área nacional de educación.

ARTÍCULO 4°.- Sorteo de los mandatos. En la sesión constitutiva del directorio se sortea, en acto público y ante escribano, cuál de los dos miembros designados por el Consejo Federal de Educación y cuál de los dos designados por los consejos universitarios tienen un mandato inicial de tres (3) años, conforme el artículo 7° de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- Constitución y funcionamiento. El directorio se constituye dentro del plazo del artículo 22 de la Ley. En su sesión constitutiva aprueba su reglamento de funcionamiento y, dentro de los noventa (90) días, la estructura organizativa del Instituto, en ejercicio de su autarquía.

ARTÍCULO 6°.- Traspaso de la evaluación. Dentro de los treinta (30) días de constituido el directorio, el área nacional de educación y el Instituto suscriben un acta de transferencia que identifica: a) las funciones de evaluación de aprendizajes y del sistema educativo, incluidas la evaluación Aprender y la participación en evaluaciones internacionales; b) las bases de datos, instrumentos y antecedentes técnicos; c) el personal, que conserva su situación de revista y sus derechos adquiridos; y d) los créditos presupuestarios y bienes que se transfieren, conforme el artículo 10 de la Ley.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de estructuras. Desde la firma del acta del artículo anterior, los objetivos en materia de evaluación educativa asignados por el Anexo II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios a la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa se tienen por transferidos al Instituto. La Jefatura de Gabinete de Ministros adecua ese Anexo dentro de los treinta (30) días. El área conserva los objetivos de información y estadística del sistema educativo.

ARTÍCULO 8°.- Información compartida. El área nacional de educación suministra al Instituto la información del sistema nominal de información educativa necesaria para la evaluación, con datos seudonimizados y conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Transición. Hasta la firma del acta del artículo 6°, el área nacional de educación aplica la evaluación Aprender conforme el artículo 3° de la Ley.

Capítulo II – Piso de inversión educativa (artículo 16 de la Ley)

ARTÍCULO 10°.- Gasto nacional en educación. A los fines del artículo 16 de la Ley, el gasto nacional en educación es el devengado de la Administración Nacional en la función educación del clasificador presupuestario por finalidad y función, excluidos los programas de cultura, expresado como proporción del Producto Interno Bruto nominal que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Ministerio de Economía calcula el valor del ejercicio 2027, que es la base del inciso a) de ese artículo, y lo publica dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 11°.- Proyectos de presupuesto. Cada proyecto de ley de presupuesto incluye un anexo con el gasto nacional en educación previsto como proporción del Producto Interno Bruto, su comparación con el del ejercicio anterior y el incremento anual del aporte nacional hacia el piso. Si al cierre de un ejercicio el gasto efectivo resultara inferior al del ejercicio anterior, el proyecto de presupuesto siguiente incluye la diferencia.

ARTÍCULO 12°.- Gasto consolidado. El área nacional de educación, con el Ministerio de Economía, publica antes del 30 de septiembre de cada año el gasto educativo consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año anterior, sobre la base de la información que estas suministren conforme la metodología común que se acuerde en el Consejo Federal de Educación. Dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación del presente, el área nacional de educación propone a ese Consejo los criterios para el aporte de cada jurisdicción al piso del seis por ciento (6 %).

Capítulo III – Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (artículo 18 de la Ley)

ARTÍCULO 13°.- Calendario del Fondo. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional es administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica previsto en el artículo 45 de la Ley N° 26.058. Su monto anual se determina así: a) base: el devengado en el ejercicio 2027 por los programas nacionales de educación técnico profesional; b) meta del ejercicio 2031: el cero coma dos por ciento (0,2 %) de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional de ese ejercicio; y c) en los ejercicios 2029, 2030 y 2031, la base más un tercio, dos tercios y la totalidad, respectivamente, de la diferencia entre la meta y la base.

ARTÍCULO 14°.- Destino e información. Los recursos del Fondo se aplican exclusivamente a las finalidades del artículo 52 de la Ley N° 26.058. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica publica cada trimestre su ejecución por jurisdicción y finalidad.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 21 de la Ley.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de publicación de resultados de las escuelas financiadas por alumno (modificación del art. 97 de la Ley 26.206)

Modifica el art. 97 de la Ley de Educación Nacional para que las escuelas, estatales o privadas, que reciban financiamiento por alumno conforme una ley provincial publiquen sus resultados de Aprender por establecimiento, con indicadores de contexto, manteniendo la reserva de identidad de alumnos y docentes.

Propuesta 77: Las familias eligen la escuela
Cuándo: Fase II · antes del primer ciclo lectivo de los pilotos de financiamiento por alumno («Modelo de ley provincial de financiamiento educativo por alumno (pilotos)», «Acuerdo federal de financiamiento educativo por alumno»)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley de Educación Nacional dispone que la difusión de los resultados de las evaluaciones resguarde la identidad de alumnos, docentes e instituciones, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización. Ese criterio es razonable como regla general, pero no se ajusta a las escuelas que reciben fondos públicos en función de los alumnos que eligen asistir a ellas. Cuando el financiamiento sigue al alumno, las familias necesitan información confiable para elegir, y la sociedad necesita saber si los recursos públicos mejoran los aprendizajes. El presente proyecto exceptúa de la reserva de identidad institucional a los establecimientos, de gestión estatal o privada, que reciban financiamiento por alumno conforme una ley provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dispone que sus resultados de las evaluaciones nacionales se publiquen por escuela, acompañados de indicadores de contexto que permitan una lectura justa. La identidad de alumnos y docentes sigue protegida en todos los casos, y los resultados no pueden usarse para elaborar ordenamientos con fines sancionatorios. La medida no genera gasto adicional y se ejecuta con los recursos de la evaluación nacional existente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto que los establecimientos educativos que reciben financiamiento por alumno publiquen sus resultados en las evaluaciones nacionales de aprendizajes.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 97 de la Ley N° 26.206. Sustitúyese el artículo 97 de la Ley N° 26.206 por el siguiente: «ARTÍCULO 97.- El Ministerio nacional con competencia en educación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia. Se exceptúan de la reserva de identidad institucional los establecimientos de gestión estatal o privada que reciban financiamiento asignado por alumno conforme una ley provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: sus resultados en las evaluaciones nacionales se publican por establecimiento, acompañados de indicadores de contexto escolar y socioeconómico. En ningún caso se difunden datos que permitan identificar a alumnos/as o docentes, ni se elaboran con esos resultados ordenamientos de establecimientos con fines sancionatorios.»

ARTÍCULO 3°.- Participación en las evaluaciones. Los establecimientos comprendidos en la excepción del artículo 97 de la Ley N° 26.206, según el texto de la presente, participan con carácter censal en las evaluaciones nacionales de aprendizajes de los años que se evalúen.

ARTÍCULO 4°.- Información de las jurisdicciones. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informan cada año al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, antes del inicio del ciclo lectivo, la nómina de los establecimientos que reciben financiamiento por alumno. El Instituto publica los resultados de esos establecimientos dentro de los plazos de publicación de la evaluación nacional.

ARTÍCULO 5°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gasto adicional. Su ejecución se atiende con los créditos asignados al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 6°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica a las evaluaciones nacionales que se tomen desde el ciclo lectivo siguiente.

ARTÍCULO 7°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de financiamiento educativo por alumno (pilotos)

La provincia que adhiere asigna el financiamiento de las escuelas participantes por una fórmula pública por alumno, ponderada por nivel, ruralidad, pobreza y discapacidad, con mínimo garantizado para escuelas rurales y pequeñas; en las privadas que adhieran, el monto por alumno reemplaza el aporte salarial del art. 65 de la Ley 26.206, con arancel regulado, admisión por sorteo y Aprender público. Empieza como piloto evaluado en forma independiente y solo se extiende con resultados verificados.

Propuesta 77: Las familias eligen la escuela
Cuándo: Fase II · después de la firma del acuerdo federal y de la ley «Ley de publicación de resultados de las escuelas financiadas por alumno (modificación del art. 97 de la Ley 26.206)»; pilotos desde el ciclo lectivo siguiente; extensión en la Fase III según la evaluación
Trámite: Ley provincial; mayoría y trámite según cada constitución provincial.

FUNDAMENTOS

La Provincia financia hoy sus escuelas por cargos y estructuras, y aporta a los salarios docentes de las escuelas de gestión privada según los criterios del artículo 65 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Ese esquema responde poco a cuántos alumnos atiende cada escuela y a cuánto aprenden, y la posibilidad de elegir escuela depende de lo que cada familia puede pagar. El presente proyecto pone en marcha, en las escuelas que adhieran y como experiencia piloto, un financiamiento por alumno con una fórmula pública que da más peso a los alumnos en situación de pobreza, con discapacidad o en zonas rurales, y garantiza un mínimo de funcionamiento a las escuelas rurales y pequeñas. Las escuelas privadas que participen aceptan el monto como pago total o cobran un arancel regulado, admiten por sorteo cuando sobran postulantes y publican sus resultados de evaluación. La escuela pública sigue siendo gratuita y se mantienen el estatuto y la carrera docente. El presupuesto educativo no se recorta: se reasigna con reglas claras. Los pilotos son evaluados por un organismo independiente y solo se extienden si mejoran los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece, con carácter de experiencia piloto, el financiamiento por alumno de los establecimientos educativos de la Provincia de [Provincia] que adhieran a ella, en el marco del acuerdo federal de financiamiento por alumno y del artículo 65 de la Ley nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 2°.- Principios. El régimen se rige por los siguientes principios: a) la educación pública de gestión estatal es gratuita; b) el financiamiento sigue al alumno, con más recursos para quien más lo necesita; c) las familias pueden elegir la escuela; d) ningún establecimiento financiado puede seleccionar en forma excluyente; y e) todos los establecimientos financiados rinden cuentas públicamente por sus resultados.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio de Educación de la Provincia, o el organismo que lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 4°.- Fórmula por alumno. La autoridad de aplicación fija y publica, antes del inicio de cada ciclo lectivo, una fórmula de monto por alumno que pondera, como mínimo, el nivel y la modalidad educativa, la ruralidad, la situación de pobreza del alumno y la discapacidad. La fórmula, sus ponderadores y los montos resultantes son públicos y se aplican por igual a todos los establecimientos participantes, de gestión estatal o privada.

ARTÍCULO 5°.- Mínimo garantizado. Las escuelas rurales y las de matrícula reducida que participen reciben, cualquiera sea su número de alumnos, un monto mínimo de funcionamiento que fija la autoridad de aplicación, de modo que ninguna escuela cierre por efecto de la fórmula.

ARTÍCULO 6°.- Escuelas de gestión estatal. En los establecimientos de gestión estatal que participen, la fórmula determina la asignación de los fondos de funcionamiento y orienta la asignación de cargos. Se mantienen el estatuto, la carrera y la situación de revista del personal docente. La enseñanza es gratuita.

ARTÍCULO 7°.- Adhesión de escuelas de gestión privada. Los establecimientos de gestión privada reconocidos que reciben aportes estatales pueden adherir al régimen. En los que adhieran, el monto por alumno reemplaza el aporte a los salarios docentes asignado conforme el artículo 65 de la Ley nacional N° 26.206 y la normativa provincial de aportes a la enseñanza privada.

ARTÍCULO 8°.- Derechos del personal docente. La adhesión no afecta los derechos laborales del personal docente de los establecimientos de gestión privada. El establecimiento adherente garantiza el pago de las remuneraciones con el monto por alumno y sus demás recursos.

ARTÍCULO 9°.- Arancel regulado. Los establecimientos de gestión privada adherentes aceptan el monto por alumno como pago total o cobran, como máximo, el arancel regulado que fije la autoridad de aplicación. A los alumnos cuyo monto incluya la ponderación por pobreza no puede cobrárseles más que el arancel regulado que la autoridad fije para ellos, que puede ser cero. Se prohíbe todo cobro adicional obligatorio, cualquiera sea su denominación.

ARTÍCULO 10°.- Admisión por sorteo. Los establecimientos participantes no pueden seleccionar a sus alumnos en forma excluyente. Cuando las solicitudes superen las vacantes, la admisión se resuelve por sorteo público, con prioridad para hermanos de alumnos ya inscriptos y para alumnos con discapacidad, conforme la reglamentación.

ARTÍCULO 11°.- Evaluación y publicación de resultados. Los establecimientos participantes rinden con carácter censal las evaluaciones nacionales de aprendizajes y sus resultados se publican por establecimiento, con indicadores de contexto, conforme el artículo 97 de la Ley nacional N° 26.206. La Provincia comunica la nómina de establecimientos participantes al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

ARTÍCULO 12°.- Pilotos. El régimen se aplica en las zonas y los establecimientos que determine la autoridad de aplicación, durante al menos tres (3) ciclos lectivos completos, con un grupo de establecimientos comparables que no participen, a los fines de la evaluación.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación independiente. Cada piloto es evaluado por una universidad o centro de investigación seleccionado por concurso público, sin vínculo con los establecimientos participantes, que mide los aprendizajes y la segregación escolar frente a los establecimientos comparables y publica un informe al final de cada ciclo lectivo y un informe final. La autoridad de aplicación le suministra la información necesaria, con resguardo de los datos personales.

ARTÍCULO 14°.- Condición de extensión. El régimen solo puede extenderse a nuevas zonas o establecimientos cuando el informe final de evaluación verifique que mejoraron los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar. La decisión de extensión es fundada y pública.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. El régimen se financia con la reasignación de los créditos del presupuesto educativo provincial destinados a los establecimientos participantes y al aporte a la enseñanza privada, sin recorte del presupuesto educativo total. Los costos de la evaluación se atienden con los créditos del Ministerio de Educación de la Provincia.

ARTÍCULO 16°.- Información pública. La autoridad de aplicación publica cada año, en formato abierto, los montos transferidos a cada establecimiento, la matrícula, los aranceles cobrados y el resultado de los sorteos, sin datos que permitan identificar a ningún alumno.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo provincial reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 18°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de financiamiento educativo por alumno

La Nación y las provincias que lo suscriben acuerdan, en el Consejo Federal de Educación, los criterios comunes de una fórmula pública por alumno ponderada, pilotos voluntarios por ley provincial, reglas para las escuelas privadas participantes y una evaluación independiente con diseño común, previa a toda extensión.

Propuesta 77: Las familias eligen la escuela
Cuándo: Fase II · firma en la Asamblea del Consejo Federal de Educación, antes de las leyes provinciales de los pilotos
Trámite: Acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias y la CABA, en el marco del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 116–118). No requiere ley nacional (criterio B14: no compromete fondos nacionales); cada legislatura lo ratifica si su Constitución lo exige; rige desde la firma en lo que no requiera ratificación.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en educación, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus gobernadores y por su Jefe de Gobierno o por sus ministros de educación, en adelante «las partes».

Que los artículos 116 a 118 de la Ley N° 26.206 establecen al Consejo Federal de Educación como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional.

Que la educación es competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la adopción de un financiamiento por alumno es voluntaria para cada jurisdicción.

Que el artículo 65 de la Ley N° 26.206 dispone que los aportes estatales a los salarios docentes de las escuelas de gestión privada se asignen con criterios objetivos de justicia social, lo que permite a cada jurisdicción reemplazarlos, en las escuelas que adhieran, por un monto por alumno.

Que el artículo 97 de la Ley N° 26.206, según el texto de la Ley N° [—], dispone que los establecimientos que reciben financiamiento por alumno publiquen sus resultados por establecimiento.

Que un financiamiento por alumno sin reglas puede aumentar la segregación escolar, por lo que debe dar más peso a los alumnos que más lo necesitan, prohibir la selección excluyente y extenderse solo con resultados verificados por una evaluación independiente.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan los criterios comunes para que las jurisdicciones que lo decidan asignen el financiamiento de sus establecimientos educativos por alumno, mediante pilotos voluntarios evaluados en forma independiente, y para extenderlos solo cuando mejoren los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Adopción voluntaria. Cada jurisdicción decide si adopta el financiamiento por alumno. La que lo adopte lo hace por ley de su legislatura, conforme el modelo que las partes toman como referencia, y define las zonas y los establecimientos del piloto.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Fórmula pública ponderada. La fórmula de monto por alumno de cada jurisdicción es pública y pondera, como mínimo, el nivel y la modalidad educativa, la ruralidad, la situación de pobreza del alumno y la discapacidad. Garantiza a las escuelas rurales y de matrícula reducida un mínimo de funcionamiento. Las partes aprueban en el Consejo Federal de Educación, dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, los criterios técnicos comunes de los ponderadores.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Escuela pública y personal docente. La educación de gestión estatal sigue siendo gratuita. El financiamiento por alumno no modifica el estatuto, la carrera ni la situación de revista del personal docente de los establecimientos de gestión estatal, ni los derechos laborales del personal de los de gestión privada.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Reglas para las escuelas de gestión privada participantes. Los establecimientos de gestión privada que reciban financiamiento por alumno: a) lo aceptan como pago total o cobran, como máximo, el arancel regulado que fije la jurisdicción, con protección especial de los alumnos en situación de pobreza; b) no seleccionan en forma excluyente y, cuando las solicitudes superan las vacantes, admiten por sorteo público; y c) rinden con carácter censal las evaluaciones nacionales y publican sus resultados por establecimiento.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Presupuesto. El financiamiento por alumno reasigna el presupuesto educativo existente de cada jurisdicción con reglas claras, sin recortar su monto total. Este Acuerdo no compromete fondos nacionales adicionales.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Evaluación independiente con diseño común. Cada piloto dura al menos tres (3) ciclos lectivos y es evaluado por un organismo independiente de la jurisdicción y de los establecimientos, seleccionado por concurso, que compara los establecimientos participantes con establecimientos comparables que no participan y mide como mínimo los aprendizajes y la segregación escolar. Las partes aprueban en el Consejo Federal de Educación un diseño común de evaluación para que los resultados sean comparables entre jurisdicciones.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Condición de extensión. Ninguna jurisdicción extiende el financiamiento por alumno más allá del piloto sin un informe final de evaluación que verifique que mejoraron los aprendizajes sin aumentar la segregación escolar. Los informes son públicos.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Papel del Estado Nacional. El Estado Nacional, por medio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, suministra a los evaluadores los resultados de las evaluaciones nacionales de los establecimientos participantes y de los comparables, brinda asistencia técnica en el diseño de la fórmula y de la evaluación, y publica los resultados conforme el artículo 97 de la Ley N° 26.206.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión Federal de Seguimiento. Créase, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la Comisión Federal de Seguimiento del Financiamiento por Alumno, integrada por un representante del área nacional con competencia en educación, uno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y uno por cada jurisdicción que adopte un piloto. La Comisión consolida y publica las fórmulas, el diseño de evaluación y los informes, y eleva cada año un informe a la Asamblea del Consejo. Sus integrantes no perciben remuneración por esa función.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Información y datos personales. Las partes intercambian la información necesaria para la evaluación con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326 y de la identidad de niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Adhesión y vigencia. Las jurisdicciones que no suscriban el Acuerdo en el acto de firma pueden adherir en cualquier momento mediante nota dirigida a la Presidencia del Consejo Federal de Educación. El Acuerdo rige desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2035, y se renueva por períodos de cuatro (4) años salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial, y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución. Rige entre las partes desde su firma en todo lo que no requiera ratificación.

PROYECTO DE LEY

Ley plurianual de universidades y ciencia

Restablece con nuevo calendario los arts. 5 a 7 de la Ley 27.614 (senda hasta 0,1 % del PIB adicional al año 4 y 1 % como meta de largo plazo, piso real para CONICET, CONAE, CNEA, INTA e INTI y fondos sectoriales), cumple desde la vigencia la recomposición salarial de la Ley 27.795 y fija un calendario de tres años con fuente expresa para sus gastos de funcionamiento.

Propuesta 78: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La ciencia y las universidades necesitan reglas de financiamiento estables, que no dependan de la negociación de cada año. La Ley N° 27.614 había fijado una senda creciente de inversión en ciencia y tecnología, pero sus artículos 5° a 7° fueron derogados por el artículo 30 de la Ley N° 27.798 desde el ejercicio 2026. La Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario dispuso la recomposición de los gastos de funcionamiento y de los salarios, y su ejecución quedó sujeta a la existencia de financiamiento por el Decreto N° 759/2025. El presente proyecto restablece la senda de la Ley N° 27.614 con un calendario que parte del nivel efectivo de gasto, suma hasta un 0,1 % del Producto Interno Bruto al cuarto año y mantiene el 1 % como meta de largo plazo; fija un piso real para los organismos nacionales de ciencia y técnica, y canaliza los fondos sectoriales por los instrumentos existentes. En las universidades, cumple de inmediato la recomposición salarial y distribuye en tres años, con fuente expresa, la de los gastos de funcionamiento, por decisión del Congreso y no por suspensión administrativa. A cambio, incorpora una fórmula pública de distribución, contratos-programa con metas, auditoría de la Auditoría General de la Nación y datos abiertos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un presupuesto plurianual para la ciencia, la tecnología y la innovación y para las universidades nacionales: restablece con un nuevo calendario la senda de inversión de la Ley N° 27.614, fija un piso real para los organismos nacionales de ciencia y técnica y dispone el cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, con fuente expresa y calendario compatible con la regla fiscal.

Capítulo II – Ciencia, tecnología e innovación

ARTÍCULO 2°.- Restablecimiento de los artículos 5° a 7° de la Ley N° 27.614. Restablécense los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N° 27.614, derogados por el artículo 30, inciso b), de la Ley N° 27.798, con el siguiente texto: «ARTÍCULO 5°.- El presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica crece en forma gradual desde el nivel efectivamente devengado en el ejercicio 2027 hasta alcanzar, en el ejercicio 2031, un monto adicional equivalente al cero coma uno por ciento (0,1 %) del Producto Interno Bruto, que incluye el programa de regreso de investigadores emigrados. La meta de largo plazo es el uno por ciento (1 %) del Producto Interno Bruto, que se alcanza cuando lo permita la regla fiscal. ARTÍCULO 6°.- Los créditos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no pueden ser inferiores, en ningún ejercicio, a los devengados en el ejercicio 2027, actualizados por la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. ARTÍCULO 7°.- Una parte del incremento del artículo 5° se asigna a fondos sectoriales para litio y baterías, energía nuclear, agrobiotecnología, salud e inteligencia artificial, que se canalizan por los fondos existentes de la agencia nacional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación —Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)—, con convocatorias anuales en fechas publicadas.»

ARTÍCULO 3°.- Carrera del investigador. El CONICET incrementa en forma gradual los ingresos anuales a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico hasta alcanzar seiscientos (600) ingresos en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2031, dentro de los créditos del artículo 5° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Protección de los fondos. Los fondos y créditos con destino específico previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente, quedan expresamente excluidos de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

Capítulo III – Universidades nacionales

ARTÍCULO 5°.- Recomposición salarial. La recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales dispuesta por el artículo 5° de la Ley N° 27.795 se cumple en forma íntegra, conforme sus términos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Gastos de funcionamiento. La actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales dispuesta por los artículos 3° y 4° de la Ley N° 27.795 se cumple en tres (3) tramos anuales de igual valor, en los ejercicios 2028, 2029 y 2030. Quedan modificados en ese sentido los plazos previstos en esos artículos.

ARTÍCULO 7°.- Decreto N° 759/2025. Déjase sin efecto el Decreto N° 759/2025 en cuanto sujetó la ejecución de la Ley N° 27.795 a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629. La ejecución de esa ley se rige por la presente.

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 58 de la Ley N° 24.521: fórmula pública de distribución. Sustitúyese el artículo 58 de la Ley N° 24.521, según el texto del artículo 6° de la Ley N° 27.204, por el siguiente: «ARTÍCULO 58.- Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Dicho aporte no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto general de la Administración Nacional. A partir del ejercicio 2030, el aporte se distribuye entre las universidades nacionales según una fórmula pública que considera la matrícula activa, los graduados, la investigación y la inserción territorial de cada universidad, sin que el aporte a cada una pueda disminuir. La reglamentación fija las ponderaciones y las publica. La autoridad nacional en materia de educación superior celebra con cada universidad nacional, respetando su autonomía, contratos-programa con metas.»

ARTÍCULO 9°.- Auditoría y datos abiertos. La Auditoría General de la Nación audita cada una de las universidades nacionales al menos una vez entre los ejercicios 2028 y 2031 y publica sus informes. Las universidades nacionales publican cada año, en formato abierto, sus datos de matrícula, graduación y uso de los fondos.

Capítulo IV – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Ley N° 27.798. Déjase sin efecto el inciso b) del artículo 30 de la Ley N° 27.798.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) la recomposición salarial del artículo 5° y el primer tramo del artículo 6° se atienden en el ejercicio 2028 con la reasignación de créditos dentro del total del presupuesto vigente, sin aumentar el gasto total, que el Jefe de Gabinete de Ministros dispone dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley e informa al Congreso de la Nación, con indicación de las partidas de origen; b) los tramos de 2029 y 2030 del artículo 6° y la recomposición salarial en esos ejercicios se financian con el cupo que la cuenta fiscal reserva para universidades, hasta un máximo adicional del cero coma dos por ciento (0,2 %) del Producto Interno Bruto en el ejercicio 2031; y c) la senda del artículo 5° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente, se financia con el cupo que la cuenta fiscal reserva para ciencia y técnica y se activa con la ley de presupuesto del ejercicio 2029.

ARTÍCULO 12°.- Estabilidad. Los pisos, sendas y calendarios de la presente ley no pueden ser suspendidos ni diferidos por decreto ni por decisión administrativa; solo pueden modificarse por ley del Congreso.

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley plurianual de universidades y ciencia

Reglamenta la ley «Ley plurianual de universidades y ciencia»: calendario anual de la senda de ciencia y técnica hasta +0,1 % del PIB en 2031, cálculo y ejecución del piso real de CONICET, CONAE, CNEA, INTA e INTI, canalización de los fondos sectoriales por FONCyT, FONTAR y FONARSEC con convocatorias en fecha, ingresos a la carrera del CONICET y pago inmediato de la recomposición salarial universitaria con tramos para gastos de funcionamiento.

Propuesta 78: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Fase I · dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley plurianual de universidades y ciencia» (art. 13)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] plurianual de universidades y ciencia, las Leyes N° 24.156, N° 27.614, N° 27.795 y N° 27.798, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] restableció con un nuevo calendario los artículos 5° a 7° de la Ley N° 27.614, derogados por el artículo 30, inciso b), de la Ley N° 27.798, fijó un piso real para los organismos nacionales de ciencia y técnica y dispuso canalizar los fondos sectoriales por los fondos existentes de la agencia nacional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Que la misma ley dispuso el cumplimiento íntegro de la recomposición salarial del artículo 5° de la Ley N° 27.795 desde su entrada en vigencia y la actualización de los gastos de funcionamiento de los artículos 3° y 4° de esa ley en tres tramos anuales, con fuente expresa, y que sus pisos y calendarios solo pueden modificarse por ley del Congreso.

Que en 2023 el gasto nacional en ciencia y técnica fue del cero coma veinticuatro por ciento (0,24 %) del Producto Interno Bruto, según el Ministerio de Economía, y que la previsibilidad de los recursos es condición para sostener equipos de investigación.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Senda de inversión en ciencia y técnica

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] plurianual de universidades y ciencia, en adelante «la Ley», y los artículos 5° a 7° de la Ley N° 27.614, según el texto dado por la Ley.

ARTÍCULO 2°.- Medición. A los fines del artículo 5° de la Ley N° 27.614, el presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica es el devengado de la Administración Nacional en esa función del clasificador presupuestario por finalidad y función, expresado como proporción del Producto Interno Bruto nominal que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Ministerio de Economía calcula el valor del ejercicio 2027 y lo publica dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 3°.- Calendario de la senda. El monto adicional sobre el nivel de 2027 es, como mínimo, de un tercio del cero coma uno por ciento (0,1 %) del Producto Interno Bruto en el ejercicio 2029, de dos tercios en el ejercicio 2030 y de la totalidad en el ejercicio 2031. Cada proyecto de ley de presupuesto incluye un anexo con el cumplimiento de la senda y la distribución del incremento entre los organismos, los fondos sectoriales y el programa de regreso de investigadores emigrados.

Capítulo II – Piso real de los organismos

ARTÍCULO 4°.- Organismos comprendidos. El piso del artículo 6° de la Ley N° 27.614 alcanza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

ARTÍCULO 5°.- Cálculo del piso. El piso de cada organismo es el total de sus créditos devengados en el ejercicio 2027, por todas las fuentes de financiamiento salvo el endeudamiento externo con destino específico, multiplicado por el cociente entre el Índice de Precios al Consumidor promedio del ejercicio y el del ejercicio 2027. Cada ley de presupuesto lo calcula con la inflación proyectada; si la inflación efectiva la supera, el Jefe de Gabinete de Ministros adecua los créditos dentro del mismo ejercicio.

ARTÍCULO 6°.- Ejecución. La programación de cuotas de compromiso y de devengado de los organismos comprendidos no puede impedir la ejecución de los créditos que integran el piso.

Capítulo III – Fondos sectoriales

ARTÍCULO 7°.- Parte del incremento. Cada proyecto de ley de presupuesto explicita, a propuesta del área nacional de ciencia y tecnología, la parte del incremento del artículo 5° de la Ley N° 27.614 que se asigna a los fondos sectoriales del artículo 7° de esa ley y su distribución entre litio y baterías, energía nuclear, agrobiotecnología, salud e inteligencia artificial. La distribución se publica.

ARTÍCULO 8°.- Convocatorias en fecha. La agencia nacional de promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación publica antes del 30 de noviembre de cada año el calendario de convocatorias del año siguiente del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), con al menos una convocatoria anual de cada fondo para las áreas del artículo anterior. Los resultados se publican dentro de los ciento ochenta (180) días del cierre de cada convocatoria y el primer desembolso se efectúa dentro de los sesenta (60) días de la adjudicación.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación. Los proyectos se seleccionan mediante evaluación por pares o por especialistas externos, conforme las normas de cada fondo.

ARTÍCULO 10°.- Informe. La agencia publica cada año, por fondo y por área, las convocatorias realizadas, los proyectos presentados y adjudicados, los montos comprometidos y desembolsados y los plazos efectivos de cada etapa.

Capítulo IV – Carrera del investigador (artículo 3° de la Ley)

ARTÍCULO 11°.- Calendario de ingresos. El CONICET convoca, como mínimo, cuatrocientos cincuenta (450) ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2028, quinientos (500) en la de 2029, quinientos cincuenta (550) en la de 2030 y seiscientos (600) en la de 2031.

Capítulo V – Universidades nacionales (artículos 5°, 6° y 11 de la Ley)

ARTÍCULO 12°.- Recomposición salarial. La autoridad nacional en materia de educación superior transfiere a cada universidad nacional, desde el mes siguiente al de la entrada en vigencia de la Ley, los fondos necesarios para liquidar la recomposición salarial del artículo 5° de la Ley N° 27.795, conforme sus términos. La reasignación de créditos del artículo 11, inciso a), de la Ley se dispone dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la Ley.

ARTÍCULO 13°.- Gastos de funcionamiento. Cada tramo anual del artículo 6° de la Ley se transfiere en cuotas mensuales iguales a partir del mes siguiente al de la aprobación de la distribución del presupuesto del ejercicio respectivo. El tramo de 2028 se transfiere a partir del mes siguiente a la reasignación del artículo anterior.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 11 de la Ley.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro a las universidades nacionales y de los contratos-programa

Reglamenta el artículo 8° de la Ley plurianual de universidades y ciencia en relación con el artículo 58 de la Ley 24.521: define los cuatro indicadores de la fórmula (matrícula activa, graduados, investigación e inserción territorial), fija sus ponderaciones, preserva la garantía de no disminución del aporte y regula los contratos-programa voluntarios con metas.

Propuesta 78: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Fase II · antes del 15 de septiembre de 2029, para que el proyecto de presupuesto 2030 aplique la fórmula (art. 8 de la Ley N° [—], «Ley plurianual de universidades y ciencia»)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Ley N° 24.521, según el texto dado por la Ley N° 27.204, establece que el aporte del Estado nacional a las universidades nacionales no puede ser disminuido ni reemplazado por recursos de otras fuentes.

Que el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia dispuso que, a partir del ejercicio 2030, ese aporte se distribuya según una fórmula pública que considera la matrícula activa, los graduados, la investigación y la inserción territorial de cada universidad, sin perjuicio de la garantía de no disminución, y encomendó a la reglamentación fijar y publicar las ponderaciones.

Que la misma norma prevé la celebración de contratos-programa con metas entre la autoridad nacional en materia de educación superior y cada universidad nacional, con respeto de su autonomía.

Que la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, reconocidas por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, exigen que la fórmula opere sobre la distribución del aporte nacional y no sobre la gestión interna de cada institución, y que los contratos-programa sean voluntarios.

Que resulta conveniente consultar al Consejo Interuniversitario Nacional, previsto en el artículo 71 de la Ley N° 24.521, sobre los coeficientes técnicos y su revisión periódica.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el artículo 8° de la Ley N° [—] plurianual de universidades y ciencia, en adelante «la Ley», en relación con el artículo 58 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, texto según la Ley N° 27.204: establece la fórmula pública de distribución del aporte del Tesoro nacional a las universidades nacionales y el régimen de los contratos-programa.

ARTÍCULO 2°.- Aporte comprendido. La fórmula se aplica a los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio, a partir del de 2030, asigna a las universidades nacionales para gastos de personal y de funcionamiento. Quedan excluidos los créditos para obras de infraestructura, los hospitales universitarios, los programas con destino específico establecidos por ley y los fondos de los contratos-programa del Capítulo III.

ARTÍCULO 3°.- Garantía de no disminución. Ninguna universidad nacional recibe en un ejercicio un aporte inferior al que le fue asignado en el ejercicio anterior para los conceptos del artículo 2°, conforme el artículo 58 de la Ley N° 24.521. Ese monto constituye el piso de cada universidad. La fórmula distribuye la diferencia entre el total de los créditos del artículo 2° y la suma de los pisos.

Capítulo II – Fórmula pública

ARTÍCULO 4°.- Indicadores. La fórmula considera, para cada universidad nacional, los siguientes indicadores, calculados con el promedio de los tres (3) últimos años con datos disponibles: a) matrícula activa: cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado que aprobaron al menos dos (2) asignaturas en el año académico, ponderada por el coeficiente de costo de su disciplina; b) graduados: cantidad de egresados de pregrado, grado y posgrado, ponderada por la duración teórica de la carrera y por el coeficiente de costo de su disciplina; c) investigación: cantidad de docentes con categoría de investigador vigente, de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con lugar de trabajo en la universidad, y monto de los fondos externos obtenidos por convocatorias competitivas para investigación y desarrollo; y d) inserción territorial: proporción de estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, de estudiantes que residen en departamentos sin otra oferta universitaria pública, y cantidad de sedes en localidades sin otra oferta universitaria pública.

ARTÍCULO 5°.- Ponderaciones. Las ponderaciones de los indicadores del artículo anterior son: a) matrícula activa, cuarenta por ciento (40 %); b) graduados, treinta por ciento (30 %); c) investigación, veinte por ciento (20 %); y d) inserción territorial, diez por ciento (10 %). La participación de cada universidad en el monto a distribuir según el artículo 3° es la suma de su participación en el total nacional de cada indicador, multiplicada por la ponderación respectiva.

ARTÍCULO 6°.- Coeficientes técnicos. La autoridad nacional en materia de educación superior fija, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional, los coeficientes de costo por disciplina, las reglas de ponderación de cada componente de los indicadores de los incisos c) y d) del artículo 4° y la metodología de cálculo, y los publica antes del 30 de junio de 2029.

ARTÍCULO 7°.- Datos. Los indicadores se calculan con los datos que las universidades nacionales informan a la autoridad nacional en materia de educación superior por los sistemas de información universitaria vigentes y con los que publican conforme el artículo 9° de la Ley. La autoridad puede verificar los datos por muestreo. La universidad que no informe en término sus datos conserva su piso, pero no participa del monto a distribuir por fórmula en el ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 8°.- Publicación. La autoridad nacional en materia de educación superior publica cada año, junto con el proyecto de ley de presupuesto, la distribución resultante por universidad, el piso de cada una, el valor de cada indicador y el detalle del cálculo, en formato abierto, de modo que cualquier persona pueda reproducirlo.

ARTÍCULO 9°.- Revisión. Las ponderaciones del artículo 5° se revisan cada tres (3) años, a partir de 2032, previa consulta al Consejo Interuniversitario Nacional y con publicación de los fundamentos. Ninguna revisión puede afectar la garantía del artículo 3°.

Capítulo III – Contratos-programa

ARTÍCULO 10°.- Contratos-programa. La autoridad nacional en materia de educación superior puede celebrar con cada universidad nacional que lo solicite, conforme el artículo 8° de la Ley y con respeto de su autonomía, contratos-programa plurianuales de hasta cuatro (4) años con metas en alguna de estas áreas: retención y graduación de estudiantes, carreras de áreas estratégicas, investigación y transferencia, inserción territorial e infraestructura académica.

ARTÍCULO 11°.- Contenido. Cada contrato-programa establece: a) las metas, con indicadores, línea de base y valores anuales verificables; b) los fondos comprometidos por año y su calendario de transferencia; c) el mecanismo de seguimiento; y d) las consecuencias del incumplimiento, que solo pueden consistir en la suspensión de los tramos de fondos del propio contrato pendientes de transferencia.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento de los contratos. Los fondos de los contratos-programa se atienden con los créditos que la ley de presupuesto asigne a ese fin dentro del financiamiento previsto en el artículo 11 de la Ley. Su incumplimiento no afecta el piso del artículo 3° ni la participación de la universidad en la fórmula.

ARTÍCULO 13°.- Publicidad de los contratos. Los contratos-programa, sus informes anuales de seguimiento y el grado de cumplimiento de cada meta se publican en el sitio oficial de la autoridad nacional en materia de educación superior y en el de la universidad respectiva.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Primer ejercicio. Para el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2030, la autoridad nacional en materia de educación superior calcula la distribución con los datos de los años académicos 2026 a 2028 y la publica conforme el artículo 8°.

ARTÍCULO 15°.- Autoridad de aplicación. La autoridad nacional en materia de educación superior es la autoridad de aplicación del presente decreto y dicta las normas complementarias.

ARTÍCULO 16°.- Gastos. La aplicación del presente no implica gasto adicional: la fórmula distribuye los créditos que fija cada ley de presupuesto conforme el artículo 11 de la Ley.

ARTÍCULO 17°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de carrera del equipo de salud

Ley marco, acordada en el Consejo Federal de Salud, que fija para el personal de salud nacional el ingreso por concurso público, la capacitación continua y los ascensos por concurso y evaluación, con puntaje por servicio en zonas con déficit de profesionales, e invita a las provincias a adherir.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Ley marco con invitación a adherir (la salud es competencia provincial: obliga solo al personal nacional).

FUNDAMENTOS

La calidad de la atención depende de equipos de salud formados, estables y bien distribuidos en el territorio. Hoy las reglas de ingreso, formación y progreso del personal de salud difieren entre establecimientos y jurisdicciones, y conviven designaciones transitorias prolongadas con concursos que se convocan en forma irregular. Faltan profesionales en especialidades críticas y en localidades del interior. El presente proyecto, acordado en el Consejo Federal de Salud, establece las bases de una carrera del equipo de salud para el personal nacional: ingreso exclusivamente por concurso público y abierto, con jurados idóneos y publicidad de cada etapa; capacitación continua a cargo del empleador; ascensos y jefaturas por concurso y evaluación de desempeño; y puntaje adicional para quienes trabajen en zonas con déficit de profesionales. La ley complementa el régimen de empleo público nacional y el convenio colectivo sectorial vigente, respeta los derechos adquiridos y se financia dentro de los créditos existentes y del techo previsto para recursos humanos en salud. Como la salud es competencia de las provincias, se las invita a adherir o a adecuar sus regímenes, con asistencia técnica de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece las bases de la carrera del equipo de salud, con ingreso por concurso, capacitación continua y ascensos por mérito, conforme los lineamientos acordados en el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica al personal del equipo de salud que presta servicios en los establecimientos asistenciales, hospitales e institutos del Ministerio de Salud de la Nación y de sus organismos descentralizados. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir para su propio personal, y a los hospitales de gestión compartida a adoptarla en sus convenios.

ARTÍCULO 3°.- Equipo de salud. Integran el equipo de salud, a los efectos de la presente ley, las personas que ejercen profesiones y actividades de la salud regidas por la Ley N° 17.132, la Ley N° 24.004 y demás normas de ejercicio profesional, y el personal técnico y auxiliar que interviene en forma directa en la atención de la salud, en los agrupamientos que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 4°.- Relación con otros regímenes. La presente ley complementa la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial de los profesionales de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos del Ministerio de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/2009, que se adecuarán a sus bases en la negociación colectiva. Ninguna de sus disposiciones afecta los derechos adquiridos ni la situación de revista del personal en funciones.

Capítulo II – Ingreso

ARTÍCULO 5°.- Ingreso por concurso. El ingreso a la carrera del equipo de salud se realiza exclusivamente por concurso público y abierto de antecedentes y oposición, que garantiza la selección por mérito e idoneidad y la igualdad de oportunidades. Las designaciones transitorias para cubrir necesidades urgentes no pueden exceder de doce (12) meses ni renovarse sin llamado a concurso.

ARTÍCULO 6°.- Jurados y publicidad. Los concursos se sustancian ante jurados integrados por profesionales de la especialidad o actividad, con participación de representantes de universidades o sociedades científicas, según lo establezca la reglamentación. Las convocatorias, los órdenes de mérito y los dictámenes se publican en un sitio oficial de acceso abierto.

ARTÍCULO 7°.- Zonas con déficit de profesionales. En los concursos se otorga puntaje adicional por los servicios prestados en localidades declaradas con déficit de profesionales, según los criterios que acuerde el Consejo Federal de Salud.

Capítulo III – Capacitación y ascensos

ARTÍCULO 8°.- Capacitación continua. El empleador garantiza al personal del equipo de salud un programa de capacitación continua, gratuito y dentro de la jornada laboral o con licencia a ese fin, acorde con las necesidades del servicio y las prioridades sanitarias acordadas en el Consejo Federal de Salud.

ARTÍCULO 9°.- Ascensos. Los ascensos de categoría y el acceso a funciones de jefatura se realizan por concurso, considerando la evaluación periódica de desempeño, la capacitación acreditada y la antigüedad. Las funciones de jefatura se ejercen por un plazo determinado y se renuevan por nuevo concurso.

ARTÍCULO 10°.- Evaluación de desempeño. El desempeño del personal se evalúa en forma periódica, con criterios objetivos y públicos, y con derecho de la persona evaluada a conocer el resultado y a formular observaciones.

Capítulo IV – Coordinación federal, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Consejo Federal de Salud. El Consejo Federal de Salud acuerda los lineamientos comunes de la carrera, las equivalencias entre jurisdicciones para facilitar la movilidad del personal y los criterios de zonas con déficit de profesionales. El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley para el personal nacional.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley al personal nacional se atiende con los créditos asignados al Ministerio de Salud y a sus organismos descentralizados. Los mayores costos que demande se financian dentro del techo que la cuenta fiscal reserva para recursos humanos en salud; conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, los que no tengan crédito en el presupuesto vigente al sancionarse la presente se activan con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 13°.- Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley o a adecuar sus regímenes a sus bases. Las jurisdicciones adheridas acceden a la asistencia técnica del Ministerio de Salud de la Nación para la organización de sus concursos.

ARTÍCULO 14°.- Plazos. Los concursos para cubrir los cargos vacantes y los ocupados en forma transitoria del personal nacional se convocan dentro de los dieciocho (18) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 15°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 16°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de carrera del equipo de salud

Reglamenta la ley «Ley de carrera del equipo de salud» para el personal nacional: agrupamientos, concursos públicos con jurado externo y publicidad, puntaje por servicio en zonas con déficit, capacitación continua dentro de la jornada, evaluación de desempeño, ascensos y jefaturas por concurso, y cronograma de 18 meses para concursar los cargos vacantes y transitorios.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · dentro de los 120 días de publicada la ley «Ley de carrera del equipo de salud» (art. 15)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] de carrera del equipo de salud, las Leyes N° 17.132, N° 24.004 y N° 25.164, el Decreto N° 1133/2009, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] estableció las bases de la carrera del equipo de salud, con ingreso por concurso, capacitación continua y ascensos por mérito, conforme los lineamientos acordados en el Consejo Federal de Salud, y encomendó a la reglamentación fijar los agrupamientos del personal y el procedimiento de los concursos.

Que la carrera se aplica al personal de los establecimientos asistenciales, hospitales e institutos del Ministerio de Salud y de sus organismos descentralizados, y complementa la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 1133/2009.

Que en 2025 quedó sin cubrir casi uno de cada cinco cupos de residencias nacionales y que terapia intensiva, medicina general, clínica médica y emergencias son las especialidades menos elegidas, por lo que la carrera debe valorar el servicio en las localidades con déficit de profesionales.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [●] de carrera del equipo de salud, en adelante «la Ley», para el personal comprendido en su artículo 2°.

ARTÍCULO 2°.- Agrupamientos. A los fines del artículo 3° de la Ley, el personal del equipo de salud se organiza en los siguientes agrupamientos: a) profesional, que comprende a quienes ejercen profesiones de la salud con título universitario de grado regidas por la Ley N° 17.132 y demás normas de ejercicio profesional; b) enfermería, que comprende al personal regido por la Ley N° 24.004; c) técnico, que comprende a técnicas y técnicos de la salud con título de nivel superior; y d) apoyo asistencial, que comprende al personal auxiliar que interviene en forma directa en la atención. El Ministerio de Salud puede establecer subagrupamientos por especialidad o función.

ARTÍCULO 3°.- Reglamento de concursos. El Ministerio de Salud aprueba por resolución, dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente, el reglamento general de concursos de la carrera, conforme las bases de este decreto.

Capítulo II – Ingreso por concurso (artículos 5° a 7° de la Ley)

ARTÍCULO 4°.- Convocatoria. Cada convocatoria se publica en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de acceso abierto del artículo 6° de la Ley, con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación al cierre de la inscripción, e indica el cargo, el establecimiento, el perfil y los requisitos, la integración del jurado, el temario y los criterios de puntaje.

ARTÍCULO 5°.- Etapas y puntaje. El concurso comprende la evaluación de antecedentes, una prueba de oposición escrita o práctica y una entrevista. La oposición representa al menos el cuarenta por ciento (40 %) del puntaje total; los antecedentes, no más del cuarenta por ciento (40 %); y la entrevista, no más del veinte por ciento (20 %).

ARTÍCULO 6°.- Jurado. El jurado se integra con tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes: dos (2) profesionales de la especialidad o actividad del cargo, de categoría igual o superior, que no presten servicios en el establecimiento convocante, y un (1) representante de una universidad nacional o de una sociedad científica de la especialidad. Sus integrantes pueden ser recusados y deben excusarse en los casos previstos por el régimen de procedimientos administrativos. El jurado emite dictamen fundado dentro de los treinta (30) días del cierre de la última etapa.

ARTÍCULO 7°.- Zonas con déficit de profesionales. A los fines del artículo 7° de la Ley, cada año de servicios prestados en una localidad declarada con déficit de profesionales otorga un (1) punto adicional, hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del puntaje de antecedentes. Hasta que el Consejo Federal de Salud fije los criterios del artículo 11 de la Ley, el Ministerio de Salud publica una lista provisoria de localidades con déficit según la relación entre profesionales y habitantes.

ARTÍCULO 8°.- Orden de mérito e impugnaciones. El orden de mérito se publica y puede impugnarse dentro de los cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones se resuelven dentro de los quince (15) días hábiles. El orden de mérito firme tiene validez por doce (12) meses para cubrir vacantes del mismo cargo y establecimiento.

ARTÍCULO 9°.- Designaciones transitorias. Las designaciones transitorias del artículo 5° de la Ley se registran en un listado público por establecimiento, con su fecha de inicio y de vencimiento. Su vencimiento no puede prorrogarse sin que se haya publicado la convocatoria al concurso del cargo.

Capítulo III – Capacitación, desempeño y ascensos (artículos 8° a 10 de la Ley)

ARTÍCULO 10°.- Capacitación continua. Cada establecimiento aprueba antes del 31 de marzo de cada año un plan anual de capacitación, acorde con las prioridades sanitarias acordadas en el Consejo Federal de Salud, que garantiza a cada agente no menos de cuarenta (40) horas anuales de capacitación gratuita, dentro de la jornada laboral o con licencia remunerada a ese fin. La capacitación acreditada se computa en los concursos y en los ascensos.

ARTÍCULO 11°.- Evaluación de desempeño. El desempeño de cada agente se evalúa una vez por año, según criterios objetivos publicados con anticipación. El resultado se notifica a la persona evaluada, que puede formular observaciones dentro de los diez (10) días hábiles, las que se resuelven en forma fundada.

ARTÍCULO 12°.- Ascensos. Los concursos de ascenso de categoría ponderan la evaluación de desempeño, la capacitación acreditada y la antigüedad. Ninguno de esos factores puede representar menos del veinte por ciento (20 %) ni más del cincuenta por ciento (50 %) del puntaje total.

ARTÍCULO 13°.- Jefaturas. Las funciones de jefatura se cubren por concurso y se ejercen por cuatro (4) años. Al vencimiento se convoca a un nuevo concurso, en el que puede participar quien ejercía la función.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Cronograma de concursos. Dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente, el Ministerio de Salud publica el inventario de cargos vacantes y ocupados en forma transitoria del personal comprendido. Los concursos se convocan en tres (3) llamados semestrales, el primero de ellos para los servicios de terapia intensiva, emergencias, neonatología y atención primaria, de modo de cumplir el plazo del artículo 14 de la Ley.

ARTÍCULO 15°.- Negociación colectiva. El Ministerio de Salud convoca dentro de los ciento ochenta (180) días a la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 1133/2009 para su adecuación a las bases de la Ley, conforme su artículo 4°.

ARTÍCULO 16°.- Asistencia técnica a las jurisdicciones. El Ministerio de Salud pone a disposición de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la Ley el reglamento de concursos, el sitio oficial de publicación y la asistencia técnica para organizar sus concursos.

ARTÍCULO 17°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 12 de la Ley.

ARTÍCULO 18°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud

Fija plazos máximos garantizados (30 días para iniciar el tratamiento de un cáncer, 60 para estudios y especialista, 180 para cirugías programadas), crea el registro público de listas de espera, obliga a derivar al vencer el plazo con pago a cargo del financiador y hace obligatorio y automático el pago de los agentes del seguro de salud y del PAMI a los hospitales públicos que atienden a sus afiliados. Incluye la compensación entre subsistemas.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase II · envío al inicio de la Fase II; registro público operativo a los 180 días de la publicación y plazos de cirugías y estudios a los 12 meses (art. 31)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. No crea ni modifica contribuciones.

FUNDAMENTOS

Las demoras para acceder a un estudio, a un especialista o a una cirugía programada son hoy uno de los principales problemas del sistema de salud, y no existe información pública que permita medirlas ni una regla que diga qué ocurre cuando se vuelven excesivas. El presente proyecto, inspirado en los regímenes de garantías explícitas de oportunidad aplicados en la región, fija plazos máximos iniciales: treinta días para comenzar el tratamiento de un cáncer diagnosticado, sesenta días para estudios diagnósticos y consultas con especialistas, y ciento ochenta días para cirugías programadas. Crea un registro nacional de listas de espera, público y sin datos personales, al que todo paciente puede acceder para conocer su situación. Cuando el plazo vence, el paciente es derivado a otro prestador y paga quien debía cubrir la prestación. El proyecto ordena además la compensación entre subsistemas: extiende a las obras sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados la obligación de pagar al hospital público las prestaciones a sus afiliados, que la Ley N° 26.682 ya impone a las entidades de medicina prepaga, con plazo cierto y débito automático. Los plazos podrán acortarse cada dos años con acuerdo del Consejo Federal de Salud, y se invita a las provincias a adherir respecto de sus establecimientos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece plazos máximos garantizados de atención para las prestaciones de salud que determina, crea el Registro Nacional de Listas de Espera, regula la derivación del paciente cuando el plazo vence y ordena la compensación de costos entre los subsistemas de salud.

ARTÍCULO 2°.- Sujetos obligados. Quedan obligados por la presente ley: a) los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidos en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661; b) las entidades de medicina prepaga comprendidas en la Ley N° 26.682; c) el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por la Ley N° 19.032; d) los establecimientos y programas de salud del Estado nacional, respecto de las personas con cobertura pública exclusiva; y e) las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran conforme el artículo 29, respecto de su subsector público y de las obras sociales de su jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) financiador: el sujeto obligado a cubrir la prestación según la cobertura del paciente, conforme el artículo 2°; b) prestador: el establecimiento o profesional que realiza la prestación; c) plazo garantizado: el tiempo máximo, en días corridos, entre la indicación y la realización de la prestación; d) indicación: la prescripción de la prestación por el profesional tratante, registrada en la historia clínica del paciente, o la confirmación diagnóstica en el caso del artículo 5°, inciso a); y e) ente de control: el organismo nacional que fiscaliza a los agentes del seguro de salud y a las entidades de medicina prepaga.

ARTÍCULO 4°.- Derecho del paciente. Los plazos garantizados de la presente ley integran los derechos del paciente reconocidos por la Ley N° 26.529 y se aplican en forma complementaria con la Ley N° 27.797. Ningún financiador puede condicionar su cumplimiento a requisitos no previstos en la presente ley o en su reglamentación.

Capítulo II – Plazos máximos garantizados

ARTÍCULO 5°.- Plazos. Los plazos garantizados iniciales son: a) treinta (30) días para iniciar el tratamiento de un cáncer, desde la confirmación diagnóstica; b) sesenta (60) días para los estudios diagnósticos y para la consulta con médico especialista, desde la indicación; y c) ciento ochenta (180) días para las cirugías programadas, desde la indicación quirúrgica.

ARTÍCULO 6°.- Prácticas comprendidas. La autoridad de aplicación determina, con la reglamentación, la lista de estudios, especialidades y cirugías comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 5°, comenzando por las de mayor demanda y tiempo de espera, y la amplía cada año. El inciso a) comprende todos los tumores malignos desde la entrada en vigencia del plazo respectivo.

ARTÍCULO 7°.- Revisión de los plazos. Cada dos (2) años, la autoridad de aplicación, con acuerdo del Consejo Federal de Salud, puede acortar los plazos del artículo 5° o incorporar prácticas a la lista del artículo 6°. Los plazos solo pueden prolongarse por ley.

ARTÍCULO 8°.- Suspensión del cómputo. El cómputo del plazo se suspende mientras: a) el paciente posponga la prestación por decisión propia, expresada y registrada; b) exista una contraindicación clínica documentada en la historia clínica; o c) el paciente no concurra al turno asignado sin causa justificada, hasta que solicite uno nuevo.

ARTÍCULO 9°.- Urgencias. Nada de lo dispuesto en la presente ley limita la obligación de atender en forma inmediata las urgencias y emergencias.

Capítulo III – Registro Nacional de Listas de Espera

ARTÍCULO 10°.- Creación. Créase el Registro Nacional de Listas de Espera en el ámbito de la autoridad de aplicación. Cada prestador y cada financiador registran en él toda indicación de una prestación con plazo garantizado, su fecha, el plazo aplicable y su estado, en los plazos y formatos que fije la reglamentación. Cuando la historia clínica compartida esté disponible, el Registro se alimenta en forma automática de ella.

ARTÍCULO 11°.- Publicación. La autoridad de aplicación publica cada mes, en formato abierto y sin datos personales, las listas de espera por práctica, prestador, financiador y jurisdicción, con la mediana de los tiempos de espera y la proporción de prestaciones realizadas dentro del plazo garantizado.

ARTÍCULO 12°.- Acceso del paciente. Todo paciente puede consultar en forma gratuita y por medios digitales su posición en la lista de espera, la fecha de vencimiento del plazo garantizado y el prestador asignado.

ARTÍCULO 13°.- Datos personales. Los datos del Registro son datos sensibles en los términos de la Ley N° 25.326, solo pueden usarse para los fines de la presente ley y están sujetos al deber de confidencialidad.

ARTÍCULO 14°.- Interoperabilidad. Los prestadores y los financiadores comprendidos en el artículo 2° deben interoperar sus sistemas de registro clínico con la historia clínica compartida entre subsistemas, conforme la Ley N° 27.706 y los estándares que dicte la autoridad de aplicación.

Capítulo IV – Derivación por vencimiento del plazo

ARTÍCULO 15°.- Aviso. Quince (15) días antes del vencimiento del plazo garantizado, el Registro avisa al financiador y al paciente. El financiador debe asegurar la prestación dentro del plazo con el prestador asignado o con otro.

ARTÍCULO 16°.- Derivación. Si el plazo vence sin que se haya realizado la prestación, el financiador debe, dentro de los diez (10) días hábiles, derivar al paciente a otro prestador, público o privado, habilitado e inscripto en el registro nacional de prestadores, que la realice dentro de los treinta (30) días siguientes. El paciente puede rechazar la derivación sin perder su lugar en la lista de espera.

ARTÍCULO 17°.- Derivación subsidiaria. Si el financiador no deriva en término, el paciente puede pedir la derivación a la autoridad de aplicación o, si se trata de un agente del seguro de salud o de una entidad de medicina prepaga, al ente de control, que asignan un prestador dentro de los diez (10) días hábiles. La prestación queda a cargo del financiador.

ARTÍCULO 18°.- Pago de la derivación. La prestación realizada por derivación se paga por el financiador que debía cubrirla, al valor convenido con el prestador o, en su defecto, al valor de referencia que fije la autoridad de aplicación conforme el artículo 23. Para las personas con cobertura pública exclusiva, paga el Estado nacional o la jurisdicción adherida de la que dependa el establecimiento que debía atenderla. El paciente no paga más que los coseguros que le correspondan según su cobertura.

Capítulo V – Compensación de costos entre subsistemas

ARTÍCULO 19°.- Pago a los establecimientos públicos. Los agentes del seguro de salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deben pagar a los establecimientos públicos de salud, nacionales, provinciales o municipales, las prestaciones que estos brinden a sus beneficiarios, aunque no exista convenio, en los mismos términos en que el artículo 20 de la Ley N° 26.682 lo impone a las entidades de medicina prepaga.

ARTÍCULO 20°.- Facturación y plazo de pago. Los establecimientos facturan por el sistema electrónico que establezca la autoridad de aplicación. El financiador debe pagar o formular objeciones fundadas dentro de los sesenta (60) días de recibida la factura. Solo pueden objetarse la falta de cobertura del paciente, la inexistencia de la prestación o errores formales; la parte no objetada se paga en el mismo plazo.

ARTÍCULO 21°.- Débito automático. Vencido el plazo del artículo anterior sin pago ni objeción, el ente de control debita el importe adeudado de los montos que el agente del seguro de salud deba percibir por su intermedio, incluidos los del Fondo Solidario de Redistribución, y lo transfiere al establecimiento acreedor. Respecto de los agentes del seguro de salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, este régimen prevalece sobre el de recupero de costos del Decreto N° 939/2000.

ARTÍCULO 22°.- Título ejecutivo. La factura de un establecimiento público no objetada en término, o cuya objeción haya sido rechazada por resolución firme de la autoridad de aplicación o del ente de control, constituye título ejecutivo contra el financiador, incluidas las entidades de medicina prepaga y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

ARTÍCULO 23°.- Valores de referencia. La autoridad de aplicación, con intervención del ente de control, fija y actualiza al menos cada seis (6) meses los valores de referencia de las prestaciones, que se aplican a falta de convenio entre el establecimiento y el financiador.

ARTÍCULO 24°.- Destino de lo recuperado. Los montos que perciban los establecimientos nacionales por aplicación de este capítulo se destinan a su funcionamiento y equipamiento. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a establecer igual destino para sus establecimientos.

Capítulo VI – Autoridad de aplicación, control y sanciones

ARTÍCULO 25°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la que designe el Poder Ejecutivo nacional, con competencia en materia de salud.

ARTÍCULO 26°.- Control. El ente de control fiscaliza el cumplimiento de la presente ley por los agentes del seguro de salud y las entidades de medicina prepaga. La autoridad de aplicación lo hace respecto del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y de los establecimientos y programas nacionales.

ARTÍCULO 27°.- Sanciones. El incumplimiento de los plazos, de la obligación de derivar o de la obligación de pagar es sancionado conforme el régimen de los artículos 42 a 47 de la Ley N° 23.661, para los agentes del seguro de salud, y del artículo 24 de la Ley N° 26.682, para las entidades de medicina prepaga. La autoridad de aplicación publica cada trimestre la nómina de financiadores con incumplimientos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados informa los suyos al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 28°.- Informe anual. La autoridad de aplicación remite cada año al Congreso de la Nación un informe sobre el cumplimiento de los plazos garantizados, las derivaciones realizadas y los montos facturados, pagados y debitados entre subsistemas.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 29°.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley respecto de su subsector público y de las obras sociales de su jurisdicción. Las jurisdicciones adheridas acceden al Registro, a la derivación entre prestadores de todo el país y al sistema de facturación del artículo 20. La adhesión no es condición para que sus establecimientos cobren conforme el Capítulo V.

ARTÍCULO 30°.- Financiamiento. Los gastos del Registro y de los sistemas de la presente ley se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente, con reasignación de partidas y sin aumento del gasto total. Las prestaciones por derivación se pagan por cada financiador con sus propios recursos. Las erogaciones adicionales del subsector público nacional se incluyen en la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente, dentro del límite que fije la cuenta fiscal para salud.

ARTÍCULO 31°.- Vigencia gradual. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación, con estas salvedades: a) el Capítulo V rige a los noventa (90) días; b) el Registro y el plazo del artículo 5°, inciso a), rigen a los ciento ochenta (180) días; y c) los plazos del artículo 5°, incisos b) y c), rigen a los doce (12) meses.

ARTÍCULO 32°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 33°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud

Reglamenta «Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud»: designa autoridad de aplicación y ente de control, fija los criterios de la lista inicial de prácticas, el funcionamiento del Registro Nacional de Listas de Espera, los avisos y la derivación, los valores de referencia, la facturación electrónica y el procedimiento de débito automático entre subsistemas.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase II · dentro de los 120 días de publicada la ley «Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud» (art. 32)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [—] de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud, las Leyes N° 19.032, N° 23.660, N° 23.661, N° 25.326, N° 26.529, N° 26.682 y N° 27.706, el Decreto N° 939/2000, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] estableció plazos máximos garantizados de atención, creó el Registro Nacional de Listas de Espera, reguló la derivación del paciente cuando el plazo vence y ordenó la compensación de costos entre los subsistemas de salud.

Que corresponde designar la autoridad de aplicación y el ente de control previstos en la ley, y establecer los procedimientos que permitan su aplicación uniforme por todos los financiadores y prestadores.

Que el artículo 21 de la ley dispuso que su régimen de débito automático prevalece, respecto de los agentes del seguro de salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, sobre el de recupero de costos del Decreto N° 939/2000, por lo que corresponde adecuar su aplicación.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud, en adelante «la Ley».

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación y ente de control. Desígnase al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la Ley, conforme su artículo 25, y a la Superintendencia de Servicios de Salud como ente de control en los términos de su artículo 3°, inciso e). La autoridad de aplicación dicta las normas complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Lista inicial de prácticas. Dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, la autoridad de aplicación publica la lista inicial de prácticas del artículo 6° de la Ley, que comprende al menos diez (10) estudios diagnósticos, diez (10) especialidades médicas y diez (10) cirugías programadas, elegidos según su volumen de demanda y su tiempo de espera en todos los subsistemas, con los datos disponibles y la consulta a los financiadores y a las sociedades científicas. La lista se amplía antes del 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 4°.- Cómputo de los plazos. A los fines de los artículos 5° y 8° de la Ley: a) la confirmación diagnóstica de un cáncer es la fecha del informe anatomopatológico o, cuando este no sea posible, del estudio que el profesional tratante registre como confirmatorio; b) la posposición por decisión del paciente se registra con su conformidad expresa, por escrito o por medios digitales; y c) la contraindicación clínica se fundamenta en la historia clínica e indica su duración estimada.

ARTÍCULO 5°.- Registro Nacional de Listas de Espera. Los prestadores y los financiadores cargan en el Registro previsto en el artículo 10 de la Ley, dentro de las setenta y dos (72) horas de la indicación, al menos: el número de documento del paciente, en forma cifrada; el código de la práctica; la fecha de la indicación; el plazo aplicable; el prestador asignado; y el financiador. Cada cambio de estado se carga dentro de las setenta y dos (72) horas de producido. Los estándares técnicos son los que fije la autoridad de aplicación para la historia clínica compartida entre subsistemas.

ARTÍCULO 6°.- Transición. Hasta que el prestador o el financiador interopere con la historia clínica compartida conforme el artículo 14 de la Ley, la carga se hace por el formulario electrónico o por la interfaz de programación que habilite la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 7°.- Publicación. La publicación mensual del artículo 11 de la Ley se hace antes del día quince (15) de cada mes, con los datos del mes anterior, en el portal oficial de datos abiertos del Estado nacional. Incluye la cantidad de pacientes en espera, la mediana y el percentil noventa (90) del tiempo de espera y la proporción de prestaciones realizadas dentro del plazo, por práctica, prestador, financiador y jurisdicción.

ARTÍCULO 8°.- Acceso del paciente. El acceso del artículo 12 de la Ley se brinda por la plataforma digital oficial del Estado nacional y por una línea telefónica gratuita de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 9°.- Avisos. El aviso del artículo 15 de la Ley se envía en forma automática por el Registro, por correo electrónico, mensaje de texto o notificación en la plataforma digital oficial, al paciente y al financiador, y queda registrado.

ARTÍCULO 10°.- Derivación. La derivación del artículo 16 de la Ley se hace a un prestador situado en la misma provincia del domicilio del paciente o, si no lo hubiera disponible, en la más cercana. El financiador registra en el Registro la oferta, el prestador, la fecha del turno y la aceptación o el rechazo del paciente.

ARTÍCULO 11°.- Derivación subsidiaria. El pedido del artículo 17 de la Ley se presenta por medios digitales o por la línea telefónica gratuita. La autoridad de aplicación o el ente de control asignan el prestador con la información de disponibilidad del Registro y de la Red Nacional de Derivación, e informan al financiador el costo a su cargo conforme el artículo 18 de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Valores de referencia. Los valores de referencia de los artículos 18 y 23 de la Ley se fijan sobre la base de los costos de las prestaciones en establecimientos públicos y de los valores de mercado, con metodología publicada, y se actualizan cada seis (6) meses.

ARTÍCULO 13°.- Facturación electrónica. Los establecimientos públicos facturan por el sistema electrónico único del artículo 20 de la Ley, que verifica la cobertura del paciente con los padrones de beneficiarios de los financiadores. La factura incluye la constancia de la prestación. Las objeciones se formulan por el mismo sistema y se resuelven por la autoridad de aplicación o por el ente de control, según el caso, dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 14°.- Débito automático. Para el débito del artículo 21 de la Ley, el ente de control: a) verifica cada mes las facturas vencidas sin pago ni objeción; b) notifica al agente del seguro de salud, que tiene cinco (5) días hábiles para acreditar el pago; c) debita el importe en la siguiente liquidación de los montos que el agente deba percibir por su intermedio; y d) lo transfiere a la cuenta del establecimiento acreedor dentro de los diez (10) días hábiles del débito. El régimen de recupero del Decreto N° 939/2000 se aplica a los agentes del seguro de salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados solo en lo que no se oponga a la Ley y al presente.

ARTÍCULO 15°.- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El Instituto paga las facturas de los establecimientos públicos por el sistema del artículo 20 de la Ley y publica cada mes las facturas recibidas, pagadas, objetadas y vencidas.

ARTÍCULO 16°.- Nómina de incumplimientos. La nómina trimestral del artículo 27 de la Ley indica, por financiador, las prestaciones realizadas fuera de plazo, las derivaciones no hechas en término y los montos vencidos e impagos con establecimientos públicos.

ARTÍCULO 17°.- Informe anual. El informe del artículo 28 de la Ley se remite al Congreso de la Nación antes del 30 de abril de cada año, con los datos del año anterior.

ARTÍCULO 18°.- Convenios de adhesión. La autoridad de aplicación aprueba un convenio modelo para las jurisdicciones que adhieran conforme el artículo 29 de la Ley, que regula su acceso al Registro, a la derivación y al sistema de facturación.

ARTÍCULO 19°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 30 de la Ley.

ARTÍCULO 20°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional

Pone fin a la conducción del PAMI designada por el Poder Ejecutivo desde 2003 y constituye, dentro del primer año, el Directorio Ejecutivo Nacional de 11 miembros que fija la Ley 19.032 (texto Ley 25.615): 7 representantes de los afiliados elegidos en forma indirecta, 2 de los trabajadores activos y 2 del Estado, sin ley nueva.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · año 1 (directorio constituido antes del 10/12/2028)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN), que ejecuta el art. 5 de la Ley 19.032; sin ley nueva de normalización (decisión 6).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, en particular la Ley N° 25.615, los Decretos N° 348/2003, N° 1/2004 y N° 2/2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 19.032 creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y que su artículo 5°, según el texto de la Ley N° 25.615, dispone que el Instituto sea dirigido por un Directorio Ejecutivo Nacional de once (11) miembros: siete (7) en representación de los beneficiarios, dos (2) de los trabajadores activos y dos (2) del Estado, con mandato de cuatro (4) años y presidencia a cargo de uno de los representantes del Estado.

Que los directores en representación de los beneficiarios se eligen en forma indirecta en el Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados previsto en el artículo 15 bis de esa ley; los de los trabajadores activos, a propuesta de las centrales obreras nacionales con personería gremial; y los del Estado, por el Poder Ejecutivo nacional.

Que el Decreto N° 348/2003 intervino el Instituto por ciento ochenta (180) días, que esa intervención concluyó con el Decreto N° 1/2004, y que desde el Decreto N° 2/2004 el Instituto se encuentra en una etapa transicional conducida por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Que tras más de dos décadas de conducción transitoria corresponde constituir el gobierno que la ley prevé, con mayoría de representantes de las personas afiliadas, para asegurar una gestión transparente que pague en fecha a sus prestadores.

Que la ley vigente ya establece la composición y el modo de elección del Directorio, por lo que su constitución no requiere una ley nueva sino la convocatoria a su integración.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto dispone la normalización del gobierno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en adelante «el Instituto», mediante la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional previsto en el artículo 5° de la Ley N° 19.032, según el texto de la Ley N° 25.615.

ARTÍCULO 2°.- Plazo de constitución. El Directorio Ejecutivo Nacional se constituye dentro de los doscientos setenta (270) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 3°.- Directores en representación de los beneficiarios. La conducción del Instituto convoca, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, a la integración del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados previsto en el artículo 15 bis de la Ley N° 19.032 mediante la elección de sus integrantes por el voto secreto y directo de las personas afiliadas en cada Unidad de Gestión Local, y a la posterior elección indirecta, en el seno de ese Consejo, de los siete (7) directores titulares en representación de los beneficiarios y de sus suplentes, por las jurisdicciones que fija ese artículo. A ese fin aprueba, dentro de los treinta (30) días, un reglamento electoral que garantice: a) un padrón público de personas afiliadas por Unidad de Gestión Local y un registro público de las entidades representativas del sector pasivo con personería jurídica habilitadas para proponer candidatos; b) una junta electoral que no dependa de la conducción del Instituto; c) plazos de impugnación y su resolución fundada; y d) la veeduría de las organizaciones participantes en todas las etapas.

ARTÍCULO 4°.- Directores en representación de los trabajadores activos. Invítase a las centrales obreras nacionales con personería gremial a proponer, dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente, a los dos (2) directores titulares en representación de los trabajadores activos y a sus suplentes, conforme el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 5°.- Directores en representación del Estado. El Poder Ejecutivo nacional designa a los dos (2) directores en representación del Estado y a sus suplentes, y determina cuál de ellos ejerce la presidencia, conforme el artículo 5° de la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 6°.- Constitución y mandato. El Directorio Ejecutivo Nacional queda constituido en la sesión a la que asistan los miembros titulares designados conforme los artículos 3° a 5°. Su mandato es de cuatro (4) años desde esa fecha.

ARTÍCULO 7°.- Cese de las autoridades transitorias. Desde la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional cesan en sus funciones las autoridades de conducción del Instituto designadas por el Poder Ejecutivo nacional, y quedan sin efecto los decretos de su designación.

ARTÍCULO 8°.- Conclusión de la etapa transicional. Dase por concluida, desde la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional, la etapa transicional de conducción del Instituto establecida por el Decreto N° 2/2004, cuya finalidad queda cumplida con la integración del órgano de gobierno previsto en la Ley N° 19.032.

ARTÍCULO 9°.- Período de transición. Hasta la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional, la conducción del Instituto ejerce sus funciones para asegurar la continuidad de las prestaciones, realizar el proceso electoral del artículo 3° y cumplir los actos de administración ordinaria. No puede celebrar contratos ni asumir compromisos que excedan el ejercicio en curso, salvo los necesarios para la continuidad de las prestaciones.

ARTÍCULO 10°.- Informe de traspaso. Dentro de los treinta (30) días de constituido el Directorio Ejecutivo Nacional, la conducción saliente le entrega un informe con los estados contables, la deuda con prestadores por antigüedad, los contratos vigentes y la dotación de personal, que el Directorio publica.

ARTÍCULO 11°.- Coordinación. El Ministerio de Salud presta al Instituto la colaboración necesaria para el cumplimiento del presente.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de conclusión del régimen transitorio del PAMI y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional

Alternativa legislativa a «Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional», para usar solo si la vía del decreto no alcanza: deja sin efecto el régimen transitorio de conducción del INSSJP del Decreto 2/2004 al constituirse el Directorio Ejecutivo Nacional de la Ley 19.032 (texto Ley 25.615) y ordena constituirlo en 270 días.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · año 1 (directorio constituido antes del 10/12/2028)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Solo se envía si la vía del decreto «Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional» no alcanza.

FUNDAMENTOS

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados atiende a la mayor parte de las personas jubiladas y pensionadas del país. La Ley N° 19.032, según el texto de la Ley N° 25.615, dispone que sea dirigido por un Directorio Ejecutivo Nacional de once miembros, con mayoría de representantes de los beneficiarios, elegidos en forma indirecta, y con representantes de los trabajadores activos y del Estado. Sin embargo, desde el Decreto N° 2/2004 el Instituto se encuentra en una etapa transicional conducida por autoridades que designa el Poder Ejecutivo nacional, y el órgano de gobierno que la ley prevé nunca llegó a constituirse. El Poder Ejecutivo nacional puede constituir ese Directorio por decreto, porque su composición y su modo de designación ya están en la ley. Este proyecto se propone para el caso de que esa vía resulte insuficiente por el rango del Decreto N° 2/2004. Deja sin efecto el régimen transitorio a partir de la constitución del Directorio, limita mientras tanto la conducción a los actos necesarios para la continuidad de las prestaciones y ordena constituir el Directorio en un plazo cierto, con la composición que la ley ya establece. El proyecto no modifica la Ley N° 19.032, no crea organismos ni autoriza gastos: se limita a cerrar una transición de más de dos décadas y a hacer cumplir la ley vigente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Fin del régimen transitorio. Déjase sin efecto el régimen transitorio de conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados establecido por el Decreto N° 2/2004, a partir de la constitución del Directorio Ejecutivo Nacional previsto en el artículo 5° de la Ley N° 19.032, según el texto de la Ley N° 25.615. Desde esa fecha cesan en sus funciones las autoridades de conducción del Instituto designadas por el Poder Ejecutivo nacional. Hasta entonces, esas autoridades solo pueden realizar los actos necesarios para asegurar la continuidad de las prestaciones, llevar a cabo la integración del Directorio y cumplir la administración ordinaria.

ARTÍCULO 2°.- Constitución del Directorio Ejecutivo Nacional. El Directorio Ejecutivo Nacional del Instituto se constituirá dentro de los DOSCIENTOS SETENTA (270) días de la entrada en vigencia de la presente ley, con la composición y el modo de designación previstos en el artículo 5° de la Ley N° 19.032, y con la elección indirecta de los directores en representación de los beneficiarios en el Consejo Federal de Servicios Sociales previsto en su artículo 15 bis. El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas necesarias para su integración.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del PAMI: pago a médicos de cabecera por afiliado y resultados, y pago a prestadores en 30 días

Reemplaza la cápita fija de los médicos de cabecera por una cápita más un pago trimestral por resultados (crónicos controlados, vacunas y visitas a domicilio) y obliga a pagar a todos los prestadores dentro de los 30 días de aprobada la factura, con cada pago publicado.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · desde el primer mes (pagos a 30 días); nuevo régimen de cabecera desde el segundo mes
Trámite: No aplica: resolución de la conducción del INSSJP (hasta la constitución del Directorio de «Decreto de normalización del PAMI: fin de la conducción transitoria y constitución del Directorio Ejecutivo Nacional»; luego, del Directorio Ejecutivo Nacional).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, la Resolución INSSJP N° 883/2017 (Nomenclador Común), la Resolución INSSJP N° 1107/2026, el Decreto N° [●] de normalización del Instituto, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados brinda atención médica a más de cinco millones y medio de personas afiliadas, organizada a partir del médico de cabecera.

Que la Resolución INSSJP N° 1107/2026 estableció para los médicos de cabecera una retribución fija por afiliado, sin componentes vinculados con el control de las enfermedades crónicas, la vacunación o la atención domiciliaria.

Que pagar una parte de la retribución según resultados verificables orienta la atención primaria hacia lo que más mejora la salud de las personas mayores: presión arterial y diabetes controladas, vacunas al día y visitas a quienes no pueden trasladarse.

Que las demoras en el pago a clínicas, farmacias y profesionales afectan la continuidad de las prestaciones, y que un plazo fijo y publicado de pago da previsibilidad a los prestadores y permite el control público.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 19.032 y sus modificatorias.

Por ello, EL TITULAR DE LA CONDUCCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS RESUELVE:

Capítulo I – Retribución de los médicos de cabecera

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el régimen de retribución de los médicos de cabecera del Instituto, que se compone de: a) una cápita mensual por cada persona afiliada a cargo; y b) un pago trimestral por resultados.

ARTÍCULO 2°.- Cápita. El valor de la cápita no puede ser inferior al vigente a la fecha de la presente según la Resolución INSSJP N° 1107/2026, y se actualiza en la misma oportunidad y porcentaje que los valores del Nomenclador Común aprobado por la Resolución INSSJP N° 883/2017.

ARTÍCULO 3°.- Indicadores de resultados. El pago por resultados se calcula sobre los siguientes indicadores, cada uno con un peso del veinticinco por ciento (25 %): a) proporción de personas afiliadas a cargo con diagnóstico de hipertensión arterial con control de presión registrado en el trimestre; b) proporción de personas afiliadas a cargo con diagnóstico de diabetes con control metabólico registrado en el semestre; c) proporción de personas afiliadas a cargo con las vacunas antigripal y antineumocócica indicadas para su edad aplicadas y registradas; y d) proporción de personas afiliadas a cargo con dependencia o movilidad reducida que recibieron al menos una visita domiciliaria en el trimestre.

ARTÍCULO 4°.- Metas. El área prestacional del Instituto publica antes del inicio de cada año las metas de cada indicador. Durante el primer año, las metas se fijan sobre la línea de base que surja del primer trimestre de registro.

ARTÍCULO 5°.- Monto del pago por resultados. El pago por resultados de cada trimestre es de hasta el treinta por ciento (30 %) de las cápitas del trimestre, y se liquida en proporción al cumplimiento de la meta de cada indicador, dentro de los treinta (30) días del cierre del trimestre.

ARTÍCULO 6°.- Registro y control. Los indicadores se calculan con los datos que el médico de cabecera registra en el sistema informático del Instituto. El Instituto audita los registros por muestreo; los datos falsos dan lugar al recupero de lo pagado y a las sanciones previstas en el contrato prestacional.

Capítulo II – Pago a prestadores en plazo

ARTÍCULO 7°.- Plazo de pago. El Instituto paga a todos sus prestadores dentro de los treinta (30) días corridos de aprobada la factura.

ARTÍCULO 8°.- Aprobación de las facturas. La auditoría de cada factura se completa dentro de los quince (15) días corridos de su presentación. Si la factura tiene observaciones parciales, se aprueba y se paga en plazo la parte no observada.

ARTÍCULO 9°.- Publicación de los pagos. El Instituto publica en su sitio oficial, en formato abierto y con actualización semanal, cada pago a prestadores con la identificación del prestador, el concepto, el período, el monto y las fechas de presentación, aprobación y pago de la factura, sin datos de las personas afiliadas. Publica además, cada mes, el plazo promedio y máximo de pago.

ARTÍCULO 10°.- Programación financiera. El presupuesto anual del Instituto y su programación financiera mensual aseguran los fondos necesarios para cumplir el plazo del artículo 7°.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El plazo de pago del artículo 7° se aplica a las facturas presentadas desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente. El régimen de retribución de los médicos de cabecera rige desde el primer día del segundo mes siguiente.

ARTÍCULO 12°.- Normas que se oponen. Déjase sin efecto la Resolución INSSJP N° 1107/2026 en cuanto se oponga a la presente, e incorpórase el componente por resultados al Nomenclador Común aprobado por la Resolución INSSJP N° 883/2017.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: becas de residencia atadas al salario de planta

Fija la beca de las residencias nacionales como proporción del salario de ingreso de un profesional de planta, actualizada con él y con piso en el nivel real de noviembre de 2023, más un adicional del 20 % para especialidades críticas y otro del 20 % para sedes en localidades con déficit; meta: 95 % de los cupos críticos cubiertos al fin de la Fase II.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I · año 1 (para el concurso de residencias del primer año)
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud como organismo de conducción del Sistema Nacional de Residencias (Ley 22.127, art. 2).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 22.127, la Ley N° 27.796, los Decretos N° 760/2025 y N° 1133/2009, la Ley N° [●] de carrera del equipo de salud, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Ley N° 22.127 dispone que las residencias del Sistema Nacional de Residencias se cumplen mediante una beca anual con la remuneración que fija el organismo de conducción del Sistema.

Que en 2025 se cubrieron mil ochenta y ocho (1.088) de los mil trescientos cincuenta (1.350) cupos de residencias nacionales, y que terapia intensiva, medicina general, clínica médica y emergentología no cubrieron ni la mitad de sus plazas en la primera adjudicación del concurso unificado.

Que el artículo 3°, inciso b), de la Ley N° 27.796 ordenó recomponer las remuneraciones de las residencias a su nivel real de noviembre de 2023, que su ejecución fue suspendida por el Decreto N° 760/2025 y que la emergencia que declaró ya venció, por lo que corresponde convertir ese objetivo en una regla permanente.

Que atar la beca al salario de ingreso de un profesional de planta, con actualización automática, da previsibilidad, y que un adicional para las especialidades críticas y para las localidades con déficit de profesionales orienta la elección hacia donde más se necesita.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el artículo 2° de la Ley N° 22.127.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución fija la regla de determinación de la beca de las residencias del Sistema Nacional de Residencias de la Ley N° 22.127 financiadas por el Ministerio de Salud, a partir del concurso de residencias del año 2028.

ARTÍCULO 2°.- Salario de referencia. El salario de referencia es la remuneración mensual total de la categoría de ingreso de un profesional de planta de los establecimientos del Ministerio de Salud, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 1133/2009, sin adicionales por antigüedad y con la mayor dedicación horaria prevista. Para las residencias de profesiones no médicas, se toma la categoría de ingreso del profesional de planta de la profesión respectiva.

ARTÍCULO 3°.- Proporción. La beca mensual equivale a los siguientes porcentajes del salario de referencia: a) primer año de residencia: ochenta por ciento (80 %); b) segundo año: ochenta y cinco por ciento (85 %); c) tercer año: noventa por ciento (90 %); d) cuarto año y siguientes: noventa y cinco por ciento (95 %); y e) jefatura de residentes: cien por ciento (100 %).

ARTÍCULO 4°.- Actualización. La beca se actualiza en forma automática en la misma oportunidad y en el mismo porcentaje que el salario de referencia, sin necesidad de nueva resolución.

ARTÍCULO 5°.- Piso real. La beca no puede ser inferior, en ningún mes, a la vigente en noviembre de 2023 para el mismo año de residencia, actualizada por la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ARTÍCULO 6°.- Adicional por especialidad crítica. Las residencias de terapia intensiva de adultos y pediátrica, emergentología, medicina general y familiar, clínica médica, pediatría, neonatología y anestesiología perciben un adicional del veinte por ciento (20 %) de la beca. El Ministerio de Salud puede incorporar a la lista otras especialidades que en el concurso anterior hayan cubierto menos del ochenta por ciento (80 %) de sus cupos.

ARTÍCULO 7°.- Adicional por zona con déficit. Las residencias con sede en localidades declaradas con déficit de profesionales, según los criterios del Consejo Federal de Salud o, hasta que se fijen, según la lista provisoria del Ministerio de Salud, perciben un adicional del veinte por ciento (20 %) de la beca, acumulable con el del artículo anterior.

ARTÍCULO 8°.- Cobertura de cupos. El Ministerio de Salud publica, al cierre de cada concurso, los cupos ofrecidos y cubiertos por especialidad, por sede y por jurisdicción. Fíjase como meta que al 10 de diciembre de 2030 se cubra el noventa y cinco por ciento (95 %) de los cupos de las especialidades críticas en todo el país, nacionales y provinciales.

ARTÍCULO 9°.- Residencias provinciales. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar la regla de la presente para sus residencias. El Ministerio de Salud puede cofinanciar los adicionales de los artículos 6° y 7° en las jurisdicciones que la adopten, mediante convenio y dentro de los créditos disponibles.

ARTÍCULO 10°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados al Ministerio de Salud para el Sistema Nacional de Residencias.

ARTÍCULO 11°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: nomenclador del Programa SUMAR+ con pago por control efectivo de hipertensión y diabetes

Incorpora al plan de prestaciones del Programa SUMAR+ el pago semestral al centro de cabecera por cada persona con hipertensión o diabetes efectivamente controlada, sobre la asignación nominal de cada persona a un centro, con la meta de 50 % de los hipertensos y diabéticos asignados con control registrado al fin de la Fase II.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud (modifica el Manual y Reglamento Operativo del SUMAR+).

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 26.529, la Ley N° 25.326, la Resolución Conjunta N° 1/2024 de la Secretaría de Acceso y Equidad en Salud, la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445 del 14 de octubre de 2026, y

CONSIDERANDO:

Que el Programa SUMAR+ registra a la población con cobertura pública exclusiva y transfiere recursos a las jurisdicciones para pagar a los centros de salud por las prestaciones brindadas, conforme el Manual y Reglamento Operativo aprobado por la Resolución Conjunta N° 1/2024 de la Secretaría de Acceso y Equidad en Salud.

Que la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445/2026 aprobó el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, que se propone traducir progresivamente sus intervenciones en prestaciones concretas del sistema de salud, y que corresponde fijarle metas numéricas y definir las prestaciones que se pagan.

Que las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales causas de muerte en el país y se controlan mejor en el primer nivel de atención, cerca de cada persona, que en una guardia.

Que el treinta y cinco coma ocho por ciento (35,8 %) de la población depende solo del sistema público de salud, según el Censo 2022.

Que pagar por control efectivo, y no solo por consulta, orienta a los equipos de cabecera hacia el resultado que importa para la salud de cada persona.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Nuevas prestaciones. Incorpóranse al plan de prestaciones pagadas del Programa SUMAR+ las prestaciones «Control efectivo de hipertensión arterial» y «Control efectivo de diabetes mellitus tipo 2», con el alcance de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Asignación a un centro de cabecera. Cada persona inscripta en el Programa SUMAR+ queda asignada a un centro de salud del primer nivel y a su equipo de cabecera, según su domicilio o su elección. Las prestaciones del artículo anterior se pagan al centro al que la persona está asignada.

ARTÍCULO 3°.- Población comprendida. Las prestaciones comprenden a las personas de dieciocho (18) años o más inscriptas en el Programa con diagnóstico registrado de hipertensión arterial o de diabetes mellitus tipo 2.

ARTÍCULO 4°.- Control efectivo de hipertensión arterial. Se considera que hubo control efectivo de hipertensión arterial en un semestre cuando la persona tuvo al menos dos (2) controles registrados con valores de presión arterial y el último valor registrado fue inferior a ciento cuarenta (140) milímetros de mercurio de presión sistólica y a noventa (90) de presión diastólica.

ARTÍCULO 5°.- Control efectivo de diabetes. Se considera que hubo control efectivo de diabetes mellitus tipo 2 en un semestre cuando la persona tuvo al menos dos (2) controles registrados y una determinación de hemoglobina glicosilada con resultado inferior al ocho por ciento (8 %).

ARTÍCULO 6°.- Valor y pago. Cada prestación se paga una vez por semestre y por persona, por el valor que fija el área del Ministerio de Salud a cargo del Programa en la tabla de prestaciones del Programa, a través de las transferencias a las jurisdicciones y conforme los procedimientos de validación y auditoría del Manual y Reglamento Operativo.

ARTÍCULO 7°.- Metas. Fíjase como meta que el cincuenta por ciento (50 %) de las personas con hipertensión arterial o diabetes asignadas a un centro de cabecera tenga control registrado al 10 de diciembre de 2030, con metas intermedias del veinte por ciento (20 %) al 10 de diciembre de 2028 y del treinta y cinco por ciento (35 %) al 10 de diciembre de 2029. Las metas forman parte del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. El Ministerio de Salud publica cada semestre, por jurisdicción, la cantidad de personas asignadas a un centro de cabecera, la de personas con hipertensión o diabetes con control registrado y la de personas con control efectivo, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 9°.- Datos. Los datos clínicos se registran en la historia clínica y en el sistema de información del Programa, con la confidencialidad que exigen la Ley N° 26.529 y la Ley N° 25.326, y se usan solo para la atención, la liquidación de las prestaciones y la elaboración de indicadores.

ARTÍCULO 10°.- Adecuación. El área del Ministerio de Salud a cargo del Programa adecua, dentro de los sesenta (60) días de la publicación de la presente, el Manual y Reglamento Operativo aprobado por la Resolución Conjunta N° 1/2024 y los compromisos anuales de gestión con las jurisdicciones, e incorpora las metas del artículo 7°.

ARTÍCULO 11°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados al Programa SUMAR+.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud: reintegros del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE) en plazo fijo y publicado

Fija un plazo máximo y público para resolver y pagar los reintegros de prestaciones de alto impacto económico y de tratamiento prolongado que el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE) paga a los agentes del seguro de salud con el Fondo Solidario de Redistribución, con tablero público y evaluación previa de las tecnologías nuevas.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica: resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, dentro de sus facultades como autoridad de aplicación del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Ley 23.661). No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 23.661, la Resolución N° 731/2023 de esta Superintendencia y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 22 a 24 de la Ley N° 23.661 regulan el Fondo Solidario de Redistribución y prevén, entre sus destinos, la cobertura de las prestaciones de alta complejidad, de elevado costo y de discapacidad que brindan los agentes del seguro de salud.

Que el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), creado por la Resolución N° 731/2023 de esta Superintendencia en reemplazo del Sistema Único de Reintegro (SUR) de la Resolución N° 1200/2012, es el procedimiento por el cual esta Superintendencia apoya financieramente a los agentes del seguro, con recursos de ese Fondo, en el reconocimiento de las prestaciones de baja incidencia y alto impacto económico y de tratamiento prolongado.

Que las demoras en la resolución y el pago de los reintegros trasladan a los agentes del seguro, y por su intermedio a los prestadores y a los pacientes, el costo financiero de tratamientos que no admiten espera.

Que fijar un plazo máximo y publicar su cumplimiento da previsibilidad a los agentes del seguro y permite controlar el uso del Fondo.

Que la incorporación de medicamentos y tecnologías nuevas a los reintegros debe apoyarse en una evaluación independiente de su eficacia, su seguridad y su costo.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de esta Superintendencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 23.661 y por el Decreto N° 1615/1996.

Por ello, EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente resolución fija el plazo máximo para resolver y pagar las solicitudes de reintegro que los agentes del seguro de salud presentan ante el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), con recursos del Fondo Solidario de Redistribución previsto en los artículos 22 a 24 de la Ley N° 23.661, y establece la publicación de su cumplimiento.

ARTÍCULO 2°.- Plazo máximo. Esta Superintendencia resuelve cada solicitud de reintegro dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde su presentación completa y paga el reintegro aprobado dentro de los treinta (30) días corridos contados desde su aprobación. Los plazos son máximos y se publican en el sitio oficial de esta Superintendencia.

ARTÍCULO 3°.- Observación única. Si la solicitud está incompleta o presenta defectos, esta Superintendencia los observa en una sola comunicación, dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación, indicando todos los elementos faltantes. No pueden formularse observaciones posteriores sobre elementos que pudieron advertirse en esa oportunidad. El plazo del artículo 2° corre desde que el agente del seguro subsana lo observado.

ARTÍCULO 4°.- Presentación digital. Las solicitudes, las observaciones, los descargos y las resoluciones se tramitan en forma digital. Esta Superintendencia no requiere al agente del seguro la documentación que ya obre en sus registros o que pueda obtener de otros organismos públicos.

ARTÍCULO 5°.- Silencio. Vencido el plazo para resolver sin pronunciamiento, el agente del seguro puede requerir pronto despacho y esta Superintendencia debe resolver dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Cada solicitud resuelta fuera de plazo se informa en el tablero del artículo 9°, con indicación de la demora.

ARTÍCULO 6°.- Orden de pago. Los reintegros aprobados se pagan por estricto orden de antigüedad de su aprobación. Ningún reintegro puede pagarse antes que otro aprobado con anterioridad, salvo los que correspondan a tratamientos en curso cuya interrupción ponga en riesgo la vida del paciente, que se pagan con prioridad mediante resolución fundada que se publica.

ARTÍCULO 7°.- Recursos del Fondo. Los reintegros se atienden con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución asignados a ese destino. Si en algún mes esos recursos no alcanzan para pagar en plazo los reintegros aprobados, esta Superintendencia lo informa en forma pública, con el monto pendiente y la fecha estimada de pago, y paga conforme el orden del artículo 6°.

ARTÍCULO 8°.- Tecnologías nuevas. La incorporación al SURGE de un medicamento, dispositivo o práctica no incluido hasta entonces requiere el informe previo del organismo nacional de evaluación de tecnologías sanitarias sobre su eficacia, su seguridad y su costo. Esta Superintendencia publica el informe junto con la resolución de incorporación.

ARTÍCULO 9°.- Tablero público. Esta Superintendencia publica cada mes en su sitio oficial, en formato abierto y sin datos personales de los pacientes: a) la cantidad y el monto de las solicitudes presentadas, observadas, aprobadas, rechazadas y pagadas, por agente del seguro y por tipo de prestación; b) el plazo promedio y el plazo máximo de resolución y de pago; c) las solicitudes resueltas o pagadas fuera de plazo; y d) los recursos del Fondo destinados a reintegros y su ejecución.

ARTÍCULO 10°.- Solicitudes en trámite. Para las solicitudes en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, los plazos del artículo 2° se computan desde esa fecha.

ARTÍCULO 11°.- Adecuación. Adécuase a la presente la Resolución N° 731/2023 de esta Superintendencia y sus modificatorias. En caso de contradicción, prevalecen los plazos y reglas de esta resolución. Las áreas competentes de esta Superintendencia adecuan sus sistemas dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Salud: metas de vacunación, equipos de cabecera y crónicos, compra conjunta de medicamentos esenciales y financiamiento nacional por resultados

Acuerdo en el Consejo Federal de Salud por el que la Nación y las jurisdicciones fijan metas públicas de vacunación por departamento, asignan equipos de cabecera sobre el padrón del Programa SUMAR+ con metas de control de crónicos, organizan la compra conjunta del listado completo de medicamentos esenciales del primer nivel, hacen cumplir la prescripción por nombre genérico y vinculan las transferencias nacionales a resultados verificables.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I (año 1); la firma, en la primera reunión del Consejo Federal de Salud del mandato
Trámite: Se acuerda en el Consejo Federal de Salud (Ley 22.373) y lo firman el Ministerio de Salud y cada jurisdicción. Como compromete transferencias nacionales por resultados, se ratifica por ley nacional (mayoría simple, cámara de origen indistinta) y por la legislatura de cada jurisdicción que lo suscribe, si su derecho lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Ministerio de Salud, y las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo suscriben, representadas por los titulares de sus carteras de salud, reunidos en el Consejo Federal de Salud creado por la Ley N° 22.373, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° 27.491 declara a las vacunas bien social, establece su gratuidad y obligatoriedad, prevé el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, cuyo nombre operativo es NOMIVAC (artículo 16), y fija las funciones de la autoridad de aplicación (artículo 18).

Que las coberturas de los refuerzos de la edad escolar están lejos del noventa y cinco por ciento (95 %) que protege a toda la población, y que el problema no es la ley sino su ejecución.

Que las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte y se controlan mejor con equipos de cabecera responsables de una población concreta, y que el Programa SUMAR+ ya registra a la población con cobertura pública exclusiva y paga a los centros por prestaciones.

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.649 obliga a recetar exclusivamente por nombre genérico, y que la compra conjunta de medicamentos esenciales con precios publicados permite a las jurisdicciones comprar mejor.

Que la salud es competencia concurrente y su ejecución corresponde en gran medida a las jurisdicciones, por lo que el financiamiento nacional debe vincularse a resultados verificables y públicos.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan metas comunes y públicas de vacunación, de atención primaria con equipos de cabecera y de control de enfermedades crónicas, la compra conjunta de medicamentos esenciales del primer nivel de atención, el cumplimiento de la prescripción por nombre genérico y un régimen de financiamiento nacional vinculado a resultados verificables.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas de vacunación. Las partes fijan como metas: a) noventa y cinco por ciento (95 %) de cobertura en todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación en cada departamento del país; b) alcanzar esa cobertura en las primeras dosis dentro de los dos (2) años de la firma; y c) alcanzarla en los refuerzos de los cinco (5) a los once (11) años al cierre de la Fase II del programa de gobierno. Cada jurisdicción incorpora estas metas a su planificación sanitaria.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Compromisos de la Nación en vacunas. El Ministerio de Salud: a) celebra, dentro de los seis (6) meses de la firma, contratos plurianuales de provisión de vacunas, incluido el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, con stock de seguridad de todo el calendario; b) distribuye las vacunas a las jurisdicciones según un cronograma publicado; y c) envía recordatorios a cada persona o familia, por mensaje al teléfono celular registrado, desde el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital previsto en el artículo 16 de la Ley N° 27.491.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Compromisos de las jurisdicciones en vacunas. Cada jurisdicción: a) registra en forma nominal cada dosis aplicada en ese Registro, en los sectores público y privado; b) vacuna en las escuelas al inicio de cada ciclo lectivo, en coordinación con su autoridad educativa; c) extiende los horarios de los vacunatorios y realiza búsqueda activa de cada niño, niña o adolescente con el esquema atrasado; y d) realiza operativos casa por casa en los departamentos con cobertura inferior al ochenta por ciento (80 %) en cualquier vacuna.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Publicación trimestral. El Ministerio de Salud publica cada trimestre, con los datos del Registro, la cobertura por vacuna y por departamento y la lista de los departamentos con cobertura inferior al ochenta por ciento (80 %), sin datos personales.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Equipos de cabecera. Las jurisdicciones asignan a cada persona inscripta en el padrón del Programa SUMAR+ un centro de salud y un equipo de cabecera responsable de su atención, con turnos por teléfono o por medios digitales. La asignación alcanza a la mayoría de la población con cobertura pública exclusiva al cierre de la Fase II y a su totalidad al cierre de la Fase III del programa de gobierno, conforme el cronograma por jurisdicción que apruebe la Comisión de Seguimiento.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Control de crónicos. Las partes fijan como meta que el cincuenta por ciento (50 %) de las personas con hipertensión arterial o diabetes asignadas a un equipo de cabecera tenga control registrado al cierre de la Fase II, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 aprobado por la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445/2026. El Ministerio de Salud amplía las prestaciones pagadas por el Programa SUMAR+ para remunerar a los centros por el control efectivo de esas enfermedades.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Compra conjunta de medicamentos esenciales. Las partes organizan la compra conjunta, entre la Nación y las jurisdicciones que adhieran, del listado completo de medicamentos esenciales del primer nivel de atención que apruebe el Consejo Federal de Salud. La compra se realiza por licitación pública consolidada, con precios unitarios publicados, y cada jurisdicción paga lo que recibe según el procedimiento que fije el convenio de adhesión.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prescripción por nombre genérico. Las partes hacen cumplir en sus establecimientos y programas el artículo 2° de la Ley N° 25.649, que obliga a recetar exclusivamente por nombre genérico, promueven la receta electrónica con ese formato y publican cada año el porcentaje de recetas que lo cumplen.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento por resultados. El Ministerio de Salud transfiere a cada jurisdicción una parte de los fondos de los programas nacionales de vacunación, atención primaria y medicamentos esenciales en función del cumplimiento verificado de las metas de las cláusulas segunda, sexta y séptima. La Comisión de Seguimiento aprueba, dentro de los noventa (90) días de la firma, los indicadores, las fuentes de verificación y la fórmula de distribución, que se publican. Ninguna jurisdicción recibe por este Acuerdo menos que lo que recibía por esos programas en el ejercicio anterior a la firma.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Fuente de los recursos. En el ejercicio de la firma, los compromisos de la Nación se atienden con la reasignación de los créditos de los programas nacionales de vacunas, atención primaria y medicamentos esenciales del presupuesto vigente. El componente adicional por resultados se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, que debe preverlo. Cada jurisdicción atiende sus compromisos con su propio presupuesto.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comisión de Seguimiento. Créase en el ámbito del Consejo Federal de Salud una Comisión de Seguimiento integrada por el Ministerio de Salud y un representante de cada región sanitaria, que verifica el cumplimiento de las metas, aprueba los informes trimestrales y la liquidación por resultados y publica sus actas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de una parte con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia de una jurisdicción no afecta la vigencia del Acuerdo para las demás.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión y controversias. Las jurisdicciones que no lo suscriban en la oportunidad de su firma pueden adherir en cualquier momento. Las controversias se resuelven de común acuerdo en el Consejo Federal de Salud y, en su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Poder Ejecutivo nacional remite el presente Acuerdo al Congreso de la Nación para su aprobación por ley, por comprometer créditos de ejercicios futuros mediante la garantía de la cláusula décima y los contratos plurianuales de la cláusula tercera. Cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio modelo Nación–jurisdicción para los hospitales SAMIC: aporte automático, directores por concurso y contratos de gestión con metas

Convenio marco que la Nación firma con cada jurisdicción que comparte hospitales SAMIC (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Garrahan; la Provincia de Buenos Aires por El Cruce y los demás SAMIC bonaerenses): fija la proporción de aporte de cada parte, descuenta en forma automática el aporte de la jurisdicción de su coparticipación, designa a los directores por concurso, ata la gestión a contratos con metas publicadas y concilia las deudas cruzadas.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I (primer año del mandato)
Trámite: Convenio entre el Estado Nacional y cada jurisdicción. La retención de coparticipación requiere la aprobación de la legislatura local; el convenio se ratifica además por ley nacional (mayoría simple, cámara de origen indistinta).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por los titulares del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, y la [JURISDICCIÓN], representada por su [Gobernador / Jefe de Gobierno], en adelante 'las partes'.

Que los hospitales comprendidos en el Anexo se rigen por la Ley N° 17.102 de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), cuyos artículos 3° a 9° continúan vigentes para los hospitales existentes, aunque sus artículos 1° y 2° fueron derogados por el Decreto N° 460/2025.

Que esos hospitales se financian con aportes de la Nación y de la jurisdicción en proporciones convenidas, y que los atrasos en esos aportes generaron deudas cruzadas que afectan su funcionamiento.

Que un mecanismo automático de aporte, con el consentimiento expreso de la jurisdicción, da previsibilidad al financiamiento de los hospitales y evita nuevas deudas.

Que la designación de sus directores por concurso y la gestión por contratos con metas públicas fortalecen a estos hospitales, que siguen siendo públicos.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El presente Convenio regula el financiamiento, la conducción y la gestión de los hospitales de gestión compartida entre las partes regidos por la Ley N° 17.102 que se enumeran en el Anexo, que continúan siendo hospitales públicos.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Proporción de aportes. Cada parte aporta al presupuesto anual de funcionamiento de cada hospital en la proporción que fija el Anexo. Salvo acuerdo expreso en contrario, se mantienen las proporciones vigentes a la fecha de la firma. El presupuesto anual de cada hospital lo aprueba su Consejo de Administración conforme la Ley N° 17.102, sobre la base del contrato de gestión de la cláusula octava.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Calendario de aportes. Los aportes de cada parte se ingresan en doce (12) cuotas mensuales iguales, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, en la cuenta de cada hospital.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Aporte automático de la jurisdicción. La [JURISDICCIÓN] presta su consentimiento expreso e irrevocable, mientras rija el presente Convenio, para que el Ministerio de Economía retenga cada mes, de los recursos que le corresponden por el régimen de coparticipación federal de impuestos, el importe de la cuota de su aporte, y lo transfiera a la cuenta de cada hospital dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La retención procede de pleno derecho, sin necesidad de intimación.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Aporte de la Nación. El Ministerio de Salud transfiere la cuota del aporte nacional en el plazo de la cláusula tercera, con los créditos que le asigna cada ley de presupuesto para estos hospitales. El atraso de la Nación devenga, a favor del hospital, los intereses que fije el Anexo, y se informa en forma pública.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Cambio del régimen de coparticipación. Si el régimen de coparticipación federal de impuestos fuera sustituido o modificado, la retención de la cláusula cuarta se aplica sobre los recursos que correspondan a la [JURISDICCIÓN] por el régimen que lo sustituya, en los términos que este prevea.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Directores por concurso. La máxima autoridad ejecutiva de cada hospital se designa por concurso público y abierto de antecedentes y oposición, con jurado integrado por representantes de ambas partes y por especialistas en gestión hospitalaria de universidades nacionales, por un período de cuatro (4) años, con posibilidad de una renovación sujeta a la evaluación del contrato de gestión. Las bases, los antecedentes de los postulantes, el dictamen y el orden de mérito se publican.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Contrato de gestión. Cada hospital suscribe con las partes, dentro de los ciento ochenta (180) días de la firma, un contrato de gestión plurianual con metas anuales verificables, al menos sobre: a) producción de consultas, egresos, cirugías y estudios; b) tiempos de espera por práctica; c) cobertura de los cupos de residencias; d) indicadores de calidad y seguridad del paciente; e) ejecución presupuestaria y recupero de costos de pacientes con cobertura; y f) actividades de referencia y telemedicina con hospitales del interior. El contrato y sus resultados anuales se publican.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Conciliación de deudas. Dentro de los ciento veinte (120) días de la firma, la Comisión de Seguimiento concilia los aportes adeudados por cada parte a la fecha de la firma. El saldo neto que resulte a cargo de la [JURISDICCIÓN] se cancela en cuotas mediante el mecanismo de la cláusula cuarta, y el que resulte a cargo de la Nación, con los créditos de la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, en el plazo que fije la Comisión.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes de cada parte, que aprueba los contratos de gestión, evalúa su cumplimiento cada año, verifica el ingreso de los aportes y publica sus actas e informes.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Transparencia. Cada hospital publica en su sitio oficial su presupuesto, los aportes recibidos de cada parte con su fecha, sus compras y contrataciones, y el informe anual de cumplimiento del contrato de gestión.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su ratificación por ambas partes y por cinco (5) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia con una anticipación no menor de un (1) año. Sustituye, en lo que se le oponga, a los convenios anteriores entre las partes sobre los mismos hospitales.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Convenio y, en su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. La [JURISDICCIÓN] somete el presente Convenio, y en especial el consentimiento de la cláusula cuarta, a la aprobación de su legislatura. El Poder Ejecutivo nacional lo remite al Congreso de la Nación para su ratificación por ley.

ARTÍCULO 15°.- Anexo – Hospitales comprendidos y proporción de aportes. [Hospital]: aporte de la Nación [●] %; aporte de la [JURISDICCIÓN] [●] %. Intereses por atraso de cualquiera de las partes: [●]. (Se completa para cada hospital: Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, Hospital Cuenca Alta, Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, Hospital René Favaloro y Hospital Néstor Kirchner de La Matanza, con la Provincia de Buenos Aires, o con la denominación legal vigente de cada uno.)

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: historia clínica compartida entre subsistemas, bajo control del paciente

Establece la historia clínica compartida entre hospitales públicos, obras sociales, PAMI y prepagas, con modelo federado, conjunto mínimo de datos, estándares de interoperabilidad, control del paciente sobre el acceso, reglas de seguridad y un cronograma de integración; alimenta el Registro Nacional de Listas de Espera.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase II · después de la ley «Ley de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud» (cuyo art. 14 obliga a interoperar a prestadores y financiadores); integración nacional a los 12 meses y de obras sociales y prepagas a los 18 meses
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud, en ejercicio de la Ley 27.706 y del art. 14 de la Ley N° [—]. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 27.706 y su Decreto reglamentario N° 393/2023, la Resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de Salud N° 115/2019, la Ley N° [—] de garantías de tiempos de atención y de compensación de costos entre subsistemas de salud, las Leyes N° 25.326 y N° 26.529, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.706 creó el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas y prevé, en su artículo 2°, inciso d), la interoperabilidad entre los sistemas público, privado y de la seguridad social.

Que el artículo 14 de la Ley N° 26.529 establece que el paciente es el titular de su historia clínica, y que los datos de salud son datos sensibles protegidos por la Ley N° 25.326.

Que el artículo 14 de la Ley N° [—] obliga a los prestadores y a los financiadores de todos los subsistemas a interoperar sus sistemas de registro clínico con la historia clínica compartida, conforme la Ley N° 27.706 y los estándares que dicte la autoridad de aplicación, y su artículo 10 dispone que el Registro Nacional de Listas de Espera se alimente de ella.

Que una historia clínica que acompañe al paciente entre hospitales, obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y entidades de medicina prepaga evita estudios repetidos, errores de medicación y demoras, siempre que el paciente controle quién accede a sus datos.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 27.706 y la Ley N° [—].

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese la Historia Clínica Compartida entre Subsistemas, en adelante «la Historia Clínica Compartida», que permite a los profesionales de los subsectores público, de la seguridad social y privado acceder, con autorización del paciente, a la información clínica relevante registrada por otros prestadores, conforme el artículo 2°, inciso d), de la Ley N° 27.706 y el artículo 14 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. Quedan comprendidos: a) los establecimientos y programas de salud del Estado nacional; b) el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y sus prestadores; c) los agentes del seguro de salud de las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 y sus prestadores; d) las entidades de medicina prepaga de la Ley N° 26.682 y sus prestadores; y e) los establecimientos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, conforme los convenios celebrados en el marco de la Ley N° 27.706.

ARTÍCULO 3°.- Modelo federado. La Historia Clínica Compartida funciona en forma federada: cada prestador conserva sus registros clínicos en su propio sistema, y este Ministerio opera un índice nacional de pacientes, con identidad validada con el Registro Nacional de las Personas, y un localizador de documentos clínicos que permite consultar los registros de otros prestadores conforme las reglas de acceso de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Conjunto mínimo de datos. Cada prestador pone a disposición, como mínimo, un resumen clínico actualizado del paciente con: a) alergias y reacciones adversas; b) medicación activa; c) problemas de salud y diagnósticos activos; d) vacunas aplicadas, con los datos del Registro Nominal de Vacunación; e) resultados de estudios relevantes; f) internaciones y cirugías; y g) prestaciones indicadas pendientes con plazo garantizado, que alimentan el Registro Nacional de Listas de Espera.

ARTÍCULO 5°.- Estándares. La interoperabilidad se realiza a través de la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud creada por la Resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de Salud N° 115/2019, en cuyo Registro de Dominios de Interoperabilidad en Salud se inscriben los sistemas de los sujetos comprendidos, y se basa en el estándar HL7 FHIR, en las terminologías SNOMED CT y LOINC y en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Este Ministerio publica, dentro de los noventa (90) días de la presente, una guía de implementación de la Historia Clínica Compartida con los perfiles, las terminologías y los requisitos de seguridad, que integra y actualiza los requisitos técnicos vigentes de esa Red, y la actualiza en consulta con los subsectores.

ARTÍCULO 6°.- Control del paciente. El paciente accede en forma gratuita, por la plataforma digital oficial del Estado nacional, a su resumen clínico y al registro de cada acceso a sus datos, con la identificación de quién accedió y cuándo. Puede restringir el acceso a cualquier sección de su historia clínica, salvo a las alergias, la medicación activa y el grupo sanguíneo, y revocar o modificar la restricción en cualquier momento.

ARTÍCULO 7°.- Acceso de los profesionales. Solo puede acceder el profesional que tenga una relación asistencial vigente con el paciente, previa autenticación. En una urgencia, el profesional puede acceder sin autorización previa mediante un acceso de urgencia, que queda registrado con su fundamento y se notifica al paciente.

ARTÍCULO 8°.- Financiadores. Los financiadores acceden solo a los datos administrativos necesarios para la cobertura, la facturación y el Registro Nacional de Listas de Espera. No pueden acceder al contenido clínico de la Historia Clínica Compartida ni usarlo para seleccionar riesgos o fijar condiciones de cobertura.

ARTÍCULO 9°.- Seguridad. Los sistemas que se integren a la Historia Clínica Compartida cumplen los requisitos de cifrado, autenticación robusta, registro inalterable de accesos y resguardo que fije la guía del artículo 5°. Todo incidente de seguridad que afecte datos de pacientes se notifica dentro de las setenta y dos (72) horas a este Ministerio, a la autoridad de control de la Ley N° 25.326 y a los pacientes afectados.

ARTÍCULO 10°.- Cronograma. La integración se completa: a) dentro de los doce (12) meses de la presente, por los sujetos de los incisos a) y b) del artículo 2°; y b) dentro de los dieciocho (18) meses, por los de los incisos c) y d). Las jurisdicciones del inciso e) se integran según los plazos de sus convenios.

ARTÍCULO 11°.- Certificación. Este Ministerio certifica la conformidad con la guía del artículo 5° de los sistemas de registro clínico que se integren y publica la nómina de sistemas certificados.

ARTÍCULO 12°.- Control. El ente de control de los agentes del seguro de salud y de las entidades de medicina prepaga verifica el cumplimiento del cronograma por los sujetos de los incisos c) y d) del artículo 2° y aplica, en su caso, el régimen de sanciones que corresponda.

ARTÍCULO 13°.- Informe. Este Ministerio publica cada semestre el grado de integración por subsector y por jurisdicción, la cantidad de consultas y de accesos de urgencia y los incidentes de seguridad notificados.

ARTÍCULO 14°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto, conforme el artículo 30 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: Red Nacional de Derivación y centros regionales de coordinación

Crea la Red Nacional de Derivación con un centro coordinador por región sanitaria, un tablero en tiempo real de camas de terapia intensiva, neonatología y quirófano, públicas y privadas con convenio, telemedicina con los hospitales de referencia y un protocolo de traslados aéreos con la flota sanitaria y los aviones provinciales.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I (año 1); centros operativos dentro del primer año
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud, que se complementa con convenios con las jurisdicciones y los prestadores. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 23.661, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 25 a 29 de la Ley N° 23.661 regulan las prestaciones del seguro de salud, la articulación entre sus agentes y el Registro Nacional de Prestadores, lo que permite coordinar la utilización de la capacidad instalada de los distintos subsectores.

Que la falta de información en tiempo real sobre las camas críticas disponibles demora las derivaciones de pacientes graves y obliga a traslados innecesarios o tardíos.

Que los hospitales de referencia nacional pueden acompañar por telemedicina a los hospitales del interior, de modo que el paciente viaje solo cuando es necesario.

Que la organización de servicios propios y la celebración de convenios con las jurisdicciones y los prestadores es una tarea propia de este Ministerio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Red Nacional de Derivación, en el ámbito de este Ministerio, para coordinar la derivación y el traslado de pacientes que requieren cuidados críticos, neonatológicos o quirúrgicos de urgencia entre establecimientos de todo el país.

ARTÍCULO 2°.- Centros regionales. La Red se organiza en un Centro Regional de Coordinación de Derivaciones por cada región sanitaria que se acuerde en el Consejo Federal de Salud. Cada centro funciona las veinticuatro (24) horas de todos los días del año, recibe los pedidos de derivación de los establecimientos de su región, asigna la cama disponible más adecuada y coordina el traslado.

ARTÍCULO 3°.- Tablero de camas críticas. Este Ministerio pone en funcionamiento un tablero digital que muestra en tiempo real las camas disponibles de terapia intensiva de adultos y pediátrica, de neonatología y los quirófanos de urgencia de los establecimientos públicos y de los privados que adhieran por convenio. Los establecimientos adheridos actualizan la información en forma continua, con los estándares que apruebe este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- Telemedicina con hospitales de referencia. Los hospitales nacionales de referencia, y los provinciales que adhieran, brindan interconsulta por telemedicina a los establecimientos de la Red, para que el paciente sea trasladado solo cuando su atención no pueda resolverse en el lugar. Este Ministerio aprueba el protocolo de interconsulta y los estándares técnicos y de seguridad de la información.

ARTÍCULO 5°.- Traslados aéreos. Los traslados aéreos sanitarios se realizan con la flota sanitaria nacional y con las aeronaves que las jurisdicciones pongan a disposición de la Red por convenio. El centro regional dispone el traslado según un protocolo único de criterios clínicos, tiempos de respuesta y responsables, que este Ministerio aprueba dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 6°.- Catástrofes. En catástrofes y emergencias que superen la capacidad de la Red, el apoyo de las Fuerzas Armadas se solicita conforme el protocolo conjunto de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas en emergencias vigente.

ARTÍCULO 7°.- Convenios con las jurisdicciones. Este Ministerio celebra convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la conformación y la operación de los centros regionales, la carga de información en el tablero y la puesta a disposición de aeronaves sanitarias.

ARTÍCULO 8°.- Convenios con prestadores. Este Ministerio puede celebrar convenios con establecimientos privados y de la seguridad social, inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores, para su integración voluntaria al tablero y a la Red. La atención del paciente derivado se paga por el financiador que corresponda según su cobertura.

ARTÍCULO 9°.- Protección de datos. La información clínica que circula en la Red se trata con la finalidad exclusiva de la atención del paciente y conforme la legislación de protección de datos personales. El tablero público muestra solo datos agregados de disponibilidad, sin datos personales.

ARTÍCULO 10°.- Puesta en marcha. Los centros regionales y el tablero funcionan dentro de los doce (12) meses de la presente, en forma progresiva y empezando por las regiones con mayor demanda de camas críticas.

ARTÍCULO 11°.- Informe público. Este Ministerio publica cada trimestre la cantidad de derivaciones por región, el tiempo promedio entre el pedido y la asignación de cama y entre la asignación y el ingreso, los traslados aéreos realizados y las interconsultas por telemedicina.

ARTÍCULO 12°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía

Piso común nacional para el juego en línea: prohibición para menores, verificación de identidad por RENAPER, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de operadores no autorizados y de sus pagos, con las licencias en manos de las provincias.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Se negocia con el proyecto del PEN en trámite (mayo de 2026) y se acuerda con las provincias.

FUNDAMENTOS

El juego de azar y las apuestas en línea crecieron con rapidez y llegan a cualquier persona con un teléfono, incluidas niñas, niños y adolescentes. Como la oferta y la publicidad no reconocen límites entre jurisdicciones, las reglas provinciales, aun cuando son exigentes, no alcanzan a proteger a quien juega desde otra provincia o en sitios sin licencia. El presente proyecto retoma los consensos del proyecto de prevención de la ludopatía aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y se ofrece como base de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo en trámite. Establece un piso común nacional: nadie juega sin verificar su identidad y su edad con el Registro Nacional de las Personas; un registro nacional de autoexclusión, en el que una sola inscripción alcanza a todos los operadores; límites de depósito fijados por el propio jugador; y reglas de publicidad que prohíben la dirigida a menores. Los sitios de operadores no autorizados y sus medios de pago se bloquean. Las provincias conservan la potestad de habilitar y licenciar el juego y pueden fijar exigencias mayores, en el marco de un acuerdo para la aplicación coordinada de la ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y competencias

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un piso común nacional de protección de las personas menores de edad y de prevención de la ludopatía en los juegos de azar y apuestas en línea: verificación de identidad, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de los operadores no autorizados y de sus medios de pago.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a los juegos de azar y apuestas que se ofrecen por medios electrónicos o en línea a personas que se encuentran en el territorio nacional, y a su publicidad cuando se difunde por servicios de comunicación audiovisual, plataformas digitales u otros medios que alcanzan a más de una jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Competencias de las provincias. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservan la potestad de autorizar, licenciar y fiscalizar los juegos de azar en sus territorios. Las reglas de la presente ley constituyen un piso común: las jurisdicciones pueden establecer exigencias mayores para los operadores que licencian.

ARTÍCULO 4°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) operador autorizado: la persona humana o jurídica que cuenta con licencia vigente otorgada por una jurisdicción para explotar juegos de azar o apuestas en línea; b) operador no autorizado: quien ofrece esos juegos en el territorio nacional sin licencia de la jurisdicción correspondiente; c) jugador: la persona que se registra en una plataforma para participar en juegos o apuestas; y d) autoexclusión: la decisión voluntaria de una persona de impedir su acceso a los juegos y apuestas en línea por un plazo determinado.

Capítulo II – Protección de los jugadores

ARTÍCULO 5°.- Prohibición para menores. Se prohíbe la participación de personas menores de dieciocho (18) años en juegos de azar y apuestas en línea. Los operadores autorizados deben impedir el registro y el juego de personas menores de edad.

ARTÍCULO 6°.- Verificación de identidad. Ninguna persona puede jugar ni apostar en línea sin que su identidad y su edad hayan sido verificadas previamente mediante validación biométrica con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los operadores autorizados repiten la verificación con la periodicidad que fije la reglamentación y cuando existan indicios de uso de la cuenta por un tercero.

ARTÍCULO 7°.- Cuenta y medios de pago. Cada jugador puede tener una sola cuenta por operador. Los depósitos y retiros se realizan exclusivamente mediante medios de pago registrados a nombre del jugador verificado.

ARTÍCULO 8°.- Límites de depósito. Al registrarse, el jugador debe fijar límites de depósito diario, semanal y mensual, que no pueden superar los topes máximos que establezca la reglamentación. La reducción de un límite rige de inmediato; su aumento solo rige después del plazo que fije la reglamentación. Los operadores autorizados no pueden ofrecer crédito para jugar.

ARTÍCULO 9°.- Herramientas de juego responsable. Los operadores autorizados deben ofrecer al jugador, en forma visible y gratuita, la información de su tiempo de juego, sus depósitos y sus pérdidas, alertas de sesión, la posibilidad de pausar su cuenta y el acceso directo al registro de autoexclusión y a la línea nacional de ayuda.

Capítulo III – Registro Nacional de Autoexclusión

ARTÍCULO 10°.- Creación. Créase el Registro Nacional de Autoexclusión de Juegos de Azar y Apuestas en Línea en el ámbito de la autoridad de aplicación. La inscripción es voluntaria, gratuita y puede realizarse en forma digital, por el plazo que elija la persona dentro de los mínimos que fije la reglamentación, y no puede revocarse antes de su vencimiento.

ARTÍCULO 11°.- Efectos. Los operadores autorizados deben consultar el Registro antes de habilitar una cuenta y en forma periódica. Al conocer una inscripción, bloquean la cuenta, reintegran el saldo al jugador y se abstienen de enviarle publicidad u ofertas por cualquier medio durante la vigencia de la autoexclusión.

ARTÍCULO 12°.- Datos e interconexión. Los datos del Registro son confidenciales y se tratan conforme la Ley N° 25.326, con la finalidad exclusiva prevista en la presente ley. La autoridad de aplicación celebra convenios con las jurisdicciones para interconectar el Registro con los registros provinciales existentes, de modo que una sola inscripción alcance a todas.

Capítulo IV – Publicidad

ARTÍCULO 13°.- Publicidad permitida. Solo los operadores autorizados pueden hacer publicidad de juegos de azar y apuestas en línea. Toda pieza publicitaria debe indicar la jurisdicción que otorgó la licencia y su número, la prohibición para menores de dieciocho (18) años y una advertencia sobre los riesgos del juego y la línea nacional de ayuda.

ARTÍCULO 14°.- Publicidad prohibida. Se prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en línea: a) dirigida a personas menores de edad o difundida en contenidos, horarios, espacios o plataformas destinados a ellas o con audiencia mayoritaria de menores; b) protagonizada por personas menores de edad o por figuras o personajes de especial atractivo para ellas; c) en establecimientos educativos y en actividades deportivas o recreativas infantiles y juveniles; d) que presente el juego como solución económica, forma de éxito social o actividad sin riesgo; y e) difundida por creadores de contenido o influenciadores cuya audiencia esté integrada mayoritariamente por menores de edad.

ARTÍCULO 15°.- Responsabilidad de anunciantes y medios. Son solidariamente responsables por la publicidad prohibida el operador anunciante, la agencia que la contrate y el medio, plataforma o creador de contenido que la difunda a sabiendas de su ilicitud o después de haber sido intimado a retirarla.

Capítulo V – Bloqueo de operadores no autorizados

ARTÍCULO 16°.- Bloqueo de sitios. El ente nacional regulador de las comunicaciones ordena a los prestadores de servicios de internet, a requerimiento de la autoridad de aplicación o de la autoridad de juego de cualquier jurisdicción, el bloqueo del acceso a los sitios y aplicaciones de operadores no autorizados, en el plazo que fije la reglamentación. La autoridad de aplicación publica la nómina actualizada de sitios bloqueados.

ARTÍCULO 17°.- Bloqueo de pagos. El Banco Central de la República Argentina dispone que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago, incluidas las billeteras virtuales, rechacen las transacciones con destino u origen en los operadores no autorizados que integren la nómina del artículo anterior.

ARTÍCULO 18°.- Plataformas digitales. Las plataformas digitales, redes sociales y buscadores que operan en el país deben retirar, dentro del plazo que fije la reglamentación desde la notificación de la autoridad de aplicación, la publicidad y los enlaces de operadores no autorizados y la publicidad prohibida por el artículo 14.

Capítulo VI – Autoridad de aplicación, prevención, sanciones y disposiciones finales

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designa la autoridad de aplicación de la presente ley. El organismo nacional competente en prevención de las adicciones desarrolla campañas de prevención de la ludopatía, en especial en las escuelas, y atiende consultas por la línea nacional de ayuda, gratuita y disponible las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 20°.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley se sancionan, previo sumario con derecho de defensa conforme la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a diez mil (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles, graduada según la gravedad, la reincidencia y el beneficio obtenido; y c) comunicación a la jurisdicción que otorgó la licencia para que evalúe su suspensión o revocación. Las sanciones a operadores autorizados se coordinan con la jurisdicción licenciante.

ARTÍCULO 21°.- Acuerdo con las jurisdicciones. La autoridad de aplicación promueve un acuerdo con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la aplicación coordinada de la presente ley, la interconexión de registros, el intercambio de información sobre operadores no autorizados y la fiscalización conjunta.

ARTÍCULO 22°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley se atiende con los créditos asignados a los organismos que intervienen, sin gasto adicional. El producido de las multas ingresa al Tesoro nacional.

ARTÍCULO 23°.- Adecuación y reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. Los operadores autorizados adecuan sus plataformas y su publicidad dentro de los noventa (90) días siguientes a la reglamentación.

ARTÍCULO 24°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía

Designa la autoridad de aplicación y reglamenta la verificación de identidad y edad con el RENAPER, los límites de depósito, el Registro Nacional de Autoexclusión, los plazos de bloqueo de sitios, pagos y publicidad de operadores no autorizados y el procedimiento sancionatorio de la ley de apuestas en línea.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la publicación de la ley, art. 23 de «Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] de apuestas en línea y prevención de la ludopatía, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de apuestas en línea estableció un piso común nacional de protección de las personas menores de edad y de prevención de la ludopatía en los juegos de azar y apuestas en línea, con verificación de identidad, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad y bloqueo de operadores no autorizados.

Que su artículo 19 encomienda al Poder Ejecutivo nacional designar la autoridad de aplicación, y su artículo 23, reglamentarla dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que la prevención de las adicciones, incluida la ludopatía, es competencia del área nacional con competencia en políticas integrales sobre drogas, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud.

Que la ley conserva en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de licenciar y fiscalizar el juego, por lo que su aplicación debe coordinarse con ellas.

Que las órdenes a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago corresponden al Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus propias facultades.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación – artículo 19. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de apuestas en línea al área del Poder Ejecutivo nacional con competencia en políticas integrales sobre drogas y prevención de las adicciones, actualmente la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) del Ministerio de Salud, la que podrá dictar las normas complementarias e interpretativas de la ley y del presente.

ARTÍCULO 2°.- Verificación de identidad – artículo 6°. La verificación de identidad y edad se realiza mediante el servicio de validación biométrica del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), al registrarse el jugador y, en adelante, al menos cada doce (12) meses, al modificar el medio de pago registrado y cada vez que existan indicios de uso de la cuenta por un tercero. El RENAPER presta el servicio a los operadores autorizados según su arancel vigente, a cargo de estos. Los operadores conservan la constancia de cada validación durante cinco (5) años.

ARTÍCULO 3°.- Cuenta y medios de pago – artículo 7°. Los operadores autorizados verifican que la titularidad de cada medio de pago coincida con la identidad validada del jugador. No pueden acreditarse depósitos ni realizarse retiros por medios de pago de terceros.

ARTÍCULO 4°.- Límites de depósito – artículo 8°. La autoridad de aplicación fija por resolución, expresados en salarios mínimos, vitales y móviles, los topes máximos de los límites de depósito diario, semanal y mensual. El aumento de un límite fijado por el jugador rige a los siete (7) días corridos de solicitado; su reducción, de inmediato.

ARTÍCULO 5°.- Herramientas de juego responsable – artículo 9°. La autoridad de aplicación aprueba dentro de los sesenta (60) días los requisitos mínimos de las herramientas de juego responsable, la frecuencia de las alertas de sesión y el formato del acceso directo al Registro Nacional de Autoexclusión y a la línea nacional de ayuda.

ARTÍCULO 6°.- Registro Nacional de Autoexclusión – artículo 10. La inscripción en el Registro Nacional de Autoexclusión se realiza en forma digital, con validación de identidad por el RENAPER, o en forma presencial ante la autoridad de aplicación o los organismos con los que esta celebre convenio. La persona elige un plazo de seis (6) meses, un (1) año, tres (3) años o por tiempo indeterminado. La inscripción por tiempo indeterminado solo puede dejarse sin efecto a pedido de la persona después de transcurridos tres (3) años. La autoridad de aplicación pone el Registro en funcionamiento dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 7°.- Consulta del Registro – artículo 11. Los operadores autorizados consultan el Registro en forma automatizada antes de habilitar una cuenta y al menos una vez por día respecto de sus cuentas activas. El saldo de la cuenta bloqueada se reintegra al medio de pago registrado dentro de los cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 8°.- Datos e interconexión – artículo 12. La autoridad de aplicación es responsable del tratamiento de los datos del Registro. Los convenios de interconexión con los registros de las jurisdicciones aseguran que la inscripción en cualquiera de ellos se comunique a los demás dentro de las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad – artículos 13 y 14. La autoridad de aplicación aprueba dentro de los sesenta (60) días el texto y el tamaño mínimos de las advertencias del artículo 13 y los criterios para determinar los contenidos, horarios, espacios y plataformas con audiencia mayoritaria de menores del artículo 14, con intervención de las áreas nacionales competentes en comunicaciones y en niñez.

ARTÍCULO 10°.- Bloqueo de sitios – artículo 16. El Ente Nacional de Comunicaciones ordena el bloqueo a los prestadores de servicios de internet dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el requerimiento, y estos lo ejecutan dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados. La autoridad de aplicación publica y actualiza la nómina de sitios y aplicaciones bloqueados en su sitio oficial.

ARTÍCULO 11°.- Bloqueo de pagos – artículo 17. La autoridad de aplicación comunica en forma continua al Banco Central de la República Argentina la nómina de operadores no autorizados del artículo 16, a los efectos de las normas que dicte en ejercicio de sus facultades. Invítase al Banco Central de la República Argentina a dictarlas dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 12°.- Plataformas digitales – artículo 18. Las plataformas digitales, redes sociales y buscadores retiran la publicidad y los enlaces notificados dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la notificación de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 13°.- Sanciones – artículo 20. Las infracciones se sustancian por sumario ante la autoridad de aplicación conforme la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y su reglamentación. Cuando el infractor sea un operador autorizado, la autoridad de aplicación notifica el inicio del sumario a la jurisdicción licenciante, que puede intervenir en él. Las multas se gradúan conforme los criterios del artículo 20 de la ley.

ARTÍCULO 14°.- Acuerdo con las jurisdicciones – artículo 21. La autoridad de aplicación promueve el acuerdo con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto en el artículo 21 de la ley, que incluye la interconexión de registros, el intercambio de información sobre operadores no autorizados, la fiscalización conjunta y la articulación con los servicios de salud mental.

ARTÍCULO 15°.- Adecuación – artículo 23. El plazo de adecuación de los operadores autorizados se computa desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Autoexclusión, que la autoridad de aplicación comunica en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden con los créditos asignados a los organismos intervinientes.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal para la aplicación coordinada de la ley de apuestas en línea y la atención de la ludopatía

Acuerdo entre la Nación y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que licencian el juego para aplicar en forma coordinada el piso común de la ley de apuestas en línea: un solo registro de autoexclusión interconectado, intercambio de información y pedidos de bloqueo de operadores no autorizados, fiscalización y sanciones coordinadas, reglas comunes de publicidad y atención de la ludopatía en la red de salud mental.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (año 1), después de la sanción de la ley («Ley de apuestas online y prevención de la ludopatía», art. 21)
Trámite: Acuerdo entre la autoridad nacional de aplicación y las jurisdicciones. No compromete recursos ni coparticipación; se ratifica por ley nacional y por cada legislatura solo si así se decide o lo exige el derecho local (ver notas).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de apuestas en línea, y las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores o Jefe de Gobierno, o por los titulares de sus organismos de juego con facultades suficientes, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° [●] estableció un piso común nacional para el juego en línea: verificación de identidad, registro nacional de autoexclusión, límites de depósito, reglas de publicidad interjurisdiccional y bloqueo de operadores no autorizados y de sus medios de pago.

Que la misma ley reconoce a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de autorizar, licenciar y fiscalizar el juego en sus territorios y de fijar exigencias mayores, y prevé en su artículo 21 un acuerdo para su aplicación coordinada.

Que la oferta y la publicidad en línea no reconocen límites entre jurisdicciones, por lo que la protección de quienes juegan requiere información compartida y respuestas comunes.

Que la ludopatía es un problema de salud mental que debe atenderse conforme la Ley N° 26.657, con prevención en las escuelas y atención cerca de cada persona.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en forma coordinada la Ley N° [●] de apuestas en línea en sus respectivos territorios, con respeto de las competencias de cada jurisdicción para autorizar, licenciar y fiscalizar el juego.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Piso común y exigencias mayores. Las jurisdicciones incorporan el piso común de la ley a las condiciones de las licencias que otorgan y adecuan las licencias vigentes dentro del plazo de adecuación previsto en la ley. Cada jurisdicción comunica a las demás las exigencias mayores que establezca.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Registro único de autoexclusión. Las jurisdicciones que tienen registros de autoexclusión los interconectan con el Registro Nacional de Autoexclusión, de modo que la inscripción en cualquiera de ellos alcance a todos los operadores autorizados del país. Las que no los tienen utilizan el Registro Nacional. La autoridad nacional de aplicación provee la conexión y los estándares técnicos sin costo para las jurisdicciones.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Nómina de operadores autorizados. Cada jurisdicción comunica a la autoridad nacional de aplicación, y mantiene actualizada, la nómina de los operadores que licencia, con sus sitios y aplicaciones. La autoridad nacional de aplicación publica la nómina consolidada.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Operadores no autorizados. Las partes intercambian en forma permanente la información sobre operadores no autorizados que detecten. Cualquier jurisdicción puede requerir el bloqueo de sitios y aplicaciones y la inclusión en la nómina que la autoridad nacional comunica al Banco Central de la República Argentina, conforme la ley.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Fiscalización conjunta. Las partes pueden realizar acciones de fiscalización conjunta y se prestan asistencia técnica, en particular en la verificación de identidad, el control de los límites de depósito y la auditoría de las plataformas.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Sanciones coordinadas. Cuando la autoridad nacional de aplicación inicie un sumario contra un operador autorizado, lo notifica a la jurisdicción licenciante, que puede intervenir. La jurisdicción licenciante informa a las demás partes las suspensiones y revocaciones de licencias que disponga.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Publicidad. Las partes aplican criterios comunes para la publicidad interjurisdiccional, sobre la base de los que apruebe la autoridad nacional de aplicación, e intercambian la información sobre piezas publicitarias prohibidas para su retiro.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prevención y atención de la ludopatía. Las partes desarrollan campañas de prevención de la ludopatía en las escuelas y aseguran la atención de las personas con problemas de juego en sus servicios de salud mental, conforme la Ley N° 26.657, con atención comunitaria y en hospitales generales. Las jurisdicciones informan a la autoridad nacional de aplicación los servicios de atención disponibles en su territorio, para la derivación desde la línea nacional de ayuda.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Información estadística. Las partes publican cada año, en forma agregada y sin datos personales, la cantidad de inscripciones de autoexclusión, de sitios bloqueados, de sumarios y sanciones y de consultas y tratamientos por ludopatía.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comité Federal. Créase un Comité Federal de Juego en Línea, presidido por la autoridad nacional de aplicación e integrado por un representante de cada jurisdicción firmante, que se reúne al menos dos veces por año, coordina la ejecución del presente Acuerdo, propone estándares comunes y publica un informe anual.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Financiamiento. Cada parte atiende las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. El presente Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia, adhesión y ratificación. El presente Acuerdo rige desde su firma para cada parte y por tiempo indeterminado. Cualquier parte puede denunciarlo con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. Las jurisdicciones que no lo suscriban en su oportunidad pueden adherir en cualquier momento. La Nación lo publica en el Boletín Oficial y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando su derecho lo exija.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo, en el Comité Federal, las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo y, en su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: evaluación sanitaria independiente de las sustancias a regular

Encarga a universidades nacionales y organismos científicos, por convenio y con garantías de independencia, una evaluación sanitaria de qué sustancias podrían tener acceso regulado bajo supervisión médica y con qué esquema, como base de la reforma de la Ley 23.737 de la Fase II; el informe es público.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (año 1); informe final antes del inicio de la Fase II
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud y convenios con las instituciones evaluadoras. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el programa de gobierno prevé reformar la Ley N° 23.737 para que el consumo personal deje de perseguirse penalmente y para regular, bajo supervisión médica y por canales con control sanitario, el acceso a algunas sustancias.

Que la decisión sobre qué sustancias incluir y con qué esquema debe apoyarse en una evaluación sanitaria independiente, basada en la mejor evidencia disponible y sujeta a revisión periódica.

Que las universidades nacionales y los organismos nacionales de ciencia y técnica cuentan con capacidad para realizar esa evaluación con independencia de criterio.

Que encargar estudios que sirvan de base a las políticas sanitarias es una tarea propia de este Ministerio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Encárgase la realización de una evaluación sanitaria independiente de las sustancias cuyo consumo podría ser objeto de acceso regulado bajo supervisión médica, como base de la reforma de la Ley N° 23.737 que el Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. La evaluación comprende, al menos: a) los riesgos y los daños para la salud de cada sustancia, individuales y poblacionales; b) la evidencia sobre usos terapéuticos y de reducción de daños; c) los efectos esperables de distintos esquemas de acceso regulado bajo supervisión médica sobre el consumo, en especial entre adolescentes y jóvenes; d) los requisitos de control sanitario, trazabilidad y provisión exclusiva por canales con control sanitario; e) la experiencia internacional y la de los regímenes nacionales vigentes de acceso regulado a sustancias con fines medicinales; y f) la capacidad del sistema de salud para la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos.

ARTÍCULO 3°.- Instituciones evaluadoras. La evaluación se encomienda, mediante convenio, a universidades nacionales y a organismos nacionales de ciencia y técnica, que conforman un Panel de Evaluación Sanitaria Independiente integrado por especialistas en farmacología, toxicología, psiquiatría, salud pública, epidemiología y ciencias sociales. Los convenios se celebran dentro de los sesenta (60) días de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Independencia. Los integrantes del Panel suscriben una declaración pública de intereses y no pueden tener vínculos con empresas que produzcan o comercialicen las sustancias evaluadas. Este Ministerio no imparte instrucciones sobre las conclusiones de la evaluación y no puede modificar el informe.

ARTÍCULO 5°.- Información. Este Ministerio y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina proveen al Panel la información disponible sobre consumos, tratamientos y atención, en forma anonimizada. El Panel puede requerir información a otros organismos públicos y consultar a sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 6°.- Plazos. El Panel presenta un informe preliminar a los seis (6) meses y su informe final a los diez (10) meses de la firma del convenio.

ARTÍCULO 7°.- Contenido del informe. El informe final indica, para cada sustancia evaluada, si recomienda o no su inclusión en un esquema de acceso regulado bajo supervisión médica y, en su caso, las condiciones sanitarias mínimas; propone indicadores de seguimiento y la periodicidad de revisión del esquema; e incluye las opiniones en disidencia de sus integrantes.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. Este Ministerio publica en forma íntegra el informe preliminar y el informe final en su sitio oficial dentro de los diez (10) días de recibidos, y los remite al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica

Deroga el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 23.737 (tenencia para consumo personal), crea un régimen de acceso regulado bajo supervisión médica, solo por canales con control sanitario, a las sustancias que fija la propia ley sobre la base de una evaluación sanitaria independiente con revisión periódica, y afecta las tasas y multas del régimen a prevención y tratamiento.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase II (años 2–3) · después del informe final de la evaluación sanitaria independiente; acceso regulado operativo a los 180 días de la reglamentación, en forma gradual
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. No crea tributos: las tasas de habilitación y fiscalización son retributivas de servicios.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 23.737 castiga con prisión la tenencia de estupefacientes para uso personal. Esa respuesta penal no reduce el consumo, aleja de los servicios de salud a quienes necesitan ayuda y consume recursos policiales y judiciales que deberían dirigirse contra las redes de narcotráfico. La Ley N° 26.657 establece que las adicciones deben abordarse como parte de las políticas de salud mental. El presente proyecto deroga el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N° 23.737 y crea un régimen de acceso regulado, bajo supervisión médica, a las sustancias que la propia ley enumera sobre la base de una evaluación sanitaria independiente, con revisión periódica. La provisión se hace solo por canales con control sanitario y trazabilidad, a personas mayores de edad inscriptas en un registro, nunca por el mercado libre, y sin publicidad. El régimen sigue la experiencia del registro nacional previsto en la Ley N° 27.350 para el uso medicinal del cannabis. Quien desvíe sustancias fuera de esos canales sigue sometido a las penas de la Ley N° 23.737. Las tasas y multas del régimen, junto con los recursos que hoy se destinan a perseguir el consumo, se afectan a prevención y tratamiento.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el abordaje sanitario de los consumos de sustancias: deroga la punición de la tenencia para consumo personal, crea un régimen de acceso regulado bajo supervisión médica a las sustancias que enumera y afecta recursos a la prevención y al tratamiento.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La aplicación de la presente ley se rige por los principios de salud pública, reducción de daños, prevención, protección de niñas, niños y adolescentes, y provisión exclusiva por canales con control sanitario. Los consumos problemáticos se abordan como parte de las políticas de salud mental, conforme el artículo 4° de la Ley N° 26.657. Ninguna disposición de esta ley habilita la venta libre de las sustancias comprendidas.

Capítulo II – Reforma de la Ley N° 23.737

ARTÍCULO 3°.- Derogación. Derógase el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N° 23.737.

ARTÍCULO 4°.- Medidas de seguridad. Deróganse los artículos 17, 18 y 21 de la Ley N° 23.737, que prevén las medidas de seguridad curativas y educativas aplicables a la tenencia de estupefacientes para uso personal del segundo párrafo de su artículo 14. La persona que lo solicite puede acceder a tratamiento en el sistema de salud conforme la Ley N° 26.657.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación en el tiempo. La derogación del artículo 3° se aplica a los procesos en trámite y a las condenas dictadas, conforme el artículo 2° del Código Penal.

ARTÍCULO 6°.- Tenencia dentro del régimen. La adquisición, la tenencia y el consumo de las sustancias del Anexo I por personas inscriptas, obtenidas por los canales autorizados y en las cantidades que fije la reglamentación, no constituyen delito.

ARTÍCULO 7°.- Desvío. Quien produzca, provea, comercialice o entregue sustancias del Anexo I fuera de los canales autorizados, o desvíe hacia ellos sustancias obtenidas en el régimen, queda sujeto a las penas que la Ley N° 23.737 establece para esas conductas, sin perjuicio de las sanciones administrativas de la presente ley.

Capítulo III – Acceso regulado bajo supervisión médica

ARTÍCULO 8°.- Sustancias comprendidas. El régimen de acceso regulado comprende las sustancias enumeradas en el Anexo I, que forma parte de la presente ley, en las formas y con los esquemas que allí se indican, definidos sobre la base del informe de la evaluación sanitaria independiente encargada por la autoridad sanitaria nacional. La incorporación o la exclusión de una sustancia solo puede disponerse por ley.

ARTÍCULO 9°.- Revisión periódica. Cada tres (3) años, la autoridad de aplicación encarga una nueva evaluación sanitaria independiente del régimen y de cada sustancia, con las mismas garantías de independencia y publicidad que la primera, y remite el informe al Congreso de la Nación con sus propuestas de modificación.

ARTÍCULO 10°.- Suspensión precautoria. Ante una alerta sanitaria grave y fundada, la autoridad de aplicación puede suspender en forma precautoria la provisión de una sustancia del Anexo I por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, e informa al Congreso de la Nación dentro de los diez (10) días. La suspensión solo puede prolongarse por ley.

ARTÍCULO 11°.- Personas usuarias. Pueden acceder al régimen las personas mayores de dieciocho (18) años, con residencia en el país, inscriptas en el Registro Nacional de Acceso Regulado que lleva la autoridad de aplicación, previa evaluación por un médico inscripto. El Registro sigue el modelo del registro nacional previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.350 y se rige por la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 12°.- Supervisión médica. El médico inscripto realiza una evaluación inicial, informa a la persona sobre los riesgos de la sustancia, fija el esquema de acceso dentro de los límites de la reglamentación, hace controles periódicos y, ante un consumo problemático, ofrece la derivación a tratamiento. Los datos se registran en la historia clínica.

ARTÍCULO 13°.- Canales de provisión. Las sustancias del Anexo I solo pueden dispensarse en farmacias y establecimientos de salud habilitados para el régimen por la autoridad de aplicación, a personas inscriptas, en las cantidades y con la periodicidad que fije la reglamentación. Está prohibida su venta o entrega por cualquier otro medio y su cesión a terceros.

ARTÍCULO 14°.- Producción, importación y trazabilidad. Las sustancias solo pueden ser producidas o importadas por personas habilitadas por la autoridad de aplicación, con los requisitos de calidad de la autoridad nacional de medicamentos y un sistema de trazabilidad desde la producción hasta la dispensa. La producción de cannabis y sus derivados se rige, además, por la Ley N° 27.669.

ARTÍCULO 15°.- Publicidad. Se prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio, directos o indirectos, de las sustancias del Anexo I y de quienes las producen o dispensan.

ARTÍCULO 16°.- Sanciones administrativas. El incumplimiento de la presente ley por las personas habilitadas se sanciona, según su gravedad y previo sumario, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a diez mil (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles; c) suspensión de la habilitación de hasta un (1) año; o d) cancelación de la habilitación. Las sanciones pueden acumularse.

ARTÍCULO 17°.- Tasas. La autoridad de aplicación fija tasas retributivas por la habilitación y la fiscalización de productores, importadores y canales de provisión. La inscripción de las personas usuarias es gratuita.

Capítulo IV – Prevención y tratamiento

ARTÍCULO 18°.- Cuenta especial. Créase una cuenta especial con destino exclusivo a programas de prevención de consumos y de tratamiento de consumos problemáticos, que se integra con: a) las tasas del artículo 17; b) las multas del artículo 16; y c) los créditos que le asigne la ley de presupuesto conforme el artículo 19. La cuenta especial queda expresamente excluida de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

ARTÍCULO 19°.- Reasignación. El Jefe de Gabinete de Ministros identifica cada año, en el proyecto de ley de presupuesto, los créditos que se destinaban a la persecución penal de la tenencia para consumo personal y propone su reasignación a la cuenta especial del artículo 18.

ARTÍCULO 20°.- Prevención. La agencia nacional de políticas de drogas y adicciones ejecuta los programas financiados con la cuenta especial, con prioridad en la prevención en escuelas y comunidades, la atención en centros de salud y hospitales generales y la reducción de daños.

Capítulo V – Disposiciones generales

ARTÍCULO 21°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la que designe el Poder Ejecutivo nacional, con competencia en materia de salud, que coordina con el ministerio con competencia en seguridad la prevención del desvío y la persecución de las redes de narcotráfico.

ARTÍCULO 22°.- Información pública. La autoridad de aplicación publica cada año, sin datos personales, la cantidad de personas inscriptas por sustancia y jurisdicción, los canales y productores habilitados, las sanciones aplicadas, los desvíos detectados, los indicadores de consumo y de atención, y la ejecución de la cuenta especial.

ARTÍCULO 23°.- Financiamiento. Los gastos de aplicación de la presente ley se atienden con los recursos de la cuenta especial del artículo 18 y con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente, mediante reasignación de partidas y sin aumento del gasto total. Las erogaciones adicionales se incluyen a partir de la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 24°.- Implementación gradual. El régimen del Capítulo III comienza a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días de la publicación de la reglamentación, en forma gradual por sustancia, en el orden y con los plazos que indique el Anexo I.

ARTÍCULO 25°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación.

ARTÍCULO 26°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 27°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Anexo I – Sustancias comprendidas

ARTÍCULO 28°.- Anexo I. [A completar con las conclusiones del informe final de la evaluación sanitaria independiente.] Para cada sustancia: a) denominación y formas de presentación admitidas; b) esquema de acceso: cantidad máxima por persona y por período, y frecuencia mínima de control médico; c) canales de provisión habilitados; d) orden y plazo de incorporación al régimen; y e) indicadores de seguimiento para la revisión del artículo 9°.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de abordaje sanitario de los consumos y acceso regulado bajo supervisión médica

Reglamenta «Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica»: designa la autoridad de aplicación y regula el Registro Nacional de Acceso Regulado (modelo REPROCANN), la inscripción de médicos, la habilitación de canales de provisión y productores, la trazabilidad, el control de cantidades en tiempo real, las tasas, la cuenta especial de prevención y tratamiento y la revisión periódica.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase II · dentro de los 180 días de publicada la ley «Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica» (art. 25)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [—] de abordaje sanitario de los consumos, las Leyes N° 23.737, N° 25.326, N° 26.657, N° 27.350 y N° 27.669, el Decreto N° 883/2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] derogó la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal y creó un régimen de acceso regulado, bajo supervisión médica y solo por canales con control sanitario, a las sustancias enumeradas en su Anexo I.

Que el registro nacional previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.350, reglamentado por el Decreto N° 883/2020, constituye una experiencia útil de inscripción de personas usuarias bajo indicación médica, que la ley toma como modelo.

Que corresponde designar la autoridad de aplicación y establecer los requisitos de inscripción, habilitación, dispensa, trazabilidad y control que permitan poner en funcionamiento el régimen en forma gradual y segura.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] de abordaje sanitario de los consumos, en adelante «la Ley».

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. Desígnase al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la Ley, conforme su artículo 21. La autoridad dicta las normas complementarias y puede delegar funciones operativas en sus organismos descentralizados.

ARTÍCULO 3°.- Registro Nacional de Acceso Regulado. El Registro del artículo 11 de la Ley funciona en forma digital. La inscripción la solicita el médico inscripto con la conformidad de la persona usuaria, cuya identidad se valida con el Registro Nacional de las Personas. La inscripción se renueva cada año. Los datos del Registro son confidenciales, solo pueden usarse para los fines de la Ley y no pueden ser cedidos a las fuerzas de seguridad ni a otros organismos, salvo orden judicial fundada en una causa por desvío o por un delito de la Ley N° 23.737.

ARTÍCULO 4°.- Médicos inscriptos. Pueden inscribirse los médicos con matrícula nacional o provincial vigente que aprueben la capacitación que dicte la autoridad de aplicación y presenten una declaración jurada de no tener vínculos con productores, importadores o canales de provisión del régimen. La inscripción se renueva cada dos (2) años.

ARTÍCULO 5°.- Evaluación y controles. La evaluación inicial y los controles del artículo 12 de la Ley comprenden la historia de consumo, las contraindicaciones que fije la autoridad de aplicación y la información sobre riesgos, que la persona usuaria firma. Los controles se hacen con la frecuencia mínima que indica el Anexo I de la Ley para cada sustancia. Sin control vigente, el Registro suspende la posibilidad de dispensa.

ARTÍCULO 6°.- Cantidades. El Registro controla en tiempo real las cantidades dispensadas a cada persona usuaria y bloquea toda dispensa que supere el límite del esquema fijado por el médico dentro de los máximos del Anexo I de la Ley.

ARTÍCULO 7°.- Habilitación de canales. Las farmacias y los establecimientos de salud que soliciten habilitación conforme el artículo 13 de la Ley deben contar con habilitación sanitaria vigente, director técnico farmacéutico, condiciones de seguridad y almacenamiento, y conexión con el Registro para el registro electrónico de cada dispensa. La habilitación dura dos (2) años y es renovable.

ARTÍCULO 8°.- Dispensa. Cada dispensa requiere la verificación de la identidad de la persona usuaria, de su inscripción vigente y del saldo disponible en el Registro, y se registra en el acto. Se prohíbe dispensar a terceros, incluso con autorización de la persona usuaria.

ARTÍCULO 9°.- Productores e importadores. La habilitación del artículo 14 de la Ley exige el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y de las normas de calidad de la autoridad nacional de medicamentos, condiciones de seguridad física y un responsable técnico. La producción de cannabis y sus derivados se habilita además conforme la Ley N° 27.669, en coordinación con la agencia que esta prevé.

ARTÍCULO 10°.- Trazabilidad. Cada unidad de sustancia lleva un código único que se registra en el sistema de trazabilidad de la autoridad nacional de medicamentos en cada etapa, desde la producción o la importación hasta la dispensa. Las diferencias de inventario se informan dentro de las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad. La prohibición del artículo 15 de la Ley alcanza a toda comunicación comercial en cualquier medio, incluidos los digitales, a la exhibición de marcas en los canales de provisión y a la difusión pagada por terceros. No alcanza a la información sanitaria de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 12°.- Sumario y multas. Las sanciones del artículo 16 de la Ley se aplican previo sumario con derecho de defensa, conforme la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Las multas se calculan con el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de pago y se depositan en la cuenta especial.

ARTÍCULO 13°.- Tasas. La autoridad de aplicación fija las tasas del artículo 17 de la Ley por resolución fundada en un estudio de costos de habilitación y fiscalización, que se publica, y las actualiza cada año.

ARTÍCULO 14°.- Cuenta especial. La cuenta especial del artículo 18 de la Ley se abre en el Tesoro nacional y la administra la autoridad de aplicación. La agencia nacional de políticas de drogas y adicciones ejecuta los programas conforme el artículo 20 de la Ley. La ejecución se publica cada trimestre.

ARTÍCULO 15°.- Revisión periódica. La primera revisión del artículo 9° de la Ley se encarga a los tres (3) años del inicio del régimen, mediante convenios con universidades nacionales y organismos nacionales de ciencia y técnica, con las garantías de independencia, plazos y publicidad de la evaluación inicial.

ARTÍCULO 16°.- Suspensión precautoria. A los fines del artículo 10 de la Ley, se considera alerta sanitaria grave el aumento significativo y verificado de intoxicaciones, internaciones o muertes asociadas a una sustancia del régimen, o la detección de un riesgo nuevo para la salud no evaluado. La resolución de suspensión indica sus fundamentos y su plazo.

ARTÍCULO 17°.- Coordinación contra el desvío. La autoridad de aplicación y el ministerio con competencia en seguridad celebran un protocolo para la detección y denuncia del desvío. El ministerio con competencia en seguridad accede solo a información agregada del Registro y del sistema de trazabilidad, salvo orden judicial.

ARTÍCULO 18°.- Información pública. El informe del artículo 22 de la Ley se publica antes del 31 de marzo de cada año, con los datos del año anterior.

ARTÍCULO 19°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden conforme el artículo 23 de la Ley.

ARTÍCULO 20°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la SEDRONAR: Línea 141 ampliada a salud mental y prevención del suicidio

Amplía la Línea 141, gratuita y anónima, a la atención de consultas de salud mental, prevención del suicidio y ludopatía, las 24 horas, con protocolo de riesgo, derivación a la red de salud y emergencias, operadores capacitados e informe público.

Propuesta 80: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (año 1); atención ampliada operativa a los 90 días
Trámite: No aplica: resolución de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), con convenio con el área de salud mental del Ministerio de Salud. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 26.657 y N° 27.130, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.130 de Prevención del Suicidio prevé, en su artículo 7°, la capacitación de los recursos humanos en salud (inciso a) y una línea telefónica gratuita de asistencia (inciso d).

Que la Ley N° 26.657 de Salud Mental establece el derecho a la atención en la comunidad y la articulación de los servicios de salud mental.

Que la Línea 141 de esta Secretaría brinda atención gratuita y anónima sobre consumos problemáticos, y que su ampliación a las consultas de salud mental y prevención del suicidio permite ofrecer un único número nacional de ayuda sin crear una estructura nueva.

Que la tasa de suicidios muestra la necesidad de reforzar la detección temprana y la atención oportuna.

Que la ampliación de un servicio propio es una tarea de esta Secretaría, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente se dicta en uso de las competencias asignadas a esta Secretaría por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias.

Por ello, EL SECRETARIO DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ampliación. Amplíase el alcance de la Línea 141 de esta Secretaría, gratuita, confidencial y anónima, a la atención de consultas de salud mental, de prevención del suicidio y de problemas con el juego, además de los consumos problemáticos de sustancias que ya atiende.

ARTÍCULO 2°.- Atención las veinticuatro horas. La Línea 141 atiende las veinticuatro (24) horas de todos los días del año, en todo el territorio nacional, por llamada telefónica y por canales digitales de mensajería, con operadores capacitados y supervisión profesional permanente.

ARTÍCULO 3°.- Protocolo de riesgo. Esta Secretaría aprueba, con el área de salud mental del Ministerio de Salud, un protocolo de atención que incluye la evaluación del riesgo suicida, la contención en crisis, la activación de los servicios de emergencia de la jurisdicción cuando exista riesgo inminente y el seguimiento posterior con el consentimiento de la persona.

ARTÍCULO 4°.- Derivación. La Línea 141 deriva a las personas que lo necesiten a los servicios de salud mental y de atención de los consumos problemáticos más cercanos a su domicilio, en especial a la atención comunitaria y a los hospitales generales, conforme la Ley N° 26.657. Esta Secretaría mantiene actualizada, con las jurisdicciones, la guía nacional de servicios de derivación.

ARTÍCULO 5°.- Capacitación. Esta Secretaría capacita a los operadores de la Línea 141 en prevención del suicidio, salud mental y ludopatía, conforme el artículo 7°, inciso a), de la Ley N° 27.130, y ofrece la capacitación a los equipos de las líneas de ayuda de las jurisdicciones.

ARTÍCULO 6°.- Convenio con el Ministerio de Salud. Esta Secretaría celebra con el área de salud mental del Ministerio de Salud, dentro de los treinta (30) días, un convenio para la elaboración de los protocolos clínicos, la supervisión profesional y la articulación con la red de servicios.

ARTÍCULO 7°.- Articulación con las jurisdicciones. Esta Secretaría promueve convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para articular la Línea 141 con sus líneas de ayuda y sus servicios de emergencia, de modo que ninguna llamada quede sin atención.

ARTÍCULO 8°.- Difusión. Esta Secretaría difunde la Línea 141 como línea nacional de ayuda en salud mental, prevención del suicidio, consumos y juego, en especial en establecimientos educativos, centros de salud y plataformas digitales, y la informa a la autoridad de aplicación de la ley de apuestas en línea para su inclusión en la publicidad del juego.

ARTÍCULO 9°.- Confidencialidad. Los datos de las personas que consultan son confidenciales y se tratan solo para su atención y derivación, conforme la legislación de protección de datos personales.

ARTÍCULO 10°.- Informe público. Esta Secretaría publica cada trimestre, en forma agregada y sin datos personales, la cantidad de consultas por motivo y por jurisdicción, el tiempo de espera para la atención, las derivaciones y las activaciones de emergencia.

ARTÍCULO 11°.- Puesta en marcha. La atención ampliada comienza dentro de los noventa (90) días de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a esta Secretaría.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y fondo de garantía

Hace obligatoria en los créditos hipotecarios para vivienda ajustados por inflación una cláusula por la que, si la cuota supera un porcentaje del ingreso o el índice de ajuste le gana al salario, se estira el plazo en lugar de subir la cuota, y crea el Fondo de Garantía para la Primera Vivienda, excluido de la disolución por decreto.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El crédito hipotecario ajustado por inflación es una herramienta valiosa para acceder a la vivienda, porque permite cuotas iniciales más bajas que un crédito a tasa fija en contextos de inflación. Su riesgo aparece cuando los precios suben más que los salarios: la cuota crece por encima del ingreso del deudor y el crédito se vuelve impagable. El presente proyecto incorpora una cláusula obligatoria de protección de cuota: si la cuota supera un porcentaje del ingreso o si el índice de ajuste supera la evolución de los salarios medida por el INDEC, se extiende el plazo del crédito en lugar de aumentar la cuota, sin cargos adicionales. La cláusula da previsibilidad al deudor sin alterar el valor real de lo prestado. El proyecto crea además el Fondo de Garantía para la Primera Vivienda, que garantiza parte del capital de los créditos de quienes no tienen el ahorro previo exigido y cubre las diferencias que la extensión del plazo no alcance a resolver. El Fondo se integra con un aporte inicial acotado del Tesoro, que se activa con el presupuesto siguiente, y con comisiones y recuperos; no puede endeudarse y queda excluido de la facultad de disolver fondos por decreto.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece la cláusula de protección de cuota en los créditos hipotecarios para vivienda ajustados por inflación y crea el Fondo de Garantía para la Primera Vivienda.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. El Capítulo II se aplica a los créditos con garantía hipotecaria destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de vivienda única y de ocupación permanente, otorgados por entidades financieras a personas humanas, cuyo capital se ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo, por Unidades de Vivienda de la Ley N° 27.271, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o por cualquier otro índice de precios, conforme las excepciones admitidas al régimen de los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 por el artículo 27 del Decreto N° 905/2002 y por el artículo 21 de la Ley N° 27.271.

Capítulo II – Cláusula de protección de cuota

ARTÍCULO 3°.- Cláusula obligatoria. Los contratos de crédito comprendidos en el artículo 2° deben incluir la cláusula de protección de cuota prevista en este capítulo. Si no la incluyen, se tiene por incorporada de pleno derecho. La cláusula integra el régimen de los contratos bancarios del Código Civil y Comercial de la Nación y no puede ser dejada sin efecto por las partes.

ARTÍCULO 4°.- Supuestos de activación. La cláusula se activa cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: a) que la cuota supere el porcentaje del ingreso del deudor que fije la reglamentación, el que no podrá ser inferior a la relación cuota-ingreso exigida al otorgarse el crédito; o b) que la variación acumulada del índice de ajuste del crédito desde su otorgamiento supere la variación acumulada del Índice de Salarios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo período, en el porcentaje que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 5°.- Efecto: se estira el plazo. Activada la cláusula, la cuota se mantiene en el valor que no exceda el límite del supuesto que la activó, y la diferencia se recalcula sobre el saldo de capital, mediante la extensión del plazo del crédito en lugar del aumento de la cuota. La extensión no devenga intereses punitorios, comisiones ni cargos adicionales, y su máximo es el que fije la reglamentación. Si alcanzado ese máximo subsistiera una diferencia, se aplica el Fondo de Garantía conforme el artículo 11 o se acuerda con el deudor una reestructuración que respete los mismos límites.

ARTÍCULO 6°.- Recuperación. Cuando cesa el supuesto que activó la cláusula, la cuota se ajusta nuevamente según el contrato, sin superar los límites del artículo 4°, hasta recuperar el plazo original en la medida de lo posible.

ARTÍCULO 7°.- Información al deudor. La entidad financiera informa al deudor en cada liquidación la relación entre la cuota, el índice de ajuste y el Índice de Salarios, y le comunica por escrito la activación y el cese de la cláusula y el nuevo plazo resultante.

ARTÍCULO 8°.- Créditos vigentes. Los deudores de créditos comprendidos en el artículo 2° otorgados antes de la entrada en vigencia de la presente ley pueden incorporar la cláusula por acuerdo con la entidad acreedora, que no puede rechazarlo cuando el deudor esté al día en sus pagos. La incorporación no puede generar costos para el deudor.

ARTÍCULO 9°.- Normas del Banco Central. El Banco Central de la República Argentina dicta las normas para la aplicación de este capítulo por las entidades financieras y fija los parámetros que la reglamentación le encomiende.

Capítulo III – Fondo de Garantía para la Primera Vivienda

ARTÍCULO 10°.- Creación. Créase el Fondo de Garantía para la Primera Vivienda como fideicomiso de administración y garantía, en los términos de los artículos 1666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. El fiduciario es una entidad financiera pública que designe la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 11°.- Objeto. El Fondo garantiza a las entidades financieras el reembolso de una parte del capital de los créditos hipotecarios para la adquisición o construcción de la primera vivienda única y de ocupación permanente, para facilitar el acceso al crédito de quienes no disponen del ahorro previo exigido, y cubre las diferencias del artículo 5° que no puedan resolverse con la extensión del plazo. La reglamentación fija el porcentaje garantizado, los montos máximos de los créditos y los requisitos de los beneficiarios.

ARTÍCULO 12°.- Patrimonio. El patrimonio del Fondo se integra con: a) un aporte inicial del Tesoro nacional, de monto acotado, que fija la ley de presupuesto; b) las comisiones que pagan las entidades financieras por la garantía; c) los recuperos de las garantías ejecutadas; d) las rentas de sus inversiones; y e) los aportes de provincias, municipios u organismos internacionales. El Fondo no puede endeudarse.

ARTÍCULO 13°.- Afectación y protección. Los bienes del Fondo tienen destino exclusivo al objeto previsto en el artículo 11. El Fondo queda expresamente excluido de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance; su disolución solo puede disponerse por ley.

ARTÍCULO 14°.- Control y publicidad. El fiduciario publica cada trimestre el estado del Fondo, las garantías otorgadas y ejecutadas y los recuperos. El Fondo está sujeto al control de la Auditoría General de la Nación.

Capítulo IV – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, el aporte inicial del artículo 12, inciso a), se atiende con el cupo de la cuenta fiscal y se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, que debe preverlo. El Capítulo II no genera gasto para el Estado nacional.

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designa la autoridad de aplicación del Capítulo III.

ARTÍCULO 17°.- Reglamentación y vigencia. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. El Capítulo II se aplica a los créditos que se otorguen a partir de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de las normas del Banco Central previstas en el artículo 9°.

ARTÍCULO 18°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de financiamiento de la integración socio-urbana

Crea la Cuenta de Integración Socio-Urbana dentro del cupo de obras, con fuente expresa y excluida de la disolución por decreto, y declara de nuevo por cuatro años, con metas anuales publicadas y cierre automático, la emergencia del art. 14 bis de la Ley 27.453.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 27.453 estableció el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, que releva 6.467 barrios. La Ley N° 27.694 incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en esos barrios por dos años, plazo que ya venció. El Decreto N° 312/2025 dispuso la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana y el ingreso de sus recursos al Tesoro, y numerosas obras en curso quedaron paralizadas. El presente proyecto da al régimen un financiamiento estable y verificable. Crea una cuenta de afectación específica dentro del cupo de obras de la cuenta fiscal, con fuente expresa para el primer año y para los siguientes, protegida de la facultad de disolver fondos por decreto. La prioridad es reactivar o relicitar las obras paralizadas, empezando por las de agua y cloacas, y avanzar en la escrituración. Declara de nuevo la emergencia por cuatro años, con metas anuales publicadas y cese automático al vencimiento, para evitar una emergencia permanente. Las obras se licitan y se publican, y la Auditoría General de la Nación audita cada año la cuenta y las metas.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece el financiamiento de la integración socio-urbana de los barrios populares regidos por la Ley N° 27.453 mediante una cuenta específica dentro del cupo de obras, con fuente expresa, y declara nuevamente, por cuatro (4) años, la emergencia prevista en el artículo 14 bis de esa ley.

Capítulo II – Emergencia socio-urbana

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 14 bis de la Ley N° 27.453. Sustitúyese el artículo 14 bis de la Ley N° 27.453, incorporado por la Ley N° 27.694, por el siguiente: «ARTÍCULO 14 bis.- Declárase la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) por el plazo de cuatro (4) años contados desde la entrada en vigencia de la ley que sustituye este artículo. La autoridad de aplicación publica, al inicio de cada año de la emergencia, metas anuales de obras reactivadas o relicitadas, de barrios con acceso a agua potable y desagües cloacales y de familias con título de propiedad, y al cierre de cada año un informe de su cumplimiento. La emergencia cesa de pleno derecho al vencimiento del plazo, sin posibilidad de prórroga por norma de rango inferior a la ley.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.»

Capítulo III – Cuenta de Integración Socio-Urbana

ARTÍCULO 3°.- Creación. Créase la Cuenta de Integración Socio-Urbana, de afectación específica, en el ámbito de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional, para financiar las obras y acciones de integración socio-urbana de los barrios inscriptos en el RENABAP.

ARTÍCULO 4°.- Destino y prioridades. Los recursos de la Cuenta se destinan, en el siguiente orden de prioridad: a) a reactivar o relicitar las obras paralizadas en barrios del RENABAP, con prioridad en las de agua potable y desagües cloacales; b) a nuevas obras de agua potable, desagües cloacales, energía y conectividad de los barrios; y c) a las acciones necesarias para la regularización dominial y la entrega de títulos de propiedad, a partir del Certificado de Vivienda Familiar.

ARTÍCULO 5°.- Recursos. La Cuenta se integra con: a) los créditos que le asigne cada ley de presupuesto dentro del cupo de obras de la cuenta fiscal; b) los saldos de los recursos del Fondo de Integración Socio Urbana, disuelto por el artículo 1° del Decreto N° 312/2025, que hayan ingresado al Tesoro nacional como resultado de su liquidación; c) los préstamos de organismos multilaterales de crédito destinados a la integración de barrios; y d) los aportes de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en los convenios de obra.

ARTÍCULO 6°.- Protección. La Cuenta tiene destino específico. Sus recursos no pueden destinarse a otras finalidades y quedan expresamente excluidos de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

ARTÍCULO 7°.- Contratación y publicidad. Las obras financiadas por la Cuenta se contratan por licitación pública, salvo las excepciones de la normativa vigente debidamente fundadas, y cada obra se publica en un sitio oficial de acceso abierto con su monto, su contratista, su avance físico y financiero y sus pagos.

ARTÍCULO 8°.- Dominio. La Agencia de Administración de Bienes del Estado interviene en la regularización dominial y la escrituración, en ejercicio de las funciones que le asigna la Ley N° 27.453.

Capítulo IV – Financiamiento, metas, control y disposiciones finales

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento y cronograma. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) en el ejercicio de entrada en vigencia de la presente ley, la reactivación de las obras paralizadas se financia con los recursos del inciso b) del artículo 5° y con la reasignación de los créditos de los programas presupuestarios de integración socio-urbana del presupuesto vigente; y b) a partir del ejercicio siguiente, con los créditos que cada ley de presupuesto asigne a la Cuenta dentro del cupo de obras, que deben prever el cumplimiento de las metas del artículo 10.

ARTÍCULO 10°.- Metas. Son metas de la presente ley: a) reactivar o relicitar la totalidad de las obras paralizadas en barrios del RENABAP dentro del primer año de su vigencia; b) dotar de agua potable y desagües cloacales a quinientos (500) barrios; y c) entregar título de propiedad a cien mil (100.000) familias, estas dos últimas al cierre del cuarto año de vigencia.

ARTÍCULO 11°.- Control. La Auditoría General de la Nación audita cada año la Cuenta y el cumplimiento de las metas, e informa al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y Fondo de Garantía para la Primera Vivienda

Fija los parámetros de la cláusula de protección de cuota (relación cuota-ingreso, brecha con el Índice de Salarios, máximo de extensión del plazo), encomienda al BCRA su aplicación por las entidades, designa la autoridad de aplicación del Fondo de Garantía para la Primera Vivienda y reglamenta su fiduciario, la garantía, las comisiones, el aporte inicial y la publicación.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la publicación de la ley, art. 17 de «Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y fondo de garantía»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] de crédito hipotecario con cuota protegida y Fondo de Garantía para la Primera Vivienda, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de crédito hipotecario con cuota protegida estableció una cláusula obligatoria por la cual, en los créditos hipotecarios para vivienda ajustados por inflación, se extiende el plazo en lugar de aumentar la cuota cuando esta supera un porcentaje del ingreso o el índice de ajuste supera la evolución de los salarios.

Que la ley encomienda a la reglamentación fijar el porcentaje de la relación cuota-ingreso, el porcentaje de la brecha con el Índice de Salarios y el máximo de la extensión del plazo, y al Banco Central de la República Argentina dictar las normas para su aplicación por las entidades financieras.

Que la misma ley creó el Fondo de Garantía para la Primera Vivienda y encomendó al Poder Ejecutivo nacional designar su autoridad de aplicación y reglamentar el porcentaje garantizado, los montos máximos y los requisitos de los beneficiarios.

Que los parámetros deben dar previsibilidad al deudor sin alterar el valor real de lo prestado ni comprometer la solvencia del Fondo.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Relación cuota-ingreso – artículo 4°, inciso a). El porcentaje del ingreso del deudor previsto en el inciso a) del artículo 4° de la ley es el treinta por ciento (30 %) o, si la relación cuota-ingreso exigida al otorgarse el crédito fue mayor, esa relación. Se computa el ingreso de todos los deudores y codeudores del crédito.

ARTÍCULO 2°.- Ingreso computable. A los fines del artículo anterior, el ingreso del deudor se presume igual al acreditado al otorgarse el crédito, actualizado por la variación del Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El deudor puede en cualquier momento acreditar ante la entidad un ingreso menor, con la documentación que fije el Banco Central de la República Argentina, y la entidad recalcula la relación dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 3°.- Brecha con el Índice de Salarios – artículo 4°, inciso b). El supuesto del inciso b) del artículo 4° de la ley se configura cuando la variación acumulada del índice de ajuste del crédito desde su otorgamiento supera en más de diez (10) puntos porcentuales la variación acumulada del Índice de Salarios en el mismo período. La comparación se realiza con el último dato publicado a la fecha de cada liquidación.

ARTÍCULO 4°.- Máximo de la extensión del plazo – artículo 5°. La extensión del plazo prevista en el artículo 5° de la ley no puede superar, en total, diez (10) años, ni llevar el plazo total del crédito por encima de cuarenta (40) años o su vencimiento por encima de la fecha en que el deudor más joven cumpla ochenta (80) años. Alcanzado ese máximo, se aplica el Fondo de Garantía o la reestructuración prevista en la ley.

ARTÍCULO 5°.- Normas del Banco Central – artículo 9°. Encomiéndase al Banco Central de la República Argentina, conforme el artículo 9° de la ley, el dictado de las normas sobre el cálculo de la cuota protegida, la recuperación del artículo 6°, la información al deudor del artículo 7°, la incorporación de la cláusula a los créditos vigentes del artículo 8° y el régimen informativo de las entidades financieras, con los parámetros fijados en los artículos 1° a 4° del presente.

ARTÍCULO 6°.- Autoridad de aplicación del Fondo – artículo 16. Desígnase autoridad de aplicación del Capítulo III de la ley al Ministerio de Economía, o al que en el futuro tenga a su cargo la competencia en materia de hacienda, que actúa por intermedio del área que determine.

ARTÍCULO 7°.- Fiduciario – artículo 10. La autoridad de aplicación designa al fiduciario entre las entidades financieras públicas y aprueba el contrato de fideicomiso dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente. El contrato establece la remuneración del fiduciario, que no puede superar el costo de administración, y las reglas de inversión, que se limitan a instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.

ARTÍCULO 8°.- Beneficiarios – artículo 11. Pueden acceder a créditos con garantía del Fondo las personas humanas que no sean titulares de otro inmueble destinado a vivienda y que destinen el crédito a la adquisición o construcción de su primera vivienda única y de ocupación permanente. La autoridad de aplicación puede fijar topes de ingreso y de valor de la vivienda.

ARTÍCULO 9°.- Porcentaje garantizado y montos – artículo 11. La garantía del Fondo cubre hasta el quince por ciento (15 %) del capital del crédito, y permite financiar hasta el noventa por ciento (90 %) del valor de la vivienda. La autoridad de aplicación fija los montos máximos de los créditos garantizados, expresados en la unidad de ajuste del crédito.

ARTÍCULO 10°.- Cobertura de diferencias – artículos 5° y 11. El Fondo cubre las diferencias del artículo 5° de la ley que no puedan resolverse con la extensión máxima del plazo, en las condiciones que fije la autoridad de aplicación, y se subroga en los derechos de la entidad por lo que pague.

ARTÍCULO 11°.- Comisiones – artículo 12, inciso b). La autoridad de aplicación fija la comisión que pagan las entidades financieras por cada garantía, en función del riesgo, de modo que el Fondo sea sostenible. La comisión no puede trasladarse al deudor por encima de lo que autorice el Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 12°.- Relación de cobertura. El monto total de las garantías vigentes no puede superar cinco (5) veces el patrimonio neto del Fondo. La autoridad de aplicación puede fijar una relación menor.

ARTÍCULO 13°.- Aporte inicial – artículos 12, inciso a), y 15. El Ministerio de Economía incluye en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la ley el aporte inicial del Tesoro nacional al Fondo, dentro del cupo de la cuenta fiscal. Hasta su integración, el Fondo no otorga garantías, salvo las financiadas con los recursos de los incisos b) a e) del artículo 12 de la ley.

ARTÍCULO 14°.- Publicación – artículo 14. El fiduciario publica cada trimestre en su sitio oficial y en el de la autoridad de aplicación el patrimonio del Fondo, la relación de cobertura, las garantías otorgadas, vigentes y ejecutadas por entidad y por jurisdicción, los recuperos y los gastos de administración.

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden con los recursos del Fondo y con los créditos asignados a los organismos intervinientes.

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 17°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: cláusula de protección de cuota en los préstamos hipotecarios para vivienda ajustables

Texto modelo de Comunicación "A" por la que el BCRA incorpora a sus normas la cláusula de protección de cuota de la ley «Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y fondo de garantía»: créditos alcanzados, cálculo de la cuota protegida con los parámetros del decreto reglamentario «Decreto reglamentario de la Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y Fondo de Garantía para la Primera Vivienda», extensión del plazo sin cargos, recuperación, información al deudor, adhesión de los créditos vigentes y régimen informativo.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (después del decreto reglamentario «Decreto reglamentario de la Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y Fondo de Garantía para la Primera Vivienda»; la cláusula rige para los créditos que se otorguen desde los 30 días de esta norma, art. 17 de «Ley de crédito hipotecario con cuota protegida y fondo de garantía»)
Trámite: No aplica: Comunicación "A" del Banco Central de la República Argentina, dictada por su Directorio en ejercicio de su autarquía. No pasa por el Congreso.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4°, inciso b), de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley N° 24.144) le asigna la función de regular y orientar el crédito.

Que la Ley N° [●] de crédito hipotecario con cuota protegida dispuso que los créditos hipotecarios para vivienda ajustados por inflación incluyan una cláusula de protección de cuota y encomendó a esta Institución, en su artículo 9°, dictar las normas para su aplicación por las entidades financieras.

Que el Decreto N° [●] reglamentó los parámetros de la cláusula y encomendó a esta Institución las normas de cálculo, información y régimen informativo.

Que el Directorio de esta Institución resolvió adoptar las disposiciones que se comunican.

PREÁMBULO

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Circular [●]. Préstamos hipotecarios para vivienda ajustables. Cláusula de protección de cuota. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Alcance. Las disposiciones de esta sección se aplican a los préstamos con garantía hipotecaria destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de vivienda única y de ocupación permanente, otorgados a personas humanas, cuyo capital se ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo, por Unidades de Vivienda, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o por cualquier otro índice de precios, conforme el artículo 2° de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Cláusula obligatoria. Los contratos de los préstamos alcanzados deben incluir la cláusula de protección de cuota con el texto mínimo que figura en el Anexo de esta Comunicación. Si no la incluyen, se tiene por incorporada de pleno derecho.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Activación. En cada liquidación, la entidad verifica si se configura alguno de los supuestos de activación previstos en el artículo 4° de la Ley N° [●], con los parámetros fijados por el Decreto N° [●]: a) que la cuota supere el porcentaje del ingreso del deudor; o b) que la variación acumulada del índice de ajuste supere la del Índice de Salarios del INDEC en el porcentaje reglamentario. Para el supuesto a), el ingreso se determina conforme ese decreto, y la entidad debe recibir y procesar la acreditación de un ingreso menor dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Cuota protegida. Activada la cláusula, la cuota se fija en el mayor valor que no exceda el límite del supuesto que la activó. La diferencia entre la cuota contractual y la cuota protegida se capitaliza sobre el saldo de capital, en la unidad de ajuste del préstamo, y se recalcula el número de cuotas restantes, sin aplicar intereses punitorios, comisiones ni cargos de ninguna clase.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Extensión máxima. La extensión del plazo no puede exceder el máximo fijado por el Decreto N° [●]. Alcanzado ese máximo, la entidad comunica al deudor y al fiduciario del Fondo de Garantía para la Primera Vivienda la diferencia subsistente, para su cobertura por el Fondo, si correspondiera, o para acordar con el deudor una reestructuración que respete los mismos límites.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Recuperación. Cuando cesa el supuesto que activó la cláusula, la cuota se ajusta nuevamente según el contrato, sin superar los límites del punto 3, hasta recuperar el plazo original en la medida de lo posible.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Clasificación. La extensión del plazo por aplicación de la cláusula de protección de cuota no constituye por sí misma una refinanciación ni un indicio de deterioro a los fines de la clasificación del deudor.

ARTÍCULO 8°.- Punto 8 – Información al deudor. La entidad informa en cada resumen o liquidación la cuota contractual, la cuota protegida, la variación acumulada del índice de ajuste y del Índice de Salarios desde el otorgamiento, el saldo de capital y el plazo restante. Comunica por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles, la activación y el cese de la cláusula y el nuevo plazo resultante.

ARTÍCULO 9°.- Punto 9 – Préstamos vigentes. Los deudores de préstamos alcanzados otorgados antes de la vigencia de la Ley N° [●] pueden solicitar la incorporación de la cláusula. La entidad no puede rechazarla cuando el deudor esté al día y debe formalizarla dentro de los treinta (30) días de la solicitud, sin costo para el deudor. La entidad informa esta opción a todos sus deudores alcanzados dentro de los sesenta (60) días de la vigencia de esta Comunicación.

ARTÍCULO 10°.- Punto 10 – Régimen informativo. Las entidades informan a esta Institución cada mes la cantidad y el saldo de los préstamos alcanzados, los préstamos con la cláusula activada, la extensión de plazo acumulada y las solicitudes de incorporación recibidas, aceptadas y rechazadas. Esta Institución publica la información en forma agregada cada trimestre.

ARTÍCULO 11°.- Punto 11 – Vigencia. Estas disposiciones se aplican a los préstamos que se otorguen a partir de los treinta (30) días de la fecha de esta Comunicación, y el punto 9, desde esa misma fecha.

ARTÍCULO 12°.- Anexo – Texto mínimo de la cláusula. «Cláusula de protección de cuota (Ley N° [●]). Si la cuota supera el porcentaje del ingreso del deudor fijado por la reglamentación, o si el índice de ajuste de este préstamo crece más que el Índice de Salarios del INDEC en el porcentaje reglamentario, la cuota no aumenta por encima de ese límite: la diferencia se suma al saldo y se extiende el plazo, sin intereses punitorios, comisiones ni cargos. Cuando la situación cesa, la cuota vuelve a ajustarse según el contrato hasta recuperar el plazo original en la medida de lo posible. Esta cláusula no puede dejarse sin efecto.»

ARTÍCULO 13°.- Cierre. Saludamos a ustedes atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. [Gerencia Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas] [Subgerencia General de Regulación Financiera].

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de financiamiento de la integración socio-urbana

Designa la autoridad de aplicación, organiza la Cuenta de Integración Socio-Urbana, ordena el relevamiento público de todas las obras paralizadas en barrios del RENABAP y su reactivación o relicitación dentro del primer año con prioridad en agua y cloacas, y reglamenta las metas anuales de la emergencia, la publicación de cada obra y la escrituración.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley, art. 12 de «Ley de financiamiento de la integración socio-urbana»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 27.453 y sus modificatorias, la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.453 estableció el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Que la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana creó la Cuenta de Integración Socio-Urbana dentro del cupo de obras, con fuente expresa y excluida de la facultad de disolver fondos por decreto, fijó como primera prioridad reactivar o relicitar las obras paralizadas, con prioridad en agua potable y desagües cloacales, y declaró nuevamente por cuatro (4) años, con metas anuales publicadas y cierre automático, la emergencia del artículo 14 bis de la Ley N° 27.453.

Que las funciones nacionales de integración socio-urbana se ejercen actualmente en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Que para cumplir la meta de reactivar o relicitar la totalidad de las obras paralizadas dentro del primer año es necesario contar con un relevamiento público y un criterio uniforme para decidir, obra por obra, entre su reactivación y su relicitación.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación – artículos 2° y 3°. Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento de la integración socio-urbana y del artículo 14 bis de la Ley N° 27.453, en el texto dado por aquella, al área con competencia en integración socio-urbana del ministerio con competencia en obras públicas, actualmente la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, que actúa por intermedio de la Subsecretaría que determine.

ARTÍCULO 2°.- Cuenta de Integración Socio-Urbana – artículo 3°. La Cuenta de Integración Socio-Urbana funciona como cuenta escritural de afectación específica en la Cuenta Única del Tesoro, a nombre de la autoridad de aplicación, con registro separado de ingresos y pagos por obra. Sus saldos al cierre de cada ejercicio se transfieren al ejercicio siguiente con el mismo destino.

ARTÍCULO 3°.- Relevamiento de obras paralizadas – artículo 4°, inciso a). Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la publicación del presente, la autoridad de aplicación publica el relevamiento de la totalidad de las obras paralizadas en barrios inscriptos en el RENABAP, con la identificación de cada obra, su barrio, su tipo, su contratista, su avance físico y financiero, la fecha y la causa de la paralización y si corresponde a agua potable o desagües cloacales.

ARTÍCULO 4°.- Reactivar o relicitar – artículo 4°, inciso a). Para cada obra relevada, la autoridad de aplicación resuelve en forma fundada y publica dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente: a) su reactivación, cuando el contrato se encuentra vigente y el contratista acredita capacidad para concluirla, previa redeterminación de precios conforme la normativa vigente; o b) la rescisión del contrato y su relicitación, en los demás casos. Las obras de agua potable y desagües cloacales se resuelven y reactivan o relicitan en primer término.

ARTÍCULO 5°.- Plazo – artículo 10, inciso a). La totalidad de las obras paralizadas debe quedar reactivada o con su relicitación adjudicada dentro del primer año de vigencia de la ley. La autoridad de aplicación publica cada mes el avance de esa meta.

ARTÍCULO 6°.- Saldos del ex Fondo de Integración Socio Urbana – artículo 5°, inciso b). La Tesorería General de la Nación transfiere a la Cuenta, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, los saldos de los recursos del Fondo de Integración Socio Urbana, disuelto por el artículo 1° del Decreto N° 312/2025, que hayan ingresado al Tesoro nacional como resultado de su liquidación, conforme la certificación que emita la Contaduría General de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Reasignación del primer ejercicio – artículo 9°, inciso a). El Jefe de Gabinete de Ministros dispone, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la reasignación a la Cuenta de los créditos de los programas presupuestarios de integración socio-urbana del presupuesto vigente, en los términos del artículo 9°, inciso a), de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Convenios con jurisdicciones – artículo 5°, inciso d). La autoridad de aplicación celebra con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios los convenios de obra en los que se pacten sus aportes, sus obligaciones de mantenimiento y la conexión de las obras a las redes de servicios.

ARTÍCULO 9°.- Contratación y publicación – artículo 7°. Cada obra financiada por la Cuenta se publica en el sitio oficial de la autoridad de aplicación desde su licitación, con su monto, su contratista, su avance físico y financiero y cada pago, actualizados al menos una vez por mes, en formato abierto. Las excepciones a la licitación pública se fundan en un dictamen que se publica con la obra.

ARTÍCULO 10°.- Metas anuales de la emergencia – artículo 14 bis de la Ley N° 27.453. La autoridad de aplicación publica, dentro de los treinta (30) días del inicio de cada año de la emergencia, las metas anuales de obras reactivadas o relicitadas, de barrios con acceso a agua potable y desagües cloacales y de familias con título de propiedad, por jurisdicción, y dentro de los sesenta (60) días de su cierre, el informe de cumplimiento.

ARTÍCULO 11°.- Escrituración – artículos 4°, inciso c), y 8°. La Agencia de Administración de Bienes del Estado y la autoridad de aplicación aprueban, dentro de los noventa (90) días, un programa de regularización dominial y escrituración a partir del Certificado de Vivienda Familiar, con metas anuales que permitan cumplir la del artículo 10, inciso c), de la ley, y convienen con los colegios de escribanos y las jurisdicciones su ejecución.

ARTÍCULO 12°.- Control – artículo 11. La autoridad de aplicación remite a la Auditoría General de la Nación, dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio, los estados de la Cuenta y el informe de cumplimiento de las metas.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la AABE: separación de los terrenos aptos para vivienda y venta con cargo de construir

Antes de cada venta de inmuebles del Estado nacional, la AABE identifica y publica los terrenos urbanos aptos para vivienda y los vende con el cargo de construir viviendas en un plazo fijo, parte de ellas para alquilar, con garantía y reversión si no se cumple; en ciudades con falta de suelo, primero el loteo con servicios para primera vivienda. Empieza por los terrenos de Ushuaia, Córdoba y San Rafael incluidos en el Decreto 764/2026.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica: resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dentro de las facultades que le asignan el Decreto 1382/2012 y el reglamento del Decreto 2670/2015. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], los Decretos N° 1382/2012, N° 2670/2015 y sus modificatorios, N° 176/2025 y N° 764/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8° del Decreto N° 1382/2012 asigna a esta Agencia, entre otras funciones, la de disponer y administrar los bienes inmuebles del Estado nacional (incisos 3 y 7) y la de celebrar los contratos necesarios para ello (inciso 10).

Que el artículo 45 del Anexo del Decreto N° 2670/2015, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 176/2025, prevé que el Poder Ejecutivo nacional autoriza en forma previa a esta Agencia a enajenar los inmuebles, y su artículo 47 regula la constitución del derecho de superficie.

Que el Decreto N° 764/2026 autorizó a esta Agencia a enajenar los inmuebles listados en su Anexo, entre los que se encuentran terrenos urbanos aptos para vivienda en las ciudades de Ushuaia, Córdoba y San Rafael.

Que la falta de suelo urbano con servicios encarece el acceso a la vivienda, y que los terrenos del Estado aptos para ese destino pueden contribuir a resolverla si se venden con la obligación de construir en un plazo cierto.

Que fijar las condiciones de los pliegos de venta es una tarea propia de esta Agencia.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de esta Agencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1382/2012 y el Anexo del Decreto N° 2670/2015.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente establece el procedimiento por el cual esta Agencia, antes de cada enajenación de inmuebles del Estado nacional, identifica los terrenos urbanos aptos para vivienda y los enajena con el cargo de construir viviendas en un plazo fijo.

ARTÍCULO 2°.- Informe de aptitud. Antes de iniciar el procedimiento de venta de un inmueble, esta Agencia emite un informe técnico que determina si es un terreno urbano apto para vivienda, considerando al menos: a) su ubicación dentro del área urbana; b) la zonificación y los indicadores urbanísticos vigentes; c) la disponibilidad o factibilidad de agua potable, desagües cloacales, energía y acceso vial; y d) la ausencia de restricciones ambientales o dominiales que lo impidan. El municipio respectivo es consultado sobre los puntos b) y c).

ARTÍCULO 3°.- Registro público de terrenos aptos. Los terrenos declarados aptos se incorporan a un registro público en el sitio oficial de esta Agencia, con su ubicación, superficie, indicadores urbanísticos, servicios y estado del procedimiento de venta. El registro se integra al inventario general de tierras públicas cuando este se constituya.

ARTÍCULO 4°.- Venta con cargo de construir. Los terrenos declarados aptos se enajenan con el cargo de construir viviendas, que integra el pliego y la escritura traslativa de dominio. El pliego fija la cantidad mínima de viviendas, que no puede ser inferior a la que surja de aplicar el ochenta por ciento (80 %) de la capacidad constructiva permitida para uso residencial.

ARTÍCULO 5°.- Plazos del cargo. El adquirente debe iniciar la obra dentro de los doce (12) meses y concluirla dentro de los cuarenta y ocho (48) meses de la escritura, o en etapas con esos plazos totales si el pliego lo prevé. Los plazos solo pueden prorrogarse por causas no imputables al adquirente, por resolución fundada que se publica.

ARTÍCULO 6°.- Viviendas para alquiler. El pliego dispone que al menos el veinte por ciento (20 %) de las viviendas se destine a alquiler residencial durante un plazo no menor de cinco (5) años desde su habilitación.

ARTÍCULO 7°.- Garantía y reversión. El adquirente constituye una garantía de cumplimiento del cargo equivalente al diez por ciento (10 %) del precio. El incumplimiento de los plazos del cargo da lugar, previa intimación, a la ejecución de la garantía y a la reversión del dominio a favor del Estado nacional, con devolución del precio pagado neto de la garantía ejecutada, sin derecho a indemnización por lo construido, conforme lo establezca el pliego. Cuando la naturaleza del proyecto lo aconseje, esta Agencia puede optar por la constitución de un derecho de superficie con cargo de construir, conforme el artículo 47 del Anexo del Decreto N° 2670/2015.

ARTÍCULO 8°.- Ciudades con falta de suelo. En las ciudades con déficit de suelo urbano con servicios, el pliego puede prever, en forma prioritaria, el loteo con servicios para primera vivienda, mediante convenio con el municipio o la provincia, con lotes destinados a personas que no sean propietarias de otro inmueble.

ARTÍCULO 9°.- Primeros terrenos. Esta Agencia aplica la presente en primer término a los inmuebles del Anexo (IF-2026-66217591-APN-DSCYD#AABE) del Decreto N° 764/2026 ubicados en las ciudades de Córdoba (Provincia de Córdoba), número de orden 2, CIE 1400005751/1; San Rafael (Provincia de Mendoza), número de orden 3, CIE 5000002870/1; y Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), número de orden 4, CIE 9400002727/6, 9400002727/7, 9400004207/1 y 9400008301/1. Dentro de los sesenta (60) días, emite el informe de aptitud de esos inmuebles y, en el caso de Ushuaia, el procedimiento comienza por el loteo con servicios para primera vivienda.

ARTÍCULO 10°.- Ventas en trámite. La presente se aplica a los procedimientos de venta cuyo llamado no haya sido publicado a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 11°.- Publicidad del cumplimiento. Esta Agencia publica cada semestre el estado de cumplimiento del cargo en cada terreno vendido, con las viviendas iniciadas y concluidas y las garantías ejecutadas.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ORDENANZA

Ordenanza municipal modelo de densificación en áreas con servicios

Modelo para que cada municipio delimite las áreas que ya tienen agua, cloacas, calles y transporte, y permita en ellas, por derecho y sin excepciones caso por caso, construir más superficie y vivienda multifamiliar, con aprobación en plazo, control de la capacidad de las redes y publicación de resultados.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase II (junto con el impuesto al suelo de la propuesta 15)
Trámite: No pasa por el Congreso: modelo que cada Concejo Deliberante sanciona por mayoría simple, según la ley orgánica municipal de su provincia; donde la ley provincial de ordenamiento territorial limita la densidad o exige convalidación provincial, se requiere además la ley o el acto provincial habilitante.

FUNDAMENTOS

En muchas ciudades argentinas las normas urbanas limitan cuánto se puede construir en los barrios que ya cuentan con agua, cloacas, calles pavimentadas y transporte público. Esas restricciones encarecen el suelo, empujan a las familias hacia la periferia, donde llevar servicios cuesta mucho más, y desaprovechan las redes que el municipio ya pagó. La presente ordenanza delimita las áreas servidas y permite en ellas, por derecho, una mayor superficie edificable y la vivienda multifamiliar, sin necesidad de excepciones ni convenios caso por caso. Para que el crecimiento no sature los servicios, la aprobación de cada proyecto verifica la capacidad de las redes y, cuando hace falta, el refuerzo se acuerda en forma proporcional. Se excluyen las áreas de protección patrimonial o ambiental y las de riesgo. La ordenanza fija un plazo cierto para aprobar los permisos, publica sus resultados y prevé una evaluación periódica. Se complementa con la tributación sobre el suelo ocioso, para que la mayor capacidad de construir se traduzca en más viviendas y no en lotes retenidos.

El Concejo Deliberante de [Municipio] sanciona con fuerza de Ordenanza:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto aprovechar las redes de servicios existentes en el Municipio de [Municipio] permitiendo, en las áreas que cuentan con ellas, una mayor superficie edificable y la vivienda multifamiliar.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente se entiende por: a) área servida: el conjunto de parcelas urbanas con frente a calles que cuentan con red de agua potable, red de desagües cloacales, calzada pavimentada o mejorada y alumbrado público, y que se encuentran a no más de quinientos (500) metros de un recorrido de transporte público regular; b) Área de Densificación: el área servida delimitada conforme el artículo 3°; y c) indicadores urbanísticos: el factor de ocupación del suelo (FOS), el factor de ocupación total (FOT), la altura máxima, la densidad y las dimensiones mínimas de parcela.

ARTÍCULO 3°.- Delimitación. El Departamento Ejecutivo delimita las Áreas de Densificación dentro de los ciento veinte (120) días de la promulgación de la presente, las publica en un plano oficial accesible en el sitio del Municipio y las actualiza cada año a medida que se extienden las redes. Quedan excluidas las áreas de protección patrimonial o ambiental, las zonas de riesgo hídrico o geológico y las zonas industriales.

ARTÍCULO 4°.- Indicadores en las Áreas de Densificación. En las Áreas de Densificación rigen los siguientes indicadores urbanísticos: a) el factor de ocupación total se incrementa en un [cincuenta por ciento (50 %)] sobre el vigente para cada zona; b) la altura máxima es de [●] metros; c) no se aplican límites de densidad de población distintos de los que resulten de los indicadores anteriores; d) se admite la vivienda multifamiliar en todas las parcelas; y e) la superficie mínima de parcela para nuevas subdivisiones es de [●] metros cuadrados.

ARTÍCULO 5°.- Aprobación por derecho. Los proyectos que se ajusten a los indicadores del artículo 4° y a las normas de edificación se aprueban sin necesidad de excepción, convenio urbanístico ni tratamiento particular por este Concejo.

ARTÍCULO 6°.- Plazo de aprobación. El Departamento Ejecutivo resuelve las solicitudes de permiso de obra en las Áreas de Densificación dentro de los [sesenta (60)] días hábiles de presentada la documentación completa. La demora se informa al solicitante con su causa y se computa en el informe del artículo 10.

ARTÍCULO 7°.- Capacidad de las redes. Con la solicitud de permiso, el Departamento Ejecutivo requiere a los prestadores de agua y cloacas la certificación de capacidad, que se expide dentro de los treinta (30) días. Si la capacidad es insuficiente, el Departamento Ejecutivo puede condicionar el permiso a la ejecución, a cargo del solicitante, de los refuerzos de red proporcionales al proyecto, o fijar el plazo en que el refuerzo previsto por el prestador estará disponible.

ARTÍCULO 8°.- Normas de edificación. Las normas de seguridad, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética del Código de Edificación se aplican sin cambios.

ARTÍCULO 9°.- Coordinación tributaria. El Departamento Ejecutivo propone a este Concejo, en la ordenanza fiscal, la adecuación de los tributos sobre el suelo en las Áreas de Densificación, para que la mayor capacidad de construir no favorezca la retención de lotes baldíos.

ARTÍCULO 10°.- Publicación y evaluación. El Departamento Ejecutivo publica cada trimestre los permisos solicitados y aprobados en las Áreas de Densificación, la superficie y las viviendas autorizadas y los plazos de aprobación, y presenta a este Concejo cada dos (2) años una evaluación de la superficie construida, la población, la capacidad de las redes y la necesidad de ajustar los indicadores.

ARTÍCULO 11°.- Prevalencia. Dentro de las Áreas de Densificación, los indicadores de la presente prevalecen sobre los del código de planeamiento o de zonificación y sobre toda norma municipal que se le oponga.

ARTÍCULO 12°.- Legislación provincial. Cuando la legislación provincial de ordenamiento territorial fije límites de densidad o indicadores inferiores a los de la presente, o exija la convalidación provincial de los cambios de zonificación, la presente se aplica en la medida en que esa legislación lo permita, y el Departamento Ejecutivo gestiona ante la Provincia de [Provincia] la convalidación o la norma habilitante.

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación. El Departamento Ejecutivo reglamenta la presente Ordenanza dentro de los noventa (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente Ordenanza entra en vigencia el día siguiente al de su publicación; los indicadores del artículo 4° rigen desde la publicación del plano del artículo 3°.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, regístrese y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de incentivo a la construcción para alquiler

Da previsibilidad al alquiler sin limitar la libertad contractual —registro voluntario con fecha cierta, índice de ajuste público identificado en el contrato y seguros de caución estandarizados— y promueve la construcción de viviendas destinadas a alquiler por diez años con amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, dentro de un cupo fiscal anual; ordena además la oferta pública de valores respaldados por hipotecas de vivienda.

Propuesta 81: Crédito para la casa que se pague con un sueldo
Cuándo: Fase III · agenda sin fecha comprometida; el cupo fiscal se activa con la ley de presupuesto del año en que rija
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen (art. 52 de la Constitución: contiene beneficios tributarios).

FUNDAMENTOS

La oferta de viviendas en alquiler depende de que construir para alquilar sea una inversión previsible. Desde la derogación de la Ley N° 27.551, los contratos de locación se pactan libremente conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, régimen que el presente proyecto mantiene. Lo que propone es sumar herramientas que den previsibilidad a ambas partes sin imponer precios ni plazos: un registro voluntario y gratuito que otorga fecha cierta a los contratos y permite publicar estadísticas de alquileres; la exigencia de que, cuando las partes pacten ajustes, el contrato identifique un índice público y su periodicidad; y seguros de caución estandarizados como alternativa accesible a la garantía propietaria. Para ampliar la oferta, quien construya viviendas nuevas y las destine al alquiler durante al menos diez años podrá amortizarlas en forma acelerada en el impuesto a las ganancias, dentro de un cupo fiscal anual que fija la ley de presupuesto; si la vivienda deja de alquilarse, el beneficio se reintegra. Por último, se encomienda a la Comisión Nacional de Valores ordenar la oferta pública de valores respaldados por carteras de créditos hipotecarios para vivienda, que con moneda estable permitirá financiar a largo plazo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto aumentar la oferta de viviendas en alquiler y dar previsibilidad a los contratos de locación habitacional mediante un registro voluntario, la identificación del índice de ajuste pactado, seguros de caución estandarizados, incentivos tributarios a la construcción para alquiler y el ordenamiento de la oferta pública de valores respaldados por hipotecas de vivienda.

ARTÍCULO 2°.- Libertad contractual. La presente ley no limita la libertad de las partes para pactar el precio, el plazo, las garantías y la moneda de la locación, que se rigen por los artículos 1187 a 1226 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sus disposiciones son optativas, salvo las que se aplican a quienes accedan a los beneficios del Capítulo IV.

Capítulo II – Registro de contratos

ARTÍCULO 3°.- Registro voluntario. Los contratos de locación con destino habitacional pueden registrarse en el registro de contratos de locación de inmuebles que lleva la agencia tributaria nacional, el que se adecua a lo dispuesto en el presente Capítulo. La registración es voluntaria, gratuita y se realiza por medios digitales por cualquiera de las partes. El contrato registrado adquiere fecha cierta desde su registración.

ARTÍCULO 4°.- Estadísticas. La agencia tributaria nacional publica cada trimestre, sin datos personales y en formato abierto, los precios de los contratos registrados por localidad, tipo de vivienda y superficie, y los índices de ajuste pactados.

Capítulo III – Índice pactado y garantías

ARTÍCULO 5°.- Índice pactado. Cuando las partes pacten el ajuste periódico del precio de la locación, el contrato debe identificar el índice aplicable, que debe ser elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Banco Central de la República Argentina u otro organismo público, y la periodicidad del ajuste. Si el índice deja de publicarse, se aplica el que designe el organismo que lo elaboraba o, en su defecto, el Índice de Precios al Consumidor. Esta disposición complementa el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 6°.- Seguro de caución. La Superintendencia de Seguros de la Nación dicta, dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente, las condiciones estandarizadas del seguro de caución en garantía de las obligaciones del locatario de vivienda, con cobertura mínima, condiciones de siniestro y publicidad comparada de primas.

ARTÍCULO 7°.- Aceptación del seguro. Quien acceda a los beneficios del Capítulo IV debe aceptar como garantía suficiente de la locación un seguro de caución emitido conforme el artículo 6°, sin perjuicio de otras garantías que el locatario ofrezca.

Capítulo IV – Incentivos a la construcción para alquiler

ARTÍCULO 8°.- Beneficiarios. Pueden acceder a los beneficios de este capítulo las personas humanas y jurídicas y los fideicomisos que construyan viviendas nuevas en el país y se obliguen a destinarlas a la locación habitacional durante al menos diez (10) años desde su habilitación, con contratos registrados conforme el artículo 3°.

ARTÍCULO 9°.- Inscripción de proyectos. Los proyectos se inscriben ante la autoridad de aplicación antes del inicio de la obra. La autoridad asigna el cupo fiscal del artículo 13 por orden de inscripción y publica la nómina de proyectos inscriptos, con su cantidad de viviendas y su beneficio estimado.

ARTÍCULO 10°.- Amortización acelerada. A los fines del impuesto a las ganancias, los beneficiarios pueden amortizar el costo de construcción de las viviendas inscriptas, excluido el valor del terreno, en diez (10) años a partir de su habilitación, en lugar del régimen general de amortización de inmuebles previsto en la ley del impuesto.

ARTÍCULO 11°.- Destino y control. Los beneficiarios informan cada año a la autoridad de aplicación y a la agencia tributaria nacional los contratos vigentes de cada vivienda inscripta. Se considera cumplido el destino si cada vivienda estuvo alquilada o ofrecida públicamente en alquiler durante el año.

ARTÍCULO 12°.- Reintegro. Si antes de los diez (10) años una vivienda inscripta se vende sin que el adquirente asuma la obligación del artículo 8°, se destina a otro uso o permanece sin alquilar ni ofrecer en alquiler por más de doce (12) meses, el beneficiario reintegra el impuesto diferido por la amortización acelerada de esa vivienda, con los intereses resarcitorios de la ley de procedimiento tributario.

ARTÍCULO 13°.- Cupo fiscal. El costo fiscal de los beneficios de este capítulo no puede exceder el cupo anual que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio. Sin cupo asignado, no se inscriben nuevos proyectos.

ARTÍCULO 14°.- Invitación. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a otorgar beneficios equivalentes en los tributos de su competencia a las viviendas inscriptas.

Capítulo V – Valores respaldados por hipotecas de vivienda

ARTÍCULO 15°.- Oferta pública. La Comisión Nacional de Valores dicta las normas de oferta pública de valores negociables respaldados por carteras de créditos hipotecarios para vivienda, incluida su cesión conforme los artículos 70 a 72 de la Ley N° 24.441, con requisitos estandarizados de información sobre cada crédito de la cartera, sin datos personales de los deudores.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la que designe el Poder Ejecutivo nacional con competencia en materia de vivienda, sin perjuicio de las competencias de la agencia tributaria nacional, de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de la Comisión Nacional de Valores.

ARTÍCULO 17°.- Informe. La autoridad de aplicación publica cada año la cantidad de proyectos y viviendas inscriptos, el cupo utilizado, el costo fiscal y los reintegros, y lo informa al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. El costo fiscal del Capítulo IV se limita al cupo del artículo 13 y se activa con la ley de presupuesto del primer ejercicio en que rija la presente. Los gastos de los registros se atienden con los créditos asignados a la agencia tributaria nacional y a la autoridad de aplicación, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación. Los beneficios del Capítulo IV se aplican a los proyectos inscriptos desde el 1° de enero del año siguiente.

ARTÍCULO 20°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 21°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES

Modifica el art. 158 inc. a de la Ley de Contrato de Trabajo y crea en la Ley 24.714 la asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor, pagada por ANSES: 15 días desde la vigencia, ampliación por etapas según la recaudación del régimen hasta 30 días en 2031, igual para adopción, con monotributistas y autónomos (que suman además una asignación por maternidad de 90 días por el SMVM diario, que hoy no cobran), y camino hacia licencias equivalentes y compartidas.

Propuesta 82: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen, aunque no crea contribuciones.

FUNDAMENTOS

La Ley de Contrato de Trabajo reconoce al trabajador dos días corridos de licencia por el nacimiento de un hijo, a cargo del empleador, y no prevé licencia para el segundo progenitor en caso de adopción. Ese plazo es insuficiente para acompañar los primeros días de vida y refuerza la idea de que el cuidado recae solo en las mujeres, lo que a su vez encarece su contratación. El presente proyecto amplía esa licencia a quince días corridos desde su entrada en vigencia y la lleva en forma gradual hasta treinta días en 2031, a medida que la recaudación del régimen de asignaciones familiares lo permita. La licencia rige igual para la adopción. Como ocurre con la licencia por maternidad, su costo no lo paga el empleador: la Administración Nacional de la Seguridad Social abona una asignación igual a la remuneración, financiada con las contribuciones existentes del régimen, sin crear cargas nuevas. Se incluye a monotributistas y trabajadores autónomos. Además, como las monotributistas y las autónomas no cobran hoy la asignación por maternidad (las monotributistas solo reciben la prenatal), el proyecto les reconoce durante los noventa días de esa licencia una asignación diaria igual al salario mínimo, vital y móvil, con los mismos recursos del régimen. Por último, el proyecto fija el camino hacia licencias equivalentes y compartidas, con una evaluación anual de su efecto sobre el empleo de las mujeres y un proyecto de ley a presentar antes de mediados de 2031.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Licencia por paternidad o cuidado del segundo progenitor

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley amplía la licencia por nacimiento del segundo progenitor, la extiende a la adopción y la hace pagar por el régimen de asignaciones familiares, como la licencia por maternidad, y no por el empleador. Extiende además una asignación por maternidad a las personas gestantes inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en el régimen de trabajadores autónomos. Se entiende por segundo progenitor a la persona que, siendo madre o padre del niño o niña por naturaleza o por adopción, no goza de la licencia prevista en el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del inciso a) del artículo 158 de la Ley N° 20.744. Sustitúyese el inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) por el siguiente: «a) Por nacimiento de hijo o hija, o por adopción, a la persona trabajadora que sea segundo progenitor: el plazo de licencia por paternidad o cuidado del segundo progenitor que establece la ley, durante el cual percibe la asignación prevista en la Ley N° 24.714, a cargo del régimen de asignaciones familiares. La licencia comienza el día del nacimiento o el de la entrega del niño, niña o adolescente con fines de adopción, y se goza en días corridos.»

ARTÍCULO 3°.- Plazo de la licencia. La licencia del inciso a) del artículo 158 de la Ley N° 20.744, según el texto de la presente, es de quince (15) días corridos desde la entrada en vigencia de la presente ley, y se amplía en forma gradual a veinte (20) días desde el 1° de enero de 2029, a veinticinco (25) días desde el 1° de enero de 2030 y a treinta (30) días desde el 1° de enero de 2031.

ARTÍCULO 4°.- Condición de cada ampliación. Cada ampliación del artículo 3° rige si la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa, antes del 30 de septiembre del año anterior, que la recaudación de las contribuciones del régimen de asignaciones familiares permite atenderla sin desequilibrar el régimen. Si no lo permite, la ampliación se difiere al año siguiente, sin alterar las etapas posteriores más que en el mismo plazo. El informe es público.

Capítulo II – Asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor

ARTÍCULO 5°.- Incorporación del inciso l) al artículo 6° de la Ley N° 24.714. Incorpórase como inciso l) del artículo 6° de la Ley N° 24.714 el siguiente: «l) Asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor.»

ARTÍCULO 6°.- Incorporación del artículo 11 bis a la Ley N° 24.714. Incorpórase como artículo 11 bis de la Ley N° 24.714 el siguiente: «ARTÍCULO 11 bis.- La asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor consiste en el pago de una suma igual a la remuneración que la persona trabajadora hubiera debido percibir en su empleo durante el período de licencia previsto en el inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976). Rige igual en caso de adopción. Se requieren los mismos requisitos de antigüedad que el artículo 11 exige para la asignación por maternidad. La paga la Administración Nacional de la Seguridad Social.»

ARTÍCULO 7°.- Monotributistas y trabajadores autónomos: segundo progenitor y maternidad. Las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en el régimen de trabajadores autónomos que sean segundo progenitor por nacimiento o adopción perciben, durante el mismo plazo del artículo 3°, una asignación diaria equivalente al salario mínimo, vital y móvil diario, a cargo del régimen de asignaciones familiares, siempre que estén al día con sus obligaciones previsionales en la forma que fije la reglamentación. Las personas gestantes inscriptas en esos regímenes que no perciban una asignación por maternidad perciben, durante el plazo de la licencia por maternidad del artículo 177 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), una asignación diaria equivalente al salario mínimo, vital y móvil diario, a cargo del régimen de asignaciones familiares, en las mismas condiciones.

Capítulo III – Camino hacia licencias equivalentes y compartidas

ARTÍCULO 8°.- Evaluación. La ANSES y la autoridad laboral nacional evalúan cada año el uso de la licencia y su efecto sobre el empleo de las mujeres, con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino, y publican sus resultados.

ARTÍCULO 9°.- Licencias equivalentes y compartidas. Sobre la base de esa evaluación, el Poder Ejecutivo nacional remite al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio de 2031, un proyecto de ley que establezca en forma progresiva licencias equivalentes para ambos progenitores y la posibilidad de compartirlas, pagadas por el régimen de asignaciones familiares, con su fuente y su cronograma.

Capítulo IV – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Las asignaciones creadas por la presente ley, incluidas las del artículo 7°, se financian con los recursos existentes del régimen de asignaciones familiares previstos en el artículo 5° de la Ley N° 24.714, incluido el porcentaje del impuesto integrado con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino de su inciso a'), sin crear ni aumentar contribuciones. Su ampliación se ajusta a la recaudación de ese régimen conforme el artículo 4°. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629, la ley de presupuesto de cada ejercicio prevé los créditos correspondientes.

ARTÍCULO 11°.- Fiscalización. La autoridad laboral nacional fiscaliza el otorgamiento de la licencia por los empleadores.

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el primer día del segundo mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica a los nacimientos y entregas con fines de adopción que ocurran desde esa fecha.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES

Reglamenta el pago directo por ANSES de la asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor, el procedimiento para pedirla, el informe anual que habilita cada etapa de 15 a 30 días, la cobertura de monotributistas y autónomos, la evaluación anual y la fiscalización por la autoridad laboral.

Propuesta 82: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley, art. 12 de «Ley de licencia por paternidad pagada por ANSES»)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, la Ley N° [●] de licencia por paternidad o cuidado del segundo progenitor, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de licencia por paternidad amplió la licencia por nacimiento o adopción del segundo progenitor, a quince (15) días corridos desde su entrada en vigencia y en forma gradual hasta treinta (30) días, y creó en la Ley N° 24.714 una asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor, pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como la asignación por maternidad.

Que la ley financia la asignación con las contribuciones existentes del régimen de asignaciones familiares, sin crear ni aumentar contribuciones, y condiciona cada ampliación a un informe público de la ANSES sobre la recaudación del régimen.

Que la ley incluye a las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y a los trabajadores autónomos, siempre que estén al día con sus obligaciones previsionales en la forma que fije la reglamentación.

Que resulta necesario establecer el procedimiento para solicitar y pagar la asignación, de modo que la persona trabajadora la perciba en tiempo y sin que su costo recaiga en el empleador.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor – artículos 5° y 6°. La asignación por paternidad o cuidado del segundo progenitor incorporada a la Ley N° 24.714 por la Ley N° [●] de licencia por paternidad se liquida y paga en forma directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la persona trabajadora, en las mismas condiciones de cálculo que la asignación por maternidad, por el plazo de licencia vigente a la fecha del nacimiento o de la entrega con fines de adopción.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud. La persona trabajadora solicita la asignación ante la ANSES, por medios digitales o en forma presencial, dentro de los noventa (90) días corridos del nacimiento o de la entrega con fines de adopción, acompañando la partida de nacimiento o la resolución judicial de guarda con fines de adopción o de adopción. La ANSES obtiene de oficio la información que obre en registros públicos y no la requiere a la persona.

ARTÍCULO 3°.- Comunicación del empleador. El empleador comunica a la ANSES, por los medios que esta habilite, el goce de la licencia del inciso a) del artículo 158 de la Ley N° 20.744, con sus fechas de inicio y fin, dentro de los diez (10) días hábiles de iniciada. Durante la licencia el empleador no abona remuneración por los días comprendidos en ella.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de pago. La ANSES paga la asignación dentro de los treinta (30) días corridos de presentada la solicitud completa. La falta de comunicación del empleador no impide ni demora el pago cuando la persona acredite el goce de la licencia por otro medio.

ARTÍCULO 5°.- Informe anual sobre la ampliación – artículos 3° y 4°. Antes del 30 de septiembre de cada año en que corresponda decidir la etapa siguiente del artículo 3° de la ley, la ANSES publica un informe con la recaudación del subsistema contributivo del régimen de asignaciones familiares, el gasto proyectado del régimen con la ampliación y sin ella y el resultado proyectado. Se considera que la recaudación permite atender la ampliación cuando el gasto proyectado total del régimen, incluida la ampliación, no supera su recaudación proyectada para el año siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Diferimiento. Si el informe concluye que la recaudación no permite atender la ampliación, esta se difiere un (1) año conforme el artículo 4° de la ley, y la ANSES emite un nuevo informe antes del 30 de septiembre del año siguiente. La fecha de cada etapa vigente se publica en el sitio oficial de la ANSES.

ARTÍCULO 7°.- Monotributistas y trabajadores autónomos – artículo 7°. Las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en el régimen de trabajadores autónomos se consideran al día con sus obligaciones previsionales cuando no registran deuda por los aportes previsionales de los seis (6) meses anteriores al nacimiento o a la entrega con fines de adopción. Pueden regularizar la deuda antes del pago. La asignación diaria equivale al salario mínimo, vital y móvil vigente dividido por treinta (30), y se paga por el mismo plazo y con el mismo procedimiento que la de las personas en relación de dependencia.

ARTÍCULO 8°.- Adopción. En la adopción, la licencia y la asignación corresponden al segundo progenitor desde la fecha de la entrega del niño, niña o adolescente con fines de adopción, acreditada con la resolución judicial respectiva.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación anual – artículo 8°. La ANSES y la autoridad laboral nacional publican cada año, antes del 31 de marzo, la evaluación del año anterior, con la cantidad de licencias y asignaciones pagadas por sector y tamaño de empleador, su duración promedio y la evolución del empleo registrado de las mujeres, sobre la base de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino.

ARTÍCULO 10°.- Fiscalización – artículo 11. La autoridad laboral nacional fiscaliza el otorgamiento de la licencia, con la información que le suministre la ANSES sobre las asignaciones solicitadas sin comunicación del empleador o con licencias de duración inferior a la legal.

ARTÍCULO 11°.- Normas operativas. Facúltase a la ANSES a dictar las normas operativas y complementarias para la aplicación del presente dentro de los treinta (30) días de su publicación.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento – artículo 10. La asignación se atiende con los recursos del subsistema contributivo del régimen de asignaciones familiares de la Ley N° 24.714 y con los créditos que prevea cada ley de presupuesto, sin crear ni aumentar contribuciones.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el mismo día que la ley que reglamenta.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución ministerial: Registro Nacional y formación de cuidadoras y cuidadores domiciliarios de personas mayores

Crea un registro nacional voluntario y público de cuidadoras y cuidadores domiciliarios con formación certificada, fija el trayecto formativo mínimo y su actualización, permite certificar la experiencia previa y promueve el empleo registrado en el régimen de casas particulares.

Propuesta 82: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Fase II (red de cuidados, propuesta 82)
Trámite: No aplica: resolución del ministerio con competencia en políticas sociales (hoy Ministerio de Capital Humano). No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 26.844 y sus modificatorias, la Ley N° 27.360, la Ley N° 25.326, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el envejecimiento de la población aumenta la demanda de cuidados domiciliarios de personas mayores, que hoy se cubre en gran medida con trabajo informal y sin formación específica.

Que el artículo 2° de la Ley N° 26.844, con las modificaciones de la Ley N° 27.802, incluye en el régimen del personal de casas particulares la asistencia personal y el acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas.

Que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Ley N° 27.360, reconoce en su artículo 12 el derecho de la persona mayor a un sistema integral de cuidados y compromete a los Estados Parte a diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores y a promover que los servicios de cuidado cuenten con personal especializado.

Que un registro voluntario de personas con formación certificada facilita a las familias y a los programas públicos encontrar cuidadoras y cuidadores idóneos, mejora la calidad del cuidado y promueve el empleo registrado.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN POLÍTICAS SOCIALES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el Registro Nacional de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios de Personas Mayores, en adelante «el Registro», en el ámbito de este Ministerio. La inscripción es voluntaria y gratuita.

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. El Registro tiene por finalidad identificar a las personas con formación certificada para el acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas mayores en su domicilio, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 26.844, facilitar su contratación por las familias y por los programas públicos, y promover su empleo registrado.

ARTÍCULO 3°.- Requisitos. Pueden inscribirse las personas mayores de dieciocho (18) años que acrediten: a) la certificación del trayecto formativo del artículo 5° o de una formación reconocida como equivalente por este Ministerio; b) el certificado de antecedentes penales; y c) una declaración jurada sobre sus datos y su experiencia.

ARTÍCULO 4°.- Información pública. El Registro publica, con el consentimiento de la persona inscripta, su nombre, su localidad, su formación y su experiencia declarada. Los demás datos se protegen conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Trayecto formativo. El trayecto formativo en cuidados domiciliarios de personas mayores tiene una carga horaria mínima de doscientas cuarenta (240) horas, de las cuales al menos un tercio son prácticas supervisadas, y comprende como mínimo: a) envejecimiento y derechos de las personas mayores; b) higiene, confort y movilización; c) alimentación; d) acompañamiento en la toma de medicación indicada, sin administración de tratamientos; e) prevención de caídas y primeros auxilios; f) acompañamiento de personas con deterioro cognitivo; g) comunicación con la persona, su familia y el equipo de salud; h) prevención del maltrato; i) cuidado de quien cuida; y j) derechos y obligaciones del régimen de la Ley N° 26.844.

ARTÍCULO 6°.- Instituciones formadoras. El trayecto se dicta por universidades, institutos de formación profesional y organismos provinciales y municipales con los que este Ministerio celebre convenios, sobre la base de un plan de estudios aprobado por este Ministerio. La institución formadora emite la certificación.

ARTÍCULO 7°.- Reconocimiento de la experiencia. Las personas con experiencia acreditada en cuidados domiciliarios pueden obtener la certificación mediante una evaluación de sus saberes, sin cursar el trayecto completo, conforme las pautas que dicte este Ministerio.

ARTÍCULO 8°.- Gratuidad. La oferta formativa financiada por este Ministerio es gratuita para quienes la cursen.

ARTÍCULO 9°.- Actualización. La inscripción se mantiene vigente por tres (3) años y se renueva con la aprobación de un módulo de actualización.

ARTÍCULO 10°.- Empleo registrado. Este Ministerio informa a las familias que contraten a una persona inscripta sus obligaciones de registro y de pago conforme la Ley N° 26.844. La inscripción en el Registro no crea relación laboral con el Estado nacional.

ARTÍCULO 11°.- Convenios. Este Ministerio puede celebrar convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y la obra social de jubilados y pensionados para que sus programas de cuidados domiciliarios utilicen el Registro y la formación de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Suspensión y baja. Ante una denuncia fundada de maltrato o de incumplimiento grave, este Ministerio suspende en forma preventiva la publicación de la persona inscripta mientras se investiga, y dispone su baja si la denuncia se acredita, previo derecho de defensa.

ARTÍCULO 13°.- Informe. Este Ministerio publica cada semestre la cantidad de personas inscriptas por jurisdicción, las certificaciones emitidas, las instituciones formadoras y los convenios vigentes.

ARTÍCULO 14°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de reporte de brecha salarial en empresas grandes

Obliga a los empleadores con 250 o más trabajadores (y desde el tercer año, con 100 o más) a publicar cada año su brecha salarial por género —media, mediana, componentes variables y distribución por cuartiles—, calculada en primer término por la autoridad laboral con los datos de la seguridad social, para hacer efectiva la igualdad de retribución por trabajo de igual valor.

Propuesta 82: Más lugares de cuidado y licencias para madres y padres
Cuándo: Fase III · agenda sin fecha comprometida
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. No crea contribuciones ni cargas de la seguridad social.

FUNDAMENTOS

El artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo garantiza la igualdad de retribución por trabajo de igual valor, y la República asumió el mismo compromiso al ratificar el Convenio N° 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, sin información no es posible saber si ese principio se cumple en cada empresa ni corregir las diferencias que no tienen justificación. El presente proyecto establece una obligación de transparencia, no de resultado: los empleadores con doscientos cincuenta o más trabajadores, y desde el tercer año los que tengan cien o más, publican cada año su brecha salarial por género, medida por la diferencia media y mediana de la remuneración por hora, de los componentes variables y de la distribución por cuartiles. Para no generar cargas administrativas innecesarias, la autoridad laboral calcula un reporte preliminar con las declaraciones que los empleadores ya presentan a la seguridad social y el empleador lo valida. Los datos se publican sin información individual. El empleador puede acompañar las explicaciones y medidas que considere pertinentes. La experiencia comparada muestra que la publicación por sí sola induce a las empresas a revisar sus políticas salariales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y alcance

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece la obligación de los empleadores comprendidos en el artículo 2° de publicar cada año su brecha salarial por género, a fin de hacer efectiva la igualdad de retribución por trabajo de igual valor prevista en el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2°.- Sujetos obligados. Quedan obligados los empleadores privados y las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria que tengan, en promedio durante el año anterior, doscientos cincuenta (250) o más trabajadores registrados. Desde el tercer reporte, quedan obligados también los que tengan cien (100) o más.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) remuneración por hora: la remuneración bruta mensual, incluidos los componentes variables, dividida por las horas trabajadas en el mes; b) brecha media: la diferencia entre el promedio de la remuneración por hora de los varones y el de las mujeres, expresada como porcentaje del primero; y c) brecha mediana: la misma diferencia calculada sobre las medianas.

Capítulo II – Reporte

ARTÍCULO 4°.- Contenido. El reporte anual contiene: a) la brecha media y la brecha mediana de la remuneración por hora; b) la brecha media y la brecha mediana de los componentes variables de la remuneración; c) la proporción de mujeres y de varones que perciben componentes variables; d) la proporción de mujeres y de varones en cada cuartil de la remuneración por hora; y e) la brecha media por categoría del convenio colectivo aplicable o, en su defecto, por grupos de puestos de igual valor.

ARTÍCULO 5°.- Reporte preliminar. La autoridad de aplicación calcula un reporte preliminar de cada empleador obligado con los datos de las declaraciones que este presenta a la seguridad social, y se lo remite antes del 31 de marzo de cada año. El empleador lo valida o lo corrige, con fundamento, dentro de los sesenta (60) días. Si no lo hace, el reporte preliminar se considera validado.

ARTÍCULO 6°.- Publicación. El reporte validado se publica antes del 30 de junio de cada año en el sitio de internet del empleador y en el portal público de la autoridad de aplicación, identificado por empleador.

ARTÍCULO 7°.- Explicaciones. El empleador puede acompañar al reporte las explicaciones de las diferencias que considere justificadas y las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar, que se publican con él.

ARTÍCULO 8°.- Confidencialidad. El reporte no contiene datos individuales. Cuando un grupo tenga menos de cinco (5) personas de cada género, sus datos se agregan con los del grupo más próximo. Los datos se tratan conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 9°.- Representación sindical. El empleador comunica el reporte validado a la representación sindical en el establecimiento o, en su defecto, a la asociación sindical signataria del convenio colectivo aplicable.

Capítulo III – Autoridad de aplicación y cumplimiento

ARTÍCULO 10°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la que designe el Poder Ejecutivo nacional con competencia en materia de trabajo. La agencia tributaria nacional le provee la información de las declaraciones a la seguridad social necesaria para el cálculo del artículo 5°, con sujeción al secreto fiscal en todo lo que no se publique.

ARTÍCULO 11°.- Incumplimiento. Ante la falta de publicación, la autoridad de aplicación intima al empleador a publicar el reporte dentro de los treinta (30) días. Si el incumplimiento persiste, aplica las sanciones del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales del Anexo II de la Ley N° 25.212 y publica la nómina de empleadores incumplidores.

ARTÍCULO 12°.- Informe nacional. La autoridad de aplicación publica cada año un informe nacional con la brecha salarial por sector de actividad, tamaño de empleador y jurisdicción, y lo remite al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Evaluación. A los tres (3) años del primer reporte, la autoridad de aplicación evalúa los resultados de la presente ley y su efecto sobre la brecha salarial, y remite la evaluación al Congreso de la Nación.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no requiere gasto adicional: se atiende con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en la ley de presupuesto vigente.

ARTÍCULO 15°.- Primer reporte. El primer reporte se presenta en el año calendario siguiente al de la publicación de la reglamentación, con los datos del año anterior.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso

Fija el CUD digital en menos de 60 días con renovación automática en condiciones permanentes, el pago en fecha y con aranceles por regla a los prestadores de la Ley 24.901 y del Programa Federal Incluir Salud, y la auditoría por cruce de datos con aviso previo, descargo y continuidad del pago durante la revisión.

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 22.431, N° 24.901 y N° 27.793, los Decretos N° 50/2019 y sus modificatorios, N° 27/2026 y N° 84/2026, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 22.431, sustituido por la Ley N° 27.793, dispone que la certificación de la discapacidad se realiza conforme los lineamientos que se fijan con el Consejo Federal de Discapacidad, con criterio multidimensional.

Que las demoras en la obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad retrasan el acceso a prestaciones y pensiones, y que en las condiciones permanentes la reevaluación periódica impone trámites sin utilidad.

Que la Ley N° 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, cuya continuidad depende del pago en fecha a los prestadores.

Que la Ley N° 27.793 ordenó la actualización de los aranceles según una regla y creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, compatible con el empleo registrado cuando el ingreso no supera dos salarios mínimos, vitales y móviles, y que el Decreto N° 84/2026 la reglamentó, con liquidación y pago a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Que el control contra el fraude es necesario para proteger los recursos de quienes tienen derecho, y que debe realizarse con debido proceso, aviso previo y continuidad del pago mientras se revisa cada caso.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Certificado Único de Discapacidad en plazo. El organismo nacional competente en materia de discapacidad garantiza que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se emita en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos contados desde la solicitud. A ese fin, implementa dentro de los noventa (90) días de la publicación del presente un expediente digital único, un sistema de turnos con plazos máximos publicados y la dotación de juntas evaluadoras suficiente en todo el país.

ARTÍCULO 2°.- Renovación automática. Cuando la condición de discapacidad certificada sea permanente, el CUD se renueva en forma automática a su vencimiento, sin nueva evaluación ni trámite de la persona titular. El organismo nacional competente propone al Consejo Federal de Discapacidad los criterios para determinar las condiciones permanentes, en el marco de los lineamientos del artículo 3° de la Ley N° 22.431.

ARTÍCULO 3°.- Coordinación federal. El organismo nacional competente propone al Consejo Federal de Discapacidad la adopción por las juntas evaluadoras de todas las jurisdicciones del plazo máximo del artículo 1°, del expediente digital y de la renovación automática, y ofrece asistencia técnica a ese fin.

ARTÍCULO 4°.- Pago en fecha a prestadores. Las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad de la Ley N° 24.901 a cargo del Estado nacional, y las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud, se pagan según un calendario fijo y publicado. Los aranceles se actualizan según una regla publicada, conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.793. El organismo nacional competente aprueba el calendario y la regla dentro de los sesenta (60) días de la publicación del presente.

ARTÍCULO 5°.- Trazabilidad de los pagos. Cada pago a prestadores se publica en un sitio oficial de acceso abierto, con la identificación del prestador, la prestación, el monto y la fecha, sin datos personales de las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 6°.- Auditoría con debido proceso. Las auditorías de pensiones, certificados y prestaciones se realizan por muestreo y por cruce de datos con otros registros públicos, con las siguientes garantías: a) aviso previo y fehaciente a la persona titular de la observación y de su fundamento; b) plazo para presentar descargo y documentación, que no puede ser inferior a treinta (30) días hábiles; c) continuidad del pago de la pensión y de las prestaciones mientras dure la revisión; y d) resolución fundada y recurrible. Ninguna pensión ni prestación puede suspenderse o darse de baja solo por la falta de respuesta a una comunicación que no haya sido recibida en forma fehaciente.

ARTÍCULO 7°.- Fraude. Cuando la auditoría detecte prestaciones inexistentes, sobreprecios o certificados obtenidos en forma fraudulenta, el organismo nacional competente promueve las acciones administrativas, civiles y penales contra los responsables, y publica en forma agregada los resultados.

ARTÍCULO 8°.- Compatibilidad con el empleo registrado. El organismo nacional competente y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplican la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social con el empleo registrado prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.793, mientras el ingreso no supere dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, como piso de toda norma reglamentaria. Ninguna resolución puede establecer una regla menos favorable.

ARTÍCULO 9°.- Liquidación y pago. La ANSES continúa a cargo de la liquidación y el pago de las pensiones no contributivas por discapacidad, conforme el Decreto N° 84/2026, y comparte con el organismo nacional competente la información necesaria para el cruce de datos del artículo 6°.

ARTÍCULO 10°.- Informe trimestral. El organismo nacional competente publica cada trimestre el plazo promedio y máximo de emisión del CUD por jurisdicción, el porcentaje de pagos a prestadores realizados en fecha y el resultado de las auditorías.

ARTÍCULO 11°.- Gastos. Los gastos que demande el presente se atienden con los créditos asignados a las jurisdicciones y organismos intervinientes.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad: procedimiento del CUD digital, turnos con plazo máximo, juntas evaluadoras y renovación automática

Establece el expediente digital único del Certificado Único de Discapacidad, turnos con plazo máximo para emitirlo en menos de 60 días, dotación de juntas evaluadoras según la demanda, renovación automática en condiciones permanentes y publicación trimestral de plazos, en ejecución del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso».

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso», art. 1)
Trámite: No aplica: resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 22.431 y sus modificatorias, la Ley N° 27.793, el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias, el Decreto N° [●] de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 22.431, sustituido por la Ley N° 27.793, dispone que la certificación de la discapacidad se realiza conforme los lineamientos que se fijan con el Consejo Federal de Discapacidad y manda adoptar acciones expeditivas para otorgar y actualizar el Certificado Único de Discapacidad.

Que el Decreto N° [●] fijó en sesenta (60) días corridos el plazo máximo para emitir el Certificado Único de Discapacidad, dispuso su renovación automática cuando la condición certificada es permanente y encomendó a esta Secretaría implementar un expediente digital único, turnos con plazos máximos y la dotación suficiente de juntas evaluadoras.

Que, conforme el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias, esta Secretaría tiene a su cargo, por intermedio de su Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, el sistema de certificación de la discapacidad.

Que las demoras en la certificación retrasan el acceso a prestaciones y pensiones, y que la reevaluación periódica de condiciones permanentes impone trámites sin utilidad.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias y por el Decreto N° [●].

Por ello, EL SECRETARIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente establece el procedimiento de solicitud, evaluación, emisión y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a cargo de esta Secretaría, en el marco del artículo 3° de la Ley N° 22.431 y del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 2°.- Expediente digital único. Cada solicitud tramita en un expediente digital único, al que acceden la persona solicitante o quien la represente, la junta evaluadora interviniente y esta Secretaría. La solicitud puede iniciarse en forma digital o en forma presencial en cualquier centro de atención, que la digitaliza en el acto. La documentación se presenta una sola vez y no se requiere la que obre en registros públicos accesibles a esta Secretaría.

ARTÍCULO 3°.- Turnos con plazo máximo. El sistema asigna el turno de evaluación al presentarse la solicitud completa, en una fecha que no puede exceder los treinta (30) días corridos. Si no hay turnos disponibles en ese plazo en la junta más cercana, el sistema ofrece la más próxima con disponibilidad o una junta itinerante, sin perjuicio del plazo del artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de emisión. El CUD se emite dentro de los diez (10) días hábiles de la evaluación y, en todos los casos, dentro de los sesenta (60) días corridos de la solicitud, conforme el artículo 1° del Decreto N° [●]. La persona puede consultar en todo momento el estado de su expediente.

ARTÍCULO 5°.- Dotación de juntas evaluadoras. Esta Secretaría determina la dotación de las juntas evaluadoras a su cargo según la demanda de cada jurisdicción. Cuando el plazo promedio de emisión en una jurisdicción supera los cuarenta y cinco (45) días, refuerza la dotación o dispone juntas itinerantes dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 6°.- Evaluación accesible. La evaluación se realiza con criterio multidimensional conforme los lineamientos del artículo 3° de la Ley N° 22.431. Para personas con movilidad reducida o que residan lejos de la junta, puede realizarse en el domicilio, en el establecimiento de salud o en forma remota cuando la naturaleza de la evaluación lo permita.

ARTÍCULO 7°.- Condición permanente. Al emitir el CUD, la junta evaluadora indica en forma fundada si la condición certificada es permanente, conforme los criterios que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad según el artículo 2° del Decreto N° [●]. Hasta su aprobación, la junta aplica los criterios técnicos que le comunique esta Secretaría.

ARTÍCULO 8°.- Renovación automática. El CUD que certifica una condición permanente se renueva en forma automática a su vencimiento, sin nueva evaluación ni trámite de la persona titular, que recibe el certificado renovado por medios digitales y puede retirarlo en forma presencial. Los CUD vigentes o vencidos que correspondan a condiciones permanentes se prorrogan de oficio hasta su renovación automática.

ARTÍCULO 9°.- Renovación de condiciones no permanentes. Para las condiciones no permanentes, el sistema notifica a la persona titular con noventa (90) días de anticipación al vencimiento y asigna el turno de reevaluación antes de esa fecha. El CUD conserva su vigencia hasta que se resuelva la renovación solicitada en término.

ARTÍCULO 10°.- Juntas de las jurisdicciones. Esta Secretaría propone al Consejo Federal de Discapacidad la adopción por las juntas evaluadoras de todas las jurisdicciones de este procedimiento y ofrece el sistema de expediente digital y la asistencia técnica sin costo.

ARTÍCULO 11°.- Protección de datos. La información del expediente es confidencial y se trata conforme la legislación de protección de datos personales, con la finalidad exclusiva de la certificación y el acceso a prestaciones.

ARTÍCULO 12°.- Informe trimestral. Esta Secretaría publica cada trimestre, por jurisdicción, el plazo promedio y máximo de emisión del CUD, la cantidad de solicitudes, de certificados emitidos y de renovaciones automáticas, y los turnos asignados fuera de plazo, conforme el artículo 10 del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 13°.- Puesta en marcha. El expediente digital único y el sistema de turnos funcionan dentro de los noventa (90) días de la publicación del Decreto N° [●]. Adécuanse a la presente las normas de procedimiento de esta Secretaría que se le opongan.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad: calendario de pagos y regla publicada de actualización de aranceles a prestadores

Fija un calendario fijo y publicado de pago a los prestadores de la Ley 24.901 a cargo del Estado nacional y de las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud, publica cada mes los aranceles actualizados según la regla del art. 7 bis de la Ley 24.901 y ordena la publicación de cada pago, en ejecución del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso».

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso», art. 4)
Trámite: No aplica: resolución conjunta del Ministerio de Salud y de la Secretaría Nacional de Discapacidad. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 24.901 y N° 27.793, el Decreto N° 681/2025, el Decreto N° [●] de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso, la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011, la Resolución de la ex Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios N° 96/2012, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, cuya continuidad depende del pago en fecha a los prestadores: terapeutas, transportistas, centros y demás.

Que el artículo 7° bis de esa ley, incorporado por el artículo 14 de la Ley N° 27.793, dispone aranceles iguales para todos los obligados, fijados por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y actualizados según la regla de movilidad allí prevista.

Que el artículo 2° del Decreto N° 681/2025 supeditó la ejecución de esa ley a la inclusión de las partidas presupuestarias por el Congreso, cláusula que fue cuestionada judicialmente.

Que la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011 y la Resolución N° 96/2012 regulan el Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura de salud, a través de las jurisdicciones, a quienes perciben pensiones no contributivas.

Que el Decreto N° [●] dispuso que esas prestaciones y transferencias se paguen según un calendario fijo y publicado y que los aranceles se actualicen según una regla publicada, y encomendó su aprobación al organismo nacional competente en materia de discapacidad.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el Decreto N° [●].

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD Y EL SECRETARIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente aprueba el calendario de pagos a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad de la Ley N° 24.901 a cargo del Estado nacional, el calendario de las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud y la publicación de la regla de actualización de los aranceles, conforme el artículo 4° del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 2°.- Presentación de la facturación. Los prestadores presentan la facturación de las prestaciones de cada mes, por medios digitales, hasta el día diez (10) del mes siguiente. La Secretaría Nacional de Discapacidad la conforma u observa, en una sola comunicación, dentro de los diez (10) días hábiles. Si no la observa en ese plazo, se tiene por conformada.

ARTÍCULO 3°.- Plazo de pago. Las prestaciones se pagan dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la presentación de la facturación conforme. Las observaciones parciales no suspenden el pago de las prestaciones no observadas.

ARTÍCULO 4°.- Calendario anual. La Secretaría Nacional de Discapacidad publica antes del 1° de diciembre de cada año el calendario de presentación, conformación y pago del año siguiente, con las fechas exactas de cada mes. Para el año en curso, lo publica dentro de los quince (15) días de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Transferencias del Programa Federal Incluir Salud. Las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud se realizan el día quince (15) de cada mes o el día hábil siguiente, según el monto que resulte del padrón del mes anterior. Esta regla prevalece sobre lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011 y en la Resolución N° 96/2012 en lo que se le opongan.

ARTÍCULO 6°.- Pago de las jurisdicciones a sus prestadores. Los convenios del Programa Federal Incluir Salud incorporan el compromiso de cada jurisdicción de pagar a sus prestadores dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la transferencia y de publicar esos pagos. El Ministerio de Salud propone la adecuación de los convenios vigentes dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 7°.- Regla de actualización de aranceles. Los aranceles se actualizan conforme la regla del artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, o la que la ley establezca en el futuro. La Secretaría Nacional de Discapacidad publica en su sitio oficial, antes del primer día de cada mes, el valor de cada arancel aplicable a las prestaciones de ese mes, con el índice y el cálculo utilizados.

ARTÍCULO 8°.- Estudio de costos. La Secretaría Nacional de Discapacidad publica el cronograma y la metodología del estudio anual de costos previsto en la ley y sus resultados, dentro de los treinta (30) días de que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas los apruebe.

ARTÍCULO 9°.- Trazabilidad de los pagos. Cada pago a prestadores y cada transferencia a las jurisdicciones se publica en un sitio oficial de acceso abierto, con la identificación del prestador o la jurisdicción, la prestación, el período, el monto y la fecha, sin datos personales de las personas con discapacidad, conforme el artículo 5° del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 10°.- Tablero de cumplimiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad publica cada mes el porcentaje de pagos realizados dentro del plazo, la demora promedio de los pagos fuera de plazo y el monto pendiente, por tipo de prestación.

ARTÍCULO 11°.- Programación presupuestaria. El Ministerio de Salud programa la ejecución de los créditos presupuestarios asignados a estas prestaciones y transferencias de modo que permitan cumplir el calendario, e informa al Ministerio de Economía con la debida antelación cualquier insuficiencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente entra en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica a las prestaciones de ese mes en adelante.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de pagos en fecha a prestadores y de cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad

Lleva a la ley el plazo máximo de pago a los prestadores del sistema de prestaciones básicas (Ley 24.901) y el calendario de transferencias del Programa Federal Incluir Salud, con mora automática y publicación de cada pago; obliga a cada organismo del Estado nacional a informar cada año el cumplimiento del cupo del 4 % de la Ley 22.431, con prioridad de ingreso y sanciones; suma incentivos al empleo privado y deja como piso la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado.

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional por la Ley N° 27.044. Sin embargo, los derechos que reconocen las leyes N° 22.431 y N° 24.901 dependen con frecuencia de la paciencia: los prestadores (terapeutas, transportistas, centros) cobran con atraso, y cuando el atraso se prolonga los tratamientos se interrumpen. La Ley N° 27.793 ordenó aranceles iguales para todos los obligados y una regla de actualización; falta asegurar que se paguen en fecha. El presente proyecto fija por ley un plazo máximo de pago de treinta días desde la facturación conforme, con observación única, mora automática e intereses, y un calendario fijo de transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud, con publicación de cada pago. En materia de empleo, el cupo del cuatro por ciento en el Estado nacional existe desde hace décadas pero no se cumple ni se mide. El proyecto exige a cada organismo un informe anual público, da prioridad de ingreso, en igualdad de mérito, a las personas con discapacidad mientras no se alcance el cupo y fija responsabilidades. Suma incentivos al empleo privado sin crear cargas nuevas: preferencia en las compras públicas, aplicación simple de la reducción de contribuciones vigente y empleo con apoyo. Por último, conserva como piso la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado. La ley fija la fuente de sus gastos y su cronograma.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece plazos máximos de pago a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad de la Ley N° 24.901 y de las transferencias del Programa Federal Incluir Salud, asegura el cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad en el Estado nacional previsto en la Ley N° 22.431 y establece incentivos a su contratación en el sector privado, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional conforme la Ley N° 27.044.

Capítulo II – Pagos en fecha

ARTÍCULO 2°.- Incorporación del artículo 7° ter a la Ley N° 24.901. Incorpórase como artículo 7° ter de la Ley N° 24.901 el siguiente: «ARTÍCULO 7° ter.- Plazo de pago. Los entes obligados por la presente ley pagan las prestaciones dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la presentación de la facturación conforme. La facturación se conforma u observa, en una sola comunicación, dentro de los diez (10) días hábiles de presentada; si no se la observa en ese plazo, se tiene por conformada. Las observaciones parciales no suspenden el pago de las prestaciones no observadas. Vencido el plazo, la mora es automática y devenga intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Ninguna prestación puede suspenderse a la persona con discapacidad por controversias de pago entre el ente obligado y el prestador.»

ARTÍCULO 3°.- Programa Federal Incluir Salud. Las transferencias del Estado nacional a las jurisdicciones para la cobertura de salud de quienes perciben pensiones no contributivas, a través del Programa Federal Incluir Salud o el que lo sustituya, se realizan según un calendario mensual fijo que la autoridad de aplicación publica antes del 1° de diciembre de cada año. Los convenios con las jurisdicciones incluyen su compromiso de pagar a sus prestadores en el plazo del artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- Publicación de los pagos. Cada pago del Estado nacional a prestadores y cada transferencia a las jurisdicciones se publica en un sitio oficial de acceso abierto, con la identificación del prestador o la jurisdicción, la prestación, el período, el monto y la fecha, sin datos personales de las personas con discapacidad. La autoridad de aplicación publica cada mes el porcentaje de pagos realizados en plazo y los aranceles vigentes según la regla del artículo 7° bis de la Ley N° 24.901.

Capítulo III – Cupo laboral en el Estado nacional

ARTÍCULO 5°.- Incorporación del artículo 8° ter a la Ley N° 22.431. Incorpórase como artículo 8° ter de la Ley N° 22.431 el siguiente: «ARTÍCULO 8° ter.- Informe anual del cupo. Cada uno de los organismos y entidades comprendidos en el artículo 8° informa antes del 31 de marzo de cada año al órgano rector del empleo público nacional y al organismo nacional competente en materia de discapacidad, respecto del año anterior: a) su dotación total; b) la cantidad de personas con discapacidad que la integran y el porcentaje que representan; c) las vacantes producidas y cubiertas, y cuántas lo fueron por personas con discapacidad; d) los puestos reservados; y e) los ajustes razonables realizados. El órgano rector publica antes del 30 de junio el informe consolidado, con el porcentaje de cumplimiento de cada organismo y entidad, y lo remite al Congreso de la Nación.»

ARTÍCULO 6°.- Prioridad de ingreso. Mientras un organismo o entidad comprendido en el artículo 8° de la Ley N° 22.431 no alcance el porcentaje allí previsto, las personas con discapacidad que acrediten su condición con el Certificado Único de Discapacidad ingresan con prioridad, en igualdad de mérito, en los procesos de selección para cubrir sus vacantes, y el organismo realiza convocatorias con puestos reservados y con los ajustes razonables necesarios.

ARTÍCULO 7°.- Responsabilidades. La falta de presentación en término del informe anual y el incumplimiento de la prioridad del artículo anterior constituyen falta grave de la autoridad superior del organismo o entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 22.431 sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público. El informe consolidado identifica a los organismos y entidades que no presentaron su informe.

ARTÍCULO 8°.- Control. El organismo nacional competente en materia de discapacidad y el órgano rector del empleo público nacional verifican la información de los informes anuales, pueden requerir información adicional y formulan recomendaciones a cada organismo para alcanzar el porcentaje.

Capítulo IV – Incentivos al empleo privado

ARTÍCULO 9°.- Preferencia en las contrataciones públicas. En los procedimientos de contratación de la Administración Pública nacional, en caso de igualdad de ofertas, se adjudica con preferencia a la oferente cuyo personal en relación de dependencia por tiempo indeterminado incluya una proporción de personas con discapacidad no inferior al cuatro por ciento (4 %), acreditada en la forma que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 10°.- Aplicación de la reducción de contribuciones. La agencia de recaudación nacional aplica la reducción de contribuciones patronales prevista en el artículo 87 de la Ley N° 24.013, según el texto del artículo 17 de la Ley N° 27.793, en la declaración jurada del empleador, sin trámite previo adicional, y verifica la condición de discapacidad con la información que le suministre el organismo nacional competente en materia de discapacidad. La presente no modifica la alícuota ni el plazo de la reducción.

ARTÍCULO 11°.- Empleo con apoyo. La autoridad laboral nacional implementa un programa de empleo con apoyo para personas con discapacidad, que financia el acompañamiento de la persona en su puesto de trabajo y la adaptación del puesto en empresas privadas y entidades sin fines de lucro, en las condiciones que fije la reglamentación.

Capítulo V – Compatibilidad con el empleo

ARTÍCULO 12°.- Piso de compatibilidad. La percepción de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social es compatible con el empleo registrado mientras el ingreso de la persona titular no supere dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles, conforme el artículo 7° de la Ley N° 27.793. Esta regla constituye un piso: ninguna norma reglamentaria puede establecer una regla de compatibilidad menos favorable.

Capítulo VI – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de los Capítulos II y V es el organismo nacional competente en materia de discapacidad que designe el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento y cronograma. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) el pago en plazo del Capítulo II se atiende, en el ejercicio de entrada en vigencia, con la reasignación de los créditos de los programas presupuestarios de prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas y del Programa Federal Incluir Salud, y desde el ejercicio siguiente con los créditos que cada ley de presupuesto asigne a esos programas, que deben prever el cumplimiento del plazo; b) los intereses moratorios son a cargo del ente obligado que incurra en mora; c) el programa de empleo con apoyo se financia con la reasignación de los créditos de los programas de empleo de la autoridad laboral nacional y se pone en marcha dentro de los ciento ochenta (180) días; y d) el mayor gasto que no pueda atenderse con esas reasignaciones se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente, que debe preverlo. Los Capítulos III y V no generan gasto adicional.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El Capítulo II se aplica a las prestaciones del primer mes completo posterior a la entrada en vigencia de la presente. El primer informe anual del Capítulo III corresponde al año de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 16°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 17°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad

Designa la autoridad de aplicación y reglamenta el control del cupo del 4 % en el Estado nacional (formulario y sistema del informe anual por organismo, verificación, convocatorias con puestos reservados) y los incentivos a la contratación privada: acreditación para la preferencia en compras públicas, aplicación automática de la reducción de contribuciones vigente y programa de empleo con apoyo.

Propuesta 83: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días de la publicación de la ley «Ley de pagos en fecha a prestadores y de cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad», art. 16)
Trámite: Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 2 CN). No es DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 22.431, N° 24.013, N° 24.901 y N° 27.793, la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad incorporó a la Ley N° 22.431 la obligación de cada organismo y entidad del Estado nacional de informar cada año el cumplimiento del cupo laboral de las personas con discapacidad, estableció su prioridad de ingreso en igualdad de mérito mientras no se alcance ese cupo y fijó responsabilidades por su incumplimiento.

Que la misma ley estableció incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el sector privado: la preferencia en las contrataciones públicas en caso de igualdad de ofertas, la aplicación sin trámite adicional de la reducción de contribuciones prevista en el artículo 87 de la Ley N° 24.013, según el texto del artículo 17 de la Ley N° 27.793, y un programa de empleo con apoyo.

Que para que el cupo deje de ser una norma sin control es necesario un sistema único de información, con datos verificables y comparables entre organismos.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación – artículo 13. Desígnase autoridad de aplicación de los Capítulos II y V de la Ley N° [●] de pagos en fecha y cupo laboral por discapacidad al área del Poder Ejecutivo nacional con competencia en materia de discapacidad, actualmente la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2°.- Sistema del informe anual – artículo 5°. El órgano rector del empleo público nacional habilita, dentro de los noventa (90) días, un sistema digital único para la presentación del informe anual previsto en el artículo 8° ter de la Ley N° 22.431, incorporado por el artículo 5° de la ley, con un formulario común para todos los organismos y entidades. Cada organismo designa un responsable de la carga, con rango no inferior a director o equivalente.

ARTÍCULO 3°.- Verificación de la condición. El sistema verifica la condición de discapacidad de las personas informadas con el registro de Certificados Únicos de Discapacidad del organismo nacional competente, sin que el organismo empleador deba requerir nueva documentación a la persona. La información se trata conforme la legislación de protección de datos personales y el informe publicado no contiene datos personales.

ARTÍCULO 4°.- Informe consolidado. El informe consolidado que publica el órgano rector incluye, por organismo y entidad, el porcentaje de cumplimiento del cupo, su variación respecto del año anterior, las vacantes cubiertas por personas con discapacidad, los organismos que no presentaron el informe y las recomendaciones formuladas conforme el artículo 8° de la ley.

ARTÍCULO 5°.- Prioridad de ingreso – artículo 6°. Los organismos y entidades que no alcanzan el porcentaje del artículo 8° de la Ley N° 22.431 incluyen en cada proceso de selección la prioridad del artículo 6° de la ley, que se aplica cuando dos o más postulantes obtienen igual puntaje final, y realizan al menos una convocatoria anual con puestos reservados para personas con discapacidad. Las bases de cada proceso prevén los ajustes razonables de las pruebas.

ARTÍCULO 6°.- Falta grave – artículo 7°. El órgano rector comunica a la Sindicatura General de la Nación y a la autoridad superior de cada jurisdicción la nómina de organismos y entidades que no presentaron el informe en término, a los efectos de la responsabilidad prevista en el artículo 7° de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Preferencia en las contrataciones – artículo 9°. La proporción de personas con discapacidad en el personal de la oferente se acredita con una constancia que emite de oficio la agencia de recaudación nacional sobre la base de la información del sistema de la seguridad social y del registro de Certificados Únicos de Discapacidad, referida al último mes declarado. El órgano rector de las contrataciones de la Administración Pública nacional incorpora la constancia al sistema electrónico de contrataciones dentro de los ciento veinte (120) días.

ARTÍCULO 8°.- Reducción de contribuciones – artículo 10. La agencia de recaudación nacional adecua, dentro de los noventa (90) días, el sistema de declaración jurada de los empleadores para aplicar de oficio la reducción del artículo 87 de la Ley N° 24.013 respecto de las personas cuya condición de discapacidad verifique con la información del organismo nacional competente, sin solicitud ni trámite previo del empleador.

ARTÍCULO 9°.- Empleo con apoyo – artículo 11. El programa de empleo con apoyo financia, por persona y hasta doce (12) meses, el acompañamiento por un preparador laboral en el puesto de trabajo y la adaptación del puesto. Pueden acceder las empresas privadas y las entidades sin fines de lucro que contraten a una persona con discapacidad con contrato por tiempo indeterminado. La autoridad laboral nacional aprueba sus bases dentro de los ciento veinte (120) días, en coordinación con el organismo nacional competente en materia de discapacidad.

ARTÍCULO 10°.- Información pública de los incentivos. La agencia de recaudación nacional y la autoridad laboral nacional publican cada año la cantidad de empleadores y de personas alcanzadas por la reducción de contribuciones y por el programa de empleo con apoyo, sin datos personales.

ARTÍCULO 11°.- Gastos – artículo 14. El programa de empleo con apoyo se atiende con la reasignación de los créditos de los programas de empleo de la autoridad laboral nacional, conforme el artículo 14, inciso c), de la ley.

ARTÍCULO 12°.- Pagos en fecha. El organismo nacional competente en materia de discapacidad y el Ministerio de Salud adecuan, dentro de los treinta (30) días, el calendario de pagos y de transferencias vigente a los plazos del Capítulo II de la ley.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley marco de política exterior

Fija los principios de la política exterior (criterio único en derechos humanos, diversificación, sin exclusividades), crea el Consejo de Política Exterior y obliga a presentar al Congreso una estrategia nacional al inicio de cada mandato y un informe anual público de los votos en derechos humanos.

Propuesta 84: Comerciar con todos y la misma vara para los derechos humanos
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La política exterior argentina ha cambiado de orientación con frecuencia, y con ella el criterio con que la República se pronuncia sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Esa volatilidad debilita la credibilidad del país y su capacidad de sostener vínculos de largo plazo. Al mismo tiempo, el comercio exterior está diversificado: según la Cancillería, con datos del INDEC, en 2025 Brasil compró el 14,7 % de las exportaciones, China el 11,3 %, la Unión Europea el 9,7 % y los Estados Unidos el 9,6 %. Ningún socio justifica exclusividades. El presente proyecto fija principios de política exterior —autonomía estratégica, un único criterio en derechos humanos con respuestas graduadas según la gravedad, diversificación y rechazo de cláusulas de alineamiento— y crea instrumentos de continuidad: una estrategia nacional que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso al inicio de cada período presidencial, un informe anual público que explica cada voto en materia de derechos humanos y un Consejo de Política Exterior plural, consultivo y honorario, con representantes de todos los bloques parlamentarios, ex cancilleres y académicos. El proyecto respeta las atribuciones constitucionales: el Poder Ejecutivo conduce las relaciones exteriores y concluye los tratados (art. 99, inc. 11) y el Congreso los aprueba y autoriza el ingreso de tropas extranjeras (art. 75, incs. 22 y 28). No genera gasto adicional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece los principios de la política exterior de la Nación, crea el Consejo de Política Exterior y regula la presentación al Honorable Congreso de la Nación de la estrategia nacional de política exterior y del informe anual sobre los votos de la República en materia de derechos humanos, sin perjuicio de las atribuciones que los artículos 75, incisos 22 y 28, y 99, inciso 11, de la Constitución Nacional confieren al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2°.- Autonomía estratégica. La política exterior de la Nación se orienta a la autonomía estratégica, entendida como la capacidad de mantener relaciones políticas y comerciales con todos los Estados sin alineamientos obligatorios ni exclusividades, con principios aplicados de manera uniforme y una línea de acción estable que trascienda los períodos de gobierno.

ARTÍCULO 3°.- Criterio único en derechos humanos. La República se pronuncia sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por cualquier gobierno con un mismo criterio, con independencia de la afinidad política o de la relación bilateral con el Estado de que se trate. El pronunciamiento se gradúa según la gravedad de los hechos y puede consistir en declaraciones, votos en organismos multilaterales y apoyo a los procedimientos internacionales de investigación y de justicia. Distingue a los pueblos de los Estados y a los Estados de sus gobiernos, y no implica por sí la ruptura de relaciones diplomáticas ni la interrupción del comercio. La República condena toda forma de terrorismo y rechaza el antisemitismo.

ARTÍCULO 4°.- Diversificación. La política exterior procura que ningún insumo crítico dependa de un proveedor único y que ningún mercado de destino concentre de manera dominante las exportaciones nacionales, en coordinación con el régimen de seguridad de suministro que establezca la legislación respectiva.

ARTÍCULO 5°.- Prohibición de exclusividades. El Poder Ejecutivo nacional no suscribirá acuerdos internacionales que contengan cláusulas que obliguen a la República a alinearse con la política exterior de otro Estado o a excluir de sus relaciones políticas, comerciales o de inversión a terceros Estados, salvo las que deriven de sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 6°.- Tropas extranjeras. La introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él requieren la autorización del Honorable Congreso de la Nación, en los términos del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional y de la Ley N° 25.880.

ARTÍCULO 7°.- Tratados. Los tratados y acuerdos internacionales siguen el trámite previsto en la Constitución Nacional: los concluye y firma el Poder Ejecutivo nacional y los aprueba o desecha el Honorable Congreso de la Nación. Nada de lo dispuesto en la presente ley limita ni condiciona las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional en la conducción de las relaciones exteriores.

Capítulo II – Estrategia nacional de política exterior

ARTÍCULO 8°.- Estrategia nacional. El Poder Ejecutivo nacional elaborará, por intermedio de la autoridad de aplicación que designe, una estrategia nacional de política exterior para cada período presidencial, que contendrá como mínimo: a) los objetivos y prioridades de la política exterior para el período; b) el criterio que la República aplicará en sus votos y pronunciamientos en materia de derechos humanos, conforme el artículo 3°; c) las metas de diversificación comercial y de proveedores de insumos críticos; d) los acuerdos internacionales que se prevé negociar, renegociar o denunciar; y e) los indicadores con los que se medirá su cumplimiento.

ARTÍCULO 9°.- Plazo de presentación. La estrategia nacional se presentará ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de iniciado cada período presidencial, previa opinión del Consejo de Política Exterior. Se publicará en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación en la misma fecha de su presentación.

ARTÍCULO 10°.- Debate en el Congreso. Las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras podrán convocar, en reunión conjunta, al titular de la autoridad de aplicación para que exponga la estrategia nacional, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional. El Jefe de Gabinete de Ministros incluirá el estado de cumplimiento de la estrategia en los informes previstos en los artículos 100, inciso 11, y 101 de la Constitución Nacional cuando las Cámaras lo soliciten.

ARTÍCULO 11°.- Revisión de acuerdos vigentes. La primera estrategia nacional que se presente en virtud de esta ley incluirá un relevamiento de los acuerdos internacionales vigentes que contengan cláusulas de las previstas en el artículo 5°, con la propuesta de renegociación o denuncia que corresponda en cada caso.

Capítulo III – Informe anual sobre votos en materia de derechos humanos

ARTÍCULO 12°.- Informe anual. La autoridad de aplicación elaborará y publicará cada año un informe que explique cada voto, abstención o ausencia de la República en las resoluciones sobre derechos humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de los demás organismos multilaterales de los que la República sea parte, así como las declaraciones oficiales emitidas en la materia, con indicación del criterio aplicado conforme el artículo 3°.

ARTÍCULO 13°.- Plazo y presentación del informe. El informe se presentará ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores al cierre de la parte principal del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se publicará en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación en formato abierto.

Capítulo IV – Consejo de Política Exterior

ARTÍCULO 14°.- Creación y naturaleza. Créase el Consejo de Política Exterior, órgano consultivo y honorario que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación, sin estructura propia. Sus opiniones no son vinculantes.

ARTÍCULO 15°.- Integración. El Consejo de Política Exterior se integra con: a) UN (1) representante por cada bloque parlamentario de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación, designado por el bloque respectivo conforme el reglamento de cada Cámara; b) hasta CINCO (5) personas que se hayan desempeñado como titulares del ministerio con competencia en relaciones exteriores, que acepten la invitación de la autoridad de aplicación; y c) hasta CINCO (5) académicos de reconocida trayectoria en relaciones internacionales o derecho internacional, propuestos por las universidades nacionales y por las universidades privadas reconocidas, conforme el procedimiento que fije la reglamentación. El titular de la autoridad de aplicación preside el Consejo, con voz y sin voto.

ARTÍCULO 16°.- Funciones. Son funciones del Consejo de Política Exterior: a) opinar sobre el proyecto de estrategia nacional de política exterior antes de su presentación al Honorable Congreso de la Nación; b) opinar sobre el informe anual previsto en el Capítulo III; y c) emitir opinión sobre las cuestiones de política exterior que le someta la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 17°.- Plazo para opinar. El Consejo emitirá su opinión sobre el proyecto de estrategia nacional dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibido. Vencido ese plazo, la estrategia podrá presentarse sin ella. Las opiniones del Consejo, incluidas las disidencias de sus miembros, se acompañarán a la estrategia y se publicarán junto con ella.

ARTÍCULO 18°.- Carácter honorario y reserva. Los miembros del Consejo de Política Exterior ejercen sus funciones con carácter honorario y no perciben remuneración, viático ni compensación alguna por ello. Su desempeño no constituye empleo público ni genera relación de dependencia con el Poder Ejecutivo nacional. Deben guardar reserva sobre la información que se les suministre con esa calificación.

ARTÍCULO 19°.- Funcionamiento. El Consejo se reúne al menos DOS (2) veces por año y cada vez que lo convoque su presidente. La autoridad de aplicación ejerce su secretaría técnica y le presta el apoyo administrativo necesario. El Consejo dicta su reglamento interno.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 20°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que será el ministerio con competencia en relaciones exteriores.

ARTÍCULO 21°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no demanda erogaciones adicionales. Los gastos de funcionamiento de la secretaría técnica del Consejo y de elaboración de la estrategia y del informe se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 22°.- Disposición transitoria. La primera estrategia nacional se presentará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, y el primer informe anual, en el plazo del artículo 13 que se cumpla después de esa fecha. El Consejo de Política Exterior se constituirá dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su promulgación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley marco de política exterior

Designa a la Cancillería autoridad de aplicación y reglamenta la integración del Consejo de Política Exterior, el contenido, los indicadores y el calendario de la estrategia nacional, la revisión de acuerdos con cláusulas de exclusividad y el formato del informe anual de votos en derechos humanos.

Propuesta 84: Comerciar con todos y la misma vara para los derechos humanos
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de «Ley marco de política exterior»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] marco de política exterior, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] marco de política exterior estableció los principios de la política exterior de la Nación, creó el Consejo de Política Exterior y reguló la presentación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la estrategia nacional de política exterior y del informe anual sobre los votos de la República en materia de derechos humanos.

Que su artículo 20 encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL designar la autoridad de aplicación, que será el ministerio con competencia en relaciones exteriores, y su artículo 23 le encomienda reglamentarla dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

Que corresponde precisar el procedimiento de designación de los integrantes del Consejo, el contenido y los plazos de la estrategia nacional y el formato del informe anual, para asegurar su continuidad entre períodos de gobierno.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en relaciones exteriores ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 20). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] marco de política exterior al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, o al ministerio que en el futuro asuma la competencia en relaciones exteriores, que podrá dictar las normas complementarias del presente decreto.

Capítulo II – Consejo de Política Exterior

ARTÍCULO 2°.- Representantes de los bloques (artículo 15, inciso a). La autoridad de aplicación solicitará a la Presidencia de cada Cámara del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN que comunique la designación de UN (1) representante titular y UN (1) suplente por cada bloque parlamentario. La designación y su reemplazo corresponden exclusivamente a cada bloque. La falta de designación de algún bloque no impide el funcionamiento del Consejo.

ARTÍCULO 3°.- Ex titulares del ministerio (artículo 15, inciso b). La autoridad de aplicación invitará a todas las personas que se hayan desempeñado como titulares del ministerio con competencia en relaciones exteriores. Si aceptaran más de CINCO (5), los integrantes se determinarán por sorteo público entre quienes hayan aceptado, procurando que provengan de distintos períodos de gobierno. Durarán CUATRO (4) años en sus funciones.

ARTÍCULO 4°.- Académicos (artículo 15, inciso c). La autoridad de aplicación convocará públicamente a las universidades nacionales y a las universidades privadas reconocidas para que, por intermedio del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas previstos en los artículos 71 y 73 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, propongan hasta DIEZ (10) candidatos cada uno, con antecedentes publicados. La autoridad de aplicación designará a los CINCO (5) académicos por resolución fundada, con al menos DOS (2) propuestos por cada uno de esos consejos, no más de UNO (1) por institución y procurando la diversidad regional. Durarán CUATRO (4) años en sus funciones y podrán ser designados por un nuevo período.

ARTÍCULO 5°.- Mandatos escalonados. Los mandatos de los integrantes de los incisos b) y c) del artículo 15 de la Ley N° […] marco de política exterior no coincidirán con el período presidencial: los primeros integrantes designados conforme el artículo 22 de esa ley durarán en sus funciones hasta el fin del segundo año del período presidencial siguiente al de su designación, y sus sucesores, CUATRO (4) años.

ARTÍCULO 6°.- Secretaría técnica (artículo 19). La secretaría técnica del Consejo será ejercida por la unidad organizativa que designe el titular de la autoridad de aplicación, con rango no inferior a Dirección. Convoca las reuniones con QUINCE (15) días de anticipación, distribuye la documentación, labra las actas y publica en el sitio web oficial de la autoridad de aplicación la nómina de integrantes, el reglamento interno, el orden del día y las actas, con exclusión de la información calificada como reservada.

ARTÍCULO 7°.- Reserva (artículo 18). La autoridad de aplicación calificará como reservada, por acto fundado, la información que suministre al Consejo cuya divulgación pueda afectar negociaciones en curso o relaciones con otros Estados. Los integrantes suscribirán al asumir un compromiso de confidencialidad respecto de esa información.

Capítulo III – Estrategia nacional de política exterior

ARTÍCULO 8°.- Contenido (artículo 8°). La estrategia nacional desarrollará cada uno de los contenidos del artículo 8° de la Ley N° […] marco de política exterior en secciones separadas. Las metas de diversificación del inciso c) se expresarán, como mínimo, mediante: a) la participación del principal destino en las exportaciones totales; b) la participación del principal origen en las importaciones de cada insumo crítico identificado por el régimen de seguridad de suministro; y c) la cantidad de insumos críticos con proveedor único. Cada indicador del inciso e) tendrá línea de base, meta para el final del período y fuente.

ARTÍCULO 9°.- Procedimiento (artículos 9 y 17). La autoridad de aplicación remitirá el proyecto de estrategia al Consejo de Política Exterior a más tardar a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de iniciado el período presidencial. Recibida la opinión del Consejo o vencido el plazo del artículo 17 de la Ley N° […] marco de política exterior, presentará la estrategia ante las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras dentro del plazo del artículo 9° de esa ley, acompañada de las opiniones y disidencias, y la publicará en la misma fecha.

ARTÍCULO 10°.- Revisión de acuerdos vigentes (artículo 11). Para el relevamiento previsto en el artículo 11 de la Ley N° […] marco de política exterior, los ministerios y organismos que hayan negociado o ejecuten acuerdos internacionales informarán a la autoridad de aplicación, dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, los acuerdos que contengan cláusulas de alineamiento o de exclusión de terceros. El relevamiento indicará para cada acuerdo la cláusula, su alcance y la propuesta de renegociación o de denuncia.

ARTÍCULO 11°.- Seguimiento. La autoridad de aplicación informará cada año a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el estado de cumplimiento de la estrategia, con la medición de sus indicadores, a los fines del artículo 10 de la Ley N° […] marco de política exterior, y publicará esa medición.

Capítulo IV – Informe anual sobre votos en materia de derechos humanos

ARTÍCULO 12°.- Período y contenido (artículo 12). El informe anual comprende los votos, abstenciones y ausencias de la República y las declaraciones oficiales emitidas en materia de derechos humanos durante los DOCE (12) meses anteriores al cierre de la parte principal del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para cada pronunciamiento consignará: el organismo, la fecha, la identificación y el título de la resolución o del asunto, el sentido del voto, el resultado de la votación, el criterio aplicado conforme el artículo 3° de la Ley N° […] marco de política exterior y una explicación breve.

ARTÍCULO 13°.- Formato y presentación (artículos 13 y 16). El informe se publicará en un documento y en una base de datos en formato abierto con un registro por pronunciamiento. El proyecto se remitirá al Consejo de Política Exterior con al menos VEINTE (20) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo del artículo 13 de la Ley N° […] marco de política exterior, y sus opiniones se publicarán junto con el informe.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento (artículo 21). Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos

Somete a evaluación previa, con criterios públicos y para todo origen, las inversiones extranjeras nuevas, compras de control y renovaciones de concesión en energía, puertos, telecomunicaciones, datos, minerales críticos y tierras; restituye por ley los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales con evaluación caso por caso por encima de ellos, y crea la comisión evaluadora y la comisión bicameral de control.

Propuesta 85: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos).

FUNDAMENTOS

La República mantiene un régimen de inversiones extranjeras abierto, con igualdad de trato entre inversores locales y extranjeros (Ley N° 21.382). Esa apertura es un activo que el presente proyecto preserva. Sin embargo, la Argentina carece de un mecanismo que permita evaluar, antes de que se perfeccionen, las operaciones que pueden afectar la seguridad nacional o la continuidad del abastecimiento en sectores como la energía, los puertos, las telecomunicaciones, los datos, los minerales críticos y las tierras. Según la Cancillería, con datos del INDEC, en 2025 un solo país aportó el 23,7 % de las importaciones argentinas, lo que muestra la importancia de evitar dependencias concentradas. El proyecto, inspirado en mecanismos comparados como el del Reglamento (UE) 2019/452, establece una evaluación previa con criterios públicos, plazos breves y silencio positivo, aplicable a inversores de cualquier origen y compatible con los tratados de inversión. Respeta la estabilidad de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que solo se evalúan ante un cambio de control o una ampliación fuera del plan aprobado. La evaluación queda a cargo de una comisión interministerial sin estructura propia, bajo control de una comisión bicameral del Congreso. Por último, el proyecto restituye por ley los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, cuya vigencia se encuentra hoy en discusión judicial, y permite evaluar caso por caso las adquisiciones que los excedan.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un régimen de evaluación previa, con criterios públicos y aplicable a inversores de cualquier origen, de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, con el fin de resguardar la seguridad nacional, el orden público y la continuidad del abastecimiento de bienes y servicios esenciales. Asimismo, establece los límites a la titularidad y posesión extranjera de tierras rurales y crea la Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas y la Comisión Bicameral de Control de las Inversiones Estratégicas.

ARTÍCULO 2°.- Sectores estratégicos. A los fines de la presente ley son sectores estratégicos: a) la energía, que comprende la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica y la producción, el transporte y la distribución de hidrocarburos; b) los puertos y las terminales portuarias; c) las telecomunicaciones y los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones; d) la infraestructura de almacenamiento y tratamiento de datos a gran escala, en los términos que fije la reglamentación; e) los minerales críticos, conforme la lista que apruebe y publique la autoridad de aplicación, que se revisará al menos cada DOS (2) años; y f) las tierras rurales, entendidas como todo predio ubicado fuera de los ejidos urbanos, cualquiera sea su destino o actividad.

ARTÍCULO 3°.- Operaciones alcanzadas. Quedan sujetas a evaluación previa las siguientes operaciones de inversores extranjeros en los sectores estratégicos: a) las inversiones nuevas; b) la adquisición, directa o indirecta, del control de una empresa, establecimiento o activo; c) la renovación o prórroga de concesiones, licencias o permisos otorgados por el Estado nacional, cuando su titular sea un inversor extranjero o esté controlado por él; y d) las adquisiciones de tierras rurales que excedan los límites del Capítulo III. La reglamentación podrá establecer un procedimiento simplificado para las operaciones de menor significación económica, sin eximirlas de la notificación.

ARTÍCULO 4°.- Inversor extranjero y control. A los fines de la presente ley se considera inversor extranjero: a) la persona humana que no tenga nacionalidad argentina ni residencia permanente en el país; b) la persona jurídica constituida en el exterior; c) la persona jurídica constituida en el país en la que las personas de los incisos a) o b) sean titulares, directa o indirectamente, de más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital o de votos suficientes para formar la voluntad social; y d) los Estados extranjeros y las entidades controladas por ellos. Se entiende por control la posibilidad de ejercer, directa o indirectamente, una influencia determinante sobre la gestión o las decisiones estratégicas de la empresa o del activo.

ARTÍCULO 5°.- Igualdad de trato por origen. Los criterios de evaluación se aplican por igual a los inversores de cualquier origen. Ninguna resolución dictada en virtud de la presente ley podrá fundarse en la nacionalidad del inversor como tal, sino en los criterios del artículo 8°. La presente ley se aplica de conformidad con los tratados internacionales vigentes para la República, en ejercicio de las excepciones de seguridad esencial y de orden público que ellos reconocen.

ARTÍCULO 6°.- Proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley N° 27.742 antes de la entrada en vigencia de la presente ley solo quedan sujetos a evaluación cuando se produzca un cambio de control o una ampliación no comprendida en el plan de inversión aprobado. Nada de lo dispuesto en la presente ley afecta la estabilidad otorgada en los términos del artículo 201 de la Ley N° 27.742.

Capítulo II – Procedimiento y criterios de evaluación

ARTÍCULO 7°.- Notificación previa. Las operaciones alcanzadas deberán notificarse a la autoridad de aplicación antes de su perfeccionamiento o, en el caso de las renovaciones y prórrogas, antes de su otorgamiento. Los actos y contratos que instrumenten operaciones alcanzadas se entienden celebrados bajo la condición suspensiva de la no objeción prevista en la presente ley. La autoridad sectorial competente no otorgará la renovación o prórroga de una concesión, licencia o permiso alcanzado sin la resolución prevista en el artículo 10.

ARTÍCULO 8°.- Criterios de evaluación. La evaluación considerará exclusivamente los siguientes criterios, que la autoridad de aplicación publicará con sus pautas interpretativas: a) si el inversor es controlado, directa o indirectamente, por un Estado extranjero o por entidades sujetas a sus instrucciones; b) los efectos de la operación sobre la continuidad y la seguridad del abastecimiento de energía, de servicios portuarios, de telecomunicaciones o de minerales críticos; c) el acceso que la operación otorgue a datos personales o a información sensible a gran escala; d) la concentración en un único proveedor u origen de insumos o servicios críticos; e) la proximidad de la operación a instalaciones de la defensa o de la seguridad nacional; y f) los antecedentes del inversor en operaciones que hayan afectado la seguridad o el orden público de otros Estados.

ARTÍCULO 9°.- Plazos. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles de recibida la notificación completa. El plazo podrá ampliarse por única vez por otros CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, por resolución fundada, cuando la complejidad de la operación lo requiera. Vencido el plazo sin resolución, la operación se tendrá por no objetada. Cuando la operación deba notificarse también conforme la Ley N° 27.442, los plazos correrán en forma simultánea y la autoridad de aplicación se coordinará con la Autoridad Nacional de la Competencia para evitar requerimientos duplicados.

ARTÍCULO 10°.- Resolución y recursos. La autoridad de aplicación, previo dictamen de la Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas, resolverá: a) la no objeción de la operación; b) la no objeción sujeta a condiciones de mitigación proporcionadas al riesgo identificado, que podrán referirse a la gobernanza de la empresa, la localización y el resguardo de datos, la continuidad del abastecimiento o la desinversión de activos sensibles; o c) la objeción, solo cuando el riesgo no pueda mitigarse por las condiciones del inciso b). Toda resolución será fundada en los criterios del artículo 8°. La objeción requiere dictamen de la Comisión que la recomiende. Las resoluciones son recurribles conforme el régimen nacional de procedimientos administrativos y, agotada la vía administrativa, ante la justicia en lo contencioso administrativo federal.

ARTÍCULO 11°.- Falta de notificación. Las operaciones alcanzadas que se perfeccionen sin notificación o en contra de una objeción no serán oponibles al Estado nacional ni podrán inscribirse en los registros públicos nacionales. La autoridad de aplicación podrá evaluar de oficio las operaciones no notificadas dentro de los TRES (3) años de su perfeccionamiento.

ARTÍCULO 12°.- Publicidad. La autoridad de aplicación publicará en su sitio web oficial: a) los criterios del artículo 8° y sus pautas interpretativas; b) la lista de minerales críticos; c) una síntesis de cada resolución de objeción o de no objeción con condiciones, que omita la información calificada como reservada; y d) un informe estadístico anual con la cantidad de operaciones notificadas, los plazos de resolución y el sentido de las resoluciones, por sector y por origen del inversor.

ARTÍCULO 13°.- Autoridades sectoriales y provincias. La evaluación prevista en la presente ley no sustituye los requisitos establecidos por las leyes sectoriales ni las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional. Las provincias podrán solicitar a la autoridad de aplicación la evaluación de operaciones sobre recursos de su dominio y serán informadas de las resoluciones que se refieran a su territorio.

Capítulo III – Tierras rurales

ARTÍCULO 14°.- Límite general. La titularidad o posesión de tierras rurales por inversores extranjeros no podrá superar el QUINCE POR CIENTO (15 %) del total de las tierras rurales del territorio nacional. El mismo límite se computa respecto de cada provincia y de cada departamento, municipio o entidad administrativa equivalente.

ARTÍCULO 15°.- Límite por nacionalidad. Las personas humanas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podrán superar el TREINTA POR CIENTO (30 %) del porcentaje establecido en el artículo 14.

ARTÍCULO 16°.- Límite por titular. Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las MIL HECTÁREAS (1.000 ha) en la zona núcleo o la superficie equivalente que determine la autoridad de aplicación según la localización y la calidad de las tierras.

ARTÍCULO 17°.- Cuerpos de agua y zonas de seguridad. Los inversores extranjeros no podrán ser titulares ni poseedores de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, conforme los identifique la reglamentación. La adquisición de inmuebles en zonas de seguridad de frontera se rige por el Decreto-Ley N° 15.385/44, ratificado por la Ley N° 12.913.

ARTÍCULO 18°.- Evaluación por encima de los límites. Las adquisiciones de tierras rurales que excedan los límites de los artículos 14, 15 y 16 solo podrán perfeccionarse con resolución de no objeción dictada conforme el procedimiento del Capítulo II, que además de los criterios del artículo 8° considerará la magnitud del exceso y su efecto sobre la concentración de la titularidad de la tierra en la jurisdicción de que se trate.

ARTÍCULO 19°.- Registro de tierras rurales. La autoridad de aplicación llevará un registro de la titularidad y posesión extranjera de tierras rurales, integrado con la información de los registros de la propiedad inmueble y de los catastros provinciales, y publicará cada año los porcentajes de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental. Los registros de la propiedad inmueble no inscribirán actos alcanzados por este Capítulo sin el certificado que expida la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 20°.- Nulidad. Los actos jurídicos celebrados en violación de lo dispuesto en este Capítulo son de nulidad absoluta, sin derecho a indemnización alguna en favor de quienes participaron en ellos.

ARTÍCULO 21°.- Derechos adquiridos y tratados de inversión. El presente Capítulo no afecta los derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigencia. A los fines de los tratados bilaterales de inversión vigentes, la adquisición de tierras rurales no se considera inversión, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.

ARTÍCULO 22°.- Relación con la Ley N° 26.737. El presente Capítulo regula en forma íntegra los límites a la titularidad y posesión extranjera de tierras rurales. Las disposiciones de la Ley N° 26.737 que se consideren vigentes quedan reemplazadas por las de este Capítulo desde su entrada en vigencia.

Capítulo IV – Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas

ARTÍCULO 23°.- Creación. Créase la Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas, que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación, sin estructura orgánica propia ni personal propio.

ARTÍCULO 24°.- Integración. La Comisión se integra con personal técnico designado por los ministerios con competencia en relaciones exteriores, en economía, en defensa y en seguridad, en la forma que establezca la reglamentación. Podrá requerir informes al organismo nacional de inteligencia, a la Autoridad Nacional de la Competencia, a las autoridades sectoriales y a las provincias.

ARTÍCULO 25°.- Funciones y reserva. Son funciones de la Comisión: a) dictaminar sobre cada operación notificada o evaluada de oficio; b) proponer a la autoridad de aplicación las pautas interpretativas de los criterios del artículo 8° y la lista de minerales críticos; y c) elaborar un informe semestral reservado para la Comisión Bicameral de Control de las Inversiones Estratégicas. Sus integrantes deben guardar reserva sobre la información comercial, personal o de seguridad a la que accedan.

Capítulo V – Control parlamentario

ARTÍCULO 26°.- Comisión Bicameral. Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Control de las Inversiones Estratégicas. Su integración y funcionamiento se rigen por lo que dispongan ambas Cámaras, respetando la proporción de las representaciones políticas.

ARTÍCULO 27°.- Funciones. La Comisión Bicameral recibe: a) dentro de los DIEZ (10) días hábiles de dictadas, copia íntegra de las resoluciones de objeción y de no objeción con condiciones y de los dictámenes que las fundan; y b) el informe semestral reservado de la Comisión de Evaluación. Puede requerir información adicional a la autoridad de aplicación y emite un informe público anual sobre el funcionamiento del régimen, que omite la información reservada.

ARTÍCULO 28°.- Reserva. La información que reciba la Comisión Bicameral conserva la calificación de reserva asignada por la autoridad de aplicación. Se aplican, en lo pertinente, a sus miembros y a su personal los deberes y las responsabilidades previstos en los artículos 16, 32, 36 y 40 de la Ley N° 25.520.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 29°.- Modificación de la Ley N° 21.382. Incorpórase como último párrafo del artículo 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 (t.o. 1993) el siguiente: «Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de la evaluación previa de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos establecida por la ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, cuyos criterios son iguales para los inversores de cualquier origen.» La facultad de invertir sin aprobación previa prevista en el artículo 2° del Decreto N° 1853/93 se entiende con la misma salvedad.

ARTÍCULO 30°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que será el ministerio con competencia en economía.

ARTÍCULO 31°.- Financiamiento. La aplicación de la presente ley no demanda erogaciones adicionales. La Comisión de Evaluación funciona con personal y créditos de las jurisdicciones que la integran, asignados en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 32°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El Capítulo II se aplica a las operaciones que no se hayan perfeccionado a la fecha de entrada en vigencia de su reglamentación, que el Poder Ejecutivo nacional dictará dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la promulgación.

ARTÍCULO 33°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos

Designa al Ministerio de Economía autoridad de aplicación y reglamenta el procedimiento de evaluación: definiciones de datos a gran escala y minerales críticos, notificación con requisitos cerrados, consulta previa, procedimiento simplificado, plazos internos de la Comisión, publicidad de criterios y resoluciones, control parlamentario y registro de tierras rurales.

Propuesta 85: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de «Ley de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos estableció un régimen de evaluación previa, con criterios públicos y aplicable a inversores de cualquier origen, de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, restituyó los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y creó la Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas.

Que su artículo 32 encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL dictar su reglamentación dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación, y que su Capítulo II se aplica a las operaciones no perfeccionadas a la fecha de entrada en vigencia de esa reglamentación.

Que, para que la evaluación no se convierta en una barrera encubierta, corresponde fijar un procedimiento previsible, requisitos cerrados, plazos internos y un procedimiento simplificado para las operaciones de menor significación económica.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en economía ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 30). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] de evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos al MINISTERIO DE ECONOMÍA, o al ministerio que en el futuro asuma la competencia en economía, que podrá dictar las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Infraestructura de datos a gran escala (artículo 2°, inciso d). Se consideran infraestructura de almacenamiento y tratamiento de datos a gran escala los centros de datos y los servicios de almacenamiento o procesamiento en la nube que: a) traten datos personales de más de UN MILLÓN (1.000.000) de titulares residentes en el país; o b) presten servicios a organismos del sector público nacional o a operadores de los sectores de los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la ley. La autoridad de aplicación podrá actualizar estos parámetros por resolución fundada y publicada.

ARTÍCULO 3°.- Lista de minerales críticos (artículo 2°, inciso e). La autoridad de aplicación aprobará y publicará la primera lista de minerales críticos dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, a propuesta de la Comisión de Evaluación de Inversiones Estratégicas y previa consulta a las provincias en cuyo territorio existan yacimientos de esos minerales, que podrán opinar dentro de los QUINCE (15) días hábiles.

Capítulo II – Procedimiento

ARTÍCULO 4°.- Consulta previa. Cualquier interesado podrá consultar a la autoridad de aplicación si una operación proyectada está alcanzada por la ley. La autoridad responderá dentro de los QUINCE (15) días hábiles; la respuesta la obliga respecto de la operación descripta.

ARTÍCULO 5°.- Notificación (artículo 7°). La notificación se presentará por medios electrónicos, en el formulario que apruebe la autoridad de aplicación, que contendrá como mínimo: a) la identificación de las partes y de su cadena de control hasta las personas humanas o los Estados que la ejerzan en última instancia; b) la descripción de la operación, su monto y la fuente de su financiamiento; c) el sector y la localización de los activos; d) el acceso que la operación otorgue a datos personales o a información sensible; e) su relevancia para el abastecimiento de bienes o servicios esenciales; y f) las operaciones de las partes en sectores estratégicos de los últimos CINCO (5) años. No podrán exigirse requisitos no previstos en el formulario publicado.

ARTÍCULO 6°.- Notificación completa. Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la notificación, la autoridad de aplicación indicará, en un solo acto, los datos faltantes. Vencido ese plazo sin observación, la notificación se tendrá por completa desde su presentación. Durante la evaluación, la autoridad podrá formular un único requerimiento adicional, que suspenderá el plazo del artículo 9° de la ley por no más de DIEZ (10) días hábiles.

ARTÍCULO 7°.- Procedimiento simplificado (artículo 3°, último párrafo). Las operaciones cuyo monto sea inferior al que fije anualmente la autoridad de aplicación, que no podrá ser menor al equivalente de DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 10.000.000), se notificarán por un formulario abreviado y se tendrán por no objetadas a los VEINTE (20) días hábiles, salvo que dentro de ese plazo la autoridad disponga por acto fundado su evaluación por el procedimiento general. No se aplica el procedimiento simplificado a las operaciones de inversores controlados por un Estado extranjero ni a las adquisiciones de tierras rurales que excedan los límites del Capítulo III de la ley.

ARTÍCULO 8°.- Comisión de Evaluación (artículos 24 y 25). Cada uno de los ministerios con competencia en relaciones exteriores, en economía, en defensa y en seguridad designará UN (1) representante titular y UN (1) suplente, con rango no inferior a Director, y el personal técnico que asigne a la Comisión. Coordina la Comisión el representante del ministerio con competencia en economía. La Comisión emitirá su dictamen dentro de los TREINTA (30) días hábiles de completa la notificación, por mayoría, con constancia de las disidencias. Los informes que requiera a otros organismos se responderán dentro de los DIEZ (10) días hábiles.

ARTÍCULO 9°.- Resolución y condiciones (artículo 10). La resolución que disponga condiciones de mitigación fijará para cada una su plazo y la forma de verificar su cumplimiento. El inversor presentará cada año un informe de cumplimiento. Si una condición se incumpliera, la autoridad de aplicación, previa intimación, podrá reabrir la evaluación de la operación conforme el procedimiento del Capítulo II de la ley.

ARTÍCULO 10°.- Evaluación de oficio (artículo 11). Cuando la autoridad de aplicación decida evaluar de oficio una operación no notificada, intimará a las partes a presentar la notificación dentro de los QUINCE (15) días hábiles; desde que esté completa corren los plazos del artículo 9° de la ley.

ARTÍCULO 11°.- Coordinación (artículos 9° y 13). Cuando una operación deba notificarse también conforme la Ley N° 27.442, la autoridad de aplicación y la Autoridad Nacional de la Competencia compartirán, con consentimiento de las partes, la documentación presentada y no la requerirán dos veces. Las solicitudes de evaluación de las provincias se tramitarán por el procedimiento general, y las resoluciones referidas a su territorio les serán comunicadas dentro de los DIEZ (10) días hábiles de dictadas.

ARTÍCULO 12°.- Reserva. Las partes podrán solicitar el tratamiento reservado de la información comercial que presenten. La autoridad de aplicación calificará la reserva por acto fundado y la mantendrá en las síntesis y los informes públicos.

Capítulo III – Publicidad y control parlamentario

ARTÍCULO 13°.- Publicidad (artículo 12). Las pautas interpretativas de los criterios del artículo 8° de la ley se publicarán dentro de los TREINTA (30) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto; sus modificaciones, con TREINTA (30) días corridos de antelación a su aplicación. Las síntesis de las resoluciones se publicarán dentro de los DIEZ (10) días hábiles de dictadas y el informe estadístico anual, antes del 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 14°.- Comisión Bicameral (artículos 25 y 27). La autoridad de aplicación remitirá a la Comisión Bicameral de Control de las Inversiones Estratégicas, por un canal seguro, las resoluciones y los dictámenes previstos en el artículo 27 de la ley. El informe semestral reservado de la Comisión de Evaluación se remitirá antes del 31 de marzo y del 30 de septiembre de cada año.

Capítulo IV – Tierras rurales

ARTÍCULO 15°.- Superficie equivalente y cuerpos de agua (artículos 16 y 17). La autoridad de aplicación aprobará, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, con intervención de los organismos técnicos nacionales con competencia en tecnología agropecuaria y en recursos hídricos y previa consulta a las provincias: a) la tabla de superficies equivalentes a las MIL HECTÁREAS (1.000 ha) de la zona núcleo, por departamento, según la localización y la calidad de las tierras; y b) la nómina de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

ARTÍCULO 16°.- Registro y certificado (artículo 19). La autoridad de aplicación llevará el registro de tierras rurales en formato digital y expedirá el certificado requerido para la inscripción de los actos alcanzados dentro de los DIEZ (10) días hábiles de solicitado. Celebrará convenios con las provincias para la integración de la información de los registros de la propiedad inmueble y de los catastros.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Desde esa fecha se aplica el Capítulo II de la ley, conforme su artículo 32.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE TRATADO

Protocolo adicional al acuerdo con China sobre la Estación de Espacio Lejano de Bajada del Agrio (Neuquén): inspección anual de uso civil (condicional)

Si el acuerdo aprobado por la Ley 27.123 no lo permite, agrega por protocolo una inspección anual de la CONAE con acceso pleno a instalaciones, equipos, registros y personal de la estación, inspecciones extraordinarias, registros obligatorios y un informe público que resguarda la tecnología protegida.

Propuesta 85: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Fase I (condicional: solo si el acuerdo vigente no permite la inspección)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11). Protocolo modificatorio: solo si el acuerdo vigente no permite la inspección.

PREÁMBULO

El Acuerdo con la República Popular China sobre la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén, aprobado por la Ley N° 27.123 en 2015, cedió un predio para la operación de una estación de seguimiento de misiones espaciales por un plazo prolongado. Las Partes acordaron luego que su uso sería exclusivamente civil, pero el control previsto es colaborativo y no asegura una verificación periódica con acceso pleno. La transparencia sobre una instalación de esta naturaleza, en territorio argentino y operada por un organismo extranjero, es una condición de la confianza pública en la cooperación espacial, que el país valora. El presente Protocolo, que se negocia solo si el Acuerdo vigente no permite esa verificación, establece una inspección anual a cargo de la agencia espacial nacional con acceso pleno a instalaciones, equipos, registros y personal, inspecciones extraordinarias por motivos fundados, el deber de llevar registros completos de operación y la publicación de un informe que resguarda la información tecnológica protegida. Prevé consultas ante cualquier incumplimiento y la adecuación de los acuerdos de implementación con la Provincia del Neuquén. No altera el destino civil de la Estación ni los demás compromisos asumidos: los hace verificables, con reglas que la República aplica por igual a la cooperación con cualquier Estado.

PREÁMBULO

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE LA ESTACIÓN DE ESPACIO LEJANO EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN, RELATIVO A LA VERIFICACIÓN DEL USO EXCLUSIVAMENTE CIVIL El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la ciudad de Buenos Aires el 23 de abril de 2014 y aprobado en la República Argentina por la Ley N° 27.123 (en adelante, «el Acuerdo»), y el protocolo adicional de 2016 por el cual las Partes reafirmaron que la Estación se destina a usos exclusivamente civiles; RECORDANDO el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967, del que ambas Partes son parte; RECONOCIENDO que la confianza pública en la cooperación espacial entre ambos países se fortalece con mecanismos de verificación periódicos, transparentes y acordados; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Verificación del uso civil

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Protocolo establece un mecanismo de verificación anual del uso exclusivamente civil de la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén (en adelante, «la Estación») y de las instalaciones, equipos y actividades comprendidos en el Acuerdo.

ARTÍCULO 2°.- Uso exclusivamente civil. Las Partes reafirman que la Estación y todas sus instalaciones se destinan exclusivamente a fines civiles y pacíficos de exploración del espacio lejano, seguimiento, telemetría y comando de misiones espaciales civiles, y que no se utilizarán con fines militares ni para actividades de inteligencia.

ARTÍCULO 3°.- Inspección anual. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE), o el organismo que la suceda, realizará una inspección anual de la Estación, con acceso pleno a: a) todas las instalaciones, edificios y áreas del predio; b) los equipos de recepción, transmisión y procesamiento; c) los registros de operación del artículo 5°; d) los planes de misión y la nómina de los objetos espaciales atendidos; y e) el personal que opera la Estación, para entrevistas técnicas. La Parte argentina notificará la fecha de inspección con QUINCE (15) días de anticipación.

ARTÍCULO 4°.- Inspecciones extraordinarias. La Parte argentina podrá solicitar inspecciones extraordinarias por motivos fundados, con CINCO (5) días de anticipación. La Parte china las facilitará en las mismas condiciones del artículo 3°.

ARTÍCULO 5°.- Registros de operación. La entidad que opera la Estación llevará y conservará por un plazo mínimo de CINCO (5) años registros completos de todas las actividades de seguimiento, telemetría y comando, con indicación de fecha, hora, objeto espacial, misión y tipo de actividad, y los pondrá a disposición del equipo inspector.

ARTÍCULO 6°.- Equipo inspector. El equipo inspector estará integrado por personal técnico de la CONAE y podrá incluir representantes del regulador de comunicaciones de la República Argentina y de la Provincia del Neuquén. Sus integrantes guardarán confidencialidad sobre la información tecnológica de propiedad de la Parte china a la que accedan, que solo podrá utilizarse a los fines de la verificación.

ARTÍCULO 7°.- Informe. La CONAE elaborará un informe de cada inspección, que se comunicará a la Parte china. La Parte argentina podrá publicar una versión del informe que omita la información tecnológica protegida conforme el artículo 6°.

ARTÍCULO 8°.- Consultas. Si una inspección no pudiera realizarse en las condiciones del presente Protocolo o comprobara actividades incompatibles con el artículo 2°, las Partes celebrarán consultas dentro de los TREINTA (30) días de la notificación de cualquiera de ellas, con el fin de restablecer el cumplimiento. Si el incumplimiento persistiera, la Parte argentina podrá adoptar las medidas que prevén el Acuerdo y el derecho internacional.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 9°.- Acuerdos de implementación. Las Partes adecuarán a lo dispuesto en el presente Protocolo, dentro de los NOVENTA (90) días de su entrada en vigor, los acuerdos de implementación celebrados entre sus organismos competentes y con la Provincia del Neuquén.

ARTÍCULO 10°.- Relación con el Acuerdo. El presente Protocolo forma parte integrante del Acuerdo y tendrá la misma duración. En caso de discrepancia, prevalece el presente Protocolo.

ARTÍCULO 11°.- Entrada en vigor. El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español y chino, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República Popular China sobre la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén, aprobado por la Ley N° 27.123

Aprueba el protocolo redactado en «Protocolo adicional al acuerdo con China sobre la Estación de Espacio Lejano de Bajada del Agrio (Neuquén): inspección anual de uso civil (condicional)» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 85: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I (condicional: solo si el acuerdo vigente no permite la inspección))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República Popular China sobre la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén, aprobado por la Ley N° 27.123. Agrega una inspección anual de la agencia espacial argentina, con acceso pleno a instalaciones, equipos y registros, y un informe público, para verificar el uso exclusivamente civil de la estación. Solo se envía si el acuerdo vigente no permite esa inspección. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Protocolo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República Popular China sobre la Estación de Espacio Lejano en la Provincia del Neuquén, aprobado por la Ley N° 27.123, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. La inspección anual prevista en el Protocolo se atiende con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigna a la agencia espacial nacional, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Economía: Régimen de Metas de Segundo Proveedor para fertilizantes, fitosanitarios y principios activos farmacéuticos

Fija metas públicas por insumo para que fertilizantes, principios activos de fitosanitarios y principios activos farmacéuticos de riesgo alto cuenten con un segundo proveedor habilitado no vinculado en 24 meses y para que ningún origen supere la mitad del abastecimiento; en los insumos de origen único exige el segundo proveedor con la facultad del artículo 17 de la ley de seguridad de suministro; pide información a los operadores, acelera las habilitaciones y publica el cumplimiento.

Propuesta 85: Comerciar con China sin depender de ella
Cuándo: Fase I (con el primer mapa de dependencias de «Ley de seguridad de suministro de insumos críticos, mapa público de dependencias y stocks estratégicos»; metas en las Fases I y II)
Trámite: No aplica (resolución ministerial).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el Decreto N° […] que creó la Unidad de Seguridad de Suministro, la Ley N° 16.463 de medicamentos y el Decreto N° 150/1992, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos tiene por objeto conocer y reducir el riesgo de interrupción del suministro de los insumos críticos de los que depende el país, y prevé como respuesta proporcional, con preferencia sobre las demás, la diversificación de proveedores (artículo 4°, inciso c).

Que el primer mapa de dependencias comprende, entre otros, la urea y los fertilizantes fosfatados y los principios activos de medicamentos y vacunas (artículo 6° de esa ley).

Que los fertilizantes, los productos fitosanitarios y los principios activos farmacéuticos dependen en gran medida de pocos orígenes, y que un corte de suministro afectaría en forma grave la producción de alimentos y la salud de la población.

Que la meta de política es que ningún insumo crítico dependa de un proveedor único y que ninguno tenga más de la mitad de su abastecimiento en un solo origen, con metas públicas y verificables.

Que, conforme los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, las restricciones a la libertad de comerciar requieren ley, por lo que la presente resolución se limita a las facultades que la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos otorga a su autoridad de aplicación.

Que el artículo 17 de esa ley faculta a la autoridad de aplicación a exigir, por resolución fundada, con criterios objetivos, plazo razonable y publicidad, que los operadores de un insumo de riesgo alto que dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen cuenten con un segundo proveedor o una fuente alternativa, y su artículo 18 limita las consecuencias del incumplimiento a la intimación, la publicación de los incumplidores y la pérdida de compensaciones, sin multas.

Que, para los principios activos farmacéuticos, el segundo proveedor debe estar habilitado por la autoridad sanitaria conforme la Ley N° 16.463.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos y el Decreto N° […].

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Régimen de Metas de Segundo Proveedor para los fertilizantes, los principios activos de productos fitosanitarios y los principios activos farmacéuticos clasificados como insumos de riesgo alto en el mapa de dependencias previsto en la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos.

ARTÍCULO 2°.- Segundo proveedor. A los fines de la presente se entiende por segundo proveedor el proveedor alternativo que: a) no pertenezca al mismo grupo económico que el proveedor principal; b) cuente con las habilitaciones exigidas para abastecer el mercado argentino; y c) preferentemente, produzca en un país de origen distinto del proveedor principal. Para los principios activos farmacéuticos, la habilitación es la que otorga la autoridad sanitaria nacional de medicamentos conforme la Ley N° 16.463; para los fertilizantes y los productos fitosanitarios, la inscripción ante la autoridad nacional de sanidad agroalimentaria.

ARTÍCULO 3°.- Insumos alcanzados. La Unidad de Seguridad de Suministro aprobará y publicará, junto con cada mapa de dependencias, la nómina de insumos alcanzados, por posición arancelaria y, en el caso de los principios activos, por denominación común internacional, con su clasificación de riesgo.

ARTÍCULO 4°.- Metas. Para cada insumo alcanzado, la Unidad fijará y publicará: a) la meta de contar con al menos DOS (2) proveedores habilitados no vinculados, dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de su inclusión en la nómina; y b) la meta de que el principal país de origen no supere el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del abastecimiento, con el plazo que fije según las condiciones de cada mercado, que no podrá exceder de TREINTA Y SEIS (36) meses. La Unidad podrá calibrar el porcentaje del inciso b) por insumo, por resolución fundada y publicada.

ARTÍCULO 5°.- Exigencia de segundo proveedor. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 17 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el MINISTERIO DE ECONOMÍA, a propuesta fundada de la Unidad, exigirá por resolución, para cada insumo alcanzado cuyo suministro dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen, que los importadores y productores cuya participación supere el CINCO POR CIENTO (5 %) del mercado del insumo cuenten con un segundo proveedor en los términos del artículo 2° o con otra fuente alternativa habilitada, incluida la producción local. La resolución de cada insumo:
a) acreditará los criterios objetivos de la metodología de clasificación del riesgo que fundan la exigencia, en particular el grado de concentración del abastecimiento, la posibilidad de reemplazo y el stock disponible;
b) fijará el plazo de adecuación, que no será menor de VEINTICUATRO (24) meses;
c) se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Ministerio, junto con el informe de la Unidad;
d) indicará si corresponde la compensación prevista en el inciso e) del artículo 17 de esa ley.
La exigencia no impone un proveedor ni un país de origen determinados y se tiene por cumplida cuando el obligado acredite que no existe una fuente alternativa habilitable dentro del plazo fijado.

ARTÍCULO 6°.- Información de los operadores. En ejercicio de la facultad del artículo 12 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, los importadores y productores de insumos alcanzados cuya participación supere el CINCO POR CIENTO (5 %) del mercado del insumo informarán a la Unidad, dentro de los SESENTA (60) días corridos de su inclusión en la nómina y luego cada año: a) sus proveedores y los países de origen; b) si cuentan con un segundo proveedor habilitado; y c) en su caso, las gestiones previstas para habilitarlo. La información queda sujeta al deber de reserva de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Habilitación prioritaria. Encomiéndase a la autoridad nacional de sanidad agroalimentaria establecer, dentro de los NOVENTA (90) días corridos, un procedimiento prioritario de inscripción para los fertilizantes y productos fitosanitarios que provengan de un segundo proveedor de un insumo alcanzado, sin reducir las exigencias técnicas. La Unidad propondrá a la autoridad sanitaria nacional de medicamentos, en el ámbito de la Mesa de Coordinación de Seguridad de Suministro, un procedimiento equivalente para los principios activos farmacéuticos.

ARTÍCULO 8°.- Compras del Estado. La Unidad propondrá al órgano rector del sistema de contrataciones de la Administración Pública Nacional pautas para que, en las contrataciones de bienes que contengan insumos alcanzados, se valore la acreditación de un segundo proveedor habilitado, en condiciones de igualdad entre oferentes.

ARTÍCULO 9°.- Respuestas complementarias. Cuando la meta de un insumo no pueda alcanzarse en el plazo fijado, la Unidad propondrá la respuesta complementaria que corresponda conforme el artículo 4°, inciso c), de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos: acuerdos con socios confiables, compras conjuntas regionales, stock estratégico o producción local.

ARTÍCULO 10°.- Publicación. La Unidad publicará cada año, junto con la versión pública del mapa de dependencias prevista en el artículo 7° de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos, el grado de cumplimiento de las metas por insumo, en forma agregada y sin identificar a los operadores, y la cantidad de insumos críticos con proveedor único.

ARTÍCULO 11°.- Alcance. La presente resolución no faculta a fijar precios, márgenes, cupos ni a imponer sanciones, conforme el artículo 16 de la Ley N° […] de seguridad de suministro de insumos críticos. El incumplimiento de la exigencia del artículo 5° solo tiene las consecuencias previstas en el artículo 18 de esa ley: intimación, publicación de la nómina de incumplidores y pérdida de reconocimientos de costos y compensaciones.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La primera nómina de insumos alcanzados se publicará con el primer mapa de dependencias.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de renovación de la licencia del Gasoducto del Mercosur (Aldea Brasilera–Uruguaiana)

Renueva por veinte años la licencia de transporte de gas del gasoducto Aldea Brasilera–Uruguaiana, que vence en diciembre de 2027, y ordena ofrecer su capacidad en contratos de transporte firme de largo plazo.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Semana 1 (solo si la licencia no se renovó antes del cambio de gobierno)
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 24.076 (T.O. 2025, Decreto N° 451/2025) y 27.742, los Decretos Nros. [número del decreto de otorgamiento de la licencia] y 452/2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) establece que las habilitaciones para la prestación del servicio de transporte de gas natural se otorgan por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) años.

Que el artículo 6° de esa ley, en el texto dado por el artículo 155 de la Ley N° 27.742, dispone que, a pedido del prestador formulado con no menos de DIECIOCHO (18) meses de anticipación al vencimiento, el ente regulador evalúa la prestación del servicio y, previa audiencia pública, propone al PODER EJECUTIVO NACIONAL la renovación de la habilitación por VEINTE (20) años, y que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resuelve dentro de los CIENTO VEINTE (120) días.

Que el artículo 161 de la Ley N° 27.742 creó el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, constituido por el Decreto N° 452/2025, al que corresponde propiciar las prórrogas de las habilitaciones conforme el artículo 51, inciso j), de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Que la habilitación otorgada a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. para el gasoducto Aldea Brasilera–Uruguaiana vence en diciembre de 2027.

Que ese gasoducto es la vía de conexión directa de la red de transporte de gas natural argentina con la República Federativa del Brasil y su continuidad es necesaria para el abastecimiento de la región y para la exportación de gas natural al mercado brasileño.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD evaluó la prestación del servicio, celebró la audiencia pública prevista en la ley y propuso la renovación de la habilitación.

Que la oferta de la capacidad de transporte mediante contratos firmes de largo plazo da previsibilidad a los cargadores y a la licenciataria y favorece el uso pleno de la infraestructura existente.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en energía ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Renovación de la licencia. Renuévase por el plazo de VEINTE (20) años, contados desde el vencimiento del plazo vigente, la habilitación otorgada a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A. por el Decreto N° [número del decreto de otorgamiento] para la prestación del servicio público de transporte de gas natural por el gasoducto que une Aldea Brasilera, Provincia de ENTRE RÍOS, con la frontera con la República Federativa del Brasil en Paso de los Libres–Uruguaiana, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025).

ARTÍCULO 2°.- Condiciones. La renovación dispuesta en el artículo 1° se otorga en los términos y condiciones propuestos por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD como resultado de la evaluación de la prestación y de la audiencia pública realizadas conforme el artículo 6° de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025), que como Anexo (IF-[…]) forman parte integrante del presente decreto. Se mantienen las demás obligaciones de la licencia que no hayan sido modificadas por dichos términos y condiciones.

ARTÍCULO 3°.- Contratos de largo plazo. La licenciataria ofrecerá la capacidad de transporte disponible del gasoducto mediante contratos de transporte firme de largo plazo, por procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios que apruebe el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD, con sujeción al régimen de acceso abierto de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025). La autoridad de aplicación de la Ley N° 24.076 (T.O. 2025) promoverá la celebración de esos contratos con los cargadores interesados en el abastecimiento de la región y en la exportación de gas natural a la República Federativa del Brasil.

ARTÍCULO 4°.- Instrumentación. Instrúyese al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD para que, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente, instrumente con la licenciataria la renovación dispuesta, adecúe el texto de la licencia y adopte las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

ARTÍCULO 5°.- Notificación. Notifíquese a TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A.

ARTÍCULO 6°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil

Institucionaliza la relación con Brasil como política de Estado: crea una Comisión Binacional Permanente de coordinación, sin facultades decisorias, con Secretaría Técnica y metas anuales publicadas, y fija como prioridades la energía, la cooperación nuclear (ABACC), los pagos en monedas locales, las cadenas productivas y la infraestructura de frontera.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Fase I (año 1: firma y envío al Congreso)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11). : sin facultades decisorias delegadas, por lo que no se aplica el art. 75 inc. 24.

PREÁMBULO

La República Federativa del Brasil es el principal socio de la Argentina. Según datos de la Cancillería y del INDEC, en 2025 compró el 14,7 % de las exportaciones argentinas y aportó el 24,3 % de las importaciones. Sin embargo, la relación bilateral ha dependido con frecuencia de las afinidades entre gobiernos, con períodos de impulso seguidos de otros de abandono. El Tratado que se somete a aprobación institucionaliza esa relación como política de Estado. Crea una Comisión Binacional Permanente de coordinación, sin facultades decisorias, con una Secretaría Técnica liviana y un programa anual de metas públicas, cuyo cumplimiento se informa cada año en ambos idiomas. Fija como áreas prioritarias la integración energética, la cooperación nuclear pacífica en el marco de la agencia binacional existente, el uso de los pagos en monedas locales, la integración de cadenas productivas y la infraestructura de frontera, con la regla de no comprometer obras hidroeléctricas sin licencia ambiental. El Tratado respeta los compromisos del MERCOSUR y la apertura a terceros: no establece exclusividades. Al tratarse de un órgano de coordinación, su aprobación sigue el procedimiento ordinario del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Su costo se limita al funcionamiento de la Sección Argentina y a la mitad de los gastos comunes de la Secretaría Técnica.

PREÁMBULO

TRATADO DE RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL La República Argentina y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo del 29 de noviembre de 1988, el Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear suscripto en Guadalajara el 18 de julio de 1991 y el Tratado de Asunción de 1991, que constituyó el Mercado Común del Sur; CONSIDERANDO que cada una es para la otra un socio decisivo en el comercio, la energía, la industria y la infraestructura, y que sus economías son complementarias; CONVENCIDAS de que la relación bilateral es una política de Estado que no debe depender de las afinidades entre sus gobiernos, y de que los pueblos y los ríos que comparten exigen continuidad; DESEANDO dotar a esa relación de un instrumento permanente de coordinación, con metas públicas y verificables; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado institucionaliza la relación estratégica entre las Partes como política de Estado, crea la Comisión Binacional Permanente y fija las áreas prioritarias de cooperación.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La relación estratégica se rige por los principios de continuidad más allá de los períodos de gobierno, igualdad entre las Partes, transparencia de las metas y de sus resultados, y apertura al comercio y a la cooperación con terceros Estados, sin exclusividades.

ARTÍCULO 3°.- Compatibilidad con el MERCOSUR. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afecta los derechos y obligaciones de las Partes como Estados Partes del MERCOSUR. Las Partes coordinarán sus posiciones en los órganos del MERCOSUR en las materias del presente Tratado que sean de competencia de la unión aduanera.

Capítulo II – Comisión Binacional Permanente

ARTÍCULO 4°.- Creación y naturaleza. Las Partes crean la Comisión Binacional Permanente Argentina–Brasil (en adelante, «la Comisión»), órgano de coordinación sin facultades decisorias. Sus actos son recomendaciones a las Partes, que las adoptan conforme sus respectivos ordenamientos. La Comisión no tiene personalidad jurídica propia.

ARTÍCULO 5°.- Integración. La Comisión se integra con una Sección Argentina y una Sección Brasileña, presididas por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada Parte o por quienes estos designen, con rango no inferior a Viceministro. Cada Parte determina la composición de su Sección, que incluirá a las autoridades con competencia en las áreas del Capítulo III.

ARTÍCULO 6°.- Funciones. Son funciones de la Comisión: a) aprobar cada año el programa de trabajo con metas anuales para cada área de cooperación, con sus indicadores; b) dar seguimiento a su cumplimiento; c) proponer a las Partes la negociación de acuerdos específicos; d) coordinar los grupos de trabajo sectoriales que cree; y e) publicar las metas y el informe anual de cumplimiento.

ARTÍCULO 7°.- Reuniones. La Comisión se reúne en sesión plenaria al menos UNA (1) vez por año, en forma alternada en cada una de las Partes, y en forma extraordinaria cuando lo acuerden ambas Secciones. Los grupos de trabajo sectoriales se reúnen con la frecuencia que fije el programa de trabajo.

ARTÍCULO 8°.- Secretaría Técnica. La Comisión cuenta con una Secretaría Técnica permanente, integrada por UN (1) Secretario Técnico por cada Sección y por el personal que cada Parte asigne. La Secretaría Técnica prepara el programa de trabajo, recopila la información sobre las metas, elabora el informe anual y lleva el registro de las recomendaciones de la Comisión. Su sede se alterna cada DOS (2) años entre las capitales de las Partes.

ARTÍCULO 9°.- Metas anuales públicas. El programa de trabajo con sus metas y el informe anual de cumplimiento se publicarán, en español y en portugués, en los sitios oficiales de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes dentro de los TREINTA (30) días de su aprobación. Las metas incluirán, como mínimo, indicadores de comercio bilateral, de proyectos binacionales activos y de tiempos de cruce en los pasos de frontera.

ARTÍCULO 10°.- Gastos. Cada Parte sufraga los gastos de su Sección y de su Secretario Técnico. Los gastos comunes de la Secretaría Técnica se distribuyen por partes iguales, conforme el presupuesto que apruebe la Comisión, sujeto a las disponibilidades presupuestarias de cada Parte.

Capítulo III – Áreas prioritarias de cooperación

ARTÍCULO 11°.- Energía. Las Partes cooperarán en la integración energética, incluido el comercio de gas natural por las rutas existentes y por las que se desarrollen, conforme los instrumentos específicos que celebren, y facilitarán las autorizaciones y la renovación de las licencias de la infraestructura binacional de transporte de gas.

ARTÍCULO 12°.- Energía nuclear. Las Partes profundizarán su cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear en el marco de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y de los acuerdos vigentes entre ellas.

ARTÍCULO 13°.- Pagos en monedas locales. Las Partes alentarán, con respeto de la autonomía de sus bancos centrales, el mayor uso del Sistema de Pagos en Moneda Local en el comercio bilateral.

ARTÍCULO 14°.- Cadenas productivas. Las Partes promoverán la integración de las cadenas productivas automotriz, autopartista, química y alimentaria, mediante la coordinación regulatoria, la facilitación del comercio y la cooperación entre sus agencias de promoción.

ARTÍCULO 15°.- Infraestructura y pasos de frontera. Las Partes darán prioridad, en el programa de trabajo, a la modernización de los pasos de frontera, a la extensión de su horario de atención, a la construcción de nuevos puentes y a la conexión ferroviaria y fluvial, incluida la navegación de la Hidrovía. Los estudios de aprovechamientos hidroeléctricos binacionales sobre el río Uruguay se realizarán en forma conjunta, y ninguna obra se comprometerá hasta contar con licencia ambiental en ambas Partes.

ARTÍCULO 16°.- Coordinación en negociaciones externas. Las Partes coordinarán sus posiciones en las negociaciones comerciales del MERCOSUR con terceros Estados y bloques, y en la revisión del arancel externo común.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante negociaciones directas por la vía diplomática.

ARTÍCULO 18°.- Enmiendas. El presente Tratado podrá enmendarse por acuerdo de las Partes, con las mismas formalidades exigidas para su entrada en vigor.

ARTÍCULO 19°.- Duración y denuncia. El presente Tratado tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto UN (1) año después de recibida la notificación.

ARTÍCULO 20°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. La primera sesión plenaria de la Comisión se celebrará dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigor. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil

Aprueba el tratado redactado en «Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I (año 1: firma y envío al Congreso))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Institucionaliza la relación con el Brasil como política de Estado mediante una Comisión Binacional Permanente de coordinación, sin facultades decisorias, con metas anuales públicas en energía, cooperación nuclear, pagos en monedas locales, cadenas productivas e infraestructura de frontera. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Tratado se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. Los gastos de la Sección argentina de la Comisión Binacional Permanente y la parte argentina de los gastos comunes de su Secretaría Técnica se atienden con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigna al ministerio con competencia en relaciones exteriores, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE TRATADO

Proyecto de Decisión del Consejo del Mercado Común: cronograma de revisión del Arancel Externo Común, prórroga de las Listas Nacionales de Excepciones y flexibilidad para negociar con terceros

Propone en el MERCOSUR un cronograma de revisión gradual del AEC en tramos anuales anunciados con un año de antelación, la prórroga de las Listas Nacionales de Excepciones hasta 2033 y la posibilidad de negociar con terceros sin consenso conjunto, preservando la unión aduanera.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Fase I (propuesta en el CMC durante el año 1; ejecución en las Fases I y II)
Trámite: No pasa por el Congreso: Decisión del CMC por consenso (Protocolo de Ouro Preto, arts. 9, 37 y 42) e incorporación por decreto (Código Aduanero, art. 664).

PREÁMBULO

La Argentina se propone abrir su economía en forma gradual, con fecha y por sectores, y ampliar sus mercados sin exclusividades. Ambos objetivos se juegan en el MERCOSUR: el Arancel Externo Común fija la referencia de la protección arancelaria y la política comercial común condiciona la negociación con terceros. El proyecto de Decisión que la República propondrá al Consejo del Mercado Común tiene tres partes. Primero, encarga un cronograma de revisión gradual del Arancel Externo Común, por tramos anuales anunciados con un año de antelación, compatible con los acuerdos vigentes, incluido el acuerdo con la Unión Europea. Segundo, prorroga las Listas Nacionales de Excepciones, que hoy vencen el 31 de diciembre de 2028, para dar cobertura a la transición y reducirlas a medida que avance el cronograma. Tercero, admite que, si no hay consenso para negociar en conjunto con un tercer mercado en un plazo razonable, los Estados Partes interesados avancen solos, con normas de origen, información a los socios y la posibilidad de que estos adhieran. La Decisión se adopta por consenso y se incorpora al derecho argentino por decreto, conforme el artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto y el artículo 664 del Código Aduanero, sin necesidad de aprobación legislativa mientras no modifique una ley.

PREÁMBULO

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN que la República Argentina propone MERCOSUR/CMC/DEC. N° […]/[…] ARANCEL EXTERNO COMÚN: CRONOGRAMA DE REVISIÓN GRADUAL, LISTAS NACIONALES DE EXCEPCIONES Y NEGOCIACIONES CON TERCEROS VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones N° 7/94, 58/10 y 01/25 del Consejo del Mercado Común. CONSIDERANDO: Que el artículo 1° del Tratado de Asunción establece un arancel externo común y una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados. Que la estructura del Arancel Externo Común requiere una revisión gradual, previsible y anunciada con antelación, que permita a los sectores productivos de los Estados Partes adecuarse. Que las Listas Nacionales de Excepciones al Arancel Externo Común, conforme la Decisión CMC N° 01/25, vencen el 31 de diciembre de 2028, antes de que concluya ese proceso de adecuación. Que la ampliación de los acuerdos comerciales del MERCOSUR con terceros mercados de gran dimensión exige mecanismos que permitan avanzar cuando no haya consenso para una negociación conjunta, sin afectar la unión aduanera. EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Cronograma de revisión. Instrúyese al Grupo Mercado Común para que, con la asistencia de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, eleve al Consejo del Mercado Común, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la aprobación de la presente Decisión, una propuesta de cronograma de revisión gradual del Arancel Externo Común, que se ejecutará en un período no mayor de CINCO (5) años.

ARTÍCULO 2°.- Criterios. El cronograma: a) reducirá los niveles y la dispersión del Arancel Externo Común por tramos anuales y por sector; b) anunciará cada tramo con al menos UN (1) año de antelación; c) preverá plazos más extensos para los sectores sensibles que identifique cada Estado Parte; y d) será compatible con los cronogramas de desgravación de los acuerdos comerciales vigentes del MERCOSUR con terceros.

ARTÍCULO 3°.- Seguimiento. El Consejo del Mercado Común evaluará cada año la ejecución del cronograma, sobre la base de un informe del Grupo Mercado Común, y podrá ajustar los tramos siguientes.

ARTÍCULO 4°.- Listas Nacionales de Excepciones. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2033 el plazo de las Listas Nacionales de Excepciones al Arancel Externo Común, en las condiciones establecidas por la Decisión CMC N° 58/10 y sus modificatorias, incluida la Decisión CMC N° 01/25. A medida que se ejecute el cronograma del artículo 1°, los Estados Partes reducirán la cantidad de posiciones incluidas en sus listas.

ARTÍCULO 5°.- Negociaciones con terceros. Cuando un Estado Parte proponga negociar un acuerdo comercial con un tercer país o agrupación de países y no se alcance consenso para iniciar o concluir la negociación conjunta dentro de los DOCE (12) meses de formulada la propuesta, los Estados Partes interesados podrán negociar y celebrar el acuerdo en forma individual o en grupo, con preferencias arancelarias, siempre que: a) informen a los demás Estados Partes sobre el curso de la negociación y su resultado; b) apliquen normas de origen que eviten el desvío de comercio hacia los demás Estados Partes; c) mantengan la aplicación del Arancel Externo Común a las importaciones no comprendidas en las preferencias negociadas; y d) ofrezcan a los demás Estados Partes la posibilidad de adherir al acuerdo. Lo dispuesto en este artículo modifica, en lo pertinente, la Decisión del Consejo del Mercado Común que establece el compromiso de negociar en forma conjunta los acuerdos con preferencias arancelarias.

ARTÍCULO 6°.- Incorporación. Esta Decisión deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 30 de junio de 2028.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India

Organiza la sección argentina, interministerial, del consejo estratégico binacional con la India, autoriza a la Cancillería a constituir el consejo por memorando y fija las prioridades e instrucciones para los negociadores, con la consolidación del arancel a los aceites en primer lugar.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Días 61–100 (dentro de los primeros 180 días del mandato)
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1 y 11 de la Constitución Nacional, y memorando firmado por la Cancillería).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la República de la India es uno de los principales compradores de aceites vegetales argentinos y un socio con capacidades complementarias en medicamentos genéricos, minería, tecnología espacial y energía nuclear.

Que el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India se encuentra en proceso de negociación para su ampliación, por lo que resulta necesario fijar con anticipación las prioridades e instrucciones de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la estabilidad del acceso de los aceites vegetales argentinos al mercado indio requiere la consolidación del arancel aplicado, con aviso previo ante cualquier modificación.

Que la relación con la República de la India abarca materias que corresponden a distintas jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL, lo que exige una instancia de coordinación interministerial con conducción del ministerio con competencia en relaciones exteriores, conforme el artículo 18 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Que la constitución de un consejo binacional mediante un memorando de entendimiento sin obligaciones financieras ni compromisos que requieran aprobación legislativa se encuadra en las atribuciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL en la conducción de las relaciones exteriores, y que el tratado marco que se negocie se someterá a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que la presente medida no genera gastos adicionales.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en relaciones exteriores ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 11, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase, en el ámbito del ministerio con competencia en relaciones exteriores, la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India, como instancia de coordinación interministerial sin estructura orgánica propia, con el objeto de fijar las prioridades de la relación con la República de la India e instruir a los negociadores argentinos.

ARTÍCULO 2°.- Memorando de entendimiento. Facúltase al ministerio con competencia en relaciones exteriores a suscribir con el Gobierno de la República de la India un memorando de entendimiento que constituya el Consejo Estratégico binacional Argentina–India, integrado por la Sección Argentina y por su equivalente de la República de la India. El memorando no podrá contener obligaciones financieras ni compromisos que requieran la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Integración. La Sección Argentina es presidida por el titular del ministerio con competencia en relaciones exteriores o por el funcionario de rango no inferior a Secretario que este designe, y se integra con UN (1) representante de cada uno de los siguientes organismos: a) el ministerio con competencia en economía, por las áreas de comercio exterior y de minería; b) el ministerio con competencia en salud; c) la autoridad nacional de regulación de medicamentos; d) el organismo nacional con competencia en actividades espaciales; y e) la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. Cuando se traten recursos naturales del dominio de una provincia, se invitará a participar a la provincia respectiva.

ARTÍCULO 4°.- Funciones. Son funciones de la Sección Argentina: a) fijar las prioridades de la relación bilateral con la República de la India en comercio, salud, minería, espacio y energía nuclear; b) impartir instrucciones a los negociadores argentinos en la negociación para la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India y en las demás negociaciones bilaterales; c) preparar las bases de un tratado marco de alianza estratégica con la República de la India, que se someterá a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN; y d) dar seguimiento al cumplimiento de las prioridades fijadas.

ARTÍCULO 5°.- Prioridades de la negociación comercial. Las instrucciones a los negociadores en la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India comprenderán como mínimo: a) como prioridad, la consolidación del arancel aplicado por la República de la India a los aceites vegetales, con la obligación de aviso previo ante cualquier modificación; b) un universo mínimo de TRES MIL (3.000) líneas arancelarias; y c) preferencias arancelarias de entre el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y el CIEN POR CIENTO (100 %) para el núcleo de productos agroindustriales.

ARTÍCULO 6°.- Prioridades en salud, minería, espacio y energía nuclear. La Sección Argentina impulsará además: a) el reconocimiento regulatorio de los medicamentos genéricos aprobados por autoridades sanitarias de referencia y su coproducción en el país; b) la inclusión, en los acuerdos sobre litio, de cláusulas de industrialización progresiva en el país, desde el carbonato hasta el hidróxido y el material de cátodo, con respeto del dominio provincial de los recursos; y c) la cooperación en materia espacial y nuclear con fines pacíficos.

ARTÍCULO 7°.- Coordinación con el MERCOSUR. Las instrucciones a los negociadores en el ámbito del MERCOSUR se impartirán en coordinación con los Estados Partes y sin afectar los compromisos de la unión aduanera.

ARTÍCULO 8°.- Plazos. La Sección Argentina se constituirá dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente decreto y aprobará las instrucciones a los negociadores dentro de los SESENTA (60) días corridos de su constitución.

ARTÍCULO 9°.- Informe público. La Sección Argentina publicará cada año, en el sitio web oficial del ministerio con competencia en relaciones exteriores, un informe sobre el estado de la relación bilateral y el cumplimiento de las prioridades fijadas, que omitirá la información cuya reserva sea necesaria para el curso de las negociaciones.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los integrantes de la Sección Argentina ejercen sus funciones con carácter adicional a las de sus cargos y sin remuneración adicional. Los gastos que demande el funcionamiento de la Sección se atienden con los créditos asignados al ministerio con competencia en relaciones exteriores en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India

Tratado a quince años, prorrogable, que da base convencional al Consejo Estratégico y enmarca el comercio (ampliación del acuerdo preferencial y previsibilidad arancelaria en aceites), la cooperación regulatoria y la coproducción farmacéutica, la industrialización progresiva del litio con respeto del dominio provincial, y la cooperación espacial y nuclear pacífica.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Fase I (bases preparadas por el Consejo Estratégico de «Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India»; firma y envío al Congreso)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La República de la India es el país más poblado del mundo, practica una política exterior sin exclusividades, no tiene proyección militar sobre el Atlántico Sur y es uno de los principales compradores de aceites vegetales argentinos. Las exportaciones argentinas a ese mercado, sin embargo, se concentran en muy pocos productos. El Tratado que se somete a aprobación da a la relación un marco de quince años, prorrogable, que trasciende los períodos de gobierno. Otorga base convencional al Consejo Estratégico Argentina–India, que aprueba planes quinquenales con metas públicas. En comercio, compromete a las Partes a promover en el MERCOSUR la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial y la consolidación de los aranceles a los aceites, y establece un aviso previo de sesenta días ante cualquier cambio arancelario en esos productos. En salud, prevé la cooperación regulatoria y la coproducción de medicamentos y principios activos en el país. En minerales críticos, promueve la industrialización progresiva del litio con pleno respeto del dominio provincial de los recursos. Suma la cooperación espacial y la nuclear con fines pacíficos. El Tratado no afecta las obligaciones de la República en el MERCOSUR ni genera por sí obligaciones financieras: se ejecuta mediante acuerdos específicos.

PREÁMBULO

TRATADO MARCO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina y la República de la India (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, en vigor desde 2009; RECORDANDO el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967; RECONOCIENDO la complementariedad de sus economías, su compromiso compartido con una política exterior sin exclusividades y su interés en diversificar sus fuentes de alimentos, medicamentos, minerales críticos y tecnología; DESEANDO dar a su relación un marco estable de largo plazo, que trascienda los períodos de gobierno; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado establece una alianza estratégica entre las Partes por un plazo de QUINCE (15) años, que comprende el comercio, la salud y la producción farmacéutica, los minerales críticos, la cooperación espacial y la cooperación nuclear con fines pacíficos.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La alianza se rige por el beneficio mutuo, la igualdad soberana, la no exclusividad y el respeto de las obligaciones internacionales de cada Parte. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afecta las obligaciones de la República Argentina como Estado Parte del MERCOSUR, ni las competencias de sus provincias sobre los recursos naturales de su dominio.

Capítulo II – Consejo Estratégico

ARTÍCULO 3°.- Consejo Estratégico. El Consejo Estratégico Argentina–India, integrado por la sección que designe cada Parte y copresidido por sus Ministros de Relaciones Exteriores o por quienes estos designen, es el órgano de conducción de la alianza. Se reúne al menos UNA (1) vez por año, en forma alternada en cada Parte.

ARTÍCULO 4°.- Funciones del Consejo. El Consejo Estratégico: a) aprueba un plan de acción quinquenal con metas para cada área del presente Tratado; b) da seguimiento a su cumplimiento y publica un informe anual; c) propone a las Partes la negociación de acuerdos específicos; y d) crea los grupos de trabajo sectoriales que considere necesarios.

Capítulo III – Comercio

ARTÍCULO 5°.- Ampliación del acuerdo preferencial. Las Partes promoverán, en las negociaciones entre el MERCOSUR y la República de la India, la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial a un universo de al menos TRES MIL (3.000) líneas arancelarias, con preferencias significativas para los productos agroindustriales, y la consolidación de los aranceles aplicables a los aceites vegetales.

ARTÍCULO 6°.- Previsibilidad arancelaria. Cada Parte notificará a la otra, con al menos SESENTA (60) días de antelación, toda modificación de los aranceles que aplique a los productos incluidos en el Anexo del presente Tratado, que comprenderá en primer lugar los aceites de soja y de girasol, y celebrará consultas a pedido de la otra Parte antes de su entrada en vigor. El Consejo Estratégico podrá ampliar el Anexo.

ARTÍCULO 7°.- Cooperación sanitaria y fitosanitaria. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias de las Partes cooperarán para negociar en forma anticipada los protocolos de acceso de los productos de origen agropecuario y resolver las cuestiones técnicas en plazos previsibles.

Capítulo IV – Salud y producción farmacéutica

ARTÍCULO 8°.- Cooperación regulatoria. Las autoridades regulatorias de medicamentos de las Partes cooperarán en el intercambio de información, las inspecciones y el reconocimiento de las aprobaciones de medicamentos genéricos otorgadas por autoridades sanitarias de referencia, conforme la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Coproducción. Las Partes promoverán la coproducción en la República Argentina de medicamentos y principios activos farmacéuticos, mediante asociaciones entre empresas e instituciones de ambos países, transferencia de tecnología y diversificación de proveedores.

Capítulo V – Minerales críticos

ARTÍCULO 10°.- Industrialización progresiva. Las Partes cooperarán en el desarrollo de la cadena de valor del litio y de otros minerales críticos, y promoverán que los acuerdos de inversión en que participen empresas o entidades de la República de la India incluyan compromisos de industrialización progresiva en la República Argentina, desde el carbonato hasta el hidróxido de litio y el material de cátodo.

ARTÍCULO 11°.- Dominio provincial. La Parte india reconoce que, conforme la Constitución de la República Argentina, el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias en cuyo territorio se encuentran, y que los acuerdos sobre proyectos determinados se celebran con las autoridades competentes según ese régimen.

Capítulo VI – Cooperación espacial y nuclear

ARTÍCULO 12°.- Cooperación espacial. Las agencias espaciales de las Partes cooperarán en observación de la Tierra, desarrollo de satélites, servicios de lanzamiento, formación de recursos humanos y aplicaciones espaciales, exclusivamente con fines pacíficos y conforme el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967.

ARTÍCULO 13°.- Cooperación nuclear. Las Partes cooperarán en los usos pacíficos de la energía nuclear, incluidos los reactores de investigación, la producción de radioisótopos para uso medicinal y la seguridad nuclear, conforme sus respectivas obligaciones internacionales y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica aplicables a cada una, mediante acuerdos específicos.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Acuerdos específicos. La cooperación prevista en el presente Tratado se ejecutará mediante acuerdos específicos entre las Partes o entre sus organismos competentes, que se sujetarán a los procedimientos internos de cada Parte. El presente Tratado no genera por sí obligaciones financieras para las Partes.

ARTÍCULO 15°.- Revisión. Las Partes evaluarán la ejecución del presente Tratado cada CINCO (5) años en el Consejo Estratégico y podrán acordar su actualización.

ARTÍCULO 16°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante consultas y negociaciones por la vía diplomática.

ARTÍCULO 17°.- Duración. El presente Tratado tendrá una duración de QUINCE (15) años y se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de CINCO (5) años, salvo que una de las Partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo con al menos UN (1) año de antelación al vencimiento. La terminación no afectará los acuerdos específicos en curso, salvo que estos dispongan otra cosa.

ARTÍCULO 18°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos; en caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India

Aprueba el tratado redactado en «Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I (bases preparadas por el Consejo Estratégico de «Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India»; firma y envío al Congreso))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India. Da base convencional por quince años al diálogo estratégico con la India y enmarca el comercio, la cooperación regulatoria y farmacéutica, la industrialización del litio con respeto del dominio provincial y la cooperación espacial y nuclear con fines pacíficos. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Tratado se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. La aplicación del Tratado no autoriza gasto adicional: se atiende con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigne a los organismos competentes, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE TRATADO

Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India

Amplía las listas de concesiones del Acuerdo de Comercio Preferencial MERCOSUR–India a al menos 3.000 líneas arancelarias por lado, con preferencias del 50 % al 100 % para el núcleo agroindustrial, consolida el arancel indio a los aceites vegetales y establece un aviso previo de 60 días ante cualquier cambio arancelario en los productos incluidos.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Fase II · cierre de la negociación lanzada en septiembre de 2026, firma y envío al Congreso (6 a 24 meses según la propuesta 87)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación como bloque en el MERCOSUR; firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

El Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, aprobado por la Ley N° 26.409, abrió un canal de preferencias arancelarias con uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo, pero con una cobertura acotada que deja fuera buena parte de la oferta exportable argentina. En septiembre de 2026 ambas partes lanzaron la negociación para ampliarlo. El Protocolo que se somete a aprobación eleva la cobertura a no menos de tres mil líneas arancelarias por cada lado, con preferencias de entre el cincuenta y el cien por ciento para los productos agroindustriales del núcleo de interés exportador. Su disposición central es la consolidación del arancel que la India aplica a los aceites vegetales: la India se compromete a no aplicar a esos productos un arancel superior al vigente a la fecha de la firma, y todas las partes deben notificar con sesenta días de antelación cualquier modificación arancelaria sobre los productos incluidos. Ese compromiso da previsibilidad a una de las principales exportaciones del país, hoy expuesta a cambios súbitos. El Protocolo mantiene las reglas de origen, las salvaguardias y el mecanismo de solución de controversias del Acuerdo, y prevé evaluar su evolución hacia una zona de libre comercio. Fue negociado por el MERCOSUR como bloque y es compatible con los compromisos de la unión aduanera.

PREÁMBULO

PROTOCOLO DE AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DE COMERCIO PREFERENCIAL ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de la India (en adelante, «las Partes Signatarias»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, firmado el 25 de enero de 2004 (en adelante, «el Acuerdo»); CONSIDERANDO el objetivo del Acuerdo de expandir y profundizar las relaciones comerciales entre las Partes Signatarias y su previsión de ampliar progresivamente las preferencias; DESEANDO dar mayor previsibilidad al comercio de productos agroindustriales y ampliar sustancialmente el universo de productos con preferencias; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Protocolo amplía las concesiones arancelarias del Acuerdo y establece compromisos de previsibilidad arancelaria entre las Partes Signatarias.

ARTÍCULO 2°.- Ampliación de las listas de concesiones. Las listas de concesiones del Acuerdo se sustituyen por las que figuran en el Anexo A (concesiones otorgadas por la República de la India) y en el Anexo B (concesiones otorgadas por el MERCOSUR) del presente Protocolo. Cada lista comprende no menos de TRES MIL (3.000) líneas arancelarias.

ARTÍCULO 3°.- Núcleo agroindustrial. Los productos agroindustriales incluidos en la Parte 1 del Anexo A gozarán de márgenes de preferencia de entre el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y el CIEN POR CIENTO (100 %) del arancel de nación más favorecida aplicado por la República de la India, según se indica para cada línea.

ARTÍCULO 4°.- Consolidación arancelaria de los aceites vegetales. La República de la India no aplicará a los productos enumerados en el Apéndice 1 del Anexo A, que comprende en primer lugar los aceites de soja y de girasol, crudos y refinados, originarios de los Estados Partes del MERCOSUR, un arancel superior al aplicado a la fecha de la firma del presente Protocolo, con la preferencia correspondiente. La República de la India podrá reducir ese arancel en cualquier momento.

ARTÍCULO 5°.- Aviso previo. Cada Parte Signataria notificará a las demás, con al menos SESENTA (60) días de antelación a su entrada en vigor, toda modificación de los aranceles que aplique a los productos incluidos en los Anexos A y B, y celebrará consultas a pedido de cualquiera de ellas antes de esa fecha. Para los productos del Apéndice 1 del Anexo A, la notificación indicará los fundamentos de la medida.

ARTÍCULO 6°.- Reglas de origen. Las reglas de origen del Acuerdo se aplican a los productos incluidos en las nuevas listas, con los requisitos específicos que figuran en el Anexo C del presente Protocolo. El Comité de Administración Conjunta podrá actualizarlas.

ARTÍCULO 7°.- Medidas sanitarias y fitosanitarias. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias de las Partes Signatarias establecerán un programa de trabajo para tramitar las solicitudes de acceso de los productos incluidos en las nuevas listas, con plazos indicativos para cada etapa, conforme el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

ARTÍCULO 8°.- Salvaguardias y solución de controversias. Las disposiciones del Acuerdo sobre salvaguardias y solución de controversias se aplican a las concesiones y a los compromisos del presente Protocolo.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación. El Comité de Administración Conjunta evaluará la aplicación del presente Protocolo a los DOS (2) años de su entrada en vigor y elevará a las Partes Signatarias recomendaciones para profundizar la liberalización con miras a una zona de libre comercio.

ARTÍCULO 10°.- Relación con el Acuerdo. El presente Protocolo forma parte integrante del Acuerdo. En todo lo que no esté previsto en él, rigen las disposiciones del Acuerdo.

ARTÍCULO 11°.- Entrada en vigor. El presente Protocolo entrará en vigor entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambos hayan notificado al depositario el cumplimiento de sus requisitos internos. La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y notificará a las Partes Signatarias la fecha de cada notificación.

ARTÍCULO 12°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India

Aprueba el protocolo redactado en «Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase II · cierre de la negociación lanzada en septiembre de 2026, firma y envío al Congreso (6 a 24 meses según la propuesta 87))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India. Amplía las preferencias arancelarias del acuerdo vigente a al menos tres mil líneas por lado, consolida el arancel indio a los aceites vegetales y exige aviso previo ante cambios arancelarios. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Protocolo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Protocolo no autoriza gasto. Su efecto sobre la recaudación de los derechos de importación se computará en la cuenta fiscal del ejercicio en que entre en vigor.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Disposición de la ANMAT: reconocimiento regulatorio de genéricos aprobados por autoridades de referencia para su coproducción en el país

Crea un procedimiento abreviado de registro para medicamentos genéricos que se fabriquen total o parcialmente en el país mediante coproducción, cuando ya estén aprobados por una autoridad sanitaria de un país de los Anexos I o II del Decreto 150/1992 (la India figura en el Anexo II): la ANMAT se apoya en la evaluación de esa autoridad, verifica la planta local y la equivalencia del producto, y resuelve en plazo.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Fase II (6 a 24 meses según la propuesta 87, junto con el acuerdo comercial ampliado)
Trámite: No aplica: disposición de la ANMAT (la ANMAT dicta disposiciones, no resoluciones; se mantiene el tipo 'resolucion' del inventario). Si se quisiera pasar a la India al Anexo I del Decreto 150/1992, haría falta un decreto del Poder Ejecutivo.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 16.463, los Decretos N° 150/1992 y N° 1490/1992 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 452 y N° 1227/2014, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.463 sujetan la elaboración, importación y comercialización de especialidades medicinales a la autorización previa de la autoridad sanitaria nacional.

Que el Decreto N° 150/1992 prevé procedimientos especiales para las especialidades autorizadas en los países enumerados en sus Anexos I y II, y que la República de la India figura en el Anexo II desde la Resolución Conjunta N° 452 y N° 1227/2014, con sujeción a la verificación de las plantas.

Que la coproducción en el país de medicamentos genéricos ya aprobados por autoridades sanitarias de referencia permite ampliar la oferta, diversificar proveedores y bajar precios, sin resignar los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Que apoyarse en la evaluación de una autoridad de referencia, verificando localmente la planta y la equivalencia del producto, evita duplicar evaluaciones y reduce los plazos de registro.

Que los artículos 3°, 4° y 8° del Decreto N° 1490/1992 asignan a esta Administración Nacional la competencia para el registro, la autorización y la fiscalización de las especialidades medicinales.

Que han tomado intervención las áreas técnicas y la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Administración Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/1992 y sus modificatorios.

Por ello, EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el procedimiento abreviado de registro para la coproducción en el país de especialidades medicinales genéricas que cuenten con autorización de comercialización otorgada por la autoridad sanitaria de un país incluido en el Anexo I o en el Anexo II del Decreto N° 150/1992, en adelante «autoridad de referencia».

ARTÍCULO 2°.- Coproducción. A los fines de la presente se entiende por coproducción la elaboración total o parcial de la especialidad medicinal en un establecimiento habilitado en el país, en virtud de un contrato de licencia o de transferencia de tecnología con el titular de la autorización otorgada por la autoridad de referencia.

ARTÍCULO 3°.- Reconocimiento de la evaluación. Esta Administración Nacional basa su decisión sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del producto en la evaluación realizada por la autoridad de referencia. El solicitante presenta la autorización, el informe de evaluación de la autoridad de referencia y el expediente técnico en formato de documento técnico común. Esta Administración Nacional solo requiere información adicional sobre los aspectos no cubiertos por esa evaluación o que difieran por las condiciones locales.

ARTÍCULO 4°.- Requisitos locales. El solicitante acredita: a) la habilitación del establecimiento elaborador en el país y el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación, verificado por inspección de esta Administración Nacional; b) la validación de la transferencia de tecnología mediante lotes de validación; c) los estudios de estabilidad en las condiciones climáticas aplicables al país; y d) la equivalencia del producto elaborado en el país con el autorizado por la autoridad de referencia, mediante perfiles de disolución comparativos y, cuando la normativa vigente lo exija, estudios de bioequivalencia.

ARTÍCULO 5°.- Países del Anexo II. Cuando la autoridad de referencia sea la de un país del Anexo II del Decreto N° 150/1992 y alguna etapa de la elaboración o el principio activo provenga de una planta situada en ese país, esta Administración Nacional verifica el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación de esa planta, conforme el régimen vigente. Para ello puede basarse en informes de inspección recientes de autoridades de países del Anexo I.

ARTÍCULO 6°.- Principios activos. Los principios activos utilizados deben provenir de plantas con certificación de buenas prácticas de fabricación verificada conforme el artículo anterior o el régimen general. El titular puede declarar más de un proveedor de principio activo en la misma solicitud.

ARTÍCULO 7°.- Plazos. Esta Administración Nacional resuelve la solicitud dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de presentada en forma completa, y realiza la inspección del establecimiento local dentro de los noventa (90) días de solicitada. Los requerimientos de información suspenden el plazo hasta su respuesta.

ARTÍCULO 8°.- Prioridad. Tienen prioridad en el trámite las especialidades que contengan principios activos de la lista de medicamentos esenciales o cuyo abastecimiento dependa de un solo proveedor o de un solo país de origen.

ARTÍCULO 9°.- Farmacovigilancia. El titular del registro cumple las obligaciones de farmacovigilancia vigentes e informa a esta Administración Nacional toda medida regulatoria adoptada sobre el producto por la autoridad de referencia, dentro de los quince (15) días de conocida.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad. Esta Administración Nacional publica en su sitio oficial la nómina de especialidades registradas por el presente procedimiento, la autoridad de referencia en cada caso y el plazo efectivo de cada trámite.

ARTÍCULO 11°.- Aranceles. Las solicitudes abonan los aranceles vigentes para el registro de especialidades medicinales.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta de Cancillería y Economía: refuerzo de la Embajada en Abuja (Nigeria) con agregadurías agrícola y comercial

Asigna a la Embajada en Abuja una agregaduría agrícola (protocolos sanitarios anticipados, cooperación técnica, becas) y una comercial (promoción, inteligencia de mercado, estudio de conexión marítima con el Golfo de Guinea), con plan de trabajo y metas verificables, dentro de los cargos y créditos existentes.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Fase I
Trámite: No aplica (resolución conjunta ministerial).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la ley de presupuesto vigente, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la política exterior de la Nación procura diversificar sus mercados y sumar socios que compran alimentos y no exigen alineamientos, y que los vínculos con África occidental requieren una presencia sostenida que madura en el plazo de una generación.

Que la REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA es el país más poblado de África y un mercado creciente para los alimentos y los servicios agrícolas argentinos.

Que la Embajada de la República en Abuja requiere capacidades específicas para negociar protocolos sanitarios anticipados, promover el comercio y organizar la cooperación técnica agrícola y académica.

Que la designación de agregados y la asignación de funciones a las representaciones en el exterior se realizan conforme la Ley N° 20.957 y dentro de los cargos y créditos asignados por la ley de presupuesto.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por la Ley N° 20.957.

Por ello, EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Agregadurías. Asígnanse a la Embajada de la República en la REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, con sede en Abuja, una Agregaduría Agrícola y una Agregaduría Comercial, que dependen del Jefe de Misión.

ARTÍCULO 2°.- Agregaduría Agrícola. La Agregaduría Agrícola tiene por funciones: a) negociar en forma anticipada, con la intervención de la autoridad nacional de sanidad agroalimentaria, los protocolos sanitarios y fitosanitarios para el acceso de productos agropecuarios argentinos; b) promover la cooperación técnica agrícola entre organismos de ambos países; c) informar sobre las condiciones de producción, la demanda y la regulación del sector agroalimentario; y d) asistir en la organización de programas de becas y de intercambio académico en agronomía y veterinaria.

ARTÍCULO 3°.- Agregaduría Comercial. La Agregaduría Comercial tiene por funciones: a) promover las exportaciones de bienes y servicios argentinos y asistir a las empresas exportadoras; b) elaborar informes de inteligencia comercial; c) relevar la información necesaria para el estudio de una conexión marítima directa con los puertos del Golfo de Guinea; y d) informar sobre las oportunidades comerciales en los países vecinos en los que la Embajada tenga concurrencia.

ARTÍCULO 4°.- Designación. El Agregado Comercial será designado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO entre el personal del Servicio Exterior de la Nación. El Agregado Agrícola será designado por ese ministerio a propuesta del MINISTERIO DE ECONOMÍA, entre agentes con formación técnica en producción o sanidad agropecuaria, conforme la Ley N° 20.957. Las designaciones se harán dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Plan de trabajo. Cada Agregaduría presentará, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su puesta en funciones, un plan de trabajo anual con metas verificables, como los protocolos sanitarios negociados, las misiones comerciales realizadas y el valor de las exportaciones a la REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA y a los países de concurrencia.

ARTÍCULO 6°.- Informe. La Embajada remitirá cada año a ambos ministerios un informe del cumplimiento de los planes de trabajo, cuya síntesis se publicará en el sitio web oficial del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO para las representaciones en el exterior y, en lo que respecta a la remuneración en el país de origen del Agregado Agrícola, con los del MINISTERIO DE ECONOMÍA, dentro de los cargos y créditos asignados por la ley de presupuesto vigente.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India

Establece una zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la India que sustituye al Acuerdo de Comercio Preferencial ampliado: desgravación de lo sustancial del comercio en hasta diez años (quince para los productos sensibles), congelamiento arancelario, consolidación de los aceites, reglas de origen, sanidad, obstáculos técnicos, defensa comercial, salvaguardia de transición y solución de controversias.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Fase III (año 4) · conclusión de la negociación y firma; desgravación en hasta quince años (horizonte de la alianza a 15 años)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación como bloque en el MERCOSUR; firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La alianza estratégica con la República de la India prevé una evolución por etapas: primero, la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la India; después, una zona de libre comercio. El Acuerdo que se somete a aprobación concreta esa segunda etapa. Elimina los aranceles sobre lo sustancial del comercio entre las Partes en un plazo de hasta diez años, con un plazo de hasta quince años y una lista acotada de exclusiones para los productos sensibles de cada una, conforme las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Impide aumentar los aranceles sobre los productos en desgravación y mantiene la consolidación de los aranceles a los aceites vegetales lograda en la etapa anterior. Incluye reglas de origen, cooperación sanitaria y fitosanitaria, disciplina sobre obstáculos técnicos, instrumentos de defensa comercial compatibles con la Organización Mundial del Comercio, una salvaguardia bilateral para el período de transición y un mecanismo de solución de controversias con arbitraje. Prevé negociar servicios e inversiones en una etapa posterior. Al entrar en vigor, sustituye al Acuerdo de Comercio Preferencial y da a la relación comercial con uno de los mercados más grandes del mundo un marco estable de largo plazo.

PREÁMBULO

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la República de la India (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, firmado el 25 de enero de 2004, y su Protocolo de Ampliación; REAFIRMANDO sus derechos y obligaciones conforme el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; DESEANDO establecer una zona de libre comercio que dé un marco estable y previsible a su comercio de largo plazo; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Disposiciones iniciales

ARTÍCULO 1°.- Establecimiento de la zona de libre comercio. Las Partes establecen una zona de libre comercio, conforme el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

ARTÍCULO 2°.- Relación con el Acuerdo de Comercio Preferencial. Desde su entrada en vigor entre la República de la India y un Estado Parte del MERCOSUR, el presente Acuerdo sustituye entre ellos al Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India y a su Protocolo de Ampliación. Las preferencias vigentes no podrán ser inferiores a las de esos instrumentos.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo: a) arancel: todo derecho de importación o cargo de cualquier tipo aplicado en relación con la importación de una mercadería, salvo los cargos internos aplicados de conformidad con el artículo III del GATT de 1994, los derechos antidumping o compensatorios y las tasas proporcionales al costo de los servicios prestados; y b) mercadería originaria: la que cumple las reglas del Anexo II.

Capítulo II – Comercio de mercaderías

ARTÍCULO 4°.- Eliminación de aranceles. Cada Parte eliminará los aranceles sobre las mercaderías originarias de la otra conforme su cronograma del Anexo I. Los cronogramas comprenderán al menos el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las líneas arancelarias y del valor del comercio bilateral, con desgravación total en un plazo no mayor de DIEZ (10) años. Los productos sensibles que cada Parte identifique en su cronograma podrán desgravarse en un plazo no mayor de QUINCE (15) años, y las exclusiones no superarán el CINCO POR CIENTO (5 %) de las líneas arancelarias.

ARTÍCULO 5°.- Congelamiento arancelario. Ninguna Parte aumentará los aranceles sobre las mercaderías originarias incluidas en su cronograma de desgravación ni introducirá nuevos aranceles sobre ellas. La consolidación de los aranceles a los aceites vegetales prevista en el Protocolo de Ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial se mantiene hasta su eliminación conforme el Anexo I.

ARTÍCULO 6°.- Medidas no arancelarias. Ninguna Parte adoptará prohibiciones o restricciones a la importación o a la exportación de mercaderías de la otra Parte distintas de los aranceles, salvo las permitidas por el Acuerdo sobre la OMC.

ARTÍCULO 7°.- Reglas de origen. Las reglas de origen y los procedimientos de certificación y verificación figuran en el Anexo II. Las Partes promoverán la certificación de origen por medios electrónicos.

ARTÍCULO 8°.- Facilitación del comercio. Las Partes simplificarán sus procedimientos aduaneros, promoverán el intercambio electrónico de datos entre sus administraciones aduaneras y resolverán las solicitudes de resoluciones anticipadas en plazos previsibles, conforme el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

Capítulo III – Disciplinas comerciales

ARTÍCULO 9°.- Medidas sanitarias y fitosanitarias. Las Partes aplicarán sus medidas sanitarias y fitosanitarias conforme el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, tramitarán las solicitudes de acceso con plazos indicativos publicados, reconocerán zonas libres de plagas y enfermedades conforme las normas internacionales y establecerán un subcomité de cooperación.

ARTÍCULO 10°.- Obstáculos técnicos al comercio. Las Partes aplicarán sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad conforme el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y promoverán el reconocimiento de los resultados de la evaluación de la conformidad realizada en la otra Parte.

ARTÍCULO 11°.- Defensa comercial. Las Partes conservan sus derechos y obligaciones conforme el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la aplicación de ese artículo, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

ARTÍCULO 12°.- Salvaguardia bilateral. Durante el período de desgravación de cada mercadería, si como resultado de ella las importaciones aumentan en tal cantidad que causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional, la Parte importadora podrá suspender la desgravación o restablecer el arancel de nación más favorecida, previa notificación y consultas, por un período de hasta DOS (2) años, prorrogable por UN (1) año más.

Capítulo IV – Agenda y cooperación

ARTÍCULO 13°.- Servicios e inversiones. Las Partes iniciarán, dentro de los DOS (2) años de la entrada en vigor del presente Acuerdo, negociaciones sobre comercio de servicios e inversiones.

ARTÍCULO 14°.- Cooperación. Las Partes cooperarán en la promoción del comercio, la cooperación regulatoria en medicamentos y la integración de cadenas de valor, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR.

Capítulo V – Disposiciones institucionales

ARTÍCULO 15°.- Comisión Administradora. Las Partes establecen una Comisión Administradora, integrada por representantes del MERCOSUR y de la República de la India, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para administrar el presente Acuerdo, adoptar las modificaciones técnicas de sus anexos, crear subcomités y evaluar su aplicación.

ARTÍCULO 16°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas y, si no se resuelven dentro de los SESENTA (60) días, mediante un tribunal arbitral ad hoc, conforme el procedimiento del Anexo III. El laudo es obligatorio para las partes en la controversia.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Excepciones. Se incorporan al presente Acuerdo, con los cambios necesarios, los artículos XX y XXI del GATT de 1994.

ARTÍCULO 18°.- Enmiendas y adhesión. El presente Acuerdo podrá enmendarse por acuerdo de las Partes. Los Estados que se incorporen como Estados Partes del MERCOSUR podrán adherir a él en los términos que se negocien con la República de la India.

ARTÍCULO 19°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor entre la República de la India y cada Estado Parte del MERCOSUR el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que ambos hayan notificado al depositario el cumplimiento de sus requisitos internos. La República del Paraguay será depositaria.

ARTÍCULO 20°.- Denuncia. Cualquier Parte podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita al depositario; la denuncia surtirá efecto DOCE (12) meses después de recibida.

ARTÍCULO 21°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 87: Nuevos socios: India y África
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase III (año 4) · conclusión de la negociación y firma; desgravación en hasta quince años (horizonte de la alianza a 15 años))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India. Establece una zona de libre comercio con desgravación gradual, reglas de origen, disciplinas sanitarias y técnicas, defensa comercial, salvaguardia de transición y solución de controversias. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de la India, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. El Acuerdo no autoriza gasto. Su efecto sobre la recaudación de los derechos de importación se computará en la cuenta fiscal de cada ejercicio del cronograma de desgravación.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo entre la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil de cooperación para la compra conjunta y la reserva compartida de urea

Acuerdo ejecutivo de cooperación para que productores y compradores de los tres países celebren compras conjuntas de urea y mantengan una reserva compartida con la meta de cubrir 60 días de consumo de siembra, con facilitación logística y aduanera, intercambio de información y un comité de seguimiento; no genera obligaciones financieras.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Fase II · primer proyecto de la cooperación del sur, tras ordenar la relación con el Brasil (propuesta 88)
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La producción agrícola argentina depende de la disponibilidad oportuna de urea en el momento de la siembra, y una parte del consumo se abastece con importaciones expuestas a interrupciones y a variaciones bruscas de precios. En la región existen plantas productoras de urea en la Argentina y en Bolivia, y el Brasil es un gran comprador. El Acuerdo que se propone suscribir con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil, ambos Estados Partes del MERCOSUR, organiza la cooperación entre los tres países para que productores, importadores y distribuidores celebren compras conjuntas y contratos de largo plazo, y para que se mantenga una reserva compartida con la meta de cubrir sesenta días del consumo de siembra. Los contratos son comerciales y los celebran las empresas: los Estados facilitan la logística y los trámites aduaneros, intercambian información sobre producción, consumo y existencias, y se consultan antes de restringir el comercio del producto. La porción argentina de la reserva se integra con el régimen nacional de stocks estratégicos. El Acuerdo no genera obligaciones financieras para el Estado nacional; si en el futuro se decidiera un aporte público o un stock a cargo del Estado, se haría por un protocolo sujeto a la aprobación del Congreso.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE COOPERACIÓN PARA LA COMPRA CONJUNTA Y LA RESERVA COMPARTIDA DE UREA La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); CONSIDERANDO que la disponibilidad oportuna de fertilizantes nitrogenados es esencial para la producción de alimentos de la región y que la región cuenta con capacidad propia de producción de urea; DESEANDO cooperar para reducir el riesgo de desabastecimiento en las campañas de siembra; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto la cooperación entre las Partes para facilitar la compra conjunta de urea y la constitución de una reserva compartida que asegure el abastecimiento de las campañas de siembra.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) consumo de siembra: el consumo de urea del período de mayor demanda de cada campaña de siembra de cada Parte, según los datos que esta informe al Comité del artículo 9°; y b) reserva compartida: el conjunto de existencias de urea identificadas en el territorio de las Partes, mantenidas por operadores públicos o privados conforme la legislación de cada una, que pueden ponerse a disposición de las otras Partes según el artículo 6°.

ARTÍCULO 3°.- Compras conjuntas y contratos de largo plazo. Las Partes facilitarán que los productores, importadores y distribuidores de urea de sus territorios celebren compras conjuntas y contratos de abastecimiento de largo plazo. Esos contratos son de naturaleza comercial y se rigen por la ley que acuerden sus partes; las Partes del presente Acuerdo no asumen obligaciones derivadas de ellos.

ARTÍCULO 4°.- Meta de cobertura. Las Partes promoverán, cada una en su territorio y conforme su legislación interna, que las existencias de la reserva compartida, sumadas a los contratos vigentes, cubran al menos SESENTA (60) días del consumo de siembra conjunto de las Partes.

ARTÍCULO 5°.- Comercio entre las Partes. Antes de adoptar una prohibición o una restricción a la exportación de urea con destino a las otras Partes, la Parte que la considere notificará a las demás con la mayor antelación posible y celebrará consultas, procurando no afectar los contratos y la reserva compartida.

ARTÍCULO 6°.- Activación de la reserva. Ante una interrupción del abastecimiento que afecte a una Parte, esta podrá solicitar a las demás, por medio del Comité, que faciliten la puesta a disposición de existencias de la reserva compartida, que se comercializarán por sus tenedores en condiciones de mercado.

ARTÍCULO 7°.- Logística y aduanas. Las Partes facilitarán el transporte de urea entre sus territorios por las vías ferroviaria, vial y fluvial, y darán tratamiento aduanero ágil a las operaciones comprendidas en el presente Acuerdo, conforme las normas del MERCOSUR.

ARTÍCULO 8°.- Información. Las Partes intercambiarán, al menos cada trimestre, información sobre producción, consumo, importaciones, exportaciones y existencias de urea. La información comercial individual recibida se tratará como confidencial.

ARTÍCULO 9°.- Comité de Coordinación. Las Partes constituyen un Comité de Coordinación, integrado por representantes de sus ministerios de relaciones exteriores y de sus autoridades de agricultura, que se reunirá al menos DOS (2) veces por año, dará seguimiento a la meta del artículo 4°, coordinará la activación de la reserva y publicará un informe anual sobre su cumplimiento.

ARTÍCULO 10°.- Obligaciones financieras. El presente Acuerdo no genera obligaciones financieras para las Partes. Todo aporte público, compra estatal o stock a cargo de una Parte se acordará, en su caso, mediante un protocolo específico sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 11°.- Relación con otros instrumentos. El presente Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones de las Partes en el MERCOSUR ni en la Organización Mundial del Comercio. Podrán adherir a él otros Estados, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, tendrá una duración de CINCO (5) años y se renovará automáticamente por períodos iguales. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación por la vía diplomática, con efecto a los SEIS (6) meses. Hecho en […], el […] de […] de […], en tres originales en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile de cooperación para la conexión de la Argentina al cable submarino Humboldt

Acuerdo ejecutivo para conectar a la Argentina, mediante un ramal terrestre de fibra óptica a través de la cordillera, con el cable Humboldt (Valparaíso–Sídney): grupo de trabajo para la traza, acceso no discriminatorio a la capacidad del cable, agilidad en las autorizaciones y uso de infraestructura existente; la obra la hacen los operadores.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Fase II (el cable Humboldt opera desde 2027)
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

Casi toda la conectividad internacional de la Argentina depende de cables submarinos que llegan a la costa bonaerense y se conectan con el mundo a través del Brasil y de los Estados Unidos. No existe ninguna salida directa hacia Oceanía ni hacia Asia por el Pacífico. La República de Chile impulsa el cable Humboldt, que unirá Valparaíso con Sídney y cuya operación está prevista desde 2027. El Acuerdo que se propone suscribir, en el marco del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación aprobado por la Ley N° 26.561, organiza la cooperación entre ambos países para que la Argentina se conecte a ese cable mediante un ramal terrestre de fibra óptica a través de la cordillera. Crea un grupo de trabajo que define la traza y el cronograma; compromete a Chile a promover que la capacidad del cable se ofrezca a los operadores argentinos en condiciones transparentes y no discriminatorias; y compromete a ambas Partes a tramitar con agilidad las autorizaciones y a facilitar el uso de la infraestructura existente. La obra y su operación quedan a cargo de operadores licenciados de cada país, por acuerdos comerciales. El Acuerdo no genera obligaciones financieras para los Estados y suma una ruta de respaldo que mejora la resiliencia de las comunicaciones del país.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE COOPERACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AL SISTEMA DE CABLE SUBMARINO HUMBOLDT La República Argentina y la República de Chile (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, de 2009; CONSIDERANDO la importancia de diversificar las rutas de conectividad internacional de ambos países y de integrar su infraestructura de telecomunicaciones; TENIENDO EN CUENTA que el sistema de cable submarino Humboldt unirá la República de Chile con Oceanía; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto la cooperación entre las Partes para conectar la red de telecomunicaciones de la República Argentina con el sistema de cable submarino Humboldt mediante un ramal terrestre de fibra óptica que cruce la frontera común.

ARTÍCULO 2°.- Grupo de Trabajo. Las Partes constituyen, dentro de los SESENTA (60) días de la firma, un Grupo de Trabajo integrado por representantes de sus ministerios de relaciones exteriores y de sus autoridades de telecomunicaciones, que dentro de los DOCE (12) meses propondrá la traza del ramal, el o los pasos fronterizos, el punto de interconexión con el sistema Humboldt, los requisitos técnicos y un cronograma.

ARTÍCULO 3°.- Acceso a la capacidad. La República de Chile promoverá que la capacidad del sistema Humboldt se ofrezca a los operadores licenciados en la República Argentina en condiciones transparentes, razonables y no discriminatorias respecto de los operadores licenciados en la República de Chile.

ARTÍCULO 4°.- Autorizaciones. Cada Parte tramitará conforme su legislación, en plazos razonables y por procedimientos simplificados, las licencias, permisos de paso, autorizaciones ambientales y demás habilitaciones necesarias para construir y operar el ramal en su territorio.

ARTÍCULO 5°.- Construcción y operación. El ramal será construido, financiado y operado por operadores licenciados en cada Parte, públicos o privados, mediante acuerdos comerciales entre ellos. Las Partes facilitarán el uso de las trazas de rutas, ductos, líneas eléctricas y otras infraestructuras existentes en la zona de frontera.

ARTÍCULO 6°.- Seguridad y continuidad. Las Partes cooperarán en la protección física del ramal, intercambiarán información sobre incidentes que afecten su funcionamiento y facilitarán el acceso de los equipos de reparación a ambos lados de la frontera.

ARTÍCULO 7°.- Neutralidad regulatoria. Nada en el presente Acuerdo afecta la legislación de cada Parte sobre telecomunicaciones, protección de datos personales y defensa de la competencia.

ARTÍCULO 8°.- Obligaciones financieras. El presente Acuerdo no genera obligaciones financieras para las Partes. Todo aporte público que se decida se acordará, en su caso, mediante un protocolo específico sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Solución de diferencias. Las diferencias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas por la vía diplomática.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de DIEZ (10) años, renovable automáticamente por períodos iguales. Cualquier Parte podrá denunciarlo por la vía diplomática, con efecto a los SEIS (6) meses. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos originales en idioma español, ambos igualmente auténticos.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo entre la República Argentina, la República de Sudáfrica y la República de Namibia para el estudio de factibilidad de un cable submarino directo entre la Argentina y el sur de África

Acuerdo ejecutivo para realizar en 18 meses un estudio conjunto de factibilidad técnica, económica, regulatoria y ambiental de un cable submarino directo entre la costa argentina y el sur de África, con un comité directivo, costos a cargo de cada Parte y publicación del resultado.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Fase II
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La República Argentina no tiene ningún cable submarino directo hacia África: sus comunicaciones internacionales salen por el Brasil y los Estados Unidos, y el sur de África solo se conecta con Sudamérica por un único cable que llega al norte del Brasil. Un cable directo entre la costa argentina y el sur de África daría a los tres países una ruta de respaldo, reduciría la dependencia de pocas salidas y acercaría mercados del hemisferio sur. Antes de comprometer inversiones, corresponde estudiar con rigor su factibilidad. El Acuerdo que se propone suscribir con la República de Sudáfrica y la República de Namibia, socios en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, organiza un estudio conjunto que evaluará las rutas y los puntos de amarre posibles, la demanda, el diseño técnico, los costos de construcción y operación, los modelos de financiamiento y de propiedad, los requisitos regulatorios, los efectos ambientales y sobre la pesca, y la seguridad del sistema. Lo conduce un comité directivo con un representante de cada Parte; cada Parte cubre sus propios costos con sus créditos ordinarios, y el informe final se publica en dieciocho meses. Si el resultado es favorable, la construcción se acordaría en un instrumento separado, sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN CABLE SUBMARINO DIRECTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL SUR DE ÁFRICA La República Argentina, la República de Sudáfrica y la República de Namibia (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE su participación en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, establecida en el ámbito de las Naciones Unidas en 1986; CONSIDERANDO que no existe una conexión directa por cable submarino entre la República Argentina y el sur de África y que una ruta de esa naturaleza fortalecería la resiliencia de las comunicaciones de las Partes; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto la realización conjunta de un estudio de factibilidad de un cable submarino de telecomunicaciones directo entre la costa de la República Argentina y la costa del sur de África, en adelante «el Estudio».

ARTÍCULO 2°.- Alcance del Estudio. El Estudio comprenderá, al menos: a) las rutas y los puntos de amarre posibles en cada Parte; b) la demanda esperada de capacidad y de tráfico; c) el diseño técnico y la interconexión con los sistemas existentes; d) los costos de construcción, operación y mantenimiento; e) los modelos de financiamiento y de propiedad, incluidos consorcios con participación privada y de organismos multilaterales; f) los requisitos regulatorios de cada Parte; g) los efectos ambientales y sobre la actividad pesquera; y h) la seguridad y la resiliencia del sistema.

ARTÍCULO 3°.- Comité Directivo. Las Partes constituyen un Comité Directivo, integrado por UN (1) representante de cada una, que aprobará los términos de referencia del Estudio dentro de los TRES (3) meses de la firma, designará entre sus miembros un coordinador y supervisará la ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Ejecución. El Estudio será realizado por los organismos técnicos que designe cada Parte y, si el Comité Directivo lo decide, con la asistencia de consultores contratados conjuntamente mediante un arreglo específico.

ARTÍCULO 5°.- Costos. Cada Parte sufragará los costos de su participación con los créditos asignados a sus organismos. Los costos de la consultoría conjunta, si la hubiera, se distribuirán en partes iguales conforme el arreglo específico del artículo anterior.

ARTÍCULO 6°.- Información. Las Partes se proporcionarán la información técnica y regulatoria necesaria para el Estudio. La información que una Parte califique como reservada no se divulgará sin su consentimiento.

ARTÍCULO 7°.- Plazo y publicidad. El informe final del Estudio se presentará a las Partes dentro de los DIECIOCHO (18) meses de la aprobación de los términos de referencia y se publicará, al menos en su resumen ejecutivo, dentro de los TRES (3) meses siguientes.

ARTÍCULO 8°.- Etapa posterior. Si el Estudio resulta favorable, las Partes considerarán la negociación de un acuerdo para la construcción y operación del cable, que se sujetará a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Participación de terceros. Con el consentimiento de las Partes, otros Estados, organismos internacionales y empresas podrán participar en el Estudio como observadores.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y concluirá con la publicación del informe final o a los TRES (3) años, lo que ocurra primero. Cualquier Parte podrá retirarse mediante notificación por la vía diplomática. Hecho en […], el […] de […] de […], en tres originales en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur: uso compartido de estaciones terrenas y cofinanciamiento del lanzador Tronador II

Tratado abierto a los socios del hemisferio sur que ofrece el uso compartido de las estaciones terrenas de la agencia espacial argentina, organiza el cofinanciamiento del lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento con retorno en servicios y trabajo industrial, distribuye la responsabilidad internacional como Estados de lanzamiento e incluye la renuncia recíproca a reclamaciones.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Fase II · firma y envío al Congreso tras los primeros proyectos de la cooperación del sur
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11). Requiere aprobación porque genera obligaciones financieras (contribuciones al programa) y distribuye la responsabilidad internacional del Estado.

PREÁMBULO

La Argentina cuenta con capacidades espaciales reconocidas: estaciones terrenas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la Provincia de Córdoba, y un programa de lanzador propio, el Tronador II, con un sitio de lanzamiento previsto en la Base Naval Puerto Belgrano, hoy detenido por falta de financiamiento. Varios países del hemisferio sur tienen satélites que necesitan estaciones de seguimiento en estas latitudes y un acceso al espacio que hoy depende de proveedores lejanos. El Acuerdo que se somete a aprobación ofrece a los socios el uso compartido de las estaciones terrenas, con operación a cargo de personal argentino, exclusivamente con fines pacíficos y con reciprocidad, y organiza el cofinanciamiento del Tronador II: cada socio contribuye según un protocolo de participación y recibe a cambio prioridad y precio preferencial en los servicios de lanzamiento y participación de su industria en los trabajos. La propiedad del lanzador y del sitio sigue siendo argentina. El Acuerdo distribuye la responsabilidad internacional como Estados de lanzamiento conforme los convenios de las Naciones Unidas que la República ya aprobó por las Leyes N° 17.989, N° 23.335 y N° 24.158, e incluye una renuncia recíproca a reclamaciones por daños en las actividades conjuntas. Las contribuciones argentinas se sujetan a las asignaciones de cada ley de presupuesto.

PREÁMBULO

ACUERDO DE COOPERACIÓN ESPACIAL DEL HEMISFERIO SUR La República Argentina y los Estados del hemisferio sur que lo suscriban (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967; el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, de 1972; y el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 1975; CONVENCIDAS de que la cooperación entre los Estados del hemisferio sur puede asegurar un acceso al espacio y unos servicios de seguimiento que ninguno obtiene por sí solo; AFIRMANDO su compromiso con el uso del espacio ultraterrestre exclusivamente con fines pacíficos; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece la cooperación entre las Partes para el uso compartido de estaciones terrenas, el cofinanciamiento del lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento, y el intercambio de datos satelitales.

ARTÍCULO 2°.- Fines pacíficos. Las actividades realizadas en virtud del presente Acuerdo tendrán exclusivamente fines pacíficos y se ajustarán al derecho internacional.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) agencia ejecutora: el organismo que cada Parte designe para aplicar el presente Acuerdo; b) Programa Tronador II: el desarrollo, la calificación y la operación del vehículo lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento en el Centro Espacial Manuel Belgrano, en la Base Naval Puerto Belgrano; y c) Parte contribuyente: la Parte que suscriba un protocolo de participación conforme el artículo 7°.

Capítulo II – Estaciones terrenas y datos

ARTÍCULO 4°.- Acceso a las estaciones. La República Argentina ofrece a las Partes el uso de las estaciones terrenas de su agencia espacial, en particular las del Centro Espacial Teófilo Tabanera, para servicios de telemetría, seguimiento, telecomando y recepción de datos de sus satélites. Las demás Partes ofrecerán, con reciprocidad, el uso de sus estaciones terrenas. Esta disposición no afecta los acuerdos vigentes de cada Parte con terceros.

ARTÍCULO 5°.- Condiciones de uso. El uso de las estaciones se acordará en arreglos de implementación entre las agencias ejecutoras, que fijarán los servicios, los horarios, las tarifas de recuperación de costos o las compensaciones en especie. Las estaciones situadas en el territorio de cada Parte serán operadas por personal de esa Parte, que conservará el control pleno de las instalaciones.

ARTÍCULO 6°.- Datos satelitales. Las Partes intercambiarán datos satelitales para la gestión de emergencias y desastres, la agricultura, la vigilancia marítima y el estudio del clima, en las condiciones que acuerden sus agencias ejecutoras.

Capítulo III – Programa Tronador II

ARTÍCULO 7°.- Participación. Las Partes que lo deseen podrán participar en el cofinanciamiento del Programa Tronador II mediante un protocolo de participación con la República Argentina, que fijará su contribución, su calendario y su retorno.

ARTÍCULO 8°.- Contribuciones y retorno. En proporción a su contribución, cada Parte contribuyente recibirá: a) prioridad en el calendario de lanzamientos y un precio preferencial por los servicios de lanzamiento; b) la participación de su industria y de sus instituciones en los trabajos del Programa; y c) el acceso a la información técnica que acuerde la Junta del Programa.

ARTÍCULO 9°.- Junta del Programa. La conducción del Programa Tronador II corresponde a una Junta integrada por UN (1) representante de cada Parte contribuyente y presidida por la agencia ejecutora argentina, que actúa como agencia ejecutora del Programa. La propiedad del lanzador, del sitio de lanzamiento y de sus instalaciones corresponde a la República Argentina.

ARTÍCULO 10°.- Propiedad intelectual y control de exportaciones. La propiedad intelectual preexistente pertenece a quien la aportó. La generada en el Programa se distribuye conforme los protocolos de participación. Toda transferencia de tecnología se sujetará a la legislación de cada Parte y a los regímenes internacionales de control de exportaciones de los que sea parte.

Capítulo IV – Responsabilidad

ARTÍCULO 11°.- Responsabilidad internacional. Las Partes que participen en un lanzamiento como Estados de lanzamiento, en los términos del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972, acordarán para cada lanzamiento la distribución entre ellas de la indemnización que deban pagar a terceros. A falta de acuerdo, cada Parte responde en proporción a su participación en el objeto espacial y en el lanzamiento.

ARTÍCULO 12°.- Registro. Para cada objeto lanzado en el marco del presente Acuerdo, las Partes involucradas determinarán cuál de ellas lo inscribirá en su registro conforme el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1975.

ARTÍCULO 13°.- Renuncia recíproca a reclamaciones. Cada Parte renuncia a reclamar a las demás Partes, a sus agencias ejecutoras y a sus contratistas por los daños que sufran sus bienes o su personal como consecuencia de actividades conjuntas realizadas en virtud del presente Acuerdo, salvo en caso de dolo o culpa grave. Esta renuncia no afecta las reclamaciones de terceros.

Capítulo V – Disposiciones institucionales y finales

ARTÍCULO 14°.- Comité Conjunto. Las Partes constituyen un Comité Conjunto, integrado por representantes de sus agencias ejecutoras y de sus ministerios de relaciones exteriores, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para dar seguimiento al presente Acuerdo y publicará un informe anual.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. Las contribuciones y los compromisos financieros de cada Parte se sujetan a la disponibilidad de los fondos asignados conforme sus procedimientos presupuestarios internos. Cada Parte sufraga los costos de su participación que no estén previstos en un protocolo de participación o en un arreglo de implementación.

ARTÍCULO 16°.- Seguridad de las instalaciones. Cada Parte garantiza la seguridad de las instalaciones situadas en su territorio y dicta las normas de acceso del personal de las demás Partes.

ARTÍCULO 17°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas entre las Partes involucradas por la vía diplomática.

ARTÍCULO 18°.- Adhesión. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de otros Estados, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 19°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor TREINTA (30) días después del depósito del segundo instrumento de ratificación y, para cada Parte que lo ratifique o adhiera después, TREINTA (30) días después del depósito de su instrumento. La República Argentina será depositaria.

ARTÍCULO 20°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá una duración de DIEZ (10) años y se prorrogará automáticamente por períodos de CINCO (5) años. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación al depositario, con efecto a los DOCE (12) meses. La denuncia no afecta las obligaciones asumidas en los protocolos de participación en curso ni las previstas en el Capítulo IV respecto de actividades ya realizadas.

ARTÍCULO 21°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur: uso compartido de estaciones terrenas y cofinanciamiento del lanzador Tronador II» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase II · firma y envío al Congreso tras los primeros proyectos de la cooperación del sur)
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur. Ofrece a los socios del hemisferio sur el uso compartido de las estaciones terrenas argentinas, organiza el cofinanciamiento del lanzador Tronador II con retorno en servicios y trabajo industrial y distribuye la responsabilidad internacional como Estados de lanzamiento. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. Las contribuciones y los compromisos financieros de la República Argentina previstos en el Acuerdo, incluido el cofinanciamiento del lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento, se atienden exclusivamente con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigne a la agencia espacial nacional, sin aumento del gasto total. Ningún compromiso podrá exceder esos créditos.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de cooperación para la vigilancia marítima coordinada contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur

Acuerdo ejecutivo abierto a los Estados ribereños del Atlántico Sur para intercambiar en tiempo real información de vigilancia, emitir alertas sobre buques sospechosos, coordinar patrullajes de cada Parte en sus propias aguas y cooperar en capacitación, sin operaciones en aguas de otra Parte sin su consentimiento y con salvaguardia de las posiciones sobre soberanía.

Propuesta 88: Alianza con los países del sur
Cuándo: Fase II
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur afecta poblaciones que se desplazan entre las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños y las áreas adyacentes de alta mar. Ningún Estado puede vigilar solo un océano de esa extensión. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada por la Ley N° 24.543, reconoce los derechos de soberanía del Estado ribereño sobre los recursos de su zona económica exclusiva y manda cooperar en la conservación de las poblaciones compartidas y transzonales. El Acuerdo que se propone suscribir con los Estados ribereños del Atlántico Sur, socios en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, establece el intercambio en tiempo real de la información de los sistemas de vigilancia, alertas cuando un buque sospechoso se dirige hacia las aguas de otra Parte, la coordinación de los patrullajes que cada Parte realiza en sus propias aguas, y la cooperación en capacitación y tecnología. Cada Parte actúa con sus propios medios y conforme su legislación; ninguna opera en aguas de otra sin su consentimiento expreso. El Acuerdo complementa el sistema nacional de vigilancia marítima y el acuerdo regional sobre servicios portuarios, no genera obligaciones financieras y preserva expresamente las posiciones de las Partes sobre soberanía y jurisdicción.

PREÁMBULO

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA MARÍTIMA COORDINADA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA EN EL ATLÁNTICO SUR La República Argentina y los Estados ribereños del Atlántico Sur que lo suscriban (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular sus artículos 56, 63 y 64; TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/11, de 27 de octubre de 1986; PREOCUPADAS por los efectos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sobre los recursos vivos del Atlántico Sur; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto coordinar la vigilancia marítima de las Partes para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito y jurisdicción. Cada Parte ejerce la vigilancia en los espacios marítimos bajo su soberanía o jurisdicción, con sus propios medios y conforme su legislación, y en alta mar conforme el derecho internacional. Ninguna Parte realizará actividades de vigilancia o de control en los espacios marítimos de otra sin su consentimiento expreso para cada caso.

ARTÍCULO 3°.- Intercambio de información. Las Partes intercambiarán en tiempo real, por medio de los centros nacionales de monitoreo que cada una designe como punto de contacto, la información de sus sistemas de vigilancia sobre buques pesqueros y de apoyo que operen en sus zonas económicas exclusivas o en las áreas adyacentes, incluidos los datos de identificación automática, de seguimiento satelital y de imágenes, los avistajes y las infracciones comprobadas.

ARTÍCULO 4°.- Alertas. Cada Parte alertará sin demora a la otra cuando un buque sospechado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se dirija hacia los espacios marítimos bajo su jurisdicción o hacia sus puertos.

ARTÍCULO 5°.- Patrullajes coordinados. Las Partes podrán coordinar los calendarios de patrullaje que cada una realiza en sus propios espacios marítimos y realizar ejercicios conjuntos, previo acuerdo en cada caso.

ARTÍCULO 6°.- Relación con las medidas del Estado rector del puerto. La información intercambiada podrá ser usada por cada Parte para aplicar sus medidas como Estado rector del puerto y los acuerdos regionales que haya celebrado sobre esa materia, sin perjuicio de ellos.

ARTÍCULO 7°.- Lista común. Las Partes mantendrán una lista común de buques que hayan cometido infracciones comprobadas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en sus espacios marítimos, que cada Parte podrá considerar conforme su legislación.

ARTÍCULO 8°.- Capacitación y tecnología. Las Partes cooperarán en la capacitación de su personal, en la compatibilidad de sus sistemas de información y en el uso de tecnologías de detección satelital.

ARTÍCULO 9°.- Salvaguardia de soberanía. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo, ni ninguna actividad realizada en su aplicación, podrá interpretarse como un cambio en la posición de cualquiera de las Partes respecto de la soberanía o la jurisdicción sobre territorios o espacios marítimos, ni respecto de la delimitación de esos espacios.

ARTÍCULO 10°.- Comité de Coordinación. Las Partes constituyen un Comité de Coordinación, integrado por representantes de sus autoridades marítimas, navales y de pesca, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del Acuerdo, administrar la lista común y proponer mejoras.

ARTÍCULO 11°.- Costos. Cada Parte sufragará los costos de su participación. El presente Acuerdo no genera obligaciones financieras; toda obligación de esa naturaleza se acordará en un protocolo sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 12°.- Confidencialidad. La información intercambiada se usará solo para los fines del presente Acuerdo y no se transmitirá a terceros sin el consentimiento de la Parte que la proporcionó.

ARTÍCULO 13°.- Adhesión. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de los demás Estados ribereños del Atlántico Sur, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo entrará en vigor para cada Parte en la fecha de su firma o de su adhesión y tendrá una duración de CINCO (5) años, renovable automáticamente por períodos iguales. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación por la vía diplomática, con efecto a los SEIS (6) meses. Hecho en […], el […] de […] de […], en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. La República Argentina será depositaria.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo con el Reino Unido de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía

Reactiva la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para las poblaciones compartidas de calamar y merluza y establece la cooperación en búsqueda y salvamento y en ambiente marino, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, con una declaración interpretativa argentina que fija por escrito las líneas rojas.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Fase I (propuesta de diálogo en el año 1; acuerdo durante la Fase I)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La Constitución Nacional establece en su disposición transitoria primera que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, es un objetivo permanente e irrenunciable. La experiencia de las Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990 mostró que es posible cooperar con el Reino Unido en cuestiones prácticas sin ceder en la posición sobre la soberanía, mediante una fórmula de salvaguardia. El Acuerdo que se somete a aprobación retoma ese camino en tres materias de interés común. Reanuda el funcionamiento de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para intercambiar información y evaluar las poblaciones compartidas de calamar y merluza, de las que depende buena parte de la actividad pesquera nacional. Establece la coordinación en búsqueda y salvamento, con fines exclusivamente humanitarios, y la cooperación ambiental ante derrames y otros sucesos de contaminación. Todo el Acuerdo está cubierto por la fórmula de salvaguardia de soberanía. Además, la República formulará una declaración interpretativa con sus líneas rojas: ninguna disposición implica renuncia; no se reconocen licencias de pesca ni de hidrocarburos otorgadas sin autorización argentina; se sigue aplicando la Ley N° 26.659, y el reclamo continúa en las Naciones Unidas. La firmeza está en los límites escritos, no en el tono.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE COOPERACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, LA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO Y EL AMBIENTE MARINO EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, «las Partes»), RECORDANDO las Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y de 1990 y la fórmula de salvaguardia de soberanía en ellas acordada; RECORDANDO ASIMISMO la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, establecida en 1990 para la conservación de las poblaciones de peces compartidas; CONSCIENTES de que la conservación de los recursos marinos, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del ambiente en el Atlántico Sudoccidental requieren cooperación; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece la cooperación entre las Partes en la conservación de los recursos pesqueros, la búsqueda y salvamento y la protección del ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental.

ARTÍCULO 2°.- Fórmula de salvaguardia de soberanía. 1. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo, ni ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia de él o durante su vigencia, se interpretará como: a) un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; b) un cambio en la posición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios; ni c) un reconocimiento o apoyo de la posición de la otra Parte. 2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia del presente Acuerdo o durante su vigencia constituirá fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición de cualquiera de las Partes acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios.

Conservación de los recursos pesqueros

ARTÍCULO 3°.- Comisión de Pesca del Atlántico Sur. Las Partes reanudan el funcionamiento de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (en adelante, «la Comisión»), integrada por una delegación de cada Parte, cuya composición determina cada una. La Comisión se reunirá al menos DOS (2) veces por año, en forma alternada en Buenos Aires y en Londres, o en el lugar que acuerden las Partes.

ARTÍCULO 4°.- Funciones de la Comisión. La Comisión: a) intercambia la información científica y los datos de captura y de esfuerzo de pesca de las poblaciones de peces compartidas, en particular del calamar y de la merluza; b) evalúa en forma conjunta el estado de esas poblaciones; y c) recomienda a las Partes las medidas de conservación que estime necesarias.

ARTÍCULO 5°.- Subcomité Científico. La Comisión contará con un Subcomité Científico, integrado por especialistas designados por cada Parte, que preparará las evaluaciones del artículo 4°, inciso b), y se reunirá antes de cada reunión de la Comisión.

ARTÍCULO 6°.- Medidas de conservación. Cada Parte considerará de buena fe las recomendaciones de la Comisión y adoptará las medidas de conservación que estime apropiadas, conforme el artículo 2°.

Búsqueda y salvamento

ARTÍCULO 7°.- Coordinación. Los centros coordinadores de búsqueda y salvamento de las Partes establecerán comunicaciones directas y permanentes, se notificarán sin demora los incidentes que afecten la seguridad de la vida humana en el mar o en el aire en el Atlántico Sudoccidental y coordinarán sus operaciones conforme el derecho internacional aplicable.

ARTÍCULO 8°.- Facilitación y ejercicios. Las Partes facilitarán las operaciones de búsqueda y salvamento de los buques y aeronaves de la otra Parte, con fines exclusivamente humanitarios, y realizarán al menos UN (1) ejercicio conjunto por año.

Ambiente marino

ARTÍCULO 9°.- Cooperación ambiental. Las Partes cooperarán en: a) un plan de contingencia ante derrames de hidrocarburos y otros sucesos de contaminación; b) la investigación sobre aves y mamíferos marinos y sobre los ecosistemas del Atlántico Sudoccidental; y c) el intercambio de información científica ambiental.

ARTÍCULO 10°.- Información sobre actividades. Cada Parte informará a la otra, con la debida antelación, sobre las actividades en el Atlántico Sudoccidental que puedan tener efectos significativos sobre el ambiente marino.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Seguimiento. Las Partes celebrarán una reunión anual de revisión de la aplicación del presente Acuerdo, por intermedio de sus Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO 12°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. El artículo 2° seguirá aplicándose a los actos realizados durante su vigencia.

ARTÍCULO 13°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Declaración interpretativa de la República Argentina (a formular en la firma y en la ratificación)

ARTÍCULO 14°.- Soberanía. La República Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, cuya recuperación, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Ninguna disposición del Acuerdo implica renuncia a ese objetivo.

ARTÍCULO 15°.- Licencias. La celebración y la aplicación del Acuerdo no implican reconocimiento de licencias, permisos o concesiones de pesca, ni de exploración o explotación de hidrocarburos, otorgados sin autorización de la República Argentina en los espacios mencionados.

ARTÍCULO 16°.- Legislación nacional. La República Argentina continuará aplicando la Ley N° 26.659, con sus modificaciones, a quienes desarrollen actividades en la plataforma continental argentina sin la habilitación de la autoridad argentina competente.

ARTÍCULO 17°.- Reclamo. La República Argentina continuará sosteniendo su reclamo en las Naciones Unidas, incluido el Comité Especial de Descolonización, y en los demás foros y procedimientos internacionales que correspondan.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo con el Reino Unido de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I (propuesta de diálogo en el año 1; acuerdo durante la Fase I))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental. Reactiva la cooperación en la conservación de las poblaciones compartidas de calamar y merluza y en búsqueda y salvamento y ambiente marino, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía y con una declaración interpretativa argentina. Al aprobarlo, el Congreso toma conocimiento de la declaración interpretativa que el Poder Ejecutivo nacional formulará en la ratificación. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de cooperación en pesca, búsqueda y salvamento y ambiente marino en el Atlántico Sudoccidental, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. La aplicación del Acuerdo no autoriza gasto adicional: se atiende con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigne a los organismos competentes, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo con el Reino Unido de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía

Repone el vuelo semanal São Paulo–Islas Malvinas con escala mensual en Córdoba y encuadra la cooperación en salud de alta complejidad, becas universitarias, ciencia, cultura, deporte y el trabajo humanitario con la Cruz Roja, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Fase I (agenda con los isleños durante la Fase I)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional manda perseguir la recuperación de las Islas Malvinas respetando el modo de vida de sus habitantes. Ese mandato exige tender vínculos concretos con quienes viven en las Islas, sin que ello implique ceder en la posición sobre la soberanía. El vuelo regular entre San Pablo y las Islas con escala mensual en Córdoba, que funcionó durante años como conexión con el continente, no volvió a operar desde la pandemia. El Acuerdo que se somete a aprobación lo repone, con el compromiso argentino de otorgar en plazo las autorizaciones aeronáuticas y de facilitar los vuelos sanitarios y de emergencia. Suma una agenda de cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas: acceso a la atención médica de alta complejidad en establecimientos públicos nacionales, becas en universidades nacionales, cooperación científica en ciencias del mar, investigación antártica y clima, e intercambios culturales y deportivos. Incluye además la continuidad del trabajo humanitario con el Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar a los soldados argentinos sepultados en las Islas. Todo el Acuerdo está cubierto por la fórmula de salvaguardia de soberanía, y rige también la declaración interpretativa con las líneas rojas de la República. Su costo es acotado y se atiende con los créditos de los organismos involucrados.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE CONECTIVIDAD AÉREA Y COOPERACIÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, «las Partes»), RECORDANDO la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y los entendimientos posteriores sobre las comunicaciones aéreas con las Islas; TENIENDO EN CUENTA los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas; DESEANDO ampliar los vínculos de los habitantes de las Islas con el continente americano en materia de transporte, salud, educación, ciencia, cultura y deporte; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece un servicio aéreo regular entre las Islas Malvinas y el continente americano con escala en el territorio continental argentino, y la cooperación entre las Partes en salud, educación, ciencia, cultura, deporte y asuntos humanitarios, en beneficio de los habitantes de las Islas.

ARTÍCULO 2°.- Fórmula de salvaguardia de soberanía. 1. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo, ni ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia de él o durante su vigencia, se interpretará como: a) un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; b) un cambio en la posición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios; ni c) un reconocimiento o apoyo de la posición de la otra Parte. 2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia del presente Acuerdo o durante su vigencia constituirá fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición de cualquiera de las Partes acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios.

Conectividad aérea

ARTÍCULO 3°.- Servicio aéreo. Las Partes acuerdan la operación de un servicio aéreo regular de al menos UNA (1) frecuencia semanal entre la ciudad de São Paulo, República Federativa del Brasil, y las Islas, con UNA (1) escala mensual en la ciudad de Córdoba, República Argentina, en cada sentido, por la o las empresas aéreas que las Partes acuerden.

ARTÍCULO 4°.- Autorizaciones. La República Argentina otorgará a las empresas aéreas acordadas las autorizaciones de sobrevuelo, aterrizaje, escala e itinerarios necesarias para la operación del servicio, conforme su legislación aeronáutica, dentro de los TREINTA (30) días de presentadas las solicitudes completas.

ARTÍCULO 5°.- Facilitación. Las Partes facilitarán los trámites de los pasajeros, las tripulaciones y las cargas del servicio, y los vuelos sanitarios y de emergencia entre las Islas y el territorio continental argentino, cuyas autorizaciones se otorgarán sin demora.

Cooperación con los habitantes de las Islas

ARTÍCULO 6°.- Salud. La República Argentina ofrece a los habitantes de las Islas el acceso a la atención médica de alta complejidad en establecimientos públicos nacionales, conforme un protocolo de derivación que acordarán las autoridades sanitarias de las Partes, en las mismas condiciones que a sus propios residentes.

ARTÍCULO 7°.- Becas universitarias. La República Argentina ofrecerá cada año a los habitantes de las Islas becas para cursar estudios de grado y de posgrado en universidades nacionales, con cursos previos de idioma español cuando sea necesario, en el número que fije cada año y conforme la disponibilidad de las universidades.

ARTÍCULO 8°.- Ciencia. Las Partes promoverán la cooperación entre instituciones científicas en ciencias del mar, investigación antártica y cambio climático, con participación de investigadores de las Islas.

ARTÍCULO 9°.- Cultura y deporte. Las Partes facilitarán intercambios culturales, educativos y deportivos entre las Islas y la República Argentina.

ARTÍCULO 10°.- Asuntos humanitarios. Las Partes continuarán cooperando con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la identificación de los soldados argentinos sepultados en las Islas y en la atención de los familiares.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Comité de Seguimiento. Las Partes constituirán un Comité de Seguimiento, integrado por representantes de sus Ministerios de Relaciones Exteriores, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12°.- Gastos. Cada Parte sufragará los gastos que le demande la aplicación del presente Acuerdo, conforme sus disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO 13°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. El artículo 2° seguirá aplicándose a los actos realizados durante su vigencia.

ARTÍCULO 14°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo con el Reino Unido de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I (agenda con los isleños durante la Fase I))
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas. Repone el vuelo regular entre las Islas y el continente con escala en territorio argentino y encuadra la cooperación en salud, educación, ciencia, cultura, deporte y asuntos humanitarios, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. La atención médica y las becas universitarias ofrecidas por los artículos 6° y 7° del Acuerdo se atienden con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigne a los ministerios con competencia en salud y en educación y a las universidades nacionales, en las condiciones de los residentes y en el número de becas que esos créditos permitan, sin aumento del gasto total. Los demás compromisos se atienden con los créditos vigentes de los organismos competentes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima

Crea el sistema permanente de vigilancia marítima con un centro unificado de monitoreo en la Prefectura que integra datos de la Armada y de los satélites de la CONAE, y exige identificación y trazabilidad a todo buque que use servicios de puertos argentinos.

Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La República tiene bajo su jurisdicción uno de los espacios marítimos más extensos del hemisferio sur, ampliado por la plataforma continental cuyo límite exterior fijó la Ley N° 27.557 sobre la base de las recomendaciones que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas emitió en 2016. En el borde exterior de la zona económica exclusiva opera una flota extranjera numerosa que pesca recursos que nacen y se desarrollan en aguas argentinas, con frecuencia sin identificación ni trazabilidad, y parte de sus capturas se descarga en puertos de la región. Vigilar ese espacio exige tecnología y coordinación más que nuevos medios aislados. El país cuenta con el sistema de vigilancia electrónica de la Prefectura Naval Argentina, con satélites de radar propios desarrollados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y con medios aéreos y navales de la Armada Argentina. El presente proyecto los integra en un Sistema Nacional de Vigilancia Marítima con un centro unificado de monitoreo en la Prefectura, respeta la separación entre defensa nacional y seguridad interior, y exige a todo buque que use puertos argentinos mantener su identificación y acreditar la trazabilidad de su derrotero, en línea con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto aprobado por la Ley N° 27.815. El proyecto fija las fuentes de financiamiento y un plazo de dieciocho meses para la puesta en funcionamiento del centro.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, ámbito y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley crea el Sistema Nacional de Vigilancia Marítima, de carácter permanente, con el objeto de detectar, identificar y seguir a los buques que naveguen en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y en sus áreas adyacentes, prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y exigir la trazabilidad de todo buque que utilice servicios de puertos argentinos.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. El Sistema abarca los espacios marítimos establecidos por la Ley N° 23.968 y la plataforma continental cuyo límite exterior fijó la Ley N° 27.557. Comprende también el monitoreo de las áreas de alta mar adyacentes a la zona económica exclusiva, en la medida en que lo permita el derecho internacional.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) sistema de identificación automática: el equipo que transmite en forma automática la identidad, la posición, el rumbo y la velocidad del buque, conforme las normas de la Organización Marítima Internacional; b) sistema de seguimiento satelital: el equipo de posicionamiento y monitoreo satelital que transmite la posición del buque a la autoridad competente; c) trazabilidad: el registro continuo y verificable de la identidad, la posición y el derrotero del buque; y d) servicios portuarios: el ingreso a puerto, el atraque, el desembarco, el transbordo, el abastecimiento de combustible y víveres, el mantenimiento y la reparación.

ARTÍCULO 4°.- Principios de actuación. La Prefectura Naval Argentina conserva el ejercicio de la policía de seguridad de la navegación y de la jurisdicción administrativa de la navegación que le asignan los artículos 2° y 4° de la Ley N° 18.398. La Armada Argentina participa del Sistema mediante el aporte de datos y el patrullaje del espacio marítimo, sin ejercer funciones policiales ni de seguridad interior, conforme las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior.

Capítulo II – Sistema Nacional de Vigilancia Marítima y Centro Unificado de Monitoreo

ARTÍCULO 5°.- Integración del Sistema. Integran el Sistema Nacional de Vigilancia Marítima: a) la Prefectura Naval Argentina; b) la Armada Argentina, por intermedio del ministerio con competencia en defensa; c) el organismo nacional con competencia en actividades espaciales; d) la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.922; e) el servicio aduanero nacional; y f) la autoridad portuaria nacional. Se invitará a integrarlo a las provincias con litoral marítimo y a sus autoridades portuarias.

ARTÍCULO 6°.- Centro Unificado de Monitoreo Marítimo. Créase el Centro Unificado de Monitoreo Marítimo, que funcionará en el ámbito de la Prefectura Naval Argentina sobre la base del Sistema Integrado de Vigilancia Electrónico del Mar y del Sistema Guardacostas. El Centro integra en una imagen marítima común: a) los datos de los sistemas de identificación automática; b) los datos de los sistemas de seguimiento satelital de la flota pesquera; c) las imágenes de radar y ópticas de los satélites de observación de la Tierra nacionales, incluidas las de las misiones SAOCOM y SABIA-Mar; y d) los datos del patrullaje aéreo y naval de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval Argentina.

ARTÍCULO 7°.- Funciones del Centro. Son funciones del Centro Unificado de Monitoreo Marítimo: a) mantener en tiempo real la imagen marítima común de los espacios del artículo 2°; b) detectar a los buques que naveguen sin transmitir su identificación o con transmisiones inconsistentes; c) alertar a los organismos competentes para la adopción de las medidas que correspondan; d) proponer la coordinación del patrullaje, con prioridad en el borde exterior de la zona económica exclusiva; e) llevar el registro de trazabilidad previsto en el Capítulo III; f) intercambiar información con otros Estados conforme los acuerdos que se celebren; y g) publicar un informe anual con las detecciones, las alertas y las medidas adoptadas, que omita la información reservada.

ARTÍCULO 8°.- Aporte de datos. Los organismos integrantes del Sistema deben aportar al Centro, en tiempo real y conforme los protocolos que fije la reglamentación, los datos y las imágenes de que dispongan. El organismo nacional con competencia en actividades espaciales dará prioridad a la programación de adquisiciones de imágenes requeridas por el Centro. La información de la defensa nacional que aporte la Armada Argentina conserva su clasificación.

ARTÍCULO 9°.- Patrullaje coordinado. La Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina aprobarán un plan anual de patrullaje coordinado, aéreo y naval, de los espacios del artículo 2°. Las medidas de policía sobre los buques detectados, incluidas la visita, la inspección y la conducción a puerto, corresponden a la Prefectura Naval Argentina y a las demás autoridades competentes.

ARTÍCULO 10°.- Plazo de puesta en funcionamiento. El Centro Unificado de Monitoreo Marítimo estará en funcionamiento dentro de los DIECIOCHO (18) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo III – Trazabilidad de los buques

ARTÍCULO 11°.- Obligación de trazabilidad. Todo buque, cualquiera sea su bandera, que solicite servicios portuarios en un puerto argentino deberá: a) mantener en funcionamiento permanente su sistema de identificación automática mientras navegue en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional; y b) en el caso de los buques pesqueros y de los buques de apoyo a la pesca, incluidos los de transporte de capturas y de abastecimiento, acreditar la trazabilidad de su derrotero durante el período anterior al arribo que fije la reglamentación, mediante los datos de su sistema de identificación automática y de su sistema de seguimiento satelital.

ARTÍCULO 12°.- Acreditación y verificación. La trazabilidad se acredita al solicitar los servicios portuarios, en la forma que establezca la reglamentación. La Prefectura Naval Argentina la verifica con los datos del Centro Unificado de Monitoreo Marítimo y la registra.

ARTÍCULO 13°.- Denegación de servicios portuarios. A los buques que no acrediten la trazabilidad exigida en el artículo 11 se les denegarán los servicios portuarios, en particular el desembarco y el transbordo de capturas, salvo en casos de fuerza mayor, de peligro para la vida humana en el mar o de razones humanitarias, o para su inspección por la autoridad competente. La medida se aplicará de conformidad con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado por la Ley N° 27.815.

ARTÍCULO 14°.- Puertos de cualquier jurisdicción. Las obligaciones de este Capítulo rigen en todos los puertos del país, cualquiera sea su titularidad o jurisdicción, en ejercicio de la competencia federal sobre la navegación y el comercio con las naciones extranjeras y entre provincias del artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional. Las autoridades portuarias y los operadores de los puertos no prestarán servicios portuarios a los buques a los que se hayan denegado.

ARTÍCULO 15°.- Modificación de la Ley N° 24.922. Sustitúyese el artículo 33 de la Ley N° 24.922 por el siguiente:

«ARTÍCULO 33.- La Autoridad de Aplicación podrá decidir la instalación de artefactos en los buques para efectuar el seguimiento satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y mantener dichos artefactos en perfecto estado de funcionamiento.

Los buques pesqueros que operen con permiso de pesca en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional deberán llevar instalado y en funcionamiento permanente un equipo de seguimiento satelital. La Autoridad de Aplicación integrará en tiempo real sus datos al Centro Unificado de Monitoreo Marítimo.

Las infracciones cometidas con respecto a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas conforme lo establecido por el artículo 51 de esta ley.»

Capítulo IV – Cooperación internacional

ARTÍCULO 16°.- Acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional promoverá con la República Oriental del Uruguay, la República Federativa del Brasil y la República de Chile acuerdos para denegar los servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad y para intercambiar la información de sus sistemas de vigilancia marítima. Los acuerdos que impongan obligaciones a la República se someterán a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que será el ministerio del que dependa la Prefectura Naval Argentina. La autoridad de aplicación coordina el Sistema con el ministerio con competencia en defensa y con los demás organismos integrantes.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con las siguientes fuentes: a) el equipamiento y la operación de los medios de la Armada Argentina afectados al Sistema, con los recursos del Fondo Nacional de la Defensa de la Ley N° 27.565, en los términos de su artículo 2°; b) la puesta en funcionamiento y la operación del Centro Unificado de Monitoreo Marítimo, con la reasignación de los créditos asignados a la Prefectura Naval Argentina en el Presupuesto General de la Administración Nacional para sus sistemas de vigilancia y comunicaciones; y c) la provisión de imágenes satelitales, con los créditos asignados al organismo nacional con competencia en actividades espaciales. Los gastos que no puedan atenderse con esas fuentes en el ejercicio en curso se incluirán en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, conforme el cronograma del artículo 10.

ARTÍCULO 19°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su promulgación.

ARTÍCULO 20°.- Vigencia de las obligaciones de trazabilidad. Las obligaciones del Capítulo III serán exigibles a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la publicación de la reglamentación.

ARTÍCULO 21°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE LEY

Ley de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)

Restituye el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 con un calendario que arranca en 0,35 % de los ingresos corrientes y sube hasta 0,8 % solo si la regla fiscal lo permite, para el reequipamiento y la vigilancia marítima y antártica; excluye al fondo de la facultad de disolución del art. 5 de la Ley 27.742.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias · Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (gasto, no tributo).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 27.565 creó en 2020 el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para financiar la recuperación, modernización e incorporación de material de las Fuerzas Armadas, con un aporte del Tesoro nacional que comenzaba en el 0,35 % de los ingresos corrientes del presupuesto consolidado del Sector Público Nacional en 2020 y alcanzaba el 0,8 % desde 2023. El artículo 30, inciso d), de la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026 derogó ese aporte. Según datos del Ministerio de Economía, el gasto nacional en defensa y seguridad descendió del 1,19 % del PIB en 2003 al 0,88 % en 2023. Un reequipamiento previsible requiere una fuente estable y plurianual, que no dependa de la negociación de cada año. El presente proyecto restituye el aporte con un calendario que vuelve a comenzar en el 0,35 % y solo aumenta, en escalones de 0,15 puntos porcentuales hasta el 0,8 %, cuando el presupuesto con ese incremento cumple la regla de resultado fiscal. Fija como prioridades la vigilancia marítima y del espacio aéreo, el transporte aéreo y el apoyo logístico antártico, con participación de la industria nacional, prevé la verificación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y excluye expresamente al fondo de la facultad de disolución de fondos del artículo 5° de la Ley N° 27.742.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restituye el aporte del Tesoro nacional al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) creado por la Ley N° 27.565, con un calendario gradual compatible con la regla de resultado fiscal vigente.

ARTÍCULO 2°.- Ley N° 27.798. Déjase sin efecto el inciso d) del artículo 30 de la Ley N° 27.798.

ARTÍCULO 3°.- Restitución del aporte del Tesoro. Restablécese el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, con el siguiente texto: «1. Los créditos que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, que no podrán ser inferiores al porcentaje del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional que resulte del siguiente calendario: a) TREINTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,35 %) en el primer ejercicio de aplicación; b) en cada ejercicio posterior, el porcentaje del ejercicio anterior incrementado en QUINCE CENTÉSIMOS (0,15) de punto porcentual, hasta alcanzar el OCHO DÉCIMOS POR CIENTO (0,8 %), que se mantendrá en los ejercicios siguientes. El incremento previsto en el inciso b) solo procede cuando el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio respectivo, con el incremento incluido, cumpla la regla de resultado fiscal vigente; en caso contrario, se mantiene el porcentaje del ejercicio anterior. Estos créditos son adicionales a los asignados a la jurisdicción de defensa y a las Fuerzas Armadas.»

ARTÍCULO 4°.- Primer ejercicio de aplicación. El primer ejercicio de aplicación del calendario del artículo 3° es el correspondiente al primer proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo nacional remita al Honorable Congreso de la Nación después de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 5°.- Fuente de financiamiento. El aporte se financia con rentas generales del Tesoro nacional y se incluye dentro del límite de gasto compatible con la regla de resultado fiscal vigente. La afectación específica de recursos que dispone la presente ley se establece en los términos del artículo 23 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO 6°.- Verificación de la regla fiscal. El mensaje del proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio indicará el porcentaje aplicado conforme el calendario del artículo 3° y, en su caso, las razones por las que no procede el incremento. La Oficina de Presupuesto del Congreso, creada por la Ley N° 27.343, informará en su análisis del proyecto de presupuesto si el porcentaje propuesto se ajusta al calendario y a la regla de resultado fiscal vigente.

ARTÍCULO 7°.- Prioridades. Dentro del destino fijado por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27.565, los recursos del FONDEF se aplicarán con prioridad a la recuperación, modernización e incorporación de material para el patrullaje y la vigilancia marítima, la vigilancia del espacio aéreo, el transporte aéreo y el apoyo logístico antártico, incluidos los medios que la Armada Argentina afecte al Sistema Nacional de Vigilancia Marítima, con participación de la industria nacional de la defensa.

ARTÍCULO 8°.- Plan plurianual. El ministerio con competencia en defensa elaborará un plan plurianual de reequipamiento financiado con el FONDEF, conforme las prioridades del artículo 7° y la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente, y lo presentará a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, conforme el artículo 6° de la Ley N° 27.565.

ARTÍCULO 9°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) queda expresamente excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, en cuanto pudiera resultarle aplicable. Su disolución, unificación o la modificación de su destino solo podrán disponerse por ley.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima

Designa autoridad de aplicación al ministerio del que depende la Prefectura, crea el Comité de Coordinación Prefectura–Armada–CONAE, fija el cronograma de 18 meses del Centro Unificado de Monitoreo, los protocolos de datos, el plan de patrullaje y la trazabilidad exigida a los buques (90 días de derrotero, aviso con 72 horas y denegación de servicios).

Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de la promulgación de «Ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima, las Leyes Nros. 18.398, 24.922 y 27.565, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima creó el Sistema Nacional de Vigilancia Marítima y el Centro Unificado de Monitoreo Marítimo, en el ámbito de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y estableció la obligación de trazabilidad de los buques que soliciten servicios en puertos argentinos.

Que la ley dispuso que el Centro funcione dentro de los DIECIOCHO (18) meses de su entrada en vigencia y que las obligaciones de trazabilidad sean exigibles a los CIENTO OCHENTA (180) días de la publicación de su reglamentación.

Que la eficacia del Sistema depende de la coordinación entre la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la ARMADA ARGENTINA y el organismo nacional con competencia en actividades espaciales, con protocolos de datos y un cronograma verificable.

Que la ARMADA ARGENTINA participa del Sistema con datos y patrullaje, sin funciones policiales ni de seguridad interior, conforme las Leyes Nros. 23.554 y 24.059.

Que los servicios jurídicos permanentes de los ministerios con competencia en seguridad y en defensa han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad de aplicación y coordinación

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 17). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, o al ministerio del que en el futuro dependa la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

ARTÍCULO 2°.- Comité de Coordinación (artículos 5° y 17). Créase el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima, presidido por un representante de la autoridad de aplicación e integrado por UN (1) representante de cada organismo del artículo 5° de la ley; la ARMADA ARGENTINA actúa por intermedio del ministerio con competencia en defensa. El Comité se reúne al menos cada TRES (3) meses, aprueba los protocolos del artículo 5° de este decreto y da seguimiento al cronograma del artículo 4°. Sus integrantes actúan con carácter adicional a sus funciones y sin remuneración adicional.

ARTÍCULO 3°.- Centro Unificado de Monitoreo Marítimo (artículo 6°). El Centro está a cargo de un oficial superior de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA designado por su titular. La ARMADA ARGENTINA y el organismo nacional con competencia en actividades espaciales asignarán al Centro, en forma permanente, oficiales o agentes de enlace con acceso a sus propios sistemas, que aseguran el flujo de datos y la coordinación operativa.

ARTÍCULO 4°.- Cronograma (artículo 10). El Centro se pondrá en funcionamiento según el siguiente cronograma, contado desde la entrada en vigencia de la ley: a) a los SEIS (6) meses, integración de los datos de los sistemas de identificación automática y de seguimiento satelital de la flota pesquera; b) a los DOCE (12) meses, integración de las imágenes de radar de las misiones SAOCOM y de los datos del patrullaje de la ARMADA ARGENTINA; y c) a los DIECIOCHO (18) meses, funcionamiento pleno, con imagen marítima común de todos los espacios del artículo 2° de la ley. Los datos de la misión SABIA-Mar se integrarán desde que esté operativa. La autoridad de aplicación informará públicamente el cumplimiento de cada etapa.

Capítulo II – Datos y patrullaje

ARTÍCULO 5°.- Protocolos de datos (artículo 8°). Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, el Comité aprobará los protocolos de intercambio de datos, que fijarán para cada fuente el formato, la frecuencia y la demora máxima de transmisión, las medidas de seguridad de la información y el tratamiento de la información clasificada de la defensa nacional, que conservará su clasificación y solo será accesible a personal habilitado.

ARTÍCULO 6°.- Programación satelital (artículo 8°). El organismo nacional con competencia en actividades espaciales y el Centro acordarán cada mes un plan de adquisición de imágenes con prioridad en el borde exterior de la zona económica exclusiva durante las temporadas de mayor presencia de flota extranjera. Las solicitudes urgentes del Centro se atenderán en la primera ventana de adquisición disponible.

ARTÍCULO 7°.- Plan anual de patrullaje (artículo 9°). La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la ARMADA ARGENTINA aprobarán el plan anual de patrullaje coordinado antes del 1° de diciembre de cada año; el primero, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto. Cuando un medio de la ARMADA ARGENTINA detecte un buque que requiera medidas de policía, lo comunicará de inmediato al Centro y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que adoptará las medidas que correspondan.

Capítulo III – Trazabilidad

ARTÍCULO 8°.- Equipos y transmisiones (artículos 3° y 11). Los sistemas de identificación automática y de seguimiento satelital deberán transmitir la posición del buque con la frecuencia mínima que fijen los protocolos del artículo 5°, que no podrá ser inferior a UNA (1) transmisión por hora para el seguimiento satelital. Toda interrupción de las transmisiones superior a DOCE (12) horas consecutivas deberá justificarse con constancia técnica.

ARTÍCULO 9°.- Período de trazabilidad (artículo 11, inciso b). Los buques pesqueros y de apoyo a la pesca deberán acreditar la trazabilidad de su derrotero durante los NOVENTA (90) días corridos anteriores a la solicitud de servicios portuarios o, si fuera menor, desde su última escala en un puerto.

ARTÍCULO 10°.- Acreditación (artículo 12). La trazabilidad se acredita con la solicitud de servicios portuarios, que se presentará por medios electrónicos ante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA con al menos SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación al arribo, salvo fuerza mayor, e incluirá los registros de los sistemas de identificación automática y de seguimiento satelital, las escalas y los transbordos del período y los permisos de pesca con que operó. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA verificará la información con los datos del Centro dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas y registrará el resultado.

ARTÍCULO 11°.- Denegación (artículos 13 y 14). La denegación de servicios portuarios se dispondrá por acto fundado de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y se comunicará en el mismo día al buque, a la autoridad portuaria, a los operadores del puerto y al Estado del pabellón. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA mantendrá una nómina actualizada de buques con servicios denegados, de consulta obligatoria para las autoridades portuarias y los operadores antes de prestar servicios. Las excepciones del artículo 13 de la ley se aplicarán con la inspección del buque y se limitarán a lo indispensable para atender la situación que las motiva.

ARTÍCULO 12°.- Seguimiento satelital de la flota con permiso (artículo 15). La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.922 integrará en tiempo real al Centro los datos de seguimiento satelital de los buques con permiso de pesca dentro de los SEIS (6) meses de la entrada en vigencia del presente decreto.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Cooperación internacional (artículos 7°, inciso f, y 16). El intercambio de información con otros Estados se realizará conforme los acuerdos que se celebren. El ministerio con competencia en relaciones exteriores, con la asistencia de la autoridad de aplicación, negociará los acuerdos regionales del artículo 16 de la ley.

ARTÍCULO 14°.- Informe anual (artículo 7°, inciso g). El Centro publicará su informe anual antes del 31 de marzo de cada año, con las detecciones, las alertas, las denegaciones de servicios portuarios y las medidas adoptadas, sin información reservada.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento (artículo 18). La autoridad de aplicación reasignará los créditos de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA previstos en el inciso b) del artículo 18 de la ley; el ministerio con competencia en defensa imputará al Fondo Nacional de la Defensa los gastos de los medios de la ARMADA ARGENTINA afectados al Sistema, y el organismo nacional con competencia en actividades espaciales atenderá la provisión de imágenes con sus créditos. Cada jurisdicción incluirá en su anteproyecto de presupuesto los gastos que no puedan atenderse en el ejercicio en curso.

ARTÍCULO 16°.- Exigibilidad (artículo 20). Las obligaciones del Capítulo III de la ley son exigibles desde los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la publicación del presente decreto. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA difundirá las nuevas exigencias a la industria pesquera y, por intermedio del ministerio con competencia en relaciones exteriores, a los Estados de pabellón.

ARTÍCULO 17°.- Normas complementarias. Facúltase a la autoridad de aplicación y al ministerio con competencia en defensa a dictar, en forma conjunta, las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo regional con el Brasil, Chile y el Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad

Compromete a las cuatro Partes a exigir trazabilidad de 90 días a los buques pesqueros y de apoyo, con aviso de 72 horas, a denegarles desembarco, transbordo y demás servicios si no la acreditan, y a mantener una lista regional común con intercambio de información de vigilancia en tiempo real.

Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Fase I
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

En el borde exterior de la zona económica exclusiva opera cada temporada una numerosa flota extranjera que pesca en alta mar poblaciones que nacen y crecen en aguas argentinas, con frecuencia sin control ni trazabilidad. Parte de esas capturas y de los servicios que esa flota necesita pasan por puertos de la región. La Ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima exige trazabilidad a todo buque que use puertos argentinos; para que esa exigencia sea eficaz, los demás puertos de la región deben aplicar la misma regla. El Acuerdo que se somete a aprobación compromete a la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay a exigir a los buques pesqueros y de apoyo la trazabilidad de su derrotero en los noventa días previos al arribo, con aviso de setenta y dos horas, y a denegar el desembarco, el transbordo y los demás servicios portuarios a quienes no la acrediten, con las excepciones humanitarias de rigor. Crea una lista regional común, el intercambio de información de vigilancia en tiempo real y un comité de seguimiento. Se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que manda a los Estados ribereños cooperar en la conservación de las poblaciones compartidas (art. 63), y en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO. Entra en vigor con dos ratificaciones y queda abierto a otros Estados ribereños.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA DENEGAR SERVICIOS PORTUARIOS A LOS BUQUES PESQUEROS SIN TRAZABILIDAD La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular su artículo 63 sobre las poblaciones que se encuentran dentro de las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños o en ellas y en un área más allá y adyacente a ellas; TENIENDO PRESENTE ASIMISMO el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2009; PREOCUPADAS por la pesca sin control ni trazabilidad en las áreas adyacentes a sus zonas económicas exclusivas, que agota poblaciones que nacen y crecen en sus aguas, y por el uso de sus puertos por los buques que la practican; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto que las Partes denieguen los servicios portuarios a los buques pesqueros y de apoyo a la pesca que no acrediten la trazabilidad de su derrotero, e intercambien la información de sus sistemas de vigilancia marítima.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) buque: todo buque pesquero y todo buque de apoyo a la pesca, incluidos los de transporte de capturas y de abastecimiento, cualquiera sea su pabellón; b) trazabilidad: el registro continuo y verificable de la identidad, la posición y el derrotero del buque, obtenido de su sistema de identificación automática y de su sistema de seguimiento satelital; y c) servicios portuarios: el ingreso a puerto, el atraque, el desembarco, el transbordo, el abastecimiento de combustible y víveres, el mantenimiento y la reparación.

Trazabilidad y servicios portuarios

ARTÍCULO 3°.- Requisito de trazabilidad. Cada Parte exigirá a los buques que soliciten servicios portuarios en sus puertos que acrediten la trazabilidad de su derrotero durante al menos los NOVENTA (90) días anteriores a la solicitud o, si fuera menor, desde su última escala en puerto.

ARTÍCULO 4°.- Solicitud previa. Cada Parte exigirá que la solicitud de servicios portuarios se presente con al menos SETENTA Y DOS (72) horas de antelación al arribo, salvo fuerza mayor, con los registros de trazabilidad, las escalas, los transbordos realizados y las autorizaciones de pesca con que operó el buque.

ARTÍCULO 5°.- Denegación. Cada Parte denegará los servicios portuarios, en particular el desembarco y el transbordo de capturas, a los buques que no acrediten la trazabilidad o que figuren en la lista regional del artículo 6°, salvo en casos de fuerza mayor, de peligro para la vida humana en el mar o de razones humanitarias, o para su inspección. La denegación se comunicará al Estado del pabellón y a las demás Partes.

ARTÍCULO 6°.- Lista regional. Las Partes mantendrán una lista regional común de los buques a los que se hayan denegado servicios portuarios conforme el artículo 5° y de los buques incluidos en las listas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Cada Parte podrá solicitar fundadamente la inclusión o la exclusión de un buque.

ARTÍCULO 7°.- Inspección. Las inspecciones de los buques que ingresen a puerto se realizarán conforme las normas del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de 2009, en la medida en que cada Parte sea parte de él, y de su legislación.

Intercambio de información y cooperación

ARTÍCULO 8°.- Intercambio de información. Las Partes intercambiarán en tiempo real, por medio de puntos de contacto designados, la información de sus sistemas de vigilancia marítima sobre los buques que operen en las áreas adyacentes a sus zonas económicas exclusivas, las solicitudes de servicios portuarios y las denegaciones. La información se utilizará solo para los fines del presente Acuerdo y se protegerá conforme la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Cooperación técnica. Las Partes cooperarán en la capacitación de inspectores, la compatibilidad de sus sistemas de información y el uso de imágenes satelitales para la detección de buques.

ARTÍCULO 10°.- Comité de las Partes. Las Partes constituirán un Comité integrado por un representante de cada una, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del Acuerdo, administrar la lista regional y recomendar mejoras.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Relación con otros instrumentos. El presente Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones de las Partes conforme la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros acuerdos internacionales, ni su posición sobre cuestiones de soberanía o jurisdicción.

ARTÍCULO 12°.- Enmiendas y adhesión. El presente Acuerdo podrá enmendarse por consenso de las Partes. Quedará abierto a la adhesión de otros Estados ribereños del Atlántico Sur y del Pacífico Sur, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 13°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación, entre las Partes que lo hayan ratificado, y para cada Parte que lo ratifique después, TREINTA (30) días después del depósito de su instrumento. El Gobierno de la República Argentina será depositario.

ARTÍCULO 14°.- Denuncia. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita al depositario; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. Hecho en […], el […] de […] de […], en un ejemplar original en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY APROBATORIA

Ley aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad

Aprueba el acuerdo redactado en «Acuerdo regional con el Brasil, Chile y el Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad» (art. 75 inc. 22 CN) y fija la fuente de sus gastos, sin autorizar gasto adicional.

Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Después de la firma del instrumento (Fase I)
Trámite: Aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN); mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto somete a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad. Compromete a las cuatro Partes a exigir trazabilidad a los buques pesqueros y de apoyo, a denegar desembarco, transbordo y demás servicios a quienes no la acrediten y a mantener una lista regional común con intercambio de información de vigilancia. Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, y esa aprobación es condición para que el Poder Ejecutivo nacional pueda ratificarlo en ejercicio del artículo 99, inciso 11. El proyecto aprueba el texto sin reservas y, en cumplimiento de la regla según la cual toda ley que pueda dar lugar a gastos debe identificar su fuente, precisa cómo se atienden los compromisos que asume la República Argentina, sin autorizar gasto adicional. El texto completo del Acuerdo se acompaña como anexo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad, suscripto en […] el […], cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Fuente de los gastos. La aplicación del Acuerdo no autoriza gasto adicional: se atiende con los créditos que la ley de presupuesto de cada ejercicio asigne a los organismos competentes, sin aumento del gasto total.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de aprobación de la Directiva de Política de Defensa Nacional

Aprueba una nueva directiva de política de defensa con prioridad en el Atlántico Sur, la Antártida, el espacio aéreo y el apoyo en emergencias, sin tareas de seguridad interior; reemplaza la directiva del Decreto 457/2021, orienta el plan de reequipamiento del Decreto 314/2026 y acota los Decretos 1107/2024 y 1112/2024.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Días 61–100
Trámite: No aplica (decreto simple del Poder Ejecutivo nacional, art. 99 incs. 1, 2 y 12 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 23.554 de Defensa Nacional, 24.059 de Seguridad Interior, 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, 27.287 y 27.565, y los Decretos Nros. 457/2021, 1107/2024, 1112/2024 y 314/2026, y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior establecen la separación entre la defensa nacional, a cargo de las Fuerzas Armadas, y la seguridad interior, a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad.

Que la última Directiva de Política de Defensa Nacional fue aprobada por el Decreto N° 457/2021, por lo que corresponde actualizarla para fijar las prioridades de la defensa en el presente período.

Que la posición austral de la República, que comprende un extenso espacio marítimo, la plataforma continental y la presencia histórica en la Antártida, constituye un activo estratégico cuya vigilancia y apoyo logístico deben ser prioritarios.

Que las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres demandan una capacidad de respuesta rápida, que las Fuerzas Armadas pueden aportar en apoyo a la comunidad conforme el artículo 6° de la Ley N° 24.948 y en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de la Ley N° 27.287.

Que el Decreto N° 1107/2024 asignó a las Fuerzas Armadas la custodia de objetivos de valor estratégico y el Decreto N° 1112/2024 amplió el concepto de amenaza a agresiones de actores no estatales, por lo que resulta necesario acotarlos para preservar la separación entre defensa y seguridad interior, sin generar un vacío de custodia en las instalaciones militares propias.

Que el Decreto N° 314/2026 aprobó un plan de adecuación y reequipamiento militar cuyas prioridades deben ajustarse a la presente Directiva.

Que el Consejo de Defensa Nacional ha tomado la intervención que le corresponde conforme la Ley N° 23.554.

Que el servicio jurídico permanente del ministerio con competencia en defensa ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1, 2 y 12, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Aprobación y principios

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase la Directiva de Política de Defensa Nacional, cuyos principios, prioridades y lineamientos se establecen en los Capítulos I a III del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Doctrina defensiva. La política de defensa nacional es de carácter defensivo. Las Fuerzas Armadas tienen como misión principal conjurar y repeler toda agresión externa perpetrada por fuerzas armadas de otro u otros Estados, a fin de garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la vida y la libertad de los habitantes de la Nación, bajo la conducción civil y democrática que establece la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional.

ARTÍCULO 3°.- Separación entre defensa y seguridad interior. Las Fuerzas Armadas no desarrollan tareas de seguridad interior ni ejercen funciones policiales, con las únicas excepciones que prevé la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Las disposiciones del presente decreto y de las normas que se dicten en su consecuencia se interpretarán de conformidad con la separación entre defensa nacional y seguridad interior establecida por las Leyes N° 23.554 y N° 24.059.

Capítulo II – Prioridades

ARTÍCULO 4°.- Atlántico Sur. Es prioridad de la defensa nacional la vigilancia y el control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y del Atlántico Sur, incluido el aporte de datos y de patrullaje de la Armada Argentina al sistema nacional de vigilancia marítima, sin funciones policiales.

ARTÍCULO 5°.- Antártida. Es prioridad de la defensa nacional el apoyo logístico a la actividad argentina en la Antártida, con la ciudad de Ushuaia como puerta logística antártica, en estricto cumplimiento del Tratado Antártico y de su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 6°.- Espacio aéreo. Es prioridad de la defensa nacional la vigilancia y el control del espacio aéreo de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Apoyo en emergencias. Es prioridad de la defensa nacional el apoyo a la comunidad ante emergencias y desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287 y de las operaciones en apoyo a la comunidad nacional previstas en el artículo 6° de la Ley N° 24.948. Las Fuerzas Armadas mantendrán unidades preparadas para rescate, ingeniería, sanidad de campaña, transporte y combate de incendios, que actuarán a pedido de las autoridades competentes conforme el protocolo de despliegue rápido que aprueben los ministerios con competencia en defensa y en seguridad.

ARTÍCULO 8°.- Apoyo logístico frente al narcotráfico. La contribución de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico se limita al apoyo logístico: cobertura de radares, transporte y vigilancia de las fronteras, del espacio aéreo y del espacio marítimo, con entrega de la información obtenida a las autoridades competentes. Las Fuerzas Armadas no intervienen en tareas de prevención, investigación ni represión de delitos.

ARTÍCULO 9°.- Formación y carrera. La formación militar incluirá en forma permanente la enseñanza de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la Constitución Nacional. El ministerio con competencia en defensa promoverá una carrera profesional con remuneraciones adecuadas a la responsabilidad de la función.

Capítulo III – Reequipamiento y planeamiento

ARTÍCULO 10°.- Prioridades del reequipamiento. El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar previsto en el Decreto N° 314/2026 se ajustará a las prioridades del Capítulo II, con preferencia por los medios de patrullaje y vigilancia marítima, de vigilancia del espacio aéreo y de transporte aéreo, con su mantenimiento presupuestado y con participación de la industria nacional de la defensa.

ARTÍCULO 11°.- Planeamiento militar conjunto. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborará, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la publicación del presente decreto, el ciclo de planeamiento militar conjunto conforme a esta Directiva, que someterá a la aprobación del ministerio con competencia en defensa.

Capítulo IV – Adecuación de normas vigentes

ARTÍCULO 12°.- Objetivos de valor estratégico. La protección de objetivos de valor estratégico a cargo de las Fuerzas Armadas prevista en el segundo párrafo del artículo 3° del Decreto N° 1107/2024 y en los artículos 11, apartado B, punto 2, y 16 del Decreto N° 1112/2024 queda limitada a las instalaciones militares propias. La custodia de los demás objetivos comprendidos en esos decretos corresponde a las autoridades competentes conforme la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. Déjanse sin efecto las disposiciones de los Decretos Nros. 1107/2024 y 1112/2024 en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 13°.- Transición de la custodia. Los ministerios con competencia en defensa y en seguridad acordarán, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la publicación del presente decreto, el traspaso ordenado de la custodia de los objetivos que no sean instalaciones militares propias. Hasta que se complete el traspaso, las Fuerzas Armadas mantendrán la custodia existente.

ARTÍCULO 14°.- Concepto de agresión externa. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1112/2024, reglamentario de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional, por el siguiente:
"Se considerarán agresiones de origen externo exclusivamente las perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro u otros Estados que afecten los intereses vitales de la NACIÓN ARGENTINA, en los términos establecidos en el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria."
Déjanse sin efecto las demás disposiciones del Decreto N° 1112/2024 en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 15°.- Adecuación de resoluciones. El ministerio con competencia en defensa adecuará a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su publicación, las Resoluciones del Ministerio de Defensa Nros. 347/2025 y 727/2025 (Operación Presidente Julio Argentino Roca) y las demás resoluciones que disponen la participación de las Fuerzas Armadas en operativos en zonas de frontera, para que esa participación se limite al apoyo logístico previsto en el artículo 8°.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 457/2021.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta que aprueba el Protocolo de despliegue rápido de las Fuerzas Armadas en emergencias (SINAGIR)

Protocolo conjunto de Defensa y Seguridad Nacional, con la agencia nacional de emergencias y el servicio nacional de manejo del fuego, para que las Fuerzas Armadas respondan en menos de 24 horas a los pedidos provinciales, sin tareas de seguridad interior.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Días 61–100
Trámite: No aplica (resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 22.520 de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, 24.948, 26.815 y 27.287, el Decreto N° 225/2025 y el Decreto N° […] que aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y que, conforme el inciso 18 del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL entiende en esa materia.

Que el inciso 25 del artículo 19 de la Ley de Ministerios asigna al MINISTERIO DE DEFENSA entender en la coordinación y despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencias o desastres que se produzcan en el territorio de la Nación.

Que el Decreto N° 225/2025 creó la Agencia Federal de Emergencias como organismo desconcentrado del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, y que de esa Agencia depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Que los artículos 3° y 5° de la Ley N° 26.815, en el texto dado por el Decreto N° 1136/2024, mantienen el Servicio Nacional de Manejo del Fuego como coordinador del Sistema Federal de Manejo del Fuego y establecen como autoridad nacional de aplicación al MINISTERIO DE SEGURIDAD, hoy MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, que tiene esa competencia por el inciso 25 del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios.

Que el artículo 6° de la Ley N° 24.948 prevé la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en apoyo a la comunidad nacional.

Que la Directiva de Política de Defensa Nacional fija como prioridad el apoyo a la comunidad ante emergencias y desastres, sin tareas de seguridad interior, y prevé un protocolo de despliegue rápido aprobado por los ministerios con competencia en defensa y en seguridad.

Que las inundaciones y los incendios forestales de los últimos años mostraron la necesidad de fijar canales, responsables y tiempos de respuesta previsibles para el apoyo militar a las provincias.

Que la presente medida organiza la actuación de organismos existentes y no afecta derechos de terceros.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en particular sus artículos 19, inciso 25, y 22 bis, incisos 18 y 25.

Por ello, EL MINISTRO DE DEFENSA Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Aprobación. Apruébase el Protocolo Conjunto de Despliegue Rápido de las Fuerzas Armadas en Emergencias, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287, conforme los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente resolución se entiende por: a) la Agencia: el organismo nacional de gestión de emergencias en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL creado por el Decreto N° 225/2025; b) el Servicio: el servicio nacional de manejo del fuego previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.815; c) pedido provincial: la solicitud de apoyo formulada por el gobierno de una provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante una emergencia o desastre que supere su capacidad de respuesta; y d) unidades de respuesta: los elementos de las Fuerzas Armadas designados conforme el artículo 5°.

ARTÍCULO 3°.- Pedido provincial. El pedido provincial se formula ante la Agencia o, cuando se trate de incendios forestales y rurales, ante el Servicio, por el canal de comunicación permanente que estos habiliten durante las VEINTICUATRO (24) horas de todos los días del año. Debe indicar, como mínimo, la zona afectada, el tipo de emergencia, la población comprometida, las capacidades requeridas y la autoridad provincial que coordinará en el terreno. El pedido podrá formularse por cualquier medio y formalizarse con posterioridad.

ARTÍCULO 4°.- Tramitación. La Agencia o el Servicio, según corresponda, evaluará el pedido y lo remitirá al ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS dentro de las DOS (2) horas de recibido, con copia al MINISTERIO DE DEFENSA. El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS dispondrá el despliegue de las unidades de respuesta que correspondan, conforme las instrucciones generales que imparta el MINISTERIO DE DEFENSA.

ARTÍCULO 5°.- Unidades de respuesta. El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS designará y mantendrá en disponibilidad, distribuidas por regiones del territorio nacional, unidades de respuesta con capacidades de: a) búsqueda y rescate; b) ingeniería; c) sanidad de campaña; d) transporte aéreo, terrestre y fluvial; e) apoyo al combate de incendios forestales y rurales; y f) apoyo logístico. La nómina de las unidades designadas y sus capacidades se comunicará a la Agencia y al Servicio y se actualizará cada año.

ARTÍCULO 6°.- Tiempo de respuesta. Las primeras unidades de respuesta deberán estar desplegadas en la zona afectada, o en camino con medios aéreos, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibido el pedido provincial por la Agencia o el Servicio.

ARTÍCULO 7°.- Mando y coordinación. El personal militar desplegado permanece bajo su cadena de mando. Su empleo se coordina en el terreno con la Agencia o el Servicio y con la autoridad provincial designada en el pedido, que fijan las tareas de apoyo requeridas.

ARTÍCULO 8°.- Exclusión de tareas de seguridad. Las unidades de respuesta realizan exclusivamente tareas de apoyo a la comunidad, en los términos del artículo 6° de la Ley N° 24.948. No realizan tareas de seguridad interior, de mantenimiento del orden público ni funciones policiales.

ARTÍCULO 9°.- Ejercicios y capacitación. La Agencia, el Servicio y el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS realizarán al menos UN (1) ejercicio conjunto por año para verificar el cumplimiento del tiempo de respuesta, con invitación a las provincias, y desarrollarán actividades de capacitación conjunta.

ARTÍCULO 10°.- Costos. Cada jurisdicción atiende los gastos de su participación con los créditos asignados en el Presupuesto General de la Administración Nacional, sin perjuicio de los mecanismos de financiamiento de emergencias previstos en la Ley N° 27.287.

ARTÍCULO 11°.- Registro e informe. La Agencia llevará un registro de los pedidos provinciales con la fecha y hora de recepción, de remisión y de despliegue, y publicará cada semestre, en el sitio web oficial del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, un informe con los tiempos de respuesta y las capacidades empleadas.

ARTÍCULO 12°.- Revisión. El presente Protocolo se revisará cada año, a partir de los resultados del registro y de los ejercicios conjuntos.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)

Reglamenta el cálculo, la inclusión en el presupuesto y la transferencia mensual del aporte del Tesoro al FONDEF, la verificación de la regla fiscal en cada proyecto de presupuesto, el plan plurianual de reequipamiento con sus prioridades y la participación de la industria nacional, y la publicación semestral de la ejecución.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Fase I (tras la promulgación de «Ley de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)»; antes del primer proyecto de presupuesto que aplique el calendario)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa, la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa restableció el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, con un calendario que arranca en TREINTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,35 %) de los ingresos corrientes del Sector Público Nacional y sube hasta OCHO DÉCIMOS POR CIENTO (0,8 %) solo cuando el proyecto de presupuesto cumple la regla de resultado fiscal vigente.

Que la Ley N° 27.565 no cuenta con decreto reglamentario y que corresponde fijar la mecánica de cálculo, inclusión presupuestaria y transferencia del aporte, la verificación de la regla fiscal y el contenido del plan plurianual de reequipamiento.

Que los recursos del Fondo deben aplicarse con prioridad al patrullaje y la vigilancia marítima, la vigilancia del espacio aéreo, el transporte aéreo y el apoyo logístico antártico, con participación de la industria nacional de la defensa.

Que los servicios jurídicos permanentes de los ministerios con competencia en defensa y en economía han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, en el texto dado por el artículo 3° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa, y los artículos 4° a 8° de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Base de cálculo. El porcentaje que corresponda a cada ejercicio según el calendario se aplica sobre el total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional que acompaña el proyecto de ley de presupuesto. Si el Honorable Congreso de la Nación modificara la estimación de esos ingresos, el crédito se ajustará a la estimación sancionada.

ARTÍCULO 3°.- Inclusión en el presupuesto. El ministerio con competencia en economía incluirá el aporte en el proyecto de ley de presupuesto en un programa específico, identificado como aporte del Tesoro nacional al Fondo Nacional de la Defensa, separado de los créditos de la jurisdicción de defensa y de las Fuerzas Armadas, de modo que pueda verificarse su carácter adicional.

ARTÍCULO 4°.- Verificación de la regla fiscal (artículo 6°). El mensaje del proyecto de ley de presupuesto expondrá: a) el porcentaje del ejercicio anterior; b) el porcentaje que correspondería con el incremento; c) el resultado fiscal del proyecto con el incremento incluido y su comparación con la regla de resultado fiscal vigente; y d) el porcentaje aplicado y, si no procede el incremento, las razones. El primer ejercicio de aplicación se determina conforme el artículo 4° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa.

ARTÍCULO 5°.- Transferencias. La Tesorería General de la Nación transferirá el aporte al Fondo Nacional de la Defensa en DOCE (12) cuotas mensuales iguales, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles de cada mes. Las cuotas no transferidas en término se cancelarán en el mes siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Intangibilidad del crédito. Los créditos del programa del artículo 3° no podrán ser disminuidos por las reestructuraciones presupuestarias que se dispongan en ejercicio de las facultades del artículo 37 de la Ley N° 24.156, salvo que el resultado del ejercicio en ejecución se aparte de la regla de resultado fiscal vigente, en cuyo caso la reducción será proporcional a la del resto del gasto primario y se informará a las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Plan plurianual (artículos 7° y 8°). El ministerio con competencia en defensa elaborará un plan plurianual de reequipamiento financiado con el Fondo, de CUATRO (4) años móviles, que se actualizará cada año y se presentará a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras dentro de los TREINTA (30) días corridos de la remisión del proyecto de ley de presupuesto, sin perjuicio del plan anual de inversiones previsto en el inciso a) del artículo 6° de la Ley N° 27.565. El plan consignará, por proyecto: a) la prioridad del artículo 7° de la ley a la que responde; b) el costo total y su distribución anual; c) el cronograma; d) la participación de la industria nacional de la defensa; y e) el grado de avance.

ARTÍCULO 8°.- Prioridades (artículo 7°). Los proyectos se ordenarán según las prioridades del artículo 7° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa y de la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente. Los medios de la Armada Argentina afectados al Sistema Nacional de Vigilancia Marítima se programarán en coordinación con la autoridad de aplicación de ese Sistema.

ARTÍCULO 9°.- Industria nacional. En las contrataciones financiadas con el Fondo, el ministerio con competencia en defensa dará preferencia, en igualdad de condiciones de calidad, precio y plazo, a la provisión, el mantenimiento y la modernización por empresas e instituciones de la industria nacional de la defensa, y consignará en el plan plurianual el porcentaje del gasto ejecutado con ellas.

ARTÍCULO 10°.- Informe de ejecución. El ministerio con competencia en defensa publicará cada semestre, en su sitio web oficial y en formato abierto, las transferencias recibidas, los compromisos asumidos y la ejecución del Fondo por proyecto, y lo remitirá a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras junto con los informes semestrales del inciso b) del artículo 6° de la Ley N° 27.565.

ARTÍCULO 11°.- Normas complementarias. Facúltase a los ministerios con competencia en economía y en defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de migraciones y refugio en plazo cierto, que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025

Revisa punto por punto el DNU 366/2025 y deja por ley lo que se mantiene: emergencias y atención primaria gratuitas para todos, cobro o seguro para la atención programada de no residentes y arancel universitario a criterio de cada universidad. Exige condena firme para impedir la residencia o cancelarla, limita la retención a la expulsión firme y restablece dos instancias judiciales. Devuelve la carta de ciudadanía a los jueces y fija plazos máximos de 30 días para la radicación con DNI y de 6 meses para el refugio.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Por tocar la Ley 346, conviene reunir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 77 de la Constitución), como criterio prudencial.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional reconoce a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y manda fomentar la inmigración (arts. 20 y 25). El régimen migratorio vigente, sin embargo, descansa en buena medida en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, que modificó la Ley N° 25.871 de Migraciones, la Ley N° 346 de Ciudadanía y las leyes de educación superior y de educación nacional. Un régimen de derechos de esa importancia no debe depender de un decreto de excepción. El presente proyecto revisa ese decreto punto por punto, conforme la Ley N° 26.122, y deja por ley lo que se mantiene. Garantiza a todas las personas la atención de urgencias, emergencias y atención primaria en forma gratuita; admite el cobro o el seguro para la atención programada de quienes no residen en el país, y deja el arancel universitario de los no residentes a criterio de cada universidad. Ratifica las reglas de orden del decreto, como el domicilio electrónico, la declaración jurada de antecedentes y las facultades de la policía migratoria, y corrige cuatro puntos para asegurar la proporcionalidad y el debido proceso: los impedimentos penales y la cancelación de la residencia exigen condena firme y guardan relación con la gravedad del delito y con el arraigo de la persona; la retención solo procede una vez firme la expulsión, y la revisión judicial vuelve a tener dos instancias, con plazos razonables y la posibilidad de subsanar defectos formales. No repone el traspaso de la carta de ciudadanía a la autoridad migratoria, cuestionado judicialmente en 2026, y devuelve esa competencia a los jueces federales. Fija además plazos ciertos: radicación con Documento Nacional de Identidad en treinta días y solicitudes de refugio resueltas en seis meses, con documentación provisoria que habilita a trabajar, estudiar y atenderse. Según el Censo 2022 (INDEC), la población nacida en el extranjero representa el 4,2 % del total; una radicación rápida favorece el trabajo registrado y permite al Estado saber quién reside en el país.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley revisa, en ejercicio de la atribución que reconoce el artículo 25 de la Ley N° 26.122, las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025; fija con rango de ley las reglas de la Ley N° 25.871 de Migraciones que se mantienen y las que se modifican; restablece el régimen de la Ley N° 346 de Ciudadanía, y establece plazos máximos para la radicación de las personas migrantes y para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Capítulo II – Salud y educación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 7° de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 25.871 por el siguiente: «ARTÍCULO 7°.- En ningún caso la irregularidad migratoria de una persona extranjera impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; de nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos brindarán orientación y asesoramiento sobre los trámites necesarios para subsanar la irregularidad migratoria. Lo dispuesto en este artículo no obsta a las retribuciones que las instituciones de educación superior de gestión estatal establezcan conforme el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521.»

ARTÍCULO 3°.- Sustitución del artículo 8° de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 25.871 por el siguiente: «ARTÍCULO 8°.- Toda persona extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, tiene acceso gratuito a la atención de urgencias y emergencias y a la atención primaria de la salud en los establecimientos del sistema público de salud. La atención programada de las personas no residentes en los establecimientos de salud dependientes del Estado nacional podrá sujetarse al pago del arancel que fije la autoridad sanitaria nacional o a la acreditación de un seguro de salud que la cubra. A los fines de este artículo, son personas no residentes las que no cuentan con residencia permanente, temporaria o precaria otorgada conforme la presente ley ni con una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en trámite. Las autoridades de los establecimientos de salud brindarán orientación y asesoramiento sobre los trámites necesarios para subsanar la irregularidad migratoria.»

ARTÍCULO 4°.- Aranceles universitarios. Ratifícase con fuerza de ley el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, en el texto dado por el artículo 35 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025. En consecuencia, los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente, y cada institución decide, a su criterio y por decisión de sus órganos de gobierno, si establece retribuciones para los demás estudiantes, conforme el inciso c) del artículo 59 de esa ley.

ARTÍCULO 5°.- Educación obligatoria. Ratifícase con fuerza de ley el artículo 143 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, en el texto dado por el artículo 36 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, que garantiza a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad el acceso y la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario mediante documentos de su país de origen.

Capítulo III – Radicación en plazo cierto

ARTÍCULO 6°.- Plazo máximo de radicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 resolverá las solicitudes de residencia de modo que entre la presentación de la solicitud completa y la emisión del Documento Nacional de Identidad de la persona extranjera no transcurran más de TREINTA (30) días corridos. El plazo se suspende por las demoras imputables al solicitante y, cuando deban requerirse antecedentes penales a otros Estados, por un máximo de TREINTA (30) días corridos adicionales. Desde la presentación de la solicitud completa y hasta su resolución, la persona extranjera goza de la residencia precaria prevista en el artículo 20 de la Ley N° 25.871, que la habilita a trabajar, estudiar y acceder a la salud.

ARTÍCULO 7°.- Trámite digital. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 garantizará que la solicitud de residencia, la presentación de la documentación, el pago de las tasas, la consulta del estado del trámite y la notificación de la resolución puedan realizarse íntegramente por medios electrónicos, con una única comparecencia personal para la captura de los datos biométricos. Publicará cada mes, en su sitio web oficial y en formato abierto, el tiempo promedio y la distribución de los plazos de resolución.

ARTÍCULO 8°.- Documento Nacional de Identidad. Resuelta favorablemente la solicitud, la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 comunicará la residencia otorgada y los datos biométricos del solicitante, por medios electrónicos y en el mismo día, al Registro Nacional de las Personas, que iniciará de oficio el trámite del Documento Nacional de Identidad y lo emitirá dentro del plazo total previsto en el artículo 6°, conforme la Ley N° 17.671.

ARTÍCULO 9°.- Control de antecedentes. El cumplimiento de los plazos de este Capítulo no exime de la verificación de los antecedentes del solicitante. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 celebrará convenios con los organismos nacionales competentes, con los Estados Partes del MERCOSUR y con otros Estados para el cruce electrónico de antecedentes penales.

Capítulo IV – Refugio en plazo cierto

ARTÍCULO 10°.- Plazo máximo de resolución. La Comisión Nacional para los Refugiados resolverá las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de un plazo máximo de SEIS (6) meses contados desde su formalización. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante.

ARTÍCULO 11°.- Documento provisorio. Incorpórase como último párrafo del artículo 51 de la Ley N° 26.165 el siguiente: «El documento provisorio se expedirá dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud, se renovará sin interrupción hasta la resolución definitiva y habilita a su titular, además de trabajar en los términos del artículo 43, a abrir una cuenta bancaria, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud en las mismas condiciones que las personas con residencia temporaria.»

ARTÍCULO 12°.- Reunificación familiar. Las solicitudes de extensión de la condición de refugiado a los miembros del grupo familiar se tramitan con prioridad y dentro del plazo del artículo 10.

Capítulo V – Ciudadanía

ARTÍCULO 13°.- Restablecimiento del régimen de la Ley N° 346. Deróganse los artículos 37 a 43 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025. La Ley N° 346 de Ciudadanía rige con el texto vigente antes de la modificación introducida por ese decreto, y el otorgamiento de la carta de ciudadanía corresponde a los jueces federales conforme ese régimen.

ARTÍCULO 14°.- Situaciones alcanzadas. Las cartas de ciudadanía otorgadas durante la vigencia de los artículos derogados por el artículo 13 conservan su validez, conforme el artículo 24 de la Ley N° 26.122. Los trámites en curso ante la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 se remitirán, con todas sus actuaciones, al juzgado federal competente dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, y se tendrán por iniciados en la fecha de su presentación original.

ARTÍCULO 15°.- Restablecimiento del artículo 110 de la Ley N° 25.871. Restablécese el artículo 110 de la Ley N° 25.871, derogado por el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, con el siguiente texto:

«ARTÍCULO 110.- Los juzgados federales deberán comunicar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES las cartas de ciudadanía otorgadas y su cancelación en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, para que esta actualice sus registros.»

Capítulo VI – Proporcionalidad y debido proceso en materia migratoria

ARTÍCULO 16°.- Sustitución del artículo 29 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional:

a) la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo;

b) tener prohibido el ingreso, en virtud de una prohibición dictada, hasta tanto esa medida haya sido revocada o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;

c) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a TRES (3) años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento;

d) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a TRES (3) años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento;

e) tener antecedentes, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a TRES (3) años. Mientras no recaiga sentencia firme, esta causa solo obsta al ingreso en el territorio nacional; respecto de quien se encuentre en el país y tramite su residencia, se aplicará lo dispuesto por el artículo 69 de la presente ley;

f) haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la CORTE PENAL INTERNACIONAL;

g) haber incurrido o participado en actividades terroristas, en actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley N° 23.077;

h) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por haber promovido o facilitado, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino, o haber participado en su promoción o facilitación;

i) haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto;

j) haber desnaturalizado los motivos de ingreso o admisión en el país, o bien cuando razones fundadas llevaren a la conclusión de que la autorización de ingreso o permanencia concedida hubiera sido motivada por la realización de actividades diferentes a las oportunamente invocadas, ya fueran de carácter lícito o no;

k) haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente;

l) el incumplimiento de los requisitos de regularización migratoria exigidos por la presente ley.

A los fines del presente artículo, se entenderá por condena a la sentencia condenatoria que se encuentre firme, y por antecedente al auto de procesamiento firme, al cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio, a la elevación a juicio o a cualquier acto procesal equiparable a estos. La sola circunstancia de haber sido sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito no constituye causa impediente.

Los PODERES JUDICIALES y los MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES todo auto de procesamiento, cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio o acto procesal equiparable y sentencia condenatoria por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de CINCO (5) días hábiles de haberse dictado, aun sin

encontrarse firme, a los efectos del artículo 69 de la presente ley.

Excepcionalmente, por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias, de reunificación familiar o cuando se vieran afectados gravemente derechos de menores de edad, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá admitir en el país a los extranjeros comprendidos en los impedimentos previstos en el presente artículo.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, admitir en el país a un extranjero que hubiese sido condenado o tenga antecedentes por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

Cuando se invoque el derecho a la reunificación familiar, deberá acreditarse en forma fehaciente la convivencia y el interés afectivo y económico del grupo familiar. La concesión de la dispensa deberá estar debidamente motivada.»

El inciso m) del artículo 29 de la Ley N° 25.871, incorporado por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026, no es alcanzado por la presente sustitución y se mantiene a continuación del inciso l), con el texto y en la situación jurídica que resultan de ese decreto.

ARTÍCULO 17°.- Sustitución del artículo 62 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 62.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando el residente:

a) con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina, hubiese articulado un hecho o un acto simulado o este hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento; hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada; o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales;

b) hubiese sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delito doloso a pena privativa de la libertad de TRES (3) años o más, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento, o registrase DOS (2) o más condenas firmes por delitos dolosos a pena privativa de la libertad;

c) hubiese sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por la promoción o facilitación, con fines de lucro, del ingreso, permanencia o egreso ilegales de extranjeros en el territorio nacional;

d) hubiese egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición concedida definitivamente;

e) luego de haberle sido otorgada la residencia permanente o temporaria, hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período igual o superior a UN (1) año, o SEIS (6) meses si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES pudieran ser de interés o beneficio para la REPÚBLICA ARGENTINA, o mediara autorización expresa de la autoridad migratoria, la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas;

f) hubiese desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la actividad en el país hubiere sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el ESTADO NACIONAL y no se cumplieren o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención;

g) se encontrare incurso en cualquiera de los extremos previstos por los incisos f) y g) del artículo 29 de la presente ley, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior.

Cuando se trate de un residente permanente con más de DIEZ (10) años de residencia legal ininterrumpida en el país, la cancelación por la causal del inciso b) solo procederá si la condena firme fuese a pena privativa de la libertad superior a CINCO (5) años, o por un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional, o por tráfico de estupefacientes, de armas o de personas, trata de personas o lavado de activos.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES dispensará la cancelación de la residencia por la causal del inciso b) y la posterior expulsión cuando el residente fuese padre, madre, hijo, cónyuge o conviviente de argentino o de residente permanente, y acreditare la convivencia y el interés afectivo y económico del grupo familiar, salvo decisión debidamente fundada. Asimismo, podrá dispensarla en atención al plazo de residencia legal inmediatamente anterior al hecho, que no podrá ser inferior a DOS (2) años, y a las circunstancias personales y sociales del residente.

En los demás supuestos del presente artículo, excepcionalmente y por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias o de reunificación familiar, la autoridad migratoria podrá dispensar la cancelación de la residencia y la posterior expulsión.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, disponer las dispensas a las que refieren los párrafos anteriores cuando el extranjero en cuestión hubiere sido condenado por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

A los efectos de evaluar la procedencia de cualquier dispensa, se tendrá especial consideración al plazo de permanencia ininterrumpida dentro del territorio argentino y a la situación de las personas menores de edad a cargo del residente. La decisión que conceda o deniegue la dispensa deberá estar debidamente motivada.

Las cancelaciones de residencias deberán ser inmediatamente comunicadas al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), al REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA y a los jueces competentes en materia electoral según la jurisdicción.

Los PODERES JUDICIALES y los MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio o acto procesal equiparable y toda condena por delito penal dictada contra un extranjero residente, en el plazo de CINCO (5) días hábiles de haberse dictado.»

El inciso h) del artículo 62 de la Ley N° 25.871, incorporado por el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026, no es alcanzado por la presente sustitución y se mantiene a continuación del inciso g), con el texto y en la situación jurídica que resultan de ese decreto.

ARTÍCULO 18°.- Sustitución del artículo 70 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 70 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 70.- Cuando se encuentre firme la expulsión de un extranjero y no habiendo orden de retención dictada de oficio por la justicia, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES solicitará a la autoridad judicial competente que ordene la retención, mediante resolución fundada. La medida tendrá como único objetivo cumplir con la expulsión.

La retención no procederá mientras la expulsión no se encuentre firme. Hasta entonces, la autoridad judicial competente podrá disponer, a pedido de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y mediante resolución fundada, medidas no privativas de la libertad, como la fijación de domicilio, la presentación periódica o la retención del documento de viaje.

Producida la retención y en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución y dicho vínculo fuera compatible con las previsiones de dispensa contenidas por los artículos 29 y 62 de la presente ley, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado, en un plazo de hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles.

Con evaluación favorable de la dispensa por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad, debiendo regularizar su situación migratoria en el plazo que a tal efecto disponga la autoridad migratoria. Asimismo, el organismo solicitará a la autoridad judicial competente la suspensión de la orden de retención oportunamente dictada, ya sea que la misma haya sido peticionada o dictada de oficio.

En todos los demás casos, la retención y expulsión serán efectivizadas en forma inmediata.

Cuando el extranjero cuya expulsión se encuentre firme estuviere cumpliendo condena y la justicia no hubiese dictado el extrañamiento, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá requerir el dictado de la medida de retención en forma inmediata, debiendo el juez competente dictar la misma con anterioridad a que aquel recupere su libertad.

En caso de que la Autoridad de Aplicación deba peticionar la medida de retención en días u horas inhábiles, deberá hacerlo ante el juez federal con competencia en materia penal. Concedida la retención, el juez penal remitirá las actuaciones al juez competente, en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, para la prosecución del trámite.

En todos los casos, el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable y razonable para hacer efectiva la expulsión del extranjero. El plazo máximo será de TREINTA (30) días corridos, prorrogable una única vez por idéntico término. En caso de no poder materializarse la expulsión, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES procederá conforme lo previsto por el artículo 71 de la presente ley.

Producida la retención ordenada, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará en forma inmediata al juzgado interviniente, tanto al de origen como al que se encontrara de turno, la medida dispuesta.»

ARTÍCULO 19°.- Sustitución del artículo 76 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 76 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 76.- Agotada la vía administrativa, podrá interponerse el recurso judicial dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales desde la notificación fehaciente del acto que agote la instancia administrativa. La notificación deberá indicar el recurso procedente, el plazo para interponerlo, el tribunal competente y el derecho a la asistencia jurídica gratuita previsto por el artículo 86 de la presente ley.»

ARTÍCULO 20°.- Sustitución del artículo 77 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 77 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 77.- El recurso judicial deberá ser interpuesto ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o el Juzgado Federal con asiento en las provincias que corresponda al domicilio del recurrente, conforme el artículo 98 de la presente ley.

El recurso deberá ser presentado por escrito, fundado y con patrocinio letrado. Si el recurrente careciera de patrocinio y se encontrara en la situación prevista por el artículo 86 de la presente ley, el juzgado dará intervención inmediata al Ministerio Público de la Defensa. Deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas que se estimen convenientes, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas por el artículo 364 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Si el escrito no cumpliera los requisitos formales establecidos por el presente artículo, el juzgado intimará al recurrente a subsanar los defectos dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. La intimación se notificará también al Ministerio Público de la Defensa cuando este intervenga.

Presentado el recurso, el juzgado, previo a todo trámite, dará vista al Fiscal por el término de CINCO (5) días hábiles para que se expida respecto de la habilitación de instancia. Contestada la vista, se dará traslado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES por el plazo de DIEZ (10) días hábiles. La prueba admitida se producirá en un plazo que no podrá exceder de VEINTE (20) días hábiles, y el juzgado dictará sentencia dentro de los QUINCE (15) días hábiles de concluida su producción o, si no hubiera prueba que producir, de contestado el traslado.

La sentencia será apelable por cualquiera de las partes dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada, mediante escrito fundado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las provincias que corresponda. Del recurso se dará traslado a la contraria por DIEZ (10) días hábiles, y la Cámara resolverá dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibidas las actuaciones.

La interposición del recurso judicial y de la apelación suspende la ejecución de la medida recurrida hasta que la sentencia quede firme, conforme el artículo 82 de la presente ley.»

ARTÍCULO 21°.- Sustitución del artículo 78 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 78 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 78.- Mientras se encuentren pendientes los recursos administrativos o judiciales interpuestos contra la expulsión, no procederá la retención prevista por el artículo 70 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas no privativas de la libertad que ese artículo autoriza. Firme la expulsión, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá solicitar la retención ante el tribunal que hubiese intervenido en el recurso, sin necesidad de iniciar un expediente judicial de retención por separado.»

ARTÍCULO 22°.- Sustitución del artículo 98 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 98 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 98.- Serán competentes para entender en lo dispuesto por los Títulos V y VI de la presente ley, en primera instancia, los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales con asiento en las provincias, y en segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.»

ARTÍCULO 23°.- Situaciones en trámite. Las disposiciones de los artículos 76, 77 y 78 de la Ley N° 25.871, en el texto que establece la presente ley, se aplican a los actos notificados desde su entrada en vigencia. Los plazos para recurrir que no hubiesen vencido a esa fecha se extienden hasta completar el plazo del artículo 76 en ese texto, y las sentencias dictadas en primera instancia a partir de esa fecha serán apelables conforme el artículo 77. Las retenciones dispuestas respecto de expulsiones que no se encuentren firmes cesarán dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de la entrada en vigencia de la presente ley, sin perjuicio de las medidas no privativas de la libertad que el juez disponga conforme el artículo 70. Los procedimientos de cancelación de residencia y de declaración de impedimentos que no se encuentren firmes se resolverán conforme los artículos 29 y 62 de la Ley N° 25.871, en el texto que establece la presente ley.

Capítulo VII – Revisión del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025

ARTÍCULO 24°.- Ratificación de lo que se mantiene. Ratifícanse con fuerza de ley los textos de los artículos 6°, 20, 22, 25, 34, 35, 37, 53, 53 bis, 54, 61, 63, 69, 71, 74, 75, 79, 80, 86, 89, 92, 114 y 123 bis y del inciso ñ) del artículo 23 de la Ley N° 25.871, en la redacción que les dio el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, y la derogación de los artículos 81 y 84 de esa ley dispuesta por el artículo 34 de ese decreto. Los artículos 7°, 8°, 29, 62, 70, 76, 77, 78, 98 y 110 de la Ley N° 25.871 rigen con el texto que establece la presente ley. Esta ratificación no alcanza a las modificaciones introducidas con posterioridad por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026.

ARTÍCULO 25°.- Derogación del decreto. Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 26.122. Las normas que ese decreto sustituyó o incorporó en las Leyes Nros. 25.871, 24.521 y 26.206 conservan el texto que resulta de la presente ley.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 26°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con las siguientes fuentes: a) la atención de urgencias, emergencias y atención primaria, con los créditos asignados a la jurisdicción de salud y a los establecimientos respectivos en el Presupuesto General de la Administración Nacional; los aranceles que se perciban por la atención programada de personas no residentes constituyen recursos propios del establecimiento que los perciba; y b) la digitalización y el refuerzo de personal de la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 y de la Comisión Nacional para los Refugiados, con los créditos que tengan asignados y con la recaudación de las tasas migratorias, sin aumento del gasto total autorizado. Los gastos que no puedan atenderse con esas fuentes en el ejercicio en curso se incluirán en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 27°.- Aplicación de los plazos. Los plazos máximos de los artículos 6° y 10 se aplican a las solicitudes que se presenten desde los NOVENTA (90) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley. Las solicitudes de refugio pendientes a esa fecha se resolverán dentro de los DOCE (12) meses siguientes.

ARTÍCULO 28°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días corridos de su promulgación.

ARTÍCULO 29°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 30°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto

Fija en 30 días el plazo máximo entre la solicitud de residencia y la emisión del DNI, con trámite digital y residencia precaria automática, y en 6 meses la resolución de las solicitudes de refugio, con documento provisorio en 5 días hábiles que habilita a trabajar. Desde la sanción de la ley migratoria, es su reglamentación.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (año 1; antes de la ley «Ley de migraciones y refugio en plazo cierto, que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025», de la que luego es reglamentación)
Trámite: No aplica (decreto simple y reglamentario, art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], las Leyes Nros. 17.671, 25.871 de Migraciones y 26.165 General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, los Decretos Nros. 616/2010 y 646/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y manda fomentar la inmigración (artículos 20 y 25).

Que la reglamentación de la Ley N° 25.871 aprobada por el Decreto N° 616/2010 no fija un plazo máximo para resolver las solicitudes de residencia, y que su artículo 30 concede al residente SESENTA (60) días para iniciar el trámite del Documento Nacional de Identidad.

Que la reglamentación de la Ley N° 26.165 aprobada por el Decreto N° 646/2025 admite que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se resuelvan en un plazo de hasta UN (1) año en el procedimiento ordinario (artículo 41 de su Anexo) y prevé un documento provisorio de NOVENTA (90) días renovable (artículo 51).

Que las demoras en la radicación empujan a las personas migrantes a la informalidad, donde no aportan ni pagan impuestos y quedan expuestas al abuso, y que una radicación rápida, con control de antecedentes, permite al Estado saber quién reside en el país.

Que la Ley N° 17.671 asigna al Registro Nacional de las Personas la expedición del Documento Nacional de Identidad y la identificación de los extranjeros radicados.

Que corresponde fijar plazos máximos de TREINTA (30) días para la radicación con Documento Nacional de Identidad y de SEIS (6) meses para la resolución de las solicitudes de refugio, y asegurar que la documentación provisoria habilite a trabajar mientras se resuelve cada caso.

Que los plazos que se fijan se incorporarán a la ley que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, de la que el presente decreto será reglamentación desde su entrada en vigencia.

Que los servicios jurídicos permanentes competentes han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Radicación y Documento Nacional de Identidad en TREINTA (30) días

ARTÍCULO 1°.- Plazo máximo. Entre la presentación de una solicitud de residencia completa ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y la emisión del Documento Nacional de Identidad de la persona extranjera no podrán transcurrir más de TREINTA (30) días corridos. Dentro de ese plazo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resolverá la solicitud en un máximo de VEINTE (20) días corridos y el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS emitirá el documento en un máximo de DIEZ (10) días corridos desde la comunicación prevista en el artículo 5°.

ARTÍCULO 2°.- Solicitud completa. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES publicará la lista cerrada de requisitos de cada categoría y criterio de residencia. Verificará por medios electrónicos si la solicitud está completa dentro de los TRES (3) días hábiles de presentada; vencido ese plazo sin observación, la solicitud se tendrá por completa desde su presentación. No podrán exigirse requisitos que no figuren en la lista publicada.

ARTÍCULO 3°.- Trámite digital. La solicitud, la presentación de la documentación, el pago de las tasas, la consulta del estado del trámite y la notificación de la resolución se realizarán por medios electrónicos. La comparecencia personal se limitará a un único turno para la captura de datos biométricos, que se otorgará dentro de los DIEZ (10) días corridos de presentada la solicitud.

ARTÍCULO 4°.- Residencia precaria. Con la solicitud completa, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES otorgará en forma automática y en formato digital la residencia precaria prevista en la Ley N° 25.871, que habilita a trabajar, estudiar y acceder a la salud hasta la resolución de la solicitud.

ARTÍCULO 5°.- Modificación del Decreto N° 616/2010. Incorpórase como último párrafo del artículo 30 de la reglamentación de la Ley N° 25.871 aprobada por el Decreto N° 616/2010 el siguiente: «Sin perjuicio del plazo que este artículo concede al residente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medios electrónicos y en el mismo día, la residencia otorgada y los datos biométricos del solicitante. El REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS iniciará de oficio el trámite del Documento Nacional de Identidad, sin necesidad de nueva presentación del residente, y lo emitirá dentro de los DIEZ (10) días corridos de recibida la comunicación.»

ARTÍCULO 6°.- Control de antecedentes. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES verificará los antecedentes del solicitante por medios electrónicos con los registros nacionales y, mediante los convenios que celebre, con los de los Estados Partes del MERCOSUR y de otros Estados. Cuando deban requerirse antecedentes a otro Estado, el plazo del artículo 1° se suspenderá por un máximo de TREINTA (30) días corridos. Las demoras imputables al solicitante también suspenden el plazo.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad de los plazos. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS publicarán cada mes, en formato abierto, el tiempo promedio y la distribución de los plazos de resolución y de emisión del documento, por categoría de residencia y por delegación.

Capítulo II – Refugio en SEIS (6) meses

ARTÍCULO 8°.- Plazo máximo de resolución. Sustitúyese el segundo párrafo del punto 1 (procedimiento ordinario) del artículo 41 del Anexo I del Decreto N° 646/2025, reglamentario de la Ley N° 26.165, por el siguiente: «La resolución que decidiere sobre el reconocimiento o la denegatoria de la condición de refugiado deberá emitirse dentro de un plazo no mayor de SEIS (6) meses contados desde la formalización de la solicitud. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante. La demora injustificada en la resolución será elemento suficiente para considerar que existió mal desempeño en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios responsables en el caso.» Sustitúyese el último párrafo del punto 2.1 (desarrollo del procedimiento sumario) del mismo artículo por el siguiente: «El plazo máximo para resolver en estos procedimientos no podrá exceder de SEIS (6) meses contados desde la formalización de la solicitud, y solo se suspende por las demoras imputables al solicitante.»

ARTÍCULO 9°.- Documento provisorio. El documento provisorio previsto en el artículo 51 de la Ley N° 26.165 y de su reglamentación se expedirá dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud y se renovará en forma automática hasta la resolución definitiva. Habilita a su titular a trabajar, conforme el artículo 43 de la Ley N° 26.165, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud. Invítase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a disponer que las entidades financieras lo admitan como documento de identificación para la apertura de cuentas.

ARTÍCULO 10°.- Solicitudes pendientes. La COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS aprobará, dentro de los SESENTA (60) días corridos de la publicación del presente decreto, un plan para resolver dentro de los DOCE (12) meses siguientes las solicitudes que a esa fecha lleven más de SEIS (6) meses en trámite, con prioridad para las de reunificación familiar y las de personas en situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 11°.- Refuerzo de personal. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el ministerio con competencia en seguridad asignarán a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS y a la Secretaría Ejecutiva de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS el personal de sus dotaciones vigentes necesario para cumplir los plazos de este decreto.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Reglamentación de la ley migratoria. Desde la entrada en vigencia de la Ley N° […] de migraciones y refugio en plazo cierto, los artículos 1° a 7° del presente decreto constituyen la reglamentación de los artículos 6° a 9° de esa ley, y los artículos 8° a 10, la de sus artículos 10, 11, 12 y 27. Hasta entonces, rigen como normas complementarias de las reglamentaciones aprobadas por los Decretos Nros. 616/2010 y 646/2025.

ARTÍCULO 13°.- Normas complementarias. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS dictarán, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la publicación del presente decreto, las normas de procedimiento necesarias para su aplicación.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a los organismos intervinientes en el Presupuesto General de la Administración Nacional y con la recaudación de las tasas migratorias, sin aumento del gasto total autorizado.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los plazos de los artículos 1° y 8° se aplican a las solicitudes que se presenten desde los SESENTA (60) días corridos de esa fecha.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Dirección Nacional de Migraciones: Procedimiento Digital de Radicación en 30 días

Organiza el trámite digital de radicación: requisitos cerrados y publicados, residencia precaria automática, un solo turno biométrico, resolución en 20 días y comunicación en el día al RENAPER para que el DNI salga dentro del plazo total de 30 días, con tablero público de plazos.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (dentro de los 30 días del decreto «Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto»)
Trámite: No aplica (resolución de la Dirección Nacional de Migraciones).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 25.871 de Migraciones, la reglamentación aprobada por el Decreto N° 616/2010, la Ley N° 17.671, el Decreto N° […] de plazos máximos de radicación y de refugio, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° […] fijó en TREINTA (30) días corridos el plazo máximo entre la presentación de una solicitud de residencia completa y la emisión del Documento Nacional de Identidad, y en VEINTE (20) días corridos el plazo de esta Dirección Nacional para resolverla.

Que el mismo decreto dispuso que el trámite se realice por medios electrónicos, con un único turno presencial para la captura de datos biométricos, y que la residencia precaria se otorgue en forma automática con la solicitud completa.

Que el artículo 13 de ese decreto encomendó a esta Dirección Nacional dictar las normas de procedimiento necesarias para su aplicación.

Que la Ley N° 25.871 no establece un plazo máximo para resolver las solicitudes de residencia y que las demoras administrativas favorecen la informalidad laboral de las personas migrantes.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.871, la reglamentación aprobada por el Decreto N° 616/2010 y el Decreto N° […].

Por ello, EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIONES RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el Procedimiento Digital de Radicación, que rige la tramitación de las solicitudes de residencia temporaria y permanente ante esta DIRECCIÓN NACIONAL, desde su presentación hasta la comunicación al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS para la emisión del Documento Nacional de Identidad.

ARTÍCULO 2°.- Plataforma. Las solicitudes se presentan exclusivamente a través de la plataforma digital de radicación de esta DIRECCIÓN NACIONAL, que permite cargar la documentación, abonar las tasas, consultar el estado del trámite, recibir notificaciones y descargar la residencia precaria y la constancia de residencia otorgada. Las delegaciones prestarán asistencia presencial para la carga a quienes la requieran, sin que ello modifique los plazos.

ARTÍCULO 3°.- Requisitos. La Dirección de Asuntos Migratorios o el área que la reemplace publicará en el sitio web oficial, dentro de los QUINCE (15) días de la entrada en vigencia de la presente, la lista cerrada de requisitos de cada categoría y criterio de residencia. Los documentos emitidos por organismos nacionales que puedan obtenerse por interoperabilidad no se exigirán al solicitante.

ARTÍCULO 4°.- Verificación de completitud. Dentro de los TRES (3) días hábiles de presentada la solicitud, el área de recepción verificará si está completa. Si no lo está, notificará al solicitante, en un solo acto, la totalidad de los requisitos faltantes. Vencido ese plazo sin observación, la solicitud se tiene por completa desde su presentación.

ARTÍCULO 5°.- Residencia precaria digital. Con la solicitud completa, la plataforma emitirá en forma automática la residencia precaria en formato digital, con un código de verificación que permita a empleadores, establecimientos educativos y de salud y entidades financieras comprobar su autenticidad en línea.

ARTÍCULO 6°.- Turno biométrico. La plataforma asignará, al tenerse por completa la solicitud, un turno para la captura de datos biométricos dentro de los DIEZ (10) días corridos siguientes, en la delegación o centro de documentación que elija el solicitante. Los datos biométricos se capturan una sola vez y se utilizan también para la emisión del Documento Nacional de Identidad.

ARTÍCULO 7°.- Control de antecedentes. El cruce de antecedentes se realizará por medios electrónicos con los registros nacionales competentes y con los de otros Estados con los que existan convenios. Cuando deban requerirse antecedentes a otro Estado, el área competente dejará constancia en el expediente de la fecha del requerimiento y de la respuesta, a los fines de la suspensión del plazo prevista en el artículo 6° del Decreto N° […].

ARTÍCULO 8°.- Resolución. La resolución sobre la solicitud se dictará dentro de los VEINTE (20) días corridos de tenerse por completa, descontadas las suspensiones previstas. La denegatoria será fundada y se notificará con indicación de los recursos disponibles.

ARTÍCULO 9°.- Comunicación al Registro Nacional de las Personas. Otorgada la residencia, el sistema comunicará en el mismo día al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por interoperabilidad, la residencia otorgada y los datos biométricos del solicitante, a los fines del inicio de oficio del trámite del Documento Nacional de Identidad.

ARTÍCULO 10°.- Alertas de vencimiento. La plataforma generará alertas internas a los DIEZ (10) y a los QUINCE (15) días corridos de cada solicitud completa sin resolver. Las solicitudes que superen el plazo máximo se informarán cada semana al titular de esta DIRECCIÓN NACIONAL, con indicación del área y de la causa de la demora.

ARTÍCULO 11°.- Tablero público. Esta DIRECCIÓN NACIONAL publicará cada mes en su sitio web oficial, en formato abierto, la cantidad de solicitudes presentadas, resueltas y pendientes, el tiempo promedio y la distribución de los plazos de resolución, por categoría de residencia y por delegación.

ARTÍCULO 12°.- Reclamos. El solicitante cuya solicitud supere el plazo máximo podrá presentar un reclamo por la plataforma, que deberá ser atendido dentro de los CINCO (5) días hábiles por el área responsable.

ARTÍCULO 13°.- Aplicación. El presente procedimiento se aplica a las solicitudes que se presenten desde los SESENTA (60) días corridos de la publicación del Decreto N° […]. Las solicitudes en trámite a esa fecha se migrarán a la plataforma y se resolverán con prioridad según su antigüedad.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados: Procedimiento de Resolución en Plazo Cierto (6 meses)

Fija los plazos internos para resolver las solicitudes de refugio en 6 meses como máximo, expide el documento provisorio en 5 días hábiles con renovación automática, da prioridad a la reunificación familiar y a los casos vulnerables y aprueba un plan para resolver el atraso en 12 meses.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (dentro de los 30 días del decreto «Decreto de plazos máximos de radicación y de refugio, reglamentario de la ley de migraciones y refugio en plazo cierto»)
Trámite: No aplica (resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 26.165 General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 646/2025, el Decreto N° […] de plazos máximos de radicación y de refugio, y CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.165 asigna a esta COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Que el Decreto N° […] estableció que esas solicitudes se resuelvan en un plazo no mayor de SEIS (6) meses desde su formalización y que el documento provisorio del artículo 51 de la Ley N° 26.165 se expida dentro de los CINCO (5) días hábiles y se renueve en forma automática hasta la resolución definitiva.

Que el mismo decreto encomendó a esta Comisión dictar las normas de procedimiento necesarias y aprobar un plan para resolver las solicitudes atrasadas.

Que quienes huyen de persecuciones necesitan una respuesta en plazo cierto y, mientras tanto, documentación que les permita trabajar, estudiar y atenderse, y que la demora perjudica también al Estado, que sostiene situaciones provisorias por tiempo indefinido.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26.165, el Decreto N° 646/2025 y el Decreto N° […].

Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el Procedimiento de Resolución en Plazo Cierto de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que rige desde la formalización de la solicitud hasta su resolución por esta COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS.

ARTÍCULO 2°.- Formalización y documento provisorio. La Secretaría Ejecutiva formalizará la solicitud y expedirá el documento provisorio previsto en el artículo 51 de la Ley N° 26.165 dentro de los CINCO (5) días hábiles de presentada. El documento indicará que habilita a trabajar, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud, y contará con un código de verificación en línea. Se renovará en forma automática cada NOVENTA (90) días, sin necesidad de comparecencia, hasta la notificación de la resolución definitiva.

ARTÍCULO 3°.- Etapas y plazos internos. El procedimiento ordinario se ajustará a los siguientes plazos máximos, contados desde la formalización: a) entrevista personal, dentro de los SESENTA (60) días corridos; b) informe técnico de la Secretaría Ejecutiva, con la información sobre el país de origen y la evaluación de credibilidad, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos; c) tratamiento en sesión plenaria y resolución, dentro de los CIENTO SETENTA (170) días corridos; y d) notificación al solicitante, dentro de los DIEZ (10) días corridos de la resolución, de modo que no se supere el plazo de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 4°.- Procedimiento sumario. Las solicitudes manifiestamente fundadas o infundadas y las que la reglamentación de la Ley N° 26.165 asigna al procedimiento sumario se resolverán dentro de los NOVENTA (90) días corridos de su formalización, sin perjuicio del plazo máximo de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 5°.- Prioridades. Se tramitarán con prioridad, dentro de los plazos del artículo 3°, las solicitudes de reunificación familiar y de extensión de la condición de refugiado al grupo familiar, las de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias y las de personas en situación de especial vulnerabilidad.

ARTÍCULO 6°.- Sesiones. La Comisión sesionará al menos DOS (2) veces por mes. La Secretaría Ejecutiva elevará en cada sesión todos los informes técnicos concluidos, por orden de antigüedad, sin perjuicio de las prioridades del artículo 5°.

ARTÍCULO 7°.- Suspensión del plazo. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante, como la incomparecencia injustificada a la entrevista o la falta de respuesta a un requerimiento dentro de los QUINCE (15) días hábiles. La suspensión constará en el expediente con su causa y su duración.

ARTÍCULO 8°.- Plan para las solicitudes atrasadas. Apruébase el Plan de Resolución de Solicitudes Atrasadas, por el cual las solicitudes que a la fecha de publicación del Decreto N° […] lleven más de SEIS (6) meses en trámite se resolverán dentro de los DOCE (12) meses siguientes, en tramos trimestrales de al menos un CUARTO (1/4) del total, con las prioridades del artículo 5°. La Secretaría Ejecutiva podrá organizar jornadas intensivas de entrevistas y equipos de trabajo por país de origen.

ARTÍCULO 9°.- Seguimiento. La Secretaría Ejecutiva llevará un tablero de control con el estado de cada solicitud y alertas a los CIENTO VEINTE (120) y a los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. Las solicitudes que superen el plazo máximo se informarán en cada sesión plenaria con indicación de la causa.

ARTÍCULO 10°.- Publicidad. La Comisión publicará cada trimestre, en el sitio web oficial y en formato abierto, la cantidad de solicitudes presentadas, resueltas y pendientes, el tiempo promedio de resolución, el sentido de las resoluciones por país de origen y el avance del plan del artículo 8°, sin datos que permitan identificar a los solicitantes.

ARTÍCULO 11°.- Coordinación. La Secretaría Ejecutiva coordinará con la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES la expedición del Documento Nacional de Identidad de las personas reconocidas como refugiadas y con los organismos internacionales de protección de refugiados la capacitación del personal y la información sobre países de origen.

ARTÍCULO 12°.- Aplicación. Los plazos de la presente resolución se aplican a las solicitudes que se formalicen desde los SESENTA (60) días corridos de la publicación del Decreto N° […].

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)

Crea en el ámbito del Congreso una comisión independiente, con miembros por concurso y acuerdo de dos tercios, que investiga la violencia estatal y los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1983 y 2026, con exclusión del período 1976–1983. Publica informes, remite las pruebas a la Justicia y cierra a los cuatro años.

Propuesta 93: Investigar los crímenes del Estado en democracia
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. La designación de los miembros requiere luego dos tercios de los presentes en cada Cámara.

FUNDAMENTOS

En 1983 la democracia argentina creó una comisión para esclarecer los crímenes de la dictadura y juzgó a sus responsables en tribunales civiles, una referencia que conserva todo su valor. Desde entonces, sin embargo, hubo represiones con víctimas fatales, violencia institucional y persecuciones sistemáticas cometidas desde el Estado nacional o provincial, bajo gobiernos de distinto signo, que nunca se investigaron en conjunto. Este proyecto crea una Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia, en el ámbito del Congreso, con autonomía funcional, partida propia y un mandato de cuatro años que concluye con su informe final. Sus miembros se eligen por concurso público, con participación de las universidades, de los organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, y con acuerdo de dos tercios de cada Cámara. La Comisión no juzga: esclarece, publica y remite las pruebas a la Justicia. Aplica el estándar del Estatuto de Roma y de la Ley N° 26.200 para distinguir los crímenes de lesa humanidad de la violencia institucional que sigue la vía penal común. Accede a los archivos de seguridad, defensa e inteligencia sin que le sean oponibles las reservas legales, y deja fuera de su mandato el período 1976-1983, cuyos procesos siguen intactos. La ley excluye la amnistía de los crímenes que documente; el Poder Ejecutivo asume, además, el compromiso de no indultar ni conmutar penas por ellos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación, naturaleza y objeto

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026), en adelante «la Comisión», que funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación con autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. La Comisión es independiente del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2°.- Objeto. La Comisión tiene por objeto esclarecer los crímenes de lesa humanidad y los hechos graves de violencia cometidos desde el aparato del Estado nacional o de los Estados provinciales, por acción, instigación, aquiescencia u omisión de sus agentes, entre el 10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2026, incluidas las represiones con víctimas fatales y las persecuciones sistemáticas contra grupos de población, como las sufridas por la comunidad travesti y trans y por comunidades indígenas.

ARTÍCULO 3°.- Exclusión del período 1976-1983. Quedan excluidos del mandato de la Comisión los hechos cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, que se rigen por sus propios procesos. Nada de lo dispuesto en esta ley afecta, suspende ni modifica las investigaciones, los juicios ni las reparaciones en curso o futuros por los crímenes de ese período.

ARTÍCULO 4°.- Carácter no jurisdiccional. La Comisión no juzga ni atribuye responsabilidad penal. Esclarece los hechos, identifica los patrones y las cadenas de decisión, publica sus informes y remite las pruebas a la Justicia. Su investigación alcanza tanto a quienes ejecutaron los hechos como a las autoridades que los ordenaron, coordinaron o consintieron, en todos los períodos de gobierno y en todas las jurisdicciones, con el mismo criterio.

ARTÍCULO 5°.- Calificación de los hechos. Para evaluar si un hecho constituye un crimen de lesa humanidad, la Comisión aplica la definición del artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Ley N° 25.390, y el artículo 2° de la Ley N° 26.200, que exigen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los hechos que no reúnan esos requisitos se documentan como violencia institucional y se remiten a la vía penal común cuando corresponda.

Capítulo II – Hechos testigo

ARTÍCULO 6°.- Lista inicial de hechos testigo. La Comisión investigará, entre otros y sin que la enumeración sea taxativa, los siguientes hechos testigo: a) la muerte de tres jóvenes a manos de la policía de la Provincia de Buenos Aires en Ingeniero Budge (1987); b) las desapariciones y ejecuciones de detenidos posteriores a la recuperación del cuartel de La Tablada (1989); c) la muerte de un adolescente detenido en una redada policial a la salida de un recital (1991), por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en 2003; d) el encubrimiento, desde organismos judiciales y de inteligencia, de la investigación del atentado a la sede de la AMIA (1994); e) la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (1995); f) la muerte de una mujer en la represión de la protesta de Cutral Có y Plaza Huincul (1997); g) las muertes en el desalojo del puente General Belgrano, Corrientes (1999), y en General Mosconi, Salta (2001); h) las muertes en la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001; i) las muertes en la represión del Puente Pueyrredón, Avellaneda (2002); j) la desaparición de un testigo de un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata (2006); k) la muerte de un docente por el impacto de una granada de gas policial en Arroyito, Neuquén (2007); l) la desaparición de un adolescente que había denunciado torturas policiales en el conurbano bonaerense (2009), hallado en 2014 inhumado sin identificar; m) la represión a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, Formosa (2010); n) las muertes en el desalojo del Parque Indoamericano, Ciudad de Buenos Aires (2010); ñ) la muerte de un joven mapuche por disparos de fuerzas federales en Villa Mascardi, Río Negro (2017); o) la muerte de cuatro adolescentes en una persecución policial en San Miguel del Monte, Buenos Aires (2019); p) la desaparición y muerte de un trabajador rural a manos de policías de la Provincia de Tucumán (2020); q) la represión de la manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación (2025).

ARTÍCULO 7°.- Denuncias y nuevos hechos. La lista del artículo anterior está abierta. La Comisión recibirá denuncias de víctimas, familiares, organizaciones y cualquier persona, y podrá incorporar de oficio nuevos hechos que encuadren en su objeto, con resolución fundada y pública.

Capítulo III – Integración y selección

ARTÍCULO 8°.- Integración. La Comisión se integra con cinco (5) miembros, que actúan en forma colegiada. La integración asegurará pluralidad de trayectorias y de disciplinas. La presidencia se ejerce en forma rotativa por períodos anuales, según el reglamento interno.

ARTÍCULO 9°.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser miembro se requiere ser argentino, tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el derecho, la historia o las ciencias sociales, e integridad comprobada. No pueden ser miembros quienes hayan ocupado cargos electivos o de nivel político en el Poder Ejecutivo nacional o provincial en los cuatro (4) años anteriores, ni quienes hayan revistado en fuerzas de seguridad, policiales, armadas o de inteligencia durante el período investigado, ni quienes estén o hayan estado vinculados a los hechos a investigar. El cargo es incompatible con cualquier otra función pública, salvo la docencia, y con la actividad partidaria.

ARTÍCULO 10°.- Concurso público. Los miembros se seleccionan por concurso público de antecedentes y entrevista, con audiencia pública e impugnaciones. El jurado se integra con un (1) representante de las universidades nacionales, designado por su organismo de coordinación; un (1) representante de los organismos de derechos humanos con personería jurídica, elegido entre ellos; y un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El jurado eleva un orden de mérito de al menos diez (10) postulantes.

ARTÍCULO 11°.- Acuerdo del Congreso. Una comisión bicameral especial, integrada por seis (6) diputados y seis (6) senadores según la proporción de los bloques, propone a los cinco (5) miembros entre los que integran el orden de mérito. La designación requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara. Si una propuesta no obtiene el acuerdo, la comisión bicameral propone a otro postulante del orden de mérito.

ARTÍCULO 12°.- Mandato y remoción. El mandato de los miembros dura hasta el cierre de la Comisión y no es renovable. Solo pueden ser removidos por mal desempeño, delito doloso o incapacidad sobreviniente, por el mismo procedimiento y la misma mayoría que su designación, previo derecho de defensa. Las vacantes se cubren con el orden de mérito vigente. La remuneración de los miembros la fijan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras y no puede superar la dieta de un diputado nacional.

Capítulo IV – Facultades

ARTÍCULO 13°.- Reglamento interno. La Comisión dicta su propio reglamento interno dentro de los sesenta (60) días de su constitución y lo publica en el Boletín Oficial. Ningún órgano de otro poder del Estado puede reglamentar su funcionamiento interno.

ARTÍCULO 14°.- Facultades. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión puede: a) requerir información, documentos y archivos a cualquier organismo del Sector Público Nacional, a los Poderes Legislativo y Judicial y al Ministerio Público, que deben entregarlos dentro de los quince (15) días hábiles; b) acceder sin restricción a los archivos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y de inteligencia nacionales; c) tomar testimonios, en forma reservada cuando la protección de las personas lo requiera; d) ordenar peritajes y relevamientos técnicos; e) realizar inspecciones en dependencias públicas; f) celebrar convenios con universidades, organismos públicos y entidades especializadas; g) solicitar a la Justicia las medidas que requieran orden judicial.

ARTÍCULO 15°.- Archivos de inteligencia y defensa. El carácter encubierto de las actividades de inteligencia establecido por el artículo 2° bis de la Ley N° 25.520 y las clasificaciones de seguridad previstas en su artículo 16 no son oponibles a la Comisión. Tampoco le son oponibles las excepciones del artículo 8°, inciso a), de la Ley N° 27.275. Los organismos de inteligencia, de defensa y de seguridad deben permitirle el acceso a la totalidad de sus archivos. La Comisión y su personal están obligados a guardar reserva sobre la información clasificada que no sea necesaria para sus informes o para la remisión a la Justicia.

ARTÍCULO 16°.- Datos personales. Esta ley constituye la autorización legal por razones de interés general prevista en el artículo 7°, inciso 2, de la Ley N° 25.326 para el tratamiento, por parte de la Comisión, de datos sensibles de víctimas, testigos y personas investigadas. La Comisión es autoridad pública competente a los fines del artículo 7°, inciso 4, de esa ley.

ARTÍCULO 17°.- Protección de testigos. Las personas que declaren ante la Comisión y se encuentren en situación de riesgo podrán ser incorporadas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Ley N° 25.764, a requerimiento de la Comisión y en las condiciones de esa ley.

ARTÍCULO 18°.- Deber de colaboración. Los funcionarios y agentes públicos que obstaculicen la labor de la Comisión, retengan u oculten información o destruyan documentos incurren en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La Comisión comunicará esos hechos a la autoridad competente.

Capítulo V – Informes, remisión a la Justicia y cierre

ARTÍCULO 19°.- Informes parciales. La Comisión publica un informe parcial al cumplirse cada año de su constitución, con el avance de la investigación, los archivos abiertos y las causas remitidas.

ARTÍCULO 20°.- Informe final. La Comisión presenta su informe final al Congreso de la Nación y a la ciudadanía antes de cumplirse los cuatro (4) años de su constitución. El informe incluye los hechos esclarecidos, la evaluación de cada caso conforme al artículo 5°, recomendaciones de reparación a las víctimas y recomendaciones de reforma institucional.

ARTÍCULO 21°.- Remisión a la Justicia. Cuando la Comisión reúna elementos sobre la posible comisión de delitos, los remite sin demora al Ministerio Público Fiscal de la Nación o a la autoridad judicial competente, con las pruebas reunidas. La remisión no requiere esperar el informe final.

ARTÍCULO 22°.- Amnistías. Los crímenes de lesa humanidad que la Comisión documente no son susceptibles de amnistía.

ARTÍCULO 23°.- Cierre. La Comisión cesa de pleno derecho al cumplirse los cuatro (4) años de su constitución, una vez presentado el informe final, sin necesidad de norma alguna. Su acervo documental se transfiere al archivo que determinen de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, que garantiza su preservación y su consulta pública con resguardo de los datos sensibles.

Capítulo VI – Provincias y financiamiento

ARTÍCULO 24°.- Provincias. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a celebrar convenios con la Comisión para el acceso a sus archivos, en particular respecto de los hechos ocurridos en sus territorios.

ARTÍCULO 25°.- Financiamiento. La Comisión tiene partida propia en el presupuesto del Poder Legislativo Nacional y un servicio administrativo financiero propio en los términos de la Ley N° 24.156. Los gastos del primer ejercicio se atienden con la reasignación de créditos del presupuesto vigente del Poder Legislativo Nacional que dispongan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio siguiente, el proyecto de presupuesto incluye la partida de la Comisión, que se extingue con su cierre. El gasto se ejecuta en cuatro (4) ejercicios, conforme al cronograma que la Comisión apruebe y publique al constituirse.

ARTÍCULO 26°.- Constitución. La Comisión se constituye dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia de esta ley. Los plazos de los artículos anteriores se cuentan desde su constitución.

ARTÍCULO 27°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia

Instruye a los organismos del Poder Ejecutivo nacional a designar enlaces, preservar sus archivos, entregar información y dar acceso pleno a la Comisión creada por la ley «Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)», y a tramitar con prioridad la protección de sus testigos. No reglamenta el funcionamiento de la Comisión, que dicta su propio reglamento.

Propuesta 93: Investigar los crímenes del Estado en democracia
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 30 días de la constitución de la Comisión (ley «Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)», enviada en los Días 31–60)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN); solo alcanza a la Administración Pública Nacional.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026) N° [número], la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la Ley N° 25.764 y el Decreto N° 4 del 6 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] creó la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026) en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional e independiente del Poder Ejecutivo nacional, y dispuso en su artículo 13 que la Comisión dicta su propio reglamento interno.

Que, por esa razón, este decreto no reglamenta el funcionamiento de la Comisión y se limita a ordenar a los organismos de la Administración Pública Nacional el cumplimiento de los deberes que la ley les impone.

Que los artículos 14 y 15 de esa ley obligan a los organismos del Sector Público Nacional a entregar la información requerida dentro de los quince días hábiles y a permitir el acceso a la totalidad de los archivos de inteligencia, defensa y seguridad, y declaran inoponibles a la Comisión el carácter encubierto y las clasificaciones de la Ley N° 25.520.

Que el artículo 17 prevé la incorporación de testigos en riesgo al programa de protección de la Ley N° 25.764, y el artículo 18 califica como falta grave la obstrucción, la retención o la destrucción de documentos.

Que la eficacia de la investigación exige preservar desde ahora la documentación del período y designar responsables de su entrega en cada organismo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto ordena a los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, el cumplimiento de los deberes de colaboración, entrega de información y acceso a archivos que los artículos 14, 15, 17 y 18 de la Ley N° [número] establecen respecto de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026), en adelante «la Comisión». No reglamenta la organización ni el funcionamiento de la Comisión, que se rigen por la ley y por su reglamento interno.

ARTÍCULO 2°.- Enlaces. Dentro de los quince (15) días de la constitución de la Comisión, cada ministerio, secretaría de la Presidencia de la Nación y organismo descentralizado designa un funcionario con rango no inferior a director nacional o equivalente como enlace ante ella, responsable de recibir sus requerimientos, coordinar las respuestas y facilitar el acceso a los archivos. La designación se comunica a la Comisión y se publica en el sitio oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Preservación de documentos. Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el cierre de la Comisión, queda suspendida en la Administración Pública Nacional la destrucción, el expurgo o la alteración de documentos, registros, expedientes, soportes informáticos y material audiovisual producidos o recibidos entre el 10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2026 que se refieran a operativos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, a actividades de inteligencia o a hechos de violencia institucional. Los titulares de los organismos adoptan las medidas de conservación necesarias.

ARTÍCULO 4°.- Inventario de archivos. Dentro de los noventa (90) días de la constitución de la Comisión, el ministerio del área de defensa, el ministerio del área de seguridad, el organismo nacional de inteligencia y el ministerio del área de justicia y derechos humanos entregan a la Comisión el inventario de los fondos documentales y bases de datos a su cargo que correspondan al período indicado en el artículo 3° del presente decreto, con indicación de su ubicación, volumen, soporte y estado de conservación.

ARTÍCULO 5°.- Acceso pleno. Los organismos dan a la Comisión acceso a la totalidad de sus archivos, en sus sedes o mediante la entrega de copias certificadas o digitales, a su elección. No pueden condicionar el acceso a una desclasificación previa, a la acreditación de seguridad de los miembros o del personal de la Comisión ni a la invocación del carácter encubierto o reservado de la información, conforme al artículo 15 de la Ley N° [número]. El organismo comunica a la Comisión la clasificación de seguridad que tenga cada documento, a los fines de su deber de reserva.

ARTÍCULO 6°.- Plazo de respuesta. Los requerimientos de la Comisión se responden dentro de los quince (15) días hábiles previstos en el artículo 14, inciso a), de la Ley N° [número]. Si por el volumen de la documentación no fuera posible, el enlace lo comunica a la Comisión antes del vencimiento, con un cronograma de entrega, y comienza a entregar lo disponible.

ARTÍCULO 7°.- Testigos. La autoridad a cargo del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Ley N° 25.764 tramita con prioridad los requerimientos de incorporación que formule la Comisión según el artículo 17 de la Ley N° [número] y le informa, dentro de los cinco (5) días hábiles, las medidas adoptadas.

ARTÍCULO 8°.- Inspecciones y testimonios. Los organismos facilitan las inspecciones que la Comisión realice en sus dependencias y autorizan a sus agentes, en servicio o retirados, a prestar testimonio ante ella. Ningún agente puede ser sancionado ni perjudicado en su carrera por declarar o entregar información a la Comisión.

ARTÍCULO 9°.- Responsabilidad. Los titulares de los organismos inician el sumario administrativo correspondiente cuando la Comisión les comunique alguno de los hechos del artículo 18 de la Ley N° [número] y le informan su resultado.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado

Crea en el ámbito del Congreso una comisión independiente, con miembros por concurso, acuerdo de dos tercios y presencia de la oposición, que investiga la corrupción desde el 10/12/1983 con acceso resguardado a información tributaria, financiera y societaria, publica informes sectoriales y un informe final y remite a la Justicia. Excluye la amnistía.

Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. La designación de los miembros requiere luego dos tercios de los presentes en cada Cámara.

FUNDAMENTOS

El artículo 36 de la Constitución Nacional define el grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento como un atentado contra el sistema democrático. Sin embargo, las causas de corrupción avanzan caso por caso, demoran décadas y muchas veces prescriben, mientras las prácticas que las originan —sobreprecios, contrataciones dirigidas, empleo público con fines partidarios y uso privado de bienes del Estado— se repiten bajo gobiernos y en jurisdicciones de distinto signo. Este proyecto crea una Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, en el ámbito del Congreso, con autonomía funcional, partida propia y un mandato de cuatro años que concluye con su informe final. Sus miembros se eligen por concurso público, con acuerdo de dos tercios de cada Cámara y con presencia asegurada de propuestas de la oposición. La Comisión investiga desde el 10 de diciembre de 1983, con prioridad para los hechos no prescriptos. Accede, con deber de reserva, a la información tributaria, financiera y societaria, coopera con la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, publica cuatro informes sectoriales y remite a la Justicia lo que encuentre, con pedidos de recupero de activos por las convenciones contra la corrupción. No reemplaza a los tribunales ni a los órganos de control. La ley excluye la amnistía de estos delitos y el Poder Ejecutivo asume el compromiso expreso de no indultar ni conmutar penas por ellos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación, naturaleza y objeto

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, en adelante «la Comisión», que funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación con autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. La Comisión es independiente del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2°.- Fundamento y objeto. En ejercicio del mandato del artículo 36 de la Constitución Nacional, la Comisión tiene por objeto investigar como sistema la corrupción y el uso del Estado en beneficio particular o partidario —sobreprecios, contrataciones dirigidas, designaciones sin necesidad funcional y uso privado de bienes públicos—, documentar sus patrones y casos, publicar sus hallazgos y remitirlos a la Justicia.

ARTÍCULO 3°.- Período y alcance. La Comisión investiga hechos ocurridos desde el 10 de diciembre de 1983, con prioridad para los que no se encuentren prescriptos. Su alcance comprende el Sector Público Nacional y, en los términos del artículo 26, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Investiga a todos los gobiernos y fuerzas políticas con el mismo criterio.

ARTÍCULO 4°.- Carácter no jurisdiccional. La Comisión no juzga ni atribuye responsabilidad penal, ni reemplaza a los tribunales, al Ministerio Público, a la Auditoría General de la Nación ni a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188. Esclarece patrones, documenta casos, publica informes y remite las pruebas a la Justicia.

Capítulo II – Casos testigo

ARTÍCULO 5°.- Casos testigo por sector. La Comisión tomará como casos testigo, entre otros y sin que la enumeración sea taxativa, hechos con actuación judicial o de organismos de control de gobiernos y jurisdicciones de distinto signo: a) obra pública: la adjudicación de obra vial en la Provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015; el cobro de sobornos y el reparto concertado de la obra pública investigado en la causa conocida como «Cuadernos»; los sobornos en la ampliación de gasoductos de 2005 y 2006; los pagos vinculados a las plantas potabilizadoras de Paraná de las Palmas y Berazategui; y los pagos ilegales en contratos de obra pública de la Provincia del Chubut; b) compras y contratos: el contrato de documentos de identidad de 1998; la informatización de la administración tributaria en la década de 1990; la intermediación en las pólizas de seguros de organismos nacionales; y los sobreprecios en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad; c) acuerdos con el Estado: el acuerdo de 2016 sobre la deuda de la concesionaria del servicio postal y los negocios en torno a proyectos de parques eólicos adjudicados por el Estado; d) empleo público: el cobro de sueldos de empleados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con tarjetas retenidas por terceros; e) uso de bienes del Estado: la vacunación fuera de turno de personas allegadas al poder en 2021.

ARTÍCULO 6°.- Denuncias y nuevos casos. La lista del artículo anterior está abierta. La Comisión recibe denuncias e incorpora de oficio nuevos casos que encuadren en su objeto, por resolución fundada y pública.

Capítulo III – Integración y selección

ARTÍCULO 7°.- Integración. La Comisión se integra con cinco (5) miembros, que actúan en forma colegiada. Al menos dos (2) de ellos deben haber sido propuestos por bloques parlamentarios que no pertenezcan al partido o alianza que integra el Poder Ejecutivo nacional. La presidencia se ejerce en forma rotativa por períodos anuales, según el reglamento interno.

ARTÍCULO 8°.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser miembro se requiere ser argentino, poseer título universitario y reconocida trayectoria en derecho, contabilidad, auditoría, economía o administración pública, e integridad comprobada. No pueden ser miembros quienes hayan ocupado cargos electivos o de nivel político en cualquier jurisdicción en los cuatro (4) años anteriores, ni quienes estén o hayan estado vinculados a los hechos a investigar o tengan con ellos conflicto de interés en los términos de la Ley N° 25.188. El cargo es incompatible con cualquier otra función pública, salvo la docencia, y con la actividad partidaria.

ARTÍCULO 9°.- Concurso público. Los miembros se seleccionan por concurso público de antecedentes y entrevista, con audiencia pública e impugnaciones. El jurado se integra con un (1) representante de las universidades nacionales, designado por su organismo de coordinación; un (1) representante de la Auditoría General de la Nación; y un (1) representante de las entidades de la sociedad civil dedicadas a la transparencia, elegido entre ellas. El jurado eleva un orden de mérito de al menos diez (10) postulantes.

ARTÍCULO 10°.- Acuerdo del Congreso. Una comisión bicameral especial, integrada por seis (6) diputados y seis (6) senadores según la proporción de los bloques, propone a los cinco (5) miembros entre los que integran el orden de mérito, respetando lo dispuesto en el artículo 7°. La designación requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara. Si una propuesta no obtiene el acuerdo, se propone a otro postulante del orden de mérito.

ARTÍCULO 11°.- Mandato y remoción. El mandato de los miembros dura hasta el cierre de la Comisión y no es renovable. Solo pueden ser removidos por mal desempeño, delito doloso o incapacidad sobreviniente, por el mismo procedimiento y la misma mayoría que su designación, previo derecho de defensa. Las vacantes se cubren con el orden de mérito vigente, respetando lo dispuesto en el artículo 7°. La remuneración de los miembros la fijan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras y no puede superar la dieta de un diputado nacional.

Capítulo IV – Facultades y acceso a la información

ARTÍCULO 12°.- Reglamento interno. La Comisión dicta su propio reglamento interno dentro de los sesenta (60) días de su constitución y lo publica en el Boletín Oficial. Ningún órgano de otro poder del Estado puede reglamentar su funcionamiento interno.

ARTÍCULO 13°.- Facultades. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión puede: a) requerir información, documentos y expedientes a cualquier organismo del Sector Público Nacional, a los Poderes Legislativo y Judicial y al Ministerio Público, que deben entregarlos dentro de los quince (15) días hábiles; b) acceder a los registros públicos; c) realizar auditorías forenses de contratos, obras y procedimientos, por sí o mediante convenio con la Auditoría General de la Nación o con universidades nacionales; d) tomar declaraciones; e) celebrar convenios de cooperación con la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, el registro y control de sociedades y asociaciones y la agencia tributaria nacional; f) solicitar a la Justicia las medidas que requieran orden judicial.

ARTÍCULO 14°.- Declaraciones juradas. La Comisión puede requerir a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 las declaraciones juradas patrimoniales previstas en sus artículos 4° a 6°. A los fines del acceso al anexo reservado previsto en el artículo 5° de la Ley N° 26.857 y al sobre reservado del inciso e) del artículo 6° de la Ley N° 25.188, la Comisión se considera autoridad competente, con deber de reserva.

ARTÍCULO 15°.- Secreto fiscal. Incorpórase como último párrafo del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) el siguiente: «El secreto establecido en este artículo no rige respecto de los requerimientos de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, que queda sujeta al mismo deber de reserva y solo podrá utilizar la información para el cumplimiento de su objeto y para la remisión de pruebas a la Justicia.»

ARTÍCULO 16°.- Secreto financiero. Incorpórase como último párrafo del artículo 39 de la Ley N° 21.526 el siguiente: «Lo dispuesto en este artículo no rige respecto de los requerimientos de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, que queda sujeta al mismo deber de reserva.»

ARTÍCULO 17°.- Información de la Unidad de Información Financiera. Incorpórase como último párrafo del artículo 22 de la Ley N° 25.246 el siguiente: «El deber de secreto no impide a la Unidad de Información Financiera suministrar información a la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, a requerimiento fundado de esta, que queda sujeta al mismo deber de secreto y a las mismas sanciones por su revelación.»

ARTÍCULO 18°.- Información societaria. El registro y control de sociedades y asociaciones de la Nación y la agencia tributaria nacional suministrarán a la Comisión la información societaria y de beneficiarios finales que requiera. La Comisión podrá celebrar convenios con los registros provinciales de personas jurídicas con el mismo fin.

ARTÍCULO 19°.- Deber de reserva y colaboración. Los miembros y el personal de la Comisión están obligados a guardar reserva sobre la información protegida por secreto legal que reciban, que solo podrá difundirse en los informes en forma agregada o cuando forme parte de la remisión a la Justicia. Los funcionarios que obstaculicen la labor de la Comisión, retengan u oculten información o destruyan documentos incurren en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Capítulo V – Informes, remisión a la Justicia y cierre

ARTÍCULO 20°.- Informes sectoriales. La Comisión publica cuatro (4) informes sectoriales —obra pública, compras y contratos, empleo público y uso de bienes del Estado— dentro de los dos (2) años de su constitución. Cada informe describe los patrones encontrados, los casos documentados y las recomendaciones de reforma normativa e institucional.

ARTÍCULO 21°.- Informe final. La Comisión presenta su informe final al Congreso de la Nación y a la ciudadanía antes de cumplirse los cuatro (4) años de su constitución, con el balance de los casos remitidos, los activos cuyo recupero se haya solicitado y las recomendaciones de reforma.

ARTÍCULO 22°.- Remisión a la Justicia. Cuando la Comisión reúna elementos sobre la posible comisión de delitos, los remite sin demora al Ministerio Público Fiscal de la Nación, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuando corresponda, o a la autoridad judicial competente, con las pruebas reunidas. Cuando los hechos involucren a personas jurídicas, la remisión indica su posible responsabilidad en los términos de la Ley N° 27.401.

ARTÍCULO 23°.- Recupero de activos. La Comisión puede solicitar a las autoridades competentes que promuevan la cooperación internacional y el recupero de activos previstos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 24.759, y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 26.097.

ARTÍCULO 24°.- Amnistías. Los delitos contra la administración pública y los graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento, comprendidos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que la Comisión remita a la Justicia no son susceptibles de amnistía.

ARTÍCULO 25°.- Cierre. La Comisión cesa de pleno derecho al cumplirse los cuatro (4) años de su constitución, una vez presentado el informe final, sin necesidad de norma alguna. Su acervo documental se transfiere al archivo que determinen de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, con resguardo de la información protegida por secreto legal.

Capítulo VI – Provincias y financiamiento

ARTÍCULO 26°.- Provincias y municipios. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley y a celebrar convenios con la Comisión para el acceso a la información de sus jurisdicciones.

ARTÍCULO 27°.- Financiamiento. La Comisión tiene partida propia en el presupuesto del Poder Legislativo Nacional y un servicio administrativo financiero propio en los términos de la Ley N° 24.156. Los gastos del primer ejercicio se atienden con la reasignación de créditos del presupuesto vigente del Poder Legislativo Nacional que dispongan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio siguiente, el proyecto de presupuesto incluye la partida de la Comisión, que se extingue con su cierre. El gasto se ejecuta en cuatro (4) ejercicios, conforme al cronograma que la Comisión apruebe y publique al constituirse.

ARTÍCULO 28°.- Constitución. La Comisión se constituye dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia de esta ley. Los plazos de los artículos anteriores se cuentan desde su constitución.

ARTÍCULO 29°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado

Instruye a la agencia tributaria, al registro y control de sociedades, a la Oficina Anticorrupción y a los demás organismos del Poder Ejecutivo nacional a designar enlaces, preservar la documentación y entregar a la Comisión creada por la ley «Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado» la información tributaria, societaria y patrimonial que la ley habilita. No reglamenta la Comisión, que dicta su propio reglamento.

Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 30 días de la constitución de la Comisión (ley «Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado», enviada en los Días 31–60)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN); solo alcanza a la Administración Pública Nacional.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado N° [número], la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 (t.o. 1998), la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley N° 25.246 y la Ley N° 22.315, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] creó la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional e independiente del Poder Ejecutivo nacional, y dispuso en su artículo 12 que dicta su propio reglamento interno.

Que, por esa razón, este decreto no reglamenta el funcionamiento de la Comisión y se limita a ordenar a los organismos de la Administración Pública Nacional el cumplimiento de los deberes que la ley les impone.

Que esa ley obliga a entregar información dentro de los quince días hábiles, habilita el acceso de la Comisión a las declaraciones juradas patrimoniales, exceptúa sus requerimientos del secreto fiscal y del secreto de la Unidad de Información Financiera, y ordena a la agencia tributaria nacional y al registro de sociedades suministrarle información societaria y de beneficiarios finales.

Que la investigación de los casos testigo exige conservar los expedientes de contrataciones, obras y designaciones y fijar canales seguros para la entrega de información protegida por secreto legal.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto ordena a los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, el cumplimiento de los deberes de colaboración y de entrega de información que los artículos 13 a 19 de la Ley N° [número] establecen respecto de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, en adelante «la Comisión». No reglamenta la organización ni el funcionamiento de la Comisión, que se rigen por la ley y por su reglamento interno.

ARTÍCULO 2°.- Enlaces. Dentro de los quince (15) días de la constitución de la Comisión, cada ministerio, secretaría de la Presidencia de la Nación, organismo descentralizado, empresa y sociedad del Estado designa un funcionario con rango no inferior a director nacional o equivalente como enlace ante ella, responsable de recibir sus requerimientos y coordinar las respuestas. La designación se comunica a la Comisión y se publica en el sitio oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Preservación de documentos. Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el cierre de la Comisión, queda suspendida en la Administración Pública Nacional la destrucción o el expurgo de expedientes y registros de contrataciones, obras públicas, concesiones, acuerdos con contratistas o concesionarios, designaciones de personal y asignación o uso de bienes del Estado, cualquiera sea su fecha desde el 10 de diciembre de 1983.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de respuesta. Los requerimientos de la Comisión se responden dentro de los quince (15) días hábiles previstos en el artículo 13, inciso a), de la Ley N° [número]. Si por el volumen de la documentación no fuera posible, el enlace lo comunica a la Comisión antes del vencimiento, con un cronograma de entrega, y comienza a entregar lo disponible.

ARTÍCULO 5°.- Información tributaria y de beneficiarios finales. La agencia tributaria nacional responde los requerimientos de la Comisión conforme al último párrafo del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998), incorporado por el artículo 15 de la Ley N° [número], y le da acceso al Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a su cargo, en las mismas condiciones que a los demás organismos públicos habilitados. Dentro de los treinta (30) días de la constitución de la Comisión, le propone un convenio que fije un canal electrónico seguro, el formato de los datos y el registro de cada consulta.

ARTÍCULO 6°.- Información societaria. El registro y control de sociedades y asociaciones de la Nación suministra a la Comisión, conforme al artículo 18 de la Ley N° [número], los legajos, estatutos, actas, estados contables, nóminas de autoridades y declaraciones de beneficiario final de las entidades inscriptas, por medios electrónicos cuando estén disponibles.

ARTÍCULO 7°.- Declaraciones juradas. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional entrega a la Comisión las declaraciones juradas patrimoniales que requiera, incluido el anexo reservado, conforme al artículo 14 de la Ley N° [número], y deja constancia de cada entrega.

ARTÍCULO 8°.- Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción coopera con la Comisión en el marco de sus competencias, le suministra la información de sus investigaciones y presentaciones judiciales sobre los casos que esta investigue, sin perjuicio del secreto que dispongan los jueces, y puede celebrar con ella los convenios del artículo 13, inciso e), de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 9°.- Unidad de Información Financiera. Se encomienda a la Unidad de Información Financiera, en el marco de su autonomía y conforme al último párrafo del artículo 22 de la Ley N° 25.246, incorporado por el artículo 17 de la Ley N° [número], establecer con la Comisión un procedimiento para la recepción y respuesta de sus requerimientos fundados y para la custodia de la información entregada.

ARTÍCULO 10°.- Reserva. La información protegida por secreto legal se entrega por canales seguros, con constancia del funcionario que la remite y del destinatario en la Comisión, y con la indicación del secreto que la ampara, a los fines del deber de reserva del artículo 19 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 11°.- Responsabilidad. Los titulares de los organismos inician el sumario administrativo correspondiente cuando la Comisión les comunique alguno de los hechos del artículo 19 de la Ley N° [número] y le informan su resultado.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria

Da carácter permanente a la protección que la ley «Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028» fija para 2028: piso presupuestario, exclusión de las reestructuraciones del art. 37 de la Ley 24.156 y cuota trimestral mínima para el BNDG, la CONADI y los sitios de memoria, con su personal. Prohíbe vender, subastar o desafectar los predios señalizados como sitios de memoria.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (para regir desde el Presupuesto 2029)
Trámite: Mayoría simple; conviene Diputados como cámara de origen porque fija reglas presupuestarias.

FUNDAMENTOS

La búsqueda de las personas apropiadas durante la última dictadura, la identificación de restos y la preservación de los lugares donde funcionaron centros clandestinos son tareas que el Estado argentino sostiene desde 1983 como política de Estado. Dependen de instituciones pequeñas cuyo trabajo no puede interrumpirse: el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley N° 26.548; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de la Ley N° 25.457; y los sitios de memoria declarados por la Ley N° 26.691. La ley de adecuación del Presupuesto 2028 declaró protegidas sus partidas para ese ejercicio. Este proyecto da permanencia a esa protección: sus créditos no pueden reducirse por reestructuraciones administrativas, su ejecución trimestral queda asegurada, el personal de los sitios no puede disminuirse por decisión de la Administración y el proyecto de presupuesto de cada año no puede proponerles un crédito inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, prohíbe vender, subastar o desafectar los inmuebles señalizados como sitios de memoria. El proyecto no crea fondos ni autoriza gastos nuevos: protege créditos que ya existen.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley protege en forma permanente el presupuesto y el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley N° 26.548), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Ley N° 25.457) y de los sitios de memoria declarados conforme a la Ley N° 26.691, y prohíbe la enajenación de los inmuebles señalizados como sitios de memoria.

Capítulo II – Presupuesto protegido

ARTÍCULO 2°.- Partidas protegidas. Son partidas protegidas los créditos presupuestarios asignados a: a) el Banco Nacional de Datos Genéticos; b) la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad; c) la preservación, el mantenimiento, la señalización y el personal de los sitios de memoria de la Ley N° 26.691 a cargo del Estado nacional. Cada ley de presupuesto las identifica en una planilla anexa.

ARTÍCULO 3°.- Piso en el proyecto de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso no puede asignar a las partidas protegidas un crédito inferior al del ejercicio anterior, ajustado por la variación prevista del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos que el mismo proyecto utilice.

ARTÍCULO 4°.- Exclusión de reestructuraciones. Incorpórase como último párrafo del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 el siguiente: «Las reestructuraciones presupuestarias previstas en este artículo no pueden disminuir los créditos de las partidas protegidas de la ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria.»

ARTÍCULO 5°.- Ejecución. La cuota de compromiso y de devengado de las partidas protegidas no puede ser inferior, en cada trimestre, a la cuarta parte de su crédito anual, salvo que el organismo solicite una distribución distinta.

ARTÍCULO 6°.- Personal de los sitios de memoria. La dotación de personal afectada a los sitios de memoria a cargo del Estado nacional no puede reducirse por decisión administrativa. Las vacantes que se produzcan se cubren conforme al régimen de empleo público aplicable.

ARTÍCULO 7°.- Banco Nacional de Datos Genéticos. Incorpórase como artículo 27 bis de la Ley N° 26.548 el siguiente: «ARTÍCULO 27 bis.- Las partidas del Banco Nacional de Datos Genéticos son partidas protegidas en los términos de la ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria.»

Capítulo III – Sitios de memoria

ARTÍCULO 8°.- Prohibición de enajenar. Incorpórase como artículo 2° bis de la Ley N° 26.691 el siguiente: «ARTÍCULO 2° bis.- Los inmuebles del Estado nacional señalizados como sitios de memoria no pueden ser vendidos, subastados, permutados, dados en pago ni desafectados de su destino, ni incluirse en listas o programas de venta de inmuebles estatales. Los actos que lo contravengan son nulos de nulidad absoluta. La autoridad de aplicación lleva un registro público de los inmuebles señalizados.»

ARTÍCULO 9°.- Bienes del Estado. El organismo a cargo de la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional verifica, antes de incluir un inmueble en cualquier procedimiento de venta, subasta o desafectación, que no se encuentre señalizado como sitio de memoria, con constancia de la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.691. El Poder Ejecutivo nacional adecua a esta ley las normas reglamentarias sobre venta de inmuebles estatales dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 10°.- Provincias y municipios. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normas equivalentes para los sitios de memoria ubicados en inmuebles de su dominio.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos nuevos ni crea fondos. Las partidas protegidas se atienden con los créditos que les asigna el presupuesto vigente; el piso del artículo 3° rige desde el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2029.

ARTÍCULO 12°.- Alcance. La protección de esta ley no impide que el Congreso de la Nación, al sancionar cada ley de presupuesto, fije créditos distintos; en ese caso, la ley debe hacerlo en forma expresa respecto de cada partida protegida.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia del período 1976–1983

Releva de toda clasificación de seguridad la documentación de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia sobre el accionar represivo del período 1976–1983, extiende el Decreto 4/2010 y fija un cronograma de inventario, digitalización, traslado y consulta pública que concluye antes del 10/12/2028.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (cronograma de apertura hasta el 10/12/2028)
Trámite: Decreto simple (art. 99 inc. 1 CN y art. 16 ter, último párrafo, de la Ley 25.520).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto N° 4 del 6 de enero de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado argentino sostiene desde 1983 la política de Memoria, Verdad y Justicia, y que el acceso a los archivos producidos por el aparato represivo es indispensable para los juicios por crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de personas apropiadas y la identificación de restos.

Que el Decreto N° 4/2010 relevó de clasificación la documentación de las Fuerzas Armadas vinculada al accionar represivo entre 1976 y 1983, con las exclusiones de sus artículos 2° y 3°, y que su ejecución resultó incompleta.

Que en marzo de 2025 el Poder Ejecutivo nacional anunció la desclasificación y el traslado al Archivo General de la Nación de documentación del ex organismo de inteligencia relativa a ese período, sin que esa decisión se publicara como norma en el Boletín Oficial, por lo que corresponde darle forma, completarla y verificar su cumplimiento.

Que el artículo 16 ter, último párrafo, de la Ley N° 25.520 faculta al Poder Ejecutivo nacional a ordenar por acto fundado la desclasificación de cualquier información.

Que la documentación de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia del período debe recibir el mismo tratamiento que la de las Fuerzas Armadas, con un cronograma cierto y público.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y por el artículo 16 ter de la Ley N° 25.520.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desclasificación. Relévase de toda clasificación de seguridad a la documentación, los registros, los soportes informáticos y el material audiovisual de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de los organismos de inteligencia del Estado nacional, producidos o recibidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, o en otros períodos cuando se relacionen con el accionar represivo de ese período.

ARTÍCULO 2°.- Extensión del Decreto N° 4/2010. Lo dispuesto en el Decreto N° 4/2010 se extiende a las fuerzas policiales y de seguridad federales y a los organismos de inteligencia. La exclusión del artículo 3° de ese decreto no alcanza a la documentación de inteligencia estratégica militar que se refiera a personas, organizaciones o hechos vinculados con el accionar represivo del período. Se mantienen las exclusiones del artículo 2° de ese decreto.

ARTÍCULO 3°.- Excepciones. Solo puede mantenerse reservada, por acto fundado del titular del organismo comunicado al área nacional de derechos humanos, la información cuya difusión ponga en riesgo cierto la defensa nacional en la actualidad, en forma individual y por documento. La reserva no es oponible a la Justicia ni al Ministerio Público.

ARTÍCULO 4°.- Inventario. Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, el ministerio del área de defensa, el ministerio del área de seguridad y el organismo nacional de inteligencia publican el inventario de los fondos documentales alcanzados, con su ubicación, volumen, soporte y estado de conservación, e informan la documentación ya entregada en cumplimiento del Decreto N° 4/2010 y de lo anunciado en marzo de 2025.

ARTÍCULO 5°.- Traslado y digitalización. Los organismos trasladan la documentación inventariada al archivo histórico nacional o al archivo especializado en memoria que designe el área nacional de derechos humanos, y la digitalizan, conforme a un cronograma que publican junto con el inventario. La totalidad de la documentación queda trasladada y disponible para consulta antes del 10 de diciembre de 2028. Mientras dure el traslado, rige la prohibición de destruir, expurgar o alterar esa documentación.

ARTÍCULO 6°.- Consulta. La documentación desclasificada es de consulta pública. Los datos sensibles de las víctimas, de sus familiares y de los testigos se resguardan conforme a la normativa de protección de datos personales, sin perjuicio del acceso pleno de la Justicia, del Ministerio Público, de las víctimas y sus familiares, de las querellas y de los organismos públicos de búsqueda e identificación de personas.

ARTÍCULO 7°.- Remisión a la Justicia. Cuando la documentación contenga elementos sobre posibles crímenes de lesa humanidad, el paradero de personas desaparecidas o la identidad de personas apropiadas, el organismo que la detecte la remite de inmediato al Ministerio Público Fiscal, a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o al Banco Nacional de Datos Genéticos, según corresponda.

ARTÍCULO 8°.- Seguimiento. El área nacional de derechos humanos coordina la aplicación del presente decreto y publica cada seis (6) meses un informe de avance por organismo.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a cada organismo en el presupuesto vigente.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas en los contenidos escolares

Acuerda que la enseñanza sobre el terrorismo de Estado que manda el art. 92 inc. c de la Ley 26.206 se base en el informe Nunca Más, en la sentencia de 1985 y en los fallos posteriores, con una comisión técnica que elabora los contenidos y materiales en 120 días.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (Asamblea del CFE; contenidos para el ciclo lectivo 2029)
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 85, 116 y 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 92, inciso c), de la Ley N° 26.206 dispone que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones «el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633».

Que el artículo 85 de esa ley dispone que el Ministerio nacional, en acuerdo con este Consejo, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.

Que el informe Nunca Más, elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y la sentencia dictada en 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el juicio a los integrantes de las juntas militares establecieron los hechos con prueba documental y testimonial producida en un proceso público y con las garantías del debido proceso.

Que basar la enseñanza en esas fuentes y en los fallos posteriores asegura rigor histórico y permite responder con evidencia a las versiones que niegan o justifican los crímenes cometidos.

Que el artículo 118 de la Ley N° 26.206 faculta a esta Asamblea a otorgar carácter obligatorio a sus resoluciones.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fuentes de la enseñanza. Acuérdase que los contenidos curriculares comunes previstos en el artículo 92, inciso c), de la Ley N° 26.206 se enseñan sobre la base del informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984), de la sentencia dictada en 1985 en el juicio a los integrantes de las juntas militares y de las sentencias firmes posteriores por crímenes de lesa humanidad.

ARTÍCULO 2°.- Niveles. Los contenidos se incorporan en la educación secundaria, en los espacios de ciencias sociales, historia y formación ética y ciudadana, y en el segundo ciclo de la educación primaria con la adecuación propia de la edad. Incluyen: a) el quiebre del orden constitucional de 1976 y el funcionamiento del terrorismo de Estado; b) la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el informe Nunca Más; c) el juicio a las juntas de 1985 como proceso ante un tribunal ordinario, con aplicación del código común y hechos probados en audiencia pública; d) la reapertura de los juicios y la búsqueda de las personas apropiadas; e) el valor de la cosa juzgada y del Estado de derecho en la recuperación democrática.

ARTÍCULO 3°.- Comisión técnica. Créase una comisión técnica federal, integrada por representantes de la Secretaría de Educación de la Nación y de las jurisdicciones que lo soliciten, que elaborará, en el plazo de ciento veinte (120) días, el documento de contenidos por nivel y una selección de fragmentos de las fuentes del artículo 1° para uso en el aula, para su aprobación por esta Asamblea.

ARTÍCULO 4°.- Materiales. La Secretaría de Educación de la Nación pone a disposición de las jurisdicciones, en formato digital y de acceso libre, los textos completos de las fuentes del artículo 1° y los materiales aprobados, y ofrece formación docente sobre su uso.

ARTÍCULO 5°.- Adecuación jurisdiccional. Las jurisdicciones adecuan sus diseños curriculares a los contenidos aprobados dentro del ciclo lectivo siguiente al de su aprobación.

ARTÍCULO 6°.- Seguimiento. La Secretaría de Educación de la Nación informa a esta Asamblea, una vez por año, el avance de la adecuación en cada jurisdicción y lo publica en su sitio oficial.

ARTÍCULO 7°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista

Variante (a): ratifica la Boleta Única y las PASO con Boleta Única; suma voto exterior, auditoría pública del software y del escrutinio, y cláusula de estabilidad de doce meses; prohíbe la doble candidatura; impone licencia sin goce a los funcionarios ejecutivos electos que se postulan a otro cargo (legisladores por cartas orgánicas); y publica cada aporte en 72 horas con beneficiario final, cruce con contratistas y sanciones. La variante (b) restablece las PASO si fueron derogadas.

Propuesta 98: Ver quién financia a cada candidato · Propuesta 96: Boleta Única y PASO, para quedarse · Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Semana 1
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 77 CN); cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La confianza en las reglas electorales depende de que sean estables, verificables y conocidas antes de cada elección. Este proyecto ratifica la Boleta Única de papel de la Ley N° 27.781, ya aplicada en la elección nacional de 2025, y las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de la Ley N° 26.571, que abren a toda la ciudadanía la selección de candidaturas; ratifica también la Boleta Única en las primarias, que reduce costos de impresión y de logística, y promueve la simultaneidad y la unificación de cronogramas con las provincias. Amplía las facilidades para votar desde el exterior, dispone la auditoría pública del software y la publicación del escrutinio por mesa y fija una cláusula de estabilidad: ninguna modificación del régimen electoral se aplica a elecciones que ocurran dentro de los doce meses de su sanción. Prohíbe la doble candidatura y establece la licencia sin goce de haberes del funcionario ejecutivo electo que se postula a otro cargo; para diputados y senadores, cuyos requisitos fija la Constitución, la regla se incorpora a las cartas orgánicas de los partidos, con una cláusula de separabilidad. Por último, sobre la base de la Ley N° 26.215, dispone la publicación de cada aporte en setenta y dos horas, en datos abiertos, con su beneficiario final y un cruce automático con los contratistas del Estado, y refuerza las sanciones. Por tratarse de materia electoral, requiere la mayoría del artículo 77 de la Constitución Nacional.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Boleta Única y elecciones primarias

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley ratifica la Boleta Única de papel y las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; amplía las facilidades para el voto desde el exterior; establece la auditoría pública del escrutinio y del software electoral y una cláusula de estabilidad del régimen electoral; regula la licencia de los funcionarios electos que se postulan a otro cargo y prohíbe la doble candidatura; y asegura la publicidad inmediata de los aportes a partidos y candidatos.

ARTÍCULO 2°.- Boleta Única. Ratifícase la vigencia de la Ley N° 27.781 de Boleta Única de papel. La Boleta Única se utiliza en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales nacionales, conforme al artículo 38 bis de la Ley N° 26.571.

ARTÍCULO 3°.- Elecciones primarias. Ratifícase la vigencia del régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del Título II de la Ley N° 26.571 para la selección de candidaturas a cargos públicos electivos nacionales.

ARTÍCULO 4°.- Simultaneidad y cronogramas. Las elecciones primarias y generales nacionales pueden celebrarse en forma simultánea con las elecciones provinciales y municipales de las jurisdicciones que se acojan al régimen de la Ley N° 15.262. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional ofrecerá a esas jurisdicciones la unificación de cronogramas y la coordinación de la logística electoral.

ARTÍCULO 5°.- Costo de las elecciones. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional publica, dentro de los noventa (90) días de cada elección, el costo total y por elector de las elecciones primarias y de las generales, desagregado por rubro, en formato de datos abiertos.

Capítulo II – Voto desde el exterior

ARTÍCULO 6°.- Inscripción permanente. El Registro de Electores Residentes en el Exterior de la Ley N° 24.007 admite la inscripción y la actualización del domicilio en forma permanente y por medios electrónicos, sin perjuicio de las fechas de cierre del padrón que fije la ley electoral para cada elección.

ARTÍCULO 7°.- Modalidades de voto. Los electores residentes en el exterior pueden votar en forma presencial en las representaciones diplomáticas y consulares o por correo postal, conforme al artículo 5° bis de la Ley N° 24.007, tanto en las elecciones primarias como en las generales. La Cancillería y el correo oficial prestan la asistencia necesaria, en coordinación con la Justicia Nacional Electoral.

Capítulo III – Auditoría pública del escrutinio y del software electoral

ARTÍCULO 8°.- Software electoral. Todo programa informático utilizado para la confección del padrón, la transmisión de resultados, el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales debe depositarse, con su código fuente, ante la Justicia Nacional Electoral al menos ciento ochenta (180) días antes de cada elección. Los partidos políticos y las universidades nacionales que lo soliciten pueden auditarlo, y los informes de auditoría se publican antes de la elección. Ninguna versión no auditada puede utilizarse.

ARTÍCULO 9°.- Escrutinio abierto. Los resultados del escrutinio provisorio y del definitivo se publican por mesa, junto con la imagen digital de cada acta, en formato de datos abiertos y en forma gratuita. Cualquier persona puede descargarlos y verificarlos.

Capítulo IV – Cláusula de estabilidad

ARTÍCULO 10°.- Estabilidad del régimen electoral. Incorpórase como artículo 168 bis del Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945, texto ordenado por Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias), en su Título VIII, Disposiciones Generales y Transitorias, el siguiente: «ARTÍCULO 168 bis.- Ninguna ley que modifique el régimen electoral nacional —este Código y las Leyes N° 26.571, 26.215, 23.298, 24.007 y 15.262, con sus modificatorias y complementarias— se aplica a elecciones nacionales que se celebren dentro de los doce (12) meses posteriores a su sanción. Toda ley de esa materia debe indicar expresamente la primera elección a la que se aplica.» La regla del artículo 168 bis del Código Electoral Nacional rige también para la presente ley.

Capítulo V – Candidaturas

ARTÍCULO 11°.- Prohibición de doble candidatura. Nadie puede ser precandidato ni candidato a más de un cargo electivo nacional en la misma elección, ni serlo a un cargo nacional y, a la vez, a un cargo provincial o municipal en elecciones que se celebren el mismo día. La Justicia Nacional Electoral rechaza la oficialización de la segunda postulación.

ARTÍCULO 12°.- Licencia de funcionarios ejecutivos electos. Quien ejerza los cargos de Presidente o Vicepresidente de la Nación y sea precandidato o candidato a un cargo electivo distinto del que ejerce queda en uso de licencia sin goce de haberes desde la oficialización de su precandidatura o candidatura hasta la proclamación de los electos. La licencia no procede cuando la postulación es al mismo cargo que se ejerce.

ARTÍCULO 13°.- Legisladores: cartas orgánicas. Incorpórase como último párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 el siguiente: «La carta orgánica debe establecer que los afiliados que ejerzan el cargo de diputado o senador nacional y se postulen por el partido a un cargo electivo distinto del que ejercen soliciten licencia sin goce de haberes desde la oficialización de su precandidatura o candidatura hasta la proclamación de los electos. La exigencia no rige cuando la postulación es al mismo cargo.» Los partidos políticos adecuan sus cartas orgánicas dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de esta ley.

Capítulo VI – Financiamiento a la vista

ARTÍCULO 14°.- Publicación en setenta y dos horas. Todo aporte a un partido político, alianza o agrupación, o a una campaña o precandidatura, sea para el desenvolvimiento institucional o para la campaña, se publica dentro de las setenta y dos (72) horas de su recepción en la plataforma pública de la Justicia Nacional Electoral. Los partidos y responsables económico-financieros informan cada aporte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido.

ARTÍCULO 15°.- Contenido y formato. La publicación indica el nombre o la razón social del aportante, su clave de identificación tributaria o laboral, el monto, la fecha, el destinatario y la campaña o categoría a la que se imputa. Se realiza en formato de datos abiertos, con descarga libre y gratuita y con una interfaz consultable desde dispositivos móviles.

ARTÍCULO 16°.- Beneficiario final. Las personas jurídicas aportantes declaran, al realizar el aporte, su beneficiario final, entendido como la persona humana que en última instancia la posee o controla. La Justicia Nacional Electoral cruza esa declaración con el Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a cargo de la agencia tributaria nacional y publica el beneficiario final junto con el aporte.

ARTÍCULO 17°.- Publicidad política digital. Los partidos, alianzas, agrupaciones y precandidatos informan a la Justicia Nacional Electoral, dentro de las setenta y dos (72) horas de su contratación, la publicidad política paga en plataformas digitales y redes sociales, con su monto, el pagador y la plataforma. La información se publica en la misma plataforma de aportes.

ARTÍCULO 18°.- Cruce con contratistas del Estado. Para la aplicación del artículo 15, inciso c), de la Ley N° 26.215, el órgano rector del sistema de compras y contrataciones del Sector Público Nacional pone a disposición de la Justicia Nacional Electoral, en forma automática y permanente, el registro de proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios del Estado y de sus beneficiarios finales. La plataforma emite y publica una alerta cuando un aportante o su beneficiario final resulte proveedor, contratista, concesionario o permisionario del Estado, o resulte adjudicatario de una contratación pública dentro de los cuatro (4) años posteriores al aporte. Las alertas que indiquen un aporte prohibido se comunican al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 19°.- Cooperación. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera cooperan con la Justicia Nacional Electoral en el control de los aportes, en el marco de sus competencias y con resguardo del secreto que corresponda.

ARTÍCULO 20°.- Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones de los artículos 62 y 66 de la Ley N° 26.215, el partido o la agrupación que reciba aportes no informados en plazo, no bancarizados, anónimos, realizados por interpósita persona o provenientes de personas prohibidas: a) pierde el derecho a recibir aportes públicos por el plazo que fije el juez, de uno (1) a cuatro (4) años; b) pierde los espacios de publicidad audiovisual asignados por el Estado en la campaña siguiente, en la proporción que fije el juez; c) en los casos graves o reiterados, sus responsables económico-financieros y las autoridades partidarias que hubieran consentido la infracción quedan inhabilitados de dos (2) a seis (6) años para ejercer cargos partidarios y para actuar como responsables económico-financieros. La graduación atiende al monto del aporte irregular y a la reiteración.

ARTÍCULO 21°.- Alcance y complementariedad. Las disposiciones de este capítulo rigen también para las elecciones primarias y para las elecciones internas de los partidos. Los deberes de información previstos en los artículos 16 bis, 16 ter y 23 de la Ley N° 26.215 se cumplen sin perjuicio de la publicación dispuesta en este capítulo.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 22°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de esta ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la Justicia Nacional Electoral y a la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional, sin incremento del gasto total. La plataforma de aportes y el depósito y auditoría del software se ponen en funcionamiento antes de la primera elección nacional alcanzada por esta ley. Las auditorías universitarias se realizan por convenio, dentro de esos créditos.

ARTÍCULO 23°.- Separabilidad. Si alguna disposición de esta ley fuera declarada inválida, las demás conservan su vigencia y su aplicación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

VARIANTE B

Si antes del 10/12/2027 una ley derogó las PASO de la Ley 26.571.

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista

Reglamenta solo lo que ejecuta el Poder Ejecutivo en la ley «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista»: boleta única en las primarias, convenios de simultaneidad con las provincias, publicación del costo electoral, voto desde el exterior, depósito y auditoría del software del escrutinio provisorio, resultados por mesa, y suministro automático de datos de beneficiarios finales y de contratistas del Estado a la Justicia Nacional Electoral.

Propuesta 98: Ver quién financia a cada candidato · Propuesta 96: Boleta Única y PASO, para quedarse
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 60 días de promulgada «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista» y antes de los plazos de las elecciones de 2029
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista N° [número], las Leyes N° 24.007, N° 26.215, N° 26.571 y N° 27.781, y los Decretos N° 1049 del 25 de noviembre de 2024 y N° 239 del 31 de marzo de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] ratificó la Boleta Única de papel y las elecciones primarias, amplió las facilidades para el voto desde el exterior, dispuso la auditoría pública del software electoral y la publicación de los resultados por mesa, y estableció la publicación de los aportes de campaña dentro de las setenta y dos horas, con su beneficiario final y el cruce con los contratistas del Estado.

Que el control del financiamiento partidario, la plataforma de aportes y el escrutinio definitivo corresponden a la Justicia Nacional Electoral, por lo que este decreto se limita a las tareas a cargo del Poder Ejecutivo nacional: la logística electoral, el escrutinio provisorio, la asistencia en el exterior y el suministro de información de sus registros.

Que el Decreto N° 1049/2024 reglamentó la Boleta Única en los artículos 62 bis y 62 ter del Código Electoral Nacional y 38 y 38 bis de la Ley N° 26.571, en el texto de la Ley N° 27.781, y el Decreto N° 239/2025 reglamentó la Ley N° 24.007, incluido el voto por correo postal de los electores residentes en el exterior, y corresponde adecuarlos a la nueva ley.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] en lo que corresponde ejecutar al Poder Ejecutivo nacional. Las funciones de la Justicia Nacional Electoral no son objeto de este decreto.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional a la que se refiere la Ley N° [número] es el área con competencia electoral de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o la que la reemplace.

Capítulo II – Boleta Única, simultaneidad y costo

ARTÍCULO 3°.- Boleta Única en las primarias (art. 2°). Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la autoridad de aplicación aprueba, en coordinación con la Justicia Nacional Electoral, los modelos de Boleta Única para las elecciones primarias conforme al artículo 38 bis de la Ley N° 26.571 y al Decreto N° 1049/2024, con un diseño que permita la impresión y distribución conjunta de todas las categorías para reducir costos.

ARTÍCULO 4°.- Convenios de simultaneidad (art. 4°). La autoridad de aplicación ofrece a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se acojan al régimen de la Ley N° 15.262 un convenio tipo que prevea: a) la unificación del cronograma electoral; b) el uso común de establecimientos, autoridades de mesa y logística; c) la distribución de los costos compartidos en proporción a las categorías de cada jurisdicción; d) la coordinación con la Justicia Nacional Electoral y con los organismos electorales provinciales. El convenio tipo se publica dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Costo de las elecciones (art. 5°). La publicación del costo de cada elección comprende, al menos, los rubros de impresión de boletas y documentación, distribución y repliegue, servicios de transmisión y escrutinio provisorio, pago a autoridades de mesa, seguridad, voto en el exterior, aportes públicos a partidos y espacios de publicidad, con el costo total y por elector habilitado de cada rubro.

Capítulo III – Voto desde el exterior

ARTÍCULO 6°.- Inscripción (art. 6°). El ministerio del área de relaciones exteriores recibe en las representaciones diplomáticas y consulares, en forma permanente, las solicitudes de inscripción y de cambio de domicilio en el Registro de Electores Residentes en el Exterior, las transmite a la Justicia Nacional Electoral y difunde la posibilidad de inscribirse por medios electrónicos.

ARTÍCULO 7°.- Voto postal en las primarias (art. 7°). Los Capítulos III (artículos 11 y 12) y X (artículos 35 a 41) de la reglamentación de la Ley N° 24.007 aprobada por el Decreto N° 239/2025, sobre el voto por correo postal de los electores residentes en el exterior, se aplican también a las elecciones primarias. El correo oficial y el ministerio del área de relaciones exteriores adecuan sus cronogramas para que el elector reciba y devuelva la documentación en ambas elecciones.

Capítulo IV – Software y escrutinio provisorio

ARTÍCULO 8°.- Software del Poder Ejecutivo (art. 8°). La autoridad de aplicación deposita ante la Justicia Nacional Electoral, al menos ciento ochenta (180) días antes de cada elección, el código fuente y la documentación técnica de los programas que utilice o contrate para la transmisión de resultados y el escrutinio provisorio. Los pliegos y contratos para esos servicios incluyen la obligación del contratista de entregar el código fuente y de permitir su auditoría, y la prohibición de introducir cambios no auditados.

ARTÍCULO 9°.- Resultados por mesa (art. 9°). Los resultados del escrutinio provisorio se publican por mesa, junto con la imagen digital del telegrama o certificado de cada mesa, en formato de datos abiertos, con descarga libre y gratuita, a medida que se reciben.

Capítulo V – Información para el control de los aportes

ARTÍCULO 10°.- Beneficiarios finales (art. 16). La agencia tributaria nacional celebra con la Justicia Nacional Electoral, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un convenio que le dé acceso en línea al Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a su cargo,, para el cruce de las declaraciones de las personas jurídicas aportantes, con registro de cada consulta.

ARTÍCULO 11°.- Contratistas del Estado (art. 18). El órgano rector del sistema de compras y contrataciones del Sector Público Nacional pone a disposición de la Justicia Nacional Electoral, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto y mediante un servicio de interoperabilidad de actualización diaria, el registro de proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios, con sus beneficiarios finales y las adjudicaciones de cada uno. Los organismos que lleven registros propios de concesionarios o permisionarios los integran al mismo servicio.

ARTÍCULO 12°.- Cooperación (art. 19). La Oficina Anticorrupción designa un enlace ante la Justicia Nacional Electoral para la cooperación prevista en el artículo 19 de la Ley N° [número]. Se encomienda a la Unidad de Información Financiera, en el marco de su autonomía, acordar con la Justicia Nacional Electoral el procedimiento de esa cooperación.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento (art. 22). Los gastos que demande el presente decreto se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación y a los organismos intervinientes en el presupuesto vigente.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de adhesión al régimen de simultaneidad electoral de la Ley N° 15.262

La provincia se acoge a la Ley 15.262 para celebrar sus elecciones el mismo día que las nacionales, con el Registro Nacional de Electores, y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a firmar el convenio de unificación de cronogramas y logística que ofrece la Nación (art. 4 de «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista»).

Propuesta 96: Boleta Única y PASO, para quedarse
Cuándo: Fase I · año 1, después de la sanción de «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista» y al menos 60 días antes de las elecciones de 2029
Trámite: Ley provincial; mayoría y trámite según cada constitución provincial.

FUNDAMENTOS

Votar el mismo día en las elecciones nacionales y provinciales reduce costos, simplifica la vida de los electores y mejora la participación. La Ley nacional N° 15.262 permite a las provincias que utilicen el Registro Nacional de Electores celebrar sus elecciones en forma simultánea con las nacionales, comunicándolo al Poder Ejecutivo nacional con anticipación. La ley nacional de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista prevé que la autoridad electoral nacional ofrezca a las jurisdicciones que se acojan a ese régimen la unificación de cronogramas y la coordinación de la logística. Este proyecto adhiere al régimen de simultaneidad, fija la regla de convocar en la misma fecha y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a firmar el convenio de coordinación, con distribución de los costos compartidos. La Provincia conserva su autonomía para definir sus cargos, sus sistemas electorales y sus organismos electorales, y solo una ley sancionada con doce meses de anticipación puede desdoblar una elección.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Adhesión. La Provincia de [Provincia] se acoge al régimen de simultaneidad de elecciones nacionales, provinciales y municipales de la Ley nacional N° 15.262 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Simultaneidad. Las elecciones de cargos provinciales y municipales, y las elecciones primarias provinciales cuando estén previstas, se celebran en la misma fecha que las elecciones nacionales generales y primarias, respectivamente, en los años en que coincidan.

ARTÍCULO 3°.- Padrón. En las elecciones simultáneas se utiliza el padrón del Registro Nacional de Electores, conforme a la Ley nacional N° 15.262.

ARTÍCULO 4°.- Comunicación al Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo provincial comunica al Poder Ejecutivo nacional la decisión de celebrar elecciones simultáneas con una antelación de por lo menos sesenta (60) días a la fecha de la elección nacional, conforme al artículo 2° de la Ley nacional N° 15.262, indicando los cargos a elegir.

ARTÍCULO 5°.- Convenio de coordinación. Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a celebrar con la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional y con la Justicia Nacional Electoral el convenio de unificación de cronogramas y coordinación de la logística electoral, que comprenda el uso común de establecimientos, autoridades de mesa, transporte y custodia, y la distribución de los costos compartidos en proporción a las categorías de cada jurisdicción. El convenio se publica en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARTÍCULO 6°.- Organismo electoral provincial. El organismo electoral provincial conserva sus competencias sobre la oficialización de candidaturas, la boleta y el escrutinio de los cargos provinciales y municipales, y coordina con la Justicia Nacional Electoral los aspectos comunes del acto electoral.

ARTÍCULO 7°.- Desdoblamiento. Solo por ley, sancionada con al menos doce (12) meses de anticipación a la elección nacional, puede disponerse que una elección provincial no se celebre en forma simultánea.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos del presupuesto provincial destinados a las elecciones, que se reducen en la medida de los costos compartidos con la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Adecuación. Quedan sin efecto, en cuanto se opongan a la presente, las disposiciones de la legislación electoral provincial sobre fecha de las elecciones. El Poder Ejecutivo provincial reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de reforma de la Ley N° 15.262 de simultaneidad electoral: sin lemas, acoples ni colectoras

Solo pueden celebrar sus elecciones junto con las nacionales las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya legislación no admita lemas o doble voto simultáneo, acoples ni listas colectoras; define esos sistemas y fija la verificación por la autoridad electoral nacional al recibir la comunicación de simultaneidad. Se aplica desde la primera elección nacional posterior a doce meses de su sanción.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía al comenzar la Fase II, junto con la convocatoria al acuerdo federal; por la cláusula de estabilidad de «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista», rige para la elección nacional de 2031 si se sanciona antes de que falten doce meses.
Trámite: Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 77 CN, régimen electoral); cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La Ley N° 15.262 permite a las provincias celebrar sus elecciones en forma simultánea con las nacionales, con el Registro Nacional de Electores, y así reducir costos y simplificar el voto. Ese beneficio, que ofrece la Nación, debe acompañar un estándar común de transparencia. La ley de lemas, los acoples y las listas colectoras suman votos de candidaturas rivales, multiplican las boletas y hacen que el elector no sepa a quién termina eligiendo. Cuando una provincia vota el mismo día que la Nación con esos sistemas, la elección nacional comparte el cuarto oscuro, la logística y la confusión. Este proyecto no impone reglas electorales a las provincias, que conservan la potestad de dictarlas conforme a los artículos 5°, 122 y 123 de la Constitución Nacional: establece una condición para acceder a la simultaneidad. Solo pueden votar junto con la elección nacional las jurisdicciones cuya legislación no admita lemas, acoples ni colectoras, que el proyecto define con precisión. La autoridad electoral nacional verifica el cumplimiento al recibir la comunicación de cada provincia. Conforme a la cláusula de estabilidad del régimen electoral, se aplica a partir de la primera elección nacional que se celebre una vez transcurridos doce meses de su sanción, lo que da tiempo a las provincias para adecuar su legislación en el marco del acuerdo federal de reglas electorales limpias.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley condiciona la celebración simultánea de elecciones provinciales y municipales con las elecciones nacionales, prevista en la Ley N° 15.262, a que la legislación electoral de la jurisdicción no admita sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, acoples ni listas colectoras.

ARTÍCULO 2°.- Condición de la simultaneidad. Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 15.262 por el siguiente: «Artículo 1°.- Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando hayan adoptado o adopten en el futuro el Registro Nacional de Electores, podrán realizar sus elecciones provinciales y municipales simultánea o concurrentemente con las elecciones nacionales, bajo las mismas autoridades de los comicios y de escrutinio, en la forma que establece la presente ley. Solo pueden acogerse al régimen de esta ley las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya legislación electoral no admita, para ninguna categoría de cargos provinciales o municipales, sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, acoples ni listas colectoras, en los términos del artículo 1° bis.»

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. Incorpórase como artículo 1° bis de la Ley N° 15.262 el siguiente: «Artículo 1° bis.- A los fines del artículo 1°, se entiende por: a) sistema de lemas o de doble voto simultáneo: todo sistema en el que los votos obtenidos por distintas listas, sublemas o candidaturas de una misma agrupación, o de agrupaciones distintas, se suman para adjudicar un cargo o para determinar la lista ganadora; b) acoples: la adhesión de listas de candidatos de una o más categorías a la candidatura de otra categoría, cuando los votos de unas se suman o se transfieren a la otra, o cuando se ofrecen en una boleta común con candidaturas de otra agrupación; c) listas colectoras: la oficialización, por dos o más agrupaciones, de listas que postulan a la misma persona para el mismo cargo, o de listas que, sin postular candidatos propios en una categoría, adhieren a la candidatura de otra agrupación en esa categoría.»

ARTÍCULO 4°.- Verificación. Incorpórase como artículo 1° ter de la Ley N° 15.262 el siguiente: «Artículo 1° ter.- La comunicación de la jurisdicción que decida celebrar elecciones simultáneas incluye la declaración de que su legislación electoral cumple la condición del artículo 1°, con la cita de las normas vigentes. La autoridad de aplicación del régimen electoral nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional verifica la declaración y, si la condición no se cumple, lo notifica en forma fundada a la jurisdicción y a la Justicia Nacional Electoral dentro de los quince (15) días de recibida la comunicación. En ese caso, la elección provincial o municipal no puede celebrarse en forma simultánea con la nacional. La verificación y su resultado se publican.»

ARTÍCULO 5°.- Jurisdicciones ya acogidas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se hubieran acogido al régimen de la Ley N° 15.262 conservan la simultaneidad en tanto cumplan la condición del artículo 1° de esa ley, en el texto de la presente, para la primera elección a la que esta se aplique y las siguientes.

ARTÍCULO 6°.- Primera aplicación. La presente ley se aplica a partir de la primera elección nacional que se celebre una vez transcurridos doce (12) meses desde su sanción, conforme a la cláusula de estabilidad del artículo 168 bis del Código Electoral Nacional, incorporado por la Ley N° [—] de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista.

ARTÍCULO 7°.- Costo. La aplicación de la presente ley no demanda gastos adicionales; se atiende con los créditos vigentes de la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias

La Nación y las provincias que lo firman acuerdan eliminar lemas, acoples y colectoras, adoptar la Boleta Única, crear juntas electorales independientes con control de las cuentas de campaña y promover reformas constitucionales con las cláusulas modelo, con metas y calendario por provincia; la Nación cofinancia la boleta y la logística y publica cada año el estado de cada jurisdicción. Meta: ninguna provincia con esos sistemas al final de la Fase III.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Fase II (años 2–3): convocatoria al comenzar la Fase II, firma en el año 2 y envío inmediato de la ley nacional de ratificación y de los modelos provinciales («Modelo de ley provincial de reglas electorales limpias», «Modelo de ley provincial de necesidad de reforma constitucional con las cláusulas modelo de una sola reelección, renuncia previa, incompatibilidad familiar y límite de edad»).
Trámite: Convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se ratifica por ley nacional y por ley de cada legislatura.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que las provincias dictan sus propias instituciones y su régimen electoral conforme a los artículos 5°, 122 y 123 de la Constitución Nacional, y que la mejora de las reglas electorales en todo el país debe acordarse y no imponerse.

Que los sistemas de lemas, los acoples y las listas colectoras suman votos de candidaturas rivales, multiplican las boletas y dificultan que el elector sepa a quién elige.

Que la Boleta Única de papel de la Ley N° 27.781 mostró en la elección nacional que se puede votar en forma más simple, más barata y más controlable.

Que la alternancia y la independencia de quienes organizan y controlan las elecciones son condiciones del sistema republicano que la Constitución Nacional manda garantizar.

Que la Ley N° 15.262, en el texto de la Ley N° [—], condiciona la simultaneidad de las elecciones provinciales con las nacionales a que no se usen lemas, acoples ni colectoras.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan reglas electorales comunes para las elecciones de cargos provinciales y municipales, que cada jurisdicción adopta por sus propias normas, y los compromisos de apoyo del Estado nacional, conforme a las cláusulas siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Lemas, acoples y colectoras. Cada jurisdicción derogará, antes de su primera elección general posterior a la ratificación de este Acuerdo, los sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, los acoples y las listas colectoras para todas las categorías de cargos provinciales y municipales, entendidos en los términos del artículo 1° bis de la Ley N° 15.262. Cuando la regla esté en la constitución provincial, la jurisdicción promoverá su reforma conforme a la cláusula quinta.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Boleta Única. Cada jurisdicción adoptará la Boleta Única de papel para todas las categorías de cargos provinciales y municipales, con las características básicas de la Ley N° 27.781: una boleta provista por el Estado que contiene todas las listas oficializadas, con la misma tipografía y el mismo espacio para cada una, y en la que el elector marca su opción.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Juntas electorales independientes. Cada jurisdicción confiará la organización de sus elecciones, la oficialización de candidaturas y boletas, el escrutinio definitivo y el control de las cuentas de campaña a una junta electoral integrada por jueces de carrera, designados por sorteo público y con estabilidad durante su mandato, que no dependa del Poder Ejecutivo. Los aportes y gastos de campaña se publicarán en formato abierto durante la campaña.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Reelección, candidaturas y límite de edad. Las jurisdicciones promoverán, en su próxima reforma constitucional, las cláusulas modelo que el Estado nacional ofrece como anexo de este Acuerdo: una sola reelección en la vida para el mismo cargo electivo; renuncia previa del funcionario electo que se postule a otro cargo; prohibición de cláusulas que reinicien el cómputo de los mandatos; incompatibilidad del cónyuge, del conviviente y de los parientes directos para suceder en el mismo cargo ejecutivo en el período siguiente; y límite de setenta (70) años para el ejercicio de funciones públicas.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas por jurisdicción. Cada jurisdicción indica en el Anexo I, al firmar, su situación respecto de las cláusulas segunda a quinta y la fecha en que cumplirá cada una. La meta común es que, antes del 10 de diciembre de 2031, ninguna jurisdicción parte use lemas, acoples ni colectoras ni admita la reelección indefinida, y que todas voten con Boleta Única.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Compromisos del Estado nacional. El Estado nacional, por intermedio de la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional: a) ofrece a cada jurisdicción parte el diseño de su Boleta Única y la asistencia técnica para su implementación; b) cofinancia hasta el cincuenta por ciento (50 %) del costo de impresión de la Boleta Única y de la logística de las elecciones provinciales de las jurisdicciones que cumplan las metas del Anexo I, por convenio particular y conforme a la ley nacional de ratificación; c) ofrece la simultaneidad y la coordinación logística con las elecciones nacionales, conforme a la Ley N° 15.262; y d) publica cada año el estado de cada jurisdicción respecto de las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Seguimiento. Las partes constituyen una comisión de seguimiento integrada por un representante de cada jurisdicción y uno del Estado nacional, que se reúne al menos una vez por año, verifica el cumplimiento de las metas y publica sus actas.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Incumplimiento. La jurisdicción que no cumpla una meta en la fecha indicada en el Anexo I no recibe el cofinanciamiento de la cláusula séptima, inciso b), para las elecciones siguientes, hasta que la cumpla. El incumplimiento no afecta ninguna otra transferencia.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Autonomía. Nada de lo dispuesto en este Acuerdo limita las potestades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar su régimen electoral, ni las de los municipios conforme a las constituciones provinciales.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será ratificado por ley nacional y por la legislatura de cada jurisdicción, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su ley de ratificación a la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional. Las jurisdicciones que no lo firmen pueden adherir en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Anexos. Forman parte de este Acuerdo el Anexo I (situación, metas y calendario de cada jurisdicción) y el Anexo II (cláusulas modelo para las constituciones provinciales). En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto.

PROYECTO DE LEY

Ley de ratificación del Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias y de cofinanciamiento de la Boleta Única y la logística electoral de las provincias adheridas

Ratifica el Acuerdo y autoriza a la autoridad electoral nacional a cofinanciar, por convenio y hasta el 50 %, la Boleta Única y la logística de las elecciones de las provincias que lo ratifiquen y cumplan sus metas, con publicación de cada transferencia y un informe anual al Congreso. El gasto se financia por reasignación dentro de la Jefatura de Gabinete y se activa con el presupuesto siguiente.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía dentro de los treinta días de la firma del Acuerdo «Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias»; su gasto se activa con el presupuesto del ejercicio siguiente al de su vigencia.
Trámite: Mayoría simple (ratificación de un acuerdo y autorización de gasto; no modifica reglas electorales nacionales); cámara de origen indistinta (Senado sugerido por tratarse de un acuerdo con las provincias).

FUNDAMENTOS

El Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias, firmado por el Estado nacional y las provincias, compromete a cada jurisdicción a eliminar los sistemas de lemas, los acoples y las listas colectoras, a votar con Boleta Única, a confiar sus elecciones a juntas electorales independientes y a promover reformas constitucionales que limiten la reelección. Como las provincias dictan su propio régimen electoral, la Nación no impone esas reglas: las acuerda y las incentiva. El principal incentivo es el cofinanciamiento de la Boleta Única y de la logística electoral, que reduce el costo de adoptar un sistema más simple y controlable. Este proyecto ratifica el Acuerdo y autoriza ese cofinanciamiento, con un tope del cincuenta por ciento del costo, por convenio con cada jurisdicción y solo para las que cumplan las metas que ellas mismas fijaron. Cada transferencia se publica el día de su firma y el Poder Ejecutivo informa al Congreso cada año el estado de cada provincia. El gasto se atiende con créditos reasignados dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin aumentar el gasto total, y se incorpora al presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias, suscripto el [fecha] entre el Estado nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se indican en él, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley como Anexo.

ARTÍCULO 2°.- Cofinanciamiento. Autorízase a la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional que designe el Poder Ejecutivo nacional a cofinanciar, en los términos de la cláusula séptima, inciso b), del Acuerdo, hasta el cincuenta por ciento (50 %) del costo de impresión de la Boleta Única y de la logística de las elecciones de cargos provinciales y municipales de las jurisdicciones que hayan ratificado el Acuerdo por ley.

ARTÍCULO 3°.- Condiciones. El cofinanciamiento se otorga por convenio particular con cada jurisdicción, para cada elección, y requiere que la autoridad de aplicación certifique, en forma fundada y pública, que la jurisdicción cumplió las metas del Anexo I del Acuerdo exigibles a la fecha de la elección. Los fondos solo pueden aplicarse a la impresión de la Boleta Única y a la logística del acto electoral, y la jurisdicción rinde cuentas de su aplicación dentro de los noventa (90) días de la elección.

ARTÍCULO 4°.- Publicidad. Cada convenio y cada transferencia se publican el día de su firma, con su monto, su destino y la certificación del artículo 3°. La autoridad de aplicación publica cada año el estado de cada jurisdicción respecto de las metas del Acuerdo e informa al Honorable Congreso de la Nación antes del 30 de junio.

ARTÍCULO 5°.- Financiamiento. El gasto que demande el artículo 2° se atiende con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin incremento del gasto total de la Administración Nacional, y se incorpora en un programa específico de la autoridad de aplicación a partir del presupuesto del ejercicio siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley. Hasta entonces, no se celebran convenios que comprometan transferencias.

ARTÍCULO 6°.- Cronograma. Los convenios se celebran al menos ciento veinte (120) días antes de cada elección provincial y las transferencias se efectúan en dos cuotas: la primera, a la firma del convenio, y la segunda, contra la acreditación de la impresión de la Boleta Única.

ARTÍCULO 7°.- Naturaleza de las transferencias. Las transferencias de la presente ley no integran el régimen de coparticipación federal de impuestos ni constituyen un fondo con destino específico.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de reglas electorales limpias

La provincia ratifica el Acuerdo Federal, deroga los sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, los acoples y las listas colectoras, adopta la Boleta Única para todas sus categorías y crea una Junta Electoral Provincial integrada por jueces de carrera designados por sorteo, que organiza las elecciones y controla las cuentas de campaña.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la firma del Acuerdo «Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias», en paralelo con la ley nacional «Ley de ratificación del Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias y de cofinanciamiento de la Boleta Única y la logística electoral de las provincias adheridas»; debe sancionarse al menos doce meses antes de la siguiente elección provincial.
Trámite: Ley provincial; mayoría y trámite según cada constitución provincial.

FUNDAMENTOS

La Provincia firmó con el Estado nacional el Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias, que fija un estándar común para las elecciones de todo el país y respeta la autonomía de cada jurisdicción para dictar su propio régimen. Este proyecto lo ratifica y lo pone en práctica. Deroga los sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, los acoples y las listas colectoras, que suman votos de candidaturas rivales y multiplican las boletas, para que cada elector sepa a quién vota. Adopta la Boleta Única de papel, provista por el Estado, con todas las listas en igualdad de condiciones, siguiendo el modelo que ya se aplica en las elecciones nacionales y que la Nación cofinancia para las provincias que adhieren. Y crea una Junta Electoral Provincial independiente del poder político, integrada por jueces de carrera designados por sorteo público, que organiza las elecciones, oficializa las candidaturas y las boletas, realiza el escrutinio definitivo y controla las cuentas de campaña, que se publican mientras la campaña transcurre. Con estas reglas, la Provincia cumple además la condición para votar en forma simultánea con las elecciones nacionales y reduce el costo de sus elecciones.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Ratificación

ARTÍCULO 1°.- Ratificación. Ratifícase el Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias suscripto el [fecha] entre el Estado nacional, la Provincia de [Provincia] y las demás jurisdicciones que lo firmaron, que como Anexo forma parte de la presente ley.

Capítulo II – Lemas, acoples y colectoras

ARTÍCULO 2°.- Derogación. Deróganse la Ley N° [—] y toda otra disposición que establezca, para cualquier categoría de cargos provinciales o municipales, sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, acoples o listas colectoras.

ARTÍCULO 3°.- Prohibición. En las elecciones de cargos provinciales y municipales no se admiten: a) sistemas de lemas o de doble voto simultáneo, entendidos como todo sistema en el que los votos obtenidos por distintas listas, sublemas o candidaturas de una misma agrupación, o de agrupaciones distintas, se suman para adjudicar un cargo o para determinar la lista ganadora; b) acoples, entendidos como la adhesión de listas de candidatos de una o más categorías a la candidatura de otra categoría, cuando los votos de unas se suman o se transfieren a la otra, o cuando se ofrecen en una boleta común con candidaturas de otra agrupación; ni c) listas colectoras, entendidas como la oficialización, por dos o más agrupaciones, de listas que postulan a la misma persona para el mismo cargo, o de listas que, sin postular candidatos propios en una categoría, adhieren a la candidatura de otra agrupación en esa categoría. Cada agrupación oficializa una sola lista por categoría.

Capítulo III – Boleta Única

ARTÍCULO 4°.- Adopción. Las elecciones de cargos provinciales y municipales se realizan con Boleta Única de papel, provista por el Estado provincial, que contiene todas las listas oficializadas de cada categoría, con la misma tipografía y el mismo espacio para cada una, la denominación y el logotipo de la agrupación, el nombre y la fotografía de los primeros candidatos y una casilla en la que el elector marca su opción.

ARTÍCULO 5°.- Diseño y aprobación. La Junta Electoral Provincial aprueba el diseño de la Boleta Única y su contenido, por sorteo público del orden de las listas, al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la elección, y lo publica. Puede adoptar el diseño que ofrezca la autoridad electoral nacional conforme al Acuerdo.

Capítulo IV – Junta Electoral Provincial

ARTÍCULO 6°.- Creación e independencia. Créase la Junta Electoral Provincial, órgano permanente, con autonomía funcional y presupuesto propio, que no depende del Poder Ejecutivo ni recibe instrucciones de ningún otro poder.

ARTÍCULO 7°.- Integración. La Junta se integra con tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, que son jueces de carrera del Poder Judicial provincial con al menos diez (10) años de antigüedad en la magistratura, designados por sorteo público entre los jueces de segunda instancia que reúnan esa condición. Duran cuatro (4) años, no pueden ser designados por un período consecutivo y conservan su cargo judicial. Solo pueden ser removidos por las causas y procedimientos previstos para la remoción de los magistrados.

ARTÍCULO 8°.- Funciones. Corresponde a la Junta: a) organizar las elecciones de cargos provinciales y, por convenio, las municipales; b) oficializar las candidaturas y las boletas; c) designar y capacitar a las autoridades de mesa; d) realizar el escrutinio definitivo y proclamar a los electos; e) controlar el financiamiento y las cuentas de campaña; y f) coordinar con la Justicia Nacional Electoral los aspectos comunes de las elecciones simultáneas.

ARTÍCULO 9°.- Cuentas de campaña. Las agrupaciones informan a la Junta cada aporte y cada gasto de campaña dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, y la Junta los publica en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, dentro de las setenta y dos (72) horas. Dentro de los noventa (90) días de la elección, cada agrupación presenta el informe final de campaña, que la Junta audita y publica con su dictamen. Las infracciones se sancionan conforme a la legislación provincial de financiamiento de los partidos.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Cofinanciamiento. Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a celebrar con la autoridad de aplicación del régimen electoral nacional los convenios de cofinanciamiento de la Boleta Única y de la logística electoral previstos en el Acuerdo, cuyos fondos se aplican exclusivamente a esos fines.

ARTÍCULO 11°.- Normas constitucionales. Las disposiciones de la presente ley que se opongan a normas de la Constitución provincial se aplican desde la reforma de esa Constitución, que el Poder Ejecutivo provincial promueve conforme a la cláusula quinta del Acuerdo.

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos del presupuesto provincial destinados a las elecciones, que se transfieren a la Junta Electoral Provincial, y con los fondos que la Provincia reciba por los convenios del artículo 10.

ARTÍCULO 13°.- Primera aplicación. La presente ley se aplica a partir de la primera elección provincial que se celebre una vez transcurridos doce (12) meses desde su sanción. La Junta Electoral Provincial se integra dentro de los noventa (90) días de la promulgación y asume sus funciones desde esa elección; hasta entonces, rigen los organismos electorales vigentes.

ARTÍCULO 14°.- Adecuación. Quedan sin efecto, en cuanto se opongan a la presente, las disposiciones de la legislación electoral provincial. El Poder Ejecutivo provincial reglamenta la presente ley dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

MODELO DE LEY PROVINCIAL

Modelo de ley provincial de necesidad de reforma constitucional con las cláusulas modelo de una sola reelección, renuncia previa, incompatibilidad familiar y límite de edad

Declara la necesidad de reformar la constitución provincial para incorporar cláusulas modelo: una sola reelección en la vida para el mismo cargo, renuncia previa para ser candidato a otro cargo, cómputo de todos los mandatos sin cláusulas que reinicien la cuenta, incompatibilidad de familiares directos para suceder en el mismo cargo ejecutivo y límite de 70 años para candidatos, magistrados, funcionarios y empleados.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70
Cuándo: Fase III (año 4): cuando cada provincia habilite su reforma constitucional, en el marco del Acuerdo «Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias» (meta: antes del 10/12/2031).
Trámite: Ley provincial de declaración de necesidad de la reforma, con la mayoría especial que exija cada constitución provincial; luego, convención constituyente (o el procedimiento de enmienda que prevea la constitución).

FUNDAMENTOS

La alternancia es condición del sistema republicano que la Constitución Nacional manda garantizar a las provincias, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha resguardado frente a habilitaciones de reelecciones indefinidas. En el marco del Acuerdo Federal de Reglas Electorales Limpias, este proyecto declara la necesidad de reformar la Constitución provincial para incorporar reglas que cortan la política como carrera sin fin. Nadie puede ser elegido para el mismo cargo más de dos veces en su vida, en forma consecutiva o alternada, y la cuenta no se reinicia con reformas ni con cláusulas transitorias. Quien ocupa un cargo electivo y quiere ser candidato a otro distinto debe renunciar antes de inscribirse, para que las candidaturas sean en serio. El cónyuge, el conviviente y los parientes directos de quien ejerce un cargo ejecutivo no pueden sucederlo en el período siguiente. Y así como la Constitución fija edades mínimas, se fija una edad máxima de setenta años para ejercer funciones públicas, sin acortar los mandatos ni las designaciones en curso y con la jubilación asegurada para los empleados. La reforma se limita a estos puntos.

La Legislatura de la Provincia de [Provincia] sanciona con fuerza de Ley:

Capítulo I – Declaración de necesidad de la reforma

ARTÍCULO 1°.- Declaración. Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de [Provincia], al solo efecto de incorporar las cláusulas del Capítulo II de la presente ley y de adecuar a ellas los artículos [—] referidos a la reelección y a los requisitos de los cargos electivos, judiciales y administrativos.

ARTÍCULO 2°.- Convención. La Convención Constituyente se integra, se elige y funciona conforme a la Constitución provincial. Los convencionales se eligen en la primera elección provincial que se celebre después de la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Límite. La Convención no puede tratar otros puntos que los habilitados por esta ley, ni introducir cláusulas transitorias que permitan a quienes ejercen o ejercieron un cargo ser elegidos nuevamente en contra de lo dispuesto en el artículo 4°.

Capítulo II – Cláusulas modelo

ARTÍCULO 4°.- Cláusula modelo 1 – Una sola reelección en la vida. «Artículo [—].- Quien haya sido elegido para un cargo electivo provincial o municipal puede ser reelegido para ese mismo cargo una sola vez, en forma consecutiva o alternada. Cumplidos dos mandatos en el mismo cargo, no puede volver a ser elegido para él. El ejercicio del cargo por sucesión, por más de la mitad de un mandato, se computa como un mandato.»

ARTÍCULO 5°.- Cláusula modelo 2 – Renuncia previa y candidatura única. «Artículo [—].- Quien ejerza un cargo electivo provincial o municipal y pretenda ser precandidato o candidato a un cargo electivo distinto, nacional, provincial o municipal, debe renunciar a su cargo antes de la inscripción de su precandidatura o candidatura. No se exige la renuncia para postularse a la única reelección en el mismo cargo. Nadie puede ser candidato a más de un cargo electivo en la misma elección.»

ARTÍCULO 6°.- Cláusula modelo 3 – Incompatibilidad familiar. «Artículo [—].- No pueden ser candidatos a Gobernador, Vicegobernador o Intendente, en la elección inmediata siguiente, el cónyuge, el conviviente ni los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de quien ejerza ese mismo cargo o lo haya ejercido durante el mandato que concluye.»

ARTÍCULO 7°.- Cláusula modelo 4 – Límite de edad. «Artículo [—].- Nadie ejerce funciones en el Estado provincial ni en los municipios después de cumplir setenta (70) años. En consecuencia: a) no puede ser candidato a un cargo electivo quien cumpla setenta (70) años antes de la finalización del mandato al que se postula; b) los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público cesan al cumplir setenta (70) años; y c) los funcionarios designados y los empleados públicos, de planta o contratados, cesan al cumplir setenta (70) años, con el beneficio jubilatorio que corresponda asegurado por la ley.»

ARTÍCULO 8°.- Cláusula modelo 5 – Cómputo sin reinicio. «Artículo [—].- Para la aplicación del artículo [cláusula modelo 1] se computan todos los mandatos ejercidos antes de su entrada en vigencia. Ninguna reforma ni cláusula transitoria puede disponer que el cómputo se reinicie.»

ARTÍCULO 9°.- Cláusula modelo 6 – Transitoria. «Disposición transitoria.- Las reglas de los artículos [cláusulas modelo 2 a 4] se aplican a las candidaturas, designaciones y acuerdos posteriores a la entrada en vigencia de esta reforma, sin acortar los mandatos ni las designaciones en curso.»

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento. Los gastos que demande la elección y el funcionamiento de la Convención Constituyente se atienden con los créditos del presupuesto provincial que se asignen a ese fin.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Cámara Nacional Electoral: plataforma abierta de aportes consultable desde el celular

Nota del Poder Ejecutivo que invita a la Cámara Nacional Electoral a dictar una acordada para la plataforma abierta de aportes de la ley «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista», con un texto modelo anexo que la Cámara puede adoptar, modificar o descartar.

Propuesta 98: Ver quién financia a cada candidato
Cuándo: Fase I · año 1, después de la promulgación de «Ley de Boleta Única, PASO, candidaturas y financiamiento a la vista»
Trámite: Nota del Poder Ejecutivo nacional; la acordada es facultad exclusiva de la Cámara Nacional Electoral (Poder Judicial).

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] dispuso que todo aporte a partidos, alianzas, agrupaciones, campañas y precandidaturas se publique dentro de las setenta y dos horas de su recepción en la plataforma pública de la Justicia Nacional Electoral, con su contenido mínimo, en formato de datos abiertos y con una interfaz consultable desde dispositivos móviles (artículos 14 y 15).

Que la misma ley encomendó a esta Justicia el cruce de la declaración de beneficiario final de las personas jurídicas aportantes con el registro de la agencia tributaria nacional, la publicación de la publicidad política digital y la emisión de alertas cuando un aportante resulte contratista del Estado (artículos 16 a 18).

Que la plataforma de aportes prevista en el artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 constituye el instrumento adecuado para cumplir esos mandatos.

PREÁMBULO

ANEXO – TEXTO MODELO DE ACORDADA. En la Ciudad de Buenos Aires, a los [días] del mes de [mes] de [año], reunidos en acuerdo los señores jueces de la Cámara Nacional Electoral, CONSIDERARON: [considerandos]. Por ello, ACORDARON:

Anexo – Texto modelo de acordada de la Cámara Nacional Electoral

ARTÍCULO 1°.- Plataforma abierta de aportes. Disponer que la plataforma de aportes del artículo 16 ter de la Ley N° 26.215 publique, conforme a la Ley N° [número], cada aporte informado dentro de las setenta y dos (72) horas de su recepción, con el nombre o la razón social del aportante, su clave de identificación tributaria o laboral, el monto, la fecha, el destinatario y la campaña o categoría a la que se imputa.

ARTÍCULO 2°.- Formato. La información se publica en formato de datos abiertos, con descarga completa, libre y gratuita, una interfaz de programación de acceso público y una versión adaptada a dispositivos móviles que permita buscar por aportante, partido, candidatura, distrito y fecha, sin registro previo del usuario.

ARTÍCULO 3°.- Carga por los partidos. Los responsables económico-financieros cargan cada aporte en la plataforma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido, mediante un formulario electrónico que valida la clave de identificación del aportante y la bancarización del aporte.

ARTÍCULO 4°.- Beneficiario final. La plataforma recibe la declaración de beneficiario final de las personas jurídicas aportantes, la cruza en forma automática con el registro de beneficiarios finales de la agencia tributaria nacional y publica el beneficiario final junto con el aporte, con la indicación de las discrepancias.

ARTÍCULO 5°.- Publicidad política digital. Se habilita en la plataforma una sección para la publicidad política paga en plataformas digitales y redes sociales, con monto, pagador, plataforma y fecha, conforme al artículo 17 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 6°.- Alertas. La plataforma cruza diariamente a los aportantes y sus beneficiarios finales con el registro de proveedores, contratistas, concesionarios y permisionarios del Estado que suministre el órgano rector de compras, y publica una alerta en cada coincidencia. Las alertas que indiquen un aporte prohibido se comunican al juez federal con competencia electoral del distrito y al Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 7°.- Primarias e internas. Lo dispuesto en esta acordada rige también para las elecciones primarias y para las elecciones internas de los partidos.

ARTÍCULO 8°.- Convenios. Encomendar a la Secretaría que corresponda la celebración de los convenios con la agencia tributaria nacional, el órgano rector de compras del Sector Público Nacional, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

ARTÍCULO 9°.- Puesta en funcionamiento. La plataforma funciona con estas características antes de la primera elección nacional alcanzada por la Ley N° [número].

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de esta Cámara, y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento

Restablece por cuatro años la emergencia territorial y la suspensión de desalojos de la Ley 26.160, ordena completar antes del 10/12/2028 el relevamiento de las comunidades pendientes con plan, metas trimestrales y programa presupuestario propio, y deroga el DNU 1083/2024.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. La Ley N° 26.160 declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades, que se prorrogó por sucesivas leyes y por última vez por el Decreto N° 805/2021. El Decreto N° 1083/2024 derogó esa prórroga y dio por finalizada la emergencia, con lo que el relevamiento quedó sin plazo vigente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2024 el 47 % de las 1.881 comunidades identificadas no había accedido al relevamiento. Sin él no es posible avanzar hacia los títulos que manda la Constitución. Este proyecto restablece por ley la emergencia y la suspensión de desalojos por cuatro años, y encarga a la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302 completar el relevamiento de las comunidades pendientes antes del 10 de diciembre de 2028, con un plan público, metas trimestrales, participación de las comunidades, convenios con las provincias y un programa presupuestario propio financiado por reasignación de créditos, sin incremento del gasto total. No modifica la ubicación institucional del organismo. Deroga, por último, el Decreto N° 1083/2024.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley restablece la emergencia territorial indígena de la Ley N° 26.160 y dispone la conclusión del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas pendientes, con plazo, metas publicadas y partida presupuestaria propia.

ARTÍCULO 2°.- Emergencia territorial. Declárase, por el término de cuatro (4) años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, en los términos del artículo 1° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 3°.- Suspensión de desalojos. Durante el plazo establecido en el artículo 2°, rige la suspensión prevista en el artículo 2° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 4°.- Relevamiento pendiente. Durante la emergencia, la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302 que designe el Poder Ejecutivo nacional realizará el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.160 de todas las comunidades indígenas que no hayan accedido a él o cuyo relevamiento no haya concluido. El relevamiento de esas comunidades debe completarse antes del 10 de diciembre de 2028.

ARTÍCULO 5°.- Plan y metas. Dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta ley, la autoridad de aplicación publica el plan de relevamiento, con la nómina de comunidades pendientes por provincia, el cronograma y las metas trimestrales de avance. Cada trimestre publica el avance alcanzado y, al cierre de cada año, informa al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 6°.- Participación y provincias. El relevamiento se realiza con la participación de las comunidades y de sus instituciones representativas. La autoridad de aplicación celebra convenios con las provincias para la coordinación con sus catastros y organismos competentes, y puede convenir con universidades nacionales y organismos técnicos la conformación de los equipos de trabajo.

ARTÍCULO 7°.- Resultado. Concluido el relevamiento de cada comunidad, la autoridad de aplicación dicta el acto que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras relevadas, lo notifica a la comunidad y a la provincia y lo incorpora a la base para la titulación de la propiedad comunitaria.

ARTÍCULO 8°.- Partida propia. Créase en el presupuesto de la jurisdicción de la autoridad de aplicación el programa «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas», con crédito propio que no puede destinarse a otros fines. Dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta ley, el Jefe de Gabinete de Ministros le asigna el crédito necesario para cumplir el plan del artículo 5° mediante la reasignación de créditos del presupuesto vigente de la Administración Nacional, sin incremento del gasto total. Las leyes de presupuesto de los ejercicios siguientes incluyen el programa hasta la conclusión del relevamiento.

ARTÍCULO 9°.- Naturaleza de la autoridad de aplicación. La presente ley no modifica la naturaleza jurídica ni la ubicación institucional de la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302.

ARTÍCULO 10°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 1083/2024.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario del relevamiento territorial de comunidades indígenas (Ley 26.160 y ley de restablecimiento de la emergencia)

Reglamenta la ley «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento»: equipos técnicos por provincia, etapas y plazos del relevamiento técnico, jurídico y catastral, contenido del plan y de las metas trimestrales, acto de reconocimiento de la ocupación y certificación para hacer valer la suspensión de desalojos. Sustituye el Decreto 1122/2007.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · dentro de los 30 días de promulgada «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento» (Días 61–100), para que el plan se publique a tiempo
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 23.302, la Ley N° 26.160, la Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena N° [número] y el Decreto N° 1122 del 23 de agosto de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] restableció por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, en los términos de la Ley N° 26.160, y dispuso concluir antes del 10 de diciembre de 2028 el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades que no accedieron a él o cuyo relevamiento no concluyó.

Que esa ley encomendó el relevamiento a la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, con un plan y metas trimestrales publicados, participación de las comunidades, convenios con las provincias y un programa presupuestario propio, sin modificar su naturaleza jurídica.

Que cumplir ese plazo exige equipos de trabajo estables, un procedimiento uniforme con plazos por etapa y la coordinación con los catastros provinciales.

Que el Decreto N° 1122/2007 reglamentó la Ley N° 26.160 en su redacción original y corresponde sustituirlo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y del relevamiento previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el área nacional de asuntos indígenas que ejerce las funciones de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, conforme al artículo 4° de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 3°.- Equipos técnicos. La autoridad de aplicación conforma en cada provincia con comunidades pendientes un equipo técnico de relevamiento, integrado al menos por un profesional en antropología, uno en derecho y uno en agrimensura o ciencias de la información geográfica. Los equipos se integran con personal propio, con personal provincial asignado por convenio o mediante convenios con universidades nacionales y organismos técnicos públicos, conforme al artículo 6° de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 4°.- Plan de relevamiento. El plan del artículo 5° de la Ley N° [número] contiene: a) la nómina de comunidades pendientes por provincia, con su estado de avance; b) el equipo asignado a cada provincia; c) el cronograma por comunidad; d) las metas trimestrales de relevamientos concluidos; e) el crédito asignado y su ejecución prevista. Se publica en el sitio oficial de la autoridad de aplicación y se actualiza cada trimestre con el avance alcanzado.

ARTÍCULO 5°.- Inicio. El relevamiento se inicia de oficio, según el cronograma, o a pedido de la comunidad o de sus instituciones representativas. La autoridad de aplicación notifica el inicio a la comunidad y a la provincia, y acuerda con la comunidad la forma de su participación.

ARTÍCULO 6°.- Etapas. El relevamiento de cada comunidad comprende: a) la etapa técnica, con la identificación y georreferenciación del territorio de ocupación actual, tradicional y pública, con participación de la comunidad; b) la etapa jurídica, con el análisis de la situación dominial y de las tenencias y los conflictos existentes; c) la etapa catastral, con el cruce de la información con el catastro provincial y la identificación de las parcelas comprendidas. Cada relevamiento se concluye dentro de los ciento veinte (120) días de su inicio, prorrogables por resolución fundada.

ARTÍCULO 7°.- Observaciones. El informe final de cada relevamiento se notifica a la comunidad, a la provincia y a los titulares de dominio registrados, que pueden formular observaciones dentro de los treinta (30) días hábiles. La autoridad de aplicación las resuelve en forma fundada.

ARTÍCULO 8°.- Acto de reconocimiento. Resueltas las observaciones, la autoridad de aplicación dicta el acto previsto en el artículo 7° de la Ley N° [número], lo notifica a la comunidad y a la provincia, lo comunica al registro de la propiedad inmueble y al catastro de la jurisdicción para su anotación, y lo incorpora a la base para la titulación de la propiedad comunitaria.

ARTÍCULO 9°.- Suspensión de desalojos. A pedido de la comunidad o de un juez, la autoridad de aplicación expide en un plazo de cinco (5) días hábiles una constancia de que la comunidad se encuentra comprendida en el relevamiento, pendiente o concluido, a los fines de la suspensión prevista en el artículo 3° de la Ley N° [número]. Los servicios jurídicos del Estado nacional invocan esa suspensión en los procesos en que sean parte.

ARTÍCULO 10°.- Convenios con las provincias. La autoridad de aplicación propone a cada provincia, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un convenio de relevamiento que comprenda el acceso a la información catastral y registral, la asignación de personal y la anotación de los actos de reconocimiento.

ARTÍCULO 11°.- Información pública. La autoridad de aplicación publica en formato de datos abiertos el estado del relevamiento de cada comunidad y los actos de reconocimiento dictados, con resguardo de la información que la comunidad declare culturalmente reservada.

ARTÍCULO 12°.- Informe al Congreso. El informe anual al Congreso de la Nación previsto en el artículo 5° de la Ley N° [número] se presenta antes del 31 de marzo de cada año, con el avance del año anterior.

ARTÍCULO 13°.- Programa presupuestario. El programa «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas» del artículo 8° de la Ley N° [número] financia los equipos técnicos, los convenios, las mensuras y los gastos operativos del relevamiento.

ARTÍCULO 14°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 1122/2007.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de propiedad comunitaria indígena

Reglamenta el art. 75 inc. 17 CN como ley especial del art. 18 del Código Civil y Comercial. Define la propiedad comunitaria indígena y organiza la titulación gratuita sobre la base del relevamiento, con metas anuales hasta 2030, convenios con las provincias y el caso Lhaka Honhat por convenio con Salta.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Desde 1994 la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas y dispone que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. El Código Civil y Comercial de la Nación remite a una ley especial para regular esa propiedad, que todavía no se dictó. Mientras tanto, muchas comunidades siguen esperando sus títulos. Según el Censo 2022 del INDEC, 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas. Este proyecto define la propiedad comunitaria indígena, sus titulares y sus caracteres constitucionales, y organiza la titulación sobre la base del relevamiento de la Ley N° 26.160: transferencia gratuita de tierras fiscales nacionales, convenios con las provincias para las tierras fiscales provinciales con respeto de su dominio, mediación y, en su caso, propuesta de expropiación por ley para las tierras privadas, y relocalización acordada y compensada de terceros ocupantes. Fija un programa de titulación con metas anuales públicas, armoniza la Ley N° 23.302 y encauza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Lhaka Honhat por convenio con la Provincia de Salta. No modifica la ubicación institucional de la autoridad de aplicación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reglamenta el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y constituye la ley especial a la que remiten el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación y la norma transitoria primera del artículo 9° de la Ley N° 26.994.

ARTÍCULO 2°.- Propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria indígena es el derecho real que recae sobre los inmuebles rurales que una comunidad indígena ocupa en forma tradicional, actual y pública, y sobre las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano que el Estado le entregue, destinado a la preservación de su identidad cultural y de su forma de vida.

ARTÍCULO 3°.- Titulares. Son titulares de la propiedad comunitaria las comunidades indígenas cuya personería jurídica esté inscripta en el registro nacional o en el registro provincial competente. La inscripción es declarativa y no condiciona la preexistencia de la comunidad.

ARTÍCULO 4°.- Caracteres. La propiedad comunitaria indígena es inalienable, intransmisible e imprescriptible, y no es susceptible de gravámenes ni de embargos. No puede dividirse ni adjudicarse en forma individual.

ARTÍCULO 5°.- Administración. La comunidad administra su propiedad conforme a sus formas propias de organización y a sus costumbres. Puede asignar a sus miembros el uso de sectores determinados, sin que ello afecte la titularidad comunitaria.

Capítulo II – Titulación

ARTÍCULO 6°.- Base de la titulación. La titulación se realiza sobre la base del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley N° 26.160 y del acto que reconoce la ocupación de cada comunidad.

ARTÍCULO 7°.- Tierras fiscales nacionales. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a transferir en propiedad comunitaria, a título gratuito, las tierras fiscales nacionales que ocupen las comunidades indígenas, conforme al relevamiento.

ARTÍCULO 8°.- Tierras fiscales provinciales. La titulación de tierras fiscales provinciales se realiza por convenio entre el Estado nacional y cada provincia y por el acto provincial de transferencia que corresponda, respetando el dominio provincial.

ARTÍCULO 9°.- Tierras de dominio privado. Cuando las tierras relevadas sean de dominio privado, la autoridad de aplicación promueve una instancia de mediación entre la comunidad y los titulares. Si no se alcanza un acuerdo, puede proponer al Poder Ejecutivo nacional la remisión al Congreso de un proyecto de ley que declare la utilidad pública de esas tierras a los fines de su expropiación y entrega en propiedad comunitaria, conforme al régimen general de expropiaciones.

ARTÍCULO 10°.- Terceros ocupantes. Cuando la titulación requiera la relocalización de familias no indígenas que ocupen las tierras, esta se realiza en forma acordada, con compensación y provisión de tierras o mejoras equivalentes.

ARTÍCULO 11°.- Mensura, título e inscripción. La autoridad de aplicación realiza la mensura y otorga el título, que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción a nombre de la comunidad, con la indicación de los caracteres del artículo 4°. La titulación es gratuita para la comunidad y está exenta de tasas y aranceles nacionales.

ARTÍCULO 12°.- Programa de titulación y metas. La autoridad de aplicación publica un programa de titulación con metas anuales por provincia y su grado de cumplimiento. La titulación de las comunidades relevadas debe completarse antes del 10 de diciembre de 2030.

Capítulo III – Armonización y casos especiales

ARTÍCULO 13°.- Adjudicaciones de la Ley N° 23.302. Incorpórase como último párrafo del artículo 7° de la Ley N° 23.302 el siguiente: «Las adjudicaciones previstas en este artículo se otorgan en propiedad comunitaria indígena, en los términos de la ley especial que reglamenta el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.»

ARTÍCULO 14°.- Títulos anteriores. Las comunidades que hubieran recibido títulos bajo otras formas jurídicas pueden solicitar su conversión en propiedad comunitaria indígena, sin costo.

ARTÍCULO 15°.- Caso Lhaka Honhat. La titulación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat se rige por el convenio entre el Estado nacional y la Provincia de Salta y por la ley provincial de transferencia y titulación. El Estado nacional cofinancia las obras de agua y la relocalización acordada dentro del cupo de obras de infraestructura.

ARTÍCULO 16°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302 que designe el Poder Ejecutivo nacional. La presente ley no modifica su naturaleza jurídica ni su ubicación institucional.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos de mensura y titulación del ejercicio de entrada en vigencia de esta ley se atienden con el programa presupuestario del relevamiento territorial y con la reasignación de créditos de la jurisdicción de la autoridad de aplicación, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio 2029, las leyes de presupuesto incluyen un programa específico de titulación hasta el cumplimiento de las metas del artículo 12.

ARTÍCULO 18°.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, a eximir de tributos locales la titulación y la inscripción de la propiedad comunitaria y a celebrar los convenios del artículo 8°.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de propiedad comunitaria indígena

Reglamenta el procedimiento de titulación de la ley «Ley de propiedad comunitaria indígena»: solicitud, expediente, transferencia de tierras fiscales nacionales, convenios con provincias, mediación en tierras privadas, relocalización acordada, mensura, otorgamiento e inscripción gratuita del título, conversión de títulos anteriores y programa con metas anuales.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 90 días de promulgada «Ley de propiedad comunitaria indígena» (Días 61–100)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 23.302, la Ley N° 26.160, la Ley de propiedad comunitaria indígena N° [número] y la Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena N° [número], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] reglamentó el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, definió la propiedad comunitaria indígena como derecho real inalienable, intransmisible e inembargable y dispuso su titulación sobre la base del relevamiento de la Ley N° 26.160.

Que esa ley autorizó la transferencia gratuita de las tierras fiscales nacionales, previó convenios con las provincias para las tierras fiscales provinciales, una instancia de mediación para las tierras de dominio privado y la relocalización acordada de terceros ocupantes, y fijó como meta completar la titulación de las comunidades relevadas antes del 10 de diciembre de 2030.

Que corresponde establecer un procedimiento uniforme, con plazos por etapa, que permita a las comunidades conocer el estado de su trámite y al Estado cumplir las metas anuales publicadas.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el área nacional de asuntos indígenas que ejerce las funciones de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, conforme al artículo 16 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 3°.- Titulares. A los fines del artículo 3° de la Ley N° [número], la comunidad acredita su personería con la constancia de inscripción en el registro nacional o en el registro provincial competente. Si la inscripción estuviera en trámite, la titulación avanza en paralelo y el título se otorga cuando la inscripción concluya.

Capítulo II – Procedimiento de titulación

ARTÍCULO 4°.- Inicio. La titulación se inicia de oficio, con el acto de reconocimiento de la ocupación previsto en la ley de restablecimiento de la emergencia territorial, o a pedido de la comunidad. La autoridad de aplicación abre un expediente por comunidad, determina el régimen dominial de cada parcela comprendida y lo notifica a la comunidad dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 5°.- Tierras fiscales nacionales. Cuando las tierras sean fiscales nacionales, la autoridad de aplicación requiere al organismo a cargo de la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional y al organismo que tenga asignado el inmueble su conformidad técnica, que se expide dentro de los treinta (30) días hábiles. Cumplido ese plazo, la transferencia en propiedad comunitaria del artículo 7° de la Ley N° [número] se dispone por resolución de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6°.- Tierras fiscales provinciales. Cuando las tierras sean fiscales provinciales, la titulación se tramita según el convenio del artículo 8° de la Ley N° [número] celebrado con la provincia. Mientras no exista convenio, la autoridad de aplicación remite a la provincia el expediente con la solicitud de transferencia y la asiste técnicamente en la mensura.

ARTÍCULO 7°.- Tierras de dominio privado. Cuando las tierras sean de dominio privado, la autoridad de aplicación convoca a la comunidad y a los titulares registrales a una instancia de mediación del artículo 9° de la Ley N° [número], conducida por un mediador sin vínculo con las partes, que dura hasta ciento ochenta (180) días. Los acuerdos de compra, permuta o cesión se formalizan por escritura y su costo, si lo hubiera, se imputa al programa de titulación. Si no hay acuerdo, la autoridad de aplicación eleva un informe fundado al Poder Ejecutivo nacional a los fines previstos en ese artículo.

ARTÍCULO 8°.- Terceros ocupantes. La relocalización de familias no indígenas del artículo 10 de la Ley N° [número] se acuerda por escrito con cada familia, con indicación de las tierras o mejoras equivalentes, la compensación y el plazo. Ninguna relocalización se ejecuta sin acuerdo firmado y sin que las tierras o mejoras de reemplazo estén disponibles.

ARTÍCULO 9°.- Mensura. La autoridad de aplicación realiza o contrata la mensura de las tierras a titular, con participación de la comunidad, y la presenta ante el catastro de la jurisdicción para su registración.

ARTÍCULO 10°.- Título e inscripción. Registrada la mensura, la autoridad de aplicación otorga el título a nombre de la comunidad, con la indicación de los caracteres del artículo 4° de la Ley N° [número], y solicita su inscripción en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción. La titulación no genera costo alguno para la comunidad.

ARTÍCULO 11°.- Plazo. Salvo en el caso de tierras de dominio privado, el título se otorga dentro de los doce (12) meses de iniciado el expediente.

Capítulo III – Casos especiales y seguimiento

ARTÍCULO 12°.- Conversión de títulos. La conversión del artículo 14 de la Ley N° [número] se solicita ante la autoridad de aplicación con copia del título vigente y del acta de la comunidad que la decide. La autoridad de aplicación otorga el nuevo título y solicita la inscripción de la conversión.

ARTÍCULO 13°.- Lhaka Honhat. La titulación del artículo 15 de la Ley N° [número] se rige por el convenio celebrado entre el Estado nacional y la Provincia de Salta y por la ley provincial de transferencia y titulación; la autoridad de aplicación integra el comité de ejecución que ese convenio establezca.

ARTÍCULO 14°.- Programa de titulación. El programa del artículo 12 de la Ley N° [número] se publica antes del 31 de marzo de cada año, con la nómina de expedientes por provincia, su etapa, las metas anuales y el cumplimiento del año anterior, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas

Reglamenta los arts. 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT con plazos, información en la lengua de la comunidad y asesoramiento técnico independiente. La consulta es vinculante en el procedimiento: sin ella la medida es nula y los acuerdos obligan. Exige consentimiento en traslados y cuando se afecta el agua de consumo.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071 y con jerarquía superior a las leyes, obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas, de buena fe y por procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarlos directamente, y en particular antes de autorizar la prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Sin una ley que fije el procedimiento, la consulta se resuelve caso por caso y suele terminar en conflictos judiciales que perjudican tanto a las comunidades como a los proyectos. Este proyecto reglamenta los artículos 6° y 15 del Convenio con plazos ciertos para cada etapa, información completa y en la lengua de la comunidad, y asesoramiento técnico independiente a cargo del proponente. Hace la consulta vinculante en el procedimiento: sin consulta válida la medida es nula, y los acuerdos alcanzados son obligatorios. Si no hay acuerdo, el Estado solo puede decidir por resolución fundada que responda a las objeciones. Se requiere el consentimiento de la comunidad en los traslados y cuando se afectan sus fuentes de agua de consumo. La ley rige para las medidas nacionales e invita a las provincias a adherir, respetando su dominio sobre los recursos naturales. Dar reglas claras a la consulta otorga a los proyectos la licencia social que necesitan para durar.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reglamenta los artículos 6° y 15 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Ley N° 24.071, en lo relativo al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados en forma previa, libre e informada.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. Deben ser consultadas, antes de su adopción, las medidas legislativas y administrativas del Estado nacional susceptibles de afectar directamente a pueblos o comunidades indígenas, incluidas las autorizaciones, permisos y concesiones de prospección, exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras o que las afecten.

ARTÍCULO 3°.- Principios. La consulta es previa a la adopción de la medida; libre de presiones, condicionamientos o incentivos indebidos; informada, con información completa, veraz y comprensible; de buena fe; culturalmente adecuada; y se realiza a través de las instituciones representativas que las comunidades designen, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

ARTÍCULO 4°.- Sujetos. Son sujetos de la consulta los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos o tierras puedan ser afectados directamente por la medida, a través de las instituciones representativas que ellos mismos determinen según sus formas propias de organización.

ARTÍCULO 5°.- Organismo responsable y órgano técnico. La consulta es conducida por el organismo competente para adoptar la medida. La autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302 que designe el Poder Ejecutivo nacional actúa como órgano técnico: asiste a los organismos y a las comunidades, vela por el cumplimiento de esta ley y lleva el registro público de consultas.

Capítulo II – Procedimiento y plazos

ARTÍCULO 6°.- Identificación. El organismo responsable identifica la medida y las comunidades que pueden ser afectadas, y lo notifica a ellas y al órgano técnico dentro de los quince (15) días hábiles de iniciado el trámite de la medida.

ARTÍCULO 7°.- Plan de consulta. El organismo responsable y las instituciones representativas de la comunidad acuerdan, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, el plan de consulta: lugares, lenguas, etapas, plazos dentro de los máximos de esta ley y forma de registro de los acuerdos.

ARTÍCULO 8°.- Información. El organismo responsable entrega a la comunidad, en su lengua cuando corresponda y en formato accesible, toda la información disponible sobre la medida, sus alcances, sus riesgos y sus alternativas, al menos treinta (30) días hábiles antes de la etapa de evaluación interna.

ARTÍCULO 9°.- Información técnica independiente. La comunidad tiene derecho a contar con asesoramiento técnico independiente, elegido por ella entre universidades nacionales, organismos científicos públicos o profesionales sin vínculo con el proponente ni con el organismo responsable. Cuando la medida se origine en una solicitud de un particular, el costo de ese asesoramiento está a cargo del proponente, que lo deposita ante el organismo responsable; en los demás casos, a cargo del organismo responsable.

ARTÍCULO 10°.- Evaluación interna. La comunidad evalúa la medida conforme a sus propias formas de deliberación y decisión durante un plazo no inferior a sesenta (60) días hábiles.

ARTÍCULO 11°.- Diálogo y acuerdo. Concluida la evaluación interna, el organismo responsable y la comunidad dialogan durante un plazo de hasta noventa (90) días hábiles, prorrogable por acuerdo de partes, con el fin de alcanzar un acuerdo. El resultado se documenta en un acta firmada por ambas partes.

Capítulo III – Efectos de la consulta

ARTÍCULO 12°.- Nulidad sin consulta válida. Ninguna medida alcanzada por esta ley puede adoptarse sin consulta válida. Los actos dictados sin consulta, o con una consulta que no cumpla los requisitos de esta ley, son nulos de nulidad absoluta.

ARTÍCULO 13°.- Acuerdos obligatorios. Los acuerdos alcanzados en la consulta son obligatorios para el Estado y, en su caso, para el proponente, y se incorporan como condiciones de la medida o de la autorización. Su incumplimiento habilita la suspensión de la medida o la caducidad de la autorización.

ARTÍCULO 14°.- Falta de acuerdo. Si, cumplido el procedimiento de buena fe, no se alcanza un acuerdo, el organismo responsable solo puede adoptar la medida por resolución fundada que responda a cada una de las objeciones de la comunidad y establezca las medidas de resguardo de sus derechos, salvo en los casos del artículo siguiente.

ARTÍCULO 15°.- Consentimiento obligatorio. Se requiere el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, sin el cual la medida no puede adoptarse: a) cuando la medida implique el traslado o la reubicación de la comunidad, en los términos del artículo 16 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071; b) cuando la medida afecte las fuentes de agua de consumo de la comunidad.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 16°.- Registro público de consultas. El órgano técnico lleva un registro público, en formato de datos abiertos, de las consultas realizadas, sus etapas, la información entregada, las actas y los acuerdos, con resguardo de la información que la comunidad declare culturalmente reservada.

ARTÍCULO 17°.- Provincias. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley respecto de las medidas de su competencia, respetando el dominio provincial de los recursos naturales.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento. Los gastos del órgano técnico y del registro se atienden con los créditos del presupuesto vigente de la jurisdicción de la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, sin incremento del gasto total. Los gastos de cada consulta están a cargo del presupuesto del organismo responsable o, en lo previsto en el artículo 9°, del proponente.

ARTÍCULO 19°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. La falta de reglamentación no impide su aplicación.

ARTÍCULO 20°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas

Reglamenta la ley «Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas»: funciones del órgano técnico, identificación de medidas y comunidades, plan de consulta, entrega de información, nómina y pago del asesoramiento técnico independiente, actas, control previo de validez de la consulta, seguimiento de los acuerdos y verificación de los casos de consentimiento obligatorio (traslados y agua de consumo).

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 90 días de publicada «Ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas» (art. 19 de esa ley)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 23.302, la Ley N° 24.071 que aprobó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley de consulta previa, libre e informada N° [número], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] reglamentó los artículos 6° y 15 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071, y estableció que las medidas del Estado nacional susceptibles de afectar directamente a pueblos o comunidades indígenas deben consultarse antes de su adopción.

Que esa ley dispuso que sin consulta válida la medida es nula, que los acuerdos alcanzados son obligatorios y que se requiere el consentimiento de la comunidad cuando la medida implique su traslado, en los términos del artículo 16 del Convenio N° 169 de la OIT, o afecte sus fuentes de agua de consumo.

Que el artículo 19 de esa ley encomendó al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa días, sin que su falta impida su aplicación.

Que corresponde precisar el procedimiento a cargo de los organismos responsables y del órgano técnico, el modo de asegurar la información técnica independiente y los controles que garantizan la validez de cada consulta.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

ARTÍCULO 2°.- Órgano técnico. El órgano técnico del artículo 5° de la Ley N° [número] es el área nacional de asuntos indígenas que ejerce las funciones de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302. Tiene a su cargo: a) asistir a los organismos responsables y a las comunidades en cada etapa; b) emitir los dictámenes previstos en este decreto; c) llevar el registro público de consultas del artículo 16 de la ley; d) aprobar guías y modelos de plan, de información y de actas; e) capacitar a los agentes de los organismos responsables.

ARTÍCULO 3°.- Enlaces. Cada organismo del Sector Público Nacional con competencia para adoptar medidas alcanzadas por el artículo 2° de la Ley N° [número] designa un área responsable de conducir sus consultas y la comunica al órgano técnico dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia del presente decreto.

Capítulo II – Procedimiento

ARTÍCULO 4°.- Identificación. La notificación del artículo 6° de la Ley N° [número] describe la medida, su ubicación georreferenciada cuando corresponda y las comunidades que pueden resultar afectadas. El órgano técnico puede, dentro de los diez (10) días hábiles, indicar otras comunidades que deban ser consultadas. En caso de duda sobre la afectación directa, se consulta.

ARTÍCULO 5°.- Instituciones representativas. La comunidad comunica por escrito, o por acta en su lengua con traducción, las instituciones o personas que la representan en la consulta, según sus formas propias de organización. El organismo responsable no puede elegir ni condicionar a los representantes.

ARTÍCULO 6°.- Plan de consulta. El plan del artículo 7° de la Ley N° [número] se documenta en un acta firmada por el organismo responsable y los representantes de la comunidad, se remite al órgano técnico y se publica en el registro de consultas.

ARTÍCULO 7°.- Información. La información del artículo 8° de la Ley N° [número] incluye, como mínimo, la descripción de la medida, los estudios de impacto ambiental y social cuando existan, los riesgos, las alternativas evaluadas y los beneficios previstos. Se entrega por escrito y se expone en reuniones abiertas a la comunidad, con intérpretes cuando corresponda. Toda información nueva que surja durante la consulta se entrega sin demora.

ARTÍCULO 8°.- Asesoramiento técnico independiente. El órgano técnico publica y actualiza una nómina de universidades nacionales, organismos científicos públicos y profesionales disponibles para el asesoramiento del artículo 9° de la Ley N° [número], sin perjuicio de que la comunidad elija otros que reúnan los requisitos legales. El asesor declara bajo juramento no tener vínculo con el proponente ni con el organismo responsable. Cuando el costo esté a cargo del proponente, el organismo responsable fija su monto con criterios publicados, el proponente lo deposita antes de la etapa de información y el organismo paga al asesor contra la entrega de sus informes.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación interna y diálogo. Durante la evaluación interna del artículo 10 de la Ley N° [número], el organismo responsable y el proponente se abstienen de todo contacto con la comunidad que no haya sido acordado en el plan. Las reuniones de diálogo del artículo 11 se documentan en actas que firman las partes y se publican en el registro, con resguardo de la información culturalmente reservada.

Capítulo III – Efectos

ARTÍCULO 10°.- Control de validez. Antes de adoptar una medida alcanzada por la Ley N° [número], el organismo responsable requiere al órgano técnico un dictamen sobre el cumplimiento de las etapas de la consulta, que se emite dentro de los quince (15) días hábiles. El acto de adopción cita la consulta realizada y el dictamen. El dictamen no sustituye el control judicial de la validez de la consulta.

ARTÍCULO 11°.- Acuerdos. Los acuerdos del artículo 13 de la Ley N° [número] se transcriben como condiciones en el acto que adopta la medida o en la autorización. El organismo responsable verifica su cumplimiento y publica cada año un informe en el registro. La comunidad puede denunciar el incumplimiento ante el organismo responsable, que resuelve dentro de los treinta (30) días hábiles.

ARTÍCULO 12°.- Falta de acuerdo. La resolución fundada del artículo 14 de la Ley N° [número] se notifica a la comunidad, se publica en el registro y contiene la respuesta individual a cada objeción y las medidas de resguardo adoptadas.

ARTÍCULO 13°.- Consentimiento obligatorio. A los fines del artículo 15 de la Ley N° [número]: a) hay traslado o reubicación cuando la medida implique que la comunidad o parte de ella deba abandonar, en forma temporal o permanente, las tierras que ocupa; b) se afectan las fuentes de agua de consumo cuando la medida pueda alterar la cantidad, la calidad o el acceso a las aguas superficiales o subterráneas que la comunidad utiliza para beber, cocinar o la higiene. El órgano técnico se expide en su dictamen sobre la concurrencia de esos supuestos. El consentimiento se documenta en acta firmada por los representantes de la comunidad y no puede presumirse.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Registro público de consultas. El registro del artículo 16 de la Ley N° [número] funciona en el sitio oficial del órgano técnico en formato de datos abiertos, desde los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. Los gastos del órgano técnico se atienden con los créditos de su jurisdicción y los de cada consulta con los del organismo responsable, conforme al artículo 18 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 16°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 17°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio Nación–Provincia de relevamiento territorial y titulación de la propiedad comunitaria indígena (modelo general y cláusulas particulares con la Provincia de Salta para el caso Lhaka Honhat)

Convenio tipo para que cada provincia coordine el relevamiento de la ley «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento» y transfiera en propiedad comunitaria sus tierras fiscales según la ley «Ley de propiedad comunitaria indígena». Incluye las cláusulas particulares con Salta: ley provincial de transferencia y título único de los lotes fiscales 55 y 14 de Santa Victoria Este, relocalización acordada y obras de agua cofinanciadas por la Nación dentro del cupo de obras.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · año 1 (primero con Salta; título de Lhaka Honhat antes del 10/12/2028)
Trámite: Convenio Nación–provincia firmado por el titular del área nacional de asuntos indígenas y el Gobernador; ratificación por ley de cada Legislatura provincial (indispensable para transferir tierras fiscales). La Nación lo aprueba por decreto (criterio B14: no compromete créditos nuevos).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional de asuntos indígenas, autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, y la PROVINCIA DE [Provincia], representada por su Gobernador, en adelante «las partes».

Que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y que la ley nacional de propiedad comunitaria indígena reglamentó ese derecho.

Que la ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena dispuso concluir antes del 10 de diciembre de 2028 el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Ley N° 26.160 mediante convenios con las provincias, y que el artículo 3° de esa ley ya prevé la intervención de los Estados provinciales.

Que las tierras fiscales provinciales son del dominio de cada provincia, por lo que su titulación en propiedad comunitaria requiere un acto provincial.

Que, en el caso de la Provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2020 al Estado argentino titular las tierras de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat, con obras de agua y la relocalización acordada de las familias criollas, y que el plazo fijado está vencido.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

Capítulo I – Cláusulas generales

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan coordinar el relevamiento territorial de las comunidades indígenas de la Provincia y la titulación en propiedad comunitaria de las tierras fiscales provinciales que ellas ocupan, conforme a la ley nacional de restablecimiento de la emergencia territorial indígena, a la Ley N° 26.160 y a la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Relevamiento. La Provincia da acceso a la autoridad de aplicación nacional a la información de su catastro, de su registro de la propiedad inmueble y de su registro de comunidades; asigna al equipo técnico de relevamiento el personal que se acuerde en el anexo operativo; y anota en su catastro los actos de reconocimiento de la ocupación que dicte la autoridad nacional.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Tierras fiscales provinciales. Concluido el relevamiento de cada comunidad, la Provincia transfiere en propiedad comunitaria, a título gratuito, las tierras fiscales provinciales reconocidas, por ley o por el acto que corresponda según su derecho, dentro de los doce (12) meses de recibido el acto de reconocimiento. La mensura la realiza la autoridad nacional o la Provincia, según se acuerde, y el título se inscribe sin costo para la comunidad.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Tributos locales. La Provincia promueve la exención de tasas y tributos provinciales y municipales sobre la titulación, la mensura y la inscripción de la propiedad comunitaria, conforme a la invitación del artículo 18 de la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Tierras privadas y terceros ocupantes. La Provincia participa de las instancias de mediación sobre tierras de dominio privado y de los acuerdos de relocalización de familias no indígenas, con sus organismos de tierras y de vivienda.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas e información. Las partes acuerdan, en el anexo operativo, metas anuales de relevamiento y de titulación en la Provincia, y publican cada trimestre su avance en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Financiamiento. El Estado nacional financia los equipos técnicos, las mensuras y los gastos del relevamiento con el programa presupuestario de la ley de restablecimiento de la emergencia territorial y, desde 2029, con el programa de titulación de la ley de propiedad comunitaria. La Provincia aporta el personal, la información y los actos a su cargo con su propio presupuesto. Ninguna de las partes asume gastos fuera de esos créditos.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Comité de seguimiento. Las partes integran un comité de seguimiento con un representante de cada una y representantes de las comunidades indígenas de la Provincia designados por sus instituciones representativas. El comité se reúne al menos cada tres (3) meses y publica sus actas.

Capítulo II – Cláusulas particulares con la Provincia de Salta (caso Lhaka Honhat)

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Objeto particular. Cuando la Provincia parte sea la de Salta, las partes acuerdan, además, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat, conforme al artículo 15 de la ley nacional de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Ley provincial de transferencia. La Provincia de Salta remite a su Legislatura, dentro de los noventa (90) días de la firma, un proyecto de ley de transferencia y titulación de los lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, en Santa Victoria Este, en favor de las comunidades indígenas de los pueblos wichí, iyjwaja, komlek, niwackle y tapy'y, en un título único y comunitario, por la superficie que resulte de la mensura, de aproximadamente cuatrocientas mil (400.000) hectáreas.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Relocalización acordada. La relocalización de las familias criollas que ocupan los lotes se realiza por acuerdo con cada familia, con tierras aptas y mejoras equivalentes, provisión de agua y compensación. La Provincia aporta las tierras de reemplazo; el Estado nacional cofinancia las mejoras y la relocalización dentro del cupo de obras de infraestructura del presupuesto plurianual.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Agua. El Estado nacional cofinancia, dentro del cupo de obras de infraestructura del presupuesto plurianual, las obras de agua para consumo de las comunidades y de las familias relocalizadas —pozos con bombeo solar, cisternas, represas y redes—, que la Provincia ejecuta o mantiene según el anexo operativo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Plazo. Las partes se comprometen a otorgar e inscribir el título comunitario antes del 10 de diciembre de 2028 y a concluir las obras de agua y la relocalización acordada durante la segunda fase del programa, con un cronograma que publican dentro de los sesenta (60) días de la firma.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Información a la Corte Interamericana. La Provincia suministra al Estado nacional la información sobre el cumplimiento de este capítulo para los informes que el Estado nacional presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Capítulo III – Cláusulas finales

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma en lo relativo al relevamiento y al comité de seguimiento, y en lo demás desde su ratificación por la Legislatura provincial. Dura hasta el cumplimiento de las metas de titulación en la Provincia.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Convenio. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Ratificación. La Provincia somete este Convenio a la ratificación de su Legislatura por ley, indispensable para la transferencia de las tierras fiscales. El presente Convenio no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: el aporte nacional se atiende con los programas presupuestarios y el cupo de obras previstos en la cláusula séptima y en las cláusulas undécima y duodécima. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes

Crea un registro público de financistas y cesionarios del deporte, con beneficiario final. Los clubes solo pueden tomar préstamos o ceder derechos con inscriptos y a tasas declaradas. Exige dos tercios del padrón total de asociados para convertir un club en sociedad anónima deportiva o asociarlo a una (arts. 19 bis de la Ley 20.655 y 77 de la Ley 19.550).

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Los clubes son instituciones de sus asociados y cumplen una función comunitaria que el mercado no reemplaza. Por eso la decisión de cambiar su forma jurídica debe expresar la voluntad del conjunto de sus asociados. Hoy, según el artículo 77, inciso 1, de la Ley General de Sociedades y su reglamentación, la mayoría de dos tercios para transformar una asociación civil deportiva o hacerla socia de una sociedad anónima deportiva se cuenta sobre los asociados presentes en la asamblea. Este proyecto exige, en la Ley del Deporte y en la Ley General de Sociedades, el voto de dos tercios del total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón, cualquiera sea el número de presentes. Además, protege la integridad financiera de las entidades deportivas. Crea un registro público de financistas y cesionarios del deporte, con identificación del beneficiario final y actividad real comprobable, y dispone que los clubes solo puedan tomar préstamos o ceder derechos con personas inscriptas, y siempre a tasas declaradas y publicadas. Los intereses que excedan la tasa declarada no son exigibles, y las cesiones a personas no inscriptas son inoponibles al club. El registro funciona con los recursos existentes y coopera con la Unidad de Información Financiera, ante la cual las entidades deportivas ya son sujetos obligados.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger la integridad financiera de las entidades deportivas y asegurar que su forma jurídica dependa de la voluntad de sus asociados.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las entidades deportivas comprendidas en la Ley N° 20.655 del Deporte, cualquiera sea su forma jurídica, y a toda persona humana o jurídica que les otorgue préstamos o financiamiento o que adquiera, por cesión, derechos de transmisión, derechos económicos sobre deportistas u otros derechos de contenido patrimonial.

Capítulo II – Préstamos y cesiones de derechos

ARTÍCULO 3°.- Registro de financistas y cesionarios del deporte. Créase el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte, a cargo de la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655 que designe el Poder Ejecutivo nacional. Para inscribirse, el solicitante debe identificar a su beneficiario final, acreditar actividad económica real y origen lícito de los fondos, y declarar su domicilio y sus autoridades. El registro es público y se publica en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 4°.- Operaciones permitidas. Las entidades deportivas solo pueden recibir préstamos o financiamiento, y ceder derechos de contenido patrimonial, de personas inscriptas en el registro. Se consideran inscriptas, sin otro trámite, las entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, las personas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para operar en el mercado de capitales y los organismos del sector público.

ARTÍCULO 5°.- Tasa declarada. Todo contrato de préstamo, financiamiento o cesión con una entidad deportiva debe consignar la tasa de interés efectiva anual y el costo financiero total o, en el caso de cesiones, el precio y la contraprestación. El contrato se informa al registro dentro de los diez (10) días de su firma y su existencia, monto, plazo y tasa se publican. La entidad deportiva incluye esos datos en sus estados contables.

ARTÍCULO 6°.- Efectos del incumplimiento. Los intereses que excedan la tasa declarada e informada no son exigibles. Las cesiones a personas no inscriptas o no informadas al registro son inoponibles a la entidad deportiva y a terceros. Los directivos de la entidad deportiva que celebren operaciones en infracción a este capítulo responden en forma personal y solidaria por los daños que causen a la entidad.

ARTÍCULO 7°.- Prohibición de sociedades sin actividad real. No pueden inscribirse en el registro, y quedan excluidas de él, las sociedades sin actividad económica real comprobable o cuyos titulares no acrediten capacidad patrimonial acorde con las operaciones que realizan.

ARTÍCULO 8°.- Cooperación. La autoridad de aplicación coopera con la Unidad de Información Financiera y con el registro y control de sociedades y asociaciones de la Nación, y puede celebrar convenios con los registros provinciales de personas jurídicas, para la verificación de los beneficiarios finales y la detección de operaciones sospechosas, sin perjuicio de las obligaciones que el artículo 20, inciso 23, de la Ley N° 25.246 impone a las entidades deportivas.

Capítulo III – Forma jurídica de los clubes

ARTÍCULO 9°.- Mayoría en la Ley del Deporte. Incorpórase como último párrafo del artículo 19 bis de la Ley N° 20.655 el siguiente: «La transformación de una asociación civil deportiva en sociedad anónima, su participación como socia de una sociedad anónima deportiva y la cesión a esta de la gestión de su actividad deportiva requieren el voto favorable de las dos terceras partes del total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón, cualquiera sea el número de asociados presentes en la asamblea.»

ARTÍCULO 10°.- Mayoría en la Ley General de Sociedades. Sustitúyese el inciso 1) del artículo 77 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias por el siguiente: «1) Cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformare en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los dos tercios de los asociados; si la asociación civil es deportiva, los dos tercios se computan sobre el total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón y no sobre los presentes en la asamblea;»

ARTÍCULO 11°.- Normas reglamentarias. El artículo 1° del Decreto N° 730/2024 y las demás normas reglamentarias que computen la mayoría para la transformación o participación de las asociaciones civiles deportivas sobre los asociados presentes en la asamblea quedan sin efecto en esa parte desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. Los gastos del registro se atienden con los créditos del presupuesto vigente de la jurisdicción de la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 13°.- Adecuación. Las entidades deportivas y sus financistas y cesionarios tienen ciento ochenta (180) días desde la entrada en vigencia de la presente ley para adecuar a ella los contratos en curso y para inscribirse en el registro.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto de modificación del Decreto N° 730/2024: mayoría del padrón total para la conversión de clubes en sociedades anónimas deportivas

Sustituye el art. 1 del Decreto 730/2024 para que los dos tercios exigidos para transformar un club o asociarlo a una SAD se cuenten sobre el total del padrón de asociados con derecho a voto, y no sobre los presentes en la asamblea.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 20.655 del Deporte, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 730 del 13 de agosto de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 bis de la Ley N° 20.655, en el texto del artículo 334 del Decreto N° 70/2023, admite que las entidades deportivas adopten la forma de sociedad anónima.

Que el artículo 77, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en el texto del artículo 347 del Decreto N° 70/2023, exige el voto de las dos terceras partes de los asociados para que una asociación civil se transforme en sociedad o participe como socia de una sociedad anónima.

Que el artículo 1° del Decreto N° 730/2024 dispuso que esa mayoría se computa sobre los asociados que participen en la asamblea extraordinaria, y no sobre el total de los asociados.

Que la norma legal se refiere a «los asociados» sin limitarla a los presentes, y que la decisión de cambiar la forma jurídica de un club, que afecta su patrimonio social y su identidad comunitaria, debe reflejar la voluntad del conjunto de quienes lo integran.

Que, en consecuencia, corresponde adecuar la reglamentación para que la mayoría se compute sobre el total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Cómputo de la mayoría. Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 730/2024 por el siguiente: «ARTÍCULO 1°.- La mayoría de las dos terceras partes de los asociados prevista en el artículo 77, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) para que una asociación civil deportiva se transforme en sociedad anónima o participe como socia de una sociedad anónima deportiva se computa sobre el total de los asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón a la fecha de la convocatoria, cualquiera sea el número de asociados presentes en la asamblea extraordinaria.»

ARTÍCULO 2°.- Padrón y convocatoria. La convocatoria a la asamblea extraordinaria que deba tratar la transformación o la participación indica el número total de asociados con derecho a voto inscriptos en el padrón y la cantidad de votos necesaria para aprobarla. El padrón se pone a disposición de los asociados con la convocatoria.

ARTÍCULO 3°.- Asambleas en trámite. Lo dispuesto en el presente decreto se aplica a las asambleas que se celebren desde su entrada en vigencia, aunque hubieran sido convocadas con anterioridad.

ARTÍCULO 4°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes

Reglamenta el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte de la ley «Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes»: autoridad, requisitos y trámite de inscripción, verificación del beneficiario final, declaración e información de contratos y tasas, publicación en datos abiertos, procedimiento de exclusión con defensa y convenios de cooperación.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 60 días de promulgada «Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes» (Días 61–100)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 20.655 del Deporte, la Ley N° 25.246 y la Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes N° [número], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] creó el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte y dispuso que las entidades deportivas solo pueden tomar préstamos o financiamiento y ceder derechos de contenido patrimonial con personas inscriptas, con tasa o precio declarados e informados al registro.

Que la eficacia de esa ley depende de un trámite de inscripción ágil y verificable, de la identificación cierta del beneficiario final y de la publicación oportuna de los contratos.

Que las entidades deportivas ya son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera por el artículo 20, inciso 23, de la Ley N° 25.246, por lo que el registro debe cooperar con ella sin duplicar sus funciones.

Que la ley otorgó un plazo de ciento ochenta días para la adecuación de los contratos en curso y la inscripción, por lo que el registro debe funcionar antes de su vencimiento.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Autoridad y registro

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. El Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte del artículo 3° de la Ley N° [número] funciona en el área nacional con competencia en deportes, autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655, que lo pone en funcionamiento dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia del presente decreto, con trámite íntegramente electrónico.

ARTÍCULO 3°.- Requisitos de inscripción. La solicitud de inscripción contiene: a) los datos de identificación, la clave tributaria y el domicilio del solicitante; b) la nómina de autoridades y administradores; c) la declaración de beneficiario final, entendido como la persona humana que en última instancia posee o controla al solicitante, con la documentación de la cadena de control; d) la descripción de la actividad económica real, con los estados contables de los dos últimos ejercicios o, para personas humanas, las declaraciones juradas impositivas; e) la declaración del origen de los fondos con que se financiarán las operaciones. Las personas constituidas en el extranjero acompañan, además, la constancia de inscripción en el registro de su país de origen.

ARTÍCULO 4°.- Verificación. La autoridad de aplicación verifica la información con el registro de beneficiarios finales de la agencia tributaria nacional, con el registro y control de sociedades y asociaciones competente y, cuando corresponda, con la Unidad de Información Financiera, y resuelve la inscripción dentro de los treinta (30) días hábiles. Puede requerir información adicional una sola vez, con suspensión del plazo.

ARTÍCULO 5°.- Inscripción automática. Las personas que el artículo 4° de la Ley N° [número] considera inscriptas sin otro trámite figuran en el registro, con la sola indicación del organismo que las autoriza o registra. La autoridad de aplicación incorpora sus nóminas con la información que publiquen el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores.

ARTÍCULO 6°.- Actualización. Los inscriptos actualizan cada año la información del artículo 3° del presente decreto y comunican dentro de los quince (15) días hábiles todo cambio de beneficiario final o de autoridades.

Capítulo II – Contratos y tasas

ARTÍCULO 7°.- Información de contratos. La información del artículo 5° de la Ley N° [número] se presenta por la entidad deportiva y por el financista o cesionario mediante un formulario electrónico que incluye partes, objeto, monto, moneda, plazo, garantías, tasa de interés efectiva anual y costo financiero total o, en las cesiones, el precio y la contraprestación. Se acompaña copia del contrato.

ARTÍCULO 8°.- Publicación. El registro publica en formato de datos abiertos, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la información, la nómina de inscriptos con sus beneficiarios finales y, para cada contrato, las partes, el monto, el plazo y la tasa o el precio. No se publican los datos personales que no sean necesarios para identificar a las partes.

ARTÍCULO 9°.- Estados contables. Las entidades deportivas incluyen en nota a sus estados contables la nómina de los contratos informados al registro durante el ejercicio, con los datos publicados.

Capítulo III – Exclusión y cooperación

ARTÍCULO 10°.- Procedimiento de exclusión. Cuando la autoridad de aplicación advierta alguna de las causales del artículo 7° de la Ley N° [número], o la falsedad de la información presentada, notifica al inscripto, que puede presentar su descargo y prueba dentro de los diez (10) días hábiles. La resolución de exclusión es fundada, se publica en el registro y se comunica a la Unidad de Información Financiera.

ARTÍCULO 11°.- Efectos de la exclusión. La exclusión no afecta la validez de los contratos informados antes de ella, pero impide celebrar nuevas operaciones o renovarlas con entidades deportivas.

ARTÍCULO 12°.- Cooperación. La autoridad de aplicación celebra, dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia del presente decreto, convenios con la Unidad de Información Financiera, con el registro y control de sociedades y asociaciones de la Nación y con la agencia tributaria nacional para el intercambio de información, y propone convenios equivalentes a los registros provinciales de personas jurídicas, conforme al artículo 8° de la Ley N° [número].

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Adecuación. El plazo del artículo 13 de la Ley N° [número] se computa desde la entrada en vigencia de la ley. Las solicitudes de inscripción presentadas dentro de ese plazo permiten continuar operando hasta su resolución.

ARTÍCULO 14°.- Financiamiento. Los gastos que demande el registro se atienden con los créditos asignados a la autoridad de aplicación en el presupuesto vigente, conforme al artículo 12 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de la Inspección General de Justicia: estados contables auditados y publicados y beneficiario final en el fútbol

Exige a la AFA, las ligas y los clubes con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires estados contables anuales auditados y publicados, con el detalle de derechos de televisión, transferencias, comisiones e intermediarios, y la identificación del beneficiario final de financistas, patrocinantes, casas de apuestas e intermediarios. Prevé convenios con los registros provinciales.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1 (meta: 100 % de primera y ascenso al cierre del año 2)
Trámite: Resolución general de la Inspección General de Justicia (Ley 22.315, arts. 3, 10 y 14); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia N° 22.315, la Ley N° 25.246, la Ley N° 20.655 del Deporte y la Resolución General N° 15/2024 de esta Inspección, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 3° y 10 de la Ley N° 22.315 asignan a esta Inspección la fiscalización permanente de las asociaciones civiles con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su artículo 14 la faculta a aplicar sanciones.

Que la Asociación del Fútbol Argentino, las ligas y los clubes administran ingresos cuantiosos por derechos de transmisión, transferencias de jugadores y patrocinios, cuyo destino interesa a sus asociados y a la comunidad.

Que la transparencia de esas cuentas exige estados contables auditados por profesionales independientes y publicados, con el detalle de las operaciones más relevantes y de quienes intervienen en ellas.

Que las entidades que organizan deportes profesionales y sus afiliadas son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera por el artículo 20, inciso 23, de la Ley N° 25.246, y que conocer al beneficiario final de quienes las financian, patrocinan o intermedian en sus operaciones es indispensable para prevenir el lavado de activos.

Que los clubes con domicilio en las provincias están sujetos a la fiscalización de los registros provinciales de personas jurídicas, con los que corresponde coordinar reglas equivalentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 3°, 10 y 14 de la Ley N° 22.315.

Por ello, EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. La presente resolución se aplica a la Asociación del Fútbol Argentino, a las ligas y a los clubes de fútbol constituidos como asociaciones civiles con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante «las entidades».

ARTÍCULO 2°.- Estados contables auditados. Las entidades presentan a esta Inspección, dentro de los quince (15) días hábiles de la asamblea que los apruebe, sus estados contables anuales con dictamen de un contador público independiente, que no integre los órganos de la entidad ni haya prestado servicios a ella en los dos (2) ejercicios anteriores en otro carácter.

ARTÍCULO 3°.- Contenido mínimo. Las notas a los estados contables detallan, como mínimo: a) los ingresos por derechos de transmisión, por contraparte; b) las transferencias de derechos federativos y económicos de deportistas, con la contraparte, el precio y su forma de pago; c) las comisiones pagadas a intermediarios, agentes o representantes, con su identificación y monto; d) los contratos de patrocinio, con la contraparte y el monto; e) los préstamos, financiamientos y cesiones de derechos, con la contraparte, el monto, el plazo y la tasa o el precio.

ARTÍCULO 4°.- Beneficiario final de las contrapartes. Las entidades acompañan a sus estados contables un anexo con la identificación del beneficiario final, entendido como la persona humana que en última instancia posee o controla a la contraparte, de toda persona jurídica que durante el ejercicio las haya financiado, les haya prestado, las haya patrocinado, haya adquirido o comercializado sus derechos o haya actuado como intermediaria, incluidas las empresas de juegos y apuestas. Las entidades requieren esa información a sus contrapartes al contratar.

ARTÍCULO 5°.- Contrapartes inscriptas en esta Inspección. Las sociedades inscriptas en esta Inspección que actúen como contrapartes de las entidades en las operaciones del artículo anterior mantienen actualizada su información de beneficiario final conforme al artículo 421 de las Normas de esta Inspección aprobadas por la Resolución General N° 15/2024 y la exhiben a las entidades a su requerimiento.

ARTÍCULO 6°.- Publicación. Las entidades publican en su sitio web, dentro de los quince (15) días hábiles de la asamblea, los estados contables con el dictamen del auditor, las notas del artículo 3° y el anexo del artículo 4°, y los mantienen disponibles al menos cinco (5) años. Esta Inspección los publica en su sitio oficial en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 7°.- Incumplimiento. El incumplimiento de esta resolución se sanciona conforme al artículo 14 de la Ley N° 22.315, sin perjuicio de las demás medidas de fiscalización que correspondan.

ARTÍCULO 8°.- Cooperación. Esta Inspección comunica a la Unidad de Información Financiera las discrepancias que advierta en la información de beneficiario final y coopera con el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte en la verificación societaria.

ARTÍCULO 9°.- Registros provinciales. Esta Inspección propone a los registros provinciales de personas jurídicas, en el marco de los convenios de cooperación con las provincias, la adopción de reglas equivalentes para los clubes con domicilio en sus jurisdicciones y el intercambio de la información de beneficiario final.

ARTÍCULO 10°.- Aplicación. La presente resolución se aplica a los estados contables de los ejercicios cerrados a partir de su entrada en vigencia. Las entidades que participen en las categorías de primera división y de ascenso deben cumplirla en su totalidad antes del 10 de diciembre de 2029.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Unidad de Información Financiera: beneficiario final y cruce de datos de quienes financian, patrocinan o comercializan derechos del fútbol

Extiende a todos los clubes afiliados de primera y ascenso las obligaciones de la Res. UIF 32/2012 y obliga a identificar el beneficiario final de toda persona que les financie, preste, patrocine o comercialice derechos, incluidas las empresas de apuestas, con cruce con el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte y el registro de beneficiarios finales de la agencia tributaria.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Resolución de la Unidad de Información Financiera (Ley 25.246, art. 20 incs. 14 y 23); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la Ley de integridad deportiva y de protección de la forma jurídica de los clubes N° [número] y la Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20, inciso 23, de la Ley N° 25.246, en el texto de la Ley N° 27.739, incluye como sujetos obligados a las personas jurídicas que organizan y regulan deportes profesionales y a sus entidades afiliadas, y que el inciso 14 de ese artículo incluye a quienes explotan juegos de azar.

Que la Resolución UIF N° 32/2012 reglamentó las obligaciones de la Asociación del Fútbol Argentino y de los clubes de primera división y de la Primera B Nacional, con la identificación del beneficiario final a partir de una participación del diez por ciento.

Que el financiamiento, los préstamos, los patrocinios y la comercialización de derechos de transmisión y de derechos económicos de deportistas son operaciones de riesgo, en las que intervienen con frecuencia sociedades cuyos verdaderos titulares no se conocen.

Que la Ley N° [número] creó el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte, con identificación del beneficiario final, cuyo cruce con la información de esta Unidad fortalece la prevención.

Que esta medida actúa como respaldo nacional de las exigencias que dicten la Inspección General de Justicia y los registros provinciales.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ámbito. La Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias se aplican, además de a los sujetos que ya comprende, a todos los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino que participen en las categorías de primera división y de ascenso, y a las ligas que organicen competencias profesionales, en adelante «las entidades».

ARTÍCULO 2°.- Contrapartes alcanzadas. Las entidades identifican al beneficiario final de toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que les otorgue préstamos o financiamiento, las patrocine, adquiera por cesión o comercialice derechos de transmisión, derechos federativos o económicos de deportistas u otros derechos de contenido patrimonial, o actúe como intermediaria en esas operaciones, incluidas las empresas de juegos y apuestas.

ARTÍCULO 3°.- Beneficiario final. Se considera beneficiario final a la persona humana que posea al menos el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de la contraparte, o que por otros medios ejerza su control final, conforme al criterio de la Resolución UIF N° 32/2012 y sus modificatorias. Cuando no pueda identificarse a ninguna persona con ese criterio, se identifica a quien ejerza la administración.

ARTÍCULO 4°.- Cruce de datos. Las entidades verifican la identificación de cada contraparte y de su beneficiario final con el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte de la Ley N° [número] y con el Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a cargo de la agencia tributaria nacional, y dejan constancia de la verificación en el legajo. Las discrepancias se tratan como señal de alerta.

ARTÍCULO 5°.- Operaciones de riesgo alto. Se consideran de riesgo alto, y requieren debida diligencia reforzada, las operaciones con contrapartes: a) no inscriptas en el Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte cuando la ley lo exija; b) constituidas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación; c) sin actividad económica real comprobable o con capacidad patrimonial que no guarde relación con la operación; d) cuyo beneficiario final no pueda identificarse. Cuando no pueda completarse la debida diligencia, la entidad se abstiene de operar y evalúa reportar la operación como sospechosa.

ARTÍCULO 6°.- Empresas de juegos y apuestas. Los sujetos obligados del artículo 20, inciso 14, de la Ley N° 25.246 que patrocinen a entidades deportivas o adquieran sus derechos informan a esta Unidad, en su reporte sistemático, los contratos celebrados con ellas, con su monto y plazo.

ARTÍCULO 7°.- Información a esta Unidad. Las entidades remiten a esta Unidad, por los medios que ella habilite, un reporte semestral con la nómina de contrapartes del artículo 2° y sus beneficiarios finales, y los montos de las operaciones del período.

ARTÍCULO 8°.- Cooperación. Esta Unidad celebra convenios de intercambio de información con la autoridad de aplicación del Registro de Financistas y Cesionarios del Deporte, con la Inspección General de Justicia y con los registros provinciales de personas jurídicas que lo soliciten.

ARTÍCULO 9°.- Plazo de adecuación. Las entidades incorporadas por el artículo 1° adecuan sus políticas y procedimientos dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente. La identificación de contrapartes se aplica a los contratos vigentes a esa fecha.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

PROYECTO DE LEY

Ley de derecho de admisión en los espectáculos deportivos y Base Única de Derecho de Admisión (complementaria de la Ley N° 23.184)

Da rango de ley al derecho de admisión del programa Tribuna Segura: crea una Base Única y pública de personas con prohibición de concurrencia, que integra el Registro Nacional de Infractores, con causas tasadas, debido proceso para las inclusiones administrativas, publicación limitada y habilitación expresa en los términos de la Ley 25.326; obliga a los organizadores a controlar la identidad en el acceso y manda remitir a la UIF y al Ministerio Público la información útil para investigar el patrimonio de las barras y de quienes las financian.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase II (años 2–3).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La violencia en los espectáculos deportivos se cobró más de trescientas vidas desde que existen registros. La Ley N° 23.184, en el texto de las Leyes N° 24.192 y 26.358, prevé la pena de prohibición de concurrencia y un Registro Nacional de Infractores, y el programa Tribuna Segura aplica en los estadios un derecho de admisión basado en datos. Pero ese derecho de admisión no tiene hoy rango de ley, y una base pública de personas con prohibición de concurrencia requiere habilitación legal expresa, conforme a los artículos 7° y 22 de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Este proyecto da rango de ley al derecho de admisión y crea una Base Única de Derecho de Admisión, que integra los registros existentes y se alimenta con causas tasadas: condenas y medidas judiciales, sanciones contravencionales y decisiones administrativas fundadas, estas últimas con descargo, plazo máximo y control judicial. Publica solo los datos necesarios para que el derecho de admisión se aplique y se controle, obliga a los organizadores a verificar la identidad en el acceso y limita el uso y la cesión de los datos. Por último, encomienda remitir a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información útil para investigar el patrimonio de los grupos violentos y de quienes los financian.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Derecho de admisión

ARTÍCULO 1°.- Objeto y naturaleza. La presente ley regula el derecho de admisión en los espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 y crea la Base Única de Derecho de Admisión. Es complementaria de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Derecho de admisión. No pueden ingresar ni permanecer en los estadios y sus inmediaciones, durante la realización de un espectáculo deportivo, las personas inscriptas en la Base Única de Derecho de Admisión, por el plazo de su inscripción. Las entidades organizadoras y las autoridades de seguridad están obligadas a hacer efectivo el impedimento.

ARTÍCULO 3°.- Causas de inclusión. Se inscriben en la Base Única: a) las personas condenadas a la pena de prohibición de concurrencia de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 23.184, y las inscriptas en el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de esa ley; b) las personas a quienes un juez imponga, como medida cautelar, regla de conducta o condición de la suspensión del juicio a prueba, la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos; c) las personas sancionadas con prohibición de concurrencia por las autoridades contravencionales provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hayan celebrado el convenio del artículo 12; y d) las personas respecto de quienes la autoridad de aplicación disponga la inclusión administrativa conforme al artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Inclusión administrativa. La autoridad de aplicación puede disponer la inclusión administrativa de una persona cuya participación en hechos de violencia, en la reventa ilegal de entradas o en el ingreso de elementos prohibidos en ocasión de un espectáculo deportivo esté acreditada por actas, registros fílmicos o informes de las fuerzas de seguridad. La inclusión: a) se dispone por resolución fundada, previa notificación y descargo del interesado por cinco (5) días hábiles, salvo urgencia, en cuyo caso el descargo es posterior; b) no puede exceder de dos (2) años y solo se renueva por hechos nuevos; c) es recurrible conforme a la Ley N° 19.549 y está sujeta a control judicial; y d) se deja sin efecto si se dicta sobreseimiento o absolución por los mismos hechos.

Capítulo II – Base Única de Derecho de Admisión

ARTÍCULO 5°.- Creación. Créase la Base Única de Derecho de Admisión en el ámbito de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo nacional entre las áreas con competencia en seguridad. La Base integra el Registro Nacional de Infractores del artículo 45 quater de la Ley N° 23.184 y los registros de derecho de admisión existentes, y es la única fuente para el control del derecho de admisión en todo el país.

ARTÍCULO 6°.- Contenido. La Base contiene, para cada persona inscripta, su nombre y apellido, su número de documento, la causa de inclusión, la autoridad que la dispuso, la fecha de inicio y de finalización del impedimento y, cuando se requiera para la verificación en el acceso, los datos biométricos que fije la reglamentación. La Base se crea por la presente ley a los fines de los artículos 7°, inciso 4, y 22 de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. Son públicos y de libre consulta el nombre y apellido, los tres últimos dígitos del documento, la causa de inclusión según las categorías del artículo 3°, la autoridad que la dispuso y el plazo. Los demás datos solo pueden consultarse por las entidades organizadoras, para el control del acceso, y por las autoridades del artículo 10. Vencido el plazo, la inscripción se da de baja de oficio y los datos dejan de publicarse.

ARTÍCULO 8°.- Derechos del titular. Toda persona inscripta puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de la Ley N° 25.326. Las inscripciones de los incisos a) a c) del artículo 3° se rectifican o suprimen por comunicación de la autoridad que las dispuso.

Capítulo III – Obligaciones de los organizadores

ARTÍCULO 9°.- Control en el acceso. Las entidades organizadoras de espectáculos deportivos comprendidos en la Ley N° 23.184 emiten entradas y abonos nominativos, verifican la identidad de cada asistente en el acceso contra la Base Única y niegan la venta y el ingreso a las personas inscriptas. El incumplimiento se sanciona por la autoridad de aplicación, previo descargo, con apercibimiento o con la realización de hasta cinco (5) espectáculos sin público, según su gravedad y reiteración, sin perjuicio de las sanciones y medidas de los artículos 43, 49 y 50 de la Ley N° 23.184.

Capítulo IV – Uso de los datos e investigación patrimonial

ARTÍCULO 10°.- Uso y cesión de los datos. Los datos de la Base solo pueden usarse para el control del derecho de admisión y para la prevención y la investigación de delitos y contravenciones vinculados con los espectáculos deportivos. Solo pueden cederse a los jueces, al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y policiales y a las autoridades provinciales que hayan celebrado el convenio del artículo 12. Su transferencia a autoridades extranjeras se rige por la Ley N° 25.326 y por los tratados de cooperación vigentes.

ARTÍCULO 11°.- Investigación patrimonial. La autoridad de aplicación remite a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio Público Fiscal la información de la Base y de los operativos de seguridad que resulte útil para investigar el patrimonio de quienes integran grupos violentos vinculados con los espectáculos deportivos y de quienes los financian, incluidos los ingresos por reventa de entradas, estacionamiento y comercio en torno a los estadios.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Convenios con las jurisdicciones. La autoridad de aplicación celebra convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la carga de las sanciones contravencionales de prohibición de concurrencia en la Base Única y para su uso en los espectáculos que se realicen en su territorio.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la autoridad de aplicación, sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 14°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. Los registros de derecho de admisión existentes se integran a la Base Única dentro de ese plazo, y las inclusiones administrativas vigentes se revisan conforme al artículo 4° dentro de los ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Secretaría de Energía: alta automática de los clubes de barrio y de pueblo en la tarifa de entidades de bien público

Todo club inscripto en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098) queda incorporado de oficio a la tarifa de la Ley 27.218, sin el doble registro ni la declaración jurada que exige la Res. SE 276/2025, que se deroga. El área de deportes envía el padrón cada mes y el ente regulador instruye a las distribuidoras.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Resolución de la Secretaría de Energía; no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], las Leyes N° 27.098 y N° 27.218, el Decreto N° 943/2025 y las Resoluciones de esta Secretaría N° 992/2021, N° 95/2023 y N° 276/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.218 estableció un régimen tarifario específico para las entidades de bien público, y que el artículo 16 de la Ley N° 27.098 prevé una tarifa social básica para las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo.

Que el artículo 3° de la Resolución N° 992/2021 de esta Secretaría, en el texto de la Resolución N° 95/2023, otorga a los clubes de barrio y de pueblo un tratamiento tarifario equivalente al de las entidades de bien público de la Ley N° 27.218, y que el artículo 9° del Decreto N° 943/2025 mantiene las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para la totalidad del volumen que consumen esas entidades y clubes.

Que la Resolución N° 276/2025 de esta Secretaría exige a los clubes, además de la inscripción en ese registro, la inscripción en el «Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21» creado por el artículo 3° de la Resolución N° 95/2023 de esta Secretaría y la presentación de una declaración jurada.

Que la inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo ya acredita la condición que la ley protege, por lo que exigir un segundo registro y un reempadronamiento deja fuera a clubes que tienen derecho a la tarifa.

Que el alta automática, con criterios públicos y sin intermediación, asegura el acceso de todos los clubes inscriptos en igualdad de condiciones.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 27.098 y N° 27.218.

Por ello, EL SECRETARIO DE ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Alta automática. Todo club inscripto en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo de la Ley N° 27.098 queda incorporado de oficio, por esa sola inscripción, al tratamiento tarifario equivalente al de las entidades de bien público de la Ley N° 27.218 que otorga el artículo 3° de la Resolución N° 992/2021 de esta Secretaría, a las bonificaciones del artículo 9° del Decreto N° 943/2025 y a la tarifa social del artículo 16 de la Ley N° 27.098, para los suministros de energía eléctrica y de gas natural de los inmuebles que declare en ese registro.

ARTÍCULO 2°.- Sin trámites adicionales. Los clubes inscriptos no deben inscribirse en otro registro ni presentar declaraciones juradas para acceder a la tarifa. La inscripción en el «Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21», cuando sea necesaria, la realiza esta Secretaría de oficio con los datos del Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo.

ARTÍCULO 3°.- Padrón. El área nacional con competencia en deportes, a cargo del Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, remite a esta Secretaría, el primer día hábil de cada mes, la nómina de clubes inscriptos con sus inmuebles y los números de suministro declarados, y las altas y bajas del mes anterior.

ARTÍCULO 4°.- Aplicación por las distribuidoras. El ente regulador del gas y la electricidad instruye a las distribuidoras bajo jurisdicción nacional para que apliquen la tarifa a los suministros informados desde el primer período de facturación siguiente a la recepción del padrón, sin requerir trámite alguno al club.

ARTÍCULO 5°.- Baja. La tarifa solo cesa cuando el club es dado de baja del Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, desde el período de facturación siguiente a la comunicación de la baja.

ARTÍCULO 6°.- Clubes ya beneficiarios. Los clubes que gocen de la tarifa a la entrada en vigencia de la presente la conservan sin necesidad de reempadronarse.

ARTÍCULO 7°.- Jurisdicciones provinciales. Se invita a los entes reguladores y a las distribuidoras de jurisdicción provincial y municipal a aplicar el mismo procedimiento de alta automática, para lo cual esta Secretaría les pone a disposición el padrón mensual.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Esta Secretaría publica cada trimestre, en formato de datos abiertos, la cantidad de clubes y de suministros alcanzados por provincia.

ARTÍCULO 9°.- Derogación. Derógase la Resolución de esta Secretaría N° 276/2025.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del INAES: etapa de asistencia para la regularización de cooperativas y mutuales antes de su suspensión

Antes de suspender a una cooperativa o mutual por falta de documentación asamblearia o contable, el INAES la intima, le ofrece asistencia técnica y le da un plazo para regularizarse con un plan. Las entidades suspendidas por la Res. INAES 2076/2026 pueden acogerse al mismo régimen.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I · año 1
Trámite: Resolución del Directorio del INAES (Leyes 20.337 y 20.321); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de Cooperativas N° 20.337, la Ley Orgánica de Mutualidades N° 20.321 y la Resolución INAES N° 2076/2026, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 99 a 106 de la Ley N° 20.337 y los artículos 35 y 36 de la Ley N° 20.321 asignan a este Instituto la fiscalización pública de las cooperativas y mutuales y la aplicación de sanciones.

Que por la Resolución INAES N° 2076/2026 se suspendió a un número elevado de entidades por falta de presentación de documentación asamblearia y de estados contables.

Que muchas de esas entidades son pequeñas y no cuentan con asesoramiento profesional permanente, por lo que su incumplimiento obedece con frecuencia a dificultades administrativas más que a irregularidades de fondo.

Que el control público de cooperativas y mutuales gana eficacia cuando se orienta primero a regularizar a las entidades que funcionan y reserva la suspensión para las que no corrigen sus incumplimientos o presentan irregularidades graves.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 20.337 y N° 20.321.

Por ello, EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese una etapa previa de asistencia para la regularización de las cooperativas y mutuales que no hayan presentado la documentación asamblearia, los estados contables u otra documentación periódica exigible, que debe cumplirse antes de disponer su suspensión por esas causas.

ARTÍCULO 2°.- Intimación. Cuando este Instituto advierta el incumplimiento, intima a la entidad a regularizarlo dentro de los noventa (90) días hábiles. La intimación se notifica al domicilio legal y al domicilio electrónico de la entidad, y se publica en el sitio oficial del Instituto, con indicación de la documentación faltante y de los canales de asistencia.

ARTÍCULO 3°.- Asistencia técnica. Durante el plazo de la intimación, este Instituto ofrece a la entidad: a) una mesa de ayuda con orientación sobre la documentación faltante; b) modelos de actas, memorias y estados contables simplificados; c) asistencia de las federaciones, las universidades nacionales y los órganos locales competentes con los que celebre convenios a ese fin.

ARTÍCULO 4°.- Plan de regularización. La entidad que no pueda regularizarse en el plazo de la intimación puede presentar, antes de su vencimiento, un plan de regularización con un cronograma que no supere los ciento ochenta (180) días hábiles. Mientras cumpla el plan, no se dispone su suspensión.

ARTÍCULO 5°.- Suspensión. Vencido el plazo de la intimación o incumplido el plan, este Instituto puede disponer la suspensión conforme a las normas vigentes, por resolución fundada que acredite el cumplimiento de la etapa de asistencia.

ARTÍCULO 6°.- Excepciones. La etapa de asistencia no se aplica cuando existan indicios de que la entidad realiza actividades ajenas a su objeto, encubre actividades lucrativas o ilícitas, o pone en riesgo los fondos de sus asociados. En esos casos rigen las facultades de fiscalización y sanción de las Leyes N° 20.337 y N° 20.321 sin la etapa previa.

ARTÍCULO 7°.- Entidades suspendidas por la Resolución N° 2076/2026. Las entidades suspendidas por la Resolución INAES N° 2076/2026 pueden solicitar, dentro de los ciento veinte (120) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, su incorporación a la etapa de asistencia. Presentada la documentación faltante o aprobado su plan de regularización, se deja sin efecto la suspensión respecto de ellas mientras cumplan el plan.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Este Instituto publica cada trimestre, por provincia, la cantidad de entidades intimadas, asistidas, regularizadas y suspendidas.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app

PROYECTO DE LEY

Ley de protocolos obligatorios de cuidado de niñas, niños y adolescentes en las divisiones formativas y pensiones de las entidades deportivas

Obliga a las entidades deportivas con divisiones formativas o pensiones a adoptar un protocolo de cuidado con contenidos mínimos, un responsable de cuidado y condiciones para las pensiones, y crea un canal de denuncia independiente de los clubes a cargo de la autoridad nacional de niñez. Prevé sanciones y adhesión provincial.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I (proyecto enviado en el año 1; aplicación durante las Fases I y II)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Miles de chicas y chicos se forman en las divisiones inferiores de los clubes, y muchos viven lejos de sus familias en las pensiones de las instituciones. El club es, para ellos, un lugar de formación, contención e integración. Ese valor exige que el cuidado de su integridad no dependa de la buena voluntad de cada dirigente. La Ley N° 26.061 reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a la dignidad y a la integridad personal y obliga a quienes toman conocimiento de una vulneración de derechos a comunicarlo a la autoridad. Este proyecto aplica esos principios al deporte: exige a toda entidad deportiva con divisiones formativas o pensiones un protocolo de cuidado con contenidos mínimos, un responsable de cuidado capacitado, la verificación de antecedentes de quienes trabajan con menores y condiciones básicas en las pensiones, incluida la escolaridad. Crea un canal de denuncia independiente de los clubes, a cargo de la autoridad nacional de niñez, con confidencialidad y protección frente a represalias. El incumplimiento se sanciona con medidas graduales, que pueden llegar a la clausura de la pensión. El proyecto no crea organismos ni fondos y se financia con créditos existentes.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y sexual de las niñas, niños y adolescentes que practican deporte en las divisiones formativas de las entidades deportivas o residen en sus pensiones, en aplicación de los artículos 9° y 30 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las entidades deportivas comprendidas en la Ley N° 20.655 del Deporte, cualquiera sea su forma jurídica, que tengan divisiones formativas o inferiores con deportistas menores de dieciocho (18) años o que alojen a deportistas menores de edad en pensiones, residencias o alojamientos propios o contratados, y a las federaciones y ligas que las agrupan.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655 que designe el Poder Ejecutivo nacional, que actúa en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061.

Capítulo II – Protocolo de cuidado

ARTÍCULO 4°.- Protocolo obligatorio. Las entidades alcanzadas adoptan, por resolución de su órgano de administración, un protocolo de cuidado que cumpla los contenidos mínimos de esta ley, lo publican en su sitio web y en sus instalaciones y lo comunican a los deportistas, a sus familias y a todo su personal.

ARTÍCULO 5°.- Contenidos mínimos. El protocolo comprende, como mínimo: a) las normas de conducta de entrenadores, personal y dirigentes con los deportistas menores de edad, incluida la prohibición de situaciones de aislamiento injustificado y de contactos por medios digitales ajenos a la actividad; b) la prevención del maltrato, el abuso sexual, el acoso y la discriminación; c) el procedimiento interno ante una sospecha o un hecho, con la obligación de comunicarlo a la autoridad de protección de derechos y, cuando corresponda, a la justicia; d) la información a los deportistas y a sus familias sobre el canal de denuncia independiente; e) la capacitación anual obligatoria del personal; f) la protección de quien denuncia frente a represalias.

ARTÍCULO 6°.- Responsable de cuidado. Cada entidad alcanzada designa un responsable de cuidado, con capacitación específica, que vela por el cumplimiento del protocolo, recibe consultas, y comunica las situaciones de riesgo a la autoridad de protección de derechos. El responsable no puede ser entrenador ni dirigente de las divisiones a su cargo.

ARTÍCULO 7°.- Antecedentes. Las personas que trabajen o colaboren en forma habitual con deportistas menores de edad presentan, al ingresar y cada año, el certificado de antecedentes penales. No pueden desempeñar esas tareas las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual o por delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes.

ARTÍCULO 8°.- Pensiones. Las pensiones y alojamientos de deportistas menores de edad deben contar con: a) un adulto responsable presente en forma permanente, distinto del cuerpo técnico; b) habitaciones separadas para menores y adultos, y por sexo; c) la escolaridad obligatoria de cada residente, cuya asistencia controla la entidad; d) cobertura de salud y controles médicos periódicos; e) un régimen de comunicación y visitas con la familia; f) la autorización escrita de los padres o representantes legales. La entidad comunica a la autoridad de aplicación la existencia y ubicación de cada pensión y la nómina de residentes.

Capítulo III – Canal de denuncia independiente

ARTÍCULO 9°.- Canal de denuncia. La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061, en coordinación con la autoridad de aplicación de esta ley, habilita un canal de denuncia independiente de las entidades deportivas, gratuito, accesible por teléfono y por medios digitales, que recibe denuncias de deportistas, familias, personal o cualquier persona.

ARTÍCULO 10°.- Tramitación. El canal garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante, deriva cada denuncia dentro de las veinticuatro (24) horas a la autoridad local de protección de derechos y, cuando corresponda, al Ministerio Público, y hace el seguimiento de las medidas adoptadas. La entidad deportiva no interviene en la tramitación, sin perjuicio de su deber de colaborar.

ARTÍCULO 11°.- Represalias. Ninguna entidad puede excluir, suspender, relegar ni perjudicar a un deportista, a su familia o a un integrante de su personal por haber formulado una denuncia de buena fe. Los actos contrarios a esta disposición son nulos.

Capítulo IV – Control y sanciones

ARTÍCULO 12°.- Registro de protocolos. La autoridad de aplicación lleva un registro público de las entidades alcanzadas, sus protocolos, sus responsables de cuidado y sus pensiones, y puede inspeccionar las pensiones por sí o por convenio con las provincias y los municipios.

ARTÍCULO 13°.- Sanciones. El incumplimiento de esta ley por parte de una entidad se sanciona, según su gravedad y reiteración, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos, vitales y móviles; c) suspensión de la percepción de subsidios, aportes o beneficios del Estado nacional por hasta dos (2) años; d) clausura de la pensión hasta que se subsanen las faltas. Las sanciones se aplican previo sumario con derecho de defensa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

ARTÍCULO 14°.- Federaciones y ligas. Las federaciones y ligas exigen a sus entidades afiliadas, como condición para inscribir deportistas menores de edad, la constancia de inscripción del protocolo en el registro del artículo 12.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, a designar autoridades locales de control y a coordinar con la autoridad de aplicación la inspección de las pensiones ubicadas en su territorio.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655 y a la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061, sin incremento del gasto total. Las multas ingresan a rentas generales.

ARTÍCULO 17°.- Adecuación. Las entidades alcanzadas adoptan su protocolo, designan al responsable de cuidado y adecuan sus pensiones dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley. El canal de denuncia funciona dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.